

Servizi digitali inclusi

Questo volume (VOL-02) è collegato ai servizi digitali Capitale Personale: aggiornamenti operativi, schede compilabili, planner, Bando Decoder e materiali di lavoro collegati ai moduli interni.

COSA AGGIUNGE IL DIGITALE

Servizio	Funzione
Bando Decoder	Trasforma il bando in piano di studio e priorità.
Planner	Organizza tempi, prove, ripassi e simulazioni.

Servizio	Funzione
Schede modulo	Adatta il Metodo BANDO alla famiglia concorsuale del volume.
Aggiornamenti	Segnala fonti ufficiali da verificare prima della pubblicazione o della prova.

BANDO IN PRATICA

Il volume resta utilizzabile anche senza piattaforma: il digitale accelera compilazione, verifica e aggiornamento, ma non sostituisce il libro.

VOL-02

ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO E POLIZIA LOCALE

Modulo standard per il bacino più ricorrente degli
enti territoriali.

CAPITALE PERSONALE

Volume operativo Metodo BANDO per Comuni,
Unioni, Regioni, Province, CCIAA e Polizia locale.

Capitale Personale

Copyright e note editoriali

Questo volume appartiene alla linea ConcorsoBook OS / Capitale Personale ed è costruito come libro-workbook per la preparazione ai concorsi pubblici italiani.

Le informazioni normative e procedurali devono essere verificate sulle fonti ufficiali vive prima dell'uso professionale o della pubblicazione definitiva.

Il volume non promette copertura totale di ogni bando, né aggiornamento automatico: offre un metodo riusabile, una struttura modulare e strumenti di lavoro collegati al perimetro editoriale dichiarato.

Perimetro volume: Enti locali, Camere di commercio e Polizia locale.

Sommario

Modulo standard per il bacino più ricorrente degli enti territoriali.

Modulo	Percorso interno	Stato
M-FL01	Comuni e Unioni	14 sezioni
M-FL02	Regioni, Province e Città Metropolitane	12 sezioni
M-FL03	Camere di Commercio	5 sezioni
M-FL04	Polizia locale	15 sezioni

Verticali del volume

- TUEL e servizi locali
- Registro Imprese CCIAA
- Codice della strada e sicurezza urbana

Premessa

I concorsi negli enti locali non chiedono soltanto di conoscere il diritto amministrativo. Chiedono di applicarlo dentro un ente concreto: un Comune, una Regione, una Provincia, una Città metropolitana, un comando di Polizia locale, un servizio demografico, un ufficio tributi, un settore tecnico, un SUAP o, se confermato nel perimetro commerciale, una Camera di commercio.

Per questo VOL-02 non ripete il manuale base. Il punto di partenza resta il Metodo BANDO: leggere il bando, distinguere materie comuni e specialistiche, selezionare i nuclei ad alta probabilità, usare il diario degli errori e produrre output utili in prova.

Qui il lavoro si sposta sul delta locale: organi e competenze, atti degli enti locali, contabilità armonizzata, tributi, servizi al cittadino, programmazione territoriale, Polizia locale, verbali, ordinanze, casi pratici e simulazioni.

Prima di ogni prova confronta sempre questo volume con il bando ufficiale, gli avvisi dell'amministrazione, le norme vigenti e i regolamenti locali eventualmente richiamati.

Indice completo

Apertura del volume

Cap. 1	Come usare VOL-02 insieme a VOL-01	12
Cap. 2	Bando Decoder territoriale	24
Cap. 3	Piano 30/60/90 giorni per VOL-02	28

M-FL01

Comuni e Unioni

Cap. 4	TUEL operativo: autonomia, organi e funzioni del Comune	33
Cap. 5	Statuto, regolamenti e autonomia normativa locale	47
Cap. 6	Organizzazione comunale, uffici, servizi e gestioni associate	63
Cap. 7	Deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze e pareri	79
Cap. 8	Procedimento locale, protocollo, albo, URP e accesso	94
Cap. 9	Servizi digitali comunali, CAD, ANPR e gestione documentale	112
Cap. 10	Servizi demografici ed elettorali	131
Cap. 11	Welfare locale, servizi sociali, ISEE, minori e servizi educativi	148
11.1	Sistema integrato e governance del welfare locale	151
11.2	Accesso, ISEE, DSU e controlli	154
11.3	Atti, presa in carico e tutela di minori e famiglie	156
11.4	Servizi educativi, graduatorie e gestione con il terzo settore	159
11.5	Dati sociali, riservatezza e accesso agli atti	161
11.6	Istruttoria applicata e risposta da concorso	164
Cap. 12	Programmazione integrata comunale: DUP, bilancio, PEG, PIAO e performance	171
12.1	Programmazione comunale, catena operativa e competenze	173
12.2	DUP: strategia, operatività e raccordo con il bilancio	175
12.3	Bilancio di previsione e armonizzazione contabile	177
12.4	PEG, obiettivi, dotazioni e responsabilità gestionale	179
12.5	PIAO, valore pubblico e capacità organizzativa	181
12.6	Performance, indicatori e programmazione applicata	183
Cap. 13	Gestione finanziaria, rendiconto, tesoreria e controlli	190
13.1	Ciclo finanziario, fasi, atti e responsabilità	191
13.2	Competenza, esigibilità, cassa, residui e riaccertamento	193
13.3	FPV, FCDE, variazioni ed equilibri	195
13.4	Tesoreria, ordinativi e tracciabilità dei flussi	197
13.5	Rendiconto e risultato di amministrazione	199
13.6	Revisione economico-finanziaria e controlli interni	201
13.7	Corte dei conti, agenti contabili e caso integrato	202
Cap. 14	Entrate, tributi locali, patrimonio, economato e riscossione	209
14.1	Sistema delle entrate, autonomia e competenze	210
14.2	Tributi locali ricorrenti e atti comunali	212
14.3	Canoni, tariffe ed entrate patrimoniali	214
14.4	Riscossione, recupero e qualità dei crediti	216
14.5	Regime dei beni, inventario e consegnatari	218
14.6	Uso, valorizzazione e alienazione dei beni	220
14.7	Economato, agenti contabili e applicazione integrata	222
Cap. 15	Procurement operativo dell'ufficio comunale	229
15.1	Ciclo del procurement, principi, fabbisogno e programmazione	230
15.2	Soggetti, RUP e responsabilità nel Comune	232

CAPITALE PERSONALE

15.3	Oggetto, istruttoria e decisione di contrarre	234
15.4	Affidamento diretto, mercato, rotazione e requisiti	236
15.5	CIG, piattaforme e ciclo digitale del contratto	237
15.6	Consip, MEPA, tracciabilità, trasparenza e fascicolo	239
15.7	Esecuzione, verifica, liquidazione e pagamento	241

Territorio, patrimonio, edilizia e lavori: interfaccia amministrativa

Cap. 16		249
16.1	Inquadramento del territorio e confine dell'interfaccia amministrativa	252
16.2	SUE, SUAP, uffici e coordinamento	255
16.3	Titoli e procedimenti edilizi essenziali	257
16.4	Vigilanza edilizia, accertamenti e raccordo fra uffici	260
16.5	Regime, destinazione e uso dei beni comunali	263
16.6	Lavori pubblici e manutenzioni nel Comune	266
16.7	Metodo integrato per le pratiche territoriali	269

Laboratorio teorico-pratico per i quattro profili comunali

Cap. 17		284
17.1	Leggere il bando e riconoscere il profilo reale	285
17.2	Costruire, eseguire e correggere una simulazione	289
17.3	Profilo amministrativo: procedimento, accesso e atto	291
17.4	Profilo contabile: risorse, spesa e controllo	294
17.5	Profilo tecnico di interfaccia: territorio, patrimonio e SUAP	297
17.6	Profilo servizi locali: domanda, istruttoria e cittadino	300
17.7	Prova mista, correzione e recupero	302

M-FL02**Regioni, Province e Città Metropolitane**

Cap. 18	Il sistema territoriale multilivello	313
18.1	La Repubblica delle autonomie territoriali	315
18.2	Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza	317
18.3	La Regione tra legislazione, programmazione e amministrazione	320
18.4	Province e Città metropolitane: la scala di area vasta	322
18.5	Il Comune nella catena multilivello	324
18.6	Il Bando Decoder regionale e di area vasta	326
18.7	Dalla competenza all'output di prova	328

Cap. 19	Statuti, organi e organizzazione regionale	335
19.1	Statuto e fonti dell'organizzazione regionale	337
19.2	Organi necessari e Consiglio regionale	339
19.3	Giunta, Presidente e supporto agli organi politici	341
19.4	Direzioni, dipartimenti, settori e uffici	342
19.5	Indirizzo politico e gestione dirigenziale	344
19.6	Agenzie, enti dipendenti e organismi strumentali	346
19.7	Dalla fonte all'atto: metodo e casi di prova	348

Cap. 20	Funzioni regionali e rapporti con Stato ed enti locali	359
20.1	Materia, competenza, funzione, livello e atto	361
20.2	Il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni	363
20.3	Funzioni amministrative e scelta del livello adeguato	365
20.4	Leale collaborazione e strumenti di raccordo	367
20.5	Rapporti tra Regione ed enti locali	369
20.6	Garanzie unitarie e articolazione territoriale	371
20.7	Metodo soggetto-funzione-atto e casi di prova	373

Procedimenti, atti e organizzazione amministrativa regionale

Cap. 21		384
21.1	Il procedimento regionale come flusso operativo	386
21.2	Organizzazione, responsabile del procedimento e dirigenza	389
21.3	Deliberazioni, decreti, determinazioni e atti gestionali	390
21.4	Avvisi, bandi, graduatorie e concessioni	393
21.5	Istruttoria, pareri, controlli e raccordi interni	396
21.6	Destinatari e procedimento digitale	398
21.7	Mini-relazione, schema e casi di prova	400

CAPITALE PERSONALE

Cap. 22	Programmazione, bilancio e controlli regionali	411
22.1	Finanza regionale e principi costituzionali	413
22.2	DEFR e programmazione regionale	416
22.3	Bilancio di previsione e gestione	418
22.4	Fondi vincolati, risorse europee e perimetro sanitario	421
22.5	Rendiconto, controlli e parifica	423
22.6	Responsabilità, metodo operativo e casi	425
Cap. 23	Tecnica legislativa, AIR/VIR e drafting	436
23.1	Competenza, fonte e problema pubblico	437
23.2	AIR, consultazione e istruttoria ex ante	439
23.3	VIR, monitoraggio e clausole valutative	442
23.4	Drafting e manutenzione del testo	444
23.5	Scheda operativa, laboratorio e casi	450
Cap. 24	Politiche di coesione e fondi UE	459
24.1	Politiche di coesione e quadro 2021-2027	461
24.2	Dal programma all'avviso e alla selezione	464
24.3	Monitoraggio, trasparenza e rendicontazione	467
24.4	Controlli, qualificazione e raccordo finanziario	470
24.5	Catena operativa, casi e output concorsuali	473
Cap. 25	PNRR territoriale, ReGIS, DNSH e controlli	484
25.1	PNRR territoriale e ciclo progetto-spesa-risultato	486
25.2	Soggetti, ReGIS e qualità del dato	489
25.3	Contratti, pagamenti e controlli PNRR	494
25.4	Regione, bilancio, trasparenza e anticorruzione	496
25.5	Catena operativa, casi e output concorsuali	498
Cap. 26	Province e Città metropolitane dopo la L. 56/2014	509
26.1	L. 56/2014 e nozione di area vasta	510
26.2	Provincia: organi, funzioni e funzionamento	511
26.3	Città metropolitana: organi, strategia e funzioni	513
26.4	Confronto e rapporti multilivello	515
26.5	Metodo di scelta del livello, casi e verifica	517
Cap. 27	Viabilità, edilizia scolastica, territorio ed espropri	525
27.1	Funzioni tecniche di area vasta e metodo del fascicolo	526
27.2	Viabilità ed edilizia scolastica	528
27.3	Territorio, pianificazione e vincoli	530
27.4	Espropriazione e garanzie procedurali	531
27.5	Progetto, contratto, RUP, casi e verifica	533
Cap. 28	Contratti, servizi pubblici locali e società partecipate	542
28.1	Tre piani e qualificazione della scelta pubblica	543
28.2	Ciclo dei contratti pubblici	544
28.3	Servizi pubblici locali	546
28.4	Società partecipate e controllo dell'ente socio	548
28.5	Tracciabilità, caso integrato e verifica	550
Cap. 29	Laboratorio per i quattro profili regionali e di area vasta	558
29.1	Dal bando al profilo e all'output di prova	559
29.2	Laboratori amministrativo e legislativo regionale	561
29.3	Laboratorio tecnico per territorio e area vasta	564
29.4	Laboratorio fondi UE e PNRR	567
29.5	Dalla simulazione alla prestazione concorsuale	569

M-FL03

Camere di Commercio

	Camere di commercio, sistema camerale e Unioncamere	
Cap. 30		577
30.1	Camera di commercio e autonomia funzionale	580
30.2	Sistema camerale, unioni regionali e Unioncamere	582
30.3	Funzioni camerali, imprese e mercato	584

CAPITALE PERSONALE

30.4	Territorio, Comune, SUAP e servizi digitali	586
30.5	Lettura del bando camerale e output di prova	588
Cap. 31	Registro imprese, REA e pubblicità legale	595
31.1	Registro delle imprese e pubblicità legale	596
31.2	Registro, REA e anagrafi camerali	598
31.3	Iscrizione, deposito, variazione e istruttoria	600
31.4	Visura, certificato, fascicolo e documenti depositati	601
31.5	Pratiche telematiche, ComUnica, interoperabilità e SUAP	603
Cap. 32	Servizi alle imprese, regolazione del mercato e tutela	609
32.1	Servizi alle imprese, promozione e assistenza	610
32.2	Semplificazione digitale e raccordo con il SUAP	612
32.3	Regolazione del mercato e strumenti di tutela	613
32.4	Metrologia legale e affidabilità delle misure	615
32.5	Sicurezza dei prodotti, segnalazioni e caso di sportello	617
Cap. 33	Organizzazione, personale, procedimenti e trasparenza camerale	624
33.1	Organi, struttura amministrativa e uffici camerali	625
33.2	Personale, profili, doveri e responsabilità	627
33.3	Procedimento camerale e responsabilità istruttoria	629
33.4	Accesso, trasparenza e protezione dei dati	631
33.5	Amministrazione digitale, protocollo e comunicazione	633
Cap. 34	Laboratorio bando camerale	640
34.1	Il Bando Decoder camerale	641
34.2	Nucleo comune e delta specialistico	643
34.3	Profili, servizi e priorità di studio	645
34.4	Prove e costruzione degli output	647
34.5	Simulazione, piano e diario degli errori	649
M-FL04		
Polizia locale		
Cap. 35	Diventare agente o ufficiale di Polizia locale	656
35.1	Dal bando al profilo di Polizia locale	657
35.2	Funzione locale e sistema delle fonti	660
35.3	Profilo, mansioni e qualifiche operative	661
35.4	Materie, prove e delta specialistico	664
35.5	Piano di studio e prestazione concorsuale	666
Cap. 36	Ordinamento nazionale e regionale della Polizia locale	672
36.1	Legge quadro nazionale e funzione comunale	674
36.2	Scala nazionale, regionale e locale	675
36.3	Comune, gestione associata, Corpo e servizio	678
36.4	Legge regionale, regolamenti e atti dell'ente	679
36.5	Applicazione al bando e risposta d'esame	681
Cap. 37	Qualifiche, poteri, dipendenze e organizzazione del servizio	686
37.1	Funzione, qualifica, potere e organizzazione	688
37.2	Ente, territorio e dipendenze funzionali	690
37.3	Polizia giudiziaria e polizia stradale	691
37.4	Agente di pubblica sicurezza e ruolo del prefetto	693
37.5	Corpo, servizio, comando e caso integrato	695
Cap. 38	Servizi di polizia stradale	700
38.1	Sistema delle fonti e mappa dei servizi	702
38.2	Organi, competenza e organizzazione del servizio	704
38.3	Regolazione della circolazione, provvedimenti e segnaletica	705
38.4	Controllo su strada e documentazione	707
38.5	Aggiornamento normativo e caso operativo integrato	710
Cap. 39	Accertamento, contestazione, notificazione e ricorsi nel Codice della strada	716
39.1	Accertamento, prova e formazione del verbale	718

CAPITALE PERSONALE

39.2	Contestazione immediata e differita	720
39.3	Notificazione e conoscenza legale	722
39.4	Pagamento e rimedi alternativi	723
39.5	Cronologia, errori e caso integrato	725
Cap. 40	Procedimento sanzionatorio amministrativo applicato	731
40.1	Legalità, illecito e fonte speciale	732
40.2	Accertamento, contestazione e verbale	734
40.3	Pagamento, difese e istruttoria	736
40.4	Archiviazione, ordinanza-ingiunzione e opposizione	738
40.5	Discipline speciali e caso amministrativo locale	740
Cap. 41	Polizia giudiziaria e atti essenziali	744
41.1	Funzioni, qualifiche e limiti della PG locale	745
41.2	Notizia di reato e comunicazione al pubblico ministero	747
41.3	Documentazione e atti essenziali di iniziativa	749
41.4	Garanzie, fonti di prova e rapporto con l'autorità giudiziaria	751
41.5	Doppio binario amministrativo-penale e prova concorsuale	753
Cap. 42	TULPS, pubblica sicurezza e immigrazione	758
42.1	TULPS, titoli e polizia amministrativa	760
42.2	Pubblica sicurezza, sicurezza urbana e polizia giudiziaria	761
42.3	Comune, sindaco, Prefetto e Questore	763
42.4	Esercizi, manifestazioni e controlli	766
42.5	Immigrazione e caso operativo	767
Cap. 43	Sicurezza urbana, ordinanze e coordinamento	772
43.1	Sicurezza integrata, urbana e ordine pubblico	773
43.2	Regolamenti e strumenti ordinari	775
43.3	Ordinanze sindacali e limiti	777
43.4	Coordinamento con Prefetto e forze statali	779
43.5	Aggiornamenti e caso urbano	781
Cap. 44	Commercio, pubblici esercizi e SUAP	785
44.1	SUAP e coordinamento procedimentale	786
44.2	SCIA, autorizzazione, comunicazione e controllo successivo	788
44.3	Commercio, pubblici esercizi e disciplina multilivello	789
44.4	Sopralluogo, verbalizzazione e costruzione del fascicolo	791
44.5	Dall'accertamento al seguito sanzionatorio	793
Cap. 45	Vigilanza edilizia e procedimenti repressivi	797
45.1	Vigilanza edilizia e riparto delle competenze	798
45.2	Regimi e titoli edilizi nel controllo	800
45.3	Sopralluogo, rilievi e costruzione del fascicolo	801
45.4	Procedimenti repressivi e provvedimenti edilizi	803
45.5	Doppio binario amministrativo e penale	805
Cap. 46	Ambiente, rifiuti, rumore e tutela locale	810
46.1	Perimetro ambientale e metodo di controllo	811
46.2	Rifiuti, abbandono e gestione ordinaria	813
46.3	Rumore e tutela acustica locale	815
46.4	Comune, gestore, uffici, ARPA e autorità	817
46.5	Verbale, relazione, ordinanza e doppio binario	818
Cap. 47	Sinistri, rilievi e gestione della prova	823
47.1	Arrivo, soccorso e sicurezza	824
47.2	Fotografie, misure e rappresentazione planimetrica	825
47.3	Identificazione, dichiarazioni e testimoni	827
47.4	Fascicolo, dati personali e accesso	829
47.5	Violazioni, responsabilità e possibile canale di PG	831
Cap. 48	Ufficiale PL: comando, contenzioso ed emergenze	835
48.1	Profili, comando, qualifiche e gestione	836
48.2	Ordine di servizio e controllo operativo	838
48.3	Personale, turni e priorità operative	840
48.4	Contenzioso, accesso, reclami e fascicolo	841

CAPITALE PERSONALE

48.5	Emergenze e comunicazione istituzionale	843
Cap. 49	Laboratorio atti e verbali della Polizia locale	849
49.1	Dalla traccia al documento	850
49.2	Verbale stradale e verbale amministrativo	851
49.3	Annotazione, relazione e comunicazione	854
49.4	Laboratorio multisettoriale e controllo sul campo	855
49.5	Revisione dell'atto e prova finale	857
Parte finale		
Cap. 50	Simulazione finale VOL-02	862
Cap. 51	Conclusione — Dal volume al bando	866

Come usare VOL-02 insieme a VOL-01

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Come usare VOL-02 insieme a VOL-01

Apertura editoriale

Il secondo volume non sostituisce il libro base. Lo completa.

Il VOL-01, dedicato al metodo generale, serve a costruire il modo corretto di affrontare un concorso pubblico: leggere il bando, distinguere materie e prove, organizzare il tempo, riconoscere le domande ad alta probabilità, allenare risposte scritte, casi pratici e colloquio. Il VOL-02 applica quello stesso metodo a un settore specifico: enti locali, funzioni locali e polizia locale.

La differenza è decisiva. In un concorso comunale, provinciale, regionale o di polizia locale, molte materie restano comuni a tutti i concorsi pubblici: procedimento amministrativo, accesso, trasparenza, privacy, anticorruzione, pubblico impiego, reati contro la pubblica amministrazione, contratti, contabilità di base, digitalizzazione, inglese, informatica e logica. Queste materie non devono essere ristudiate da zero nel volume specialistico. Vanno richiamate, adattate e collegate al contesto dell'ente.

Il VOL-02 lavora proprio su questo adattamento. Insegna a trasformare la conoscenza generale in competenza locale: quale organo del Comune adotta l'atto, quale ufficio gestisce il procedimento, quale fonte regola il servizio, quale responsabilità ricade sul funzionario, quale output può comparire in prova. Il candidato non deve solo sapere che esiste il procedimento amministrativo; deve saperlo applicare a una residenza anagrafica, a un accesso agli atti comunale, a un verbale di polizia locale, a una determinazione di impegno di spesa, a una pratica SUAP, a un servizio sociale o a un intervento sul territorio.

Questo capitolo è il ponte tra i due volumi. Serve a decidere cosa studiare nel VOL-01, cosa studiare nel VOL-02 e come evitare la duplicazione improduttiva delle stesse materie.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo il candidato deve essere in grado di:

- distinguere il nucleo comune del VOL-01 dal nucleo specialistico del VOL-02;
- collegare il proprio bando al modulo corretto del volume;
- costruire una mappa di studio per profilo, ente, prova e output richiesto;
- riconoscere il “delta locale”, cioè la parte del programma che cambia perché il concorso riguarda un ente territoriale o una funzione locale;

- usare i capitoli successivi come strumenti operativi, non come semplice lettura sequenziale.

L'obiettivo non è leggere tutto nello stesso modo. L'obiettivo è leggere ciò che serve, nell'ordine corretto e con un risultato verificabile: risposta, schema, atto, caso, verbale, checklist o esposizione orale.

Come usare questo capitolo

Il capitolo va letto prima di iniziare i moduli. Non contiene ancora l'approfondimento delle singole materie, ma spiega come selezionarle. La sequenza consigliata è la seguente:

1. leggere il bando e annotare ente, profilo, area professionale, prove e materie;
2. confrontare le materie con la distinzione tra VOL-01 e VOL-02;
3. individuare il modulo principale del volume;
4. aggiungere eventuali moduli secondari solo se il bando li richiede davvero;
5. trasformare ogni materia in output: domanda teorica, quesito a risposta multipla, caso pratico, atto amministrativo, verbale, parere sintetico o colloquio.

Il volume non va studiato come un'enciclopedia degli enti locali. Va usato come manuale di lavoro per concorsi. Ogni capitolo deve produrre un avanzamento misurabile: una mappa, una tabella, una risposta, una traccia orale, un atto o un esercizio.

Mappa BANDO del capitolo

Fase del Metodo BANDO	Domanda guida	Applicazione al VOL-02
B - Bando	Quale ente bandisce e per quale profilo?	Comune, Unione, Regione, Provincia, Città metropolitana, Polizia locale o Camera di commercio.
A - Aree	Quali materie sono comuni e quali sono locali?	Le materie generali restano nel VOL-01; le funzioni, gli organi, i servizi e gli atti locali entrano nel VOL-02.

Fase del Metodo BANDO	Domanda guida	Applicazione al VOL-02
N - Nuclei	Quali argomenti generano più domande e casi?	Organi, competenze, atti, servizi, contabilità locale, personale Funzioni Locali, controlli, polizia locale, territorio.
D - Diario	Dove rischio confusione o duplicazione?	Procedimento generale contro procedimento locale, pubblico impiego generale contro CCNL Funzioni Locali, contabilità generale contro bilancio dell'ente.
O - Output	Che cosa devo saper produrre?	Risposta sintetica, schema di competenze, determinazione, deliberazione, verbale, caso pratico, esposizione orale.

La mappa non è una formalità'. È il modo con cui il candidato evita di trasformare il programma in un elenco indistinto di materie. Il bando locale va letto cercando rapporti: tra organi e uffici, tra norme nazionali e regolamenti dell'ente, tra materia e prova, tra conoscenza teorica e comportamento amministrativo.

Che cosa resta nel VOL-01

Il VOL-01 conserva la funzione di fondamento comune. Deve essere usato ogni volta che il bando richiama materie trasversali, cioè materie non proprie soltanto degli enti locali.

Rientrano normalmente nel VOL-01:

- principi costituzionali e organizzazione generale della pubblica amministrazione;
- procedimento amministrativo, accesso, partecipazione e motivazione;
- trasparenza, anticorruzione, privacy e amministrazione digitale;
- pubblico impiego come disciplina generale;
- responsabilità dei dipendenti pubblici e reati contro la pubblica amministrazione;
- contratti pubblici nei principi comuni;
- contabilità pubblica di base;
- logica, informatica, inglese e competenze trasversali;
- metodo di lettura del bando, piano di studio, diario degli errori e allenamento alle prove.

Queste parti non devono essere riscritte nel VOL-02. Devono essere richiamate quando il caso locale lo richiede. Ad esempio, la motivazione del provvedimento resta materia generale; nel VOL-02 si vede come la motivazione opera in una determinazione comunale, in un diniego di accesso, in un atto sanzionatorio o in una decisione su un servizio.

Lo stesso vale per il pubblico impiego. La disciplina generale resta nel volume base; nel volume specialistico assume rilievo il comparto Funzioni Locali, il sistema di classificazione, le progressioni, gli incarichi di elevata qualificazione, l'orario, i turni, il lavoro agile, la formazione, il codice disciplinare e le specificità operative della polizia locale secondo il CCNL vigente.

Che cosa aggiunge il VOL-02

Il VOL-02 aggiunge ciò che il candidato non può ricavare dalla sola preparazione generale. Aggiunge il contesto istituzionale, organizzativo e operativo delle amministrazioni territoriali e delle funzioni locali.

I nuclei specialistici sono:

- ordinamento degli enti locali, con particolare attenzione a Comune, Provincia, Città metropolitana, Unioni e forme associative;
- organi politici, organi gestionali, competenze e responsabilità;
- statuti, regolamenti, deliberazioni, determinazioni, ordinanze e altri atti tipici;
- servizi comunali, demografici, elettorali, sociali, educativi, URP, protocollo, SUAP e attività produttive;
- contabilità e programmazione locale, con bilancio, DUP, PEG, rendiconto, impegni, accertamenti e controlli;
- tributi locali e rapporto con il cittadino contribuente, nei limiti richiesti dai bandi;
- territorio, edilizia, ambiente, commercio e servizi pubblici locali;
- Regioni, Province e Città metropolitane, con funzioni, programmazione e rapporti interistituzionali;
- polizia locale, con funzioni di polizia amministrativa, stradale, giudiziaria e ausiliarie di pubblica sicurezza, secondo i limiti e le qualifiche previste dalle fonti;
- CCNL Funzioni Locali 2022-2024, per gli aspetti che incidono sul lavoro negli enti del comparto.

La formula pratica è questa: il VOL-01 spiega la regola comune; il VOL-02 mostra dove quella regola atterra dentro l'ente locale.

I quattro ingressi del volume

Il VOL-02 è organizzato per moduli. Ogni modulo corrisponde a una famiglia di concorsi e a un tipo di amministrazione.

M-FL01 - COMUNI E UNIONI DI COMUNI

È il modulo principale per chi prepara concorsi comunali o presso Unioni di Comuni. Riguarda istruttori, funzionari, profili amministrativi, contabili, tecnici, servizi al cittadino, servizi demografici, attività produttive e funzioni di supporto agli organi.

Il candidato deve usarlo quando il bando richiama il Testo unico degli enti locali, gli organi comunali, gli atti, i servizi, la contabilità locale, i regolamenti dell'ente, le funzioni del responsabile di servizio o la gestione amministrativa di procedimenti comunali.

Il modulo non è solo teorico. Deve portare il candidato a riconoscere chi fa che cosa: Consiglio, Giunta, Sindaco, Segretario, dirigenti, responsabili di servizio, responsabile del procedimento, uffici e sportelli.

M-FL02 - REGIONI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE

Questo modulo serve quando il bando riguarda amministrazioni regionali, province, città metropolitane o profili che lavorano su funzioni territoriali di area vasta.

L'attenzione si sposta dal servizio di prossimità al coordinamento territoriale: pianificazione, programmazione, funzioni fondamentali, rapporti con Comuni e Regione, strade, edilizia scolastica, sviluppo territoriale, ambiente, fondi e procedimenti complessi.

Per Province e Città metropolitane assume rilievo la legge 56/2014, che disciplina assetti, organi e funzioni dopo il riordino istituzionale. Per le Regioni occorre poi considerare il bando specifico, perché molte materie dipendono dalla competenza regionale e dalla normativa di settore.

M-FL04 - POLIZIA LOCALE

Il modulo sulla polizia locale riguarda agenti, istruttori, ufficiali e funzionari di polizia locale. È un percorso specialistico autonomo, ma collegato agli enti locali.

La polizia locale non va studiata come materia isolata. È una funzione dell'ente territoriale, con organizzazione, dipendenza funzionale, qualifiche operative e ambiti di intervento propri. Nel modulo rientrano legge quadro, codice della strada, procedimento sanzionatorio, polizia amministrativa, commercio, edilizia, ambiente, sicurezza urbana, TULPS nei limiti richiesti, tecniche di redazione del verbale e casi operativi.

Il candidato deve prestare attenzione a una distinzione ricorrente in prova: funzioni di polizia locale, qualifiche di polizia giudiziaria, funzioni di polizia stradale e qualità di ausiliario di pubblica sicurezza non coincidono automaticamente. Ogni affermazione va collegata alla fonte e ai presupposti.

M-FL03 - CAMERE DI COMMERCIO

Il modulo sulle Camere di commercio è incluso nel perimetro commerciale del volume, ma resta da validare prima della scrittura definitiva dei capitoli di dettaglio. Le fonti consolidate individuano un'area di possibile interesse: ordinamento camerale, registro delle imprese, servizi alle imprese, funzioni amministrative e rapporto con il sistema Unioncamere.

Il candidato lo usa solo se il proprio bando riguarda una Camera di commercio o richiama espressamente materie camerali. In assenza di questo presupposto, il modulo non deve sottrarre tempo ai nuclei certi del volume.

Questa cautela è importante dal punto di vista editoriale e didattico. Un modulo non validato da bandi recenti non deve diventare un carico di studio ordinario per tutti.

Mappa profili, materie, prove e output

La scelta del percorso dipende dal profilo. Un bando per istruttore amministrativo comunale e un bando per agente di polizia locale possono condividere alcune materie generali, ma richiedono output diversi.

Profilo o famiglia di profili	Modulo principale	Materie locali da presidiare	Output più probabile
Istruttore amministrativo comunale	M-FL01	TUEL, organi, atti, procedimento locale, accesso, servizi al cittadino, protocollo, regolamenti	Risposta sintetica, caso pratico, schema di procedimento, bozza di atto semplice.
Funzionario amministrativo locale	M-FL01	Competenze, responsabilità, provvedimenti, controlli, organizzazione, rapporto tra indirizzo politico e gestione	Parere breve, determinazione, motivazione, soluzione di caso.
Profilo contabile locale	M-FL01	Bilancio, DUP, PEG, entrate, spese, impegno, accertamento, rendiconto, controlli	Quesito tecnico, caso contabile, schema di determinazione con impegno.
Profilo tecnico locale	M-FL01, con raccordi settoriali	Edilizia, territorio, ambiente, SUAP, lavori pubblici, atti tecnici	Caso procedimentale, controllo documentale, atto o relazione istruttoria.

Profilo o famiglia di profili	Modulo principale	Materie locali da presidiare	Output più probabile
Profilo regionale o di area vasta	M-FL02	Funzioni regionali, Province, Città metropolitane, programmazione, fondi, rapporti interistituzionali	Tema breve, caso di coordinamento, schema di competenze.
Agente o ufficiale di polizia locale	M-FL04	Legge quadro, Codice della strada, sanzioni amministrative, PG, TULPS, edilizia, commercio, ambiente	Verbale, caso operativo, domanda orale, qualificazione del fatto.
Profilo camerale	M-FL03, se il bando lo richiede	Ordinamento camerale, registro imprese, servizi alle imprese, procedimento camerale	Quesito specialistico, caso di front office, schema di procedimento.

Questa tabella non sostituisce il bando. Serve a leggerlo. Se il bando indica una prova pratica, la priorità non è accumulare definizioni, ma saper costruire un output coerente. Se il bando indica una prova orale, la priorità diventa saper esporre rapporti tra norme, organi, uffici e casi concreti.

Il delta locale: la parola che decide il piano

Nel lavoro sul bando bisogna cercare il delta locale. Con questa espressione si intende la parte del programma che cambia perché l'amministrazione è un ente locale o perché il profilo opera in una funzione locale.

Il delta può comparire in molti modi:

- nella fonte indicata, ad esempio TUEL, legge 56/2014, legge quadro sulla polizia locale o CCNL Funzioni Locali;
- nell'ente che bandisce, ad esempio Comune, Unione, Provincia, Città metropolitana o Regione;
- nel profilo, ad esempio istruttore amministrativo, funzionario contabile, tecnico, agente di polizia locale;
- nel tipo di prova, ad esempio redazione di un atto, caso pratico, verbale, risposta a quesiti o colloquio;

- nelle materie settoriali, ad esempio servizi demografici, edilizia, commercio, ambiente, tributi locali o servizi sociali.

Il candidato inesperto legge il programma come un elenco. Il candidato preparato legge il programma come una mappa di funzioni. Davanti alla voce “ordinamento degli enti locali” non si limita a memorizzare definizioni, ma si chiede: quali organi? quali competenze? quale atto? quale responsabilità? quale caso?

Davanti alla voce “polizia locale” non studia solo il Codice della strada, ma distingue funzioni, qualifiche, procedimento sanzionatorio, redazione del verbale, rapporti con l'autorità giudiziaria, controlli amministrativi e limiti dell'intervento.

Davanti alla voce “contabilità degli enti locali” non ripete genericamente la contabilità pubblica, ma collega programmazione, gestione e rendicontazione dell'ente: bilancio, DUP, PEG, impegni, accertamenti, residui, controlli e responsabilità dei soggetti coinvolti.

Come non duplicare lo studio

Il rischio principale del volume specialistico è duplicare il volume base. La duplicazione produce due effetti negativi: consuma tempo e crea confusione. Per evitarla, ogni materia va classificata in uno dei tre livelli seguenti.

Livello	Che cosa contiene	Dove si studia	Esempio
Regola comune	Principi validi per tutte le PA	VOL-01	Motivazione del provvedimento, accesso documentale, obblighi di trasparenza.
Applicazione locale	Come la regola opera nell'ente locale	VOL-02	Determinazione comunale, accesso ad atti edilizi, pubblicazione all'albo pretorio.
Output di concorso	Forma concreta richiesta dalla prova	VOL-02 e workbook	Schema di atto, caso pratico, verbale, risposta orale.

Questa distinzione va applicata in modo costante. Se il candidato sta studiando il responsabile del procedimento, non deve riscrivere tutta la disciplina generale. Deve richiamarla dal VOL-01 e poi chiedersi come opera nell'ufficio comunale, nel servizio demografico, nel SUAP, nell'ufficio tecnico o nel comando di polizia locale.

Se sta studiando il pubblico impiego, non deve duplicare tutto il rapporto di lavoro pubblico. Deve usare il VOL-01 per la cornice generale e il VOL-02 per il comparto Funzioni Locali, per l'organizzazione dell'ente, per i profili professionali e per le specificità del servizio.

Se sta studiando i contratti pubblici, non deve trasformare il capitolo locale in un manuale completo di appalti. Deve capire quando il contratto entra nel concorso locale: affidamenti dell'ente, atti di gestione, responsabilità del RUP, programmazione, controlli, esecuzione, servizi pubblici locali o lavori sul territorio.

Sequenza di lavoro consigliata

La sequenza più efficace è in quattro passaggi.

Primo passaggio: leggere il bando e compilare la scheda iniziale. La scheda deve riportare ente, profilo, categoria o area, prove, materie, eventuale prova pratica, eventuali titoli richiesti, fonti indicate e presenza di regolamenti locali.

Secondo passaggio: separare le materie. Tutto ciò che è comune resta agganciato al VOL-01. Tutto ciò che è locale passa al VOL-02. Tutto ciò che è settoriale viene trattato nel modulo corrispondente.

Terzo passaggio: scegliere l'output. Ogni materia deve diventare un prodotto di studio. Per gli enti locali, gli output più utili sono: schema organi-competenze, tabella atto-organo, determinazione, deliberazione, ordinanza, verbale, cronologia del procedimento, caso guidato e risposta orale in tre minuti.

Quarto passaggio: aggiornare il diario degli errori. Nel diario non vanno annotate solo le domande sbagliate. Vanno annotate le confusioni strutturali: Sindaco contro dirigente, Consiglio contro Giunta, indirizzo politico contro gestione, legge statale contro regolamento locale, funzione di polizia locale contro qualifica di polizia giudiziaria.

Caso guidato

Un candidato prepara un concorso per istruttore amministrativo presso un Comune. Il bando prevede: elementi di diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali, trasparenza e anticorruzione, pubblico impiego, servizi demografici, redazione di un atto amministrativo.

Il candidato inesperto apre tutti i manuali e studia le materie nell'ordine in cui compaiono. Dopo due settimane conosce molte definizioni, ma non sa ancora costruire una risposta pratica.

Il candidato che usa correttamente VOL-01 e VOL-02 procede diversamente.

Prima richiama dal VOL-01 la disciplina generale del procedimento amministrativo, dell'accesso, della trasparenza, dell'anticorruzione e del pubblico impiego. Non riscrive queste parti, ma le usa come base.

Poi entra nel VOL-02, modulo M-FL01, e costruisce la mappa locale: organi comunali, competenze, atti, uffici, servizi demografici, regolamenti, ruolo del responsabile del procedimento, rapporto tra cittadino e amministrazione.

Infine trasforma il programma in output:

- tabella Consiglio, Giunta, Sindaco, dirigenti e responsabili di servizio;
- schema di una determinazione;
- risposta orale su differenza tra deliberazione e determinazione;
- caso pratico su richiesta di accesso agli atti;
- breve traccia sul procedimento anagrafico;
- diario degli errori su competenze e atti.

Il risultato non è più una massa di capitoli, ma una preparazione aderente alla prova.

Da sapere in 5 righe

1. Il VOL-01 contiene metodo e materie comuni; il VOL-02 contiene l'applicazione locale e specialistica.
2. Il bando decide il modulo principale: Comuni, area vasta, polizia locale o, se previsto, Camere di commercio.
3. Le materie generali non vanno duplicate: vanno richiamate e applicate al caso locale.
4. Il candidato deve sempre chiedersi quale output produrre: risposta, atto, verbale, caso, tabella o esposizione orale.
5. Il diario degli errori deve registrare soprattutto confusioni tra organi, competenze, fonti, funzioni e qualifiche.

Domanda da commissario

In che modo il candidato deve coordinare lo studio del procedimento amministrativo generale con lo studio dell'ordinamento degli enti locali?

Una risposta solida distingue i piani. Il procedimento amministrativo generale si studia nel VOL-01, perché riguarda principi comuni: avvio, partecipazione, responsabile del procedimento, termini, motivazione, accesso e conclusione. Nel VOL-02 il candidato deve applicare questi principi ai procedimenti dell'ente locale, individuando ufficio competente, organo o responsabile, atto finale, eventuale regolamento dell'ente e forma dell'output richiesto dalla prova. La differenza non è tra teoria e pratica, ma tra regola comune e applicazione istituzionale concreta.

Domanda-trappola

Se un bando comunale contiene “pubblico impiego”, è sufficiente studiare solo il CCNL Funzioni Locali?

No. Il CCNL Funzioni Locali è necessario, ma non sufficiente. La disciplina generale del pubblico impiego resta fondata sulle regole comuni del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, da studiare nel VOL-01. Il CCNL serve a comprendere il comparto, la classificazione, gli istituti contrattuali e le specificità operative degli enti locali. In prova l'errore consiste nel confondere il quadro legislativo generale con la disciplina contrattuale di comparto.

Errore tipico

L'errore più frequente è studiare il concorso locale come un concorso ministeriale con qualche pagina aggiunta sul Comune. In questo modo il candidato conosce le definizioni generali, ma non riesce a rispondere alle domande che chiedono competenze, atti, servizi e casi.

Il correttivo è semplice: per ogni materia chiedersi quale forma assume nell'ente. Il procedimento diventa pratica amministrativa; la trasparenza diventa pubblicazione, accesso e obbligo dell'ufficio; la contabilità diventa programmazione e gestione del bilancio locale; il pubblico impiego diventa organizzazione del comparto Funzioni Locali; la polizia locale diventa verbale, controllo e qualificazione del fatto.

Mini-esercizio

Prendi il tuo bando e compila la seguente scheda.

Campo	Risposta del candidato
Ente che bandisce	
Profilo richiesto	
Prova scritta	
Prova pratica	
Prova orale	
Materie da studiare nel VOL-01	
Materie da studiare nel VOL-02	
Modulo principale	
Moduli secondari eventuali	
Output da allenare	
Tre errori da prevenire	

Dopo aver compilato la scheda, controlla se hai inserito la stessa materia in entrambi i volumi. Se accade, riscrivi la voce distinguendo regola comune e applicazione locale.

1. COME USARE VOL-02 INSIEME A VOL-01

Esempio: “accesso agli atti” non va duplicato. Nel VOL-01: disciplina generale dell’accesso. Nel VOL-02: accesso ad atti comunali, edilizi, di polizia locale o di servizio, con ufficio competente, limiti e forma della risposta.

Diario errori del capitolo

Errore	Perché pesa in concorso	Correzione operativa
Studiare tutto in modo lineare	Il tempo viene consumato su parti non decisive per il profilo.	Partire dal bando e scegliere il modulo principale.
Confondere materie comuni e locali	Si duplicano capitoli e si perdono i collegamenti pratici.	Separare VOL-01, VOL-02 e output.
Memorizzare organi senza competenze	Le domande chiedono spesso chi adotta l’atto o chi risponde.	Costruire tabelle organo-competenza-atto.
Ignorare i regolamenti dell’ente	Alcuni bandi e casi richiamano fonti interne o procedimenti locali.	Verificare se il bando indica statuto, regolamenti o fonti locali.
Studiare polizia locale solo come Codice della strada	La prova può riguardare funzioni, qualifiche, sanzioni, commercio, edilizia, ambiente e sicurezza urbana.	Usare M-FL04 come percorso autonomo e non come appendice.

Checklist operativa finale

Prima di passare al modulo successivo, verifica di aver completato questi passaggi:

- hai identificato l’ente che bandisce e il modulo principale del VOL-02;
- hai separato le materie comuni, da studiare nel VOL-01, dalle materie locali;
- hai segnato eventuali fonti speciali indicate dal bando;
- hai scelto gli output da allenare per ogni prova;
- hai costruito almeno una tabella organo-competenza-atto;
- hai indicato nel diario tre confusioni da evitare;
- hai escluso moduli non pertinenti al tuo bando;
- hai rinviato M-FL03 solo ai casi in cui il bando riguardi espressamente Camere di commercio o materie camerali.

Bando Decoder territoriale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

Un bando di un ente territoriale non si legge soltanto per sapere se ci si può candidare. Si legge per capire quale lavoro viene richiesto e quale preparazione produce punti nella prova. La stessa parola, per esempio “ordinamento degli enti locali”, può indicare una risposta orale per un istruttore amministrativo, un caso contabile, un atto tecnico o un verbale di Polizia locale. Il Bando Decoder serve a trasformare questa differenza in decisioni di studio.

Il suo compito è selezionare. Il candidato non deve copiare l'intero programma in una lista; deve distinguere ciò che appartiene al nucleo comune del VOL-01, ciò che costituisce il delta locale del VOL-02, gli approfondimenti di sottoprofilo e i rinvii verso uno specialista diverso.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del capitolo il candidato sa estrarre dal bando ente, profilo, prove, materie, fonti, priorità e output; sa inoltre costruire una prima mappa di studio senza confondere ciò che è certo con ciò che resta da verificare.

MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda da compilare	Decisione utile
Bando	Chi bandisce, per quale profilo e con quali prove?	Individuare la famiglia: Comune, area vasta, Regione, PL o Camera di commercio
Aree	Quali materie sono comuni e quali specialistiche?	Collegare il nucleo B-PA al VOL-01 e il delta locale al modulo appropriato
Nuclei	Quali argomenti pesano davvero?	Ordinare i nuclei per frequenza, funzione nel profilo e formato di prova
Diario	Dove rischio un errore di interpretazione?	Registrare fonte non trovata, rinvio incerto, termine o allegato da controllare

Passaggio	Domanda da compilare	Decisione utile
Output	Che cosa dovrò produrre?	Allenare risposta, schema, caso, atto, verbale o esposizione orale

1. LEGGERE PER CAMPI, NON PER PAGINE

La lettura utile del bando avviene per campi. In una prima passata si estraggono soltanto dati oggettivi: amministrazione, profilo e area, numero dei posti, requisiti, scadenze, allegati, prove, criteri di valutazione, materie, eventuali prove fisiche o linguistiche e comunicazioni ufficiali. Ogni dato va associato alla pagina o all'allegato di provenienza. Se non è presente, non va completato per abitudine: si annota “da verificare”.

La seconda passata riguarda il profilo reale. Un concorso bandito da un Comune non è automaticamente un concorso amministrativo generale; un bando per Polizia locale non richiede automaticamente tutti i settori di vigilanza con la stessa profondità. Bisogna cercare le attività descritte, le competenze richieste e il tipo di prova. Sono questi elementi, insieme alle materie, a determinare il peso dello studio.

2. LA GRIGLIA CHE TRASFORMA IL BANDO IN PIANO

Campo del Decoder	Cosa annotare	Errore da evitare
Ente e profilo	Ente, servizio di destinazione, area e mansioni descritte	Studiare il nome del profilo senza leggere le attività
Prove	Formato, durata, soglie, criteri, strumenti ammessi	Applicare regole di un altro concorso
Materia	Formula esatta del programma e fonte richiamata	Sostituire la voce del bando con un riassunto generico
Collocazione	VOL-01, modulo VOL-02, appendice o rinvio	Duplicare tutto il nucleo comune nello specialista
Output	Risposta, quiz, caso, atto, verbale, colloquio	Studiare solo definizioni quando serve produzione
Verifica	Allegato, regolamento, pagina istituzionale o testo vigente	Considerare definitiva una nota non ufficiale

La colonna “collocazione” protegge dal sovraccarico. Il procedimento amministrativo generale, per esempio, resta nel volume base; nel VOL-02 si studia come si traduce in una determinazione comunale, in una pratica anagrafica, in un procedimento sanzionatorio o in una relazione istruttoria. Se il programma richiede una disciplina tecnica di altra famiglia, il Decoder deve indicare un rinvio preciso, non un generico “approfondire”.

3. COME ASSEGNARE LE PRIORITÀ

Una priorità alta non dipende soltanto dal fatto che una materia appaia nel programma. È alta quando ricorrono insieme tre elementi: la materia è espressamente richiesta, è collegata alle mansioni del profilo e può diventare output di prova. Per un istruttore contabile locale, bilancio, entrate e atti di spesa meritano un posto prioritario; per un agente di Polizia locale, CdS, sanzioni, qualifiche e documentazione dell'attività hanno una resa immediata; per un profilo camerale, il Registro imprese e il procedimento di front office richiedono una verifica specifica dei bandi e delle fonti.

Usare tre etichette è sufficiente: presidio immediato, sviluppo programmato, da verificare. La terza etichetta è importante quanto le altre: impedisce di studiare un dettaglio normativo, una prova o un regolamento locale prima di averne confermato la presenza.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il Decoder non riassume il bando: produce decisioni.
- Ogni materia va collocata nel volume o nel modulo corretto.
- La priorità nasce dall'incontro tra programma, profilo e prova.
- Un'informazione non rintracciata resta “da verificare”, non diventa un dato presunto.
- Il risultato finale è una lista di output da allenare, non una pila di capitoli da leggere.

CASO GUIDATO

Un Comune bandisce un profilo amministrativo e indica TUEL, procedimento amministrativo, servizi al cittadino, protocollo e prova teorico-pratica. Il candidato inserisce procedimento e accesso nel ripasso VOL-01; usa M-FL01 per competenze dell'ente, atti, protocollo e servizi; trasforma la prova in tre output: una risposta sintetica su organo e competenza, una sequenza di istruttoria e una bozza ragionata di atto. Non aggiunge edilizia o Polizia locale, perché il bando non le richiama.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come usa il bando per definire il piano di studio?

Estraggo prima profilo, prove, materie e allegati; classifico poi ogni voce come nucleo comune, delta locale, eventuale verticale o rinvio. Per ogni priorità definisco un output coerente con la prova e registro ciò che deve essere verificato sulla fonte ufficiale. Il piano nasce da questa griglia, non dall'indice del manuale.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se il bando è di un Comune, devo studiare tutto il VOL-02?

No. Il Comune identifica una famiglia, non l'intero programma. Decidono il profilo, le materie, le prove e gli eventuali servizi indicati dal bando.

ERRORE TIPICO

Confondere la fonte del bando con una fonte normativa. Il bando dice cosa la procedura richiede; la norma e il regolamento spiegano la disciplina da studiare. Vanno letti insieme, senza attribuire all'uno il ruolo dell'altra.

MINI-ESERCIZIO

Prendi un bando reale e completa sei righe: ente/profilo; prova più impegnativa; tre materie ad alta priorità; un nucleo da VOL-01; un capitolo del VOL-02; un'informazione da verificare. Chiudi scrivendo un output da produrre entro sette giorni.

RIFERIMENTI CONSOLIDATI

- Template Bando Decoder Metodo Bando
- Bandi Inpa Vol 02 Campione 2026
- Logica Volumi Copertura Concorsobook V4
- 01 Come Usare Vol 02 Insieme A Vol 01

NOTE DI REVIEW

Prima di usare la griglia su una procedura concreta, verificare bando, allegati, rettifiche, calendario, criteri di prova e regolamenti o fonti settoriali richiamati dall'amministrazione.

Piano 30/60/90 giorni per VOL-02

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

Un piano di studio locale funziona soltanto se traduce il bando in ore reali, priorità e prove di apprendimento. Dire “studierò TUEL, contabilità e Polizia locale” non è un piano: non dice quale materia viene prima, quale risultato va prodotto o come il candidato recupererà un errore.

Il piano 30/60/90 non promette che tutti i concorsi richiedano gli stessi tempi. Offre tre orizzonti con una regola costante: ogni settimana deve contenere studio selettivo, richiamo attivo, produzione, correzione e aggiornamento del Diario degli errori.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Costruire un calendario sostenibile per un concorso territoriale, integrando VOL-01 e il modulo specialistico necessario senza duplicazioni e senza riempire le settimane di obiettivi non verificabili.

MAPPA BANDO

Elemento	Traduzione nel piano	Evidenza di fine settimana
Bando	Prova, materie, data e vincoli	Il piano resta collegato al programma ufficiale
Aree	Base comune e delta locale	Ogni blocco è assegnato al volume o modulo corretto
Nuclei	Priorità e dipendenze	Una lista breve di concetti da spiegare o applicare
Diario	Errori e ritardi	Una decisione di recupero o di taglio
Output	Quiz, risposta, caso, atto o orale	Un prodotto controllabile, non solo pagine lette

1. PRIMA IL TEMPO DISPONIBILE, POI L'INDICE

Il candidato deve calcolare le ore realmente utilizzabili: giorni lavorativi, studio nel fine settimana, imprevisti e margine di recupero. Un piano credibile non occupa ogni spazio libero. Lascia una quota per la correzione degli esercizi, gli aggiornamenti del bando e gli argomenti che si rivelano più difficili.

Poi si ordinano le materie in base al Decoder. Le materie comuni già presidiate nel VOL-01 ricevono richiamo e applicazione; il tempo principale va al delta locale. In un concorso comunale la sequenza può partire da ente, organi e atti, per poi entrare in servizi e contabilità. In un concorso per PL può partire da ordinamento, qualifiche, CdS e sanzioni, integrando i controlli settoriali secondo il programma. Il piano non è uguale per tutti perché non lo sono i profili.

2. TRE ORIZZONTI, TRE DECISIONI

Orizzonte	Finalità	Scelta di metodo
30 giorni	Preparare una prova vicina o costruire il primo presidio	Tagliare il non richiesto, lavorare sulle materie ad alta resa e produrre output brevi ogni settimana
60 giorni	Consolidare base e specialista	Alternare nuclei, richiamo e simulazioni parziali; usare il Diario per ridistribuire il tempo
90 giorni	Costruire preparazione riutilizzabile	Organizzare cicli di studio, ripassi, casi e simulazioni complete, conservando schede e errori utili per bandi successivi

Nel piano a 30 giorni non si “salta” la teoria: la si seleziona. Si parte dalle fonti e dalle distinzioni senza le quali non si può risolvere una domanda o un caso. Nei 60 giorni cresce il lavoro di confronto tra istituti e profili. Nei 90 giorni la priorità è rendere stabile il capitale di studio: mappe, risposte, schemi e errori rimangono disponibili per il prossimo concorso della stessa famiglia.

3. LA SETTIMANA MINIMA

Una settimana efficace può essere costruita con cinque blocchi:

- un nucleo nuovo, studiato con fonte e schema;
- un richiamo attivo di un nucleo già affrontato;
- un output di prova, anche breve;
- una correzione classificata nel Diario;
- una scelta per la settimana successiva: confermare, recuperare, semplificare o rinviare.

La produttività non si misura dalle ore dichiarate, ma dalla presenza di questi cinque elementi. Se una settimana salta, non si recupera sommando ore impossibili: si rilegge il Decoder e si taglia ciò che non è prioritario per quella prova.

4. DIARIO DEGLI ERRORI TERRITORIALE

Nel VOL-02 il Diario deve rendere visibili errori tipici di applicazione: attribuire un atto all'organo sbagliato; confondere procedura generale e disciplina settoriale; usare una fonte locale senza averla verificata; scambiare attività istruttoria e provvedimento; citare una regola di Polizia locale fuori dai suoi presupposti.

Errore osservato	Categoria	Decisione di recupero
Confusione tra Consiglio, Giunta e responsabile	Competenza	Rifare la mappa organo-funzione-atto e rispondere a tre domande orali
Risposta corretta ma generica	Output	Riscrivere con definizione, funzione, soggetto e caso
Norma ricordata senza contesto	Fonte	Tornare alla source note e registrare quando il riferimento è davvero utile
Caso svolto senza passaggi procedurali	Metodo	Usare lo schema fatto-soggetto-competenza-atto-controllo

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il piano nasce dal Decoder e dalle ore reali.
- Ogni settimana richiede studio, richiamo, output, correzione e decisione.
- Nel breve periodo si taglia il non richiesto, non la struttura del ragionamento.
- Il Diario decide la priorità del ripasso successivo.
- VOL-01 e VOL-02 si integrano: non si leggono entrambi dall'inizio alla fine.

CASO GUIDATO

Marta ha sessanta giorni per un concorso di istruttore amministrativo comunale. Dalla lettura del bando individua TUEL, atti, protocollo, accesso e servizi al cittadino. Nelle prime due settimane consolida organi, competenze e atti; nelle due seguenti collega procedimento e protocollo a casi di ufficio; poi alterna risposte sintetiche, una simulazione di istruttoria e richiami del VOL-01 su motivazione, accesso e privacy. Dopo ogni prova registra un solo errore dominante e modifica la settimana seguente.

Non aggiunge materie tecniche non richieste.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come costruisce un piano di studio per un concorso negli enti locali?

Parto dal Bando Decoder, calcolo le ore effettivamente disponibili e distingo nucleo comune e delta locale. Organizzo le materie per priorità e dipendenze, assegno ogni settimana un output verificabile e uso il Diario degli errori per correggere il piano. Se il tempo diminuisce, taglio gli approfondimenti non richiesti e mantengo i nuclei necessari alla prova.

DOMANDA-TRAPPOLA

Il piano di 90 giorni è sempre migliore di quello di 30?

No. È utile solo se la procedura e il tempo disponibile lo consentono. Un piano breve, selettivo e verificabile è preferibile a un piano lungo che non si riesce a eseguire.

ERRORE TIPICO

Confondere calendario e piano. Un calendario dice quando studiare; un piano chiarisce che cosa studiare, con quale priorità, quale output produrre e come usare gli errori.

MINI-ESERCIZIO

Scegli un orizzonte di 30, 60 o 90 giorni. Scrivi per la prima settimana: ore reali, due nuclei, un richiamo, un output, un possibile rischio e una decisione di recupero. Se non riesci a indicare l'output, il blocco è ancora troppo generico.

RIFERIMENTI CONSOLIDATI

- Piano Studio Personale Metodo Bando
- Bandi Inpa Vol 02 Campione 2026
- Logica Volumi Copertura Concorsobook V4
- 02 Bando Decoder Territoriale

NOTE DI REVIEW

Il piano è un metodo didattico, non un calendario ufficiale della procedura. Prima di applicarlo verificare date, prove, criteri, eventuali rettifiche e materiali ammessi dal bando vigente.

M-FL01

Comuni e Unioni

Sezione interna del volume VOL-02 — Enti locali, Camere di commercio e Polizia locale.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	4 TUEL operativo: autonomia, organi e funzioni del Comune; 5 Statuto, regolamenti e autonomia normativa locale; 6 Organizzazione comunale, uffici, servizi e gestioni associate; 7 Deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze e pareri
Sviluppo	8 Procedimento locale, protocollo, albo, URP e accesso; 9 Servizi digitali comunali, CAD, ANPR e gestione documentale; 10 Servizi demografici ed elettorali; 11 Welfare locale, servizi sociali, ISEE, minori e servizi educativi
Allenamento	12 Programmazione integrata comunale: DUP, bilancio, PEG, PIAO e performance; 13 Gestione finanziaria, rendiconto, tesoreria e controlli; 14 Entrate, tributi locali, patrimonio, economato e riscossione; 15 Procurement operativo dell'ufficio comunale
Strumenti	16 Territorio, patrimonio, edilizia e lavori: interfaccia amministrativa; 17 Laboratorio teorico-pratico per i quattro profili comunali

TUEL operativo: autonomia, organi e funzioni del Comune

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Apertura editoriale

Il Testo unico degli enti locali non va studiato come un elenco di articoli da memorizzare. Nei concorsi comunali serve a rispondere a una domanda più concreta: dentro un Comune, chi decide, chi gestisce, quale atto si usa e quale ufficio porta avanti il procedimento.

La stessa domanda può comparire in forme diverse. Nel quiz diventa distinzione tra Consiglio, Giunta e Sindaco. Nella risposta aperta diventa una traccia sulla separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa. Nel caso pratico diventa scelta dell'atto: deliberazione, determinazione, decreto, ordinanza, parere, visto, avviso o provvedimento. All'orale può partire da una formula apparentemente semplice: "Mi parli degli organi del Comune".

Una risposta puramente definitoria, in quel caso, resta debole. Il commissario vuole capire se il candidato sa orientarsi nell'ente, non se sa recitare un paragrafo. Il Comune non è una piccola amministrazione indistinta: è un ente locale territoriale, dotato di autonomia, organi politici, struttura amministrativa, fonti interne, servizi, responsabilità e vincoli contabili.

La regola di lavoro del capitolo discende da quel principio: ogni nozione sul TUEL finisce in una tabella organo-competenza-atto oppure in una scelta motivata dentro un caso.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper fare sei operazioni:

1. spiegare che cosa disciplina il TUEL e perché è centrale nei concorsi comunali;
2. distinguere Comune, Unione di Comuni e gestione associata di funzioni o servizi;
3. riconoscere il ruolo di statuto e regolamenti;
4. separare organi politici e apparato gestionale;
5. collegare Consiglio, Giunta, Sindaco, Segretario e responsabili di servizio ai rispettivi atti;
6. costruire una risposta o un caso pratico senza confondere competenze, funzioni e responsabilità.

L'obiettivo non è memorizzare l'intero testo unico. È usare il TUEL come griglia di orientamento per lavorare su bandi, prove e mansioni locali.

Come usare questo capitolo

Questo è il primo capitolo del modulo M-FL01. Va letto prima dei capitoli su statuti, regolamenti, atti, procedimento, servizi digitali, demografici, welfare locale e contabilità comunale.

Il percorso è progressivo:

- qui costruisci la mappa dell'ente;
- nel capitolo successivo entri nelle fonti interne, cioè statuto e regolamenti;
- poi passi a organizzazione, atti, procedimento, servizi e contabilità;
- nel laboratorio finale trasformi la teoria in prove per profili amministrativi, contabili, tecnici di interfaccia e servizi locali.

Non leggere questo capitolo come teoria preliminare da superare in fretta. Se sbagli questa mappa, sbaglierai anche gli atti successivi. Una determinazione non è una deliberazione. Il Sindaco non svolge sempre la stessa funzione. Il Consiglio non gestisce l'ufficio. Il responsabile di servizio non sostituisce l'organo politico. Queste distinzioni valgono più di molte definizioni isolate.

Mappa BANDO del capitolo

Fase	Domanda operativa	Output atteso
B - Bando	Il programma richiama TUEL, ordinamento enti locali, organi, funzioni o atti comunali?	Attivazione del modulo M-FL01.
A - Aree	La materia riguarda istituzione, organi, uffici, servizi, atti o responsabilità?	Separazione tra ordinamento, organizzazione e procedimento.
N - Nuclei	Quali nuclei generano più domande? Autonomia, statuto, regolamenti, Consiglio, Giunta, Sindaco, gestione, Unioni.	Tabella organo-competenza-atto.
D - Diario	Dove rischio di confondere politica e gestione?	Diario degli errori su competenze, funzioni e atti.
O - Output	Che cosa devo saper produrre?	Risposta orale, schema, caso pratico, scelta dell'atto corretto.

Il candidato deve arrivare a una risposta chiara: ogni parte utile del TUEL va collegata a un problema di concorso.

Bando Decoder applicato

Nei bandi comunali del campione 2026 raccolto per questo volume, le materie ricorrenti sono ordinamento comunale, atti, servizi demografici, contabilità, tributi, servizi al cittadino e prove teorico-pratiche. Il decoder trasforma quelle voci in lavoro concreto su questo capitolo.

Voce del bando	Che cosa attiva in questo capitolo	Output da preparare
Programma: ordinamento degli enti locali, TUEL, organi del Comune	L'intera mappa: autonomia, fonti interne, organi, apparato gestionale.	Tabella organo-competenza-atto.
Quiz su organi, funzioni e atti	Le distinzioni tra Consiglio, Giunta, Sindaco e gestione.	Diario errori su competenze e atti.
Prova scritta o teorico-pratica su un servizio comunale	La catena fonte generale, fonte interna, organo, ufficio, atto.	Caso guidato con scelta dell'atto.
Profilo richiesto: amministrativo, contabile, demografico, tecnico	La stessa mappa letta dalla postazione del profilo.	Tabella profilo-materia-output.

Il bando va usato come prova di frequenza, non come fonte normativa: prima dell'esame verifica sempre programma, prove e allegati del singolo bando.

Che cosa disciplina il TUEL

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 contiene il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Per M-FL01 interessa soprattutto per quattro aree.

La prima area è istituzionale: individua enti, autonomia, statuti, regolamenti, soggetti e organi.

La seconda area è organizzativa: riguarda uffici, personale, segretari, dirigenza, incarichi e distinzione tra funzioni politiche e gestionali.

La terza area è funzionale: collega il Comune ai servizi, alla popolazione, al territorio, allo sviluppo locale e alle forme associative.

La quarta area è finanziaria e contabile: disciplina programmazione, bilanci, gestione, controlli, revisione e situazioni di squilibrio. Questa parte sarà sviluppata nei capitoli dedicati alla contabilità locale; qui basta sapere che il TUEL non riguarda solo gli organi, ma anche il modo in cui l'ente programma e usa le risorse.

Nei bandi comunali la formula può cambiare: “ordinamento degli enti locali”, “TUEL”, “organi del Comune”, “atti degli enti locali”, “funzioni del Comune”, “ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”. La sostanza è la stessa: il candidato deve capire come funziona l’ente.

Comune: ente, comunità, territorio

Il Comune è il punto di ingresso del modulo M-FL01. Non è solo il municipio, non è solo l’ufficio anagrafe, non è solo il Sindaco. È un ente locale territoriale che opera per la comunità stanziata su un territorio.

Per il concorso questa definizione ha tre conseguenze.

La prima: il Comune ha autonomia. Non è una sede periferica dello Stato. Ha propri organi, propri atti, proprie fonti interne e una propria struttura amministrativa, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, dalla legge statale, dalla legge regionale quando competente, dallo statuto e dai regolamenti.

La seconda: il Comune lavora su interessi vicini al cittadino. Servizi demografici, servizi sociali, scuola, tributi locali, territorio, edilizia, commercio, ambiente, viabilità, polizia locale, cultura e servizi al pubblico possono entrare nei bandi con profondità diversa.

La terza: il Comune produce atti. Ogni decisione rilevante deve prendere una forma: deliberazione, determinazione, ordinanza, decreto, verbale, avviso, regolamento, parere, visto, comunicazione o provvedimento conclusivo di procedimento.

Una buona risposta sul Comune non si ferma alla natura dell’ente. Deve mostrare il collegamento tra comunità, territorio, funzioni, organi e atti.

Unioni di Comuni e gestione associata

Molti bandi M-FL01 non riguardano solo il Comune singolo. Possono provenire da Unioni di Comuni, convenzioni, gestioni associate o enti che svolgono servizi per più Comuni.

L’Unione di Comuni va letta come forma organizzativa per l’esercizio associato di funzioni e servizi. Non occorre fermarsi all’etichetta: il candidato deve comprendere che il servizio può essere svolto in un contesto diverso dal singolo Comune.

Esempio: un ufficio personale, un servizio tributi, una centrale di committenza, un servizio sociale, una polizia locale o un ufficio tecnico possono operare in forma associata. In prova questo cambia la lettura del caso: bisogna chiedersi quale ente è competente, quale regolamento si applica, quale organo adotta l’atto e quale responsabile gestisce il procedimento.

La domanda da porsi davanti a un bando è:

NOTA

sto concorrendo per un Comune singolo o per una struttura che esercita funzioni per più Comuni?

Se la risposta è la seconda, la materia non cambia, ma cambia l'attenzione. Devi cercare statuto dell'Unione, regolamenti, convenzioni, competenze degli organi e rapporti con i Comuni aderenti.

La griglia di lavoro resta la stessa del Comune singolo: gli organi politici dell'Unione tengono indirizzo e atti fondamentali, mentre gli uffici associati e i loro responsabili adottano gli atti di gestione per tutti i Comuni aderenti. Quando il caso riguarda un servizio in forma associata, la domanda resta la stessa (chi decide, chi gestisce, quale atto si usa), ma cambiano l'ente competente e le fonti interne da consultare.

Statuto e regolamenti: la fonte interna dell'ente

Il TUEL non esaurisce l'ordinamento comunale. Dentro il Comune operano anche statuto e regolamenti.

Lo statuto è la fonte fondamentale dell'autonomia locale. Definisce l'assetto dell'ente nei limiti della legge: organizzazione, forme di partecipazione, rapporti tra organi, principi di funzionamento, decentramento e altri profili previsti dall'ordinamento.

I regolamenti traducono quei principi in disciplina operativa. Nei bandi comunali possono contare regolamenti su uffici e servizi, procedimento, accesso, contabilità, tributi, contratti, polizia urbana, servizi sociali, concessioni, patrimonio, commercio o organizzazione interna.

Per il candidato il criterio è questo:

Fonte	A che cosa serve in prova	Errore da evitare
TUEL	Fornisce la cornice generale dell'ente locale.	Rispondere senza collegare la norma al caso comunale.
Statuto	Definisce assetto e principi organizzativi dell'ente.	Trattarlo come fonte decorativa.
Regolamento	Disciplina procedure, uffici, servizi e atti concreti.	Ignorarlo quando il caso richiama una procedura interna.

Nei concorsi non sempre il bando chiede di conoscere uno specifico regolamento locale. Tuttavia, nelle prove pratiche, l'idea di regolamento serve a ragionare correttamente: prima si individua la fonte generale, poi la fonte interna, poi l'ufficio competente.

Gli organi del Comune

Gli organi di governo del Comune sono Consiglio, Giunta e Sindaco. Sono tutti organi politici, ma non svolgono la stessa funzione.

Il Consiglio è l'organo dell'indirizzo e del controllo politico-amministrativo. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera mediante deliberazioni collegiali. Il Sindaco rappresenta l'ente, è responsabile dell'amministrazione comunale e in alcuni casi opera quale ufficiale del Governo.

Le tre sezioni che seguono li prendono uno per uno, perché questa tripartizione è la base di molte domande. La risposta corretta non dice solo "Consiglio, Giunta e Sindaco": aggiunge che il sistema comunale distingue indirizzo politico, governo dell'ente, rappresentanza, funzioni statali e gestione amministrativa.

Consiglio comunale: indirizzo e controllo

Il Consiglio comunale è il luogo della rappresentanza politica dell'ente e degli atti fondamentali. L'art. 42 TUEL (D.Lgs. 267/2000) lo definisce organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ne elenca gli atti fondamentali: statuto, regolamenti, programmi, bilanci e rendiconto, piani territoriali, convenzioni e forme associative, organismi di decentramento.

Nei concorsi, il Consiglio va studiato in tre modi.

Primo: come organo di indirizzo. Non gestisce l'ufficio, ma stabilisce scelte generali, cornici regolative e decisioni fondamentali dell'ente.

Secondo: come organo di controllo politico-amministrativo. Verifica l'azione degli organi esecutivi e dell'amministrazione secondo gli strumenti previsti dall'ordinamento.

Terzo: come organo competente per atti riservati. Qui il candidato deve imparare la logica, non solo l'elenco. Sono riservati al Consiglio gli atti che incidono sulla struttura fondamentale dell'ente, sulla programmazione generale, sulle regole interne, sugli assetti istituzionali e sulle decisioni di maggiore rilievo.

In prova, una risposta può essere costruita così:

NOTA

Il Consiglio non è l'organo della gestione quotidiana. È l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e adotta gli atti fondamentali riservati dalla legge. Per questo non va confuso con la Giunta, che collabora con il Sindaco nel governo dell'ente, né con i dirigenti e responsabili, che adottano gli atti di gestione.

Giunta comunale: governo e attuazione dell'indirizzo

La Giunta è un organo collegiale. Collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni. L'art. 48 TUEL le attribuisce gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo non riservati al Consiglio né rientranti nelle competenze del Sindaco, oltre all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento di uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Il candidato deve evitare due estremi. Il primo è trattare la Giunta come se fosse il Consiglio in formato ridotto. Il secondo è considerarla un ufficio amministrativo. Non è nessuna delle due cose.

La Giunta partecipa al governo dell'ente, attua indirizzi, propone, organizza e adotta atti che rientrano nella sua competenza. In molti casi approva schemi, programmi, piani, indirizzi attuativi e atti collegiali che non spettano al Consiglio o alla dirigenza.

Il punto più delicato è la competenza residuale. La Giunta non può invadere ciò che la legge riserva al Consiglio, al Sindaco o agli organi gestionali. Per questo, davanti a un caso pratico, bisogna chiedersi:

1. L'atto è fondamentale e riservato al Consiglio?
2. L'atto è attribuito al Sindaco?
3. L'atto è di gestione e quindi spetta a dirigente o responsabile?
4. resta uno spazio di competenza della Giunta?

Questa sequenza aiuta a non scegliere l'organo sbagliato.

Sindaco: rappresentanza, amministrazione e funzioni statali

Il Sindaco è l'organo più visibile del Comune, ma proprio per questo viene spesso studiato male. L'art. 50 TUEL lo indica come organo responsabile dell'amministrazione del Comune: rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento di servizi e uffici e all'esecuzione degli atti, salvo quanto riservato ai dirigenti dall'art. 107.

Nel concorso bisogna distinguere almeno tre piani.

Il primo è il Sindaco come rappresentante dell'ente e responsabile dell'amministrazione comunale. In questa veste convoca e presiede la Giunta, salvo le regole sull'eventuale presidente del Consiglio comunale, sovrintende al funzionamento di servizi e uffici e all'esecuzione degli atti.

Il secondo è il Sindaco come organo che esercita funzioni attribuite da legge, statuto e regolamenti. Qui rientrano nomine, designazioni, ordinanze e altri atti previsti dall'ordinamento.

Il terzo è il Sindaco quale ufficiale del Governo. In questa veste non agisce soltanto come vertice politico locale, ma svolge funzioni statali attribuite al livello comunale, ad esempio in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, statistica e sicurezza nei limiti di legge.

L'affermazione "il Sindaco decide" resta incompleta se non chiarisce in quale veste agisce: rappresentante dell'ente, autorità locale, ufficiale del Governo, organo di nomina, soggetto che emana un'ordinanza o responsabile politico dell'amministrazione.

Segretario comunale, dirigenti e responsabili di servizio

Il TUEL non si ferma agli organi politici. Per i concorsi comunali conta molto l'apparato gestionale.

Il Segretario comunale svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, secondo il ruolo definito dall'art. 97 TUEL. Per il candidato significa una cosa precisa: il Segretario non è un assessore, non è un consigliere, non è un semplice funzionario. È una figura di garanzia e supporto giuridico-amministrativo, con funzioni che possono includere verbalizzazione, rogito, assistenza agli organi e coordinamento secondo la disciplina applicabile.

I dirigenti e, nei Comuni privi di dirigenza, i responsabili di servizio, sono il punto chiave della gestione amministrativa. L'art. 107 TUEL riserva loro tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, salvo quanto la legge o lo statuto riservano espressamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo o al Segretario.

Questa è la distinzione più importante del capitolo:

Piano	Soggetti	Logica
Indirizzo politico	Consiglio, Sindaco, Giunta secondo competenze	Scelte generali, atti fondamentali, governo dell'ente.
Gestione amministrativa	Dirigenti, responsabili di servizio	Procedimenti, provvedimenti, atti gestionali, impegni operativi.
Garanzia e assistenza	Segretario comunale	Legalità, assistenza agli organi, verbalizzazione e funzioni previste.

Molti errori nascono perché il candidato assegna alla Giunta un atto di gestione o al responsabile un atto di indirizzo. La tabella deve diventare automatica.

Organo, competenza, atto: la tabella che fa punti

Nei concorsi M-FL01 conviene costruire sempre una tabella organo-competenza-atto. Vale più di un riassunto.

Soggetto	Competenza da riconoscere	Atti o output da associare
Consiglio comunale	Indirizzo e controllo politico-amministrativo; atti fondamentali (art. 42 TUEL).	Deliberazioni consiliari, statuto, regolamenti, programmi e atti riservati.
Giunta comunale	Collaborazione con il Sindaco nel governo dell'ente; atti non riservati ad altri (art. 48 TUEL).	Deliberazioni di Giunta, indirizzi attuativi, proposte, atti collegiali di governo.

Soggetto	Competenza da riconoscere	Atti o output da associare
Sindaco	Rappresentanza, amministrazione, funzioni attribuite, ordinanze, funzioni statali quando opera da ufficiale del Governo (art. 50 TUEL).	Ordinanze, decreti, nomine, atti di rappresentanza, funzioni di sovrintendenza.
Segretario comunale	Assistenza giuridico-amministrativa e funzioni di garanzia (art. 97 TUEL).	Pareri, assistenza, verbalizzazione, rogito e funzioni previste.
Dirigente o responsabile di servizio	Gestione amministrativa, procedimenti, provvedimenti, atti verso l'esterno (art. 107 TUEL).	Determinazioni, provvedimenti gestionali, impegni, autorizzazioni, atti istruttori.

Questa tabella va adattata al bando: la mappa non cambia, cambia la postazione da cui la si legge.

Profilo	Come usa questo capitolo	Output in prova
Amministrativo	Collega organi e uffici a procedimento, accesso, servizi al cittadino e provvedimenti.	Caso o risposta con organo e atto corretti.
Contabile	Collega organi e atti a bilancio, PEG, impegni, accertamenti e controlli.	Atto coerente con la competenza gestionale.
Tecnico di interfaccia	Collega le competenze a edilizia, territorio, patrimonio e lavori.	Nota istruttoria con organo e atto corretti.
Servizi locali e demografici	Collega sportello, demografici, welfare, istruttorie e graduatorie.	Caso di sportello con atto corretto.

Separazione tra politica e gestione

La separazione tra politica e gestione è uno dei nuclei più richiesti nei concorsi locali.

La politica definisce indirizzi, programmi, scelte fondamentali e controllo. La gestione traduce quegli indirizzi in procedimenti, provvedimenti, atti amministrativi, impegni, autorizzazioni, controlli e responsabilità operative.

Questa distinzione non è solo teorica. Serve per decidere chi firma l'atto.

Esempio: il Consiglio approva un regolamento o un atto fondamentale. La Giunta può adottare un indirizzo attuativo o un atto collegiale di governo. Il responsabile del servizio adotta la determinazione gestionale che avvia o conclude una fase concreta, se la competenza è gestionale. Il Sindaco interviene quando la legge gli attribuisce una funzione specifica o quando opera nella veste prevista dall'ordinamento.

La domanda da concorso può essere formulata così: "Individui l'organo competente". Non cercare subito l'articolo. Prima classifica l'atto:

- è atto fondamentale?
- è atto di governo?
- è atto di rappresentanza o ordinanza?
- è atto di gestione?
- è atto collegato a una funzione statale del Sindaco?

Solo dopo cerchi la fonte puntuale.

Come rispondere all'orale

All'orale la domanda "Mi parli del Comune nel TUEL" va gestita con ordine. Una risposta utile può seguire cinque passaggi.

Primo: definire il Comune come ente locale territoriale dotato di autonomia e collegato a comunità e territorio.

Secondo: richiamare fonti e cornice, quindi TUEL, statuto e regolamenti.

Terzo: indicare gli organi di governo, Consiglio, Giunta e Sindaco, distinguendone funzioni.

Quarto: spiegare l'apparato gestionale, con Segretario, dirigenti e responsabili di servizio.

Quinto: chiudere con la distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, che consente di capire chi adotta l'atto.

Gli articoli servono, ma il commissario valuta anche la capacità di orientamento.

Caso guidato

Il Comune deve approvare un nuovo regolamento per disciplinare l'accesso a un servizio comunale. Dopo l'approvazione del regolamento, l'ufficio dovrà pubblicare un avviso e gestire le domande dei cittadini.

Il candidato deve distinguere i piani.

Il regolamento è una fonte interna dell'ente e, se rientra negli atti riservati, va collegato al Consiglio comunale. La Giunta può avere un ruolo di proposta o indirizzo attuativo, nei limiti delle competenze. Il responsabile del servizio non approva il regolamento, ma gestisce gli atti amministrativi conseguenti: avviso, istruttoria, ammissioni, esclusioni, graduatoria o provvedimento finale, secondo la disciplina del regolamento. Il Segretario può intervenire come figura di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione, secondo il contesto dell'atto.

La risposta corretta non si limita a dire “serve una delibera”. Deve ricostruire la catena:

1. fonte generale: TUEL;
2. fonte interna: statuto e regolamento;
3. organo competente per l'atto regolamentare;
4. ufficio competente per la gestione;
5. output amministrativo da produrre.

Così il capitolo si usa nelle prove pratiche.

Da sapere in 5 righe

1. Il TUEL è la fonte centrale per ordinamento, organi, organizzazione e finanza degli enti locali.
2. Il Comune va studiato come ente locale territoriale con autonomia, statuto, regolamenti, organi e struttura gestionale.
3. Gli organi di governo comunali sono Consiglio, Giunta e Sindaco, ma hanno funzioni diverse.
4. Dirigenti e responsabili di servizio adottano gli atti di gestione; non vanno confusi con gli organi politici.
5. Nei concorsi il TUEL deve diventare output: tabella organo-competenza-atto, caso pratico, risposta orale e diario errori.

Domanda da commissario

Qual è la differenza tra indirizzo politico e gestione amministrativa nel Comune?

Una risposta solida parte dalla distinzione tra organi politici e apparato gestionale. Gli organi politici definiscono indirizzi, programmi, scelte fondamentali e controllo secondo le competenze attribuite dal TUEL, dallo statuto e dai regolamenti. La gestione amministrativa spetta invece ai dirigenti o ai responsabili di servizio, che adottano gli atti e i provvedimenti necessari a realizzare concretamente l'attività dell'ente. La distinzione serve a individuare l'organo competente e a non confondere deliberazioni, determinazioni, ordinanze e altri atti.

Domanda-trappola

Se un atto riguarda un servizio comunale, deve essere sempre adottato dalla Giunta?

No. Il fatto che un atto riguardi un servizio comunale non basta per attribuirlo alla Giunta. Bisogna capire se l'atto è fondamentale, di governo, di indirizzo, di gestione, di rappresentanza o collegato a una funzione specifica del Sindaco. Molti atti relativi ai servizi sono atti gestionali e spettano al dirigente o al responsabile di servizio. La Giunta interviene solo quando la competenza rientra nel suo ambito.

Errore tipico

L'errore più frequente è imparare l'elenco degli organi senza collegarlo agli atti.

Il candidato sa dire che esistono Consiglio, Giunta e Sindaco, ma poi non sa chi approva un regolamento, chi adotta una determinazione, chi firma un'ordinanza o chi gestisce un procedimento. Questo errore pesa molto nelle prove pratiche, perché porta a scegliere l'atto sbagliato.

La correzione è costruire, per ogni argomento, una riga della tabella organo-competenza-atto.

Mini-esercizio

Compila la tabella usando un bando comunale reale o simulato.

Situazione	Organo o ufficio da verificare	Atto probabile	Fonte da controllare
Approvazione di un regolamento comunale			
Adozione di un indirizzo per un servizio			
Conclusione di un procedimento di concessione			
Ordinanza urgente del Sindaco			
Gestione di una procedura di accesso agli atti			
Esercizio associato di un servizio tramite Unione			

Dopo la compilazione, controlla se hai attribuito troppi atti alla Giunta o al Sindaco. Se accade, rivedi la distinzione tra indirizzo e gestione.

Diario errori del capitolo

Errore	Come si manifesta	Correzione
Confondere Consiglio e Giunta	Attribuisco alla Giunta atti fondamentali o regolamenti riservati al Consiglio.	Chiedo se l'atto è fondamentale o di indirizzo generale.
Confondere Giunta e responsabile di servizio	Attribuisco alla Giunta atti gestionali.	Chiedo se l'atto realizza una gestione concreta.
Usare "Sindaco" come risposta generica	Attribuisco al Sindaco ogni decisione visibile.	Distinguo rappresentanza, ordinanze, funzioni proprie e ufficiale del Governo.
Dimenticare statuto e regolamenti	Rispondo solo con il TUEL.	Cerco la fonte interna applicabile.
Ignorare l'Unione di Comuni	Studio come se il servizio fosse sempre del Comune singolo.	Verifico ente competente, statuto dell'Unione e regolamenti.

Checklist operativa finale

Prima di passare al capitolo successivo, verifica di saper rispondere a queste domande:

- so spiegare che cosa disciplina il TUEL nei concorsi comunali?
- so distinguere Comune e Unione di Comuni?
- so dire perché statuto e regolamenti contano in prova?
- so indicare gli organi di governo del Comune?
- so distinguere Consiglio, Giunta e Sindaco senza sovrapporli?
- so spiegare il ruolo del Segretario comunale?
- so distinguere organi politici, dirigenti e responsabili di servizio?
- so costruire una tabella organo-competenza-atto?
- so trasformare una domanda teorica in un caso pratico?

Se una risposta resta incerta, non passare subito ai servizi o alla contabilità. Torna alla tabella e correggi il diario errori.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico enti locali, in particolare artt. 42 (attribuzioni dei consigli), 48 (competenze delle giunte), 50 (competenze del sindaco), 97 (ruolo e funzioni del segretario) e 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza)
- D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - servizi pubblici locali

Statuto, regolamenti e autonomia normativa locale

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Apertura editoriale

Studiare il Comune senza statuto e regolamenti significa guardare solo la cornice, non il quadro operativo. Il TUEL indica principi, organi, competenze e struttura dell'ente locale. Lo statuto e i regolamenti spiegano come quelle regole prendono forma dentro un ente concreto.

La differenza si vede soprattutto nei casi pratici. Un cittadino chiede l'accesso a un servizio. Un'impresa domanda una concessione. Un'associazione vuole usare un bene comunale. Un candidato deve individuare l'ufficio competente. In tutti questi casi non basta dire “si applica il TUEL”. Occorre chiedersi quale fonte locale disciplina l'organizzazione del servizio, quali criteri usa l'ente, quale organo ha approvato la regola e quale responsabile adotta l'atto finale.

La prova concorsuale valuta proprio questa capacità di orientamento. Una risposta generica sull'autonomia locale è fragile. Una risposta solida costruisce una catena: Costituzione, legge, TUEL, statuto, regolamento, atto dell'organo competente, provvedimento gestionale.

La regola di lavoro del capitolo è questa: statuto e regolamenti non sono appendici formali. Sono strumenti che trasformano l'autonomia locale in organizzazione, procedura e decisione amministrativa.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper fare sette operazioni:

1. spiegare che cosa significa autonomia normativa locale in un concorso comunale;
2. distinguere statuto, regolamento e atto amministrativo;
3. collocare statuto e regolamenti nella gerarchia pratica delle fonti;
4. individuare i regolamenti comunali più ricorrenti nei bandi e nei casi;
5. capire quando lo statuto serve per rispondere su organi, partecipazione, accesso e organizzazione;
6. capire quando il regolamento serve per rispondere su procedimenti, servizi, criteri e uffici;
7. evitare l'errore più grave: trattare l'autonomia locale come potere libero di derogare alla legge.

L'obiettivo non è imparare a memoria lo statuto di un singolo Comune. Il candidato deve acquisire un metodo: se il caso riguarda un ente determinato, si cerca la fonte locale ufficiale; se il caso è generale, si descrive la funzione dello statuto o del regolamento senza inventare regole locali.

Come usare questo capitolo

Questo capitolo va letto dopo il quadro generale sul TUEL e prima dei capitoli su organizzazione, atti, procedimento, servizi digitali, servizi demografici, welfare locale, contabilità, tributi e procurement operativo.

Il percorso è progressivo:

- nel capitolo precedente hai costruito la mappa dell'ente;
- qui impari a riconoscere le fonti interne;
- nei capitoli successivi userai quelle fonti per scegliere ufficio, atto e procedimento;
- nel laboratorio finale tradurrai la catena delle fonti in risposte, schemi e casi teorico-pratici.

Non leggere questo capitolo come teoria delle fonti in senso universitario: qui la teoria serve allo sportello, all'ufficio e alle prove.

Mappa BANDO del capitolo

Fase	Domanda operativa	Output atteso
B - Bando	Il programma richiama TUEL, statuto, regolamenti, autonomia locale, ordinamento comunale o atti degli enti locali?	Attivazione del nucleo fonti interne.
A - Aree	La traccia riguarda organi, servizi, accesso, procedimento, uffici, tributi, contabilità o beni comunali?	Individuazione della fonte locale potenzialmente rilevante.
N - Nuclei	Qual è il rapporto tra legge, statuto, regolamento e atto gestionale?	Schema gerarchico e funzionale delle fonti.
D - Diario	Dove rischio di confondere fonte normativa e atto amministrativo?	Diario errori su statuto, regolamenti e provvedimenti.
O - Output	Che cosa devo produrre in prova?	Risposta orale, tabella fonte-funzione-caso, caso pratico motivato.

Il candidato deve arrivare a una risposta chiara: l'autonomia locale non autorizza l'ente a fare ciò che vuole. Consente al Comune di disciplinare la propria organizzazione e l'esercizio delle funzioni entro un sistema di limiti.

Autonomia locale e autonomia normativa

L'autonomia locale è il presupposto dello statuto e dei regolamenti. Il Comune, ente locale territoriale, opera dentro la Costituzione, dentro la legge e dentro il sistema delle competenze statali e regionali.

Per i concorsi bisogna distinguere quattro piani.

Il primo è il piano costituzionale. La Repubblica riconosce Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato come livelli dell'ordinamento. Le funzioni amministrative sono lette secondo criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Questo significa che il Comune è il livello più vicino al cittadino, ma non è sempre il titolare esclusivo di ogni funzione.

Il secondo è il piano legislativo. Le leggi statali e regionali, secondo le rispettive competenze, disciplinano funzioni, principi, procedimenti, controlli e limiti. Il TUEL è la fonte cardine per l'ordinamento degli enti locali.

Il terzo è il piano statutario. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente: è la fonte interna che definisce l'identità istituzionale del Comune e il modo in cui l'ente organizza i propri organi e la propria partecipazione democratica.

Il quarto è il piano regolamentare. Il regolamento disciplina in modo più analitico uffici, servizi, procedure, criteri, funzionamento interno e materie affidate alla potestà regolamentare dell'ente.

Questa sequenza consente di evitare due errori opposti. Il primo è ridurre il Comune a mero esecutore di norme statali. Il secondo è immaginare che l'autonomia locale consenta di superare i limiti posti dalla legge.

Perché statuto e regolamenti contano nei concorsi

Nei concorsi comunali statuto e regolamenti contano per tre ragioni.

La prima ragione è istituzionale. Lo statuto aiuta a rispondere su organi, partecipazione, decentramento, rappresentanza, accesso, rapporti tra Comune e comunità locale, forme associative e criteri generali di organizzazione.

La seconda ragione è operativa. I regolamenti stabiliscono come l'ente disciplina concretamente servizi, procedimenti, uffici, criteri di accesso, controlli, responsabilità interne e modalità di gestione.

La terza ragione è concorsuale. Molte prove non chiedono di recitare una norma, ma di decidere come comportarsi in un caso. Se la traccia riguarda l'ammissione a un servizio, la concessione di un contributo o l'applicazione di un tributo locale, la risposta deve prevedere la consultazione del regolamento applicabile.

Esempio: se la traccia dice che un cittadino presenta domanda per un servizio comunale regolato da criteri locali, il candidato non può rispondere solo con la legge generale sul procedimento. Deve spiegare che l'ufficio istruisce l'istanza secondo la legge generale, secondo il regolamento del servizio e secondo gli atti organizzativi dell'ente, adottando poi il provvedimento di competenza.

Statuto comunale: funzione e contenuto

Lo statuto è la fonte fondamentale dell'autonomia dell'ente. Non è un regolamento qualunque e non è un documento simbolico.

L'art. 6 TUEL stabilisce che Comuni e Province adottano il proprio statuto, il quale, nell'ambito dei principi fissati dal testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente. In particolare, definisce attribuzioni degli organi nei limiti della legge, forme di garanzia e partecipazione, criteri generali di organizzazione, collaborazione tra enti, partecipazione popolare, decentramento, accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti, oltre agli elementi identificativi e agli ulteriori profili previsti dall'ordinamento.

Per il candidato, lo statuto va collegato a cinque domande:

Domanda	Perché conta
Qual è l'assetto istituzionale dell'ente?	Serve a leggere organi, rappresentanza e rapporti interni.
Quali forme di partecipazione sono previste?	Serve nei casi su petizioni, consulte, partecipazione e cittadini.
Come sono disciplinati accesso e trasparenza locale?	Serve a collegare legge generale e fonte interna.
Quali criteri generali orientano l'organizzazione?	Serve a non confondere statuto e regolamenti di dettaglio.
Il bando riguarda Comune singolo o Unione?	Serve a capire se cercare statuto comunale o statuto dell'Unione.

Una buona risposta non deve trasformare lo statuto in un elenco. Deve spiegare la funzione: lo statuto è la fonte che definisce la struttura fondamentale dell'ente locale nel rispetto della legge.

Statuto e singolo Comune: quando serve la fonte locale

Nel manuale si parla in termini generali di statuto comunale. Nella pratica, però, ogni Comune ha il proprio statuto. Questo punto è decisivo per la preparazione.

Se il bando richiede espressamente la conoscenza dello statuto dell'ente, il candidato deve scaricare il testo ufficiale dal sito istituzionale del Comune o dell'Unione. Non basta conoscere il TUEL. In quel caso la prova potrebbe chiedere organi, commissioni, forme di partecipazione, istituti consultivi, diritti dei consiglieri, decentramento o modalità organizzative previste localmente.

Se il bando non richiama uno statuto specifico, il candidato deve comunque conoscere la funzione dello statuto. Questo consente di rispondere correttamente a domande generali come:

NOTA

Qual è il ruolo dello statuto nell'autonomia comunale?

oppure:

NOTA

In che rapporto stanno statuto, regolamenti e legge?

La risposta corretta distingue sempre tra principio generale e fonte locale concreta. Nel primo caso si parla della funzione dello statuto nel sistema degli enti locali. Nel secondo caso si consulta lo statuto vigente dell'ente interessato.

Regolamenti comunali: dalla fonte alla procedura

Il regolamento è lo strumento con cui l'autonomia normativa locale si traduce in regole operative e disciplina di dettaglio. L'art. 7 TUEL attribuisce a Comune e Provincia il potere di adottare regolamenti, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, per le materie di propria competenza e in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Nei concorsi comunali i regolamenti più ricorrenti non sono tutti ugualmente importanti per ogni profilo. Un istruttore amministrativo incontra spesso procedimento, accesso, uffici e servizi, servizi al cittadino, concessioni, contributi, privacy organizzativa e protocollo. Un profilo contabile incontra contabilità, economato, tributi, entrate, patrimonio e riscossione. Un profilo tecnico-amministrativo incontra contratti, lavori, patrimonio, edilizia, occupazioni di suolo e servizi territoriali. Un profilo di polizia locale incontra regolamenti di polizia urbana, commercio, mercati, convivenza urbana e sanzioni amministrative nei limiti della normativa statale e regionale.

La seguente tabella funge da mappa di studio.

Regolamento	Uso tipico in prova	Collegamento operativo
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Organizzazione interna, responsabilità, struttura, uffici.	Aiuta a capire chi istruisce e chi gestisce.
Regolamento sul procedimento amministrativo	Termini, responsabile, fasi, comunicazioni, conclusione.	Va letto con la legge generale sul procedimento.
Regolamento su accesso e trasparenza locale	Accesso documentale, civico e forme organizzative interne.	Collega fonte generale, ufficio e modalità operative.
Regolamento di contabilità	Programmazione, gestione finanziaria, impegni, controlli contabili.	Serve nei casi su bilancio, spesa e atti finanziari.
Regolamenti tributari	Entrate locali, agevolazioni, termini, dichiarazioni, controlli.	Serve per tributi comunali e attività di accertamento.
Regolamento per concessioni, contributi o benefici	Criteri, requisiti, istruttoria, graduatorie, controlli.	Serve nei casi su parità di trattamento e motivazione.
Regolamento di polizia urbana	Regole di convivenza urbana, uso spazi, comportamenti e sanzioni.	Serve per profili amministrativi e polizia locale.
Regolamento per uso di beni e spazi comunali	Sale, impianti, aree pubbliche, canoni, priorità.	Serve nei casi su domande dei cittadini o associazioni.
Regolamento contratti o acquisti sotto soglia, se vigente e compatibile	Procedure interne e responsabilità operative.	Va sempre coordinato con il Codice dei contratti pubblici.

La tabella non va memorizzata come catalogo chiuso. Serve a riconoscere la domanda nascosta nella traccia: quale regolamento devo cercare per risolvere il caso?

Il rapporto tra legge, statuto, regolamento e atto

La gerarchia delle fonti deve diventare una sequenza pratica. Nei casi comunali la catena ordinata è questa:

Livello	Funzione	Esempio di domanda
Costituzione e fonti sovraordinate	Fondano autonomia, principi e limiti.	Il Comune ha autonomia normativa illimitata?
Legge statale o regionale competente	Disciplina funzioni, principi, procedimenti, vincoli e materie.	Quale norma generale regola il procedimento o il tributo?
TUEL	Definisce ordinamento degli enti locali, organi, statuto, regolamenti, atti fondamentali e struttura generale.	Chi approva un regolamento? Quale fonte disciplina l'ente locale?
Statuto	Stabilisce norme fondamentali dell'organizzazione locale.	Quali principi organizzativi o partecipativi valgono nell'ente?
Regolamento	Disciplina criteri, modalità, servizi, uffici e procedure.	Quali requisiti servono per accedere al servizio?
Deliberazione o atto di indirizzo	Applica o attua una scelta dell'organo politico competente.	La Giunta può definire indirizzi attuativi?
Determinazione o provvedimento gestionale	Realizza la gestione concreta del procedimento.	Chi approva avviso, impegno, graduatoria o esclusione?

La catena evita l'errore più frequente nelle prove: saltare direttamente dal principio generale al provvedimento finale senza verificare la fonte interna.

Statuto, regolamento e atto amministrativo: differenze essenziali

Statuto, regolamento e atto amministrativo non svolgono la stessa funzione.

Lo statuto ha una funzione fondativa e organizzativa. Disegna l'assetto fondamentale dell'ente e indica i principi interni di funzionamento.

Il regolamento ha una funzione normativa interna e di dettaglio. Disciplina una materia o un servizio in modo generale e astratto, applicabile a una pluralità di casi.

L'atto amministrativo ha una funzione applicativa. Decide un caso, avvia una procedura, approva una graduatoria, concede un beneficio, impegna una spesa, dispone un diniego, indice una selezione o conclude un procedimento.

Il regolamento è la regola generale; la determinazione o il provvedimento è l'applicazione al caso concreto. Se il candidato confonde questi piani, attribuisce l'atto all'organo sbagliato o descrive una procedura senza base regolamentare. Il mini-esercizio finale allena proprio questa distinzione.

Chi approva statuto e regolamenti

Nel sistema comunale, statuto e regolamenti rientrano nella sfera degli atti fondamentali dell'ente e sono collegati al Consiglio comunale, secondo la disciplina del TUEL. Questa è la regola concorsuale da ricordare.

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Proprio per questo, l'approvazione delle regole fondamentali e generali dell'ente non appartiene all'ordinaria gestione del responsabile di servizio.

La Giunta può avere un ruolo di proposta, impulso o attuazione, quando l'ordinamento e la prassi dell'ente lo prevedono; non va però confusa con l'organo che approva gli atti consiliari fondamentali. Il responsabile di servizio non approva lo statuto o il regolamento, ma applica la fonte vigente adottando gli atti gestionali conseguenti.

In prova la risposta può essere costruita così:

NOTA

L'approvazione di statuto e regolamenti va collegata agli atti fondamentali dell'ente e quindi al Consiglio comunale, nei limiti e secondo le procedure previste dal TUEL e dallo statuto. La gestione successiva spetta invece ai dirigenti o responsabili di servizio, che adottano gli atti applicativi.

Separare organo politico, fonte normativa e gestione rende questa formula più sicura di un generico “decide il Comune”.

I limiti dell'autonomia normativa locale

L'autonomia normativa locale non è un potere libero. Statuto e regolamenti devono rispettare la Costituzione, i principi dell'ordinamento, la legge statale, la legge regionale competente, il TUEL, il diritto europeo quando rilevante e le fonti sovraordinate.

Il limite va spiegato in modo concreto.

Un regolamento comunale non può introdurre requisiti discriminatori per accedere a un servizio. Non può modificare una competenza attribuita dalla legge a un organo diverso. Non può trasformare un procedimento vincolato in discrezionale senza base normativa. Non può superare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento, parità di trattamento e proporzionalità. Non può derogare al Codice dei contratti pubblici, alla disciplina dei tributi o alla normativa nazionale sul procedimento quando queste norme sono applicabili.

Il regolamento può invece disciplinare aspetti locali compatibili con la legge: modalità operative, criteri attuativi, organizzazione interna, modulistica, termini interni se consentiti, priorità coerenti, responsabilità degli utenti, uso dei beni, servizi, controlli e procedure interne.

Il punto da tenere fermo è:

NOTA

l'autonomia normativa locale consente di adattare e disciplinare l'azione dell'ente, non di sottrarla alle fonti superiori.

Regolamenti e organizzazione degli uffici

Un'area molto frequente nei concorsi riguarda l'organizzazione degli uffici e dei servizi. Qui il regolamento non è una nozione astratta: serve a capire come funziona la macchina comunale.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può disciplinare struttura, aree, settori, servizi, responsabilità, incarichi, modalità organizzative e rapporti interni, secondo la normativa sul pubblico impiego e l'ordinamento locale.

Per il candidato questo regolamento ha due utilità.

La prima: aiuta a individuare l'ufficio competente. Se la traccia parla di servizio demografico, tributi, sociale, patrimonio o contratti, il candidato deve chiedersi quale struttura istruisce.

La seconda: aiuta a distinguere indirizzo politico e gestione. L'organo politico definisce indirizzi e regole generali; la struttura gestionale cura istruttoria e provvedimenti.

Una risposta matura non dice "l'ufficio decide". Dice: l'ufficio competente istruisce secondo la normativa generale, lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento del servizio; il responsabile adotta l'atto gestionale se la competenza non è riservata ad altro organo.

Regolamenti, procedimento e accesso

Il procedimento amministrativo resta disciplinato dalla legge generale, trattata nel libro base: procedimento, partecipazione, accesso, motivazione, trasparenza, privacy e digitalizzazione. Nel Comune, regolamenti e atti organizzativi possono però precisare uffici competenti, responsabili, termini organizzativi, modulistica e gestione documentale.

Esempio: una richiesta di accesso agli atti non si risolve inventando una procedura locale. Si applica la disciplina generale sull'accesso, ma l'ente può avere un regolamento che individua uffici, modalità di presentazione e canali digitali. La fonte locale non cancella la legge generale; la rende gestibile nell'organizzazione dell'ente.

Questa distinzione prepara il capitolo sul procedimento locale, protocollo, albo, URP e accesso.

Regolamenti e servizi comunali

Molti servizi comunali funzionano tramite regolamenti: servizi sociali ed educativi, impianti e sale pubbliche, contributi, mense e trasporto scolastico, mercati, beni patrimoniali e altri servizi a domanda individuale.

In un caso pratico, il candidato deve seguire una sequenza.

1. identificare il servizio richiesto;
2. individuare la fonte generale applicabile;
3. verificare se esiste un regolamento comunale del servizio;
4. distinguere criteri generali, istruttoria e provvedimento finale;
5. controllare competenza dell'organo o del responsabile;
6. motivare l'esito rispetto ai criteri vigenti.

L'ufficio non può scegliere “a buon senso” chi ammettere a un servizio se il regolamento stabilisce requisiti, priorità o graduatorie. Allo stesso tempo, il regolamento non può introdurre criteri contrari a legge, ragionevolezza o parità di trattamento.

Unioni di Comuni e forme associative

Quando il bando riguarda un'Unione di Comuni, la domanda sulle fonti interne cambia. Non basta cercare lo statuto del Comune aderente: bisogna considerare lo statuto dell'Unione, i regolamenti dell'Unione, le convenzioni e gli atti che disciplinano il conferimento o l'esercizio associato delle funzioni.

Il punto operativo è questo: una funzione può essere svolta da un ente diverso dal Comune singolo, pur restando collegata agli interessi delle comunità locali. Servizi sociali, polizia locale, tributi, personale, centrale di committenza, informatica, protezione civile o servizi tecnici possono essere organizzati in forma associata.

In prova bisogna quindi chiedersi:

- qual è l'ente titolare o gestore del servizio?
- quale statuto disciplina l'ente che opera?
- quale regolamento si applica?
- quale organo approva le regole?
- quale responsabile adotta l'atto gestionale?

La risposta non deve trattare l'Unione come un dettaglio. Per chi concorre in un'Unione, le fonti interne dell'ente associativo possono incidere direttamente su mansioni, uffici e procedimenti.

Come rispondere all'orale

Una domanda orale su statuto, regolamenti e autonomia normativa locale va costruita in quattro passaggi.

Primo: definire il quadro. Il Comune è ente locale territoriale dotato di autonomia, ma opera nei limiti della Costituzione, della legge e del TUEL.

Secondo: distinguere le fonti. Lo statuto definisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente; i regolamenti disciplinano in modo generale e operativo materie, servizi, uffici e procedure.

Terzo: collegare organi e atti. Statuto e regolamenti sono atti fondamentali collegati al Consiglio comunale; gli organi gestionali li applicano attraverso provvedimenti e atti di gestione.

Quarto: fare un esempio. Per un servizio comunale, il regolamento può stabilire requisiti e criteri; l'ufficio istruisce le domande e il responsabile adotta l'atto finale.

Una risposta completa può essere:

NOTA

L'autonomia normativa locale si manifesta attraverso statuto e regolamenti. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e disciplina profili come organi, partecipazione, accesso e criteri generali. I regolamenti disciplinano materie e servizi in modo operativo, sempre nel rispetto della Costituzione, della legge, del TUEL e delle competenze statali o regionali. Nei concorsi e nei casi pratici occorre quindi individuare la fonte generale, poi la fonte locale, poi l'organo competente e infine l'atto gestionale applicativo.

Caso guidato

Un Comune approva un regolamento per l'accesso a un servizio comunale di sostegno alle famiglie. Il regolamento stabilisce requisiti, criteri di priorità, documenti da presentare, termini per la domanda e modalità di formazione della graduatoria. Una cittadina presenta domanda incompleta oltre il termine previsto, chiedendo comunque l'ammissione per ragioni di urgenza.

La traccia chiede: come deve procedere l'ufficio?

La risposta non può limitarsi a dire che il Comune valuta la domanda. Occorre seguire la catena delle fonti.

Primo: si individua la cornice generale. Il servizio comunale deve rispettare principi di legalità, imparzialità, buon andamento, parità di trattamento, trasparenza, motivazione e corretto procedimento.

Secondo: si consulta il regolamento del servizio. Se il regolamento stabilisce termini, requisiti e documenti, l'ufficio deve applicarli in modo coerente e non arbitrario.

Terzo: si distingue l'istruttoria dall'atto finale. L'ufficio verifica completezza, termine di presentazione, eventuale possibilità di regolarizzazione e condizioni previste dal regolamento. Il responsabile competente adotta il provvedimento di ammissione, esclusione o eventuale richiesta di integrazione, se prevista.

Quarto: si motiva la decisione. Se la domanda è tardiva o incompleta e il regolamento non consente deroghe, l'eventuale esclusione deve essere motivata richiamando la disciplina applicabile. Se il regolamento prevede forme di soccorso istruttorio o integrazione documentale, l'ufficio le applica nel rispetto della parità tra i richiedenti.

Quinto: si evita la scorciatoia politica. L'assessore o la Giunta non possono sostituirsi all'ufficio per decidere il singolo caso, salvo specifiche competenze previste dall'ordinamento. L'indirizzo politico può riguardare la disciplina generale del servizio, non l'arbitraria gestione di una domanda individuale.

La soluzione corretta è:

NOTA

l'ufficio applica il regolamento del servizio e la disciplina generale del procedimento, verifica se esistono margini regolamentari per integrazione o regolarizzazione, garantisce parità di trattamento rispetto agli altri richiedenti e propone o adotta il provvedimento finale secondo la competenza gestionale. La decisione deve essere motivata sulla base della fonte regolamentare e degli atti del procedimento.

Da sapere in 5 righe

1. Lo statuto è la fonte fondamentale dell'organizzazione dell'ente locale.
2. I regolamenti disciplinano materie, uffici, servizi e procedure in modo generale e operativo.
3. Autonomia normativa non significa libertà di derogare alla legge.
4. Nei casi pratici bisogna costruire la catena: fonte generale, statuto, regolamento, organo competente, atto gestionale.
5. Se il bando riguarda un ente specifico, statuto e regolamenti vanno cercati sul sito istituzionale dell'ente.

Domanda da commissario

Che differenza c'è tra statuto comunale e regolamento comunale?

Lo statuto ha funzione fondamentale e organizzativa: definisce l'assetto essenziale dell'ente, i principi di funzionamento, le forme di partecipazione, i criteri generali di organizzazione e altri profili previsti dall'ordinamento. Il regolamento ha funzione più specifica e operativa: disciplina materie, servizi, uffici, procedure e criteri applicabili a una pluralità di casi. Entrambi sono espressione dell'autonomia locale, ma devono rispettare Costituzione, legge, TUEL e fonti sovraordinate. Nei casi pratici lo statuto orienta l'organizzazione, mentre il regolamento spesso fornisce la regola concreta da applicare.

Domanda-trappola

Un regolamento comunale può derogare alla legge nazionale se il Comune ritiene che la soluzione locale sia più adatta al territorio?

No. Il regolamento comunale può disciplinare aspetti locali e operativi, ma non può violare o derogare alle fonti superiori. L'autonomia normativa locale opera entro i limiti della Costituzione, della legge, del TUEL e delle competenze statali o regionali. Se una norma di legge stabilisce un principio o una regola inderogabile, il regolamento comunale incompatibile non può essere applicato come fonte prevalente.

Errore tipico

Un errore frequente consiste nel citare statuto e regolamenti come parole di contorno, senza usarli nella soluzione del caso.

Esempio di risposta debole:

NOTA

Il Comune ha autonomia e quindi disciplina il servizio con i propri regolamenti.

La frase è incompleta. Non dice quale fonte si applica, quale limite incontra, chi approva il regolamento, chi gestisce il procedimento e quale atto conclude il caso.

Risposta più solida:

NOTA

Il Comune può disciplinare il servizio mediante regolamento, nel rispetto della legge e del TUEL. Il regolamento definisce criteri generali, requisiti e modalità operative; l'ufficio competente istruisce la domanda e il responsabile adotta il provvedimento finale, motivandolo sulla base della disciplina applicabile.

Mini-esercizio

Leggi la seguente traccia:

NOTA

Il Comune deve disciplinare l'uso temporaneo di una sala civica da parte di associazioni e cittadini. Occorre stabilire requisiti, priorità, eventuali tariffe, responsabilità per danni e modalità di domanda. Dopo l'approvazione della disciplina, un'associazione presenta istanza per una data già richiesta da un altro soggetto.

Compila lo schema.

Passaggio	Risposta
Fonte generale da considerare	
Fonte interna da predisporre o consultare	

Passaggio	Risposta
Organo collegato all'approvazione della regola generale	
Ufficio o responsabile nella fase applicativa	
Atto finale nel caso concreto	
Errore da evitare	

Soluzione attesa:

Passaggio	Risposta
Fonte generale da considerare	TUEL, principi generali dell'azione amministrativa, disciplina su beni/servizi comunali e regole settoriali eventualmente applicabili.
Fonte interna da predisporre o consultare	Regolamento comunale per l'uso delle sale o dei beni comunali.
Organo collegato all'approvazione della regola generale	Consiglio comunale, se si tratta di regolamento o atto fondamentale secondo il TUEL e l'ordinamento dell'ente.
Ufficio o responsabile nella fase applicativa	Ufficio competente per patrimonio, cultura, servizi al cittadino o altro servizio individuato dall'organizzazione dell'ente.
Atto finale nel caso concreto	Provvedimento o determinazione di concessione, diniego o assegnazione secondo i criteri regolamentari.
Errore da evitare	Decidere la priorità caso per caso senza applicare criteri generali e parità di trattamento.

Diario errori del capitolo

Errore	Effetto in prova	Correzione operativa
Trattare lo statuto come documento simbolico	Risposta generica e poco concorsuale.	Spiegare che contiene norme fondamentali dell'organizzazione locale.
Confondere regolamento e provvedimento	Attribuzione sbagliata di competenze e atti.	Distinguere regola generale e decisione sul caso concreto.
Dire che il regolamento può derogare alla legge	Errore grave sulla gerarchia delle fonti.	Richiamare limiti: Costituzione, legge, TUEL, fonti sovraordinate.
Ignorare il regolamento del servizio	Soluzione pratica incompleta.	Cercare la fonte interna applicabile prima di concludere il caso.
Dimenticare l'Unione di Comuni	Applicazione della fonte sbagliata.	Verificare ente competente, statuto dell'Unione e regolamenti vigenti.
Attribuire al responsabile l'approvazione del regolamento	Confusione tra indirizzo politico e gestione.	Collegare regolamenti agli atti fondamentali e la gestione agli atti applicativi.

Checklist operativa finale

- so spiegare che cos'è l'autonomia normativa locale?
- so distinguere statuto, regolamento e atto amministrativo?
- so collocare statuto e regolamenti sotto Costituzione, legge e TUEL?
- so dire perché lo statuto è fonte fondamentale dell'organizzazione dell'ente?
- so individuare il regolamento rilevante in un caso su servizio, ufficio o procedimento?
- so distinguere approvazione della regola generale e applicazione gestionale?
- so evitare la risposta “il Comune è autonomo, quindi può decidere”?
- so cercare statuto e regolamenti sul sito dell'ente quando il bando riguarda un Comune o un'Unione specifica?

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Costituzione della Repubblica italiana - testo vigente
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico enti locali, in particolare artt. 6 (statuti comunali e provinciali) e 7 (regolamenti)
- Il Metodo BANDO (VOL-01) - per procedimento amministrativo generale, accesso, trasparenza, privacy, digitalizzazione e contratti pubblici essenziali.

Organizzazione comunale, uffici, servizi e gestioni associate

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Apertura editoriale

Nei concorsi comunali molti candidati imparano gli organi politici, ma restano incerti quando la traccia entra nell'ufficio. Sanno dire che esistono Consiglio, Giunta e Sindaco; poi non sanno chi istruisce una domanda di contributo, chi gestisce una pratica di residenza, chi predispone un avviso, chi cura il protocollo, chi segue un impegno di spesa o chi risponde quando il servizio è gestito da un'Unione di Comuni.

Questo capitolo serve a colmare quel vuoto. Dopo il TUEL e dopo statuto e regolamenti, bisogna entrare nella macchina amministrativa. Il candidato deve capire che ogni servizio comunale ha una posizione dentro l'organizzazione, una catena di responsabilità e una forma di output.

La prova concorsuale raramente chiede una descrizione puramente teorica della macrostruttura. Più spesso propone una situazione: arriva un'istanza, va individuato l'ufficio competente, occorre capire se decide un organo politico o un responsabile, bisogna applicare un regolamento, serve una determinazione o un provvedimento, oppure il servizio è svolto in forma associata.

La regola di lavoro del capitolo è questa: ogni materia comunale deve diventare una mappa ufficio-procedimento-atto.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper fare sette operazioni:

1. leggere l'organizzazione comunale senza confondere organi politici e uffici;
2. distinguere area, settore, servizio e ufficio come etichette organizzative variabili;
3. collegare responsabile di servizio, dirigente ove presente e Segretario comunale alle rispettive funzioni;
4. riconoscere un servizio comunale come unità operativa di procedimento;
5. costruire la sequenza istanza, protocollo, ufficio competente, istruttoria, atto finale e comunicazione;
6. capire quando una funzione è svolta in forma associata o tramite Unione di Comuni;
7. rispondere a un caso pratico senza attribuire all'organo politico ciò che è gestione amministrativa.

L'obiettivo non è imparare la struttura di un Comune specifico. Ogni ente può usare denominazioni diverse. L'obiettivo è acquisire un metodo per orientarsi in qualunque Comune o Unione.

Come usare questo capitolo

Questo capitolo si colloca tra fonti interne e atti. Il capitolo precedente ha spiegato statuto e regolamenti; qui si vede come quelle fonti si traducono in organizzazione. Il capitolo successivo entrerà negli atti: deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze e pareri.

Il percorso corretto è:

- prima riconosci la fonte: legge, TUEL, statuto, regolamento;
- poi individui l'organizzazione: settore, servizio, ufficio, responsabile;
- poi scegli l'atto: deliberazione, determinazione, provvedimento, avviso, comunicazione;
- infine controlli se il servizio è comunale diretto, associato, affidato o svolto da altro soggetto.

Questa sequenza evita l'errore più comune: partire dall'atto senza aver capito chi deve lavorare la pratica.

Mappa BANDO del capitolo

Fase	Domanda operativa	Output atteso
B - Bando	Il programma richiama organizzazione comunale, uffici, servizi, responsabilità, Unioni o gestione associata?	Attivazione del nucleo organizzazione M-FL01.
A - Aree	La traccia riguarda sportello, tributi, personale, demografici, sociale, tecnico, patrimonio, ragioneria o servizi al cittadino?	Identificazione dell'area o servizio competente.
N - Nuclei	Chi istruisce? Chi firma? Quale regolamento si applica? Il servizio è comunale o associato?	Mappa ufficio-procedimento-atto.
D - Diario	Dove rischio di confondere organo politico e ufficio?	Diario errori su competenze, gestione e organizzazione.
O - Output	Che cosa devo produrre in prova?	Risposta orale, schema operativo, caso guidato, checklist di istruttoria.

La mappa BANDO chiarisce il taglio del capitolo: non si studia l'organigramma come disegno statico, ma come strumento per risolvere casi.

Perché l'organizzazione conta nei concorsi comunali

L'organizzazione conta perché il Comune agisce tramite uffici. Gli organi politici definiscono indirizzi, approvano atti fondamentali e governano secondo le competenze previste dall'ordinamento. La gestione concreta, però, passa attraverso la struttura amministrativa.

In una prova scritta, questo emerge in tre modi.

Il primo è il caso di sportello: il cittadino presenta una richiesta e il candidato deve spiegare quale ufficio riceve, istruisce e conclude.

Nel secondo caso l'ente deve organizzare un servizio comunale: applicare un regolamento, controllare requisiti, formare una graduatoria o comunicare un esito.

Nel terzo caso il bando o la traccia riguarda una gestione associata: un'Unione, una convenzione o un servizio esercitato per più Comuni. Qui la risposta cambia: non basta dire "il Comune competente", bisogna capire quale ente gestisce il servizio e quale struttura adotta l'atto.

La domanda da tenere sempre aperta è:

NOTA

il problema è politico, normativo, organizzativo o gestionale?

Se il problema è organizzativo o gestionale, la risposta deve entrare negli uffici.

Macrostruttura comunale: area, settore, servizio, ufficio

Ogni Comune organizza la propria struttura con denominazioni che possono variare. Un ente può parlare di aree, settori, servizi, unità organizzative, uffici, sportelli o posizioni di responsabilità. Non esiste una nomenclatura identica per tutti gli enti.

Per il candidato, però, il ragionamento è stabile.

L'area o il settore è spesso un contenitore ampio: amministrativo, finanziario, tecnico, servizi alla persona, polizia locale, affari generali, personale, servizi demografici, patrimonio, tributi.

Il servizio è il livello più vicino al procedimento: servizio anagrafe, servizio tributi, servizio sociale, servizio protocollo, servizio ragioneria, servizio contratti, servizio edilizia privata, servizio patrimonio, servizio scuola.

L'ufficio è il punto operativo: riceve domande, gestisce documenti, svolge istruttorie, prepara atti, cura comunicazioni, aggiorna banche dati, interagisce con cittadini e altri enti.

La tabella seguente aiuta a leggere il lessico senza irrigidirlo.

Etichetta	Funzione pratica	Esempio
Area	Raggruppa più materie o servizi.	Area amministrativa, area finanziaria, area tecnica.
Settore	Struttura organizzativa ampia, spesso con responsabilità definita.	Settore servizi al cittadino, settore lavori pubblici.
Servizio	Unità funzionale collegata a procedimenti e attività.	Servizio tributi, servizio demografico, servizio sociale.
Ufficio	Punto operativo di istruttoria e gestione.	Ufficio protocollo, ufficio anagrafe, ufficio personale.
Sportello	Punto di contatto con utenti e cittadini.	URP, sportello demografico, sportello tributi.

La denominazione può cambiare. Il metodo no: individuare struttura, funzione, responsabile, procedimento e atto.

Organi politici e uffici: la distinzione da non perdere

Il capitolo sul TUEL ha già spiegato la distinzione tra indirizzo politico e gestione. Qui bisogna applicarla all'organizzazione.

L'organo politico non è l'ufficio. Il Consiglio non istruisce domande. La Giunta non forma graduatorie caso per caso. Il Sindaco non sostituisce il responsabile di servizio in ogni procedimento. Allo stesso tempo, il responsabile non decide indirizzi politici generali, non approva atti fondamentali e non modifica la cornice normativa dell'ente.

La distinzione può essere tradotta così:

Piano	Soggetto	Domanda utile
Indirizzo	Consiglio, Giunta, Sindaco secondo competenza	Quale scelta generale o atto politico-amministrativo è richiesto?
Organizzazione	Statuto, regolamenti, atti organizzativi, Segretario e struttura	Quale ufficio è competente e come è costruito il flusso di lavoro?

Piano	Soggetto	Domanda utile
Gestione	Dirigente o responsabile di servizio	Quale procedimento deve essere istruito e quale atto finale serve?
Supporto e garanzia	Segretario comunale e funzioni interne di controllo/assistenza	L'atto richiede assistenza giuridico-amministrativa, verbalizzazione, rogito o coordinamento?

Questa tabella è la chiave per non rispondere con formule vaghe. “Se ne occupa il Comune” non è una risposta. Bisogna dire quale ufficio e quale livello di responsabilità.

Responsabile di servizio e dirigente

Nei Comuni più grandi può esserci una dirigenza strutturata. Nei Comuni piccoli e medi, il punto operativo è spesso il responsabile di servizio o il responsabile dell'area. Le denominazioni concrete dipendono dall'ordinamento dell'ente e dalla disciplina organizzativa vigente.

Per il concorso interessa soprattutto la funzione: il responsabile o dirigente è il soggetto che presidia la gestione amministrativa. Adotta atti gestionali, cura procedimenti, organizza il lavoro dell'ufficio, esercita poteri di gestione e risponde degli output amministrativi nei limiti della competenza attribuita.

Nei casi pratici, il responsabile può essere collegato a:

- determinazioni;
- provvedimenti amministrativi;
- impegni o atti con riflessi gestionali, quando ricorrono le condizioni;
- avvisi, graduatorie, ammissioni ed esclusioni;
- autorizzazioni, concessioni, dinieghi o comunicazioni finali;
- controlli, verifiche e atti istruttori;
- coordinamento del personale assegnato al servizio.

Il candidato deve evitare due errori.

Il primo è considerare il responsabile come semplice esecutore materiale. Non lo è: nell'ambito della gestione ha poteri e responsabilità.

Il secondo è considerarlo sostitutivo degli organi politici. Non lo è: non approva indirizzi generali, non decide l'assetto politico dell'ente e non invade competenze riservate.

La formula sicura è:

NOTA

il responsabile di servizio applica fonti, regolamenti e indirizzi legittimi attraverso la gestione amministrativa concreta, adottando gli atti di propria competenza.

Il Segretario comunale

Il Segretario comunale è una figura essenziale per capire il funzionamento dell’ente. Non va confuso con il responsabile di un singolo servizio e non va ridotto a un ruolo di mera verbalizzazione.

Nel sistema comunale il Segretario svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente. Può essere collegato alla regolarità dell’azione amministrativa, alla verbalizzazione, al rogito dei contratti quando previsto, al supporto agli organi e al coordinamento secondo la disciplina applicabile.

Per il candidato, il Segretario rileva in quattro situazioni:

1. quando una traccia riguarda il funzionamento degli organi collegiali;
2. quando un atto richiede assistenza giuridico-amministrativa;
3. quando il caso richiama verbalizzazione, rogito o supporto alla legalità dell’azione dell’ente;
4. quando bisogna spiegare il rapporto tra organi politici, struttura gestionale e garanzie interne.

Una risposta equilibrata evita due estremi. Non presenta il Segretario come un organo politico. Non lo presenta nemmeno come un impiegato generico. Lo colloca come figura di garanzia, assistenza e raccordo istituzionale.

Servizi comunali come unità operative di procedimento

Un servizio comunale non è solo una materia del programma. È un luogo organizzativo in cui si lavora una domanda, un procedimento o un’attività.

Per questo il candidato deve imparare a ragionare per servizi:

Servizio	Domande tipiche	Output ricorrente
Protocollo e affari generali	Come entra l'istanza? Come viene registrata e smistata?	Registrazione, assegnazione, fascicolo, comunicazioni.
Demografici	Residenza, certificazioni, anagrafe, stato civile, elettorale.	Iscrizioni, aggiornamenti, certificati, comunicazioni.
Tributi	Dichiarazioni, accertamenti, agevolazioni, pagamenti.	Avvisi, controlli, provvedimenti, comunicazioni.
Ragioneria	Bilancio, impegni, liquidazioni, controlli contabili.	Pareri, visti, registrazioni, mandati, verifiche.

Servizio	Domande tipiche	Output ricorrente
Personale	Concorsi, assunzioni, presenze, fascicoli, formazione.	Atti di gestione del personale, comunicazioni, istruttorie.
Servizi sociali/educativi	Accesso a benefici, ISEE, graduatorie, presa in carico.	Istruttoria, graduatoria, concessione, diniego, monitoraggio.
Tecnico/patrimonio	Edilizia, manutenzioni, patrimonio, lavori, concessioni.	Atti tecnici-amministrativi, autorizzazioni, determinazioni.
Polizia locale	Controlli, verbali, ordinanze, commercio, viabilità.	Verbali, relazioni, atti sanzionatori, proposte operative.

La tabella non sostituisce lo studio dei singoli capitoli. Serve a costruire l'abitudine giusta: ogni servizio produce documenti e atti, non solo informazioni.

Front office, back office e flusso della pratica

Nelle prove teorico-pratiche è utile distinguere front office e back office.

Il front office è il punto di contatto con il cittadino o l'utente: riceve domande, orienta, informa, acquisisce documenti, aiuta a individuare il canale corretto, indirizza verso l'ufficio competente.

Il back office è la parte istruttoria e gestionale: verifica requisiti, consulta banche dati, acquisisce pareri, controlla documenti, applica regolamenti, propone o adotta provvedimenti, cura comunicazioni e archiviazione.

Il flusso ordinato può essere rappresentato così:

Fase	Che cosa accade	Rischio da evitare
Ricezione	L'istanza entra tramite sportello, PEC, piattaforma o altro canale.	Trattare una richiesta informale come se fosse già procedimento completo.
Protocollo	Il documento viene registrato e assegnato.	Perdere tracciabilità o data certa.
Assegnazione	La pratica arriva all'ufficio competente.	Smistare al servizio sbagliato.
Istruttoria	Si verificano requisiti, documenti, termini e fonti.	Decidere senza base istruttoria.

Fase	Che cosa accade	Rischio da evitare
Atto finale	Il responsabile adotta o propone l'atto di competenza.	Confondere atto gestionale e atto politico.
Comunicazione/pubblicazione	L'esito viene comunicato, pubblicato o registrato secondo i casi.	Dimenticare gli adempimenti successivi.

Questa sequenza prepara i capitoli su procedimento locale, protocollo, albo, URP, accesso e servizi digitali.

Servizi amministrativi, servizi pubblici locali e affidamenti

Nel linguaggio dei bandi la parola “servizio” può avere significati diversi. Il candidato deve distinguerli.

Il servizio amministrativo è una struttura interna o un’attività dell’ente: servizio protocollo, servizio tributi, servizio personale, servizio anagrafe.

Il servizio al cittadino è una prestazione o attività rivolta agli utenti: mensa, trasporto scolastico, servizi educativi, uso di impianti, contributi, sportelli.

Il servizio pubblico locale, soprattutto quando ha rilevanza economica, può richiedere scelte organizzative ulteriori: affidamento, gestione, controllo, qualità, rapporto con gestori o società, tutela dell’utenza.

Per M-FL01 non serve anticipare il capitolo sugli appalti o quello sui servizi pubblici locali avanzati. Serve però una distinzione minima:

Formula nel bando o nella traccia	Che cosa chiedersi
Servizio tributi, servizio personale, servizio demografico	Quale ufficio interno è competente?
Servizio mensa, trasporto scolastico, impianto sportivo	Quale regolamento o atto disciplina accesso e gestione?
Servizio pubblico locale affidato a gestore	Quale ruolo mantiene il Comune: indirizzo, affidamento, controllo, regolazione, rapporto con utenti?
Servizio in Unione di Comuni	Quale ente gestisce e quale fonte interna si applica?

Questa distinzione impedisce di usare la parola “servizio” come contenitore generico.

Gestione associata: perché cambia la risposta

Molti Comuni, soprattutto piccoli e medi, esercitano funzioni e servizi in forma associata. La gestione associata può avvenire tramite Unioni di Comuni, convenzioni o altri modelli previsti dall'ordinamento. Nei concorsi M-FL01 questo dato è rilevante perché il candidato potrebbe non lavorare per un Comune singolo.

La gestione associata cambia almeno quattro elementi.

Il primo riguarda l'ente di riferimento: la pratica può essere gestita da un'Unione, da un ufficio comune o da una struttura che opera per più Comuni.

Il secondo riguarda la fonte interna: possono essere rilevanti lo statuto e i regolamenti dell'Unione, le convenzioni tra enti o il regolamento del servizio associato.

Il terzo riguarda l'organizzazione: l'ufficio può servire più territori e interagire con più amministrazioni.

Il quarto riguarda l'atto: bisogna capire quale responsabile e quale ente adottano l'atto finale.

La domanda da concorso può essere semplice:

NOTA

Il candidato presta servizio presso un'Unione di Comuni che gestisce il servizio personale per i Comuni aderenti. Quali elementi deve considerare nello svolgimento dell'istruttoria?

La risposta corretta non parla solo di "ufficio personale". Deve considerare ente gestore, fonti associative, competenza del responsabile, atti dei Comuni aderenti quando necessari e flusso documentale.

Leggere un bando di Comune o Unione

Quando il bando arriva da un Comune singolo, la lettura è relativamente diretta: ente, profilo, area, servizio di destinazione se indicato, materie, prove e fonti locali.

Quando il bando arriva da un'Unione di Comuni o da una gestione associata, bisogna aggiungere alcune domande:

- il datore di lavoro o ente banditore è l'Unione?
- il posto è destinato a un servizio associato?
- il dipendente lavorerà per più Comuni o per una struttura unica?
- quali statuti, regolamenti o convenzioni disciplinano l'organizzazione?
- il profilo richiede conoscenze su servizi specifici gestiti in forma associata?

Queste domande servono soprattutto nei piccoli enti. Un bando può indicare un profilo amministrativo, ma il lavoro concreto può riguardare personale, tributi, segreteria, servizi demografici, sociale o polizia locale associata.

Nel Metodo BANDO questa è una fase di decodifica: non basta leggere le materie. Bisogna capire l'ambiente operativo.

Come costruire la mappa ufficio-procedimento-atto

La mappa ufficio-procedimento-atto è lo strumento principale del capitolo.

Per costruirla, usa sei colonne:

Elemento	Domanda
Servizio	Quale servizio comunale o associato è coinvolto?
Fonte	Quale legge, statuto, regolamento o atto organizzativo serve?
Ufficio	Quale ufficio riceve e istruisce?
Responsabile	Chi firma o adotta l'atto gestionale?
Atto	Quale output amministrativo conclude o porta avanti la fase?
Controllo	Serve parere, visto, pubblicazione, comunicazione o verifica successiva?

Esempio sintetico:

Caso	Servizio	Ufficio	Atto
Domanda di agevolazione TARI	Tributi	Ufficio tributi	Provvedimento/atto gestionale secondo regolamento.
Richiesta di contributo sociale	Servizi sociali	Ufficio servizi alla persona	Istruttoria, graduatoria o provvedimento motivato.
Acquisto di materiale per ufficio	Economato/procurement	Ufficio competente con ragioneria	Determinazione o atto gestionale secondo disciplina.
Richiesta sala civica	Patrimonio/cultura	Ufficio beni o servizi culturali	Concessione, diniego o assegnazione.

Caso	Servizio	Ufficio	Atto
Procedura gestita dall'Unione	Servizio associato	Ufficio dell'Unione	Atto del responsabile competente dell'ente gestore.

La mappa non sostituisce la fonte. Ti dice dove cercare e quale risposta costruire.

Come rispondere all'orale

All'orale una domanda sull'organizzazione comunale può essere impostata in cinque passaggi.

Primo: chiarire che il Comune opera tramite organi politici e struttura amministrativa.

Secondo: spiegare che la struttura è definita da statuto, regolamenti e atti organizzativi dell'ente, nel quadro del TUEL e del lavoro pubblico.

Terzo: distinguere macrostruttura e servizi: aree, settori, servizi, uffici e sportelli sono strumenti per attribuire competenze e responsabilità.

Quarto: collegare responsabili, dirigenti ove presenti e Segretario comunale alle rispettive funzioni.

Quinto: concludere con un esempio pratico: una domanda presentata dal cittadino entra al protocollo, viene assegnata al servizio competente, istruita dall'ufficio e conclusa con un atto del responsabile, salvo competenze di organi politici o gestione associata.

Una risposta efficace può essere:

NOTA

L'organizzazione comunale è la struttura attraverso cui l'ente trasforma indirizzi, regolamenti e servizi in attività amministrativa. Gli organi politici definiscono indirizzi e atti fondamentali; gli uffici curano l'istruttoria; dirigenti o responsabili adottano gli atti di gestione; il Segretario svolge funzioni di assistenza e garanzia secondo l'ordinamento. In prova occorre sempre individuare servizio competente, fonte applicabile, responsabile e atto finale, verificando se il servizio è svolto dal Comune singolo o in forma associata.

Caso guidato

Un'Unione di Comuni gestisce in forma associata il servizio tributi per tre Comuni aderenti. Un cittadino presenta al proprio Comune una richiesta di agevolazione su un tributo locale. La richiesta viene protocollata dal Comune, ma l'istruttoria è svolta dall'ufficio tributi dell'Unione in base alla convenzione e al regolamento applicabile.

La traccia chiede: come va impostata la risposta?

Primo: bisogna individuare l'ente e il servizio. Il tributo riguarda il Comune, ma l'organizzazione del servizio è associata. Quindi occorre capire quale funzione è rimasta al Comune e quale è esercitata dall'Unione.

Secondo: bisogna individuare le fonti. Servono la normativa generale, il regolamento tributario applicabile, gli atti o convenzioni che disciplinano la gestione associata e l'organizzazione interna dell'Unione.

Terzo: bisogna ricostruire il flusso. La domanda può entrare al protocollo del Comune o dell'Unione secondo le regole organizzative. L'istruttoria è assegnata all'ufficio competente. L'ufficio verifica requisiti, documenti, termini e presupposti dell'agevolazione.

Quarto: bisogna individuare il responsabile dell'atto. Non basta dire "decide il Sindaco" o "decide il Comune". Occorre verificare quale responsabile, del Comune o dell'Unione, è competente ad adottare l'atto gestionale secondo la disciplina associativa.

Quinto: bisogna motivare l'esito. L'eventuale accoglimento o diniego deve richiamare la fonte applicabile e gli elementi istruttori.

La risposta corretta è:

NOTA

nel servizio associato il candidato deve distinguere titolarità della funzione, ente gestore, regolamento applicabile, ufficio istruttore e responsabile competente. La domanda non si risolve con un richiamo generico al Comune: va ricostruita la catena organizzativa tra Comune aderente, Unione, ufficio tributi e atto gestionale finale.

Da sapere in 5 righe

1. Il Comune agisce tramite organi politici e struttura amministrativa: non sono la stessa cosa.
2. Aree, settori, servizi e uffici sono etichette variabili, ma servono sempre a individuare competenze e responsabilità.
3. Il responsabile di servizio o dirigente cura la gestione e adotta gli atti di competenza.
4. Il Segretario comunale svolge funzioni di assistenza, garanzia e raccordo secondo l'ordinamento.
5. Nelle Unioni e nelle gestioni associate bisogna verificare ente gestore, fonti interne, ufficio competente e responsabile dell'atto.

Domanda da commissario

Perché l'organizzazione degli uffici e dei servizi è importante nei concorsi comunali?

Una risposta solida spiega che l'organizzazione consente di passare dalla norma al funzionamento concreto dell'ente. Il Comune non agisce in modo indistinto: ogni procedimento deve essere assegnato a un servizio, istruito da un ufficio e concluso con un atto del soggetto competente. L'organizzazione permette di distinguere indirizzo politico e gestione, di individuare il responsabile del procedimento o del servizio, di applicare regolamenti interni e di capire se il servizio è gestito direttamente dal Comune o in forma associata.

Domanda-trappola

Se una pratica riguarda un servizio comunale, l'atto finale deve essere adottato dalla Giunta perché il servizio appartiene al Comune?

No. Il fatto che il servizio sia comunale non attribuisce automaticamente la competenza alla Giunta. Bisogna distinguere l'atto di indirizzo o regolazione generale dall'atto gestionale. Molti atti relativi ai servizi comunali sono adottati dal dirigente o dal responsabile di servizio, secondo la disciplina dell'ente. La Giunta interviene solo quando la competenza rientra nel suo ambito e non quando si tratta di gestione concreta del singolo procedimento.

Errore tipico

L'errore più frequente è cercare subito l'organo politico quando il problema è organizzativo.

Esempio di risposta debole:

NOTA

La domanda viene valutata dal Comune e la Giunta decide se accoglierla.

La frase non individua ufficio, fonte, istruttoria, responsabile e atto, e attribuisce alla Giunta una decisione che potrebbe essere gestionale.

Risposta più solida:

NOTA

La domanda è ricevuta e protocollata, assegnata al servizio competente, istruita secondo la normativa e il regolamento applicabile; il responsabile del servizio adotta il provvedimento finale, salvo diversa competenza prevista dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dagli atti di gestione associata.

Mini-esercizio

Leggi le situazioni e compila la mappa ufficio-procedimento-atto.

Situazione	Servizio competente	Fonte da controllare	Atto/output probabile	Errore da evitare
Domanda di residenza				
Richiesta agevolazione tributo locale				

Situazione	Servizio competente	Fonte da controllare	Atto/output probabile	Errore da evitare
Istanza per contributo sociale				
Uso temporaneo di una sala comunale				
Procedura personale gestita da Unione				

Soluzione attesa:

Situazione	Servizio competente	Fonte da controllare	Atto/output probabile	Errore da evitare
Domanda di residenza	Servizi demografici/anagrafe.	Normativa demografica, regole organizzative e capitolo dedicato.	Istruttoria, aggiornamento o provvedimento secondo disciplina.	Rispondere senza distinguere ufficio e funzione statale/locale.
Richiesta agevolazione tributo locale	Ufficio tributi.	Regolamento tributario e disciplina dell'entrata.	Provvedimento o atto gestionale motivato.	Far decidere l'organo politico sul singolo caso.
Istanza per contributo sociale	Servizi sociali/servizi alla persona.	Regolamento del servizio, criteri, ISEE e disciplina privacy.	Istruttoria, graduatoria, concessione o diniego.	Ignorare criteri e parità di trattamento.
Uso temporaneo di una sala comunale	Patrimonio, cultura o servizio individuato dall'ente.	Regolamento beni/spazi comunali.	Concessione, assegnazione o diniego.	Decidere senza criteri generali.

Situazione	Servizio competente	Fonte da controllare	Atto/output probabile	Errore da evitare
Procedura personale gestita da Unione	Ufficio personale associato.	Statuto, convenzione, regolamento organizzativo dell'Unione.	Atto del responsabile competente.	Applicare automaticamente l'organizzazione e del Comune singolo.

Diario errori del capitolo

Errore	Effetto in prova	Correzione operativa
Dire "decide il Comune"	Risposta generica e non valutabile.	Individuare ufficio, responsabile e atto.
Confondere Giunta e responsabile di servizio	Attribuzione sbagliata di competenza.	Chiedere se l'atto è indirizzo o gestione.
Usare area, settore, servizio e ufficio come sinonimi rigidi	Lettura meccanica dell'organigramma.	Capire la funzione concreta della struttura.
Dimenticare il protocollo e l'assegnazione	Flusso procedimentale incompleto.	Partire dall'ingresso dell'istanza e dalla tracciabilità.
Ignorare il Segretario comunale	Risposta povera su assistenza e garanzia.	Collocarlo nel raccordo giuridico-amministrativo dell'ente.
Ignorare la gestione associata	Applicazione della fonte o dell'ente sbagliato.	Verificare Unione, convenzione, ente gestore e regolamenti.
Confondere servizio interno e servizio pubblico locale affidato	Soluzione organizzativa errata.	Distinguere ufficio comunale, prestazione al cittadino e gestione esterna.

Checklist operativa finale

- so distinguere organi politici e uffici?
- so spiegare perché l'organizzazione conta in un caso pratico?
- so leggere area, settore, servizio e ufficio senza irrigidire le etichette?
- so collegare un servizio comunale al relativo procedimento?
- so individuare responsabile, dirigente ove presente e Segretario?
- so descrivere il flusso istanza, protocollo, assegnazione, istruttoria, atto finale?
- so distinguere servizio amministrativo interno e servizio pubblico locale?
- so verificare se un servizio è gestito da Comune singolo, Unione o convenzione?
- so costruire una mappa ufficio-procedimento-atto?

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico enti locali
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - pubblico impiego
- D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - servizi pubblici locali
- VOL-01 — Il Metodo BANDO per pubblico impiego generale, procedimento amministrativo, accesso, trasparenza, privacy, CAD, contratti pubblici e principi comuni della pubblica amministrazione.

Deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze e pareri

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Apertura editoriale

Nei concorsi comunali l'errore sull'atto pesa molto. Un candidato può conoscere bene gli organi, i regolamenti e gli uffici, ma perdere solidità se chiama “delibera” ciò che è una determinazione, se attribuisce alla Giunta un atto gestionale, se usa “ordinanza” come sinonimo generico di provvedimento o se dimentica pareri e visto quando l'atto incide su spesa e bilancio.

Questo capitolo costruisce una grammatica pratica degli atti locali. Non richiede di redigere modelli completi di deliberazione, determinazione o ordinanza; richiede di riconoscere la forma della decisione, il soggetto competente, i passaggi istruttori necessari e l'errore da evitare.

La prova può presentarsi in molti modi. Nel quiz chiede chi adotta un determinato atto. Nella risposta aperta chiede la differenza tra delibera e determina. Nel caso pratico chiede di impostare l'iter: proposta, pareri, decisione, pubblicazione, esecuzione, comunicazione. All'orale può partire da una formula apparentemente semplice: “Mi parli degli atti del Comune”.

Una buona risposta non si limita a elencare gli atti: li collega a competenza, funzione e procedimento.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper fare otto operazioni:

1. distinguere deliberazione, determinazione, decreto, ordinanza, parere e visto;
2. collegare ciascun atto all'organo o al responsabile competente;
3. capire quando serve una deliberazione consiliare e quando una deliberazione di Giunta;
4. riconoscere la determinazione come atto tipico della gestione amministrativa;
5. distinguere decreto sindacale e ordinanza sindacale;
6. capire il ruolo di parere tecnico, parere contabile e visto di copertura;
7. ricostruire la catena proposta, istruttoria, pareri, atto, pubblicazione ed esecuzione;
8. evitare la risposta automatica “serve una delibera”.

L'obiettivo non è sostituire un manuale di redazione atti. È dare al candidato la bussola per scegliere l'atto corretto nelle prove comunali.

Come usare questo capitolo

Questo capitolo va letto dopo quelli su TUEL, fonti interne e organizzazione comunale. Prima devi sapere chi sono gli organi e come funziona l'ufficio; solo dopo puoi scegliere l'atto.

La sequenza corretta è:

- qual è la fonte applicabile?
- qual è l'organo o ufficio competente?
- la decisione è di indirizzo, gestione, rappresentanza, urgenza o controllo?
- l'atto produce effetti finanziari?
- servono pareri, visto, pubblicazione o comunicazione?
- quale output va indicato nella risposta?

Se salti queste domande, rischi di usare la forma sbagliata. Nei casi pratici non basta scrivere un atto formalmente ordinato: bisogna dimostrare che la competenza è corretta.

Mappa BANDO del capitolo

Fase	Domanda operativa	Output atteso
B - Bando	Il programma richiama atti degli enti locali, TUEL, deliberazioni, determinazioni, ordinanze, pareri o procedimento?	Attivazione del nucleo atti comunali.
A - Aree	La traccia riguarda organi, uffici, servizi, spesa, urgenza, nomine o provvedimenti finali?	Separazione tra indirizzo, gestione, ordinanza, decreto e controllo.
N - Nuclei	Quale atto è corretto e chi lo adotta?	Tabella atto-organo-funzione.
D - Diario	Dove rischio di attribuire l'atto al soggetto sbagliato?	Diario errori su delibera/determina/ordinanza/pareri.
O - Output	Che cosa devo produrre in prova?	Schema di iter, mini-atto essenziale, risposta orale, caso guidato.

La mappa fissa il criterio del capitolo: l'atto si sceglie in base alla funzione, non per abitudine.

Atto locale e competenza

Ogni atto amministrativo deve essere collegato a una competenza. Nei concorsi comunali questa regola è decisiva: se sbaglia il soggetto competente, anche una risposta ben scritta diventa fragile.

La scelta dell'atto dipende da quattro domande:

1. la decisione riguarda un atto fondamentale, una regola generale o un indirizzo politico-amministrativo? In questo caso bisogna guardare agli organi politici e, secondo le competenze, al Consiglio o alla Giunta;
2. la decisione attua un indirizzo, gestisce una pratica, impegna risorse, conclude un procedimento o produce effetti verso l'esterno? In questo caso bisogna guardare al dirigente o al responsabile di servizio;
3. la decisione è attribuita al Sindaco come rappresentante dell'ente, autorità locale o ufficiale del Governo? Occorre allora distinguere decreto, ordinanza e funzioni sindacali;
4. l'atto ha riflessi tecnici, contabili o finanziari? In questo caso entrano pareri, visto e controlli.

La tabella di base è:

Atto	Soggetto da verificare	Funzione prevalente
Deliberazione consiliare	Consiglio comunale	Indirizzo, controllo, atti fondamentali, regole generali.
Deliberazione di Giunta	Giunta comunale	Governo dell'ente, attuazione indirizzi, atti collegiali non riservati ad altri.
Determinazione	Dirigente o responsabile di servizio	Gestione amministrativa, tecnica, finanziaria e procedimentale.
Decreto sindacale	Sindaco	Nomine, incarichi, attribuzioni o atti sindacali tipici.
Ordinanza	Sindaco o altro soggetto competente secondo legge	Ordine, prescrizione, urgenza o potere specifico previsto dall'ordinamento.
Parere/visto	Responsabile tecnico, responsabile finanziario o soggetti competenti	Regolarità, copertura, controllo tecnico-contabile.

Questa tabella è il punto di partenza. La fonte concreta va sempre verificata.

Deliberazione consiliare

La deliberazione consiliare è l'atto collegiale del Consiglio comunale. Va collegata agli atti fondamentali, all'indirizzo politico-amministrativo e al controllo.

Il Consiglio non gestisce il singolo fascicolo. Non approva ogni spesa minuta. Non decide ogni domanda del cittadino. Il Consiglio interviene quando l'ordinamento gli attribuisce una scelta di livello generale o fondamentale: statuto, regolamenti, programmi, bilanci, convenzioni, forme associative e altri atti elencati come fondamentali dall'art. 42 TUEL e dalle altre fonti dell'ente.

In prova, quando pensi alla deliberazione consiliare, devi chiederti:

- l'atto incide sulla struttura fondamentale dell'ente?
- stabilisce una regola generale?
- riguarda programmazione, bilancio, convenzioni o forme associative?
- è riservato dalla legge al Consiglio?
- richiede pareri tecnici o contabili prima della decisione?

Esempio: l'approvazione di un regolamento comunale va collegata al Consiglio. Dopo l'approvazione, però, l'applicazione del regolamento ai singoli casi avviene tramite uffici e responsabili.

L'errore da evitare è trasformare il Consiglio in un ufficio gestionale.

Deliberazione di Giunta

La deliberazione di Giunta è l'atto collegiale della Giunta comunale. Ai sensi dell'art. 48 TUEL la Giunta collabora con il Sindaco nel governo dell'ente e adotta gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati al Consiglio né rientrino nelle competenze del Sindaco o della gestione.

La Giunta può intervenire su indirizzi attuativi, programmi operativi, proposte, schemi, atti di governo e scelte collegiali non riservate ad altri soggetti. Tuttavia, non bisogna usarla come risposta residuale automatica.

Per distinguere indirizzo e gestione, chiedi:

NOTA

l'atto è davvero di governo dell'ente o è una gestione concreta di ufficio?

Se l'atto conclude una pratica individuale, approva un avviso gestionale, assume un impegno di spesa, aggiudica una procedura, concede un beneficio secondo criteri predeterminati o dispone un atto di gestione, di regola bisogna guardare al responsabile competente, non alla Giunta.

Una buona risposta può dire:

NOTA

La Giunta opera con deliberazioni collegiali negli ambiti di governo dell'ente non riservati al Consiglio, al Sindaco o agli organi gestionali. La gestione concreta resta in capo ai dirigenti o responsabili di servizio, secondo la disciplina applicabile.

Determinazione

La determinazione è l'atto tipico della gestione. Nei Comuni con dirigenza è collegata al dirigente; nei Comuni privi di dirigenza è spesso collegata al responsabile di servizio, secondo l'organizzazione dell'ente. L'art. 107 TUEL riserva a questi soggetti tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

La determinazione serve quando bisogna attuare un indirizzo o una regola generale mediante un atto gestionale. È frequente in materia di acquisti, affidamenti, impegni di spesa, liquidazioni, avvisi, graduatorie, concessioni, autorizzazioni, atti di personale, incarichi gestionali, approvazione di esiti istruttori e altri provvedimenti amministrativi.

La determinazione va letta attraverso competenza, istruttoria ed effetto. Si parte dalla competenza: chi firma deve essere responsabile del servizio o soggetto abilitato secondo l'organizzazione dell'ente.

Conta poi l'istruttoria. La determinazione non nasce nel vuoto, ma richiama presupposti, fonti, atti precedenti, valutazioni, disponibilità di bilancio se rilevanti e motivazione.

Infine va considerato l'effetto. La determinazione può impegnare l'amministrazione verso l'esterno, produrre effetti finanziari, concludere un procedimento o avviare una fase successiva.

Nei casi pratici, la determinazione è spesso l'atto giusto quando la traccia dice:

- “l'ufficio deve procedere”;
- “il responsabile deve approvare”;
- “si deve impegnare la spesa”;
- “si deve approvare un avviso”;
- “si deve concedere o negare un beneficio sulla base di un regolamento”;
- “si deve affidare un servizio o acquistare un bene”, nel rispetto della disciplina di settore.

L'errore è dire “serve una delibera” per ogni scelta dell'ente.

Decreto sindacale

Il decreto sindacale è un atto del Sindaco, che l'art. 50 TUEL individua come organo responsabile dell'amministrazione dell'ente e titolare delle funzioni attribuite da legge, statuto e regolamenti. Non va confuso con l'ordinanza e non va usato come formula generica.

Nella pratica comunale il decreto può riguardare nomine, designazioni, attribuzioni, incarichi, individuazione di responsabili, deleghe o altri atti sindacali previsti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.

Per il candidato la domanda è:

NOTA

il Sindaco sta nominando, attribuendo, designando o organizzando una funzione che l'ordinamento gli assegna?

Se sì, il decreto può essere la forma da considerare. Se invece il Sindaco impone un comportamento, ordina un intervento urgente o adotta un provvedimento contingibile e urgente, bisogna ragionare sull'ordinanza.

Esempio: la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi o l'attribuzione di incarichi dirigenziali va collegata alla funzione sindacale prevista dall'ordinamento locale e dai regolamenti dell'ente. Il singolo atto gestionale successivo, però, resta del responsabile competente.

Ordinanza

L'ordinanza è un atto che contiene un ordine, una prescrizione o una misura adottata nell'esercizio di un potere previsto dalla legge. Nel contesto comunale è spesso collegata al Sindaco, ma non deve essere usata come sinonimo di qualunque provvedimento.

Bisogna distinguere almeno tre piani. L'ordinanza ordinaria è prevista da discipline specifiche e può riguardare materie attribuite all'autorità competente dalla legge o dai regolamenti.

L'ordinanza contingibile e urgente richiede invece presupposti particolari: urgenza, necessità, situazione concreta da fronteggiare, motivazione rafforzata, temporaneità o proporzionalità della misura secondo i principi dell'ordinamento.

Un terzo piano riguarda l'ordinanza del Sindaco quale ufficiale del Governo. In questo caso il Sindaco esercita funzioni statali attribuitegli dall'ordinamento, con il raccordo prefettizio nei casi previsti.

La risposta concorsuale deve evitare sia la banalizzazione sia la confusione con la determinazione. Dire che “il Sindaco fa ordinanza quando c'è un problema” non basta: occorre indicare potere, presupposti e motivazione.

L'altro errore è ricorrere all'ordinanza per una gestione ordinaria di servizio, una graduatoria, un affidamento o un beneficio individuale. In questi casi l'atto non è automaticamente un'ordinanza.

Formula utile:

NOTA

L'ordinanza presuppone uno specifico potere ordinatorio attribuito dall'ordinamento. Nei casi contingibili e urgenti occorre motivare la necessità dell'intervento, la situazione concreta, la proporzionalità della misura e il rispetto dei limiti di legge.

Parere di regolarità tecnica

Il parere di regolarità tecnica è un presidio di correttezza dell'azione amministrativa. Nei casi in cui è richiesto, serve a verificare la coerenza tecnica della proposta rispetto alla competenza del servizio, alla normativa applicabile, all'istruttoria e alla regolarità dell'azione.

Non è un parere politico. Non sostituisce la decisione dell'organo. Non è una formula ornamentale.

Per il candidato, il parere tecnico risponde alla domanda:

NOTA

dal punto di vista del servizio competente, la proposta è istruita correttamente e può essere sottoposta all'organo?

Esempio: una proposta di deliberazione per approvare un regolamento, una convenzione o un atto organizzativo può richiedere il parere del responsabile del servizio interessato, salvo le esclusioni e le condizioni previste dalla disciplina applicabile.

In prova è importante scrivere “parere del responsabile del servizio interessato” e non genericamente “parere dell'ufficio”.

Parere contabile e visto di copertura

Quando l'atto ha riflessi economico-finanziari o patrimoniali, entra in gioco il responsabile finanziario. Il capitolo di contabilità locale svilupperà in modo più ampio bilancio, impegni, visti, controlli e responsabilità; qui serve una grammatica minima.

Il parere di regolarità contabile accompagna le proposte di deliberazione quando l'atto ha rilevanza economico-finanziaria o patrimoniale secondo la disciplina applicabile.

Il visto di copertura finanziaria è collegato agli atti di gestione che comportano impegno di spesa o effetti sulla spesa. Serve a collegare l'atto amministrativo alla disponibilità e sostenibilità contabile.

La distinzione pratica è:

Presidio	Dove si incontra	Domanda operativa
Parere tecnico	Proposte di deliberazione e atti che richiedono valutazione del servizio competente.	La proposta è corretta sotto il profilo tecnico-amministrativo?
Parere contabile	Proposte con riflessi economico-finanziari o patrimoniali.	La proposta è regolare sotto il profilo contabile?
Visto di copertura	Atti gestionali con impegno o rilevanza sulla spesa.	Esiste copertura finanziaria e registrazione contabile?

L'errore da evitare è trattare questi presidi come passaggi burocratici irrilevanti. Nei casi pratici possono essere il punto che fa capire se il candidato sa collegare atto e bilancio.

Catena istruttoria dell'atto locale

Un atto locale non nasce solo dalla firma finale. Prima c'è una catena.

La catena tipica può essere rappresentata così:

Fase	Funzione	Domanda da porsi
Bisogno o impulso	Nasce una necessità: servizio, richiesta, indirizzo, obbligo normativo.	Perché l'ente deve agire?
Istruttoria	L'ufficio verifica fatti, fonti, competenza, documenti e risorse.	Quali presupposti sostengono l'atto?
Proposta	Il servizio formula una proposta se serve l'atto collegiale.	Quale organo deve decidere?
Pareri	Si acquisiscono pareri tecnici o contabili quando richiesti.	L'atto è regolare e sostenibile?
Decisione	L'organo o il responsabile adotta l'atto.	Chi firma e con quale competenza?
Pubblicazione/comunicazione	L'atto viene pubblicato, comunicato o notificato secondo il caso.	Come produce conoscibilità o effetti verso terzi?

Fase	Funzione	Domanda da porsi
Esecuzione	Gli uffici attuano la decisione.	Quale fase gestionale segue?

Questa catena è più importante di un modello formale. Nelle prove teorico-pratiche il commissario vuole vedere se sai ricostruire il percorso corretto.

Pubblicazione, esecuzione e comunicazione

Dopo l'adozione dell'atto, non sempre il lavoro è finito. Molti atti richiedono pubblicazione, comunicazione, trasmissione, registrazione, controllo o esecuzione.

Nel contesto comunale ricorrono spesso:

- pubblicazione all'albo pretorio online;
- inserimento nelle sezioni di amministrazione trasparente quando previsto;
- comunicazione ai destinatari;
- notifica quando necessaria;
- trasmissione agli uffici competenti;
- acquisizione di efficacia o esecutività secondo la disciplina applicabile;
- attivazione della fase gestionale successiva.

Il capitolo successivo tratterà procedimento locale, protocollo, albo, URP e accesso. Qui basta fissare una regola: dopo la firma, l'atto va collocato nel flusso documentale dell'ente.

Come scegliere l'atto corretto

Per scegliere l'atto, usa questa sequenza:

1. individua la materia;
2. individua la fonte applicabile;
3. stabilisci se la decisione è politica, gestionale, sindacale, urgente o tecnico-contabile;
4. individua il soggetto competente;
5. verifica se servono pareri, visto, pubblicazione o comunicazione;
6. scrivi l'atto o la risposta usando la forma corretta.

Applicazione rapida:

Traccia	Atto da considerare	Motivo
Approvare un regolamento comunale	Deliberazione consiliare	Atto generale/fondamentale dell'ente.
Approvare un avviso per contributi già regolati	Determinazione	Atto gestionale del servizio competente.

Traccia	Atto da considerare	Motivo
Nominare un responsabile secondo regolamento	Decreto sindacale o atto sindacale previsto	Funzione attribuita al Sindaco.
Ordinare misure urgenti per emergenza locale	Ordinanza	Potere ordinatorio fondato su presupposti di legge.
Impegnare spesa per un acquisto	Determinazione con profili contabili	Gestione e copertura finanziaria.
Esprimere regolarità su proposta di Giunta	Parere tecnico/contabile	Presidio istruttorio prima della decisione collegiale.

La tabella non esaurisce i casi. Serve a costruire l'automatismo giusto: prima funzione, poi atto.

Come rispondere all'orale

Una risposta orale sugli atti del Comune può seguire cinque passaggi.

Primo: dire che gli atti locali vanno studiati insieme alla competenza.

Secondo: distinguere atti collegiali e atti monocratici. Le deliberazioni sono atti collegiali di Consiglio o Giunta; determinazioni, decreti e ordinanze sono atti adottati da soggetti specifici secondo competenza.

Terzo: separare indirizzo e gestione. La deliberazione riguarda organi collegiali; la determinazione riguarda la gestione del dirigente o responsabile.

Quarto: distinguere decreto e ordinanza del Sindaco. Il decreto è spesso legato a nomine, attribuzioni o atti sindacali tipici; l'ordinanza richiede un potere ordinatorio e, nei casi urgenti, presupposti specifici.

Quinto: chiudere con pareri e visto. Prima o insieme all'atto possono servire parere tecnico, parere contabile e visto di copertura, secondo i casi.

Una risposta efficace può essere:

NOTA

Gli atti comunali devono essere letti in rapporto alla competenza. Il Consiglio e la Giunta operano con deliberazioni nei rispettivi ambiti; i dirigenti o responsabili adottano determinazioni e provvedimenti di gestione; il Sindaco può adottare decreti e ordinanze quando la legge, lo statuto o i regolamenti gli attribuiscono la funzione. Le proposte e gli atti con rilevanza tecnica o contabile richiedono i presidi di regolarità previsti dall'ordinamento. In prova, quindi, occorre individuare funzione, soggetto competente, forma dell'atto, pareri e fase successiva.

Caso guidato

Il Comune vuole concedere contributi ad associazioni locali per iniziative culturali. Il Consiglio ha approvato il regolamento generale sui contributi. La Giunta ha definito un indirizzo per sostenere alcune linee di intervento nel bilancio dell'anno. L'ufficio cultura deve pubblicare l'avviso, ricevere le domande, formare la graduatoria e concedere i contributi. Sono previste risorse di bilancio.

La traccia chiede: quali atti servono?

La risposta deve separare i piani.

Primo: il regolamento generale è fonte interna dell'ente e va collegato alla deliberazione consiliare.

Secondo: l'indirizzo politico-amministrativo può essere collegato alla deliberazione di Giunta, se rientra nella competenza dell'organo e non invade la gestione.

Terzo: l'avviso, l'istruttoria, l'approvazione della graduatoria e la concessione concreta dei contributi sono atti gestionali del responsabile del servizio, normalmente mediante determinazione o provvedimento gestionale, secondo l'organizzazione dell'ente.

Quarto: se gli atti comportano impegno o utilizzo di risorse, occorre considerare parere contabile o visto di copertura, secondo la fase e la natura dell'atto.

Quinto: l'esito deve essere pubblicato o comunicato secondo le regole applicabili, rispettando trasparenza e protezione dei dati personali.

La risposta corretta non dice semplicemente "la Giunta concede i contributi". Dice:

NOTA

il Consiglio approva il regolamento generale, la Giunta può adottare indirizzi nei limiti della sua competenza, il responsabile del servizio gestisce avviso, istruttoria, graduatoria e concessione, con i presidi contabili e di pubblicazione richiesti.

Da sapere in 5 righe

1. L'atto corretto dipende dalla competenza: prima si individua chi decide, poi la forma.
2. La deliberazione è atto collegiale di Consiglio o Giunta; non va usata per ogni decisione comunale.
3. La determinazione è l'atto tipico della gestione del dirigente o responsabile di servizio.
4. Decreto e ordinanza del Sindaco non sono sinonimi: il decreto riguarda funzioni sindacali tipiche, l'ordinanza presuppone un potere ordinatorio.
5. Parere tecnico, parere contabile e visto di copertura collegano l'atto alla regolarità istruttoria e alla sostenibilità finanziaria.

Domanda da commissario

Qual è la differenza tra deliberazione e determinazione?

La deliberazione è un atto collegiale adottato da Consiglio o Giunta nei rispettivi ambiti di competenza. È collegata a indirizzo, governo dell'ente, atti fondamentali o decisioni collegiali. La determinazione è invece un atto gestionale adottato dal dirigente o dal responsabile di servizio: attua indirizzi, conclude procedimenti, impegna risorse quando ricorrono i presupposti, approva avvisi, graduatorie, affidamenti o provvedimenti di competenza. La distinzione riflette la separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.

Domanda-trappola

In un Comune, quando bisogna adottare una decisione importante, serve sempre una delibera?

No. L'importanza dell'atto non basta per scegliere la deliberazione. Bisogna verificare la competenza. Una decisione può essere importante ma gestionale, e quindi spettare al dirigente o responsabile con determinazione. La deliberazione serve quando la decisione rientra nella competenza del Consiglio o della Giunta. La domanda corretta non è “è importante?”, ma “quale funzione svolge e quale soggetto è competente?”.

Errore tipico

L'errore più frequente è usare la delibera come risposta universale.

Esempio di risposta debole:

NOTA

Per pubblicare l'avviso e assegnare i contributi serve una delibera di Giunta.

La frase confonde indirizzo e gestione. La Giunta può avere un ruolo di indirizzo, ma l'avviso, l'istruttoria e l'atto di concessione possono essere gestione del responsabile competente.

Risposta più solida:

NOTA

Occorre distinguere il regolamento o l'indirizzo generale dagli atti applicativi. L'atto collegiale definisce la cornice; il responsabile del servizio adotta gli atti gestionali, acquisendo i presidi tecnici e contabili necessari.

Mini-esercizio

Leggi le situazioni e individua l'atto più probabile.

Situazione	Atto da indicare	Soggetto da verificare	Presidio da controllare
Approvazione del regolamento per l'uso di sale comunali			
Approvazione dell'avviso per assegnare una sala secondo il regolamento			
Nomina del responsabile di un servizio			
Ordinanza per fronteggiare un'emergenza locale specifica			
Impegno di spesa per acquistare materiale d'ufficio			
Proposta di deliberazione con riflessi finanziari			

Soluzione attesa:

Situazione	Atto da indicare	Soggetto da verificare	Presidio da controllare
Approvazione del regolamento per l'uso di sale comunali	Deliberazione consiliare.	Consiglio comunale.	Parere tecnico e, se rilevante, contabile.
Approvazione dell'avviso per assegnare una sala secondo il regolamento	Determinazione o atto gestionale.	Responsabile del servizio competente.	Istruttoria, regolamento, eventuali profili contabili.

Situazione	Atto da indicare	Soggetto da verificare	Presidio da controllare
Nomina del responsabile di un servizio	Decreto/atto sindacale previsto.	Sindaco.	Statuto, regolamento uffici e servizi, motivazione.
Ordinanza per fronteggiare un'emergenza locale specifica	Ordinanza.	Sindaco o autorità competente secondo legge.	Presupposti, urgenza, motivazione, proporzionalità.
Impegno di spesa per acquistare materiale d'ufficio	Determinazione.	Responsabile competente.	Visto/copertura e regole di contabilità.
Proposta di deliberazione con riflessi finanziari	Deliberazione con pareri.	Organo collegiale competente.	Parere tecnico e parere contabile.

Diario errori del capitolo

Errore	Effetto in prova	Correzione operativa
Usare "delibera" per ogni atto	Confusione tra indirizzo e gestione.	Chiedere se l'atto è collegiale o gestionale.
Attribuire alla Giunta atti del responsabile	Competenza sbagliata.	Verificare se l'atto applica criteri già definiti.
Confondere decreto e ordinanza	Forma errata dell'atto sindacale.	Chiedere se il Sindaco nomina/attribuisce o ordina/prescrive.
Dimenticare pareri e visto	Atto incompleto nei profili tecnico-contabili.	Controllare regolarità tecnica, contabile e copertura.
Ignorare la pubblicazione	Catena dell'atto incompleta.	Inserire albo, comunicazione o pubblicazione quando richiesti.
Scrivere un modello senza competenza	Atto formalmente ordinato ma giuridicamente debole.	Prima funzione e competenza, poi forma.

Checklist operativa finale

- so distinguere deliberazione consiliare e deliberazione di Giunta?
- so spiegare quando serve una determinazione?
- so collegare decreto sindacale e ordinanza a funzioni diverse?
- so individuare il soggetto competente prima di scegliere l'atto?
- so dire quando entrano parere tecnico, parere contabile e visto di copertura?
- so costruire la catena impulso, istruttoria, proposta, pareri, decisione, pubblicazione, esecuzione?
- so evitare la frase “serve una delibera” senza verificare la competenza?
- so trasformare un caso di ufficio in tabella atto-organo-funzione?

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico enti locali, in particolare artt. 42 (attribuzioni dei consigli), 48 (competenze delle giunte), 50 (competenze del sindaco) e 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza)
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - procedimento amministrativo
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - pubblico impiego
- VOL-01 — Il Metodo BANDO per teoria generale del provvedimento amministrativo, motivazione, procedimento, accesso, trasparenza e redazione atti base.

Procedimento locale, protocollo, albo, URP e accesso

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Apertura editoriale

Nei concorsi comunali il procedimento diventa lavoro d'ufficio: una domanda protocollata, un fascicolo da assegnare, un'integrazione, una pubblicazione, una richiesta di accesso o un dato personale da proteggere. Il candidato deve ricostruire la traiettoria della pratica: ingresso, registrazione, assegnazione, istruttoria, decisione, comunicazione, eventuale pubblicazione e conservazione.

Il capitolo precedente ha spiegato gli atti locali; qui l'atto viene inserito in un procedimento tracciabile. Quando la prova presenta un'istanza incompleta, una richiesta di copia o un provvedimento da pubblicare, la risposta efficace è una cronologia motivata.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper fare nove operazioni:

1. ricostruire il flusso di un procedimento comunale dall'istanza alla conclusione;
2. spiegare la funzione del protocollo e del fascicolo senza confonderli con la decisione di merito;
3. individuare il ruolo del responsabile del procedimento e distinguerlo dal responsabile che firma l'atto finale;
4. collegare procedimento, ufficio competente, atto e comunicazione al cittadino;
5. distinguere albo pretorio online, amministrazione trasparente e pubblicazione sul sito istituzionale;
6. spiegare il ruolo dell'URP come punto di informazione, orientamento e raccordo;
7. distinguere accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato;
8. riconoscere quando trasparenza e privacy richiedono bilanciamento, oscuramento o diniego motivato;
9. risolvere un mini-caso di accesso con dati personali o controinteressati.

Il risultato operativo è una check-list: se in prova hai una pratica comunale, devi saperla ordinare.

Come usare questo capitolo

Usa il capitolo 3 per uffici e servizi, il capitolo 4 per l'atto corretto e il VOL-01 per la teoria generale. Qui devi localizzare il procedimento nel Comune.

Per ogni traccia individua chi avvia la pratica, canale d'ingresso e protocollo, servizio e responsabile, istruttoria, atto finale, comunicazione o pubblicazione. Controlla poi dati personali, controinteressati e forma di accesso applicabile.

Mappa BANDO del capitolo

Fase	Domanda operativa	Output atteso
B - Bando	Il programma richiama procedimento, L. 241/1990, protocollo, albo, URP, accesso, trasparenza o privacy?	Attivazione del nucleo procedimento locale.
A - Aree	La traccia riguarda istanze, sportello, atti, pubblicazione, accesso o rapporto con il cittadino?	Collegamento tra diritto amministrativo, organizzazione comunale e PA digitale.
N - Nuclei	Quali passaggi non posso dimenticare?	Istanza, protocollo, fascicolo, responsabile, istruttoria, atto, comunicazione, pubblicazione, accesso.
D - Diario	Dove rischio di confondere istituti vicini?	Scheda errori su accesso documentale/civico, albo/trasparenza, protocollo/provvimento.
O - Output	Che cosa devo produrre in prova?	Cronologia del procedimento, risposta orale, mini-caso, check-list accesso.

La mappa fissa il criterio di lavoro: il procedimento locale va ricostruito come flusso, non come elenco di definizioni.

Il procedimento amministrativo dentro il Comune

Nel Comune il procedimento amministrativo è la forma ordinata con cui l'ente passa da un impulso iniziale a un esito. L'impulso può arrivare da un cittadino, da un'impresa, da un'associazione, da un altro ente, da un organo politico, da un obbligo normativo o da un'attività d'ufficio.

Esempi:

- una famiglia chiede un beneficio economico;
- un cittadino presenta domanda di accesso agli atti;
- un'impresa trasmette una comunicazione o un'istanza;
- un ufficio deve pubblicare una determinazione;
- il servizio sociale deve istruire una domanda;
- l'ufficio tributi deve rispondere a una richiesta;
- l'URP riceve un reclamo e lo indirizza al servizio competente.

In tutti questi casi il Comune deve evitare sia la gestione informale, priva di registrazione e responsabilità riconoscibili, sia l'aggravamento inutile. I principi della Legge 241/1990 si traducono in azioni concrete: ricevere, assegnare, istruire, comunicare, concludere e conservare traccia.

La cronologia minima è:

Fase	Funzione	Domanda da prova
Impulso	Avvio d'ufficio o istanza di parte.	Da dove nasce la pratica?
Ricezione	Arrivo del documento o della richiesta.	Come entra nel Comune?
Protocollo	Registrazione e tracciamento.	È stata identificata e registrata?
Assegnazione	Invio al servizio competente.	Quale ufficio deve istruire?
Fascicolo	Raccolta ordinata di documenti e passaggi.	Dove restano atti, comunicazioni e prove?
Istruttoria	Verifica di fatti, requisiti, documenti e interessi.	Che cosa deve accertare l'ufficio?
Decisione	Provvedimento, determinazione, comunicazione o altro atto finale.	Chi decide e con quale forma?
Comunicazione/pubblicazione	Conoscibilità verso destinatari o pubblico nei casi previsti.	Come si rende noto l'esito?

Fase	Funzione	Domanda da prova
Conservazione	Mantenimento ordinato del documento e del fascicolo.	Come si garantisce reperibilità nel tempo?

La tabella traduce la definizione generale in una sequenza utilizzabile in prova.

Istanza, impulso d'ufficio e pratica comunale

Una pratica comunale può iniziare su istanza di parte o d'ufficio.

L'istanza di parte è la domanda del cittadino, dell'impresa o di altro soggetto interessato. Può riguardare un beneficio, un'autorizzazione, una certificazione, un servizio, una rettifica, un accesso, un contributo o una richiesta di intervento.

L'avvio d'ufficio nasce invece da un'iniziativa dell'amministrazione: controllo, vigilanza, aggiornamento, recupero di somme, revoca, procedimento sanzionatorio, manutenzione di un elenco, pubblicazione obbligatoria o esecuzione di un indirizzo.

La distinzione cambia avvio, comunicazioni e output. Nell'istanza di parte l'ufficio verifica domanda e documenti, chiede eventuali integrazioni e consente al cittadino di seguire la pratica. Nel procedimento d'ufficio individua invece l'atto o il fatto che giustifica l'avvio e applica le garanzie di partecipazione previste. In prova, il primo caso può condurre a una richiesta di integrazione; il secondo a una nota istruttoria o a un provvedimento finale.

Formula utile:

NOTA

Nel Comune l'istanza è l'impulso che attiva registrazione, assegnazione, istruttoria e conclusione del procedimento, secondo competenza e disciplina applicabile.

Dal protocollo al fascicolo

Il protocollo è il punto in cui il documento entra nella tracciabilità dell'ente. Non decide la domanda, non valuta il merito, non sostituisce l'istruttoria. Registra e rende rintracciabile.

In un Comune il protocollo serve a:

- identificare il documento in ingresso o in uscita;
- collegarlo a data, mittente, oggetto e destinatario interno;
- consentire l'assegnazione al servizio competente;
- evitare dispersione di documenti;
- alimentare il fascicolo;
- rendere verificabile la cronologia della pratica.

Il candidato deve evitare una confusione frequente: protocollare non significa accogliere. Una domanda può essere protocollata e poi risultare incompleta, irricevibile, infondata o da rigettare. Il protocollo prova l'ingresso e avvia la gestione documentale; non anticipa l'esito.

Il fascicolo è il contenitore organizzato della pratica. Può raccogliere istanza, allegati, comunicazioni, richieste di integrazione, risposte, pareri, note istruttorie, provvedimento finale, ricevute, pubblicazioni e ogni documento utile.

La sequenza pratica è:

Passaggio	Che cosa succede	Errore da evitare
Ricezione	Il documento arriva tramite sportello, PEC, portale o altro canale ammesso.	Gestire la pratica solo a voce.
Protocollo	Il documento viene registrato.	Confondere registrazione e decisione.
Smistamento	La pratica è inviata al servizio competente.	Lasciarla genericamente "al Comune".
Fascicolazione	I documenti sono raccolti in modo coerente.	Conservare allegati senza criterio.
Istruttoria	L'ufficio valuta presupposti e requisiti.	Decidere senza verificare atti e dati.

Il capitolo successivo svilupperà documento informatico, fascicolo digitale, conservazione e metadati. Qui devi fissare la logica concorsuale: senza protocollo e fascicolo non c'è procedimento governabile.

Ufficio competente e responsabile del procedimento

Il procedimento deve essere assegnato a un ufficio competente. Questo passaggio collega il capitolo sull'organizzazione comunale al capitolo sugli atti.

La competenza può dipendere da:

- materia;
- regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- regolamento del procedimento;
- macrostruttura dell'ente;
- attribuzioni del responsabile di servizio;
- gestione associata con Unione o convenzione;
- disciplina speciale del procedimento.

Il responsabile del procedimento è la figura che cura l'istruttoria e gli adempimenti procedurali secondo la disciplina applicabile. La sua funzione è rendere il procedimento presidiato: qualcuno deve seguire la pratica, coordinare attività, acquisire elementi, curare comunicazioni e preparare la decisione o la proposta.

Va distinta una coppia importante:

Figura	Funzione	Attenzione in prova
Responsabile del procedimento	Cura istruttoria e adempimenti del procedimento.	Non sempre coincide con chi firma l'atto finale.
Responsabile di servizio/dirigente	Assume atti gestionali e può adottare il provvedimento finale se competente.	Non va sostituito automaticamente dal responsabile del procedimento.

In molti Comuni piccoli le figure possono coincidere nella pratica organizzativa. In una risposta concorsuale, però, conviene tenere distinto il piano funzionale: una cosa è seguire il procedimento, altra cosa è adottare l'atto finale se la competenza spetta a un responsabile.

Una risposta efficace può dire:

NOTA

Ricevuta l'istanza, il Comune la protocolla, la assegna al servizio competente e individua il responsabile del procedimento, che cura l'istruttoria, le comunicazioni e la raccolta degli elementi necessari. Il provvedimento finale è adottato dal soggetto competente secondo legge, statuto, regolamenti e organizzazione dell'ente.

Istruttoria, integrazioni e conclusione

L'istruttoria è la fase in cui l'ufficio verifica se l'istanza o la pratica può essere accolta, respinta, integrata o definita in altro modo. È la parte più concreta del procedimento.

Nel Comune l'istruttoria può comprendere:

- verifica della competenza;
- controllo della completezza dell'istanza;
- esame di documenti e dichiarazioni sostitutive;
- acquisizione d'ufficio di dati o certificazioni quando previsto;
- richiesta di integrazioni;
- eventuale coinvolgimento di altri uffici;
- acquisizione di pareri;
- valutazione dei requisiti previsti da legge, regolamento o avviso;
- predisposizione dell'atto finale o della proposta.

Il D.P.R. 445/2000 rileva per documentazione amministrativa, dichiarazioni sostitutive e controlli: l'ufficio non chiede automaticamente ciò che può acquisire o verificare secondo la disciplina applicabile. Se l'istanza è incompleta, individua la carenza, valuta l'integrazione e ne comunica modalità, termine e conseguenze; l'eventuale esito negativo deve essere motivato.

Il provvedimento finale deve essere collegato a:

- soggetto competente;
- presupposti di fatto;
- ragioni giuridiche;
- istruttoria compiuta;
- eventuali osservazioni o integrazioni;
- motivazione;
- comunicazione o pubblicazione.

In prova è preferibile indicare la “conclusione del procedimento”, formula più precisa della generica “risposta dell'ufficio”.

Albo pretorio online, pubblicazione e conoscibilità

L'albo pretorio online è lo spazio di pubblicità legale attraverso cui il Comune pubblica determinati atti quando la legge o la disciplina applicabile lo prevede. Nel lessico concorsuale serve a collegare l'atto alla sua conoscibilità legale.

Non tutto ciò che l'ente fa va pubblicato all'albo. Non tutto ciò che è pubblicato all'albo deve rimanere indefinitamente online. Non ogni pubblicazione all'albo coincide con amministrazione trasparente.

La distinzione è:

Strumento	Funzione	Esempio concorsuale
Albo pretorio online	Pubblicità legale di atti determinati.	Deliberazioni, determinazioni, ordinanze o avvisi quando soggetti a pubblicazione.
Amministrazione trasparente	Sezione organizzata per obblighi di pubblicazione del D.Lgs. 33/2013 e discipline collegate.	Dati su organizzazione, procedimenti, bandi, provvedimenti, pagamenti, secondo obblighi applicabili.
Sito istituzionale	Canale informativo e di servizio dell'ente.	News, avvisi, modulistica, comunicazioni al cittadino.

In prova occorre indicare funzione e sede, anziché scrivere genericamente “si pubblica sul sito”. La pubblicazione è un trattamento di dati e deve essere fondata, proporzionata e limitata a ciò che serve.

Amministrazione trasparente e procedimenti

La sezione “Amministrazione trasparente” non è un archivio casuale. È una struttura ordinata di pubblicazione obbligatoria, collegata alla disciplina sulla trasparenza.

Per i procedimenti comunali rende conoscibili, secondo gli obblighi applicabili, uffici, responsabili, termini, tutele, modulistica e recapiti. Non sostituisce il procedimento individuale e non autorizza a pubblicare qualunque dato. Va distinta dall'albo, che assolve funzioni di pubblicità legale, e dall'accesso, che opera su richiesta secondo presupposti e limiti propri.

URP e rapporto con il cittadino

L'URP, Ufficio relazioni con il pubblico, raccorda amministrazione e cittadini. Orienta l'utente, ma non sostituisce il servizio competente e non anticipa l'esito delle pratiche.

L'URP informa sui procedimenti, orienta verso l'ufficio competente, aiuta a individuare modulistica e canali, raccoglie segnalazioni o reclami e indirizza sulle forme di accesso. Restano fermi due limiti: non decide al posto del responsabile competente e non comunica dati di pratiche altrui senza titolo.

Se un cittadino chiede all'URP una determinazione contenente dati personali di terzi, l'ufficio non consegna automaticamente il documento. Orienta il richiedente verso la corretta istanza di accesso e la trasmette al servizio competente, segnalando la presenza di dati personali o controinteressati.

Le tre forme di accesso

Nei concorsi il tema degli accessi è ad alta probabilità perché genera confusione. Le tre forme principali da distinguere sono:

1. accesso documentale;
2. accesso civico semplice;
3. accesso civico generalizzato.

La tabella base è:

Forma di accesso	Fonte principale	A che cosa serve	Chi può attivarla	Punto da non sbagliare
Accesso documentale	Legge 241/1990	Prendere visione o copia di documenti amministrativi collegati a un interesse qualificato.	Soggetto con interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento.	Non è accesso di chiunque.
Accesso civico semplice	D.Lgs. 33/2013	Ottenere la pubblicazione di dati, documenti o informazioni che dovevano essere pubblicati.	Chiunque.	Presuppone un obbligo di pubblicazione omesso.
Accesso civico generalizzato	D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016	Accedere a dati e documenti ulteriori rispetto agli obblighi di pubblicazione, entro limiti.	Chiunque, senza motivazione in senso tradizionale.	Non è illimitato: incontra limiti pubblici e privati.

Questa tabella va memorizzata, ma soprattutto va applicata.

Se un candidato dice “accesso agli atti” per tutto, perde precisione. Se dice “FOIA” per ogni richiesta, rischia di confondere accesso civico generalizzato e accesso documentale. Se dice “privacy blocca sempre”, sbaglia. Se dice “trasparenza prevale sempre”, sbaglia ugualmente.

Per scegliere la forma di accesso, chiediti:

NOTA

quale interesse, quale documento o dato, quale finalità e quali limiti sono coinvolti?

Accesso documentale

L'accesso documentale è l'accesso disciplinato dalla Legge 241/1990. Serve a consentire a un soggetto interessato di prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi quando vi è un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento richiesto e a una situazione giuridicamente tutelata.

Nel Comune può riguardare pratiche edilizie, procedimenti sanzionatori, graduatorie, concessioni o autorizzazioni che incidono sulla posizione del richiedente. Non è uno strumento di controllo generalizzato: il collegamento qualificato con il documento distingue questo accesso dalle forme civiche.

Nel caso pratico occorre identificare richiedente, documento e interesse; verificare ufficio detentore, controinteressati e limiti; valutare accesso parziale o oscuramento; motivare accoglimento, diniego o differimento.

Accesso civico semplice

L'accesso civico semplice è il rimedio contro l'omessa pubblicazione. Se un dato, documento o informazione doveva essere pubblicato nella sezione prevista e non lo è, chiunque può chiederne la pubblicazione.

L'ufficio verifica quindi l'esistenza dell'obbligo e, se l'omissione è confermata, pubblica il dato o documento nella sezione corretta. Se il documento non è soggetto a pubblicazione obbligatoria, occorre valutare l'accesso civico generalizzato o quello documentale.

Accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato consente a chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti previsti.

La sua funzione è favorire il controllo diffuso sull'attività amministrativa e sull'uso delle risorse pubbliche. Non richiede l'interesse qualificato dell'accesso documentale, ma non è assoluto: l'ufficio valuta richieste esplorative o massive e il possibile pregiudizio concreto agli interessi pubblici e privati tutelati.

Nel Comune può riguardare documenti non soggetti a pubblicazione obbligatoria e dati su organizzazione, spesa, gestione o procedimenti. In presenza di dati personali, l'ufficio verifica controinteressati, possibilità di oscuramento e accesso parziale prima di motivare un eventuale diniego o differimento.

Accesso e controinteressati

Un controinteressato è un soggetto che potrebbe subire un pregiudizio dalla divulgazione dei dati o documenti richiesti: per esempio un vicino, un beneficiario, un dipendente, un'impresa o un utente di servizi. La presenza di terzi impone una valutazione, non la consegna o il diniego automatici.

La check-list è:

1. il documento contiene dati o informazioni riferibili a terzi?
2. quei terzi sono effettivamente controinteressati?
3. quale forma di accesso è stata chiesta?
4. serve comunicare la richiesta ai controinteressati?

5. possono presentare opposizione?
6. l'ostensione integrale crea un pregiudizio concreto?
7. è possibile accesso parziale con oscuramento?
8. il diniego o differimento è motivato?

La sequenza evita di trattare privacy e trasparenza come automatismi opposti.

Privacy, pubblicazione e oscuramento

La protezione dei dati personali è parte del procedimento. Il Comune tratta dati in quasi ogni servizio; la questione operativa è farlo correttamente.

Principi da ricordare:

- base giuridica: il trattamento deve avere un fondamento;
- finalità: i dati vanno usati per lo scopo amministrativo pertinente;
- minimizzazione: non si raccolgono o diffondono dati eccedenti;
- esattezza: i dati devono essere corretti e aggiornati quando rilevante;
- limitazione della conservazione: non si tengono o pubblicano dati oltre il necessario;
- integrità e riservatezza: i dati devono essere protetti;
- responsabilizzazione: l'ente deve poter dimostrare scelte corrette.

Prima di pubblicare online, dove i dati diventano facilmente copiabili e indicizzabili, bisogna chiedersi:

- è prevista una pubblicazione?
- quali dati sono necessari?
- vi sono dati particolari, giudiziari o comunque delicati?
- serve oscurare nominativi, indirizzi, codici fiscali, condizioni personali o informazioni non pertinenti?
- per quanto tempo deve rimanere online?
- la pubblicazione va fatta all'albo, in amministrazione trasparente o in altra sezione?

La regola è pubblicare ciò che è previsto, nella sede corretta e per il tempo necessario, applicando minimizzazione e oscuramento quando occorre.

Come rispondere all'orale

Una risposta orale su procedimento locale, protocollo, albo, URP e accesso può seguire sei passaggi.

Primo: inquadrare. Il procedimento amministrativo generale, nel Comune, si traduce in una sequenza concreta: istanza o impulso, protocollo, assegnazione, istruttoria, decisione, comunicazione, pubblicazione e conservazione.

Secondo: spiegare il protocollo. Il protocollo registra e traccia il documento, ma non decide il merito.

Terzo: individuare ufficio e responsabile. La pratica va assegnata al servizio competente; il responsabile del procedimento cura istruttoria e comunicazioni, mentre l'atto finale spetta al soggetto competente.

Quarto: collegare albo e trasparenza. L'albo pretorio online assolve pubblicità legale di determinati atti; amministrazione trasparente riguarda obblighi di pubblicazione; il sito istituzionale può avere anche funzione informativa.

Quinto: richiamare URP. L'URP orienta e informa il cittadino, ma non sostituisce ufficio competente e responsabile del procedimento.

Sesto: distinguere gli accessi. Accesso documentale richiede interesse qualificato; accesso civico semplice riguarda omessa pubblicazione obbligatoria; accesso civico generalizzato consente l'accesso di chiunque a dati e documenti ulteriori, entro limiti e bilanciamenti.

Risposta modello:

NOTA

Nel Comune il procedimento amministrativo deve essere letto come un flusso operativo. Una domanda entra tramite sportello, PEC o servizio digitale, viene protocollata, assegnata al servizio competente e inserita in un fascicolo. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e le comunicazioni; l'atto finale è adottato dal soggetto competente. Dopo l'adozione possono seguire comunicazione, pubblicazione all'albo o nella sezione amministrazione trasparente, se previste, e conservazione. L'URP orienta il cittadino, ma non sostituisce l'ufficio competente. Se viene chiesto accesso, occorre distinguere accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato, bilanciando trasparenza, dati personali e altri limiti.

Caso guidato: accesso a una pratica con dati personali

Traccia. Un cittadino chiede al Comune copia degli atti relativi alla concessione di un contributo economico a un'altra persona. La richiesta è presentata all'URP. Gli atti contengono dati personali e informazioni sulla situazione economica del beneficiario. Indicare come deve comportarsi l'amministrazione.

Lettura del caso.

Elemento	Valutazione
Richiedente	Cittadino diverso dal beneficiario.
Oggetto	Atti relativi a contributo economico.
Ufficio ricevente	URP, non necessariamente ufficio competente.
Rischio	Dati personali e possibili dati delicati.

Elemento	Valutazione
Problema	Quale forma di accesso? Quali limiti? Quali cautele?

Soluzione guidata.

Primo: l'URP non deve consegnare automaticamente gli atti. Deve ricevere, orientare o trasmettere la richiesta all'ufficio competente, secondo organizzazione dell'ente.

Secondo: l'ufficio deve qualificare l'istanza. Se il richiedente invoca un interesse personale collegato a una situazione giuridicamente tutelata, si ragiona sull'accesso documentale. Se chiede controllo diffuso su dati o documenti ulteriori, si ragiona sull'accesso civico generalizzato. Se lamenta una pubblicazione obbligatoria mancante, si ragiona sull'accesso civico semplice.

Terzo: l'ufficio deve verificare se esistono controinteressati. Il beneficiario del contributo può essere controinteressato, soprattutto per i dati personali contenuti negli atti.

Quarto: va valutato il bilanciamento. Non si deve pubblicare o ostendere più del necessario. Può essere possibile rilasciare un documento con oscuramento di dati non pertinenti, oppure dare accesso parziale. Se il pregiudizio alla riservatezza è concreto e non superabile, il diniego deve essere motivato. Se servono ulteriori verifiche, può valutarsi il differimento nei casi previsti.

Quinto: l'esito deve essere comunicato in modo comprensibile, indicando accoglimento, accesso parziale, diniego o differimento e la ragione della scelta.

Risposta sintetica:

NOTA

L'amministrazione non deve consegnare automaticamente gli atti richiesti all'URP. Deve qualificare l'istanza, trasmetterla all'ufficio competente, verificare l'eventuale interesse qualificato o la natura civica della richiesta, individuare i controinteressati e bilanciare accesso e protezione dei dati personali. Se possibile, può consentire accesso parziale con oscuramento dei dati non pertinenti; in caso contrario deve motivare diniego o differimento secondo la disciplina applicabile.

Da sapere in 5 righe

1. Nel Comune il procedimento è un flusso: istanza, protocollo, assegnazione, fascicolo, istruttoria, atto, comunicazione e pubblicazione.
2. Il protocollo traccia il documento; non decide il merito della pratica.
3. Il responsabile del procedimento cura istruttoria e adempimenti; l'atto finale spetta al soggetto competente.
4. Albo pretorio, amministrazione trasparente e sito istituzionale hanno funzioni diverse.
5. Accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato vanno distinti per presupposti, soggetti, oggetto e limiti.

Domanda da commissario

Qual è la differenza tra accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato?

L'accesso documentale, disciplinato dalla Legge 241/1990, riguarda documenti amministrativi e richiede un interesse diretto, concreto e attuale del richiedente. L'accesso civico semplice riguarda invece l'omessa pubblicazione di dati, documenti o informazioni soggetti a obbligo di pubblicazione: chiunque può chiederne la pubblicazione. L'accesso civico generalizzato consente a chiunque di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto agli obblighi di pubblicazione, ma incontra limiti quando l'ostensione può pregiudicare interessi pubblici o privati, compresa la protezione dei dati personali.

La distinzione centrale è quindi tra interesse qualificato, rimedio contro omissione di pubblicazione e controllo diffuso entro limiti.

Domanda-trappola

Se un atto è pubblicato all'albo pretorio online, significa che tutti i dati contenuti possono essere diffusi senza limiti?

No. La pubblicazione all'albo ha una funzione di pubblicità legale quando prevista, ma non autorizza automaticamente la diffusione indiscriminata di ogni dato personale. L'amministrazione deve pubblicare ciò che è necessario e previsto, nella sede corretta e per il tempo richiesto, applicando minimizzazione, oscuramento e cautele quando vi sono dati non pertinenti o particolarmente delicati.

Errore tipico

L'errore più frequente è usare parole generiche:

NOTA

Il cittadino fa accesso agli atti e il Comune pubblica sul sito.

La frase è debole perché non distingue:

- quale accesso;
- quale interesse;
- quale documento o dato;
- quale ufficio competente;
- quale pubblicazione;
- quali dati personali;
- quali controinteressati.

Risposta più solida:

NOTA

L'istanza va qualificata: accesso documentale se il richiedente ha interesse qualificato a un documento; accesso civico semplice se manca una pubblicazione obbligatoria; accesso civico generalizzato se chiede dati o documenti ulteriori per controllo diffuso. L'ufficio competente valuta limiti, controinteressi e privacy, disponendo accesso integrale, parziale, differimento o diniego motivato.

Mini-esercizio

Per ciascuna situazione, indica il passaggio corretto.

Situazione	Forma/strumento da considerare	Ufficio o figura da verificare	Cautela
Domanda di contributo incompleta			
Determinazione da rendere conoscibile secondo disciplina			
Cittadino chiede documento che incide sulla propria posizione			
Cittadino segnala assenza di un dato soggetto a pubblicazione obbligatoria			
Richiesta di dati ulteriori su spese dell'ente			
Reclamo presentato allo sportello senza individuare ufficio competente			

Soluzione attesa:

Situazione	Forma/strumento da considerare	Ufficio o figura da verificare	Cautela
Domanda di contributo incompleta	Richiesta di integrazione istruttoria.	Servizio competente e responsabile del procedimento.	Indicare cosa manca, canale, termine e conseguenze.
Determinazione da rendere conoscibile secondo disciplina	Pubblicazione all'albo o altra sede prevista.	Ufficio segreteria/servizio competente secondo organizzazione.	Verificare dati personali e oscuramenti.
Cittadino chiede documento che incide sulla propria posizione	Accesso documentale.	Ufficio che detiene gli atti.	Verificare interesse qualificato e controinteressati.
Cittadino segnala assenza di un dato soggetto a pubblicazione obbligatoria	Accesso civico semplice.	Ufficio competente o RPCT secondo disciplina interna.	Accertare obbligo e sede corretta di pubblicazione.
Richiesta di dati ulteriori su spese dell'ente	Accesso civico generalizzato.	Ufficio che detiene dati/documenti.	Valutare limiti, carico irragionevole, dati personali.
Reclamo presentato allo sportello senza individuare ufficio competente	URP/orientamento e smistamento.	URP e servizio competente.	Non promettere esito; tracciare e indirizzare.

Diario errori del capitolo

Errore	Effetto in prova	Correzione operativa
Dire "accesso agli atti" per ogni richiesta	Confusione tra istituti diversi.	Distinguere documentale, civico semplice, civico generalizzato.
Confondere protocollo e provvedimento	Sembra che la registrazione decida il merito.	Scrivere: il protocollo traccia, l'istruttoria valuta, l'atto decide.

Errore	Effetto in prova	Correzione operativa
Dire "si pubblica sul sito" senza sede	Risposta generica e poco tecnica.	Separare albo, amministrazione trasparente e sito informativo.
Dimenticare i controinteressati	Accesso gestito senza garanzie.	Verificare se l'ostensione incide su terzi.
Usare privacy come diniego automatico	Bilanciamento assente.	Valutare accesso parziale, oscuramento e pregiudizio concreto.
Pensare che l'URP decida tutto	Competenza sbagliata.	URP orienta; ufficio competente istruisce e decide.
Dimenticare il fascicolo	Procedimento non tracciabile.	Collegare ogni pratica a documenti, comunicazioni e atto finale.

Checklist operativa finale

- ho individuato se il procedimento nasce da istanza o d'ufficio?
- ho indicato come la pratica entra nell'ente e viene protocollata?
- ho assegnato la pratica al servizio competente?
- ho distinto responsabile del procedimento e soggetto che adotta l'atto finale?
- ho previsto fascicolo, istruttoria, eventuali integrazioni e motivazione?
- ho chiarito se l'esito va comunicato, notificato o pubblicato?
- ho distinto albo pretorio, amministrazione trasparente e sito istituzionale?
- ho considerato il ruolo dell'URP senza attribuirgli competenze non sue?
- ho qualificato correttamente la richiesta di accesso?
- ho verificato controinteressati, dati personali, limiti e possibile oscuramento?
- ho scritto un esito motivato, evitando automatismi?

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - procedimento amministrativo e accesso documentale
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - documentazione amministrativa
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - trasparenza e accesso civico
- D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - FOIA e revisione trasparenza

- ANAC 2016 - accesso civico generalizzato e obblighi di pubblicazione
- Garante Privacy - trasparenza PA, accesso civico e dati personali
- Regolamento UE 2016/679 - GDPR
- AgID - linee guida su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
- VOL-01 — Il Metodo BANDO per teoria generale del procedimento amministrativo, accesso, trasparenza, privacy e PA digitale.

Servizi digitali comunali, CAD, ANPR e gestione documentale

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Apertura editoriale

Nei concorsi comunali la PA digitale non è una materia separata dall'ufficio. È il modo in cui l'ufficio riceve istanze, identifica utenti, forma documenti, protocolla comunicazioni, gestisce fascicoli, conserva atti, scambia dati con altre amministrazioni e rende servizi al cittadino.

La tentazione è studiare l'argomento come una lista di sigle: CAD, SPID, CIE, CNS, PEC, INAD, IPA, ANPR, pagoPA, App IO, PDND. Questo approccio aiuta poco. In prova, la commissione non vuole solo sapere che una sigla esiste. Vuole capire se il candidato sa usarla nel flusso amministrativo.

Un Comune digitale non è un Comune che “mette tutto online”. È un ente che organizza il servizio in modo tracciabile, sicuro, accessibile e coerente con la disciplina sul documento informatico. Una domanda online deve essere identificabile. Un allegato deve entrare nel fascicolo. Una comunicazione deve avere un canale corretto. Un pagamento deve essere tracciabile. Un certificato anagrafico deve collegarsi ad ANPR. Un documento deve essere conservato nel tempo. Un dato personale deve essere trattato solo quando serve e con misure adeguate.

Il capitolo precedente ha seguito la pratica dal protocollo all'accesso. Questo capitolo guarda alla stessa pratica in ambiente digitale. Non ripete il procedimento generale: lo traduce in strumenti, piattaforme e cautele che un candidato per profili comunali deve riconoscere.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper fare dieci operazioni:

1. spiegare il CAD come cornice giuridico-organizzativa della PA digitale;
2. distinguere identità digitale, firma elettronica/digitale, PEC e domicilio digitale;
3. descrivere che cosa cambia quando un'istanza comunale è presentata online;
4. collegare documento informatico, protocollo informatico, fascicolo e conservazione;
5. capire perché i metadati non sono un dettaglio tecnico irrilevante;
6. collocare ANPR nel sistema dei servizi demografici comunali;
7. distinguere servizi al cittadino, banche dati e interoperabilità tra amministrazioni;
8. riconoscere il ruolo di privacy, sicurezza e accessibilità nei servizi digitali;
9. risolvere un caso guidato su domanda online per un servizio comunale;
10. usare le sigle digitali in una risposta orale senza trasformarle in elenco.

In sintesi:

NOTA

la digitalizzazione non elimina il procedimento; lo rende più tracciabile e più esigente.

Come usare questo capitolo

Questo capitolo va letto dopo il capitolo 5. Li puoi distinguere così:

- il capitolo 5 spiega il flusso amministrativo: istanza, protocollo, fascicolo, istruttoria, atto, pubblicazione e accesso;
- il capitolo 6 spiega gli strumenti digitali che sostengono quel flusso: identità, domicilio, documento informatico, fascicolo informatico, conservazione, ANPR, interoperabilità, sicurezza e accessibilità.

Quando trovi una traccia su “servizi digitali comunali”, non partire dalle sigle. Parti dall’azione.

La sequenza corretta è:

1. il cittadino come accede al servizio?
2. come viene identificato?
3. quale istanza o documento presenta?
4. il documento entra nel protocollo?
5. quale fascicolo viene formato?
6. quali dati l’ufficio deve acquisire o verificare?
7. serve interoperabilità con altre banche dati?
8. come si comunica l’esito?
9. come si conserva il documento?
10. quali cautele servono su privacy, sicurezza e accessibilità?

Questa sequenza trasforma il digitale in un caso amministrativo.

Mappa BANDO del capitolo

Fase	Domanda operativa	Output atteso
B - Bando	Il programma richiama CAD, servizi digitali, ANPR, protocollo informatico, PEC, SPID/CIE, privacy o sicurezza?	Attivazione del nucleo PA digitale comunale.
A - Aree	La traccia riguarda sportello online, documenti, comunicazioni, pagamenti, anagrafe o fascicolo?	Collegamento tra diritto amministrativo, informatica, demografici e organizzazione comunale.

Fase	Domanda operativa	Output atteso
N - Nuclei	Quali sigle sono davvero operative?	Tabella sigla-funzione-errore da evitare.
D - Diario	Dove rischio di confondere strumenti diversi?	Scheda errori su PEC/firma, identità/firma, protocollo/conservazione, ANPR/anagrafe comunale.
O - Output	Che cosa devo produrre in prova?	Caso guidato, schema documento-fascicolo-conservazione, risposta orale, checklist servizio digitale.

La mappa mostra la regola del capitolo: ogni strumento digitale deve rispondere a una funzione amministrativa.

Servizio digitale comunale: che cosa cambia per l'ufficio

Un servizio digitale comunale consente di attivare, gestire o seguire per via telematica domande, certificazioni, pagamenti, prenotazioni, segnalazioni, richieste di accesso e altri procedimenti. La pratica può entrare da portale, PEC o piattaforma nazionale, ma l'ufficio deve comunque identificare l'utente, trattare istanza e allegati come documenti amministrativi, collegarli a protocollo e fascicolo e rendere verificabili istruttoria, decisione, dati trattati e comunicazioni.

NOTA

Un servizio digitale comunale è un procedimento organizzato in ambiente digitale: comprende identificazione, documento, protocollo, fascicolo, istruttoria, comunicazione, conservazione e protezione dei dati.

CAD: cornice, non elenco di articoli

Il Codice dell'amministrazione digitale, CAD, è la cornice normativa che disciplina molti istituti della PA digitale: documento informatico, firme, identità digitale, servizi in rete, domicilio digitale, dati delle pubbliche amministrazioni, interoperabilità e regole tecniche.

Per un concorso comunale non devi trasformare il CAD in una lista di articoli. Devi capirne la funzione.

Il CAD attribuisce al digitale una disciplina giuridica e organizzativa. Un file, una email, un portale o una scansione producono effetti amministrativi soltanto se rispettano le regole su formazione, sottoscrizione, trasmissione, protocollazione, gestione, conservazione, accesso e sicurezza.

Il CAD non riguarda soltanto informatici e tecnici: incide sul lavoro ordinario, inserisce il digitale nel procedimento e richiede organizzazione, responsabilità e regole tecniche. Va letto insieme alla disciplina su privacy, sicurezza, accessibilità e gestione documentale.

NOTA

Il CAD è la cornice che consente alla PA di operare digitalmente con valore giuridico. Nel Comune incide su servizi online, documenti informatici, identità digitale, comunicazioni, domicilio digitale, dati, interoperabilità e conservazione. Non sostituisce il procedimento amministrativo, ma lo organizza in ambiente digitale.

Identità digitale: SPID, CIE e CNS

L'identità digitale serve a identificare l'utente che accede a un servizio. Nei concorsi ricorrono soprattutto SPID, CIE e CNS.

La funzione è:

- consentire l'accesso ai servizi online;
- riconoscere il cittadino o il soggetto che opera;
- collegare l'operazione digitale a un'identità;
- ridurre passaggi fisici allo sportello;
- rendere più sicura la presentazione dell'istanza.

Non bisogna confondere identità digitale e firma digitale. L'identità digitale serve per accedere o autenticarsi; la firma serve a sottoscrivere un documento, secondo la disciplina applicabile.

Tabella essenziale:

Strumento	Funzione	Errore da evitare
SPID	Identificazione e accesso ai servizi online.	Pensare che sia una firma digitale.
CIE	Documento di identità e strumento di accesso ai servizi abilitati.	Trattarla solo come tessera fisica.
CNS	Strumento di accesso ai servizi, spesso collegato a certificati digitali.	Confonderla con PEC o firma.

Esempio comunale:

NOTA

Il cittadino accede al portale comunale con SPID o CIE e presenta una domanda per un servizio scolastico. L'identità digitale permette all'ente di riconoscere l'utente; l'istanza, gli allegati e le comunicazioni successive devono comunque essere gestiti secondo regole documentali e procedurali.

Firma elettronica, firma digitale e sottoscrizione

La firma riguarda la sottoscrizione del documento. Serve a collegare il contenuto al soggetto che lo sottoscrive e, secondo il tipo di firma e la disciplina applicabile, a garantire imputazione, integrità e valore giuridico.

In una risposta concorsuale non serve ricostruire tutta la tassonomia tecnica delle firme. Occorre invece evitare tre confusioni: una firma autografa scansionata non è automaticamente una firma digitale; la PEC prova aspetti della trasmissione, mentre la firma riguarda il documento; l'accesso con identità digitale non rende da solo validamente sottoscritto ogni allegato quando è richiesta una firma specifica.

La domanda da porsi è:

NOTA

la disciplina del procedimento richiede solo identificazione dell'utente, oppure richiede anche sottoscrizione del documento?

Nel caso pratico puoi rispondere così:

NOTA

L'ufficio deve verificare se l'istanza presentata online è validamente formata secondo il servizio utilizzato e se la disciplina richiede una sottoscrizione specifica. L'identità digitale consente l'accesso e l'identificazione, mentre la firma digitale o altra firma elettronica rileva quando occorre sottoscrivere il documento.

PEC, domicilio digitale, INAD e IPA

La PEC e il domicilio digitale riguardano comunicazioni e recapiti. Sono strumenti centrali negli uffici comunali, perché molti procedimenti si fondano su invii, ricevute, comunicazioni e notifiche.

La PEC è un canale di trasmissione con ricevute. Non è una firma digitale, non trasforma ogni allegato in documento sottoscritto e non risolve da sola il problema della competenza o del contenuto dell'atto.

Il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico usato per le comunicazioni aventi valore secondo la disciplina digitale. Gli indici pubblici, come IPA per le pubbliche amministrazioni e INAD per persone fisiche e altri soggetti previsti, servono a individuare recapiti digitali ufficiali.

Per il Comune questo significa:

- ricevere istanze e comunicazioni tramite canali digitali;
- inviare comunicazioni al domicilio digitale quando previsto;
- usare indirizzi ufficiali dell'amministrazione;
- conservare ricevute e tracce della comunicazione;
- distinguere email ordinaria, PEC e domicilio digitale.

Tabella anti-confusione:

Strumento	Domanda pratica	Cosa non è
PEC	Come trasmetto con ricevute di invio e consegna?	Non è automaticamente firma del documento.
Domicilio digitale	A quale recapito ufficiale posso comunicare?	Non è una semplice email privata.
IPA	Dove trovo riferimenti e domicili digitali delle PA?	Non è un protocollo di pratica.
INAD	Dove sono domicili digitali di persone fisiche e altri soggetti previsti?	Non è un'anagrafe generale della popolazione.

Nel caso pratico, la PEC va sempre collegata a protocollo e fascicolo. Una PEC ricevuta dall'ente deve essere trattata come documento in ingresso, registrata quando necessario, assegnata e conservata secondo le regole dell'ente.

Documento informatico

Il documento informatico non è semplicemente “un file”. È un documento formato, acquisito, gestito e conservato in modo coerente con regole giuridiche e tecniche.

Nel Comune sono documenti informatici, tra gli altri, le istanze e gli allegati presentati online, le comunicazioni PEC, le determinazioni firmate digitalmente, i certificati, le ricevute, gli esiti di pagamento e i dati strutturati generati da una piattaforma. Il candidato deve distinguere il documento nativo digitale dalle diverse copie informatiche o analogiche e non deve confondere un documento firmato digitalmente con uno semplicemente trasmesso via PEC.

Non occorre sapere tutto come un tecnico archivistico. Occorre sapere che ogni forma produce conseguenze su validità, provenienza, integrità, conservazione e uso in istruttoria.

Formula utile:

NOTA

Il documento informatico va gestito in tutto il ciclo di vita: formazione o acquisizione, protocollazione se dovuta, fascicolazione, uso istruttorio, comunicazione, accesso e conservazione.

Protocollo informatico e fascicolo informatico

Il capitolo 5 ha spiegato il protocollo come tracciabilità del procedimento. Qui aggiungiamo il profilo digitale.

Il protocollo informatico registra i documenti in ingresso e in uscita nel sistema di gestione documentale dell'ente. Collega documento, data, mittente, destinatario, oggetto, classificazione e assegnazione; questa registrazione rende la pratica rintracciabile.

Il fascicolo informatico raccoglie i documenti e i dati relativi a un procedimento o affare. Serve a impedire che la pratica sia dispersa tra email, cartelle personali, stampe, file scaricati e comunicazioni isolate.

La sequenza è:

Fase	Domanda dell'ufficio	Output digitale
Acquisizione	Da dove arriva il documento?	Portale, PEC, scansione, interoperabilità, upload.
Registrazione	Va protocollato?	Registrazione di protocollo o registrazione nel sistema previsto.
Classificazione	A quale materia o procedimento appartiene?	Classifica, repertorio o voce documentale.
Fascicolazione	In quale fascicolo va inserito?	Fascicolo informatico della pratica.
Istruttoria	Quali documenti servono per decidere?	Note, allegati, pareri, dati acquisiti.
Chiusura	Come si conclude e conserva?	Provvedimento, comunicazione, pacchetto o versamento in conservazione.

L'errore da evitare è salvare documenti su cartelle informali senza inserirli nel sistema di gestione documentale. In prova basta dire:

NOTA

Il documento digitale deve entrare nel sistema documentale dell'ente, essere classificato, fascicolato e conservato; non basta riceverlo via email o scaricarlo dal portale.

Metadati e gestione documentale

I metadati sono informazioni che descrivono il documento e ne consentono gestione, ricerca, collegamento e conservazione. Possono riguardare autore, data, oggetto, classificazione, fascicolo, formato, impronta, stato, riferimenti procedurali o altri elementi previsti dalle regole tecniche.

In una prova generalista non serve entrare nei tracciati tecnici. Basta spiegare che i metadati rendono il documento ricercabile, lo collegano a procedimento e fascicolo, ne ricostruiscono la cronologia e sostengono conservazione, accesso e controllo, riducendo smarrimenti e duplicazioni.

La gestione documentale è un'attività amministrativa oltre che informatica. Il responsabile dell'ufficio, il servizio protocollo, il responsabile della gestione documentale, il responsabile della conservazione e gli utenti autorizzati devono seguire regole organizzative comuni.

Formula da orale:

NOTA

I metadati non sono un accessorio tecnico: consentono di collegare documento, fascicolo, procedimento e conservazione, rendendo il documento reperibile, affidabile e gestibile nel tempo.

Conservazione digitale

La conservazione digitale è il processo che consente di mantenere nel tempo autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici. Un file sul desktop o in una cartella condivisa, così come una stampa di sicurezza, non realizza da solo questo risultato.

La conservazione richiede regole, responsabilità, sistema di conservazione, formati, metadati, pacchetti informativi e procedure. Per il candidato, il concetto va tradotto così:

NOTA

il documento deve restare utilizzabile e verificabile anche dopo anni, quando il procedimento è chiuso e quando l'ente deve produrlo per controlli, accesso, contenzioso o archivio.

Una determinazione firmata digitalmente, gli allegati, la ricevuta di protocollo e le comunicazioni PEC devono quindi confluire nel fascicolo ed essere conservati secondo le regole dell'ente. Documenti irreperibili o illeggibili, metadati incompleti e comunicazioni non tracciate producono anche conseguenze amministrative.

ANPR come infrastruttura demografica

ANPR, Anagrafe nazionale della popolazione residente, è l'infrastruttura nazionale che ha superato la logica delle anagrafi comunali isolate, concentrando in una base dati nazionale le posizioni anagrafiche dei residenti e dei cittadini italiani residenti all'estero, secondo la disciplina applicabile.

Per il candidato comunale conta la funzione: ANPR riduce duplicazioni e frammentazione, abilita servizi e certificati online, collega gli uffici a una piattaforma nazionale e facilita controlli e interoperabilità. Proprio per questo richiede dati corretti, aggiornati e protetti.

ANPR non elimina il ruolo del Comune. Cambia il modo in cui il Comune lavora sui dati anagrafici. L'ufficiale d'anagrafe e gli uffici demografici restano centrali per procedimenti, verifiche, aggiornamenti, rettifiche e rapporto con il cittadino, ma operano dentro una infrastruttura nazionale.

ANPR non è quindi soltanto una banca dati: collega i servizi demografici comunali a un sistema unitario di dati e servizi. Il capitolo successivo svilupperà anagrafe, stato civile, elettorale, certificazioni, AIRE e casi di sportello.

ANPR, ANSC e servizi demografici digitali

L'evoluzione riguarda anche l'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile, ANSC, e le funzionalità collegate al portale ANPR. I servizi demografici non dipendono più soltanto dallo sportello e dai registri locali: il Comune opera in piattaforme nazionali, mantenendo qualità del dato, sicurezza e correttezza delle operazioni. Per dettagli tecnici e scadenze, soggetti a evoluzione, occorre verificare portale ANPR, fonti DAIT, circolari e documentazione tecnica vigenti.

Formula prudente:

NOTA

ANPR e, nelle evoluzioni più recenti, ANSC mostrano che i servizi demografici comunali sono sempre più integrati in infrastrutture nazionali. Il candidato deve conoscere la funzione del sistema e verificare gli aggiornamenti operativi nelle fonti DAIT prima di usare dettagli tecnici o scadenze.

Interoperabilità e dati

L'interoperabilità è la capacità di amministrazioni e sistemi di scambiare dati e servizi in modo ordinato, sicuro e regolato. Nel Comune serve a evitare che il cittadino debba ripetere informazioni che l'amministrazione può acquisire o verificare attraverso canali istituzionali.

Esempi:

- verificare dati anagrafici;
- acquisire informazioni necessarie a un procedimento;
- collegare servizi comunali a piattaforme nazionali;
- usare pagamenti digitali;
- scambiare dati tra enti;
- semplificare istruttorie e controlli.

L'interoperabilità non significa accesso libero a qualunque dato. Ogni scambio deve avere finalità, base giuridica, sicurezza, tracciabilità e limiti. In particolare, l'ufficio deve sapere perché accede a un dato, chi è autorizzato, come il dato entra nel fascicolo e come viene protetto.

La PDND, Piattaforma Digitale Nazionale Dati, è una delle infrastrutture collegate al tema dell'interoperabilità. In un concorso comunale generalista basta sapere che supporta lo scambio di dati e servizi tra amministrazioni secondo regole tecniche e organizzative.

Risposta sintetica:

NOTA

L'interoperabilità consente alla PA di scambiare dati e servizi senza duplicare richieste al cittadino, ma non elimina privacy, sicurezza e responsabilità: ogni accesso al dato deve essere finalizzato, autorizzato, tracciato e pertinente.

pagoPA, App IO e servizi al cittadino

Alcune piattaforme non riguardano direttamente il documento, ma il servizio.

pagoPA è l'infrastruttura per pagamenti verso la pubblica amministrazione. Per il Comune consente di collegare tributi, tariffe, diritti, sanzioni o altri pagamenti a flussi tracciabili. Non è una tassa e non è un ufficio: è un sistema di pagamento.

App IO è uno strumento di interazione tra cittadino e pubbliche amministrazioni per comunicazioni e servizi digitali abilitati. Non sostituisce tutti i portali comunali e non elimina la necessità di una corretta istruttoria.

La logica concorsuale è:

- pagoPA: pagamento tracciabile;
- App IO: comunicazione/servizi al cittadino;
- portale comunale: accesso a procedimenti o servizi dell'ente;
- protocollo/fascicolo: gestione amministrativa della pratica;
- conservazione: tenuta nel tempo dei documenti.

Esempio:

NOTA

Un cittadino presenta online una domanda per un servizio comunale e paga una tariffa tramite pagoPA. L'ufficio deve collegare domanda, ricevuta, protocollo, fascicolo, istruttoria e comunicazione dell'esito. Il pagamento digitale non sostituisce la verifica dei requisiti.

Privacy, sicurezza e accessibilità

Un servizio digitale comunale deve essere utile, ma anche legittimo, sicuro e accessibile.

La privacy entra perché ogni servizio digitale tratta dati personali: nome, codice fiscale, indirizzo, dati familiari, economici, scolastici, sanitari, sociali o anagrafici. L'ufficio deve applicare principi di liceità, minimizzazione, finalità, sicurezza, esattezza e responsabilizzazione.

La sicurezza entra perché il servizio digitale può essere esposto a rischi: credenziali deboli, phishing, accessi non autorizzati, perdita di dati, malware, errori di configurazione, mancati backup, data breach.

L'accessibilità entra perché il servizio deve essere utilizzabile anche da persone con disabilità e, più in generale, deve essere comprensibile e fruibile. Un servizio digitale non accessibile può diventare una barriera amministrativa.

Tabella pratica:

Vincolo	Domanda da porsi	Errore da evitare
Privacy	Quali dati sono necessari e per quale finalità?	Chiedere o pubblicare dati eccedenti.
Sicurezza	Chi accede al sistema e con quali misure?	Condividere credenziali o ignorare log e backup.
Accessibilità	Il servizio è fruibile da utenti con esigenze diverse?	Creare un servizio online che esclude parte dei cittadini.
Continuità	Il servizio resta disponibile e i dati recuperabili?	Pensare che il cloud o il portale bastino da soli.

In prova, una risposta matura chiude sempre con queste cautele. Digitale non significa solo velocità.

Tabella sigle digitali da concorso

Sigla/strumento	Funzione	Frase da usare in prova	Errore tipico
CAD	Cornice normativa della PA digitale.	“Organizza il valore giuridico del digitale nella PA.”	Trattarlo come materia solo informatica.
SPID	Identità digitale per accesso ai servizi.	“Serve a identificare l'utente.”	Confonderlo con firma digitale.
CIE	Documento e strumento di accesso digitale.	“Può essere usata per accedere ai servizi abilitati.”	Considerarla solo carta fisica.
CNS	Strumento di accesso ai servizi.	“Rileva nell'autenticazione.”	Confonderla con PEC.
PEC	Canale di trasmissione certificata.	“Produce ricevute di invio e consegna.”	Pensare che firmi automaticamente gli allegati.
Domicilio digitale	Recapito elettronico ufficiale.	“Serve per comunicazioni digitali con valore.”	Confonderlo con email ordinaria.
IPA	Indice riferimenti PA.	“Aiuta a individuare riferimenti ufficiali delle amministrazioni.”	Usarlo come archivio di pratiche.
INAD	Indice dei domicili digitali previsti.	“Rileva per recapiti digitali di soggetti non PA.”	Confonderlo con ANPR.
ANPR	Anagrafe nazionale.	“Infrastruttura nazionale dei dati anagrafici.”	Pensare che elimini il ruolo del Comune.
pagoPA	Pagamenti verso PA.	“Rende tracciabile il pagamento.”	Chiamarlo tassa o tributo.

Sigla/strumento	Funzione	Frase da usare in prova	Errore tipico
App IO	Interazione digitale con il cittadino.	“Canale per comunicazioni e servizi abilitati.”	Sostituirla al procedimento.
PDND	Interoperabilità dati.	“Favorisce scambio di dati e servizi tra PA.”	Pensare che dia accesso libero a ogni dato.
Conservazione digitale	Tenuta nel tempo del documento informatico.	“Mantiene reperibilità, integrità e leggibilità.”	Ridurla a salvataggio file.

Questa tabella non sostituisce lo studio. Serve a costruire risposte rapide e a neutralizzare distrattori.

Caso guidato: domanda online per un servizio comunale

Traccia. Un cittadino accede con identità digitale al portale del Comune e presenta domanda per un servizio scolastico. Allega documenti, effettua un pagamento tramite pagoPA e riceve una comunicazione dall’ente. Indicare i principali passaggi amministrativi e digitali che l’ufficio deve gestire.

Lettura del caso.

Elemento	Lettura
Accesso	Identità digitale per riconoscere l’utente.
Istanza	Domanda online da acquisire come documento.
Allegati	Documenti informatici o copie da verificare.
Pagamento	Flusso pagoPA da collegare alla pratica.
Procedimento	Assegnazione al servizio competente e istruttoria.
Comunicazione	Esito da trasmettere tramite canale corretto.

Elemento	Lettura
Conservazione	Fascicolo e documenti da conservare.
Cautele	Privacy, sicurezza e accessibilità.

Soluzione guidata.

Primo: il cittadino accede al servizio tramite identità digitale. Questo consente l'identificazione, ma l'ufficio deve verificare se la domanda è completa e se la disciplina richiede una sottoscrizione specifica.

Secondo: l'istanza e gli allegati devono essere acquisiti nel sistema dell'ente. Se dovuto, la domanda viene protocollata, classificata e assegnata al servizio competente.

Terzo: il fascicolo informatico deve raccogliere domanda, allegati, ricevuta di pagamento, comunicazioni, note istruttorie, eventuali integrazioni e provvedimento finale.

Quarto: l'ufficio verifica requisiti, dati dichiarati, pagamento e documentazione. Se alcuni dati possono essere acquisiti d'ufficio o tramite interoperabilità, l'ente evita richieste inutili al cittadino, nei limiti della disciplina applicabile.

Quinto: l'esito viene comunicato tramite canale idoneo e resta tracciato nel fascicolo.

Sesto: i documenti devono essere conservati secondo regole di gestione documentale, con attenzione a metadati, sicurezza e protezione dei dati personali.

Risposta sintetica:

NOTA

La domanda online non elimina il procedimento. L'ufficio deve identificare l'utente, acquisire l'istanza come documento, protocollarla se dovuto, inserirla nel fascicolo informatico, collegare il pagamento pagoPA, svolgere l'istruttoria, comunicare l'esito attraverso un canale idoneo e conservare documenti e metadati. Tutto il flusso deve rispettare privacy, sicurezza e accessibilità.

Come rispondere all'orale

Una risposta orale su servizi digitali comunali può seguire sei passaggi.

Primo: inquadrare il CAD come cornice della PA digitale.

Secondo: distinguere gli strumenti di accesso e comunicazione. SPID, CIE e CNS identificano; PEC e domicilio digitale servono per comunicazioni; firma digitale e firme elettroniche riguardano la sottoscrizione.

Terzo: collegare servizio online e procedimento. Una domanda online resta una pratica amministrativa: va acquisita, protocollata se dovuto, fascicolata, istruita e conclusa.

Quarto: spiegare documento informatico, protocollo, fascicolo e conservazione come ciclo documentale.

Quinto: collocare ANPR come infrastruttura nazionale dei servizi demografici.

Sesto: chiudere con privacy, sicurezza e accessibilità.

Risposta modello:

NOTA

Nei servizi digitali comunali il CAD fornisce la cornice giuridica per operare con documenti, comunicazioni e servizi in rete. Il cittadino può accedere con SPID, CIE o CNS; può ricevere comunicazioni tramite canali digitali e domicilio digitale; può trasmettere istanze e allegati. L'ufficio deve però gestire il procedimento: acquisire il documento, protocollarlo se dovuto, inserirlo nel fascicolo informatico, istruire la pratica, comunicare l'esito e conservare gli atti. ANPR è l'infrastruttura nazionale che sostiene molti servizi demografici. Privacy, sicurezza e accessibilità sono vincoli dell'intero servizio, non elementi decorativi.

Domanda da commissario

Qual è la differenza tra identità digitale, PEC e firma digitale?

L'identità digitale, come SPID, CIE o CNS, identifica l'utente e gli consente di accedere ai servizi online. La PEC è un canale di trasmissione che produce ricevute di invio e consegna. La firma digitale riguarda invece la sottoscrizione del documento informatico e la riconducibilità del contenuto al firmatario secondo la disciplina applicabile. Sono strumenti collegati, ma non equivalenti: accedere con SPID non significa firmare digitalmente un allegato; inviarlo via PEC non significa che sia automaticamente sottoscritto.

Domanda-trappola

Se una domanda è presentata tramite portale online, l'ufficio può considerare concluso il procedimento?

No. Il portale è il canale di presentazione, non la conclusione del procedimento. L'ufficio deve acquisire la domanda, verificarne completezza e validità, protocollarla se dovuto, inserirla nel fascicolo, svolgere l'istruttoria, adottare l'atto finale o comunicare l'esito e conservare la documentazione. Il digitale semplifica e rende tracciabile il flusso, ma restano necessari competenza, istruttoria e motivazione.

Errore tipico

L'errore più frequente è rispondere con una lista di sigle:

NOTA

Il Comune usa SPID, CIE, PEC, ANPR, pagoPA, App IO e PDND.

La frase è debole perché non spiega a cosa servono.

Risposta più solida:

NOTA

Il Comune usa identità digitali per riconoscere l'utente, PEC e domicilio digitale per comunicare, pagoPA per gestire pagamenti tracciabili, ANPR per i dati anagrafici, strumenti di interoperabilità per acquisire dati e sistemi di gestione documentale per protocollare, fascicolare e conservare documenti informatici.

Mini-esercizio

Completa la tabella collegando ogni strumento a un'azione dell'ufficio.

Situazione	Strumento/funzione da indicare	Attenzione
Cittadino accede a un servizio online		
Domanda arriva via PEC		
Allegato deve essere sottoscritto		
Pratica deve essere tracciata		
Documenti della pratica devono restare reperibili nel tempo		
Ufficio verifica dati anagrafici		
Cittadino paga una tariffa		
Servizio deve essere usabile da persone con disabilità		

Soluzione attesa:

Situazione	Strumento/funzione da indicare	Attenzione
Cittadino accede a un servizio online	SPID, CIE o CNS come identità digitale.	Identificazione non equivale sempre a firma.
Domanda arriva via PEC	PEC come canale di trasmissione.	Allegato e contenuto vanno gestiti e protocollati se dovuto.
Allegato deve essere sottoscritto	Firma digitale o firma elettronica richiesta.	Non basta la scansione della firma se serve firma valida.
Pratica deve essere tracciata	Protocollo informatico e fascicolo.	Non basta salvare il file in una cartella personale.
Documenti della pratica devono restare reperibili nel tempo	Conservazione digitale.	Non coincide con backup o semplice archiviazione informale.
Ufficio verifica dati anagrafici	ANPR e servizi demografici.	Il Comune resta responsabile della corretta gestione del dato.
Cittadino paga una tariffa	pagoPA.	Il pagamento va collegato alla pratica.
Servizio deve essere usabile da persone con disabilità	Accessibilità digitale.	Il digitale non deve creare barriere.

Diario errori del capitolo

Errore	Effetto in prova	Correzione operativa
Imparare le sigle senza funzione	Risposta nozionistica e fragile.	Collegare ogni sigla a un'azione dell'ufficio.
Confondere SPID e firma digitale	Errore su identificazione e sottoscrizione.	SPID/CIE/CNS identificano; la firma sottoscrive.

Errore	Effetto in prova	Correzione operativa
Confondere PEC e firma	Comunicazione e documento sovrapposti.	PEC trasmette; la firma riguarda il documento.
Dire che un file è sempre documento informatico valido	Valore giuridico dato per scontato.	Verificare formazione, sottoscrizione, gestione e conservazione.
Ridurre conservazione a salvataggio	Perdita del ciclo documentale.	Parlare di sistema, metadati, integrità, leggibilità e reperibilità.
Pensare che ANPR elimini l'ufficio anagrafe	Ruolo del Comune cancellato.	ANPR integra e coordina; il Comune resta presidio del servizio.
Ignorare privacy e sicurezza	Servizio digitale incompleto.	Chiudere sempre con dati necessari, accessi autorizzati, protezione e tracciabilità.
Dimenticare accessibilità	Digitalizzazione escludente.	Un servizio digitale deve essere fruibile e comprensibile.

Da sapere in 5 righe

1. Il CAD è la cornice giuridica della PA digitale, non una lista di sigle.
2. Identità digitale, PEC, domicilio digitale e firma hanno funzioni diverse.
3. Documento informatico, protocollo, fascicolo e conservazione formano il ciclo documentale digitale.
4. ANPR è l'infrastruttura nazionale dei dati e servizi anagrafici, ma non elimina il ruolo del Comune.
5. Privacy, sicurezza e accessibilità sono condizioni del servizio digitale, non passaggi facoltativi.

Checklist operativa finale

- so spiegare il CAD come cornice della PA digitale?
- so distinguere identificazione, trasmissione, recapito e sottoscrizione?
- so dire perché PEC e firma digitale non sono la stessa cosa?
- so descrivere il ciclo documento, protocollo, fascicolo e conservazione?

- so spiegare perché i metadati servono a reperibilità e tracciabilità?
- so collocare ANPR nei servizi demografici comunali?
- so collegare pagoPA e App IO a funzioni concrete?
- so spiegare interoperabilità senza trasformarla in accesso libero ai dati?
- so chiudere una risposta digitale con privacy, sicurezza e accessibilità?
- so risolvere un caso di istanza online senza saltare istruttoria e atto finale?

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale
- AgID - linee guida su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
- AgID - catalogo linee guida CAD e domicilio digitale
- Ministero dell'interno - DAIT, servizi demografici e ANPR
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - documentazione amministrativa
- Regolamento UE 2016/679 - GDPR
- Cfr. VOL-01 — Il Metodo BANDO per il quadro generale su informatica, PA digitale, privacy, sicurezza e competenze digitali.

Servizi demografici ed elettorali

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Apertura editoriale

Nei concorsi comunali i servizi demografici ed elettorali possono sembrare materie di sportello: certificati, residenze, carte d'identità, tessere elettorali, liste, atti di nascita, matrimoni, decessi. Sono invece funzioni pubbliche essenziali. Il Comune identifica la popolazione residente, registra eventi della vita civile, alimenta banche dati nazionali, rende possibile l'esercizio del voto e tutela informazioni personali delicate.

Studiare queste attività come un elenco di pratiche porta facilmente a confonderle. Una risposta ordinata parte dalla funzione e individua ufficio, dato, procedimento, atto o registro, comunicazioni, controlli e tutela della riservatezza.

Anagrafe, stato civile ed elettorale hanno un tratto comune: non producono soltanto "documenti". Producono certezza pubblica. Dire che una persona risiede in un Comune, che un evento di nascita o morte è registrato, che un cittadino è iscritto nelle liste elettorali, che una variazione anagrafica è stata acquisita, significa rendere utilizzabile un dato nei rapporti tra cittadini, amministrazioni e ordinamento.

Il capitolo precedente ha mostrato come il digitale comunale trasformi protocollo, documento informatico, ANPR e conservazione. Qui quel discorso entra nei servizi più vicini al cittadino. ANPR, ANSC, certificazioni online, dichiarazioni sostitutive, controlli e liste elettorali non sono sigle da memorizzare: sono passaggi del lavoro quotidiano dell'ufficio comunale.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper fare dieci operazioni:

1. spiegare perché i servizi demografici sono funzioni pubbliche comunali e non mera attività di sportello;
2. distinguere anagrafe, stato civile ed elettorale;
3. collegare anagrafe comunale, ANPR e dati della popolazione residente;
4. descrivere la funzione essenziale dello stato civile e il passaggio verso ANSC;
5. riconoscere gli adempimenti elettorali comunali più frequenti in prova;
6. distinguere certificato, dichiarazione sostitutiva, dato acquisito d'ufficio e controllo;
7. collegare servizi demografici, privacy, sicurezza e minimizzazione dei dati;
8. risolvere un caso di sportello su residenza, certificazione o tessera elettorale;
9. costruire una risposta orale ordinata su anagrafe, stato civile o elettorale;
10. evitare l'errore tipico: confondere il rilascio del documento con la funzione pubblica sottostante.

Il messaggio centrale è:

NOTA

il servizio demografico non si esaurisce nel certificato consegnato al cittadino; serve a garantire dati pubblici corretti, aggiornati, interoperabili e giuridicamente affidabili.

Come usare questo capitolo

Questo capitolo va studiato con tre colonne aperte:

Colonna	Domanda	Esempi
Funzione	Che cosa garantisce il Comune?	Residenza, stato civile, corpo elettorale, identificazione del cittadino.
Procedimento	Quale sequenza segue l'ufficio?	Dichiarazione, registrazione, accertamento, aggiornamento, comunicazione, controllo.
Documento/dato	Quale output viene prodotto o aggiornato?	Certificato, estratto, annotazione, iscrizione, cancellazione, tessera, lista.

Quando incontri una traccia su “servizi demografici”, non partire dalla modulistica. Parti dalla funzione. Poi scendi al procedimento.

Esempio:

- non dire solo: “il cittadino chiede un certificato di residenza”;
- di’ invece: “il certificato attesta un dato anagrafico risultante dal sistema anagrafico, oggi collegato ad ANPR; nei rapporti con la PA opera la logica della dichiarazione sostitutiva e dell’acquisizione d’ufficio, mentre il rilascio del certificato ha senso nei casi in cui la legge o il rapporto lo richiedano”.

Questo cambio di impostazione alza subito il livello della risposta.

Mappa BANDO del capitolo

Fase	Domanda operativa	Output atteso
B - Bando	Il programma richiama servizi demografici, anagrafe, stato civile, elettorale, ANPR, certificazioni o servizi comunali?	Attiva il blocco servizi demografici comunali.
A - Aree	La traccia è di ordinamento locale, procedimento, digitale, privacy o sportello?	Collega ufficio comunale, dato personale, procedimento e fonte.
N - Nuclei	Quale funzione è coinvolta: anagrafe, stato civile, elettorale, certificazione?	Classifica il caso prima di rispondere.
D - Diario	Quale confusione fai più spesso?	Segna errori su certificato/autocertificazione, ANPR/ufficio comunale, lista/tessera.
O - Output	Che cosa devi produrre in prova?	Risposta orale, schema servizio-fonte-atto, caso di sportello, checklist privacy.

Prima di rispondere, classifica il caso. La disciplina cambia se riguarda:

- iscrizione o variazione anagrafica;
- atto di stato civile;
- certificazione;
- dichiarazione sostitutiva;
- lista elettorale;
- esercizio del voto;
- accesso o comunicazione di dati personali.

Perché i servizi demografici ricorrono nei concorsi comunali

I servizi demografici ricorrono nei concorsi perché attraversano il lavoro comunale. Anche chi opera altrove deve saper usare un dato anagrafico, distinguere certificazione e acquisizione d'ufficio e trattare correttamente i dati personali.

La materia unisce diritto amministrativo e pratica: una variazione di residenza, un'iscrizione nelle liste o un atto di stato civile verificano la capacità di ragionare su competenza, istruttoria, responsabilità e comunicazione. ANPR e ANSC aggiungono il rapporto con le banche dati nazionali, mentre il servizio elettorale impone di consultare istruzioni e circolari aggiornate per ciascuna consultazione.

Il Comune come ufficio di certezza pubblica

Nel linguaggio quotidiano il cittadino “va all'anagrafe” o “chiede un certificato”. Nel linguaggio amministrativo, il Comune gestisce funzioni che incidono sulla posizione della persona nell'ordinamento.

L'anagrafe riguarda la popolazione residente e le relative variazioni. Lo stato civile riguarda eventi e status fondamentali della persona. L'elettorale riguarda il corpo elettorale, le liste e gli adempimenti che rendono possibile l'esercizio del voto.

Queste funzioni hanno alcune caratteristiche comuni:

- sono disciplinate da fonti statali e da istruzioni ministeriali;
- sono esercitate a livello comunale, con raccordo con Ministero dell'interno e prefetture;
- richiedono registri, archivi, sistemi informativi e controlli;
- producono effetti verso altre amministrazioni e verso i privati;
- devono essere gestite con particolare attenzione a correttezza del dato, sicurezza e riservatezza.

Il sindaco, nel quadro dell'ordinamento locale, opera anche come ufficiale del Governo per alcune funzioni attribuite dalla legge. Gli uffici comunali esercitano concretamente le attività attraverso ufficiali, responsabili e personale delegato, secondo la disciplina di settore e l'organizzazione dell'ente.

In prova non serve trasformare la risposta in un trattato. Serve far capire che il servizio demografico è una funzione pubblica regolata, non un bancone di rilascio moduli.

Anagrafe della popolazione residente

L'anagrafe registra la popolazione residente e le variazioni che incidono sulla posizione anagrafica delle persone. La fonte regolamentare di base è il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, collegato alla disciplina dell'ordinamento anagrafico e oggi coordinato con ANPR.

Per il candidato sono essenziali quattro idee.

La prima è che l'anagrafe riguarda la residenza e la composizione delle posizioni anagrafiche, non qualunque informazione personale. Ogni dato inserito o aggiornato deve avere un fondamento e una funzione.

La seconda è che l'ufficio anagrafe non “decide liberamente” dove una persona risiede: gestisce dichiarazioni, accertamenti, aggiornamenti e controlli secondo le regole. La residenza è un fatto giuridicamente rilevante, non una preferenza amministrativa.

La terza è che il dato anagrafico ha valore per molti procedimenti. Serve per notifiche, servizi sociali, scuola, tributi, elettorale, statistica, certificazioni, rapporti con altre amministrazioni.

La quarta è che l'anagrafe oggi va letta dentro ANPR. Il Comune resta protagonista dell'alimentazione e della qualità del dato, ma opera in un sistema nazionale, digitale e interoperabile.

In prova puoi sintetizzare così:

NOTA

L'anagrafe comunale registra la popolazione residente e le relative variazioni. Il Comune gestisce dichiarazioni, iscrizioni, mutazioni e cancellazioni secondo la disciplina anagrafica, oggi raccordata con ANPR. Il dato anagrafico non serve solo al certificato: alimenta procedimenti, controlli e servizi pubblici, e deve essere corretto, aggiornato e trattato nel rispetto della protezione dei dati.

ANPR: cosa deve sapere il candidato

ANPR, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, è una base dati nazionale di interesse pubblico che ha superato la frammentazione delle anagrafi comunali come archivi isolati. Nel capitolo precedente è stata presentata come infrastruttura digitale. Qui interessa il suo effetto sui servizi demografici.

Per un concorso comunale devi ricordare cinque punti:

1. ANPR non elimina l'ufficio comunale: cambia il contesto tecnico e organizzativo in cui il dato anagrafico viene gestito;
2. il Comune alimenta e aggiorna il dato secondo le regole di settore;
3. il cittadino può accedere a servizi online, secondo le modalità previste dal portale e dall'identità digitale;
4. altre amministrazioni possono usare il dato nei casi previsti, secondo regole di interoperabilità e sicurezza;
5. la qualità del dato diventa ancora più importante, perché un errore locale può propagarsi in molti servizi.

In prova, ANPR va qualificata come piattaforma di servizio e interoperabilità: richiede dati corretti, operatori abilitati, tracciamento degli accessi e sicurezza.

I servizi collegati ad ANPR e l'interoperabilità con altre piattaforme evolvono nel tempo. Prima della pubblicazione finale, funzionalità, dati quantitativi e indicazioni operative devono essere ricontrollati sui portali ufficiali.

AIRE e cittadini italiani residenti all'estero

L'AIRE, Anagrafe degli italiani residenti all'estero, riguarda la posizione anagrafica dei cittadini italiani che risiedono all'estero. Nel quadro attuale va letta insieme ad ANPR, che ricomprende anche queste posizioni e raccorda il dato nazionale con l'attività degli uffici comunali.

La distinzione utile in prova è questa: l'anagrafe della popolazione residente riguarda chi risiede nel Comune; l'AIRE riguarda i cittadini italiani residenti all'estero. In entrambi i casi il Comune conserva un ruolo amministrativo nella gestione e nella qualità del dato secondo la disciplina applicabile. L'iscrizione AIRE non va confusa con un atto di stato civile né, da sola, con l'intera posizione elettorale del cittadino.

Per iscrizioni, variazioni, comunicazioni consolari ed effetti sui singoli servizi occorre verificare la disciplina e le istruzioni ministeriali vigenti: il capitolo fissa il perimetro, non una procedura operativa.

Residenza, iscrizioni, variazioni e controlli

Le domande di residenza e le variazioni anagrafiche sono uno dei casi più adatti a una prova teorico-pratica.

La sequenza di base è:

1. il cittadino presenta una dichiarazione o una comunicazione rilevante;
2. l'ufficio registra l'ingresso della pratica e verifica la competenza;
3. il dato viene trattato nel sistema anagrafico;
4. possono essere svolti controlli e accertamenti;
5. l'esito produce aggiornamento, conferma, rettifica o eventuale provvedimento negativo;
6. il dato aggiornato produce effetti su altri procedimenti e servizi.

Il candidato deve evitare due semplificazioni.

La prima è: “il cittadino porta i documenti e l'ufficio cambia la residenza”. No. L'ufficio gestisce una dichiarazione, applica regole, aggiorna sistemi e può attivare controlli.

La seconda è: “la residenza si dimostra sempre con certificato”. No. Nei rapporti con la pubblica amministrazione opera la logica della dichiarazione sostitutiva e dell'acquisizione d'ufficio, mentre il certificato resta rilevante nei casi previsti o nei rapporti in cui sia richiesto legittimamente.

Un buon schema di risposta è:

Passaggio	Cosa guarda l'ufficio	Rischio da evitare
Presentazione	Identità del dichiarante, completezza essenziale, competenza del Comune.	Trattare la domanda come favore o richiesta informale.
Registrazione	Protocollo o tracciamento, fascicolo, assegnazione.	Perdere la prova dell'ingresso della pratica.

Passaggio	Cosa guarda l'ufficio	Rischio da evitare
Istruttoria	Requisiti, dichiarazioni, accertamenti.	Confondere controllo anagrafico e valutazione discrezionale generica.
Aggiornamento	Sistema anagrafico e banche dati collegate.	Aggiornare dati non verificati o non pertinenti.
Comunicazione	Esito, eventuale richiesta integrazioni, garanzie procedurali.	Non motivare o non comunicare correttamente.
Conservazione	Fascicolo, documenti e metadati.	Conservare in modo disordinato o eccedente.

Stato civile: atti, registri e valore pubblico

Lo stato civile riguarda eventi e status fondamentali della persona: nascita, matrimonio, unione civile, morte, cittadinanza e altri atti o annotazioni previsti dalla disciplina di settore. La fonte regolamentare centrale è il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

La funzione dello stato civile è diversa dall'anagrafe.

L'anagrafe registra la posizione della persona rispetto alla popolazione residente. Lo stato civile documenta eventi e status personali che hanno rilevanza giuridica generale. Per questo gli atti di stato civile devono essere formati, iscritti, trascritti, annotati e conservati secondo regole precise.

In prova la commissione può chiedere:

- che cosa si intende per stato civile;
- quali sono gli atti principali;
- quale ruolo svolge l'ufficiale dello stato civile;
- come si distingue certificato, estratto e copia integrale;
- come si collegano stato civile, ANSC e ANPR;
- quali cautele servono nel rilascio e nella comunicazione di dati.

All'orale basta chiarire funzione, fonte e responsabilità:

NOTA

Lo stato civile è il servizio comunale che forma, conserva e aggiorna gli atti relativi agli eventi fondamentali della vita civile, secondo la disciplina del D.P.R. 396/2000 e le istruzioni ministeriali. Non è semplice certificazione: è funzione di certezza pubblica, esercitata dall'ufficiale dello stato civile, con effetti su status, rapporti familiari, cittadinanza e altri procedimenti.

ANSC e stato civile digitale

ANSC, Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile, rappresenta il passaggio dello stato civile verso una gestione nazionale digitale degli atti.

Il candidato non deve conoscere ogni dettaglio tecnico, ma deve comprenderne gli effetti: gli atti formati digitalmente possono alimentare l'archivio nazionale e dialogare con ANPR; il cittadino può accedere ai servizi online previsti per certificati ed estratti; l'ufficiale dello stato civile conserva il proprio ruolo e la relativa responsabilità amministrativa.

Nel 2026 le fonti istituzionali hanno comunicato l'attivazione di servizi online tramite il portale ANPR per certificati di stato civile ed estratti degli atti presenti in ANSC. La regola di studio è questa:

NOTA

quando una fonte parla di "certificato online", chiediti sempre qual è l'atto sottostante, quale archivio lo contiene, chi lo forma o lo verifica e quali garanzie ne assicurano validità e autenticità.

Elettorale: liste, tessera e adempimenti comunali

Il servizio elettorale comunale consente l'esercizio concreto del diritto di voto. La disciplina è articolata: il candidato deve conoscere la funzione amministrativa senza perdersi nei calendari specifici di ogni consultazione.

I nuclei più frequenti sono:

- tenuta e revisione delle liste elettorali;
- iscrizioni, cancellazioni e variazioni;
- tessera elettorale e duplicati;
- sezioni elettorali e dati del corpo elettorale;
- certificazioni elettorali;
- supporto agli adempimenti preparatori e alle operazioni di voto;
- raccordo con Prefettura, Ministero dell'interno e istruzioni DAIT.

Le fonti di base da richiamare sono il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, per elettorato attivo e liste elettorali, e il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, per le elezioni comunali. A queste si aggiungono le istruzioni ministeriali emanate in occasione delle singole consultazioni.

In una risposta orale non devi elencare tutto. Devi costruire un perimetro:

NOTA

Il servizio elettorale comunale cura la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali, gli adempimenti connessi alla tessera elettorale, le certificazioni e il supporto organizzativo alle consultazioni, nel quadro delle norme statali e delle istruzioni del Ministero dell'interno e delle prefetture.

Questa frase funziona perché tiene insieme Comune, fonte statale e circuito ministeriale.

Differenza tra anagrafe ed elettorale

Un errore frequente è pensare che anagrafe ed elettorale coincidano.

Non coincidono.

Il dato anagrafico può incidere sulla posizione elettorale, ma l'iscrizione nelle liste elettorali segue regole proprie. Una variazione di residenza può comportare conseguenze sul Comune di iscrizione elettorale, sulla sezione, sulla tessera e sulle comunicazioni, ma non si identifica automaticamente con l'intera procedura elettorale.

Usa questa tabella:

Profilo	Anagrafe	Elettorale
Oggetto	Popolazione residente e relative variazioni.	Corpo elettorale, liste, sezioni, tessere e adempimenti di voto.
Domanda tipica	Dove risiede la persona? Quale posizione anagrafica ha?	La persona è iscritta nelle liste? Dove vota? Ha titolo al rilascio/aggiornamento della tessera?
Output	Dato anagrafico, certificato, aggiornamento ANPR.	Lista, tessera, certificato elettorale, adempimento consultazione.
Collegamento	Alimenta molti procedimenti, incluso l'elettorale.	Usa dati anagrafici ma segue regole elettorali specifiche.

In prova, se la traccia parla di “cambio di residenza e tessera elettorale”, devi rispondere su entrambi i livelli: aggiornamento anagrafico e conseguenze elettorali.

Certificati, dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è decisivo per capire i servizi demografici. La regola pratica è che il certificato non è sempre la risposta corretta nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Nei rapporti tra cittadino e PA, molti stati, qualità personali e fatti possono essere attestati con dichiarazioni sostitutive, nei limiti e con le responsabilità previste. L'amministrazione deve acquisire d'ufficio o controllare i dati quando ciò è previsto, evitando di scaricare sul cittadino oneri documentali non necessari.

Questo punto è molto spendibile all'orale:

NOTA

Il certificato serve ad attestare un dato risultante dai registri o dagli archivi pubblici, ma nei rapporti con la pubblica amministrazione il sistema privilegia dichiarazioni sostitutive, acquisizione d'ufficio e controlli. Per questo l'ufficio deve distinguere il bisogno informativo dal documento richiesto.

La distinzione fondamentale è:

Strumento	Funzione	Attenzione
Certificato	Attesta un dato risultante da un registro o archivio pubblico.	Verificare se è davvero richiedibile e per quale uso.
Estratto	Riporta elementi di un atto, spesso di stato civile.	Controllare contenuto, destinatario e limiti di rilascio.
Copia integrale	Riproduce integralmente un atto nei casi consentiti.	Maggiore attenzione a dati personali e base giuridica.
Dichiarazione sostitutiva	Consente al cittadino di dichiarare stati, qualità o fatti.	Controlli e responsabilità per dichiarazioni non veritiere.
Acquisizione d'ufficio	Permette alla PA di reperire direttamente il dato.	Evitare richieste documentali non necessarie al cittadino.
Consultazione dati	Uso di banche dati o interoperabilità.	Base giuridica, tracciamento, minimizzazione e sicurezza.

Dati personali, riservatezza e sicurezza

I servizi demografici trattano dati personali in modo continuo. Proprio per questo non bisogna confondere disponibilità del dato con libera circolazione del dato.

Un ufficio può conoscere molti dati per ragioni istituzionali, ma può usarli solo per finalità legittime, pertinenti e proporzionate. La presenza di un'informazione nell'archivio non ne autorizza la comunicazione indiscriminata: prima del rilascio o della trasmissione vanno verificati destinatario, base giuridica e dati necessari.

I principi da richiamare sono:

- liceità, correttezza e trasparenza;
- minimizzazione dei dati;
- esattezza e aggiornamento;
- limitazione della conservazione;
- integrità e riservatezza;
- responsabilizzazione dell'amministrazione.

Applicati ai servizi demografici, questi principi significano:

- accessi ai sistemi solo da parte di operatori abilitati;
- uso del dato solo per finalità di servizio;
- attenzione al rilascio di copie integrali, estratti e informazioni sensibili;
- tracciamento degli accessi quando previsto;
- protezione delle credenziali e dei dispositivi;
- verifica dell'identità del richiedente;
- oscuramento o limitazione quando la comunicazione eccede la finalità legittima.

Le raccomandazioni istituzionali su ANPR e sicurezza richiamano un punto semplice: le credenziali e gli strumenti di accesso non sono una formalità tecnica. Sono parte della tutela del dato pubblico e della fiducia nel servizio.

Rapporti con Ministero dell'interno, DAIT e prefetture

I servizi demografici ed elettorali non sono un'isola comunale. Il Comune opera dentro un circuito istituzionale che coinvolge Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Direzione centrale per i servizi elettorali e prefetture.

Questo circuito serve a:

- emanare istruzioni e circolari;
- coordinare l'attuazione di norme e piattaforme nazionali;
- supportare Comuni e prefetture;
- gestire adempimenti elettorali e calendari;
- aggiornare modelli, pubblicazioni e procedure;
- garantire uniformità applicativa.

Per il candidato la conseguenza è operativa:

NOTA

sulle procedure puntuali, soprattutto elettorali e digitali, non si risponde mai "a memoria libera"; si richiama la fonte normativa di base e si rinvia alle istruzioni ministeriali aggiornate.

La risposta deve quindi distinguere la disciplina stabile dalle istruzioni operative soggette ad aggiornamento.

Tabella di sintesi: servizio, fonte, output

Servizio	Funzione	Fonti/raccordi	Output tipico
Anagrafe	Gestione popolazione residente e variazioni.	Ordinamento anagrafico, ANPR, istruzioni DAIT.	Iscrizione, cancellazione, mutazione, certificato, aggiornamento dato.
Stato civile	Registrazione eventi e status fondamentali.	D.P.R. 396/2000, ANSC, istruzioni ministeriali.	Atto, annotazione, certificato, estratto, copia nei casi previsti.
Elettorale	Tenuta corpo elettorale e supporto al voto.	D.P.R. 223/1967, D.P.R. 570/1960, circolari DAIT.	Liste, tessera, certificazioni, sezioni, adempimenti consultazione.
Certificazioni	Attestazione di dati risultanti da registri.	D.P.R. 445/2000, norme di settore.	Certificato, estratto, controllo, acquisizione d'ufficio.
Servizi digitali	Accesso online e interoperabilità.	CAD, ANPR, ANSC, PDND, linee guida.	Certificato online, richiesta estratto, consultazione dati, tracciamento.
Privacy e sicurezza	Protezione dei dati e degli accessi.	GDPR, Codice privacy, regole interne, misure tecniche.	Abilitazioni, log, minimizzazione, verifica identità, limitazioni rilascio.

Caso guidato: cambio di residenza, certificato e tessera elettorale

Un cittadino comunica il cambio di residenza nel Comune. Dopo pochi giorni chiede un certificato di residenza e domanda anche se riceverà una nuova tessera elettorale. L'operatore allo sportello nota che alcuni dati risultano non allineati con precedenti informazioni presenti nel sistema.

Come si imposta la risposta?

Prima fase: classificare il caso.

La pratica non è una sola. Contiene almeno tre profili:

1. procedimento anagrafico di variazione o iscrizione;
2. richiesta di certificazione o attestazione del dato;
3. eventuali conseguenze elettorali sulla posizione del cittadino.

Seconda fase: distinguere i piani.

Sul piano anagrafico, l'ufficio deve gestire la dichiarazione, aggiornare la posizione secondo le regole e svolgere o completare gli accertamenti previsti. Se emergono incoerenze, non si improvvisa: si verifica il dato, si chiede integrazione quando necessario e si garantisce la corretta gestione del procedimento.

Sul piano certificativo, l'ufficio deve verificare se il certificato può essere rilasciato, per quale uso e sulla base di quale dato aggiornato. Se il destinatario è una pubblica amministrazione, occorre ricordare la logica del D.P.R. 445/2000: dichiarazioni sostitutive, acquisizione d'ufficio e controlli.

Sul piano elettorale, il cambio di residenza può incidere sulla posizione nelle liste e sulla sezione. L'ufficio elettorale dovrà curare gli adempimenti secondo le regole e i tempi applicabili, anche in relazione al calendario elettorale eventualmente in corso.

Terza fase: trattare i dati con prudenza.

Il cittadino ha diritto a informazioni comprensibili, ma l'operatore deve evitare comunicazioni improprie di dati non necessari. Se ci sono dati disallineati, si deve spiegare il procedimento senza esporre informazioni eccedenti o non verificate.

Risposta sintetica da prova:

NOTA

Il caso va separato in profilo anagrafico, certificativo ed elettorale. L'ufficio anagrafe gestisce la dichiarazione di residenza, verifica la posizione e aggiorna i dati nel sistema, oggi raccordato con ANPR. Il certificato può essere rilasciato nei casi consentiti, ricordando che nei rapporti con la PA operano dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio. Le conseguenze sulla tessera e sulle liste spettano all'ufficio elettorale secondo le revisioni e gli adempimenti previsti. In ogni fase occorre trattare solo i dati necessari e garantire correttezza, sicurezza e tracciabilità.

Come rispondere all'orale

Per una domanda generale sui servizi demografici ed elettorali puoi usare questa scaletta:

1. definizione: sono funzioni comunali di certezza pubblica relative a popolazione, status personali e corpo elettorale;
2. distinzione: anagrafe, stato civile ed elettorale hanno oggetti diversi;
3. fonti: disciplina statale, istruzioni ministeriali, raccordo con DAIT e prefetture;
4. digitale: ANPR per anagrafe e servizi collegati, ANSC per stato civile digitale, interoperabilità e servizi online;

5. output: atti, registri, certificati, estratti, liste, tessere, comunicazioni;
6. D.P.R. 445/2000: certificati, dichiarazioni sostitutive, acquisizione d'ufficio e controlli;
7. privacy e sicurezza: dati personali, operatori abilitati, minimizzazione, tracciamento;
8. chiusura: il candidato deve vedere il servizio come procedimento pubblico, non come semplice consegna di documenti.

Modello breve:

NOTA

I servizi demografici ed elettorali sono funzioni essenziali del Comune. L'anagrafe riguarda la popolazione residente ed è oggi integrata con ANPR; lo stato civile forma e conserva gli atti relativi agli eventi fondamentali della persona, con evoluzione verso ANSC; l'elettorale cura liste, tessere, sezioni e adempimenti che rendono effettivo il diritto di voto. In tutti i casi l'ufficio opera secondo fonti statali e istruzioni ministeriali, distingue certificati e dichiarazioni sostitutive, e tratta dati personali con criteri di correttezza, sicurezza e minimizzazione.

Domanda da commissario

Che differenza c'è tra anagrafe, stato civile ed elettorale?

L'anagrafe registra la popolazione residente e le variazioni anagrafiche, oggi nel quadro ANPR. Lo stato civile riguarda gli atti relativi agli eventi e agli status fondamentali della persona, come nascita, matrimonio, unione civile, morte e cittadinanza, secondo il D.P.R. 396/2000 e con l'evoluzione digitale di ANSC. L'elettorale riguarda liste, tessera, sezioni, certificazioni e adempimenti che consentono l'esercizio del voto. Le tre funzioni usano dati della persona, ma hanno oggetti e regole diverse.

Domanda-trappola

Se un'amministrazione ha bisogno di sapere la residenza di un cittadino, deve chiedergli un certificato?

Non necessariamente. Nei rapporti con la pubblica amministrazione il D.P.R. 445/2000 valorizza dichiarazioni sostitutive, acquisizione d'ufficio e controlli. Il certificato attesta un dato risultante da registri o archivi, ma non deve diventare un onere documentale inutile quando la PA può acquisire o verificare il dato secondo le regole.

Errore tipico

L'errore tipico è rispondere così:

NOTA

"I servizi demografici rilasciano certificati e la tessera elettorale."

La risposta è troppo povera. Manca la funzione pubblica.

Una formulazione migliore è:

NOTA

“I servizi demografici ed elettorali gestiscono dati e atti essenziali sulla persona e sull'esercizio dei diritti civili. Il rilascio del certificato o della tessera è solo l'output visibile di un procedimento regolato, collegato a registri, sistemi nazionali, controlli e responsabilità dell'ufficio.”

Mini-esercizio

Leggi la traccia:

NOTA

Un cittadino chiede allo sportello un certificato di stato di famiglia per consegnarlo a un'altra amministrazione. L'operatore sa che il dato è disponibile nei sistemi comunali e che il cittadino insiste per avere comunque il certificato.

Rispondi in quattro passaggi:

1. quale funzione è coinvolta?
2. quale disciplina generale sulle certificazioni devi richiamare?
3. che cosa cambia se il destinatario è una PA?
4. quali cautele di privacy devi osservare?

Soluzione guida:

1. è coinvolta una certificazione anagrafica;
2. occorre richiamare il D.P.R. 445/2000;
3. se il destinatario è una PA, il sistema privilegia dichiarazioni sostitutive, acquisizione d'ufficio e controlli, evitando richieste inutili di certificati;
4. l'ufficio deve trattare solo i dati necessari, verificare l'identità e la legittimazione del richiedente e non comunicare informazioni eccedenti.

Diario errori

Usa questa griglia per segnare gli errori ricorrenti.

Errore	Come correggerlo
Confondo anagrafe e stato civile.	Anagrafe: popolazione residente. Stato civile: eventi e status della persona.
Penso che ANPR sostituisca il Comune.	ANPR è infrastruttura nazionale; il Comune resta responsabile dell'alimentazione e della qualità del dato secondo le regole.

Errore	Come correggerlo
Uso sempre “certificato” come risposta.	Prima chiedi se bastano dichiarazione sostitutiva, acquisizione d'ufficio o controllo.
Tratto l'elettorale come materia politica.	Nei concorsi comunali il focus è amministrativo: liste, tessere, sezioni, adempimenti, istruzioni ministeriali.
Comunico dati perché “sono nell'archivio”.	Verifica base giuridica, finalità, legittimazione, minimizzazione e sicurezza.
Cito procedure elettorali senza aggiornamento.	Le consultazioni hanno istruzioni e scadenze specifiche: controllare sempre DAIT e prefettura.

Da sapere in 5 righe

I servizi demografici ed elettorali sono funzioni comunali di certezza pubblica. L'anagrafe gestisce popolazione residente e variazioni, oggi in raccordo con ANPR. Lo stato civile forma e conserva atti su eventi e status fondamentali, con evoluzione digitale verso ANSC. L'elettorale cura liste, tessera, sezioni e adempimenti del voto secondo norme statali e istruzioni ministeriali. Certificati, dichiarazioni sostitutive, controlli, privacy e sicurezza sono parte integrante del lavoro dell'ufficio.

Checklist del candidato

Prima di chiudere lo studio del capitolo, verifica di saper rispondere a queste domande:

- So distinguere anagrafe, stato civile ed elettorale?
- So spiegare ANPR senza dire solo “banca dati”?
- So spiegare ANSC come evoluzione digitale dello stato civile?
- So collegare certificati e dichiarazioni sostitutive al D.P.R. 445/2000?
- So dire perché nei rapporti con la PA non si deve chiedere sempre un certificato?
- So impostare un caso di cambio residenza con effetti elettorali?
- So distinguere lista elettorale, tessera elettorale e certificazione elettorale?
- So indicare il ruolo del Ministero dell'interno, DAIT e prefetture?
- So richiamare privacy, minimizzazione e sicurezza senza appesantire la risposta?
- So evitare procedure puntuali non verificate?

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Ministero dell'interno — DAIT, ANPR e finanza locale
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — documentazione amministrativa
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 — Codice dell'amministrazione digitale
- Regolamento (UE) 2016/679 — protezione dei dati personali
- Per documentazione amministrativa e dichiarazioni sostitutive, cfr. VOL-01 — Documentazione amministrativa.
- Per il nucleo comune su protezione dei dati, cfr. VOL-01 — Privacy e GDPR.

Welfare locale, servizi sociali, ISEE, minori e servizi educativi

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Welfare locale, servizi sociali, ISEE, minori e servizi educativi

Obiettivo del capitolo

Il welfare locale è uno dei punti in cui il Comune incontra bisogni reali: povertà, disabilità, non autosufficienza, minori, famiglie, servizi educativi, casa, contributi, sostegni alla frequenza, presa in carico. Per questo è anche uno degli ambiti più delicati nei concorsi comunali.

Il profilo amministrativo non sostituisce l'assistente sociale, l'educatore, lo psicologo o il dirigente dei servizi alla persona. Presidia invece il governo della pratica: domanda, requisiti, ISEE, graduatoria, beneficio o diniego, controlli, dati, comunicazioni e atto conclusivo.

Dire che “il Comune aiuta le persone fragili” non basta. Una risposta completa ricostruisce il sistema: servizi integrati, ambiti territoriali, programmazione regionale, LEPS, ISEE, regole di accesso, istruttoria, progetto individuale o familiare, tutela dei minori, servizi educativi, privacy e controllo delle risorse.

Nel lavoro comunale solidarietà e amministrazione procedono insieme. Le situazioni vulnerabili richiedono regole chiare e particolare attenzione: una domanda incompleta, una graduatoria poco motivata, la diffusione illecita di un dato sanitario, una comunicazione al soggetto sbagliato, una verifica ISEE superficiale o un diniego immotivato possono produrre danni concreti.

Il capitolo resta amministrativo. Non sostituisce un manuale di servizio sociale, non entra nella valutazione professionale dell'assistente sociale e non pretende di riassumere tutte le discipline regionali. Prepara invece il candidato a gestire avvisi, domande, requisiti, ISEE, istruttoria, graduatorie, concessioni, dinieghi, controlli, comunicazioni e trattamento dei dati.

La domanda guida è questa:

NOTA

Quando una persona fragile, una famiglia o un minore accede a un servizio comunale, quali passaggi amministrativi rendono il sostegno corretto, tracciabile, motivato e rispettoso della riservatezza?

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Al termine del capitolo devi saper fare dieci operazioni:

1. spiegare che cosa si intende per welfare locale nel contesto comunale;
2. collocare la L. 328/2000 nel sistema integrato di interventi e servizi sociali;
3. distinguere Comune, ambito territoriale sociale, Regione, Stato e INPS;
4. usare l'ISEE come strumento di accesso e non come sinonimo automatico di diritto al beneficio;
5. impostare l'istruttoria di una domanda per contributo, servizio o agevolazione;
6. distinguere avviso, domanda, graduatoria, concessione, diniego e controllo;
7. descrivere il sistema integrato 0-6 e i servizi educativi in chiave comunale;
8. trattare minori, fragilità e dati personali con linguaggio amministrativo corretto;
9. risolvere un caso guidato su beneficio comunale o servizio educativo;
10. rispondere alla domanda-trappola: il servizio sociale è pura discrezionalità?

In sintesi:

NOTA

il welfare locale è aiuto pubblico organizzato: richiede ascolto e presa in carico, ma anche regole, istruttoria, motivazione, controlli e protezione dei dati.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Studia il capitolo con una griglia a cinque colonne:

Colonna	Domanda	Esempi
Bisogno	Quale situazione emerge?	Povertà, minore, disabilità, non autosufficienza, famiglia, accesso al nido.
Canale	Come entra la domanda?	Sportello sociale, avviso, domanda online, segnalazione, accesso professionale.
Requisiti	Che cosa verifica l'ufficio?	Residenza, età, nucleo, ISEE, priorità, documenti, condizioni dichiarate.
Decisione	Quale output produce il Comune?	Ammissione, graduatoria, beneficio, compartecipazione, diniego, presa in carico.

Colonna	Domanda	Esempi
Tutele	Quali cautele servono?	Privacy, minori, motivazione, controlli, trasparenza nei limiti di legge.

Questa griglia evita due errori:

- trasformare il welfare in pura compassione, senza procedimento;
- trasformarlo in burocrazia fredda, senza comprendere la vulnerabilità del destinatario.

Una buona risposta da concorso tiene insieme entrambe le dimensioni.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output atteso
B - Bando	Il programma richiama servizi sociali, servizi alla persona, ISEE, minori, educativi, asili nido, welfare, fragilità o contributi?	Attiva il blocco welfare locale.
A - Aree	La traccia è giuridica, amministrativa, contabile, privacy o di sportello?	Collega procedimento, regolamento, avviso, dati e atto finale.
N - Nuclei	Quale nucleo serve: L. 328/2000, ISEE, ambito, LEPS, 0-6, minori, privacy?	Seleziona la fonte giusta senza invadere il servizio sociale professionale.
D - Diario	Quale errore fai?	Confondere ISEE e diritto automatico, bisogno e requisito, pubblicazione e privacy.
O - Output	Che cosa devi produrre?	Caso guidato, check-list istruttoria, risposta orale, schema atto-procedimento.

La domanda tipica non sarà sempre teorica. Può essere:

- “Un cittadino chiede un contributo economico”;
- “Una famiglia presenta domanda per il nido comunale”;
- “Un minore è seguito dai servizi sociali”;
- “Un’associazione gestisce un servizio per conto del Comune”;

- “Un richiedente contesta la graduatoria”;
- “Un ufficio chiede dati sanitari o sociali per istruire una pratica”.

La situazione concreta cambia, ma l'analisi comincia sempre dal procedimento e dalla fonte che lo disciplina.

11.1 Sistema integrato e governance del welfare locale

WELFARE LOCALE: SIGNIFICATO E FUNZIONE

Per welfare locale si intende l'insieme degli interventi, servizi, misure e procedure attraverso cui il Comune e il sistema territoriale rispondono a bisogni sociali, educativi e familiari della popolazione.

La cornice generale è il sistema integrato di interventi e servizi sociali, fondato sulla L. 328/2000. Nel tempo questo sistema si è intrecciato con piani nazionali, programmazione regionale, ambiti territoriali sociali, LEPS, misure di contrasto alla povertà, terzo settore e servizi educativi.

Nel lavoro di un Comune il welfare può riguardare:

- accesso allo sportello sociale;
- contributi economici o agevolazioni tariffarie;
- assistenza domiciliare;
- interventi per persone con disabilità;
- sostegno a persone anziane o non autosufficienti;
- servizi per minori e famiglie;
- servizi educativi per l'infanzia;
- inserimenti in strutture o servizi convenzionati;
- progetti personalizzati;
- compartecipazione alla spesa;
- controlli sui requisiti dichiarati.

Non tutto è gestito direttamente dal singolo Comune. Spesso intervengono ambiti territoriali sociali, aziende speciali, unioni, convenzioni, soggetti del terzo settore, cooperative, istituzioni scolastiche, ASL, Regione e amministrazioni statali.

Per risolvere i casi occorre riconoscere questa rete. Il Comune può gestire direttamente un servizio, ma può anche curare l'accesso, programmare gli interventi, regolare le procedure, controllare i gestori e tutelare gli utenti. In ogni ruolo deve presidiare il procedimento amministrativo di propria competenza.

SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

La L. 328/2000 è la fonte da citare quando si vuole inquadrare il welfare come sistema integrato. Il suo valore per il concorso non sta nel memorizzare ogni articolo, ma nel capire la logica:

- gli interventi sociali non sono episodi isolati;
- il sistema coinvolge più livelli istituzionali;
- la programmazione è essenziale;
- il territorio è il luogo in cui il bisogno viene letto e trattato;
- pubblico, privato sociale, famiglie e comunità possono concorrere alla risposta;
- il cittadino non è solo destinatario passivo, ma persona titolare di diritti e bisogni da valutare.

Una possibile formulazione orale è questa:

NOTA

La L. 328/2000 impegna il sistema integrato di interventi e servizi sociali. Per il Comune significa che il servizio sociale non è un insieme di interventi occasionali, ma un sistema programmato, coordinato con Regione e ambiti territoriali, aperto alla collaborazione con il terzo settore e gestito tramite procedure amministrative, progetti e controlli.

Questa formulazione è utile perché distingue tre piani:

- piano dei principi;
- piano dell'organizzazione;
- piano del procedimento.

Il welfare locale, infatti, non si esaurisce nell'atto finale. Prima dell'atto c'è programmazione. Dopo l'atto ci sono monitoraggio, rendicontazione e controllo.

COMUNE, AMBITO TERRITORIALE SOCIALE E REGIONE

Una lettura esclusivamente comunale sarebbe incompleta. Nei servizi sociali il Comune ha un ruolo centrale, ma spesso opera con altri livelli e soggetti.

La Regione definisce indirizzi, programmazione, standard, riparto di risorse, disciplina dei servizi e raccordo con la rete territoriale secondo il proprio ordinamento. Il Comune gestisce servizi, accesso, interventi, regolamenti, procedimenti e rapporti con cittadini e soggetti gestori. L'ambito territoriale sociale è il livello organizzativo in cui più Comuni possono programmare e gestire funzioni sociali in forma coordinata, anche per garantire servizi più omogenei e capacità amministrativa.

Il livello statale definisce cornici, fondi, piani e livelli essenziali. INPS rileva soprattutto per ISEE e prestazioni nazionali. Il terzo settore può essere coinvolto in gestione, co-programmazione, co-progettazione o attuazione di interventi, secondo le regole applicabili e senza confondere collaborazione con affidamento privo di regole.

Schema sintetico:

Soggetto	Funzione nel welfare locale	Rischio da evitare
Comune	Accesso, regolamenti, istruttorie, servizi, atti, controlli e relazione con l'utente.	Pensare che ogni beneficio sia discrezionale e informale.
Ambito territoriale sociale	Programmazione e gestione coordinata tra Comuni, rafforzamento dei servizi, integrazione territoriale.	Ignorare il livello associato quando il bando lo richiama.
Regione	Programmazione, indirizzi, discipline regionali, riparto e standard dei servizi.	Applicare una regola nazionale dove serve la norma regionale.
Stato	Cornici, LEPS, fondi, piani nazionali, misure generali.	Citare fondi senza collegarli al procedimento locale.
INPS	ISEE, DSU, prestazioni nazionali e scambi informativi nei casi previsti.	Trattare l'ISEE come certificato comunale.
Terzo settore	Collaborazione, gestione o attuazione di interventi secondo regole pubbliche.	Confondere sussidiarietà con assenza di procedimento.

LEPS E PIANO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIALI

Nei concorsi ricorre la sigla LEPS, livelli essenziali delle prestazioni sociali. Conoscerne l’espansione non basta: occorre spiegarne l’effetto sull’organizzazione dei servizi.

I LEPS indicano prestazioni o servizi da garantire in modo omogeneo sul territorio nazionale, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa e dalla programmazione. Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026, adottato con decreto interministeriale del 2 aprile 2025, richiama questa logica e orienta l’uso delle risorse nazionali, in raccordo con Regioni ed enti locali.

Per un profilo comunale non occorre recitare l’elenco dei LEPS; occorre comprenderne il significato operativo:

- la programmazione sociale non è solo locale;
- le risorse hanno vincoli e finalità;
- gli ambiti territoriali sociali sono decisivi;
- i servizi vanno monitorati;

- i procedimenti locali devono essere coerenti con piani, fondi e indirizzi.

Una formulazione sintetica:

NOTA

I LEPS servono a orientare l'omogeneità minima delle prestazioni sociali sul territorio. Per il Comune e per l'ambito non sono uno slogan, ma un vincolo di programmazione, organizzazione, monitoraggio e uso corretto delle risorse, da coordinare con la disciplina regionale e con gli atti locali.

11.2 Accesso, ISEE, DSU e controlli

ACCESSO AL SERVIZIO: DOMANDA, REQUISITI, ISEE, ISTRUTTORIA

Il cuore amministrativo del welfare locale è l'accesso.

Una persona o una famiglia può accedere al servizio tramite domanda, sportello sociale, avviso pubblico, segnalazione, presa in carico professionale o canale digitale. In ogni caso l'ufficio deve trasformare il bisogno in procedimento.

La sequenza ordinaria è:

1. individuazione del servizio o beneficio;
2. verifica della fonte: legge, regolamento comunale, atto regionale, avviso, progetto, fondo;
3. presentazione della domanda o attivazione della presa in carico;
4. controllo di identità, residenza, nucleo, requisiti e documentazione;
5. eventuale acquisizione dell'ISEE o verifica dell'attestazione;
6. istruttoria tecnica e amministrativa;
7. formazione di graduatoria o valutazione individuale;
8. adozione dell'atto: concessione, ammissione, esclusione, diniego, compartecipazione;
9. comunicazione all'interessato;
10. controlli successivi, rendicontazione e conservazione del fascicolo.

Nell'istruttoria vanno separati tre livelli:

- il bisogno sociale, che richiede ascolto e valutazione;
- il requisito amministrativo, che permette o impedisce l'accesso;
- la decisione amministrativa, che deve essere motivata e tracciabile.

La formula "si valuta il caso" è troppo generica. Occorre indicare chi valuta, quale oggetto esamina, quale fonte applica e quale atto conclude il procedimento.

ISEE: INDICATORE, NON DIRITTO AUTOMATICO

L'ISEE è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Serve a valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che richiedono prestazioni sociali agevolate. La disciplina di base è il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, con aggiornamenti successivi; l'attestazione si ottiene attraverso la DSU, Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Per un profilo comunale valgono cinque regole.

1. L'ISEE non è un beneficio, ma un indicatore.
2. Un valore basso non produce automaticamente il diritto a ogni prestazione. L'ufficio applica avviso o regolamento, controlla gli altri requisiti e considera risorse e graduatoria.
3. La disciplina prevede ISEE differenti per specifiche prestazioni, tra cui quello per minorenni, quello socio-sanitario, quello universitario e quello corrente.
4. La DSU combina dichiarazioni del cittadino e dati acquisiti secondo le regole applicabili; resta inserita nel sistema delle dichiarazioni sostitutive e dei controlli.
5. Modelli e istruzioni possono cambiare. Per l'anno della prova occorre usare la versione vigente pubblicata da INPS e dalle amministrazioni competenti.

Formula da usare all'orale:

NOTA

L'ISEE è uno strumento di misurazione della condizione economica del nucleo familiare, usato per l'accesso a prestazioni sociali agevolate, tariffe differenziate o soglie di ammissione. Non attribuisce da solo il beneficio: l'ufficio deve applicare la disciplina del servizio, verificare requisiti, risorse, graduatoria e controlli.

DSU, CONTROLLI E RESPONSABILITÀ

La DSU è una dichiarazione sostitutiva: il cittadino dichiara informazioni rilevanti, l'amministrazione le usa secondo le regole applicabili e può svolgere i controlli previsti.

Nel procedimento comunale l'operatore deve chiedersi:

- l'avviso richiede ISEE ordinario o specifico?
- l'attestazione è valida?
- l'ISEE è coerente con il tipo di prestazione?
- sono necessari altri requisiti oltre all'ISEE?
- occorre verificare dichiarazioni ulteriori?
- il regolamento prevede controlli a campione o controlli mirati?
- in caso di irregolarità, quali effetti sono previsti?

Due scorciatoie portano fuori strada: concedere il beneficio per la sola presenza dell'ISEE oppure chiedere qualsiasi documento sembri utile. L'ufficio acquisisce solo ciò che serve, usa i dati ottenibili d'ufficio, rispetta la proporzionalità e svolge i controlli previsti.

SCHEMA OPERATIVO: LEGGERE L'ISEE DENTRO IL PROCEDIMENTO

Per non trasformare l'indicatore in una risposta automatica, usa una sequenza in quattro domande. Quale prestazione? Individua il servizio, la misura o l'agevolazione richiesta. Quale ISEE? Verifica che l'attestazione sia quella prevista per la prestazione e sia utilizzabile nel periodo considerato. Quali altri requisiti? Controlla residenza, composizione del nucleo, condizioni soggettive, termine e documentazione secondo la disciplina applicabile. Quale effetto? Stabilisci se l'ISEE opera come soglia, fascia tariffaria, punteggio o criterio di priorità.

Esempio: due famiglie possono avere lo stesso valore ISEE e ottenere esiti diversi se cambiano i requisiti del servizio, il punteggio complessivo, la tempestività della domanda o la disponibilità dei posti. La motivazione deve quindi mostrare non solo il valore acquisito, ma anche la regola applicata e il rapporto con gli altri elementi dell'istruttoria.

11.3 Atti, presa in carico e tutela di minori e famiglie

ATTI TIPICI DEL WELFARE LOCALE

Nel welfare locale le parole contano. “Contributo”, “servizio”, “beneficio”, “presa in carico”, “graduatoria” e “progetto” non sono sinonimi.

Gli atti e i passaggi più frequenti sono:

Passaggio	Funzione	Esempio
Regolamento	Stabilisce criteri locali generali.	Regolamento per contributi economici o accesso ai servizi educativi.
Avviso	Apri una procedura o raccoglie domande.	Bando per contributo affitto, bonus comunale, iscrizione nido.
Domanda	Attiva il procedimento su istanza.	Richiesta di beneficio o servizio.
Istruttoria	Verifica requisiti, documenti, ISEE, priorità.	Controllo residenza, nucleo, soglia ISEE, condizioni dichiarate.

Passaggio	Funzione	Esempio
Valutazione sociale	Esamina il bisogno quando la disciplina lo prevede.	Relazione o progetto dell'assistente sociale.
Graduatoria	Ordina i richiedenti secondo criteri predeterminati.	Graduatoria per nido o contributo con risorse limitate.
Concessione	Ammette al beneficio o al servizio.	Determinazione di assegnazione contributo.
Diniego/esclusione	Respinge per mancanza requisiti o risorse.	Esclusione motivata da graduatoria o carenza documentale.
Controllo	Verifica veridicità e permanenza dei requisiti.	Controlli su DSU, residenza, composizione nucleo.
Revoca/decadenza	Interviene quando mancano o cessano requisiti.	Recupero o decadenza secondo regolamento.

Una traccia teorico-pratica può chiedere di redigere una nota istruttoria. In quel caso devi costruire una sequenza pulita: fonte, domanda, requisiti, dati, valutazione, esito, atto.

PRESA IN CARICO E PROGETTO PERSONALIZZATO

La presa in carico non è una formula generica. Indica un processo attraverso cui il servizio competente legge il bisogno, valuta la situazione e costruisce un percorso di intervento, spesso con più soggetti coinvolti.

Per il candidato amministrativo è importante non invadere il merito professionale. L'assistente sociale o l'equipe valutano il bisogno secondo competenze tecniche. L'ufficio amministrativo deve invece garantire:

- corretta apertura del fascicolo;
- tracciabilità delle comunicazioni;
- rispetto della competenza;
- gestione degli atti;
- copertura amministrativa e contabile quando serve;
- riservatezza;
- conservazione documentale;
- monitoraggio e controlli.

Quando la presa in carico porta a un beneficio economico, a un servizio, a un inserimento o a un progetto, occorre distinguere:

- valutazione professionale del bisogno;
- presupposti amministrativi;
- disponibilità delle risorse;
- atto di autorizzazione o concessione;
- eventuali obblighi del beneficiario;
- monitoraggio.

Nelle prove situazionali, confondere questi piani porta a invadere competenze oppure a lasciare la decisione priva di base amministrativa.

MINORI E FAMIGLIE

I minori richiedono una cautela specifica. Non perché ogni pratica minorile sia identica, ma perché il trattamento amministrativo incide su diritti, protezione, sviluppo, relazioni familiari, scuola, salute e sicurezza.

Nel contesto comunale il tema può comparire in molti modi:

- contributi a famiglie con minori;
- sostegno educativo domiciliare o territoriale;
- servizi per l'infanzia;
- segnalazioni e collaborazione con servizi specialistici;
- interventi per disagio familiare;
- rapporti con autorità giudiziaria minorile nei casi previsti;
- accesso a misure nazionali o locali;
- gestione di dati particolarmente delicati.

Nei casi che riguardano minori serve un linguaggio preciso. Il Comune non “decide tutto”: attraverso i servizi competenti concorre alla tutela e al sostegno, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali e nei limiti delle rispettive competenze.

Frase utile:

NOTA

Nei procedimenti che riguardano minori l'ufficio deve tenere insieme interesse del minore, competenza del servizio, riservatezza, coinvolgimento degli esercenti la responsabilità genitoriale quando previsto, e raccordo con autorità o servizi specialistici nei casi stabiliti dalla legge.

APPLICAZIONE AL PROFILO AMMINISTRATIVO

Davanti a una pratica complessa, il dipendente amministrativo non formula diagnosi né sostituisce la valutazione sociale. Verifica invece che il fascicolo abbia una base procedurale chiara: soggetto competente, domanda o segnalazione, documenti necessari, valutazioni acquisite, risorse, atto da adottare, destinatari delle comunicazioni e regime di conservazione.

Una nota istruttoria efficace separa ciò che è accertato da ciò che è valutato. Residenza, composizione del nucleo, presentazione della domanda e attestazione ISEE sono elementi amministrativi; bisogno, rischio e progetto appartengono alla valutazione professionale nei casi previsti. La decisione finale deve raccordare i due piani e spiegare quale misura viene attivata, con quali condizioni, per quale durata e con quali verifiche, senza riportare dettagli personali eccedenti.

11.4 Servizi educativi, graduatorie e gestione con il terzo settore

SERVIZI EDUCATIVI E SISTEMA INTEGRATO 0-6

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 ha istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Per il concorso comunale, il tema va trattato con taglio amministrativo, non pedagogico.

Il sistema 0-6 comprende servizi educativi per l'infanzia e scuola dell'infanzia, con l'obiettivo di sostenere educazione, cura, relazione, gioco, continuità educativa, pari opportunità e riduzione delle disuguaglianze territoriali, economiche e sociali.

Per il Comune questo si traduce in:

- gestione diretta o indiretta di servizi educativi;
- regolamenti di accesso;
- iscrizioni;
- graduatorie;
- tariffe e agevolazioni;
- rapporti con gestori;
- coordinamento con Regione e sistema scolastico;
- qualità del servizio;
- sicurezza e tutela dei minori;
- trattamento di dati personali di bambini e famiglie.

In prova può comparire un caso su asilo nido comunale:

- domanda presentata fuori termine;
- ISEE mancante;
- contestazione della graduatoria;
- richiesta di accesso agli atti;
- trattamento di dati su disabilità o salute;
- rapporto con gestore esterno.

In prova occorre distinguere la finalità educativa dalla procedura amministrativa che regola l'accesso e la gestione del servizio.

GRADUATORIE, TARIFFE E COMPARTECIPAZIONE

Molti servizi sociali ed educativi hanno risorse limitate. Per questo il Comune deve spesso definire criteri di priorità, soglie, punteggi, graduatorie e compartecipazioni.

La graduatoria non è un elenco “socialmente intuitivo”. Deve derivare da criteri predeterminati: ISEE, residenza, composizione del nucleo, presenza di minori, disabilità, situazioni lavorative, condizioni sociali, ordine di arrivo solo se previsto e compatibile con la disciplina del servizio.

La tariffa o compartecipazione deve essere collegata alla disciplina del servizio. L'ISEE può servire a differenziare il costo a carico dell'utente o a determinare una soglia di accesso. Ma serve sempre una base regolamentare o un atto che definisca criteri e modalità.

Se il candidato risponde “si guarda l'ISEE e si fa la graduatoria”, manca il pezzo essenziale: secondo quali criteri?

La formulazione corretta conserva la responsabilità pubblica:

NOTA

L'ISEE può concorrere alla graduatoria o alla tariffa, ma l'ufficio deve applicare criteri predeterminati dall'avviso, dal regolamento o dalla disciplina regionale. La graduatoria deve essere motivabile, controllabile e rispettosa della riservatezza dei richiedenti.

TERZO SETTORE E GESTIONE DEI SERVIZI

Nel welfare locale il Comune può collaborare con soggetti del terzo settore, cooperative sociali, associazioni, fondazioni, enti religiosi, scuole paritarie, gestori accreditati o altri soggetti pubblici e privati.

Non occorre esaurire tutte le forme giuridiche. Occorre però riconoscere che la collaborazione con soggetti esterni resta soggetta alle regole pubbliche applicabili.

Il Comune deve distinguere:

- programmazione del bisogno;
- scelta dello strumento giuridico;
- eventuale co-programmazione o co-progettazione;
- affidamento o convenzione quando applicabile;
- accreditamento o autorizzazione;
- controllo del servizio;
- tutela dell'utente;
- responsabilità sul trattamento dei dati;
- rendicontazione delle risorse pubbliche.

Una formula come la seguente è imprecisa:

NOTA

“Il Comune delega il servizio alla cooperativa.”

Formulazione corretta:

NOTA

Il Comune può coinvolgere soggetti esterni nella gestione o attuazione del servizio, ma conserva responsabilità di programmazione, controllo, corretto uso delle risorse, tutela degli utenti e rispetto delle regole pubbliche applicabili.

SCHEMA DI SCELTA E CONTROLLO

Il ragionamento amministrativo segue cinque passaggi: definire il bisogno pubblico; individuare la disciplina di settore; scegliere lo strumento giuridico coerente; assegnare obblighi, responsabilità e flussi informativi; controllare qualità, risultati e risorse. Solo dopo questa qualificazione si può parlare correttamente di affidamento, convenzione, accreditamento, co-programmazione o co-progettazione.

Nel caso di un servizio educativo gestito all'esterno, per esempio, non basta verificare che il gestore apra la struttura. Il Comune presidia requisiti e standard applicabili, accesso degli utenti, tariffe o agevolazioni, continuità del servizio, trattamento dei dati, gestione delle segnalazioni, rendicontazione e controlli. In una prova pratica, la frase «il servizio è esternalizzato» apre quindi il problema; non lo chiude.

La collaborazione disciplina il rapporto organizzativo con il soggetto esterno. La responsabilità verso l'interesse pubblico resta distribuita tra Comune e altri enti secondo i rispettivi ruoli. Una finalità sociale non rende facoltative le regole.

11.5 Dati sociali, riservatezza e accesso agli atti

DATI PERSONALI, FRAGILITÀ E RISERVATEZZA

Nel welfare locale la privacy non è un'aggiunta finale. È parte del procedimento.

Una pratica sociale può contenere:

- dati anagrafici;
- situazione economica;
- composizione familiare;
- condizioni abitative;
- dati su disabilità o salute;
- informazioni su minori;
- relazioni sociali;
- dati giudiziari o informazioni molto delicate nei casi previsti;
- valutazioni professionali.

Il GDPR usa la categoria di “categorie particolari di dati personali” per dati come salute, vita sessuale, origine, convinzioni, ecc. Nei concorsi può comparire ancora la parola “dati sensibili”, ma conviene conoscere il linguaggio attuale.

L'ufficio deve rispettare:

- liceità e base giuridica;
- finalità determinate;
- minimizzazione;
- esattezza;
- limitazione della conservazione;
- integrità e riservatezza;
- accesso solo a personale autorizzato;
- comunicazioni solo quando necessarie e consentite;
- oscuramento o limitazione in caso di pubblicazione o accesso agli atti.

Attenzione alla trasparenza: un beneficio pubblico può richiedere atti amministrativi, ma non autorizza a pubblicare dettagli sulla fragilità della persona. La pubblicazione deve rispettare norme su trasparenza e protezione dei dati.

ACCESSO AGLI ATTI NEI SERVIZI SOCIALI

Nei servizi sociali può capitare che un cittadino chieda accesso agli atti: alla propria pratica, a una graduatoria, agli atti di un beneficio, a documenti relativi a un minore o a un nucleo familiare.

Si applica il metodo del Capitolo 5 di questo modulo, “Procedimento locale, protocollo, albo, URP e accesso”:

1. identificare il tipo di accesso richiesto;
2. verificare legittimazione e interesse, se accesso documentale;
3. individuare controinteressati;
4. valutare dati personali e categorie particolari;
5. oscurare ciò che non è necessario;
6. motivare eventuale diniego, differimento o accesso parziale;
7. conservare traccia della decisione.

Nei casi sociali l'ufficio non concede automaticamente l'accesso integrale e non lo nega per la sola presenza di dati delicati. Valuta documenti, interessi, controinteressati e possibili oscuramenti.

APPLICAZIONE: GRADUATORIA CON DATI SOCIALI

Immagina che un genitore, escluso da una graduatoria per un servizio educativo, chieda di conoscere i punteggi e le condizioni dichiarate da tutte le famiglie ammesse. La richiesta non va trattata con le formule «trasparenza totale» o «privacy assoluta». L'ufficio deve anzitutto qualificare l'istanza e comprendere quale posizione il richiedente intende tutelare. Deve poi individuare i documenti pertinenti, valutare la presenza di controinteressati e distinguere i dati necessari dalla parte eccedente.

Il punteggio attribuito, i criteri utilizzati e gli elementi indispensabili per verificare la correttezza della graduatoria possono avere rilievo per la tutela dell'interessato. Diagnosi, relazioni sociali, dettagli sanitari, condizioni familiari intime o dati non necessari richiedono invece una protezione rafforzata. La soluzione può consistere, secondo il caso e la disciplina applicabile, nell'accesso a documenti selezionati, in estratti, nell'oscuramento di dati o in una motivazione di diniego o differimento per la parte non ostensibile.

COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE E ACCESSO NON SONO LA STESSA COSA

La comunicazione porta dati a destinatari determinati; la diffusione li rende conoscibili a soggetti indeterminati; l'accesso consente a un richiedente di ottenere documenti o informazioni secondo uno specifico regime. Confondere questi piani produce errori frequenti. L'atto individuale inviato al beneficiario può contenere elementi che non devono comparire nell'elenco pubblicato sul sito. Il documento accessibile a chi dimostra una posizione qualificata può richiedere oscuramenti prima della consegna.

Per ogni operazione il dipendente deve chiedersi: qual è la finalità, qual è la base giuridica, chi è il destinatario, quali dati sono davvero necessari, per quanto tempo devono essere conservati e quali misure evitano accessi non autorizzati? Nei servizi sociali questa sequenza non rallenta l'amministrazione: impedisce che la fragilità della persona diventi un'informazione esposta senza necessità.

FASCICOLO, AUTORIZZAZIONI E TRACCIABILITÀ

La protezione dei dati riguarda anche l'organizzazione interna. Il fascicolo deve essere accessibile soltanto a chi ne ha bisogno per compiti autorizzati; le comunicazioni tra uffici e soggetti esterni devono essere coerenti con finalità e ruoli; documenti e valutazioni vanno conservati secondo le regole applicabili. La semplice appartenenza allo stesso ente non giustifica la consultazione di ogni pratica.

In una risposta situazionale, il comportamento corretto è verificare identità e legittimazione dell'interlocutore, usare il canale previsto, limitare le informazioni, coinvolgere il responsabile competente quando il caso è dubbio e lasciare traccia della decisione. Cortesia e orientamento al cittadino restano essenziali, ma non autorizzano comunicazioni informali su minori, salute o difficoltà economiche.

11.6 Istruttoria applicata e risposta da concorso

TABELLA OPERATIVA: BISOGNO, PROCEDIMENTO, ATTO

Caso	Procedimento	Atto/output	Attenzione
Contributo economico	Domanda, ISEE, requisiti, istruttoria, disponibilità risorse.	Concessione, diniego, graduatoria o liquidazione.	Controlli su dichiarazioni e motivazione.
Asilo nido comunale	Avviso/iscrizione, ISEE, criteri, punteggio, graduatoria.	Ammissione, lista d'attesa, tariffa.	Dati di minori e criteri pubblici.
Assistenza domiciliare	Domanda o presa in carico, valutazione bisogno, progetto.	Attivazione servizio, compartecipazione, revisione.	Dati sanitari/sociali e ruolo professionale.
Minore in situazione fragile	Segnalazione, valutazione servizio competente, raccordo istituzionale.	Progetto, intervento, comunicazione agli enti competenti.	Riservatezza, interesse del minore, competenze.
Agevolazione tariffaria	Domanda, ISEE, verifica regolamento.	Tariffa ridotta o esclusione.	ISEE non basta senza disciplina del servizio.
Servizio gestito da terzo	Programmazione, affidamento/convenzione/accreditamento, controllo.	Contratto, convenzione, report, liquidazione.	Responsabilità pubblica e trattamento dati.

CASO GUIDATO: DOMANDA PER CONTRIBUTO E PRESA IN CARICO

Una famiglia residente nel Comune presenta domanda per un contributo economico straordinario. Allegata alla domanda c'è un'attestazione ISEE valida. Dalla documentazione emergono difficoltà economiche, presenza di due minori e una situazione abitativa instabile. Il regolamento comunale prevede che il contributo sia concesso nei limiti delle risorse disponibili, previa istruttoria dell'ufficio e valutazione del servizio sociale.

Come si imposta la pratica?

Primo passaggio: individuare la fonte.

L'ufficio deve verificare regolamento comunale, eventuale avviso, fondi disponibili, criteri di accesso e competenza del servizio. Non basta la domanda del cittadino.

Secondo passaggio: aprire l'istruttoria.

Si verificano identità, residenza, nucleo, completezza della domanda, validità ISEE, requisiti ulteriori e documentazione. Se mancano elementi essenziali, si può chiedere integrazione secondo le regole del procedimento.

Terzo passaggio: distinguere requisito economico e valutazione sociale.

L'ISEE documenta la condizione economica, ma non sostituisce la valutazione complessiva prevista dal regolamento. Se il servizio sociale deve valutare il caso, l'ufficio amministrativo deve acquisire l'esito nel rispetto delle competenze e della riservatezza.

Quarto passaggio: decidere e motivare.

Se i requisiti ci sono e le risorse consentono l'intervento, si adotta l'atto di concessione o ammissione al beneficio. Se mancano requisiti o risorse, si motiva il diniego o l'esclusione. Se esiste graduatoria, si applicano i criteri predeterminati.

Quinto passaggio: proteggere i dati.

La pratica contiene dati su minori, condizione economica e situazione familiare. Le comunicazioni devono essere limitate agli interessati legittimati; eventuali pubblicazioni devono evitare dati eccedenti.

Risposta sintetica da prova:

NOTA

La domanda va trattata come procedimento amministrativo di welfare locale. L'ufficio verifica la fonte regolamentare, apre l'istruttoria, controlla residenza, nucleo, ISEE e requisiti, acquisisce la valutazione del servizio sociale se prevista, applica criteri e risorse disponibili, adotta un atto motivato di concessione, esclusione o diniego e tutela i dati personali, soprattutto per la presenza di minori e informazioni sulla fragilità familiare.

COME RISPONDERE ALL'ORALE

Una domanda generale sul welfare locale può essere risolta con questa scaletta:

1. definizione: sistema locale di interventi e servizi sociali, educativi e di sostegno a persone e famiglie;
2. fonte base: L. 328/2000 per sistema integrato;
3. organizzazione: Comune, ambito territoriale sociale, Regione, Stato, INPS, terzo settore;
4. strumenti: regolamento, avviso, domanda, ISEE, istruttoria, graduatoria, beneficio, progetto;
5. servizi educativi: sistema 0-6 e ruolo comunale in accesso, gestione e tariffe;
6. minori: tutela rafforzata, riservatezza e raccordo con servizi competenti;
7. privacy: categorie particolari di dati, minimizzazione e accessi autorizzati;
8. chiusura: non è pura discrezionalità, ma procedimento motivato su bisogni reali.

Una formulazione breve:

NOTA

Il welfare locale comprende interventi e servizi sociali, educativi e di sostegno a persone fragili, minori e famiglie. Il Comune opera nel sistema integrato della L. 328/2000, spesso attraverso ambiti territoriali sociali e in raccordo con la Regione. L'accesso ai benefici avviene tramite regole, domande, requisiti, ISEE, istruttoria, eventuale valutazione sociale, graduatorie e atti motivati. Nei servizi educativi rileva il sistema 0-6 del D.Lgs. 65/2017. In ogni fase occorre tutelare dati personali, in particolare quando emergono minori, salute, disabilità o condizioni di fragilità.

▣ Verifica 08.A · Quiz commentati e caso ragionato**QUIZ 1 — FUNZIONE DELL'ISEE**

In una procedura comunale per un contributo economico, un ISEE inferiore alla soglia indicata nell'avviso:

A. attribuisce sempre il contributo; B. sostituisce la domanda dell'interessato; C. costituisce un elemento dell'istruttoria, da leggere con gli altri requisiti e con le risorse disponibili; D. impedisce ogni controllo successivo.

Risposta corretta: C. L'ISEE misura la situazione economica equivalente e può essere requisito, criterio di priorità o parametro tariffario. Il diritto al beneficio dipende però dalla disciplina della misura, dagli altri requisiti, dall'eventuale graduatoria e dalle risorse. L'attestazione non sostituisce l'istruttoria e non esclude i controlli.

QUIZ 2 — VALUTAZIONE SOCIALE E DECISIONE AMMINISTRATIVA

La valutazione professionale dell'assistente sociale:

A. può concorrere alla presa in carico e alla decisione, restando distinta dai presupposti e dagli atti amministrativi; B. coincide sempre con l'atto finale di concessione; C. rende inutili regolamento, istruttoria e motivazione; D. può essere sostituita da un controllo automatico dell'ISEE.

Risposta corretta: A. La valutazione professionale riguarda il bisogno e il progetto di intervento; l'amministrazione deve inoltre verificare competenza, requisiti, regole, risorse e forma dell'atto. Distinguere i due piani evita sia l'arbitrio sia l'invasione delle competenze professionali.

QUIZ 3 — RUOLO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

Quale affermazione descrive meglio l'ambito territoriale sociale?

A. è il livello nel quale più Comuni possono programmare e gestire in modo coordinato funzioni e servizi sociali; B. È sempre un ufficio statale periferico; C. sostituisce in ogni caso la Regione; D. rilascia l'attestazione ISEE al posto dell'INPS.

Risposta corretta: A. L'ambito favorisce programmazione coordinata, omogeneità e capacità amministrativa tra Comuni. Assetto, funzioni e strumenti dipendono dalla disciplina applicabile. Non è una sovraordinazione generale sui Comuni, non sostituisce la Regione e non trasforma l'ISEE in un documento locale.

QUIZ 4 — GRADUATORIA E PROTEZIONE DEI DATI

Nel pubblicare l'esito di una graduatoria per un servizio educativo, l'ufficio deve:

A. pubblicare tutte le domande e gli allegati per garantire trasparenza; B. rendere conoscibile ciò che la legge e la procedura richiedono, minimizzando o oscurando i dati personali non necessari; C. indicare sempre diagnosi, ISEE e condizioni familiari; D. evitare qualsiasi forma di comunicazione dell'esito.

Risposta corretta: B. La trasparenza non autorizza la diffusione indiscriminata di informazioni su minori, salute, fragilità o situazione economica. L'ufficio deve individuare la base giuridica, limitare i dati, usare modalità proporzionate e distinguere pubblicazione, comunicazione individuale e accesso agli atti.

QUIZ 5 — DOMANDA TARDIVA PER IL NIDO

Una famiglia presenta oltre il termine una domanda per il nido comunale e invoca una condizione di fragilità. Qual è il primo criterio di decisione?

A. La sensibilità personale dell'operatore; B. il solo valore ISEE; C. il regolamento, l'avviso e gli eventuali strumenti specifici previsti per situazioni particolari; D. l'ordine verbale di un amministratore.

Risposta corretta: C. L'ufficio deve applicare regole predeterminate e verificare se la disciplina consente riaperture, liste successive, priorità o interventi diversi. La fragilità richiede attenzione, ma non autorizza deroghe informali. Se la misura ordinaria non è accessibile, il servizio valuta gli altri canali previsti.

QUIZ 6 — SERVIZIO GESTITO DA UN SOGGETTO ESTERNO

Quando un servizio sociale è gestito da un ente del terzo settore o da altro soggetto esterno:

A. il Comune perde ogni responsabilità verso utenti e risorse; B. non servono controlli perché la finalità è sociale; C. il Comune deve individuare lo strumento giuridico corretto e presidiare programmazione, controllo, qualità, dati e rendicontazione; D. co-progettazione, convenzione, accreditamento e appalto diventano sinonimi.

Risposta corretta: C. La gestione esterna non cancella le responsabilità pubbliche. Lo strumento dipende dalla disciplina e dall'oggetto; istituti diversi non sono intercambiabili. Il Comune deve controllare prestazioni, risorse, obblighi, protezione dei dati e tutela dell'utente.

CASO RAGIONATO — NIDO COMUNALE, DOMANDA TARDIVA E ACCESSO ALLA GRADUATORIA

Il Comune pubblica un avviso per l'accesso al nido. Una famiglia presenta domanda con ISEE valido dopo il termine e segnala una condizione di fragilità del minore. Un'altra famiglia contesta il punteggio ricevuto e chiede copia integrale delle domande degli altri richiedenti.

La soluzione richiede cinque passaggi.

1. Individuare la disciplina. Si parte da regolamento del servizio, avviso, disciplina regionale applicabile e atti organizzativi. Occorre controllare termini, requisiti, criteri, cause di esclusione, gestione delle liste e rimedi.
2. Separare ISEE e ammissione. L'ISEE valido è un elemento della domanda, non sana automaticamente la tardività e non attribuisce il posto. La sua funzione dipende dai criteri della procedura.
3. Istruire la fragilità senza deroghe arbitrarie. L'ufficio verifica se la disciplina prevede priorità, riaperture, liste successive o un diverso intervento sociale. La valutazione della situazione non consente di ignorare le regole della graduatoria; può però attivare gli strumenti specifici previsti dall'ordinamento e dai servizi.
4. Trattare la contestazione. L'ufficio controlla il calcolo del punteggio e istruisce l'istanza di accesso, verificando posizione del richiedente, documenti necessari, controinteressati e possibilità di accesso parziale. Non consegna automaticamente tutte le domande integrali.
5. Proteggere i dati. ISEE, condizioni familiari, dati sanitari e informazioni sui minori devono essere limitati a ciò che è necessario. Ove possibile si usano estratti, oscuramenti o dati non identificativi, motivando la decisione.

La conclusione da prova è netta: la vulnerabilità non va ignorata, ma deve essere trattata attraverso gli strumenti legittimi; la trasparenza della graduatoria non elimina la protezione dei dati degli altri nuclei.

Errori e trappole ricorrenti

Errori	Come correggerlo
Confondo welfare e beneficenza.	Il welfare locale è un sistema pubblico regolato, con programmazione, procedimenti, atti e controlli.
Penso che un ISEE basso basti sempre.	L'ISEE è un indicatore, non un titolo automatico al beneficio.

Errore	Come correggerlo
Ignoro l'ambito territoriale sociale.	Molti interventi sono programmati o gestiti in forma coordinata tra Comuni.
Applico una regola locale come se fosse nazionale.	Soglie, tariffe, termini e priorità vanno ricavati dalla disciplina del servizio.
Pubblico graduatorie con dettagli sociali.	Conoscibilità e privacy vanno bilanciate; i dati eccedenti si omettono o si oscurano.
Tratto il minore come un richiedente qualsiasi.	Servono cautele rafforzate, competenze precise e raccordi istituzionali.
Confondo valutazione professionale e atto amministrativo.	La valutazione legge il bisogno; l'atto ammette, concede, nega o attiva secondo la disciplina applicabile.
Considero equivalenti tutti gli strumenti con il terzo settore.	Prima si qualifica il bisogno e poi si sceglie lo strumento giuridico previsto.

Da sapere in 5 righe

Il welfare locale è il sistema con cui Comune, ambito territoriale sociale, Regione e altri soggetti rispondono a bisogni sociali, familiari ed educativi. La L. 328/2000 imposta il sistema integrato dei servizi sociali; il D.Lgs. 65/2017 inquadra il sistema educativo 0-6. L'ISEE valuta la condizione economica, ma non attribuisce automaticamente il beneficio. Ogni domanda richiede fonte, requisiti, istruttoria, atto motivato e controlli. Nei casi con minori, fragilità e categorie particolari di dati, la riservatezza è parte del procedimento.

Checklist finale

- So spiegare il welfare locale senza ridurlo ai contributi economici?
- So collocare la L. 328/2000 nel sistema integrato?
- So distinguere Comune, ambito territoriale sociale, Regione, Stato e INPS?
- So spiegare LEPS e programmazione senza trasformarli in slogan?
- So distinguere ISEE, DSU, requisito e diritto al beneficio?
- So impostare l'istruttoria di una domanda?
- So distinguere valutazione professionale e decisione amministrativa?
- So trattare graduatoria, concessione, diniego, controllo, revoca e decadenza?

- So risolvere un caso di nido o servizio educativo 0-6?
- So indicare le cautele per minori e categorie particolari di dati?
- So qualificare il rapporto con un soggetto gestore senza confondere gli strumenti?
- So costruire una risposta orale in otto passaggi?

Riferimenti normativi e professionali

- Legge 8 novembre 2000, n. 328, sul sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per gli aspetti relativi alla rete di protezione e inclusione sociale, alla programmazione e agli ambiti territoriali.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, per disciplina e modalità di determinazione dell'ISEE.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per dichiarazioni sostitutive e controlli.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, per procedimento amministrativo e accesso ai documenti.
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sul sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni.
- Regolamento (UE) 2016/679 e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come adeguato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, per la protezione dei dati personali.
- Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026, adottato con decreto interministeriale del 2 aprile 2025, come quadro di programmazione da leggere con gli atti territoriali applicabili.
- Istruzioni e modelli annuali ISEE e DSU pubblicati dalle amministrazioni competenti, da verificare per l'anno della prova.
- Legislazione regionale, regolamento comunale dei servizi sociali, regolamento dei servizi educativi e atti dell'ambito territoriale sociale richiamati dal bando o dalla procedura concreta.

Programmazione integrata comunale: DUP, bilancio, PEG, PIAO e performance

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Programmazione integrata comunale: DUP, bilancio, PEG, PIAO e performance

Obiettivo del capitolo

Un Comune non può istituire un servizio, avviare un investimento o riorganizzare un ufficio affidandosi a una successione casuale di atti. Prima chiarisce la priorità, ne verifica la sostenibilità finanziaria, assegna obiettivi e risorse, prepara l'organizzazione e stabilisce come misurare il risultato. La programmazione dà ordine a questi passaggi.

DUP, bilancio di previsione, PEG, PIAO e performance non sono sinonimi. Sono strumenti diversi, coordinati tra loro. Il Documento unico di programmazione colloca le priorità in un orizzonte strategico e operativo. Il bilancio di previsione autorizza la gestione finanziaria. Il Piano esecutivo di gestione assegna obiettivi e dotazioni ai responsabili. Il Piano integrato di attività e organizzazione raccorda valore pubblico, performance, organizzazione, personale e rischi. Il ciclo della performance misura risultati e scostamenti.

Al termine del capitolo dovrai saper:

1. ricostruire la catena indirizzo-risorse-obiettivi-organizzazione-risultati;
2. distinguere funzione, contenuto essenziale e competenza dei principali documenti;
3. collegare Consiglio, Giunta, Sindaco, responsabili dei servizi e responsabile finanziario;
4. spiegare Sezione strategica e Sezione operativa del DUP;
5. riconoscere la funzione autorizzatoria del bilancio di previsione;
6. leggere il PEG come collegamento tra programmazione politica e gestione amministrativa;
7. collocare PIAO e performance senza confonderli con bilancio e PEG;
8. costruire una tavola obiettivo-risorsa-responsabile-indicatore;
9. risolvere un caso sulla programmazione di un servizio comunale;
10. formulare una risposta orale breve ma completa.

Questo capitolo tratta il delta locale. Per i principi generali della contabilità pubblica puoi richiamare il Capitolo 8 del volume Il Metodo BANDO, in particolare le sezioni sull'armonizzazione e sull'ordinamento finanziario degli enti locali. Le fasi dell'entrata e della spesa, i residui, il fondo pluriennale vincolato, il fondo crediti di dubbia esigibilità, la tesoreria, il rendiconto e i controlli saranno sviluppati nel capitolo successivo di questo modulo.

Mappa BANDO

Quando il bando richiama ordinamento finanziario degli enti locali, programmazione, bilancio, DUP, PEG, PIAO o performance, una lista di sigle aiuta poco. Ciascuno strumento va associato alla domanda amministrativa che risolve.

Passaggio	Domanda	Strumento prevalente	Output da prova
Indirizzo	Che cosa vuole realizzare l'amministrazione?	Linee di mandato e DUP	priorità strategica e operativa
Risorse	Con quali entrate e spese?	Bilancio di previsione	quadro autorizzatorio e sostenibilità
Assegnazione	Chi realizza l'obiettivo e con quali dotazioni?	PEG	obiettivo, responsabile e risorse
Organizzazione	Quali persone, processi e presidi servono?	PIAO	capacità organizzativa, rischi e valore pubblico
Risultato	Come si misura ciò che è stato realizzato?	Ciclo della performance	indicatore, target, monitoraggio e scostamento

La Mappa BANDO applicata al capitolo funziona così:

- B — Bando: individua se la materia richiesta è programmazione locale, contabilità, organizzazione o performance;
- A — Aree: collega ordinamento degli enti locali, armonizzazione contabile, pubblico impiego e organizzazione;
- N — Nuclei: seleziona il documento in base alla sua funzione, non al nome;
- D — Diario: registra le confusioni ricorrenti, soprattutto DUP/PEG, bilancio/rendiconto e attività/risultato;

- O — Output: costruisci uno schema che colleghi priorità, documento, risorsa, responsabile e indicatore.

La domanda guida resta una: come passa una priorità politica dentro documenti, risorse, uffici, atti e risultati verificabili?

12.1 Programmazione comunale, catena operativa e competenze

DEFINIZIONE E FUNZIONE

Il Testo unico degli enti locali stabilisce che la gestione degli enti locali si ispira al principio della programmazione. Programmare significa decidere in anticipo quali risultati perseguire, con quali risorse e attraverso quali responsabilità. Non equivale a prevedere ogni evento. Significa predisporre una struttura di decisioni coerenti, capace di adattarsi quando cambiano entrate, bisogni o vincoli.

La programmazione comunale mette in relazione tre piani. Il primo è politico: gli organi di governo definiscono indirizzi e priorità. Il secondo è finanziario: le scelte devono essere compatibili con entrate, spese ed equilibri. Il terzo è amministrativo: dirigenti e responsabili trasformano obiettivi e dotazioni in procedimenti, atti e servizi. La performance aggiunge la verifica dei risultati.

Una definizione efficace in sede orale è questa:

NOTA

La programmazione comunale è il sistema che collega indirizzo politico, risorse finanziarie, obiettivi gestionali, organizzazione degli uffici e misurazione dei risultati.

La programmazione interessa ogni servizio, non soltanto l'ufficio ragioneria. Se il Comune vuole aumentare i posti disponibili negli asili nido, per esempio, la priorità coinvolge programmazione sociale ed educativa, bilancio, personale, eventuale gestione esterna, procedure di iscrizione, protezione dei dati e indicatori di servizio.

CHI DECIDE, CHI GESTISCE, CHI CONTROLLA

La programmazione funziona soltanto se le competenze restano distinte.

Soggetto	Funzione prevalente	Errore da evitare
Consiglio comunale	approva gli atti fondamentali, tra cui DUP e bilancio secondo la disciplina vigente	attribuirgli la gestione dei singoli procedimenti
Giunta comunale	attua gli indirizzi di governo e delibera il PEG	confonderla con i responsabili che adottano gli atti gestionali

Soggetto	Funzione prevalente	Errore da evitare
Sindaco	guida l'indirizzo politico-amministrativo e coordina la linea di mandato	considerarlo responsabile contabile delle singole spese
Dirigenti e responsabili	gestiscono obiettivi, risorse, personale e procedimenti assegnati	ridurli a meri esecutori senza autonomia gestionale
Responsabile finanziario	presidia regolarità contabile, copertura, raccordo finanziario ed equilibri	trattare il controllo contabile come un visto privo di sostanza
Organo di revisione	svolge verifiche, esprime pareri e relaziona nei casi previsti	attribuirgli poteri di amministrazione attiva
OIV o organismo equivalente	supporta e presidia il sistema di misurazione e valutazione	confonderlo con il responsabile che realizza l'obiettivo

Il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa dà ordine alla catena. Gli organi politici scelgono le finalità e allocano le risorse attraverso gli atti di competenza. I responsabili adottano gli atti necessari alla gestione, organizzano il lavoro e rispondono dei risultati. Per il quadro generale di questa separazione resta utile la sezione “Indirizzo politico e gestione amministrativa” del Capitolo 6 di Il Metodo BANDO.

DALLA PRIORITÀ AL RISULTATO

Immagina che l'amministrazione voglia ridurre le code all'anagrafe. La decisione politica, da sola, non attiva un progetto. Occorre verificare che la priorità sia coerente con il DUP; stimare risorse per software, formazione o spazi; inserirle nel bilancio; assegnare un obiettivo al responsabile mediante PEG; valutare nel PIAO l'impatto su organizzazione, personale, digitalizzazione e rischi; definire indicatori, come tempo medio di attesa e percentuale di prenotazioni online.

La sequenza consente anche di attribuire le responsabilità. Se manca la copertura, il problema riguarda la sostenibilità finanziaria o la programmazione. Se le risorse sono disponibili ma nessun ufficio ha ricevuto l'obiettivo, manca l'assegnazione gestionale. Se l'obiettivo è assegnato ma l'indicatore è vago, il sistema di performance non permette una valutazione attendibile.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Nel profilo amministrativo-contabile la prova può chiedere di individuare il documento competente o di impostare una breve istruttoria. La traccia si ordina con cinque domande:

1. qual è la priorità pubblica;
2. dove è programmata;
3. quali risorse la sostengono;
4. quale responsabile deve attuarla;
5. come sarà misurata.

Una risposta che elenca documenti senza ricostruire queste relazioni resta descrittiva. Una risposta che indica anche competenza, effetto e passaggio successivo dimostra invece comprensione del sistema.

12.2 DUP: strategia, operatività e raccordo con il bilancio

CHE COS'È IL DUP

Il Documento unico di programmazione è il principale strumento con cui l'ente locale ordina la propria strategia e la traduce in programmi operativi. Precede e orienta il bilancio di previsione. La sua funzione consiste nello spiegare quali priorità giustificano l'impiego delle risorse, ben oltre il ruolo formale di un allegato.

Il DUP consente di leggere insieme mandato amministrativo, condizioni esterne e interne dell'ente, obiettivi, programmi e sostenibilità. La programmazione finanziaria acquista così un significato amministrativo: ogni cifra va ricondotta alla finalità pubblica che dovrebbe sostenere.

SEZIONE STRATEGICA E SEZIONE OPERATIVA

Il DUP comprende due sezioni con orizzonti differenti.

La Sezione strategica guarda al periodo del mandato amministrativo. Definisce indirizzi di lungo periodo, tiene conto delle condizioni della comunità e dell'ente e colloca le priorità politiche in un quadro sostenibile. Non descrive ogni singolo atto da adottare. Indica la direzione: migliorare la mobilità, sostenere le famiglie, digitalizzare i servizi, mantenere il patrimonio, rafforzare la capacità di riscossione.

La Sezione operativa traduce quella direzione nell'orizzonte del bilancio di previsione. Organizza programmi, obiettivi e risorse secondo la disciplina contabile applicabile. È più vicina alle decisioni da attuare, ma non coincide con il PEG: il DUP mantiene una funzione programmatica, mentre il PEG assegna obiettivi e dotazioni ai responsabili della gestione.

Profilo	Sezione strategica	Sezione operativa
Orizzonte	mandato amministrativo	periodo del bilancio di previsione
Domanda	dove vuole andare l'ente?	quali programmi attuano gli indirizzi?
Contenuto prevalente	indirizzi e priorità	programmi, obiettivi operativi e raccordo con le risorse
Rischio d'esame	confonderla con un programma elettorale	confonderla con il PEG

La distinzione non spezza il documento. Le due sezioni devono essere coerenti. Se la parte strategica promette un forte investimento sulla digitalizzazione, la parte operativa deve individuare programmi compatibili; il bilancio dovrà poi sostenere le relative previsioni.

RAPPORTO TRA DUP E BILANCIO

Il DUP viene prima sul piano logico perché chiarisce il perché della spesa. Il bilancio stabilisce con quali risorse e nei limiti di quale autorizzazione finanziaria la programmazione può essere attuata. Una buona risposta aggiunge quindi che il DUP orienta il bilancio e ne costituisce il quadro programmatico.

Il rapporto può essere verificato con tre domande:

- la previsione di spesa corrisponde a un programma dichiarato?
- il programma è sostenibile rispetto alle entrate e ai vincoli dell'ente?
- l'obiettivo operativo è formulato in modo da poter essere assegnato e misurato?

Se manca questo raccordo, il bilancio rischia di diventare un insieme di stanziamenti privi di una priorità leggibile. Al contrario, un DUP senza riscontro finanziario resta una dichiarazione non attuabile.

ESEMPIO: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Supponiamo che l'amministrazione individui la sicurezza degli edifici scolastici come priorità. La Sezione strategica colloca l'obiettivo nel mandato, considerando condizioni del patrimonio e bisogni della comunità. La Sezione operativa individua il programma, gli interventi previsti e il raccordo con le risorse. Il bilancio autorizza gli stanziamenti. Il PEG assegna obiettivi e dotazioni al responsabile tecnico. Il PIAO può considerare competenze, fabbisogni organizzativi e rischi. Gli indicatori misurano interventi completati, tempi e scostamenti.

Il DUP, dunque, non è un elenco di lavori. È il punto in cui l'ente spiega la coerenza tra priorità, programma e quadro finanziario.

USO NELLA PROVA

Alla domanda “Qual è la funzione del DUP?” una risposta completa deve contenere quattro elementi: natura programmatica, articolazione strategica e operativa, rapporto con il mandato e funzione di orientamento del bilancio. Puoi aggiungere il collegamento con PEG e performance, evitando però di attribuire al DUP l’assegnazione gestionale delle risorse.

Errore tipico: “Il DUP è il bilancio politico del Comune”. La formula è imprecisa. Il DUP non sostituisce il bilancio e non produce l’autorizzazione finanziaria propria di quest’ultimo. Organizza invece gli indirizzi e i programmi che il bilancio deve sostenere.

12.3 Bilancio di previsione e armonizzazione contabile

FUNZIONE AUTORIZZATORIA

Il bilancio di previsione finanziario traduce la programmazione in previsioni di entrata e di spesa e autorizza la gestione finanziaria dell’ente. Nel Comune una priorità può diventare azione amministrativa soltanto se dispone di una previsione coerente e delle risorse necessarie. Il bilancio non dimostra ciò che è già avvenuto: questa è la funzione del rendiconto. Guarda alla gestione futura e ne delimita lo spazio finanziario.

La disciplina collega il bilancio a un orizzonte pluriennale. Nel primo esercizio sono presenti previsioni di competenza e di cassa; negli esercizi successivi operano le previsioni di competenza previste dal sistema. La competenza indica le obbligazioni riferite all’esercizio secondo le regole contabili; la cassa riguarda incassi e pagamenti. L’approfondimento tecnico sulla competenza finanziaria potenziata e sull’esigibilità appartiene al capitolo 10.

Per una risposta concorsuale sono essenziali cinque concetti:

1. il bilancio è coerente con il DUP;
2. ha funzione autorizzatoria;
3. comprende entrate e spese secondo schemi e principi armonizzati;
4. deve rispettare gli equilibri;
5. costituisce la base per l’assegnazione gestionale tramite PEG.

ARMONIZZAZIONE CONTABILE

Il decreto legislativo 118/2011 ha armonizzato sistemi contabili e schemi di bilancio di Regioni ed enti locali. L’obiettivo è rendere i dati pubblici più leggibili, confrontabili e raccordabili. Gli enti non costruiscono quindi i documenti contabili secondo modelli liberamente inventati: applicano principi generali e principi contabili applicati.

Qui contano soprattutto il principio della programmazione e il rapporto tra documenti. L’armonizzazione rende leggibile la catena che unisce programmazione, gestione e rendicontazione. I dettagli su piano dei conti integrato, residui, fondo pluriennale vincolato e fondo crediti di dubbia esigibilità saranno esaminati nel capitolo successivo.

Distinzione	Bilancio di previsione	Rendiconto
Tempo	gestione futura	gestione conclusa
Funzione	autorizza e programma finanziariamente	dimostra i risultati
Domanda	quali risorse possono essere gestite?	quali risultati finanziari, economici e patrimoniali sono emersi?
Collocazione	prima e durante la gestione	dopo la chiusura dell'esercizio

Confondere previsione e rendicontazione produce risposte sbagliate anche quando le definizioni isolate sembrano corrette. Il bilancio può essere modificato durante l'esercizio attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento. Variazioni, assestamento e salvaguardia degli equilibri permettono di adeguare la gestione a nuove esigenze, ma non autorizzano decisioni informali: ogni modifica deve seguire competenze e procedure proprie.

SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ

Una richiesta politica non genera automaticamente una spesa. Il servizio competente deve verificare presupposti, programma, stanziamento e procedura. Il responsabile finanziario presidia il raccordo contabile e gli equilibri; non sceglie la priorità politica, ma verifica che gli atti finanziari e gestionali rispettino il quadro dell'ente.

Anche lo stanziamento non coincide con una decisione gestionale già perfezionata né con un pagamento immediato. Indica lo spazio autorizzatorio entro cui il responsabile competente può operare, dopo avere verificato presupposti, obbligazione e procedura applicabile. L'atto di gestione deve quindi trovare una previsione adeguata, ma conserva una propria funzione e una propria responsabilità. Il bilancio, perciò, non è un elenco di spese automaticamente dovute.

Prendiamo un contributo regionale destinato ai servizi educativi. La disponibilità annunciata non basta. L'ente deve verificare il titolo dell'entrata, il vincolo, la corretta previsione, l'eventuale variazione, l'assegnazione al responsabile e le condizioni di utilizzo. Solo dopo potrà adottare gli atti di gestione e misurare il risultato. Nel capitolo 10 la stessa situazione sarà osservata attraverso accertamento, impegno, liquidazione e rendicontazione.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Se una traccia chiede di avviare un nuovo servizio, la risposta deve contenere una verifica finanziaria esplicita. Scrivere "si procede con determina" è prematuro se non hai chiarito programmazione e disponibilità delle risorse. Una scaletta corretta parte dal DUP, passa al bilancio, individua PEG e responsabile, quindi descrive gli atti gestionali necessari.

Per le scadenze bisogna distinguere le regole strutturali dai differimenti annuali. Il TUEL prevede termini ordinari, ma la normativa consente differimenti nei casi stabiliti. In sede di studio conviene conoscere la struttura; per una prova che richiede la data vigente occorre verificare la fonte ufficiale aggiornata, come il portale Finanza locale del Ministero dell'interno e la Gazzetta Ufficiale.

12.4 PEG, obiettivi, dotazioni e responsabilità gestionale

IL RUOLO DEL PEG

Il Piano esecutivo di gestione collega bilancio e attività degli uffici. L'art. 169 TUEL prevede che la Giunta lo deliberi entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e vi individui obiettivi di gestione, dotazioni e responsabili dei servizi. Il PEG risponde quindi a tre domande: che cosa deve essere realizzato, chi ne risponde e con quali risorse.

Il documento rende concreta la separazione tra indirizzo politico e gestione. La Giunta assegna; il dirigente o responsabile gestisce. Quest'ultimo organizza procedimenti, adotta atti, utilizza le dotazioni assegnate e risponde dei risultati. Il PEG resta distinto dalle determinazioni e dagli altri atti che daranno esecuzione agli obiettivi.

La relazione tra i documenti può essere sintetizzata così:

Documento	Funzione	Soggetto/competenza prevalente	Effetto successivo
DUP	definisce strategia e programmi	Consiglio, nel sistema degli atti fondamentali	orienta bilancio e obiettivi
Bilancio	autorizza la gestione finanziaria	Consiglio	rende disponibili stanziamenti nel quadro autorizzatorio
PEG	assegna obiettivi e dotazioni	Giunta	attiva la responsabilità gestionale
Determinazione	assume la decisione gestionale di competenza	dirigente o responsabile	produce effetti sul procedimento e, se previsto, sulla spesa

L'approvazione del PEG non rende la Giunta titolare della gestione. La Giunta assegna obiettivi e risorse; il responsabile adotta gli atti di propria competenza.

COME FORMULARE UN OBIETTIVO

Un obiettivo utile non coincide con una semplice attività. “Gestire lo sportello” descrive un compito ordinario. “Ridurre il tempo medio di attesa allo sportello da un valore iniziale a un target verificabile entro il periodo assegnato” indica un risultato misurabile. La formulazione deve essere coerente con risorse, responsabilità e tempi.

Per leggere un obiettivo puoi usare questa griglia:

- risultato atteso: quale cambiamento deve prodursi;
- responsabile: chi governa l’attuazione;
- risorse: quali dotazioni finanziarie, umane o strumentali sono assegnate;
- indicatore: quale misura rende osservabile il risultato;
- target: quale livello si vuole raggiungere;
- termine: entro quando deve essere verificato;
- rischio: quale evento può impedire il risultato.

Se manca una di queste componenti, l’obiettivo può diventare ambiguo. Un target privo di risorse è irrealistico; risorse senza responsabile non generano accountability; un indicatore senza valore iniziale o criterio di rilevazione può risultare inutilizzabile.

PEG E VARIAZIONI

La programmazione non è immobile. Un nuovo finanziamento, una riduzione di entrata, un’emergenza o un cambiamento organizzativo possono richiedere l’adeguamento dei documenti. La modifica deve rispettare la coerenza dell’intera catena. Se cambia il bilancio, può diventare necessario aggiornare l’assegnazione gestionale. Se cambia il responsabile o l’organizzazione, occorre verificare PEG e PIAO. Se cambia il risultato atteso, devono essere aggiornati indicatori e target.

I singoli tipi di variazione saranno studiati nel capitolo 10. In una prova pratica conta prima di tutto mostrare che una decisione sopravvenuta richiede la verifica degli strumenti e delle competenze prima di entrare nella gestione.

CASO BREVE: SPORTELLI TRIBUTI DIGITALE

Il Comune decide di potenziare lo sportello tributi digitale. Il DUP colloca la priorità nel programma di semplificazione. Il bilancio prevede risorse per software e formazione. Il PEG assegna al responsabile tributi l’obiettivo di attivare il servizio e al responsabile informatico le attività di supporto. Le determinazioni avviano gli acquisti o gli altri procedimenti necessari. Il sistema di performance misura utilizzo del canale digitale, tempi di risposta e riduzione degli accessi fisici.

Il responsabile finanziario verifica il raccordo contabile. Il responsabile del servizio resta titolare della gestione dell’obiettivo. Se il software è acquistato ma il personale non è formato, l’attività è stata avviata, ma il risultato può non essere raggiunto. La differenza tra adempimento e risultato collega PEG e performance.

USO NELLA PROVA

Alla domanda “Qual è la differenza tra DUP e PEG?” puoi rispondere:

NOTA

Il DUP definisce indirizzi strategici e programmi operativi e orienta il bilancio; il PEG, deliberato dalla Giunta dopo il bilancio, assegna obiettivi di gestione, dotazioni e responsabilità ai dirigenti o responsabili dei servizi. Il primo programma la direzione dell'ente, il secondo rende operativa l'assegnazione gestionale.

12.5 PIAO, valore pubblico e capacità organizzativa

FUNZIONE DEL PIAO

Il Piano integrato di attività e organizzazione raccoglie in un quadro unitario diverse dimensioni che in passato erano distribuite tra piani separati. La disciplina introdotta nel 2022 collega valore pubblico, performance, rischi corruttivi e trasparenza, organizzazione e capitale umano. Il D.P.R. 81/2022 individua gli adempimenti assorbiti; il decreto ministeriale 132/2022 definisce contenuti e Piano tipo.

Il PIAO opera sul piano organizzativo. Lascia al DUP la programmazione strategica e operativa, al bilancio l'autorizzazione finanziaria e al PEG l'assegnazione di obiettivi e dotazioni. Il suo compito riguarda il modo in cui l'amministrazione organizza persone, competenze, processi e presidi. La parola “integrato” richiama il coordinamento tra queste dimensioni.

Per esempio, un progetto di digitalizzazione può avere un obiettivo di performance, richiedere formazione, modificare l'organizzazione del lavoro, incidere sui rischi corruttivi e sulla protezione dei dati. Un piano che considera soltanto l'acquisto del software lascia fuori la capacità effettiva dell'ente di usare lo strumento.

LE DIMENSIONI ESSENZIALI

Il PIAO può essere letto attraverso quattro domande.

Dimensione	Domanda	Esempio comunale
Valore pubblico e performance	quale beneficio deve ricevere la comunità e come lo misuriamo?	riduzione dei tempi di rilascio di un'autorizzazione
Rischi corruttivi e trasparenza	quali rischi possono alterare correttezza e imparzialità?	criteri opachi nella gestione di una graduatoria

Dimensione	Domanda	Esempio comunale
Organizzazione	quali processi e assetti devono cambiare?	integrazione tra sportello, protocollo e servizio competente
Capitale umano	quali persone e competenze servono?	formazione digitale e copertura del fabbisogno professionale

Le amministrazioni con più di cinquanta dipendenti seguono il quadro generale del Piano tipo; per gli enti con meno di cinquanta dipendenti è prevista una disciplina semplificata. In un manuale generale non conviene trasformare questa distinzione in un elenco rigido di adempimenti, perché l'applicazione deve essere verificata sulla disciplina vigente e sulle caratteristiche dell'ente.

VALORE PUBBLICO E COERENZA

Il valore pubblico esprime il beneficio che l'azione amministrativa produce per cittadini, imprese e comunità, salvaguardando nel tempo risorse e capacità dell'ente. Una dichiarazione astratta è insufficiente: il beneficio deve tradursi in obiettivi verificabili.

Se un Comune vuole migliorare l'accessibilità dei servizi, il risultato non coincide con "approvare il PIAO". Può riguardare tempi di attesa, fruibilità digitale, assistenza agli utenti fragili, accessibilità dei canali e qualità percepita. Il PIAO deve mostrare quali cambiamenti organizzativi e quali competenze sostengono quel risultato.

La coerenza va letta in entrambe le direzioni. Un obiettivo finanziato ma privo di personale o competenze rischia di fallire. Un piano di formazione non collegato a obiettivi reali rischia di diventare un adempimento. Un presidio anticorruzione scollegato dai processi più esposti non riduce il rischio effettivo.

RAPPORTO CON DUP, BILANCIO E PEG

I documenti operano su piani diversi ma devono parlare tra loro:

- il DUP definisce priorità e programmi;
- il bilancio autorizza le risorse;
- il PEG assegna obiettivi e dotazioni;
- il PIAO verifica e programma capacità organizzativa, performance, personale e rischi;
- il sistema di performance misura il raggiungimento dei risultati.

La risposta corretta alla domanda-trappola "Il PIAO sostituisce bilancio e PEG?" è no. Il PIAO integra piani organizzativi e di performance, ma non assume la funzione finanziaria autorizzatoria del bilancio né la funzione di assegnazione gestionale del PEG.

APPLICAZIONE AL PROFILO

In una prova pratica il PIAO entra quando l'obiettivo richiede cambiamenti nelle persone o nei processi. Per un nuovo sportello digitale, per esempio, devi chiederti se il personale possiede le competenze necessarie, se cambiano responsabilità e flussi di lavoro, quali rischi emergono, come si tutela l'utenza e quali indicatori misurano il servizio.

Per il quadro generale puoi richiamare le sezioni "Performance amministrativa" e "PIAO essenziale" del Capitolo 6 di Il Metodo BANDO. In questo modulo conta soprattutto l'applicazione comunale: raccordare il PIAO con DUP, bilancio, PEG e caratteristiche organizzative dell'ente.

12.6 Performance, indicatori e programmazione applicata

DAL COMPIMENTO DELL'ATTIVITÀ AL RISULTATO

Il ciclo della performance, disciplinato dal decreto legislativo 150/2009 e coordinato con il PIAO, collega obiettivi, indicatori, monitoraggio, risultati e valutazione. La correttezza formale degli atti resta necessaria, ma non dimostra da sola che il servizio abbia funzionato.

Un ufficio può adottare tutte le determinazioni previste e tuttavia non ridurre i tempi di attesa. Va quindi distinta la produzione amministrativa dal risultato. L'output comprende pratiche lavorate, corsi svolti e sportelli aperti. Il risultato descrive l'effetto: riduzione dell'arretrato, maggiore accessibilità, diminuzione dei tempi o miglioramento della qualità.

La performance può riguardare l'amministrazione nel suo complesso, una struttura organizzativa o il contributo individuale. Nel capitolo interessa soprattutto il raccordo organizzativo: gli obiettivi assegnati devono essere coerenti con risorse e responsabilità e devono consentire una misurazione attendibile.

INDICATORI E TARGET

Un indicatore è una misura che rende osservabile l'andamento di un obiettivo. Il target è il livello da raggiungere. Per essere utile, l'indicatore deve avere una definizione chiara, una fonte del dato, una frequenza di rilevazione e un responsabile della misurazione.

Obiettivo	Indicatore debole	Indicatore più utile
migliorare lo sportello	servizio migliorato	tempo medio di attesa e percentuale di pratiche concluse entro il termine
digitalizzare le istanze	portale attivo	percentuale di istanze presentate online e tasso di richieste incomplete

Obiettivo	Indicatore debole	Indicatore più utile
formare il personale	corso realizzato	percentuale di operatori formati e verifica delle competenze applicate
ridurre l'arretrato	numero di riunioni	pratiche arretrate all'inizio e alla fine del periodo

L'indicatore debole descrive spesso un'attività o usa parole non misurabili. Quello più utile collega il risultato a un dato verificabile. Non esiste però un indicatore perfetto per ogni caso. Il tempo di risposta, per esempio, deve essere letto insieme alla qualità e alla complessità delle pratiche; altrimenti può premiare una lavorazione rapida ma superficiale.

TAVOLA OBIETTIVO-RISORSA-RESPONSABILE-INDICATORE

Priorità	Documenti interessati	Risorsa	Responsabile	Indicatore	Rischio
aumentare i posti nido	DUP, bilancio, PEG, PIAO	stanziamenti, personale e strutture	servizi educativi	posti disponibili, domande soddisfatte, tempi graduatoria	criteri poco chiari o capacità insufficiente
ridurre i tempi di pagamento	DUP/PEG, bilancio e PIAO	sistemi contabili e organizzazione	finanziario e servizi	tempo medio e pratiche oltre termine	ritardi istruttori o dati incompleti
manutenere le scuole	DUP, bilancio e PEG	risorse di investimento o manutenzioni	servizio tecnico	interventi completati, tempi e scostamenti	ritardi di affidamento o copertura insufficiente
potenziare lo sportello digitale	DUP, bilancio, PEG e PIAO	software, formazione e assistenza	servizio competente e innovazione	uso del canale, tempi e accessibilità	esclusione digitale o mancata formazione

La tavola costringe a verificare tutte le componenti. Se una colonna resta vuota, la programmazione presenta un punto debole.

CASO GUIDATO: PRENOTAZIONI ONLINE PER ANAGRAFE E SERVIZI SOCIALI

Il Comune vuole introdurre un sistema di prenotazione online per l'anagrafe e i servizi sociali. L'obiettivo politico è ridurre le code, migliorare l'accessibilità e conoscere i tempi di risposta. Servono software, formazione e una revisione degli orari.

Nel DUP la scelta deve risultare coerente con digitalizzazione, semplificazione e qualità dei servizi. Il bilancio deve prevedere le risorse per tecnologia, assistenza, formazione e comunicazione. Il PEG assegna obiettivi e dotazioni ai responsabili dei servizi coinvolti. Il PIAO valuta competenze, organizzazione, accessibilità, rischi e protezione dei dati. Il sistema di performance misura data di attivazione, percentuale di prenotazioni online, attese allo sportello, operatori formati e segnalazioni degli utenti.

La decisione non si esaurisce con l'acquisto del software. Se gli utenti fragili non riescono ad accedere, se gli orari non cambiano o se gli operatori non sono formati, il progetto produce un output tecnico ma non il risultato atteso. Il monitoraggio deve quindi collegare quantità e qualità.

RISPOSTA ORALE

NOTA

La programmazione integrata comunale collega DUP, bilancio, PEG, PIAO e performance. Il DUP definisce indirizzi strategici e programmi operativi; il bilancio autorizza le risorse; il PEG assegna obiettivi e dotazioni ai responsabili; il PIAO raccorda valore pubblico, organizzazione, personale e rischi; il ciclo della performance misura risultati e scostamenti. La catena trasforma una priorità politica in gestione amministrativa tracciabile e valutabile, nel rispetto della separazione tra indirizzo e gestione.

▣ Verifica 09.A · Quiz commentati e caso ragionato

QUIZ 1 — FUNZIONE DEL DUP

Quale affermazione descrive meglio il DUP?

- A. È l'atto con cui il responsabile assume ogni impegno di spesa.
- B. È il documento che dimostra i risultati della gestione conclusa.
- C. È il documento che ordina strategia e programmi e orienta il bilancio.
- D. È il piano che valuta esclusivamente la produttività individuale.

Risposta corretta: C. Il DUP collega indirizzi strategici, programmi operativi e quadro finanziario. Non è un atto di gestione, non è il rendiconto e non coincide con il sistema di valutazione.

QUIZ 2 — BILANCIO DI PREVISIONE

La funzione autorizzatoria del bilancio di previsione significa che:

- A. la gestione finanziaria deve svolgersi entro le previsioni e i vincoli approvati;
- B. il bilancio sostituisce tutti gli atti gestionali;
- C. il Consiglio gestisce direttamente ogni capitolo di spesa;
- D. le previsioni dimostrano già il risultato finale.

Risposta corretta: A. Il bilancio delimita e autorizza la gestione finanziaria. Gli atti gestionali restano di competenza dei dirigenti o responsabili e i risultati saranno dimostrati dal rendiconto.

QUIZ 3 — DUP E PEG

Qual è la distinzione corretta?

- A. Il DUP assegna le dotazioni ai responsabili, il PEG approva il bilancio.
- B. Il DUP programma indirizzi e programmi, il PEG assegna obiettivi e dotazioni.
- C. Il DUP riguarda solo la politica, il PEG soltanto la contabilità.
- D. I due documenti hanno la stessa funzione.

Risposta corretta: B. Il DUP orienta programmazione e bilancio. Il PEG, deliberato dalla Giunta, rende operativa l'assegnazione a dirigenti e responsabili.

QUIZ 4 — PIAO

Il PIAO:

- A. sostituisce il bilancio di previsione;
- B. integra valore pubblico, performance, rischi, organizzazione e capitale umano;
- C. sostituisce sempre il PEG;
- D. contiene soltanto il piano delle assunzioni.

Risposta corretta: B. Il PIAO coordina più dimensioni organizzative. Non assume la funzione autorizzatoria del bilancio né quella di assegnazione gestionale del PEG.

QUIZ 5 — INDICATORE

Quale indicatore è più adatto all'obiettivo "ridurre l'arretrato delle pratiche"?

- A. Numero di riunioni dell'ufficio.
- B. Approvazione del PEG.
- C. Differenza tra pratiche arretrate all'inizio e alla fine del periodo.
- D. Numero dei dipendenti dell'ente.

Risposta corretta: C. Misura direttamente l'andamento dell'arretrato. Le riunioni sono attività; approvazione del PEG e consistenza del personale non dimostrano il risultato.

QUIZ 6 — COMPETENZE

Chi adotta ordinariamente gli atti di gestione necessari a realizzare un obiettivo assegnato?

- A. Il dirigente o responsabile competente.
- B. Il Consiglio comunale.
- C. La Giunta comunale.
- D. L'organo di revisione.

Risposta corretta: A. Gli organi politici definiscono indirizzi e assegnano obiettivi secondo le rispettive competenze; dirigenti e responsabili adottano gli atti gestionali. Il revisore esercita funzioni di controllo e collaborazione tecnica.

CASO RAGIONATO — RIDUZIONE DEI TEMPI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Il Comune vuole ridurre del 20% i tempi medi di rilascio delle autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico. Il progetto richiede revisione del procedimento, formazione degli operatori, aggiornamento del portale e monitoraggio mensile.

La risposta deve ricostruire l'intera catena.

1. Priorità: semplificare il servizio e ridurre i tempi per cittadini e imprese.
2. DUP: collocare l'obiettivo nel programma operativo coerente con semplificazione e sviluppo locale.
3. Bilancio: verificare risorse per portale, formazione e supporto tecnico.
4. PEG: assegnare obiettivo e dotazioni al responsabile del servizio competente, coordinandolo con l'ufficio digitale.
5. PIAO: considerare performance, formazione, organizzazione del processo, rischi corruttivi, trasparenza e accessibilità.
6. Indicatore: confrontare il tempo medio iniziale con quello finale; affiancare numero di pratiche concluse, arretrato ed eventuali errori o annullamenti.
7. Rischi: obiettivo senza risorse, indicatore non definito, mancata formazione, portale non accessibile o trasferimento del ritardo a una fase diversa.

La percentuale indicata nella traccia è il target politico-amministrativo del caso, non una soglia normativa. La valutazione deve verificare che la riduzione dei tempi non comprometta qualità, correttezza istruttoria e garanzie del procedimento.

Errori e trappole ricorrenti

Errore	Correzione
DUP, PEG e PIAO sono tutti "piani" equivalenti	distingui programmazione, assegnazione gestionale e capacità organizzativa
il bilancio è una previsione senza effetti autorizzatori	collega stanziamenti, vincoli ed esercizio della gestione

Errore	Correzione
la Giunta approva il PEG e quindi adotta gli atti gestionali	la Giunta assegna; dirigenti e responsabili gestiscono
performance significa soltanto valutare il dipendente	considera amministrazione, strutture, servizi, obiettivi e contributo individuale
un'attività completata prova il raggiungimento del risultato	verifica indicatori, target, qualità e scostamenti
una scadenza letta in un manuale vale per ogni anno	controlla eventuali differimenti sulle fonti ufficiali vigenti
una priorità politica basta per avviare una spesa	verifica DUP, bilancio, PEG, competenza e atti di gestione

Da sapere in 5 righe

La programmazione comunale collega indirizzo politico, risorse, organizzazione e risultati. Il DUP ordina strategia e programmi e orienta il bilancio. Il bilancio di previsione autorizza la gestione finanziaria nel quadro armonizzato. Il PEG assegna obiettivi e dotazioni ai responsabili. Il PIAO integra valore pubblico, performance, organizzazione, personale e rischi; gli indicatori rendono verificabili i risultati.

Checklist finale

- So spiegare la catena indirizzo-risorse-obiettivi-organizzazione-risultati?
- So distinguere Consiglio, Giunta, responsabili, responsabile finanziario e organi di controllo?
- So descrivere Sezione strategica e Sezione operativa del DUP?
- So spiegare perché il DUP orienta il bilancio senza sostituirlo?
- So distinguere bilancio di previsione e rendiconto?
- So collegare PEG, obiettivi, dotazioni e responsabilità gestionale?
- So spiegare perché il PIAO non sostituisce bilancio e PEG?
- So distinguere attività, output, risultato, indicatore e target?
- So costruire una tavola obiettivo-risorsa-responsabile-indicatore?
- So evitare scadenze annuali non verificate?

Riferimenti normativi e professionali

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli enti locali, con particolare riguardo a programmazione, DUP, bilancio di previsione, PEG e competenze degli organi, in particolare l'art. 169 (piano esecutivo di gestione);
- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, e principi contabili applicati pubblicati dalla Ragioneria generale dello Stato tramite Arconet;
- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, misurazione e valutazione della performance;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, adempimenti assorbiti dal PIAO;
- decreto 30 giugno 2022, n. 132, contenuti e Piano tipo del PIAO;
- Portale PIAO del Dipartimento della funzione pubblica;
- portale Finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, per termini e differimenti annuali.

Gestione finanziaria, rendiconto, tesoreria e controlli

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Gestione finanziaria, rendiconto, tesoreria e controlli

Obiettivo del capitolo

La programmazione decide obiettivi e risorse; la gestione finanziaria traduce quelle decisioni in crediti, obbligazioni, incassi e pagamenti. Il rendiconto chiude il ciclo, mentre i controlli intervengono in momenti e con funzioni differenti. In prova, un elenco di termini serve poco se ogni operazione non trova il proprio posto nella sequenza.

Al termine del capitolo saprai distinguere le fasi dell'entrata e della spesa, collegare responsabile del servizio e responsabile finanziario, leggere competenza, cassa e residui come piani diversi, spiegare FPV e FCDE senza ricorrere a formule avanzate, ricostruire il circuito di tesoreria, inquadrare rendiconto e risultato di amministrazione, riconoscere le funzioni di revisori, controlli interni e Corte dei conti. Saprai inoltre impostare un caso dal provvedimento iniziale alla sua rappresentazione finale.

Il capitolo 8 di Il Metodo BANDO, nelle sezioni dedicate a entrate, spese, gestione del bilancio, tesoreria, rendiconto e controlli, offre il quadro generale. Qui viene sviluppato il delta proprio del Comune. Il capitolo precedente ha già trattato DUP, bilancio, PEG, PIAO e performance; il successivo approfondirà tributi locali, patrimonio, economato e riscossione.

Il filo da seguire è questo:

NOTA

ogni operazione finanziaria deve avere una base nel bilancio, un titolo giuridico, un soggetto responsabile, una registrazione corretta, un movimento di cassa tracciabile quando previsto e un esito verificabile nel rendiconto.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output utile
B — Bando	Il programma richiama contabilità locale, gestione, rendiconto, tesoreria o controlli?	Attiva il blocco finanziario comunale.
A — Aree	La traccia riguarda entrata, spesa, cassa, chiusura o controllo?	Individua TUEL, armonizzazione e disciplina dei controlli.

Fase	Domanda operativa	Output utile
N — Nuclei	Quale fase, atto e soggetto sono coinvolti?	Ricostruisci la sequenza senza salti.
D — Diario	Quale coppia rischi di confondere?	Accertamento/riscossione; impegno/pagamento; cassa/competenza; avanzo/residui.
O — Output	Che cosa richiede la prova?	Tabella, risposta orale, atto motivato o soluzione di caso.

Davanti a una traccia pratica, procedi in cinque mosse: identifica il fatto amministrativo; stabilisci se produce un'entrata o una spesa; individua la fase contabile; assegna atto, competenza e controllo; verifica come l'operazione incide su cassa, equilibri e rendiconto. Questo metodo impedisce di iniziare dal pagamento quando manca ancora l'impegno, o di considerare disponibile un'entrata soltanto perché è stata prevista.

13.1 Ciclo finanziario, fasi, atti e responsabilità

DALLA PREVISIONE ALLA GESTIONE

Il bilancio di previsione autorizza la gestione, ma lo stanziamento non coincide con l'operazione concreta. Tra la previsione e il pagamento si collocano atti, verifiche e registrazioni. Lo stesso vale per le entrate: una somma prevista non diventa automaticamente un credito certo, né un credito accertato coincide con denaro già incassato.

Per l'entrata la sequenza essenziale è accertamento, riscossione e versamento. Con l'accertamento l'ente verifica la ragione del credito, il titolo giuridico, il debitore, l'importo e la scadenza, e imputa l'entrata all'esercizio in cui è esigibile. La riscossione riguarda il pagamento effettuato dal debitore e acquisito dal soggetto incaricato. Il versamento trasferisce le somme riscosse nelle disponibilità di tesoreria dell'ente. Nei circuiti moderni riscossione e versamento possono essere ravvicinati, ma restano concettualmente distinti.

Per la spesa la sequenza è impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'art. 183 TUEL disciplina l'impegno: registra e vincola le risorse in relazione a un'obbligazione giuridicamente perfezionata, individua il soggetto creditore, la ragione e la scadenza, secondo le regole di imputazione e i casi previsti dall'ordinamento. La liquidazione verifica che il creditore abbia titolo, che la prestazione sia stata eseguita correttamente e che la somma dovuta sia determinata ed esigibile. Con l'ordinazione il servizio finanziario impartisce al tesoriere l'ordine di pagare, normalmente mediante mandato.

Il pagamento è l'effettiva uscita di cassa che estingue il debito nei limiti della somma corrisposta.

Percorso	Fase	Domanda decisiva	Esito
Entrata	Accertamento	Esistono titolo, debitore, importo e scadenza?	Credito registrato e imputato.
Entrata	Riscossione/versamento	La somma è stata acquisita e riversata?	Entrata di cassa disponibile secondo le regole.
Spesa	Impegno	Esistono obbligazione, copertura e corretta imputazione?	Stanziamiento vincolato.
Spesa	Liquidazione	Prestazione e credito sono verificati?	Somma pronta per l'ordinazione.
Spesa	Ordinazione/pagamento	L'ordinativo è regolare e può essere eseguito?	Uscita di cassa ed estinzione del debito.

SOGGETTI E CONTROLLI

Il responsabile del servizio cura il bisogno amministrativo, l'istruttoria, l'atto gestionale e la verifica dell'esecuzione. Il responsabile del servizio finanziario presidia registrazioni, regolarità contabile, copertura ed equilibri. Il tesoriere esegue gli ordinativi di incasso e pagamento: non sceglie la spesa e non sostituisce gli uffici comunali. L'organo di revisione esercita vigilanza e controllo tecnico-contabile, senza assumere funzioni gestionali.

Il parere di regolarità contabile riguarda gli effetti diretti o indiretti dell'atto sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale. Il visto attestante la copertura accompagna gli atti di gestione che comportano impegni di spesa. I due presidi non rendono opportuno un acquisto né sanano un procedimento difettoso: collegano l'atto al sistema contabile. La regolarità amministrativa resta responsabilità del servizio competente; quella contabile richiede la verifica finanziaria prevista.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Un Comune deve affidare la manutenzione annuale del software di protocollo. Il PEG assegna al responsabile l'obiettivo e le risorse, ma il PEG non costituisce ancora impegno. L'ufficio svolge la procedura di affidamento e adotta la determinazione, indica la ragione della spesa e assume l'impegno con corretta imputazione. Il servizio finanziario effettua le verifiche contabili. Dopo l'esecuzione, il responsabile controlla la prestazione e liquida la fattura. Il servizio finanziario emette il mandato e il tesoriere paga.

L'intero percorso confluisce nelle scritture dell'esercizio e, infine, nel rendiconto.

Una risposta orale acquista subito precisione se distingue fase giuridico-contabile e movimento monetario. L'impegno non è pagamento; la liquidazione non determina da sola l'uscita di cassa; l'accertamento non equivale alla riscossione. Saltare dall'atto amministrativo al bonifico significa cancellare proprio i controlli che rendono legittima e tracciabile la gestione.

Le conseguenze di una sequenza errata vanno oltre le parole. Un impegno assunto senza adeguata base contabile può esporre l'ente e chi ha agito a problemi di validità, copertura e responsabilità; una liquidazione priva della verifica della prestazione può condurre a un pagamento indebito; un accertamento non sorretto da un credito attendibile può alterare equilibri e risultato. Nella prova scritta, ciascun presidio merita una frase autonoma: istruttoria del servizio, registrazione contabile, verifica della prestazione, ordinativo e controllo finale.

La precisione della sequenza dimostra la capacità di tradurre le regole in comportamento d'ufficio.

13.2 Competenza, esigibilità, cassa, residui e riaccertamento

TRE PIANI DA TENERE SEPARATI

Competenza e cassa osservano lo stesso fatto da prospettive diverse. La competenza finanziaria riguarda la registrazione e l'imputazione dell'obbligazione all'esercizio; la cassa rileva l'incasso o il pagamento effettivo. Un Comune può avere un credito correttamente accertato ma non ancora riscosso, oppure una spesa impegnata e non ancora pagata. Perciò disponibilità monetaria, autorizzazione di bilancio e obbligazione giuridica non sono sinonimi.

L'armonizzazione contabile ha rafforzato il collegamento tra imputazione ed esigibilità. In termini operativi, un'obbligazione è imputata all'esercizio nel quale viene a scadenza ed è esigibile secondo i principi applicati. Non basta chiedersi quando è stato firmato l'atto: occorre comprendere quando il creditore può pretendere il pagamento o quando l'ente può pretendere l'entrata. Questa regola rende più attendibile il confronto tra previsioni, gestione e risultati.

Piano	Che cosa misura	Domanda corretta	Errore ricorrente
Competenza	Obbligazioni registrate e imputate	In quale esercizio è esigibile?	Identificarla con il denaro in banca.
Cassa	Incassi e pagamenti	Il movimento monetario è avvenuto?	Considerarla sufficiente per spendere.
Residui	Operazioni di competenza non chiuse in cassa	Il credito o debito permane validamente?	Scambiarli per avanzo o disavanzo.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

I residui attivi sono entrate accertate e non rimosse entro la chiusura dell'esercizio. I residui passivi sono spese impegnate e non pagate entro la stessa data. La definizione è semplice; la loro qualità è più importante del loro ammontare. Un residuo attivo mantenuto senza un credito effettivo gonfia la rappresentazione delle risorse. Un residuo passivo privo di un'obbligazione valida conserva artificialmente un debito che non dovrebbe figurare.

Il riaccertamento verifica le ragioni del mantenimento dei residui e la corretta imputazione delle obbligazioni. Non è una pulizia cosmetica. Richiede di controllare titolo, esistenza, esigibilità e collocazione temporale, eliminando ciò che non ha più fondamento e reimputando ciò che deve gravare su esercizi successivi secondo la disciplina applicabile. Le risultanze del riaccertamento alimentano il rendiconto e incidono sul risultato di amministrazione.

Due letture opposte portano allo stesso errore. Considerare ogni residuo un'anomalia trascura le operazioni che attraversano legittimamente la chiusura dell'anno; trattarlo come un dato intoccabile ignora invece che la sua persistenza, soprattutto sul lato attivo, può segnalare difficoltà di riscossione o scarsa attendibilità.

CASO BREVE E CONSEGUENZE

Il Comune accerta a ottobre un contributo regionale sulla base di un provvedimento che individua importo e scadenza. L'incasso avverrà nell'esercizio successivo. A fine anno l'entrata può risultare tra i residui attivi se ne ricorrono i presupposti; non per questo esiste già cassa. Se il contributo finanzia una spesa vincolata, l'ufficio deve coordinare esigibilità dell'entrata, cronoprogramma della spesa, imputazioni e vincolo. Spendere contando sull'incasso senza verificare questi elementi può compromettere la liquidità e gli equilibri.

Per una fattura, la sequenza inversa è altrettanto istruttiva. Se la prestazione è esigibile e l'impegno è valido, ma il pagamento non avviene entro l'anno, può formarsi un residuo passivo. Se invece la prestazione sarà resa nell'esercizio futuro, non basta conservare meccanicamente l'impegno nel vecchio esercizio: va applicata la corretta imputazione temporale.

Nella prova, la risposta completa collega sempre quattro domande: esiste l'obbligazione? quando è esigibile? è avvenuto l'incasso o il pagamento? che cosa rimane alla chiusura? Solo dopo queste verifiche si può parlare con precisione di residuo e dei suoi effetti sul rendiconto.

La stessa analisi aiuta nelle domande sui ritardi di pagamento. Il ritardo può dipendere da carenze istruttorie, tempi di liquidazione, tensioni di cassa o errori nell'ordinativo: il solo dato del residuo passivo non ne individua automaticamente la causa. Un residuo attivo elevato, a sua volta, può derivare da crediti recenti e validi oppure da una riscossione strutturalmente debole. La grandezza va interpretata, non soltanto nominata. Una nota istruttoria indicherà titolo, scadenza, stato della riscossione o del pagamento, azioni svolte e conseguenze sull'esercizio;

una risposta orale collegherà il riaccertamento all'attendibilità del rendiconto.

13.3 FPV, FCDE, variazioni ed equilibri

TEMPO E PRUDENZA

Il fondo pluriennale vincolato e il fondo crediti di dubbia esigibilità rispondono a problemi diversi. Il FPV collega risorse già accertate a spese imputate a esercizi successivi, rendendo leggibile lo scarto temporale prodotto dal principio di competenza finanziaria potenziata. Il FCDE protegge gli equilibri dal rischio che entrate accertate non vengano rimosse nella misura prevista. Il primo guarda soprattutto al tempo della spesa; il secondo alla prudenza nella disponibilità delle entrate.

Il FPV non è una riserva liberamente utilizzabile. Esprime un collegamento tra copertura e obbligazioni esigibili in anni futuri. Il FCDE non cancella il credito e non dichiara in anticipo che esso sia definitivamente perso: limita la possibilità di considerare spendibile una quota di entrate caratterizzate da difficoltà di riscossione. Entrambi migliorano l'attendibilità del bilancio e del rendiconto, ma con logiche distinte.

Strumento	Problema affrontato	Effetto didattico	Errore da evitare
FPV	Spesa esigibile in esercizi futuri	Raccorda copertura e cronoprogramma	Chiamarlo avanzo libero.
FCDE	Rischio di mancata riscossione	Accantona prudenzialmente risorse	Confonderlo con la cancellazione del credito.

Strumento	Problema affrontato	Effetto didattico	Errore da evitare
Variazione	Previsioni non più adeguate	Aggiorna stanziamenti secondo competenza	Modificare informalmente il bilancio.
Salvaguardia	Squilibri emersi nella gestione	Impone valutazione e misure correttive	Rinviare ogni verifica al rendiconto.

LA GESTIONE CAMBIA DURANTE L'ANNO

Il bilancio è autorizzatorio, ma non immobile. Nuove entrate, minori riscossioni, costi imprevisti, cronoprogrammi modificati e maggiori fabbisogni possono rendere necessaria una variazione. La modifica deve rispettare competenze e procedimento previsti: non è sufficiente spostare risorse con una scelta informale dell'ufficio. Anche quando la finalità è utile, la gestione deve rimanere coerente con la rappresentazione contabile.

L'assestamento svolge una verifica generale delle previsioni e consente di adeguarle all'andamento della gestione. La salvaguardia degli equilibri concentra l'attenzione sulla sostenibilità complessiva e sulle misure necessarie quando emergono squilibri. Il controllo non riguarda soltanto la competenza: assumono rilievo anche gestione dei residui e cassa. La responsabilità non si esaurisce nell'approvazione iniziale del bilancio; prosegue durante l'esercizio.

Il responsabile finanziario ha una posizione centrale nel monitoraggio, ma gli altri responsabili devono comunicare tempestivamente fatti che incidono sulla gestione. Un contenzioso, una minore entrata, un debito emerso, il ritardo di un investimento o una prestazione più costosa del previsto non sono informazioni da confinare nel singolo settore. Possono richiedere variazioni, accantonamenti o altre misure per conservare gli equilibri.

APPLICAZIONE: CREDITO INCERTO E OPERA PLURIENNALE

Supponiamo che il Comune finanzi manutenzioni con proventi la cui riscossione storica è discontinua. L'accertamento deve rispettare i presupposti; l'FCDE impedisce di trasformare automaticamente tutto il valore nominale in capacità di spesa. Se gli incassi peggiorano, il monitoraggio deve cogliere il rischio e valutare le correzioni necessarie.

In un altro caso, un contributo già accertato finanzia lavori che saranno esigibili in più esercizi. Il cronoprogramma e l'imputazione della spesa diventano decisivi; il FPV rende visibile il raccordo temporale previsto dalla contabilità armonizzata. Se i tempi dell'opera cambiano, occorre aggiornare coerentemente programmazione, imputazioni e rappresentazione contabile.

Calcoli improvvisati indeboliscono la risposta. Contano invece funzione, presupposto e rischio evitato: FPV per il corretto tempo della spesa; FCDE per la prudenza sui crediti; variazioni e assestamento per aggiornare il bilancio; salvaguardia per reagire agli squilibri. Ne emerge un controllo di attendibilità e sostenibilità esteso all'intero ciclo.

Va inoltre distinta la copertura della singola spesa dall'equilibrio complessivo. Uno stanziamento disponibile risponde alla prima esigenza, ma non esaurisce la seconda: una riduzione generalizzata degli incassi o l'emersione di passività può compromettere la sostenibilità anche se il capitolo di spesa conserva disponibilità. In un caso pratico si deve quindi verificare prima l'operazione e poi allargare lo sguardo alla gestione. La corretta conclusione non è sempre «bloccare la spesa», bensì rappresentare il fatto, attivare le competenze previste e adottare le misure necessarie.

Questa distinzione valorizza il ruolo informativo dei responsabili e quello di coordinamento del servizio finanziario.

13.4 Tesoreria, ordinativi e tracciabilità dei flussi

ENTE E TESORIERE

Il servizio di tesoreria cura materialmente riscossioni, pagamenti e altri adempimenti connessi alla gestione finanziaria secondo legge, statuto, regolamenti e convenzione. Il tesoriere opera sulla cassa, ma non determina il bisogno pubblico, non sceglie il contraente e non assume l'impegno. Gli atti restano imputabili agli organi e agli uffici comunali competenti; il tesoriere esegue ordinativi regolari e rende conto della propria gestione.

La reversale, o ordinativo di incasso, comunica gli elementi necessari per acquisire e imputare l'entrata. Il mandato dispone il pagamento e identifica, secondo le regole applicabili, creditore, importo, causale, riferimenti contabili e modalità di esecuzione. L'esistenza del mandato non sostituisce le fasi anteriori: prima dell'ordinazione devono risultare impegno e liquidazione corretti.

Documento o sistema	Funzione	Soggetto prevalente	Non va confuso con
Reversale	Ordina o regolarizza l'incasso	Ente e tesoriere	Accertamento del credito.
Mandato	Ordina il pagamento	Servizio finanziario e tesoriere	Impegno o liquidazione.

Documento o sistema	Funzione	Soggetto prevalente	Non va confuso con
SIOPE	Rileva in modo uniforme incassi e pagamenti pubblici	Sistema pubblico di monitoraggio	Sistema che decide la spesa.
SIOPE+	Scambia telematicamente ordinativi con tesoriere e cassieri	Ente, infrastruttura e tesoriere	Semplice archivio interno.

SIOPE E SIOPE+

SIOPE registra informazioni sugli incassi e sui pagamenti delle amministrazioni pubbliche mediante codificazioni uniformi. I dati sostengono monitoraggio dei conti, confrontabilità e coordinamento della finanza pubblica. SIOPE+ riguarda lo scambio telematico degli ordini di incasso e pagamento tra amministrazioni e banche tesoriere o cassiere mediante ordinativi informatici e infrastrutture definite a livello nazionale.

La differenza è utile nei quiz. Dire che SIOPE «serve a pagare» è incompleto: la sua funzione caratteristica è informativa e di monitoraggio. SIOPE+ rende digitale e standardizzato il colloquio relativo agli ordinativi. Nessuno dei due sistemi trasferisce al tesoriere il potere di decidere la spesa.

La tesoreria va inoltre distinta dalla tesoreria unica. La prima è il servizio dell'ente che esegue i flussi sulla base degli ordinativi; la seconda è un sistema nazionale di gestione delle disponibilità liquide di amministrazioni ed enti soggetti alla relativa disciplina. Per una prova generale basta riconoscere i due piani, senza entrare nelle regole tecniche di giacenza o nelle eccezioni operative.

CASSA, TEMPI E CONTROLLI

Una gestione può essere in equilibrio sul piano della competenza e incontrare tensioni di liquidità se gli incassi arrivano dopo i pagamenti. Il monitoraggio della cassa non è quindi un dettaglio esecutivo. Programmazione dei flussi, tempestività delle riscossioni, calendario dei pagamenti e qualità dei residui attivi concorrono alla capacità del Comune di onorare le obbligazioni.

La tracciabilità collega ordinativi, codificazioni, documenti e controlli. Per una fattura relativa a un contratto, per esempio, l'ufficio deve seguire anche gli adempimenti specifici applicabili, ma il nucleo finanziario resta riconoscibile: prestazione verificata, liquidazione, mandato, esecuzione del tesoriere, registrazione del flusso. Nei contributi vincolati la documentazione deve inoltre consentire di dimostrare destinazione e corretto utilizzo.

Caso breve: un mandato è stato predisposto, ma la liquidazione non contiene prova dell'esecuzione del servizio. La presenza di cassa non rende pagabile la fattura. L'ufficio deve completare la verifica sostanziale e documentale prima dell'ordinazione regolare. La lezione è netta: la tesoreria è l'ultimo tratto del pagamento, non una scorciatoia capace di sostituire istruttoria, titolo e controlli precedenti.

La stessa cautela vale sul lato delle entrate. Un versamento ricevuto senza un ordinativo già emesso deve essere ricondotto alla corretta causale e regolarizzato secondo le procedure dell'ente; non può restare un movimento privo di attribuzione. La qualità della tesoreria dipende dalla riconciliazione tra scritture, ordinativi e conto del tesoriere. In una traccia sull'ufficio finanziario, perciò, è opportuno citare controlli formali, corrispondenza con i documenti, codificazione e verifica periodica della cassa. In una traccia sul servizio competente, invece, il centro resta la completezza dei dati trasmessi al finanziario:

creditore o debitore, titolo, causale, importo e scadenza.

13.5 Rendiconto e risultato di amministrazione

IL DOCUMENTO CHE CHIUDE IL CICLO

Il rendiconto della gestione dimostra ciò che è accaduto nell'esercizio. Il bilancio di previsione guarda alle operazioni future e autorizza la gestione; il rendiconto ricostruisce risultati finanziari, economici e patrimoniali secondo l'ordinamento degli enti locali e la contabilità armonizzata. La sua funzione è insieme informativa, contabile e di controllo.

Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale secondo le regole applicabili. Il conto del bilancio confronta previsioni e gestione finanziaria, mostrando accertamenti, impegni, riscossioni, pagamenti e residui. Il conto economico rappresenta componenti positive e negative della gestione; lo stato patrimoniale espone attività, passività e patrimonio. Regimi e semplificazioni previsti per determinate categorie di enti vanno verificati sul testo vigente, ma non cambiano la distinzione concettuale tra autorizzazione preventiva e dimostrazione consuntiva.

Documento	Prospettiva	Domanda cui risponde
Bilancio di previsione	Autorizzazione futura	Quali risorse e spese possono essere gestite?
Conto del bilancio	Risultato finanziario	Come sono state gestite previsioni, obbligazioni e cassa?
Conto economico	Componenti economiche	Quali costi e proventi caratterizzano la gestione?
Stato patrimoniale	Consistenza patrimoniale	Quali attività, passività e valori risultano?

Il Consiglio delibera il rendiconto sulla base della proposta e della documentazione predisposta secondo il procedimento previsto, con la relazione dell'organo di revisione. Questa attribuzione è coerente con la funzione consiliare di indirizzo e controllo. I responsabili e il servizio finanziario producono dati e verifiche; il revisore formula la propria relazione; il Consiglio valuta e approva. Le scadenze annuali e le eventuali proroghe devono essere sempre controllate sulle fonti istituzionali aggiornate.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione sintetizza la gestione finanziaria considerando fondo cassa, residui attivi e residui passivi, con gli ulteriori elementi previsti dalla disciplina armonizzata. Il dato complessivo deve essere letto nella sua composizione: quote accantonate, vincolate, destinate agli investimenti e parte disponibile. Perciò un risultato positivo non equivale a denaro liberamente spendibile.

Le quote accantonate proteggono rischi o obblighi, tra cui assume rilievo il FCDE. Le quote vincolate restano legate alla fonte o alla finalità che ha generato il vincolo. Le quote destinate seguono la disciplina applicabile. Soltanto dopo queste distinzioni si individua la parte disponibile, la cui utilizzazione resta soggetta alle condizioni previste dall'ordinamento. Se il risultato evidenzia una componente negativa, l'ente deve affrontarla con gli strumenti stabiliti.

La qualità del risultato dipende dalla qualità dei dati. Residui attivi inesigibili mantenuti senza fondamento possono rendere illusoria la consistenza rappresentata; debiti non rilevati o accantonamenti insufficienti producono un'immagine incompleta. Riaccertamento, riconciliazione delle scritture e relazione del revisore sono quindi passaggi sostanziali.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Un Comune ha accertato contributi vincolati non ancora riscossi e ha rinviato parte dei lavori all'esercizio successivo. Nel rendiconto non può limitarsi a sommare cassa e crediti. Deve verificare esistenza ed esigibilità dei residui, rispettare i vincoli, rappresentare correttamente le spese reimputate e leggere il risultato nelle sue componenti. L'eventuale avanzo non diventa automaticamente disponibile per nuove iniziative.

All'orale, una risposta efficace parte dalla funzione del rendiconto, ne indica le componenti, lo distingue dal bilancio e chiude con revisione e controllo. L'errore tipico è definirlo «il bilancio dell'anno dopo». Il rendiconto non autorizza nuove operazioni: dimostra quelle svolte e offre la base per valutare regolarità, equilibri, risultati e responsabilità.

Il rendiconto ha anche un valore di continuità amministrativa. I risultati della gestione precedente condizionano la programmazione successiva: qualità dei crediti, consistenza della cassa, accantonamenti, vincoli e debiti non possono essere ignorati quando si costruiscono nuove previsioni. Ciò non trasforma il rendiconto in un documento programmatico, ma spiega perché una programmazione attendibile parte dai consuntivi. In un caso scritto, il candidato può utilizzare questa relazione per motivare una scelta prudente: prima verifica il risultato e le sue componenti, poi valuta se e a quali condizioni una quota possa finanziare nuove

spese. La semplice presenza di un risultato positivo non conclude l'istruttoria.

13.6 Revisione economico-finanziaria e controlli interni

L'ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione è il presidio tecnico-contabile che collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e svolge pareri, verifiche, vigilanza e relazioni previste dall'ordinamento. La composizione monocratica o collegiale dipende dalla disciplina applicabile; ai fini concorsuali conta soprattutto riconoscere la funzione. Il revisore non adotta determinazioni, non assume impegni e non sostituisce il responsabile finanziario.

Tra i compiti ricorrenti figurano i pareri sugli strumenti finanziari e sugli atti individuati dalla legge, le verifiche di cassa, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria, l'esame degli equilibri e la relazione sul rendiconto. L'organo interagisce inoltre con le sezioni regionali della Corte dei conti attraverso questionari, relazioni e altri adempimenti. Il parere non trasferisce al revisore la decisione politica o gestionale: offre una valutazione tecnica all'organo competente.

Soggetto	Funzione prevalente	Atto o attività tipica	Limite
Responsabile finanziario	Gestione e presidio contabile interno	Registrazioni, pareri, copertura, equilibri	Non sostituisce il responsabile del servizio.
Organo di revisione	Vigilanza tecnico-contabile	Pareri, verifiche, relazione al rendiconto	Non gestisce entrate o spese.
Consiglio	Indirizzo e controllo politico-amministrativo	Bilancio, rendiconto e atti di competenza	Non adotta gli atti gestionali.
Corte dei conti	Controllo esterno e giurisdizione	Esami, pronunce e giudizi secondo competenza	Non è controllo interno dell'ente.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

I controlli interni perseguono finalità differenti. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica legittimità, regolarità e correttezza dell'azione. Il controllo di gestione considera efficacia, efficienza ed economicità nell'impiego delle risorse. Il controllo strategico osserva l'attuazione di piani, programmi e indirizzi. Il controllo sugli equilibri finanziari presidia competenza, residui e cassa. L'ordinamento contempla inoltre, nei casi e secondo le modalità previste, controlli sulla qualità dei servizi e sugli organismi gestionali esterni.

Questi controlli non sono duplicati inutili. Un pagamento può essere contabilmente regolare ma riferirsi a un servizio inefficiente; un obiettivo può essere realizzato con costi sproporzionati; una società partecipata può generare rischi per gli equilibri dell'ente; un procedimento corretto può produrre risultati inferiori al target. Ogni controllo risponde a una domanda diversa e alimenta decisioni correttive.

Il controllo di regolarità opera anche in forma successiva secondo l'organizzazione dell'ente, mentre il presidio contabile accompagna gli atti con effetti finanziari. Il controllo di gestione usa dati su costi, attività e risultati. Quello strategico mette a confronto indirizzi e risultati. Il controllo sugli equilibri richiede collaborazione tra servizio finanziario, responsabili e organi, perché i rischi nascono spesso nei settori prima di emergere nei prospetti contabili.

APPLICAZIONE E USO NELLA PROVA

Un progetto di digitalizzazione rispetta lo stanziamento e i pagamenti sono regolari, ma il servizio viene utilizzato da pochissimi cittadini. Il controllo contabile non rileva necessariamente un errore; il controllo di gestione e quello strategico devono chiedere se risorse, output e risultato siano coerenti. Se invece il progetto genera pagamenti senza copertura, entra in gioco la regolarità contabile e il controllo degli equilibri.

Un elenco privo di funzione non basta. Per ciascun controllo vanno indicati oggetto, finalità e possibile conseguenza. Il revisore si riconosce attraverso pareri, verifiche, relazione e vigilanza sugli equilibri. Chiamarlo consulente del responsabile finanziario o organo che autorizza la spesa altera il suo ruolo. La revisione resta distinta dalla gestione e rende più affidabili la decisione e il controllo consiliare.

Quando un controllo rileva una criticità, il suo valore dipende dalla capacità dell'ente di reagire. Una segnalazione sui residui deve condurre a verifiche e, se necessario, a correzioni; uno scostamento di gestione richiede analisi delle cause; un rischio per gli equilibri deve essere portato tempestivamente agli organi competenti. Controllare non significa soltanto produrre un verbale, ma alimentare decisioni tracciabili. In sede concorsuale questa conseguenza distingue una risposta operativa da una definizione mnemonica.

È utile chiudere precisando che modalità, frequenza e responsabilità sono disciplinate dal TUEL e dall'organizzazione dell'ente, mentre resta ferma la separazione tra chi gestisce e chi verifica.

13.7 Corte dei conti, agenti contabili e caso integrato

CONTROLLO E GIURISDIZIONE

La Corte dei conti svolge funzioni di controllo e funzioni giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica. Per gli enti locali assumono particolare rilievo le sezioni regionali di controllo, che esaminano bilanci, rendiconti, equilibri, indebitamento e funzionamento dei controlli secondo i procedimenti previsti. Le linee guida e i questionari rivolti agli organi di revisione rendono strutturato il flusso informativo tra ente, revisori e controllo esterno.

La funzione di controllo mira a tutelare legalità finanziaria, equilibri e sana gestione. Le pronunce possono evidenziare irregolarità e richiedere misure correttive nei limiti dell'ordinamento. La funzione giurisdizionale riguarda, tra l'altro, responsabilità amministrativa per danno erariale e giudizi di conto. I due piani comunicano ma non coincidono: una verifica sul rendiconto non è già una condanna, e la Corte non può essere descritta soltanto come giudice del danno.

La responsabilità erariale richiede i presupposti stabiliti dalla disciplina vigente. Non va dedotta automaticamente da un errore contabile né confusa con responsabilità disciplinare, civile o penale. In una prova generale conviene descrivere il collegamento tra condotta, danno alle finanze pubbliche, elemento soggettivo richiesto e nesso causale, segnalando che i dettagli dipendono dal quadro normativo vigente. Il Codice di giustizia contabile disciplina il processo davanti alla Corte; non occorre trasformare la risposta in una lezione processuale se la traccia riguarda la gestione comunale.

AGENTI CONTABILI E RESA DEL CONTO

È agente contabile chi, in ragione delle funzioni effettivamente svolte, ha maneggio di denaro, beni o valori pubblici e deve rendere conto della gestione. Tra gli esempi ricorrenti rientrano tesoriere, economo, consegnatario e soggetti incaricati della riscossione, secondo il concreto assetto e la disciplina applicabile. La qualifica dipende dalla funzione sostanziale, non soltanto dal nome attribuito nell'organigramma.

La resa del conto documenta entrate, uscite, consistenze e operazioni affidate all'agente. Il conto dell'agente non coincide con il rendiconto generale dell'ente, sebbene contribuisca al sistema complessivo di rendicontazione. Il giudizio di conto verifica la gestione contabile secondo il Codice di giustizia contabile. Nel capitolo successivo il tema ritornerà per economato, patrimonio e riscossione; qui interessa il principio: chi custodisce o maneggia risorse pubbliche deve operare con tracciabilità e rendere conto.

TAVOLA FASE-ATTO-SOGGETTO-CONTROLLO

Fase	Atto o documento	Soggetto prevalente	Controllo essenziale
Programmazione	DUP, bilancio, PEG	Consiglio, Giunta e responsabili	Coerenza e autorizzazione.
Accertamento	Registrazione dell'entrata	Responsabile competente e finanziario	Titolo, debitore, importo, esigibilità.
Impegno	Determinazione e registrazione	Responsabile del servizio	Copertura e imputazione.
Liquidazione	Atto di liquidazione	Responsabile competente	Prestazione, titolo e importo.

Fase	Atto o documento	Soggetto prevalente	Controllo essenziale
Ordinazione/pagamento	Mandato	Servizio finanziario e tesoriere	Regolarità e tracciabilità.
Chiusura	Rendiconto	Giunta, Consiglio e revisore	Risultati, residui ed equilibri.

CASO GUIDATO: CONTRIBUTO VINCOLATO PER UN EDIFICIO COMUNALE

Il Comune riceve un provvedimento ministeriale che assegna un contributo per lavori su un edificio pubblico. Il responsabile verifica titolo, importo, soggetto debitore ed esigibilità e procede all'accertamento. Se bilancio e cronoprogramma non rappresentano ancora correttamente entrata e spesa, si adotta la variazione secondo le competenze previste. Il vincolo di destinazione impedisce di usare la risorsa per finalità diverse.

L'ufficio tecnico svolge la procedura necessaria e assume l'impegno, coordinando esigibilità delle prestazioni e imputazione. Quando i lavori avanzano, verifica quanto eseguito e liquida soltanto gli importi dovuti. Il servizio finanziario emette i mandati; il tesoriere esegue i pagamenti; codificazioni e documenti rendono tracciabile il flusso. Se una parte dei lavori diventa esigibile nell'esercizio successivo, l'ente applica le regole armonizzate e rappresenta correttamente il raccordo temporale.

Alla chiusura si verificano residui, vincoli, somme non utilizzate e obblighi di restituzione. La rendicontazione richiesta dall'amministrazione erogante è distinta, ma collegata, al rendiconto generale del Comune. Revisore e controlli interni esaminano gli aspetti di rispettiva competenza; la Corte dei conti può valutare la gestione nel quadro dei controlli sugli enti territoriali. Il caso mostra che una risorsa pubblica attraversa l'intero ciclo: titolo, bilancio, gestione, cassa, documentazione, rendiconto e controllo.

Una chiusura adatta all'orale è: «Il bilancio autorizza, la gestione registra e realizza, il tesoriere esegue, il rendiconto dimostra e i controlli verificano. Ogni passaggio conserva una competenza distinta e produce documenti tracciabili».

Verifica 10.A · Quiz commentati e caso ragionato

QUIZ 1 — FASI DELLA SPESA

Una fattura è stata verificata quanto a prestazione, titolo e importo, ma il mandato non è ancora stato emesso. In quale fase si trova la spesa?

A. Impegno. B. Pagamento. C. Liquidazione. D. Rendiconto.

Risposta corretta: C. La liquidazione accerta che il credito sia dovuto e quantifica la somma da pagare. Seguono ordinazione tramite mandato e pagamento del tesoriere. La verifica non produce da sola un'uscita di cassa.

QUIZ 2 — COMPETENZA E CASSA

Un'entrata è accertata ed esigibile nell'esercizio, ma non è stata incassata entro il 31 dicembre. Quale affermazione è corretta?

A. Non esiste alcuna entrata. B. È necessariamente avanzo libero. C. È un residuo passivo. D. Può formare un residuo attivo se permangono i presupposti.

Risposta corretta: D. L'accertamento riguarda il credito; l'incasso riguarda la cassa. Alla chiusura, il credito accertato e non riscosso può permanere come residuo attivo dopo le verifiche richieste.

QUIZ 3 — FPV E FCDE

Quale abbinamento è corretto?

A. FPV — rischio di mancata riscossione; FCDE — spesa futura. B. FPV — raccordo temporale della spesa; FCDE — prudenza sui crediti. C. FPV — pagamento del tesoriere; FCDE — residuo passivo. D. Entrambi indicano cassa immediatamente spendibile.

Risposta corretta: B. Il FPV collega copertura e spese esigibili in esercizi futuri; il FCDE limita prudenzialmente la disponibilità di entrate di dubbia riscossione. Nessuno dei due è denaro libero.

QUIZ 4 — TESORERIA

Chi decide l'acquisto e assume l'impegno di spesa per un servizio comunale?

A. Il tesoriere. B. Il responsabile competente, con i controlli contabili previsti. C. La banca che gestisce SIOPE+. D. L'organo di revisione.

Risposta corretta: B. Il tesoriere esegue gli ordinativi; il revisore controlla. L'atto gestionale e l'impegno spettano al responsabile competente, nel rispetto di programmazione, copertura e procedimento.

QUIZ 5 — RENDICONTO

Qual è la differenza principale tra bilancio di previsione e rendiconto?

A. Il primo è facoltativo, il secondo obbligatorio. B. Il rendiconto contiene soltanto i pagamenti. C. Sono due nomi dello stesso documento. D. Il bilancio autorizza la gestione futura; il rendiconto dimostra quella svolta.

Risposta corretta: D. Il rendiconto rappresenta risultati finanziari, economici e patrimoniali; non è una nuova autorizzazione di spesa e non si limita alla cassa.

QUIZ 6 — REVISIONE E CONTROLLI

Quale attività appartiene tipicamente all'organo di revisione?

A. Affidare un contratto. B. Redigere la relazione sul rendiconto e svolgere verifiche tecnico-contabili. C. Liquidare una fattura. D. Emettere il mandato come tesoriere.

Risposta corretta: B. Il revisore esprime pareri, effettua verifiche, vigila e relaziona. Non assume la gestione dell'ente e non sostituisce servizio finanziario o tesoriere.

QUIZ 7 — CORTE DEI CONTI E AGENTI CONTABILI

Quale affermazione è corretta?

A. La Corte dei conti esercita soltanto funzioni penali. B. La Corte svolge controllo e giurisdizione contabile; l'agente contabile rende conto del maneggio affidato. C. Ogni dipendente comunale è automaticamente agente contabile. D. Il conto dell'agente coincide sempre con il bilancio di previsione.

Risposta corretta: B. Le sezioni di controllo e le funzioni giurisdizionali hanno oggetti distinti. La qualità di agente deriva dal concreto maneggio di denaro, beni o valori e comporta obblighi di resa del conto.

CASO RAGIONATO — DALLA MANUTENZIONE AL RENDICONTO

Il Comune ha programmato la manutenzione degli impianti di una scuola. Le risorse risultano nel bilancio e nel PEG. Il responsabile affida il servizio, che sarà eseguito tra novembre e gennaio. A dicembre arriva una fattura relativa soltanto alle attività effettivamente completate. Gli incassi comunali, nel frattempo, sono inferiori alle previsioni.

1. Programmazione e impegno. La presenza dello stanziamento e dell'assegnazione nel PEG consente di avviare la gestione, ma non costituisce da sola impegno. Il responsabile adotta l'atto di affidamento e registra l'obbligazione con corretta imputazione in base all'esigibilità delle prestazioni.
2. Prestazioni su più esercizi. La parte eseguita e divenuta esigibile a dicembre segue la gestione dell'esercizio corrente. La parte che diverrà esigibile a gennaio richiede corretta imputazione nell'esercizio successivo e il raccordo contabile previsto. Non si conserva tutto nel primo anno soltanto perché il contratto è stato firmato prima.
3. Liquidazione. Il responsabile verifica che le attività fatturate siano state eseguite, che il prezzo sia conforme e che sussista il titolo del creditore. Liquidizza soltanto la quota dovuta. La fattura non va pagata automaticamente.
4. Ordinazione e pagamento. Il servizio finanziario completa i controlli, emette il mandato e il tesoriere esegue il pagamento. L'uscita è rilevata in cassa e nel sistema degli ordinativi. Il tesoriere non può supplire a una liquidazione carente.
5. Minori incassi. Il responsabile finanziario monitora cassa ed equilibri; i responsabili comunicano i fatti rilevanti. Se le previsioni non sono più attendibili, occorre valutare variazioni o misure correttive secondo l'ordinamento. La disponibilità dello stanziamento non elimina il problema di liquidità.
6. Chiusura. A fine anno l'ente verifica obbligazioni, residui e imputazioni. La gestione confluisce nel rendiconto, sul quale l'organo di revisione redige la relazione. I controlli interni valutano regolarità e risultati; il sistema resta esposto al controllo esterno della Corte dei conti.

Soluzione sintetica: la traccia richiede di separare autorizzazione, obbligazione, esigibilità, liquidazione e cassa; di ripartire correttamente le prestazioni tra esercizi; di reagire al peggioramento degli incassi; di chiudere con rendiconto e controlli. Una risposta che si limita a «pagare la fattura perché c'è lo stanziamento» è incompleta.

MINI-ESERCIZIO

Completa mentalmente la sequenza: una prestazione è stata eseguita; esistono impegno e fattura regolare; il responsabile verifica il credito; il servizio finanziario ordina il pagamento; il tesoriere lo esegue.

La successione corretta è: impegno già assunto → liquidazione → mandato → pagamento → rappresentazione nel rendiconto. Se il pagamento non avviene entro l'esercizio e l'obbligazione permane validamente, la spesa può risultare tra i residui passivi.

Errori e trappole ricorrenti

- Confondere accertamento e riscossione: il primo registra il credito, la seconda riguarda l'incasso.
- Confondere impegno e pagamento: il primo vincola lo stanziamento, il secondo muove la cassa.
- Ritenere che la liquidazione equivalga al pagamento: tra le due fasi si colloca l'ordinazione.
- Considerare la cassa sufficiente per spendere: servono autorizzazione, obbligazione, imputazione e controlli.
- Chiamare avanzo ogni residuo: residui e risultato di amministrazione sono grandezze diverse.
- Presentare FPV e FCDE come fondi liberamente spendibili.
- Attribuire al tesoriere o al revisore la decisione gestionale.
- Descrivere il rendiconto come previsione dell'anno successivo.
- Ridurre i controlli interni al solo visto contabile.
- Vedere la Corte dei conti soltanto come giudice del danno erariale.

Da sapere in 5 righe

La gestione comunale attua il bilancio attraverso fasi distinte di entrata e spesa. Competenza, esigibilità e cassa non coincidono; i residui rappresentano operazioni non chiuse in cassa e devono essere verificati. FPV e FCDE tutelano corretta imputazione temporale e prudenza. Il tesoriere esegue mandati e reversali, mentre SIOPE e SIOPE+ rendono uniformi e tracciabili i flussi. Rendiconto, revisione, controlli interni e Corte dei conti chiudono il circuito della responsabilità finanziaria.

Checklist finale

- So distinguere accertamento, riscossione e versamento?
- So spiegare impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento?
- So assegnare compiti a responsabile del servizio, finanziario, revisore e tesoriere?
- So collegare imputazione ed esigibilità?
- So distinguere cassa, residui e risultato di amministrazione?
- So spiegare FPV e FCDE indicando il rischio che presidiano?
- So descrivere variazione, assestamento e salvaguardia?
- So distinguere SIOPE e SIOPE+?
- So indicare componenti e funzione del rendiconto?
- So distinguere controlli interni, revisione e Corte dei conti?
- So ricostruire un caso con la tavola fase-atto-soggetto-controllo?

Riferimenti normativi e professionali

- Costituzione della Repubblica italiana, articoli 81, 97, 100, 103 e 119, per equilibri, buon andamento, autonomia finanziaria e Corte dei conti.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli enti locali, parte seconda sull'ordinamento finanziario e contabile, sulla tesoreria, sulla revisione e sui controlli interni, in particolare l'art. 183 (impegno di spesa).
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e principi contabili applicati, per armonizzazione, competenza finanziaria potenziata, FPV, FCDE e rendiconto.
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e documentazione istituzionale della Banca d'Italia, per SIOPE e monitoraggio dei flussi.
- Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile, nel testo vigente, per giudizi di conto e responsabilità davanti alla Corte dei conti.
- Linee guida e questionari vigenti della Corte dei conti per organi di revisione, rendiconti e controlli interni degli enti locali.
- Comunicati del Ministero dell'interno — Finanza locale e materiali RGS/Arconet per termini, schemi e aggiornamenti annuali, da verificare alla data della prova.
- Il Metodo BANDO, capitolo 8, sezioni su gestione del bilancio, tesoreria, rendiconto, controlli, agenti contabili e ordinamento finanziario degli enti locali.

Entrate, tributi locali, patrimonio, economato e riscossione

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Entrate, tributi locali, patrimonio, economato e riscossione

Obiettivo del capitolo

Le entrate consentono al Comune di svolgere funzioni, erogare servizi e finanziare investimenti. Il patrimonio, invece, comprende beni destinati all'uso pubblico, al funzionamento degli uffici o alla produzione di utilità economiche. Entrambe le aree richiedono una catena amministrativa riconoscibile: fonte, disciplina, atto, ufficio, registrazione, incasso o gestione del bene, controllo e rendicontazione.

Il capitolo sviluppa il livello necessario per i concorsi comunali generali. Al termine saprai classificare le principali entrate, distinguere potestà legislativa e regolamentare, inquadrare i tributi locali ricorrenti senza memorizzare dati annuali, riconoscere canoni e proventi, seguire il credito dalla gestione ordinaria al recupero coattivo, qualificare i beni comunali e scegliere lo strumento di gestione appropriato. Saprai anche spiegare economato, agenti contabili e resa del conto.

Il capitolo 8 di Il Metodo BANDO, nelle sezioni sulle entrate pubbliche, sul patrimonio e sugli agenti contabili, fornisce il quadro comune. Il capitolo precedente ha già spiegato accertamento, tesoreria, residui, FCDE, rendiconto e controlli. Il capitolo successivo tratterà il procurement: qui gli acquisti compaiono soltanto per delimitare l'economato.

Aliquote, tariffe, coefficienti, esenzioni, termini di pagamento e regimi annuali cambiano. Una preparazione solida non li assume come dati permanenti: parte dalla legge vigente, controlla gli atti del Comune e verifica le pubblicazioni istituzionali richieste per l'anno della prova.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output utile
B — Bando	Il programma cita tributi locali, entrate, patrimonio, economato o riscossione?	Attiva il blocco entrate e beni comunali.
A — Aree	La traccia riguarda un tributo, un servizio, un bene, un credito o denaro maneggiato?	Individua legge, regolamento, contabilità e responsabilità.

Fase	Domanda operativa	Output utile
N — Nuclei	Quali sono natura, presupposto, soggetto, atto e fase?	Classifica prima di proporre la soluzione.
D — Diario	Quale distinzione rischia di saltare?	Tributo/canone; riscossione spontanea/coattiva; demanio/patrimonio; economato/procurement.
O — Output	Che cosa deve produrre il candidato?	Risposta orale, nota istruttoria, tabella o soluzione di caso.

Una traccia sulle entrate si affronta chiedendo che cosa genera il credito, chi disciplina l'entrata, quale ufficio la gestisce, come viene incassata e che cosa accade in caso di inadempimento. Per un bene si parte dalla qualificazione giuridica e dalla destinazione; solo dopo si sceglie tra concessione, locazione, valorizzazione o alienazione. Per l'economato, la prima verifica riguarda sempre il regolamento e la natura minuta della spesa.

14.1 Sistema delle entrate, autonomia e competenze

CLASSIFICARE SENZA SOVRAPPORRE I PIANI

Le entrate comunali possono essere osservate per fonte economica, disciplina giuridica o classificazione contabile. Questi piani sono collegati, ma non sempre coincidono. Un provento derivante dall'uso di un immobile è un'entrata patrimoniale e trova anche una precisa collocazione contabile; un contributo per un'opera è un trasferimento in conto capitale; una somma riscossa per conto di un altro soggetto non finanzia liberamente i servizi del Comune.

Una mappa funzionale comprende entrate tributarie, trasferimenti, entrate extratributarie e patrimoniali, entrate in conto capitale, ricorso all'indebitamento e partite per conto di terzi. Le entrate tributarie derivano da prelievi previsti dalla legge e disciplinati, nei limiti consentiti, dagli atti locali. I trasferimenti provengono da altre amministrazioni o organismi. Le entrate extratributarie comprendono proventi di servizi, canoni, sanzioni e redditi dei beni secondo la classificazione applicabile. Le entrate in conto capitale finanziano operazioni e investimenti secondo la loro natura.

I prestiti generano risorse ma anche obblighi di rimborso. Le partite per conto terzi hanno una funzione di transito e devono restare distinte dalle risorse proprie.

Famiglia	Origine prevalente	Esempio	Domanda di controllo
Tributaria	Prelievo fondato sulla legge	IMU, TARI	Presupposto e soggetto sono previsti dalla legge?
Trasferimento	Attribuzione di altro soggetto pubblico	Contributo regionale	Esistono vincoli e obblighi di rendicontazione?
Extratributaria/patrimoniale	Servizio, bene, sanzione o rapporto	Retta, canone, locazione	Qual è il titolo dell'entrata?
Conto capitale	Operazione destinata agli investimenti	Alienazione o contributo per opera	Quale destinazione e quale procedimento?
Indebitamento	Finanziamento da restituire	Mutuo	Sono rispettati presupposti e sostenibilità?
Conto terzi	Somma riscossa o pagata per altri	Trattenuta da riversare	La somma è separata dalle risorse dell'ente?

AUTONOMIA FINANZIARIA E LEGALITÀ

L'autonomia finanziaria degli enti territoriali opera nel quadro costituzionale e legislativo. In materia tributaria la riserva di legge impedisce al Comune di creare liberamente un tributo. L'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 riconosce potestà regolamentare sulle entrate proprie, anche tributarie, entro i limiti stabiliti dalla legge. Presupposto, soggetti passivi e aliquote massime restano sottratti alla libera invenzione regolamentare nei termini previsti dall'ordinamento.

Il regolamento disciplina gli aspetti affidati all'autonomia locale: organizzazione, procedure, modalità applicative, agevolazioni consentite, controlli e riscossione. Le deliberazioni determinano aliquote o tariffe quando la legge attribuisce tale potere. Gli uffici gestiscono posizioni individuali, emettono gli atti di competenza, curano incassi e recupero. Si distinguono così fonte legislativa, autonomia normativa, indirizzo politico-amministrativo e gestione.

SOGGETTI E APPLICAZIONE

Il Consiglio esercita la potestà regolamentare e adotta gli atti generali di propria competenza. La Giunta interviene nelle materie attribuitele dalla legge e nell'attuazione degli indirizzi. Il responsabile dell'entrata cura istruttoria, gestione e provvedimenti; il servizio finanziario registra e monitora i flussi; il tesoriere esegue gli incassi secondo gli ordinativi; revisori e controlli interni verificano regolarità, riscossione ed equilibri.

Caso breve: un Comune vuole introdurre un prelievo per finanziare genericamente il decoro urbano. Un regolamento non basta se manca una base legislativa che istituisca o consenta l'entrata e ne definisca gli elementi essenziali. L'ente può invece disciplinare correttamente un tributo previsto dalla legge oppure definire un corrispettivo collegato a un rapporto o a un servizio, quando ne ricorrono i presupposti. La qualificazione non dipende dal nome scelto dall'amministrazione, ma dalla fonte e dalla struttura dell'obbligazione.

Una risposta precisa separa natura dell'entrata, fonte, atto generale e attività gestionale. Chiamare «tributo» ogni somma dovuta al Comune è scorretto quanto presentare l'autonomia regolamentare come potere senza limiti.

La classificazione produce conseguenze concrete. Un trasferimento vincolato non può finanziare spese estranee alla finalità; un'entrata da alienazione segue regole diverse da una retta di servizio; una partita per conto terzi non migliora la capacità finanziaria dell'ente. Anche la responsabilità cambia: l'ufficio che genera il credito deve trasmettere dati completi, mentre il servizio finanziario ne verifica registrazione e andamento. Se la traccia non offre elementi sufficienti, si indicano i dati necessari invece di scegliere un'etichetta per intuizione.

Si evitano così errori negli atti, nella contabilizzazione e nel rendiconto.

Una nota istruttoria ben costruita contiene almeno fonte, presupposto, debitore, importo, scadenza, eventuale vincolo, ufficio responsabile e modalità di incasso. La griglia vale per tributi, canoni e trasferimenti, pur conducendo a discipline diverse. Consente inoltre di individuare subito una lacuna: senza titolo o senza debitore determinato, il credito non può essere trattato come una normale entrata esigibile.

14.2 Tributi locali ricorrenti e atti comunali

IMU E TARI: DUE LOGICHE DIVERSE

L'IMU è un tributo comunale di natura patrimoniale collegato al possesso di immobili secondo la disciplina della legge 160/2019. La legge definisce il quadro essenziale; il Comune esercita gli spazi regolamentari e deliberativi consentiti e gestisce le posizioni dei contribuenti. Per un concorso generale servono presupposto, rapporto con gli immobili, ruolo degli atti locali, pagamento, controllo e recupero. Dettagli su aliquote, fattispecie, agevolazioni ed esenzioni vanno sempre ricostruiti sul testo vigente e sugli atti pubblicati per l'anno interessato.

La TARI finanzia il servizio di gestione dei rifiuti secondo la disciplina della legge 147/2013 e le regole settoriali applicabili. Il collegamento con il servizio non la trasforma automaticamente in un prezzo contrattuale. La gestione richiede coordinamento tra base normativa, regolamento comunale, piano economico-finanziario, determinazione delle tariffe, dichiarazioni, banche dati, avvisi, riscossione e controlli. Regolazione ARERA e atti annuali incidono sugli elementi operativi e richiedono aggiornamento alla data della prova.

Profilo	IMU	TARI
Riferimento materiale	Possesso immobiliare secondo legge	Servizio rifiuti e presupposto stabilito dalla disciplina
Atti locali	Regolamento e deliberazione nei limiti vigenti	Regolamento, PEF e tariffe secondo competenze
Gestione	Dichiarazioni, versamenti, controlli e recupero	Posizioni utenza, avvisi, riscossione e recupero
Rischio di studio	Memorizzare aliquote non aggiornate	Confondere tassa, tariffa, costo del servizio e singolo pagamento

L'errore da evitare è applicare all'uno la logica dell'altra. L'IMU non si determina in base al costo di un servizio individuale; la TARI richiede il raccordo con il sistema di gestione dei rifiuti e con la copertura dei costi secondo le regole vigenti. In entrambi i casi, tuttavia, la legge resta la base e gli atti comunali completano il quadro negli spazi concessi.

ALTRI TRIBUTI COMUNALI RICORRENTI

L'addizionale comunale all'IRPEF si innesta sull'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il Comune delibera negli spazi previsti dalla disciplina statale; non crea una nuova imposta sul reddito con regole proprie. In prova è sufficiente distinguere l'addizionale dal tributo immobiliare e dalla tassa legata al servizio rifiuti, rinviando aliquote e soglie alla verifica dell'anno.

L'imposta di soggiorno può essere istituita dagli enti individuati dalla normativa e regolata localmente entro il quadro vigente. È collegata al pernottamento nelle strutture ricettive e coinvolge adempimenti dei gestori secondo le regole applicabili. Non tutti i Comuni la applicano e non esiste una disciplina locale identica per ogni territorio. Una risposta corretta usa formule condizionali: «ove istituita e nei Comuni cui la legge attribuisce il potere».

REGOLAMENTI, DELIBERAZIONI E PUBBLICAZIONE

Il percorso degli atti locali va letto per competenze. Il regolamento definisce la disciplina generale attribuita al Comune; la deliberazione stabilisce aliquote o tariffe nei limiti vigenti; l'ufficio applica le regole alle singole posizioni. Gli adempimenti di trasmissione e pubblicazione sul portale del Dipartimento delle Finanze incidono sull'efficacia degli atti secondo la disciplina applicabile. Termini, modalità tecniche e conseguenze devono essere verificati per l'anno di riferimento.

Caso breve: un candidato riceve una traccia su un avviso IMU e cita soltanto l'aliquota. La risposta è incompleta. Deve individuare legge, regolamento e deliberazione applicabili, presupposto, soggetto, periodo, dati catastali, versamenti già effettuati, motivazione dell'atto, modalità di tutela e fase di riscossione. Lo stesso metodo vale per TARI: prima si verifica la posizione, poi si controllano regolamento, tariffa, dichiarazioni e pagamenti.

Per l'orale basta una struttura stabile: definizione del tributo, fonte, spazio regolamentare, atto comunale, gestione dell'ufficio e cautela sui dati annuali. Il dato numerico si aggiunge solo se la domanda lo richiede e se è stato verificato.

La gestione tributaria comprende anche informazione al contribuente, assistenza, correzione degli errori e tutela. Un avviso chiaro indica fatti, calcolo, fonti, responsabile e rimedi secondo la disciplina applicabile. La capacità di riscossione non giustifica atti standardizzati privi di istruttoria; allo stesso tempo, l'assenza di controlli genera disparità tra chi paga e chi non adempie. Anche dati affidabili, motivazione e tracciabilità sono quindi presidi sia finanziari sia di imparzialità.

In un caso sulla TARI, per esempio, il candidato deve distinguere la scelta generale sulle tariffe dalla verifica della singola utenza. Il Consiglio e gli altri organi competenti adottano gli atti generali; l'ufficio controlla dichiarazione, superficie, periodo e pagamenti; il responsabile emette l'eventuale provvedimento. Confondere i livelli porta ad attribuire all'organo politico decisioni individuali oppure all'ufficio il potere di modificare la tariffa generale.

14.3 Canoni, tariffe ed entrate patrimoniali

LA NATURA DELL'ENTRATA VIENE PRIMA DEL NOME

Tributo, canone, tariffa e corrispettivo non sono etichette intercambiabili. Il tributo nasce da un presupposto previsto dalla legge e non da uno scambio contrattuale. Il canone può derivare dall'uso di un bene pubblico, da una concessione o da una disciplina patrimoniale. La tariffa può finanziare un servizio secondo il regime giuridico applicabile. Il corrispettivo nasce da un rapporto che presenta una logica di scambio. Per classificare una somma occorre guardare alla fonte, al presupposto e al rapporto, non al titolo assegnato dall'ufficio.

Il canone patrimoniale introdotto dalla legge 160/2019 riunisce, nel quadro previsto dalla normativa, fattispecie legate all'occupazione di suolo pubblico, alla diffusione di messaggi pubblicitari e ad altri titoli indicati dalla legge. Il Comune adotta il regolamento e gli atti di competenza, gestisce domande, concessioni o autorizzazioni, calcola il dovuto e cura la riscossione. La qualificazione giuridica e gli effetti delle pubblicazioni richiedono attenzione agli aggiornamenti normativi, alle circolari e alla giurisprudenza vigenti.

Entrata	Fatto generatore	Atto tipico	Controllo essenziale
Tributo locale	Presupposto stabilito dalla legge	Regolamento, delibera e atto gestionale	Legalità, posizione e versamento
Canone per uso	Occupazione o godimento disciplinato	Concessione/autorizzazione e determinazione	Titolo, durata, superficie e pagamento
Tariffa di servizio	Accesso o fruizione secondo disciplina	Regolamento/tariffario e ammissione	Prestazione, fascia e riscossione
Provento patrimoniale	Utilizzazione economica di un bene	Locazione, concessione o altro titolo	Regime del bene, stima e adempimento

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI

I Comuni incassano rette per servizi, proventi da impianti, canoni, locazioni, concessioni, dividendi, rimborsi, sanzioni e altre entrate non tributarie. La varietà richiede una domanda preliminare: quale rapporto produce il credito? Una retta per il nido non ha la stessa disciplina di un canone di locazione; una sanzione non è il prezzo di un servizio; il rimborso di un danno non è una tariffa.

Il procedimento amministrativo deve rendere trasparente il titolo. Regolamenti e atti generali stabiliscono criteri, tariffe o modalità quando previsto; il provvedimento individuale attribuisce l'uso o determina quanto dovuto; il contratto disciplina i rapporti negoziali nei casi appropriati. L'ufficio trasmette al servizio finanziario gli elementi necessari per accertamento e incasso: debitore, ragione, importo, scadenza e vincoli.

CASO GUIDATO: DEHORS SU SUOLO PUBBLICO

Un esercente chiede di collocare tavoli e sedie sul marciapiede davanti al locale. L'ufficio non parte dal calcolo del canone. Verifica anzitutto se l'occupazione è ammissibile rispetto a viabilità, sicurezza, accessibilità, regolamenti e altre discipline applicabili. Individua poi il titolo, la superficie, la durata e le condizioni. Solo a quel punto determina il canone secondo gli atti vigenti e comunica i dati necessari alla riscossione.

Il caso coinvolge più uffici: attività produttive o SUAP, polizia locale, patrimonio o tributi, servizio finanziario e tesoreria secondo l'organizzazione comunale. Il pagamento non sostituisce il titolo; un'occupazione può essere vietata anche se l'interessato è disposto a versare il canone. Allo stesso modo, il mancato pagamento non trasforma automaticamente il rapporto in tributo: attiva i rimedi previsti dalla disciplina del canone e dell'atto.

La traccia si ordina così: «qualificazione del rapporto → titolo amministrativo o negoziale → determinazione dell'importo → accertamento e incasso → controllo». Chiamare tassa qualunque somma collegata al suolo pubblico, oppure ritenere che il versamento legittimi da solo l'occupazione, porta a una soluzione errata.

Le entrate patrimoniali richiedono anche un controllo nel tempo. L'ufficio deve verificare scadenza del titolo, aggiornamento del canone quando previsto, pagamento, obblighi di manutenzione e restituzione del bene. Un contratto registrato e poi dimenticato può produrre morosità, occupazioni senza titolo o condizioni economiche non più coerenti. Inventario, scadenziario e contabilità devono quindi dialogare.

La distinzione tra tariffa e corrispettivo merita prudenza. Non ogni importo collegato a un servizio ha la stessa natura: contano disciplina settoriale, modalità di determinazione e rapporto con l'utente. In un elaborato, è preferibile descrivere questi elementi e concludere sulla qualificazione soltanto quando la traccia li fornisce. La stessa cautela vale per le agevolazioni: devono derivare da legge, regolamento o atto competente e rispettare criteri trasparenti, non dalla decisione occasionale dell'operatore.

14.4 Riscossione, recupero e qualità dei crediti

DAL PAGAMENTO SPONTANEO AL RECUPERO

La riscossione spontanea avviene quando il debitore paga nei modi e nei termini previsti, spesso sulla base di dichiarazioni, avvisi bonari o documenti del servizio. Se la posizione non viene adempiuta, l'ente verifica il credito, svolge l'attività istruttoria e adotta l'atto previsto dalla disciplina dell'entrata. Il recupero coattivo interviene dopo la formazione di un titolo idoneo e segue strumenti e procedure stabiliti dalla legge.

Accertamento tributario, accertamento contabile e riscossione coattiva non coincidono. L'accertamento contabile registra un credito dell'ente secondo il principio di competenza; l'atto di accertamento tributario contesta o determina una pretesa secondo la normativa fiscale; la riscossione coattiva mira a realizzare il credito non pagato. Lo stesso termine «accertamento» cambia significato a seconda del contesto, e la risposta deve specificarlo.

Momento	Domanda	Attività	Esito possibile
Gestione ordinaria	Il debitore ha dichiarato e pagato?	Acquisizione dati, avviso e riconciliazione	Incasso o anomalia
Controllo	La posizione è corretta?	Incrocio dati, istruttoria e contraddittorio se previsto	Archiviazione o atto
Atto	Il credito è determinato e motivato?	Notifica del provvedimento previsto	Pagamento, tutela o inadempimento
Coattiva	Esiste un titolo efficace non pagato?	Procedure esecutive secondo legge	Riscossione, rateazione o esito infruttuoso

La riscossione può essere gestita direttamente, affidata a soggetti iscritti e abilitati secondo la disciplina vigente oppure attribuita all'agente nazionale nei casi e con gli strumenti previsti. La scelta organizzativa non elimina la responsabilità del Comune sulla qualità della banca dati, sulla fondatezza del credito e sul controllo del soggetto incaricato. Convenzione, livelli di servizio, riversamenti, rendicontazione e tutela dei dati devono essere presidiati.

CANALI DI PAGAMENTO E TESORERIA

PagoPA è il sistema dei pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione per le entrate che rientrano nel suo ambito. L'F24 è utilizzato per tributi e versamenti individuati dalla normativa. Altri canali possono operare quando consentiti. Il canale non definisce la natura giuridica dell'entrata: un pagamento tramite PagoPA non trasforma un canone in tributo, e l'uso dell'F24 non sostituisce il controllo della posizione.

Gli incassi devono essere riconciliati con posizioni debitorie, ordinativi e tesoreria. Un pagamento privo di causale sufficiente o attribuito al contribuente sbagliato può produrre un'anomalia pur essendo entrato in cassa. L'ufficio deve collegare flusso finanziario e credito, regolarizzare le partite e conservare una traccia verificabile.

RESIDUI ATTIVI E FCDE APPLICATI ALLE ENTRATE

Un credito accertato e non riscosso può diventare residuo attivo se permangono i presupposti. La sua anzianità, esigibilità e probabilità di incasso incidono sull'attendibilità del rendiconto. Il FCDE limita prudenzialmente la disponibilità di entrate caratterizzate da difficoltà di riscossione; non sostituisce l'attività di recupero e non giustifica il mantenimento di crediti inesistenti.

Caso: numerose posizioni TARI restano insolute. L'ufficio analizza dichiarazioni, anagrafe, superfici, notifiche e pagamenti; corregge gli errori; adotta gli atti dovuti; valuta rateazioni e recupero secondo la disciplina; comunica al finanziario la qualità dei crediti. Il revisore esamina riscossione, residui e adeguatezza degli accantonamenti. Limitarsi a iscrivere il credito e attendere produce un bilancio formalmente ricco ma finanziariamente debole.

Legalità della pretesa ed efficacia della riscossione vanno trattate insieme. Un credito infondato non va riscosso; uno fondato richiede attività coerenti; un credito dubbio va rappresentato con prudenza. Su questi passaggi collaborano ufficio entrate, servizio finanziario e controlli.

Un piano di riscossione efficace usa indicatori leggibili: importi accertati e incassati, anzianità dei crediti, tempi di lavorazione, esiti delle notifiche, rateazioni e somme recuperate. L'indicatore non sostituisce l'esame della singola posizione, ma mostra dove il processo si interrompe. Un tasso di riscossione basso può dipendere da banche dati incomplete, atti tardivi, difficoltà economiche dei debitori o inefficienze del soggetto incaricato; ciascuna causa richiede una risposta diversa.

La gestione dei dati deve rispettare finalità, sicurezza e accessi autorizzati. Incrociare informazioni anagrafiche e patrimoniali è utile per l'istruttoria, ma non autorizza consultazioni indiscriminate o comunicazioni eccedenti. Nella prova, questo richiamo completa il quadro: una riscossione efficace resta un procedimento amministrativo soggetto a legalità, motivazione, protezione dei dati e diritto di difesa.

14.5 Regime dei beni, inventario e consegnatari

DEMANIO E PATRIMONIO

I beni pubblici non hanno tutti lo stesso regime. Il Codice civile distingue beni demaniali, beni del patrimonio indisponibile e beni del patrimonio disponibile. La qualificazione dipende dalla categoria prevista dalla legge e, per il patrimonio indisponibile, dalla destinazione a una funzione o a un servizio pubblico secondo la disciplina applicabile. Il nome usato nell'inventario non può sostituire la verifica giuridica.

I beni demaniali sono assoggettati a un regime pubblicistico intenso e non possono essere sottratti alla destinazione o circolare come beni privati se non nei modi stabiliti dalla legge. I beni patrimoniali indisponibili restano vincolati alla destinazione pubblica e non possono esserne distolti se non secondo le regole applicabili. I beni patrimoniali disponibili sono amministrati con maggiore vicinanza alle regole comuni, ma l'ente deve comunque rispettare interesse pubblico, trasparenza, competenza, stima ed evidenza pubblica quando richiesta.

Categoria	Elemento guida	Uso tipico	Limite essenziale
Demanio	Appartenenza alla categoria legale	Uso pubblico o concessione compatibile	Regime pubblicistico e tutela speciale
Patrimonio indisponibile	Destinazione pubblica	Servizio o funzione dell'ente	Vincolo finché permane la destinazione
Patrimonio disponibile	Assenza del vincolo di indisponibilità	Locazione, valorizzazione o alienazione	Procedure pubbliche e interesse dell'ente

Una strada comunale destinata all'uso pubblico, un edificio adibito stabilmente a scuola e un appartamento non strumentale possono ricadere in regimi differenti. La soluzione non nasce dall'intuizione economica: richiede categoria giuridica, titolo di appartenenza, destinazione effettiva e disciplina settoriale. Beni culturali, acque, demanio marittimo e altre categorie speciali richiedono inoltre regole proprie.

INVENTARIO E GESTIONE MATERIALE

L'inventario descrive e aggiorna consistenza, caratteristiche, valore, ubicazione, consegnatario e variazioni dei beni secondo le regole dell'ente. È uno strumento contabile, organizzativo e di controllo. Un bene acquistato ma non inventariato può risultare difficile da localizzare o rendicontare; un bene dismesso ma ancora presente nelle scritture altera la rappresentazione patrimoniale.

Il consegnatario riceve beni per custodia, gestione o uso secondo l'incarico. Non ogni assegnatario materiale assume automaticamente la stessa responsabilità contabile: occorre guardare alle funzioni effettive, al maneggio e alla disciplina applicabile. Verbalì di consegna, registri, riconoscizioni, discarichi e controlli sostengono la tracciabilità.

CASO APPLICATIVO

Un ufficio trasferisce computer e arredi in una nuova sede. La movimentazione deve aggiornare assegnazioni e ubicazioni, individuare i responsabili, verificare beni mancanti o non utilizzabili e avviare le procedure per eventuale dismissione. Non basta spostare fisicamente gli oggetti. Se emerge una perdita, occorre ricostruire consegna, custodia, cause e responsabilità senza presumere automaticamente colpa o danno erariale.

Nei quiz la parola decisiva è spesso «destinazione». Un bene appartenente al Comune non è per questo sempre demaniale; un bene disponibile non è liberamente regalabile; un bene indisponibile non diventa disponibile per la sola scelta informale di un ufficio. Nella prova scritta funziona lo schema «categoria → destinazione → regime → atto → controllo».

La qualificazione deve essere aggiornata quando mutano fatti e destinazione, seguendo il procedimento previsto. La cessazione concreta di un servizio non rende automaticamente disponibile l'immobile che lo ospitava; occorrono ricognizione, atti competenti e verifica di eventuali vincoli urbanistici, culturali o finanziari. Allo stesso modo, l'iscrizione tra i beni disponibili non sana un errore di classificazione.

L'inventario dialoga con la contabilità economico-patrimoniale e con il rendiconto. Acquisizioni, miglieorie, trasferimenti, dismissioni e perdite devono trovare rappresentazione coerente. Le ricognizioni periodiche confrontano esistenza fisica e scritture; le differenze richiedono spiegazione e correzione. Un sistema patrimoniale attendibile permette di programmare manutenzioni, assicurazioni, utilizzi e alienazioni, anziché intervenire soltanto quando emerge un danno.

Un edificio comunale non è più usato come magazzino e viene proposto per la locazione. Prima dell'avviso vanno verificati titolo, classificazione, eventuale precedente destinazione pubblica, stato manutentivo, conformità e valore. Se sono presenti vincoli o se la destinazione non è cessata secondo legge, il semplice mancato uso non basta. Patrimonio e settore tecnico devono quindi coordinarsi, lasciando alla disciplina edilizia specialistica le verifiche che le appartengono.

14.6 Uso, valorizzazione e alienazione dei beni

SCEGLIERE LO STRUMENTO COERENTE CON IL REGIME

La concessione attribuisce un uso particolare di un bene pubblico conservando il potere dell'amministrazione di disciplinarlo nell'interesse pubblico. La locazione è uno strumento negoziale tipico dei beni disponibili e segue il diritto comune, integrato dalle regole pubbliche sulla scelta del contraente e sulla gestione patrimoniale. La valorizzazione comprende operazioni dirette a migliorare uso, redditività o funzione del bene. L'alienazione trasferisce la proprietà e richiede che il bene sia alienabile e che il procedimento rispetti competenze, programmazione, stima e pubblicità.

Questi strumenti non dipendono soltanto dalla convenienza economica. Prima viene la qualificazione del bene; poi si verifica la compatibilità dell'uso con la destinazione e con i vincoli. Una concessione non può legittimare un uso incompatibile con il demanio; una locazione non è adatta a un bene indisponibile ancora destinato a un servizio; un'alienazione non può riguardare un bene inalienabile senza il previo percorso giuridico previsto.

Esigenza	Strumento possibile	Verifica preliminare	Atto e controllo
Uso particolare di bene pubblico	Concessione	Compatibilità con destinazione e interesse pubblico	Procedura, disciplinare e canone
Godimento di bene disponibile	Locazione	Disponibilità, stima e scelta del contraente	Contratto e controllo adempimenti

Esigenza	Strumento possibile	Verifica preliminare	Atto e controllo
Migliore impiego del patrimonio	Valorizzazione	Obiettivo, vincoli, sostenibilità e risultato	Piano/procedura e monitoraggio
Trasferimento della proprietà	Alienazione	Alienabilità, programmazione e valutazione	Gara o procedura prevista, contratto e incasso

TRASPARENZA, CONCORRENZA E REDDITIVITÀ

L'ente non gestisce il patrimonio come un proprietario privato privo di vincoli pubblici. La scelta del beneficiario deve rispettare trasparenza, imparzialità e, quando applicabile, confronto concorrenziale. Il valore economico richiede stima attendibile; eventuali agevolazioni o utilizzi gratuiti devono avere base normativa, criteri e motivazione coerenti con l'interesse pubblico. Il controllo verifica pagamento dei canoni, manutenzione, rispetto della destinazione e restituzione del bene.

La valorizzazione non equivale sempre a massimizzare il canone. Un immobile può sostenere finalità sociali, culturali o di servizio. L'amministrazione deve però rendere esplicito il bilanciamento: finalità, vantaggio pubblico, durata, obblighi del concessionario, valore economico e modalità di selezione. L'assenza di un corrispettivo pieno non elimina l'esigenza di motivazione e controllo.

CASO GUIDATO: SALA COMUNALE A UN'ASSOCIAZIONE

Un'associazione chiede l'uso stabile di una sala comunale per attività culturali. L'ufficio verifica titolo di proprietà, classificazione e destinazione del bene; controlla se l'uso richiesto è compatibile; applica regolamento e criteri; decide se occorre una procedura comparativa; definisce durata, canone o agevolazione, utenze, manutenzione, responsabilità, assicurazione e restituzione.

Se la sala è destinata a servizio pubblico e l'ente mantiene poteri conformativi, la concessione può risultare coerente. Se si tratta di bene disponibile con rapporto di godimento prevalentemente negoziale, può rilevare la locazione. La scelta non dipende dall'etichetta preferita, ma dal regime del bene e dalla struttura del rapporto.

L'eventuale entrata deve essere accertata e riscossa; le morosità richiedono monitoraggio e recupero. Inventario e patrimonio registrano variazioni e stato del bene. La soluzione completa unisce diritto dei beni e contabilità: qualificazione, procedimento, titolo, canone, incasso e controllo. Partire dal contratto senza avere stabilito se il bene possa essere utilizzato in quel modo rovescia l'ordine dell'istruttoria.

La fase esecutiva conta quanto quella di assegnazione. L'ente controlla scadenze, destinazione, manutenzione, coperture assicurative, divieti di cessione e pagamento. Se il concessionario usa il bene per finalità diverse, occorre applicare rimedi e garanzie previsti dal titolo; tollerare la deviazione può compromettere interesse pubblico e parità di trattamento. Alla cessazione del rapporto, un verbale documenta stato e restituzione.

L'alienazione richiede un'attenzione ulteriore perché modifica definitivamente il patrimonio. Programmazione, stima e confronto pubblico tutelano valore e imparzialità; l'incasso va correttamente classificato e destinato secondo le regole applicabili. Vendere per coprire esigenze correnti senza considerare natura dell'entrata e sostenibilità futura può impoverire l'ente. Nella risposta concorsuale è quindi utile indicare non solo il procedimento, ma anche la conseguenza patrimoniale della scelta.

14.7 Economato, agenti contabili e applicazione integrata

ECONOMATO E CASSA ECONOMALE

L'economato gestisce, secondo il regolamento dell'ente, spese minute o esigenze operative che richiedono una procedura semplificata compatibile con la loro natura. Il regolamento individua tipologie ammesse, limiti, anticipazioni, documentazione, autorizzazioni, reintegri e rendicontazione. L'economo non dispone di un fondo libero: usa denaro pubblico per finalità predeterminate e deve documentare ogni operazione.

La cassa economale non sostituisce il bilancio e non cancella i controlli. Le spese devono avere una base contabile, rientrare nelle categorie ammesse e rispettare i divieti di frazionamento. Un acquisto prevedibile, ricorrente o significativo segue il procurement ordinario, anche se sarebbe più comodo pagarlo in contanti o con uno strumento economale. Urgenza e modesto valore non diventano formule automatiche: contano regolamento, motivazione e natura della necessità.

Situazione	Economato plausibile?	Verifica decisiva
Piccola spesa imprevedibile ammessa dal regolamento	Sì, se ricorrono tutti i presupposti	Categoria, importo, autorizzazione e documento
Fornitura programmabile per tutto l'anno	Di regola no	Fabbisogno unitario e procedura di acquisto
Acquisto frazionato in molte spese minute	No	Elusione del procedimento e cumulo del fabbisogno
Rimborso urgente non previsto dal regolamento	Non automaticamente	Base normativa, competenza e tracciabilità

AGENTI CONTABILI E RESA DEL CONTO

È agente contabile il soggetto che, per le funzioni effettive, ha maneggio o custodia qualificata di denaro, beni o valori pubblici ed è tenuto alla resa del conto. Tesoriere ed economo sono esempi ricorrenti; possono assumere rilievo anche consegnatari e soggetti incaricati della riscossione. La qualifica sostanziale prevale sul nome dell'incarico.

Il rendiconto economale documenta l'uso delle anticipazioni e consente reintegro o chiusura secondo le regole dell'ente. La resa del conto inserisce la gestione dell'agente nel sistema dei controlli e dei giudizi contabili disciplinati dal D.Lgs. 174/2016. Rendiconto generale del Comune, rendiconto economale e conto giudiziale sono documenti collegati ma distinti per soggetto e funzione.

La responsabilità contabile non nasce automaticamente da ogni irregolarità. Occorre ricostruire gestione, obblighi, danno e presupposti previsti dalla legge. Documentazione incompleta, denaro mancante o beni non restituiti attivano verifiche; non autorizzano conclusioni sommarie. L'agente deve poter dimostrare entrate, uscite, consistenze e giustificativi.

TAVOLA ENTRATA-FONTE-UFFICIO-CONTROLLO

Oggetto	Fonte o titolo	Ufficio prevalente	Controllo
IMU/TARI	Legge, regolamento e delibera	Tributi e finanziario	Posizione, pagamento e recupero
Canone	Legge/regolamento e concessione	Patrimonio, tributi o settore	Titolo, misura e incasso
Provento patrimoniale	Contratto o provvedimento	Patrimonio e finanziario	Stima, scadenza e adempimento
Bene inventariato	Titolo, inventario e consegna	Patrimonio/economato	Esistenza, destinazione e custodia
Cassa economale	Regolamento e anticipazione	Economo e finanziario	Giustificativi, rendiconto e conto

CASO INTEGRATO: ACQUISTO URGENTE E DENARO ECONOMALE

Un ufficio scopre che una stampante indispensabile allo sportello è guasta e propone di acquistare subito un nuovo apparecchio con la cassa economale. Prima di pagare, l'economo verifica se la tipologia è ammessa, se il valore rientra nei limiti e se il bisogno è realmente minuto e non parte di una fornitura programmabile. Se il Comune deve sostituire più stampanti o conosceva il fabbisogno, occorre una procedura di acquisto ordinaria.

Se i presupposti economici esistono, l'operazione deve essere autorizzata, documentata, imputata e inserita nel rendiconto economico. Il bene va preso in carico e inventariato quando previsto. L'economo conserva il giustificativo e rende conto dell'anticipazione; il servizio finanziario verifica e reintegra secondo regolamento. Il pagamento non elimina gli obblighi patrimoniali sul bene acquistato.

Una chiusura adatta all'orale è: «L'economo risponde a esigenze minute individuate dal regolamento; non è una deroga generale al procurement. Quando l'economo maneggia denaro pubblico opera come agente contabile, documenta la gestione e rende il conto».

Il controllo economico ricostruisce una catena breve ma completa: richiesta, autorizzazione, pagamento, documento, registrazione, rendiconto e reintegro. Se manca il giustificativo, non basta la dichiarazione dell'ufficio che il bene è servito. Se la spesa non rientra tra quelle ammesse, la sua utilità non sana l'uso scorretto della cassa. Le verifiche devono inoltre confrontare disponibilità fisica e scritture, soprattutto alla sostituzione dell'economo o alla chiusura dell'esercizio.

Il confine con il procurement si legge sul fabbisogno complessivo. Acquisti ripetuti dello stesso bene possono rivelare una necessità programmabile anche se ogni scontrino è di importo modesto. Il responsabile deve aggregare il bisogno, scegliere lo strumento di acquisto e lasciare alla cassa economica le operazioni coerenti con il regolamento. Questo passaggio collega legalità della spesa, concorrenza e responsabilità dell'agente.

▣ Verifica 11.A · Quiz commentati e caso ragionato

QUIZ 1 — AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Un Comune può istituire con regolamento un nuovo tributo privo di base legislativa?

A. Sì, se finanzia un servizio locale. B. Sì, con il voto unanime del Consiglio. C. Sì, se l'importo è modesto. D. No: la potestà regolamentare opera entro i limiti della legge.

Risposta corretta: D. Il regolamento disciplina le entrate negli spazi attribuiti dall'ordinamento; non può inventare liberamente presupposti e soggetti di un tributo.

QUIZ 2 — IMU E TARI

Quale affermazione distingue correttamente IMU e TARI?

A. Entrambe sono prezzi contrattuali. B. La TARI è sempre identica in ogni Comune. C. L'IMU è collegata al possesso immobiliare; la TARI al servizio rifiuti secondo le rispettive discipline. D. L'IMU è determinata dal costo del servizio rifiuti.

Risposta corretta: C. Le due entrate hanno presupposti e discipline differenti. Aliquote, tariffe e regole annuali richiedono verifica delle fonti vigenti e degli atti locali.

QUIZ 3 — CANONE E TITOLO

Il pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico autorizza da solo l'installazione di un dehors?

A. No: occorre il titolo e la verifica di compatibilità richiesta. B. Sì, il pagamento sostituisce il provvedimento. C. Sì, se l'occupazione dura meno di un anno. D. No, perché ogni occupazione è vietata.

Risposta corretta: A. Il titolo disciplina l'uso del bene; il pagamento adempie l'obbligazione economica. Viabilità, sicurezza, accessibilità e regolamenti restano da verificare.

QUIZ 4 — RISCOSSIONE

Quale sequenza è corretta quando un credito locale non viene pagato spontaneamente?

A. Pagamento, previsione, cancellazione. B. Immediata esecuzione senza notifica. C. Iscrizione perpetua tra i residui senza ulteriori attività. D. Verifica della posizione, atto previsto, titolo efficace e recupero secondo legge.

Risposta corretta: D. Il recupero coattivo richiede un credito fondato e un titolo idoneo. La procedura deve rispettare disciplina dell'entrata, motivazione, notifica e tutela.

QUIZ 5 — REGIME DEI BENI

Quale elemento è decisivo per distinguere patrimonio indisponibile e disponibile?

A. Il colore dell'inventario. B. Il valore di mercato. C. La scelta informale dell'ufficio. D. La destinazione pubblica e la disciplina applicabile.

Risposta corretta: D. Il patrimonio indisponibile è vincolato a una destinazione pubblica; la disponibilità non nasce da un semplice cambio di etichetta amministrativa.

QUIZ 6 — GESTIONE PATRIMONIALE

Prima di locare o alienare un immobile comunale, quale verifica viene per prima?

A. La disponibilità di un acquirente. B. Il pagamento anticipato. C. La preferenza del settore utilizzatore. D. La qualificazione, la destinazione e l'alienabilità del bene.

Risposta corretta: D. Regime e destinazione stabiliscono quali strumenti siano giuridicamente possibili. Seguono competenza, stima, procedura e controllo.

QUIZ 7 — ECONOMATO

Quale acquisto è incompatibile con la funzione dell'economato?

A. Una spesa minuta ammessa dal regolamento e documentata. B. Una necessità occasionale nei limiti previsti. C. Una fornitura annuale prevedibile frazionata in molti pagamenti minori. D. Un acquisto con rendiconto e giustificativo.

Risposta corretta: C. La cassa economale non può servire a frazionare un fabbisogno unitario o a evitare la procedura di acquisto ordinaria.

CASO RAGIONATO — CREDITO TARI NON RISCOSSO

Il Comune rileva che numerosi utenti non hanno pagato gli avvisi TARI di un'annualità precedente. Alcune posizioni contengono errori anagrafici; altre risultano correttamente notificate; una parte dei crediti è molto risalente. Il responsabile deve proporre un piano operativo.

1. Base normativa e atti locali. L'ufficio identifica disciplina vigente, regolamento, deliberazioni e tariffe dell'annualità. Non applica automaticamente gli atti dell'anno corrente a posizioni precedenti.
2. Qualità della banca dati. Incrocia anagrafe, dichiarazioni, immobili, utenze, pagamenti e variazioni. Le posizioni errate vanno corrette o annullate secondo competenza; il recupero non può compensare una pretesa infondata.
3. Crediti fondati. Per le posizioni corrette verifica motivazione, termini, notifiche e stato degli atti. Adotta o prosegue le attività previste, gestendo eventuali richieste di chiarimento, rateazione e tutela secondo legge e regolamento.
4. Riscossione coattiva. I crediti muniti del titolo efficace e non pagati passano al recupero secondo il modello organizzativo del Comune. Se opera un concessionario o l'agente nazionale, l'ente controlla flussi, riversamenti, esiti e rispetto della convenzione.
5. Contabilità. Il servizio finanziario riceve informazioni su esistenza, esigibilità e probabilità di incasso. Residui privi di fondamento vengono eliminati attraverso i procedimenti contabili; i crediti dubbiosi concorrono alle valutazioni sul FCDE. L'accantonamento non sostituisce il recupero.
6. Controlli. Il responsabile monitora tempi, somme, atti e incassi. L'organo di revisione valuta qualità della riscossione, residui e accantonamenti; i controlli interni esaminano regolarità ed efficacia del processo.

Soluzione sintetica: il piano deve separare errori della banca dati, crediti fondati, fase degli atti, recupero, contabilità e controllo. Una campagna indiscriminata di riscossione rischia atti illegittimi; la sola conservazione dei residui produce invece una rappresentazione inattendibile.

MINI-ESERCIZIO

Classifica i seguenti casi: IMU dovuta su un immobile; canone per uso di una sala; contributo regionale vincolato; vendita di un appartamento disponibile; piccola spesa economale documentata.

La sequenza corretta è: entrata tributaria; entrata patrimoniale da titolo d'uso; trasferimento; entrata in conto capitale secondo classificazione applicabile; utilizzo di cassa economale, che riguarda una spesa e non una nuova categoria di entrata.

Errori e trappole ricorrenti

- Chiamare tributo ogni somma pagata al Comune.
- Presentare il regolamento come fonte capace di istituire qualsiasi prelievo.
- Memorizzare aliquote, tariffe o scadenze senza verificare anno e atti locali.
- Confondere pagamento del canone e titolo per l'uso del bene.
- Sovrapporre accertamento contabile, accertamento tributario e riscossione coattiva.
- Ritenere che PagoPA o F24 definiscano la natura dell'entrata.
- Conservare residui attivi senza verificarne fondamento ed esigibilità.
- Considerare demaniale ogni bene appartenente al Comune.
- Scegliere locazione o alienazione prima di qualificare il bene.
- Usare l'economato per frazionare acquisti programmabili.
- Identificare ogni dipendente come agente contabile.

Da sapere in 5 righe

Le entrate comunali hanno fonti e regimi diversi; legge, regolamento, deliberazione e attività gestionale svolgono funzioni distinte. IMU, TARI e canoni richiedono sempre verifica della disciplina annuale. La riscossione trasforma crediti fondati in cassa e deve essere coordinata con residui e FCDE. Demanio, patrimonio indisponibile e disponibile si distinguono per categoria, destinazione e regime. Economo, tesoriere e altri agenti che maneggiano denaro o beni devono documentare la gestione e rendere il conto.

Checklist finale

- So classificare le entrate senza confondere piano giuridico e contabile?
- So spiegare i limiti della potestà regolamentare comunale?
- So distinguere IMU, TARI, addizionale IRPEF e imposta di soggiorno?
- So separare tributo, canone, tariffa e provento patrimoniale?
- So ricostruire riscossione spontanea, controllo e recupero coattivo?
- So collegare canale di pagamento, tesoreria e riconciliazione?
- So spiegare residui attivi e FCDE dal punto di vista delle entrate?
- So distinguere demanio, patrimonio indisponibile e disponibile?
- So scegliere tra concessione, locazione, valorizzazione e alienazione?
- So delimitare economato e procurement?
- So spiegare agente contabile, rendiconto economale e resa del conto?

Riferimenti normativi e professionali

- Costituzione della Repubblica italiana, articoli 23, 53 e 119, per riserva di legge, capacità contributiva e autonomia finanziaria.
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 52, per la potestà regolamentare degli enti locali sulle entrate.
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel testo vigente, per IMU, riscossione locale e canone patrimoniale.
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, disciplina TARI, coordinata con la regolazione ARERA e gli atti annuali applicabili.
- Codice civile, articoli sui beni appartenenti allo Stato e agli enti pubblici, per demanio e patrimonio.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per ordinamento finanziario, entrate, tesoreria, revisione e agenti contabili degli enti locali.
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e principi contabili applicati, per accertamento, residui e FCDE.
- Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile, per resa e giudizio del conto.
- Portale del Dipartimento delle Finanze, atti di fiscalità locale, e materiali istituzionali ARERA, RGS/Arconet e PagoPA, da verificare per l'anno della prova.
- Il Metodo BANDO, capitolo 8, sezioni su entrate pubbliche, patrimonio, agenti contabili e ordinamento finanziario degli enti locali.

Procurement operativo dell'ufficio comunale

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Procurement operativo dell'ufficio comunale

Obiettivo del capitolo

Un acquisto comunale parte da un bisogno pubblico. Si chiude soltanto dopo il controllo della prestazione, il pagamento, la pubblicazione e l'archiviazione. Nel mezzo ci sono programmazione, copertura finanziaria, responsabilità, scelta dello strumento, tracciabilità e gestione digitale.

Al termine del capitolo saprai ricostruire questo ciclo e applicarlo a un affidamento ordinario di beni o servizi. Saprai distinguere il RUP dal responsabile del servizio e dal responsabile finanziario, impostare la decisione di contrarre, spiegare perché l'affidamento diretto non consente scelte arbitrarie e collocare CIG, BDNCP, PCP, FVOE e piattaforme certificate nella fase corretta. Saprai anche distinguere Consip, Acquisti in Rete e MEPA, controllare l'esecuzione e collegare la liquidazione alla prestazione realmente resa.

Il perimetro è quello di un profilo amministrativo o contabile comunale. Le procedure complesse, il contenzioso, la qualificazione avanzata, il subappalto, il PNRR e la gestione tecnica dei lavori richiedono uno studio specialistico. Qui interessa la logica che permette di affrontare una traccia pratica senza saltare passaggi essenziali.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda da porsi	Output utile nella prova
B — Bando	Il programma cita contratti, affidamenti, RUP, CIG, MEPA o appalti?	Attiva il blocco procurement.
A — Aree	Quali discipline si incontrano?	Codice dei contratti, TUEL, contabilità, digitale, trasparenza.

Passaggio	Domanda da porsi	Output utile nella prova
N — Nuclei	In quale fase si trova il caso?	Fabbisogno, atto, affidamento, esecuzione o pagamento.
D — Diario	Quale errore rischio?	Fornitore scelto prima dell'istruttoria, economato improprio, pagamento senza verifica.
O — Output	Che cosa devo produrre?	Decisione motivata, checklist, tabella dei controlli o soluzione del caso.

La griglia più affidabile contiene otto domande: che cosa serve; perché serve; chi è competente; quale copertura esiste; quale atto occorre; come si sceglie l'operatore; come si controlla l'esecuzione; come si chiude e si rende verificabile il fascicolo. Se una risposta ne dimentica una, di solito manca anche un pezzo del procedimento.

15.1 Ciclo del procurement, principi, fabbisogno e programmazione

Il procurement è l'insieme delle attività con cui un'amministrazione acquisisce lavori, servizi e forniture per soddisfare un interesse pubblico. La parola non indica soltanto la gara. Comprende la fase che precede l'affidamento, la scelta dell'operatore e tutto ciò che accade dopo la stipula. Per un Comune, il ciclo parte dal servizio da garantire e arriva al risultato verificato.

Il D.Lgs. 36/2023, nel testo vigente, apre il sistema con i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato. Il risultato orienta l'attività verso l'interesse pubblico, ma deve essere perseguito nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza. La fiducia valorizza l'iniziativa responsabile di funzionari e operatori; non cancella motivazione e controlli. L'accesso al mercato impone imparzialità, non discriminazione, pubblicità e proporzionalità. I tre principi vanno letti insieme. Nessuno autorizza a scegliere prima il fornitore e sistemare gli atti dopo.

Il fabbisogno è il problema concreto che l'ente deve risolvere. Dire "serve un software" non basta. L'ufficio deve chiarire la funzione interessata, gli utenti, la durata, le prestazioni attese, l'eventuale continuità con servizi esistenti, i requisiti di sicurezza o interoperabilità e il risultato verificabile. Una descrizione vaga produce offerte non confrontabili e rende difficile contestare un'esecuzione insufficiente.

Il bisogno va poi collocato nella programmazione dell'ente. DUP, bilancio e PEG esprimono priorità, risorse, obiettivi e responsabilità gestionali. A questi strumenti si affianca la programmazione specifica prevista dal Codice quando ne ricorrono i presupposti. Un'esigenza prevedibile non può essere trattata come un'emergenza organizzativa: un servizio annuale ricorrente richiede una preparazione diversa da una riparazione realmente imprevedibile.

La stima del valore serve a scegliere il regime applicabile e deve riferirsi al fabbisogno complessivo. Suddividere artificialmente prestazioni omogenee per farle apparire più piccole altera questa valutazione. La prudenza non consiste nel memorizzare una soglia destinata a cambiare, ma nel comprendere che oggetto, durata, opzioni e ripetitività incidono sulla corretta impostazione dell'acquisto.

Prima di procedere occorre anche verificare la copertura finanziaria. Il bisogno amministrativo non genera da solo la disponibilità delle risorse. L'ufficio individua lo stanziamento, l'esercizio o gli esercizi interessati e gli effetti sull'impegno. Se manca copertura, non si può trasformare una richiesta interna in un'obbligazione valida soltanto perché il servizio è utile.

Il confine con l'economato si legge sulla natura dell'esigenza e sul regolamento comunale. La cassa economale può gestire spese minute ammesse, documentate e contenute nei limiti interni. Non è una via laterale per un servizio ricorrente o un acquisto programmabile. L'urgenza, da sola, non muta un fabbisogno ordinario in spesa economale.

Passaggio	Domanda di controllo	Rischio evitato
Fabbisogno	Quale risultato pubblico occorre ottenere?	Acquisto inutile o oggetto vago.
Aggregazione	Il bisogno è unitario, ricorrente o frazionato?	Frazionamento artificioso.
Programmazione	Era prevedibile e coerente con gli strumenti dell'ente?	Urgenza creata dall'ufficio.
Copertura	Esistono risorse e corretta imputazione?	Obbligazione senza sostegno contabile.
Misurabilità	Come si verificherà la prestazione?	Pagamento senza controllo sostanziale.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Il responsabile di una biblioteca chiede un servizio annuale di gestione del catalogo. La prima attività non è cercare tre nomi su internet. L'ufficio descrive le funzioni necessarie, verifica se un contratto esistente le comprende, stima l'intero periodo, controlla la programmazione e individua le risorse. Solo dopo sceglie lo strumento e avvia l'affidamento. In una prova, questa sequenza dimostra che il candidato sa amministrare il bisogno e non soltanto compilare un atto.

Lo stesso metodo permette di distinguere un'urgenza reale da un ritardo interno. Se un guasto imprevedibile interrompe un servizio essenziale, l'ufficio documenta l'evento, gli effetti e le ragioni dei tempi ridotti. Se invece un contratto noto da mesi scade senza che nessuno abbia preparato il successivo affidamento, la vicinanza della scadenza non cancella la programmabilità. La distinzione ha conseguenze pratiche: cambia la motivazione, ma non elimina competenza, copertura, tracciabilità e controllo del risultato.

15.2 Soggetti, RUP e responsabilità nel Comune

Il Comune che affida un contratto opera come stazione appaltante. L'impresa o il professionista che offre o esegue la prestazione è l'operatore economico. Fra questi due poli agiscono persone e uffici con compiti distinti. Parlare genericamente del "responsabile" impedisce di capire chi decide, chi coordina e chi controlla.

Nel Codice del 2023 il RUP è il responsabile unico del progetto. Presidia il progetto contrattuale nelle fasi previste dalla disciplina e coordina attività che devono restare coerenti dall'avvio all'esecuzione. Non è un firmatario simbolico e non coincide automaticamente con il responsabile del procedimento amministrativo inteso in senso generico. La nomina, i requisiti e i compiti si leggono alla luce dell'articolo 15 del Codice, dell'Allegato I.2 e dell'organizzazione dell'ente.

Il responsabile del servizio cura il bisogno del settore, l'istruttoria e gli atti gestionali di propria competenza. Può coincidere con il RUP quando l'organizzazione e la disciplina lo consentono, ma le funzioni vanno comunque descritte separatamente. Chi firma la determinazione assume la responsabilità dell'atto; chi presidia il progetto deve assicurare la coerenza del ciclo; chi verifica l'esecuzione deve disporre delle competenze necessarie per accertare la prestazione.

Il responsabile finanziario interviene sui profili contabili. Verifica la regolarità e la copertura nei modi previsti dal TUEL, controlla l'imputazione e presidia gli effetti della spesa sugli equilibri. Non sceglie il fornitore al posto del servizio e non certifica la qualità tecnica della prestazione. Allo stesso modo, il RUP non sostituisce il controllo contabile del servizio finanziario.

L'operatore economico presenta l'offerta o accetta le condizioni dell'affidamento, dimostra i requisiti richiesti ed esegue il contratto. Non è un collaboratore informale dell'ufficio: opera all'interno di un rapporto regolato da atti, condizioni, termini e controlli. Prima della stipula o dell'efficacia degli atti, la stazione appaltante svolge le verifiche richieste dal regime applicabile.

Per esigenze che superano la capacità organizzativa del singolo ente possono intervenire centrali di committenza, soggetti aggregatori o forme associate. Queste strutture professionalizzano e aggregano gli acquisti. Il ricorso a esse non elimina il compito del Comune di definire il bisogno, assicurare la copertura e seguire gli adempimenti che restano di propria competenza.

Nella fase esecutiva può assumere rilievo il direttore dell'esecuzione del contratto. La sua presenza e il rapporto con il RUP dipendono dal contratto e dalle regole applicabili. Coordinare il progetto e controllare in dettaglio l'esecuzione possono richiedere funzioni distinte. Nei lavori pubblici intervengono anche ruoli tecnici specifici, sviluppati nel capitolo dedicato all'interfaccia con l'ufficio tecnico.

Soggetto	Funzione prevalente	Domanda utile
Comune/stazione appaltante	Decide e gestisce l'acquisizione.	L'ente può svolgere direttamente questa procedura?
RUP	Presidia e coordina il progetto contrattuale.	Il ciclo resta coerente in tutte le fasi?
Responsabile del servizio	Cura bisogno, istruttoria, atto e risultato del settore.	La prestazione risponde all'esigenza dell'ufficio?
Responsabile finanziario	Presidia regolarità contabile, copertura ed effetti finanziari.	La spesa è correttamente finanziata e imputata?
Operatore economico	Offre ed esegue la prestazione.	Possiede i requisiti e rispetta le condizioni?
Centrale di committenza	Gestisce o supporta acquisti aggregati.	Quali attività restano al Comune?

APPLICAZIONE AL PROFILO

Un piccolo Comune deve rinnovare la manutenzione del software di protocollo. Il responsabile del servizio digitale descrive il bisogno e può essere nominato RUP se possiede i requisiti e l'organizzazione lo prevede. Il responsabile finanziario controlla stanziamento e copertura. L'operatore esegue l'assistenza, mentre l'ufficio verifica ticket, tempi di risposta e continuità. Se la stessa persona cumula più funzioni ammesse, il fascicolo deve comunque mostrare quale controllo ha svolto in ciascuna veste.

In una traccia sulla distribuzione delle competenze conviene procedere per funzione. Prima si individua chi rappresenta il bisogno e adotta l'atto gestionale; poi chi coordina il progetto, chi controlla gli effetti finanziari e chi verifica la prestazione. Questo ordine evita di dedurre le responsabilità dal solo nome dell'ufficio. Una struttura piccola può concentrare incarichi, mentre una struttura complessa può separarli: il criterio resta la corretta attribuzione delle attività e la loro documentazione.

15.3 Oggetto, istruttoria e decisione di contrarre

La decisione di contrarre traduce il fabbisogno in una scelta amministrativa controllabile. È la formula usata dall'articolo 17 del D.Lgs. 36/2023. Nel linguaggio degli enti locali si incontra ancora spesso l'espressione "determina a contrarre", perché l'atto assume normalmente la forma della determinazione del responsabile competente. All'esame conviene distinguere il contenuto giuridico, la decisione di contrarre, dal veicolo amministrativo con cui il Comune lo formalizza.

L'istruttoria parte dall'oggetto. Per una fornitura si descrivono quantità, caratteristiche e condizioni di consegna. Per un servizio si precisano attività, durata, livelli attesi, responsabilità, modalità di verifica e gestione delle anomalie. Per un lavoro occorrono elementi tecnici ulteriori. L'oggetto deve essere sufficientemente chiaro da consentire all'operatore di formulare un impegno comprensibile e all'ente di stabilire se la prestazione è conforme.

La stima del valore non coincide sempre con la somma che verrà pagata nella prima annualità. Durata, rinnovi, opzioni e prestazioni omogenee possono incidere sulla valutazione. Il candidato non deve improvvisare formule numeriche, ma deve dichiarare che il valore viene stimato secondo il Codice e sul fabbisogno complessivo. Questa precisazione rende coerente la scelta della procedura e previene il frazionamento.

La decisione di contrarre indica gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dell'operatore e delle offerte. Nel caso di affidamento diretto, l'atto individua l'oggetto, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti richiesti. A questi contenuti si aggiungono gli elementi necessari nel Comune: competenza del responsabile, copertura, imputazione, CIG nei casi previsti, strumento digitale utilizzato, condizioni di esecuzione, tracciabilità, pubblicazione e conservazione.

La decisione deve precedere la scelta sostanziale. Un atto scritto dopo aver ordinato il servizio non sana automaticamente la mancanza di istruttoria. La motivazione serve a mostrare il rapporto fra bisogno, operatore, prezzo, condizioni e risultato. Più il caso presenta elementi particolari, come continuità tecnica, urgenza o presenza di un fornitore uscente, più l'istruttoria deve rendere comprensibile la scelta.

Nei casi semplificati decisione di contrarre e affidamento possono essere riuniti nello stesso provvedimento. La concentrazione riduce il numero degli atti, non i contenuti necessari. È quindi sbagliato pensare che un unico documento consenta di omettere oggetto, motivazione, copertura o verifiche.

L'atto amministrativo e la registrazione contabile sono collegati ma non identici. La decisione definisce l'acquisto; l'impegno registra l'obbligazione e i suoi elementi secondo la disciplina finanziaria. Una determinazione può contenere entrambi, purché l'istruttoria sia completa e la spesa sia correttamente imputata. Se il contratto interessa più esercizi, l'ufficio deve rappresentare durata ed effetti contabili senza appiattirli sulla prima fattura.

Blocco dell'atto	Contenuto essenziale	Errore frequente
Perché	Fabbisogno e interesse pubblico.	Motivazione generica.
Che cosa	Oggetto, durata, condizioni e valore.	Prestazione non verificabile.
Chi	Competenza, RUP e operatore o criteri di scelta.	Ruoli non indicati.
Come	Procedura o strumento e ragioni.	Strumento confuso con procedura.
Con quali risorse	Stanziamiento, imputazione e impegno.	Copertura solo presunta.
Come si controlla	Requisiti, esecuzione, tracciabilità e pubblicazione.	Fascicolo che si ferma all'affidamento.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Per acquistare un servizio annuale di prenotazione degli impianti sportivi, l'ufficio descrive utenti, funzioni, assistenza, durata, tutela dei dati e livelli di servizio. Stima il valore complessivo, verifica se esistono contratti o strumenti utilizzabili, individua RUP e copertura. La determinazione espone la modalità di scelta, le ragioni, il CIG e le condizioni. Il contratto o l'ordine deve poi corrispondere a quanto deciso: un atto accurato seguito da un ordine diverso crea una frattura nel fascicolo.

Prima della firma è utile una verifica incrociata: oggetto, importo, durata, operatore, capitolo, CIG e condizioni devono coincidere fra istruttoria, provvedimento e documento contrattuale. Non è un controllo puramente formale. Se l'atto prevede assistenza per dodici mesi e l'ordine ne indica sei, cambiano valore e risultato atteso. Se il capitolo di bilancio è errato, il rapporto amministrativo e la registrazione contabile non descrivono più la stessa operazione.

15.4 Affidamento diretto, mercato, rotazione e requisiti

L'affidamento diretto è una modalità di scelta semplificata prevista per i casi e nei limiti stabiliti dal Codice. Non è una gara informale in miniatura, ma non è nemmeno una scelta personale del funzionario. La stazione appaltante individua l'operatore con un'istruttoria adeguata all'oggetto e al valore, motivando il rapporto fra bisogno, affidatario, prezzo e condizioni.

L'accesso al mercato impone al Comune di evitare preferenze arbitrarie e barriere ingiustificate. L'ufficio può acquisire informazioni, consultare cataloghi, confrontare preventivi o usare altri strumenti proporzionati. Il confronto è utile quando rende l'istruttoria più solida, ma non costituisce un requisito universale identico in ogni caso e non trasforma automaticamente l'affidamento diretto in una procedura competitiva.

La rotazione mira a evitare il consolidamento ingiustificato di rapporti con il medesimo operatore e tutela l'apertura del mercato. Si applica secondo presupposti, fasce e deroghe previste dal testo vigente. Per orientare l'istruttoria occorre chiedersi se l'operatore è uscente, se il nuovo affidamento riguarda lo stesso settore o fascia e se il fascicolo spiega l'eventuale scelta. La risposta va poi verificata sulla disciplina applicabile al caso.

Prezzo e idoneità dell'operatore richiedono una valutazione separata. Un importo basso non dimostra da solo la convenienza. L'ufficio considera coerenza con il mercato, qualità necessaria, costi accessori, durata e condizioni di esecuzione. Un preventivo economico può risultare inadeguato se non comprende assistenza, consegna o funzionalità indispensabili.

L'operatore deve possedere i requisiti richiesti. Il Codice distingue requisiti di ordine generale e, quando pertinenti, requisiti di idoneità professionale e capacità. Le verifiche seguono il regime applicabile e si inseriscono nel ciclo digitale. Sarebbe errato sostenere che sotto una certa soglia non si controlla nulla; sarebbe altrettanto improprio descrivere ogni affidamento come una gara completa. L'istruttoria deve essere proporzionata, documentata e conforme alle regole vigenti.

L'affidamento produce un rapporto che deve essere perfezionato nelle forme previste. Aggiudicazione, affidamento e stipula non sono sinonimi. Nelle procedure ordinarie l'aggiudicazione individua l'operatore dopo la valutazione; la stipula forma il vincolo contrattuale secondo la disciplina. Nell'affidamento diretto l'atto può concentrare decisione e scelta, ma resta necessario formalizzare il rapporto e le condizioni di esecuzione.

I principi iniziali del Codice aiutano a valutare il caso. Il risultato chiede una prestazione utile e tempestiva. La fiducia richiede iniziativa responsabile. L'accesso al mercato impedisce che semplificazione significhi chiusura. Un fascicolo è solido quando un controllore può comprendere perché quell'operatore, a quelle condizioni, era una scelta coerente con il bisogno pubblico.

Domanda	Risposta insufficiente	Risposta professionale
Perché questo operatore?	“Lo conosciamo già.”	Esperienza pertinente, condizioni, mercato e motivazione documentata.
Il prezzo è congruo?	“È sotto soglia.”	Confronto o altro riscontro proporzionato su prezzo e prestazione.
Si applica la rotazione?	“Negli affidamenti diretti no.”	Verifica del precedente rapporto e della disciplina vigente.
I requisiti sono controllati?	“Ha presentato un preventivo.”	Dichiarazioni e verifiche previste per il caso.
Il contratto è concluso?	“C'è la determina.”	Perfezionamento del rapporto nelle forme applicabili.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Il Comune deve acquistare assistenza per un applicativo già in uso. Il fornitore uscente conosce il sistema, ma questa circostanza non basta. L'ufficio descrive gli elementi di continuità tecnica, verifica alternative compatibili, valuta prezzo e livelli di servizio, esamina la rotazione e motiva l'eventuale nuova scelta. Il caso non conduce automaticamente al cambio di fornitore o al rinnovo: richiede un'istruttoria capace di giustificare la decisione.

Anche la richiesta di più preventivi va letta con precisione. Può offrire un riscontro utile sul mercato, ma non sana un oggetto confuso e non trasferisce agli operatori la responsabilità della scelta. L'ufficio deve sapere che cosa confronta: prezzo complessivo, caratteristiche, tempi, assistenza e condizioni. Preventivi riferiti a prestazioni diverse non producono una graduatoria affidabile. La motivazione finale spiega quindi sia il metodo di confronto sia la coerenza dell'offerta prescelta.

15.5 CIG, piattaforme e ciclo digitale del contratto

La digitalizzazione non è un adempimento separato dal contratto. Gli articoli 19-28 del D.Lgs. 36/2023 organizzano un ecosistema in cui dati e atti accompagnano le fasi del ciclo. Dal 1° gennaio 2024 la disciplina digitale è pienamente efficace e il CIG viene acquisito, di regola, attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Una PAD è la piattaforma certificata con cui la stazione appaltante gestisce le attività digitali previste. La BDNCP, amministrata da ANAC, raccoglie e rende disponibili dati del ciclo dei contratti secondo le rispettive funzioni. La Piattaforma Contratti Pubblici appartiene all'ecosistema ANAC e consente l'accesso a servizi e componenti nei casi previsti. Il FVOE, Fascicolo virtuale dell'operatore economico, supporta la verifica dei requisiti mediante documenti e dati disponibili. Sono strumenti collegati, ma non intercambiabili.

Il CIG identifica la procedura o il contratto ai fini del monitoraggio e della tracciabilità. Non è il codice del progetto di investimento pubblico: quella funzione appartiene al CUP quando ne ricorrono i presupposti. Non è neppure un'etichetta da aggiungere alla fattura dopo aver concluso l'acquisto. Va collocato nel flusso digitale previsto, insieme ai dati necessari per l'affidamento e le fasi successive.

L'interoperabilità riduce la duplicazione delle comunicazioni, ma richiede qualità del dato. Oggetto, importo, soggetti, date e stato del contratto devono essere coerenti fra atto, piattaforma e fascicolo. Un errore iniziale può propagarsi nelle comunicazioni, nella trasparenza e nel pagamento. L'ufficio controlla quindi sia l'operazione eseguita sulla piattaforma sia la corrispondenza dell'informazione trasmessa con la decisione amministrativa.

La verifica dei requisiti non coincide con l'acquisizione del CIG. Il CIG identifica; il FVOE supporta controlli sull'operatore; la piattaforma gestisce lo scambio; la BDNCP raccoglie i dati. Nei quiz queste funzioni vengono spesso sovrapposte. La distinzione si risolve chiedendo quale problema affronta ciascuno strumento.

Il fascicolo digitale accompagna l'intero ciclo: richiesta e istruttoria, decisione di contrarre, comunicazioni, offerta o preventivo, verifiche, contratto, esecuzione, fatture, liquidazione, pagamento e pubblicazione. Anche quando parte dei dati è disponibile nella BDNCP, l'ente deve poter ricostruire la propria attività e conservare gli atti che restano di sua competenza.

Elemento	Funzione	Da non confondere con
PAD	Gestione digitale certificata delle fasi previste.	Un semplice archivio documentale.
CIG	Identificazione e tracciabilità del contratto o della procedura.	CUP o verifica dei requisiti.
BDNCP	Banca dati nazionale dei contratti pubblici.	Fascicolo interno del Comune.
PCP	Componente dell'ecosistema ANAC per servizi del ciclo.	Qualunque piattaforma commerciale.

Elemento	Funzione	Da non confondere con
FVOE	Supporto alla verifica dei requisiti dell'operatore.	CIG o contratto.
Fascicolo dell'ente	Ricostruzione di istruttoria, atti, esecuzione e controlli.	Un elenco di link senza contesto.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Per l'affidamento del servizio di prenotazione, il RUP usa la piattaforma prevista, inserisce dati coerenti con la decisione di contrarre e acquisisce il CIG nel flusso digitale. L'ufficio verifica i requisiti tramite gli strumenti disponibili, perfeziona il rapporto e aggiorna le fasi. Se la fattura riporta dati incompatibili con il contratto, non basta che il CIG esista: occorre risolvere l'incongruenza prima della liquidazione.

La qualità del dato richiede un presidio organizzativo. Chi inserisce le informazioni deve poter risalire all'atto e sapere quale fase sta comunicando; chi controlla il fascicolo deve riconoscere correzioni, scarti o comunicazioni incomplete. Le credenziali e le abilitazioni non coincidono con la competenza amministrativa: essere autorizzati a operare sulla piattaforma non consente di modificare oggetto o importo senza un atto coerente. Le prove pratiche sulla digitalizzazione verificano spesso proprio questo confine.

Se una comunicazione viene rifiutata o contiene un dato errato, l'ufficio deve correggere la causa e conservare la coerenza fra i sistemi. Creare un secondo percorso amministrativo soltanto per superare un problema tecnico produrrebbe nuove incongruenze. L'atto resta il riferimento della decisione; la piattaforma ne traduce i dati nel ciclo nazionale. Anche sostituzioni dell'operatore, variazioni ammesse e chiusure devono corrispondere a fatti documentati.

15.6 Consip, MEPA, tracciabilità, trasparenza e fascicolo

Consip, Acquisti in Rete e MEPA vengono spesso usati come sinonimi, ma indicano realtà diverse. Consip opera nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Acquisti in Rete è il portale attraverso cui amministrazioni e imprese accedono alle iniziative. Il MEPA è uno degli strumenti di negoziazione: un mercato digitale per acquisti sotto soglia europea di beni, servizi e lavori di manutenzione da operatori abilitati, secondo le regole applicabili.

Le convenzioni mettono a disposizione condizioni già definite e consentono alle amministrazioni di aderire o emettere ordinativi secondo l'iniziativa. Gli accordi quadro stabiliscono una cornice per successivi contratti o ordini. Il sistema dinamico di acquisizione è uno strumento interamente digitale per categorie abilitate. Sul MEPA l'amministrazione può acquistare da catalogo o negoziare con modalità previste dalla piattaforma, come ordine diretto, trattativa o richiesta di offerta, secondo il caso.

Lo strumento non sceglie al posto dell'ufficio. Prima di usarlo, il Comune deve conoscere oggetto, valore, copertura e risultato atteso. Deve verificare se esiste un'iniziativa pertinente e se le condizioni rispondono al bisogno. Una convenzione può essere conveniente ma non adatta alla prestazione specifica; un catalogo MEPA può offrire il prodotto richiesto ma non gli accessori indispensabili. La motivazione deve collegare lo strumento alla decisione.

L'uso del portale non sostituisce il Codice. Restano competenza, principi, scelta motivata, requisiti, CIG, tracciabilità, controllo dell'esecuzione e pubblicazione. La piattaforma documenta una parte del processo; l'ente rimane responsabile della correttezza della scelta e della qualità dei dati.

La tracciabilità dei flussi finanziari, disciplinata dalla legge 136/2010, rende riconoscibili i pagamenti collegati al contratto. CIG, strumenti di pagamento e informazioni previste devono essere coerenti. Oltre alla funzione contabile, costituisce un presidio di legalità che collega risorse, operatore e rapporto contrattuale.

La trasparenza dei contratti si integra con la BDNCP. Per i contratti soggetti al regime digitale, i dati comunicati tramite le piattaforme confluiscono nella banca dati e l'amministrazione cura nella sezione Amministrazione trasparente il collegamento e gli ulteriori dati o documenti richiesti. Una pubblicazione indiscriminata sarebbe scorretta: gli obblighi devono convivere con esattezza, pertinenza e protezione dei dati personali.

Il fascicolo deve raccontare una storia verificabile. Un revisore deve poter capire perché si è acquistato, chi ha deciso, come è stato individuato l'operatore, quali verifiche sono state svolte, che cosa è stato consegnato, perché è stata liquidata la fattura e dove sono stati pubblicati i dati. L'ordine dei documenti e la coerenza delle informazioni valgono quanto la loro presenza.

Strumento o presidio	Che cosa offre	Controllo dell'ufficio
Convenzione	Condizioni definite in un'iniziativa centralizzata.	Pertinenza, obblighi applicabili e fabbisogno.
Accordo quadro	Cornice per successivi contratti.	Regole dell'appalto specifico o dell'ordine.
MEPA	Catalogo e negoziazione per categorie abilitate.	Procedura, oggetto, operatore e condizioni.
SDAPA	Procedura digitale dinamica per categorie previste.	Requisiti e regole dell'iniziativa.
Tracciabilità	Collegamento fra contratto e flussi finanziari.	Dati corretti e pagamenti coerenti.
Trasparenza	Conoscibilità dei dati e degli atti dovuti.	BDNCP, sezione del sito e protezione dati.

APPLICAZIONE AL PROFILO

L'ufficio deve acquistare sedute per la sala consiliare. Verifica prima se l'esigenza può essere soddisfatta da una convenzione o da un catalogo pertinente. Se usa il MEPA, definisce quantità, caratteristiche, consegna e montaggio, poi sceglie la modalità ammessa e motiva l'operatore. L'ordine digitale non rende superflui copertura, CIG, verifica della consegna, inventariazione quando dovuta e pubblicazione.

Se il catalogo mostra un prezzo unitario conveniente ma non comprende trasporto e montaggio, il confronto deve considerare il costo e il risultato complessivi. Se una convenzione impone caratteristiche incompatibili con gli spazi, l'ufficio documenta la verifica e valuta lo strumento consentito più adatto. Lo stesso criterio opera per accordi quadro e sistema dinamico: prima si comprende la struttura dell'iniziativa, poi si esegue l'ordine o l'appalto specifico previsto.

15.7 Esecuzione, verifica, liquidazione e pagamento

Il contratto pubblico produce valore soltanto se viene eseguito correttamente. Una determinazione formalmente impeccabile non compensa un servizio mai controllato. La fase esecutiva traduce condizioni e livelli di prestazione in verifiche concrete: tempi, quantità, qualità, continuità, assistenza, consegna, documentazione e rispetto degli obblighi contrattuali.

Il RUP continua a presidiare il progetto. Nei casi previsti intervengono il direttore dell'esecuzione o altre figure tecniche. Il responsabile del servizio conserva il compito di accertare che il risultato soddisfi il bisogno dell'ufficio. L'organizzazione può variare, ma il controllo non deve restare senza titolare.

La verifica deve essere costruita già nella definizione dell'oggetto. Se il contratto chiede genericamente "assistenza adeguata", sarà difficile dimostrare un inadempimento. Se precisa orari, canali, tempi di presa in carico, attività incluse e riepiloghi periodici, l'ufficio dispone di elementi controllabili. La buona amministrazione prepara l'esecuzione prima della stipula.

Quando la prestazione è difforme o tardiva, l'ufficio non aspetta la fattura. Registra l'anomalia, la comunica all'operatore, applica i rimedi e le penali previste quando ne ricorrono i presupposti e valuta gli effetti sul pagamento. La contestazione deve poggiare sul contratto e su evidenze: verbali, ticket, riepiloghi periodici, consegne, comunicazioni o attestazioni.

La fattura elettronica è un documento del ciclo, non la prova definitiva dell'esecuzione. Prima della liquidazione il responsabile verifica titolo, prestazione, importo, scadenza, regolarità e corrispondenza con contratto e impegno. Controlla inoltre gli adempimenti richiesti, compresi quelli di tracciabilità. Se la prestazione è parziale, la fattura eccede l'importo o esiste una contestazione, la liquidazione non può diventare automatica.

La liquidazione determina la somma certa e dovuta sulla base dei documenti e dell'accertamento della prestazione. L'ordinazione si esprime con il mandato; il tesoriere esegue il pagamento. Il responsabile finanziario presidia la regolarità contabile, mentre l'ufficio competente attesta la corretta esecuzione. Perciò è sbagliato affermare che “la ragioneria controlla che il servizio funzioni”.

Il pagamento deve rispettare i termini applicabili e i flussi tracciati. Ritardi non giustificati possono generare costi e compromettere l'affidabilità dell'ente. Pagare rapidamente, però, non significa rinunciare al controllo: efficienza e verifica devono procedere insieme.

La chiusura comprende l'aggiornamento del fascicolo e delle informazioni del ciclo digitale. Atti di esecuzione, contestazioni, verifica, liquidazione, mandato e pagamento devono essere collegati al contratto. Per beni inventariabili intervengono anche consegna e registrazione patrimoniale. Per servizi ricorrenti, l'esito alimenta la successiva programmazione: disservizi, consumi e costi osservati aiutano a definire meglio il nuovo fabbisogno.

Fase	Documento o evidenza	Controllo prevalente
Avvio dell'esecuzione	Ordine, contratto, verbale o comunicazione.	Coerenza con l'affidamento.
Prestazione	Report, ticket, consegna, stato o attestazione.	Quantità, qualità e tempi.
Anomalia	Contestazione e risposta dell'operatore.	Rimedi, penali e impatto sul corrispettivo.
Fattura	Fattura elettronica e riferimenti del contratto.	Importo, periodo e dati.
Liquidazione	Atto o attestazione del responsabile.	Prestazione dovuta, verificata ed esigibile.
Ordinazione	Mandato di pagamento.	Coerenza contabile e tracciabilità.
Chiusura	Dati di esecuzione, pubblicazione e fascicolo.	Ricostruibilità del ciclo.

CASO GUIDATO: MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI PROTOCOLLO

Il Comune deve affidare per un anno la manutenzione del software di protocollo. Il bisogno riguarda continuità operativa, assistenza agli uffici e sicurezza della gestione documentale. Non è una spesa economale: è prevedibile, ricorrente e collegata a un servizio essenziale.

L'ufficio definisce funzioni incluse, durata, livelli di servizio, canali di assistenza, trattamento dei dati e modalità di verifica. Controlla contratto esistente, programmazione, stanziamento e imputazione. Individua il RUP e distingue i compiti del servizio finanziario.

Prima della decisione verifica gli strumenti disponibili e stima il valore complessivo. Se ricorre all'affidamento diretto, documenta la scelta dell'operatore, la congruità delle condizioni, la rotazione e i requisiti secondo il regime vigente. La decisione di contrarre o l'atto unico indica oggetto, importo, contraente, ragioni, copertura, CIG, piattaforma e condizioni essenziali.

Durante l'anno l'ufficio non si limita a ricevere le fatture. Controlla ticket, tempi di risposta, aggiornamenti e continuità del servizio. Registra eventuali disservizi e li contesta. Liquidava soltanto le prestazioni verificate, poi il servizio finanziario cura ordinazione e pagamento. Il fascicolo raccoglie istruttoria, atto, dati digitali, contratto, attestazioni, fatture, liquidazioni e pubblicazioni.

Una risposta orale efficace può chiudersi così: «Il procurement comunale è un ciclo unitario: il fabbisogno determina oggetto e programmazione; RUP e uffici presidiano responsabilità diverse; la decisione di contrarre rende controllabile la scelta; piattaforma, CIG e BDNCP assicurano il flusso digitale; la liquidazione segue la verifica dell'esecuzione e il fascicolo documenta il risultato».

▣ Verifica 12.A · Quiz commentati e caso ragionato

QUIZ 1 — PUNTO DI PARTENZA

Qual è il primo passaggio corretto per acquistare un servizio comunale ricorrente?

- A. Chiedere subito un preventivo al fornitore abituale.
- B. Acquisire il CIG.
- C. Definire il fabbisogno e verificarne programmazione e copertura.
- D. Attendere la prima fattura.

Risposta corretta: C. L'acquisto nasce dal bisogno pubblico. Operatore, CIG e fattura appartengono a fasi successive. Un servizio ricorrente richiede inoltre una valutazione complessiva che impedisca di mascherarlo come serie di piccole urgenze.

QUIZ 2 — RUP E RESPONSABILE FINANZIARIO

Quale affermazione descrive correttamente i ruoli?

- A. Il RUP presidia il progetto; il responsabile finanziario controlla i profili contabili.
- B. Il responsabile finanziario verifica la qualità tecnica del servizio.
- C. Il RUP è sempre un soggetto esterno.
- D. Il RUP coincide necessariamente con il tesoriere.

Risposta corretta: A. Le funzioni possono incontrarsi nel procedimento, ma restano distinte. Il controllo della copertura non sostituisce quello sulla prestazione e il tesoriere esegue i pagamenti ordinati dall'ente.

QUIZ 3 — DECISIONE DI CONTRARRE

In un affidamento diretto, quale elemento non può mancare dalla decisione?

- A. Una relazione sul contenzioso di tutte le gare precedenti.
- B. Una procedura aperta simulata.
- C. Il pagamento anticipato integrale.
- D. Oggetto, importo, contraente, ragioni della scelta e requisiti.

Risposta corretta: D. L'atto rende controllabile la scelta. Può essere concentrato con l'affidamento, ma la semplificazione documentale non elimina contenuto, motivazione e copertura.

QUIZ 4 — AFFIDAMENTO DIRETTO

L'affidamento diretto consente al Comune di scegliere liberamente il fornitore preferito?

- A. Sì, perché non è una gara.
- B. Sì, se l'importo è modesto.
- C. No: occorrono istruttoria, motivazione, requisiti, principi e controlli proporzionati.
- D. No, perché richiede sempre una procedura aperta.

Risposta corretta: C. Le risposte A e B confondono semplificazione e arbitrio; la D trasforma impropriamente l'affidamento diretto in una procedura ordinaria.

QUIZ 5 — ECOSISTEMA DIGITALE

Quale abbinamento è corretto?

- A. FVOE — codice del progetto di investimento.
- B. BDNCP — banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- C. CIG — verifica tecnica della prestazione.
- D. PAD — cassa economale digitale.

Risposta corretta: B. Il FVOE supporta la verifica dei requisiti dell'operatore; il CIG identifica procedura o contratto; la PAD gestisce le fasi digitali certificate previste.

QUIZ 6 — MEPA E CONSIP

Quale affermazione è corretta?

- A. Acquisti in Rete è il portale e il MEPA è uno degli strumenti disponibili.
- B. Consip e MEPA sono sinonimi.
- C. Il MEPA sostituisce il Codice dei contratti.
- D. Usare una convenzione elimina la verifica del fabbisogno.

Risposta corretta: A. Consip opera nel programma di razionalizzazione; il portale dà accesso alle iniziative; il MEPA è uno strumento. In ogni caso l'ufficio deve verificare pertinenza, copertura e risultato.

QUIZ 7 — LIQUIDAZIONE

Quando può essere liquidata la fattura di un servizio?

- A. Dopo la verifica di titolo, prestazione, importo, regolarità ed esigibilità.
- B. Appena arriva al protocollo.
- C. Dopo che il tesoriere ha scelto il capitolo.
- D. Solo alla fine dell'esercizio.

Risposta corretta: A. La fattura non prova da sola l'esatto adempimento. Il responsabile competente verifica la prestazione; il servizio finanziario presidia la successiva regolarità contabile e l'ordinazione.

CASO RAGIONATO — ACQUISTO URGENTE PER LA SALA CONSILIARE

Il Comune deve dotare la sala consiliare di telecamere, microfoni e un servizio di configurazione per trasmettere più sedute pubbliche. L'ufficio propone di usare la cassa economale perché la prima seduta è vicina. La spesa, considerata nel suo complesso, supera il perimetro stabilito dal regolamento economale.

1. Qualificazione del bisogno. Non si tratta di un acquisto minuto isolato. Beni e configurazione formano un'esigenza funzionale unitaria e prevedibile. La vicinanza della seduta può richiedere rapidità, ma non trasforma la natura della spesa.
2. Programmazione e copertura. L'ufficio verifica stanziamento, imputazione e coerenza con gli obiettivi dell'ente. Stima l'intero fabbisogno, evitando di dividere telecamere, microfoni e installazione in acquisti separati soltanto per ridurre l'importo apparente.
3. Responsabilità. Il responsabile del servizio definisce il risultato; l'ente individua il RUP; il responsabile finanziario controlla i profili contabili. Se serve un supporto tecnico, questo non sostituisce la responsabilità amministrativa.
4. Istruttoria e strumento. L'ufficio verifica convenzioni e strumenti digitali pertinenti. Definisce caratteristiche, compatibilità, consegna, installazione, collaudo funzionale e assistenza. Sceglie la modalità consentita in base al valore e al testo vigente, motivando l'eventuale affidamento diretto.
5. Decisione e ciclo digitale. La determinazione indica fabbisogno, oggetto, importo, operatore o criteri di scelta, ragioni, copertura, CIG e condizioni. La procedura è gestita sulla piattaforma prevista e i dati vengono comunicati nel ciclo digitale.

6. Esecuzione. L'ufficio controlla consegna, installazione e prova di trasmissione. Se l'audio non raggiunge i livelli richiesti, contesta la difformità prima di attestare la corretta esecuzione.

7. Chiusura. La fattura viene liquidata dopo la verifica. Seguono mandato, pagamento tracciato, eventuale inventariazione dei beni, trasparenza e completamento del fascicolo.

La soluzione corretta non nega l'urgenza. La governa con un percorso proporzionato, senza usare l'economato fuori dal suo perimetro.

MINI-ESERCIZIO

Il Comune vuole affidare per dodici mesi un servizio di supporto alle prenotazioni online degli impianti sportivi. Compila la griglia prima di scrivere la determinazione.

Elemento	Domanda da risolvere
Fabbisogno	Quali utenti, funzioni e livelli di assistenza?
Valore	Qual è il costo complessivo del periodo e delle opzioni?
Responsabilità	Chi è RUP, chi adotta l'atto, chi controlla la copertura?
Strumento	Esistono iniziative o piattaforme pertinenti?
Scelta	Come si motiva l'operatore e come si valutano mercato e rotazione?
Digitale	Dove si acquisisce il CIG e come si verificano i requisiti?
Esecuzione	Quali attestazioni o livelli di servizio provano il risultato?
Chiusura	Quali controlli precedono liquidazione e pagamento?

Una soluzione completa definisce il servizio prima del fornitore, stima l'intera durata, assicura copertura, individua i ruoli, sceglie lo strumento sulla base dell'oggetto, documenta l'affidamento, usa il ciclo digitale e stabilisce in anticipo come verificare l'assistenza.

Errori e trappole ricorrenti

Errore	Correzione
“Scelgo il fornitore e poi preparo l'atto.”	Fabbisogno, istruttoria e decisione precedono la scelta sostanziale.
“Sotto soglia il Comune fa ciò che vuole.”	La semplificazione resta soggetta a principi, motivazione e controlli.
“Il RUP è il responsabile finanziario.”	Progetto contrattuale e presidio contabile sono funzioni diverse.
“La determina e il contratto sono la stessa cosa.”	L'atto decide; il rapporto si perfeziona nelle forme applicabili.
“Il CIG si prende alla fine.”	Il CIG appartiene al ciclo digitale dell'affidamento.
“MEPA è Consip e sostituisce il Codice.”	Consip è il soggetto, il MEPA uno strumento, il Codice resta la cornice.
“La fattura prova che il servizio è stato reso.”	La prestazione va verificata con evidenze coerenti con il contratto.
“L'urgenza consente sempre l'economato.”	Conta il regolamento e la natura complessiva del bisogno.
“Trasparenza significa pubblicare ogni documento.”	Si pubblicano dati e atti dovuti rispettando pertinenza e protezione dati.

Da sapere in 5 righe

- Il procurement comunale è il ciclo con cui il Comune trasforma un fabbisogno in un contratto eseguito e controllato.
- Programmazione, valore e copertura vengono prima della scelta dell'operatore.
- RUP, responsabile del servizio e responsabile finanziario presidiano funzioni diverse.
- Decisione di contrarre, affidamento, CIG, piattaforme e verifiche rendono la scelta tracciabile.
- La fattura si liquidava soltanto dopo il controllo della prestazione; pagamento, trasparenza e fascicolo chiudono il ciclo.

Checklist finale

- So spiegare il procurement come ciclo e non come singolo atto?
- So distinguere fabbisogno prevedibile, urgenza ed economato?
- So collegare programmazione, valore, copertura e divieto di frazionamento?
- So distinguere Comune, RUP, responsabile del servizio, finanziario e operatore?
- So indicare i contenuti della decisione di contrarre?
- So spiegare affidamento diretto, accesso al mercato e rotazione senza usare formule assolute?
- So distinguere CIG, CUP, PAD, BDNCP, PCP e FVOE?
- So distinguere Consip, Acquisti in Rete, MEPA, convenzioni e accordi quadro?
- So collegare tracciabilità, trasparenza e protezione dei dati?
- So descrivere verifica dell'esecuzione, liquidazione, mandato e pagamento?
- So risolvere un caso senza scegliere il fornitore prima dell'istruttoria?

Riferimenti normativi e professionali

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, nel testo vigente, con particolare riguardo a principi, RUP, decisione di contrarre, ciclo digitale, programmazione, affidamenti ed esecuzione.
- D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, correttivo del Codice, da leggere insieme agli aggiornamenti successivi del testo consolidato.
- Allegati I.1, I.2, I.5 e II.14 al D.Lgs. 36/2023, per definizioni, RUP, programmazione e fase esecutiva.
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per competenze gestionali, ordinamento finanziario, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento negli enti locali.
- Legge 13 agosto 2010, n. 136, per la tracciabilità dei flussi finanziari.
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, articolo 37, per la trasparenza dei contratti pubblici.
- ANAC, indicazioni sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, Piattaforma Contratti Pubblici, BDNCP e FVOE.
- Ministero dell'economia e delle finanze e Consip, Programma di razionalizzazione degli acquisti e portale Acquisti in Rete.

Territorio, patrimonio, edilizia e lavori: interfaccia amministrativa

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Territorio, patrimonio, edilizia e lavori: interfaccia amministrativa

Obiettivo del capitolo

In un Comune il territorio non è un argomento riservato ai tecnici. È il luogo in cui l'amministrazione incontra cittadini, imprese, beni pubblici, cantieri, autorizzazioni, controlli e responsabilità.

Un cittadino presenta una pratica edilizia. Un'impresa apre o modifica un'attività produttiva. Un'associazione chiede l'uso di una sala comunale. Un ufficio deve programmare la manutenzione di un immobile. La Polizia locale segnala un abuso. Il settore tecnico trasmette una relazione. Il responsabile finanziario verifica copertura e vincoli. Il RUP presidia un intervento di lavori. La segreteria deve capire quale atto passa in Giunta, quale determina spetta al responsabile e quale comunicazione deve entrare nel fascicolo.

Per il candidato M-FL01 non si tratta di diventare urbanista, ingegnere o direttore lavori, ma di saper operare nell'interfaccia amministrativa.

Interfaccia amministrativa significa sapere:

- quale ufficio è coinvolto;
- quale procedimento si apre;
- quale atto deve essere adottato;
- quale documento entra nel fascicolo;
- quale controllo è necessario;
- quale profilo va rinviato al tecnico;
- quale collegamento esiste con patrimonio, contratti, bilancio e trasparenza.

La regola guida è:

NOTA

il profilo amministrativo comunale non progetta l'opera e non interpreta da solo la disciplina tecnica; costruisce il procedimento, coordina atti e uffici, custodisce il fascicolo e rende controllabile la decisione pubblica.

Questo capitolo serve proprio a evitare due errori opposti. Il primo è dire: "territorio, edilizia e lavori non mi riguardano". Il secondo è studiare questa parte come se fosse un manuale tecnico avanzato.

La via corretta sta nel mezzo: capire abbastanza per orientare la pratica, non abbastanza per sostituirsi al tecnico.

RISULTATI ATTESI

Al termine del capitolo devi saper fare otto operazioni:

1. spiegare perché territorio, edilizia, patrimonio e lavori compaiono nei concorsi comunali anche per profili amministrativi;
2. distinguere SUE, SUAP, ufficio tecnico, patrimonio, lavori pubblici, Polizia locale e responsabile finanziario;
3. riconoscere i titoli edilizi e le segnalazioni come oggetti amministrativi, senza trasformare il capitolo in edilizia tecnica;
4. collegare una pratica edilizia a protocollo, responsabile del procedimento, istruttoria, pareri, termini, accesso e fascicolo;
5. distinguere il bene comunale come bene demaniale, patrimoniale indisponibile o patrimoniale disponibile;
6. impostare un caso su uso, concessione, manutenzione o tutela di un bene comunale;
7. leggere i lavori pubblici come intersezione tra programmazione, progettazione, procurement, esecuzione, contabilità e patrimonio;
8. sapere quando rinviare a VOL-10 e ai moduli tecnici specialistici.

Formula da ricordare:

NOTA

territorio e patrimonio non sono “materie tecniche” in blocco: per il Comune sono procedimenti, atti, beni, contratti, controlli e responsabilità.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Quando una traccia cita immobili, aree, cantieri, occupazioni, abusi, manutenzioni, autorizzazioni o attività produttive, usa una griglia fissa.

Domanda	Perché serve	Output
Che oggetto ho davanti?	Distingue pratica edilizia, attività produttiva, bene comunale, lavoro pubblico o segnalazione.	Qualificazione iniziale.
Quale ufficio presidia il procedimento?	Evita risposta generica “il Comune”.	SUE, SUAP, tecnico, patrimonio, lavori, tributi, Polizia locale.

Domanda	Perché serve	Output
Serve un titolo, una SCIA, una comunicazione, una concessione o un affidamento?	Individua il regime amministrativo.	Atto o fascicolo corretto.
Quali pareri o verifiche servono?	Collega profili tecnici e amministrativi.	Istruttoria completa.
C'è un bene comunale o una entrata patrimoniale?	Collega patrimonio, canoni, inventario e bilancio.	Regime del bene e controllo economico.
C'è un lavoro pubblico?	Collega programmazione, RUP, progettazione, affidamento ed esecuzione.	Ciclo lavori.
Chi controlla dopo?	Evita pratica chiusa solo al rilascio dell'atto.	Vigilanza, sopralluogo, verifica, liquidazione.
Dove resta traccia?	Rende controllabile l'azione amministrativa.	Protocollo, fascicolo, pubblicazioni, accesso.

La griglia è più utile della memoria isolata di sigle. Le sigle cambiano peso a seconda della traccia; la sequenza oggetto-ufficio-atto-controllo resta.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output atteso
B - Bando	Il programma richiama edilizia, urbanistica, SUAP, SUE, patrimonio, lavori pubblici, beni comunali, polizia edilizia o manutenzioni?	Attiva il blocco territorio-patrimonio-lavori.
A - Aree	La traccia è amministrativa, tecnica, patrimoniale, contrattuale, contabile o di controllo?	Collega procedimento, TUEL, DPR 380/2001, SUAP, Codice civile beni pubblici e Codice contratti.

Fase	Domanda operativa	Output atteso
N - Nuclei	Quale nucleo devo trattare senza eccedere?	Sportello, titolo edilizio, bene pubblico, uso del bene, lavori, RUP, fascicolo.
D - Diario	Quale errore rischio?	Tecnicalismo inutile, confusione SUE/SUAP, patrimonio trattato come proprietà privata, lavori ridotti alla gara.
O - Output	Che cosa devo produrre?	Tabella ufficio-procedimento-atto-controllo, caso su istanza edilizia o uso di bene comunale, rinvio a VOL-10.

16.1 Inquadramento del territorio e confine dell'interfaccia amministrativa

Questo capitolo non deve duplicare il modulo tecnico-ingegneristico. Il confine è essenziale.

Dentro M-FL01	Fuori da M-FL01, da rinviare a VOL-10
Capire chi riceve una pratica edilizia e come si forma il fascicolo.	Calcolo progettuale, strutture, sicurezza tecnica di dettaglio.
Distinguere permesso di costruire, SCIA, CILA e agibilità a livello essenziale.	Analisi completa dei singoli interventi edilizi e della normativa tecnica.
Collegare SUE, SUAP, ufficio tecnico e Polizia locale.	Urbanistica avanzata, piani, varianti complesse, perequazione, vincoli settoriali approfonditi.
Gestire atti, comunicazioni, controlli, accesso e trasparenza.	Redazione tecnica di progetto, direzione lavori, collaudo tecnico specialistico.

Dentro M-FL01	Fuori da M-FL01, da rinviare a VOL-10
Inquadrare patrimonio comunale, concessioni, canoni e inventario.	Estimo, valorizzazioni complesse, operazioni immobiliari specialistiche.
Comprendere il ciclo base dei lavori pubblici nel Comune.	Project management lavori, contenzioso tecnico, varianti, SAL e contabilità lavori avanzata.

All'orale puoi sintetizzare così:

NOTA

Per un profilo amministrativo comunale la materia territoriale va studiata come interfaccia tra cittadino, impresa, ufficio tecnico, patrimonio, contratti e controlli; gli aspetti progettuali e urbanistici avanzati spettano ai profili tecnici e al modulo specialistico.

IL TERRITORIO NEL CONCORSO COMUNALE

La parola “territorio” può sembrare ampia. Nei concorsi comunali, però, assume significati molto concreti.

Riguarda:

- governo locale degli spazi;
- pratiche edilizie;
- insediamenti produttivi;
- occupazione e uso di aree;
- patrimonio immobiliare comunale;
- manutenzione di edifici e strade;
- lavori pubblici;
- segnalazioni e controlli;
- relazioni tra cittadini, imprese, tecnici privati e uffici comunali.

Il Comune rilascia certificati, ma sul territorio svolge molte altre attività. Riceve istanze, organizza sportelli, gestisce beni, cura servizi, mantiene immobili, controlla trasformazioni edilizie e affida interventi per rendere utilizzabili gli spazi pubblici.

Per questo il territorio tocca molti capitoli già studiati:

Capitolo precedente	Collegamento con il territorio
Capitolo 4 sugli atti	Delibere, determinazioni, ordinanze, pareri e provvedimenti tecnici.
Capitolo 5 sul procedimento	Istanza, responsabile, comunicazioni, termini, accesso e fascicolo.

Capitolo precedente	Collegamento con il territorio
Capitolo 6 sui servizi digitali	Pratiche online, portali, protocollazione, fascicolo informatico.
Capitolo 10 sulla contabilità	Impegni, liquidazioni, investimenti, manutenzioni e pagamenti.
Capitolo 11 su entrate e patrimonio	Beni comunali, canoni, inventario, valorizzazione e uso.
Capitolo 12 sul procurement	Affidamenti, RUP, CIG, esecuzione e controlli.

La competenza del candidato sta nel collegare, non nel recitare blocchi separati.

LA REGOLA OGGETTO-FUNZIONE-COMPETENZA

L'ampiezza della parola "territorio" non autorizza risposte generiche. Il primo passaggio consiste nel qualificare l'oggetto materiale: un immobile privato, un'attività economica, una strada, una scuola, un locale comunale o un cantiere. Il secondo consiste nel riconoscere la funzione esercitata: edilizia, gestione patrimoniale, lavori, commercio, vigilanza oppure più funzioni coordinate. Solo allora si individua la struttura competente.

Questa sequenza evita di dedurre la competenza dal luogo fisico. La stessa piazza può essere bene destinato all'uso pubblico, sede di un mercato, area interessata da lavori e spazio sul quale la Polizia locale svolge controlli. Il bene resta lo stesso; cambiano la domanda amministrativa, il titolo necessario e il fascicolo da formare. Anche la presenza di un immobile non significa automaticamente "pratica edilizia": un contratto per la manutenzione della scuola riguarda il ciclo dei lavori dell'ente, mentre la concessione della palestra riguarda anzitutto patrimonio e servizio competente.

L'istruttore deve poi distinguere indirizzo e gestione. Gli organi politici assumono le decisioni generali o fondamentali attribuite dall'ordinamento; dirigenti e responsabili adottano gli atti gestionali e i provvedimenti di loro competenza. Una traccia ben risolta non assegna ogni decisione alla Giunta e non considera l'ufficio tecnico un organo politico. Verifica legge, statuto, regolamenti e organizzazione dell'ente, quindi collega soggetto, competenza e atto.

Nel fascicolo territoriale convergono infine dati, planimetrie, dichiarazioni, pareri, verbali, comunicazioni e provvedimenti. Non tutti i documenti hanno la stessa funzione: alcuni descrivono il fatto, altri attestano un requisito, altri esprimono una valutazione, altri ancora producono effetti giuridici. Ordinare questi elementi consente di motivare la decisione e di renderla controllabile.

APPLICAZIONE AL PROFILO

In una prova scritta usa una frase iniziale netta: “qualifico prima l’oggetto e la funzione, poi individuo competenza, procedimento e atto”. Prosegui indicando gli uffici che devono coordinarsi e chiudi con controlli e fascicolo. Questa struttura mostra consapevolezza amministrativa senza invadere valutazioni tecniche che richiedono abilitazioni o conoscenze specialistiche.

16.2 SUE, SUAP, uffici e coordinamento

Tre parole generano molte confusioni: SUE, SUAP e ufficio tecnico.

Il SUE è lo sportello che presidia, secondo l’organizzazione dell’ente e la disciplina applicabile, le pratiche edilizie rivolte al Comune. Per un candidato amministrativo conta sapere che è il punto di gestione della pratica edilizia: ricezione, istruttoria, comunicazioni, raccordo con uffici e conservazione del fascicolo.

Il SUAP è lo sportello unico per le attività produttive. Il D.P.R. 160/2010 lo configura come punto di accesso per le vicende amministrative dell’attività produttiva, capace di raccordare le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Qui l’oggetto non è la casa del cittadino, ma l’impresa: attività produttive, esercizi, impianti, commercio, servizi, insediamenti e modifiche dell’attività.

L’ufficio tecnico è la struttura che esprime valutazioni tecniche, istruisce profili edilizi, manutentivi, patrimoniali o lavori pubblici secondo organizzazione dell’ente. Non coincide automaticamente con lo sportello: lo sportello riceve e coordina; il tecnico valuta, verifica o propone atti per la parte di competenza.

La Polizia locale può entrare nei controlli, nei sopralluoghi, nelle violazioni, nei verbali e nella vigilanza sul territorio. Non sostituisce l’ufficio tecnico, ma può essere essenziale per accertare fatti e segnalare situazioni.

Tabella base:

Struttura	Oggetto prevalente	Output amministrativo
SUE	Pratiche edilizie private e titoli collegati.	Fascicolo edilizio, comunicazioni, provvedimento o controllo.
SUAP	Attività produttive, impianti, commercio, servizi, vicende dell’impresa.	Procedimento unico, ricevuta, conferenza, autorizzazione o controllo.

Struttura	Oggetto prevalente	Output amministrativo
Ufficio tecnico	Valutazioni tecniche, edilizia, manutenzioni, patrimonio, lavori.	Parere, relazione, proposta, progetto, verifica.
Patrimonio	Gestione beni comunali, inventario, concessioni, locazioni, valorizzazione.	Atto di uso, concessione, canone, scheda bene.
Lavori pubblici	Programmazione, interventi, manutenzioni, opere, esecuzione.	Programma, progetto, affidamento, verifica, collaudo.
Polizia locale	Vigilanza, sopralluogo, violazioni, uso spazi, sicurezza locale.	Verbale, relazione, segnalazione, sanzione ove prevista.

SUE O SUAP: COME SCEGLIERE NELLA TRACCIA

Per scegliere lo sportello occorre partire dall'oggetto della richiesta.

Usa questa distinzione:

Traccia	Lettura corretta
Cittadino presenta pratica per intervento sulla propria abitazione.	Tendenzialmente SUE/edilizia privata.
Impresa chiede avvio, modifica o ampliamento dell'attività produttiva.	SUAP, con possibili profili edilizi, sanitari, ambientali o sicurezza.
Esercente chiede dehors su area pubblica davanti al locale.	SUAP/commercio e patrimonio/suolo pubblico, con Polizia locale se viabilità o controllo.
Società vuole realizzare o modificare impianto produttivo.	SUAP come raccordo, con ufficio tecnico e altri enti per profili urbanistici, edilizi e ambientali.
Segnalazione di opera abusiva.	Ufficio tecnico e Polizia locale per vigilanza e atti conseguenti.
Comune deve sistemare il tetto di una scuola.	Lavori pubblici/patrimonio, con programmazione, affidamento ed esecuzione.

Una scorciatoia frequente è questa:

NOTA

“Se c’è un immobile, sempre SUE.”

Non è così. Se l’immobile è funzionale a una attività produttiva, può entrare il SUAP. Se è un bene comunale, entra patrimonio. Se è un intervento dell’ente, entra lavori pubblici. Se c’è violazione, entra anche la vigilanza.

COORDINARE NON SIGNIFICA ASSORBIRE LE COMPETENZE

Lo sportello unico semplifica la relazione con l’interessato, ma non trasforma tutti gli uffici in un solo centro decisionale. Il SUE o il SUAP riceve, organizza e instrada la pratica secondo il regime applicabile; gli uffici e le amministrazioni coinvolte restano responsabili delle valutazioni attribuite loro. Il responsabile del procedimento cura il percorso istruttorio, mentre il soggetto competente adotta l’atto finale o esercita il controllo previsto. Nelle strutture piccole più funzioni possono essere affidate alla stessa persona, ma la coincidenza organizzativa non cancella la distinzione logica fra i compiti.

Una pratica completa deve avere un canale di ingresso certo, un numero di protocollo, un fascicolo e comunicazioni coerenti. Se occorrono integrazioni, l’ufficio deve chiedere ciò che è pertinente, evitando richieste indefinite. Se sono necessari pareri o assensi di altre strutture, il coordinamento deve rendere visibili destinatario, oggetto, scadenza e risposta. Quando ricorrono i presupposti, gli strumenti di coordinamento procedimentale consentono di acquisire le determinazioni necessarie senza costringere il privato a ricostruire da solo l’intera rete amministrativa.

Per il candidato è utile distinguere quattro verbi: ricevere, istruire, valutare, decidere. Lo sportello riceve e coordina; il responsabile istruisce; l’ufficio competente valuta il profilo affidato; l’autorità o il responsabile competente decide oppure esercita il controllo successivo. Attribuire tutti e quattro i verbi a un soggetto in modo automatico è quasi sempre un segnale di risposta debole.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Se la traccia presenta una pratica mista, individua un’interfaccia prevalente ma nomina i raccordi. Per esempio: “SUAP quale punto di accesso dell’impresa, con acquisizione della valutazione edilizia dell’ufficio tecnico e del titolo per l’eventuale uso di suolo pubblico”. È una risposta più precisa di un elenco di uffici perché spiega la relazione fra loro.

16.3 Titoli e procedimenti edilizi essenziali

Il D.P.R. 380/2001 è la fonte base del Testo unico edilizia. Per M-FL01 il livello corretto è essenziale: attività edilizia, titoli abilitativi, agibilità, vigilanza, responsabilità e sanzioni.

Il candidato amministrativo deve riconoscere le parole, non diventare progettista.

Parole da saper collocare:

Parola	Significato operativo per M-FL01
Interventi edilizi	L'art. 3 D.P.R. 380/2001 definisce le categorie (manutenzione, restauro, ristrutturazione, nuova costruzione) da cui dipende il regime applicabile.
Permesso di costruire	Titolo espresso richiesto dall'art. 10 D.P.R. 380/2001 per gli interventi di maggiore rilievo.
SCIA	Segnalazione certificata disciplinata dagli artt. 22 e 23 D.P.R. 380/2001, che consente di avviare l'attività nei casi previsti con controllo successivo.
CILA	Comunicazione asseverata per interventi edilizi minori nei casi previsti.
Agibilità	Profilo relativo all'utilizzabilità dell'immobile secondo condizioni previste dalla disciplina.
Vigilanza edilizia	Controllo sull'attività urbanistico-edilizia e sugli eventuali abusi.
Ordinanza o atto repressivo	Atto conseguente a violazioni edilizie, da gestire con prudenza e competenza tecnica.

Non serve fissare una tabella definitiva degli interventi edilizi, perché i dettagli dipendono da testo vigente, normativa regionale, regolamento edilizio e caso concreto.

Serve invece sapere che ogni pratica edilizia produce una sequenza amministrativa:

1. ingresso dell'istanza, segnalazione o comunicazione;
2. protocollazione;
3. apertura del fascicolo;
4. verifica di completezza;
5. individuazione del responsabile e dell'ufficio competente;
6. istruttoria tecnica e amministrativa;
7. eventuali integrazioni, pareri o conferenza di servizi;
8. provvedimento espresso, controllo successivo o formazione degli effetti secondo regime;

- 9. comunicazioni all'interessato;
- 10. conservazione e accessibilità del fascicolo;
- 11. eventuale vigilanza.

In prova il concetto può essere espresso così:

NOTA

in edilizia il profilo amministrativo deve presidiare procedimento, fascicolo, competenza, comunicazioni e controlli; la qualificazione tecnica puntuale dell'intervento richiede l'ufficio tecnico e, se il bando lo pretende, il modulo specialistico.

TITOLI EDILIZI E PROCEDIMENTO: IL PUNTO DA NON SBAGLIARE

Una trappola frequente consiste nel trattare tutti i titoli edilizi come autorizzazioni identiche.

Non lo sono.

Il permesso di costruire è un provvedimento espresso. La SCIA e la CILA funzionano secondo logiche diverse, legate a segnalazione, comunicazione, asseverazioni e controlli nei limiti previsti. L'amministrativo non deve confondere il tipo di atto, perché cambia il modo in cui l'ufficio lavora.

La differenza operativa è:

Regime	Attenzione amministrativa
Istanza per titolo espresso	Istruttoria, eventuali pareri, provvedimento finale, comunicazioni.
Segnalazione certificata	Ricezione, verifica formale, controlli successivi, eventuali atti inibitori o conformativi nei casi previsti.
Comunicazione	Protocolloazione, verifica del quadro minimo, conservazione e controlli secondo disciplina.
Abuso o difformità	Accertamento, relazione tecnica, eventuale Polizia locale, atti repressivi o sanzionatori.

La distinzione può essere formulata così:

NOTA

non basta chiedere “quale modulo è stato presentato”; occorre capire se l’atto apre un potere autorizzatorio, un controllo successivo, una comunicazione o un procedimento repressivo.

EFFETTI E CONTROLLI: LA DISTINZIONE DECISIVA

Il titolo espresso presuppone una domanda e una decisione dell’amministrazione. La segnalazione certificata si fonda invece sulle dichiarazioni e asseverazioni richieste e attiva i poteri di verifica previsti dalla disciplina. La comunicazione ha una struttura ancora diversa. Non si può quindi affermare che il Comune “rilascia la SCIA” o “approva la CILA” come se fossero permessi: riceve l’atto del privato, lo registra e svolge i controlli attribuiti dalla legge.

Questa differenza incide sul fascicolo e sulla risposta al cittadino. Nel procedimento per un titolo espresso l’ufficio deve arrivare a un provvedimento, salvo gli effetti eventualmente previsti dall’ordinamento. Nei regimi di segnalazione o comunicazione deve documentare ricezione, completezza e attività di controllo, adottando gli atti consentiti quando emergono carenze o difformità. In ogni caso, la regolarità formale della presentazione non garantisce da sola la conformità sostanziale dell’intervento.

L’agibilità va tenuta distinta dal titolo che legittima l’intervento edilizio. Riguarda le condizioni richieste per l’utilizzabilità dell’immobile secondo la disciplina vigente; non è una sanatoria generale e non cancella eventuali difformità. In una prova è sufficiente collocarla correttamente nel ciclo, senza improvvisare requisiti o termini puntuali.

Anche l’accesso ai documenti richiede cautela. Il fascicolo edilizio può interessare proprietari, confinanti, tecnici e altri soggetti, ma la richiesta va trattata secondo presupposti, interesse, controinteressi e limiti applicabili. La formula “gli atti edilizi sono pubblici” non consente la diffusione indiscriminata di ogni dato contenuto nelle pratiche.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Davanti a una SCIA incompleta, la risposta professionale non anticipa una sanzione. Prima identifica il regime, controlla quali elementi sono necessari, documenta l’esito dell’istruttoria, attiva le comunicazioni previste e valuta con l’ufficio tecnico i poteri esercitabili. La sequenza conta quanto il nome del titolo.

16.4 Vigilanza edilizia, accertamenti e raccordo fra uffici

La vigilanza edilizia non va studiata come capitolo penale o tecnico. In M-FL01 interessa il circuito amministrativo.

Una segnalazione può arrivare da:

- cittadino;
- ufficio tecnico;
- Polizia locale;
- amministratore condominiale;
- altro ente;
- controllo d'ufficio.

La sequenza amministrativa essenziale è:

1. registrazione della segnalazione;
2. verifica della competenza comunale;
3. sopralluogo o accertamento, se necessario;
4. relazione tecnica o verbale;
5. confronto con titoli edilizi esistenti;
6. eventuale avvio del procedimento;
7. eventuale ordinanza, sospensione, sanzione o altro atto previsto;
8. comunicazioni e notifiche;
9. aggiornamento del fascicolo;
10. controllo sull'adempimento.

La scorciatoia da evitare è:

NOTA

“La Polizia locale decide se l'opera è abusiva.”

Correzione:

NOTA

La Polizia locale può accertare fatti, redigere verbali e concorrere alla vigilanza; la qualificazione tecnico-amministrativa e gli atti conseguenti richiedono il raccordo con l'ufficio tecnico e con il responsabile competente.

SUAP: IMPRESA, PROCEDIMENTO UNICO E RACCORDO CON IL TERRITORIO

Il SUAP è una delle interfacce più importanti per il Comune. Non è solo “lo sportello del commercio”.

Serve a dare al richiedente un punto di accesso unitario per le vicende amministrative dell'attività produttiva. Questo è decisivo quando la pratica tocca più amministrazioni o più uffici: edilizia, urbanistica, ambiente, prevenzione incendi, igiene, commercio, viabilità, sicurezza, impatto acustico, occupazione di suolo pubblico.

In un concorso M-FL01 non serve conoscere ogni settore produttivo. Serve capire il metodo:

- ricezione telematica della pratica;
- verifica dei documenti;
- raccordo con uffici ed enti;
- eventuale conferenza di servizi;
- comunicazioni all'impresa;
- controllo successivo;
- fascicolo digitale;
- conservazione e accesso.

Caso tipico:

NOTA

un bar vuole ampliare l'attività con un dehors esterno.

La risposta non può essere solo “rilascio autorizzazione”. Devi vedere almeno cinque piani:

1. SUAP/commercio per la vicenda dell'attività;
2. patrimonio o ufficio competente per l'uso del suolo pubblico;
3. Polizia locale per viabilità, sicurezza, controlli o occupazione irregolare;
4. tributi/entrate per canone o entrata collegata;
5. edilizia/tecnico se sono previste opere o strutture rilevanti.

DAL FATTO AL PROVVEDIMENTO

La vigilanza richiede di non saltare dal sospetto alla decisione. Una fotografia, un esposto o un verbale possono documentare fatti, ma la qualificazione dell'intervento deriva dal confronto con lo stato legittimo, i titoli presenti, la disciplina applicabile e le valutazioni tecniche. L'ufficio deve quindi conservare la provenienza della segnalazione, delimitare l'oggetto dell'accertamento e acquisire gli elementi necessari prima di adottare conseguenze sfavorevoli.

Il sopralluogo deve descrivere ciò che è osservato: luogo, opere visibili, occupazione, attività in corso e documentazione esibita. È diverso dall'affermare quale categoria tecnica o quale illecito ricorra. Il verbale della Polizia locale e la relazione dell'ufficio tecnico possono essere complementari: il primo fissa i fatti accertati nell'ambito delle funzioni esercitate; la seconda confronta quei fatti con il quadro edilizio e propone le conseguenze di competenza.

Quando il procedimento può incidere negativamente sul destinatario, devono essere rispettate le garanzie procedurali applicabili: competenza, partecipazione quando prevista, motivazione, comunicazioni e notifiche. L'urgenza di fermare una situazione pericolosa può richiedere misure tempestive, ma non rende irrilevanti presupposti e tracciabilità. Anche il controllo sull'adempimento dell'ordine finale deve essere documentato, perché un provvedimento non eseguito non chiude realmente il problema.

Il SUAP entra nel circuito quando la violazione o la carenza riguarda un'attività produttiva. La pratica commerciale può dipendere da presupposti edilizi, sanitari o di sicurezza, ma ogni ufficio deve esprimersi nel proprio ambito. Una irregolarità edilizia non diventa automaticamente una sanzione commerciale; occorre capire il rapporto tra requisiti, titolo dell'attività e poteri previsti dalle discipline coinvolte.

Documento	Funzione prevalente	Non va confuso con
Esposto o segnalazione	Porta un fatto all'attenzione dell'ente.	Prova definitiva dell'illecito.
Verbale di sopralluogo	Registra fatti e operazioni compiute.	Valutazione tecnica completa.
Relazione tecnica	Confronta stato dei luoghi, titoli e disciplina.	Provvedimento finale.
Comunicazione di avvio	Informa dell'apertura del procedimento quando dovuta.	Contestazione già conclusiva.
Ordinanza o altro provvedimento	Produce gli effetti previsti e deve essere motivato.	Semplice nota interna.

APPLICAZIONE AL PROFILO

In una traccia su presunto abuso, scrivi la catena: acquisizione della segnalazione, verifica della competenza, sopralluogo, confronto documentale, relazione tecnica, partecipazione procedimentale, decisione del responsabile competente, notifica e controllo successivo. Così dimostri di distinguere prova, istruttoria e provvedimento.

16.5 Regime, destinazione e uso dei beni comunali

Il capitolo 11 ha già spiegato demanio, patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile. Qui usiamo quella distinzione dentro i casi territoriali.

L'istruttoria parte da due domande:

NOTA

il bene è del Comune? Se sì, che tipo di bene è e a quale destinazione è assegnato?

La qualificazione cambia tutto.

Bene	Lettura amministrativa
Strada, piazza, area di uso pubblico	Possibile regime demaniale o pubblicistico; uso tramite autorizzazione/concessione secondo disciplina.
Scuola, biblioteca, sede comunale, impianto sportivo destinato a servizio	Patrimonio indisponibile o bene vincolato a servizio pubblico, secondo caso.
Immobile non destinato a servizio pubblico	Possibile patrimonio disponibile, con gestione patrimoniale più vicina al diritto comune ma sempre vincolata a interesse pubblico, trasparenza e contabilità.
Bene mobile assegnato a ufficio	Inventario, consegnatario, custodia, eventuale responsabilità.

La parola chiave resta destinazione.

Dire che il Comune è proprietario non chiude l'analisi. Occorre verificare se il bene serve a uso pubblico, servizio pubblico, funzione istituzionale o gestione patrimoniale disponibile.

USO DI BENI COMUNALI: CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, LOCAZIONE, CANONE

Le tracce sui beni comunali hanno spesso questa forma:

- associazione chiede la sala civica;
- società sportiva chiede l'impianto comunale;
- esercente chiede occupazione di suolo pubblico;
- cittadino segnala uso improprio di area comunale;
- ente valuta alienazione o valorizzazione di immobile;
- ufficio deve aggiornare inventario o consegnatari.

La risposta deve passare da una tabella minima.

Passaggio	Domanda	Output
Qualificazione	Che tipo di bene è?	Demanio, indisponibile, disponibile, bene mobile o immobile.
Destinazione	A quale funzione è vincolato?	Uso pubblico, servizio pubblico, ufficio, reddito, valorizzazione.

Passaggio	Domanda	Output
Titolo d'uso	Che atto serve per farlo usare a terzi?	Concessione, autorizzazione, locazione, convenzione, regolamento.
Corrispettivo	C'è un canone, tariffa o rimborso?	Entrata da accertare e riscuotere.
Controllo	Chi verifica uso corretto e scadenze?	Patrimonio, servizio competente, Polizia locale, finanziario.
Fascicolo	Dove resta traccia?	Atto, planimetria, regolamento, canone, pagamenti, verifiche.

Anche qui c'è una scorciatoia da evitare:

NOTA

“Il Comune presta la sala se vuole.”

Correzione:

NOTA

L'uso di un bene comunale richiede qualificazione del bene, rispetto del regolamento, criterio di assegnazione, atto, eventuale canone o tariffa, responsabilità d'uso, controllo e registrazione dell'entrata.

PATRIMONIO, TERRITORIO E RESPONSABILITÀ

La cattiva gestione del patrimonio non è un problema astratto.

Può generare:

- perdita di entrate;
- occupazioni senza titolo;
- danni a beni pubblici;
- mancata manutenzione;
- responsabilità per custodia;
- squilibri di bilancio;
- contenzioso con utenti o concessionari;
- uso non trasparente di spazi pubblici;
- difficoltà di inventario e rendiconto.

Un candidato professionale non si limita a dire “il bene è comunale”. Aggiunge:

NOTA

l'ente deve conoscere il bene, classificarlo, inventariarlo, assegnarlo, controllarne l'uso, incassare quanto dovuto e intervenire se la destinazione pubblica è violata.

Questo raccorda patrimonio, contabilità e territorio.

DAL CENSIMENTO ALLA RESTITUZIONE

La gestione corretta comincia dalla conoscenza del bene. Identificazione, consistenza, provenienza, destinazione, stato manutentivo e soggetto consegnatario o responsabile devono essere coerenti con inventario e documentazione patrimoniale. Un inventario non aggiornato rende più difficile programmare manutenzioni, riscuotere corrispettivi, accertare responsabilità e rappresentare correttamente il patrimonio dell'ente.

Quando un terzo chiede di usare il bene, l'istruttoria deve verificare compatibilità con la destinazione, interesse pubblico, regolamento applicabile, modalità di scelta, durata, obblighi e riparto delle spese. Il titolo deve precisare almeno l'oggetto concesso, l'uso consentito, il periodo, l'eventuale corrispettivo, le responsabilità di custodia, i controlli e le condizioni di cessazione o restituzione. La gratuità, quando ammessa, non può essere trattata come favore informale: richiede presupposti e motivazione coerenti con l'interesse dell'ente.

Il patrimonio disponibile è gestito con maggiore vicinanza alle regole comuni, ma resta patrimonio pubblico. Trasparenza, imparzialità, convenienza, regole contabili e tutela dell'interesse collettivo continuano a orientare le decisioni. Per i beni demaniali o indisponibili, la destinazione pubblica impone un regime più intenso e rende particolarmente importante il titolo compatibile con tale destinazione.

Alla scadenza l'ufficio verifica restituzione, condizioni del bene, pagamenti, danni e chiusura del fascicolo. Questo ultimo passaggio è spesso dimenticato: concedere uno spazio senza controllare scadenza e riconsegna espone l'ente a occupazioni prive di titolo, perdite di entrata e deterioramento non contestato.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Per la richiesta di una sala civica, non partire dal canone. Parti dalla classificazione e dalla destinazione; verifica regolamento e disponibilità; individua criterio di assegnazione e titolo; definisci condizioni, corrispettivo, custodia e controlli; registra entrata e scadenza. La sequenza mostra che il bene non è una stanza "prestata", ma una risorsa pubblica amministrata.

16.6 Lavori pubblici e manutenzioni nel Comune

Il capitolo 12 ha spiegato il procurement. Qui applichiamo quel ciclo ai lavori.

I lavori pubblici sono diversi da una semplice fornitura perché hanno una componente tecnica più intensa: programmazione, progettazione, sicurezza, autorizzazioni, direzione, esecuzione, verifica e collaudo secondo disciplina.

M-FL01 non entra nel dettaglio tecnico, ma deve fissare il ciclo.

Fase	Lettura amministrativa
Fabbisogno	Quale problema pubblico risolve l'intervento?
Programmazione	L'intervento è coerente con DUP, bilancio, programmi e priorità?
Progettazione	Chi redige o valida gli elaborati tecnici secondo disciplina?
Copertura	Esiste finanziamento? Su quale capitolo, esercizio o fonte?
RUP	Chi presidia il progetto e coordina il ciclo?
Affidamento	Quale procedura o strumento si usa secondo Codice contratti?
Esecuzione	Chi controlla tempi, qualità, contabilità lavori e adempimenti?
Verifica/collaudo	Come si accerta che il risultato è conforme?
Liquidazione	Si paga solo dopo verifica della prestazione o dello stato eseguito.
Patrimonio	L'opera o manutenzione incide su un bene comunale da inventariare o aggiornare.

In una risposta completa:

NOTA

un lavoro pubblico è un ciclo amministrativo, tecnico e contabile: parte dal fabbisogno dell'ente e si chiude con esecuzione verificata, pagamento, fascicolo e aggiornamento del bene.

MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OPERA PUBBLICA

Nei concorsi comunali la traccia non sempre chiede una grande opera. Spesso parla di manutenzioni.

Esempi:

- riparazione urgente in una scuola;
- manutenzione stradale;
- adeguamento di edificio comunale;
- abbattimento barriere architettoniche;
- sistemazione di impianto sportivo;
- messa in sicurezza di un immobile;
- piccoli lavori su sede comunale.

Il candidato deve evitare due scorciatoie:

1. trattare ogni intervento come spesa minuta;
2. trattare ogni intervento come appalto complesso.

La risposta va graduata.

Situazione	Lettura
Piccolo intervento minuto nei limiti regolamentari	Valutare se rientra in gestione semplificata o economale, con grande prudenza.
Manutenzione programmabile	Programmazione, copertura, RUP, affidamento, esecuzione e verifica.
Intervento urgente su bene pubblico	Motivare urgenza, mettere in sicurezza, rispettare competenze, tracciabilità e copertura.
Opera o intervento tecnico rilevante	Rinvio a ciclo lavori pubblici e profilo tecnico specialistico.

Nella prova va chiarito che:

NOTA

l'urgenza non elimina competenza, atto, copertura e tracciabilità; cambia il modo in cui l'ente giustifica e organizza l'intervento.

RUOLI E CHIUSURA DEL CICLO

Nel Codice dei contratti pubblici il RUP è il responsabile unico del progetto. Presidia e coordina le fasi rilevanti secondo la disciplina applicabile, ma non coincide necessariamente con ogni altro soggetto del ciclo. Il responsabile del servizio adotta gli atti gestionali di competenza; il responsabile finanziario svolge i controlli contabili; progettisti, direttore dei lavori e soggetti incaricati della verifica esercitano funzioni tecniche. Nelle organizzazioni ridotte alcune funzioni possono concentrarsi, se consentito, ma la risposta concorsuale deve mantenerne distinti scopo e responsabilità.

La progettazione traduce il bisogno in una soluzione tecnicamente definita e verificabile. Per il profilo amministrativo conta controllare che gli elaborati richiesti esistano, siano approvati dal soggetto competente e siano coerenti con copertura e affidamento. Le scelte tecniche restano ai professionisti responsabili; l'istruttore deve però riconoscere che un oggetto contrattuale vago impedisce sia il confronto delle offerte sia il controllo dell'esecuzione.

Durante l'esecuzione, tempi, lavorazioni, sicurezza, contestazioni, modifiche e pagamenti devono lasciare traccia nei documenti previsti. La liquidazione non è automatica conseguenza della fattura: presuppone l'accertamento della prestazione o dello stato eseguito da parte del soggetto competente. Collaudo o verifica, secondo il caso, servono a controllare il risultato prima della chiusura.

Il ciclo termina anche sul piano patrimoniale. Una nuova opera, un incremento di valore o una manutenzione che modifica le caratteristiche del bene può richiedere aggiornamenti inventariali e contabili. Garanzie, certificazioni, manuali e documentazione finale devono essere conservati perché serviranno nella gestione e nelle manutenzioni successive.

URGENZA REALE E URGENZA ORGANIZZATIVA

Una infiltrazione che minaccia la sicurezza della scuola richiede anzitutto misure di protezione e una relazione che descriva il rischio. L'ente deve poi motivare il percorso adottato, individuare copertura e responsabili, affidare correttamente l'intervento e verificarne l'esito. È diverso dal ritardo con cui l'ufficio affronta una manutenzione nota da mesi: la mancata programmazione non dovrebbe diventare una scorciatoia procedurale.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Una risposta completa segue cinque verbi: rilevare, programmare o motivare l'urgenza, affidare, controllare, chiudere. Se la traccia chiede calcoli, categorie di opere, direzione tecnica o contabilità di cantiere approfondita, occorre il percorso specialistico VOL-10 / M-TR03.

16.7 Metodo integrato per le pratiche territoriali

La tavola riunisce i passaggi usati nei diversi procedimenti.

Oggetto	Ufficio/interfaccia	Atto o fascicolo	Controllo
Pratica edilizia privata	SUE, ufficio tecnico	Istanza, SCIA, CILA, permesso, fascicolo edilizio	Completezza, istruttoria, termini, titoli, vigilanza.
Attività produttiva	SUAP, commercio, tecnico, altri enti	Procedimento unico, ricevuta, autorizzazione, conferenza	Coordinamento enti, requisiti, controlli successivi.

Oggetto	Ufficio/interfaccia	Atto o fascicolo	Controllo
Dehors o suolo pubblico	SUAP/commercio, patrimonio, Polizia locale, entrate	Concessione/autorizzazione, canone, planimetria	Uso conforme, pagamento, viabilità, decoro.
Bene comunale assegnato a terzi	Patrimonio, servizio competente, finanziario	Concessione, convenzione, locazione, regolamento	Destinazione, canone, scadenze, inventario.
Segnalazione abuso edilizio	Ufficio tecnico, Polizia locale	Segnalazione, verbale, relazione, avvio procedimento	Accertamento, titolo esistente, atto repressivo se dovuto.
Manutenzione immobile comunale	Tecnico, lavori pubblici, patrimonio, finanziario	Relazione, determina, affidamento, fascicolo lavori	Copertura, esecuzione, verifica, liquidazione.
Lavoro pubblico	Lavori pubblici, RUP, finanziario, contratti	Programma, progetto, affidamento, contratto, collaudo	Tempi, qualità, contabilità, trasparenza, aggiornamento bene.

Se riesci a compilare questa tabella, riesci a rispondere alla maggior parte delle tracce di interfaccia territoriale.

LA MAPPA A CINQUE PORTE

Per ripassare il capitolo usa questa immagine mentale.

Porta	Quando si apre	Domanda guida
Porta SUE	Pratica edilizia privata.	Quale titolo, quale fascicolo, quale controllo?
Porta SUAP	Attività produttiva o impresa.	Quali uffici devo coordinare per dare risposta unica?

Porta	Quando si apre	Domanda guida
Porta Patrimonio	Bene comunale o uso di area/spazio.	Che regime ha il bene e quale titolo d'uso serve?
Porta Lavori	Manutenzione, opera, intervento su bene pubblico.	C'è programmazione, RUP, affidamento, esecuzione e verifica?
Porta Vigilanza	Segnalazione, abuso, occupazione irregolare, rischio.	Chi accerta, chi qualifica, quale atto segue?

Davanti a una traccia territoriale, individua prima la porta prevalente. Da lì ricostruisci ufficio, procedimento, atto, controllo e fascicolo.

CASO GUIDATO: ISTANZA EDILIZIA PER CAMBIO D'USO CON ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Traccia:

NOTA

Una società vuole trasformare un locale al piano terra in attività di somministrazione. Presenta pratica telematica e chiede indicazioni al Comune. L'intervento comporta lavori interni, possibile impatto su destinazione d'uso, insegna esterna e occupazione temporanea di suolo pubblico per il cantiere.

1. QUALIFICAZIONE INIZIALE

La pratica comprende sia profili edilizi sia profili commerciali.

Coinvolge:

- attività produttiva;
- profili edilizi;
- possibile uso di suolo pubblico;
- eventuali profili di commercio, igiene, sicurezza, impatto acustico o insegna;
- fascicolo telematico;
- controlli successivi.

La porta principale è il SUAP, perché il richiedente è un'impresa e la vicenda riguarda l'attività produttiva. Tuttavia il SUAP dovrà raccordarsi con SUE/ufficio tecnico e con altri uffici.

2. UFFICI COINVOLTI

La risposta professionale individua almeno:

- SUAP come front-office unitario;
- ufficio tecnico/SUE per opere e titolo edilizio;
- commercio per il profilo dell'attività;
- Polizia locale per suolo pubblico, viabilità o controlli;
- entrate/patrimonio per canoni o occupazioni;
- eventuali enti esterni se la disciplina lo richiede.

3. PROCEDIMENTO E FASCICOLO

L'ufficio deve:

1. protocollare la pratica;
2. verificare completezza documentale;
3. individuare i procedimenti collegati;
4. richiedere integrazioni se necessarie;
5. coordinare pareri e verifiche;
6. comunicare gli esiti al richiedente;
7. registrare eventuale titolo edilizio o segnalazione;
8. gestire l'eventuale occupazione di suolo pubblico;
9. mantenere un fascicolo unico o raccordato.

4. CONTROLLI

I controlli non finiscono con la ricevuta.

Occorre verificare:

- conformità urbanistico-edilizia;
- correttezza della segnalazione o del titolo;
- rispetto delle condizioni su occupazione o insegna;
- pagamento di canoni dovuti;
- eventuali prescrizioni;
- uso effettivo conforme.

5. RISPOSTA MODELLO

Una risposta sintetica può essere:

NOTA

La pratica va trattata come vicenda produttiva a prevalente raccordo SUAP, con coinvolgimento dell'ufficio tecnico/SUE per i lavori e la conformità edilizia, dell'ufficio commercio per l'attività, del patrimonio o entrate per l'eventuale suolo pubblico e della Polizia locale per controlli su occupazione, viabilità o uso non conforme. L'amministrativo deve protocollare, aprire il fascicolo, verificare completezza, coordinare pareri, curare comunicazioni, registrare titoli o segnalazioni, controllare canoni e conservare traccia dell'intero procedimento.

CASO GUIDATO: USO DI UNA SALA COMUNALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONE

Traccia:

NOTA

Un'associazione locale chiede l'uso continuativo di una sala comunale per attività settimanali. Il Comune deve decidere se concedere lo spazio e a quali condizioni.

1. QUALIFICARE IL BENE

Prima di rispondere occorre sapere che tipo di bene è:

- sala civica?
- immobile destinato a servizio pubblico?
- bene disponibile?
- bene inserito in un regolamento per uso di spazi comunali?
- spazio con vincoli di sicurezza, capienza o destinazione?

La qualificazione incide sull'atto.

2. VERIFICARE REGOLAMENTO E CRITERI

L'ente deve controllare:

- regolamento comunale sugli spazi;
- criteri di assegnazione;
- durata;
- priorità o graduatorie;
- canone, tariffa, rimborso spese o esenzione se prevista;
- responsabilità per danni;
- assicurazione o cauzione se richiesta;
- compatibilità con altre attività.

3. ATTO E CONTROLLI

L'uso continuativo non va gestito come favore informale.

Servono:

1. domanda;
2. istruttoria;
3. verifica disponibilità del bene;
4. atto di concessione, autorizzazione o convenzione secondo regolamento;
5. condizioni d'uso;
6. eventuale pagamento;
7. registrazione patrimoniale o contabile;
8. controlli su uso conforme e scadenza;
9. fascicolo.

4. RISPOSTA MODELLO

NOTA

Il Comune deve qualificare la sala come bene comunale e verificare destinazione, regolamento e disponibilità. L'uso continuativo richiede un titolo espresso, normalmente concessione, autorizzazione o convenzione secondo la disciplina locale, con durata, condizioni, responsabilità, eventuale canone o rimborso, controlli sull'uso conforme e registrazione nel fascicolo patrimoniale e contabile.

CASO GUIDATO: MANUTENZIONE URGENTE DI UNA SCUOLA COMUNALE

Traccia:

NOTA

Durante forti piogge si verifica infiltrazione nel tetto di una scuola comunale. Il responsabile deve attivare un intervento urgente per evitare danni e interruzione del servizio.

1. OGGETTO

Non è una semplice spesa qualunque. Riguarda:

- bene comunale destinato a servizio pubblico;
- sicurezza e continuità del servizio scolastico;
- intervento tecnico;
- eventuale urgenza;
- affidamento di lavori o servizio tecnico;
- copertura finanziaria.

2. SEQUENZA CORRETTA

La risposta deve contenere:

1. segnalazione e sopralluogo tecnico;
2. relazione sull'urgenza e sul rischio;
3. verifica competenza e disponibilità finanziaria;
4. individuazione del RUP o responsabile del progetto secondo il caso;
5. scelta della procedura di affidamento ammessa;
6. determina o atto equivalente con motivazione, oggetto, importo, copertura e tracciabilità;
7. esecuzione dell'intervento;
8. verifica della prestazione;
9. liquidazione e pagamento;
10. aggiornamento del fascicolo del bene.

3. ERRORE DA EVITARE

Non dire:

NOTA

“Essendo urgente, si chiama subito una ditta e poi si sistema la pratica.”

Dire invece:

NOTA

L'urgenza consente una gestione rapida solo se motivata e tracciata; restano necessari competenza, atto, copertura, RUP, affidamento corretto, verifica dell'esecuzione, liquidazione e fascicolo.

COME RISPONDERE ALL'ORALE

Se la domanda è “parli di territorio, patrimonio, edilizia e lavori nel Comune”, usa questa scaletta:

1. inquadramento: il territorio è ambito operativo del Comune e collega cittadini, imprese, beni, opere e controlli;
2. sportelli: SUE per pratiche edilizie, SUAP per attività produttive e procedimenti dell'impresa;
3. ufficio tecnico: supporta istruttoria, pareri, vigilanza, manutenzioni e lavori;
4. edilizia: conoscere titoli e controlli a livello essenziale, senza entrare nella progettazione;

5. patrimonio: distinguere demanio, indisponibile e disponibile; gestire uso, concessione, canone, inventario e controlli;
6. lavori pubblici: leggere il ciclo da fabbisogno a programmazione, RUP, affidamento, esecuzione, verifica e pagamento;
7. Polizia locale: vigilanza, sopralluoghi, verbali e controlli sul territorio;
8. limite: rinviare a VOL-10 per urbanistica, edilizia tecnica, progettazione e lavori avanzati.

Risposta breve:

NOTA

Nel Comune territorio, patrimonio, edilizia e lavori formano una interfaccia amministrativa. Il profilo non tecnico deve saper distinguere SUE, SUAP, ufficio tecnico, patrimonio, lavori pubblici e Polizia locale; deve presidiare procedimento, fascicolo, atti, controlli, canoni, copertura finanziaria, RUP e tracciabilità; deve invece rinviare ai profili tecnici la qualificazione progettuale, urbanistica e strutturale avanzata.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: “Che cosa deve sapere un istruttore amministrativo comunale di edilizia e lavori pubblici?”

Risposta: “Deve conoscere il livello di interfaccia. Per l’edilizia deve saper riconoscere SUE, titoli e segnalazioni principali, fascicolo, istruttoria, comunicazioni, accesso e vigilanza, raccordandosi con l’ufficio tecnico. Per i lavori pubblici deve leggere il ciclo amministrativo: fabbisogno, programmazione, progettazione tecnica, copertura, RUP, affidamento, esecuzione, verifica, liquidazione, pagamento e aggiornamento del bene. Non deve sostituirsi al tecnico su progettazione, calcoli, urbanistica avanzata o direzione lavori specialistica.”

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: “Se una pratica riguarda un immobile, deve sempre passare dal SUE?”

Risposta corretta: “No. Dipende dall’oggetto. Se riguarda una pratica edilizia privata, il SUE è l’interfaccia naturale; se riguarda una attività produttiva può operare il SUAP, con raccordo edilizio; se riguarda un bene comunale può entrare il patrimonio; se riguarda un intervento dell’ente può essere lavori pubblici; se riguarda una violazione entrano ufficio tecnico e Polizia locale. La prima operazione è qualificare il caso.”

▣ Verifica 13.A · Quiz commentati e caso ragionato

QUIZ 1 — QUALIFICARE LA PRATICA

Una società chiede di aprire un laboratorio in un immobile nel quale deve eseguire opere interne. Qual è l’impostazione iniziale più corretta?

- A. Inviare tutto al SUE perché esiste un immobile.
- B. Inviare tutto alla Polizia locale.
- C. Attivare il SUAP quale interfaccia dell'impresa, raccordandolo con l'ufficio competente per i profili edilizi.
- D. Trattare separatamente le pratiche senza coordinamento.

Risposta corretta: C. L'oggetto prevalente è una vicenda dell'attività produttiva; il profilo edilizio non scompare, ma viene acquisito nel procedimento coordinato. A confonde bene fisico e funzione amministrativa; C attribuisce alla vigilanza un compito istruttorio generale; D scarica sul richiedente il raccordo che lo sportello unico deve organizzare.

QUIZ 2 — SPORTELLO E COMPETENZA

Quale affermazione descrive meglio il rapporto fra sportello unico e uffici coinvolti?

- A. Lo sportello riceve e coordina secondo il regime applicabile; gli uffici restano responsabili delle valutazioni e degli atti attribuiti.
- B. Lo sportello unico assorbe sempre ogni competenza tecnica e decisoria.
- C. Lo sportello serve solo a protocollare e non coordina nulla.
- D. La competenza dipende soltanto dal nome dell'ufficio nell'organigramma.

Risposta corretta: A. Un unico punto di accesso semplifica la relazione con cittadino o impresa, ma non cancella il riparto delle attribuzioni. A confonde coordinamento e assorbimento; B riduce lo sportello a casella postale; D ignora legge, regolamenti e contenuto concreto della funzione.

QUIZ 3 — TITOLI EDILIZI

Quale frase è corretta?

- A. Il Comune rilascia sempre SCIA e CILA come provvedimenti espressi.
- B. Permesso di costruire, SCIA e CILA sono nomi equivalenti.
- C. Ricevuta una SCIA, il Comune non può più effettuare controlli.
- D. Il permesso è un titolo espresso; segnalazione e comunicazione seguono logiche diverse e attivano i controlli previsti.

Risposta corretta: D. La natura dell'atto determina il modo in cui l'amministrazione istruisce o controlla la pratica. A e B cancellano una distinzione procedimentale essenziale. D è errata perché la semplificazione non equivale a rinuncia alla verifica. Il candidato deve evitare classificazioni tecniche rigide e concentrarsi su effetti, poteri e fascicolo.

QUIZ 4 — VIGILANZA EDILIZIA

Dopo un sopralluogo su una presunta opera abusiva, quale sequenza è più corretta?

- A. Il verbalizzante ordina automaticamente la demolizione.
- B. L'esposto del vicino dimostra già l'abuso.
- C. Il verbale documenta i fatti; l'ufficio competente li confronta con titoli e disciplina, quindi il responsabile adotta l'eventuale provvedimento.
- D. La Polizia locale sostituisce sempre la relazione tecnica.

Risposta corretta: C. Accertamento materiale, valutazione tecnico-giuridica e decisione hanno funzioni distinte. Il verbale è importante, ma non coincide necessariamente con la qualificazione completa né con l'atto finale. A, C e D saltano l'istruttoria, la competenza e le garanzie del procedimento.

QUIZ 5 — BENE COMUNALE

Un'associazione chiede l'uso semestrale di una palestra comunale. Qual è la prima verifica?

- A. Se l'associazione preferisce pagare in contanti.
- B. Se un assessore è favorevole.
- C. Se l'immobile può essere trattato come proprietà privata senza vincoli.
- D. Qualificazione e destinazione del bene, regolamento applicabile e compatibilità dell'uso richiesto.

Risposta corretta: D. Il regime del bene orienta titolo, procedura, durata, canone e controlli. Il consenso politico informale non sostituisce competenza e atto; il metodo di pagamento viene dopo la decisione sull'uso; anche il patrimonio disponibile resta sottoposto alle regole dell'amministrazione pubblica.

QUIZ 6 — MANUTENZIONE URGENTE

Una infiltrazione interessa il tetto di una scuola. Quale affermazione è corretta?

- A. Occorre mettere in sicurezza, documentare e motivare l'urgenza, individuare competenza e copertura, affidare e verificare l'intervento secondo il regime applicabile.
- B. L'urgenza consente sempre di chiamare una ditta e formare gli atti in seguito.
- C. Un intervento su una scuola è sempre spesa economale.
- D. Il responsabile finanziario sceglie la soluzione tecnica.

Risposta corretta: A. La tempestività deve convivere con responsabilità e tracciabilità. A normalizza una regolarizzazione successiva; B confonde urgenza e spesa minuta; D attribuisce al controllo contabile una valutazione tecnica. Il fascicolo deve rendere leggibili rischio, decisione, affidamento ed esito.

QUIZ 7 — CHIUSURA DEL FASCICOLO

Quando può dirsi amministrativamente chiuso un intervento su un bene comunale?

- A. Dopo esecuzione verificata, liquidazione e pagamento, conservazione dei documenti e aggiornamenti patrimoniali eventualmente necessari.
- B. Quando è stato individuato l'operatore economico.
- C. Quando arriva la fattura.
- D. Appena il RUP viene nominato.

Risposta corretta: A. Affidamento e fattura sono passaggi intermedi. Il risultato deve essere controllato e il fascicolo deve documentare esecuzione, spesa e conseguenze sul bene. Le risposte A, B e D riducono il lavoro pubblico a un singolo atto e ignorano la fase esecutiva.

CASO RAGIONATO — UN DEHORS SU AREA COMUNALE

Il caso dell'attività di somministrazione con dehors sintetizza l'intero capitolo. Si apre la porta SUAP perché la domanda riguarda l'impresa; si verifica poi il titolo per l'uso dell'area comunale, il possibile canone, il profilo edilizio delle strutture, la viabilità e i controlli. La soluzione non consiste in un'autorizzazione generica: richiede fascicolo unitario, acquisizione delle valutazioni competenti, atto o atti coerenti, condizioni d'uso, scadenza e verifica successiva. Se la struttura occupa lo spazio oltre il termine, la fase di vigilanza non sostituisce quella patrimoniale, ma le fornisce l'accertamento necessario per reagire

all'occupazione senza titolo.

Errori e trappole ricorrenti

L'errore tipico è trasformare la risposta in un elenco di sigle:

NOTA

"SUE, SUAP, SCIA, CILA, RUP, CIG, patrimonio."

Le sigle non bastano. La commissione vuole vedere se sai usarle.

Correzione:

NOTA

davanti a una traccia territoriale qualifica l'oggetto, individua ufficio, procedimento, atto, controllo, fascicolo e rinvio tecnico. Solo dopo usi le sigle.

MINI-ESERCIZIO

Classifica le seguenti situazioni.

Situazione	Porta principale	Uffici da coinvolgere	Output
Cittadino presenta SCIA per lavori interni.			
Impresa apre laboratorio con opere interne.			
Associazione chiede palestra comunale per sei mesi.			
Bar chiede dehors su area pubblica.			
Segnalazione di veranda abusiva.			
Infiltrazione urgente in scuola comunale.			

Soluzione guida:

Situazione	Porta principale	Uffici da coinvolgere	Output
Cittadino presenta SCIA per lavori interni.	SUE.	Ufficio tecnico.	Protocollo, fascicolo, verifica e controlli.
Impresa apre laboratorio con opere interne.	SUAP con raccordo SUE/tecnico.	SUAP, tecnico, eventuali enti competenti.	Procedimento unitario, pratiche edilizie collegate, controlli.

Situazione	Porta principale	Uffici da coinvolgere	Output
Associazione chiede palestra comunale per sei mesi.	Patrimonio/servizio sport.	Patrimonio, sport, finanziario.	Concessione o convenzione, condizioni, canone/tariffa, fascicolo.
Bar chiede dehors su area pubblica.	SUAP/commercio e patrimonio.	SUAP, patrimonio, Polizia locale, entrate.	Autorizzazione/concessione, planimetria, canone, controlli.
Segnalazione di veranda abusiva.	Vigilanza edilizia.	Ufficio tecnico, Polizia locale.	Accertamento, relazione/verbale, avvio procedimento, atto conseguente.
Infiltrazione urgente in scuola comunale.	Lavori/patrimonio.	Tecnico, lavori pubblici, finanziario, RUP.	Relazione, affidamento, intervento, verifica, liquidazione.

DIARIO ERRORI

Errore	Correzione
Dico che territorio ed edilizia non riguardano i profili amministrativi.	Riguardano procedimento, fascicolo, atti, uffici, controlli e cittadini.
Studio edilizia come manuale tecnico avanzato.	In M-FL01 studio l'interfaccia; VOL-10 copre il tecnico specialistico.
Confondo SUE e SUAP.	SUE per pratiche edilizie; SUAP per vicende dell'attività produttiva, con raccordi.
Tratto ogni immobile allo stesso modo.	Prima qualifico bene, destinazione e regime.

Errore	Correzione
Uso il patrimonio come proprietà privata del Comune.	Anche il patrimonio disponibile resta vincolato a interesse pubblico, regole contabili e trasparenza.
Ridico il capitolo sugli appalti nei lavori pubblici.	Nei lavori aggiungo progettazione, esecuzione, verifica/collaudò e aggiornamento del bene.
Penso che l'urgenza elimini gli atti.	L'urgenza va motivata e tracciata, non usata per saltare competenze e copertura.
Faccio decidere tutto alla Polizia locale.	La Polizia locale accerta e vigila; l'atto tecnico-amministrativo richiede ufficio competente.

Da sapere in 5 righe

Territorio, patrimonio, edilizia e lavori sono rilevanti anche per profili amministrativi comunali perché producono procedimenti, atti, fascicoli, controlli, entrate e responsabilità. Il SUE presidia le pratiche edilizie; il SUAP è il punto di accesso unitario per le vicende delle attività produttive; l'ufficio tecnico supporta istruttoria, pareri, controlli, manutenzioni e lavori. Il profilo amministrativo deve riconoscere titoli edilizi, segnalazioni e vigilanza a livello essenziale, senza sostituirsi ai tecnici. Il patrimonio comunale va qualificato per regime e destinazione:

demanio, patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile comportano atti, usi e controlli diversi. I lavori pubblici si leggono come ciclo: fabbisogno, programmazione, progettazione, copertura, RUP, affidamento, esecuzione, verifica, liquidazione, pagamento e fascicolo.

Checklist finale

Prima di chiudere il capitolo, verifica se sai rispondere:

- So spiegare perché il territorio riguarda anche il profilo amministrativo?
- So distinguere SUE, SUAP, ufficio tecnico, patrimonio e lavori pubblici?
- So riconoscere quando una pratica immobiliare passa dal SUAP e non solo dal SUE?
- So parlare di permesso, SCIA e CILA senza inventare dettagli tecnici non verificati?
- So descrivere la sequenza amministrativa di una pratica edilizia?
- So collegare Polizia locale e ufficio tecnico nella vigilanza edilizia?
- So qualificare un bene comunale per regime e destinazione?
- So impostare un caso di uso di sala, palestra, suolo pubblico o immobile comunale?

- So spiegare il ciclo minimo di un lavoro pubblico?
- So indicare quando rinviare a VOL-10?

Riferimenti normativi e professionali

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli enti locali, per organizzazione comunale, competenze, gestione e responsabilità.
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico dell'edilizia, nel testo vigente, per titoli, agibilità e vigilanza edilizia, in particolare artt. 3 (definizioni degli interventi edilizi), 10 (interventi subordinati a permesso di costruire), 22 e 23 (interventi subordinati a SCIA).
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, per lo Sportello unico per le attività produttive e il raccordo dei procedimenti dell'impresa.
- Codice civile, disciplina dei beni pubblici, per demanio e patrimonio indisponibile o disponibile.
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente, per ciclo dei lavori pubblici, RUP, affidamento, esecuzione e verifica.
- Regolamenti edilizi, patrimoniali, contabili e organizzativi del singolo Comune, nonché discipline regionali applicabili al caso.

Per procedimento amministrativo, contabilità e contratti pubblici generali si usano i corrispondenti capitoli del manuale base. Progettazione, urbanistica avanzata, direzione e contabilità tecnica dei lavori appartengono al percorso specialistico VOL-10 — Tecnico-ingegneristico, territorio, lavori pubblici, modulo M-TR03.

Laboratorio teorico-pratico per i quattro profili comunali

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Laboratorio teorico-pratico per i quattro profili comunali

Apertura editoriale

Questo capitolo non aggiunge una nuova materia. Trasforma il modulo in prova.

Dopo tredici capitoli il rischio è avere molte conoscenze e poca prestazione. Sai distinguere Consiglio, Giunta, Sindaco e responsabili. Hai visto statuto, regolamenti, atti, procedimento, protocollo, albo, accesso, servizi digitali, demografici, welfare, programmazione, bilancio, entrate, patrimonio, procurement, territorio e lavori. Ma il concorso non chiede di ricordare il sommario del modulo.

Il concorso chiede output.

Un quiz chiede di scegliere. Una risposta sintetica chiede di selezionare. Un caso pratico chiede di decidere. Un atto chiede di ordinare competenza, presupposti, motivazione e dispositivo. Un orale chiede di spiegare senza perdersi. Una prova teorico-pratica chiede di collegare norma, ufficio, fatto e soluzione.

Il laboratorio compie il passaggio finale:

NOTA

dal capitolo letto al comportamento da candidato.

Il criterio di chiusura è semplice:

NOTA

non hai chiuso M-FL01 quando hai letto tutti i capitoli; lo hai chiuso quando sai produrre una risposta, un caso, una tabella, una mini-determina, una spiegazione orale e un diario errori coerenti con il tuo profilo.

Per questo lavoreremo su quattro profili comunali:

- amministrativo;
- contabile;
- tecnico di interfaccia;
- servizi locali.

Non sono gabbie rigide. Molti bandi mescolano elementi di più profili. Servono però a orientare il ripasso: una stessa materia cambia peso se devi fare sportello, contabilità, territorio o servizi alla persona.

Obiettivo del capitolo

Al termine del laboratorio devi saper fare dieci operazioni:

1. leggere un bando comunale e riconoscere il profilo prevalente;
2. trasformare il profilo in priorità di studio;
3. associare ogni materia a un output concreto;
4. costruire una simulazione breve per quiz, scritto, caso o orale;
5. risolvere una traccia amministrativa su procedimento, accesso e atti;
6. risolvere una traccia contabile su bilancio, spesa, entrate e controlli;
7. risolvere una traccia tecnico-amministrativa su SUE, SUAP, patrimonio o lavori;
8. risolvere una traccia servizi locali su demografici, welfare, educativi e sportello;
9. correggere gli errori per causa, non solo per materia;
10. compilare la checklist finale prima della prova.

In sintesi:

NOTA

ogni profilo comunale richiede la stessa base locale, ma non lo stesso allenamento.

17.1 Leggere il bando e riconoscere il profilo reale

COME USARE QUESTO LABORATORIO

Non leggere il capitolo come una spiegazione. Usalo con penna, timer e diario errori.

Sequenza consigliata:

1. scegli il profilo più vicino al tuo bando;
2. compila la griglia profilo-materia-output;
3. fai la simulazione del profilo senza guardare la soluzione;
4. correggi con la griglia;
5. registra tre errori nel diario;
6. scegli una decisione di recupero;
7. ripeti su un secondo profilo solo se il tuo bando lo richiede.

Non tutte le simulazioni meritano la stessa intensità. Per un profilo contabile pesa soprattutto la prova contabile. Nei servizi al cittadino acquistano rilievo demografici, welfare, accesso e sportello. Un profilo amministrativo generale, invece, richiede di tenere insieme atti, procedimento, competenze e servizi.

MAPPA BANDO DEL LABORATORIO

Fase	Domanda operativa	Output atteso
B - Bando	Quale profilo, area, prova e programma indica il bando?	Profilo prevalente e forma della prova.
A - Aree	Quali capitoli M-FL01 diventano prioritari?	Mappa delle aree da ripassare.
N - Nuclei	Quali concetti ad alta probabilità devo saper usare?	Nuclei per quiz, caso, atto e orale.
D - Diario	Quali errori ripeto?	Diario errori per competenza, atto, fonte, sequenza, profilo.
O - Output	Che cosa devo produrre in prova?	Risposta sintetica, tabella, caso, atto, orale, simulazione.

Una simulazione utile non produce solo un voto. Produce una decisione: ripasso, taglio, recupero, nuova simulazione, scheda o rinvio.

RICONOSCERE IL PROFILO NEL BANDO

Il profilo non si riconosce solo dal titolo.

“Istruttore amministrativo” può lavorare in segreteria, protocollo, servizi demografici, tributi, sociale, SUAP o ufficio tecnico. “Funzionario amministrativo-contabile” può richiedere atti, bilancio, controlli e contratti. “Istruttore tecnico” può avere una parte amministrativa pesante. “Addetto ai servizi al cittadino” può richiedere accesso, privacy, digitale, demografici, sociale e comunicazione.

Leggi quattro elementi:

Elemento del bando	Domanda da farti	Perché conta
Profilo professionale	Che lavoro immagina l'ente?	Indica contesto e linguaggio.
Materie	Quali capitoli M-FL01 devo attivare?	Seleziona nuclei.

Elemento del bando	Domanda da farti	Perché conta
Prove	Quiz, scritto, teorico-pratico, orale o prova mista?	Decide output e allenamento.
Mansioni o competenze	Ufficio, sportello, contabilità, territorio, servizi?	Svela il profilo reale.

Quando il bando non è chiaro, usa una regola prudente:

NOTA

se il profilo è comunale generale, allena almeno procedimento, atti, competenze, accesso, servizi digitali, contabilità base e un caso di sportello.

I QUATTRO PROFILI COMUNALI

Nel modulo M-FL01 useremo quattro profili di lavoro.

Profilo	Domanda guida	Capitoli più pesanti	Output prevalente
Amministrativo	Chi è competente e quale atto/procedimento serve?	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12	Risposta sintetica, schema, caso, bozza di atto.
Contabile	Quale effetto ha la decisione su bilancio, entrata, spesa e controllo?	9, 10, 11, 12	Caso contabile, determina con impegno, tabella fasi contabili.
Tecnico di interfaccia	Come collego territorio, patrimonio, lavori, SUE/SUAP e uffici?	11, 12, 13	Caso procedimentale, relazione istruttoria, griglia ufficio-atto-controllo.
Servizi locali	Come rispondo al cittadino e gestisco servizio, dati, beneficio o certificazione?	5, 6, 7, 8	Caso di sportello, checklist documentale, risposta motivata.

Questa tabella non sostituisce il bando. Serve a decidere dove mettere tempo.

GRIGLIA PROFILO-MATERIA-OUTPUT

Compila questa griglia prima di ogni simulazione.

Materia M-FL01	Profilo amministrativo	Profilo contabile	Tecnico di interfaccia	Servizi locali
TUEL, organi e funzioni	Alta: organo-competenza-atto.	Media: organi e bilancio.	Media: organi e lavori.	Media: organi e servizi.
Statuto e regolamenti	Alta: fonte interna e procedimento.	Media: regolamenti entrate/contabilità.	Alta: regolamenti edilizi, patrimonio, SUAP.	Alta: regolamenti servizi e accesso.
Organizzazione uffici	Alta: responsabile, ufficio, servizio.	Alta: finanziario, responsabili, revisore.	Alta: tecnico, patrimonio, lavori, SUAP/SUE.	Alta: sportello, demografici, sociale.
Atti comunali	Molto alta.	Molto alta per determine contabili.	Alta per ordinanze, autorizzazioni, concessioni.	Alta per provvedimenti e comunicazioni.
Procedimento, accesso, albo	Molto alta.	Media.	Alta per edilizia/patrimonio.	Molto alta per cittadino e dati.
Digitale e gestione documentale	Alta.	Media.	Media.	Alta.
Demografici/elettorale	Media.	Bassa/media.	Bassa.	Alta.
Welfare e servizi educativi	Media.	Media per risorse e controlli.	Bassa.	Molto alta.

Materia M-FL01	Profilo amministrativo	Profilo contabile	Tecnico di interfaccia	Servizi locali
Programmazione e integrata	Media.	Molto alta.	Alta per lavori e patrimonio.	Media per servizi.
Gestione finanziaria	Media.	Molto alta.	Media.	Media.
Entrate e patrimonio	Media.	Alta.	Molto alta.	Media per tariffe/benefici.
Procurement	Media/alta.	Alta.	Alta.	Media.
Territorio e lavori	Media.	Media per copertura e pagamenti.	Molto alta.	Bassa/media.

La griglia serve a evitare l'errore più comune: dare lo stesso peso a tutto.

17.2 Costruire, eseguire e correggere una simulazione

Una simulazione non coincide con una raccolta di domande. L'esercizio isola una singola abilità; il test misura un insieme circoscritto di conoscenze; la simulazione ricostruisce invece le condizioni essenziali della prova: consegna, formato, tempo, materiali ammessi, criterio di valutazione e incertezza. Questa distinzione ha una conseguenza pratica. Se sbagli una definizione, può bastare un richiamo mirato; se non concludi un caso entro il tempo, devi allenare anche selezione, ordine e decisione.

Si parte dal bando concreto. La disciplina generale dei concorsi consente forme di prova diverse, ma non impone a ogni selezione la stessa combinazione. Ricava quindi dall'avviso il tipo di prova e riproducine la forma senza inventare soglie o punteggi. Allena la risposta sintetica con un limite di spazio, l'orale con esposizione e domande di approfondimento, l'elaborato teorico-pratico con un fatto da qualificare e un output professionale.

IL CONTRATTO DELLA PROVA

Prima del timer scrivi un contratto di una riga: «In questo tempo devo consegnare questo output, valutato con questi criteri». L'output può essere una risposta, uno schema, una bozza di atto o un'esposizione. I criteri minimi sono pertinenza, correttezza, completezza essenziale, ordine e linguaggio. Nei casi comunali aggiungi competenza, procedimento, fascicolo e controllo. Senza contratto si tende a studiare durante la prova, accumulando nozioni che non rispondono alla consegna.

La gestione del tempo si divide in tre quote, senza percentuali rigide: lettura e scaletta, produzione, controllo finale. Se la consegna è complessa, dedica qualche minuto a sottolineare verbo, oggetto e vincoli. «Illustrare» richiede una spiegazione ordinata; «predisporre» richiede una forma di documento; «risolvere il caso» richiede qualificazione e decisione. Negli ultimi minuti controlla soprattutto omissioni decisive, non lo stile ornamentale.

CORREGGERE PER CAUSA

Il punteggio dice quanto hai reso; la diagnosi spiega perché. Classifica l'errore come conoscenza, competenza, sequenza, lettura della consegna, linguaggio o tempo. Poi assegna una sola azione osservabile: ripasso di un nucleo, tabella comparativa, riscrittura della scaletta, seconda prova abbreviata o esposizione registrata. «Studiare meglio» non è una decisione utilizzabile.

Esempio. Una candidata conosce accesso e privacy, ma scrive subito «istanza accolta» senza individuare controinteressati e documenti. Non ha soltanto una lacuna normativa: ha saltato la fase istruttoria. Il recupero corretto è ripetere la sequenza qualificazione-soggetti-documenti-limiti-esito su due mini-casi, non rileggere indiscriminatamente tutto il capitolo.

Verifica vicina. Prendi una traccia già svolta e compila, senza correggere il contenuto, cinque campi: verbo della consegna, output, tre criteri, errore dominante e prossima azione. Se uno resta vago, la simulazione non ha ancora prodotto una decisione di studio.

Ripeti la stessa prova solo dopo avere applicato l'azione scelta. Il confronto tra primo e secondo tentativo deve riguardare un indicatore preciso: tempo, omissioni, ordine o qualità della decisione. Cambiare subito traccia rende difficile capire se l'errore è stato davvero corretto. La simulazione diventa così un ciclo di apprendimento, non una successione di voti.

PROTOCOLLO DI SIMULAZIONE M-FL01

Ogni simulazione del laboratorio ha tre tempi.

1. PREPARA

Prima di iniziare scrivi:

- profilo;
- tipo di prova;
- durata;
- capitoli coinvolti;
- output richiesto;
- criteri di correzione.

2. ESEGUI

Durante la simulazione non cercare la risposta perfetta. Cerca una risposta completa, ordinata e consegnabile.

Usa questa scaletta:

1. qualifica il caso;
2. individua soggetti e uffici;
3. richiama la fonte o il capitolo utile;
4. scegli l'atto o l'output;
5. inserisci controllo e fascicolo;
6. chiudi con una decisione.

3. CORREGGI

Dopo la simulazione non scrivere solo “bene” o “male”.

Compila:

Dato	Risposta
Tempo usato	
Nucleo sbagliato	
Errore principale	Competenza / atto / fonte / sequenza / linguaggio / tempo / incompletezza
Parte da ripassare	
Decisione	Scheda / ripasso / nuova simulazione / taglio / rinvio

Una simulazione senza correzione è solo consumo di tempo.

17.3 Profilo amministrativo: procedimento, accesso e atto

Il profilo amministrativo trasforma un fatto in procedimento e il procedimento in decisione tracciabile. Il candidato deve distinguere indirizzo politico e gestione, individuare l'ufficio competente e scegliere l'atto coerente. Non basta citare una norma: occorre mostrare chi fa cosa, in quale ordine, sulla base di quali presupposti e con quale esito.

La struttura più affidabile è composta da sei passaggi: qualificazione dell'istanza; competenza; avvio e fascicolo; istruttoria; decisione motivata; comunicazione e controlli. Questa griglia funziona per accesso, autorizzazioni, contributi e molte richieste rivolte al Comune. Cambiano le regole specifiche, ma resta l'esigenza di collegare fatto, ufficio, documento e responsabilità.

Domanda	Contenuto da cercare
Che cosa chiede l'interessato?	Oggetto e forma dell'istanza.
Chi gestisce?	Responsabile, ufficio detentore, eventuali altri servizi.
Che cosa manca?	Requisiti, documenti, partecipazione, controinteressati.
Come si chiude?	Provvedimento o comunicazione motivata e tracciata.

Nella prova scritta evita di trasformare lo schema in un atto fittizio pieno di formule. Se la consegna chiede un percorso istruttorio, è più utile ordinare verifiche ed esiti. All'orale, apri con la qualificazione e chiudi con tutela dell'interessato, fascicolo e motivazione. L'errore tipico è partire dalla soluzione («accolgo» o «nego») prima di avere esaminato documenti, limiti e soggetti coinvolti.

Verifica vicina. In novanta secondi spiega la differenza tra organo che definisce l'indirizzo e responsabile che adotta l'atto gestionale, poi applicala a una richiesta di accesso. La risposta è completa solo se nomina anche istruttoria e motivazione.

SIMULAZIONE: ACCESSO A DOCUMENTI DI AFFIDAMENTO

Traccia. Un cittadino presenta al Comune una richiesta di accesso agli atti relativa a una determinazione di affidamento di un servizio comunale. Nella pratica sono presenti dati personali di terzi e documenti dell'operatore economico. L'ufficio deve istruire la richiesta e predisporre una risposta.

TEMPO CONSIGLIATO

25 minuti.

OUTPUT RICHIESTO

Risposta sintetica o schema istruttorio.

CAPITOLI DA ATTIVARE

- Capitolo 3 su uffici e organizzazione;
- Capitolo 4 su atti;
- Capitolo 5 su procedimento, accesso, albo, URP;
- Capitolo 6 su gestione documentale;
- Capitolo 12 su procurement;
- VOL-01 per accesso, trasparenza e privacy come nucleo comune.

SOLUZIONE GUIDATA

La traccia non chiede di consegnare subito i documenti. Chiede di istruire.

Il primo passaggio è qualificare la richiesta: accesso agli atti amministrativi o altra forma di accesso, secondo contenuto e interesse dichiarato. Il candidato deve evitare formule assolute: la corretta qualificazione richiede lettura dell'istanza e del bando normativo applicabile.

Il secondo passaggio è individuare l'ufficio competente. La determinazione appartiene al fascicolo dell'affidamento; l'ufficio che detiene l'atto e il responsabile del procedimento devono verificare documenti, controinteressati, limiti e dati personali.

Il terzo passaggio è istruire il fascicolo:

- protocollare la domanda;
- verificare identità e interesse, se necessario;
- individuare gli atti richiesti;
- controllare la presenza di dati personali, riservatezza commerciale o altri limiti;
- valutare eventuale comunicazione ai controinteressati;
- bilanciare accesso, riservatezza e trasparenza;
- predisporre accoglimento, differimento, limitazione o diniego motivato;
- conservare traccia della decisione.

Il quarto passaggio è collegare l'accesso alla pubblicazione. Se l'atto è già pubblicato in Amministrazione trasparente o in BDNCP per profili contrattuali, questo non elimina automaticamente la necessità di valutare l'istanza, ma aiuta a distinguere dati pubblici, dati ostensibili e dati da oscurare.

RISPOSTA MODELLO

NOTA

L'ufficio deve qualificare la richiesta di accesso, protocollarla, individuare il fascicolo dell'affidamento e verificare competenza, interesse, documenti richiesti, eventuali controinteressati e limiti legati a dati personali o riservatezza dell'operatore. La risposta deve essere motivata: accoglimento, accoglimento parziale con oscuramento, differimento o diniego. L'istruttoria va conservata nel fascicolo e coordinata con gli obblighi di trasparenza già assolti per il contratto, senza confondere pubblicazione generale e accesso al documento.

ERRORI TIPICI

Errore	Correzione
Consegnare tutto perché "la trasparenza è totale".	Trasparenza non elimina limiti, controinteressati e privacy.
Negare tutto perché ci sono dati personali.	Valutare accesso parziale, oscuramento o bilanciamento.

Errore	Correzione
Dimenticare il fascicolo dell'affidamento.	Collegare accesso, determina, CIG, atto, operatore e pubblicazioni.
Non motivare la risposta.	Ogni esito deve essere comprensibile e tracciabile.

17.4 Profilo contabile: risorse, spesa e controllo

Nel profilo contabile ogni decisione amministrativa va letta anche come impiego programmato di risorse. Recitare le fasi in astratto non basta. Una buona risposta mostra che la spesa nasce da un bisogno pubblico, è coerente con gli strumenti dell'ente, dispone di copertura, viene impegnata dal soggetto competente e giunge al pagamento dopo i controlli richiesti.

La catena logica è: obiettivo-programmazione-risorsa-responsabilità-affidamento-esecuzione-liquidazione-pagamento-rendicontazione. Non tutti i casi richiedono di sviluppare ogni anello con lo stesso dettaglio; nessun caso consente però di saltare il collegamento tra decisione e bilancio. Programmazione e gestione non sono mondi separati: il PEG collega obiettivi e risorse ai responsabili, mentre gli atti gestionali rendono concreta la scelta entro i limiti autorizzati.

Fase	Domanda di controllo
Fabbisogno	Quale interesse o servizio giustifica la spesa?
Copertura	Dove sono previste e disponibili le risorse?
Impegno	Quale obbligazione e quale imputazione vengono registrate?
Esecuzione	La prestazione corrisponde a quanto richiesto?
Liquidazione	Esistono titolo e verifica per determinare quanto dovuto?

In una prova teorico-pratica separa sempre l'atto iniziale dalla fase successiva. L'impegno non dimostra che la prestazione sia stata eseguita; la liquidazione presuppone la verifica del titolo e della regolare esecuzione; il pagamento appartiene alla fase finale del ciclo. Se vi è un affidamento, la prospettiva contabile si coordina con quella contrattuale, senza ridursi ad essa.

Verifica vicina. Rispondi in cinque righe: perché una determina di affidamento non può limitarsi a indicare operatore e importo? Devono emergere fabbisogno, competenza, copertura, impegno, condizioni di esecuzione e controlli successivi.

SIMULAZIONE: SERVIZIO ANNUALE PER LA BIBLIOTECA

Traccia. Il Comune intende affidare un servizio annuale di supporto alla biblioteca comunale. Il responsabile deve predisporre l'atto di affidamento e l'impegno di spesa, verificando la coerenza con programmazione, bilancio e controlli.

TEMPO CONSIGLIATO

30 minuti.

OUTPUT RICHIESTO

Schema di determinazione con contenuti essenziali.

CAPITOLI DA ATTIVARE

- Capitolo 4 su determinazioni;
- Capitolo 9 su DUP, bilancio, PEG, PIAO e performance;
- Capitolo 10 su gestione finanziaria;
- Capitolo 12 su procurement;
- Capitolo 11 se il caso coinvolge entrate o patrimonio.

SOLUZIONE GUIDATA

La traccia unisce procurement e contabilità. Non basta dire “si fa una determina”.

Devi costruire la catena:

1. fabbisogno del servizio biblioteca;
2. coerenza con programmazione dell'ente;
3. competenza del responsabile;
4. copertura nel bilancio;
5. scelta della procedura o dello strumento di affidamento;
6. individuazione del RUP o del responsabile del progetto secondo il caso;
7. CIG e tracciabilità quando previsti;
8. impegno di spesa;
9. esecuzione controllata;
10. liquidazione successiva solo dopo verifica.

Lo schema della determina deve contenere:

- oggetto;
- premesse sul bisogno;
- riferimenti a programmazione e bilancio;
- competenza del responsabile;

- procedura o strumento;
- importo;
- copertura e capitolo;
- impegno;
- operatore economico o criterio di scelta;
- tracciabilità;
- obblighi di pubblicazione;
- controllo dell'esecuzione.

RISPOSTA MODELLO

NOTA

La determinazione deve partire dal fabbisogno del servizio biblioteca e dalla coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente. Il responsabile verifica copertura e disponibilità dello stanziamento, individua RUP o responsabile del progetto secondo l'organizzazione, sceglie lo strumento di affidamento ammesso, motiva la scelta, acquisisce il CIG quando richiesto e dispone l'impegno di spesa sul capitolo competente. L'atto deve prevedere condizioni essenziali, tracciabilità, pubblicazione, fascicolo e successiva verifica dell'esecuzione prima della liquidazione.

GRIGLIA DI CORREZIONE CONTABILE

Elemento	Presente?	Note
Fabbisogno pubblico		
Coerenza con DUP/PEG/bilancio		
Competenza responsabile		
Procedura o strumento di acquisto		
Copertura finanziaria		
Impegno di spesa		
Tracciabilità/CIG quando dovuti		
Esecuzione e liquidazione		

Elemento	Presente?	Note
Pubblicazione e fascicolo		

ERRORI TIPICI

Errore	Correzione
Parlare solo di gara.	Il caso chiede atto, copertura, impegno ed esecuzione.
Dimenticare bilancio e PEG.	Ogni spesa deve stare nella catena programmazione-risorse-responsabile.
Liquidare nella determina iniziale.	Prima si impegna; si liquida dopo verifica della prestazione.
Trattare il CIG come dettaglio finale.	La tracciabilità entra nel ciclo dell'affidamento.

17.5 Profilo tecnico di interfaccia: territorio, patrimonio e SUAP

Il tecnico di interfaccia non sostituisce il professionista chiamato a compiere valutazioni specialistiche. In prova deve però saper leggere la dimensione amministrativa di un caso territoriale: titolo richiesto, bene coinvolto, uffici competenti, pareri o verifiche, entrate collegate, fascicolo e vigilanza. La difficoltà nasce perché lo stesso fatto può attraversare più procedimenti.

SUE e SUAP sono porte organizzative diverse. Il primo presidia i procedimenti edilizi; il secondo costituisce il riferimento unitario per le attività produttive. La presenza di uno sportello non cancella le competenze degli altri uffici. Patrimonio, lavori pubblici, Polizia locale, entrate e servizi tecnici possono dover contribuire secondo l'oggetto e la disciplina locale. In una risposta corretta occorre quindi distinguere il punto di accesso dal soggetto che svolge la singola verifica.

Oggetto	Domanda amministrativa
Area o immobile comunale	Quale titolo ne consente l'uso e a quali condizioni?
Attività produttiva	Quale procedimento passa dal SUAP?
Intervento edilizio	Quale verifica compete al SUE o all'ufficio tecnico?
Occupazione e circolazione	Quali prescrizioni e controlli coinvolgono la Polizia locale?

Oggetto	Domanda amministrativa
Canone o corrispettivo	Quale ufficio cura applicazione e riscossione?

La fonte locale è decisiva: statuto, regolamenti, organizzazione e disciplina dell'uso dei beni concretizzano il quadro generale. Perciò evita risposte assolute sul nome del titolo o sull'ufficio: qualifica il caso e specifica che la soluzione va verificata nella disciplina vigente dell'ente. Questa prudenza non indebolisce la risposta; dimostra capacità di distinguere principi generali e configurazione concreta.

Verifica vicina. Disegna una riga con cinque caselle: istanza, sportello, uffici, titolo, controllo. Applicala prima a un dehors e poi a un intervento su immobile comunale. Se usi la stessa risposta per entrambi, non hai ancora qualificato il caso.

SIMULAZIONE: DEHORS SU AREA PUBBLICA

Traccia. Un esercente presenta tramite SUAP una pratica per installare un dehors su area pubblica. La richiesta comporta occupazione di suolo, possibile impatto sulla viabilità pedonale e verifica del regolamento comunale. L'ufficio deve indicare il percorso amministrativo.

TEMPO CONSIGLIATO

30 minuti.

OUTPUT RICHIESTO

Griglia ufficio-procedimento-atto-controllo.

CAPITOLI DA ATTIVARE

- Capitolo 5 su procedimento e accesso;
- Capitolo 11 su entrate e patrimonio;
- Capitolo 13 su territorio, SUE, SUAP, patrimonio e lavori;
- Capitolo 4 su atti;
- Capitolo 6 su pratica digitale e fascicolo.

SOLUZIONE GUIDATA

La traccia intreccia attività commerciale, patrimonio e viabilità. È un caso di interfaccia.

La porta principale è SUAP, perché l'istanza riguarda una attività produttiva. Ma il SUAP deve raccordarsi con:

- patrimonio o ufficio competente per l'area pubblica;
- Polizia locale per viabilità, sicurezza e controlli;
- ufficio entrate o tributi per canone o pagamento;
- eventuale ufficio tecnico se ci sono strutture, elementi edilizi o vincoli;
- servizio competente per regolamento, decoro o arredo urbano.

L'atto non può essere informale. Deve esserci autorizzazione, concessione o altro titolo previsto dalla disciplina locale, con durata, superficie, condizioni, canone, obblighi e controlli.

TAVOLA SOLUZIONE

Passaggio	Contenuto
Qualificazione	Attività produttiva con uso di area pubblica.
Sportello	SUAP come punto di accesso e raccordo.
Uffici	Patrimonio, Polizia locale, entrate, tecnico se necessario.
Verifiche	Regolamento, disponibilità area, viabilità, sicurezza, decoro, canone.
Atto	Autorizzazione/concessione o titolo previsto dal regolamento.
Controlli	Uso conforme, pagamenti, scadenza, occupazione entro limiti.
Fascicolo	Istanza, planimetria, pareri, atto, pagamento, sopralluoghi.

RISPOSTA MODELLO

NOTA

L'istanza va gestita come procedimento SUAP con raccordo al patrimonio comunale e alla Polizia locale. L'ufficio verifica regolamento, disponibilità dell'area, impatto sulla circolazione pedonale, condizioni di sicurezza e canone dovuto. L'esito richiede un titolo espresso, con superficie, durata, prescrizioni, pagamento, controlli e fascicolo. La Polizia locale può verificare l'uso conforme e l'eventuale occupazione irregolare; l'ufficio entrate cura il profilo del canone secondo disciplina locale.

ERRORI TIPICI

Errore	Correzione
Dire solo "competenza SUAP".	SUAP raccorda, non assorbe tutti i controlli.
Dimenticare il bene pubblico.	Il suolo pubblico richiede titolo d'uso, canone e controlli.

Errore	Correzione
Ignorare Polizia locale.	Viabilità, occupazione e controlli possono richiederne l'intervento.
Non citare regolamento comunale.	In questi casi la fonte locale è decisiva.

17.6 Profilo servizi locali: domanda, istruttoria e cittadino

Nei servizi locali il procedimento incontra direttamente la vita della persona: certificazioni, iscrizioni, benefici, servizi educativi, welfare e sportello digitale. La correttezza giuridica resta necessaria, ma deve tradursi in una comunicazione comprensibile e in una gestione proporzionata dei dati. Il candidato deve unire requisiti, istruttoria, tutela, organizzazione del servizio e risposta all'utente.

Il primo riferimento è la disciplina concreta del servizio: legge, regolamento, avviso o criteri approvati dall'ente. Da qui si ricavano destinatari, requisiti, documenti, termini, priorità ed eventuali risorse disponibili. L'ufficio non può inventare condizioni né trattare ogni domanda nello stesso modo prescindendo dal procedimento applicabile. Deve invece verificare il titolo della richiesta e costruire un fascicolo che renda ricostruibile l'esito.

Passaggio	Controllo essenziale
Ricezione	Identificazione, protocollo e canale utilizzato.
Requisiti	Condizioni previste dalla disciplina del servizio.
Documenti	Completezza, pertinenza e necessità dei dati.
Interlocuzione	Integrazione o chiarimenti quando consentiti.
Esito	Motivazione, comunicazione ed eventuale fase contabile.

Proteggere i dati non significa bloccare il servizio. Significa trattare soltanto quelli necessari, consentirne l'accesso interno ai soggetti autorizzati, usare canali appropriati e conservarli secondo le regole applicabili. Anche l'ISEE va collocato nella funzione che svolge: non è un allegato decorativo, ma uno strumento utilizzato quando la disciplina del beneficio collega accesso o misura alla situazione economica.

La qualità della comunicazione è parte della prestazione amministrativa. Una richiesta di integrazione deve dire che cosa manca, come inviarlo, entro quale termine previsto e quali conseguenze può produrre l'inerzia. All'orale evita sia il linguaggio paternalistico sia quello puramente burocratico: descrivi una relazione professionale, imparziale e tracciata.

Verifica vicina. Scrivi una comunicazione di integrazione in quattro frasi. Controlla che contenga oggetto, elemento mancante, modalità e termine applicabile, conseguenza possibile; elimina ogni dato personale non necessario.

SIMULAZIONE: CONTRIBUTO PER UN SERVIZIO EDUCATIVO

Traccia. Una famiglia presenta domanda online per un contributo comunale collegato a un servizio educativo. La domanda è incompleta, contiene dati personali e richiede verifica ISEE. L'ufficio deve istruire la pratica e comunicare all'interessato come procedere.

TEMPO CONSIGLIATO

30 minuti.

OUTPUT RICHIESTO

Schema di istruttoria e comunicazione all'utente.

CAPITOLI DA ATTIVARE

- Capitolo 5 su procedimento, URP e accesso;
- Capitolo 6 su servizi digitali e gestione documentale;
- Capitolo 8 su welfare, ISEE, minori e servizi educativi;
- Capitolo 3 su uffici e servizi;
- VOL-01 per privacy, procedimento e comunicazione amministrativa.

SOLUZIONE GUIDATA

La pratica non si risolve dicendo "manca un documento". L'ufficio deve gestire un procedimento di servizio alla persona, con dati sensibili o comunque delicati, bisogno dell'utente, regole del bando o avviso e verifica dei requisiti.

Sequenza:

1. ricezione online e protocollazione;
2. apertura del fascicolo;
3. verifica dei requisiti previsti dall'avviso o regolamento;
4. controllo della documentazione;
5. richiesta di integrazione chiara e proporzionata;
6. gestione corretta dei dati personali;
7. verifica ISEE secondo regole applicabili;
8. istruttoria sul beneficio;

- 9. provvedimento di concessione, diniego o graduatoria se prevista;
- 10. comunicazione all'interessato;
- 11. eventuale liquidazione o collegamento contabile;
- 12. conservazione della pratica.

La comunicazione deve essere comprensibile. Un buon ufficio non scarica sull'utente una formula opaca; indica cosa manca, entro quando integrare, con quale canale e quali conseguenze derivano dalla mancata integrazione.

RISPOSTA MODELLO

NOTA

L'ufficio deve protocollare la domanda online, aprire il fascicolo e verificare requisiti, documenti e ISEE secondo avviso o regolamento comunale. Se la domanda è incompleta, invia una richiesta di integrazione chiara, indicando documenti mancanti, termine, modalità di trasmissione e conseguenze. Durante l'istruttoria deve proteggere i dati personali, limitare la circolazione interna ai soggetti competenti e motivare l'esito finale. La pratica si chiude con provvedimento o comunicazione dell'esito, eventuale liquidazione se il beneficio è economico e conservazione nel fascicolo digitale.

ERRORI TIPICI

Errore	Correzione
Respingere subito la domanda incompleta.	Valutare soccorso/integrazione quando ammesso dalla disciplina del procedimento.
Trattare ISEE come semplice allegato.	È elemento di verifica del requisito e va gestito con attenzione ai dati.
Scrivere una comunicazione incomprensibile.	L'utente deve capire cosa fare e entro quando.
Dimenticare il fascicolo digitale.	La pratica online resta procedimento amministrativo tracciato.

17.7 Prova mista, correzione e recupero

SIMULAZIONE MISTA FINALE

Questa simulazione serve a chi ha una prova teorico-pratica o un orale con domande incrociate.

Traccia. Il Comune vuole aprire uno sportello digitale per prenotare sale comunali, impianti sportivi e servizi educativi. Il progetto richiede regolamento d'uso, gestione delle domande online, eventuali tariffe o canoni, affidamento di un servizio software e coordinamento tra uffici.

TEMPO CONSIGLIATO

40 minuti.

OUTPUT RICHIESTO

Schema integrato in massimo 20 righe oppure esposizione orale di 3 minuti.

CAPITOLI DA ATTIVARE

- Capitolo 2 su regolamenti;
- Capitolo 3 su uffici;
- Capitolo 4 su atti;
- Capitolo 5 su procedimento e accesso;
- Capitolo 6 su digitale;
- Capitolo 8 su servizi educativi;
- Capitolo 10 su bilancio;
- Capitolo 11 su patrimonio e tariffe;
- Capitolo 12 su procurement;
- Capitolo 13 su patrimonio e interfaccia tecnica.

SOLUZIONE GUIDATA

La risposta deve evitare l'elenco confuso. Costruisci una catena.

1. Indirizzo e regolamento: l'ente deve disciplinare criteri, priorità, tariffe, responsabilità, dati e condizioni d'uso.
2. Organizzazione: vanno individuati uffici competenti: patrimonio/sport, servizi educativi, digitale, finanziario, segreteria e responsabili.
3. Procedimento digitale: domanda online, identificazione, protocollazione, fascicolo, comunicazioni, accessibilità e conservazione.
4. Patrimonio ed entrate: sale e impianti sono beni comunali; uso, canoni, tariffe, esenzioni e controlli devono essere regolati.
5. Servizi educativi: le richieste legate a minori o famiglie richiedono attenzione a dati e criteri di accesso.
6. Procurement: se serve software o supporto esterno, occorrono fabbisogno, copertura, affidamento, CIG quando previsto, esecuzione e liquidazione.
7. Controlli: uso conforme dei beni, correttezza delle prenotazioni, pagamenti, protezione dati, resoconto al responsabile.

RISPOSTA MODELLO

NOTA

Il progetto va letto come intervento organizzativo integrato. Il Comune deve prima definire criteri e regolamento d'uso di sale, impianti e servizi, poi individuare uffici responsabili e procedimento digitale: domanda online, protocollazione, fascicolo, comunicazioni e conservazione. Poiché sono coinvolti beni comunali, occorre regolare tariffe, canoni, esenzioni, responsabilità e controlli. Se il servizio richiede un software esterno, si attiva il ciclo del procurement con fabbisogno, copertura, affidamento, tracciabilità, esecuzione e liquidazione. Nei servizi educativi vanno presidiati dati personali, requisiti, criteri di accesso e comunicazione all'utente.

INFOGRAFICA PRE-EPILOGATIVA: DAL PROFILO ALL'OUTPUT

Usa questa mappa prima di ogni prova.

Profilo	Se la traccia parla di...	Parti da...	Chiudi con...
Amministrativo	atti, accesso, competenza, istanze	procedimento e ufficio competente	atto, motivazione, fascicolo
Contabile	spesa, entrata, bilancio, pagamento	programmazione e copertura	impegno, accertamento, liquidazione, controllo
Tecnico di interfaccia	territorio, SUAP/SUE, bene, lavoro	qualificazione del caso	uffici, titolo, canone/affidamento, vigilanza
Servizi locali	cittadino, domanda, beneficio, certificato	servizio e requisiti	istruttoria, comunicazione, dati, provvedimento

Didascalia operativa: non cercare subito il capitolo. Prima riconosci il profilo della traccia. Il capitolo giusto viene dopo.

GRIGLIA DI CORREZIONE UNICA

Dopo ogni simulazione assegna un punteggio da 0 a 2 a ciascuna voce.

Criterio	0	1	2
Pertinenza	Risposta fuori traccia.	Risposta parziale.	Risposta centrata.
Qualificazione	Oggetto non capito.	Oggetto capito ma confuso.	Oggetto qualificato correttamente.
Competenza	Uffici/organismi sbagliati.	Alcuni corretti.	Catena corretta.
Sequenza	Passaggi casuali.	Sequenza incompleta.	Procedimento ordinato.
Atto/output	Manca output.	Output generico.	Output coerente con prova.
Controlli	Assenti.	Citati ma deboli.	Collegati a fascicolo, bilancio, trasparenza o verifica.
Linguaggio	Vago o colloquiale.	Accettabile.	Professionale e sintetico.
Tempo	Fuori tempo.	Quasi nei tempi.	Nei tempi.

Interpretazione:

- 0-6: ripasso dei capitoli base e micro-simulazione;
- 7-11: ripasso mirato e nuova prova sullo stesso profilo;
- 12-16: livello buono, passare a simulazione mista;
- oltre 16: mantenimento e orale.

Non usare il punteggio per giudicarti. Usalo per decidere.

DIARIO ERRORI FINALE M-FL01

Il diario del modulo deve registrare errori strutturali, non solo domande sbagliate.

Categoria errore	Esempio	Correzione
Competenza	Confondo Consiglio, Giunta, Sindaco e responsabile.	Tabella organo-competenza-atto.
Atto	Uso delibera al posto di determina.	Ripasso capitolo 4 con casi.

Categoria errore	Esempio	Correzione
Procedimento	Salto protocollazione, comunicazione o motivazione.	Griglia procedimento del capitolo 5.
Digitale	Dimentico fascicolo informatico o identità digitale.	Checklist capitolo 6.
Servizi	Tratto demografici o welfare come sportello generico.	Ripasso capitoli 7 e 8.
Contabilità	Confondo impegno, liquidazione e pagamento.	Simulazione capitolo 10.
Entrate	Confondo tributo, canone e patrimonio.	Ripasso capitolo 11.
Procurement	Parto dal fornitore e non dal fabbisogno.	Ripasso capitolo 12.
Territorio	Confondo SUE, SUAP, patrimonio e lavori.	Ripasso capitolo 13.
Profilo	Studio tutto allo stesso peso.	Tornare alla griglia profilo-materia-output.

Compila sempre anche la decisione:

Errore	Profilo	Capitolo	Azione entro 48 ore

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: “Come imposterebbe la preparazione finale per un concorso comunale dopo aver studiato le materie?”

Risposta professionale: “Partirei dal bando e dal profilo. Distingueri materie comuni già studiate nel volume base e materie locali del modulo M-FL01. Poi trasformerei ogni materia in output: quiz per definizioni e competenze, risposta sintetica per principi e atti, caso pratico per procedimento e servizi, schema di determinazione o comunicazione per la prova teorico-pratica, esposizione orale per collegamenti. Infine farei simulazioni graduate, correggendo gli errori per causa e aggiornando il piano: competenza, atto, sequenza, fonte, fascicolo, controllo e tempo.”

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: “Se ho letto tutti i capitoli M-FL01, sono pronto per la prova?”

Risposta corretta: “No. La lettura è necessaria ma non sufficiente. Per essere pronto devo saper produrre output simili alla prova: risposte, casi, atti, tabelle, orale e simulazioni a tempo. Devo anche correggere gli errori nel diario e decidere cosa ripassare. Un modulo letto ma non simulato resta preparazione passiva.”

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è:

NOTA

“Ripasso tutto un'altra volta prima di fare simulazioni.”

Questa frase sembra prudente, ma spesso è una fuga dalla prova.

Correzione:

NOTA

fai una simulazione breve, scopri dove sbagli, poi ripassa. Il ripasso deve nascere dagli errori, non dall'ansia di ricominciare da capo.

MINI-ESERCIZIO

Scegli il tuo profilo e compila.

Campo	Risposta
Profilo prevalente del bando	
Prova principale	Quiz / scritto / caso / orale / mista
Tre capitoli M-FL01 prioritari	
Un capitolo da mantenere leggero	
Output da produrre entro 24 ore	
Errore più probabile	
Simulazione da fare	
Criterio di correzione	
Decisione dopo la simulazione	

Esempio:

Campo	Risposta
Profilo prevalente del bando	Istruttore amministrativo comunale.
Prova principale	Teorico-pratica.
Tre capitoli M-FL01 prioritari	Atti, procedimento/accesso, servizi digitali.
Un capitolo da mantenere leggero	Territorio avanzato.
Output da produrre entro 24 ore	Schema istruttorio per accesso ad atti comunali.
Errore più probabile	Confondere ufficio competente e organo politico.
Simulazione da fare	Caso accesso + mini risposta orale.
Criterio di correzione	Pertinenza, competenza, sequenza, motivazione.
Decisione dopo la simulazione	Ripasso capitolo 4 se sbaglio atto.

CASO GUIDATO

Un candidato prepara un concorso per istruttore amministrativo-contabile in un Comune. All’inizio distribuisce lo stesso tempo tra servizi demografici, tributi, lavori pubblici e procedimenti, senza leggere le attività indicate dal bando. Dopo il Decoder individua come nuclei prevalenti atti, entrate, spesa, controlli e risposta teorico-pratica; mantiene i servizi al cittadino come richiamo, ma non come asse principale. Nella prima simulazione confonde il responsabile finanziario con l’organo politico: registra l’errore, ripete la mappa competenza-atto-controllo e rifà soltanto quel tipo di caso. Il piano migliora perché cambia l’allenamento, non perché aggiunge pagine di studio.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il laboratorio finale trasforma M-FL01 da modulo letto a prova allenata. Il bando decide profilo, materie, prove, tempo e output: non esiste una simulazione valida per tutti. I quattro profili comunali richiedono pesi diversi: amministrativo, contabile, tecnico di interfaccia e servizi locali. Ogni simulazione deve produrre punteggio, errore classificato e decisione di recupero. La preparazione è solida quando sai collegare ufficio, fonte, atto, procedimento, controllo, fascicolo e risposta in tempo.

CHECKLIST FINALE PRIMA DELLA PROVA

Usala negli ultimi sette giorni.

Controllo	Si/No
Ho riletto il bando e verificato il profilo reale?	
Ho separato materie comuni VOL-01 e delta locale M-FL01?	
Ho scelto tre capitoli M-FL01 prioritari per il mio profilo?	
Ho fatto almeno una simulazione a tempo?	
Ho corretto la simulazione con griglia, non solo con punteggio?	
Ho registrato gli errori nel diario?	
So distinguere organo politico, responsabile gestionale e ufficio?	
So distinguere delibera, determina, ordinanza, decreto e parere?	
So impostare un caso di accesso/procedimento?	
So impostare un caso contabile con impegno/liquidazione/pagamento?	
So impostare un caso SUAP/SUE/patrimonio/lavori a livello amministrativo?	
So gestire un caso di servizio demografico, sociale o educativo?	

Controllo	Si/No
Ho una risposta orale di 2-3 minuti sui nuclei principali?	
Ho deciso cosa non ripassare più?	

▣ Verifica 14.A · Quiz commentati e caso ragionato

1. Che cosa distingue soprattutto una simulazione da un esercizio isolato?

A. Il numero di pagine studiate. B. La riproduzione di consegna, formato, tempo e criteri della prova. C. La presenza obbligatoria di domande a risposta multipla. D. L'assenza di correzione.

Risposta corretta: B. La simulazione ricostruisce le condizioni essenziali della prestazione. Un esercizio può allenare una sola abilità senza riprodurre l'intero contesto.

2. Un bando reca il titolo «istruttore amministrativo». Come si individua il profilo effettivo?

A. Dal titolo soltanto. B. Dalla sede del Comune. C. Incrociando profilo, materie, prove e mansioni. D. Scegliendo il programma più ampio possibile.

Risposta corretta: C. Il titolo è un indizio, ma attività e output emergono dall'insieme delle disposizioni del bando.

3. In un caso di accesso con documenti di terzi, qual è la prima risposta corretta?

A. Consegnare tutto. B. Negare tutto. C. Qualificare l'istanza e svolgere l'istruttoria su documenti, interesse, soggetti e limiti. D. Rinviare sempre al sito istituzionale.

Risposta corretta: C. Accoglimento, limitazione, differimento o diniego sono esiti da motivare dopo l'istruttoria, non scorciatoie automatiche.

4. Perché impegno e liquidazione non sono sinonimi?

A. Perché appartengono a enti diversi. B. Perché l'impegno registra l'obbligazione e l'imputazione, mentre la liquidazione determina quanto dovuto dopo le verifiche. C. Perché la liquidazione precede sempre l'affidamento. D. Perché soltanto l'impegno richiede un atto.

Risposta corretta: B. Le fasi hanno funzioni diverse e vanno collegate senza anticipare la verifica dell'esecuzione.

5. Nel caso di un de hors, dire «è competente il SUAP» è sufficiente?

A. Sì, perché lo sportello assorbe ogni competenza. B. Sì, se l'istanza è digitale. C. No, occorre distinguere punto di accesso e verifiche di patrimonio, viabilità, entrate e tecnica. D. No, perché è sempre competente soltanto la Polizia locale.

Risposta corretta: C. Il SUAP coordina il procedimento relativo all'attività produttiva, ma gli uffici conservano le verifiche loro attribuite.

6. Una domanda per beneficio educativo è incompleta. Qual è l'azione corretta?

A. Respingerla automaticamente. B. Ignorare i documenti mancanti. C. Verificare la disciplina applicabile e, quando consentito, chiedere un'integrazione chiara e tracciata. D. Richiedere tutti i dati disponibili sulla famiglia.

Risposta corretta: C. La risposta dipende da avviso e procedimento; i dati richiesti devono essere pertinenti e necessari.

7. Quale registrazione nel diario degli errori è più utile?

A. «Devo studiare di più». B. «Caso difficile». C. «Ho saltato la competenza: rifaccio due scalette organo-ufficio-atto entro domani». D. «Voto insufficiente».

Risposta corretta: C. Collega una causa osservabile a un'azione e a un tempo; rende il diario uno strumento di decisione.

CASO RAGIONATO

Un Comune vuole consentire online la richiesta di una sala comunale per un'attività associativa. Il richiedente allega documenti incompleti; l'uso comporta un corrispettivo e il software di prenotazione è fornito da un operatore esterno. Imposta la risposta.

Ragionamento. Prima qualifica i tre piani: procedimento di concessione o uso del bene, entrata collegata e servizio digitale affidato all'esterno. Individua poi gli uffici: patrimonio o servizio gestore per la sala, finanziario o entrate per il corrispettivo, transizione digitale e responsabile contrattuale per il software. Verifica regolamento, requisiti, disponibilità, documenti e condizioni d'uso; chiedi l'integrazione quando la disciplina lo consente, con comunicazione comprensibile. Il fascicolo digitale deve contenere domanda, allegati, interlocuzioni, titolo d'uso, pagamento e controlli.

Sul versante contrattuale verifica esecuzione e protezione dei dati trattati dal fornitore. Chiudi con un atto o una comunicazione motivata, senza confondere l'esito della domanda con la gestione del contratto software.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli enti locali;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, per procedimento e accesso documentale;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, come modificato;
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale;
- regolamento (UE) 2016/679 e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la protezione dei dati personali;
- D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nel testo vigente, per la disciplina generale dei concorsi;
- statuto, regolamenti, avvisi e assetto organizzativo del Comune interessato, da verificare sempre nel testo vigente.

M-FL02

Regioni, Province e Città Metropolitane

Sezione interna del volume VOL-02 — Enti locali, Camere di commercio e Polizia locale.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	18 Il sistema territoriale multilivello; 19 Statuti, organi e organizzazione regionale; 20 Funzioni regionali e rapporti con Stato ed enti locali
Sviluppo	21 Procedimenti, atti e organizzazione amministrativa regionale; 22 Programmazione, bilancio e controlli regionali; 23 Tecnica legislativa, AIR/VIR e drafting
Allenamento	24 Politiche di coesione e fondi UE; 25 PNRR territoriale, ReGiS, DNSH e controlli; 26 Province e Città metropolitane dopo la L. 56/2014
Strumenti	27 Viabilità, edilizia scolastica, territorio ed espropri; 28 Contratti, servizi pubblici locali e società partecipate; 29 Laboratorio per i quattro profili regionali e di area vasta

Il sistema territoriale multilivello

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Il sistema territoriale multilivello

Apertura editoriale: non un ente, ma un sistema

Nei concorsi delle funzioni locali la parola “ente locale” compare spesso come se indicasse un soggetto unico. È un’impostazione rischiosa per i Comuni e diventa fuorviante quando il programma comprende Regioni, Province e Città metropolitane. In questo caso bisogna studiare un sistema territoriale multilivello, formato da livelli di governo con autonomie, funzioni, organi, atti e responsabilità differenti.

La Regione non è un Comune più grande. La Provincia non è un residuo amministrativo privo di rilievo. La Città metropolitana non è semplicemente il Comune capoluogo. Il Comune, a sua volta, non scompare quando si passa al livello regionale o di area vasta: resta il punto in cui molte politiche diventano servizio, autorizzazione, intervento, contributo, opera pubblica o controllo sul territorio.

Il primo obiettivo non è memorizzare liste. È orientarsi. Quando un bando parla di ordinamento regionale, programmazione, fondi europei, PNRR, viabilità, edilizia scolastica, area vasta, servizi pubblici locali o società partecipate, richiede competenze diverse da quelle del funzionario comunale generalista. Il candidato deve collegare livelli istituzionali e flussi operativi.

Il Metodo BANDO, applicato a M-FL02, inizia quindi da una mappa: chi decide, chi programma, chi gestisce, chi finanzia, chi controlla, chi attua e quale atto documenta ciascun passaggio.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Una sola trattazione non può esaurire l’ordinamento regionale e la disciplina delle Province e delle Città metropolitane. Qui si costruisce la base necessaria per collocare correttamente statuti, organi, funzioni, atti, bilancio, fondi, PNRR, area vasta e servizi pubblici. Prima viene il sistema; poi i singoli istituti.

Al termine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. distinguere Regione, Provincia, Città metropolitana, Comune e Stato senza trasformarli in una gerarchia amministrativa semplice;
2. spiegare perché i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sono criteri operativi, non formule decorative;
3. leggere un bando regionale o di area vasta individuando livello istituzionale, profilo e materie decisive;
4. collegare una funzione al tipo di atto o procedimento che può comparire in prova;
5. costruire una risposta orale ordinata sul governo territoriale multilivello.

Questa mappa evita di perdere il filo quando il programma passa dal diritto degli enti locali alla programmazione regionale, oppure dalla viabilità provinciale ai servizi pubblici locali e ai programmi finanziati.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Usalo come capitolo di orientamento. Non devi impararlo come una pagina di definizioni, ma come una griglia da applicare ai bandi. Ogni volta che incontri una materia del modulo, chiedi:

- a quale livello di governo appartiene il problema;
- quale ente ha competenza normativa, programmatoria, amministrativa o gestionale;
- quali altri enti entrano nella catena;
- quale atto rende visibile la decisione;
- quale prova può derivarne: quiz, orale, caso, schema, determina, relazione, nota istruttoria.

Questa griglia vale per tutti i profili. Il funzionario amministrativo regionale la userà per leggere atti e procedimenti. Il profilo legislativo la userà per capire competenza, drafting e qualità della regolazione. Il profilo tecnico territoriale la userà per viabilità, scuole, espropri, pianificazione e lavori. Il profilo fondi UE/PNRR la userà per seguire programma, avviso, progetto, soggetto attuatore, monitoraggio e controllo.

MAPPA BANDO DEL SISTEMA TERRITORIALE MULTILIVELLO

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione in M-FL02
B - Bando	Chi assume e per quale profilo?	Regione, Provincia o Città metropolitana cambiano materie, atti e casi.
A - Aree	Quali aree pesano di più?	Ordinamento regionale, area vasta, fondi, PNRR, territorio, servizi pubblici, bilancio.
N - Nuclei	Quali concetti non posso sbagliare?	Autonomia, competenza, funzione, organo, procedimento, programmazione, controllo.
D - Diario	Quali errori devo intercettare subito?	Confondere livelli, dire che le Province sono abolite, sovrapporre politica e gestione.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione in M-FL02
O - Output	Cosa devo saper produrre?	Mappa livello-funzione-atto, caso di competenza, risposta orale, check-list istruttoria.

La mappa evita lo studio enciclopedico. Se alla voce “Regione” associi soltanto gli organi costituzionali, la preparazione resta incompleta. Se confondi la Città metropolitana con il Comune capoluogo, sbagli scala. E le sigle dei fondi UE, da sole, non aiutano a risolvere un caso. Il bando va scomposto in funzioni.



Figura 18.1 - Mappa BANDO del sistema multilivello: dal bando al livello competente, fino ad atto, controllo e output.

18.1 La Repubblica delle autonomie territoriali

LA CORNICE COSTITUZIONALE

La Costituzione italiana non descrive la Repubblica come un blocco amministrativo uniforme. La colloca in un sistema di autonomie territoriali: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sono livelli che partecipano all’organizzazione della Repubblica, secondo le rispettive competenze. Questo dato ha conseguenze molto concrete nei concorsi.

La prima conseguenza è che l’autonomia non coincide con indipendenza. Ogni ente opera dentro la Costituzione, le leggi, il riparto delle competenze, i vincoli finanziari, i principi dell’azione amministrativa e le forme di controllo previste dall’ordinamento.

La seconda conseguenza è che non tutto ciò che accade sul territorio è “comunale”. Un servizio può essere erogato dal Comune, programmato dalla Regione, finanziato da un programma europeo, realizzato da un soggetto attuatore, controllato in sede contabile e monitorato su una piattaforma nazionale. Nel caso pratico il candidato deve vedere la catena, non solo l’ultimo sportello.

La terza conseguenza è che le competenze vanno lette per materia e per funzione. La Regione può avere competenze legislative e amministrative; la Provincia e la Città metropolitana svolgono funzioni di area vasta; il Comune cura interessi della comunità locale e servizi di prossimità; lo Stato mantiene funzioni unitarie, livelli essenziali, principi e poteri che assicurano coerenza nazionale. La risposta corretta non nasce da una formula unica, ma dal riconoscimento del livello rilevante.



Figura 18.2 - Architettura territoriale multilivello: Stato, Regione, area vasta e Comune non sono una gerarchia semplice.

QUATTRO PAROLE DA NON CONFONDERE

Un ente territoriale rappresenta una comunità insediata su un territorio ed è dotato dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento. Un livello di governo indica la posizione funzionale dalla quale vengono assunte decisioni pubbliche: nazionale, regionale, di area vasta o comunale. Un ufficio amministrativo è invece un'articolazione organizzativa dell'ente; non possiede automaticamente tutte le competenze dell'amministrazione a cui appartiene. La funzione è il compito pubblico attribuito dalla legge o esercitato secondo la disciplina applicabile. Confondere queste quattro nozioni porta ad attribuire a un ufficio ciò che spetta a un organo, o a un ente

ciò che appartiene a un diverso livello.

Anche competenza e funzione non sono sinonimi perfetti. La funzione descrive il settore di attività pubblica; la competenza individua il potere o il compito attribuito a uno specifico soggetto. In una politica territoriale possono concorrere programmazione, finanziamento, attuazione e controllo, distribuiti tra soggetti diversi. Perciò la domanda «chi è competente?» deve essere precisata: competente a programmare, ad adottare l'atto, a realizzare l'intervento o a controllarne l'esecuzione?

CONSEGUENZE PER LA PROVA

In un quiz, cerca l'affermazione che rispetta autonomia e riparto, evitando parole assolute come «sempre» e «soltanto» quando la fonte non le giustifica. In una risposta orale, parti dalla cornice costituzionale e passa subito alle differenze operative. In un caso, costruisci una tabella con cinque colonne: livello, funzione, soggetto, atto, controllo. Questo schema impedisce di rispondere con formule vaghe come «provvede l'ente locale».

Una politica per riqualificare servizi in piccoli Comuni, per esempio, può essere programmata e finanziata dalla Regione, attuata dai Comuni, coordinata a livello sovracomunale e controllata secondo l'avviso. I compiti sono distribuiti dentro un procedimento unitario; non nasce per questo una gerarchia generale tra gli enti. In prova bisogna ricostruire la relazione giuridica concreta, anziché disegnare una piramide astratta.

La regola di controllo è semplice: ogni volta che nomini un ente, aggiungi la funzione che sta esercitando e la fonte che può attribuirle. Se non riesci a completare la frase, la qualificazione è ancora troppo generica per sostenere una risposta concorsuale.

Questo controllo linguistico rende visibile anche l'eventuale passaggio logico mancante.

La risposta diventa così verificabile: ogni affermazione indica soggetto, compito e base dell'attribuzione.

18.2 Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza

Nei concorsi questi tre principi compaiono spesso insieme e finiscono facilmente ridotti a una sequenza mnemonica. Servono invece a spiegare perché una funzione è collocata a un livello anziché a un altro.

La sussidiarietà suggerisce che le funzioni amministrative siano attribuite al livello più vicino ai cittadini quando quel livello è in grado di esercitarle efficacemente. Non è però un automatismo comunale. Se la dimensione del problema supera il confine comunale, se richiede coordinamento territoriale, se coinvolge infrastrutture, reti, bacini, risorse o standard omogenei, può essere giustificato un livello più ampio.

La differenziazione ricorda che i territori non sono tutti uguali. Un piccolo Comune, una grande area urbana, una Provincia montana, una Regione con forti disparità interne o una Città metropolitana con flussi pendolari complessi non presentano gli stessi fabbisogni organizzativi. La funzione può essere modulata in base alle caratteristiche dell'ente e del territorio.

L'adeguatezza impone una domanda di realismo amministrativo: l'ente è in grado di esercitare quella funzione con mezzi, competenze, scala e strumenti adeguati? Se la risposta è negativa, occorre una diversa allocazione, una gestione associata, un coordinamento o un supporto superiore.

Per il candidato questi principi producono un metodo di risposta:

Principio	Domanda pratica	Esempio concorsuale
Sussidiarietà	Qual è il livello più vicino che può agire efficacemente?	Servizio locale erogato dal Comune ma finanziato da programma regionale.
Differenziazione	Il territorio richiede soluzioni diverse?	Area montana, area metropolitana, piccoli Comuni, zone interne.
Adeguatezza	L'ente ha scala e mezzi sufficienti?	Pianificazione di area vasta o viabilità provinciale non riducibile al singolo Comune.

In una risposta orale questi principi vanno sempre collegati a un caso. La formula “si applica la sussidiarietà” è insufficiente se non spiega perché il livello istituzionale scelto è proporzionato alla funzione.



Figura 18.3 - Tre principi per allocare le funzioni: sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza decidono la scala.

I tre principi vanno letti insieme: la vicinanza senza capacità può produrre una funzione inefficace; la capacità senza attenzione alle differenze territoriali può generare una soluzione uniforme ma inadeguata; la differenziazione senza una cornice comune può frammentare l’azione amministrativa. In prova, una buona risposta espone quindi il criterio, lo applica ai fatti e motiva perché la scala scelta è proporzionata.

Se cambia il territorio, può cambiare anche la soluzione organizzativa più adatta alla funzione.

I LIVELLI DEL SISTEMA: RUOLO E RISCHIO DI CONFUSIONE

La seguente tabella non sostituisce lo studio dei singoli capitoli, ma offre la mappa di orientamento.

Livello	Ruolo nel sistema	Che cosa guardare in prova
Stato	Garantisce unità dell'ordinamento, principi, livelli essenziali, cornice normativa e funzioni riservate.	Riparto competenze, principi fondamentali, poteri sostitutivi, vincoli finanziari, normativa nazionale.
Regione	Legifera nelle materie di competenza, programma, coordina, finanzia, amministra e controlla politiche territoriali.	Statuto, organi, leggi regionali, delibere, piani, bandi, programmi, fondi, rapporti con enti locali.
Provincia	Ente di area vasta, con funzioni fondamentali e ruolo tecnico-territoriale dopo la L. 56/2014.	Viabilità, edilizia scolastica, pianificazione territoriale, assistenza ai Comuni, coordinamento.
Città metropolitana	Ente di area vasta delle grandi aree urbane, con funzioni strategiche e di coordinamento metropolitano.	Piano strategico, pianificazione territoriale, mobilità, servizi e infrastrutture di scala metropolitana.
Comune	Ente di prossimità, cura interessi della comunità locale e servizi rivolti direttamente a cittadini e imprese.	Attuazione locale, sportelli, servizi, procedimenti, regolamenti, atti gestionali, rapporto con utenti.

Questi livelli non sono uffici di una stessa amministrazione. Non si può dire che la Regione “comanda” sempre sui Comuni, né descrivere la Provincia come un livello gerarchico intermedio. La legge prevede competenze, strumenti di coordinamento, conferenze, atti di indirizzo, programmi, controlli, finanziamenti, accordi e poteri specifici. La relazione è istituzionale, non semplicemente gerarchica.

18.3 La Regione tra legislazione, programmazione e amministrazione

Nel modulo M-FL02 la Regione è il livello più complesso, perché unisce più dimensioni. È ente territoriale autonomo; ha statuto, organi di indirizzo politico, strutture amministrative e funzioni legislative nelle materie previste dall'ordinamento; programma politiche pubbliche; gestisce risorse; coordina interventi; adotta atti amministrativi; partecipa a rapporti con Stato, enti locali e Unione europea.

Per il candidato significa che la parola “Regione” può generare prove molto diverse.

In un profilo amministrativo, può comparire una domanda su deliberazioni, decreti, determinazioni, bandi, avvisi, contributi, accesso, trasparenza, procedimento o organizzazione delle direzioni regionali. In un profilo legislativo, può comparire la struttura di un atto normativo, la competenza legislativa, il drafting, l'AIR, la VIR o la qualità della regolazione. In un profilo fondi UE, può comparire il passaggio dal programma regionale all'avviso e alla rendicontazione. In un profilo tecnico, la Regione può rilevare per pianificazione, autorizzazioni, ambiente, territorio o coordinamento con Province, Città metropolitane e Comuni.

Ridurre la Regione al Consiglio o alla Giunta porta fuori strada. Una risposta corretta distingue fonte normativa, organo politico, struttura amministrativa, atto gestionale, procedimento e controllo. La competenza puntuale dipende dalla Costituzione, dallo statuto, dalla legge e dall'organizzazione dell'ente considerato.

Un esempio semplice: una Regione approva un programma di finanziamento per interventi comunali su servizi territoriali. La catena può comprendere una fonte normativa, una delibera di programmazione, un avviso, domande dei Comuni, istruttoria, graduatoria, concessione del contributo, controlli, rendicontazione e monitoraggio. Se il candidato vede solo “contributo”, perde il sistema.

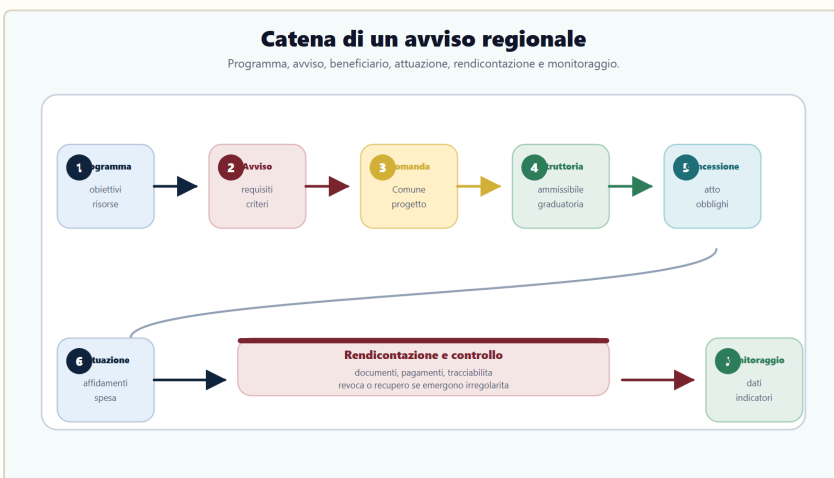


Figura 18.4 - Catena di un avviso regionale: programma, avviso, beneficiario, attuazione, rendicontazione e monitoraggio.

LE CINQUE CAPACITÀ REGIONALI

Capacità	Domanda operativa	Manifestazione possibile
Legislativa	La materia consente un intervento normativo regionale?	Legge regionale, entro il riparto costituzionale.
Programmatoria	Quali obiettivi, territori e risultati vengono ordinati?	Piano, programma, indirizzi o criteri generali.
Amministrativa	Quale procedimento trasforma l'indirizzo in effetti concreti?	Avviso, autorizzazione, concessione, controllo.
Di coordinamento	Quali enti e strutture devono agire in modo coerente?	Accordo, conferenza, rete, assistenza o flusso informativo.
Finanziaria	Quali risorse sostengono l'intervento e con quali vincoli?	Stanziamiento, contributo, trasferimento e rendicontazione.

Queste capacità possono comparire nella stessa vicenda, ma non vanno fuse. Una legge regionale può costruire la cornice; un programma può selezionare obiettivi; un ufficio può svolgere l'istruttoria; un dirigente può adottare l'atto gestionale previsto; i beneficiari attuano gli interventi; controlli e rendicontazione verificano impiego delle risorse e risultati. La fonte applicabile decide ruoli e atti: la tabella è un metodo di lettura, non un catalogo rigido di competenze.

DISTINGUERE INDIRIZZO E GESTIONE

La formula «la Regione approva» è quasi sempre troppo povera per un caso. Occorre chiedere se si tratta di una legge, di una scelta programmatoria, di criteri generali oppure di un provvedimento gestionale. Gli organi politici esercitano le funzioni attribuite dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi; le strutture amministrative curano istruttoria e gestione secondo l'ordinamento dell'ente. Non è corretto assegnare automaticamente un atto alla Giunta o al dirigente senza conoscere la disciplina concreta.

Per l'orale usa una sequenza prudente: «individuo la fonte; qualifico la funzione; distingo indirizzo e gestione; verifico l'organo o la struttura competente; indico atto, destinatari e controlli». Questa risposta dimostra metodo e previene due errori opposti: attribuire tutto alla politica oppure ridurre la Regione a un apparato amministrativo privo di funzione legislativa e programmatoria.

Nel quiz, presta attenzione alla differenza tra potestà normativa e attività amministrativa. Il fatto che la Regione disciplini una materia non significa che svolga direttamente ogni servizio; viceversa, l'esercizio di un procedimento amministrativo non dimostra da solo una competenza legislativa sulla materia.

È una distinzione breve, ma decisiva.

Va dichiarata prima di scegliere l'atto.

18.4 Province e Città metropolitane: la scala di area vasta

La L. 56/2014 è la fonte cardine per leggere Province e Città metropolitane nel modulo. Nei concorsi il primo errore da evitare è affermare che le Province siano state abolite. Non è così. Il loro ruolo è stato riformato; esse continuano a essere enti territoriali di area vasta, con funzioni che hanno rilievo concreto, specialmente per viabilità, edilizia scolastica, pianificazione territoriale e supporto ai Comuni.

La Città metropolitana, a sua volta, non coincide con il Comune capoluogo. È un ente di area vasta che governa una dimensione urbana e territoriale più ampia, nella quale mobilità, infrastrutture, pianificazione, servizi e sviluppo strategico superano i confini del singolo Comune.

L'espressione "area vasta" indica funzioni che il singolo Comune, isolatamente, non può trattare in modo efficiente e che richiedono una scala territoriale più ampia. Una strada provinciale, un edificio scolastico superiore, la pianificazione metropolitana della mobilità o il coordinamento di infrastrutture riguardano reti, territorio e rapporti tra enti, non un semplice sportello comunale.

Anche qui il Metodo BANDO impone una domanda: qual è la scala adeguata della funzione? Se la funzione richiede coordinamento tra più Comuni o riguarda infrastrutture di area vasta, il livello provinciale o metropolitano diventa plausibile. Se riguarda un servizio diretto al cittadino, può restare comunale ma dentro una cornice programmatica regionale o metropolitana.



Figura 18.5 - Area vasta, funzione e atto: Province e Città metropolitane governano funzioni sovracomunali.

PROVINCIA E CITTÀ METROPOLITANA NON SONO EQUIVALENTI

Entrambe operano su una scala superiore al singolo Comune, ma la loro identità istituzionale e le finalità non coincidono. La Provincia va letta come ente territoriale di area vasta con funzioni che comprendono settori tecnici e coordinamento territoriale secondo la disciplina vigente. La Città metropolitana riguarda grandi aree urbane integrate e assume una vocazione strategica coerente con problemi che attraversano i confini comunali, come mobilità, infrastrutture e sviluppo del territorio.

Il Comune capoluogo e la Città metropolitana sono soggetti distinti. Possono avere relazioni organizzative e territoriali strette, ma il candidato non deve trasferire automaticamente all'uno gli atti o le funzioni dell'altra. Allo stesso modo, «area vasta» non significa livello gerarchicamente intermedio: indica la scala alla quale una funzione sovracomunale può essere pianificata, coordinata o gestita.

Indizio nella traccia	Domanda da porre	Rischio da evitare
rete stradale o edifici scolastici superiori	quale funzione è attribuita all'ente di area vasta?	rispondere come ufficio comunale
mobilità di più Comuni	quale pianificazione coordina flussi e infrastrutture?	confondere Comune capoluogo e Città metropolitana
assistenza tecnica ai Comuni	quale base disciplina supporto e coordinamento?	immaginare una subordinazione gerarchica
piano territoriale	quali enti partecipano e quali atti devono essere coerenti?	elencare soggetti senza collegarne i ruoli

In prova, la frase «si tratta di area vasta» deve essere seguita da una motivazione: il fenomeno supera i confini comunali, richiede una visione unitaria o coinvolge reti e infrastrutture condivise. Poi si verifica la fonte, si distingue pianificazione da gestione e si individua l'atto plausibile. Questo passaggio trasforma una definizione istituzionale in una decisione amministrativa argomentata.

Una risposta completa deve inoltre distinguere la funzione fondamentale dalla funzione eventualmente attribuita dalla legislazione statale o regionale. Non basta associare un settore a un ente per consuetudine. Occorre verificare il titolo giuridico, l'ambito territoriale e l'assetto concreto. Questa cautela è particolarmente importante quando il bando richiama uno statuto o una legge regionale.

Prima di indicare l'atto, ricostruisci quindi tre passaggi: perché il fenomeno richiede una scala sovracomunale, quale fonte assegna il compito e quale soggetto esercita concretamente la funzione. Solo dopo puoi collegare pianificazione, decisione gestionale e controllo senza confondere i rispettivi piani.

La scala territoriale viene prima del nome dell'amministrazione.

18.5 Il Comune nella catena multilivello

M-FL02 non è il modulo sui Comuni, ma il Comune resta sempre presente. Lo trovi come ente destinatario di finanziamenti regionali, come soggetto attuatore, come amministrazione coinvolta in conferenze o accordi, come beneficiario di assistenza tecnica provinciale, come attore di servizi pubblici locali o come livello finale di erogazione.

La differenza rispetto a M-FL01 è il punto di osservazione. Nel modulo comunale guardi il procedimento dall'interno dell'ufficio comunale. In M-FL02 guardi il Comune dentro una catena più ampia: programma regionale, piano di area vasta, finanziamento, controllo, rendicontazione, coordinamento, conferenza, convenzione, accordo, gestione associata.

Questo cambio di prospettiva è decisivo per i casi pratici. Se la traccia chiede di impostare una nota regionale su un avviso rivolto ai Comuni, non devi rispondere come responsabile dello sportello comunale. Devi impostare criteri, istruttoria, controlli, adempimenti e responsabilità dal punto di vista dell'amministrazione regionale.

I QUATTRO RUOLI DEL COMUNE

Il Comune può essere ente di prossimità, quando organizza servizi e procedimenti rivolti direttamente alla comunità; beneficiario, quando riceve risorse sulla base di un programma o di un avviso; soggetto attuatore, quando realizza un intervento e ne documenta avanzamento e spesa; interlocutore territoriale, quando partecipa a pianificazione, accordi e coordinamento con Regione ed enti di area vasta. La stessa amministrazione può assumere più ruoli nella medesima politica, ma ogni ruolo comporta atti, obblighi e controlli diversi.

Un Comune beneficiario non è un destinatario passivo. Deve presentare una domanda coerente, dimostrare i requisiti, organizzare l'attuazione, rispettare gli obblighi e rendicontare. La Regione, dal canto suo, non gestisce automaticamente il servizio locale: programma, finanzia e controlla nei limiti della disciplina dell'intervento. Se entra una Provincia o una Città metropolitana, occorre spiegare la funzione specifica che giustifica il coinvolgimento.

UNA PRATICA, PIÙ PUNTI DI VISTA

Prendi un intervento su un servizio territoriale. Dal punto di vista regionale, la pratica riguarda obiettivi, criteri, selezione, concessione e controllo. Dal punto di vista comunale, riguarda progetto, atti di attuazione, rapporti con operatori e utenti, spesa e rendicontazione. Dal punto di vista di area vasta, può riguardare coerenza territoriale, rete o coordinamento tra più Comuni. La qualità della risposta dipende dalla capacità di cambiare punto di osservazione senza perdere l'unità del procedimento.

Ruolo comunale	Documento o attività da riconoscere	Controllo essenziale
beneficiario	domanda, progetto e dichiarazioni	requisiti e ammissibilità
attuatore	atti di gestione e documenti di avanzamento	rispetto di obblighi e tempi
erogatore	organizzazione del servizio e rapporto con utenti	qualità, continuità e risultati
partner territoriale	accordo, tavolo o contributo alla pianificazione	coerenza tra enti e tracciabilità delle decisioni

Nell'orale, non dire soltanto che «il Comune collabora». Specifica in quale veste, per quale funzione e mediante quale passaggio. Nel caso scritto, assegna a ciascun soggetto un verbo: la Regione programma, il Comune propone e attua, l'ente di area vasta coordina se competente, gli uffici controllano e documentano. I verbi rendono visibile la distribuzione delle responsabilità.

Il passaggio finale è il controllo. Se il Comune riceve risorse, occorre verificare condizioni, avanzamento, documentazione e risultato; se partecipa a un accordo, occorre rendere chiari impegni e responsabilità; se eroga un servizio, restano centrali qualità, continuità e tutela degli utenti. La catena multilivello non termina con l'assegnazione del finanziamento o con la firma dell'accordo.

Da qui deriva una distinzione utile: il Comune può avere autonomia nella gestione dell'intervento e, nello stesso tempo, essere vincolato agli obiettivi, ai criteri e agli obblighi connessi alla risorsa ricevuta. Autonomia e controllo non si escludono; operano su piani diversi. In prova, questa precisazione evita sia l'idea di un Comune subordinato sia quella di un beneficiario libero da condizioni.

La motivazione deve rendere leggibili entrambi i piani.

Questo vale in ogni passaggio istruttorio.

18.6 Il Bando Decoder regionale e di area vasta

Il bando è il documento che decide la priorità di studio. In M-FL02 va letto con cinque domande.

1. Quale ente assume? Una Regione, una Provincia e una Città metropolitana non generano lo stesso programma di studio. L'ente che assume indica la scala della funzione, gli atti più probabili, le materie specialistiche e gli esempi da preparare.
2. Quale profilo è richiesto? Un profilo amministrativo territoriale, un profilo legislativo, un profilo tecnico e un profilo fondi UE/PNRR hanno aree comuni, ma non uguali. Il candidato deve separare il nucleo trasversale dalle materie che fanno punteggio per quel profilo.
3. Quali materie sono davvero operative? Se compaiono “ordinamento regionale”, “programmazione”, “fondi europei”, “PNRR”, “contratti pubblici”, “servizi pubblici locali”, “viabilità”, “edilizia scolastica” o “pianificazione territoriale”, non vanno studiate come definizioni isolate. Vanno trasformate in procedimenti, atti, controlli e casi.
4. Quale output sarà richiesto? Il bando può prevedere quiz, risposta sintetica, prova scritta teorica, caso pratico, colloquio orale o prova tecnico-professionale. Cambia il modo di preparare la materia. Per un quiz serve distinguere concetti simili; per un orale serve una struttura chiara; per un caso serve una sequenza di atti e verifiche.
5. Quale relazione tra enti è implicita? Molte tracce non dicono esplicitamente “rapporto Regione-Comuni” o “coordinamento metropolitano”, ma lo presuppongono. Ogni volta che una funzione supera il confine di un ente, devi chiederti quali soggetti entrano nella catena.

SCHEDA COMPILABILE

Campo	Domanda	Tuo appunto
Ente	chi bandisce e qual è la sua scala?	
Profilo	quali attività svolgerà il vincitore?	
Materie	quali nuclei sono comuni e quali specialistici?	
Prova	quiz, risposta, caso o colloquio?	

Campo	Domanda	Tuo appunto
Atti	quali documenti deve saper riconoscere o impostare?	
Relazioni	quali altri enti entrano nel procedimento?	
Output	che cosa deve produrre il candidato in tempo limitato?	

Compila la scheda con parole ricavate dal bando, non con etichette generiche. Se il profilo richiama programmazione territoriale e gestione di finanziamenti, l'output non può essere soltanto una definizione di Regione: occorrono una catena procedimentale, una tabella dei soggetti e una risposta su controlli e risultati. Se il profilo è tecnico di area vasta, aumentano invece il peso di territorio, infrastrutture e interfaccia amministrativa, restando nei limiti della competenza professionale richiesta.

Al termine assegna a ogni materia un output di allenamento: tre distinzioni per i quiz, una scaletta per l'orale, una sequenza di atti per il caso. Il decoder diventa utile solo quando modifica concretamente il piano di studio e il tipo di esercizio scelto.

Annota infine l'errore che vuoi evitare nella prova successiva.

Scrivilo in forma concreta e verificabile.

Questo appunto guiderà la correzione dell'esercizio seguente.

CASO GUIDATO: AVVISO REGIONALE RIVOLTO AI COMUNI

Traccia: una Regione deve pubblicare un avviso per finanziare interventi comunali di riqualificazione di servizi territoriali. Il candidato deve indicare i passaggi amministrativi essenziali e i controlli da prevedere.

Una risposta debole direbbe: "La Regione pubblica il bando, i Comuni partecipano, viene fatta una graduatoria e poi si erogano i contributi". È una risposta generica. Non mostra il sistema.

Una risposta corretta parte dalla mappa multilivello:

Passaggio	Livello coinvolto	Attenzione concorsuale
Programmazione	Regione	Coerenza con piano, risorse disponibili, obiettivi e criteri.
Avviso	Regione	Requisiti, beneficiari, spese ammissibili, termini, documentazione.

Passaggio	Livello coinvolto	Attenzione concorsuale
Domanda	Comune	Progetto, quadro economico, dichiarazioni, eventuale CUP se investimento.
Istruttoria	Regione	Ammissibilità formale, valutazione, graduatoria, motivazione.
Concessione	Regione	Atto di assegnazione, obblighi del beneficiario, tempi e modalità.
Attuazione	Comune	Realizzazione intervento, affidamenti, contabilità, tracciabilità.
Rendicontazione	Comune e Regione	Documenti di spesa, controlli, eventuali revoche o recuperi.
Monitoraggio	Regione	Avanzamento, indicatori, dati e relazione sui risultati.

Una definizione memorizzata non basta per lavorare sul caso. Non occorre inventare norme: bisogna ordinare il procedimento secondo livello, funzione, atto e controllo.

18.7 Dalla competenza all'output di prova

CASO GUIDATO: FUNZIONE DI AREA VASTA

Traccia: una Città metropolitana deve coordinare un intervento di mobilità che coinvolge più Comuni. Quali elementi deve considerare il funzionario?

La risposta deve partire dalla scala. La mobilità metropolitana non riguarda solo un singolo Comune, perché flussi, infrastrutture, servizi e impatti superano i confini comunali. La Città metropolitana assume un ruolo di pianificazione e coordinamento; i Comuni restano interlocutori; la Regione può rilevare per programmazione, finanziamento o trasporto pubblico; eventuali affidamenti e lavori richiamano contratti pubblici, bilancio, controlli e tracciabilità.

La risposta può essere ordinata così:

- problema: mobilità sovracomunale;
- livello adeguato: Città metropolitana come area vasta;
- soggetti: Comuni interessati, eventuale Regione, operatori, utenti;
- atti: piano, accordo, delibera, determina, affidamento, monitoraggio;
- rischi: competenze confuse, mancato coordinamento, dati incompleti, copertura finanziaria non chiara.

Il candidato che ragiona così dimostra di conoscere il sistema, non solo la denominazione dell'ente.

DA SAPERE IN CINQUE RIGHE

Il sistema territoriale italiano è multilivello: Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni non sono uffici di una gerarchia semplice, ma livelli autonomi coordinati dall'ordinamento. Le funzioni amministrative vanno lette con sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La Regione legifera, programma, amministra e coordina; Province e Città metropolitane svolgono funzioni di area vasta; il Comune resta il livello di prossimità e attuazione. Nei concorsi M-FL02 ogni materia deve diventare mappa livello-funzione-atto. L'errore da evitare è confondere scala territoriale, competenza e gestione concreta.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda. Spieghi che cosa si intende per sistema territoriale multilivello e perché è rilevante nei concorsi regionali e di area vasta.

Risposta modello. Il sistema territoriale multilivello indica l'organizzazione della Repubblica attraverso diversi livelli autonomi: Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni. Non formano una scala gerarchica semplice. Competenze legislative, funzioni amministrative, programmazione, gestione e controlli sono distribuiti secondo la Costituzione e la legislazione ordinaria. Nei concorsi regionali e di area vasta bisogna riconoscere il livello competente e l'atto corretto: la Regione può programmare e finanziare; la Provincia o la Città metropolitana può coordinare funzioni sovracomunali; il Comune può attuare o gestire il servizio. I principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza aiutano a individuare il livello adatto. Il candidato collega quindi ente, funzione, procedimento, atto e controllo.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda. Le Province sono state abolite?

Risposta corretta. No. Le Province non sono state abolite. La L. 56/2014 ne ha riformato assetto, organi e funzioni, rafforzando la lettura come enti di area vasta. Nei concorsi è importante evitare formule assolute: la Provincia conserva rilievo in funzioni come viabilità, edilizia scolastica, pianificazione territoriale e assistenza ai Comuni, secondo la disciplina applicabile.

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è usare la parola “ente locale” come categoria indistinta. Questo porta a tre conseguenze negative: si attribuiscono al Comune funzioni che spettano al livello regionale o di area vasta; si immagina una gerarchia impropria tra Regione e Comuni; si trasforma una traccia su programmazione, fondi o PNRR in una risposta generica sul procedimento amministrativo.

Per correggere l'errore, usa sempre la sequenza:

- 1. livello istituzionale;
- 2. funzione;
- 3. atto;
- 4. soggetti coinvolti;
- 5. controllo o rendicontazione.

MINI-ESERCIZIO

Leggi le tre tracce e completa la mappa.

Traccia	Livello prevalente	Funzione	Atto o output probabile
Avviso per contributi regionali ai Comuni su servizi territoriali.	Regione, con Comuni beneficiari.	Programmazione, finanziamento, istruttoria, controllo.	Avviso, graduatoria, concessione, check-list rendicontazione.
Piano di manutenzione della rete stradale provinciale.	Provincia.	Viabilità di area vasta, programmazione lavori.	Programma, determina, affidamento, cronoprogramma, controllo esecuzione.
Intervento metropolitano di mobilità su più Comuni.	Città metropolitana, con Comuni e Regione.	Pianificazione e coordinamento sovracomunale.	Piano, accordo, delibera, schema soggetti-competenze.

Ora aggiungi, per ciascuna traccia, un possibile rischio istruttorio: competenza non chiara, copertura finanziaria, documentazione incompleta, dati di monitoraggio non aggiornati, mancato coordinamento tra enti.

DIARIO DEGLI ERRORI

Errore	Segnale nel tuo studio	Correzione
Confondi Regione e Comune.	Rispondi sempre dal punto di vista dello sportello.	Chiedi se la traccia riguarda programmazione, finanziamento o coordinamento.
Dici che le Province sono abolite.	Usi formule generiche sulla "soppressione".	Studia la L. 56/2014 come riordino e area vasta.
Vedi i fondi UE solo come sigle.	Memorizzi FESR/FSE+ senza procedura.	Ricostruisci programma, avviso, progetto, beneficiario, spesa, controllo.
Tratti il PNRR come tema politico.	Parli di missioni senza milestone, target o rendicontazione.	Collega progetto, CUP, ReGiS, DNSH, controlli e documenti.
Ignori la scala territoriale.	Applichi sempre lo stesso modello di atto.	Parti da sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

CHECKLIST FINALE

- So spiegare perché il sistema territoriale è multilivello e non gerarchico in senso semplice.
- Distinguo Regione, Provincia, Città metropolitana e Comune per ruolo, funzioni e scala.
- So usare sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in un caso, non solo definirle.
- So leggere un bando M-FL02 individuando ente, profilo, materie e output di prova.
- So costruire una mappa livello-funzione-atto per un avviso regionale, una funzione provinciale o un intervento metropolitano.
- Non affermo che le Province siano abolite.
- Non confondo programmazione, gestione e controllo.
- Quando compaiono fondi, PNRR o servizi pubblici locali, cerco subito beneficiari, atti, dati, spese e rendicontazione.

Verifica

QUIZ 1

Quale affermazione descrive meglio il sistema territoriale multilivello?

A. I diversi livelli territoriali sono autonomi nei limiti dell'ordinamento e operano secondo competenze e funzioni differenziate. B. Regione, Provincia e Comune sono uffici periferici dello Stato. C. Tutti gli enti territoriali esercitano le stesse funzioni su scale diverse. D. La Regione è sempre gerarchicamente sovraordinata agli enti locali.

Risposta corretta: A. Autonomia non significa indipendenza, ma nemmeno inserimento in una catena gerarchica ordinaria. Occorre individuare la fonte, la competenza, la funzione e gli strumenti di coordinamento applicabili. Le altre risposte cancellano proprio le differenze che il candidato deve riconoscere.

QUIZ 2

Il principio di adeguatezza richiede soprattutto di verificare:

A. se la funzione produce entrate; B. se l'organo politico approva ogni atto; C. se l'ente dispone della scala e della capacità necessarie per esercitare efficacemente la funzione; D. se il servizio è vicino al cittadino.

Risposta corretta: C. La vicinanza è importante nella sussidiarietà, ma non basta. L'adeguatezza obbliga a confrontare compito, dimensione territoriale, mezzi e capacità organizzativa. Una funzione sovracomunale può richiedere coordinamento o una scala più ampia anche quando produce effetti immediati sui cittadini.

QUIZ 3

Qual è la prima operazione corretta davanti a un bando di una Città metropolitana?

A. Ripassare soltanto il TUEL. B. Trattare l'ente come il Comune capoluogo. C. Identificare profilo, attività, materie, prove e scala territoriale delle funzioni. D. Studiare tutte le discipline regionali senza priorità.

Risposta corretta: C. Il Bando Decoder parte dall'amministrazione che assume, ma non si ferma al nome. Deve collegare il profilo alle attività e agli output di prova. La Città metropolitana è un ente distinto dal Comune capoluogo e presenta funzioni che richiedono una lettura di area vasta.

QUIZ 4

Una Regione finanzia progetti comunali mediante un avviso. Quale sequenza rappresenta meglio il rapporto multilivello?

A. Delibera comunale, legge statale, controllo regionale. B. Programmazione regionale, avviso, domande dei Comuni, istruttoria, concessione, attuazione, rendicontazione e controllo. C. Avviso, pagamento automatico, controllo eventuale. D. Programmazione comunale e gestione statale.

Risposta corretta: B. La sequenza rende visibili i ruoli: la Regione programma e conduce il procedimento di finanziamento; i Comuni presentano e attuano i progetti; rendicontazione e controllo chiudono il ciclo. Nel caso concreto vanno poi verificate la fonte e le regole specifiche dell'avviso.

QUIZ 5

Dire che «le Province sono state abolite» è:

A. errato, perché la legge n. 56/2014 ne ha riordinato assetto e funzioni senza eliminarle dall'ordinamento; B. corretto per effetto della legge n. 56/2014; C. corretto soltanto nelle Regioni ordinarie; D. corretto se esiste una Città metropolitana.

Risposta corretta: A. La formula dell'abolizione è una tipica trappola concorsuale. La disciplina vigente va letta come riordino degli enti di area vasta. La presenza di una Città metropolitana non autorizza generalizzazioni su tutte le Province o su ogni territorio.

QUIZ 6

In un caso sulla mobilità che interessa numerosi Comuni, quale ragionamento è più solido?

A. Occorre individuare scala del problema, funzioni attribuite, soggetti coinvolti, atti di pianificazione e coordinamento e disciplina applicabile. B. La competenza è sempre del singolo Comune perché il servizio raggiunge i cittadini. C. La competenza è sempre statale perché la mobilità è una materia unitaria. D. È sufficiente nominare la sussidiarietà.

Risposta corretta: A. I principi non sostituiscono l'analisi. Bisogna applicarli alla dimensione dei flussi e verificare la disciplina della funzione. Una risposta valida distingue pianificazione, gestione, finanziamento e controllo, senza attribuire automaticamente tutto a un solo livello.

CASO RAGIONATO FINALE

Una Regione intende sostenere la riqualificazione di servizi territoriali gestiti dai Comuni. Il programma prevede risorse regionali, una procedura selettiva e il monitoraggio dei risultati. Durante l'istruttoria emerge che un progetto coinvolge tre Comuni e produce effetti anche sulla mobilità dell'area metropolitana. Imposta una risposta in cinque passaggi.

1. Qualificazione. Il problema non è un semplice servizio comunale: comprende programmazione e finanziamento regionali, attuazione locale e un possibile impatto sovracomunale. La prima frase deve quindi qualificare la vicenda come catena multilivello.

2. Soggetti e funzioni. La Regione definisce il programma e conduce il procedimento di finanziamento secondo la fonte applicabile. I Comuni sono proponenti o attuatori e devono coordinare il progetto. La Città metropolitana entra nell'analisi se le sue funzioni e i suoi strumenti di pianificazione sono effettivamente coinvolti dall'impatto sulla mobilità; non va inserita per automatismo.

3. Atti e procedimento. La risposta ordina programmazione, avviso, domande, istruttoria, graduatoria o selezione, concessione, attuazione e rendicontazione. Per la componente sovracomunale indica la necessità di verificare gli atti di pianificazione e gli strumenti di coordinamento pertinenti. Non inventa il nome dell'atto se la traccia non offre la disciplina specifica.

4. Controlli e rischi. Vanno controllati ammissibilità, coerenza del progetto, obblighi dei beneficiari, documentazione della spesa, avanzamento e risultati. I rischi principali sono sovrapposizione di competenze, mancato coordinamento tra i Comuni, incoerenza con la pianificazione territoriale e dati di monitoraggio incompleti.

5. Output. La risposta si chiude con una tabella livello-funzione-atto-controllo e con l'indicazione delle verifiche normative necessarie. In questo modo il candidato dimostra di saper trasformare l'assetto istituzionale in un percorso amministrativo, senza confondere autonomia, coordinamento e gerarchia.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riguardo alle autonomie territoriali e all'attribuzione delle funzioni amministrative.
- Legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'attuazione delle disposizioni costituzionali sul sistema territoriale.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli enti locali.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, su Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni.
- Statuto, regolamenti e atti organizzativi dell'ente indicato dal bando, quando la prova richiede una disciplina territoriale specifica.

Statuti, organi e organizzazione regionale

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Statuti, organi e organizzazione regionale

Apertura editoriale

Nei concorsi regionali molti candidati studiano gli organi come una lista: Consiglio, Giunta, Presidente. È una partenza troppo povera. La prova non chiede solo di ricordare i nomi degli organi, ma di capire come la Regione funziona quando deve approvare una legge, adottare un programma, organizzare uffici, pubblicare un avviso, concedere un contributo, nominare un organismo, controllare un ente dipendente o rispondere a un Comune.

La Regione, a differenza del Comune, ha una dimensione normativa e programmatica molto forte. Ha uno statuto, leggi regionali, regolamenti, organi politici, direzioni amministrative, strutture tecniche, agenzie, enti strumentali e società partecipate. Questo non significa che ogni bando chieda tutto. Significa che il candidato deve saper costruire una catena ordinata.

La catena è:

1. fonte;
2. organo;
3. competenza;
4. struttura;
5. atto;
6. controllo.

Se questa catena manca, la risposta diventa generica. Dire “la Giunta approva” o “il dirigente adotta l’atto” senza spiegare il perché non basta. Nel Metodo BANDO il capitolo serve a trasformare l’ordinamento regionale in uno strumento di prova: una griglia per rispondere a quiz, orale e caso teorico-pratico.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper fare sei operazioni:

1. spiegare perché lo statuto regionale è una fonte essenziale dell’organizzazione regionale;
2. distinguere Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente della Regione per funzione, ruolo e atti;
3. riconoscere il peso della distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione;
4. leggere un organigramma regionale senza confondere assessorato, direzione, settore, servizio, agenzia ed ente dipendente;

5. costruire lo schema organo-fonte-competenza-atto;
6. risolvere un caso semplice di individuazione dell'organo competente.

Questo non sostituisce il diritto costituzionale del VOL-01 e non anticipa tutto il capitolo sui procedimenti regionali. Il valore aggiunto di M-FL02 è l'applicazione: davanti a un bando regionale, devi capire quale parte dell'ente entra in gioco.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Studia il capitolo con tre matite ideali.

La prima matita serve per le fonti. Evidenzia statuto, legge regionale, regolamento, atto di indirizzo, delibera, decreto, determinazione e avviso. Sono parole diverse e non devono essere trattate come sinonimi.

La seconda matita serve per gli organi. Segna Consiglio, Giunta, Presidente, assessori, direzioni, dirigenti, agenzie ed enti dipendenti. Ogni soggetto ha una funzione diversa nella catena decisionale.

La terza matita serve per l'output. Trasforma ogni blocco in una domanda da prova: chi approva? chi istruisce? chi firma? quale fonte si consulta? quale atto si produce? quale errore devo evitare?

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione al capitolo
B - Bando	Il programma parla di ordinamento regionale, statuto, organi, organizzazione o atti?	Se sì, prepara la catena fonte-organo-competenza-atto.
A - Aree	Quali aree si collegano?	Diritto costituzionale, organizzazione PA, pubblico impiego, atti regionali, controlli.
N - Nuclei	Quali concetti non posso sbagliare?	Statuto, Consiglio, Giunta, Presidente, dirigenza, agenzie, enti strumentali.
D - Diario	Quali errori devo registrare?	Confondere organo politico e dirigente; usare lo statuto come parola decorativa; ignorare l'organigramma.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione al capitolo
O - Output	Cosa devo saper produrre?	Schema organo-fonte-competenza-atto; risposta orale; mini-caso di competenza.

19.1 Statuto e fonti dell'organizzazione regionale

PERCHÉ LO STATUTO REGIONALE CONTA NEI CONCORSI

Lo statuto regionale non è un documento simbolico. Per le Regioni ordinarie è la fonte che, in armonia con la Costituzione, determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione. Regola anche profili come iniziativa, referendum, pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e Consiglio delle autonomie locali.

Conoscere lo statuto serve anzitutto a ricostruire la forma di governo regionale. Sapere che esistono Consiglio, Giunta e Presidente è solo il punto di partenza: occorre capire i rapporti tra gli organi, gli atti riservati a ciascuno e le garanzie previste.

Lo statuto è anche una fonte di organizzazione. Una domanda può riguardare indirizzo, controllo, gestione degli uffici, partecipazione, rapporti con gli enti locali o pubblicazione degli atti. Lo statuto e le fonti interne consentono allora di individuare la regola applicabile.

STATUTO ORDINARIO E STATUTI SPECIALI

Quando studi “lo statuto regionale”, devi evitare una scorciatoia. Non tutte le Regioni hanno la stessa forma statutaria.

Per le Regioni a statuto ordinario, la Costituzione prevede uno statuto approvato e modificato dal Consiglio regionale con procedimento rinforzato. Lo statuto determina forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. È una fonte regionale particolare, non un semplice regolamento interno.

Per le Regioni a statuto speciale, invece, lo statuto speciale ha rango di legge costituzionale e segue una logica diversa. Per questo non bisogna prendere una regola valida per le Regioni ordinarie e applicarla automaticamente alle Regioni speciali.

In prova, di solito, non serve una rassegna di tutte le Regioni. Serve una frase prudente e corretta:

NOTA

Nel caso delle Regioni ordinarie, lo statuto è la fonte regionale che, in armonia con la Costituzione, disciplina forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Per le Regioni speciali occorre invece considerare lo statuto speciale, che ha natura e rango diversi.

Questa frase evita due errori: trattare lo statuto come un regolamento qualunque e confondere Regioni ordinarie e speciali.

LA GERARCHIA PRATICA DELLE FONTI REGIONALI

Nel lavoro di un funzionario regionale non basta chiedersi “che cosa dice la legge?”. Bisogna capire quale fonte regola il punto specifico.

La seguente tabella aiuta a orientarsi.

Fonte	Funzione pratica	Uso in prova
Costituzione	Definisce autonomia regionale, organi necessari, competenze e limiti.	Base per risposte su Titolo V, organi, statuto e rapporti Stato-Regioni.
Statuto regionale	Regola forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.	Fonte da richiamare quando la traccia parla di organi, rapporti interni, partecipazione e CAL.
Legge regionale	Disciplina materie di competenza regionale e istituti organizzativi previsti dall'ordinamento.	Fonte tipica per procedimenti, settori, enti strumentali, programmi e discipline di settore.
Regolamento regionale	Dettaglia l'attuazione o l'organizzazione, secondo la fonte che lo prevede.	Serve per procedure, attuazione, uffici, criteri e disposizioni applicative.
Atti di indirizzo	Fissano obiettivi, piani, programmi, priorità e criteri generali.	Rilevano in casi su programmazione, contributi, avvisi, attuazione di politiche pubbliche.
Atti gestionali	Realizzano concretamente l'attività amministrativa.	Determinazioni, provvedimenti, impegni, liquidazioni, graduatorie, concessioni.

Una fonte superiore fissa il quadro, una fonte interna organizza e un atto amministrativo applica la disciplina al caso. La risposta teorico-pratica deve collegare questi livelli e individuare quello competente.

Questa sequenza non va però trasformata in una gerarchia rigida tra atti che svolgono funzioni diverse. Prima si individua la fonte che attribuisce il potere; poi si verifica la disciplina organizzativa dell'ente; infine si controllano organo competente, procedimento e forma dell'atto. Lo statuto offre il quadro, ma non rende competente qualunque organo su qualunque materia. In sede d'esame è quindi più solido motivare la soluzione con la coppia fonte-competenza che limitarsi a dire che un atto «discende» genericamente dallo statuto.

19.2 Organi necessari e Consiglio regionale

GLI ORGANI NECESSARI DELLA REGIONE

La Costituzione individua tre organi della Regione: Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente della Giunta regionale. Questa è la base. Tuttavia, in una prova regionale, non devi fermarti alla denominazione. Devi spiegare il ruolo.

Il Consiglio regionale è l'assemblea rappresentativa. Esercita la funzione legislativa regionale nelle materie attribuite alla Regione e le altre funzioni previste dalla Costituzione e dalle leggi. Nei concorsi va collegato a leggi regionali, statuto, indirizzo, controllo politico e funzioni assembleari.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo. In termini concorsuali è il luogo dell'indirizzo politico-amministrativo regionale, dell'attuazione del programma di governo e di molte decisioni di programmazione. Non va confusa con gli uffici: la Giunta non è una direzione amministrativa.

Il Presidente rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile. Promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti regionali secondo la disciplina applicabile. Nei casi pratici può rilevare per rappresentanza, decreti, nomine, rapporti istituzionali e direzione politica.

Accanto a questi organi trovi assessori, commissioni consiliari, uffici di presidenza, direzioni, dipartimenti, strutture tecniche, agenzie ed enti dipendenti. Non tutti hanno lo stesso rango e non tutti adottano gli stessi atti. Il candidato deve riconoscere il livello.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio regionale non è un ufficio amministrativo. È l'organo assembleare della Regione. La sua funzione più evidente è quella legislativa: approva le leggi regionali nelle materie di competenza. Ma per il candidato è importante cogliere anche il resto.

Il Consiglio può esercitare funzioni di indirizzo e controllo politico. Può approvare atti fondamentali previsti dallo statuto o dalla legge regionale. Può intervenire su statuto, regolamenti interni, piani o atti generali quando la disciplina applicabile lo prevede. Può svolgere attività ispettiva e di controllo nei confronti dell'esecutivo regionale.

Nelle tracce sul procedimento legislativo, sul drafting, sulle competenze legislative o sulla qualità della regolazione, il Consiglio opera come legislatore regionale. Il tema sarà ripreso nel capitolo dedicato a tecnica legislativa, AIR/VIR e drafting.

Mozioni, risoluzioni e controllo sull'azione della Giunta collocano invece il Consiglio nel circuito dell'indirizzo e del controllo politico. Statuto e legge regionale possono infine riservargli determinati atti generali. Non esiste, però, una competenza consiliare generale per tutti gli atti di maggiore rilievo: l'attribuzione va verificata nella fonte applicabile.

Formula utile:

NOTA

Il Consiglio regionale è l'organo assembleare della Regione: esercita la funzione legislativa regionale e le funzioni di indirizzo, controllo e deliberazione previste dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi.

La competenza consiliare va ricostruita senza automatismi. Una materia politicamente importante non è, per ciò solo, riservata al Consiglio; allo stesso modo, la presenza di una commissione consiliare non sposta su quest'ultima la decisione finale. Le commissioni preparano, esaminano o controllano secondo le regole interne, mentre l'assemblea esercita le attribuzioni che la fonte le assegna.

Se la traccia richiama...	Il candidato verifica...	Conclusione prudente
una legge regionale	iniziativa, esame e deliberazione secondo Costituzione, statuto e regolamento	il Consiglio opera come legislatore regionale
una mozione, un'interrogazione o una risoluzione	disciplina statutaria e regolamento interno	si tratta di indirizzo o controllo politico, non di gestione
un piano o un atto generale	espressa attribuzione nello statuto o nella legge	la competenza non si presume dal rilievo politico dell'atto
un provvedimento rivolto a un destinatario	natura concreta dell'atto e regole organizzative	occorre verificare se la decisione appartenga alla dirigenza

Una buona risposta orale procede quindi in tre tempi: qualifica il Consiglio come organo assembleare; indica la funzione coinvolta; richiama la fonte che attribuisce la specifica competenza. Questo metodo evita sia di ridurre il Consiglio alla sola produzione legislativa, sia di trasformarlo in un organo amministrativo generale.

Se la traccia non indica la fonte regionale, va segnalata la verifica necessaria senza attribuire al Consiglio poteri solo presunti.

19.3 Giunta, Presidente e supporto agli organi politici

LA GIUNTA REGIONALE

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. In chiave concorsuale, il suo ruolo si comprende collegando tre parole: governo, indirizzo, attuazione.

La Giunta governa politicamente l'amministrazione regionale insieme al Presidente. Traduce il programma politico in priorità, piani, direttive, programmi, schemi di atti e decisioni generali. Adotta deliberazioni di indirizzo, approva proposte, definisce criteri e indirizzi, attiva politiche pubbliche e coordina l'azione amministrativa secondo statuto, leggi e regolamenti.

Ma la Giunta non deve essere confusa con la gestione amministrativa. Quando la Regione deve approvare criteri generali per un avviso, può intervenire un atto di Giunta. Quando invece bisogna istruire domande, approvare una graduatoria, concedere un contributo, assumere un impegno di spesa o liquidare somme, entra normalmente in gioco la dirigenza competente, secondo le regole dell'ordinamento regionale.

Le prove teorico-pratiche richiedono spesso questa distinzione anche quando non la formulano espressamente. Assegnare alla Giunta un atto gestionale ordinario rivela una lettura errata del rapporto tra politica e amministrazione.

Formula utile:

NOTA

La Giunta regionale è l'organo esecutivo: definisce e attua l'indirizzo politico-amministrativo attraverso atti collegiali e decisioni generali, mentre la gestione concreta è affidata agli uffici e ai dirigenti secondo le competenze stabilite dall'ordinamento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Il Presidente della Giunta regionale ha una funzione di rappresentanza e direzione politica. Rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne risponde. Promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti regionali. Nei rapporti istituzionali e nella comunicazione esterna dell'ente, il suo ruolo è centrale.

In molti organigrammi regionali trovi anche decreti del Presidente, uffici di diretta collaborazione, nomine, deleghe agli assessori e atti di rappresentanza. Il candidato deve però evitare una semplificazione: non ogni atto importante è del Presidente. La competenza dipende da Costituzione, statuto, legge regionale, regolamento organizzativo e disciplina di settore.

In prova, il Presidente può comparire in quattro forme:

1. rappresentanza della Regione;
2. direzione politica della Giunta;
3. promulgazione delle leggi regionali ed emanazione dei regolamenti;
4. adozione di decreti, nomine o atti previsti dalla fonte applicabile.

La risposta deve essere ordinata. Non dire “il Presidente è il capo della Regione” come se fosse una formula autosufficiente. Spiega che rappresenta l’ente e dirige la politica della Giunta, ma che la competenza sui singoli atti va sempre letta nella fonte.

ASSESSORI, COMMISSIONI E STRUTTURE DI SUPPORTO

Gli assessori fanno parte della Giunta e ricevono deleghe politiche su settori o materie. La delega assessorile non trasforma l’assessore in dirigente e non gli attribuisce automaticamente tutti gli atti amministrativi del settore. Serve a organizzare l’indirizzo politico e il raccordo tra Giunta, Presidente e amministrazione.

Le commissioni consiliari sono articolazioni del Consiglio. Preparano, esaminano, approfondiscono e seguono materie assegnate secondo regolamento interno e statuto. Nei concorsi possono essere rilevanti per procedimento legislativo, controllo, pareri, audizioni e attività istruttoria dell’assemblea.

Gli uffici di diretta collaborazione supportano gli organi politici. Anche qui bisogna distinguere: supporto politico-istituzionale non significa gestione amministrativa ordinaria. La gestione resta affidata alle strutture amministrative competenti.

Una risposta orale può sintetizzare così il rapporto:

NOTA

Gli assessori e le strutture politiche collaborano all’indirizzo politico-amministrativo; le direzioni e i dirigenti curano l’attuazione gestionale e adottano gli atti amministrativi di competenza.

Il criterio decisivo è la funzione esercitata, non la visibilità dell’atto. Il Presidente rappresenta la Regione e svolge le attribuzioni costituzionali e statutarie; la Giunta assume collegialmente le decisioni di governo che le fonti riservano; l’assessore cura l’indirizzo del settore nei limiti della delega. Nessuna di queste posizioni consente di assorbire automaticamente l’istruttoria o la firma gestionale. Davanti a un decreto, una deliberazione o una determinazione, il candidato deve perciò controllare denominazione, base normativa, contenuto e soggetto competente, senza dedurre la natura dell’atto dal solo titolo.

19.4 Direzioni, dipartimenti, settori e uffici

L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE

La Regione non opera solo attraverso organi politici. Ha un apparato amministrativo: direzioni generali, dipartimenti, settori, servizi, uffici territoriali, strutture tecniche, agenzie, enti dipendenti, organismi strumentali e società partecipate. Le denominazioni cambiano da Regione a Regione; la logica concorsuale resta stabile.

Per leggere l’organizzazione amministrativa devi distinguere cinque livelli.

Livello organizzativo	Che cosa indica	Attenzione in prova
Assessorato o delega politica	Ambito di indirizzo politico assegnato a un componente della Giunta.	Non coincide con l'ufficio che firma gli atti gestionali.
Direzione o dipartimento	Struttura amministrativa di vertice o macro-area gestionale.	Individua il centro organizzativo responsabile.
Settore, servizio o ufficio	Articolazione operativa che istruisce procedimenti e cura attività.	Serve a capire chi svolge istruttoria, controlli e rapporti con utenti o enti.
Agenzia o ente dipendente	Soggetto strumentale con funzioni specifiche.	Verificare legge istitutiva, statuto, vigilanza e rapporto con la Regione.
Società partecipata o organismo in house	Strumento societario o organizzativo per servizi e funzioni.	Non confondere con ufficio regionale; rilevano controllo, affidamento e partecipazioni.

Nei bandi regionali l'organizzazione appare spesso in modo indiretto: “Direzione istruzione”, “Settore infrastrutture”, “Area fondi europei”, “Agenzia regionale”, “ente dipendente”. Il candidato deve tradurre questi nomi in funzione amministrativa.

Le denominazioni, da sole, non bastano. Una direzione può coordinare più settori, mentre un servizio può curare uno o più procedimenti. Un ufficio può svolgere l'istruttoria senza avere la competenza finale. L'organigramma rappresenta la distribuzione organizzativa; regolamenti e atti di organizzazione precisano responsabilità, funzioni e relazioni. La casella più alta nel diagramma, quindi, non identifica necessariamente chi firma il provvedimento.

È utile distinguere macro-organizzazione e articolazione operativa. La prima definisce le grandi strutture, le responsabilità apicali e le linee di coordinamento. La seconda distribuisce attività, procedimenti e compiti tra settori, servizi e uffici. In una prova non serve imporre queste etichette alla Regione considerata: serve riconoscere che struttura, responsabilità e competenza devono essere lette insieme.

Elemento osservato	Domanda operativa	Evidenza da cercare
direzione o dipartimento	quale ambito amministrativo coordina?	regolamento organizzativo e atto di attribuzione delle funzioni
settore o servizio	quale procedimento cura?	declaratoria delle competenze e responsabilità assegnata

Elemento osservato	Domanda operativa	Evidenza da cercare
ufficio	quale fase istruttoria svolge?	ordine di servizio, funzionigramma o atto organizzativo pertinente
firma dell'atto	chi possiede il potere finale?	norma attributiva e incarico dirigenziale vigente
raccordo con l'assessorato	quale indirizzo deve essere attuato?	deliberazione, direttiva, piano o programma applicabile

Si immagini una domanda di finanziamento presentata da un Comune. L'assessorato esprime il riferimento politico del programma; la direzione coordina la misura; il settore competente verifica ammissibilità e documenti; il responsabile cura l'istruttoria; il dirigente adotta l'atto previsto dalla disciplina. La catena concreta può variare, ma il metodo resta valido: individuare prima il procedimento, poi la struttura responsabile e infine il titolare della competenza. Dire soltanto «provvede la Regione» non identifica né il livello decisionale né l'atto richiesto.

In sede orale conviene anche separare quattro nozioni spesso confuse: la delega politica ripartisce ambiti di indirizzo; la direttiva orienta l'azione amministrativa; l'assegnazione organizzativa colloca compiti e responsabilità; la competenza abilita all'adozione dell'atto. Usare il termine corretto rende verificabile il ragionamento e impedisce di attribuire a un ufficio poteri che appartengono a un organo o a un dirigente.

Un ulteriore controllo riguarda il tempo. Organigrammi e incarichi possono cambiare, perciò la struttura competente va individuata con riferimento agli atti organizzativi applicabili al momento del procedimento. Se una riorganizzazione trasferisce una funzione da una direzione a un'altra, non basta recuperare la denominazione usata in un atto precedente. Occorre ricostruire continuità del procedimento, nuova assegnazione e titolarità della firma. In una traccia con dati incompleti, il candidato deve dichiarare questa verifica e formulare la soluzione sulla base degli elementi disponibili.

19.5 Indirizzo politico e gestione dirigenziale

La distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione è uno dei nuclei più importanti del capitolo. Il D.Lgs. 165/2001 stabilisce, come principio generale dell'organizzazione pubblica, che gli organi di governo esercitano funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo obiettivi e programmi, mentre ai dirigenti spettano l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

Applicata alla Regione, la distinzione funziona così:

- gli organi politici definiscono indirizzi, programmi, criteri generali, priorità e obiettivi;
- le strutture amministrative istruiscono, gestiscono procedimenti e predispongono atti;
- i dirigenti adottano gli atti di gestione secondo competenza;
- gli organi politici verificano risultati e coerenza con gli indirizzi.

Questa è una regola di metodo, non una formula da recitare. Serve per risolvere i casi.

Esempio: una Regione vuole finanziare progetti dei Comuni per servizi territoriali.

- La Giunta può definire indirizzi, criteri generali, risorse e priorità del programma.
- La direzione competente può predisporre avviso, modulistica e istruttoria.
- Il dirigente può adottare l'avviso, approvare graduatoria, concedere contributi e assumere atti gestionali, se previsto dall'ordinamento.
- Gli uffici controllano documentazione, rendicontazione e rispetto degli obblighi.

Se nella risposta attribuisce tutto alla Giunta, perdi la distinzione. Se attribuisce tutto al dirigente, ignori l'indirizzo politico-amministrativo. La soluzione corretta collega i livelli.

L'articolo 4 del D.Lgs. 165/2001 offre la griglia generale: gli organi di governo definiscono obiettivi e programmi, adottano gli atti rientranti nell'indirizzo e verificano la rispondenza dei risultati; ai dirigenti spettano gestione e atti amministrativi nell'ambito delle attribuzioni. Questa separazione non elimina il raccordo. L'indirizzo deve essere abbastanza chiaro da guidare l'amministrazione, mentre la gestione deve restare coerente con legge, risorse, criteri e obiettivi fissati.

Nel programma di contributi, la sequenza può essere letta così:

Fase	Livello politico-amministrativo	Livello gestionale
programmazione	definizione di finalità, priorità e criteri generali	supporto tecnico e stima di fattibilità
attivazione	approvazione dell'indirizzo quando richiesta	predisposizione e adozione dell'avviso secondo competenza
selezione	nessuna scelta sul singolo beneficiario fuori dalle regole	istruttoria, graduatoria e provvedimenti conseguenti
esecuzione	verifica complessiva dei risultati	controlli, impegno, concessione, liquidazione e recupero, se dovuto

Il confine non dipende dal valore economico o dall'interesse mediatico. Un atto oneroso può restare gestionale se applica criteri già definiti; un atto privo di spesa può avere natura di indirizzo. Occorre guardare al contenuto: fissare scelte generali è diverso dall'applicarle a destinatari individuati.

Tre errori sono ricorrenti. Il primo è far scegliere alla Giunta il beneficiario di un procedimento vincolato o regolato da criteri generali. Il secondo è lasciare al dirigente la definizione di una scelta politica che la fonte riserva agli organi di governo. Il terzo è descrivere gli uffici come meri esecutori senza responsabilità: la dirigenza risponde della correttezza amministrativa, dell'impiego delle risorse e dei risultati della gestione secondo il quadro applicabile.

Nel caso pratico, la risposta migliore non assegna competenze in astratto. Indica la fonte organizzativa da controllare, qualifica ciascun passaggio e propone l'atto coerente: deliberazione o direttiva per l'indirizzo; determinazione o altro provvedimento gestionale per l'attuazione, quando previsto. Così la distinzione diventa uno strumento per costruire il procedimento e non uno slogan.

La separazione protegge anche imparzialità e tracciabilità. I criteri generali devono precedere la valutazione delle singole posizioni; l'istruttoria deve applicarli in modo controllabile; la motivazione deve mostrare come si è giunti al risultato. L'organo politico può verificare l'andamento complessivo del programma, ma non sostituire senza base normativa la valutazione amministrativa del singolo caso. Il dirigente, d'altra parte, non può modificare surrettiziamente gli obiettivi politici attraverso requisiti o priorità estranei all'indirizzo ricevuto.

Per controllare la risposta, usa tre domande finali: chi ha fissato la regola generale? Chi ha accertato i fatti e applicato quella regola? Chi risponde dell'atto e del risultato? Se le risposte sono coerenti con fonti e organizzazione dell'ente, la catena indirizzo-gestione è stata ricostruita correttamente.

19.6 Agenzie, enti dipendenti e organismi strumentali

Molte Regioni utilizzano agenzie ed enti strumentali per funzioni tecniche, ambientali, sanitarie, formative, territoriali, agricole, di sviluppo o supporto. Al candidato non è richiesto di memorizzarne tutti i nomi, ma di comprendere la relazione giuridico-organizzativa.

Un'agenzia regionale non è automaticamente una direzione interna. Può avere propria organizzazione, propri organi, autonomia funzionale o gestionale, compiti definiti da legge regionale, regolamento o statuto. Un ente dipendente può essere sottoposto a vigilanza o controllo regionale. Una società partecipata opera secondo regole societarie e vincoli pubblicistici, ma non coincide con l'amministrazione regionale in senso stretto.

Quando una traccia cita un'agenzia o un ente regionale, usa questa sequenza:

1. che fonte istituisce o disciplina il soggetto?
2. quali funzioni gli sono attribuite?
3. quale rapporto ha con la Regione: vigilanza, indirizzo, controllo, finanziamento, affidamento?
4. chi adotta l'atto: Regione, agenzia, ente dipendente, dirigente, organo societario?
5. quali obblighi di trasparenza, controllo o rendicontazione rilevano?

La griglia evita di trattare ogni soggetto come un ufficio regionale.

La prima distinzione riguarda la soggettività e l'autonomia. Un ufficio è parte dell'apparato regionale; un ente o un'agenzia possono essere configurati dalla fonte istitutiva come soggetti separati o come strutture dotate di specifica autonomia; una società partecipata conserva la forma societaria ed è regolata anche dalla disciplina propria di quel modello. Il nome «agenzia» non risolve la questione: occorre leggere la legge istitutiva e lo statuto.

Verifica	Perché serve	Errore evitato
fonte istitutiva	identifica natura, finalità e poteri	trattare il soggetto come un semplice ufficio
organi e rappresentanza	chiarisce chi assume decisioni e impegni	attribuire automaticamente gli atti alla Giunta regionale
funzioni affidate	separa programmazione, attuazione e supporto tecnico	duplicare la competenza tra Regione e soggetto strumentale
indirizzo, vigilanza e controllo	ricostruisce il rapporto con la Regione	confondere controllo con direzione gerarchica quotidiana
risorse e rendicontazione	collega attività, responsabilità e risultati	ignorare i flussi finanziari e informativi

La Regione, anche quando si avvale di un soggetto strumentale, conserva le funzioni che la disciplina le attribuisce: per esempio programmazione, indirizzo, vigilanza o controllo. Il soggetto esercita invece i compiti conferiti entro i limiti della fonte. Non è corretto affermare in generale che ogni agenzia «esegue gli ordini» della Giunta, né che operi sempre in piena indipendenza.

In un caso d'esame, si può procedere così: qualificare il soggetto; citare la fonte da verificare; distinguere l'atto regionale di programmazione dall'atto attuativo dell'ente; indicare i controlli e la rendicontazione. Se la traccia non offre la normativa territoriale, la risposta deve restare condizionata: «ferma la disciplina della legge istitutiva e dello statuto». È una precisazione metodologica, non un modo per evitare la soluzione.

COME LEGGERE UN ORGANIGRAMMA REGIONALE

Un organigramma regionale non va guardato come una pagina amministrativa da saltare. Nei concorsi può diventare una traccia pratica: “indichi il flusso decisionale”, “individuì la struttura competente”, “spieghi il rapporto tra assessorato e direzione”, “predisponga una nota istruttoria”.

Per leggerlo bene, procedi così.

Primo passaggio: individua il livello politico. Presidente, Giunta, assessori e deleghe politiche indicano indirizzo e responsabilità politica.

Secondo passaggio: individua il livello amministrativo. Direzioni, dipartimenti, settori e uffici indicano gestione, istruttoria, attuazione e firma degli atti.

Terzo passaggio: individua soggetti esterni o strumentali. Agenzie, enti dipendenti, aziende, organismi e società partecipate possono avere competenze autonome o strumentali.

Quarto passaggio: collega procedimento e atto. Sapere che esiste una direzione non è sufficiente. Occorre individuare l'atto che essa produce: proposta di delibera, determinazione, avviso, decreto, parere, nulla osta, convenzione, controllo o liquidazione.

Quinto passaggio: verifica la fonte. L'organigramma descrive la struttura, ma la competenza deriva da statuto, legge, regolamento e atti organizzativi. Se il bando riguarda una Regione specifica, la fonte locale prevale sull'esempio generale.

19.7 Dalla fonte all'atto: metodo e casi di prova

SCHEMA ORGANO-FONTE-COMPETENZA-ATTO

Questa è la tabella operativa del capitolo. Va riprodotta nel diario e adattata al bando reale.

Soggetto	Fonte da consultare	Competenza tipica	Atto o output probabile	Errore da evitare
Consiglio regionale	Costituzione, statuto, regolamento interno, legge regionale	Funzione legislativa, indirizzo e controllo assembleare, atti fondamentali previsti	Legge regionale, deliberazione consiliare, mozione, risoluzione, atto di controllo	Attribuirgli atti gestionali ordinari.
Giunta regionale	Costituzione, statuto, legge regionale, regolamenti	Organo esecutivo, indirizzo politico-amministrativo, programmazione, criteri generali	Deliberazione di Giunta, proposta, direttiva, piano, programma	Confonderla con una direzione amministrativa.

Soggetto	Fonte da consultare	Competenza tipica	Atto o output probabile	Errore da evitare
Presidente della Regione	Costituzione, statuto, legge regionale	Rappresentanza, direzione politica della Giunta, promulgazione leggi, emanazione regolamenti, atti presidenziali previsti	Decreto del Presidente, promulgazione, nomina, rappresentanza istituzionale	Considerarlo competente per qualsiasi atto importante.
Assessore	Statuto, atti di nomina/delega, regolamenti	Indirizzo politico settoriale e raccordo con strutture	Proposta politica, relazione, indirizzo, partecipazione a deliberazioni	Trasformare la delega politica in gestione amministrativa.
Direzione/dipartimento	Regolamento organizzativo, atti di organizzazione, PIAO se rilevante	Gestione macro-area, coordinamento uffici, istruttoria di settore	Proposta tecnica, determinazione, parere, avviso, controllo	Ignorare il dirigente competente.
Dirigente	D.Lgs. 165/2001, legge regionale, regolamenti, atti organizzativi	Gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; provvedimenti verso l'esterno	Determinazione, avviso, graduatoria, concessione, impegno, liquidazione	Attribuire la firma gestionale all'organo politico.
Agenzia o ente dipendente	Legge istitutiva, statuto, convenzione, atti di vigilanza	Funzione tecnica o strumentale assegnata	Provvedimento dell'ente, report, istruttoria, servizio, controllo	Trattarlo sempre come ufficio interno della Regione.

La tabella non sostituisce la fonte. Serve a fare ordine. Se la traccia riguarda una Regione specifica, devi verificare statuto, regolamento interno, regolamento organizzativo e atti pubblicati dall'ente.

CASO GUIDATO: CHI ADOTTA L'ATTO?

Traccia: una Regione intende finanziare progetti dei Comuni per la digitalizzazione di servizi territoriali. Il bando chiede di indicare, in modo sintetico, quali soggetti regionali intervengono e quali atti sono necessari.

Una risposta debole direbbe:

NOTA

La Regione approva il bando e assegna i contributi ai Comuni.

La risposta è troppo generica. Non distingue fonte, organo e gestione. Una risposta più solida segue la catena.

Fase	Soggetto probabile	Atto o attività	Perché rileva
Indirizzo generale	Giunta regionale, secondo statuto e legge regionale	Deliberazione con obiettivi, risorse, criteri o indirizzi	Definisce la scelta politico-amministrativa.
Predisposizione tecnica	Direzione competente	Schema di avviso, criteri tecnici, modulistica, cronoprogramma	Traduce l'indirizzo in procedimento.
Adozione gestionale	Dirigente competente	Determinazione di approvazione avviso e impegno/gestione risorse se previsto	Avvia formalmente la procedura amministrativa.
Istruttoria domande	Uffici della direzione	Verifica requisiti, documentazione, ammissibilità, punteggi	Garantisce imparzialità e motivazione.

Fase	Soggetto probabile	Atto o attività	Perché rileva
Graduatoria/concessione	Dirigente competente	Atto di approvazione graduatoria e concessione contributo	Produce effetti verso i Comuni beneficiari.
Controllo/rendicontazione	Direzione, uffici, eventuali organismi di controllo	Verifica spese, obblighi, revoche o recuperi	Chiude il ciclo e tutela risorse pubbliche.

La risposta modello può essere formulata così:

NOTA

La scelta di finanziare i progetti richiede anzitutto un atto di indirizzo politico-amministrativo, normalmente riconducibile alla Giunta secondo la fonte regionale applicabile. La direzione competente cura la predisposizione tecnica dell'avviso e l'istruttoria. Gli atti gestionali, quali approvazione dell'avviso, graduatoria, concessione del contributo e controlli, spettano al dirigente competente nei limiti dell'ordinamento. Lo statuto, la legge regionale, il regolamento organizzativo e gli atti di programmazione consentono di individuare la competenza puntuale.

Questa risposta non inventa il nome della struttura e non presume che tutte le Regioni funzionino allo stesso modo. Applica il metodo.

CASO GUIDATO: ORGANIGRAMMA E AGENZIA REGIONALE

Traccia: il bando cita una “Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente” e chiede di spiegare il rapporto tra Regione e agenzia.

La risposta non deve dire soltanto che l’agenzia “dipende dalla Regione”. Dipende come? Per quale funzione? Con quali atti? Con quale autonomia? Quale fonte la disciplina?

Una risposta ordinata procede così:

1. verifico la fonte istitutiva dell’agenzia e il suo statuto o regolamento;
2. individuo le funzioni attribuite: monitoraggio, supporto tecnico, controlli, pareri, dati, attività istruttorie;
3. distingo indirizzo e vigilanza regionale dalla gestione propria dell’agenzia;
4. verifico quale atto deve essere adottato dalla Regione e quale dall’agenzia;
5. collego trasparenza, responsabilità, controlli e rendicontazione.

Il punto concorsuale è questo: un organismo strumentale non cancella la Regione, ma modifica la catena organizzativa. Il candidato deve saperla leggere.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

La commissione può chiedere il tema in modi diversi. Ecco le formulazioni più probabili.

Formulazione	Che cosa vuole verificare	Come rispondere
“Illustri gli organi della Regione”	Conoscenza di Consiglio, Giunta e Presidente.	Definire organi necessari e funzioni, poi collegare agli atti.
“Che ruolo ha lo statuto regionale?”	Fonte e organizzazione.	Spiegare forma di governo, principi organizzativi, procedura generale e limiti costituzionali.
“Distingua indirizzo politico e gestione”	Pubblico impiego e organizzazione PA.	Richiamare organi di governo e dirigenti, poi applicare a un atto regionale.
“Chi adotta un avviso regionale?”	Caso teorico-pratico.	Separare indirizzo, istruttoria, atto gestionale, controllo.
“Che differenza c'è tra direzione regionale e agenzia?”	Organizzazione e soggetti strumentali.	Spiegare struttura interna, ente strumentale, fonte istitutiva e rapporto con Regione.

INFOGRAFICA PRE-EPILOGATIVA: LA CATENA REGIONALE DELL'ATTO

Nodo	Domanda guida	Output
1. Fonte	Quale norma abilita la decisione?	Costituzione, statuto, legge, regolamento, atto di programmazione.
2. Organo politico	Chi definisce indirizzo, criteri o scelta generale?	Consiglio, Giunta, Presidente, assessore secondo competenza.
3. Struttura	Quale direzione o ufficio cura l'istruttoria?	Direzione, settore, servizio, ufficio tecnico o amministrativo.
4. Dirigente	Chi adotta l'atto gestionale?	Determinazione, avviso, graduatoria, concessione, impegno, liquidazione.

Nodo	Domanda guida	Output
5. Destinatario	Chi riceve effetti o risorse?	Cittadino, impresa, Comune, ente locale, beneficiario, organismo.
6. Controllo	Chi verifica regolarità e risultati?	Uffici, organi di controllo, rendicontazione, trasparenza, monitoraggio.

Usa questa catena ogni volta che la traccia contiene espressioni come “la Regione approva”, “la direzione competente”, “l’assessorato”, “l’agenzia regionale”, “il dirigente adotta” o “i Comuni beneficiari”.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Lo statuto regionale è la fonte che, per le Regioni ordinarie, determina forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento in armonia con la Costituzione. Gli organi necessari della Regione sono Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente della Giunta. Il Consiglio esercita funzione legislativa e funzioni assembleari; la Giunta è l’organo esecutivo; il Presidente rappresenta la Regione e dirige la politica della Giunta. L’organizzazione amministrativa si articola in direzioni, uffici, agenzie ed enti strumentali.

Nei concorsi bisogna distinguere indirizzo politico-amministrativo e gestione dirigenziale.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda. Qual è la differenza tra organi politici regionali e dirigenza amministrativa?

Risposta modello. Gli organi politici regionali, come Consiglio, Giunta e Presidente, svolgono funzioni di indirizzo, rappresentanza, legislazione, programmazione e controllo secondo Costituzione, statuto e leggi. La dirigenza amministrativa, invece, cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza. La distinzione serve a evitare che l’organo politico si sostituisca alla gestione o che il dirigente assuma scelte di indirizzo politico. In un procedimento regionale, ad esempio, la Giunta può definire criteri e obiettivi di un programma, mentre il dirigente competente può adottare l’avviso,

approvare la graduatoria e curare gli atti gestionali, secondo l’ordinamento dell’ente.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda. Lo statuto regionale può sostituire la Costituzione nel definire gli organi della Regione?

Risposta corretta. No. Lo statuto regionale opera dentro la Costituzione. Per le Regioni ordinarie determina forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento in armonia con la Costituzione, ma non può cancellare o sovvertire gli organi necessari indicati dalla Costituzione. La competenza puntuale va poi letta nello statuto, nelle leggi regionali, nei regolamenti e negli atti organizzativi.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è rispondere con una formula indifferenziata: “la Regione adotta l'atto”. Questa frase non basta quasi mai. La Regione è un ente complesso: può agire attraverso Consiglio, Giunta, Presidente, direzioni, dirigenti, agenzie o enti strumentali.

La correzione è usare sempre quattro domande:

1. qual è la fonte?
2. qual è l'organo politico competente?
3. qual è la struttura amministrativa coinvolta?
4. qual è l'atto finale?

Se non sai rispondere, non inventare. Scrivi che la competenza puntuale richiede verifica dello statuto, della legge regionale, del regolamento organizzativo e dell'atto di programmazione.

MINI-ESERCIZIO

Completa la tabella indicando il soggetto più coerente e l'atto probabile. Poi confronta la tua risposta con la soluzione guida.

Traccia	Soggetto da individuare	Atto probabile
Approvazione di una legge regionale su una materia di competenza regionale.		
Definizione dei criteri generali per contributi regionali ai Comuni.		
Adozione dell'avviso e approvazione della graduatoria.		
Promulgazione della legge regionale approvata dal Consiglio.		
Istruttoria tecnica svolta da una struttura competente.		
Attività di supporto tecnico affidata a un'agenzia regionale.		

Soluzione guida:

Traccia	Soggetto coerente	Atto o output
Approvazione di una legge regionale.	Consiglio regionale.	Legge regionale.
Criteri generali per contributi ai Comuni.	Giunta regionale, secondo fonte applicabile.	Deliberazione o atto di indirizzo.
Avviso e graduatoria.	Dirigente/direzione competente.	Determinazione, avviso, graduatoria, concessione.
Promulgazione della legge regionale.	Presidente della Regione.	Promulgazione.
Istruttoria tecnica.	Settore, servizio o ufficio della direzione.	Relazione istruttoria, parere, verifica, proposta di atto.
Supporto tecnico di agenzia.	Agenzia regionale o ente strumentale, secondo fonte istitutiva.	Parere, report, controllo, attività tecnica, provvedimento proprio se previsto.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Segnale	Correzione
Uso "Regione" come soggetto unico.	Non distinguo Consiglio, Giunta, Presidente e dirigente.	Scrivo sempre fonte-organo-competenza-atto.
Confondo Giunta e direzione.	Attribuisco alla Giunta graduatorie, liquidazioni e atti gestionali.	Distinguo indirizzo politico da gestione amministrativa.
Tratto lo statuto come un regolamento.	Lo cito solo alla fine, senza funzione.	Lo uso per forma di governo e principi organizzativi.
Applico regole delle Regioni ordinarie alle speciali.	Non verifico se la Regione ha statuto speciale.	Distinguo statuto ordinario e statuto speciale.
Considero l'agenzia un ufficio interno.	Non verifico fonte istitutiva e autonomia.	Controllo legge istitutiva, statuto e rapporto con Regione.

CHECKLIST FINALE

- So spiegare il ruolo dello statuto regionale senza trasformarlo in un documento simbolico.
- So distinguere Regioni ordinarie e Regioni a statuto speciale almeno sul piano della fonte statutaria.
- So indicare gli organi necessari della Regione e il loro ruolo generale.
- So collegare Consiglio, Giunta e Presidente agli atti tipici.
- So distinguere organo politico, assessorato, direzione, servizio, dirigente, agenzia ed ente dipendente.
- So applicare la distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.
- So costruire lo schema organo-fonte-competenza-atto.
- Nei casi pratici non scrivo “la Regione fa” senza indicare quale soggetto agisce.
- Se il bando riguarda una Regione specifica, so che devo verificare statuto, regolamenti e organigramma ufficiale dell’ente.

Verifica

QUIZ 1

Per una Regione a statuto ordinario, lo statuto:

A. è un regolamento interno della Giunta; B. determina, in armonia con la Costituzione, forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento; C. sostituisce tutte le leggi regionali; D. disciplina soltanto gli uffici amministrativi.

Risposta corretta: B. Lo statuto ordinario ha una funzione organizzativa e istituzionale che non può essere ridotta a quella di un regolamento. Opera nel quadro costituzionale e non sostituisce le fonti legislative o regolamentari necessarie per disciplinare singoli istituti.

QUIZ 2

Quale affermazione distingue correttamente statuto ordinario e statuto speciale?

A. Hanno sempre lo stesso rango e procedimento. B. Lo statuto speciale è adottato con legge costituzionale, mentre quello ordinario segue il procedimento previsto dalla Costituzione per gli statuti delle Regioni ordinarie. C. Lo statuto ordinario è approvato dalla Giunta. D. Lo statuto speciale è un semplice regolamento organizzativo.

Risposta corretta: B. Le due categorie non sono intercambiabili. Prima di applicare una regola statutaria occorre riconoscere il tipo di Regione e la fonte pertinente; una formula valida per le Regioni ordinarie non può essere trasferita automaticamente a quelle speciali.

QUIZ 3

Quale organo esercita la funzione legislativa regionale?

A. La Giunta regionale. B. Il Presidente della Regione da solo. C. La direzione generale competente. D. Il Consiglio regionale.

Risposta corretta: D. Il Consiglio è l'organo assembleare cui appartiene la funzione legislativa regionale. Giunta e Presidente esercitano le rispettive funzioni esecutive, politiche e di rappresentanza; gli uffici curano istruttoria e gestione secondo le competenze attribuite.

QUIZ 4

Una Giunta definisce obiettivi e criteri generali per un programma di contributi. Chi può curare gli atti gestionali successivi?

A. Sempre il Consiglio regionale. B. Soltanto il Presidente della Regione. C. Qualunque assessorato, senza bisogno di una competenza attribuita. D. La direzione e il dirigente competenti, secondo la disciplina dell'ente.

Risposta corretta: D. La distinzione fra indirizzo e gestione porta a separare la decisione generale dagli atti che attuano il programma. La fonte applicabile deve comunque indicare struttura e competenza; non basta il nome dell'assessorato per individuare chi adotta il provvedimento.

QUIZ 5

Un assessorato e una direzione regionale:

A. indicano, rispettivamente, un ambito di responsabilità politica e una struttura amministrativa; B. sono sempre la stessa struttura; C. appartengono entrambi all'apparato burocratico; D. possono adottare indistintamente gli stessi atti.

Risposta corretta: A. La delega assessorile organizza l'indirizzo politico. La direzione appartiene all'apparato amministrativo e svolge funzioni gestionali tramite le strutture e i dirigenti competenti. Denominazioni e assetti concreti vanno controllati sull'organigramma ufficiale.

QUIZ 6

Per stabilire se un'agenzia regionale può adottare un determinato provvedimento occorre verificare soprattutto:

A. legge istitutiva, statuto, poteri attribuiti e rapporto con la Regione; B. il nome dell'agenzia; C. la prassi di altre Regioni; D. la materia indicata genericamente nel bando.

Risposta corretta: A. Un'agenzia non è un ufficio regionale con un'etichetta diversa. Natura, autonomia, vigilanza e poteri derivano dalle fonti che la disciplinano. Il candidato deve evitare analogie fondate soltanto sul nome o sull'esperienza di un altro territorio.

CASO RAGIONATO FINALE

Una Regione approva un programma di sostegno ai Comuni. La Giunta stabilisce finalità e criteri generali. Una direzione prepara l'avviso; dopo l'istruttoria occorre approvare la graduatoria e concedere i contributi. Un'agenzia regionale fornisce supporto tecnico.

La risposta va costruita in cinque passaggi. Primo, si individua la fonte del programma e si verifica quale organo può definire indirizzi e criteri generali. Secondo, si distingue l'atto politico-amministrativo dagli atti gestionali. Terzo, si controlla nell'ordinamento regionale quale direzione e quale dirigente curano avviso, istruttoria, graduatoria e concessione. Quarto, si consulta la disciplina istitutiva dell'agenzia per stabilire se svolga soltanto supporto tecnico oppure possieda poteri propri. Quinto, si indicano controlli, motivazione e responsabilità dei soggetti coinvolti.

Una risposta debole attribuisce tutto alla «Regione» o alla Giunta. Una risposta corretta nomina fonte, organo, struttura, competenza e atto, precisando che la distribuzione puntuale dipende dallo statuto, dalle leggi regionali e dagli atti organizzativi applicabili.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Costituzione della Repubblica italiana, in particolare le disposizioni sullo statuto e sugli organi regionali.
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riguardo alla distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.
- Statuto della Regione indicata dal bando.
- Leggi regionali sull'organizzazione, regolamenti interni e atti organizzativi dell'ente interessato.
- Organigramma ufficiale e disciplina istitutiva di eventuali agenzie o enti strumentali richiamati dalla prova.

Funzioni regionali e rapporti con Stato ed enti locali

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Funzioni regionali e rapporti con Stato ed enti locali

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Nei concorsi regionali e di area vasta il tema delle funzioni mette spesso in difficoltà. Il candidato sa elencare Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, oppure Consiglio, Giunta e Presidente. Davanti a una traccia concreta, però, deve stabilire chi è competente e per quale attività.

La difficoltà nasce da una confusione ricorrente. Si usano come sinonimi parole che sinonimi non sono: materia, competenza, funzione, servizio, procedimento, finanziamento, controllo. Invece il lavoro del funzionario regionale richiede di separarle.

Una materia indica l'ambito: sanità, governo del territorio, formazione, trasporti, servizi sociali, ambiente, turismo, cultura, politiche attive, sviluppo locale. Una competenza indica il potere giuridico di disciplinare o intervenire in quell'ambito. Una funzione amministrativa indica l'attività concreta: programmare, autorizzare, finanziare, controllare, gestire, coordinare, monitorare. Un atto è il documento che rende visibile quella funzione: legge, regolamento, deliberazione, piano, avviso, determinazione, accordo, convenzione, relazione, controllo.

Il Metodo BANDO applicato a questo capitolo parte quindi da una regola pratica:

NOTA

quando la traccia parla di Regione, non chiederti solo "qual è la norma"; chiediti quale funzione deve essere esercitata, da quale livello istituzionale, con quale atto e in rapporto con quali altri enti.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo dovrai saper svolgere queste operazioni:

1. distinguere materia, competenza e funzione;
2. spiegare il riparto Stato-Regioni in modo utile a una prova, senza trasformarlo in elenco mnemonico;
3. applicare i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza a una funzione amministrativa;
4. riconoscere quando serve cooperazione istituzionale: conferenza, intesa, accordo, coordinamento, finanziamento o controllo;

5. descrivere il rapporto tra Regione, Comuni, Province e Città metropolitane senza immaginare una gerarchia semplice;
6. costruire un caso di competenza con tabella soggetto-funzione-atto.

Questo capitolo non sostituisce il capitolo costituzionale del VOL-01. Lo applica ai concorsi territoriali. Il candidato che studia M-FL02 deve sapere usare il Titolo V come criterio operativo: legge, amministrazione, coordinamento, risorse, controlli e responsabilità.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Usa il capitolo come una griglia di lettura delle tracce.

Quando trovi una politica regionale, scrivi accanto tre lettere:

- M = materia;
- C = competenza;
- F = funzione.

Poi aggiungi:

- soggetto o livello istituzionale;
- atto da adottare;
- ente destinatario o coinvolto;
- eventuale forma di raccordo;
- controllo o rendicontazione.

Esempio: “programma regionale per finanziare interventi comunali di rigenerazione urbana”.

- Materia: governo del territorio, sviluppo locale, eventualmente lavori pubblici.
- Competenza/fonte: Costituzione, legge regionale, programma, atto di indirizzo.
- Funzione: programmazione e finanziamento.
- Soggetti: Regione, Comuni beneficiari, eventuale Provincia o Città metropolitana se l'intervento ha scala sovracomunale.
- Atti: deliberazione, avviso, graduatoria, concessione, convenzione, rendicontazione.

Una risposta costruita così identifica i passaggi amministrativi, invece di limitarsi al nome dell'ente.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione al capitolo
B - Bando	Il programma richiama ordinamento regionale, competenze, rapporti Stato-Regioni o enti locali?	Prepara il riparto e una tabella soggetto-funzione-atto.
A - Aree	Quali aree entrano?	Costituzione, diritto amministrativo, enti locali, programmazione, controlli, fondi.
N - Nuclei	Quali concetti non posso confondere?	Materia, competenza, funzione, conferimento, delega, coordinamento, finanziamento.
D - Diario	Quali errori devo registrare?	Dire che tutto è comunale; pensare che la Regione sia gerarchicamente sopra il Comune; ignorare intese e controlli.
O - Output	Che cosa devo produrre?	Caso di competenza, schema soggetto-funzione-atto, risposta orale sui rapporti istituzionali.

20.1 Materia, competenza, funzione, livello e atto

SPIEGAZIONE TEORICA

La prima distinzione da fissare è tra materia, competenza e funzione.

La materia è l'area oggettiva. Puoi incontrarla nel bando come “governo del territorio”, “servizi sociali”, “formazione professionale”, “ambiente”, “trasporto pubblico”, “programmazione regionale”, “fondi europei”, “edilizia scolastica”, “viabilità”, “sviluppo economico”.

La competenza indica chi può disciplinare o intervenire giuridicamente in quella materia. Nel sistema costituzionale, il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni è centrale: alcune materie sono riservate allo Stato, altre sono concorrenti, altre rientrano nella competenza residuale regionale, secondo la cornice costituzionale e i limiti applicabili.

La funzione amministrativa è l'attività concreta: programmare un intervento, rilasciare un'autorizzazione, finanziare un ente locale, approvare una graduatoria, controllare una rendicontazione, convocare un tavolo, stipulare un accordo, monitorare un progetto.

Queste tre parole non coincidono.

Parola	Domanda guida	Esempio
Materia	Di quale ambito stiamo parlando?	Trasporto pubblico locale.
Competenza	Chi può disciplinare o regolare quell'ambito?	Stato e Regione secondo riparto costituzionale e disciplina di settore.
Funzione	Quale attività concreta deve essere svolta?	Programmare servizi, finanziare interventi, coordinare enti, controllare risultati.

Confondere questi livelli rende imprecisa la risposta. Una traccia può riguardare una materia regionale e, nello stesso tempo, una funzione esercitata da un Comune. Può descrivere una funzione comunale finanziata dalla Regione oppure una competenza statale che richiede coordinamento con la Regione.

Alla terna materia-competenza-funzione vanno aggiunti il livello istituzionale e l'atto. Il livello indica l'ente al quale l'ordinamento assegna l'attività: Comune, Provincia, Città metropolitana, Regione o Stato. L'atto è la forma con cui quel soggetto esercita la funzione. Programmare può richiedere un piano; finanziare può condurre a un avviso e a provvedimenti di concessione; coordinare può richiedere un accordo; controllare può produrre verifiche o recuperi secondo la disciplina applicabile.

Categoria	Domanda di controllo	Errore frequente
materia	qual è l'ambito oggettivo?	dedurre direttamente l'ente competente
competenza legislativa	chi può dettare la disciplina?	confonderla con la gestione concreta
funzione amministrativa	quale attività deve essere svolta?	descriverla con il solo nome della materia
livello istituzionale	quale ente è titolare o attuatore?	presumere una gerarchia tra autonomie
atto	come si formalizza l'attività?	scegliere l'atto prima della competenza

Si consideri un programma per migliorare il trasporto scolastico in territori montani. La materia può toccare trasporti, scuola e servizi territoriali. La disciplina applicabile chiarisce il riparto legislativo; la funzione concreta può consistere nella programmazione regionale, nell'organizzazione locale del servizio o nel coordinamento sovracomunale. Gli enti coinvolti e gli atti cambiano secondo il disegno normativo e finanziario. Scrivere soltanto «competenza regionale» lascia irrisolte istruttoria, attuazione e controllo.

Il metodo corretto procede dall'oggetto all'azione. Prima delimita il problema, poi individua la fonte che disciplina il potere, separa le funzioni e assegna ciascuna al livello previsto. Solo alla fine sceglie l'atto. Questa sequenza impedisce di usare il nome di una materia come risposta completa e rende visibile il ragionamento anche quando la traccia non offre tutti i dati.

Se mancano una legge regionale o un atto di programma, la risposta deve dichiarare la verifica necessaria. Il candidato può comunque qualificare materia e funzione, indicare i possibili livelli e spiegare quale informazione manca per attribuire con precisione il provvedimento.

La scelta dell'atto è anche un controllo di coerenza. Se la funzione consiste nel fissare regole generali, un provvedimento rivolto al singolo destinatario non basta; se occorre applicare criteri già definiti, una nuova decisione politica può essere fuori posto. Il candidato deve verificare natura dell'attività, destinatari ed effetti. L'atto corretto non si ricava da un elenco imparato a memoria, ma dalla funzione e dalla competenza attribuita.

Questa analisi chiarisce infine le responsabilità: chi disciplina non coincide necessariamente con chi programma; chi finanzia può non attuare; chi attua deve rendicontare; chi controlla esercita un potere distinto. Ricostruire questi passaggi trasforma la classificazione teorica in una mappa utilizzabile nella prova.

20.2 Il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni

L'art. 117 Cost. è il punto di riferimento per il riparto della potestà legislativa. Recitarne l'elenco non risolve la domanda: occorre usare la struttura del riparto per qualificare il caso.

La risposta ordinata ha quattro passaggi:

1. la potestà legislativa è esercitata da Stato e Regioni nel rispetto della Costituzione, dei vincoli europei e degli obblighi internazionali;
2. la Costituzione distingue materie di legislazione esclusiva statale, materie di legislazione concorrente e materie non riservate allo Stato;
3. nelle materie concorrenti lo Stato pone i principi fondamentali e la Regione disciplina il dettaglio, secondo la cornice costituzionale;
4. la competenza legislativa non risolve da sola la funzione amministrativa: bisogna poi applicare l'art. 118 Cost. e la disciplina di conferimento, coordinamento e attuazione.

L'ultimo passaggio evita l'errore più comune. Fermarsi alla domanda "Stato o Regione?" non chiarisce chi svolge l'istruttoria, finanzia, controlla, sottoscrive l'accordo, adotta il piano o attua l'intervento.

Per questo il riparto legislativo è necessario, ma non sufficiente. Serve a capire la fonte normativa; non esaurisce la mappa amministrativa.

L'art. 117 Cost. va letto come una struttura di attribuzione. La legislazione esclusiva statale riserva allo Stato le materie elencate dalla Costituzione. Nella legislazione concorrente lo Stato determina i principi fondamentali e la Regione esercita la potestà legislativa nel relativo ambito. Per le materie non espressamente riservate alla legislazione statale opera la potestà legislativa regionale, fermi gli altri limiti costituzionali.

Queste categorie non autorizzano risposte fondate su etichette. Una politica pubblica può attraversare più ambiti materiali. Un intervento denominato «rigenerazione urbana», per esempio, può coinvolgere governo del territorio, tutela di interessi unitari, finanziamento o ambiente, a seconda del contenuto. Il titolo del programma non sostituisce l'analisi delle disposizioni e delle finalità.

Per qualificare una traccia legislativa occorre individuare l'oggetto reale della disciplina, separare le disposizioni che perseguono finalità diverse, ricondurre ciascun nucleo alla cornice costituzionale pertinente e controllare se competenze trasversali incidano sulla disciplina regionale. Una disciplina statale rivolta a un interesse unitario può interferire con attività regionali senza trasformare automaticamente ogni settore coinvolto in materia esclusiva statale.

Anche i limiti vanno esposti con ordine. Stato e Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali. La legge regionale non è libera da vincoli; la legge statale, a sua volta, deve rispettare il riparto costituzionale.

In una domanda orale, conviene presentare le tre categorie, chiarire il rapporto tra principi fondamentali e legislazione regionale nelle materie concorrenti, ricordare la competenza residuale e applicare lo schema a un esempio. Se la domanda riguarda un provvedimento amministrativo, dopo l'art. 117 bisogna ancora individuare funzione, livello e atto attraverso l'art. 118 e la normativa di settore.

Un caso può richiedere anche la distinzione tra principio fondamentale e disciplina di dettaglio. La risposta non deve assegnare questa qualifica in modo intuitivo. Deve esaminare funzione della disposizione, grado di generalità e rapporto con la disciplina regionale, segnalando che la verifica definitiva dipende dal quadro normativo e, quando rilevante, dalla giurisprudenza costituzionale applicabile.

La stessa prudenza vale per la competenza residuale. «Non elencata tra le materie statali» è un punto di partenza, non la conclusione automatica: bisogna controllare se il contenuto interferisca con materie esclusive, principi concorrenti o altri vincoli. In una traccia incompleta, è corretto esporre il metodo e formulare la soluzione come condizionata agli elementi mancanti.

Esempio: una legge regionale disciplina requisiti organizzativi per un servizio territoriale. Prima di definirla legittima o illegittima occorre qualificare il servizio, isolare le singole disposizioni e verificare gli interessi tutelati. Solo dopo si stabilisce quale titolo di competenza sostiene ciascuna previsione. Questo passaggio evita risposte assolute basate sul settore nominale della legge.

20.3 Funzioni amministrative e scelta del livello adeguato

L'art. 118 Cost. sposta l'attenzione dalla legislazione all'amministrazione. La regola da ricordare è che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Questa formula è molto concorsuale, ma va capita bene.

Non significa che tutto sia sempre comunale. Significa che il Comune è il livello ordinario di prossimità, ma una funzione può essere collocata a un livello più ampio se lo richiedono unitarietà, scala, efficienza, buon andamento, omogeneità, programmazione o caratteristiche del territorio.

La L. 131/2003 aiuta a trasformare questo criterio in lettura operativa: quando occorre assicurare esercizio unitario della funzione, possono essere coinvolti Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, considerando buon andamento, efficienza, efficacia, esigenze funzionali, economiche, di programmazione o di omogeneità territoriale.

Nel caso pratico, le domande da porsi sono:

- la funzione può essere svolta efficacemente dal Comune?
- richiede scala sovracomunale?
- richiede programmazione regionale?
- richiede uniformità sul territorio?
- richiede risorse o competenze tecniche non disponibili a livello locale?
- richiede raccordo tra enti?

Solo dopo rispondi.

SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE E ADEGUATEZZA COME STRUMENTI

Nel capitolo «Il sistema territoriale multilivello» hai visto i tre principi in chiave di sistema multilivello. Qui li usi per decidere la funzione.

Sussidiarietà significa partire dal livello più vicino ai cittadini, ma senza automatismi. Se il livello vicino non è idoneo o se serve esercizio unitario, la funzione può salire.

Differenziazione significa che non tutti gli enti sono uguali. Piccoli Comuni, aree interne, grandi città, territori montani, aree metropolitane e Province con funzioni tecniche non hanno la stessa capacità organizzativa.

Adeguatezza significa verificare se l'ente dispone di scala, competenze, risorse e strumenti per esercitare la funzione.

Tabella operativa:

Principio	Domanda da concorso	Possibile conseguenza
Sussidiarietà	Qual è il livello più vicino capace di agire?	Comune, gestione associata o livello superiore.
Differenziazione	Il territorio richiede soluzioni diverse?	Disciplina o organizzazione modulata per aree, enti o contesti.
Adeguatezza	L'ente ha mezzi e scala sufficienti?	Conferimento a Provincia, Città metropolitana, Regione o Stato.

Una buona risposta non dice solo “si applicano i principi”. Spiega quale principio giustifica la scelta del livello.

L'allocazione non deriva da una preferenza astratta per il livello più vicino o più ampio. La sussidiarietà orienta verso la prossimità, salvo le esigenze di esercizio unitario. La differenziazione considera caratteristiche diverse degli enti e dei territori. L'adeguatezza richiede capacità organizzativa e dimensione idonee alla funzione. I tre principi operano insieme.

Fattore del caso	Indicazione possibile	Verifica necessaria
servizio rivolto a un solo territorio	prossimità comunale	capacità e disciplina di settore
rete che attraversa più Comuni	scala sovracomunale	funzione di area vasta e coordinamento
standard uniforme regionale	programmazione regionale	base legislativa e modalità attuative
interesse unitario nazionale	intervento o coordinamento statale	competenza costituzionale e fonte

Il conferimento deve inoltre essere sostenibile. La L. 131/2003 richiama aspetti funzionali, economici e organizzativi; spostare una funzione senza considerare risorse umane, finanziarie e strumentali produce un'attribuzione solo nominale. La motivazione del caso deve quindi collegare scala, capacità e mezzi disponibili.

La risposta non termina con il nome dell'ente. Deve spiegare perché quel livello è adeguato, quali altri soggetti partecipano, quale fonte regola il conferimento e come vengono assicurati coordinamento e controllo.

La differenziazione impedisce inoltre di trattare enti diversi come se avessero sempre identiche condizioni operative. Dimensione demografica, territorio, organizzazione e capacità tecnica possono incidere sulle modalità di esercizio, nei limiti consentiti dalla fonte. L'adeguatezza deve essere verificata nel tempo: una gestione valida per un progetto limitato può non esserlo per un servizio permanente.

Nel motivare, non basta invocare efficienza. Occorre collegare il criterio a elementi del caso: bacino di utenza, continuità del servizio, economie di scala, necessità di uniformità o disponibilità di professionalità. Una motivazione così costruita rende controllabile la scelta del livello e mostra perché l'esercizio unitario è necessario.

20.4 Leale collaborazione e strumenti di raccordo

Il sistema Stato-Regioni-enti locali non funziona solo per separazione di competenze. Funziona anche per raccordo. Questo è il senso della leale collaborazione: quando le competenze si intrecciano, quando una decisione incide su più livelli o quando l'unitarietà dell'azione pubblica lo richiede, gli enti devono cooperare secondo gli strumenti previsti dall'ordinamento.

Nei concorsi, la leale collaborazione serve soprattutto in tre situazioni.

Prima situazione: competenze intrecciate. Una politica ambientale, sanitaria, infrastrutturale, culturale o di coesione può coinvolgere competenze statali, regionali e locali. La risposta non deve scegliere un solo ente e cancellare gli altri; deve ricostruire il raccordo.

Seconda situazione: funzioni finanziate o programmate da un livello e attuate da un altro. La Regione può programmare e finanziare; il Comune può attuare; la Provincia o la Città metropolitana può coordinare; lo Stato può fissare standard, principi o vincoli. Il rapporto richiede atti, obblighi, controlli e rendicontazione.

Terza situazione: esercizio unitario o poteri sostitutivi. Quando sono in gioco unità giuridica, unità economica, livelli essenziali, obblighi europei o sicurezza, il sistema può prevedere poteri di raccordo e, nei casi previsti, sostituzione. Nei concorsi basta inquadrare il tema con prudenza, senza inventare procedure.

CONFERENZE, INTESE, ACCORDI E COORDINAMENTO

La cooperazione istituzionale si realizza attraverso strumenti diversi. Non tutti hanno la stessa funzione. Per il candidato è utile riconoscerli per famiglia logica.

Strumento	A cosa serve	Come usarlo in prova
Conferenza Stato-Regioni	Raccordo tra Stato, Regioni e Province autonome.	Quando una decisione statale o interistituzionale coinvolge competenze regionali.
Conferenza unificata	Raccordo che coinvolge anche autonomie locali.	Quando la funzione riguarda Stato, Regioni, Comuni, Province o Città metropolitane.
Intesa	Forma di accordo qualificato prevista dalla disciplina applicabile.	Quando la fonte richiede consenso o raccordo tra livelli.
Accordo	Strumento di cooperazione per attuare programmi, interventi o funzioni comuni.	Nei casi su programmi territoriali, risorse, progetti e attuazione.
Convenzione	Strumento operativo tra enti o soggetti per disciplinare impegni e compiti.	Nei casi su gestione, servizi, supporto tecnico, attuazione o rendicontazione.
Tavolo tecnico	Sede istruttoria o di coordinamento.	Non sostituisce l'atto finale, ma prepara decisioni e dati.

Questi termini non sono intercambiabili. L'intesa richiede una fonte che la preveda; l'accordo richiede l'indicazione delle parti, della funzione e degli effetti operativi.

Il principio e lo strumento non coincidono. La leale collaborazione orienta i rapporti tra istituzioni; conferenza, intesa e accordo possono darle attuazione nei casi previsti. Non si sceglie liberamente lo strumento soltanto perché «serve collaborazione»: occorre verificare fonte, soggetti ed effetto richiesto.

Un'intesa può esprimere una partecipazione qualificata alla decisione; un accordo definisce impegni e attività comuni; una convenzione regola rapporti operativi; un tavolo tecnico prepara istruttoria e confronto, ma non sostituisce l'atto dell'organo competente. Le denominazioni vanno confrontate con la fonte, perché lo stesso termine può assumere rilievo diverso in contesti differenti.

Esigenza	Domanda	Esito da motivare
acquisire posizioni istituzionali	chi partecipa e con quale ruolo?	sede di confronto prevista
formare una decisione condivisa	quale consenso richiede la fonte?	intesa o altro atto tipizzato

Esigenza	Domanda	Esito da motivare
attuare un programma comune	quali obblighi assumono le parti?	accordo, convenzione e atti conseguenti
svolgere attività preparatoria	quali dati e valutazioni servono?	istruttoria o tavolo tecnico

In prova va descritto anche l'esito del raccordo: parere acquisito, intesa raggiunta, accordo sottoscritto o istruttoria conclusa. Dire soltanto «si convoca una conferenza» non chiarisce la funzione della sede né il passaggio successivo.

Il raccordo deve lasciare una traccia verificabile. Verbalì, pareri, atti di assenso e accordi documentano posizioni, condizioni e impegni; gli atti successivi devono rispettarne l'esito secondo la disciplina applicabile. Nel caso pratico conviene indicare chi convoca, chi partecipa, quale decisione deve maturare e quale atto conclude la fase, senza inventare termini o maggioranze.

20.5 Rapporti tra Regione ed enti locali

Il rapporto tra Regione ed enti locali è uno dei punti più delicati. La Regione non è il superiore gerarchico generale dei Comuni. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono enti autonomi, ciascuno con propri statuti, poteri e funzioni secondo la Costituzione.

La Regione può però avere un ruolo molto forte in programmazione, legislazione, finanziamento, coordinamento e controllo, nei limiti dell'ordinamento. Questo significa che può incidere su attività degli enti locali non per gerarchia amministrativa semplice, ma per competenza, fonte, programma, finanziamento, conferimento di funzioni, standard, controlli o rapporti istituzionali.

Esempio: un Comune gestisce un servizio sociale. La Regione può avere ruolo di programmazione e finanziamento; lo Stato può fissare livelli essenziali o principi; l'ambito territoriale può organizzare la gestione associata; il Comune può essere il soggetto che eroga o attua. Dire “decide il Comune” o “decide la Regione” senza distinguere i livelli è sbagliato.

Formula utile:

NOTA

La Regione non è sovraordinata al Comune in senso gerarchico generale; può però esercitare funzioni legislative, programmatiche, amministrative, finanziarie e di coordinamento nei limiti della Costituzione, della legge e delle fonti regionali.

CONFERIMENTO, DELEGA, COORDINAMENTO, FINANZIAMENTO, CONTROLLO

Nel linguaggio concorsuale queste cinque parole ricorrono spesso. Devi distinguerle.

Parola	Significato pratico	Errore da evitare
Conferimento	Attribuzione di funzioni amministrative a un ente o livello.	Pensare che coincida sempre con finanziamento.
Delega	Affidamento dell'esercizio di una funzione secondo la fonte applicabile.	Usarla come sinonimo generico di collaborazione.
Coordinamento	Raccordo tra enti per assicurare coerenza, omogeneità o azione unitaria.	Confonderlo con comando gerarchico.
Finanziamento	Assegnazione di risorse per interventi, servizi o progetti.	Dimenticare obblighi, rendicontazione e controlli.
Controllo	Verifica di regolarità, risultati, spese, equilibri o obblighi.	Vederlo solo come sanzione finale.

Nel caso pratico, una politica regionale può contenere tutte queste dimensioni. Ad esempio: la Regione disciplina criteri, conferisce una funzione, finanzia i Comuni, coordina l'attuazione e controlla la rendicontazione. Ogni parola produce un atto diverso.

FUNZIONI REGIONALI RICORRENTI NEI BANDI

I bandi M-FL02 non chiedono “tutte le funzioni regionali”. Chiedono funzioni ad alta probabilità concorsuale. Le più rilevanti sono queste:

Funzione	Dove compare	Output di prova
Legislazione regionale	Ordinamento regionale, competenze, drafting.	Risposta orale, schema competenza, bozza articolo.
Programmazione	Piani, programmi, politiche territoriali, fondi.	Tavola programma-obiettivo-risorsa-atto.
Finanziamento	Contributi a enti locali, imprese o soggetti attuatori.	Avviso, graduatoria, concessione, controllo.
Coordinamento	Rapporti con Comuni, Province, Città metropolitane, Stato.	Schema soggetti-compiti-intese.

Funzione	Dove compare	Output di prova
Autorizzazione o controllo	Ambiente, territorio, servizi, funzioni tecniche.	Caso procedimentale, pareri, verifiche.
Monitoraggio	Fondi UE, PNRR, programmi, servizi.	Check-list dati, indicatori, rendicontazione.
Vigilanza su enti o organismi	Agenzie, enti dipendenti, partecipate.	Nota istruttoria, schema rapporto Regione-ente.

Questa tabella serve per il diario. Quando incontri una materia, chiediti quale funzione prevale. La stessa materia può generare output diversi.

Il rapporto cambia con la funzione. Nella programmazione la Regione può definire obiettivi e criteri; nel finanziamento stabilisce condizioni coerenti con la fonte e controlla l'uso delle risorse; nel coordinamento organizza il raccordo senza sostituirsi automaticamente agli enti. Lo stesso Comune può essere beneficiario e soggetto attuatore, con responsabilità diverse nelle varie fasi.

Una tabella di competenza deve avere almeno quattro colonne: funzione regionale, funzione locale, atto e controllo. Se manca la funzione locale, il caso appare accentrato; se manca il controllo, la catena si interrompe al finanziamento; se manca la fonte, l'attribuzione resta una supposizione. Questa verifica è utile per avvisi, piani territoriali e programmi con più enti.

Quando la Regione esercita controllo o monitoraggio, deve restare entro i poteri conferiti. Richiedere dati, verificare spese o valutare risultati non equivale a dirigere ogni scelta organizzativa locale. Specularmente, l'autonomia dell'ente attuatore non elimina gli obblighi assunti con il finanziamento. La risposta deve tenere insieme autonomia, vincolo di destinazione, rendicontazione e conseguenze dell'inadempimento previste dalla fonte.

20.6 Garanzie unitarie e articolazione territoriale

Nei rapporti Stato-Regioni, un tema ricorrente è il limite dell'unità nazionale. Lo Stato conserva competenze che garantiscono coerenza dell'ordinamento, diritti, livelli essenziali, obblighi europei, sicurezza, sistema finanziario e altri interessi unitari. Nei concorsi non serve entrare in dettagli eccessivi se il bando non lo chiede; serve però sapere che l'autonomia regionale non è isolamento.

Il tema emerge quando una politica regionale incide su diritti sociali, servizi essenziali, risorse pubbliche o obblighi europei. La Regione può programmare e attuare entro vincoli costituzionali, statali, europei e finanziari. Ometterli produce una risposta incompleta e chiusa nella sola dimensione territoriale.

Formula utile:

NOTA

L'autonomia regionale opera dentro un sistema unitario: Costituzione, vincoli europei, obblighi internazionali, livelli essenziali, coordinamento della finanza pubblica e principi fondamentali limitano e orientano l'esercizio delle funzioni.

REGIONE, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE

Il rapporto tra Regione e area vasta richiede attenzione. Province e Città metropolitane non sono uffici regionali. Sono enti territoriali con funzioni proprie e fondamentali, specialmente dopo la L. 56/2014. Tuttavia, molte politiche regionali si attuano attraverso o insieme a questi enti.

La Provincia può rilevare per viabilità, edilizia scolastica, pianificazione territoriale, assistenza ai Comuni e funzioni di area vasta. La Città metropolitana può rilevare per pianificazione strategica, mobilità, infrastrutture, coordinamento territoriale e sviluppo metropolitano.

La Regione può programmare, finanziare o coordinare interventi che richiedono attuazione provinciale o metropolitana. Il candidato deve quindi evitare due errori opposti:

- trattare Province e Città metropolitane come se fossero articolazioni regionali;
- ignorarle quando la funzione ha scala sovracomunale.

In una traccia su viabilità, edilizia scolastica superiore, mobilità metropolitana o pianificazione di area vasta, la domanda corretta è: quale livello ha la funzione più adeguata e quale ruolo ha la Regione nella programmazione o nel finanziamento?

IL COMUNE NELLE FUNZIONI REGIONALI

Il Comune resta centrale, ma cambia punto di osservazione. In M-FL01 lo guardi dall'interno: sportello, organi, servizi, atti, cittadino. In M-FL02 lo guardi spesso come destinatario, beneficiario, soggetto attuatore o partner istituzionale.

Esempi:

- un Comune partecipa a un avviso regionale;
- un Comune attua un intervento finanziato dalla Regione;
- più Comuni esercitano una funzione in forma associata;
- la Regione coordina una rete di servizi locali;
- una Città metropolitana coordina interventi che coinvolgono più Comuni;
- la Regione controlla rendicontazioni presentate da enti locali.

In questi casi il punto di vista comunale non sostituisce quello regionale. La risposta deve mostrare l'intera catena.

POTERI SOSTITUTIVI E LIMITI DELLA RISPOSTA

Il potere sostitutivo è un tema sensibile. Nei concorsi può comparire quando si parla di unità giuridica, unità economica, obblighi europei, livelli essenziali, sicurezza o grave inerzia. Il candidato deve conoscerne la funzione sistemica, ma evitare formule eccessive.

Lo Stato non può “fare tutto al posto della Regione”, né la Regione può sostituirsi sempre ai Comuni. L’ordinamento ammette poteri sostitutivi in casi e secondo procedure specifiche, nel rispetto dei principi applicabili, tra cui sussidiarietà e leale collaborazione.

Risposta prudente:

NOTA

I poteri sostitutivi servono a garantire interessi unitari o obblighi rilevanti quando l’ente competente non agisce o non rispetta vincoli essenziali. Non sono una gerarchia ordinaria, ma strumenti eccezionali o tipizzati, da applicare secondo la fonte e la procedura previste.

Livelli essenziali e poteri sostitutivi rispondono a problemi diversi. I primi assicurano una garanzia uniforme dei diritti nei limiti della competenza statale; i secondi consentono un intervento eccezionale nei casi previsti dall’art. 120 Cost. Nessuno dei due istituti crea una gerarchia amministrativa generale. Nel caso pratico occorre indicare presupposto, fonte, soggetto competente e garanzie procedurali, mantenendo la misura proporzionata alla finalità unitaria.

La distinzione orienta anche l’ordine della risposta: prima si descrive la garanzia unitaria o l’inadempimento rilevante, poi si individua la base costituzionale, infine si espongono procedimento e limiti. Anticipare la sostituzione senza accertarne i presupposti trasforma un rimedio eccezionale in una scorciatoia.

20.7 Metodo soggetto-funzione-atto e casi di prova

Soggetto	Funzione tipica	Atto o output probabile	Attenzione concorsuale
Stato	Principi, competenze esclusive, livelli essenziali, vincoli unitari, poteri sostitutivi nei casi previsti	Legge statale, decreto, intesa, atto di coordinamento	Non cancellare l’autonomia regionale, ma riconoscere i limiti unitari.
Regione	Legislazione, programmazione, finanziamento, coordinamento, controllo, amministrazione	Legge regionale, regolamento, delibera, piano, avviso, determina, accordo	Distinguere fonte normativa, indirizzo politico e gestione amministrativa.

Soggetto	Funzione tipica	Atto o output probabile	Attenzione concorsuale
Provincia	Area vasta, viabilità, edilizia scolastica, pianificazione, supporto ai Comuni	Piano, programma, determina, convenzione, atto tecnico	Non dire che le Province sono abolite.
Città metropolitana	Pianificazione strategica, coordinamento metropolitano, mobilità, infrastrutture	Piano strategico, accordo, convenzione, atto di coordinamento	Non confonderla con il Comune capoluogo.
Comune	Prossimità, attuazione locale, servizi, istanze, gestione concreta	Delibera, determina, regolamento, rendicontazione, progetto	In M-FL02 spesso è beneficiario o attuatore di politica regionale.
Conferenza/intesa	Raccordo istituzionale	Parere, intesa, accordo, verbale, atto presupposto	Verificare sempre quale fonte richiede lo strumento.

CASO GUIDATO: CONFLITTO APPARENTE DI COMPETENZA

Traccia: una Regione vuole finanziare interventi comunali per migliorare l'accesso ai servizi sociali nei piccoli Comuni. Alcuni Comuni chiedono se possono definire autonomamente criteri di accesso, importi e modalità di rendicontazione. Il candidato deve indicare come impostare la risposta.

Una risposta debole direbbe:

NOTA

I Comuni gestiscono i servizi sociali, quindi decidono loro.

Oppure:

NOTA

La Regione finanzia, quindi decide tutto la Regione.

Entrambe le risposte sono incomplete. La soluzione richiede una mappa.

Passaggio	Domanda	Risposta operativa
Materia	Di che ambito parliamo?	Servizi sociali e accesso ai servizi territoriali.
Competenza	Quale cornice va verificata?	Costituzione, legge statale, legge regionale, programmazione regionale, eventuali livelli essenziali o standard.
Funzione regionale	Che cosa fa la Regione?	Programma, finanzia, fissa criteri generali, controlla e monitora.
Funzione comunale	Che cosa fanno i Comuni?	Presentano progetti, attuano interventi, gestiscono servizi, rendicontano.
Raccordo	Serve coordinamento?	Sì, soprattutto se coinvolge più Comuni, ambiti territoriali o servizi integrati.
Atto	Quali atti si producono?	Delibera o programma regionale, avviso, domanda comunale, istruttoria, concessione, rendicontazione, controllo.

Risposta modello:

NOTA

La questione non va risolta contrapponendo Regione e Comuni. La Regione, se finanzia e programma l'intervento, può definire criteri generali, obiettivi, spese ammissibili, termini, obblighi e modalità di rendicontazione secondo la fonte applicabile. I Comuni, come enti di prossimità e soggetti attuatori, organizzano il servizio e presentano progetti coerenti con tali criteri. Se l'intervento coinvolge più enti o richiede omogeneità territoriale, possono essere necessari coordinamento, accordi o forme di gestione associata. La competenza puntuale va verificata nella disciplina statale, regionale e negli atti di programmazione.

CASO GUIDATO: POLITICA REGIONALE CON AREA VASTA

Traccia: una Regione intende approvare un programma per la sicurezza della rete viaria secondaria, coinvolgendo Province e Città metropolitane. Quali passaggi deve considerare il funzionario?

La funzione non è comunale in senso semplice. La viabilità di area vasta richiama Province e Città metropolitane; la Regione può avere ruolo di programmazione, finanziamento e coordinamento; eventuali lavori richiamano contratti pubblici, bilancio, controlli e monitoraggio.

Sequenza corretta:

1. individuare la fonte e il programma regionale;
2. verificare funzioni di Province e Città metropolitane;
3. definire criteri, priorità, risorse e condizioni di finanziamento;
4. coinvolgere gli enti interessati attraverso accordi o strumenti previsti;
5. collegare gli interventi a progettazione, affidamenti, cronoprogramma e monitoraggio;
6. prevedere rendicontazione e controlli.

Il candidato deve mostrare di capire il perché della scala: la rete viaria non si esaurisce nel confine di un Comune e richiede coordinamento territoriale.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

Domanda	Nucleo verificato	Struttura della risposta
“Distingua competenza legislativa e funzione amministrativa”	Art. 117 e art. 118 in chiave operativa.	Materia, fonte, competenza, funzione, atto.
“Perché la Regione non è gerarchicamente sovraordinata al Comune?”	Autonomia territoriale e rapporti istituzionali.	Enti autonomi, competenze, coordinamento, finanziamento e controlli.
“Che cosa significa leale collaborazione?”	Raccordo tra livelli.	Competenze intrecciate, conferenze, intese, accordi, casi applicativi.
“Quando una funzione può essere attribuita a un livello superiore al Comune?”	Sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza.	Esercizio unitario, scala, efficienza, programmazione, omogeneità.
“Come imposta un caso di competenza?”	Capacità teorico-pratica.	Soggetti, funzione, fonte, atto, raccordo, controllo.

INFOGRAFICA PRE-EPILOGATIVA: DALLA MATERIA ALL'ATTO

Passaggio	Domanda guida	Output
1. Materia	Di che ambito si parla?	Ambiente, sociale, territorio, trasporti, formazione, fondi.
2. Competenza	Chi può disciplinare?	Stato, Regione, competenza concorrente o fonte settoriale.
3. Funzione	Che attività concreta serve?	Programmare, finanziare, autorizzare, coordinare, controllare.
4. Livello	Quale ente è adeguato?	Comune, Provincia, Città metropolitana, Regione, Stato.
5. Raccordo	Serve cooperazione?	Conferenza, intesa, accordo, convenzione, tavolo tecnico.
6. Atto	Come si formalizza?	Legge, regolamento, piano, delibera, avviso, determina, controllo.
7. Diario	Quale errore evitare?	Confondere competenza legislativa con gestione amministrativa.

La tabella serve per ripassare e per impostare le tracce che coinvolgono più livelli territoriali.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Nei concorsi M-FL02 bisogna distinguere materia, competenza e funzione. Il riparto legislativo Stato-Regioni serve a capire la fonte, ma la funzione amministrativa va letta anche con sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La Regione può legiferare, programmare, finanziare, coordinare, amministrare e controllare, ma non è gerarchicamente sovraordinata ai Comuni in senso generale. I rapporti con Stato, Province, Città metropolitane e Comuni si costruiscono con fonti, intese, accordi, conferimenti, finanziamenti e controlli. In prova devi produrre una mappa soggetto-funzione-atto.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda. Perché la Regione non può essere considerata semplicemente il livello superiore del Comune?

Risposta modello. La Regione e il Comune sono entrambi enti autonomi nell'ordinamento della Repubblica, secondo la Costituzione. La Regione non è il superiore gerarchico generale del Comune. Ha però competenze legislative, programmatiche, amministrative, finanziarie e di coordinamento che possono incidere su funzioni locali nei limiti della Costituzione, della legge e delle fonti regionali. Il rapporto va quindi letto per competenza e funzione: la Regione può programmare e finanziare, il Comune può attuare o gestire il servizio, Province e Città metropolitane possono svolgere funzioni di area vasta, lo Stato può fissare

principi, livelli essenziali o vincoli unitari. La risposta corretta individua soggetti, fonti, atti e strumenti di raccordo, non una gerarchia semplice.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda. Tutte le funzioni amministrative che riguardano il territorio spettano al Comune?

Risposta corretta. No. Il Comune è il livello ordinario di prossimità, ma le funzioni amministrative possono essere conferite a Province, Città metropolitane, Regioni o Stato quando occorre assicurarne l'esercizio unitario, secondo sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Nei casi pratici bisogna verificare scala della funzione, fonte applicabile, capacità dell'ente, esigenze di programmazione, coordinamento e omogeneità territoriale.

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è cercare una risposta secca: "competenza dello Stato" oppure "competenza della Regione" oppure "competenza del Comune". Nei casi territoriali la risposta spesso richiede una catena, non un solo nome.

Correzione:

1. individua la materia;
2. verifica il riparto di competenza;
3. individua la funzione amministrativa concreta;
4. scegli il livello adeguato;
5. segnala eventuale raccordo istituzionale;
6. collega l'atto e il controllo.

Se salti uno di questi passaggi, rischi di attribuire l'atto all'ente sbagliato.

MINI-ESERCIZIO

Completa la tabella. Poi confronta con la soluzione guida.

Traccia	Materia	Funzione prevalente	Soggetti da coinvolgere	Atto/output
Programma regionale per finanziare Comuni su servizi sociali.				
Piano di coordinamento per mobilità metropolitana.				
Intervento statale per garantire livelli essenziali su tutto il territorio.				
Avviso regionale per progetti di formazione professionale.				
Messa in sicurezza di strade provinciali con fondi regionali.				

Soluzione guida:

Traccia	Materia	Funzione prevalente	Soggetti da coinvolgere	Atto/output
Programma regionale per servizi sociali.	Servizi sociali territoriali.	Programmazione, finanziamento, controllo.	Regione, Comuni, eventuali ambiti territoriali.	Programma, avviso, graduatoria, concessione, rendicontazione.
Mobilità metropolitana.	Trasporti e pianificazione territoriale.	Coordinamento di area vasta.	Città metropolitana, Comuni, eventuale Regione.	Piano, accordo, convenzione, cronoprogramma.
Livelli essenziali.	Diritti civili e sociali.	Garanzia unitaria.	Stato, Regioni, enti attuatori.	Norma, atto di coordinamento, monitoraggio, eventuale intervento sostitutivo nei casi previsti.
Formazione professionale.	Formazione e lavoro.	Programmazione e finanziamento.	Regione, beneficiari, enti attuatori.	Avviso, istruttoria, graduatoria, concessione, controllo.
Strade provinciali.	Viabilità di area vasta.	Programmazione e lavori e finanziamento.	Regione, Provincia, eventuali Comuni interessati.	Programma, accordo, determina, affidamento, monitoraggio.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Segnale	Correzione
Confondo materia e funzione.	Dico “è materia regionale” senza dire chi fa cosa.	Aggiungo funzione e atto.
Trasformo la Regione in superiore gerarchico dei Comuni.	Scrivo “la Regione ordina al Comune” senza base.	Uso competenza, programma, finanziamento, accordo o controllo.

Errore	Segnale	Correzione
Dico che tutto spetta al Comune.	Ignoro esercizio unitario e area vasta.	Applico sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Uso “intesa” e “accordo” come sinonimi liberi.	Non indico fonte o soggetti.	Specifico strumento, parti e funzione.
Dimentico il controllo.	Mi fermo all’atto di concessione o al piano.	Aggiungo rendicontazione, monitoraggio, verifica e responsabilità.

CHECKLIST FINALE

- So distinguere materia, competenza legislativa e funzione amministrativa.
- So spiegare perché art. 117 e art. 118 rispondono a domande diverse.
- So applicare sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza a un caso concreto.
- So spiegare la leale collaborazione senza usarla come formula vuota.
- So distinguere conferenza, intesa, accordo, convenzione e tavolo tecnico sul piano funzionale.
- So dire perché la Regione non è gerarchicamente sovraordinata al Comune in senso generale.
- So individuare quando entrano Province e Città metropolitane.
- So costruire una tabella soggetto-funzione-atto.
- Nei casi con finanziamenti pubblici aggiungo sempre obblighi, rendicontazione e controlli.

▣ Verifica

QUIZ 1

Quale affermazione distingue correttamente materia e funzione amministrativa?

A. La materia e la funzione sono sempre attribuite allo stesso ente. B. La funzione coincide con la fonte legislativa. C. La materia identifica l’atto finale del procedimento. D. La materia indica l’ambito oggettivo; la funzione indica l’attività concreta da svolgere.

Risposta corretta: D. La materia individua l’ambito regolato, mentre la funzione descrive un’attività come programmare, autorizzare, finanziare o controllare. Il riparto legislativo non consente, da solo, di individuare chi svolge ogni funzione amministrativa.

QUIZ 2

Perché l’art. 117 Cost. non basta a risolvere un caso amministrativo territoriale?

A. Perché riguarda soltanto i Comuni. B. Perché disciplina il riparto legislativo, mentre la funzione amministrativa richiede anche l'esame dell'art. 118 Cost. e delle fonti di attuazione. C. Perché non riguarda le Regioni. D. Perché ogni funzione spetta comunque allo Stato.

Risposta corretta: B. L'art. 117 orienta l'individuazione della fonte legislativa competente. Per stabilire chi programma, autorizza, finanzia o controlla occorre ricostruire anche l'allocazione delle funzioni amministrative.

QUIZ 3

Una funzione amministrativa può essere collocata a un livello diverso dal Comune quando:

A. l'esercizio unitario lo richiede, secondo sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; B. la Regione lo preferisce senza motivazione; C. qualunque finanziamento proviene dallo Stato; D. il procedimento coinvolge più di un ufficio comunale.

Risposta corretta: A. Il Comune è il livello ordinario di prossimità, ma scala, capacità, programmazione o omogeneità possono giustificare l'attribuzione a Province, Città metropolitane, Regioni o Stato secondo la disciplina applicabile.

QUIZ 4

Che cosa esprime la leale collaborazione?

A. Una gerarchia generale dello Stato sulle Regioni. B. La possibilità di ignorare il riparto costituzionale. C. Un metodo di raccordo quando competenze e interessi istituzionali si intrecciano. D. Un accordo informale privo di fonte.

Risposta corretta: C. La leale collaborazione orienta il rapporto tra livelli di governo nei casi di intreccio. Lo strumento concreto, come conferenza, intesa o accordo, deve però essere individuato nella fonte pertinente.

QUIZ 5

Se la Regione finanzia un servizio gestito dai Comuni, quale conclusione è corretta?

A. La Regione diventa superiore gerarchico dei Comuni. B. I Comuni perdono ogni responsabilità attuativa. C. Il finanziamento elimina la necessità di una fonte. D. Occorre distinguere programmazione e criteri regionali da attuazione, rendicontazione e controlli.

Risposta corretta: D. Il rapporto finanziario crea condizioni, obblighi e controlli, ma non trasforma automaticamente l'autonomia territoriale in subordinazione gerarchica. La disciplina del programma distribuisce compiti e responsabilità.

QUIZ 6

Il potere sostitutivo:

A. opera nei presupposti e con le garanzie previsti dall'ordinamento; B. attribuisce allo Stato una competenza amministrativa ordinaria su ogni materia; C. può essere esercitato senza proporzionalità o procedimento; D. elimina definitivamente la competenza dell'ente sostituito.

Risposta corretta: A. La sostituzione è una garanzia eccezionale dell'unità e della tutela di interessi qualificati. Non modifica in via generale il riparto delle competenze e richiede il rispetto delle condizioni previste.

CASO RAGIONATO FINALE

Una Regione finanzia un programma di mobilità che collega più Comuni e attraversa il territorio metropolitano. La traccia chiede di individuare soggetti, funzioni e raccordo.

La risposta deve separare i livelli. La Regione può svolgere programmazione e finanziamento secondo le fonti applicabili; la Città metropolitana rileva per la scala di area vasta e per le funzioni attribuitele; i Comuni partecipano per gli interventi e i servizi di prossimità. Prima di indicare l'atto occorre verificare la disciplina di settore e la ripartizione concreta delle funzioni.

Il raccordo non si presume dal nome del progetto. Va scelto nella forma prevista dalla fonte: piano, accordo, convenzione o altro strumento pertinente. La soluzione si completa indicando attuazione, cronoprogramma, flussi finanziari, monitoraggio e controlli. Una risposta che assegna tutto alla Regione perché finanzia il programma, oppure tutto ai Comuni perché l'intervento ricade sul loro territorio, confonde risorse, scala e competenza.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Costituzione della Repubblica italiana, in particolare articoli 114, 117, 118 e 120.
- Legge 5 giugno 2003, n. 131, disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla riforma del Titolo V.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, disciplina di Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni.
- Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il sistema delle Conferenze e gli strumenti di raccordo nei rispettivi ambiti applicativi.
- Statuto, leggi, regolamenti, programmi e atti organizzativi ufficiali della Regione interessata dal bando.

Procedimenti, atti e organizzazione amministrativa regionale

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Procedimenti, atti e organizzazione amministrativa regionale

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Il procedimento regionale è il punto in cui la teoria amministrativa diventa lavoro d'ufficio. Una Regione non “decide” in modo generico. Decide attraverso organi, strutture, responsabili del procedimento, dirigenti, atti di indirizzo, atti gestionali, pareri, controlli, pubblicazioni, comunicazioni, avvisi, graduatorie e rendicontazioni.

Per questo un candidato M-FL02 non deve limitarsi a studiare la L. 241/1990 come sequenza astratta. Deve saperla applicare alla Regione. La domanda pratica è: se un'amministrazione regionale deve approvare un programma, pubblicare un avviso, concedere un contributo, adottare una graduatoria, acquisire un parere o controllare un ente beneficiario, quale flusso segue?

Il capitolo serve a evitare tre errori:

1. confondere la deliberazione politica con la determinazione dirigenziale;
2. trattare avvisi, bandi e graduatorie come documenti isolati, senza procedimento;
3. ignorare organizzazione, responsabile del procedimento, istruttoria, controlli e trasparenza.

Nel Metodo BANDO, la risposta deve sempre produrre una catena: soggetto, procedimento, atto, destinatario, controllo.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo dovrai saper svolgere queste operazioni:

1. trasformare i principi della L. 241/1990 in un flusso regionale concreto;
2. distinguere deliberazioni, decreti, determinazioni, avvisi, bandi, graduatorie e atti di concessione;
3. capire quando l'atto è politico-amministrativo e quando è gestionale;
4. individuare il ruolo di direzione, servizio, ufficio, responsabile del procedimento e dirigente;

- 5. impostare una mini-relazione istruttoria;
- 6. risolvere un caso su contributo regionale a Comuni, imprese o altri beneficiari;
- 7. costruire uno schema procedimento-atto-controllo.

Questo capitolo non è un compendio generale sul procedimento amministrativo. Il nucleo B-PA resta nel VOL-01. Qui studiamo il delta regionale: atti regionali, organizzazione regionale, beneficiari territoriali, programmazione, avvisi e rapporti con enti locali.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Usalo come laboratorio.

Ogni volta che trovi una traccia su un procedimento regionale, compila questa sequenza:

- 1. fonte o programma;
- 2. organo o struttura competente;
- 3. fase di indirizzo;
- 4. fase istruttoria;
- 5. atto gestionale;
- 6. destinatari;
- 7. pubblicazione o comunicazione;
- 8. attuazione;
- 9. controllo e rendicontazione.

Se manca uno di questi passaggi, chiediti se la traccia lo presuppone. Nei casi teorico-pratici spesso non viene chiesto di elencare la L. 241/1990; viene chiesto di usarla.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione al capitolo
B - Bando	Il programma richiama procedimento, atti regionali, avvisi, bandi, contributi, organizzazione o dirigenza?	Prepara schema procedimento-atto-controllo.
A - Aree	Quali aree entrano?	Procedimento amministrativo, pubblico impiego, organizzazione regionale, trasparenza, digitale, controlli.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione al capitolo
N - Nuclei	Quali concetti non posso confondere?	Delibera, decreto, determina, avviso, graduatoria, concessione, parere, controllo.
D - Diario	Quali errori devo registrare?	Attribuire atti gestionali alla Giunta; dimenticare istruttoria; saltare pubblicazione e rendicontazione.
O - Output	Cosa devo produrre?	Mini-relazione istruttoria, tabella procedimento-atto, caso guidato su contributo regionale.

21.1 Il procedimento regionale come flusso operativo

SPIEGAZIONE TEORICA

La L. 241/1990 fornisce la disciplina generale del procedimento amministrativo. Nei concorsi, i suoi nuclei principali sono principi dell'attività amministrativa, termini, responsabile del procedimento, partecipazione, comunicazione, istruttoria, motivazione, conferenza di servizi, silenzio, accesso e garanzie del provvedimento.

Nel contesto regionale questi nuclei non cambiano natura, ma cambiano scala e contesto.

Un procedimento regionale può riguardare:

- cittadini, per autorizzazioni, contributi, accesso, servizi o provvedimenti;
- imprese, per agevolazioni, bandi, autorizzazioni, controlli e programmi;
- Comuni, Province e Città metropolitane, per finanziamenti, piani, accordi, convenzioni e rendicontazioni;
- enti dipendenti, agenzie o organismi strumentali, per vigilanza, indirizzo, controlli e attuazione;
- strutture interne, per organizzazione, personale, incarichi, performance, trasparenza e gestione.

La struttura di base è questa:

Fase	Domanda guida	Atto o attività
Avvio	Da quale domanda, programma, legge o indirizzo nasce il procedimento?	Istanza, programma, delibera, atto di impulso, avviso.
Istruttoria	Quali fatti, requisiti, documenti e interessi vanno verificati?	Check documentale, pareri, valutazioni, richieste integrazioni.
Partecipazione	Chi deve essere coinvolto o informato?	Comunicazioni, osservazioni, conferenza, contraddittorio se previsto.
Decisione	Chi adotta l'atto finale?	Delibera, decreto, determinazione, concessione, diniego, graduatoria.
Pubblicazione/comunicazione	Come l'atto diventa conoscibile o efficace verso destinatari?	BUR, albo, amministrazione trasparente, comunicazione, PEC, portale.
Esecuzione	Che cosa accade dopo?	Attuazione, convenzione, spesa, progetto, affidamento, erogazione.
Controllo	Come si verifica regolarità e risultato?	Rendicontazione, monitoraggio, revoca, recupero, verifica.

Il candidato deve saper collocare ogni documento dentro una fase. Un avviso non è la stessa cosa di una graduatoria; una graduatoria non è la stessa cosa di una concessione; una concessione non chiude necessariamente il procedimento se restano attuazione, spesa e rendicontazione.

Il flusso non è sempre lineare. Una richiesta di integrazione può riaprire l'istruttoria; un parere può imporre un approfondimento; un controllo può condurre a revoca o recupero. Per questo la rappresentazione corretta non è una semplice lista di documenti, ma una sequenza di decisioni, responsabilità e possibili ritorni alla fase precedente.

La fase di avvio cambia secondo il tipo di procedimento. Nei procedimenti a istanza di parte l'amministrazione riceve una domanda e verifica presupposti, completezza e competenza. Nei procedimenti d'ufficio l'impulso deriva dalla legge, da un programma, da un controllo o da un atto dell'amministrazione. In entrambi i casi occorre individuare il termine applicabile, la struttura responsabile e le forme di partecipazione previste.

Controllo iniziale	Domanda operativa	Conseguenza
competenza	la struttura può curare il procedimento?	assegnazione corretta o trasmissione
presupposto	esiste istanza, programma o fatto che avvia l'azione?	apertura e protocollazione
termine	quale disciplina regola la conclusione?	pianificazione delle attività
partecipazione	chi deve essere informato o coinvolto?	comunicazioni e osservazioni
fascicolo	quali atti e dati devono essere raccolti?	tracciabilità dell'istruttoria

La conclusione richiede un provvedimento espresso quando previsto, sorretto dall'istruttoria e dalla motivazione. Silenzio, SCIA e altri regimi non sono scorciatoie generali: si applicano soltanto nei presupposti e con le esclusioni stabiliti dalla disciplina pertinente. In prova è preferibile dichiarare la necessità di questa verifica anziché estendere un istituto a qualunque procedimento regionale.

Esempio: una domanda di contributo arriva sul portale regionale. La protocollazione attesta la ricezione; l'ufficio verifica tempestività e documenti; il responsabile coordina le attività; eventuali osservazioni o integrazioni entrano nel fascicolo; il dirigente adotta l'esito secondo competenza. Pubblicazione e comunicazione rispondono a funzioni diverse e vanno gestite entrambe quando richieste. Dopo la concessione restano attuazione e controllo.

Il diario del procedimento deve infine registrare scadenze, attività compiute e questioni aperte. Questo consente al responsabile di prevenire inerzie e al dirigente di verificare se la decisione poggia su un'istruttoria completa. In una prova, indicare questo presidio mostra che il termine di conclusione non è un dato isolato, ma un vincolo da governare lungo tutto il flusso.

Ogni variazione significativa deve restare riconoscibile nel fascicolo e collegata al soggetto che l'ha disposta.

21.2 Organizzazione, responsabile del procedimento e dirigenza

Nel capitolo «Statuti, organi e organizzazione regionale» hai costruito lo schema organo-fonte-competenza-atto. Qui lo applichi al procedimento.

La Regione agisce attraverso organi politici e strutture amministrative. La Giunta può definire indirizzi, criteri, programmi e priorità. Il Presidente può adottare atti presidenziali previsti dalla fonte. Il Consiglio può approvare leggi e atti assembleari. Le direzioni, i settori e gli uffici curano istruttoria, gestione e controlli. I dirigenti adottano gli atti gestionali secondo competenza.

Il D.Lgs. 165/2001 fornisce il criterio organizzativo: gli organi di governo esercitano indirizzo politico-amministrativo e verificano risultati; ai dirigenti spettano atti e provvedimenti amministrativi, gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, poteri di spesa, organizzazione delle risorse e controllo.

In un procedimento regionale questo significa:

- l'organo politico non deve sostituirsi alla gestione ordinaria;
- il dirigente non deve assumere scelte di indirizzo politico;
- l'ufficio istruisce, ma non decide oltre la propria competenza;
- il responsabile del procedimento cura la sequenza procedimentale;
- l'atto finale deve essere coerente con fonte, competenza, istruttoria e motivazione.

Il responsabile del procedimento non coincide automaticamente con il dirigente che firma l'atto. Il primo cura l'ordinato svolgimento delle attività attribuitegli; il secondo esercita il potere decisionale quando l'organizzazione glielo assegna. In strutture complesse possono intervenire più uffici, ma deve restare identificabile il centro che coordina il procedimento.

La distinzione serve anche a leggere il fascicolo. L'ufficio riceve e classifica documenti, compie verifiche, acquisisce elementi e prepara la proposta; il responsabile presidia completezza e tempi; il dirigente valuta l'istruttoria e adotta il provvedimento di competenza. Se occorre un atto politico-amministrativo, la struttura predispone la proposta tecnica senza sostituirsi all'organo.

Soggetto	Compito nel flusso	Limite
organo politico	indirizzo, programma o decisione riservata	non assorbe la gestione ordinaria
direzione o settore	organizza e coordina l'ambito amministrativo	opera nelle attribuzioni ricevute

Soggetto	Compito nel flusso	Limite
responsabile del procedimento	cura istruttoria, comunicazioni e sequenza	non acquisisce poteri decisionali non assegnati
dirigente	adotta atti gestionali e risponde della gestione	non ridefinisce l'indirizzo politico
ufficio specialistico	rende parere o verifica tecnica	non sostituisce il titolare dell'atto finale

Una riorganizzazione può modificare uffici e responsabilità durante un procedimento. Occorre allora verificare gli atti organizzativi vigenti, la continuità del fascicolo e il nuovo titolare della competenza. Il nome riportato in un vecchio avviso non basta a fondare la firma di un atto successivo.

Nel caso pratico, la risposta deve indicare non soltanto «il responsabile cura l'istruttoria», ma anche quali attività sono necessarie, chi decide e come i contributi degli altri uffici confluiscono nella motivazione. Questa mappa rende verificabile la responsabilità di ogni passaggio.

La responsabilità organizzativa comprende anche la distribuzione dei carichi e la disponibilità delle competenze necessarie. Assegnare formalmente un procedimento a un ufficio privo di accesso ai dati o del supporto tecnico richiesto non assicura una gestione adeguata. La direzione deve predisporre raccordi, strumenti e sostituzioni coerenti con l'ordinamento interno.

Quando partecipano più strutture, è utile distinguere ufficio procedente e uffici consultati. Il primo conserva il coordinamento e verifica che gli apporti arrivino in tempo; gli altri rispondono dei profili loro assegnati. L'assenza di un parere non può essere gestita con una regola inventata: effetti e rimedi dipendono dalla fonte che lo richiede.

Un caso tipico riguarda un avviso con profili amministrativi, tecnici e finanziari. Il settore competente verifica requisiti e coordina; la struttura tecnica valuta i progetti; l'ufficio finanziario controlla le risorse; il dirigente adotta l'esito. Il responsabile tiene insieme il fascicolo e segnala criticità, senza assorbire le responsabilità specialistiche.

In una risposta scritta conviene chiudere con una riga sulla competenza finale: «completata l'istruttoria e acquisiti gli apporti previsti, il dirigente competente adotta il provvedimento motivato». La formula resta prudente perché rinvia all'organizzazione dell'ente, ma rende chiaro il passaggio dall'attività preparatoria alla decisione.

21.3 Deliberazioni, decreti, determinazioni e atti gestionali

I tre termini compaiono spesso nei bandi. Vanno distinti in modo funzionale.

La deliberazione è normalmente l'atto collegiale di un organo, come Giunta o Consiglio, secondo la fonte applicabile. In Regione può servire per indirizzi, programmi, criteri, approvazione di piani, decisioni generali o atti riservati alla competenza dell'organo.

Il decreto può essere atto del Presidente o di altro organo/soggetto secondo l'ordinamento regionale. Può riguardare nomine, atti presidenziali, formalizzazioni, atti specifici previsti da statuto, legge o regolamento. Non va usato come parola generica per "provvedimento".

La determinazione è tipicamente atto gestionale dirigenziale o della struttura competente, secondo l'ordinamento dell'ente. Serve per atti amministrativi concreti: approvazione avviso, impegno di spesa, graduatoria, concessione, liquidazione, affidamento, presa d'atto, controllo.

Tabella di orientamento:

Atto	Chi lo adotta di solito	Funzione	Errore da evitare
Deliberazione	Giunta o Consiglio, secondo competenza	Indirizzo, programma, criteri, atto collegiale	Usarla per ogni atto amministrativo.
Decreto	Presidente o soggetto previsto dalla fonte	Atto presidenziale, nomina, emanazione, formalizzazione specifica	Chiamare decreto qualsiasi decisione.
Determinazione	Dirigente o struttura competente	Gestione, provvedimento, impegno, graduatoria, concessione	Attribuirla alla Giunta senza base.
Avviso/bando	Struttura o dirigente, a valle di fonte/indirizzo	Apertura di procedura selettiva o comparativa	Trattarlo come atto finale.
Graduatoria	Dirigente o struttura competente	Esito dell'istruttoria comparativa	Dimenticare motivazione, criteri e pubblicazione.
Concessione	Dirigente o struttura competente	Attribuzione del beneficio o risorsa	Dimenticare obblighi e rendicontazione.

La tabella orienta il ragionamento, ma non sostituisce statuto, regolamento e ordinamento interno della Regione.

ATTI DI PROGRAMMAZIONE E ATTI GESTIONALI

Il cuore dei procedimenti regionali è spesso il rapporto tra programmazione e gestione.

Un atto di programmazione stabilisce obiettivi, priorità, risorse, criteri generali e risultati attesi. Può essere un piano, un programma, una deliberazione di Giunta, un atto consiliare se previsto, un documento collegato a fondi, bilancio o politiche di settore.

Un atto gestionale realizza concretamente quella scelta. Approva un avviso, ammette o esclude domande, approva una graduatoria, concede un contributo, impegna risorse, liquida somme, dispone controlli, revoca o recupera.

Esempio:

Fase	Tipo di atto	Funzione
Programma regionale	Atto di indirizzo o programmazione	Decide obiettivi e risorse.
Avviso pubblico	Atto gestionale/procedurale	Apri la procedura e fissa requisiti operativi.
Istruttoria	Attività amministrativa	Verifica domande e documenti.
Graduatoria	Atto gestionale	Ordina beneficiari secondo criteri.
Concessione	Provvedimento gestionale	Attribuisce il beneficio.
Rendicontazione	Attività di controllo	Verifica spese, risultati e obblighi.

Le prove teorico-pratiche richiedono spesso questa distinzione. Se la traccia chiede di predisporre una nota sugli atti necessari, la risposta deve separare gli atti generali da quelli di gestione.

La denominazione dell'atto non è sufficiente. Una deliberazione può avere contenuti diversi a seconda dell'organo e della fonte; un decreto può essere presidenziale o appartenere ad altra tipologia prevista dall'ordinamento; una determinazione deve essere ricondotta al dirigente e alla materia assegnata. Il candidato deve leggere soggetto, base normativa, contenuto ed effetti.

La motivazione collega presupposti, istruttoria e decisione. Negli atti gestionali deve mostrare come criteri e fatti conducono all'esito. Il richiamo a una deliberazione non sostituisce la spiegazione sul singolo caso, così come la formula «vista la normativa» non dimostra che requisiti e interessi siano stati valutati.

Passaggio	Atto possibile	Contenuto da verificare
definizione della politica	deliberazione o piano	obiettivi, risorse, criteri generali
apertura della procedura	determinazione e avviso	requisiti, termini, modalità e controlli
esito istruttorio	verbale, proposta o elenco	verifiche, punteggi, ammissioni ed esclusioni
decisione	determinazione, graduatoria, concessione o diniego	competenza, motivazione ed effetti
esecuzione	convenzione, liquidazione o altro atto gestionale	obblighi, condizioni e tracciabilità
controllo	verifica, revoca o recupero se dovuti	presupposti, contraddittorio e conseguenze

L'efficacia e la conoscibilità dell'atto sono questioni distinte. Pubblicazione, comunicazione individuale e trasparenza rispondono a discipline e finalità diverse. Nella prova non si deve affermare che ogni atto produce effetti con la sola pubblicazione sul portale: occorre verificare la regola applicabile e il tipo di destinatario.

Un esempio chiarisce la catena. La Giunta approva un programma con obiettivi e criteri. Il dirigente adotta l'avviso, la struttura svolge l'istruttoria e lo stesso dirigente, se competente, approva la graduatoria e le concessioni. Ogni atto conserva una funzione propria; riunirli sotto l'etichetta «delibera regionale» nasconde competenze e responsabilità.

21.4 Avvisi, bandi, graduatorie e concessioni

Nel linguaggio quotidiano si parla spesso di “bando regionale”. Nel lavoro amministrativo serve maggiore precisione. L'avviso o bando è lo strumento con cui la Regione apre una procedura rivolta a beneficiari o partecipanti: Comuni, imprese, cittadini, enti del terzo settore, organismi formativi, Province, Città metropolitane o altri soggetti.

Un avviso serio contiene almeno:

- finalità;
- dotazione finanziaria;
- soggetti beneficiari;
- requisiti;
- interventi ammissibili;
- spese ammissibili e non ammissibili;
- termini;
- modalità di presentazione;
- documentazione richiesta;
- criteri di valutazione;
- cause di esclusione;
- graduatoria o ordine di finanziamento;
- obblighi del beneficiario;
- controlli;
- revoca, rinuncia, recupero o decadenza;
- trattamento dei dati e pubblicità;
- riferimenti a piattaforma digitale o canale di trasmissione.

La prova non richiede un avviso completo, salvo indicazione espressa. Richiede però di riconoscerne la logica: l'avviso traduce una scelta programmatoria in una procedura accessibile e controllabile.

I criteri devono essere determinati prima della valutazione delle domande e applicati in modo coerente. Requisiti di ammissibilità e criteri di merito non coincidono: i primi stabiliscono chi può partecipare e quali proposte entrano nell'esame; i secondi consentono di valutare o ordinare le domande ammesse. Confonderli rende poco trasparente la graduatoria.

Fase	Controllo	Esito possibile
ricezione	termine, canale, firma e documenti	domanda ricevibile o tardiva
ammissibilità	soggetto, requisiti e intervento	ammissione o esclusione motivata
valutazione	criteri e punteggi predeterminati	posizione in graduatoria
finanziamento	risorse disponibili e condizioni	concessione o mancato finanziamento

Fase	Controllo	Esito possibile
attuazione	obblighi, tempi e variazioni ammesse	prosecuzione, sospensione o modifica
rendicontazione	spese, risultati e documentazione	saldo, riduzione, revoca o recupero

La graduatoria fotografa l'esito della valutazione, ma non sempre coincide con la concessione del beneficio. Occorre distinguere idoneità, posizione utile, disponibilità finanziaria e successivo provvedimento. La disciplina dell'avviso chiarisce quando nasce l'obbligo del beneficiario e quali condizioni precedono l'erogazione.

Le cause di esclusione devono derivare dalla fonte e dall'avviso, non da preferenze emerse durante l'istruttoria. Se è possibile chiedere un'integrazione, l'amministrazione deve operare entro i limiti previsti senza alterare la parità tra partecipanti. Il candidato deve evitare formule assolute sul soccorso documentale quando la disciplina specifica non è fornita.

Nel caso di un Comune beneficiario, l'atto può richiedere progetto, cronoprogramma, quadro finanziario e impegni di rendicontazione. Per un'impresa possono rilevare requisiti e vincoli diversi. Il procedimento resta unitario nel metodo, ma documenti e controlli dipendono dal destinatario e dalla misura.

La costruzione dell'avviso richiede coerenza con il programma che lo finanzia. Finalità, beneficiari, interventi e criteri non possono allontanarsi dall'atto presupposto. Se la dotazione è ripartita per linee o territori, l'avviso deve spiegare il meccanismo e consentire di ricostruire l'ordine di finanziamento.

La fase di ricezione deve preservare certezza del termine e parità di trattamento. Il sistema registra invio e ricezione; l'ufficio applica le regole dell'avviso. Problemi tecnici, irregolarità formali e integrazioni vanno gestiti secondo la disciplina pertinente, senza introdurre eccezioni non previste per il singolo partecipante.

La commissione o il gruppo di valutazione, quando previsto, opera secondo composizione, criteri e regole applicabili. Verbalì e schede devono rendere comprensibili punteggi e giudizi. L'organo valutatore non sostituisce necessariamente il dirigente competente all'approvazione dell'esito: occorre distinguere valutazione tecnica e adozione del provvedimento.

Dopo la graduatoria possono emergere scorrimenti, rinunce o economie. Anche questi passaggi richiedono base nell'avviso e atti tracciabili. Il candidato non deve promettere automaticamente il finanziamento a ogni soggetto idoneo: posizione, risorse e condizioni della misura determinano l'esito concreto.

La concessione definisce beneficio, obblighi, tempi e condizioni. Se è prevista una convenzione, questa disciplina l'attuazione senza sostituire il provvedimento che attribuisce il beneficio. Erogazioni intermedie e saldo dipendono dalle verifiche stabilite. Revoca e recupero richiedono presupposti, motivazione e garanzie coerenti con la fonte.

La chiusura della misura deve inoltre documentare risorse utilizzate, risultati e posizioni ancora pendenti.

21.5 Istruttoria, pareri, controlli e raccordi interni

L'istruttoria è il centro tecnico del procedimento. Non è un passaggio burocratico secondario. È la fase in cui l'amministrazione raccoglie documenti, verifica requisiti, valuta interessi, acquisisce pareri, chiede integrazioni, controlla dichiarazioni e prepara la decisione.

Il responsabile del procedimento cura lo svolgimento della sequenza procedimentale secondo la disciplina applicabile. Nei concorsi non sempre viene chiesto di citarne tutti i compiti; viene invece chiesto di capire perché il procedimento deve avere un centro di responsabilità organizzativa.

Nel contesto regionale l'istruttoria può coinvolgere:

- ufficio protocollo o piattaforma digitale;
- settore competente;
- responsabile del procedimento;
- dirigente;
- uffici finanziari;
- strutture tecniche;
- ufficio legale;
- organismi di controllo;
- enti beneficiari;
- altre amministrazioni in conferenza o accordo.

La mini-regola è:

NOTA

l'istruttoria collega la domanda alla decisione; senza istruttoria, l'atto finale resta privo di base motivazionale e organizzativa.

PARERI, CONTROLLI E RACCORDI INTERNI

Molti procedimenti regionali richiedono pareri o verifiche interne. La risposta deve considerarli senza inventare obblighi non previsti.

Esempi:

- parere tecnico sulla fattibilità o coerenza dell'intervento;
- verifica finanziaria o contabile;
- controllo su copertura e compatibilità con programma o bilancio;
- parere legale su schema di convenzione o accordo;

- verifica di ammissibilità della spesa;
- controllo su trasparenza, pubblicazione e conflitti di interesse;
- verifica su dati, privacy e trattamento documentale;
- controllo successivo su rendicontazione.

In prova, se non conosci la fonte specifica, non scrivere “è obbligatorio il parere X”. Scrivi invece: “vanno acquisiti i pareri e le verifiche previsti dalla disciplina regionale, dal regolamento organizzativo e dall’atto di programmazione”.

L’istruttoria deve essere pertinente e proporzionata. L’amministrazione raccoglie gli elementi necessari alla decisione, evita richieste prive di relazione con il procedimento e documenta gli accertamenti compiuti. Se emergono elementi contrari all’istanza, applica le garanzie partecipative previste per quel tipo di procedimento.

Una buona nota istruttoria distingue fatti accertati, norme applicabili, valutazioni tecniche e proposta finale. Mescolare questi piani rende difficile capire se la decisione deriva da un requisito mancante, da un giudizio di merito o da una carenza di risorse. La motivazione finale deve poter richiamare un percorso leggibile.

I pareri vanno qualificati. Occorre sapere chi li rende, su quale profilo, in quale fase e con quale effetto secondo la fonte. Un controllo finanziario non sostituisce una valutazione tecnica; un parere legale non assume la decisione gestionale; il responsabile del procedimento coordina gli apporti ma non attribuisce loro un’efficacia diversa da quella prevista.

Apporto	Oggetto	Uso nel provvedimento
verifica amministrativa	requisiti e documenti	ammissione o esclusione
valutazione tecnica	qualità e fattibilità	punteggio o giudizio motivato
verifica finanziaria	risorse e compatibilità	sostenibilità dell’atto
parere legale	questioni giuridiche specifiche	supporto alla motivazione
controllo successivo	spesa e obblighi	saldo, rilievo o provvedimento conseguente

Il conflitto di interessi deve essere gestito secondo la disciplina applicabile. La tracciabilità delle assegnazioni e delle valutazioni aiuta a dimostrare imparzialità. In prova è sufficiente riconoscere il problema e indicare verifica e astensione quando dovute, senza inventare procedure interne.

Il controllo non è un'aggiunta finale. Già nella progettazione dell'avviso vanno definiti obblighi, documenti, indicatori e conseguenze. Così il beneficiario conosce le condizioni e l'amministrazione dispone di una base per monitoraggio, saldo ed eventuale recupero.

La partecipazione non è un rito formale. Le osservazioni pertinenti devono entrare nella valutazione e la motivazione deve rendere comprensibile il loro esito. Nei procedimenti a istanza di parte, le garanzie che precedono un provvedimento negativo vanno applicate nei presupposti e con le esclusioni stabiliti dalla L. 241/1990 e dalla disciplina speciale.

La qualità dell'istruttoria si verifica con tre domande: sono stati accertati i fatti decisivi? Sono stati acquisiti gli apporti richiesti? La proposta distingue dati, valutazioni e conclusione? Se una risposta è negativa, l'atto finale rischia di poggiare su una base incompleta.

La verifica deve risultare dagli atti conservati nel fascicolo procedimentale.

21.6 Destinatari e procedimento digitale

Nei procedimenti regionali i destinatari non sono sempre cittadini singoli. Spesso sono enti locali, imprese, organismi, enti del terzo settore o soggetti attuatori.

Questo modifica l'attenzione istruttoria.

Destinatario	Attenzione prevalente	Esempio di output
Cittadino	Requisiti soggettivi, documenti, comunicazione, accesso, tutela.	Provvedimento, comunicazione, diniego motivato.
Impresa	Requisiti, aiuti, spese, controlli, dichiarazioni, tracciabilità.	Avviso, graduatoria, concessione, controllo.
Comune	Progetto, delibera, CUP se investimento, rendicontazione, coerenza con programma.	Contributo, convenzione, monitoraggio.
Provincia/Città metropolitana	Scala di area vasta, piano, funzioni fondamentali, cronoprogramma.	Accordo, programma, finanziamento, relazione tecnica.
Agenzia/ente strumentale	Fonte istitutiva, rapporto con Regione, obiettivi e vigilanza.	Atto di indirizzo, controllo, report, convenzione.

Un candidato che tratta tutti i destinatari allo stesso modo perde il profilo regionale. La Regione spesso lavora con altri enti, non solo con utenti finali.

PROCEDIMENTO DIGITALE E TRACCIABILITÀ

Il procedimento regionale oggi passa spesso da piattaforme digitali, protocolli informatici, PEC, firme digitali, portali per bandi, fascicoli elettronici, pubblicazioni online e sistemi di monitoraggio. Il CAD e le norme sulla digitalizzazione dei procedimenti non vanno trasformati in un capitolo separato, ma devono entrare come attenzione operativa.

Nel caso pratico chiedi:

- come viene presentata l'istanza?
- dove viene protocollata?
- quali documenti digitali sono richiesti?
- quale canale rende tracciabile la comunicazione?
- dove si pubblicano avviso, graduatoria ed esiti?
- come si conservano atti e documenti?
- quali dati sono trattati e con quale tutela?

La digitalizzazione non elimina il procedimento: lo rende tracciabile, documentabile e controllabile. L'errore è pensare che "si fa sul portale" sostituisca requisiti, istruttoria, motivazione e atto finale.

Il canale digitale deve essere coerente con la disciplina della procedura. Portale, PEC e altri servizi non sono equivalenti: ciascuno risponde a regole di identificazione, trasmissione e ricevuta. L'avviso deve indicare il canale valido e le conseguenze di invii diversi, evitando ambiguità che possano incidere sulla partecipazione.

Il fascicolo informatico raccoglie atti, documenti, comunicazioni e metadati utili a ricostruire il procedimento. Protocollo e classificazione permettono di collocare ogni documento; firma e identità digitale attestano provenienza e sottoscrizione nei rispettivi ambiti; conservazione e sicurezza assicurano disponibilità e integrità nel tempo secondo le regole applicabili.

La trasparenza non autorizza la pubblicazione indiscriminata. Prima di pubblicare graduatorie o provvedimenti occorre distinguere obbligo di pubblicità, comunicazione ai destinatari e protezione dei dati. Il CAD non sostituisce la disciplina su accesso, trasparenza e dati personali: il procedimento digitale deve coordinarle.

Evento	Evidenza digitale	Controllo
presentazione	ricevuta, protocollo o registrazione	termine e identità del mittente
istruttoria	fascicolo e traccia delle attività	completezza e responsabilità
comunicazione	consegna o disponibilità documentata	destinatario e contenuto
decisione	documento informatico sottoscritto	competenza e integrità
pubblicazione	pagina o albo previsto	durata, dati e accessibilità
conservazione	versamento nel sistema	reperibilità e autenticità

Per gli enti locali beneficiari, il digitale facilita scambio di documenti e monitoraggio ma non elimina gli atti dei rispettivi organi. Per cittadini e imprese deve rendere comprensibili requisiti, stato della pratica e comunicazioni. L'errore da evitare è descrivere la piattaforma come soggetto decisore: la tecnologia registra e supporta il flusso, mentre responsabilità e competenza restano alle persone e alle strutture individuate.

Accessibilità e usabilità hanno una conseguenza amministrativa concreta: un servizio incomprensibile o non utilizzabile può ostacolare la partecipazione. Le istruzioni devono quindi chiarire formati, passaggi e assistenza, mentre il fascicolo conserva le evidenze delle operazioni. Questo non elimina l'onere del partecipante di rispettare regole e termini, ma riduce ambiguità imputabili all'amministrazione.

Il controllo digitale comprende anche abilitazioni e accessi. Non ogni operatore deve poter modificare ogni dato; ruoli e registrazioni devono consentire di ricostruire chi ha svolto una determinata attività. In un caso concorsuale, citare segregazione dei compiti e log delle operazioni è utile solo come principio organizzativo, senza inventare specifiche tecniche del sistema regionale.

21.7 Mini-relazione, schema e casi di prova

Uno degli output più utili per M-FL02 è la mini-relazione istruttoria. Non è una determina completa, ma una pagina ragionata che mostra alla commissione che sai lavorare da funzionario.

Schema base:

Sezione	Contenuto
Oggetto	Che procedimento riguarda la relazione.
Fonte e presupposti	Legge, programma, delibera, avviso, capitolo di bilancio o fonte interna.

Sezione	Contenuto
Soggetti	Struttura competente, responsabile procedimento, destinatari, eventuali enti coinvolti.
Istruttoria	Documenti ricevuti, requisiti verificati, pareri acquisiti, integrazioni.
Valutazione	Esito tecnico-amministrativo e motivazione sintetica.
Atto proposto	Determina, graduatoria, concessione, diniego, revoca, liquidazione o altro atto.
Controlli successivi	Obblighi, rendicontazione, monitoraggio, pubblicazione.

Formula di chiusura:

NOTA

Alla luce dell'istruttoria svolta, la struttura competente propone l'adozione dell'atto gestionale coerente con il programma, l'avviso e la documentazione acquisita, salvi i controlli successivi previsti.

SCHEMA PROCEDIMENTO-ATTO-CONTROLLO

Fase	Soggetto principale	Atto/attività	Controllo da ricordare
Indirizzo	Giunta/Consiglio/Pr esidente secondo fonte	Delibera, piano, programma, decreto, atto di indirizzo	Coerenza con competenza, statuto, legge e bilancio.
Organizzazione	Direzione o struttura competente	Assegnazione uffici, individuazione responsabile, modulistica	Competenza interna e tracciabilità.

Fase	Soggetto principale	Atto/attività	Controllo da ricordare
Avvio	Dirigente/ufficio	Avviso, comunicazione, istanza, apertura procedimento	Termini, pubblicazione, canale digitale.
Istruttoria	Responsabile procedimento e uffici	Verifica, pareri, integrazioni, valutazione	Completezza, imparzialità, motivazione.
Decisione	Dirigente o organo competente	Determina, graduatoria, concessione, diniego, decreto	Competenza, motivazione, legalità.
Pubblicazione	Ufficio competente	BUR, albo, amministrazione trasparente, comunicazione	Trasparenza e privacy.
Attuazione	Beneficiario/ente/ufficio	Convenzione, progetto, spesa, servizio	Obblighi, tempi, documenti.
Controllo	Regione o organismo competente	Rendicontazione, monitoraggio, revoca, recupero	Regolarità, risultato, responsabilità.

CASO GUIDATO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTO REGIONALE

Traccia: una Regione ha approvato un programma per finanziare interventi dei Comuni in materia di servizi territoriali. La direzione competente deve predisporre l'avviso, valutare le domande, approvare la graduatoria e concedere i contributi. Il candidato deve indicare gli atti principali e le cautele istruttorie.

Risposta debole:

NOTA

La Regione pubblica il bando, valuta le domande e concede i contributi.

Risposta corretta:

Fase	Atto/attività	Cautele
Programmazione	Deliberazione o atto di indirizzo con obiettivi, risorse e criteri generali.	Verificare competenza, copertura e coerenza con piano.
Avviso	Determinazione o atto gestionale di approvazione dell'avviso.	Indicare beneficiari, requisiti, spese, termini, criteri, obblighi.
Presentazione domande	Domande dei Comuni tramite canale previsto.	Protocollo, completezza, firma, documentazione.
Istruttoria	Verifica requisiti e valutazione progetti.	Parità di trattamento, tracciabilità, richieste integrazioni se ammesse.
Graduatoria	Atto di approvazione graduatoria o elenco ammessi/non ammessi.	Motivazione, criteri applicati, pubblicazione.
Concessione	Atto di concessione del contributo e obblighi del beneficiario.	Tempi, modalità, eventuale convenzione, CUP se investimento.
Erogazione	Liquidazione secondo condizioni previste.	Verifica documenti e regolarità.
Rendicontazione	Controllo su spese e risultati.	Revoca, recupero o riduzione se obblighi non rispettati.

Risposta modello:

NOTA

Il procedimento richiede di distinguere l'atto di indirizzo o programmazione, normalmente collegato alla Giunta secondo la fonte applicabile, dagli atti gestionali della direzione competente. L'avviso deve tradurre criteri e risorse in una procedura trasparente, con beneficiari, requisiti, spese ammissibili, termini, criteri di valutazione, obblighi e controlli. L'istruttoria deve verificare completezza documentale e requisiti, acquisire eventuali pareri e applicare i criteri in modo uniforme. La graduatoria e la concessione sono atti gestionali motivati; la fase successiva richiede attuazione, rendicontazione, monitoraggio e possibili revoche o recuperi.

CASO GUIDATO: DINIEGO O ESCLUSIONE DA GRADUATORIA

Traccia: un Comune è escluso da un avviso regionale per documentazione incompleta. Chiede chiarimenti e accesso agli atti.

La risposta deve evitare due estremi: difendere automaticamente l'esclusione oppure dire che l'amministrazione deve sempre ammettere integrazioni. Bisogna guardare la fonte e l'avviso.

Sequenza:

1. verificare la previsione dell'avviso su documentazione, termini e soccorso o integrazione;
2. controllare se la mancanza è essenziale o sanabile;
3. verificare tracciabilità della domanda e delle comunicazioni;
4. motivare l'esclusione o l'ammissione con riserva secondo regola applicabile;
5. gestire l'istanza di accesso documentale nel rispetto di L. 241/1990, trasparenza e privacy;
6. conservare nel fascicolo istruttoria, comunicazioni e determinazione finale.

Questa traccia valuta metodo, non memoria. Devi mostrare che l'atto finale nasce da istruttoria e motivazione.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

Domanda	Nucleo verificato	Risposta efficace
"Qual è la differenza tra delibera e determinazione?"	Indirizzo politico vs gestione.	Delibera come atto collegiale di indirizzo o competenza dell'organo; determina come atto gestionale dirigenziale, salvo fonte diversa.
"Come si struttura un procedimento regionale di concessione contributi?"	Avviso, istruttoria, graduatoria, concessione, controllo.	Separare programma, avviso, istruttoria, atto finale e rendicontazione.
"Che ruolo ha il responsabile del procedimento?"	Organizzazione e responsabilità procedimentale.	Cura la sequenza istruttoria e il raccordo tra uffici, documenti, comunicazioni e decisione.
"L'organo politico può adottare atti gestionali?"	D.Lgs. 165/2001 e organizzazione PA.	Regola generale: indirizzo agli organi politici, gestione ai dirigenti, salvo specifiche previsioni normative.

Domanda	Nucleo verificato	Risposta efficace
“Come gestire una domanda incompleta?”	Istruttoria e garanzie.	Verificare avviso, termini, sanabilità, motivazione, comunicazione e fascicolo.

INFOGRAFICA PRE-EPILOGATIVA: DALLA DELIBERA ALLA RENDICONTAZIONE

Nodo	Domanda guida	Output
1. Indirizzo	Quale obiettivo pubblico persegue la Regione?	Delibera, piano, programma, atto di indirizzo.
2. Traduzione procedurale	Come si apre la procedura?	Avviso, bando, modulistica, portale.
3. Istruttoria	Come si verificano domande e requisiti?	Check, pareri, integrazioni, valutazione.
4. Decisione gestionale	Quale atto produce effetti?	Determina, graduatoria, concessione, diniego.
5. Pubblicità	Come si rende conoscibile l'esito?	Comunicazione, pubblicazione, amministrazione trasparente.
6. Attuazione	Che cosa deve fare il beneficiario?	Progetto, spesa, servizio, cronoprogramma.
7. Controllo	Come si chiude il ciclo?	Rendicontazione, monitoraggio, revoca, recupero.

Questa mappa va ripassata prima di ogni prova teorico-pratica M-FL02. Se sai usarla, riesci a ordinare quasi tutti i casi su avvisi, contributi, progetti e atti regionali.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il procedimento regionale applica la L. 241/1990 dentro l'organizzazione della Regione. La Giunta o l'organo politico competente definisce indirizzi, programmi e criteri generali; le direzioni e i dirigenti curano istruttoria e atti gestionali secondo competenza. Deliberazione, decreto, determinazione, avviso, graduatoria e concessione non sono sinonimi. Nei casi su contributi e bandi bisogna distinguere programma, avviso, istruttoria, graduatoria, concessione, attuazione e rendicontazione. L'errore da evitare è scrivere "la Regione approva" senza indicare soggetto, fase, atto e controllo.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda. Qual è la differenza tra una deliberazione regionale e una determinazione dirigenziale?

Risposta modello. La deliberazione è di norma l'atto collegiale di un organo politico, come Giunta o Consiglio, secondo la competenza prevista da Costituzione, statuto, legge regionale o regolamenti. Ha spesso funzione di indirizzo, programmazione, approvazione di criteri generali o decisione riservata all'organo. La determinazione dirigenziale è invece tipicamente un atto gestionale: attua l'indirizzo, approva avvisi, graduatorie, concessioni, impegni, liquidazioni o altri provvedimenti amministrativi. La distinzione riflette il principio tra indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa.

Nei casi concreti occorre verificare la fonte regionale applicabile.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda. Se la Giunta approva i criteri di un contributo regionale, allora deve approvare anche la graduatoria?

Risposta corretta. Non necessariamente. L'approvazione dei criteri generali rientra nell'indirizzo politico-amministrativo se la fonte lo prevede. La graduatoria, invece, è normalmente esito dell'istruttoria e può essere atto gestionale della direzione o del dirigente competente. Bisogna verificare statuto, legge regionale, regolamento organizzativo, delibera di indirizzo e avviso. Confondere criteri e graduatoria significa confondere indirizzo e gestione.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è descrivere il procedimento come una sequenza piatta: "bando, domande, graduatoria, contributo". Questa risposta non basta.

Correzione:

1. indica la fonte o il programma;
2. distingue atto politico-amministrativo e atto gestionale;
3. individua responsabile e struttura;
4. descrive istruttoria e criteri;

- 5. collega graduatoria e concessione;
- 6. aggiunge pubblicazione, comunicazione e controlli;
- 7. chiude con rendicontazione o eventuale revoca.

MINI-ESERCIZIO

Ordina gli atti del procedimento e indica se appartengono prevalentemente a indirizzo, gestione, istruttoria o controllo.

Atto/attività	Categoria
Deliberazione che definisce obiettivi, risorse e criteri generali.	
Determinazione di approvazione dell'avviso.	
Verifica documentale delle domande.	
Richiesta di integrazione documentale se prevista.	
Approvazione graduatoria.	
Atto di concessione del contributo.	
Liquidazione della quota a saldo.	
Controllo della rendicontazione.	
Revoca per mancato rispetto degli obblighi.	

Soluzione guida:

Atto/attività	Categoria
Deliberazione criteri generali.	Indirizzo/programmazione.
Determinazione di approvazione avviso.	Gestione/procedura.
Verifica documentale.	Istruttoria.
Richiesta integrazione.	Istruttoria/garanzia procedimentale.

Atto/attività	Categoria
Approvazione graduatoria.	Gestione/decisione.
Concessione contributo.	Provvedimento gestionale.
Liquidazione saldo.	Gestione finanziaria.
Controllo rendicontazione.	Controllo.
Revoca.	Controllo/provvedimento successivo.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Segnale	Correzione
Confondo delibera e determina.	Uso sempre “atto regionale” senza specificare.	Scrivo soggetto, funzione e fase.
Tratto l’avviso come atto finale.	Non cito graduatoria, concessione o rendicontazione.	Completo il ciclo procedimentale.
Dimentico il responsabile del procedimento.	Non indico chi cura istruttoria e comunicazioni.	Inserisco struttura, RDP e dirigente.
Ignoro i beneficiari.	Uso la stessa risposta per cittadini, Comuni e imprese.	Adatto requisiti, documenti e controlli al destinatario.
Salto pubblicazione e trasparenza.	L’atto resta chiuso nel fascicolo.	Aggiungo comunicazione, BUR, portale o amministrazione trasparente se previsti.
Dimentico il digitale.	Scrivo solo carta, protocollo generico e firma manuale.	Considero piattaforma, PEC, firma digitale, conservazione e tracciabilità.

CHECKLIST FINALE

- So trasformare la L. 241/1990 in un flusso regionale concreto.
- So distinguere deliberazione, decreto, determinazione, avviso, graduatoria e concessione.
- So spiegare la differenza tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.
- So indicare il ruolo di direzione, settore, ufficio, responsabile del procedimento e dirigente.

- So impostare una mini-relazione istruttoria.
- So ordinare un procedimento di concessione contributi regionali.
- So trattare cittadini, imprese ed enti locali come destinatari diversi.
- So inserire pubblicazione, comunicazione, trasparenza, privacy e tracciabilità digitale senza trasformarli in tema separato.
- So chiudere il procedimento con attuazione, rendicontazione, monitoraggio ed eventuali provvedimenti successivi.

▣ Verifica

QUIZ 1

Qual è il primo controllo in un procedimento regionale? A. La fonte e la competenza. B. Il colore del modulo. C. La graduatoria. D. La rendicontazione.

Risposta corretta: A. Fonte e competenza fondano il potere e consentono di ordinare le fasi successive.

QUIZ 2

Chi cura ordinariamente istruttoria e adempimenti del procedimento? A. Qualunque assessore. B. Il beneficiario. C. La struttura e il responsabile individuati dall'organizzazione. D. Il Consiglio regionale.

Risposta corretta: C. L'organizzazione assegna procedimento e responsabilità; l'atto finale resta al soggetto competente.

QUIZ 3

Una deliberazione di indirizzo e una determinazione gestionale: A. svolgono funzioni diverse nella catena; B. sono sempre equivalenti; C. sono entrambe leggi; D. non richiedono competenza.

Risposta corretta: A. L'indirizzo definisce scelte e criteri generali; la gestione applica il quadro secondo le attribuzioni.

QUIZ 4

L'avviso regionale è: A. l'intero procedimento; B. una fase della procedura, collegata a criteri, istruttoria, graduatoria e provvedimenti; C. sempre una legge; D. un atto privo di destinatari.

Risposta corretta: B. L'avviso apre o disciplina la partecipazione, ma non esaurisce decisione, attuazione e controllo.

QUIZ 5

Una graduatoria può essere formata correttamente: A. scegliendo liberamente dopo le domande; B. ignorando le esclusioni; C. senza atto competente. D. applicando criteri predeterminati e documentando l'istruttoria;

Risposta corretta: D. Criteri, istruttoria e motivazione rendono verificabile l'esito.

QUIZ 6

Il procedimento digitale: A. richiede fascicolo, protocollazione, identità, firma e conservazione secondo le regole applicabili; B. elimina le garanzie; C. coincide con una e-mail; D. rende inutile il controllo.

Risposta corretta: A. Il digitale cambia strumenti e tracciabilità, non elimina competenza, istruttoria e garanzie.

CASO RAGIONATO FINALE

Una Regione finanzia progetti comunali. La Giunta definisce obiettivi e criteri; la direzione deve pubblicare l'avviso, istruire le domande e liquidare le risorse. La risposta corretta distingue l'atto di indirizzo dagli atti gestionali, individua struttura e responsabile, applica criteri predeterminati, documenta ammissioni ed esclusioni e adotta graduatoria e concessioni con gli atti competenti. Il ciclo prosegue con comunicazioni, attuazione, rendicontazione, controlli ed eventuali provvedimenti successivi. Il finanziamento non consente di saltare motivazione, tracciabilità o garanzie procedurali.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso.
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per organizzazione e rapporto tra indirizzo e gestione.
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.
- Legge 2 dicembre 2025, n. 182, per le disposizioni pertinenti su semplificazione e digitalizzazione.
- Legge regionale sul procedimento, regolamento organizzativo, manuale di gestione documentale, BUR e portale ufficiale della Regione interessata.

Programmazione, bilancio e controlli regionali

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Programmazione, bilancio e controlli regionali

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

La Regione non programma solo attività amministrative. Programma risorse, priorità, vincoli, risultati e responsabilità.

Un piano regionale per il trasporto pubblico, un avviso per i Comuni, un programma di politiche sociali, un fondo per imprese, una misura sanitaria, un intervento di difesa del suolo o una linea di finanziamento per infrastrutture hanno tutti la stessa esigenza di base: devono essere finanziariamente sostenibili, autorizzati dal bilancio, gestiti con atti corretti, monitorati e rendicontati.

Per questo programmazione, bilancio e controlli regionali sono una materia trasversale. Non riguardano soltanto chi lavora in ragioneria. Riguardano il funzionario che istruisce un avviso, il dirigente che adotta una determina, l'ufficio che liquida una spesa, la struttura che controlla la rendicontazione di un Comune beneficiario, l'ufficio legislativo che valuta la copertura di una legge regionale e il Consiglio che approva documenti finanziari.

Nel Metodo BANDO, la regola è:

NOTA

ogni politica regionale deve essere letta come catena: obiettivo, documento di programmazione, risorsa, atto, gestione, rendiconto, controllo.

Se manca un anello, la risposta è incompleta.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper fare nove operazioni:

1. spiegare perché il bilancio regionale è strumento di legalità finanziaria, non solo documento contabile;
2. collegare artt. 81, 97 e 119 Cost. a equilibrio, copertura, buon andamento e autonomia finanziaria regionale;
3. descrivere la funzione dell'armonizzazione contabile del D.Lgs. 118/2011;
4. distinguere programmazione regionale, bilancio di previsione, gestione, rendiconto e bilancio consolidato;

5. collocare DEFR, legge di stabilità regionale, legge di bilancio e variazioni nel ciclo finanziario;
6. leggere contributi, fondi vincolati, fondi UE, PNRR e trasferimenti in chiave di copertura, impegno, pagamento e rendicontazione;
7. distinguere controlli interni, controllo della Corte dei conti e responsabilità contabile;
8. impostare un caso su contributo regionale con copertura finanziaria e controllo della rendicontazione;
9. rispondere all'orale sulla differenza tra copertura finanziaria ed equilibrio di bilancio.

Questo capitolo non insegna calcoli avanzati. Insegna a ragionare da funzionario regionale: nessun programma è neutro sul piano finanziario.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Quando una traccia M-FL02 contiene le parole programma, piano, avviso, contributo, fondo, trasferimento, rendiconto, parifica, controllo, copertura, equilibrio, bilancio o Corte dei conti, usa questa sequenza:

Passaggio	Domanda guida	Output
Programmazione	Quale priorità pubblica vuole realizzare la Regione?	DEFR, piano, programma, atto di indirizzo.
Autorizzazione finanziaria	Esistono risorse e stanziamenti?	Bilancio di previsione, legge di bilancio, variazione.
Atto gestionale	Chi attua la scelta?	Determina, avviso, concessione, impegno.
Esecuzione	Come si realizza la spesa o il trasferimento?	Progetto, affidamento, convenzione, liquidazione.
Rendicontazione	Come si dimostrano spesa e risultato?	Documenti, giustificativi, indicatori, monitoraggio.
Controllo	Chi verifica regolarità ed equilibri?	Uffici interni, revisori o organi equivalenti, Corte dei conti.

La domanda da tenere accanto al testo è:

NOTA

la Regione può finanziare, impegnare o pagare questa misura senza violare programmazione, copertura, vincoli, equilibri e controlli?

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione al capitolo
B - Bando	Il programma richiama bilancio regionale, contabilità pubblica, programmazione, controlli, Corte dei conti, fondi o rendicontazione?	Attiva il ciclo finanziario regionale.
A - Aree	Quali materie entrano?	Costituzione, contabilità pubblica, ordinamento regionale, procedimento, fondi, contratti, controlli.
N - Nuclei	Quali concetti non posso confondere?	Copertura, equilibrio, DEFR, bilancio, impegno, rendiconto, parifica, controllo, responsabilità.
D - Diario	Quali errori devo registrare?	Chiamare ogni documento "bilancio"; dimenticare copertura; confondere parifica e responsabilità erariale.
O - Output	Che cosa devo produrre?	Tavola ciclo finanziario, caso contributo regionale, risposta orale programmazione-bilancio-controlli.

22.1 Finanza regionale e principi costituzionali

SPIEGAZIONE TEORICA

LA FINANZA REGIONALE COME CATENA OPERATIVA

La finanza regionale è il modo in cui la Regione rende attuabili le proprie funzioni. Una competenza legislativa o amministrativa non basta: servono risorse, copertura, tempi, procedure e controlli.

Nel lavoro regionale il ciclo può essere letto così:

1. la politica pubblica viene definita in legge, programma, piano o atto di indirizzo;
2. la programmazione economico-finanziaria ne ordina priorità e compatibilità;
3. il bilancio autorizza entrate e spese secondo schemi armonizzati;
4. gli uffici adottano atti di gestione: accertamenti, impegni, avvisi, concessioni, liquidazioni;
5. i beneficiari o le strutture attuano interventi e presentano rendicontazioni;
6. la Regione controlla regolarità, risultato, vincoli e documenti;
7. il rendiconto generale dimostra la gestione;
8. la Corte dei conti esercita le funzioni di controllo previste dall'ordinamento.

La frase da ricordare è:

NOTA

il bilancio regionale non crea da solo la politica pubblica, ma rende verificabile se quella politica può essere finanziata, gestita e controllata.

PRINCIPI COSTITUZIONALI: EQUILIBRIO, COPERTURA E AUTONOMIA

La base del capitolo è costituzionale.

L'art. 81 Cost. collega bilancio, equilibrio tra entrate e spese, limiti all'indebitamento e copertura finanziaria delle leggi che comportano nuovi o maggiori oneri. L'art. 97 Cost. lega equilibrio dei bilanci, sostenibilità del debito, buon andamento e imparzialità. L'art. 119 Cost. riconosce autonomia finanziaria a Regioni ed enti locali, ma dentro il coordinamento della finanza pubblica e con limiti all'indebitamento.

Per il candidato M-FL02 la distinzione decisiva è questa:

Concetto	Domanda	Errore da evitare
Copertura finanziaria	Con quali mezzi si finanzia un nuovo o maggiore onere?	Pensare che basti indicare una finalità importante.
Equilibrio di bilancio	Il complesso di entrate, spese, vincoli e debito resta sostenibile?	Confonderlo con la copertura del singolo intervento.
Autonomia finanziaria	La Regione dispone di risorse e capacità di spesa secondo Costituzione e legge?	Trattarla come libertà illimitata di spesa.
Coordinamento della finanza pubblica	Come si garantisce coerenza tra livelli di governo?	Ignorare vincoli statali, europei e dati consolidati.

Copertura ed equilibrio non sono sinonimi. La copertura riguarda il singolo onere; l'equilibrio riguarda la tenuta complessiva dei conti. Una misura può avere una copertura apparente ma creare problemi di equilibrio se è sottostimata, se si basa su entrate incerte o se incide su spese permanenti senza sostenibilità.

ARMONIZZAZIONE CONTABILE E LINGUAGGIO COMUNE

L'armonizzazione risponde a un problema istituzionale prima ancora che tecnico: amministrazioni diverse devono rappresentare fatti finanziari comparabili, consentire il coordinamento della finanza pubblica e rendere leggibili i risultati. Un medesimo fenomeno non può cambiare significato solo perché registrato da enti differenti. Principi generali, principi applicati, piano dei conti integrato e schemi comuni costruiscono quindi una grammatica condivisa, pur lasciando a ciascun ente le proprie responsabilità decisionali.

La competenza finanziaria potenziata collega la registrazione dell'obbligazione al momento in cui essa è giuridicamente perfezionata e l'imputazione all'esercizio in cui diviene esigibile. Per il candidato il punto non è memorizzare scritture, ma saper verificare quattro domande: esiste un'obbligazione valida, chi ne è titolare, quando deve essere adempiuta e in quale esercizio produce effetto. Questa logica impedisce di confondere lo stanziamento con l'impegno o l'impegno con il pagamento.

La contabilità finanziaria conserva la funzione autorizzatoria; la contabilità economico-patrimoniale affianca la rappresentazione di costi, ricavi, patrimonio e variazioni. Il bilancio consolidato, invece, offre una lettura del gruppo amministrazione pubblica secondo il perimetro e le regole applicabili. Sono piani collegati ma non intercambiabili: ciascuno risponde a una diversa domanda conoscitiva.

Strumento	Domanda presidiata	Errore da evitare
Principi applicati	Come si rappresenta correttamente il fatto?	usarli come formule senza leggere il fatto gestionale
Piano dei conti integrato	Come si raccordano le registrazioni?	scambiarlo per il bilancio autorizzatorio
Schemi armonizzati	Come si confrontano documenti e risultati?	ritenere identiche tutte le scelte degli enti
Consolidato	Qual è il risultato del gruppo?	sommare dati senza perimetro e rettifiche

D.LGS. 118/2011 E PRINCIPI ARMONIZZATI

Il D.Lgs. 118/2011 è la fonte centrale per l'armonizzazione contabile delle Regioni, degli enti locali e dei relativi organismi. La sua funzione non è solo tecnica. Serve a rendere i bilanci più leggibili, confrontabili e controllabili.

La disciplina armonizzata si articola, ai fini di questo capitolo, in quattro nuclei:

- principi contabili generali e applicati;
- programmazione;
- contabilità finanziaria;
- contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato.

In chiave concorsuale, l'armonizzazione risponde a una domanda concreta:

NOTA

come faccio a confrontare e controllare bilanci di enti territoriali diversi se ciascuno usa regole, schemi e tempi propri?

La risposta è: con schemi comuni, principi applicati, piano dei conti, competenza finanziaria potenziata, rendiconto e consolidamento.

Tre parole vanno spiegate senza tecnicismi eccessivi:

Termine	Funzione didattica
Competenza finanziaria potenziata	Imputa entrate e spese in base all'esigibilità dell'obbligazione.
FPV	Collega risorse già acquisite a spese esigibili in esercizi successivi.
FCDE	Accantona risorse a tutela di crediti di dubbia riscossione.

Il capitolo non richiede calcoli su FPV e FCDE. Richiede di capire perché esistono: tempo della spesa, prudenza sulle entrate, attendibilità del bilancio.

22.2 DEFR e programmazione regionale

Programmare significa trasformare un indirizzo politico in obiettivi finanziariamente sostenibili, temporalmente collocati e misurabili. Il DEFR non è un catalogo di desideri: deve dialogare con lo scenario economico, con i vincoli di finanza pubblica, con le politiche settoriali e con le risorse disponibili. La sua utilità emerge quando consente di spiegare perché una priorità riceve risorse, quali strutture la attuano e attraverso quali risultati sarà controllata.

Il funzionario legge la programmazione su tre livelli. Sul piano strategico individua bisogni e priorità; sul piano finanziario verifica compatibilità e articolazione pluriennale; sul piano operativo collega obiettivi, procedimenti, responsabili e indicatori. Se uno di questi livelli manca, cresce il rischio di misure non attuabili o di stanziamenti privi di un disegno verificabile.

L'aggiornamento dei documenti programmatori serve a mantenere coerenti quadro iniziale e mutamenti intervenuti. Non autorizza però a trattare ogni scostamento come neutro: occorre motivare la variazione, valutarne gli effetti sugli altri obiettivi e conservare il raccordo con il bilancio. Nella prova, una risposta efficace segue la sequenza bisogno-obiettivo-risorsa-attuazione-indicatore-controllo.

Esempio: una politica per la mobilità nelle aree interne deve indicare il bisogno territoriale, l'orizzonte temporale, la fonte finanziaria, i soggetti attuatori e indicatori coerenti. Dire soltanto che «la Regione finanzia il trasporto» non dimostra capacità di programmazione, perché lascia ignoti priorità, sostenibilità e verifica dei risultati.

Una matrice di programmazione può associare a ciascun obiettivo un indicatore di realizzazione, uno di risultato, la struttura responsabile e il rischio principale. Gli indicatori non sostituiscono la valutazione, ma obbligano a dichiarare che cosa sarà osservato. Se una misura accumula ritardi o costi inattesi, il dato permette di decidere se correggere tempi, modalità attuative o allocazione delle risorse, documentando la scelta.

Il raccordo pluriennale è essenziale perché molte politiche producono obblighi e risultati oltre il primo esercizio. La programmazione deve rendere visibili durata, fasi, fabbisogni successivi e condizioni di prosecuzione. Una spesa iniziale modesta può generare costi permanenti di gestione; viceversa, un investimento può richiedere una forte concentrazione iniziale delle risorse e risultati differiti. Il funzionario segnala questi effetti prima che l'indirizzo diventi un impegno difficilmente reversibile.

Nella risposta scritta si può usare una tabella con sei colonne: bisogno, obiettivo, indicatore, risorsa, responsabile e controllo. Questo schema mostra che la programmazione non si esaurisce nel documento formale. Consente inoltre di riconoscere incoerenze: un indicatore non pertinente, una risorsa priva di obiettivo o un responsabile senza poteri adeguati sono segnali di un disegno incompleto.

La verifica periodica confronta valori attesi e risultati osservati, spiega gli scostamenti e documenta le decisioni correttive senza riscrivere retroattivamente gli obiettivi.

Così la responsabilità resta leggibile lungo l'intero ciclo.

IL DEFR NELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Il Documento di economia e finanza regionale, o DEFR, è il punto di raccordo tra programma politico e bilancio. Non è una brochure istituzionale. Contiene linee strategiche e politiche che orientano le successive decisioni finanziarie regionali.

In prova, il DEFR serve a rispondere a questa domanda:

NOTA

la misura proposta è coerente con le priorità strategiche e con la programmazione economico-finanziaria della Regione?

Esempio: se la Regione vuole finanziare interventi di mobilità sostenibile, non basta pubblicare un avviso. Bisogna verificare coerenza con programmazione regionale, risorse disponibili, settore competente, eventuali vincoli europei o nazionali, bilancio e strumenti attuativi.

Il DEFR ha quindi una funzione di orientamento:

- collega mandato politico e politiche pubbliche;
- ordina priorità e obiettivi;
- prepara il bilancio;
- aiuta il controllo strategico;
- consente di valutare coerenza tra dichiarazioni politiche e risorse.

Formula orale:

NOTA

Il DEFR è il documento di programmazione economico-finanziaria regionale che orienta il bilancio e le politiche della Regione. Serve a collegare indirizzi, obiettivi, contesto finanziario e successive scelte di bilancio.

22.3 Bilancio di previsione e gestione

Il bilancio di previsione traduce la programmazione in autorizzazioni e limiti finanziari. La presenza di uno stanziamento è necessaria, ma non sostituisce il titolo giuridico, la competenza dell'ufficio, l'istruttoria e la corretta imputazione. Per questa ragione il funzionario deve tenere distinti il livello politico-finanziario, che decide priorità e autorizzazioni, e il livello gestionale, che assume ed esegue obbligazioni mediante atti motivati.

Le variazioni mantengono il bilancio coerente con esigenze e fatti sopravvenuti, entro competenze e procedure previste. Non sono una scorciatoia per sanare a posteriori una gestione priva di presupposti. Prima di proporle, l'ufficio ricostruisce fabbisogno, disponibilità, vincoli, effetti sugli equilibri e competenza dell'organo. Dopo l'approvazione aggiorna gli atti gestionali e la tracciabilità del fascicolo.

Nell'esame di un pagamento la sequenza di controllo è concreta: fonte della spesa, stanziamento, obbligazione, impegno e imputazione, verifica della prestazione o del presupposto, liquidazione, ordinazione e pagamento. Ogni fase produce evidenze differenti. Saltare direttamente dal bilancio al pagamento confonde autorizzazione e debito effettivamente esigibile.

L'applicazione al concorso consiste nel motivare ogni passaggio, non nel recitare l'elenco delle fasi. Davanti a una spesa non prevista, la risposta corretta verifica anzitutto se occorra modificare il documento finanziario e chi sia competente; soltanto dopo affronta l'atto gestionale. Davanti a una fattura, invece, controlla titolo, prestazione, liquidazione e imputazione prima di parlare di pagamento.

La conseguenza è netta: regolarità contabile e regolarità amministrativa devono procedere insieme e lasciare evidenze coerenti nel fascicolo.

Questo raccordo consente anche al controllo successivo di ricostruire la decisione.

PREVISIONE, AUTORIZZAZIONE E GESTIONE

Il bilancio regionale è il documento con cui la programmazione diventa autorizzazione finanziaria. Nella logica armonizzata, il bilancio di previsione finanziario ha orizzonte almeno triennale e usa schemi comuni, con entrate e spese articolate secondo classificazioni che consentono lettura, confronto e controllo.

Nel ciclo regionale possono comparire:

- DEFR e relativa nota di aggiornamento, se prevista;
- legge di stabilità regionale;
- legge regionale di bilancio o bilancio di previsione;
- variazioni di bilancio;
- assestamento;
- rendiconto generale;
- bilancio consolidato;
- relazioni, allegati e prospetti previsti dalla disciplina armonizzata e regionale.

Il candidato non deve memorizzare ogni allegato. Deve capire le funzioni.

Documento o atto	Funzione
DEFR	Orienta scelte strategiche e finanziarie.
Legge di stabilità regionale	Introduce disposizioni con effetti finanziari nel periodo di bilancio, secondo la disciplina vigente.
Bilancio di previsione	Autorizza entrate e spese e rende gestibile la programmazione.
Variazione	Adegua stanziamenti a esigenze sopravvenute.
Assestamento	Verifica generale e riallineamento delle previsioni.
Rendiconto generale	Dimostra i risultati della gestione.
Bilancio consolidato	Rappresenta il gruppo amministrazione pubblica regionale, ove previsto.

La differenza principale rispetto al Comune è il profilo politico-legislativo. Nella Regione il bilancio e le leggi di spesa si collegano al Consiglio regionale, alla Giunta, alle strutture amministrative e alla Corte dei conti. Per questo le domande possono intrecciare contabilità, fonti regionali e controlli sulle leggi.

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE: DAL PIANO ALL'IMPEGNO

Un programma regionale non spende da solo. Per diventare gestione deve attraversare atti e registrazioni.

Schema semplice:

Fase	Domanda	Atto o attività
Indirizzo	Quale obiettivo pubblico?	DEFR, piano, programma, delibera.
Risorsa	Dove sono le somme?	Bilancio, capitolo/stanziamento, eventuale variazione.
Procedura	Come si selezionano destinatari o interventi?	Avviso, bando, convenzione, accordo.
Impegno	Quando la spesa diventa obbligazione contabile?	Determina o atto gestionale con impegno.
Liquidazione	Quando il creditore o beneficiario ha titolo al pagamento?	Verifica requisiti, prestazione, stato avanzamento, rendiconto.
Pagamento	Come esce la cassa?	Ordinativo e pagamento secondo regole di tesoreria.
Controllo	Come si verifica l'uso corretto?	Rendicontazione, audit, revoca, recupero, relazione.

Questa tabella è essenziale nei casi teorico-pratici. Se una traccia chiede un contributo a Comuni, una misura a imprese o un trasferimento a enti strumentali, la risposta deve collegare programma, bilancio, atto gestionale e controllo.

22.4 Fondi vincolati, risorse europee e perimetro sanitario

Un vincolo finanziario collega la risorsa a una finalità e limita le possibilità di impiego. L'ufficio deve identificare origine del vincolo, beneficiari, periodo di ammissibilità, condizioni di utilizzo e conseguenze dell'inadempimento. La tracciabilità non coincide con la sola conservazione delle fatture: richiede che ogni movimento sia riconducibile a un obiettivo, atto, progetto, soggetto e risultato.

Per contributi ed erogazioni il ciclo comprende almeno concessione, assunzione dell'obbligazione, eventuale anticipazione, verifiche intermedie, rendicontazione, liquidazione del saldo e gestione di revocche o recuperi. Le condizioni devono essere definite prima dell'erogazione e applicate in modo coerente. Se il beneficiario è un ente locale, il rapporto finanziario non crea una gerarchia generale: compiti e controlli derivano dalla fonte e dall'atto di finanziamento.

Le risorse europee e PNRR possono aggiungere cronoprogrammi, sistemi di monitoraggio, indicatori, obblighi documentali e controlli specifici. Tali requisiti non vanno presunti in astratto: si ricavano dal programma e dagli atti applicabili. Il principio operativo resta stabile: nessun dato di avanzamento deve essere scollegato dalla spesa che pretende di giustificare.

Nel servizio sanitario regionale la rilevanza quantitativa delle risorse si accompagna a regole di perimetrazione e trasparenza. Il candidato deve comprendere il raccordo tra finanziamento, destinazione, soggetti del sistema e consolidamento, senza assimilare automaticamente la gestione sanitaria alle altre politiche regionali. La conseguenza pratica è una maggiore attenzione alla separazione dei flussi, alla riconciliazione dei dati e ai controlli.

L'errore tipico è descrivere ogni finanziamento vincolato come una disponibilità di cassa. Occorre invece distinguere assegnazione, accertamento dell'entrata, effettiva disponibilità, impegno della spesa ed esigibilità. Anche quando la risorsa è certa, tempi e condizioni possono impedire un uso immediato o diverso da quello autorizzato.

In una prova pratica conviene chiudere la soluzione indicando chi controlla, quali documenti prova e quale conseguenza segue a una spesa non ammissibile: sospensione del saldo, rideterminazione, revoca o recupero, secondo la disciplina applicabile.

La motivazione deve collegare la conseguenza alla clausola violata e all'esito dell'istruttoria.

FONDI VINCOLATI, CONTRIBUTI, PNRR E FONDI UE

Le Regioni gestiscono molte risorse vincolate: fondi nazionali, fondi europei, programmi di coesione, PNRR, trasferimenti sanitari, contributi a enti locali, incentivi a imprese, risorse per investimenti.

La regola è:

NOTA

una risorsa vincolata non è denaro libero.

Quando la Regione riceve o assegna risorse vincolate, occorre verificare:

- fonte del finanziamento;
- finalità;
- soggetti beneficiari;
- spese ammissibili;
- tempi e cronoprogramma;
- CUP se progetto di investimento;
- CIG se contratto o procedura di affidamento rilevante;
- cofinanziamento;
- obblighi documentali;
- rendicontazione;
- controlli, revoche, recuperi o economie.

Sul piano contabile, fondi UE, PNRR e trasferimenti vincolati richiedono tracciabilità, corretta imputazione, documenti di spesa, monitoraggio e controllo. Gli obblighi puntuali dipendono dalla fonte e dal programma di finanziamento e devono essere letti negli atti ufficiali applicabili.

Esempio: se la Regione finanzia un Comune per un intervento infrastrutturale, non basta dire “la Regione eroga il contributo”. Occorre prevedere atto di concessione, obblighi del beneficiario, eventuale convenzione, cronoprogramma, documentazione, controlli e rendicontazione.

IL PESO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Nei bilanci regionali il Servizio sanitario regionale ha rilievo particolare. Non va trattato come una voce ordinaria, per due ragioni.

La prima è quantitativa: la sanità assorbe una quota molto rilevante della finanza regionale. La seconda è qualitativa: risorse, fabbisogni, vincoli, livelli di servizio, aziende sanitarie, controlli e rendicontazione richiedono particolare tracciabilità.

Il D.Lgs. 118/2011 contiene regole sulla trasparenza dei conti sanitari e sulla finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali. Per il candidato M-FL02 il messaggio è questo:

NOTA

nel bilancio regionale la sanità richiede perimetrazione, confronto tra entrate e spese sanitarie, verifica delle risorse e controllo dei risultati.

Non serve entrare nella contabilità sanitaria avanzata, che appartiene a moduli specifici. Serve però evitare di ignorare la sanità quando si parla di bilancio regionale.

22.5 Rendiconto, controlli e parifica

Il controllo non è un evento collocato soltanto alla fine. Durante la gestione verifica regolarità, coerenza con gli obiettivi, permanenza degli equilibri e qualità delle evidenze; a consuntivo valuta risultati e scostamenti. Il rendiconto rende leggibile ciò che è accaduto, mentre il controllo utilizza quella rappresentazione insieme agli atti e ai dati gestionali per formulare valutazioni e, quando previsto, richiedere misure correttive.

Nella prova conviene distinguere controllo interno, controllo politico-consiliare e controllo esterno. Cambiano soggetto, oggetto, momento ed effetto. La parifica appartiene al controllo esterno sul rendiconto regionale e non sostituisce né l'approvazione consiliare né l'eventuale giudizio di responsabilità.

RENDICONTO GENERALE E BILANCIO CONSOLIDATO

Il rendiconto generale chiude il ciclo della gestione regionale. Se il bilancio di previsione guarda al futuro e autorizza, il rendiconto guarda alla gestione svolta e dimostra i risultati.

In base alla disciplina armonizzata, il rendiconto generale regionale rappresenta risultati finanziari, economici e patrimoniali secondo schemi comuni. Il candidato deve ricordare tre funzioni:

1. informativa: mostra come sono state gestite entrate e spese;
2. di controllo: consente verifiche interne, consiliari e della Corte dei conti;
3. di responsabilità: collega decisioni, gestione, risultati e possibili irregolarità.

Il bilancio consolidato amplia lo sguardo. La Regione non opera solo tramite i propri uffici: può avere enti strumentali, agenzie, organismi e società partecipate o controllate. Se guardi solo al bilancio della struttura regionale, rischi di non vedere il perimetro reale dell'azione pubblica.

Formula utile:

NOTA

Il rendiconto dimostra la gestione della Regione; il consolidato aiuta a leggere anche il sistema degli organismi collegati, secondo la disciplina applicabile.

CONTROLLI INTERNI REGIONALI

I controlli interni servono a evitare che la legalità finanziaria sia verificata solo alla fine. Ogni Regione disciplina la propria organizzazione dei controlli nel quadro delle fonti statali, regionali e dei principi generali.

Per il candidato, i controlli interni si possono ordinare così:

Controllo	Funzione
Regolarità amministrativa e contabile	Verifica correttezza di atti e registrazioni contabili.
Controllo di gestione	Misura efficienza, efficacia ed economicità.

Controllo	Funzione
Controllo strategico	Verifica attuazione di programmi e indirizzi regionali.
Controllo sugli equilibri	Presidia sostenibilità della gestione e coerenza tra entrate e spese.
Performance	Collega obiettivi, indicatori, strutture e risultati.
Controllo su enti e organismi	Verifica rapporti con agenzie, enti strumentali e partecipate.
Controllo su beneficiari	Verifica spese, obblighi e risultati di contributi e finanziamenti.

Non tutti questi controlli hanno la stessa base o lo stesso ufficio competente. In prova non devi inventare l'assetto organizzativo della Regione. Devi scrivere: secondo statuto, regolamenti, sistema dei controlli interni e atti organizzativi applicabili.

CORTE DEI CONTI E CONTROLLI REGIONALI

Nei concorsi M-FL02 la Corte dei conti va studiata soprattutto come organo di controllo sui conti regionali, oltre che come giudice della responsabilità.

Il D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, rafforza il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni. I nuclei da ricordare sono:

- relazione delle sezioni regionali sulle coperture finanziarie delle leggi regionali;
- esame di bilanci preventivi e rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
- verifica di equilibri, indebitamento e sostenibilità;
- attenzione a partecipate e risultati degli enti sanitari;
- decisione di parifica del rendiconto generale regionale;
- osservazioni su legittimità, regolarità, equilibrio, efficacia ed efficienza della spesa.

La parifica è fondamentale. Non è un giudizio penale, non è una sanzione disciplinare, non è una semplice presa d'atto. È un controllo sul rendiconto regionale che collega conti, regolarità, osservazioni e misure correttive.

Risposta breve:

NOTA

La Corte dei conti controlla il ciclo finanziario regionale attraverso le sezioni regionali di controllo, con attenzione a coperture delle leggi, bilanci, rendiconti, equilibri, indebitamento, sanità, partecipate e parificazione del rendiconto. Separatamente, esercita anche funzioni giurisdizionali in materia contabile.

22.6 Responsabilità, metodo operativo e casi

RESPONSABILITÀ, DANNO ERARIALE E AGENTE CONTABILE

La responsabilità erariale e contabile completa il quadro, ma non lo sostituisce.

Un danno erariale può derivare da spese senza titolo, pagamenti non dovuti, mancata riscossione, perdita di finanziamenti, irregolare rendicontazione, uso non conforme di fondi vincolati, controlli omessi, violazione di obblighi di tracciabilità o gestione antieconomica.

La responsabilità contabile riguarda chi maneggia denaro, beni o valori pubblici ed è collegata alla resa del conto. Il Codice di giustizia contabile disciplina i giudizi davanti alla Corte dei conti, ma in questo capitolo basta il livello concorsuale:

- controllo e responsabilità sono collegati, ma distinti;
- non ogni errore amministrativo è automaticamente danno erariale;
- non ogni dipendente è agente contabile;
- la responsabilità erariale non coincide con responsabilità disciplinare, civile o penale;
- per le regole puntuali occorre verificare testo vigente e giurisprudenza contabile.

La disciplina della Corte dei conti e della responsabilità amministrativa è stata interessata dalla L. 7 gennaio 2026, n. 1. Nelle prove che richiedono il diritto vigente occorre distinguere con precisione le funzioni di controllo da quelle giurisdizionali e verificare l'applicabilità temporale delle singole disposizioni, senza ricavare regole generali dal solo titolo della riforma.

TAVOLA CICLO FINANZIARIO REGIONALE

Fase	Documento/atto	Soggetto prevalente	Controllo
Indirizzo politico	Programma, piano, indirizzi di Giunta o Consiglio	Organi regionali secondo competenza	Coerenza con statuto, legge e funzioni.
Programmazione finanziaria	DEFR, nota di aggiornamento, programmi settoriali	Giunta e Consiglio secondo disciplina regionale	Coerenza strategica e finanziaria.

Fase	Documento/atto	Soggetto prevalente	Controllo
Autorizzazione	Legge di stabilità regionale, legge di bilancio, bilancio di previsione	Consiglio regionale, su iniziativa e proposta secondo ordinamento	Copertura, equilibri, vincoli.
Gestione	Determinazioni, accertamenti, impegni, avvisi, concessioni	Direzioni, dirigenti, strutture competenti	Regolarità amministrativa e contabile.
Esecuzione	Progetti, affidamenti, trasferimenti, liquidazioni, pagamenti	Uffici regionali, beneficiari, soggetti attuatori	Tracciabilità, documenti, ammissibilità spesa.
Monitoraggio	Relazioni, indicatori, stati di avanzamento, rendicontazioni	Strutture competenti, organismi di controllo	Risultati, tempi, scostamenti.
Rendiconto	Rendiconto generale e allegati	Organi regionali secondo disciplina vigente	Risultati della gestione.
Controllo esterno	Parifica, relazioni, deliberazioni, referti	Corte dei conti	Equilibri, regolarità, efficacia, efficienza.

Questa tabella è l'output da portare all'orale. Se la commissione chiede “mi illustri il ciclo finanziario regionale”, puoi usarla come scaletta.

CASO GUIDATO: CONTRIBUTO REGIONALE E COPERTURA FINANZIARIA

Traccia: una Regione vuole pubblicare un avviso per concedere contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici. Il candidato deve indicare i passaggi finanziari e i controlli principali.

Risposta debole:

NOTA

La Regione approva il bando, riceve le domande e finanzia i Comuni.

Risposta corretta:

Fase	Che cosa verificare	Output
Programmazione	Coerenza con DEFR, programma regionale e priorità energetiche.	Atto di indirizzo o programma.
Risorse	Stanziamiento, fonte finanziaria, vincoli, eventuale cofinanziamento.	Bilancio o variazione, capitolo/stanziamiento.
Avviso	Beneficiari, interventi, spese ammissibili, criteri, termini, obblighi.	Determina o atto di approvazione avviso.
Domande	Documentazione dei Comuni, progetto, CUP se investimento.	Istruttoria.
Graduatoria/concessione	Applicazione criteri e assunzione obblighi.	Atto gestionale, eventuale impegno.
Erogazione	Anticipo, stati avanzamento, saldo secondo regole.	Liquidazioni e pagamenti.
Rendicontazione	Spese documentate, risultati, tempi, vincoli.	Controllo documentale e sostanziale.
Esito	Regolarità, revoca, riduzione o recupero se necessario.	Atto di chiusura o provvedimenti successivi.

Risposta modello:

NOTA

Il procedimento deve essere impostato collegando programmazione regionale, bilancio e gestione. Occorre verificare che la misura sia coerente con DEFR o programma settoriale, che le risorse siano stanziare e vincolate alla finalità, che l'avviso individui beneficiari, requisiti, spese ammissibili, criteri e obblighi. Le domande dei Comuni sono istruite secondo criteri trasparenti; l'atto di concessione e l'impegno di spesa devono rispettare copertura e imputazione. L'erogazione può essere subordinata a stati di avanzamento o rendicontazione. La Regione deve infine controllare documenti, risultati, vincoli e, se necessario, disporre revoca o recupero.

CASO GUIDATO: LEGGE REGIONALE CON NUOVI ONERI

Traccia: il Consiglio regionale esamina una proposta di legge che istituisce un nuovo fondo permanente per sostenere servizi territoriali. La commissione chiede quale profilo finanziario deve essere controllato.

La risposta deve partire da copertura ed equilibrio.

Passaggi:

1. individuare se la proposta comporta nuovi o maggiori oneri;
2. quantificare gli oneri, distinguendo spesa una tantum e spesa ricorrente;
3. indicare mezzi di copertura attendibili;
4. verificare coerenza con bilancio e programmazione;
5. valutare effetti sugli esercizi futuri;
6. evitare coperture generiche o entrate incerte;
7. considerare il successivo controllo della Corte dei conti sulle coperture delle leggi regionali.

Risposta modello:

NOTA

Una proposta di legge regionale che istituisce un fondo permanente deve indicare gli oneri e i mezzi di copertura. La verifica non riguarda solo l'anno iniziale, ma anche gli esercizi successivi, perché una spesa ricorrente può incidere sugli equilibri. La copertura deve essere coerente con il bilancio regionale e con i principi costituzionali di equilibrio e sostenibilità. Inoltre, le sezioni regionali della Corte dei conti prestano attenzione alle tecniche di quantificazione degli oneri e alle coperture finanziarie delle leggi regionali.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

Domanda	Nucleo verificato	Risposta efficace
“Qual è la funzione del DEFR?”	Programmazione economico-finanziaria.	Collega linee strategiche, politiche regionali e bilancio.
“Che cosa introduce il D.Lgs. 118/2011?”	Armonizzazione.	Schemi comuni, principi applicati, programmazione, contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e consolidato.

Domanda	Nucleo verificato	Risposta efficace
“Copertura ed equilibrio sono sinonimi?”	Legalità finanziaria.	No: copertura del singolo onere; equilibrio del complesso dei conti.
“Che cos'è la parifica del rendiconto regionale?”	Corte dei conti.	Controllo sul rendiconto generale regionale con relazione e osservazioni.
“Come si controlla un contributo regionale?”	Gestione e rendicontazione.	Fonte, stanziamento, avviso, impegno, liquidazione, documenti, controlli, revoca o recupero.
“Perché la sanità pesa sul bilancio regionale?”	Specificità regionale.	Rilevanza finanziaria, risorse finalizzate, perimetrazione e controlli.

INFOGRAFICA PRE-EPILOGATIVA: DAL DEFR ALLA PARIFICA

Nodo	Domanda guida	Output
1. Politica pubblica	Quale bisogno territoriale vuole soddisfare la Regione?	Linea strategica, piano o programma.
2. DEFR	La priorità entra nella programmazione economico-finanziaria?	Obiettivo e coerenza strategica.
3. Bilancio	Sono autorizzate entrate e spese?	Legge di bilancio, stanziamenti, equilibri.
4. Gestione	Chi attua e con quali atti?	Determina, avviso, impegno, concessione.
5. Esecuzione	Come si realizzano interventi e pagamenti?	Progetto, CUP/CIG se rilevanti, liquidazione.
6. Rendicontazione	Come si dimostrano spesa e risultati?	Giustificativi, indicatori, monitoraggio.
7. Controllo	Chi verifica il ciclo?	Controlli interni, Corte dei conti, parifica.

Usa questa mappa per non trasformare la risposta in un elenco di documenti. Ogni documento ha senso solo se lo colleghi alla fase che presidia.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La programmazione finanziaria regionale collega politiche pubbliche, risorse, atti e controlli. Gli artt. 81, 97 e 119 Cost. impongono equilibrio, copertura, buon andamento, sostenibilità e autonomia finanziaria entro il coordinamento della finanza pubblica. Il D.Lgs. 118/2011 armonizza bilanci e rendiconti di Regioni ed enti territoriali. Il ciclo regionale passa da DEFR e bilancio a gestione, rendiconto, consolidato e parifica. Corte dei conti, controlli interni e responsabilità chiudono il ciclo e rendono verificabile l'uso delle risorse.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda. Mi illustri il ciclo programmazione-bilancio-controlli in una Regione.

Risposta modello. Il ciclo regionale parte dalla programmazione economico-finanziaria, in particolare dal DEFR e dagli atti programmatori settoriali. Il bilancio di previsione, approvato secondo la disciplina regionale e armonizzata, autorizza entrate e spese su un orizzonte pluriennale. La gestione è affidata alle strutture amministrative e ai dirigenti, che adottano atti di accertamento, impegno, concessione, liquidazione e pagamento secondo competenza. Le misure finanziate devono essere monitorate e rendicontate, soprattutto se riguardano fondi vincolati, enti locali, sanità, PNRR o fondi UE.

Il rendiconto generale dimostra i risultati della gestione e la Corte dei conti esercita controlli, compresa la parifica del rendiconto regionale.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda. Se una legge regionale indica un capitolo di bilancio, allora l'equilibrio finanziario è automaticamente garantito?

Risposta corretta. No. L'indicazione della copertura finanziaria è necessaria, ma non esaurisce la verifica. Occorre valutare quantificazione degli oneri, attendibilità delle risorse, effetti sugli esercizi futuri, coerenza con il bilancio e impatto sugli equilibri complessivi. Copertura ed equilibrio sono collegati, ma non coincidono.

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è descrivere il ciclo regionale così:

NOTA

“La Regione approva il bilancio, spende e poi la Corte dei conti controlla.”

La frase è troppo povera. Non distingue programmazione, autorizzazione, gestione, rendiconto e controllo.

Correzione:

- 1. parti da DEFR e programmi;
- 2. verifica legge di bilancio e stanziamenti;
- 3. indica atti gestionali e impegni;
- 4. considera vincoli e beneficiari;
- 5. aggiungi liquidazione, pagamento e rendicontazione;
- 6. chiudi con rendiconto, consolidato, controlli interni e Corte dei conti.

MINI-ESERCIZIO

Completa la tabella collegando atto, funzione e controllo.

Atto o documento	Funzione	Controllo da ricordare
DEFR		
Legge di bilancio regionale		
Determina di approvazione avviso		
Atto di concessione contributo		
Liquidazione del saldo		
Rendiconto generale regionale		
Decisione di parifica		

Soluzione guida:

Atto o documento	Funzione	Controllo da ricordare
DEFR	Programmazione economico-finanziaria.	Coerenza con indirizzi e politiche regionali.
Legge di bilancio regionale	Autorizzazione finanziaria.	Copertura, equilibri, vincoli e sostenibilità.
Determina di approvazione avviso	Avvio gestionale della procedura.	Competenza, trasparenza, criteri e disponibilità risorse.
Atto di concessione contributo	Attribuzione del beneficio e assunzione obblighi.	Impegno, vincoli, beneficiari, condizioni.

Atto o documento	Funzione	Controllo da ricordare
Liquidazione del saldo	Pagamento dopo verifica.	Rendicontazione, documenti, regolarità della spesa.
Rendiconto generale regionale	Dimostrazione dei risultati della gestione.	Controlli interni, consiliari e Corte dei conti.
Decisione di parifica	Controllo esterno sul rendiconto.	Legittimità, regolarità, equilibri, efficacia ed efficienza.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Segnale	Correzione
Confondo copertura ed equilibrio.	Scrivo "c'è copertura quindi tutto è regolare".	Verifico anche sostenibilità complessiva e futuri esercizi.
Studio il bilancio come elenco di numeri.	Non collego politiche, atti e controlli.	Uso la catena obiettivo-risorsa-atto-rendiconto.
Dimentico il DEFR.	Parto direttamente dal bilancio.	Inserisco programmazione economico-finanziaria.
Tratto fondi vincolati come risorse libere.	Non cito spese ammissibili e rendicontazione.	Verifico fonte, finalità, obblighi e controlli.
Ignoro il Servizio sanitario regionale.	Parlo di bilancio regionale come se fosse comunale.	Ricordo perimetrazione e peso finanziario sanitario.
Vedo la Corte dei conti solo come giudice.	Non cito parifica o controlli sui bilanci.	Distinguo controllo, parifica e responsabilità.
Attribuisco tutto agli organi politici.	Non distinguo indirizzo e gestione.	Separo Consiglio/Giunta da direzioni e dirigenti.

CHECKLIST FINALE

- So spiegare perché programmazione, bilancio e controlli sono una catena unica.
- So collegare artt. 81, 97 e 119 Cost. alla finanza regionale.
- So distinguere copertura finanziaria ed equilibrio di bilancio.
- So dire che cosa serve l'armonizzazione contabile del D.Lgs. 118/2011.

- So collocare DEFR, bilancio, variazioni, rendiconto e consolidato.
- So impostare un caso di contributo regionale con stanziamento, impegno, liquidazione e rendicontazione.
- So riconoscere fondi vincolati, cofinanziamento, PNRR e fondi UE come ambiti ad alta tracciabilità.
- So spiegare perché il Servizio sanitario regionale è centrale nei conti regionali.
- So distinguere controlli interni, parifica, controllo Corte dei conti e responsabilità erariale.
- So costruire una tavola ciclo finanziario regionale.

▣ Verifica

QUIZ 1

Quale affermazione distingue correttamente copertura finanziaria ed equilibrio di bilancio?

A. Sono espressioni perfettamente equivalenti. B. La copertura riguarda il singolo nuovo onere, mentre l'equilibrio considera il complesso delle entrate, delle spese e dei relativi effetti nel tempo. C. La copertura riguarda soltanto il rendiconto. D. L'equilibrio interessa soltanto le entrate tributarie.

Risposta corretta: B. La copertura individua mezzi idonei rispetto a uno specifico onere; l'equilibrio valuta la sostenibilità complessiva dei conti. Una copertura formalmente indicata non elimina la necessità di verificare attendibilità, durata ed effetti sugli esercizi interessati.

QUIZ 2

Qual è la funzione centrale dell'armonizzazione prevista dal D.Lgs. 118/2011?

A. Sostituire ogni legge regionale di contabilità. B. Eliminare la contabilità finanziaria. C. Rendere confrontabili e raccordabili i sistemi contabili mediante principi e schemi comuni. D. Affidare alla Corte dei conti la gestione del bilancio.

Risposta corretta: C. L'armonizzazione costruisce un linguaggio contabile comune e favorisce consolidamento, trasparenza e coordinamento. Non cancella l'autonomia organizzativa regionale né trasferisce agli organi di controllo le funzioni gestionali.

QUIZ 3

Dove si colloca il DEFR nel ciclo regionale?

A. Soltanto nella fase di pagamento. B. Dopo la decisione di parifica. C. Tra gli atti propri dell'agente contabile. D. Nella programmazione economico-finanziaria che raccorda indirizzi e successivi documenti di bilancio.

Risposta corretta: D. Il DEFR esplicita il quadro e gli obiettivi della programmazione regionale. Per rispondere bene occorre collegarlo al bilancio e agli atti settoriali, non descriverlo come documento isolato.

QUIZ 4

Quale sequenza descrive meglio la gestione di una spesa regionale?

A. Stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, secondo i presupposti applicabili. B. Pagamento, programmazione, impegno e rendiconto. C. Parifica, concessione, previsione e liquidazione. D. Impegno, legge di bilancio e DEFR.

Risposta corretta: A. La sequenza collega autorizzazione e gestione. Nella pratica ciascun passaggio richiede competenza, documentazione e controlli; la mera presenza dello stanziamento non autorizza un pagamento privo dei necessari presupposti.

QUIZ 5

Perché un contributo vincolato richiede una tracciabilità rafforzata?

A. Perché può essere usato liberamente per ogni spesa regionale. B. Perché fonte, finalità, spese ammissibili, avanzamento e rendicontazione devono restare collegati. C. Perché non entra mai nel bilancio. D. Perché esclude ogni controllo sul beneficiario.

Risposta corretta: B. Il vincolo limita l'impiego delle risorse e rende essenziale documentare l'intera catena. L'eventuale collegamento a fondi europei o PNRR può aggiungere obblighi specifici, che vanno verificati sulla fonte del finanziamento.

QUIZ 6

Che cosa rappresenta la parifica del rendiconto regionale?

A. L'approvazione di un avviso pubblico. B. Un momento del controllo esterno della Corte dei conti sul rendiconto generale regionale. C. Un controllo preventivo su ogni determinazione dirigenziale. D. Il giudizio di responsabilità contro ogni funzionario.

Risposta corretta: B. La parifica appartiene alla funzione di controllo sul rendiconto e non coincide con il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile. Distinguere controllo e giurisdizione evita uno degli errori più frequenti nelle prove orali.

CASO RAGIONATO FINALE

La Regione vuole finanziare per tre esercizi interventi comunali di messa in sicurezza. La proposta indica un fondo, ma non chiarisce il fabbisogno annuale, la fonte delle risorse, il cronoprogramma né i documenti richiesti per il saldo. Come deve impostare l'istruttoria il funzionario?

Soluzione ragionata. Il funzionario deve anzitutto collegare la misura alla programmazione regionale e quantificare gli oneri per ciascun esercizio. Deve poi verificare la copertura, la coerenza con gli stanziamenti e gli equilibri, distinguendo l'autorizzazione legislativa dagli atti gestionali. L'avviso dovrà definire beneficiari, criteri, spese ammissibili, tempi, obblighi di monitoraggio e cause di revoca o recupero. L'impegno seguirà il perfezionamento dell'obbligazione e l'imputazione coerente con l'esigibilità; liquidazione e saldo richiederanno la verifica della prestazione o della rendicontazione.

Infine, fascicolo, risultati e movimenti finanziari dovranno consentire i controlli interni, la verifica sul rendiconto e gli eventuali controlli esterni. La risposta è completa soltanto se tiene insieme politica pubblica, documento finanziario, atto competente, esecuzione, prova della spesa e controllo.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Costituzione della Repubblica italiana, artt. 81, 97 e 119.
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con i relativi principi contabili applicati.
- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
- Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile.
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il quadro generale della contabilità e della finanza pubblica.
- Documenti e aggiornamenti della Ragioneria generale dello Stato e della Commissione Arconet.
- Deliberazioni e relazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente.
- Statuto, legge di contabilità, regolamenti e documenti finanziari ufficiali della Regione interessata dal bando.

Tecnica legislativa, AIR/VIR e drafting

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Tecnica legislativa, AIR/VIR e drafting

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Una norma scritta male non crea solo un problema estetico. Crea incertezza, contenzioso, ritardi attuativi, difficoltà di bilancio e carichi impropri sugli uffici. Nei concorsi regionali questo tema è particolarmente importante perché la Regione produce atti normativi, programma politiche pubbliche, assegna risorse, coordina enti territoriali e spesso deve raccordarsi con vincoli statali, europei e finanziari.

La tecnica legislativa è quindi un sapere pratico. Serve al candidato che deve rispondere all'orale, ma serve soprattutto a chi dovrà lavorare su proposte di legge, emendamenti, regolamenti, delibere di iniziativa legislativa, relazioni, pareri tecnici, schede istruttorie e clausole di monitoraggio.

La commissione non si aspetta che il candidato diventi un consigliere parlamentare. Si aspetta però che sappia riconoscere quando una disposizione è fuori competenza, quando un rinvio è impreciso, quando manca la copertura finanziaria, quando un obbligo non ha destinatario, quando una clausola transitoria non governa il passaggio dal vecchio al nuovo regime.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Alla fine del capitolo devi saper fare quattro cose:

1. leggere una traccia legislativa regionale distinguendo problema pubblico, competenza e strumento;
2. costruire una scheda minima di AIR/VIR, anche quando il bando non usa espressamente queste sigle;
3. riconoscere i difetti tipici di drafting in articoli, commi, definizioni, rinvii e abrogazioni;
4. proporre una riscrittura sobria di una disposizione, con attenzione a copertura, attuazione e monitoraggio.

Il criterio operativo è questo: una buona norma non è soltanto formalmente corretta, ma anche comprensibile, coordinata con l'ordinamento, sostenibile dagli uffici e verificabile nel tempo.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Usalo in tre passaggi.

Primo: quando studi l’ordinamento regionale, collega sempre fonte, organo e atto. Una legge regionale non è una delibera di Giunta; un regolamento non è una determinazione dirigenziale; una clausola valutativa non è una formula ornamentale.

Secondo: quando incontri una traccia pratica, non partire dal testo dell’articolo. Parti dalla domanda: quale problema devo risolvere, con quale competenza e con quali effetti?

Terzo: quando devi riscrivere una disposizione, non cercare una formula brillante. Cerca una sequenza ordinata: finalità, ambito, destinatari, procedimento, risorse, controlli, abrogazioni, entrata in vigore.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Nel Metodo BANDO, questo capitolo si colloca soprattutto nella fase “D”, cioè nella trasformazione del bando in output di prova. La materia non si studia solo per definizioni; si studia per produrre atti, schede e risposte.

La mappa è questa:

Passaggio	Domanda guida	Output da concorso
B - Bando	Il profilo è amministrativo, legislativo, contabile o tecnico?	Lettura del profilo e delle prove.
A - Argomenti	Quali fonti governano competenza, procedimento e qualità normativa?	Mappa fonti-statuto-regolamento.
N - Nuclei	Quali concetti tornano sempre?	AIR, VIR, consultazione, drafting, copertura, clausole valutative.
D - Dimostrazione	Che cosa devo produrre?	Scheda istruttoria, schema articolo, parere, risposta orale.
O - Organizzazione	Quale checklist uso prima di consegnare?	Controllo competenza, chiarezza, rinvii, attuazione, risorse.

23.1 Competenza, fonte e problema pubblico

TECNICA LEGISLATIVA: NON È SOLO SCRITTURA ELEGANTE

La tecnica legislativa riguarda la costruzione tecnica del testo normativo. Comprende il linguaggio, la struttura dell’atto, la formulazione degli articoli, la gestione delle modifiche, l’uso dei rinvii, la chiarezza delle definizioni, il coordinamento con norme vigenti e la capacità della disciplina di essere applicata.

Nel lessico dei concorsi, “drafting” indica l’attività di redazione del testo normativo. Ma il drafting non è una correzione grammaticale finale. È il lavoro con cui una scelta politico-amministrativa viene tradotta in enunciati giuridici capaci di produrre effetti.

Per questo una disposizione deve rispondere almeno a cinque domande:

- chi è il destinatario della norma?
- che cosa deve, può o non può fare?
- a quali condizioni?
- entro quali termini e con quale procedimento?
- con quali risorse, controlli e conseguenze?

Quando una norma non risponde a queste domande, l’amministrazione attuatrice dovrà colmare il vuoto. Questo genera prassi disomogenee, richieste di chiarimento, contenzioso, ritardi e responsabilità.

PRIMA DEL TESTO: COMPETENZA, FONTE E PROBLEMA PUBBLICO

La prima verifica non è linguistica, ma costituzionale e ordinamentale. Prima di scrivere un articolo regionale bisogna chiedersi se la Regione può intervenire, con quale fonte e con quali limiti.

La Costituzione assegna allo Stato e alle Regioni la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali. Alcune materie sono di legislazione esclusiva statale; altre sono di legislazione concorrente, nelle quali spetta allo Stato determinare i principi fondamentali e alla Regione disciplinare il resto; le materie non espressamente riservate allo Stato rientrano nella competenza residuale regionale.

Questo schema incide direttamente sul drafting. Se la Regione interviene in una materia di competenza concorrente, il testo deve rispettare i principi fondamentali statali. Se incide su funzioni amministrative comunali o provinciali, deve considerare sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Se crea spese, deve prevedere copertura. Se istituisce adempimenti per cittadini, imprese o enti locali, deve rendere chiari destinatari, procedura e tempi.

In una risposta orale puoi impostare così:

NOTA

Prima di redigere una disposizione regionale verifico la base di competenza, la fonte corretta, l’organo competente, il raccordo con la normativa statale ed europea, gli effetti finanziari, l’attuazione amministrativa e gli strumenti di monitoraggio.

Questa frase è utile perché mostra metodo, non solo memoria.

FONTE LEGISLATIVA, REGOLAMENTARE E AMMINISTRATIVA

Il candidato deve evitare una confusione frequente: non tutto ciò che la Regione approva è legge regionale.

La legge regionale è l'atto normativo approvato dal Consiglio regionale nel rispetto della Costituzione e dello statuto. Il regolamento regionale disciplina aspetti normativi nei limiti della potestà regolamentare e secondo le regole dello statuto. Le deliberazioni della Giunta sono atti di indirizzo, programmazione o amministrazione, quando l'ordinamento regionale le prevede. Le determinazioni dirigenziali sono atti di gestione.

La tecnica di redazione cambia a seconda dell'atto. Una legge disciplina regole generali e stabili; un regolamento dettaglia modalità applicative; una delibera può approvare criteri, programmi o schemi; una determinazione impegna spesa, approva graduatorie, liquida importi o adotta atti gestionali.

Errore da evitare: usare la legge regionale per dettagli gestionali che dovrebbero stare in atti amministrativi o regolamentari. Una legge troppo minuziosa diventa rigida, difficile da aggiornare e spesso inadatta a governare processi tecnici.

DAL PROBLEMA NORMATIVO ALLA SCELTA REGOLATORIA

Una buona istruttoria non parte dalla formula “La Regione promuove...”. Parte dal problema.

Esempio: la Regione vuole sostenere i piccoli Comuni nella digitalizzazione degli archivi edili. Il problema non è “scrivere una legge sui piccoli Comuni”. Il problema è:

- quali Comuni hanno difficoltà operative?
- quali archivi devono essere digitalizzati?
- quale livello di servizio manca?
- ci sono fondi già disponibili?
- l'intervento richiede legge, regolamento, bando o programma?
- quali effetti si vogliono misurare?

Se la risposta è “serve solo un avviso finanziato da fondi già programmati”, la legge potrebbe non essere lo strumento corretto. Se invece manca una base normativa per istituire un fondo stabile, definire beneficiari, criteri e monitoraggio, la legge può avere senso.

Questa è la logica della qualità della regolazione: scegliere se intervenire, come intervenire e come verificare se l'intervento funziona.

23.2 AIR, consultazione e istruttoria ex ante

L'AIR ordina il ragionamento che precede la scelta regolatoria. Parte dalla descrizione del problema, non dalla soluzione già preferita. Occorre distinguere sintomi, cause, soggetti coinvolti e dimensione del fenomeno; formulare obiettivi verificabili; costruire alternative realistiche; confrontarne effetti, costi, benefici, rischi e distribuzione degli impatti. Se i dati sono incompleti, l'analisi deve dichiarare limiti e assunzioni invece di produrre una precisione apparente.

L'opzione non normativa può comprendere informazione, incentivi, semplificazione organizzativa, accordi o migliore applicazione di regole esistenti. Considerarla evita che ogni problema amministrativo venga trasformato automaticamente in una nuova legge. La scelta finale deve spiegare perché lo strumento individuato è adeguato e proporzionato rispetto agli obiettivi.

La consultazione porta nell'istruttoria conoscenze diffuse tra destinatari, amministrazioni, categorie e portatori di interessi. Non è un referendum sulla proposta e non sostituisce la responsabilità della decisione. Domande, campione, tempi e restituzione devono essere coerenti con lo scopo. Le osservazioni ricevute vanno classificate e valutate, chiarendo quali modifiche hanno prodotto e perché altre non sono state accolte.

Fase	Domanda	Evidenza utile
Problema	Che cosa non funziona e per chi?	dati, procedimenti, segnalazioni
Obiettivo	Quale cambiamento è atteso?	risultato osservabile
Opzioni	Quali alternative sono praticabili?	confronto, inclusa opzione zero
Impatti	Chi sostiene costi e riceve benefici?	stime e distribuzione
Consultazione	Quali informazioni mancano?	contributi tracciati
Scelta	Perché questa soluzione è preferibile?	motivazione comparativa

Nella prova pratica l'analisi può essere sintetica, ma non deve saltare i passaggi logici. Una buona nota distingue i dati certi dalle stime, segnala gli impatti su cittadini, imprese e amministrazioni e indica chi dovrà attuare la soluzione. Se l'opzione scelta richiede nuovi procedimenti, sistemi informativi o personale, tali condizioni appartengono alla valutazione di fattibilità e non possono essere rinviate a una formula generica. La conclusione deve rendere controllabile il confronto, mostrando vantaggi, limiti e rischi residui della soluzione preferita.

AIR: ANALISI EX ANTE

AIR significa analisi dell'impatto della regolamentazione. Nel circuito statale, il D.P.C.M. 169/2017 la disciplina come strumento dell'istruttoria normativa. Nel concorso regionale, anche quando non si chiede la procedura formale, è utile ragionare in termini AIR: prima di scrivere la norma valuto problema, obiettivi, opzioni, destinatari, effetti e attuazione.

La scheda minima di AIR deve contenere:

Voce	Domanda pratica	Esempio
Problema	Quale criticità pubblica giustifica l'intervento?	Comuni piccoli senza capacità tecnica per archivi digitali.
Obiettivo	Quale risultato misurabile si vuole ottenere?	Digitalizzare fascicoli edilizi entro una data.
Opzioni	Quali alternative ci sono?	Non intervento, linee guida, bando, fondo regionale, accordo con enti.
Destinatari	Chi subisce o beneficia degli effetti?	Comuni, cittadini, professionisti, uffici regionali.
Impatti	Quali effetti amministrativi, economici e territoriali?	Costi di gestione, semplificazione accesso, carichi istruttori.
Risorse	Con quali fondi e quale copertura?	Stanziamiento di bilancio, programma regionale, fondi UE se coerenti.
Attuazione	Chi fa cosa e con quali tempi?	Giunta adotta criteri, direzione pubblica avviso, Comuni rendicontano.
Indicatori	Come si verifica il risultato?	Numero archivi digitalizzati, tempi medi di accesso, Comuni beneficiari.

AIR non significa scrivere una relazione lunga a prescindere. Significa rendere esplicito il ragionamento che collega problema, scelta e conseguenze.

OPZIONI REGOLATORIE E OPZIONE ZERO

Una parte importante dell'AIR è il confronto tra opzioni. L'opzione zero, cioè il non intervento, non va liquidata come inerzia. Serve a capire che cosa accade se la Regione non adotta una nuova disciplina.

In una prova scritta, questo passaggio può essere decisivo. Se la traccia chiede di predisporre una nota su una proposta di legge, puoi indicare che la proposta va confrontata con:

- mantenimento della disciplina vigente;
- intervento amministrativo senza nuova legge;
- modifica puntuale di una legge esistente;
- disciplina organica nuova;
- accordo o intesa con enti locali;
- incentivo finanziario tramite programma o avviso.

La soluzione migliore non è sempre la più solenne. È quella coerente con competenza, proporzionalità, tempi, costi, destinatari e capacità amministrativa.

23.3 VIR, monitoraggio e clausole valutative

La VIR verifica se la regolazione ha raggiunto gli obiettivi, quali effetti ha prodotto e quali difficoltà sono emerse nell'attuazione. Non consiste nel confermare a posteriori la bontà della scelta. Confronta situazione iniziale, risultati osservati, costi amministrativi, comportamenti dei destinatari e possibili effetti inattesi. La valutazione può sostenere il mantenimento della disciplina, la sua correzione, la semplificazione o l'abrogazione.

Per rendere possibile la verifica occorre progettare il monitoraggio già durante la formazione della norma. Obiettivi vaghi generano indicatori inutili; dati non attribuiti a un responsabile rischiano di non essere raccolti. Una clausola valutativa ben costruita individua almeno soggetto informante, destinatario della relazione, oggetti della verifica, periodicità o momento della restituzione e dati essenziali, rispettando le regole regionali applicabili.

Monitoraggio e VIR non coincidono. Il monitoraggio raccoglie nel tempo dati sull'attuazione; la VIR interpreta tali dati e formula un giudizio sugli effetti della disciplina. Anche il controllo di gestione o finanziario ha oggetto diverso, pur potendo fornire informazioni. Nella prova occorre quindi indicare soggetto, domanda valutativa, evidenza e possibile conseguenza.

VIR: VERIFICA EX POST

VIR significa verifica dell'impatto della regolamentazione. Se l'AIR guarda prima dell'intervento, la VIR guarda dopo: la norma ha funzionato? Ha prodotto gli effetti attesi? Ha generato oneri imprevisti? Va confermata, modificata o abrogata?

Nel lavoro regionale la logica VIR è particolarmente utile per politiche pubbliche finanziate, programmi territoriali, discipline autorizzatorie, contributi, incentivi e regolazioni che coinvolgono enti locali. Non basta chiedersi se la legge è stata approvata. Bisogna chiedersi se è stata attuata.

Una scheda di VIR può seguire questa sequenza:

Voce	Contenuto
Norma valutata	Legge, regolamento o parte della disciplina oggetto di verifica.
Obiettivi originari	Risultati attesi al momento dell'approvazione.
Attuazione	Atti adottati, tempi, strutture coinvolte, risorse usate.
Effetti rilevati	Dati disponibili, beneficiari, costi, semplificazioni o criticità.
Scostamenti	Differenza tra risultati attesi e risultati effettivi.
Criticità	Ambiguità testuali, carenze procedurali, oneri eccessivi, vuoti attuativi.
Esito	Conferma, modifica, integrazione, semplificazione o abrogazione.

In sede orale, la frase chiave è: la VIR chiude il ciclo della regolazione, perché trasforma l'esperienza applicativa in manutenzione dell'ordinamento.

CONSULTAZIONE E ISTRUTTORIA NORMATIVA

La consultazione serve ad acquisire informazioni da destinatari, amministrazioni, operatori e portatori di interesse. Non sostituisce la decisione politica e non vincola necessariamente l'amministrazione, ma migliora la qualità dell'istruttoria quando è chiara, tempestiva e coerente con l'oggetto.

In ambito regionale, la consultazione può assumere forme diverse: audizioni in commissione consiliare, consultazioni pubbliche, tavoli tecnici, coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali, confronto con enti locali, associazioni, ordini professionali o soggetti attuatori. La forma dipende dallo statuto, dal regolamento consiliare, dalla materia e dalla prassi regionale.

Una consultazione utile deve chiarire:

- oggetto della consultazione;
- destinatari;
- domande poste;
- documenti messi a disposizione;

- termini per contribuire;
- modalità di raccolta e pubblicazione degli esiti;
- uso delle informazioni nell'istruttoria.

La consultazione inefficace, invece, chiede pareri generici, concede tempi incompatibili con una partecipazione reale o raccoglie contributi senza collegarli alla scelta normativa.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA E COORDINAMENTO

Accanto all'analisi degli impatti c'è l'analisi tecnico-normativa, cioè il controllo di compatibilità e coerenza giuridica. Nei concorsi può essere chiesta come parere, nota istruttoria o controllo preliminare su uno schema di atto.

La griglia minima comprende:

- compatibilità con Costituzione, diritto europeo e obblighi internazionali;
- rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regione;
- coerenza con statuto regionale e regolamento interno;
- coordinamento con leggi statali e regionali vigenti;
- rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e copertura finanziaria;
- assenza di duplicazioni, deroghe implicite, rinvii indeterminati o abrogazioni non governate;
- compatibilità con l'organizzazione amministrativa e con le risorse disponibili.

Un articolo può essere scritto in modo chiaro ma essere comunque sbagliato se invade una competenza statale, crea una spesa senza copertura o attribuisce a un organo un potere non previsto dall'ordinamento regionale.

23.4 Drafting e manutenzione del testo

STRUTTURA DELL'ATTO

Un atto normativo ben costruito ha una sequenza riconoscibile. Nei manuali di tecnica legislativa, la disciplina organica tende a essere organizzata in parte introduttiva, parte sostanziale e parte finale.

La sequenza pratica è:

1. titolo;
2. finalità e principi, evitando dichiarazioni prive di effetto normativo;
3. ambito di applicazione;
4. definizioni, se necessarie;
5. destinatari;
6. disciplina sostanziale;
7. procedimento e atti attuativi;
8. eventuali controlli, sanzioni o revoche;

9. monitoraggio e clausole valutative;
10. disposizioni finanziarie;
11. coordinamento, modifiche e abrogazioni;
12. disposizioni transitorie;
13. entrata in vigore.

Non tutti gli atti richiedono tutte queste parti. La regola è proporzionare la struttura all'oggetto. Una disciplina semplice non va appesantita; una disciplina complessa non va compressa in un articolo generico.

TITOLO, RUBRICHE E OMOGENEITÀ

Il titolo deve indicare l'oggetto reale dell'atto. Non deve promettere più di quanto il testo disciplina, né nascondere contenuti eterogenei. Se una legge riguarda contributi ai Comuni per la sicurezza degli edifici scolastici, il titolo non dovrebbe essere "Disposizioni per il territorio" ma una formula più specifica.

Le rubriche degli articoli servono a orientare il lettore. Una rubrica generica, come "Disposizioni varie", è quasi sempre un segnale di cattiva tecnica. L'omogeneità materiale dell'atto evita che norme estranee vengano inserite senza adeguata visibilità.

Nei concorsi, quando una traccia contiene un articolo con oggetti diversi nello stesso comma, puoi proporre la separazione in articoli o commi distinti. Questo mostra capacità di drafting e attenzione alla leggibilità.

ARTICOLI, COMMI E PERIODI

L'articolo è l'unità fondamentale dell'atto normativo. Il comma deve contenere una porzione coerente della disciplina. Il periodo deve essere breve quanto basta per rendere chiari soggetto, verbo e complemento.

Tre regole operative:

- un comma non dovrebbe accumulare finalità, destinatari, procedimento, copertura e sanzioni;
- il soggetto della disposizione deve essere esplicito;
- il verbo deve indicare chiaramente obbligo, facoltà, divieto o competenza.

Esempio debole:

NOTA

La Regione, per favorire iniziative utili allo sviluppo territoriale, anche mediante il coinvolgimento degli enti interessati, può prevedere forme di sostegno da disciplinare con successivi atti.

Esempio più controllato:

NOTA

La Regione istituisce un fondo per il sostegno dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che realizzano interventi di digitalizzazione degli archivi edilizi. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con deliberazione criteri di riparto, spese ammissibili, modalità di presentazione delle domande e obblighi di rendicontazione.

La seconda formulazione non è perfetta in astratto, ma chiarisce destinatario, oggetto, organo attuativo, termine e contenuto dell'atto successivo.

DEFINIZIONI

Le definizioni servono quando un termine può generare incertezza. Non vanno usate per ridefinire concetti già stabiliti da fonti superiori o per inserire disciplina sostanziale nascosta.

Una definizione efficace:

- è necessaria;
- vale per l'atto in cui è inserita;
- usa termini coerenti con il resto del testo;
- non contiene obblighi mascherati;
- non contraddice definizioni statali o europee.

Formula ordinata:

NOTA

Ai fini della presente legge si intende per "piccolo Comune" il Comune con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Formula debole:

NOTA

Sono piccoli Comuni quelli che, in ragione delle loro caratteristiche, necessitano di particolare sostegno regionale.

La seconda formula non definisce davvero. Rimette all'interprete ciò che dovrebbe essere deciso dal legislatore.

RINVII

Il rinvio è necessario quando una disposizione richiama un'altra fonte o un'altra parte dell'atto. Il problema nasce quando il rinvio è generico, mobile senza controllo, superfluo o errato.

Rinvio interno:

NOTA

secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Rinvio esterno:

NOTA

nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e della normativa statale vigente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Il rinvio a “normativa vigente” può essere utile se il quadro è ampio e mutevole, ma non deve sostituire il richiamo puntuale quando la fonte specifica è decisiva. Una traccia concorsuale può chiedere proprio questo: rendere più preciso un rinvio vago.

Attenzione alla formula “e successive modificazioni”. Nei testi normativi va usata con consapevolezza, perché può trasformare il rinvio in un aggancio mobile a futuri cambiamenti. In sede di prova basta dire che il rinvio deve essere coerente con l'effetto voluto: statico se si vuole richiamare un testo in un momento dato, dinamico se si vuole seguire le modifiche future.

MODIFICHE, NOVELLE E ABROGAZIONI

La manutenzione normativa è una parte essenziale del drafting. Quando si modifica una legge esistente, la tecnica preferibile è spesso la modifica testuale, cioè la novella: sostituire, inserire o abrogare parole, commi, articoli o partizioni in modo esplicito.

Le formule devono rendere evidente che cosa cambia.

Esempio:

NOTA

Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale X, le parole “entro trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro quarantacinque giorni”.

Oppure:

NOTA

Dopo l'articolo 6 della legge regionale X è inserito il seguente: “Art. 6-bis (Monitoraggio degli interventi) ...”.

Le abrogazioni implicite sono pericolose. La formula “sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili” può non bastare, perché lascia agli interpreti il compito di stabilire che cosa sopravvive. Quando possibile, l'abrogazione deve indicare atti o disposizioni abrogate.

Esempio:

NOTA

L'articolo 12 della legge regionale X è abrogato.

La regola concorsuale è netta: se modifichi, devi dire dove; se abroghi, devi dire che cosa; se transiti da un regime all'altro, devi dire cosa accade ai procedimenti pendenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni transitorie governano il passaggio dalla disciplina precedente alla nuova. Sono indispensabili quando ci sono procedimenti in corso, domande già presentate, graduatorie approvate, autorizzazioni rilasciate, rapporti pendenti o termini già avviati.

Una buona disposizione transitoria individua:

- quali fattispecie restano regolate dalla disciplina precedente;
- da quando si applica la nuova disciplina;
- che cosa accade ai procedimenti in corso;
- se ci sono termini speciali;
- quale ufficio gestisce il passaggio.

Formula debole:

NOTA

In sede di prima applicazione, la Giunta adotta le misure necessarie.

Formula più utile:

NOTA

I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo la disciplina previgente. Le domande presentate dopo tale data sono istruite secondo le disposizioni della presente legge.

La seconda formula evita incertezza su procedimenti pendenti e nuovi procedimenti.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E COPERTURA

Ogni disposizione che comporta nuovi o maggiori oneri deve essere raccordata con la copertura finanziaria. Nel capitolo precedente hai studiato programmazione, bilancio e controlli: qui quel tema rientra nella redazione dell'articolo.

La copertura non è un allegato eventuale. È parte della sostenibilità normativa. Una legge che istituisce un fondo, un contributo, un nuovo servizio o un nuovo organismo deve indicare risorse e stanziamenti secondo le regole di contabilità applicabili.

In una prova pratica, se la traccia prevede risorse, devi verificare:

- se l'onere è annuale, pluriennale o una tantum;
- se riguarda spesa corrente o investimento;
- se è coperto da stanziamenti già presenti o da variazioni;
- se coinvolge fondi europei, statali, PNRR o regionali;
- se richiede atti attuativi per riparto, impegno, liquidazione e rendicontazione.

Se non hai dati numerici, puoi comunque scrivere una clausola prudente:

NOTA

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nei limiti delle risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio regionale.

Questa formula non sostituisce la copertura specifica quando la prova richiede importi, ma mostra consapevolezza del vincolo finanziario.

CLAUSOLE VALUTATIVE E MONITORAGGIO

Le clausole valutative sono disposizioni che prevedono raccolta di informazioni, relazioni periodiche e indicatori per consentire al Consiglio regionale di valutare l'attuazione e gli effetti della legge. Sono particolarmente coerenti con il ruolo delle assemblee legislative regionali, perché collegano funzione legislativa, indirizzo e controllo.

Una clausola valutativa può prevedere che la Giunta trasmetta al Consiglio una relazione entro un certo termine e poi con periodicità definita. La relazione dovrebbe contenere dati su attuazione, beneficiari, risorse, criticità e risultati.

Esempio:

NOTA

La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. La relazione indica almeno: numero dei Comuni beneficiari, risorse assegnate, interventi conclusi, tempi medi di realizzazione, criticità riscontrate e risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 1.

Questa clausola è utile perché trasforma la legge in un oggetto verificabile. Non basta dire “la Giunta riferisce”; bisogna dire su che cosa, quando e con quali dati.

TECNICA LEGISLATIVA REGIONALE: RUOLI E CAUTELE

Nel procedimento regionale possono intervenire soggetti diversi: iniziativa legislativa, uffici legislativi, commissioni consiliari, Giunta, direzioni competenti, uffici di bilancio, Consiglio delle autonomie locali, organismi tecnici e soggetti consultati. La configurazione concreta dipende dallo statuto e dal regolamento interno.

Per il concorso, la risposta prudente è:

- il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita alla Regione;
- la Giunta può avere iniziativa legislativa e funzioni attuative secondo statuto e leggi regionali;
- gli uffici legislativi e amministrativi curano istruttoria, drafting, compatibilità normativa, copertura e raccordi;
- le commissioni consiliari svolgono l'esame istruttorio e possono acquisire elementi tramite audizioni o pareri;

- gli enti locali possono essere coinvolti quando la disciplina incide su funzioni territoriali.

Non presentare questa sequenza come identica in tutte le Regioni. Presentala come mappa generale da adattare alla Regione del bando.

23.5 Scheda operativa, laboratorio e casi

SCHEMA DRAFTING/AIR/VIR

Questa è la scheda da usare nelle prove pratiche.

Sezione	Controllo	Esito atteso
Competenza	La Regione può intervenire? In quale materia?	Base costituzionale e limiti.
Fonte	Serve legge, regolamento, delibera o atto gestionale?	Strumento proporzionato.
Problema	Quale criticità si vuole risolvere?	Problema espresso senza slogan.
Obiettivi	Quali risultati sono attesi?	Obiettivi chiari e verificabili.
Opzioni	Esistono alternative al nuovo testo?	Confronto tra non intervento, atto amministrativo, modifica, legge.
Destinatari	Chi riceve obblighi, benefici o effetti?	Soggetti individuati.
Impatti	Quali effetti su cittadini, imprese, enti e uffici?	Impatti amministrativi, finanziari, territoriali.
Consultazione	Chi va sentito e perché?	Audizioni, tavoli, CAL o consultazione pubblica se pertinenti.
Drafting	Il testo è chiaro e coordinato?	Titolo, articoli, commi, definizioni, rinvii, abrogazioni.
Attuazione	Chi adotta gli atti successivi e in quali termini?	Giunta, direzione, struttura competente, scadenze.

Sezione	Controllo	Esito atteso
Copertura	Ci sono oneri? Come sono coperti?	Clausola finanziaria coerente.
VIR	Come si verifica nel tempo?	Indicatori, relazione, eventuale revisione.

Se hai poco tempo, ricorda la versione breve: competenza, fonte, problema, destinatari, risorse, attuazione, verifica.

CASO GUIDATO: SCHEMA DI ARTICOLO REGIONALE

Traccia: “La Regione intende sostenere i Comuni montani nella digitalizzazione degli archivi edilizi. Predisporre uno schema essenziale di disciplina.”

Prima risposta sbagliata:

NOTA

La Regione promuove la digitalizzazione degli archivi edilizi dei Comuni montani e adotta ogni iniziativa utile, anche mediante contributi, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Perché è debole:

- non definisce i beneficiari;
- non indica l'oggetto finanziabile;
- non chiarisce risorse e procedimento;
- non assegna termini;
- non prevede rendicontazione;
- non consente monitoraggio.

Schema più professionale:

ART. 1 (FINALITÀ E BENEFICIARI)

1. La Regione sostiene la digitalizzazione degli archivi edilizi dei Comuni montani, al fine di migliorare l'accesso ai documenti, ridurre i tempi di istruttoria e favorire la gestione coordinata delle informazioni territoriali. 2. Possono accedere ai contributi i Comuni montani individuati secondo la normativa regionale vigente in materia, singolarmente o in forma associata. Art. 2 (Criteri e procedimento) 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri di priorità, spese ammissibili, modalità di presentazione delle domande, obblighi di rendicontazione e cause di revoca. 2. La struttura regionale competente pubblica l'avviso, cura l'istruttoria e approva la graduatoria nei limiti delle risorse disponibili. Art. 3 (Monitoraggio) 1. La Giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, indicando Comuni beneficiari, risorse assegnate, archivi digitalizzati, tempi di realizzazione e criticità riscontrate.

Questo schema non pretende di essere una legge completa. Serve a mostrare come si passa dalla traccia a un testo ordinato.

CASO GUIDATO: RISCrittURA DI UNA DISPOSIZIONE CONFUSA

Testo da correggere:

NOTA

La Regione, anche in attuazione delle proprie finalità istituzionali e sentiti gli enti eventualmente interessati, può promuovere iniziative per migliorare i servizi territoriali, nel rispetto della normativa vigente, con modalità stabilite successivamente.

Difetti:

- finalità troppo generica;
- destinatari non individuati;
- “enti eventualmente interessati” non chiarisce chi va coinvolto;
- “servizi territoriali” è espressione troppo ampia;
- “normativa vigente” è rinvio generico;
- “modalità stabilite successivamente” non indica organo, atto o termine.

Riscrittura:

NOTA

La Regione promuove interventi di supporto tecnico ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per il miglioramento dei servizi di accesso digitale agli atti amministrativi. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali se previsto dallo statuto o dalla legge regionale, definisce con deliberazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri di accesso, spese ammissibili, modalità di rendicontazione e indicatori di risultato.

La riscrittura migliora soggetti, oggetto, procedimento, termine e monitoraggio. Mantiene però una clausola prudenziale sul Consiglio delle autonomie locali, perché la disciplina concreta dipende dalla fonte regionale.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

La commissione può chiedere la materia in modi diversi.

Domanda teorica:

NOTA

Illustri il ruolo dell'AIR e della VIR nella qualità della regolazione.

Risposta efficace: definisci AIR come analisi ex ante e VIR come verifica ex post; spiega consultazione, evidenze, opzioni e revisione; aggiungi la cautela per il livello regionale.

Domanda pratica:

NOTA

Corregga una disposizione regionale che contiene rinvii generici, abrogazioni implicite e clausole attuative vaghe.

Risposta efficace: individua difetti, separa commi, esplicita organo, termine, procedimento, rinvii e abrogazioni.

Domanda situazionale:

NOTA

Un dirigente deve predisporre una nota tecnica su una proposta di legge regionale che istituisce un fondo. Quali profili controlla?

Risposta efficace: competenza, copertura, coerenza con bilancio, destinatari, criteri, procedimento, atti attuativi, monitoraggio, compatibilità con norme statali/europee.

INFOGRAFICA PRE-EPILOGATIVA: DAL PROBLEMA ALLA NORMA VALUTABILE

Fase	Cosa fai	Errore da evitare
1. Problema	Descrivi la criticità pubblica.	Partire da formule promozionali.
2. Competenza	Verifichi materia, fonte e organo.	Invadere competenze statali o gestionali.
3. Opzioni	Confronti alternative.	Dare per scontata la nuova legge.
4. Impatti	Valuti effetti su destinatari e uffici.	Ignorare oneri amministrativi e finanziari.
5. Testo	Scrivi articoli chiari e coordinati.	Commi lunghi, rinvii vaghi, definizioni inutili.
6. Attuazione	Indichi atti, termini e strutture.	Demandare tutto a “successivi provvedimenti”.
7. Verifica	Prevedi monitoraggio e possibile revisione.	Non sapere se la norma funziona.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La tecnica legislativa serve a trasformare una scelta pubblica in un testo normativo chiaro, competente e attuabile. L'AIR guarda prima dell'intervento: problema, opzioni, destinatari, impatti, risorse e attuazione. La VIR guarda dopo: risultati, effetti, criticità e revisione. Il drafting non è solo stile, ma struttura dell'atto, definizioni, rinvii, novelle, abrogazioni, transitorie e copertura. Nel contesto regionale, le regole generali vanno sempre adattate a statuto, regolamento consiliare e manuali locali.

DOMANDA DA COMMISSARIO

In che modo AIR, VIR e drafting contribuiscono alla qualità della regolazione regionale?

Una risposta solida può seguire questa traccia:

NOTA

AIR, VIR e drafting intervengono in momenti diversi dello stesso ciclo regolatorio. L'AIR supporta la scelta ex ante, perché chiarisce problema pubblico, opzioni alternative, destinatari, impatti e condizioni di attuazione. La VIR interviene ex post, verificando se la disciplina ha raggiunto gli obiettivi, quali effetti ha prodotto e se occorrono modifiche o abrogazioni. Il drafting traduce la scelta in disposizioni chiare, coordinate e applicabili. Nel livello regionale, questi strumenti devono essere raccordati con Costituzione, statuto, regolamento interno, competenze legislative, copertura finanziaria e ruolo degli organi regionali.

DOMANDA-TRAPPOLA

Drafting significa solo scrivere bene?

No. Scrivere bene è necessario, ma non sufficiente. Il drafting comprende anche scelta della fonte, struttura dell'atto, coordinamento con norme vigenti, definizioni, rinvii, novelle, abrogazioni, transitorie, copertura e attuazione. Una disposizione grammaticalmente elegante può essere pessima se attribuisce un potere all'organo sbagliato, non ha copertura, usa rinvii indeterminati o non disciplina i procedimenti pendenti.

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è rispondere con slogan di qualità normativa: "la norma deve essere chiara, semplice e trasparente". È vero, ma non basta.

La risposta professionale aggiunge:

- chi controlla la competenza;
- quale fonte è corretta;
- quali opzioni sono state valutate;
- quali destinatari e impatti sono coinvolti;
- quali atti attuativi servono;
- quali risorse coprono l'intervento;
- quali indicatori consentono la verifica ex post.

MINI-ESERCIZIO

Correggi questa disposizione:

NOTA

La Regione sostiene gli enti locali nei progetti innovativi mediante contributi stabiliti annualmente dalla Giunta, nel rispetto della normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni regionali incompatibili.

Prima di riscrivere, individua almeno cinque problemi:

1. “enti locali” è troppo ampio se non tutti sono destinatari;
2. “progetti innovativi” non è definito;
3. “contributi stabiliti annualmente dalla Giunta” non chiarisce criteri, spese e procedimento;
4. “normativa vigente” è rinvio generico;
5. “anche in deroga” non indica quali disposizioni siano derogate;
6. manca copertura finanziaria;
7. manca monitoraggio.

Riscrittura possibile:

NOTA

La Regione concede contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni per progetti di digitalizzazione dei servizi di accesso al pubblico, nei limiti delle risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio regionale. La Giunta regionale definisce, con deliberazione da adottare entro novanta giorni, criteri di priorità, spese ammissibili, modalità di presentazione delle domande, obblighi di rendicontazione e cause di revoca. Le disposizioni regionali incompatibili sono abrogate o modificate con espressa indicazione degli articoli interessati.

Ultima frase volutamente didattica: in una vera legge non si scriverebbe “sono abrogate o modificate” senza indicare quali disposizioni. Qui serve a ricordare che la deroga generica va sostituita da coordinamento puntuale.

DIARIO ERRORI

Usa questo diario dopo ogni simulazione sul drafting.

Errore	Come si riconosce	Correzione
Competenza non verificata	La risposta parte subito dall'articolo.	Aprire con materia, fonte e organo.
Disposizione generica	Verbi come “promuove” senza effetti.	Indicare destinatari, procedura e atti.

Errore	Come si riconosce	Correzione
Rinvio vago	“normativa vigente” senza fonte decisiva.	Richiamare la fonte puntuale o motivare il rinvio generale.
Abrogazione implicita	“disposizioni incompatibili” senza elenco.	Preferire abrogazione espressa.
Transitoria assente	Procedimenti pendenti non governati.	Inserire regime per domande e atti già avviati.
Copertura debole	Fondo o contributo senza risorse.	Collegare onere e bilancio.
Monitoraggio assente	Nessun indicatore o relazione.	Inserire clausola valutativa proporzionata.

CHECKLIST FINALE

Prima di consegnare una risposta su tecnica legislativa, AIR/VIR e drafting, controlla:

- ho indicato la competenza regionale e i limiti costituzionali?
- ho distinto legge, regolamento e atto amministrativo?
- ho chiarito problema pubblico e obiettivo?
- ho valutato almeno un'alternativa alla nuova disciplina?
- ho individuato destinatari e uffici attuatori?
- ho separato finalità, definizioni, procedimento, risorse e monitoraggio?
- ho evitato commi troppo lunghi e formule promozionali prive di effetto?
- ho reso precisi rinvii, modifiche e abrogazioni?
- ho previsto il regime transitorio se necessario?
- ho controllato la copertura finanziaria?
- ho previsto indicatori o relazione per la VIR?
- ho ricordato che le procedure regionali specifiche dipendono da statuto, regolamento e manuali locali?

▣ Verifica

QUIZ 1

Qual è il primo controllo prima di redigere una disposizione regionale? A. Lunghezza del titolo. B. Numero dei commi. C. Competenza, fonte, organo e limiti. D. Data di pubblicazione.

Risposta corretta: C. Una formulazione elegante non può correggere un difetto di competenza o la scelta della fonte sbagliata.

QUIZ 2

Che cosa indica l'opzione zero nell'analisi regolatoria? A. L'assenza di qualunque problema. B. L'abrogazione totale. C. Una norma senza oneri. D. Il mantenimento dello scenario senza nuovo intervento, usato come termine di confronto.

Risposta corretta: D. Confrontare l'intervento con lo scenario invariato aiuta a dimostrare necessità e proporzionalità della scelta.

QUIZ 3

Qual è la funzione essenziale dell'AIR? A. Correggere refusi dopo l'approvazione. B. Valutare ex ante problema, obiettivi, opzioni e impatti. C. Sostituire il voto consiliare. D. Accertare responsabilità contabili.

Risposta corretta: B. L'AIR struttura l'istruttoria prima della decisione; non trasferisce la scelta politica all'analista.

QUIZ 4

In che cosa la VIR differisce dall'AIR? A. Riguarda solo i regolamenti. B. Non usa indicatori. C. Valuta ex post risultati ed effetti della regolazione. D. Precede sempre la proposta.

Risposta corretta: C. La VIR confronta obiettivi, attuazione ed effetti osservati e può sostenere manutenzione, modifica o abrogazione.

QUIZ 5

Quale rinvio è normalmente più controllabile? A. «Secondo la normativa vigente». B. Un rinvio che identifica con precisione la disposizione richiamata e la funzione del richiamo. C. «Come previsto altrove». D. Un rinvio privo di oggetto.

Risposta corretta: B. Il lettore deve poter individuare la regola applicabile; precisione e stabilità del rinvio vanno bilanciate secondo il caso.

QUIZ 6

Perché una disciplina transitoria può essere necessaria? A. Per evitare la copertura. B. Per sostituire le definizioni. C. Per eliminare il monitoraggio. D. Per governare il passaggio tra vecchio e nuovo regime, inclusi procedimenti pendenti.

Risposta corretta: D. Senza transitorio possono restare incerti atti già adottati, domande pendenti, termini e rapporti in corso.

CASO RAGIONATO FINALE

Una proposta regionale istituisce «interventi innovativi» affidando alla Giunta ogni dettaglio, senza destinatari, criteri, copertura, transitorio o indicatori. Il funzionario deve prima verificare materia, competenza e fonte; definire problema e obiettivi; confrontare opzioni, compresa quella non normativa; individuare destinatari, condotte, procedimento e margini del successivo atto attuativo. Deve poi quantificare gli effetti finanziari, disciplinare il passaggio dal regime precedente e prevedere dati utili alla valutazione. La disposizione va suddivisa per funzioni: finalità, definizioni necessarie, beneficiari e criteri, procedimento, attuazione, risorse, monitoraggio e transitorio.

La delega alla Giunta non può diventare una formula vuota che rinvia le scelte essenziali senza criteri.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

Per la base costituzionale, il riferimento centrale è il Titolo V della Costituzione: in particolare il riparto legislativo dell'articolo 117, gli organi regionali dell'articolo 121 e lo statuto regionale dell'articolo 123. Per AIR, VIR e consultazione, il D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 è riferimento ufficiale statale e base metodologica. Per il drafting regionale, il manuale “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”, quarta edizione, marzo 2024, promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il supporto dell'Osservatorio legislativo interregionale, è

la fonte di lavoro da usare con maggiore attenzione.

Politiche di coesione e fondi UE

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Politiche di coesione e fondi UE

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Nei concorsi regionali, le politiche di coesione compaiono spesso senza essere nominate in modo diretto. La traccia parla di avviso pubblico, contributo alle imprese, formazione, occupazione, digitalizzazione dei Comuni, infrastrutture territoriali, rigenerazione urbana, interventi per aree interne, progetti sociali, capacità amministrativa, monitoraggio, rendicontazione o OpenCoesione. Dietro quelle parole può esserci un Programma regionale finanziato da fondi europei o da risorse nazionali di coesione.

Il candidato deve quindi evitare un errore frequente: studiare i fondi UE come un elenco di sigle. FESR, FSE+, JTF, FSC, Accordo di Partenariato, Programma regionale, Autorità di Gestione, beneficiario, operazione, spesa ammissibile e indicatore non sono parole da recitare. Sono pezzi di una catena amministrativa.

Nel lavoro regionale, la coesione è il punto in cui politica pubblica, bilancio, procedimento amministrativo, contratti, controlli e trasparenza si incontrano. Una misura finanziata con fondi di coesione non è “un bando qualsiasi”: deve essere coerente con un programma, avere criteri di selezione, rispettare vincoli, generare dati di monitoraggio e lasciare tracce documentali verificabili.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Alla fine del capitolo devi saper fare otto operazioni:

1. spiegare che cosa sono le politiche di coesione in chiave concorsuale;
2. distinguere Accordo di Partenariato, Programma, priorità, azione, avviso e operazione;
3. riconoscere il ruolo regionale come Autorità di Gestione o amministrazione titolare/attuatrice secondo il programma;
4. collegare FESR, FSE+, programmi plurifondo, JTF, FSC e cofinanziamento senza confonderli;
5. impostare la procedura di un avviso regionale finanziato da fondi di coesione;
6. controllare beneficiari, spese ammissibili, indicatori, CUP, tracciabilità e documentazione;
7. spiegare monitoraggio, OpenCoesione e Sistema Nazionale di Monitoraggio;
8. costruire una risposta orale o una scheda pratica su programma-avviso-progetto-controllo.

Il capitolo resta manualistico. I dettagli avanzati su regolamenti UE, audit, appalti complessi, aiuti di Stato, costi semplificati, rendicontazione analitica e piattaforme operative appartengono a moduli specialistici dedicati.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Quando in una traccia compaiono fondi UE o coesione, non partire dalla sigla. Parti dalla catena.

Passaggio	Domanda guida	Output
Strategia	A quale obiettivo di sviluppo risponde la misura?	Politica di coesione, Accordo di Partenariato, strategia territoriale.
Programma	In quale Programma si colloca?	PR FESR, PR FSE+, plurifondo, PN, CTE o FSC.
Priorità/Azione	Quale linea finanzia l'intervento?	Priorità, obiettivo specifico, azione.
Avviso	Come vengono selezionati beneficiari o progetti?	Bando/avviso, criteri, requisiti, termini.
Operazione	Che cosa viene finanziato concretamente?	Progetto, intervento, attività, investimento.
Spesa	Quali costi sono ammissibili?	Preventivi, contratti, fatture, pagamenti, giustificativi.
Monitoraggio	Quali dati dimostrano avanzamento e risultati?	CUP, indicatori, cronoprogramma, importi, stati.
Controllo	Chi verifica e con quali documenti?	Controlli amministrativi, rendicontazione, revoca/recupero.

Questa tabella è la tua mappa rapida per scritto, orale e caso pratico.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Lettera	Domanda	Applicazione
B - Bando	Il profilo cita fondi UE, coesione, programmi regionali, PNRR, progetti, monitoraggio o rendicontazione?	Attiva la catena programma-avviso-progetto-controllo.
A - Aree	Quali materie entrano?	Ordinamento regionale, procedimento, bilancio, contratti, contabilità, trasparenza, controlli.
N - Nuclei	Quali concetti non posso confondere?	Programma/progetto, beneficiario/destinatario, spesa/importo concesso, monitoraggio/rendicontazione.
D - Diario	Quali errori devo segnare?	Sigle senza funzione, avviso senza programma, spesa senza ammissibilità, controllo solo contabile.
O - Output	Che cosa devo produrre?	Scheda catena, nota istruttoria, check-list documentale, risposta orale.

24.1 Politiche di coesione e quadro 2021-2027

SPIEGAZIONE TEORICA

CHE COSA SONO LE POLITICHE DI COESIONE

Le politiche di coesione servono a ridurre divari territoriali, economici e sociali e a sostenere sviluppo, occupazione, innovazione, inclusione, ambiente, infrastrutture, formazione, capacità amministrativa e competitività dei territori. Nel contesto italiano 2021-2027 sono finanziate da risorse europee, con cofinanziamento nazionale, e da risorse nazionali.

In un concorso regionale la definizione non basta. Devi collegare la politica di coesione al lavoro dell'amministrazione:

- programmare risorse;
- tradurre priorità in azioni;
- pubblicare avvisi;
- selezionare operazioni;
- stipulare convenzioni o atti di concessione;
- controllare spese e risultati;
- alimentare sistemi di monitoraggio;
- rendere pubblici dati e avanzamento.

Formula breve per l'orale:

NOTA

Le politiche di coesione sono interventi finanziati da risorse europee e nazionali per ridurre divari territoriali e sostenere sviluppo. Nel lavoro regionale diventano programmi, avvisi, progetti, spese ammissibili, indicatori, monitoraggio e controlli.

PROGRAMMAZIONE 2021-2027: IL QUADRO MINIMO

Il ciclo 2021-2027 si basa su un Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea e su Programmi a titolarità di amministrazioni centrali e regionali. Le fonti ufficiali indicano per l'Italia una struttura articolata di Programmi regionali, nazionali e di Cooperazione Territoriale Europea.

Al candidato non è richiesto di ricordare ogni Programma, ma di comprendere la gerarchia:

1. quadro europeo e regolamenti;
2. Accordo di Partenariato;
3. Programmi nazionali e regionali;
4. priorità e obiettivi specifici;
5. azioni;
6. avvisi o procedure attuative;
7. operazioni e beneficiari;
8. monitoraggio, controlli, rendicontazione.

Quando una traccia parla di Programma regionale FESR o FSE+, non devi rispondere come se fosse un capitolo di diritto dell'Unione europea. Devi spiegare come il programma arriva negli atti dell'ente.

FESR, FSE+, JTF, CTE E FSC

Nel livello manualistico, le sigle principali vanno lette per funzione.

Sigla	Funzione concorsuale	Esempi di ambito
FESR	Fondo europeo di sviluppo regionale: sostiene investimenti, competitività, innovazione, energia, ambiente, infrastrutture, digitale, territorio.	Contributi a imprese, infrastrutture, efficientamento, reti, innovazione.
FSE+	Fondo sociale europeo plus: sostiene occupazione, formazione, inclusione, competenze e politiche sociali.	Corsi, servizi per il lavoro, inclusione, borse, percorsi formativi.
Plurifondo	Programma che combina FESR e FSE+.	Interventi territoriali integrati, sviluppo e inclusione nello stesso quadro.
JTF	Fondo per una transizione giusta, legato a territori e processi di transizione.	Interventi per aree interessate da transizioni produttive o energetiche.
CTE/Interreg	Cooperazione territoriale europea.	Progetti transfrontalieri, transnazionali o interregionali.
FSC	Fondo per lo sviluppo e la coesione, risorsa nazionale.	Accordi per la coesione, interventi infrastrutturali o linee nazionali/regionali.

Errore da evitare: chiamare “fondi UE” anche il FSC. Il FSC appartiene alle risorse nazionali di coesione. Può condividere logiche di programmazione, monitoraggio e controllo, ma non va confuso con i fondi strutturali europei.

REGIONE E AUTORITÀ DI GESTIONE

La Regione può essere titolare di Programmi regionali e svolgere funzioni di programmazione, gestione, selezione, controllo, monitoraggio e rendicontazione. Nel lessico dei programmi, l’Autorità di Gestione ha il compito di gestire il Programma secondo regole applicabili e può avvalersi, nei limiti previsti, di organismi intermedi.

In prova non serve descrivere l’organigramma di una Regione non indicata. Serve invece riconoscere i ruoli:

- struttura politica: definisce indirizzi e priorità secondo competenza;
- Autorità di Gestione o struttura responsabile: assicura gestione del Programma;
- organismi intermedi: possono gestire parti del Programma se delegati;
- uffici istruttori: curano avvisi, domande, controlli e atti;
- beneficiari: ricevono finanziamento o realizzano operazioni;
- destinatari finali: persone, imprese, enti o comunità che beneficiano dell'intervento;
- organismi di controllo/audit: verificano regolarità, sistema, spesa e risultati secondo disciplina applicabile;
- Comitato di sorveglianza: valuta attuazione e progressi del Programma.

La distinzione tra beneficiario e destinatario è spesso decisiva. In un corso finanziato dal FSE+, il beneficiario può essere l'ente che realizza il progetto, mentre i destinatari sono i partecipanti. In un contributo FESR a un Comune, il beneficiario può essere il Comune; i destinatari finali possono essere cittadini, imprese o utenti del servizio.

24.2 Dal programma all'avviso e alla selezione

DAL PROGRAMMA ALL'AVVISO

L'avviso pubblico non nasce nel vuoto. Deve essere coerente con Programma, priorità, azione e risorse disponibili. Per questo la prima parte di un avviso ben costruito indica base programmatica, obiettivi, dotazione finanziaria, beneficiari, interventi finanziabili e regole di selezione.

La catena è:

Livello	Funzione	Domanda
Programma	Definisce strategia, priorità e risorse.	Per quale obiettivo si finanzia?
Priorità	Organizza le aree di intervento.	Quale blocco del Programma è attivato?
Azione	Specifica il tipo di intervento.	Quali operazioni sono ammissibili?
Avviso	Traduce l'azione in procedura.	Chi può presentare domanda e come?
Progetto/operazione	È l'intervento finanziato.	Che cosa si realizza concretamente?
Atto di concessione	Formalizza finanziamento e obblighi.	Quali condizioni deve rispettare il beneficiario?

Questa catena serve a rispondere a domande pratiche: un funzionario che istruisce un avviso deve verificare coerenza con il Programma, disponibilità della dotazione, criteri, requisiti e obblighi documentali. Un funzionario che controlla la rendicontazione deve tornare alla stessa catena per capire se la spesa è coerente con ciò che era finanziabile.

AVVISO PUBBLICO: ELEMENTI MINIMI

Un avviso regionale finanziato da fondi di coesione deve essere leggibile e controllabile. Nel livello concorsuale, gli elementi minimi sono:

- riferimento al Programma e all'azione;
- finalità dell'intervento;
- dotazione finanziaria;
- soggetti beneficiari e destinatari;
- requisiti di ammissibilità;
- interventi e spese ammissibili;
- eventuale intensità di aiuto o percentuale di contributo;
- modalità e termini di domanda;
- criteri di valutazione o ordine di selezione;
- documentazione richiesta;
- obblighi del beneficiario;
- modalità di erogazione;
- monitoraggio, indicatori e rendicontazione;
- controlli, revoca e recupero;
- obblighi di pubblicità e conservazione documentale.

L'avviso è la soglia in cui il programma diventa procedimento amministrativo. Deve quindi rispettare trasparenza, parità di trattamento, buon andamento, tracciabilità e coerenza con le fonti finanziarie.

BENEFICIARIO, OPERAZIONE E DESTINATARIO

Tre parole vanno tenute separate.

Il beneficiario è il soggetto responsabile dell'operazione o destinatario del finanziamento secondo le regole dell'avviso. Può essere una Regione, un Comune, una Provincia, una Città metropolitana, un'impresa, un ente di formazione, un'università, un organismo del Terzo settore o altro soggetto ammesso.

L'operazione è il progetto o intervento finanziato: corso, servizio, opera, acquisto, infrastruttura, incentivo, ricerca, accompagnamento, sistema informativo, azione territoriale.

Il destinatario finale è chi riceve l'effetto dell'intervento: cittadino, studente, lavoratore, disoccupato, impresa, comunità locale, utente di un servizio, amministrazione beneficiaria.

Esempio FSE+:

- Programma: PR FSE+ regionale.
- Avviso: percorsi formativi per giovani disoccupati.
- Beneficiario: ente accreditato che realizza il percorso.
- Destinatari: giovani partecipanti.
- Operazione: progetto formativo approvato.
- Spese: docenza, tutoraggio, materiali e costi ammessi dall'avviso.

Esempio FESR:

- Programma: PR FESR regionale.
- Avviso: efficientamento energetico degli edifici comunali.
- Beneficiario: Comune.
- Destinatari: utenti degli edifici e comunità locale.
- Operazione: intervento di efficientamento.
- Spese: lavori, servizi tecnici, forniture nei limiti ammessi.

SPESE AMMISSIBILI E VINCOLO DI DESTINAZIONE

La domanda decisiva non è: “il beneficiario ha speso?”. La domanda è: “ha sostenuto una spesa ammissibile, documentata, pertinente, tracciabile e collegata all’operazione finanziata?”.

Una spesa ammissibile deve essere coerente con:

- Programma e azione;
- avviso e atto di concessione;
- periodo di ammissibilità;
- categoria di costo prevista;
- documentazione richiesta;
- regole di tracciabilità e pagamento;
- eventuale procedura di affidamento;
- obblighi fiscali, contabili e amministrativi;
- indicatori e risultati attesi.

Il vincolo di destinazione significa che la risorsa non può essere usata liberamente. Se un Comune riceve un contributo per digitalizzare archivi, non può usare le somme per spese correnti generiche. Se un’impresa riceve un contributo per innovazione, non può rendicontare costi non collegati al progetto o fuori termine.

In una prova pratica, la frase da usare è:

NOTA

La spesa è ammissibile solo se è coerente con Programma, avviso, atto di concessione, periodo, categoria di costo, documentazione e regole di tracciabilità.

CUP, CIG E TRACCIABILITÀ

Nei fondi di coesione, l'identificazione dei progetti e la tracciabilità dei flussi sono elementi centrali.

Il CUP identifica progetti di investimento pubblico. Il CIG identifica procedure o contratti pubblici ai fini della tracciabilità e del monitoraggio degli affidamenti. Non sono la stessa cosa. Un progetto può avere un CUP; se all'interno del progetto vi sono affidamenti, possono essere necessari CIG per le relative procedure.

La tracciabilità serve a collegare:

- fonte di finanziamento;
- progetto;
- beneficiario;
- atti di concessione;
- procedure di affidamento;
- fatture o documenti equivalenti;
- pagamenti;
- quietanze;
- rendicontazione;
- controlli.

Errore da evitare: parlare di fondi UE come se fossero solo “contributi erogati”. La parte più delicata è dimostrare nel tempo dove sono andate le risorse e quali risultati hanno prodotto.

24.3 Monitoraggio, trasparenza e rendicontazione

Monitorare un'operazione significa osservare con continuità almeno tre dimensioni. L'avanzamento finanziario segue impegni e pagamenti; quello procedurale registra passaggi come selezione, affidamento, avvio e conclusione; quello fisico misura realizzazioni e destinatari. I tre piani devono essere coerenti: una spesa elevata senza corrispondente avanzamento fisico, oppure un progetto dichiarato concluso con pagamenti e indicatori incompleti, richiede verifica.

Gli indicatori traducono gli obiettivi in informazioni osservabili. Gli indicatori di output descrivono ciò che l'operazione realizza direttamente; quelli di risultato guardano al cambiamento cui l'intervento contribuisce. Non ogni risultato dipende dal solo progetto, perciò il funzionario deve evitare attribuzioni automatiche e documentare metodo, fonte e periodo del dato. Il valore obiettivo non può essere modificato retroattivamente soltanto per far apparire riuscita l'attuazione.

La qualità del dato è una responsabilità amministrativa. Il beneficiario trasmette informazioni e documenti secondo l'avviso; l'amministrazione effettua verifiche di completezza e coerenza; eventuali correzioni devono lasciare traccia. Codici, date, importi, localizzazione, soggetti e indicatori devono riferirsi alla stessa operazione. Un sistema informativo non garantisce da solo la veridicità del contenuto inserito.

Trasparenza e monitoraggio hanno finalità collegate ma distinte. La pubblicazione permette a cittadini e istituzioni di conoscere risorse, progetti e stato di attuazione; la gestione utilizza dati più articolati per decisioni, rendicontazione e controllo. OpenCoesione è quindi uno strumento di conoscenza pubblica, non sostituisce il fascicolo né prova automaticamente l'ammissibilità della spesa.

La rendicontazione ricostruisce il nesso tra attività autorizzata, costo sostenuto, pagamento, risultato e regole della misura. Deve consentire di rispondere: che cosa è stato realizzato, da chi, quando, con quale procedura, per quale importo e con quale evidenza. Documenti contabili isolati non bastano se manca il collegamento con l'operazione; allo stesso modo, una relazione sulle attività non sostituisce la prova dei costi quando questa è richiesta.

Dimensione	Evidenza tipica	Controllo essenziale
Finanziaria	impegni, giustificativi, pagamenti	coerenza di importi e imputazione
Procedurale	atti, affidamenti, autorizzazioni	rispetto delle fasi applicabili
Fisica	prodotti, servizi, destinatari	effettiva realizzazione
Risultato	indicatori e dati di contesto	metodo e attendibilità
Rendicontazione	fascicolo ricomposto	nesso tra attività, costo e prova

MONITORAGGIO: DATI, TEMPI E INDICATORI

Il monitoraggio non è la rendicontazione contabile. È il flusso informativo che consente di seguire l'attuazione fisica, finanziaria e procedurale di programmi e progetti.

In pratica il monitoraggio risponde a domande diverse:

Dimensione	Domanda
Finanziaria	Quante risorse sono programmate, impegnate, spese e pagate?
Procedurale	Quali fasi sono state avviate o concluse?

Dimensione	Domanda
Fisica	Che cosa è stato realizzato?
Temporale	Il cronoprogramma è rispettato?
Territoriale	Dove si realizza l'intervento?
Soggettiva	Chi programma, attua, beneficia o controlla?
Risultato	Quali indicatori dimostrano effetti e avanzamento?

Una Regione che gestisce programmi deve raccogliere dati dai beneficiari, validarli secondo le regole applicabili e alimentarli nei sistemi di monitoraggio. Nel ciclo 2021-2027 i flussi confluiscono nel Sistema Nazionale di Monitoraggio secondo l'architettura e le istruzioni applicabili. Il punto operativo è che il monitoraggio richiede dati strutturati e verificabili, non una semplice relazione narrativa.

OPENCOESIONE E TRASPARENZA

OpenCoesione è il portale nazionale che rende navigabili dati e informazioni sui progetti finanziati dalle politiche di coesione. Per il candidato, ha tre funzioni didattiche:

1. mostra che le politiche di coesione sono verificabili a livello di progetto;
2. collega risorse programmate, spese, localizzazione, soggetti, tempi, realizzazioni e pagamenti;
3. trasforma trasparenza e monitoraggio in strumenti di controllo pubblico.

In sede concorsuale, puoi citare OpenCoesione quando la domanda riguarda:

- trasparenza sull'uso dei fondi;
- monitoraggio civico;
- dati sui progetti;
- avanzamento finanziario e fisico;
- accountability territoriale;
- pubblicazione e riuso dei dati.

Non usare OpenCoesione come se fosse il sistema interno di gestione di ogni Regione. È un portale di trasparenza e dati pubblici alimentato dal sistema di monitoraggio. Le procedure operative interne dipendono da Programma, sistemi informativi, regole nazionali e regionali.

24.4 Controlli, qualificazione e raccordo finanziario

CONTROLLI: PRIMA, DURANTE E DOPO

Il controllo sui fondi di coesione non arriva solo alla fine. Deve accompagnare il ciclo.

Momento	Controllo	Esempio
Prima dell'avviso	Coerenza con Programma e dotazione.	L'azione finanzia davvero quel tipo di intervento?
Domanda	Ammissibilità del beneficiario.	Il Comune o l'impresa possiede i requisiti?
Valutazione	Criteri e punteggi.	La graduatoria rispetta l'avviso?
Concessione	Obblighi e vincoli.	L'atto indica tempi, spese, rendicontazione, revoca?
Esecuzione	Avanzamento e varianti.	Il progetto procede secondo cronoprogramma?
Spesa	Documenti e pagamenti.	Fatture, bonifici, contratti e giustificativi sono coerenti?
Chiusura	Rendiconto e risultato.	Gli indicatori sono raggiunti? Le spese sono ammissibili?
Dopo	Controlli successivi e conservazione.	Documenti disponibili per audit e verifiche?

Per i fondi UE e nazionali di coesione, una rendicontazione debole può generare riduzioni, sospensioni, revoche, recuperi o rettifiche. In prova è importante citare non solo l'erogazione del contributo, ma anche gli effetti delle irregolarità.

RENDICONTAZIONE: CHE COSA DEVE DIMOSTRARE

La rendicontazione serve a dimostrare che il finanziamento è stato usato per l'operazione approvata, secondo tempi, regole e obiettivi.

Una rendicontazione ordinata risponde a sei domande:

- il progetto approvato è stato realizzato?
- le spese sono ammissibili?
- i documenti sono completi?
- i pagamenti sono tracciabili?

- gli indicatori sono alimentati?
- eventuali modifiche sono state autorizzate o comunicate secondo regole?

Documenti tipici:

- domanda e progetto approvato;
- atto di concessione;
- convenzione o disciplinare;
- CUP e, se presenti affidamenti, CIG;
- determina o atto di affidamento;
- contratti, ordini, incarichi;
- fatture o documenti equivalenti;
- mandati, bonifici, quietanze;
- stati di avanzamento;
- relazione tecnica;
- output prodotti;
- indicatori;
- dichiarazioni e controlli previsti dall'avviso;
- eventuali autorizzazioni a variazioni.

Questa lista non è universale. Va sempre adattata all'avviso e al Programma.

AIUTI, CONTRIBUTI E APPALTI: TRE PIANI DA NON CONFONDERE

Molte misure di coesione si traducono in contributi. Altre finanziano appalti pubblici. Altre ancora sostengono imprese o persone. Il candidato deve distinguere i piani.

Un contributo a un beneficiario non è un appalto. L'appalto è un contratto con cui la PA acquisisce lavori, servizi o forniture. Il contributo è una forma di sostegno finanziario secondo regole dell'avviso. Una stessa operazione può però contenere affidamenti: il Comune beneficiario riceve il contributo e poi appalta lavori, servizi o forniture necessari a realizzare il progetto.

Schema:

Situazione	Che cosa controllare
Contributo a Comune	Avviso, atto di concessione, CUP, progetto, spese, affidamenti eventuali, rendicontazione.
Contributo a impresa	Requisiti, regime di aiuto se applicabile, spese ammissibili, pagamento, obblighi e controlli.

Situazione	Che cosa controllare
Appalto regionale	Programmazione, copertura, CIG, procedura, contratto, esecuzione, pagamento.
Progetto FSE+	Accreditamento, destinatari, registri, ore, output formativi, costi e indicatori.

Per gli aspetti avanzati sugli aiuti di Stato e sugli appalti si rinvia ai moduli specialistici. Qui basta riconoscere il problema.

ACCORDI PER LA COESIONE E RISORSE NAZIONALI

Le politiche di coesione non sono fatte solo di fondi strutturali europei. Le risorse nazionali, in particolare il Fondo per lo sviluppo e la coesione, hanno un peso rilevante e seguono strumenti propri. Gli Accordi per la coesione collegano risorse nazionali, interventi o linee di azione, cronoprogrammi, responsabilità, impegni e sistema di gestione e controllo.

Per il candidato, la cautela è questa: se la traccia parla di FSC o Accordo per la coesione, non rispondere come se fosse automaticamente FESR o FSE+. Usa la stessa logica amministrativa generale, ma cambia la fonte finanziaria.

Catena FSC semplificata:

1. assegnazione e quadro nazionale;
2. Accordo per la coesione;
3. piano finanziario;
4. interventi o linee di azione;
5. cronoprogrammi;
6. responsabilità delle amministrazioni;
7. sistema di gestione e controllo;
8. monitoraggio e attuazione.

Questa distinzione è utile per prove regionali, perché molte Regioni gestiscono contemporaneamente Programmi FESR/FSE+ e interventi FSC.

COLLEGAMENTO CON BILANCIO REGIONALE

Il capitolo «Programmazione, bilancio e controlli regionali» ha spiegato che nessuna politica regionale vive fuori dal bilancio. I fondi di coesione confermano questa regola.

Quando una Regione gestisce risorse di coesione, l'ufficio deve presidiare:

- iscrizione o gestione contabile delle risorse secondo disciplina applicabile;
- vincolo di destinazione;
- eventuale cofinanziamento;
- capitoli e stanziamenti;

- accertamenti e impegni;
- liquidazioni e pagamenti;
- cronoprogrammi;
- economie, revoche e recuperi;
- rendicontazione ai livelli competenti.

Il tema non è “la contabilità dei fondi UE” in senso tecnico avanzato. Il tema concorsuale è: una risorsa vincolata deve rimanere leggibile dalla programmazione fino al pagamento e alla rendicontazione.

COLLEGAMENTO CON TECNICA LEGISLATIVA E QUALITÀ REGOLATORIA

Il capitolo «Tecnica legislativa, AIR/VIR e drafting» ha mostrato che una buona norma deve essere attuabile e verificabile. I fondi di coesione lo dimostrano bene. Una legge o una delibera regionale che istituisce una misura finanziata da fondi UE o FSC deve evitare formule generiche.

Esempio debole:

NOTA

La Regione promuove interventi di sviluppo territoriale mediante le risorse europee disponibili.

Perché è debole? Non dice quali risorse, per quale programma, per quali beneficiari, con quali criteri, spese, obblighi, atti e controlli.

Formula più professionale in una nota tecnica:

NOTA

La misura deve essere attuata mediante avviso pubblico coerente con il Programma regionale di riferimento, indicando beneficiari, interventi ammissibili, dotazione finanziaria, criteri di selezione, obblighi di tracciabilità, indicatori, modalità di rendicontazione, controlli e cause di revoca.

Questa non è una formula normativa definitiva, ma è una risposta concorsuale robusta.

24.5 Catena operativa, casi e output concorsuali

CATENA PROGRAMMA-AVVISIO-BENEFICIARIO-CONTROLLO

Questa è la mappa centrale del capitolo.

Anello	Che cosa significa	Domanda da prova
Accordo/strategia	Quadro di coerenza europeo-nazionale.	Da dove nasce la priorità?
Programma	Documento che assegna risorse a obiettivi e priorità.	Quale Programma finanzia?

Anello	Che cosa significa	Domanda da prova
Azione	Linea attuativa del Programma.	Quali interventi sono ammessi?
Avviso	Procedura di selezione.	Chi può partecipare e con quali criteri?
Beneficiario	Soggetto che riceve il finanziamento o realizza l'operazione.	Chi risponde del progetto?
Operazione	Progetto/intervento finanziato.	Che cosa si realizza?
Spesa	Costi rendicontati.	Sono ammissibili, documentati e pagati?
Indicatori	Misure di output/risultato.	Che cosa dimostra l'attuazione?
Monitoraggio	Flusso dati.	I dati sono aggiornati e coerenti?
Controllo	Verifica regolarità e risultati.	Che cosa succede se ci sono irregolarità?

Se una risposta non contiene almeno programma, beneficiario, operazione, spesa, monitoraggio e controllo, probabilmente è incompleta.

CASO GUIDATO: CONTRIBUTO REGIONALE A UN COMUNE

Traccia: una Regione pubblica un avviso PR FESR per finanziare interventi di efficientamento energetico di edifici comunali. Indicare i passaggi amministrativi principali e i controlli.

Risposta debole:

NOTA

La Regione pubblica il bando, valuta le domande e paga il contributo.

Risposta professionale:

Fase	Controllo
Programma	Verificare coerenza con PR FESR, priorità e azione.
Avviso	Indicare dotazione, beneficiari, interventi, spese ammissibili, criteri e termini.
Domanda	Controllare requisiti del Comune, progetto, CUP, quadro economico e cronoprogramma.
Istruttoria	Applicare criteri in modo trasparente e documentato.
Concessione	Formalizzare importo, obblighi, tempi, rendicontazione, revoche.
Esecuzione	Verificare affidamenti, eventuali CIG, contratti, SAL, varianti.
Rendicontazione	Controllare fatture, pagamenti, tracciabilità, output, indicatori.
Monitoraggio	Alimentare dati finanziari, fisici e procedurali.
Chiusura	Erogare saldo, registrare esito, conservare documenti, gestire eventuali recuperi.

Risposta modello:

NOTA

L'avviso deve essere ricondotto al Programma regionale FESR e alla relativa azione. La Regione definisce beneficiari, interventi ammissibili, dotazione finanziaria, criteri di selezione, spese ammissibili, modalità di domanda e obblighi di rendicontazione. Il Comune presenta un progetto con CUP, quadro economico e cronoprogramma. Dopo l'istruttoria, l'atto di concessione stabilisce importo, obblighi, tempi, controlli, revoca e recupero. Nella fase attuativa si verificano affidamenti, documenti di spesa, pagamenti tracciabili, indicatori e avanzamento. Il monitoraggio alimenta il sistema previsto e i dati possono confluire in OpenCoesione.

CASO GUIDATO: PERCORSO FORMATIVO FSE+

Traccia: la Regione finanzia percorsi formativi per disoccupati tramite PR FSE+. Quali elementi deve controllare l'ufficio?

Schema:

- coerenza con Programma e azione FSE+;
- ente beneficiario o attuatore ammesso e, se richiesto, accreditato;
- destinatari individuati secondo requisiti dell'avviso;
- progetto formativo approvato;
- calendario, registri, presenze, docenti, tutor;
- costi ammissibili o unità di costo se previste;
- indicatori di partecipazione e risultato;
- documentazione di spesa o output richiesti;
- controlli su realizzazione effettiva;
- eventuali revoche o riduzioni per irregolarità.

Risposta breve:

NOTA

Nei progetti FSE+ l'ufficio non controlla solo fatture e pagamenti. Deve verificare anche destinatari, attività realizzate, registri, presenze, output formativi, indicatori e rispetto delle condizioni dell'avviso.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

Domanda	Nucleo verificato	Risposta efficace
"Mi spieghi la differenza tra Programma e progetto."	Gerarchia della coesione.	Il Programma definisce priorità e risorse; il progetto/operazione è l'intervento finanziato.
"Che ruolo ha la Regione nei fondi UE?"	Governance regionale.	Programma, gestisce, seleziona, monitora, controlla e rendiconta secondo ruolo nel Programma.
"Che cos'è OpenCoesione?"	Trasparenza e monitoraggio.	Portale nazionale che rende navigabili dati sui progetti finanziati dalle politiche di coesione.
"Che cosa controlla l'ufficio su un avviso FESR?"	Procedimento e spesa.	Programma, beneficiari, criteri, spese ammissibili, CUP/CIG, pagamenti, indicatori, rendicontazione.

Domanda	Nucleo verificato	Risposta efficace
“FSC e FESR sono la stessa cosa?”	Fonti finanziarie.	No: FESR è fondo strutturale UE; FSC è risorsa nazionale di coesione.
“Monitoraggio e rendicontazione coincidono?”	Flussi dati e documenti.	No: monitoraggio segue dati e avanzamento; rendicontazione dimostra spese, attività e risultati.

INFOGRAFICA PRE-EPILOGATIVA: DALLA RISORSA AL RISULTATO

Fase	Domanda	Documento o dato
1. Risorsa	UE, nazionale o cofinanziata?	FESR, FSE+, JTF, FSC, cofinanziamento.
2. Programma	Quale quadro finanzia?	Programma regionale/nazionale, priorità, azione.
3. Selezione	Come scelgo beneficiari e progetti?	Avviso, criteri, graduatoria, concessione.
4. Attuazione	Che cosa viene realizzato?	Operazione, CUP, cronoprogramma, affidamenti.
5. Spesa	Che cosa viene pagato?	Fatture, pagamenti, giustificativi, ammissibilità.
6. Dati	Come misuro avanzamento?	Indicatori, stati, importi, localizzazione.
7. Controllo	Come chiudo correttamente?	Rendicontazione, verifiche, saldo, revoca o recupero.

Usa questa mappa per non ridurre il tema a una lista di sigle. Ogni risorsa pubblica deve arrivare a un risultato documentato.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Le politiche di coesione finanziano interventi europei e nazionali per ridurre divari territoriali e sostenere sviluppo, occupazione, inclusione e competitività. Nei concorsi regionali contano soprattutto Programma, priorità, azione, avviso, beneficiario, operazione, spesa ammissibile, indicatori, monitoraggio e controlli. FESR, FSE+, JTF, CTE e FSC non vanno confusi: hanno fonti e funzioni diverse. OpenCoesione rende leggibili dati e progetti della coesione. La risposta professionale collega sempre risorsa, procedimento, bilancio, documenti e risultati.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda. Qual è la differenza tra Programma, avviso e progetto nelle politiche di coesione regionali?

Risposta modello. Il Programma è il quadro di programmazione che definisce priorità, obiettivi, risorse e modalità generali di attuazione. L'avviso è lo strumento amministrativo con cui una Regione attiva una specifica azione del Programma, individuando beneficiari, requisiti, spese ammissibili, criteri di selezione, termini, obblighi e controlli. Il progetto, o operazione, è l'intervento concretamente finanziato e realizzato dal beneficiario. Nel ciclo amministrativo occorre poi monitorare dati finanziari, fisici e procedurali, verificare la rendicontazione e conservare le evidenze per i controlli.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda. Fondi UE significa solo rendicontazione contabile?

No. La rendicontazione contabile è una parte del ciclo, ma non esaurisce la gestione dei fondi. Occorre verificare coerenza con Programma e avviso, ammissibilità del beneficiario, qualità del progetto, rispetto del cronoprogramma, correttezza degli affidamenti, tracciabilità dei pagamenti, indicatori, risultati, obblighi di comunicazione, monitoraggio e controlli. Una spesa pagata può non essere ammissibile; un progetto realizzato può non raggiungere gli indicatori previsti; un avviso formalmente corretto può essere debole se non è coerente con il Programma.

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è scrivere:

NOTA

“La Regione usa fondi europei per finanziare progetti e poi controlla le spese.”

La frase è vera ma povera. Non distingue la catena. Una risposta professionale dice:

1. quale Programma finanzia la misura;
2. quale priorità o azione viene attivata;
3. quale avviso seleziona beneficiari e operazioni;
4. quali spese sono ammissibili;

- 5. quali documenti dimostrano pagamenti e risultati;
- 6. quali dati alimentano monitoraggio e OpenCoesione;
- 7. quali controlli possono portare a revoca, riduzione o recupero.

MINI-ESERCIZIO

Traccia: “La Regione intende finanziare con PR FSE+ percorsi di formazione digitale per disoccupati e con PR FESR attrezzature digitali per piccoli Comuni. Costruisci la catena amministrativa per entrambe le misure.”

Compila:

Elemento	Misura FSE+	Misura FESR
Programma		
Beneficiario		
Destinatari finali		
Operazione		
Spese ammissibili		
Documento chiave		
Indicatore		
Controllo		

Soluzione guida:

Elemento	Misura FSE+	Misura FESR
Programma	PR FSE+ regionale.	PR FESR regionale.
Beneficiario	Ente formativo ammesso/accreditato se previsto.	Comune o Unione di Comuni.
Destinatari finali	Disoccupati partecipanti.	Uffici comunali, cittadini e utenti dei servizi.
Operazione	Percorso formativo digitale.	Acquisto o progetto di attrezzature/sistemi digitali.

Elemento	Misura FSE+	Misura FESR
Spese ammissibili	Docenza, tutoraggio, materiali o costi previsti dall'avviso.	Forniture, servizi, eventuali lavori/servizi tecnici ammessi.
Documento chiave	Registro presenze, progetto formativo, output.	CUP, progetto, affidamenti, fatture, pagamenti.
Indicatore	Partecipanti, ore erogate, completamento.	Interventi realizzati, servizi digitalizzati, utenti serviti.
Controllo	Requisiti destinatari, attività svolta, documenti.	Ammissibilità spesa, tracciabilità, realizzazione, collaudo/verifica.

DIARIO ERRORI

Errore	Segnale	Correzione
Studio solo sigle.	So dire FESR/FSE+ ma non so costruire una procedura.	Uso la catena programma-avviso-operazione-controllo.
Confondo Programma e progetto.	Chiamo "progetto regionale" tutto il Programma.	Programma = quadro; progetto/operazione = intervento finanziato.
Confondo beneficiario e destinatario.	Nel FSE+ chiamo beneficiario ogni partecipante.	Verifico chi riceve finanziamento e chi beneficia dell'effetto.
Tratto FSC come fondo UE.	Scrivo "fondi europei FSC".	FSC = risorsa nazionale di coesione.
Dimentico ammissibilità spesa.	Parlo solo di fatture.	Controllo coerenza con avviso, periodo, costi, pagamento.
Confondo CUP e CIG.	Li uso come sinonimi.	CUP = progetto; CIG = procedura/contratto.

Errore	Segnale	Correzione
Monitoraggio ridotto a relazione.	Non cito dati, indicatori o stato avanzamento.	Distinguo dati finanziari, fisici, procedurali e territoriali.
OpenCoesione trattato come gestionale interno.	Scrivo che la Regione gestisce tutto su OpenCoesione.	OpenCoesione è portale di dati e trasparenza; gestione e monitoraggio seguono sistemi e regole applicabili.

CHECKLIST FINALE

Prima di consegnare una risposta su politiche di coesione e fondi UE, verifica:

- ho distinto fondi europei, cofinanziamento nazionale e risorse nazionali di coesione?
- ho indicato il Programma di riferimento, anche in forma generale?
- ho collegato priorità, azione, avviso e operazione?
- ho distinto beneficiario, destinatario finale e soggetto attuatore?
- ho indicato spese ammissibili e vincolo di destinazione?
- ho richiamato CUP e CIG solo quando pertinenti e senza confonderli?
- ho previsto istruttoria, concessione, obblighi, controlli e revoca?
- ho distinto monitoraggio e rendicontazione?
- ho citato OpenCoesione come portale di trasparenza e dati, non come scorciatoia gestionale?
- ho collegato la misura a bilancio, tracciabilità, pagamenti e conservazione documentale?
- ho evitato dettagli specialistici non richiesti dal bando?

▣ Verifica

QUIZ 1

Che cosa collega correttamente una priorità di coesione alla singola operazione? A. Il solo CUP. B. La fattura finale. C. Programma, obiettivo, azione, procedura di selezione e atto di ammissione. D. Il portale di trasparenza.

Risposta corretta: C. La legittimità e la tracciabilità dell'operazione dipendono dalla coerenza con l'intera catena programmatoria e selettiva.

QUIZ 2

FESR e FSE+ sono intercambiabili? A. Sì. B. No: sostengono ambiti e tipologie di intervento differenti secondo regolamenti e programmi. C. Solo per i Comuni. D. Solo senza cofinanziamento.

Risposta corretta: B. La sigla del fondo non basta: occorre leggere obiettivi, azioni, beneficiari e condizioni del programma applicabile.

QUIZ 3

Beneficiario e destinatario finale coincidono sempre? A. No: il beneficiario attua l'operazione, mentre il destinatario può riceverne concretamente gli effetti. B. Sì. C. Solo nel FESR. D. Solo negli appalti.

Risposta corretta: A. In un percorso formativo, per esempio, l'ente responsabile dell'operazione e la persona formata possono essere soggetti diversi.

QUIZ 4

Quando una spesa è ammissibile? A. Quando è semplicemente utile. B. Quando è già pagata. C. Quando rispetta programma, avviso, periodo, categoria, procedura e prova documentale applicabili. D. Quando possiede un CIG.

Risposta corretta: C. Pagamento e identificativi non sanano una spesa estranea alla misura o priva dei presupposti richiesti.

QUIZ 5

Monitoraggio e rendicontazione coincidono? A. Sì. B. Solo nei fondi nazionali. C. Solo a chiusura. D. No: il monitoraggio segue avanzamento e indicatori; la rendicontazione dimostra spese, attività e risultati secondo le regole della misura.

Risposta corretta: D. I due processi dialogano, ma hanno oggetto e momenti distinti.

QUIZ 6

Un contributo finanziato da fondi di coesione è automaticamente un appalto? A. Sì. B. Sì, se esiste un CUP. C. No, perché gli appalti non possono usare fondi UE. D. No: contributo, aiuto e contratto sono qualificazioni diverse, da verificare sulla struttura concreta dell'operazione.

Risposta corretta: D. Fonte finanziaria e natura giuridica del rapporto non vanno confuse; un beneficiario può inoltre dover applicare regole di affidamento nell'attuazione.

CASO RAGIONATO FINALE

Una Regione finanzia interventi comunali di rigenerazione mediante un avviso collegato a un Programma regionale. Il Comune presenta un progetto, modifica alcune lavorazioni e chiede il saldo con documenti incompleti. L'istruttoria deve verificare coerenza con programma e azione, criteri di selezione, atto di concessione, ammissibilità e autorizzazione delle modifiche, procedure di affidamento applicabili, tracciabilità, avanzamento fisico e finanziario, indicatori e documenti di spesa. Il saldo può essere liquidato soltanto per costi riconoscibili e provati;

irregolarità o scostamenti richiedono contraddittorio e conseguenze proporzionate previste dalla disciplina della misura. Fascicolo e dati devono consentire monitoraggio, rendicontazione e controlli successivi.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Regolamenti dell'Unione europea applicabili alla programmazione 2021-2027.
- Accordo di partenariato italiano 2021-2027 e Programmi regionali ufficiali.
- Atti nazionali e territoriali relativi alle politiche e agli Accordi per la coesione.
- Manuali, sistemi di gestione e controllo, avvisi e linee guida di rendicontazione della misura interessata.
- OpenCoesione per dati pubblici e trasparenza sull'attuazione.
- Disciplina nazionale su CUP, tracciabilità dei flussi e contratti pubblici, quando applicabile.

PNRR territoriale, ReGiS, DNSH e controlli

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

PNRR territoriale, ReGiS, DNSH e controlli

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Nei concorsi regionali e di area vasta il PNRR non va studiato come slogan di investimento. Va studiato come ciclo amministrativo. Una traccia può parlare di asili nido, case della comunità, rigenerazione urbana, digitalizzazione, scuole, mobilità, servizi sociali, infrastrutture, rafforzamento amministrativo o interventi per aree interne. La domanda reale, però, spesso è un'altra: l'ente è in grado di programmare, attuare, monitorare, rendicontare e controllare il progetto?

Il candidato deve abituarsi a una sequenza precisa. Prima viene la misura del PNRR, poi il progetto identificato dal CUP, poi il soggetto che lo attua, poi il cronoprogramma, poi milestone e target, poi gli atti di affidamento o concessione, poi la spesa, poi i pagamenti, poi i dati in ReGiS, poi le evidenze DNSH, poi i controlli. Se manca un anello, la risposta resta debole.

Il PNRR è un piano di performance pubblica. Non basta dire che l'opera è stata realizzata o che la fattura è stata pagata. Occorre dimostrare che l'intervento era finanziabile, identificato, tracciato, coerente con i tempi, rispettoso dei vincoli ambientali, documentato e verificabile.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Alla fine del capitolo devi saper fare otto operazioni:

1. spiegare il PNRR come ciclo progetto-spesa-risultato;
2. distinguere amministrazione titolare, soggetto attuatore, beneficiario, RUP e controllore;
3. collegare misura, progetto, CUP, milestone, target e cronoprogramma;
4. descrivere la funzione di ReGiS senza ridurla a un semplice archivio;
5. distinguere monitoraggio, rendicontazione e controllo;
6. spiegare il principio DNSH come vincolo ex ante ed ex post;
7. costruire una check-list documentale per un progetto territoriale;
8. rispondere a casi pratici su ritardi, dati incoerenti, spese non documentate e controlli.

Il capitolo resta nel perimetro M-FL02. Non sostituisce le istruzioni operative delle amministrazioni titolari, non descrive schermate ReGiS e non approfondisce audit, strumenti antifrode, contabilità speciale o gestione finanziaria avanzata. Quei temi richiedono fonti di misura e moduli specialistici.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Quando compilare il PNRR in una traccia, non partire dalla parola “finanziamento”. Parti dalla domanda: che cosa deve dimostrare l’ente?

Passaggio	Domanda guida	Documento o dato
Misura	A quale missione, componente, investimento o riforma si collega?	Atto di finanziamento, avviso, decreto, linea PNRR.
Progetto	Che cosa realizza il soggetto attuatore?	CUP, scheda progetto, quadro economico, cronoprogramma.
Responsabilità	Chi fa che cosa?	Amministrazione titolare, soggetto attuatore, RUP, uffici finanziari, controlli.
Attuazione	Quali procedure trasformano il progetto in atti?	Affidamenti, contratti, convenzioni, autorizzazioni, SAL, verifiche.
ReGiS	Quali dati devono essere aggiornati e coerenti?	Avanzamento fisico, procedurale, finanziario, milestone, target, pagamenti.
DNSH	Quali vincoli ambientali devono essere provati?	Checklist, dichiarazioni, relazioni, certificazioni, evidenze ex ante/ex post.
Spesa	La spesa è ammissibile e tracciabile?	Fatture, mandati, quietanze, CIG, conto dedicato se applicabile.
Controllo	Che cosa può bloccare o correggere il finanziamento?	Anomalie, revoche, recuperi, rettifiche, rilievi, dichiarazioni di gestione.

Questa tabella è la mappa rapida per scritto, orale e caso pratico.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Lettera	Domanda	Applicazione
B - Bando	Il programma cita PNRR, ReGiS, DNSH, CUP, milestone, target, fondi UE, contratti o rendicontazione?	Attiva il ciclo progetto-spesa-risultato.
A - Aree	Quali materie entrano?	Ordinamento regionale, procedimento, bilancio, contratti, controlli, trasparenza, anticorruzione, ambiente.
N - Nuclei	Quali concetti non posso confondere?	Misura/progetto, monitoraggio/rendicontazione, CUP/CIG, DNSH/ambiente generico, output/spesa.
D - Diario	Quali errori devo segnare?	ReGiS come “portale”, DNSH come dichiarazione finale, pagamento come prova sufficiente, target confuso con attività.
O - Output	Che cosa devo produrre?	Check-list documentale, schema ruoli, risposta orale, nota istruttoria, caso su controllo.

25.1 PNRR territoriale e ciclo progetto-spesa-risultato

SPIEGAZIONE TEORICA

PNRR TERRITORIALE: CHE COSA SIGNIFICA

Il PNRR è il Piano nazionale collegato al dispositivo europeo per la ripresa e resilienza. Nel linguaggio di prova, però, non è solo un insieme di missioni e risorse. È un sistema di attuazione che lega finanziamenti, progetti, scadenze, risultati e controlli.

Il termine “territoriale” indica che molti interventi non restano a livello centrale. Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, aziende sanitarie, enti strumentali e altri soggetti pubblici possono essere coinvolti come soggetti attuatori, beneficiari, destinatari o strutture di supporto. Il candidato M-FL02 deve capire come una misura nazionale diventa progetto sul territorio.

La catena minima è:

1. PNRR, missione, componente, investimento o riforma;
2. amministrazione titolare della misura;
3. avviso, decreto, accordo, convenzione o altro atto di attivazione;
4. soggetto attuatore;
5. progetto identificato dal CUP;
6. cronoprogramma;
7. milestone e target pertinenti;
8. procedure di affidamento o attuazione;
9. spese, pagamenti e documenti;
10. dati ReGiS;
11. verifiche DNSH e altri principi trasversali;
12. controlli e rendicontazione.

Formula breve per l'orale:

NOTA

Il PNRR territoriale è la traduzione locale di misure nazionali finanziate dal dispositivo europeo: l'ente non gestisce solo risorse, ma progetti identificati, tempi, risultati, dati, vincoli DNSH, rendicontazione e controlli.

IL PNRR COME CICLO PROGETTO-SPESA-RISULTATO

La particolarità del PNRR è il legame stretto tra realizzazione e risultato. In molti finanziamenti tradizionali il candidato tende a concentrarsi sulla spesa: stanziamento, impegno, liquidazione, pagamento. Nel PNRR questo non basta.

Il ciclo è:

Fase	Domanda	Rischio se manca
Progetto	Che cosa si realizza e con quale CUP?	Progetto non identificabile o non tracciabile.
Tempi	Quali scadenze e fasi sono previste?	Ritardo, perdita del contributo, rimodulazione.
Risultato	Quale milestone o target va raggiunto?	Spesa senza performance.
Procedura	Quali atti attuano il progetto?	Affidamenti o concessioni deboli.

Fase	Domanda	Rischio se manca
Spesa	Quali costi sono sostenuti?	Spesa non ammissibile o non documentata.
Dati	Che cosa viene caricato o aggiornato?	Monitoraggio incoerente.
Controllo	Chi verifica e con quali evidenze?	Rilievi, sospensioni, rettifiche, recuperi.

La domanda da commissario è spesso implicita: “l’ente ha realizzato correttamente l’intervento?”. La risposta professionale distingue almeno tre piani: attuazione amministrativa, avanzamento finanziario e raggiungimento dei risultati.

MISSIONI, COMPONENTI, INVESTIMENTI, MILESTONE E TARGET

Per il livello M-FL02 non serve imparare a memoria ogni missione. Serve capire la gerarchia.

Termine	Significato operativo	Uso in prova
Missione	Grande area del Piano.	Inquadra il settore, ad esempio digitale, verde, istruzione, inclusione, salute.
Componente	Ambito più specifico dentro la missione.	Aiuta a capire la finalità dell’intervento.
Investimento	Linea finanziata che produce opere, servizi, sistemi o interventi.	Collega risorsa, progetto e soggetto attuatore.
Riforma	Intervento normativo o organizzativo collegato agli obiettivi del Piano.	Spiega il cambiamento istituzionale richiesto.
Milestone	Traguardo qualitativo o procedurale.	Dimostra che una fase rilevante è stata raggiunta.
Target	Obiettivo quantitativo.	Dimostra numero, volume, risultato o output misurabile.

Errore tipico: dire che milestone e target sono “scadenze”. La scadenza è il termine temporale. Milestone e target sono risultati da raggiungere entro determinati tempi.

CUP, CIG E TRACCIABILITÀ

Il CUP è uno degli elementi centrali del progetto PNRR. Serve a identificare il progetto di investimento pubblico e a collegare atti, spese, pagamenti e monitoraggio. Nei progetti che generano affidamenti, il CIG identifica la procedura o il contratto pubblico ai fini di tracciabilità e monitoraggio.

Non vanno confusi:

Codice	Che cosa identifica	Esempio
CUP	Progetto di investimento pubblico.	Riqualificazione di una scuola finanziata dal PNRR.
CIG	Gara, affidamento o contratto.	Affidamento dei lavori, servizio tecnico, fornitura.

Un progetto può avere un CUP e più CIG collegati, se l'intervento richiede più affidamenti. La tracciabilità serve a rendere ricostruibile il percorso tra finanziamento, progetto, procedura, contratto, fattura, pagamento e rendicontazione.

Una risposta corretta non dice solo: “serve il CUP”. Dice:

NOTA

Il CUP identifica il progetto e deve accompagnare la catena documentale; il CIG, quando vi sono affidamenti, identifica la procedura o il contratto. Entrambi aiutano a collegare progetto, spesa, tracciabilità, monitoraggio e controllo.

25.2 Soggetti, ReGiS e qualità del dato

I SOGGETTI DEL CICLO PNRR

Il PNRR è un sistema multilivello. Nei concorsi regionali e di area vasta occorre distinguere i ruoli senza pretendere di ricostruire ogni modello organizzativo.

Soggetto	Funzione	Errore da evitare
Amministrazione titolare	È responsabile della misura o linea di intervento. Definisce regole, istruzioni, controlli e rendicontazione verso i livelli competenti.	Chiamarla sempre soggetto attuatore.
Soggetto attuatore	Realizza il progetto o ne cura l'attuazione secondo obblighi assegnati.	Trattarlo come semplice beneficiario passivo.

Soggetto	Funzione	Errore da evitare
Regione	Può essere amministrazione titolare, soggetto attuatore, coordinatore territoriale, struttura di supporto o beneficiaria secondo la misura.	Attribuirle sempre lo stesso ruolo.
Comune, Provincia, Città metropolitana	Spesso attuano interventi sul territorio, con responsabilità documentali e procedurali.	Pensare che la responsabilità resti sempre al livello centrale.
RUP o responsabile procedurale	Presidia procedimento, affidamenti, tempi, documenti e coordinamento operativo secondo le regole applicabili.	Ridurlo a firmatario di atti.
Ufficio finanziario	Cura aspetti contabili, pagamenti, documenti e raccordo con bilancio.	Separarlo dal monitoraggio della spesa.
Strutture di controllo	Verificano regolarità, spesa, dati, conflitti di interessi, doppio finanziamento, risultati e altri vincoli.	Pensare che controllino solo alla fine.

Nei casi pratici, la prima domanda da farsi è: chi risponde di quale anello? Un ritardo nel cronoprogramma, una fattura senza CUP, una checklist DNSH incompleta o un dato ReGiS incoerente non sono problemi astratti: devono essere assegnati a un ufficio o a un ruolo.

REGIS: CHE COSA DEVE CAPIRE IL CANDIDATO

ReGiS è il sistema informativo promosso dalla Ragioneria generale dello Stato del MEF per la gestione informativa del PNRR. Le fonti ufficiali lo collegano alle attività di programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo, con diversi profili di visibilità in base ai ruoli: amministrazioni titolari, soggetti attuatori e altri attori del Piano.

Nel livello concorsuale non devi descrivere le schermate. Devi spiegare la funzione del sistema.

ReGiS serve a rendere strutturati e verificabili:

- anagrafica del progetto;
- CUP e informazioni identificative;
- soggetti coinvolti;
- cronoprogramma;
- avanzamento procedurale;
- avanzamento fisico;
- avanzamento economico-finanziario;
- procedure di affidamento e contratti, quando pertinenti;
- pagamenti e documenti di spesa;
- indicatori;
- milestone e target;
- controlli e attestazioni secondo le istruzioni applicabili;
- reportistica e raccordo con il sistema finanziario.

Non dire: “ReGiS è un portale dove si caricano documenti”. È troppo poco. ReGiS è un sistema di monitoraggio, rendicontazione e controllo: collega dati, procedure, spese, risultati e verifiche.

REGIS E QUALITÀ DEL DATO

Il tema più importante non è il caricamento del dato, ma la qualità del dato. Un dato inserito in ReGiS deve essere coerente con gli atti e con la documentazione dell’ente.

Esempio: se il cronoprogramma indica una fase conclusa, devono esistere atti o evidenze che dimostrano la conclusione. Se viene registrato un pagamento, devono esistere fattura o documento equivalente, mandato, quietanza o altra evidenza richiesta. Se viene dichiarato il raggiungimento di un target, devono esistere documenti che dimostrano l’output.

La qualità del dato riguarda almeno cinque coerenze:

Coerenza	Domanda di controllo
Identificativa	CUP, titolo, soggetto e localizzazione coincidono con il progetto approvato?
Temporale	Le date sono compatibili con cronoprogramma, affidamenti, pagamenti e scadenze?
Finanziaria	Importi, quadro economico, impegni, pagamenti e rendicontazione sono allineati?
Procedurale	Le fasi risultano supportate da atti amministrativi?

Coerenza	Domanda di controllo
Fisica/risultato	Avanzamento, output, milestone e target sono provati da evidenze?

Le anomalie di monitoraggio non sono sempre frodi o irregolarità sostanziali, ma devono essere lette, corrette o motivate secondo le istruzioni applicabili. La commissione apprezza chi distingue errore informativo, incoerenza procedurale, spesa non ammissibile e irregolarità.

MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

Tre parole sono spesso confuse.

Il monitoraggio segue l'avanzamento. Raccoglie dati fisici, procedurali, finanziari e temporali per capire se il progetto procede.

La rendicontazione dimostra. Serve a provare che spese, attività e risultati rispettano regole, tempi, documenti e condizioni del finanziamento.

Il controllo verifica. Accerta regolarità, coerenza, ammissibilità, assenza di irregolarità e rispetto dei vincoli.

Attività	Domanda	Esempio
Monitoraggio	A che punto siamo?	Aggiornamento cronoprogramma, avanzamento lavori, indicatori.
Rendicontazione	Che cosa dimostriamo?	Spese sostenute, pagamenti, output, dichiarazioni, checklist.
Controllo	E regolare?	Ammissibilità, conflitti di interessi, doppio finanziamento, DNSH, procedure.

Risposta da ricordare:

NOTA

Il monitoraggio misura l'avanzamento, la rendicontazione documenta spese e risultati, il controllo verifica regolarità e coerenza. Nel PNRR i tre piani sono collegati ma non coincidono.

DNSH: IL PRINCIPIO DA NON RIDURRE A FORMULA

DNSH significa “Do No Significant Harm”: non arrecare danno significativo all'ambiente. Nel PNRR è un vincolo trasversale. Non basta inserire una frase nell'atto o dichiarare genericamente che il progetto è sostenibile.

Il principio rinvia agli obiettivi ambientali della tassonomia europea:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- transizione verso l'economia circolare;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- protezione e ripristino di biodiversità ed ecosistemi.

Per il candidato, DNSH significa tre cose:

1. il vincolo va considerato in fase di progettazione e negli atti di gara o affidamento;
2. le verifiche devono essere documentate con checklist, dichiarazioni, relazioni, certificazioni o altre evidenze richieste;
3. il controllo può riguardare sia la fase ex ante sia la fase ex post.

Errore grave: trattare DNSH come “tema ambientale”. Non è una materia astratta. È una condizione di conformità del progetto.

DNSH EX ANTE ED EX POST

La logica DNSH funziona lungo il ciclo dell'intervento.

Momento	Che cosa controllare	Evidenze possibili
Programmazione	La misura prevede regime e schede pertinenti?	Istruzioni della misura, guida DNSH, atti di finanziamento.
Progettazione	Il progetto recepisce i vincoli ambientali?	Relazioni tecniche, capitolati, requisiti minimi, valutazioni.
Affidamento	Gli atti di gara o contratto includono obblighi DNSH?	Determina, disciplinare, capitolato, dichiarazioni operatore.
Esecuzione	Le prestazioni rispettano i vincoli?	Schede tecniche, certificazioni, verbali, controlli in cantiere o servizio.
Chiusura	Le verifiche ex post sono completate?	Checklist finale, relazione conclusiva, documentazione comprovante.

La risposta professionale non deve citare una checklist specifica se la traccia non indica la misura. Deve dire che la checklist e la documentazione vanno individuate in base alla guida DNSH aggiornata e alle istruzioni dell'amministrazione titolare.

25.3 Contratti, pagamenti e controlli PNRR

L'uso di risorse PNRR non modifica la natura del contratto pubblico né elimina i controlli ordinari. Il soggetto attuatore deve raccordare programmazione dell'acquisto, progettazione, scelta della procedura, affidamento, esecuzione e pagamento con le condizioni specifiche della misura. Accelerazione e semplificazione non significano assenza di motivazione o di fascicolo: ogni scelta deve restare ricostruibile.

La verifica non si limita alla regolarità formale dell'affidamento. Occorre controllare che prestazioni, tempi e modifiche contrattuali siano compatibili con cronoprogramma, costo ammesso, milestone, target e obblighi trasversali. Una variante legittima sul piano contrattuale può comunque incidere sull'ammissibilità PNRR o sulla verifica DNSH e richiedere autorizzazioni e aggiornamenti.

Pagamenti e rendicontazione devono restare collegati. Fattura, stato di avanzamento, certificato o altro documento previsto provano aspetti diversi; nessuno, isolatamente, dimostra l'intero ciclo. Il controllo ricomponete titolo, prestazione, importo, tracciabilità, beneficiario effettivo quando pertinente, conflitto di interessi e assenza di doppio finanziamento.

Se emerge un'anomalia, l'ufficio deve qualificarla prima di scegliere la conseguenza: errore materiale correggibile, carenza documentale, spesa non ammissibile o irregolarità più ampia richiedono percorsi diversi. Contraddittorio, rettifica, sospensione, recupero e segnalazione si applicano secondo competenza e disciplina della misura. La tempestività conta perché una criticità non gestita può incidere sui traguardi del progetto.

Ogni esito deve restare motivato e tracciato.

CONTRATTI PUBBLICI, AFFIDAMENTI E PNRR

Molti progetti PNRR territoriali richiedono appalti di lavori, servizi o forniture. Qui entrano CIG, RUP, programmazione, affidamento, esecuzione, SAL, verifica, collaudo, liquidazione e pagamento.

Il candidato non deve riscrivere il Codice dei contratti pubblici. Deve collegare l'affidamento al ciclo PNRR:

- il progetto è identificato dal CUP;
- l'affidamento ha il CIG quando previsto;
- la procedura deve essere coerente con progetto e finanziamento;
- gli atti devono richiamare obblighi PNRR e, quando pertinenti, DNSH;
- la prestazione deve essere eseguita e verificata;
- la spesa deve essere pagata in modo tracciabile;
- i dati devono essere aggiornati;
- i documenti devono essere conservati per controlli.

Nei casi pratici, la domanda non è solo “quale procedura di gara scelgo?”. È anche: “quali evidenze servono per dimostrare che l’affidamento e il pagamento sono collegati al progetto PNRR?”.

PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

Il pagamento non è automatico dopo la fattura. Prima l’ente deve verificare titolo, prestazione, importo, regolarità documentale, copertura, tracciabilità e condizioni della misura.

Per un progetto PNRR, la catena documentale tipica comprende:

- atto di finanziamento o ammissione;
- progetto approvato;
- CUP;
- quadro economico;
- cronoprogramma;
- determina a contrarre o atto equivalente;
- CIG, se previsto;
- contratto, ordine o convenzione;
- documenti di esecuzione;
- fattura o documento equivalente;
- verifica della prestazione;
- atto di liquidazione;
- mandato e quietanza;
- aggiornamento dati di monitoraggio;
- documenti per rendicontazione;
- eventuali checklist DNSH e controlli.

Se una fattura non richiama correttamente il CUP quando previsto o se il pagamento non è collegabile al progetto, il problema non è solo formale: può compromettere tracciabilità e rendicontazione.

CONTROLLI: REGOLARITÀ, ANTIFRODE E ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO

I controlli PNRR hanno più dimensioni. Non riguardano solo “se i conti tornano”.

Dimensione	Domanda
Ammissibilità	La spesa rientra nelle regole della misura?
Regolarità procedurale	Gli atti di affidamento, concessione o esecuzione sono corretti?

Dimensione	Domanda
Tracciabilità	CUP, CIG, fatture, pagamenti e dati sono collegabili?
Conflitto di interessi	I soggetti coinvolti hanno dichiarato e gestito eventuali situazioni rilevanti?
Doppio finanziamento	La stessa spesa non è finanziata due volte?
Titolare effettivo	Quando richiesto, le informazioni sono raccolte e verificate?
DNSH	Il progetto rispetta i vincoli ambientali applicabili?
Milestone e target	Gli obiettivi sono raggiunti e documentati?
Qualità dati	ReGiS contiene dati aggiornati, coerenti e supportati da evidenze?

Il doppio finanziamento è una domanda classica. Non significa che un progetto non possa avere più fonti finanziarie quando consentito. Significa che la stessa spesa non può essere rendicontata due volte a valere su finanziamenti diversi.

25.4 Regione, bilancio, trasparenza e anticorruzione

La Regione può operare come amministrazione responsabile, soggetto attuatore, coordinatore territoriale o struttura di supporto, secondo la misura. Il ruolo non va dedotto genericamente dal livello di governo: deve risultare dagli atti di finanziamento e governance. Da quel ruolo discendono poteri, flussi informativi, controlli e responsabilità.

Il raccordo con il bilancio regionale mantiene visibili entrate vincolate, spese, anticipazioni, cronoprogramma ed esigibilità. Il dato ReGiS e il dato contabile devono descrivere lo stesso avanzamento da prospettive diverse. Disallineamenti di importo, data o stato non sono meri problemi informatici: possono compromettere rendicontazione, controllo e decisioni correttive.

Trasparenza e prevenzione della corruzione richiedono pubblicazione degli elementi dovuti, tracciabilità delle decisioni, gestione dei conflitti e conservazione delle verifiche. La pubblicazione, però, non sostituisce il controllo sostanziale. Il fascicolo deve spiegare chi ha deciso, su quali presupposti, con quali controlli e come sono state risolte eventuali anomalie.

Nella prova, il candidato deve partire dall'atto che assegna il ruolo alla Regione e costruire da lì la mappa responsabilità-dato-controllo. Questo evita di attribuire indistintamente alla Regione compiti dell'amministrazione titolare o del soggetto attuatore.

La fonte del ruolo viene quindi prima dell'organigramma.

IL RUOLO DELLA REGIONE NEI PROGETTI PNRR TERRITORIALI

La Regione può avere ruoli diversi. Questo è un punto importante per i concorsi M-FL02.

Una Regione può:

- essere soggetto attuatore di un proprio progetto;
- coordinare o supportare enti territoriali attuatori;
- emanare avvisi o atti attuativi se previsto dalla misura;
- monitorare interventi territoriali;
- raccordare PNRR con programmazione regionale e bilancio;
- fornire assistenza amministrativa agli enti locali;
- controllare o validare dati secondo il ruolo assegnato;
- gestire interventi in sanità, formazione, digitale, infrastrutture o inclusione.

Non devi attribuire alla Regione un potere generale su tutto il PNRR. Devi sempre partire dalla misura. In alcuni casi la titolarità è centrale; in altri la Regione è attuatore; in altri ancora è snodo di coordinamento. La risposta corretta usa una formula prudente:

NOTA

Il ruolo della Regione dipende dalla misura: può essere amministrazione titolare, soggetto attuatore, beneficiaria, coordinatrice o supporto agli enti territoriali. In ogni caso deve presidiare dati, tempi, atti, spese, DNSH e controlli secondo le istruzioni applicabili.

COLLEGAMENTO CON BILANCIO E PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Il PNRR non vive fuori dal bilancio. Le risorse devono essere coerenti con programmazione, entrate, spese, cronoprogrammi, variazioni, impegni, liquidazioni e pagamenti. Il capitolo «Programmazione, bilancio e controlli regionali» ha già trattato il ciclo finanziario regionale; qui va aggiunto che il finanziamento PNRR porta vincoli di destinazione, tempi e rendicontazione.

Un ufficio regionale deve chiedersi:

- la risorsa è iscritta correttamente?
- il capitolo è coerente con il progetto?
- il cronoprogramma di spesa è allineato al cronoprogramma fisico?
- gli impegni sono collegati agli atti?

- le liquidazioni sono supportate da verifica della prestazione?
- i pagamenti sono tracciabili?
- le economie, revoche o rimodulazioni sono gestite?
- i dati finanziari in ReGiS sono coerenti con gli atti contabili?

Nei concorsi, questo collegamento distingue una risposta generica da una risposta da funzionario.

COLLEGAMENTO CON TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Il PNRR ha un forte profilo di trasparenza e prevenzione del rischio. I progetti finanziati generano dati, atti, affidamenti, pagamenti, controlli e responsabilità. La trasparenza non significa pubblicare tutto senza criterio; significa rendere verificabili le informazioni previste, rispettando anche privacy, segreto, riservatezza e regole di pubblicazione.

Sul piano anticorruzione, i rischi tipici sono:

- affidamenti frazionati o non coerenti;
- requisiti costruiti su misura;
- conflitti di interessi non dichiarati;
- carenza di controlli sulla titolarità effettiva quando richiesta;
- documenti di spesa non coerenti;
- doppio finanziamento;
- varianti non motivate;
- ritardi occultati da dati non aggiornati;
- dichiarazioni DNSH prive di evidenze.

Per il candidato, la regola è semplice: ogni dato PNRR deve poter essere spiegato con un documento, ogni documento deve poter essere collegato al progetto, ogni pagamento deve poter essere ricostruito.

25.5 Catena operativa, casi e output concorsuali

CATENA MILESTONE-TARGET-SPESA-CONTROLLO

Questa è la mappa centrale del capitolo.

Anello	Che cosa significa	Domanda da prova
Misura	Linea PNRR che finanzia l'intervento.	Da quale investimento o riforma deriva?
Soggetto	Ente responsabile dell'attuazione.	Chi risponde del progetto?
CUP	Identificativo del progetto.	Il progetto è tracciabile?
Cronoprogramma	Sequenza di tempi e fasi.	Le date sono realistiche e aggiornate?

Anello	Che cosa significa	Domanda da prova
Milestone	Traguardo qualitativo/procedurale.	Quale fase deve essere raggiunta?
Target	Obiettivo quantitativo.	Quale risultato misurabile va prodotto?
Procedura	Atti che realizzano il progetto.	Affidamenti, convenzioni o atti sono corretti?
Spesa	Costi sostenuti e pagati.	Sono ammissibili e documentati?
ReGiS	Sistema dati.	Le informazioni sono coerenti e aggiornate?
DNSH	Vincolo ambientale.	Le evidenze ex ante/ex post esistono?
Controllo	Verifica di regolarità e risultato.	Ci sono rilievi, anomalie, revoche o recuperi?

Se una risposta non contiene almeno CUP, soggetto attuatore, cronoprogramma, milestone/target, ReGiS, DNSH, spesa e controlli, probabilmente è incompleta.

CASO GUIDATO: COMUNE SOGGETTO ATTUATORE

Traccia: un Comune è soggetto attuatore di un intervento PNRR per riqualificare un edificio pubblico. La Regione svolge funzioni di coordinamento e supporto. Quali passaggi deve presidiare il funzionario?

Risposta debole:

NOTA

Il Comune deve fare la gara, realizzare i lavori e rendicontare.

Risposta professionale:

Fase	Che cosa presidiare
Ammissione	Atto di finanziamento, misura PNRR, obblighi, tempi e importo.
Identificazione	CUP, titolo progetto, localizzazione, quadro economico.

Fase	Che cosa presidiare
Cronoprogramma	Fasi previste, scadenze, milestone o target collegati.
Progettazione	Coerenza tecnica, autorizzazioni, quadro economico, DNSH ex ante.
Affidamento	Determina, CIG, requisiti PNRR, obblighi DNSH, conflitti di interessi.
Esecuzione	SAL, verbali, varianti, controlli in corso, aggiornamento dati.
Spesa	Fatture, verifiche, liquidazioni, mandati, quietanze, tracciabilità.
ReGiS	Dati fisici, procedurali, finanziari, milestone/target, pagamenti.
Chiusura	Collaudo/verifica, DNSH ex post, rendicontazione, conservazione documentale.
Controlli	Ammissibilità, assenza doppio finanziamento, coerenza dati-documenti.

Risposta modello:

NOTA

Il Comune, come soggetto attuatore, deve collegare l'intervento alla misura PNRR e al CUP, rispettare cronoprogramma e scadenze, curare progettazione, affidamenti, esecuzione e pagamenti, aggiornare i dati in ReGiS e conservare le evidenze. La verifica non riguarda solo la spesa: occorre dimostrare avanzamento fisico, procedurale e finanziario, rispetto di milestone e target, tracciabilità, assenza di doppio finanziamento, gestione del conflitto di interessi e conformità DNSH ex ante ed ex post. La Regione, se ha ruolo di coordinamento o supporto, deve aiutare gli enti a mantenere dati e documenti coerenti con le istruzioni dell'amministrazione titolare.

CASO GUIDATO: DATO REGIS INCOERENTE

Traccia: durante una verifica emerge che in ReGiS il progetto risulta concluso, ma manca la documentazione di collaudo o verifica della prestazione. Come si imposta la risposta?

Schema:

- 1. non trattare il problema come mero errore informatico;
- 2. verificare gli atti di chiusura del progetto;
- 3. controllare se l'avanzamento fisico e procedurale è documentato;
- 4. verificare pagamenti, SAL, certificati, verbali o relazioni finali;
- 5. correggere o aggiornare il dato secondo le istruzioni applicabili;
- 6. motivare eventuali scostamenti;
- 7. evitare rendicontazioni non supportate da evidenze.

Risposta breve:

NOTA

Il dato ReGiS deve essere coerente con la documentazione amministrativa e tecnica. Se il progetto risulta concluso ma mancano le evidenze di chiusura, l'ente deve verificare gli atti, acquisire o completare la documentazione, correggere il dato se necessario e non rendicontare come concluso ciò che non è dimostrabile.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

Domanda	Nucleo verificato	Risposta efficace
“Che cosa deve presidiare un soggetto attuatore PNRR?”	Responsabilità operative.	Progetto, CUP, tempi, atti, spese, ReGiS, DNSH, rendicontazione e controlli.
“ReGiS è solo un archivio documentale?”	Funzione del sistema.	No: supporta monitoraggio, rendicontazione e controllo dei dati PNRR.
“Differenza tra monitoraggio e rendicontazione?”	Dati vs prova.	Il monitoraggio segue avanzamento; la rendicontazione documenta spese e risultati.
“Che cos'è il DNSH?”	Principio ambientale operativo.	Vincolo di non arrecare danno significativo, da documentare ex ante ed ex post.
“CUP e CIG sono la stessa cosa?”	Tracciabilità.	No: CUP identifica il progetto; CIG procedura o contratto.
“Basta completare l'opera per rispettare il PNRR?”	Risultato e controlli.	No: servono tempi, target/milestone, dati, spese ammissibili, DNSH e controlli.

Domanda	Nucleo verificato	Risposta efficace
“Che cos’è il doppio finanziamento?”	Controlli antifrode.	Rendicontare la stessa spesa su più fonti; va evitato e documentato.

INFOGRAFICA PRE-EPILOGATIVA: DAL PROGETTO ALLA PROVA

Step	Parola chiave	Prova da conservare
1	Misura PNRR	Atto di finanziamento, avviso o decreto.
2	CUP	Scheda progetto e identificativo.
3	Soggetto attuatore	Atto di assegnazione, convenzione, obblighi.
4	Cronoprogramma	Date previste/effettive e fasi.
5	Affidamenti	CIG, atti, contratti, verifiche.
6	DNSH	Checklist, relazioni, certificazioni, evidenze.
7	Spesa	Fatture, liquidazioni, mandati, quietanze.
8	ReGiS	Dati fisici, procedurali, finanziari e M/T.
9	Controlli	Check-list, attestazioni, rilievi, correzioni.

Usa questa mappa come griglia di risposta: ogni progetto PNRR deve poter passare dal finanziamento al risultato senza perdere tracciabilità.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il PNRR territoriale va studiato come ciclo progetto-spesa-risultato, non come elenco di finanziamenti. Il soggetto attuatore deve presidiare CUP, cronoprogramma, milestone, target, procedure, spese, pagamenti, ReGiS, DNSH e controlli. ReGiS non è un semplice archivio: collega monitoraggio, rendicontazione, controllo e qualità dei dati. Il DNSH è un vincolo ambientale da documentare lungo il ciclo dell’intervento, con verifiche ex ante ed ex post secondo la misura. La risposta professionale distingue sempre monitoraggio, rendicontazione e controllo.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda. Qual è la differenza tra monitoraggio, rendicontazione e controllo in un progetto PNRR territoriale?

Risposta modello. Il monitoraggio serve a seguire l'avanzamento del progetto, quindi riguarda dati fisici, procedurali, finanziari, cronoprogramma, milestone e target. La rendicontazione serve a dimostrare spese, attività e risultati attraverso documenti, pagamenti, output e dichiarazioni richieste. Il controllo verifica regolarità, ammissibilità, tracciabilità, assenza di doppio finanziamento, conflitti di interessi, rispetto del DNSH e coerenza tra dati inseriti e documenti conservati. Nel PNRR i tre piani sono collegati: un dato monitorato male indebolisce la rendicontazione e può generare rilievi in controllo.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda. Basta completare l'opera per rispettare il PNRR?

No. Il completamento materiale è necessario, ma non sufficiente. L'ente deve dimostrare che il progetto è identificato dal CUP, coerente con la misura, realizzato nei tempi, collegato a milestone e target, attuato con procedure corrette, pagato con spese ammissibili e tracciabili, aggiornato in ReGiS, conforme al DNSH e supportato da documentazione idonea ai controlli. Un'opera terminata può generare problemi se i dati sono incoerenti, se mancano evidenze DNSH, se la spesa non è ammissibile o se il target non è provato.

ERRORE TIPICO

L'errore tipico e scrivere:

NOTA

“Il PNRR finanzia opere e servizi; gli enti caricano i dati su ReGiS e poi fanno la rendicontazione.”

La frase è povera. Non distingue ruoli, tempi, codici, dati, vincoli e controlli. Una risposta professionale dice:

1. quale misura finanzia l'intervento;
2. chi è amministrazione titolare e chi è soggetto attuatore;
3. quale CUP identifica il progetto;
4. quali milestone e target sono collegati;
5. quali procedure e spese devono essere documentate;
6. quali dati vanno aggiornati in ReGiS;
7. quali evidenze DNSH servono;
8. quali controlli possono rilevare anomalie o irregolarità.

MINI-ESERCIZIO

Traccia: “Una Città metropolitana attua un progetto PNRR per digitalizzare servizi scolastici territoriali. Costruisci una check-list minima di monitoraggio e rendicontazione.”

Compila:

Area	Documento/dato	Verifica
Misura		
Progetto		
Soggetto		
Cronoprogramma		
Affidamenti		
Spesa		
ReGiS		
DNSH		
Controlli		

Soluzione guida:

Area	Documento/dato	Verifica
Misura	Atto di finanziamento, linea PNRR, obblighi.	Coerenza dell'intervento con finalità e condizioni.
Progetto	CUP, scheda progetto, quadro economico.	Identificazione e tracciabilità.
Soggetto	Atto che individua soggetto attuatore e responsabili.	Ruoli, responsabilità e uffici coinvolti.
Cronoprogramma	Date previste ed effettive.	Rispetto tempi e aggiornamento scostamenti.
Affidamenti	Determina, CIG, contratto, verbali.	Procedura corretta e collegata al progetto.
Spesa	Fatture, liquidazioni, mandati, quietanze.	Ammissibilità, pagamento e tracciabilità.

Area	Documento/dato	Verifica
ReGiS	Dati fisici, procedurali, finanziari, indicatori.	Coerenza tra dati inseriti e documenti.
DNSH	Checklist e documentazione pertinente.	Vincoli considerati ex ante ed ex post.
Controlli	Check-list, dichiarazioni, assenza doppio finanziamento.	Regolarità e conservazione evidenze.

DIARIO ERRORI

Errore	Segnale	Correzione
Studio il PNRR come politica generale.	So parlare di missioni ma non di attuazione.	Ricostruisco ciclo progetto-spesa-risultato.
Confondo milestone e target.	Li chiamo entrambi scadenze.	Milestone = traguardo qualitativo/procedurale; target = obiettivo quantitativo.
ReGiS ridotto a caricamento file.	Scrivo solo "inserire documenti".	Parlo di dati, avanzamento, rendicontazione, controlli e qualità.
DNSH trattato come formula ambientale.	Inserisco una frase generica.	Collego checklist, evidenze, ex ante ed ex post.
CUP e CIG usati come sinonimi.	Non distinguo progetto e contratto.	CUP = progetto; CIG = procedura/contratto.
Pagamento considerato prova sufficiente.	Dico "la fattura è pagata, quindi va bene".	Verifico ammissibilità, prestazione, tracciabilità e documenti.
Dimentico il doppio finanziamento.	Non controllo altre fonti sulla stessa spesa.	Verifico che la medesima spesa non sia rendicontata due volte.
Dato ReGiS non collegato agli atti.	Aggiorno lo stato senza evidenze.	Ogni dato deve avere supporto documentale.

CHECKLIST FINALE

Prima di consegnare una risposta su PNRR territoriale, ReGiS, DNSH e controlli, verifica:

- ho indicato misura, progetto e soggetto attuatore?
- ho richiamato il CUP come identificativo del progetto?
- ho distinto CUP e CIG?
- ho collegato cronoprogramma, milestone e target?
- ho spiegato ReGiS come sistema di monitoraggio, rendicontazione e controllo?
- ho distinto monitoraggio, rendicontazione e controllo?
- ho trattato DNSH come vincolo documentale ex ante ed ex post?
- ho richiamato spese ammissibili, pagamenti e tracciabilità?
- ho previsto controlli su conflitto di interessi, doppio finanziamento e qualità del dato?
- ho collegato il progetto al bilancio e agli atti dell'ente?
- ho evitato dettagli di piattaforma non verificati?
- ho segnalato che istruzioni ReGiS e DNSH dipendono dalla misura e dall'amministrazione titolare?

▣ Verifica

QUIZ 1

Che cosa rende territoriale un progetto PNRR? A. L'attuazione da parte di soggetti territoriali entro investimento, obiettivi, tempi e controlli del Piano. B. La sola localizzazione. C. Il solo finanziamento comunale. D. L'uso di ReGiS.

Risposta corretta: A. La dimensione territoriale non scioglie il progetto dalla catena nazionale ed europea di risultati, scadenze ed evidenze.

QUIZ 2

Milestone e target coincidono? A. Sempre. B. No: rappresentano traguardi qualitativi e obiettivi quantitativi secondo la configurazione applicabile. C. Solo nei contratti. D. Solo a saldo.

Risposta corretta: B. Entrambi devono essere collegati a cronoprogramma, responsabilità e prove verificabili.

QUIZ 3

Qual è la funzione amministrativa di ReGiS? A. Sostituire gli atti dell'ente. B. Approvare automaticamente i pagamenti. C. Eliminare il fascicolo. D. Supportare monitoraggio, rendicontazione e controllo mediante dati strutturati.

Risposta corretta: D. L'inserimento del dato non sostituisce la sua verifica né la documentazione che lo giustifica.

QUIZ 4

Il DNSH si esaurisce in un'autodichiarazione? A. Sì. B. No: richiede verifica e documentazione coerenti con misura, fase e schede applicabili. C. Solo per i Comuni. D. Solo dopo il pagamento.

Risposta corretta: B. Il presidio opera dalla progettazione all'esecuzione e al controllo, secondo le condizioni pertinenti.

QUIZ 5

CUP e CIG hanno la stessa funzione? A. No: il CUP identifica il progetto d'investimento pubblico; il CIG identifica la procedura contrattuale quando richiesto. B. Sì. C. Il CUP identifica la fattura. D. Il CIG identifica il target.

Risposta corretta: A. Possono comparire nella stessa operazione, ma non sono intercambiabili.

QUIZ 6

Che cosa deve presidiare il controllo sul doppio finanziamento? A. Che il medesimo costo non sia rimborsato due volte da fonti incompatibili. B. Che esista un solo finanziatore per progetto. C. Che non vi sia cofinanziamento lecito. D. Che ogni spesa abbia due fatture.

Risposta corretta: A. Occorre distinguere il doppio rimborso vietato dal concorso lecito e tracciato di fonti diverse.

CASO RAGIONATO FINALE

Un Comune soggetto attuatore segnala in ReGiS un avanzamento superiore a quello documentato; il cronoprogramma è in ritardo e una variante incide sulle verifiche DNSH. Prima della richiesta di pagamento deve riconciliare dato, atti e stato reale; valutare effetti del ritardo su milestone e target; verificare autorizzazione e ammissibilità della variante; aggiornare, se consentito, cronoprogramma e informazioni; rieseguire i controlli DNSH pertinenti; completare tracciabilità, conflitto di interessi, affidamenti e assenza di doppio finanziamento.

La correzione del dato deve lasciare traccia. Il pagamento non può fondarsi sulla sola registrazione informatica, ma su evidenze coerenti e validate secondo le istruzioni della misura.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano e relativi atti attuativi vigenti.
- Circolari, manuali e istruzioni ufficiali MEF-RGS relative a ReGiS.
- Guida operativa DNSH e schede tecniche applicabili alla misura.
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i contratti pubblici nel testo vigente.

- Disciplina e istruzioni ufficiali su CUP, CIG, tracciabilità, antifrode e doppio finanziamento.
- Decreto di finanziamento, manuale e linee guida dell'amministrazione titolare della misura interessata.

Province e Città metropolitane dopo la L. 56/2014

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Province e Città metropolitane dopo la L. 56/2014

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Le Province e le Città metropolitane compaiono spesso nei bandi con formule apparentemente semplici: “ordinamento degli enti locali”, “funzioni di area vasta”, “L. 56/2014”. La difficoltà non sta nel ricordare il nome della legge. Sta nel non confondere enti, funzioni e livelli di governo.

Una Provincia non è un Comune più grande. Una Città metropolitana non è il Comune capoluogo con un nome diverso. Entrambe operano su un territorio più ampio, collegano più Comuni e svolgono funzioni che richiedono una scala sovracomunale: pianificazione, trasporti, rete scolastica, infrastrutture, assistenza agli enti e coordinamento.

La L. 56/2014, spesso chiamata legge Delrio, ha riordinato questo livello istituzionale. Per il candidato il punto decisivo è capire il modello: non si studia un ente isolato, ma una rete nella quale Stato, Regione, Città metropolitana, Provincia, Comune e Unione di Comuni hanno competenze diverse e devono cooperare.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper:

1. definire Provincia e Città metropolitana come enti territoriali di area vasta;
2. spiegare perché la L. 56/2014 non ha “abolito” le Province;
3. distinguere funzioni provinciali e funzioni proprie della Città metropolitana;
4. collegare pianificazione, mobilità, edilizia scolastica, assistenza ai Comuni e servizi alla scala territoriale corretta;
5. leggere un caso amministrativo individuando ente competente, atto da adottare e rapporto con Regione e Comuni;
6. rispondere in modo ordinato a una domanda orale senza trasformare il tema in un elenco di commi.

26.1 L. 56/2014 e nozione di area vasta

SPIEGAZIONE TEORICA

LA L. 56/2014 NEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE

La L. 56/2014 interviene su enti che la Costituzione continua a includere tra i componenti della Repubblica. Per questo il riordino non equivale a cancellazione: modifica assetto degli organi, modalità di rappresentanza e catalogo delle funzioni, ma deve essere letto insieme agli artt. 114, 117 e 118 Cost., al TUEL per le parti applicabili e alla legislazione regionale di attuazione.

«Area vasta» descrive una scala nella quale problemi e servizi superano il territorio di un singolo Comune. Non è una competenza generica. Per ogni attività occorre individuare la fonte, distinguere funzione fondamentale da funzione conferita o convenzionata e verificare quale ente possieda dimensione e capacità adeguate. Viabilità sovracomunale, rete scolastica, pianificazione territoriale e supporto ai Comuni rendono intuitiva la scala, ma non autorizzano attribuzioni automatiche.

Il riordino ha introdotto un modello di secondo livello per gli organi disciplinati dalla legge. La rappresentanza si collega agli amministratori comunali del territorio; ciò non trasforma Provincia e Città metropolitana in semplici associazioni di Comuni. Restano enti territoriali dotati di autonomia statutaria e organizzativa entro il quadro normativo.

Il candidato deve usare quattro domande: quale ente, quale fonte, quale funzione e quale rapporto con gli altri livelli. La formula «se ne occupa la Provincia perché è area vasta» è incompleta. Una risposta corretta precisa se la funzione è fondamentale, attribuita dalla Regione o svolta mediante accordo, e ne ricava atti, risorse e responsabilità.

Piano	Domanda	Conseguenza
Costituzionale	quale ente territoriale è coinvolto?	esclude l'idea di abolizione implicita
Statale	quale assetto e quali funzioni fondamentali?	individua il nucleo uniforme
Regionale	quali funzioni sono conferite o riordinate?	adatta il modello al territorio
Statutario/convenzionale	come si organizza l'esercizio?	definisce procedure e raccordi

La L. 56/2014 deve inoltre essere coordinata con le peculiarità delle Regioni a statuto speciale e con le successive modifiche normative. In sede concorsuale non conviene affidarsi a formule cristallizzate: la risposta deve dichiarare il quadro generale e poi verificare il territorio cui si riferisce la traccia. La stessa cautela vale per le ipotesi di elezione diretta degli organi, che non possono essere presentate come regime uniforme senza controllarne presupposti e disciplina vigente.

L'uso concorsuale del nucleo è duplice. All'orale serve a respingere l'affermazione «le Province sono state abolite» e a spiegare il riordino. Nel caso pratico serve a impedire che una funzione venga assegnata per intuizione geografica: prima si individua il titolo giuridico, poi si valuta la scala più adeguata e infine si costruisce il raccordo con gli altri enti.

La Costituzione riconosce Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato come componenti della Repubblica. La L. 56/2014 interviene sul livello di area vasta e dichiara di adeguarne l'ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Questi tre principi aiutano anche in prova.

Principio	Domanda pratica	Effetto per l'area vasta
Sussidiarietà	Quale ente è più vicino al bisogno, senza perdere efficacia?	Il Comune resta centrale per i bisogni locali; alcune funzioni richiedono un livello più ampio.
Differenziazione	Tutti i territori hanno la stessa struttura e gli stessi bisogni?	Le soluzioni organizzative devono considerare territorio, densità, collegamenti e servizi.
Adeguatezza	L'ente ha dimensione e strumenti idonei a svolgere la funzione?	Reti, infrastrutture, pianificazione e servizi sovracomunali richiedono una scala di area vasta.

La legge non va letta come una fotografia immobile. Fissa un quadro nazionale, ma molte applicazioni dipendono dalla legislazione di settore, dalle competenze regionali e dagli statuti degli enti. Per questo, in un concorso regionale o metropolitano, il candidato deve prima studiare la regola generale e poi verificare se il bando richiama una legge regionale, uno statuto o un regolamento specifico.

26.2 Provincia: organi, funzioni e funzionamento

PROVINCIA COME ENTE DI AREA VASTA

La Provincia esercita funzioni che richiedono coordinamento sovracomunale e, nei limiti previsti, può sostenere i Comuni nell'esercizio di attività tecniche o amministrative. La funzione di assistenza non trasferisce automaticamente la titolarità dei compiti comunali: oggetto, responsabilità, personale, costi e controlli devono risultare dalla fonte o dalla convenzione.

Gli organi hanno ruoli distinti. Il presidente rappresenta l'ente e svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto; il consiglio è organo di indirizzo e controllo; l'assemblea dei sindaci svolge le competenze previste, con particolare rilievo statutario. Non va ricostruita una giunta per analogia con il Comune. Anche elezione, durata e composizione devono essere verificate sul testo vigente.

Sul piano operativo, ogni pratica provinciale va collegata alla funzione. Una manutenzione stradale, un piano di rete scolastica o una stazione unica appaltante non si qualificano allo stesso modo: cambiano fonte, destinatari, procedimento e atti. Il funzionario costruisce quindi una scheda con funzione, territorio, organo di indirizzo, struttura gestionale, risorse e controllo.

L'errore più comune consiste nel confondere organo politico e ufficio competente. Il presidente o il consiglio definiscono indirizzi e adottano gli atti loro riservati; dirigenti e strutture curano gestione e attuazione secondo l'ordinamento. La natura di secondo livello degli organi non elimina questa separazione.

Lo statuto completa il quadro organizzativo entro i limiti di legge e va consultato quando la traccia riguarda una Provincia determinata.

La competenza non si presume mai.

La Provincia è un ente territoriale di area vasta. "Area vasta" non indica soltanto un territorio esteso. Indica funzioni che non possono essere gestite bene guardando un solo Comune.

Pensa a una strada provinciale che attraversa più territori, alla rete delle scuole secondarie superiori, alla pianificazione territoriale di coordinamento o all'assistenza tecnico-amministrativa ai piccoli Comuni. In tutti questi casi il problema supera il confine comunale, ma non richiede necessariamente l'intervento diretto dello Stato.

La L. 56/2014 individua per le Province funzioni fondamentali che, in sintesi, riguardano:

- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento e aspetti di tutela e valorizzazione ambientale di competenza;
- pianificazione dei servizi di trasporto, trasporto privato, strade provinciali e relativa circolazione;
- programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- gestione dell'edilizia scolastica;
- pari opportunità e contrasto alle discriminazioni nel lavoro sul territorio provinciale.

Non serve imparare la lista come una filastrocca. Devi cogliere il filo comune: pianificare, collegare, mantenere reti e aiutare gli enti locali. La disciplina statale o regionale di settore stabilisce poi limiti, modalità e responsabilità operative.

ORGANI PROVINCIALI: LA DISTINZIONE DA NON SBAGLIARE

Nel modello delineato dalla L. 56/2014, gli organi provinciali sono il presidente della Provincia, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci. Il candidato deve evitare un errore frequente: parlare della giunta provinciale come se il modello ordinario fosse rimasto quello precedente al riordino.

Organo	Funzione da ricordare	Errore da evitare
Presidente della Provincia	Rappresenta l'ente e ne guida l'azione secondo le competenze previste.	Confonderlo con il sindaco di un Comune.
Consiglio provinciale	Svolge compiti di indirizzo e controllo politico-amministrativo nel quadro della legge e dello statuto.	Attribuirgli compiti gestionali degli uffici.
Assemblea dei sindaci	Riunisce i sindaci dei Comuni della Provincia e partecipa agli atti previsti dalla legge e dallo statuto.	Ridurla a un organo consultivo senza funzioni.

La gestione concreta resta agli uffici, ai dirigenti e ai responsabili competenti. Questa distinzione riprende una regola generale della pubblica amministrazione: indirizzo politico-amministrativo e gestione non coincidono. Se una traccia chiede chi deve predisporre una relazione tecnica, seguire un contratto o curare un procedimento, la risposta non può fermarsi al nome dell'organo politico.

26.3 Città metropolitana: organi, strategia e funzioni

AREA VASTA URBANA E STRATEGIA TERRITORIALE

La Città metropolitana affronta problemi prodotti dall'integrazione tra capoluogo e Comuni dell'area: mobilità, infrastrutture, sviluppo economico, servizi coordinati e trasformazioni territoriali. La pianificazione strategica costruisce una visione condivisa di medio periodo; non coincide con il piano urbanistico di un singolo Comune e non assorbe ogni competenza comunale.

Sindaco metropolitano, consiglio metropolitano e conferenza metropolitana svolgono funzioni diverse secondo legge e statuto. Il collegamento del sindaco metropolitano al Comune capoluogo non rende i due enti identici. Atti, bilanci, uffici e responsabilità restano riferiti a soggetti distinti.

Il piano strategico ha valore operativo quando collega obiettivi territoriali, progetti, soggetti, risorse e monitoraggio. Un elenco di aspirazioni non basta. Se la strategia riguarda mobilità integrata, deve chiarire raccordo tra enti, infrastrutture, servizi, cronoprogramma e strumenti attuativi, nel rispetto delle competenze di ciascuno.

Nelle prove, il candidato deve riconoscere la scala metropolitana senza trasformarla in gerarchia. La Città metropolitana coordina ed esercita le funzioni attribuite, ma i Comuni conservano autonomia e competenze. Accordi, conferenze e convenzioni servono a rendere coerenti decisioni che coinvolgono più soggetti.

Un caso tipico riguarda la mobilità integrata: il livello metropolitano può definire strategia e coordinamento, mentre singoli interventi, autorizzazioni o servizi restano affidati ai soggetti competenti. La soluzione deve indicare chi programma, chi attua, quale atto formalizza il raccordo e come vengono misurati risultati e scostamenti. In questo modo il piano strategico diventa una cornice di decisioni verificabili e non un documento meramente descrittivo.

Ogni raccordo deve produrre responsabilità leggibili.

La Città metropolitana è anch'essa un ente territoriale di area vasta, ma ha una fisionomia legata a una grande area urbana e alle relazioni tra il capoluogo, gli altri Comuni e le reti che li collegano. Il suo territorio coincide, in linea generale, con quello della Provincia omonima, salvo le modifiche previste dall'ordinamento.

La legge attribuisce alla Città metropolitana le funzioni fondamentali della Provincia e, in più, funzioni coerenti con la scala metropolitana. Le più importanti per lo studio sono:

- il piano strategico triennale del territorio metropolitano, aggiornato annualmente, come atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni ricompresi nel territorio;
- la pianificazione territoriale generale, comprese reti di comunicazione, servizi e infrastrutture della comunità metropolitana;
- il coordinamento e l'organizzazione di servizi pubblici di interesse generale nell'ambito metropolitano;
- mobilità e viabilità, nei limiti delle competenze attribuite;
- promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- promozione della digitalizzazione e dell'informatizzazione in ambito metropolitano.

Il piano strategico non è un programma elettorale e non sostituisce gli strumenti urbanistici comunali. È un atto di indirizzo che collega le scelte dell'ente metropolitano e l'esercizio delle funzioni comunali o delle Unioni, nel rispetto delle competenze regionali. In una risposta orale, questa precisazione vale più di una lista di parole chiave.

ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Il modello ordinario prevede il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Anche qui serve una distinzione netta: il sindaco metropolitano non opera come sindaco del solo Comune capoluogo quando esercita le funzioni dell'ente metropolitano; agisce in un ente diverso, con territorio, organi e finalità proprie.

Organo	Domanda utile in prova	Risposta essenziale
Sindaco metropolitano	Chi rappresenta la Città metropolitana?	Il sindaco metropolitano, secondo il modello stabilito dalla legge e dallo statuto.
Consiglio metropolitano	Che cosa fa?	Esercita le funzioni di indirizzo e controllo attribuite all'organo consiliare.
Conferenza metropolitana	Perché è importante?	Tiene insieme i Comuni del territorio metropolitano per gli atti e le funzioni previsti.

Gli statuti possono disciplinare in modo significativo organizzazione, articolazioni territoriali e modalità di esercizio delle funzioni. Per questo non è corretto trasferire automaticamente al bando di una Città metropolitana le prassi di un'altra.

26.4 Confronto e rapporti multilivello

Provincia e Città metropolitana condividono la scala di area vasta, ma rispondono a configurazioni territoriali diverse. La prima presidia coordinamento sovracomunale su territori spesso eterogenei; la seconda aggiunge una funzione strategica legata a sistemi urbani integrati. La distinzione produce effetti su organi, strumenti e funzioni, e non può essere ridotta a una differenza di nome.

Il rapporto con la Regione dipende dal riparto legislativo e amministrativo. La Regione programma e disciplina nei limiti delle proprie competenze, conferisce o organizza funzioni secondo la legge e coordina politiche settoriali. Non esercita per questo una gerarchia generale sugli enti locali. Il rapporto va qualificato di volta in volta come programmazione, conferimento, finanziamento, controllo o collaborazione.

Anche il rapporto con Comuni e Unioni è funzionale. Un servizio può essere comunale, gestito in forma associata o collocato a scala vasta quando fonte e caratteristiche lo giustificano. Per scegliere occorre valutare prossimità agli utenti, dimensione ottimale, capacità tecnica, uniformità necessaria, costi e responsabilità.

La conseguenza pratica è una mappa a più colonne: bisogno, territorio interessato, funzione, fonte, ente titolare, soggetti coinvolti, atto e controllo. Questo schema impedisce di decidere dal solo nome della materia. Una strada, per esempio, può richiedere interventi di enti differenti secondo classificazione e titolarità; la parola «viabilità» non identifica da sola il competente.

Quando più livelli intervengono sul medesimo progetto, la risposta deve separare titolarità, finanziamento, attuazione e vigilanza. Il fatto che la Regione finanzi un'opera provinciale non la rende automaticamente titolare della gestione; allo stesso modo, l'esecuzione affidata a un Comune non cancella i poteri di coordinamento previsti. Questa distinzione rende leggibili responsabilità e rimedi in caso di ritardo.

La soluzione concorsuale si chiude indicando l'atto di raccordo, le risorse necessarie e il controllo coerente con la fonte della funzione.

PROVINCIA E CITTÀ METROPOLITANA: CONFRONTO OPERATIVO

Profilo	Provincia	Città metropolitana
Natura	Ente territoriale di area vasta.	Ente territoriale di area vasta legato a una grande area urbana.
Logica prevalente	Coordinamento territoriale, reti, scuola, strade, assistenza ai Comuni.	Strategia metropolitana, integrazione di servizi, infrastrutture e relazioni urbane.
Funzioni	Funzioni fondamentali individuate dalla L. 56/2014 e funzioni attribuite secondo il riordino.	Funzioni fondamentali provinciali più funzioni proprie metropolitane.
Rapporto con i Comuni	Supporto e coordinamento, senza sostituire l'autonomia comunale.	Indirizzo e coordinamento su scala metropolitana, nel rispetto di Comuni, Unioni e competenze regionali.
Errore ricorrente	Dire che è stata abolita.	Dire che coincide con il Comune capoluogo.

La formula da ricordare è questa: la Provincia guarda soprattutto alla coerenza del territorio di area vasta; la Città metropolitana aggiunge una funzione di strategia e integrazione urbana. Entrambe lavorano con i Comuni, non al loro posto.

RAPPORTI CON REGIONE, COMUNI E UNIONI

La Regione esercita potestà legislativa e funzioni amministrative nelle materie di sua competenza. La Provincia e la Città metropolitana devono quindi operare nel rispetto della programmazione regionale e delle leggi regionali di settore. I Comuni restano titolari delle funzioni locali che l'ordinamento loro attribuisce; le Unioni consentono forme associative tra Comuni.

Un caso tipico chiarisce la relazione. La programmazione della rete scolastica provinciale non significa che la Provincia decide da sola ogni aspetto della scuola: deve raccordarsi con la programmazione regionale e con i Comuni interessati. Allo stesso modo, la pianificazione metropolitana non cancella gli strumenti urbanistici comunali, ma costruisce un quadro di scala più ampia per reti, servizi e infrastrutture.

Quando una funzione non è tra quelle fondamentali, il candidato deve evitare risposte automatiche. Lo Stato e le Regioni possono attribuire o riordinare ulteriori funzioni secondo le rispettive competenze. La domanda corretta diventa allora: quale fonte attribuisce la funzione, quale ente la esercita, quale ufficio cura il procedimento e quale atto conclude la fase amministrativa?

26.5 Metodo di scelta del livello, casi e verifica

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione al capitolo
B - Bando	Il programma cita L. 56/2014, area vasta, pianificazione o enti territoriali?	Individua se il livello richiesto è generale, provinciale o metropolitano.
A - Aree	A quali materie si collega?	Costituzione, enti locali, pianificazione, mobilità, scuola, ambiente, servizi pubblici.
N - Nuclei	Quali distinzioni non posso sbagliare?	Provincia/Città metropolitana; funzione fondamentale/funzione attribuita; indirizzo/gestione.
D - Diario	Dove rischio l'errore?	"Province abolite"; Città metropolitana uguale al capoluogo; Regione sostitutiva di ogni ente.
O - Output	Che cosa devo saper produrre?	Una risposta orale ordinata, una tabella enti-funzioni e un'analisi di competenza.

CASO GUIDATO: ASSISTENZA AI COMUNI DELL'AREA VASTA

Una Provincia riceve richieste da tre piccoli Comuni: il primo deve predisporre documenti per una procedura di gara; il secondo deve aggiornare dati territoriali per un intervento sulla viabilità; il terzo chiede supporto per coordinare un servizio che interessa più enti.

Una risposta debole sarebbe: “La Provincia può fare tutto perché coordina il territorio”.

La risposta corretta parte invece dalle funzioni. La L. 56/2014 riconosce alla Provincia raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Inoltre, d'intesa con i Comuni, la Provincia può svolgere attività relative a documenti di gara, stazione appaltante, monitoraggio di contratti di servizio e organizzazione di concorsi o procedure selettive.

Passaggio	Ragionamento del candidato
1. Individuare il bisogno	Dati territoriali, supporto tecnico-amministrativo o attività di committenza?
2. Verificare la fonte	La funzione è fondamentale, attribuita da altra legge o svolgibile d'intesa con i Comuni?
3. Individuare gli enti	Provincia, Comuni coinvolti, eventuale Regione e uffici competenti.
4. Definire l'atto	Convenzione, intesa, atto organizzativo, procedura o provvedimento secondo il caso.
5. Conservare i limiti	La Provincia supporta e coordina; non assume automaticamente tutte le funzioni comunali.

Risposta modello:

NOTA

La Provincia può operare come soggetto di area vasta se la funzione trova fondamento nella legge, nell'intesa con i Comuni o nella disciplina di settore. Nel caso prospettato deve distinguere assistenza tecnico-amministrativa, raccolta dei dati territoriali e eventuale attività di stazione appaltante. Poi deve individuare gli uffici e gli atti necessari, mantenendo il raccordo con i Comuni e con la Regione quando la materia rientra nella programmazione regionale.

INFOGRAFICA PRE-EPILOGATIVA: SCEGLIERE IL LIVELLO GIUSTO

Se il problema riguarda...	Primo livello da verificare	Domanda di controllo
Un servizio rivolto a un solo Comune	Comune.	La funzione supera davvero il territorio comunale?
Strade, rete scolastica, dati e coordinamento fra Comuni	Provincia o Città metropolitana.	Esiste una funzione di area vasta o una forma di supporto prevista?
Strategia urbana, reti e infrastrutture metropolitane	Città metropolitana.	Il problema coinvolge l'intera comunità metropolitana?
Programmazione o normativa di settore	Regione, con gli enti territoriali coinvolti.	Quale legge o programma regionale disciplina il caso?
Principi generali o attribuzione statale	Stato.	La materia è riservata o regolata dalla legge statale?

Usa lo schema all'inizio di ogni caso pratico. Ti evita di attribuire una funzione all'ente sbagliato prima ancora di discutere il procedimento.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- La L. 56/2014 riordina Province e Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
- Le Province non sono abolite: sono enti territoriali di area vasta con funzioni fondamentali e funzioni attribuite secondo il riordino.
- La Città metropolitana ha le funzioni della Provincia e funzioni proprie di strategia, pianificazione e integrazione su scala metropolitana.
- Strade provinciali, edilizia scolastica, pianificazione, dati e assistenza ai Comuni sono esempi tipici di area vasta.
- Regione, Province, Città metropolitane e Comuni devono essere letti insieme: la fonte di settore stabilisce chi fa che cosa e con quali limiti.

DOMANDA DA COMMISSARIO

In che cosa differiscono Provincia e Città metropolitana dopo la L. 56/2014?

Una risposta ordinata può essere questa:

NOTA

Entrambe sono enti territoriali di area vasta e lavorano su funzioni che superano il singolo Comune. La Provincia esercita funzioni fondamentali come pianificazione territoriale di coordinamento, trasporti e strade provinciali, rete ed edilizia scolastica, dati e assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni. La Città metropolitana esercita le funzioni fondamentali della Provincia e aggiunge una dimensione propria di strategia metropolitana: piano strategico triennale, pianificazione territoriale generale, reti, servizi e infrastrutture di interesse metropolitano, coordinamento dello sviluppo economico e sociale. Nessuna delle due sostituisce i Comuni o la Regione: opera nel quadro delle competenze fissate dalla Costituzione, dalla legge statale, dalle leggi regionali e dagli statuti.

DOMANDA-TRAPPOLA

Le Province sono state abolite dalla legge Delrio?

No. La L. 56/2014 le qualifica come enti territoriali di area vasta e ne ridisegna organi e funzioni. In prova è più corretto parlare di riordino, non di abolizione. La trappola nasce dal confondere la trasformazione del modello istituzionale con la scomparsa dell'ente.

ERRORE TIPICO

Un errore frequente è associare una funzione a un ente solo per intuizione geografica: “una Città metropolitana gestisce tutto ciò che accade nella sua area” oppure “una Provincia può intervenire in ogni materia che coinvolge più Comuni”.

Il criterio corretto è più rigoroso:

1. individua la materia;
2. trova la fonte che attribuisce la funzione;
3. verifica se si tratta di funzione fondamentale, attribuita o esercitata d'intesa;
4. individua l'ente e l'ufficio competenti;
5. collega competenza, procedimento e atto.

MINI-ESERCIZIO

Associa ogni situazione al livello che va verificato per primo. Non cercare una risposta unica: spiega il motivo e indica la fonte che controlleresti.

Situazione	Ente o livello da verificare	Motivo	Fonte da controllare
Manutenzione di una strada che collega più Comuni			
Piano per integrare reti di trasporto e servizi in una grande area urbana			

Situazione	Ente o livello da verificare	Motivo	Fonte da controllare
Apertura di un servizio comunale per i residenti			
Coordinamento della rete scolastica su scala provinciale			
Trasferimento di una funzione disciplinata da legge regionale			

Soluzione guida:

Situazione	Ente o livello da verificare	Motivo	Fonte da controllare
Manutenzione di una strada che collega più Comuni	Provincia o Città metropolitana, secondo la titolarità della strada.	Viabilità e rete territoriale possono avere scala di area vasta.	L. 56/2014, disciplina stradale e atti dell'ente.
Piano per integrare reti di trasporto e servizi in una grande area urbana	Città metropolitana.	La legge attribuisce una funzione di pianificazione e strategia metropolitana.	L. 56/2014 e statuto metropolitano.
Apertura di un servizio comunale per i residenti	Comune.	Il bisogno resta nel perimetro locale, salvo gestione associata o disciplina diversa.	TUEL e regolamenti comunali.
Coordinamento della rete scolastica su scala provinciale	Provincia, nel raccordo con la Regione.	La programmazione della rete scolastica è funzione provinciale nel rispetto della programmazione regionale.	L. 56/2014 e normativa regionale.

Situazione	Ente o livello da verificare	Motivo	Fonte da controllare
Trasferimento di una funzione disciplinata da legge regionale	Regione e ente destinatario.	Occorre leggere la legge di settore e il riordino delle competenze.	Legge regionale, L. 56/2014 e atti attuativi.

DIARIO ERRORI

Errore	Segnale	Correzione
“Le Province non esistono più”	Uso il verbo abolire.	Parlo di ente di area vasta riordinato dalla L. 56/2014.
“Città metropolitana = Comune capoluogo”	Cito solo il sindaco del capoluogo.	Distinguo ente metropolitano, territorio, organi e funzioni.
Confondo indirizzo e gestione	Attribuisco al consiglio una pratica d'ufficio.	Individuo ufficio, responsabile del procedimento e atto gestionale.
Funzione data per scontata	Scrivo che l'ente coordina “tutto”.	Cerco la fonte attributiva e i limiti della funzione.
Regione dimenticata	Tratto pianificazione e scuola come materie isolate.	Verifico sempre il raccordo con legislazione e programmazione regionale.

CHECKLIST FINALE

Prima di chiudere lo studio, verifica:

- so definire che cosa significa area vasta?
- so distinguere Provincia, Città metropolitana, Regione e Comune?
- so indicare almeno quattro funzioni fondamentali provinciali?
- so spiegare che cosa aggiunge la Città metropolitana rispetto alla Provincia?
- so distinguere piano strategico metropolitano e strumento urbanistico comunale?
- so dire perché le Province non sono abolite?
- so individuare il ruolo della Regione nella programmazione di settore?
- so partire dalla fonte prima di attribuire una competenza?

▣ Verifica**QUIZ 1**

La L. 56/2014 ha abolito le Province? A. Sì. B. No: ne ha riordinato organi e funzioni nel quadro degli enti di area vasta. C. Solo nelle Regioni ordinarie. D. Solo nelle aree metropolitane.

Risposta corretta: B. La Provincia resta ente costitutivo della Repubblica; occorre distinguere riordino organizzativo e soppressione costituzionale.

QUIZ 2

Quali sono gli organi provinciali considerati dalla disciplina di riordino? A. Sindaco metropolitano e conferenza. B. Giunta e consiglio comunale. C. Prefetto e questore. D. Presidente, consiglio provinciale e assemblea dei sindaci.

Risposta corretta: D. Funzioni e composizione vanno ricostruite sulla L. 56/2014 e sullo statuto, senza importare automaticamente il modello comunale.

QUIZ 3

La Città metropolitana coincide con il Comune capoluogo? A. No: è un ente territoriale di area vasta distinto, pur essendo il sindaco metropolitano collegato al capoluogo nel modello vigente. B. Sempre. C. Solo per il bilancio. D. Sì, ma soltanto nei contratti.

Risposta corretta: A. Territorio, organi e funzioni metropolitane non si esauriscono nell'amministrazione comunale del capoluogo.

QUIZ 4

Quale tratto caratterizza la Città metropolitana? A. La competenza legislativa. B. La tutela dell'ordine pubblico. C. La giurisdizione amministrativa. D. La pianificazione strategica del territorio metropolitano.

Risposta corretta: D. La dimensione strategica coordina sviluppo e servizi su scala urbana sovracomunale, entro le fonti applicabili.

QUIZ 5

Una funzione svolta dalla Provincia deriva sempre direttamente dalla L. 56/2014? A. Sì. B. No: occorre distinguere funzioni fondamentali, attribuzioni regionali e attività convenzionali. C. Solo se riguarda un Comune. D. Solo se gratuita.

Risposta corretta: B. La fonte della funzione determina competenza, risorse, responsabilità e controlli.

QUIZ 6

Come si sceglie il livello adeguato per un servizio sovracomunale? A. Valutando fonte, scala, adeguatezza, capacità, destinatari e necessità di esercizio unitario. B. Dal nome dell'ente. C. Sempre a favore della Regione. D. Sempre a favore del Comune capoluogo.

Risposta corretta: A. La soluzione deve essere motivata e non presunta sulla sola estensione geografica.

CASO RAGIONATO FINALE

Piccoli Comuni chiedono supporto per progettazione, gare e gestione di un'infrastruttura viaria sovracomunale. L'istruttoria deve distinguere la titolarità della funzione viaria dall'assistenza tecnico-amministrativa, verificare L. 56/2014, legge regionale, statuto e possibili convenzioni. Deve poi individuare ente responsabile, attività condivise, risorse, atti, standard, responsabilità e controlli. La Provincia può rappresentare il livello adeguato per scala e capacità, ma la risposta non può fondarsi sulla formula generica «area vasta»: deve mostrare la fonte di ogni compito e il raccordo con Comuni e Regione.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Costituzione della Repubblica italiana, artt. 114, 117 e 118.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, nel testo vigente.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei profili applicabili.
- Statuto e regolamenti della Provincia o Città metropolitana interessata.
- Legge regionale di conferimento e riordino delle funzioni di area vasta applicabile.

Viabilità, edilizia scolastica, territorio ed espropri

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Viabilità, edilizia scolastica, territorio ed espropri

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Una strada provinciale disastata, una scuola superiore con un problema di sicurezza, un intervento che richiede un'area privata: nei bandi di area vasta questi temi non chiedono al candidato di progettare un ponte o di calcolare un'indennità. Chiedono di capire come un'esigenza pubblica diventa un procedimento amministrativo controllabile.

Il percorso è sempre riconoscibile: bisogno pubblico, competenza dell'ente, programmazione, risorse, progetto tecnico, atti, affidamento, esecuzione, controlli. Se occorre acquisire un bene, entra un procedimento ulteriore, con garanzie specifiche per il proprietario. L'interesse pubblico non basta da solo.

Questo capitolo riguarda l'interfaccia amministrativa di Provincia e Città metropolitana. Non sostituisce la preparazione tecnica su progettazione, sicurezza, urbanistica, direzione lavori, espropri complessi o contabilità dei lavori. Serve a riconoscere uffici, atti, passaggi e responsabilità.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Alla fine del capitolo devi saper:

1. spiegare perché viabilità, edilizia scolastica e pianificazione territoriale sono materie di area vasta;
2. collegare un intervento su strada o scuola a programmazione, patrimonio, copertura finanziaria, contratto e controlli;
3. distinguere l'espropriazione da un acquisto volontario o da una semplice occupazione materiale;
4. ricostruire, a livello essenziale, vincolo, dichiarazione di pubblica utilità, indennità, decreto e tutele;
5. descrivere il ciclo del contratto pubblico senza confondere affidamento ed esecuzione;
6. individuare quando il candidato deve fermarsi e rinviare al profilo tecnico o a un approfondimento specialistico.

27.1 Funzioni tecniche di area vasta e metodo del fascicolo

SPIEGAZIONE TEORICA

FUNZIONI TECNICHE DI AREA VASTA

Una funzione tecnica diventa amministrativamente leggibile quando il fascicolo collega bisogno, bene, competenza, programmazione, risorse, progetto, autorizzazioni, contratto, esecuzione e controllo. La sequenza non è sempre lineare: un vincolo può imporre una revisione progettuale; un'indagine può modificare il fabbisogno; una criticità di sicurezza può cambiare le priorità. Ogni ritorno deve però essere motivato e documentato.

Il primo controllo riguarda titolarità e responsabilità. Proprietario del bene, ente titolare della funzione, soggetto finanziatore, stazione appaltante e utilizzatore possono non coincidere. La distinzione evita di attribuire automaticamente a chi finanzia il potere di progettare o a chi utilizza l'immobile l'obbligo di eseguire ogni intervento. Fonte e accordi applicabili distribuiscono compiti e rischi.

La programmazione seleziona gli interventi sulla base di conoscenza del patrimonio, sicurezza, urgenza, benefici attesi e risorse. Non è un elenco di opere desiderate. Deve collegare priorità e fattibilità, considerare costi di gestione e manutenzione futura e rendere verificabile perché un intervento precede un altro.

Nodo del fascicolo	Domanda	Evidenza
Competenza	chi è titolare della funzione e del bene?	legge, inventario, convenzione
Fabbisogno	quale problema va risolto?	ispezioni, segnalazioni, dati
Programmazione	perché l'intervento è prioritario?	programma, bilancio, criteri
Progetto	quale soluzione è fattibile?	livelli progettuali e verifiche
Attuazione	chi affida ed esegue?	decisione, contratto, verbali
Controllo	che cosa prova il risultato?	collaudo/verifica, monitoraggio

Nella prova, questa griglia permette di risolvere casi anche senza dettagli ingegneristici. Il candidato non calcola strutture o indennità: identifica la decisione amministrativa, i soggetti, le fonti e le evidenze che rendono controllabile il ciclo.

La gestione del rischio attraversa tutte le fasi. Un rischio tecnico può produrre effetti finanziari e temporali; un ritardo autorizzativo può rendere inattendibile il cronoprogramma; una manutenzione differita può aumentare costi e pericolo. Il responsabile non elimina ogni rischio, ma lo identifica, assegna misure, controlla gli scostamenti e propone decisioni motivate.

Anche la chiusura dell'intervento appartiene al fascicolo: verifica di conformità o collaudo secondo il caso, presa in consegna, aggiornamento patrimoniale, pagamento, rendicontazione e piano di manutenzione. Un'opera ultimata fisicamente ma priva di documenti conclusivi non è amministrativamente chiusa. Questa distinzione è spesso decisiva nei casi pratici.

La continuità documentale consente anche il subentro tra uffici e responsabili. Decisioni affidate alla memoria personale rendono fragile il controllo; verbali, cronologie e motivazioni permettono invece di ricostruire lo stato dell'intervento e le azioni ancora dovute.

Il fascicolo è quindi uno strumento di governo, non un deposito finale.

La L. 56/2014 inserisce tra le funzioni fondamentali delle Province la pianificazione territoriale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza, la pianificazione dei trasporti, la gestione delle strade provinciali, la programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica. Sono funzioni diverse, ma hanno un tratto comune: collegano più Comuni e richiedono una visione che il singolo Comune non può avere da solo.

La Città metropolitana esercita anche le funzioni provinciali e aggiunge una prospettiva propria di pianificazione generale, reti, infrastrutture, servizi e strategia metropolitana. Il candidato non deve attribuire automaticamente ogni strada o ogni scuola all'ente di area vasta: deve prima verificare titolarità, fonte di finanziamento, programmazione di settore e competenza dell'ente coinvolto.

Ambito	Domanda da porsi	Lettura amministrativa
Viabilità	La strada appartiene alla rete gestita dall'ente?	Verificare titolarità, manutenzione, sicurezza, programmazione e intervento.
Edilizia scolastica	Quale ente gestisce l'immobile e quale rete scolastica è interessata?	Collegare bene pubblico, programmazione, lavori e continuità del servizio.
Pianificazione	Il problema riguarda un solo Comune o un sistema territoriale più ampio?	Verificare piano, coordinamento con Regione e strumenti dell'ente.
Esproprio	Serve davvero acquisire o imporre un diritto su un bene privato?	Attivare il procedimento garantito previsto dal testo unico.

27.2 Viabilità ed edilizia scolastica

VIABILITÀ: UNA STRADA E UN FASCICOLO AMMINISTRATIVO

La gestione della viabilità comprende conoscenza della rete, classificazione e titolarità, programmazione, manutenzione, regolazione dell'uso e gestione delle emergenze secondo le competenze applicabili. Dire «la strada è provinciale» è solo l'inizio: occorre verificare tratto interessato, proprietà, funzione, interferenze, autorizzazioni e raccordo con altri gestori.

La manutenzione può essere ordinaria, programmata o collegata a interventi più ampi. La distinzione incide su programmazione, progetto, affidamento, tempi e controlli. Una segnalazione di pericolo richiede prima la messa in sicurezza compatibile con i poteri disponibili, poi la diagnosi della causa e la scelta dell'intervento stabile. L'urgenza non cancella motivazione, competenza e tracciabilità.

Per l'edilizia scolastica occorre separare gestione dell'edificio e organizzazione del servizio scolastico. L'ente competente sul patrimonio programma manutenzioni e lavori, presidia sicurezza e contratti; istituzione scolastica e amministrazione scolastica concorrono con segnalazioni, uso degli spazi e continuità del servizio secondo i rispettivi ruoli. Il finanziatore può aggiungere vincoli e rendicontazione senza assorbire la titolarità dell'immobile.

Un intervento scolastico deve considerare accessibilità, continuità delle attività, interferenze con utenti, autorizzazioni e futura manutenzione. Il fascicolo collega verifica tecnica, priorità, copertura, progetto, affidamento, esecuzione e restituzione in esercizio. L'errore tipico è trattare il lavoro come episodio isolato, dimenticando gestione del bene e servizio pubblico che vi si svolge.

Nella risposta concorsuale è utile confrontare due casi: buca improvvisa su una strada e adeguamento programmato di una scuola. Nel primo prevalgono sicurezza immediata e successiva stabilizzazione; nel secondo programmazione, compatibilità con calendario, progetto e coordinamento degli utenti. Entrambi richiedono fonte, responsabile, risorse e controllo finale.

Una strada provinciale non è solo asfalto. Per l'amministrazione è una rete da programmare, mantenere, controllare e rendere sicura. Un intervento può nascere da una segnalazione, da un sopralluogo, da un piano di manutenzione, da un incidente, da un finanziamento o da una scelta di programmazione territoriale.

La sequenza utile in prova è questa:

Fase	Domanda operativa	Documento o esito
Bisogno	Quale problema pubblico devo risolvere?	Segnalazione, sopralluogo, relazione tecnica.
Competenza	L'ente gestisce quel tratto e quella funzione?	Verifica di titolarità e ufficio competente.

Fase	Domanda operativa	Documento o esito
Programmazione	L'intervento è previsto o deve essere inserito negli strumenti dell'ente?	Programma, atto di indirizzo, documento di bilancio.
Risorse	Qual è la copertura finanziaria?	Stanziamiento, finanziamento, quadro economico.
Progettazione	Quali elaborati e autorizzazioni servono?	Progetto e istruttoria tecnica.
Contratto	Come si sceglie l'esecutore?	Atto di avvio, RUP, procedura, contratto.
Esecuzione	Come si controllano tempi e prestazioni?	Ordini, verifiche, documenti di esecuzione.
Chiusura	L'opera è utilizzabile e correttamente registrata?	Verifica, pagamento, fascicolo e aggiornamento del bene.

Una buona risposta non dice “si fa una gara”. L'affidamento è un passaggio del ciclo, non il ciclo intero.

EDILIZIA SCOLASTICA: BENE PUBBLICO, SERVIZIO E SICUREZZA

L'edilizia scolastica mette insieme patrimonio pubblico e continuità del servizio. Un edificio scolastico richiede manutenzione, adeguamenti, verifiche e interventi che devono essere coordinati con risorse, tempi didattici, responsabilità tecniche e vincoli di sicurezza.

Per il candidato amministrativo il nucleo è questo: l'immobile non è un bene da gestire in astratto. È un bene destinato a un servizio pubblico. Ogni intervento deve quindi essere collegato a finalità, competenza, documentazione, copertura e controllo.

Situazione	Risposta amministrativa corretta
Infiltrazione o guasto	Sopralluogo, relazione, valutazione dell'urgenza, copertura, atto e verifica dell'intervento.
Adeguamento programmato	Programmazione, progettazione tecnica, risorse, procedura di affidamento e monitoraggio dell'esecuzione.

Situazione	Risposta amministrativa corretta
Lavori che incidono sulle attività scolastiche	Raccordo con gestione dell'immobile, tempi del servizio e soggetti interessati.
Intervento finanziato da altra amministrazione	Verifica di obblighi, cronoprogramma, rendicontazione e documenti richiesti.

Non attribuire al profilo amministrativo valutazioni strutturali, certificazioni tecniche o decisioni progettuali. Il suo compito è rendere ordinati gli atti e il fascicolo, coordinare i passaggi amministrativi e segnalare quando serve la competenza tecnica.

27.3 Territorio, pianificazione e vincoli

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA

La pianificazione di area vasta coordina interessi e infrastrutture che superano il singolo Comune: reti, mobilità, localizzazioni, tutela del territorio e relazioni tra centri. Non sostituisce automaticamente la pianificazione comunale o regionale. Opera secondo funzioni, contenuti ed effetti definiti dalle fonti e richiede verifica dei rapporti di compatibilità tra strumenti.

Il procedimento pianificatorio combina conoscenza, scelta e partecipazione. Parte dal quadro territoriale e dai vincoli, individua obiettivi e alternative, valuta effetti e raccordi, acquisisce apporti e approva lo strumento con l'organo competente. Cartografia, relazioni e norme tecniche hanno funzioni diverse e devono risultare coerenti. Un indirizzo politico non produce da solo effetti conformativi che la legge collega a uno specifico strumento.

I vincoli non sono tutti uguali. Possono derivare da tutela, pianificazione, infrastrutture o procedimenti finalizzati all'espropriazione; cambiano fonte, durata, effetti e autorità competente. Il candidato deve quindi evitare la formula generica «l'area è vincolata» e precisare natura del vincolo, atto che lo impone e conseguenza sul progetto.

Esempio: una nuova connessione viaria tra più Comuni può richiedere coerenza con la pianificazione di area vasta, adeguamento o verifica degli strumenti locali, valutazioni e autorizzazioni settoriali. La soluzione non consiste nel proclamare la prevalenza di un ente, ma nel ricostruire la sequenza di compatibilità e gli atti di raccordo.

In prova, una tabella fonte-strumento-territorio-effetto-procedimento consente di distinguere coordinamento, conformazione e autorizzazione. Questa distinzione impedisce di usare «piano» come parola indifferenziata e chiarisce quale passaggio deve precedere progetto, affidamento o acquisizione delle aree.

La partecipazione migliora conoscenza e legittimazione del piano, ma non trasferisce ai partecipanti la decisione. Osservazioni e apporti devono essere istruiti e ricevere una risposta coerente con la disciplina del procedimento. La motivazione rende leggibile come interessi ambientali, infrastrutturali, economici e locali sono stati considerati.

Occorre inoltre distinguere pianificazione e singola autorizzazione. La conformità a un piano non sostituisce automaticamente permessi, nulla osta o valutazioni richiesti; viceversa, un'autorizzazione settoriale non sana il contrasto con uno strumento sovraordinato. Il fascicolo deve mappare ciascun atto, autorità competente, presupposto ed effetto.

Nel coordinamento tra enti sono utili conferenze, accordi e intese quando previsti, ma il nome dello strumento non basta. La risposta deve spiegare oggetto del raccordo, soggetti, decisioni che restano autonome ed effetto dell'esito. In questo modo si evita di descrivere la pianificazione come generica concertazione senza responsabilità.

Il monitoraggio del piano confronta trasformazioni reali e obiettivi dichiarati. Indicatori territoriali, stato delle infrastrutture e attuazione dei progetti aiutano a individuare scostamenti e necessità di aggiornamento. Non sostituiscono la decisione, ma obbligano l'amministrazione a motivare perché mantiene o modifica una scelta.

Quando il contesto cambia, l'aggiornamento segue la procedura prevista e conserva il raccordo con gli strumenti collegati. Una modifica informale non può alterare effetti che la legge attribuisce al piano approvato.

La pianificazione di area vasta cerca coerenza tra scelte che travalicano il confine comunale: mobilità, servizi, infrastrutture, ambiente, insediamenti, rete scolastica e collegamenti. Non sostituisce in blocco la pianificazione comunale, né permette all'ente di ignorare la Regione. Costruisce un livello di raccordo.

Quando una traccia parla di nuova strada, polo scolastico, collegamento tra Comuni o rete di servizi, usa questa griglia:

1. qual è il problema territoriale?
2. quale ente ha la funzione e quale ente è proprietario del bene?
3. quale piano o programma deve essere verificato?
4. quali Comuni, uffici e amministrazioni devono essere coinvolti?
5. serve un'opera, un servizio, un accordo o un procedimento acquisitivo?
6. come si conserva la prova delle decisioni e dei controlli?

Questa sequenza evita due errori: trattare il territorio come pura cartografia e trattare la pianificazione come un potere indistinto dell'ente di area vasta.

27.4 Espropriazione e garanzie procedurali

ESPROPRIAZIONE: POTERE PUBBLICO E GARANZIE DEL PROPRIETARIO

L'espropriazione trasferisce coattivamente un diritto per realizzare un'opera o un intervento di pubblica utilità, nei casi e secondo il procedimento previsto dalla legge. L'interesse pubblico è necessario ma non sufficiente: servono attribuzione del potere, vincolo quando richiesto, dichiarazione di pubblica utilità, partecipazione, determinazione dell'indennità e provvedimento conclusivo, coordinati con progettazione e disponibilità finanziaria.

Il D.P.R. 327/2001 organizza una sequenza di atti e garanzie. Il candidato deve comprenderne la funzione senza inventare termini o formule di calcolo. Il vincolo collega l'area alla possibile acquisizione; la dichiarazione di pubblica utilità legittima il percorso verso l'esproprio; la comunicazione e la partecipazione consentono agli interessati di conoscere e interloquire; indennità e decreto presidiano gli effetti patrimoniali e traslativi secondo la disciplina applicabile.

Autorità espropriante, promotore e beneficiario dell'espropriazione possono avere ruoli distinti. Anche qui il nome del progetto non identifica automaticamente il soggetto competente. Il fascicolo deve mostrare chi esercita il potere, per quale opera, sulla base di quali atti e con quali risorse.

La fase espropriativa deve procedere in coerenza con il progetto. Una variante che interessa nuove particelle può richiedere verifiche ulteriori; la disponibilità materiale di un'area non sostituisce il titolo giuridico; un accordo con il proprietario non può essere descritto come decreto di esproprio. Distinguere acquisizione consensuale, occupazione ed espropriazione evita errori gravi.

Nel caso pratico la risposta segue sei domande: esiste il potere; qual è l'opera; quali aree sono interessate; quali atti producono vincolo e pubblica utilità; come partecipano i proprietari; quale provvedimento consente l'acquisizione. Si chiude con indennità, bilancio, registrazioni e controllo della corrispondenza tra progetto e beni acquisiti.

Un errore procedimentale può incidere sull'efficacia degli atti, sui tempi dell'opera e sulla responsabilità dell'amministrazione. Per questo notifiche, osservazioni, stime, accettazioni e pagamenti devono essere conservati in una sequenza verificabile. La prova orale migliora se il candidato collega garanzia del proprietario e buon esito dell'opera: il rispetto del procedimento protegge entrambi.

La disponibilità delle somme deve accompagnare il procedimento, perché l'acquisizione non può essere separata dalla sostenibilità finanziaria dell'intervento.

Anche la corrispondenza catastale e progettuale delle aree va controllata prima dell'atto conclusivo.

Ogni scostamento richiede rettifica motivata e documentata.

L'espropriazione per pubblica utilità è un procedimento autoritativo. La pubblica amministrazione può incidere coattivamente sulla proprietà privata solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, perseguendo un interesse pubblico e riconoscendo le garanzie previste per il proprietario.

Non è un acquisto volontario. Non è neppure la mera occupazione materiale di un terreno. Il D.P.R. 327/2001 richiede, nella sintesi utile per il concorso, una sequenza di presupposti: vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, determinazione dell'indennità e decreto di esproprio. Ogni fase ha regole, comunicazioni e tutele che non possono essere saltate.

Elemento	Che cosa significa	Errore da evitare
Base legale	Il potere espropriativo deve avere fondamento nella legge.	Pensare che basti un interesse generico dell'ente.
Vincolo	Collega il bene al possibile procedimento acquisitivo.	Confonderlo con il trasferimento della proprietà.
Pubblica utilità	Qualifica l'opera o l'intervento ai fini del procedimento.	Trattarla come formula automatica priva di istruttoria.
Indennità	Riconosce la posizione patrimoniale del proprietario secondo la legge.	Dire che l'amministrazione acquisisce senza corrispondere nulla.
Decreto di esproprio	È il provvedimento conclusivo previsto dal procedimento.	Sostituirlo con una semplice delibera o con un sopralluogo.

Il candidato non deve recitare termini o criteri di calcolo se il bando non li richiede. Deve però saper dire che la proprietà privata è compressa attraverso un procedimento, con partecipazione, motivazione e tutela. Se la traccia entra in occupazione d'urgenza, retrocessione, indennità dettagliate o acquisizioni senza titolo, occorre rinviare al testo unico e alla preparazione specialistica.

27.5 Progetto, contratto, RUP, casi e verifica

DAL PROGETTO AL CONTRATTO: IL RUOLO DEL RUP E IL CICLO DI VITA

Il Codice dei contratti pubblici descrive il ciclo di vita digitale del contratto attraverso programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Nel primo atto di avvio dell'intervento soggetto al Codice, la stazione appaltante o l'ente concedente nomina il responsabile unico del progetto, il RUP, per le fasi del ciclo previste dalla legge.

Per un candidato M-FL02 la lezione è semplice: un'opera pubblica non passa da idea a cantiere con un solo atto. Il RUP non sostituisce progettisti, direttori dei lavori, uffici finanziari o organi politici; presidia il ciclo nei limiti delle attribuzioni e delle competenze necessarie.

Ruolo o struttura	Contributo al ciclo
Organi di indirizzo	Definiscono priorità e programmazione secondo le competenze.
Ufficio tecnico	Cura valutazioni e attività tecniche di competenza.
RUP	Coordina e presidia le fasi del ciclo attribuitegli.
Ufficio finanziario	Verifica copertura, impegni, pagamenti e registrazioni contabili.
Contratti/stazione appaltante	Gestisce gli atti di affidamento e i relativi adempimenti.
Direzione ed esecuzione	Verificano che l'intervento sia realizzato secondo gli atti e le regole applicabili.

Questa tabella non sostituisce l'organigramma dell'ente. Serve a ricordare che una procedura corretta richiede competenze coordinate, non un unico ufficio che “fa tutto”.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione
B - Bando	Sono richiesti L. 56/2014, viabilità, edilizia scolastica, territorio, espropri o lavori pubblici?	Identifica il livello richiesto: amministrativo, tecnico-amministrativo o tecnico specialistico.
A - Aree	A che cosa collego il tema?	Enti locali, pianificazione, patrimonio, contratti, contabilità, procedimento, sicurezza.
N - Nuclei	Quali distinzioni devo dominare?	Strada/opera; programma/progetto; affidamento/esecuzione; esproprio/acquisto volontario.
D - Diario	Dove sbaglio più spesso?	“Basta fare una gara”; “basta l'interesse pubblico”; RUP come unico decisore.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione
O - Output	Che cosa devo produrre?	Sequenza atti, tabella ruoli, risposta orale e caso guidato.

CASO GUIDATO: VARIANTE DI SICUREZZA SU UNA STRADA PROVINCIALE

Una Provincia deve intervenire su un tratto stradale con elevata incidentalità. La relazione tecnica propone un'opera di messa in sicurezza; per realizzarla è necessario utilizzare una piccola porzione di un terreno privato. Il finanziamento è già previsto, ma il procedimento non è ancora avviato.

Una risposta debole sarebbe: "La Provincia approva il progetto, espropria il terreno e affida i lavori".

La risposta corretta ricostruisce i passaggi.

Passaggio	Che cosa deve verificare l'ente
Competenza	Titolarità della strada e funzione di area vasta.
Programmazione e risorse	Coerenza dell'intervento con atti dell'ente e copertura finanziaria.
Progetto e istruttoria	Relazione tecnica, autorizzazioni e documentazione richiesta.
RUP e avvio	Nomina e primo atto di avvio secondo il Codice, con individuazione delle responsabilità.
Bene privato	Necessità dell'acquisizione e applicazione del procedimento espropriativo, senza scorciatoie.
Contratto	Procedura di affidamento coerente con il Codice e con l'intervento.
Esecuzione	Controllo di tempi, prestazioni, sicurezza e documentazione.
Chiusura	Verifica dell'intervento, pagamento, fascicolo e aggiornamento dei dati patrimoniali.

Risposta modello:

NOTA

La Provincia deve prima verificare competenza sulla strada, programmazione e copertura finanziaria. Poi cura progettazione e istruttoria tecnica, individua il RUP nel primo atto di avvio e definisce il percorso contrattuale. Poiché una porzione di terreno privato è necessaria all'opera, non può limitarsi a occupare l'area: deve applicare il procedimento espropriativo previsto dal D.P.R. 327/2001, con i suoi presupposti e le garanzie del proprietario. Solo dopo l'ente procede all'affidamento, controlla l'esecuzione e chiude il fascicolo con verifiche, pagamento e aggiornamento del bene.

INFOGRAFICA PRE-EPILOGATIVA: OPERA DI AREA VASTA IN OTTO PASSAGGI

Passaggio	Parola chiave	Controllo essenziale
1	Bisogno	Il problema è documentato?
2	Competenza	L'ente può intervenire su quel bene o quella funzione?
3	Programma	L'intervento è coerente con priorità e risorse?
4	Progetto	Gli elaborati e le autorizzazioni sono adeguati?
5	RUP	Chi presidia le fasi del ciclo?
6	Contratto	Affidamento e documentazione sono corretti?
7	Esecuzione	Prestazioni, tempi e controlli sono tracciati?
8	Chiusura	Verifica, pagamento, fascicolo e patrimonio sono aggiornati?

Se compare un bene privato, inserisci un controllo aggiuntivo fra progetto e contratto: “procedimento espropriativo e garanzie del proprietario”.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Viabilità, rete scolastica, edilizia scolastica e pianificazione possono richiedere la scala di area vasta prevista dalla L. 56/2014.
- Un intervento pubblico passa da bisogno, competenza, programmazione, risorse, progettazione, contratto, esecuzione e verifica.
- Il RUP presidia le fasi previste dal Codice, ma non sostituisce tutte le professionalità tecniche, finanziarie e gestionali.
- L'espropriazione è un procedimento autoritativo: richiede base legale, vincolo, pubblica utilità, indennità e provvedimento conclusivo.
- Interesse pubblico e urgenza non autorizzano l'ente a saltare competenze, atti, controlli o garanzie del privato.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Perché l'espropriazione per pubblica utilità non può essere ridotta a una semplice acquisizione di terreno?

NOTA

Perché incide coattivamente sulla proprietà privata e deve svolgersi nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. Il D.P.R. 327/2001 la configura come procedimento amministrativo con presupposti e garanzie: vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, determinazione dell'indennità e decreto di esproprio. Il candidato deve mostrare che l'interesse pubblico va motivato e tradotto in atti, mentre il proprietario conserva diritti di partecipazione e tutela. Per i termini e i casi speciali occorre consultare il testo vigente e la disciplina settoriale.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se l'opera è utile alla collettività, la Provincia può occupare subito il terreno e formalizzare gli atti dopo?

No. L'utilità dell'opera non cancella il procedimento. Anche quando l'ordinamento prevede strumenti per situazioni particolari, l'ente deve agire entro i presupposti, le competenze e le garanzie fissate dalla legge. Una risposta professionale non inventa scorciatoie: distingue l'interesse pubblico dalla legittimità dell'azione amministrativa.

ERRORE TIPICO

L'errore frequente è separare il lavoro pubblico in due frasi: “prima la gara, poi il cantiere”. In questo modo spariscono programmazione, copertura, progetto, RUP, controlli e chiusura del fascicolo.

Usa invece la sequenza:

NOTA

bisogno -> competenza -> programma -> risorse -> progetto -> RUP -> affidamento -> esecuzione -> verifica -> pagamento.

Se serve un bene privato, aggiungi il procedimento espropriativo. Se la traccia richiede dettagli tecnici, rinvia al professionista competente e alla fonte specifica.

MINI-ESERCIZIO

Costruisci la sequenza amministrativa minima per un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio scolastico gestito dall'ente di area vasta. Inserisci anche il controllo da fare se l'intervento richiede acquisizione di una piccola area privata adiacente.

Fase	Atto o attività	Ufficio/ruolo	Controllo
Bisogno			
Competenza			
Programmazione e risorse			
Progettazione			
Avvio e RUP			
Area privata, se necessaria			
Affidamento			
Esecuzione e chiusura			

Soluzione guida:

Fase	Atto o attività	Ufficio/ruolo	Controllo
Bisogno	Segnalazione, sopralluogo e relazione.	Tecnico/patrimonio.	Rischio, urgenza e destinazione dell'immobile.
Competenza	Verifica della titolarità dell'edificio e della funzione.	Ufficio competente.	Ente proprietario e disciplina di settore.
Programmazione e risorse	Inserimento o coerenza con gli atti dell'ente e copertura.	Indirizzo, tecnico, finanziario.	Priorità, stanziamento e quadro economico.
Progettazione	Elaborati e autorizzazioni necessarie.	Tecnici competenti.	Adeguatezza della soluzione e documentazione.

Fase	Atto o attività	Ufficio/ruolo	Controllo
Avvio e RUP	Primo atto di avvio e nomina del RUP.	Stazione appaltante/ente.	Competenze e fasi da presidiare.
Area privata, se necessaria	Verifica del procedimento espropriativo.	Ufficio espropri, tecnico e amministrativo.	Vincolo, pubblica utilità, indennità e garanzie.
Affidamento	Procedura e contratto.	RUP, contratti, finanziario.	Regole applicabili, tracciabilità e copertura.
Esecuzione e chiusura	Controllo, verifica, pagamento e fascicolo.	Tecnico, RUP, finanziario, patrimonio.	Prestazione, documenti e aggiornamento del bene.

DIARIO ERRORI

Errore	Correzione
Attribuisco ogni strada alla Provincia.	Verifico titolarità della strada e competenza effettiva.
Tratto una scuola come un immobile qualsiasi.	Collego bene, sicurezza, servizio pubblico, programmazione e lavori.
Dico che la gara esaurisce il lavoro pubblico.	Ricostruisco l'intero ciclo fino alla verifica e al pagamento.
RUP uguale unico decisore.	Distinguo coordinamento del ciclo, uffici e professionalità competenti.
Esproprio uguale acquisto.	Richiamo procedimento, presupposti, indennità e tutela del proprietario.
L'urgenza cancella gli atti.	L'urgenza va motivata e tracciata; non elimina legalità e controlli.

CHECKLIST FINALE

- so spiegare perché viabilità ed edilizia scolastica sono temi di area vasta?
- so distinguere ente competente, proprietario del bene e ufficio che istruisce?
- so ricostruire il ciclo di un lavoro pubblico oltre l'affidamento?
- so collocare il RUP senza attribuirgli funzioni improprie?

- so elencare i presupposti essenziali dell'espropriazione?
- so spiegare perché l'interesse pubblico non basta da solo?
- so indicare quando serve il rinvio a un modulo tecnico o alla fonte vigente?

▣ Verifica

QUIZ 1

Qual è il primo controllo davanti a un intervento tecnico di area vasta? A. Il nome dell'impresa. B. Il collaudo. C. La titolarità della funzione e del bene. D. Il pagamento.

Risposta corretta: C. Fonte, competenza e titolarità determinano chi programma, progetta, affida e controlla.

QUIZ 2

La sicurezza di una strada coincide con la sola esecuzione dei lavori? A. No: comprende conoscenza del bene, priorità, manutenzione, gestione e controllo. B. Sì. C. Solo in emergenza. D. Solo dopo un incidente.

Risposta corretta: A. Il lavoro è una fase di un ciclo amministrativo e manutentivo più ampio.

QUIZ 3

Perché l'edilizia scolastica richiede raccordo tra enti? A. Perché proprietà, gestione dell'edificio e organizzazione del servizio scolastico possono coinvolgere soggetti diversi. B. Perché decide sempre la scuola. C. Perché non usa contratti. D. Perché è materia privata.

Risposta corretta: A. La risposta deve separare competenze sull'immobile, sicurezza, servizio e finanziamento.

QUIZ 4

La pianificazione di area vasta sostituisce automaticamente gli strumenti comunali? A. No: coordina interessi sovracomunali secondo fonti e rapporti di compatibilità applicabili. B. Sì. C. Solo per le scuole. D. Solo se finanziata dalla Regione.

Risposta corretta: A. Scala vasta e autonomia comunale devono essere raccordate, non confuse.

QUIZ 5

L'interesse pubblico basta per espropriare? A. Sì. B. Solo con fondi UE. C. No: servono potere, procedimento, partecipazione, atti ed indennità secondo il D.P.R. 327/2001. D. Solo per una strada.

Risposta corretta: C. L'espropriazione è un procedimento tipico e garantito, non una conseguenza informale del progetto.

QUIZ 6

Qual è la funzione del RUP nel ciclo contrattuale? A. Sostituire tutti gli organi. B. Approvare il bilancio. C. Determinare ogni indennità. D. Presidiare i compiti attribuiti nel ciclo dell'intervento secondo il D.Lgs. 36/2023.

Risposta corretta: D. Il ruolo va descritto sulla disciplina vigente, distinguendolo da progettista, direttore dei lavori e organi decisionali.

CASO RAGIONATO FINALE

Durante lavori su una strada provinciale emerge una criticità di sicurezza che richiede una variante e interessa un'area privata. L'ufficio deve verificare titolarità della strada, progetto e copertura; qualificare necessità e ammissibilità della variante; individuare competenze di RUP, progettista, direzione lavori e organo approvante; valutare autorizzazioni, effetti sul contratto, tempi e controlli. Se occorre acquisire l'area, deve coordinare progettazione e procedimento espropriativo, garantendo partecipazione e atti previsti. Nessun pagamento o occupazione può fondarsi sulla sola urgenza dichiarata:

fascicolo, motivazione, risorse e garanzie devono restare coerenti.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Legge 7 aprile 2014, n. 56, nel testo vigente.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente.
- Normativa ufficiale applicabile a viabilità, edilizia scolastica, sicurezza e pianificazione territoriale.
- Leggi regionali, statuto, programmi e regolamenti dell'ente interessato.

Contratti, servizi pubblici locali e società partecipate

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Contratti, servizi pubblici locali e società partecipate

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Quando un ente territoriale deve assicurare un servizio alla comunità, la domanda non è soltanto “chi eseguirà la prestazione?”. Occorre stabilire quale bisogno collettivo va soddisfatto, chi resta responsabile delle scelte pubbliche, quale forma di gestione è coerente con la legge, come si misurano qualità e costi, quali atti documentano il controllo.

Qui si incontrano tre istituti che in prova vengono spesso confusi: contratto pubblico, servizio pubblico locale e società partecipata. Possono comparire nella stessa vicenda, ma non sono sinonimi. Un contratto può servire a procurare una prestazione; un servizio pubblico locale riguarda un'attività di interesse economico generale resa a livello locale; una società partecipata è un soggetto societario nel quale un'amministrazione detiene una partecipazione. La società può gestire un servizio, ma l'ente non smette per questo di programmare, indirizzare e controllare.

Il candidato M-FL02 non deve ricostruire l'intero Codice dei contratti o tutta la disciplina societaria. Deve saper leggere il fascicolo dell'ente: bisogno pubblico, scelta organizzativa, atto motivato, rapporto con il gestore, risultati per utenti e finanza pubblica.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Alla fine del capitolo devi saper:

1. distinguere appalto, concessione, servizio pubblico locale e società partecipata;
2. spiegare perché l'affidamento non esaurisce i doveri dell'ente;
3. riconoscere la funzione del contratto di servizio e degli indicatori di qualità;
4. collocare una società in house senza confonderla con un ufficio interno;
5. collegare partecipazione societaria, motivazione, sostenibilità e revisione periodica;
6. indicare quando una domanda richiede il rinvio alla disciplina settoriale o al modulo specialistico sugli appalti.

28.1 Tre piani e qualificazione della scelta pubblica

SPIEGAZIONE TEORICA

TRE PIANI, UNA SOLA RESPONSABILITÀ PUBBLICA

La prima operazione consiste nel qualificare il bisogno. Se l'ente acquista una prestazione per il proprio funzionamento, il baricentro è il contratto pubblico. Se organizza un'attività destinata stabilmente alla collettività, occorre verificare la disciplina del servizio pubblico locale. Se utilizza o mantiene una società, entra anche il piano della partecipazione pubblica. Nella stessa vicenda possono comparire tutti e tre, ma ciascuno conserva presupposti e controlli propri.

La scelta non parte dal nome del soggetto. Una società partecipata può svolgere attività diverse; un servizio può essere gestito con forme differenti; un contratto può essere strumentale all'erogazione del servizio. Il funzionario deve partire da oggetto, destinatari, rischio, corrispettivo, poteri dell'ente e disciplina settoriale, evitando formule come «è pubblico perché la società è pubblica».

Piano	Domanda centrale	Atto o evidenza
Contratto	che cosa acquista o affida l'ente?	programmazione, decisione, contratto
Servizio	quale bisogno della collettività deve garantire?	scelta di gestione, obblighi di servizio
Società	perché l'ente partecipa e come governa il rischio?	motivazione, statuto, controlli, razionalizzazione

La responsabilità pubblica resta in capo all'ente per le decisioni che la legge gli assegna. Esternalizzare una prestazione o costituire una società non esternalizza programmazione, motivazione e controllo. L'amministrazione deve definire risultati attesi, acquisire dati e intervenire sugli scostamenti con gli strumenti disponibili.

In prova conviene usare una sequenza di sette domande: bisogno, qualificazione giuridica, competenza, opzioni, motivazione, strumento attuativo e controllo. Il metodo impedisce di discutere subito di gara o in house quando non è stato ancora chiarito se si tratta di servizio, acquisto o partecipazione.

La qualificazione incide anche sul rischio. Nel contratto l'ente controlla l'adempimento e applica i rimedi pattuiti; nel servizio deve garantire agli utenti continuità e qualità; nella società affronta inoltre governance, patrimonio e risultati dell'organismo partecipato. Confondere questi rischi porta a usare un solo indicatore, spesso il bilancio, per fenomeni diversi.

Esempio: affidare manutenzione dei mezzi è un contratto strumentale; organizzare il trasporto per la collettività riguarda il servizio; detenere quote del gestore riguarda la partecipazione. La stessa politica pubblica genera tre fascicoli coordinati, non un unico atto indistinto.

La soluzione si chiude indicando quale ufficio raccoglie i dati e quale organo valuta i risultati. Senza questa attribuzione, la responsabilità pubblica resta affermata soltanto in astratto.

La qualificazione va motivata nel fascicolo prima della scelta attuativa.

La motivazione deve essere concreta e verificabile.

Un caso pratico può contenere tutti e tre i piani. La Città metropolitana decide come organizzare un servizio di trasporto locale; individua un gestore; stipula o disciplina un rapporto di servizio; controlla corse, accessibilità, investimenti e flussi finanziari. Se il gestore è una società partecipata, occorre verificare anche il perché della partecipazione e il modo in cui l'ente esercita il proprio controllo.

Istituto	Domanda essenziale	Che cosa non bisogna confondere
Contratto pubblico	Come l'ente acquisisce lavori, servizi o forniture, oppure affida una concessione?	Il contratto non coincide automaticamente con un servizio pubblico locale.
Servizio pubblico locale	Quale attività di interesse economico generale deve essere assicurata alla comunità locale?	Il servizio non si esaurisce nella procedura di scelta del gestore.
Società partecipata	Per quale finalità l'ente detiene o usa una partecipazione societaria?	La partecipata non è un settore dell'ente e non annulla i doveri di indirizzo e controllo.
Società in house	Esistono le condizioni legali per un affidamento diretto e per il controllo analogo?	La sola proprietà pubblica delle quote non basta a descrivere correttamente il rapporto.

La regola utile per l'orale è questa: prima si individua il bisogno e la funzione pubblica; poi si esamina il modello organizzativo e contrattuale; infine si controlla la gestione. Partire dalla parola “gara” porta spesso fuori strada.

28.2 Ciclo dei contratti pubblici

DALL'ESIGENZA AL CONTROLLO DELL'ESECUZIONE

Il ciclo contrattuale inizia prima della procedura di affidamento. L'ente identifica il fabbisogno, verifica coerenza con programmazione e bilancio, definisce oggetto e risultati, sceglie il percorso consentito e prepara gli atti necessari. Una descrizione vaga del bisogno produce criteri, offerte e controlli deboli.

Il D.Lgs. 36/2023 organizza il ciclo mediante principi, responsabilità e fasi. Il RUP presidia i compiti attribuiti lungo l'intervento; organi e strutture competenti adottano decisioni, svolgono la procedura e controllano l'esecuzione. Il candidato deve distinguere RUP, responsabile di fase quando previsto, commissione, direttore dell'esecuzione o dei lavori e organo che assume la decisione.

Affidamento ed esecuzione sono collegati. Requisiti, criteri, offerta e clausole contrattuali preparano ciò che l'ente potrà verificare dopo. Se il contratto non definisce livelli, tempi, dati e conseguenze degli scostamenti, il controllo rischia di ridursi alla verifica della fattura.

Durante l'esecuzione occorre accertare prestazioni, modifiche, sospensioni, tempi, pagamenti e contestazioni secondo il contratto e la disciplina vigente. Una modifica utile non è per ciò solo ammissibile; deve essere qualificata, motivata e autorizzata dal soggetto competente. Il fascicolo conserva la continuità tra decisione iniziale ed esito.

La chiusura comprende verifica della prestazione, adempimenti conclusivi, pagamento e valutazione dei risultati. Nell'orale la risposta efficace non elenca sigle: mostra come programmazione, affidamento ed esecuzione formano una sola catena di responsabilità.

Digitalizzazione e tracciabilità accompagnano il ciclo ma non ne cambiano la logica. Piattaforme, CIG e flussi informativi consentono identificazione e pubblicità secondo le regole applicabili; non sostituiscono la decisione motivata né la verifica della prestazione. Un dato inserito correttamente può descrivere un atto sostanzialmente carente.

Il controllo dell'esecuzione deve essere progettato prima dell'affidamento. Indicatori, livelli di servizio, modalità di verifica, contestazioni e conseguenze devono essere coerenti con l'oggetto. Se una prestazione non è misurabile, l'ente deve definire evidenze qualitative e responsabilità di verifica, evitando accettazioni automatiche.

In caso di scostamento, l'ufficio qualifica gravità, cause ed effetti, attiva il contraddittorio previsto e adotta il rimedio competente. La tempestività protegge servizio, risorse e posizione dell'amministrazione.

La valutazione conclusiva alimenta inoltre la programmazione successiva: prestazioni insufficienti, fabbisogni mutati e criticità ricorrenti devono incidere sul nuovo affidamento, non restare note isolate.

Il ciclo si chiude quindi tornando al fabbisogno iniziale.

Questo confronto rende misurabile l'efficacia dell'acquisto pubblico.

Il Codice dei contratti pubblici disciplina appalti e concessioni delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Per il livello richiesto in questo modulo, il contratto va letto come ciclo: fabbisogno, programmazione, progettazione o definizione della prestazione, affidamento, stipula, esecuzione, verifica e pagamento.

Il ciclo digitale previsto dal Codice riguarda programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Nel primo atto di avvio dell'intervento soggetto al Codice, l'ente nomina il RUP per le fasi previste dalla legge. Il RUP presidia il procedimento nei limiti delle attribuzioni; non concentra in sé le competenze dell'organo politico, dell'ufficio finanziario, del tecnico di settore o del gestore.

Passaggio	Domanda di controllo dell'ente
Fabbisogno	Quale esigenza collettiva o organizzativa deve essere soddisfatta?
Programmazione e risorse	L'intervento ha una base programmatica e una copertura coerente?
Scelta del modello	Occorre acquisire una prestazione, affidare una gestione o organizzare un servizio pubblico locale?
Affidamento	La procedura e gli atti sono coerenti con il quadro applicabile?
Contratto o atto di regolazione	Sono chiari prestazioni, obblighi, durata, controlli e responsabilità?
Esecuzione	L'ente registra disservizi, risultati, spese, prestazioni e rimedi?
Chiusura o rinnovo	La verifica della gestione giustifica le decisioni successive?

Nei contratti pubblici il principio del risultato non permette scorciatoie. L'interesse pubblico deve essere conseguito con legalità, trasparenza e concorrenza. Anche un servizio utile, se gestito senza istruttoria, atti e controlli, espone l'ente a un problema amministrativo prima ancora che operativo.

28.3 Servizi pubblici locali

UTENTI, QUALITÀ E CONTINUITÀ

Un servizio pubblico locale risponde a un bisogno della collettività che l'ente assume tra le proprie responsabilità secondo legge e disciplina settoriale. Prima di scegliere il gestore occorre definire perimetro, utenti, standard, accessibilità, continuità, costi e obblighi di servizio. La forma di gestione viene dopo questa istruttoria.

Il D.Lgs. 201/2022 disciplina il riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, da coordinare con le norme settoriali. Il candidato non deve qualificare ogni attività comunale o provinciale come servizio pubblico economico: deve verificare natura dell'attività, mercato, destinatari, modalità di remunerazione e specifica fonte applicabile.

La scelta della modalità di gestione richiede confronto e motivazione. Gestione mediante operatori selezionati, società mista, in house o altre forme consentite non sono etichette equivalenti. Cambiano presupposti, distribuzione del rischio, poteri dell'ente e tipo di controllo. La disciplina vigente e quella settoriale determinano il percorso concreto.

Il contratto di servizio traduce la scelta in obblighi verificabili: prestazioni, standard, indicatori, flussi informativi, corrispettivi o regole economiche, continuità, reclami, controlli e conseguenze dell'inadempimento. La carta dei servizi e gli strumenti di relazione con gli utenti completano il presidio della qualità secondo il settore.

Il controllo deve guardare risultati e non soltanto atti. Puntualità, copertura, continuità, qualità percepita, reclami, costi e investimenti possono concorrere alla valutazione, se pertinenti e misurati correttamente. L'ente deve verificare i dati del gestore e conservare capacità di indirizzo e reazione.

Esempio: nel trasporto locale, approvare il bilancio della società non dimostra che corse e standard siano rispettati. Servono dati del servizio, controlli e confronto con gli obblighi assunti. Questa distinzione è centrale nelle prove.

Anche il punto di vista dell'utente conta: accesso alle informazioni, reclami e continuità rendono osservabile la qualità promessa e aiutano l'ente a individuare disservizi non visibili nei soli dati finanziari.

Gli esiti devono tornare nella programmazione e nel contratto di servizio.

Solo così il controllo produce correzioni concrete.

Il D.Lgs. 201/2022 riordina la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale. Il suo punto di vista è diverso da quello di una singola gara: considera il servizio, gli utenti, la qualità, la sicurezza, l'accessibilità, la continuità e il rapporto tra ente, gestore e regolazione di settore.

Un servizio pubblico locale di rilevanza economica non è identificato dal nome del gestore. La domanda corretta è: quale attività l'ente deve organizzare per soddisfare un'esigenza della collettività, entro quale disciplina di settore e con quali obblighi di servizio pubblico? Trasporto pubblico locale, gestione dei rifiuti, servizio idrico e altri servizi a rete richiedono poi verifiche settoriali: il capitolo fornisce una griglia, non sostituisce quella disciplina.

Il decreto distingue l'organizzazione del servizio, le forme di gestione, le reti e le dotazioni patrimoniali, il rapporto di pubblico servizio, la vigilanza e la tutela dell'utenza. Per il candidato questa struttura suggerisce una risposta ordinata.

Profilo	Cosa deve verificare l'ente
Interesse pubblico	Il servizio risponde a un bisogno locale effettivo e definito?
Competenza	Quale ente organizza il servizio e quali altri soggetti hanno funzioni di regolazione?

Profilo	Cosa deve verificare l'ente
Gestione	La scelta del gestore è istruita e motivata secondo le norme applicabili?
Rapporto di servizio	Obblighi, standard, investimenti, informazioni e controlli sono documentati?
Utenti	Accessibilità, continuità, qualità e gestione dei reclami sono monitorate?
Risultati	Costi, prestazioni, disservizi e obiettivi orientano le decisioni dell'ente?

Il contratto di servizio ha una funzione pratica: traduce la decisione organizzativa in obblighi verificabili. Non basta indicare il soggetto gestore. L'ente deve poter controllare cosa viene erogato, con quali standard, come si documentano le prestazioni e quali conseguenze seguono a un inadempimento. I contenuti puntuali dipendono dal settore e dall'atto concreto; non vanno inventati in una risposta concorsuale.

28.4 Società partecipate e controllo dell'ente socio

LA PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE GIUSTIFICATA

Il D.Lgs. 175/2016 richiede che costituzione, acquisizione e mantenimento di partecipazioni siano ricondotti alle finalità consentite e sorretti da motivazione. La società possiede soggettività distinta dall'ente: patrimonio, organi e responsabilità non si confondono con quelli dell'amministrazione, anche quando la partecipazione è totalitaria.

La motivazione deve spiegare necessità dello strumento, sostenibilità e coerenza con le alternative disponibili. La razionalizzazione periodica verifica se le ragioni permangono, se esistono criticità e quali interventi siano necessari. Non è un adempimento meramente descrittivo.

Il controllo richiede flussi tempestivi, obiettivi misurabili e distinzione tra poteri del socio e funzioni degli organi societari. L'ente non può gestire informalmente la società ignorandone l'autonomia.

Ogni intervento deve rispettare competenze e forme previste.

Una società partecipata è una società nella quale una pubblica amministrazione detiene una partecipazione. Ha una propria soggettività giuridica e opera secondo le regole societarie applicabili. La presenza pubblica, tuttavia, richiede una motivazione e un controllo coerenti con le finalità istituzionali e con la finanza dell'ente.

Il D.Lgs. 175/2016 richiede che la scelta di costituire una società o acquisire una partecipazione sia analiticamente motivata, salvo i casi previsti dalla legge. La motivazione riguarda la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, le ragioni della scelta, la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e il confronto con la gestione diretta o esternalizzata.

Momento	Domanda corretta	Errore frequente
Costituzione o acquisto	Perché questa partecipazione è necessaria e sostenibile?	Trattare la partecipazione come un investimento libero dell'ente.
Gestione	Quali indirizzi, informazioni e controlli spettano al socio pubblico?	Pensare che l'ente possa dirigere ogni atto societario come un ufficio interno.
Affidamento in house	Esistono i presupposti normativi, incluso il controllo analogo, per l'affidamento diretto?	Dire che basta possedere tutte o alcune quote della società.
Revisione	La partecipazione continua a essere coerente con finalità, risultati e sostenibilità?	Considerare la scelta irreversibile dopo la costituzione.

La società in house è un caso particolarmente delicato. Il testo unico la collega agli affidamenti diretti di contratti pubblici da parte delle amministrazioni che esercitano controllo analogo, nei limiti e nelle condizioni fissati dalla norma. In una risposta orale basta chiarire due idee: non è un affidamento senza regole e non è un ufficio mascherato. Richiede un assetto giuridico e organizzativo da verificare sul caso concreto.

ENTE SOCIO, GESTORE E CONTROLLI: CHI FA CHE COSA

L'ente territoriale non può limitarsi a ricevere un bilancio o a nominare un rappresentante. Deve conservare una traccia del rapporto tra scelta pubblica, risorse impiegate e risultato per la collettività. Questo vale sia quando affida un servizio a un operatore selezionato, sia quando ricorre a una società partecipata o in house.

Soggetto	Funzione nel caso	Documento o evidenza utile
Organo competente dell'ente	Definisce indirizzi e assume gli atti di propria competenza.	Deliberazione, atto di indirizzo, programmazione.
Struttura amministrativa	Istruisce, cura gli atti e segue l'esecuzione.	Relazione istruttoria, fascicolo, comunicazioni.

Soggetto	Funzione nel caso	Documento o evidenza utile
RUP o responsabile individuato	Presidia le fasi del contratto attribuitegli.	Atto di avvio, atti del procedimento, monitoraggio.
Gestore	Eroga il servizio secondo il rapporto regolato con l'ente.	Report, dati di qualità, segnalazioni e rendiconti.
Ente socio, se presente	Esercita indirizzo e controllo societario nei limiti di legge e degli atti societari.	Atti del socio, piani, esiti della revisione.
Utenti	Ricevono il servizio e possono far emergere disservizi o bisogni.	Reclami, segnalazioni, indicatori di accessibilità e qualità.

La distinzione tra controllo contrattuale e controllo societario è utile. Il primo riguarda l'esecuzione di un rapporto: prestazioni, tempi, standard e corrispettivi. Il secondo riguarda la posizione dell'ente come socio e la coerenza della partecipazione con finalità e vincoli pubblici. Possono convivere, ma non sono la stessa attività.

28.5 Tracciabilità, caso integrato e verifica

CIG, CUP, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ: USARE LE SIGLE CON PRECISIONE

Nel fascicolo di un intervento o di un servizio possono comparire sigle che il candidato deve leggere correttamente. Il CIG identifica la procedura o il contratto ai fini di tracciabilità e monitoraggio; il CUP identifica un progetto di investimento pubblico. Non sono intercambiabili. Una gestione corretta collega titolo di spesa, prestazione eseguita, documentazione contabile e pagamento.

Elemento	A che cosa serve	Errore da evitare
CIG	Riconduce flussi e dati alla procedura o al contratto.	Usarlo come sinonimo di progetto di investimento.
CUP	Identifica il progetto di investimento pubblico.	Attribuirlo automaticamente a ogni acquisto corrente.

Elemento	A che cosa serve	Errore da evitare
Verifica della prestazione	Accerta che il gestore abbia eseguito quanto dovuto.	Pagare soltanto perché è arrivata una fattura.
Tracciabilità e fascicolo	Rendono ricostruibili atti, flussi e controlli.	Ridurre il controllo alla sola firma del contratto.

Per codici, piattaforme, adempimenti e sequenze operative si consulta il testo vigente e, se il bando lo richiede, il modulo specialistico sugli appalti. In questo capitolo conta la logica: pagare e rendicontare sono l'ultima parte di una catena di atti e verifiche.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione
B - Bando	Il programma cita contratti, SPL, partecipate, in house o controllo analogo?	Individua il livello richiesto: base, ente locale o appalti specialistici.
A - Aree	A quali materie collego la traccia?	Enti locali, contratti, contabilità, trasparenza, organizzazione e controlli.
N - Nuclei	Quali distinzioni devo dominare?	Appalto/SPL; gestore/ente; partecipata/in house; controllo contrattuale/societario; CIG/CUP.
D - Diario	Quali errori devo segnare?	“La partecipata sostituisce l’ente”; “servizio pubblico uguale gara”; “controllo uguale nomina”.
O - Output	Che cosa devo saper produrre?	Risposta orale, tabella ruoli, caso guidato e check-list di controllo.

CASO GUIDATO: SERVIZIO DI TRASPORTO LOCALE E SOCIETÀ IN HOUSE

Una Città metropolitana deve riorganizzare un servizio di trasporto pubblico locale. La società che oggi gestisce il servizio è partecipata da più enti territoriali. Alcuni amministratori propongono di rinnovare il rapporto perché la società è “già pubblica”; l'ufficio chiede invece quali verifiche siano necessarie prima di decidere.

La formula “è già pubblica” non risolve il caso. Occorre distinguere il bisogno di mobilità, la competenza dell'ente, la disciplina settoriale del trasporto, la forma di gestione, la posizione societaria e il rapporto di servizio.

Verifica	Domanda operativa
Servizio	Quale bisogno degli utenti deve essere assicurato e con quali obiettivi di qualità e continuità?
Competenza e settore	Quali enti e quali regole di settore intervengono nel trasporto locale?
Forma di gestione	La scelta è istruita e motivata secondo il D.Lgs. 201/2022 e le altre norme applicabili?
Partecipazione	La presenza dell'ente nella società resta necessaria, sostenibile e coerente con le finalità istituzionali?
In house	Esistono i presupposti effettivi del controllo analogo congiunto e dell'affidamento diretto?
Rapporto di servizio	Standard, dati, investimenti, informazioni agli utenti e controlli sono determinati?
Monitoraggio	Come l'ente registra risultati, disservizi, costi e decisioni correttive?

Risposta modello:

NOTA

La Città metropolitana non può fondare la decisione sulla sola natura pubblica della società. Deve partire dal bisogno di mobilità e dalla competenza, applicare la disciplina di settore e verificare la forma di gestione prevista dal quadro dei servizi pubblici locali. Se valuta un affidamento in house, deve accertare i relativi presupposti, incluso il controllo analogo, e motivare gli atti necessari. Come socio, deve inoltre verificare che il mantenimento della partecipazione sia coerente con finalità istituzionali, sostenibilità e risultati. Il contratto o l'atto di servizio deve rendere controllabili prestazioni, standard, informazioni e monitoraggio dell'utenza.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Contratto pubblico, servizio pubblico locale e società partecipata sono istituti collegati ma diversi.
- L'affidamento è una fase: l'ente deve controllare anche esecuzione, qualità, spesa e risultati.
- Il D.Lgs. 201/2022 guarda al servizio, agli utenti, alle forme di gestione e al rapporto di pubblico servizio.
- Il D.Lgs. 175/2016 richiede che la partecipazione pubblica sia necessaria, motivata e sottoposta a controllo e revisione.
- Una società in house non è un ufficio dell'ente: l'affidamento diretto richiede i presupposti previsti dalla legge, incluso il controllo analogo quando applicabile.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Servizio pubblico locale e appalto sono sinonimi?

NOTA

No. Il servizio pubblico locale riguarda un'attività di interesse economico generale svolta a livello locale e richiede che l'ente consideri utenti, qualità, continuità, organizzazione e controllo. L'appalto è uno strumento contrattuale con cui l'amministrazione acquisisce una prestazione; in base al caso possono rilevare anche concessioni o altre forme di gestione disciplinate dalla legge. Una risposta completa distingue la funzione pubblica del servizio dalla tecnica contrattuale o organizzativa scelta per assicurarla.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se un ente possiede una società partecipata, può affidarle direttamente qualsiasi servizio senza ulteriore istruttoria?

No. La partecipazione societaria non basta. L'ente deve verificare finalità, motivazione, disciplina del servizio, forma di gestione e, per l'in house, i presupposti previsti dalla legge. Anche dopo l'affidamento conserva compiti di controllo sulla gestione e sui risultati.

ERRORE TIPICO

L'errore ricorrente è dire: "L'ente crea una partecipata e quindi non deve più fare la gara". La frase mette insieme, senza distinguerli, scelta societaria, disciplina del servizio e procedura di affidamento.

Usa invece questa sequenza:

NOTA

bisogno collettivo -> competenza -> disciplina del servizio -> scelta motivata della gestione -> rapporto di servizio -> controllo di esecuzione e risultati -> verifica della partecipazione.

MINI-ESERCIZIO

Un ente di area vasta riceve molte segnalazioni sulla qualità di un servizio affidato a una società partecipata. Compila la check-list iniziale per l'istruttoria, senza decidere in anticipo se il gestore abbia torto o ragione.

Controllo	Domanda da compilare
Servizio e utenti	Quali prestazioni e standard risultano dagli atti?
Rapporto con il gestore	Esiste un contratto o atto di servizio aggiornato e accessibile nel fascicolo?
Segnalazioni	Quali disservizi sono documentati e con quale frequenza?
Esecuzione	Quali report o evidenze ha trasmesso il gestore?
Spesa	Le prestazioni verificate corrispondono ai pagamenti richiesti?
Partecipazione	L'ente agisce come committente, come socio o in entrambe le vesti?
Decisione	Quale approfondimento tecnico, contrattuale o societario è necessario prima di intervenire?

Soluzione guida:

L'istruttoria deve tenere separati i piani. Prima ricostruisce il servizio e gli obblighi assunti dal gestore; poi esamina i dati su disservizi, controlli e pagamenti; infine verifica se, oltre al rapporto contrattuale, l'ente deve attivare anche gli strumenti spettanti al socio pubblico. Non è corretto assumere che ogni criticità sia risolvibile con una direttiva informale al gestore.

DIARIO ERRORI

Errore	Correzione
Appalto e SPL sono la stessa cosa.	Distinguo strumento contrattuale e funzione di interesse economico generale locale.
Dopo l'affidamento l'ente non ha più compiti.	Ricostruisco esecuzione, standard, pagamenti, utenti e monitoraggio.

Errore	Correzione
Partecipata vuol dire ufficio interno.	Ricordo la distinta soggettività della società e la posizione dell'ente socio.
Basta avere le quote per l'in house.	Richiamo i presupposti di legge, incluso il controllo analogo.
Controllo societario e controllo del contratto coincidono.	Li descrivo come piani diversi, che possono operare insieme.
CIG e CUP sono sinonimi.	Collego il CIG alla procedura/contratto e il CUP al progetto di investimento.

CHECKLIST FINALE

- so spiegare il rapporto fra contratto pubblico, SPL e società partecipata?
- so distinguere il gestore del servizio dall'ente che resta responsabile della scelta pubblica?
- so indicare che cosa deve rendere verificabile un contratto di servizio?
- so descrivere perché una partecipazione pubblica deve essere motivata e verificata nel tempo?
- so spiegare il controllo analogo senza confonderlo con la proprietà delle quote?
- so distinguere controllo contrattuale, controllo societario e regolazione settoriale?
- so indicare quando rinviare alla fonte vigente o al modulo specialistico appalti?

▣ Verifica

QUIZ 1

Contratto pubblico, servizio pubblico locale e partecipazione societaria coincidono? A. Sì. B. No: sono piani distinti che possono collegarsi nella stessa scelta organizzativa. C. Solo nell'in house. D. Solo nei servizi a rete.

Risposta corretta: B. Occorre qualificare prima il bisogno e poi distinguere organizzazione del servizio, soggetto gestore e strumenti contrattuali.

QUIZ 2

Dove termina il ciclo del contratto pubblico? A. Con l'aggiudicazione. B. Con il CIG. C. Con la pubblicazione del bando. D. Con il controllo dell'esecuzione e la chiusura prevista.

Risposta corretta: D. Programmazione e affidamento non bastano: prestazione, tempi, pagamenti e risultati devono essere verificati.

QUIZ 3

Che cosa deve presidiare l'ente in un servizio pubblico locale? A. Soltanto il prezzo. B. Soltanto la forma societaria. C. Soltanto il personale. D. Bisogno collettivo, qualità, continuità, accessibilità, costi e controllo del gestore.

Risposta corretta: D. La responsabilità pubblica permane anche quando la gestione è affidata a un soggetto distinto.

QUIZ 4

La partecipazione in una società è giustificata dalla sola utilità economica? A. Sì. B. No: richiede finalità consentita, motivazione, sostenibilità e controlli secondo il TUSP. C. Solo per le Regioni. D. Solo se minoritaria.

Risposta corretta: B. La forma societaria è uno strumento e non un fine autonomo dell'ente.

QUIZ 5

Controllo analogo e controllo dell'ente socio sono sinonimi? A. Sempre. B. No: il controllo analogo è requisito dell'in house; il controllo societario riguarda più in generale governance, risultati e rischi della partecipazione. C. Solo nei contratti. D. Solo se previsto dallo statuto comunale.

Risposta corretta: B. Confondere i due piani porta a motivazioni e verifiche incomplete.

QUIZ 6

CUP e CIG svolgono la stessa funzione? A. Sì. B. Il CUP identifica il gestore. C. Il CIG identifica la società. D. No: identificano rispettivamente il progetto d'investimento e la procedura contrattuale quando applicabili.

Risposta corretta: D. Gli identificativi supportano tracciabilità, ma non sostituiscono atti e controlli.

CASO RAGIONATO FINALE

Un ente intende assicurare il trasporto locale mediante una società in house. Deve prima definire bisogno, perimetro, qualità attesa e sostenibilità; confrontare e motivare la forma di gestione secondo il D.Lgs. 201/2022; verificare finalità consentite e condizioni della partecipazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016; accertare i requisiti dell'in house e il controllo analogo; disciplinare prestazioni, indicatori, tariffe o corrispettivi, flussi informativi, penali e controlli nel contratto di servizio. Eventuali acquisti del gestore seguono la disciplina applicabile.

L'ente monitora servizio e società su piani distinti e interviene su scostamenti, senza limitarsi ad approvare il bilancio societario.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente.
- Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
- Disciplina settoriale e regolatoria del servizio interessato.
- Atti ANAC, statuto societario, contratto di servizio e strumenti di controllo dell'ente target.

Laboratorio per i quattro profili regionali e di area vasta

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Laboratorio per i quattro profili regionali e di area vasta

Guida al capitolo

OBIETTIVO

Chiudere il modulo con quattro simulazioni integrate: amministrativo regionale, legislativo, tecnico territorio/area vasta, fondi UE-PNRR. Ogni simulazione trasforma materie, atti e fonti in un output spendibile in prova.

NUCLEI

- Profilo amministrativo regionale: atti, procedimento, contributi, organizzazione.
- Profilo legislativo: competenza, drafting, AIR/VIR, qualità regolatoria.
- Profilo tecnico territorio/area vasta: viabilità, scuole, territorio, espropri, lavori.
- Profilo fondi UE/PNRR: programma, avviso, progetto, ReGiS, DNSH, rendicontazione.
- Trasformazione delle materie in risposta orale, risposta sintetica, caso e checklist.

OUTPUT OPERATIVO

Quattro tracce guidate con scaletta e soluzione, griglia di revisione, simulazione orale e piano 30/60/90 giorni.

Sviluppo del laboratorio

APERTURA EDITORIALE

Il laboratorio chiude M-FL02 con una domanda concreta: sai trasformare una materia in una risposta? Davanti a una traccia, la conoscenza della Regione, della Città metropolitana, di un avviso o del PNRR deve consentire di individuare soggetto competente, fase, atto, vincolo e controllo.

Le quattro simulazioni non sono modelli da imparare a memoria. Sono esercizi di metodo. Le tracce sono fittizie e non riproducono bandi reali: servono a allenare l'ordine del ragionamento senza inventare date, requisiti o regole di una procedura esistente.

Prima svolgi la traccia senza guardare la soluzione. Poi confronti il tuo lavoro con la scaletta. Infine registra un solo errore principale nel diario: quello che, se corretto, rende la risposta più solida alla prova successiva.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL LABORATORIO

Al termine del capitolo devi saper:

1. scegliere il profilo M-FL02 prevalente a partire da prove e materie del bando;
2. costruire una risposta sintetica senza confondere organi, atti e fasi;
3. affrontare un caso amministrativo, legislativo, tecnico-amministrativo o di progetto finanziato;
4. usare una scaletta orale da 30 secondi, 2 minuti o 5 minuti;
5. applicare una revisione finale proporzionata al tempo disponibile;
6. trasformare gli errori di simulazione in un piano di studio di 30, 60 o 90 giorni.

MAPPA BANDO

Fase	Domanda guida	Output del laboratorio
Bando	Quale profilo, prova e attività indica l'avviso?	Profilo prevalente e secondario
Aree	Quale capitolo del modulo attivo?	Mappa ente-funzione-atto
Nuclei	Quali passaggi devono comparire nella risposta?	Scaletta essenziale e controlli
Diario	Dove si è prodotto l'errore?	Correzione ripetibile
Output	Che cosa consegno?	Risposta, nota, checklist o caso ordinato

29.1 Dal bando al profilo e all'output di prova

COME SCEGLIERE IL PROFILO PREVALENTE NEL BANDO

Un bando può citare più materie. Il profilo prevalente non coincide con la materia che ti piace o con quella che occupa più pagine nel manuale. Dipende dalle prove previste, dalle attività indicate nel profilo, dai verbi usati nel programma e dai documenti che il candidato dovrà presumibilmente leggere o produrre.

Indizio nel bando	Profilo prevalente da allenare	Output da privilegiare
Procedimenti, avvisi, contributi, atti regionali, organizzazione	Amministrativo regionale	Caso procedimentale e risposta sintetica.
Normativa, ufficio legislativo, regolamenti, qualità della regolazione	Legislativo	Nota di competenza e bozza di disposizione.

Indizio nel bando	Profilo prevalente da allenare	Output da privilegiare
Strade, scuole, territorio, patrimonio, lavori, espropri	Tecnico territorio/area vasta	Sequenza tecnico-amministrativa e checklist.
Programmi, fondi UE, PNRR, monitoraggio, ReGiS, DNSH	Fondi UE/PNRR	Scheda progetto-spesa-risultato-controllo.

Se il bando contiene più colonne, non cercare una risposta unica. Definisci un profilo principale e uno secondario. Per esempio, un funzionario amministrativo addetto a fondi regionali può avere come prevalente il profilo fondi UE/PNRR e come secondario quello amministrativo regionale; dovrà quindi allenare sia la catena programma-avviso-progetto sia il procedimento di concessione.

MATRICE MATERIA-OUTPUT PER M-FL02

Materia del modulo	Cosa devi saper riconoscere	Output in prova
Ordinamento regionale e atti	Organo, struttura, fonte, indirizzo e gestione.	Tabella organo-atto-funzione.
Procedimenti e contributi	Avvio, istruttoria, avviso, graduatoria, concessione, controllo.	Scaletta di caso e risposta in 20 righe.
AIR/VIR e drafting	Problema, competenza, destinatari, norma, attuazione, verifica.	Nota istruttoria o disposizione commentata.
Coesione e fondi UE	Programma, azione, beneficiario, operazione, spesa e indicatore.	Mappa Programma-avviso-operazione-controllo.
PNRR territoriale	Misura, CUP, cronoprogramma, dati, DNSH, controlli.	Checklist di monitoraggio e rendicontazione.
Area vasta e territorio	Funzione, bene, progetto, contratto, esproprio e controllo.	Sequenza tecnico-amministrativa.

Materia del modulo	Cosa devi saper riconoscere	Output in prova
SPL e partecipate	Servizio, gestore, contratto di servizio, partecipazione e controlli.	Caso ente-servizio-gestore-controllo.

La tabella non è una lista da ripetere. Usala per scegliere l'output corretto: se la traccia chiede "illustra", serve una risposta ordinata; se chiede "predisponi" o "indica le verifiche", serve una sequenza di atti e controlli; se chiede un caso, devi prima distinguere soggetti e fasi.

DAL PROGRAMMA ALLA STRATEGIA DI RISPOSTA

La lettura del bando produce una gerarchia, non un semplice elenco. Al primo livello si collocano le attività del posto: istruttoria, programmazione, redazione di atti, gestione tecnica o monitoraggio. Al secondo livello vengono le materie che consentono di svolgerle. Al terzo si trovano gli strumenti di prova, per esempio quesito sintetico, caso, elaborato o colloquio. Questa gerarchia evita di preparare una risposta astratta quando la commissione vuole verificare una capacità operativa.

Per ogni traccia conviene formulare una frase di perimetro: «Il caso riguarda principalmente il profilo amministrativo, con un collegamento finanziario». La frase obbliga a scegliere la catena dominante e limita le digressioni. Subito dopo si individua l'output: una definizione ordinata, una sequenza procedimentale, una nota istruttoria o una checklist. Due tracce sulla stessa materia possono così richiedere prestazioni diverse.

Il controllo conclusivo usa quattro domande. Chi agisce? In quale fase? Con quale atto o documento? Quale risultato o controllo chiude la sequenza? Se una risposta non consente di rispondere, il problema non è la quantità di nozioni ma la loro organizzazione. In una prova breve questa griglia diventa anche una tecnica di selezione: si conservano i passaggi che cambiano soggetto, fase o conseguenza e si eliminano gli esempi ornamentali.

Applicazione al profilo. Davanti alla formula «supporto all'attuazione di programmi territoriali», il candidato non deve scegliere automaticamente il profilo fondi. Verifica se le attività descritte riguardano la gestione amministrativa dell'avviso, il monitoraggio del progetto o aspetti tecnici dell'intervento. Solo questa lettura congiunta permette di assegnare un profilo prevalente e uno secondario in modo motivato.

29.2 Laboratori amministrativo e legislativo regionale

CASO GUIDATO: PROFILO AMMINISTRATIVO REGIONALE

TRACCIA

La Regione intende sostenere Comuni e Unioni di Comuni per migliorare l'accesso digitale ai servizi al pubblico. Predisponi una scaletta del procedimento amministrativo necessario per passare dall'indirizzo regionale alla concessione del contributo e al controllo finale.

COME LEGGERE LA TRACCIA

Il verbo “predisponi” richiede una sequenza operativa, non una definizione generica di contributo. La materia riguarda programmazione e procedimento: devi distinguere indirizzo politico-amministrativo, gestione, istruttoria e controllo. Non occorre inventare importi, scadenze o moduli.

Passaggio	Domanda guida	Output atteso
Obiettivo e risorse	Quale esigenza pubblica e quale stanziamento giustificano la misura?	Atto di indirizzo o programmazione.
Attivazione	Come si rendono pubblici criteri, destinatari e modalità?	Avviso e atti gestionali connessi.
Istruttoria	Chi controlla ammissibilità e documenti?	Fascicolo, responsabile, verifiche e richieste di integrazione.
Decisione	Come si ordinano le domande e si attribuisce il contributo?	Graduatoria e atto di concessione.
Attuazione	Che cosa deve dimostrare il beneficiario?	Progetto, attività, spese e obblighi.
Controllo	Come si verifica il risultato e l'uso delle risorse?	Rendicontazione, monitoraggio, eventuali atti successivi.

SCALETTA DI RISPOSTA

1. Apri con la finalità pubblica e con la necessaria verifica di competenza e risorse.
2. Distingui l'atto di indirizzo o programmazione dall'avviso e dagli atti gestionali.
3. Ricostruisci il percorso avviso-domanda-istruttoria-graduatoria-concessione.
4. Chiudi con attuazione, rendicontazione e controllo.

RISPOSTA GUIDA

NOTA

La Regione deve prima definire finalità, destinatari e risorse secondo le competenze dell'organo e della struttura competente. Gli uffici attivano poi la misura con l'avviso, che deve rendere conoscibili criteri, requisiti, documenti, obblighi e controlli. Ricevute le domande, il responsabile e la struttura istruiscono le istanze, verificano l'ammissibilità e formano la graduatoria secondo i criteri stabiliti. L'atto di concessione individua i beneficiari e gli obblighi di attuazione. Il procedimento non termina con la graduatoria: il beneficiario realizza il progetto, presenta la documentazione richiesta e la Regione controlla rendicontazione, risultati e rispetto degli obblighi, adottando gli eventuali provvedimenti conseguenti.

CHECK-LIST DI REVISIONE

- ho distinto indirizzo e gestione?
- ho indicato avviso, istruttoria, graduatoria e concessione in un ordine comprensibile?
- ho nominato struttura o responsabile senza attribuire funzioni improprie?
- ho chiuso con attuazione e controllo, senza fermarmi al finanziamento?
- ho evitato termini e regole regionali non presenti nella traccia?

LABORATORIO 2: PROFILO LEGISLATIVO REGIONALE

TRACCIA

Un ufficio regionale riceve l'indirizzo di predisporre una misura per sostenere la digitalizzazione dei servizi comunali. Indica quali verifiche devono precedere la redazione della disposizione e riscrivi la seguente formula troppo generica:

NOTA

La Regione promuove progetti innovativi degli enti locali secondo modalità definite dalla Giunta.

COME LEGGERE LA TRACCIA

La traccia non chiede di scrivere una legge completa. Chiede di mostrare che il drafting nasce da competenza, problema, destinatari, risorse, procedura e attuazione. Una formula breve può essere debole se non produce effetti amministrativi determinabili.

Verifica	Domanda da porsi
Competenza	La Regione può intervenire nella materia e con quale fonte?
Problema e obiettivo	Quale carenza si vuole risolvere e quale risultato e misurabile?

Verifica	Domanda da porsi
Destinatari	Quali enti possono accedere alla misura?
Risorse	Da quali stanziamenti provengono le risorse e quali limiti hanno?
Attuazione	Quale organo o struttura definisce criteri, avviso, istruttoria e controlli?
Verifica ex post	Quali dati consentono di valutare risultati e eventuali correzioni?

RISCRITTURA DIDATTICA POSSIBILE

NOTA

La Regione sostiene i Comuni e le Unioni di Comuni che realizzano interventi di digitalizzazione dei servizi di accesso al pubblico, nei limiti delle risorse annualmente stanziare. La Giunta regionale definisce con deliberazione criteri di priorità, spese ammissibili, modalità di presentazione delle domande, obblighi di rendicontazione e cause di revoca. La struttura regionale competente cura l'istruttoria, il monitoraggio e la verifica dei risultati secondo gli atti attuativi.

Questa riscrittura non è un testo normativo pronto alla pubblicazione. Serve a evidenziare destinatari, oggetto, risorse, atto attuativo, struttura e controllo. In una prova reale devi aggiungere soltanto i riferimenti che conosci con sicurezza e che la traccia richiede.

CHECK-LIST DI REVISIONE

- la fonte scelta è coerente con la competenza e con il livello dell'atto?
- destinatari, oggetto e risultato sono identificabili?
- ho evitato rinvii generici come “normativa vigente” o “disposizioni incompatibili”?
- ho collegato la misura a risorse, attuazione e monitoraggio?
- ho distinto AIR, VIR e drafting, senza trattarli come sinonimi?

29.3 Laboratorio tecnico per territorio e area vasta

LABORATORIO 3: PROFILO TECNICO TERRITORIO E AREA VASTA

TRACCIA

Una Provincia rileva criticità di sicurezza presso un edificio scolastico superiore. L'intervento richiede lavori, un aggiornamento della programmazione e l'acquisizione di una piccola area privata per realizzare una via di accesso. Costruisci una sequenza amministrativa essenziale, indicando dove occorre coinvolgere competenze tecniche specialistiche.

COME LEGGERE LA TRACCIA

La difficoltà non è conoscere il calcolo strutturale. Devi evitare di ridurre il caso alla frase “si fa la gara”. La sequenza deve far emergere competenza dell’ente, bene pubblico, programmazione, copertura, progetto, contratto, eventuale esproprio, esecuzione e chiusura del fascicolo.

Fase	Cosa deve essere verificato	Chi può intervenire
Bisogno e competenza	Criticità, titolarità dell’immobile, funzione dell’ente.	Ufficio tecnico e struttura competente.
Programmazione e risorse	Priorità, finanziamento, copertura e quadro dell’intervento.	Organi competenti, tecnico e finanziario.
Progettazione	Relazioni, elaborati, autorizzazioni e soluzione tecnica.	Professionisti e uffici tecnici competenti.
Area privata	Necessità dell’acquisizione e procedimento previsto dalla legge.	Ufficio espropri, tecnico e amministrativo.
Contratto	Atto di avvio, RUP, procedura e documentazione.	Stazione appaltante e strutture coinvolte.
Esecuzione	Prestazioni, tempi, sicurezza, verifiche e documenti.	Direzione ed esecuzione secondo competenza.
Chiusura	Verifica, pagamento, fascicolo e aggiornamento patrimoniale.	Tecnico, finanziario e patrimonio.

RISPOSTA GUIDA

NOTA

La Provincia deve documentare la criticità e verificare la propria competenza sull'edificio e sull'intervento. Poi collega il fabbisogno alla programmazione e alle risorse, affida agli uffici e ai professionisti competenti la progettazione e le autorizzazioni necessarie e nomina il RUP nel primo atto di avvio dell'intervento soggetto al Codice. Se l'opera richiede una porzione di area privata, l'ente non può acquisirla informalmente: deve verificare e applicare il procedimento espropriativo previsto dalla legge, con presupposti e garanzie. L'affidamento dei lavori è seguito da esecuzione, verifiche, pagamento e aggiornamento del fascicolo e del patrimonio. Le valutazioni strutturali, la direzione lavori e i dettagli espropriativi restano affidati alle competenze tecniche e alle fonti specialistiche.

CHECK-LIST DI REVISIONE

- ho separato funzione dell'ente, proprietà del bene e competenza dell'ufficio?
- ho ricordato programmazione e copertura prima dell'affidamento?
- ho inserito il RUP senza attribuirgli ogni funzione tecnica o finanziaria?
- ho trattato l'esproprio come procedimento con garanzie, non come semplice acquisto?
- ho indicato il rinvio alle competenze specialistiche quando la traccia entra nei dettagli tecnici?

DISTINZIONI CHE GOVERNANO IL CASO TECNICO

Nel profilo di area vasta occorre tenere distinti tre piani. La funzione indica perché l'ente interviene; la titolarità del bene chiarisce su quale immobile o infrastruttura si opera; la competenza dell'ufficio individua chi istruisce i singoli segmenti. Questi piani possono convergere, ma non sono intercambiabili. Affermare che una Provincia cura una determinata funzione non dimostra, da solo, né la proprietà del bene né il potere di ogni sua struttura di adottare tutti gli atti.

Anche progetto, contratto ed esproprio restano procedimenti collegati ma autonomi. Il progetto descrive e giustifica la soluzione; il contratto seleziona l'operatore e disciplina la prestazione; l'eventuale acquisizione dell'area richiede presupposti, atti e garanzie propri. La qualità della risposta dipende dalla capacità di mostrare i raccordi: disponibilità delle aree in tempo utile, coerenza fra progettazione e programmazione, copertura delle spese e formazione di un fascicolo verificabile.

Le conseguenze degli errori di sequenza sono concrete. Avviare una procedura senza un fabbisogno definito espone a incoerenze progettuali; ignorare la titolarità dell'area può impedire l'esecuzione; attribuire ogni compito al RUP cancella responsabilità tecniche, finanziarie e autorizzative che restano distribuite. In sede concorsuale non è necessario simulare valutazioni specialistiche: è invece necessario riconoscerle, collocarle nella fase corretta e indicare l'apporto del professionista o dell'ufficio competente.

Uso nella prova. Se mancano dati, il candidato formula condizioni esplicite: «verificata la competenza dell'ente» oppure «qualora sia necessaria l'acquisizione dell'area». Non inventa l'esito. In questo modo la risposta rimane operativa, segnala i nodi istruttori e distingue ciò che deriva dalla traccia da ciò che deve ancora essere accertato.

29.4 Laboratorio fondi UE e PNRR

LABORATORIO 4: PROFILO FONDI UE E PNRR

TRACCIA

Una Città metropolitana riceve finanziamento per digitalizzare i servizi scolastici territoriali. Predisponi una check-list minima che colleghi progetto, affidamenti, spesa, monitoraggio, DNSH e controlli.

COME LEGGERE LA TRACCIA

Il candidato non deve descrivere schermate o funzioni di piattaforma. Deve ricostruire la catena del progetto: misura e atto di finanziamento, CUP, soggetto attuatore, cronoprogramma, affidamenti, documenti di spesa, dati di monitoraggio, evidenze DNSH e controlli. ReGIS è richiamato come sistema di monitoraggio, rendicontazione e controllo, non come un semplice archivio di file.

Area	Documento o dato da cercare	Controllo essenziale
Misura	Atto di finanziamento e obblighi collegati.	Coerenza del progetto con finalità e condizioni.
Progetto	CUP, scheda progetto, quadro economico.	Identificazione e tracciabilità del progetto.
Responsabilità	Atto che individua soggetto attuatore e uffici.	Compiti, responsabilità e flussi informativi.
Tempi	Cronoprogramma, milestone e target pertinenti.	Scostamenti, aggiornamenti e prove del risultato.
Affidamenti	Atti, CIG quando pertinente, contratto e verifiche.	Regolarità e collegamento al progetto.
Spesa	Fatture, liquidazioni, mandati e quietanze.	Ammissibilità, prestazione e tracciabilità.

Area	Documento o dato da cercare	Controllo essenziale
Dati	Informazioni fisiche, procedurali e finanziarie.	Coerenza con gli atti conservati e con ReGiS.
DNSH e controlli	Checklist e altre evidenze previste dalla misura.	Verifica ex ante ed ex post e assenza di doppio finanziamento.

RISPOSTA GUIDA

NOTA

L'ente deve partire dall'atto di finanziamento e dalla misura di riferimento, identificare il progetto con il CUP e formalizzare soggetto attuatore, responsabilità e cronoprogramma. Gli affidamenti e le spese devono essere collegati al progetto e documentati con atti, verifiche della prestazione e pagamenti tracciabili. Il monitoraggio raccoglie dati fisici, procedurali e finanziari; la rendicontazione dimostra attività, spese e risultati; il controllo verifica regolarità, ammissibilità, tracciabilità, coerenza dei dati, DNSH e assenza di doppio finanziamento. Le istruzioni operative dipendono dalla misura e dall'amministrazione titolare e vanno controllate sulle fonti vigenti.

CHECK-LIST DI REVISIONE

- ho distinto progetto, procedura di affidamento e spesa?
- ho usato correttamente CUP e CIG, senza renderli sinonimi?
- ho distinto monitoraggio, rendicontazione e controllo?
- ho trattato DNSH come verifica documentale e non come formula ambientale?
- ho ricordato che istruzioni ReGiS e documenti richiesti dipendono dalla misura concreta?

LA CATENA DELLE EVIDENZE

Un progetto finanziato è leggibile attraverso una catena di evidenze. L'atto di finanziamento definisce condizioni e risultato atteso; la scheda di progetto traduce tali condizioni in attività, tempi e responsabilità; gli affidamenti consentono di acquisire le prestazioni; i documenti di esecuzione provano che esse sono state rese; pagamenti e registrazioni collegano la spesa all'operazione; gli indicatori mostrano l'avanzamento e il conseguimento del risultato. Nessun documento, isolato, dimostra l'intero ciclo.

La distinzione fra dato e prova è decisiva. Un valore inserito nel sistema di monitoraggio è un dato dichiarato; il fascicolo deve contenerne il supporto documentale. Allo stesso modo, la presenza di una fattura non dimostra da sola ammissibilità, corretta esecuzione o coerenza con il progetto. Il controllo ricostruisce i collegamenti e verifica che identificativi, importi, oggetto, date e responsabilità non si contraddicano. Le istruzioni concrete dipendono sempre dalla misura vigente, perciò la risposta deve descrivere il metodo senza inventare campi di piattaforma o scadenze.

Il DNSH si inserisce in questa logica: non è una formula da aggiungere alla conclusione, ma una verifica da pianificare e documentare secondo le prescrizioni applicabili. Anche il rischio di doppio finanziamento richiede tracciabilità delle fonti e delle spese, non una dichiarazione generica. Se emerge uno scostamento, l'ente deve qualificarlo, aggiornarne tempestivamente i dati e attivare i rimedi previsti dagli atti della misura.

Applicazione al profilo. In una risposta sintetica conviene ordinare le evidenze in quattro blocchi: titolo e responsabilità; progetto e tempi; affidamenti e spesa; risultati e controlli. Questa struttura rende visibile il passaggio dalla decisione al risultato e impedisce di descrivere ReGiS come fine del procedimento. L'errore tipico è elencare sigle senza spiegare quale rischio ciascun controllo presidia.

29.5 Dalla simulazione alla prestazione concorsuale

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il profilo prevalente dipende da bando, attività e prova, non dal capitolo più lungo.
- In ogni caso devi distinguere soggetto, fonte, atto, fase e controllo.
- I riferimenti normativi incerti non migliorano una risposta: vanno verificati o omessi.
- Monitoraggio, rendicontazione e controllo sono attività collegate ma non equivalenti.
- La simulazione è utile solo se genera un errore classificato e una decisione di recupero.

RISPOSTA ORALE INTEGRATA

Una risposta orale ordinata parte dalla domanda e si adatta al tempo. Lo schema di base è: inquadramento, definizione, funzione, riferimento sicuro, esempio o collegamento, chiusura. Non trasformarlo in un copione: serve per evitare di iniziare dall'ultimo dettaglio studiato.

Tempo disponibile	Struttura utile	Esempio di avvio
30 secondi	Definizione, funzione, distinzione decisiva.	“La questione riguarda il procedimento regionale: distinguo l'indirizzo che definisce criteri dalla gestione che istruisce e adotta gli atti.”
2 minuti	Inquadramento, fasi, soggetti, esempio, controllo.	“Dopo aver definito la misura, ricostruisco avviso, istruttoria, graduatoria, concessione e rendicontazione.”

Tempo disponibile	Struttura utile	Esempio di avvio
5 minuti	Quadro, distinzioni, sequenza, rischi, collegamento interdisciplinare.	“Collego competenza, atto, risorse, attuazione e controllo, indicando il rinvio alla disciplina settoriale quando necessario.”

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come imposterebbe un caso su un contributo regionale finanziato da una misura di coesione?

NOTA

Partirei dal Programma e dall'azione che rendono disponibile la misura, poi distinguerei l'atto di indirizzo dall'avviso e dagli atti gestionali. Ricostruirei istruttoria, graduatoria, concessione e obblighi del beneficiario. Aggiungerei spese ammissibili, monitoraggio, rendicontazione e controlli, senza confondere Programma, avviso e singola operazione. Se il caso riguarda una Regione specifica, verificherei il programma e le istruzioni ufficiali applicabili.

RISPOSTA SINTETICA: SCRIVERE POCO, DIRE TUTTO

Per una risposta scritta breve usa una scaletta in quattro mosse:

1. individua il verbo della traccia e l'istituto richiesto;
2. apri con definizione o funzione che risponde subito alla domanda;
3. seleziona tre o quattro passaggi necessari, non tutto il capitolo;
4. chiudi con il controllo, il risultato o il rinvio alla fonte specifica.

MICRO-TRACCIA

“Indichi la differenza tra monitoraggio, rendicontazione e controllo in un progetto territoriale finanziato.”

Risposta guida in forma sintetica:

NOTA

Il monitoraggio segue l'avanzamento fisico, procedurale e finanziario del progetto; la rendicontazione documenta attività, spese e risultati; il controllo verifica regolarità, ammissibilità, tracciabilità e coerenza tra dati e documenti. I tre piani sono collegati: dati incompleti o non documentati possono indebolire la rendicontazione e generare rilievi. Nel caso concreto l'ente deve applicare le istruzioni della misura e dell'amministrazione titolare.

La risposta è breve ma contiene definizione, distinzione, conseguenza e cautela corretta. Non aggiunge articoli, percentuali o termini non richiesti.

REVISIONE FINALE DELLA SIMULAZIONE

La revisione non è una riscrittura totale. Controlla prima gli errori che compromettono la risposta: fuori traccia, soggetto sbagliato, atto confuso, fase mancante, riferimento normativo inventato, controllo assente.

Controllo 5P	Domanda di verifica
Pertinenza	Ho risposto al verbo e alla domanda reale?
Perimetro	Ho scelto il profilo giusto e lasciato fuori dettagli estranei?
Proporzione	La risposta ha lo sviluppo richiesto dal tempo e dallo spazio?
Precisione	Soggetti, atti, distinzioni e riferimenti sono sicuri?
Punto finale	Ho chiuso con risultato, controllo o conseguenza?

DOMANDA-TRAPPOLA

In una simulazione lunga e ricca di dettagli, conviene aggiungere sempre altri riferimenti normativi per mostrare preparazione?

No. Un riferimento incerto indebolisce una risposta corretta. La revisione deve eliminare dettagli non sicuri e mantenere solo quelli pertinenti alla traccia. Una risposta ordinata, completa nel nucleo e prudente sulle fonti vale più di una lista di norme non controllate.

ERRORE TIPICO DEL LABORATORIO

L'errore più frequente è studiare i quattro profili come quattro manuali separati. In prova, invece, una traccia può incrociare procedimento, fondi, area vasta e contratto. Non devi ripetere tutto: devi sapere quale catena attivare.

Usa questa formula di controllo:

NOTA

soggetto competente -> bisogno o obiettivo -> fonte e atto -> istruttoria o progetto -> attuazione -> dati e controlli.

Poi aggiungi soltanto il nucleo specifico del profilo: contributo, disposizione normativa, opera o progetto finanziato.

MINI-ESERCIZIO CONCLUSIVO

Scegli una delle quattro tracce del capitolo e completa questa scheda prima di confrontarti con la soluzione.

Campo	La tua risposta
Profilo prevalente	
Verbo della traccia	
Soggetto competente	
Atto o fonte da richiamare	
Tre fasi indispensabili	
Controllo finale	
Dettaglio che non devo inventare	
Errore principale da annotare	

Soluzione guida: una scheda efficace contiene un solo profilo prevalente, un soggetto identificato, fasi ordinate e un controllo finale. Se hai inserito cinque norme, otto sigle e nessuna decisione amministrativa, riparti dal verbo della traccia.

DIARIO ERRORI M-FL02

Errore	Segnale	Correzione da applicare
Fuori profilo	Rispondo su fondi a una traccia tecnica o viceversa.	Individuo prima i verbi, le attività del posto e la prova prevista.
Organo e atto confusi	Scrivo sempre “la Regione approva”.	Indico organo, struttura, fase e atto.
Catena incompleta	Mi fermo a avviso, gara o finanziamento.	Aggiungo attuazione, rendicontazione e controllo.
Rinvio generico	Scrivo “secondo la normativa vigente”.	Richiamo fonte sicura o segnalo la necessità di verifica.

Errore	Segnale	Correzione da applicare
Tecnica improvvisata	Fingo calcoli, requisiti o valutazioni specialistiche.	Descrivo il flusso amministrativo e rinvio al tecnico competente.
Risposta senza chiusura	L'ultima frase ripete la definizione.	Chiudo con controllo, risultato o conseguenza procedimentale.

PIANO 30/60/90 GIORNI PER M-FL02

Periodo	Obiettivo	Routine minima	Output di controllo
Primi 30 giorni	Costruire le mappe dei dodici capitoli e le distinzioni essenziali.	Lettura attiva, richiamo, una tabella o risposta breve al giorno.	Mappa ente-funzione-atto e diario degli errori iniziale.
Entro 60 giorni	Allenare i quattro profili e collegare materie che ricorrono insieme.	Due casi settimanali, una risposta orale registrata, revisione 5P.	Quattro tracce svolte e corrette.
Entro 90 giorni	Simulare la prova indicata dal bando e correggere le lacune pesate.	Una simulazione completa, ripasso dagli errori, controllo fonti del bando target.	Piano finale per materia, output e rischio.

Se mancano pochi giorni alla prova, non tentare di svolgere tutte le simulazioni da zero. Scegli il profilo più coerente con il bando, ripeti la sua catena amministrativa, svolgi una traccia breve e correggi il tuo errore più ricorrente.

CHECKLIST FINALE

- so scegliere il profilo M-FL02 prevalente dal programma del bando?
- so impostare una risposta senza confondere soggetto, fase e atto?
- so usare una delle quattro catene: contributo, disposizione, opera, progetto finanziato?
- so adattare la risposta a 30 secondi, 2 minuti o 5 minuti?
- so revisionare con le 5P senza introdurre dettagli incerti?
- ho un diario con errori concreti e una correzione per ciascuno?
- ho collegato il piano di studio alla prova prevista, non alla sola lunghezza del manuale?

Verifica

QUIZ 1

Per individuare il profilo prevalente, quale elemento pesa di più?

A. La materia preferita dal candidato. B. Le attività, le prove e i verbi usati dal bando. C. Il numero di pagine dedicate a ciascuna materia. D. L'ordine alfabetico delle materie.

Risposta corretta: B. Il profilo deriva dal lavoro descritto e dalla prestazione richiesta, non dalle preferenze personali o dalla mole del materiale.

QUIZ 2

In un procedimento per contributi regionali, quale sequenza è più completa?

A. Indirizzo, avviso, istruttoria, concessione, attuazione e controllo. B. Avviso, pagamento, archiviazione. C. Deliberazione, gara, collaudo. D. Domanda, graduatoria, comunicato stampa.

Risposta corretta: A. La sequenza distingue indirizzo e gestione e non si arresta alla concessione, perché include attuazione e verifica.

QUIZ 3

Nel laboratorio legislativo, perché un rinvio generico alla Giunta può essere insufficiente?

A. Perché la Giunta non adotta mai deliberazioni. B. Perché ogni misura deve essere regolata dallo Stato. C. Perché criteri, destinatari, risorse, attuazione e controlli devono risultare determinabili. D. Perché una disposizione deve contenere dettagli tecnici esecutivi.

Risposta corretta: C. Il rinvio deve inserirsi in una disciplina comprensibile, coerente con competenza, obiettivi e modalità di attuazione.

QUIZ 4

Nel caso tecnico relativo a un edificio scolastico, quale passaggio viene prima dell'affidamento?

A. Soltanto il pagamento. B. Verifica del bisogno e della competenza, programmazione, risorse e progettazione. C. Aggiornamento del patrimonio a lavori conclusi. D. Pubblicazione dei risultati di monitoraggio PNRR.

Risposta corretta: B. La procedura contrattuale si colloca dentro una catena amministrativa già istruita e finanziata.

QUIZ 5

Qual è la distinzione corretta in un progetto finanziato?

A. Monitoraggio, rendicontazione e controllo sono sinonimi. B. Il monitoraggio segue l'avanzamento, la rendicontazione documenta attività e spese, il controllo ne verifica regolarità e coerenza. C. La rendicontazione precede sempre l'avvio del progetto. D. Il controllo riguarda soltanto il saldo finale.

Risposta corretta: B. Le tre attività sono collegate, ma rispondono a funzioni differenti e producono evidenze diverse.

QUIZ 6

Durante la revisione 5P, come va trattato un riferimento normativo incerto?

A. Va aggiunto per mostrare ampiezza di studio. B. Va trasformato in una citazione numerica approssimativa. C. Va verificato oppure omesso, mantenendo corretta la spiegazione sostanziale. D. Va sostituito con la formula «normativa vigente».

Risposta corretta: C. La precisione prevale sull'accumulo: una norma inventata o imprecisa indebolisce anche una struttura corretta.

CASO RAGIONATO FINALE

Una Città metropolitana deve realizzare un intervento di adeguamento su un edificio scolastico finanziato da un programma pubblico. La traccia chiede di indicare le verifiche essenziali fino alla rendicontazione. Costruisci una risposta in non più di dodici passaggi.

Soluzione ragionata. Occorre: identificare funzione dell'ente e titolarità del bene; leggere atto di finanziamento e condizioni; formalizzare progetto, responsabilità e identificativi richiesti; inserire l'intervento nella programmazione e verificarne la copertura; sviluppare progettazione e autorizzazioni con le competenze tecniche; gestire le eventuali aree private con il procedimento appropriato; avviare l'affidamento e formare il fascicolo; controllare esecuzione, sicurezza e prestazioni; collegare ogni spesa al progetto; aggiornare i dati di avanzamento; raccogliere le evidenze ambientali e gli altri controlli richiesti dalla misura;

rendicontare attività, spese e risultati, conservando la coerenza fra dati e documenti. La risposta integra il profilo tecnico con quello finanziario senza confondere progetto, contratto e spesa.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riguardo all'autonomia territoriale e al riparto delle competenze.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso.
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il ciclo dei contratti pubblici.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per il procedimento espropriativo.
- Regolamento (UE) 2021/241 sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e atti ufficiali della misura applicabile.
- Avvisi, disciplinari e manuali dell'amministrazione titolare, nella versione vigente per il progetto esaminato.

M-FL03

Camere di Commercio

Sezione interna del volume VOL-02 — Enti locali, Camere di commercio e Polizia locale.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	30 Camere di commercio, sistema camerale e Unioncamere; 31 Registro imprese, REA e pubblicit� legale
Sviluppo	32 Servizi alle imprese, regolazione del mercato e tutela; 33 Organizzazione, personale, procedimenti e trasparenza camerale
Allenamento	34 Laboratorio bando camerale

Camere di commercio, sistema camerale e Unioncamere

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Camere di commercio, sistema camerale e Unioncamere

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Le Camere di commercio entrano in VOL-02 in modo particolare. Non sono Comuni, non sono Province, non sono Regioni e non sono semplici sportelli amministrativi. Sono enti pubblici del sistema camerale, con autonomia funzionale e con compiti legati al sistema delle imprese, al mercato, alla pubblicità legale e allo sviluppo delle economie locali.

Per il candidato questo dato cambia il metodo di studio. Un bando camerale non si affronta leggendo solo diritto amministrativo generale, né studiando diritto commerciale come se si preparasse un esame universitario. Serve una mappa diversa: che cos'è la Camera di commercio, quali funzioni svolge, come si collega a Unioncamere, quali servizi eroga, quali procedimenti possono apparire in prova e quali errori di collocazione bisogna evitare.

La parola decisiva è “funzionale”. La Camera di commercio non coincide con una comunità territoriale come il Comune, ma opera in una circoscrizione territoriale per funzioni di interesse generale collegate al sistema delle imprese. Questo spiega perché nel suo programma concorsuale compaiono temi che a prima vista sembrano eterogenei: Registro imprese, REA, visure, certificati, fascicolo d'impresa, ComUnica, SUAP telematico, metrologia legale, tutela del mercato, comunicazione istituzionale, servizi promozionali, digitalizzazione e supporto organizzativo.

Il capitolo serve a costruire l'orientamento di base. I capitoli successivi entreranno nel Registro imprese, nei servizi alle imprese e nell'organizzazione camerale. Qui devi fissare il quadro: quale ente stai studiando, dentro quale sistema opera e perché un concorso camerale richiede una preparazione diversa da un concorso comunale ordinario.

OBIETTIVO DIDATTICO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Al termine del capitolo devi saper fare sei operazioni:

1. definire la Camera di commercio come ente pubblico dotato di autonomia funzionale;
2. distinguere Camera di commercio, ente locale territoriale e ufficio periferico statale;
3. spiegare che cosa si intende per sistema camerale e quale ruolo assume Unioncamere;
4. collegare le funzioni camerali a imprese, mercato, pubblicità legale e servizi territoriali;

5. leggere un bando camerale individuando profilo, servizio, mansioni e prove;
6. costruire una risposta orale o un caso senza scivolare in diritto commerciale astratto.

L'obiettivo non è memorizzare tutta la L. 580/1993 o ricostruire ogni passaggio della riforma del 2016. È saper usare quelle fonti come cornice per orientarsi in un ente pubblico con funzioni specialistiche.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Usa questo capitolo come soglia di ingresso. Se sbagli la mappa iniziale, sbaglierai anche i capitoli successivi.

Nel capitolo «Registro imprese, REA e pubblicità legale» lavorerai sul Registro imprese, sul REA e sulla pubblicità legale. Nel capitolo «Servizi alle imprese, regolazione del mercato e tutela» collegherai servizi alle imprese, semplificazione, regolazione del mercato, tutela e metrologia legale. Nel capitolo «Organizzazione, personale, procedimenti e trasparenza camerale» passerai a uffici, personale, procedimento, trasparenza, accesso, privacy, comunicazione e servizi digitali. Nel capitolo «Laboratorio bando camerale» userai tutto questo per decodificare bandi e simulare prove.

La regola di studio è semplice: ogni nozione camerale deve diventare una relazione operativa.

Domanda	Perché conta
Quale ente svolge la funzione?	Evita di confondere Camera, Comune, Regione o Ministero.
Quale utente è coinvolto?	Impresa, professionista, cittadino, altra PA, associazione o operatore economico.
Quale servizio viene richiesto?	Visura, certificato, pratica, iscrizione, comunicazione, supporto, controllo, informazione.
Quale interesse pubblico viene tutelato?	Pubblicità legale, certezza dei dati, semplificazione, correttezza del mercato, fede pubblica.
Quale output deve produrre il candidato?	Risposta orale, schema, caso di sportello, mini-istruttoria, check-list.

Se riesci a rispondere a queste cinque domande, il modulo diventa governabile.

MAPPA BANDO DEL SISTEMA CAMERALE

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione in M-FL03
B - Bando	Il bando riguarda una Camera di commercio, Unioncamere o un ente del sistema camerale?	Attiva il modulo M-FL03 e verifica profilo, servizio, area organizzativa e prove.
A - Aree	Quali aree pesano di più?	Ordinamento camerale, Registro imprese, servizi alle imprese, mercato, organizzazione, procedimento.
N - Nuclei	Quali concetti non posso sbagliare?	Autonomia funzionale, sistema camerale, Unioncamere, pubblicità legale, sportello, tutela del mercato.
D - Diario	Quali errori devo intercettare subito?	Trattare la Camera come Comune, confondere Registro imprese con archivio, studiare diritto commerciale fuori scala.
O - Output	Cosa devo saper produrre?	Mappa ente-funzione-servizio, risposta orale, caso di sportello, checklist di bando camerale.

La mappa serve a tagliare il superfluo. Un candidato che studia il Registro imprese senza capire la Camera di commercio perde il contesto. Un candidato che studia l'ordinamento camerale senza collegarlo a servizi e procedimenti resta teorico. Un candidato che legge "servizi alle imprese" e si limita a elencare iniziative promozionali non arriva alla prova.

Il bando decide la profondità. Se il profilo è amministrativo di supporto, contano organizzazione, procedimento, comunicazione, trasparenza e servizi. Se il profilo è vicino ai servizi anagrafici, contano Registro imprese, REA, visure, certificati, pratiche e fascicoli. Se il profilo tocca tutela del mercato o metrologia, contano controllo, vigilanza, fede pubblica e correttezza dei rapporti economici.

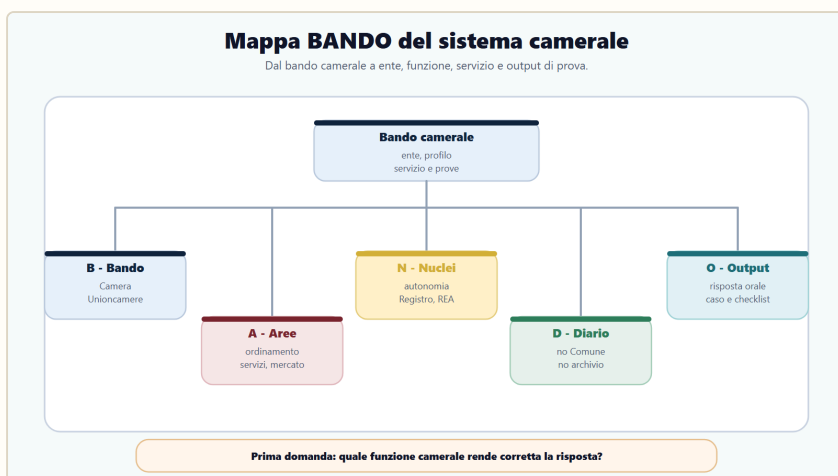


Figura 30.1 - Mappa BANDO del sistema camerale: dal bando camerale a ente, funzione, servizio e output di prova.

30.1 Camera di commercio e autonomia funzionale

La fonte ordinamentale di base è la L. 580/1993. Per il candidato non serve partire da un commento articolo per articolo. Serve capire la definizione funzionale: le Camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che operano per funzioni di interesse generale riferite al sistema delle imprese e allo sviluppo delle economie locali.

La definizione contiene tre informazioni.

La prima è la natura pubblica. La Camera di commercio appartiene al sistema pubblico. Questo significa che nei concorsi si applicano il linguaggio e i principi della pubblica amministrazione: legalità, imparzialità, buon andamento, procedimento, responsabilità, trasparenza, accesso, privacy, digitalizzazione, organizzazione degli uffici e rapporto con l'utenza.

La seconda è l'autonomia funzionale. L'ente non va confuso con un ente locale territoriale in senso comunale, provinciale o regionale. Non rappresenta una comunità politica territoriale nello stesso modo del Comune. La sua identità è legata alle funzioni: imprese, mercato, pubblicità legale, servizi economici, semplificazione e sviluppo locale.

La terza è il legame con la circoscrizione territoriale. La Camera di commercio opera su un territorio, ma il territorio non è studiato come nel modulo comunale. Qui il territorio è il contesto economico-amministrativo in cui vivono imprese, unità locali, attività produttive, professionisti, filiere, mercati, pratiche e servizi.

Una risposta orale efficace può partire così:

NOTA

La Camera di commercio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, inserito nel sistema camerale. Svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, con particolare rilievo per Registro imprese, pubblicità legale, servizi alle imprese, semplificazione, regolazione del mercato e supporto allo sviluppo delle economie locali.

Questa risposta è migliore di un elenco, perché mostra subito natura, sistema, funzione e collegamento operativo.

La distinzione produce anche una conseguenza pratica. Prima di indicare un ufficio o un adempimento, bisogna chiedersi quale funzione pubblica sia coinvolta. Se la domanda riguarda un dato iscritto, una visura o una certificazione, il baricentro è camerale; se riguarda un titolo per esercitare un'attività, può entrare in gioco il SUAP comunale; se riguarda un indirizzo nazionale del sistema, assume rilievo il raccordo di Unioncamere. L'autonomia funzionale, quindi, non è una formula da recitare:

è il criterio che impedisce di attribuire a un ente il procedimento di un altro. In una prova pratica, questa corretta qualificazione viene prima della soluzione operativa.

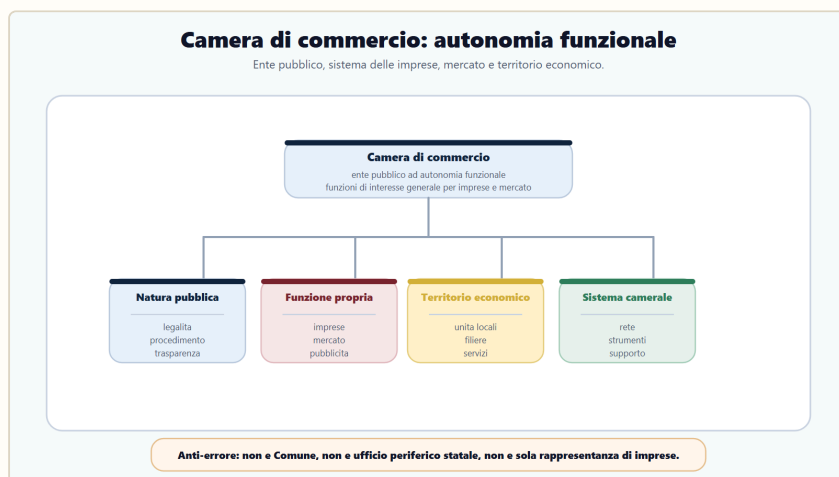


Figura 30.2 - Camera di commercio e autonomia funzionale: ente pubblico specializzato sul sistema delle imprese.

AUTONOMIA FUNZIONALE NELLA PROVA

L'espressione "autonomia funzionale" può sembrare astratta. In realtà è una delle chiavi del capitolo.

Autonomia funzionale significa che l'ente ha una propria identità pubblica e svolge compiti propri, collegati a una funzione specifica dell'ordinamento. Non è un terminale amministrativo generico. Non riceve il suo senso solo dal territorio come il Comune, né dalla rappresentanza politica regionale, né da una struttura ministeriale gerarchica. La sua posizione va letta attraverso il sistema delle imprese e del mercato.

In prova questo evita tre errori.

Il primo errore è dire che la Camera di commercio è un ente locale come il Comune. La Camera opera territorialmente, ma non è un ente locale territoriale nello stesso senso. Ha autonomia funzionale e appartiene al sistema camerale.

Il secondo errore è dire che la Camera è un ufficio del MIMIT o dello Stato. Il Ministero esercita funzioni di vigilanza e raccordo secondo l'ordinamento, ma la Camera non è una semplice articolazione periferica ministeriale.

Il terzo errore è ridurre la Camera a un soggetto di rappresentanza delle imprese. Le imprese sono il baricentro funzionale, ma l'ente svolge funzioni pubbliche: tenuta di registri, pubblicità, certificazioni, controlli, servizi, semplificazione, tutela della correttezza del mercato.

Quando ti chiedono “che cosa sono le Camere di commercio”, devi quindi rispondere in quattro passaggi:

1. natura pubblica;
2. autonomia funzionale;
3. sistema camerale;
4. funzioni verso imprese, mercato e sviluppo locale.

30.2 Sistema camerale, unioni regionali e Unioncamere

La Camera di commercio non va studiata da sola. La L. 580/1993 la colloca nel sistema camerale italiano. Le fonti istituzionali descrivono una rete composta dalle Camere, dalle unioni regionali, da Unioncamere e dalle strutture che rendono possibili servizi e iniziative comuni. Non occorre memorizzarne tutte le articolazioni: molte funzioni si svolgono localmente, ma poggiano su standard, informazioni e infrastrutture condivise.

Una rappresentazione rigidamente gerarchica sarebbe fuorviante. Dire che “Unioncamere comanda sulle Camere” non descrive correttamente la relazione. Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali del sistema, elabora indirizzi, promuove iniziative coordinate e favorisce il raccordo con le istituzioni. Le singole Camere mantengono il proprio ruolo istituzionale e operativo nella gestione delle funzioni e dei procedimenti di competenza.

Livello	Che cosa ricordare	Errore da evitare
Camera di commercio	È l'ente pubblico competente nella propria circoscrizione per le funzioni camerali.	Trattarla come un ufficio ministeriale o come un Comune.
Unione regionale	Sostiene il raccordo delle Camere nell'ambito regionale secondo l'assetto del sistema.	Attribuirle automaticamente ogni funzione della singola Camera.

Livello	Che cosa ricordare	Errore da evitare
Unioncamere	Rappresenta e raccorda il sistema a livello nazionale; promuove indirizzi, servizi e iniziative comuni.	Descriverla come un superiore gerarchico che decide ogni singola pratica.
Strutture e strumenti di sistema	Consentono servizi comuni, dati, standard e supporti operativi.	Confondere lo strumento tecnico con l'ente competente per il procedimento.

Nei casi pratici, individua prima la Camera territorialmente competente. Verifica poi se servono un raccordo di sistema, uno strumento digitale o il coinvolgimento di un'altra amministrazione.

Il sistema camerale serve per comprendere perché molti servizi non sono isolati nella singola Camera. Registroimprese.it, InfoCamere, ComUnica, impresainungiorno, servizi digitali, documenti per le imprese, strumenti di consultazione e procedure standardizzate sono esempi di un'amministrazione che lavora anche attraverso infrastrutture comuni.

Per il concorso questa è una notizia importante: il candidato non deve conoscere ogni società o articolazione del sistema, ma deve capire la logica di rete. La Camera dialoga con imprese, professionisti, Comuni, SUAP, MIMIT, Unioncamere, InfoCamere, altri enti pubblici e utenti. Nei casi pratici, il procedimento può attraversare più soggetti e più piattaforme.

UNIONCAMERE: RUOLO E LIMITI

Unioncamere è l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. È l'ente pubblico nazionale che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale. In una risposta concorsuale non va presentata come una sigla decorativa: serve a spiegare il livello nazionale di rappresentanza e raccordo, l'elaborazione di indirizzi e la promozione di servizi e iniziative comuni.

Una risposta equilibrata può usare questa formula:

NOTA

Unioncamere è l'ente pubblico nazionale che rappresenta e raccorda il sistema camerale. Cura gli interessi generali delle Camere e degli altri organismi del sistema, promuove indirizzi e iniziative comuni e non sostituisce la Camera competente nell'esercizio delle sue funzioni e dei suoi procedimenti.

La formulazione non riduce Unioncamere a una pagina web e non la trasforma in un superiore gerarchico ordinario. Ciò che conta in prova è ricostruire correttamente il sistema.

Unioncamere diventa particolarmente utile nei capitoli successivi, perché molte aree operative sono presentate e documentate attraverso fonti istituzionali comuni: Registro imprese e semplificazione, metrologia legale, regolazione del mercato, digitalizzazione, internazionalizzazione, strumenti per imprese e pubbliche amministrazioni.

Quando il quesito descrive un progetto condiviso, il candidato deve separare tre piani: chi definisce o promuove l'iniziativa comune, chi mette a disposizione l'infrastruttura e chi assume il provvedimento o presta il servizio al singolo utente. Questa sequenza evita di trasferire automaticamente la competenza dalla Camera al livello nazionale o regionale e consente di motivare la risposta attraverso la funzione effettivamente esercitata.



Figura 30.3 - Sistema camerale e Unioncamere: una rete di enti, raccordi e strumenti comuni.

30.3 Funzioni camerali, imprese e mercato

Una volta chiarita la natura dell'ente, bisogna trasformare le funzioni in servizi riconoscibili.

Il primo nucleo è il Registro imprese. È il punto più tipico: le Camere tengono registri e anagrafi economico-amministrative, garantiscono pubblicità legale, rilasciano informazioni e documenti ufficiali, gestiscono pratiche e depositi. Visure, certificati, fascicoli, bilanci, numero REA, PEC, domicilio digitale e pratiche telematiche appartengono a questa famiglia operativa.

Il secondo nucleo è la semplificazione. ComUnica, SUAP telematico, impresainungiorno e servizi digitali mostrano il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione. La Camera non è soltanto un archivio: partecipa a un sistema di adempimenti, flussi, controlli e interoperabilità.

Il terzo nucleo è la regolazione del mercato. Qui rientrano tutela della correttezza dei rapporti economici, strumenti di composizione delle controversie, contratti tipo, sicurezza prodotti, protesti, metrologia legale e vigilanza sugli strumenti di misura. Il linguaggio cambia: non si parla solo di iscrivere o certificare, ma di garantire affidabilità, fiducia, correttezza e tutela della fede pubblica.

Il quarto nucleo è il supporto allo sviluppo economico locale. Promozione, digitalizzazione, orientamento, internazionalizzazione, servizi alla nuova impresa, reti e strumenti per la competitività possono comparire nei bandi come funzioni di supporto, comunicazione, assistenza, progettazione o istruttoria.

Una mappa minima può essere questa:

Area	Funzione pubblica	Esempi di output
Registro imprese e REA	Pubblicità legale e anagrafica economica	Iscrizione, variazione, visura, certificato, fascicolo, deposito.
Semplificazione	Unificazione e digitalizzazione degli adempimenti	ComUnica, SUAP telematico, pratiche online, assistenza.
Regolazione del mercato	Correttezza, fede pubblica, tutela e controlli	Metrologia, vigilanza, mediazione, sicurezza prodotti, protesti.
Servizi alle imprese	Supporto a competitività e sviluppo locale	Informazione, promozione, digitalizzazione, internazionalizzazione.
Organizzazione e comunicazione	Funzionamento dell'ente e relazione con utenti	Supporto, comunicazione, sportello, trasparenza, procedimenti.

Il valore della tabella non è l'elenco. È il passaggio dalla materia alla prova.

Per compiere questo passaggio conviene classificare ogni richiesta dell'utente in base all'interesse pubblico prevalente. Una richiesta di visura riguarda la conoscibilità di dati registrati; un deposito alimenta il sistema di pubblicità; un quesito su uno strumento di misura richiama tutela della fede pubblica e correttezza del mercato; un percorso di digitalizzazione appartiene ai servizi di sviluppo e accompagnamento. La stessa parola «impresa» non basta dunque a individuare la funzione: occorre leggere l'oggetto concreto della domanda.

La classificazione orienta anche l'istruttoria. Nei servizi anagrafici l'operatore verifica la pratica, i dati, gli allegati e l'output richiesto. Nelle attività di regolazione deve distinguere informazione, vigilanza, controllo e possibile seguito procedimentale. Nei servizi promozionali deve invece ricostruire destinatari, requisiti, misura disponibile e modalità di accesso. Sono famiglie diverse, accomunate dalla natura pubblica dell'azione camerale ma non intercambiabili.

Un esempio chiarisce il metodo. Un'impresa chiede sia un documento ufficiale sia informazioni su un'iniziativa di supporto alla digitalizzazione. Il primo bisogno va ricondotto al servizio documentale collegato al Registro imprese; il secondo al servizio promozionale o di assistenza competente. L'operatore non deve fondere le due richieste in un'unica pratica: le scompone, identifica gli output e comunica per ciascuno canale, condizioni e limiti.

In una risposta scritta è utile seguire quattro passaggi: qualificare l'area funzionale, individuare l'interesse pubblico, indicare il servizio e chiudere con l'output. Questa struttura rende visibile il ragionamento e riduce l'errore tipico di presentare la Camera come un consulente privato dell'impresa. L'ente informa e assiste nell'ambito delle proprie attribuzioni, ma opera secondo competenza, procedimento e imparzialità.

La conseguenza concorsuale è netta: non basta nominare una funzione. Occorre mostrarne lo scopo, collegarla a un'attività amministrativa riconoscibile e indicare quale risultato riceve l'utente. È questo collegamento, più dell'elenco mnemonico, a dimostrare la padronanza del sistema camerale.

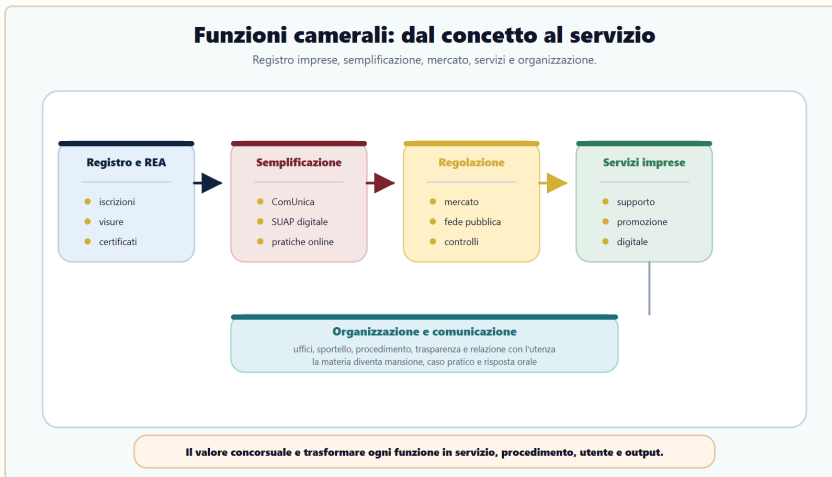


Figura 30.4 - Funzioni camerali: dalla definizione istituzionale ai servizi visibili in prova.

30.4 Territorio, Comune, SUAP e servizi digitali

Il modulo M-FL03 appartiene alla famiglia Funzioni Locali perché le Camere di commercio lavorano in un ecosistema territoriale. Tuttavia il loro punto di osservazione è diverso da quello comunale.

Nel modulo M-FL01 il Comune è il centro della comunità locale: organi, servizi, territorio, regolamenti, atti e procedimento. In M-FL03 il territorio compare attraverso le imprese e le attività economiche. Il rapporto con il Comune emerge soprattutto quando si parla di SUAP, commercio, attività produttive, pratiche digitali e sportelli.

Il SUAP è il punto di contatto per le attività produttive presso il livello comunale, ma molte infrastrutture e strumenti digitali del sistema camerale entrano nella semplificazione degli adempimenti. Per il candidato questo significa che, in un caso pratico, non bisogna confondere competenze: il Comune mantiene funzioni proprie, la Camera gestisce registri e servizi camerali, il sistema camerale supporta piattaforme e flussi informativi, l'impresa interagisce con più snodi pubblici.

Esempio: un'impresa avvia un'attività e deve curare adempimenti verso Registro imprese e SUAP. Una risposta debole dice solo "si presenta la pratica online". Una risposta più solida distingue:

- il profilo anagrafico e pubblicitario collegato al Registro imprese;
- il profilo amministrativo dell'attività produttiva collegato al SUAP;
- il supporto digitale e procedurale fornito dagli strumenti del sistema camerale;
- i controlli e le comunicazioni tra amministrazioni.

Separare i quattro profili evita una risposta confusa e dimostra maturità amministrativa.

Il raccordo digitale non elimina la separazione delle competenze. Una piattaforma può offrire un punto di accesso unitario, trasmettere dati e rendere più semplice il dialogo tra amministrazioni; non trasforma però tutti i soggetti coinvolti in un unico ufficio. Il candidato deve distinguere il canale tecnico dal titolare della funzione e dall'amministrazione che adotta l'atto finale. È una distinzione particolarmente importante nei casi in cui la pratica attraversa Registro imprese, SUAP e uffici competenti per controlli settoriali.

La prima operazione di sportello è perciò la qualificazione della richiesta. Bisogna chiedere quale attività l'impresa intenda svolgere, quale dato debba essere iscritto o modificato, quale titolo o comunicazione sia richiesto e quale documento l'utente si aspetti. Solo dopo si può indicare il percorso. L'orientamento corretto non consiste nel promettere l'esito, ma nel separare adempimenti, chiarire i canali e segnalare gli elementi necessari alla lavorazione.

Si consideri una variazione dell'attività economica accompagnata da un adempimento amministrativo locale. Il profilo pubblicitario può richiedere l'aggiornamento dei dati nel Registro imprese; il profilo relativo all'esercizio dell'attività può transitare dal SUAP. I flussi possono essere coordinati e telematici, ma rimangono riconoscibili per oggetto, competenza ed effetto. Una buona risposta usa verbi precisi: «verificare», «classificare», «inoltrare», «comunicare» e «rilasciare», evitando l'indistinto «autorizzare tutto».

Anche l'assistenza digitale ha limiti professionali. L'operatore può spiegare come accedere al servizio, quali dati o allegati siano normalmente richiesti e come seguire la pratica; non può sostituirsi all'impresa nelle dichiarazioni né anticipare un provvedimento non ancora istruito. Questa cautela tutela sia l'utente sia l'amministrazione e mostra, in sede concorsuale, comprensione del rapporto tra servizio, responsabilità e procedimento.

Per chiudere un caso pratico, conviene rendere esplicito l'output per ciascun piano: aggiornamento o documento camerale per il Registro, ricevuta o esito del procedimento per il SUAP, informazione di servizio per l'assistenza. La soluzione è completa quando l'utente sa che cosa fare, attraverso quale canale e presso quale soggetto, senza che la semplificazione digitale cancelli le responsabilità istituzionali.

L'errore tipico è confondere accesso unitario e competenza unica. Un'interfaccia semplice può nascondere più fasi amministrative, ma il candidato deve saperle ricostruire. Nella risposta finale conviene quindi nominare separatamente domanda, amministrazione competente, flusso digitale ed effetto atteso.

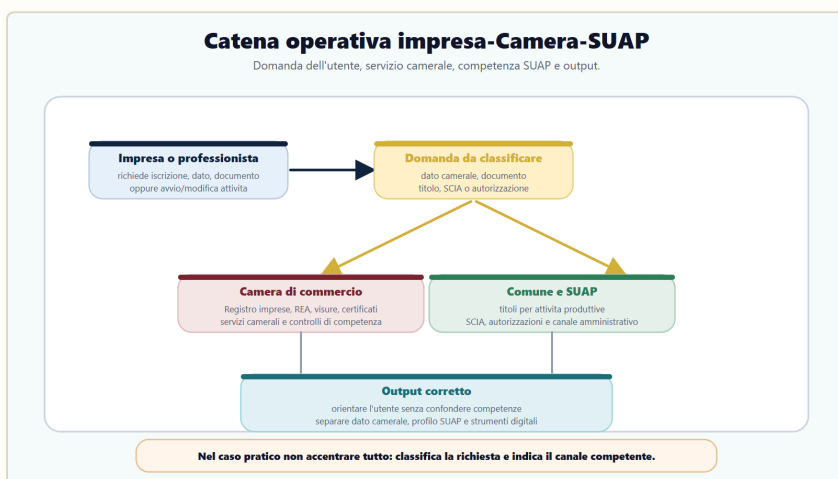


Figura 30.5 - Catena operativa impresa-Camera-SUAP: separare dato camerale, titolo amministrativo e output all'utente.

30.5 Lettura del bando camerale e output di prova

I bandi camerali acquisiti nel 2026 mostrano profili amministrativi e istruttori collegati a servizi camerali, supporto organizzativo, comunicazione istituzionale, servizi anagrafici, tutela del mercato e servizi promozionali. Questo conferma l'utilità di M-FL03 come modulo breve e operativo.

Serve però una regola di misura: non tutto ciò che riguarda le imprese entra nel concorso camerale. Diritto societario, economia industriale e marketing territoriale rilevano soltanto nei limiti richiesti dal bando. Il modulo seleziona i contenuti camerali utili nelle prove amministrative.

Quando leggi un bando camerale, parti da queste domande:

1. il profilo è istruttore, funzionario, assistente, amministrativo, comunicazione, supporto o servizi?
2. sono citati Registro imprese, servizi anagrafici, tutela del mercato, promozione, digitalizzazione o comunicazione?
3. la prova richiede quiz, risposta sintetica, caso pratico o colloquio orale?
4. il candidato deve conoscere l'ente, il servizio o anche il procedimento?

5. quali materie comuni del libro base si riusano senza duplicarle?

Il nucleo comune resta importante: diritto amministrativo, procedimento, pubblico impiego, trasparenza, privacy, PA digitale, contratti e competenze informatiche possono comparire anche nei bandi camerali. M-FL03 aggiunge il delta specialistico: sistema camerale, Registro imprese, servizi alle imprese e mercato.

CASO GUIDATO: ORIENTARE UN'IMPRESA SENZA CONFONDERE I PIANI

Traccia: allo sportello camerale si presenta un imprenditore che deve aggiornare alcuni dati dell'impresa, ottenere una visura e capire se la pratica collegata all'attività produttiva passa dal SUAP. Il candidato deve indicare come orientare l'utente.

Una risposta debole direbbe: "La Camera di commercio si occupa delle imprese e quindi l'ufficio risolve la pratica". Questa risposta è troppo generica e rischia di attribuire alla Camera funzioni che possono appartenere ad altri enti.

Una risposta corretta procede per piani.

Piano	Domanda da fare	Risposta operativa
Registro imprese/REA	Quale dato deve essere iscritto, modificato o consultato?	Verificare pratica, visura, certificato, fascicolo o aggiornamento anagrafico.
Servizio documentale	Quale documento chiede l'utente?	Indirizzare verso visura, certificato, fascicolo o altro output ufficiale.
SUAP/attività produttiva	La questione riguarda titolo, SCIA, autorizzazione o adempimento comunale?	Distinguere il profilo SUAP dal profilo camerale e indicare il canale corretto.
Controllo e istruttoria	La pratica richiede verifica documentale o presupposti?	Spiegare che l'ufficio opera secondo procedimento, termini, competenze e controlli.
Comunicazione	L'utente ha bisogno di assistenza comprensibile?	Fornire indicazioni chiare senza promettere esiti non verificati.

La risposta conclusiva può essere:

NOTA

L'ufficio deve distinguere il profilo camerale, relativo a Registro imprese, REA e documenti ufficiali, dal profilo SUAP eventualmente collegato all'attività produttiva. L'utente va orientato verso il servizio corretto, verificando la natura della richiesta, l'eventuale pratica telematica, i documenti necessari e l'amministrazione competente.

Questo schema mostra che il candidato sa lavorare come funzionario o istruttore: non improvvisa, non accentra tutto nell'ente, non scarica l'utente, ma classifica la domanda.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- La Camera di commercio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, non un Comune e non un ufficio periferico statale.
- Il sistema camerale comprende Camere, unioni regionali, Unioncamere e organismi strumentali.
- Il baricentro è il sistema delle imprese: Registro imprese, REA, servizi, mercato, semplificazione e sviluppo locale.
- Unioncamere supporta, rappresenta e coordina il sistema, senza sostituire le singole Camere nelle loro funzioni.
- In prova devi collegare ogni nozione a servizio, procedimento, utente, interesse pubblico e output.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Mi parli delle Camere di commercio e del sistema camerale.

Una risposta ordinata può seguire questa scaletta:

1. definizione della Camera di commercio come ente pubblico dotato di autonomia funzionale;
2. collegamento alle imprese e alle economie locali;
3. inserimento nel sistema camerale italiano;
4. ruolo di Unioncamere come soggetto nazionale di rappresentanza, coordinamento e supporto;
5. richiamo alle funzioni principali: Registro imprese, pubblicità legale, servizi alle imprese, semplificazione, regolazione del mercato;
6. chiusura concorsuale: nei bandi camerali queste funzioni diventano procedimenti, sportelli, certificazioni, comunicazione e casi pratici.

Non iniziare dalla storia dell'ente. Non perdere tempo su dettagli territoriali non richiesti. Mostra subito la logica pubblica e funzionale.

DOMANDA-TRAPPOLA

Le Camere di commercio sono enti locali come i Comuni?

Risposta: no, non in quel senso. Le Camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale e appartengono al sistema camerale. Operano in una circoscrizione territoriale e hanno un forte rapporto con il territorio economico, ma non sono enti locali territoriali come Comuni, Province, Città metropolitane o Regioni. La loro identità istituzionale è collegata alle funzioni verso imprese, mercato, pubblicità legale e servizi economico-amministrativi.

La trappola sta nella parola “locale”. Il fatto che la Camera operi su un territorio non la rende un Comune. Il candidato deve distinguere territorio politico-amministrativo e circoscrizione funzionale.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è studiare M-FL03 con categorie prese da altri moduli.

Chi arriva da M-FL01 tende a cercare organi comunali, statuto, regolamenti e servizi al cittadino. Alcuni concetti aiutano, ma non bastano. La Camera non è il Comune.

Chi arriva da diritto commerciale tende a parlare di società, imprenditore, iscrizione, bilancio e atti societari senza vedere l'amministrazione pubblica che gestisce il servizio. Anche questo è insufficiente. Il concorso non chiede di fare il consulente commerciale, ma di lavorare dentro un ente pubblico camerale.

La correzione è usare sempre la griglia:

NOTA

ente pubblico - autonomia funzionale - sistema camerale - funzione - servizio - procedimento - output.

Ogni risposta deve passare da questa catena.

MINI-ESERCIZIO

Leggi il seguente estratto sintetico di bando:

NOTA

Profilo: istruttore amministrativo presso Camera di commercio. Possibile assegnazione a servizi anagrafici, tutela del mercato, servizi promozionali o supporto organizzativo. Prova scritta e orale su ordinamento camerale, procedimento amministrativo, trasparenza, servizi alle imprese e competenze digitali.

Compila la griglia:

Voce	Risposta del candidato
Ente che assume	
Area specialistica principale	

Voce	Risposta del candidato
Materie comuni da riusare dal libro base	
Materie M-FL03 da aggiungere	
Caso pratico probabile	
Errore da evitare	

Soluzione attesa:

- Ente che assume: Camera di commercio.
- Area specialistica principale: sistema camerale, Registro/servizi anagrafici, mercato, servizi imprese.
- Materie comuni: procedimento, trasparenza, privacy, PA digitale, pubblico impiego, comunicazione amministrativa.
- Materie M-FL03: ordinamento camerale, Unioncamere, Registro imprese/REA, servizi alle imprese, tutela mercato.
- Caso probabile: richiesta di visura/certificazione, pratica anagrafica, orientamento utente, controllo documentale o comunicazione di servizio.
- Errore da evitare: rispondere come se fosse un concorso comunale generico.

CHECKLIST DI RIPASSO

Prima di chiudere il capitolo, verifica di saper rispondere a queste domande:

- So definire la Camera di commercio senza confonderla con il Comune?
- So spiegare il significato concorsuale di autonomia funzionale?
- So descrivere il sistema camerale senza creare una gerarchia fittizia?
- So dire che ruolo ha Unioncamere?
- So collegare Registro imprese, servizi alle imprese e regolazione del mercato alla Camera?
- So leggere un bando camerale individuando profilo, mansioni e output?
- So evitare una trattazione eccessiva di diritto commerciale?

Se una risposta è incerta, inseriscila nel diario degli errori con una formula breve: “confondo ente territoriale e autonomia funzionale”, “non distinguo Registro imprese e SUAP”, “non so spiegare Unioncamere”.

Verifica

QUIZ 1

Quale definizione colloca correttamente la Camera di commercio?

- A. Ente locale territoriale equivalente al Comune.
- B. Ufficio periferico del Ministero.
- C. Ente pubblico dotato di autonomia funzionale, inserito nel sistema camerale.
- D. Associazione privata obbligatoria delle imprese.

Risposta corretta: C. La natura pubblica e l'autonomia funzionale distinguono la Camera sia dagli enti territoriali sia dagli uffici ministeriali e dalle associazioni private.

QUIZ 2

Quale rapporto descrive meglio Unioncamere e le singole Camere?

- A. Unioncamere decide ogni pratica locale.
- B. Le Camere sono sedi territoriali di Unioncamere.
- C. Unioncamere rappresenta e raccorda il sistema senza sostituire la Camera competente.
- D. Non esiste alcun raccordo nazionale.

Risposta corretta: C. Il sistema opera in rete; rappresentanza, indirizzi e iniziative comuni non creano una gerarchia amministrativa ordinaria sulle singole pratiche.

QUIZ 3

Quale coppia collega correttamente funzione e servizio?

- A. Ordinamento urbanistico — rilascio del permesso di costruire.
- B. Pubblicità legale — visura e certificato del Registro imprese.
- C. Ordine pubblico — direzione delle Forze di polizia.
- D. Anagrafe comunale — carta d'identità.

Risposta corretta: B. Le altre funzioni appartengono ad amministrazioni o autorità differenti; la Camera opera sul Registro imprese e sui relativi documenti.

QUIZ 4

Un'impresa chiede informazioni sia sull'iscrizione sia sul titolo necessario per esercitare un'attività. Come va orientata?

- A. Si distinguono profilo camerale del Registro imprese e profilo amministrativo collegato al SUAP.
- B. Tutto compete sempre alla Camera.
- C. Tutto compete sempre al Comune.
- D. Si rinvia l'utente senza classificare la domanda.

Risposta corretta: A. Una stessa vicenda può attraversare più amministrazioni. L'operatore identifica oggetto, procedimento e soggetto competente per ciascun piano.

QUIZ 5

Che cosa deve guidare la selezione delle materie in un bando camerale?

- A. Tutto il diritto commerciale disponibile.
- B. Profilo, servizio, mansioni, prove e fonti richiamate.
- C. Soltanto il nome della Camera.
- D. Il programma di un concorso comunale precedente.

Risposta corretta: B. Il Metodo BANDO collega l'ente al lavoro richiesto e separa il nucleo comune dal delta specialistico camerale.

QUIZ 6

Qual è l'errore più grave in una risposta sul sistema camerale?

- A. Usare una tabella.
- B. Presentare Unioncamere come superiore gerarchico che decide ogni procedimento locale.
- C. Distinguere Camera e Unioncamere.
- D. Collegare una funzione a un servizio.

Risposta corretta: B. La semplificazione gerarchica altera il sistema e impedisce di individuare l'ente competente per il caso concreto.

CASO FINALE RAGIONATO

Un bando per istruttore amministrativo indica possibile assegnazione ai servizi anagrafici, alla tutela del mercato o al supporto organizzativo. La prova comprende quesiti e un caso di sportello. Il candidato deve predisporre la mappa di studio.

Soluzione ragionata. Si parte dall'ente: Camera di commercio inserita nel sistema camerale. Si separano poi le tre possibili aree. Per i servizi anagrafici rilevano Registro imprese, REA, pubblicità legale, pratiche e documenti; per la tutela del mercato occorrono funzioni di regolazione, fede pubblica e controlli nei limiti del programma; per il supporto organizzativo si riusano procedimento, trasparenza, comunicazione, PA digitale e pubblico impiego. Il caso di sportello richiede classificazione della domanda, individuazione del servizio, spiegazione del procedimento e orientamento verso il soggetto competente.

Non serve studiare indistintamente tutto il diritto societario né trattare la Camera come un Comune.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

- legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel testo vigente;
- decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, di riordino delle funzioni e del sistema camerale;
- D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, per Registro imprese e REA;
- documentazione istituzionale di Unioncamere e delle Camere di commercio;
- bandi e allegati ufficiali dell'ente che indice il concorso.

Registro imprese, REA e pubblicità legale

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Registro imprese, REA e pubblicità legale

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Il Registro delle imprese è il punto in cui il sistema camerale diventa visibile nella vita quotidiana di un'impresa. Qui non si svolge una generica attività di archiviazione. L'ufficio del Registro cura una forma di pubblicità prevista dall'ordinamento: rende conoscibili fatti, atti e dati che incidono sull'identità e sulla vita dell'impresa.

Per il candidato questo significa cambiare domanda. Non basta sapere che esiste una visura o che i bilanci vengono depositati online. Occorre capire perché un dato deve essere iscritto o depositato, quale documento può essere rilasciato, che cosa integra il REA e quando una richiesta esce dal perimetro camerale per entrare nel procedimento SUAP o in quello di un'altra amministrazione.

Il D.P.R. 581/1995 attua l'art. 8 della L. 580/1993 in materia di Registro delle imprese. La fonte va usata come cornice: il concorso richiede di saper spiegare la funzione pubblica del Registro e di orientare un utente, non di ricostruire l'intero diritto societario.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper:

1. definire il Registro delle imprese come sistema pubblico di pubblicità legale tenuto dalle Camere di commercio;
2. distinguere Registro, REA, visura e certificato;
3. collegare iscrizione, deposito, variazione e consultazione a un procedimento amministrativo;
4. separare il dato camerale dal titolo amministrativo eventualmente trattato dal SUAP;
5. rispondere a un caso di sportello senza promettere un esito o un termine che dipende dalla pratica concreta.

MAPPA BANDO: REGISTRO IMPRESE E REA

Lettera	Domanda	Applicazione nel capitolo
B - Bando	Che cosa chiede il profilo?	Servizi anagrafici, pratiche, istruttoria, documenti, relazione con utenti o PA.
A - Aree	Quali materie si collegano?	Ordinamento camerale, procedimento, documentazione digitale, trasparenza e comunicazione.
N - Nuclei	Che cosa non posso confondere?	Pubblicità legale e archivio; Registro e REA; visura e certificato; Camera e SUAP.
D - Diario	Quale errore annoto?	Attribuire alla Camera un'autorizzazione comunale o trattare la visura come certificato.
O - Output	Che cosa devo produrre?	Risposta orale ordinata, classificazione della richiesta, schema di istruttoria, comunicazione chiara all'utente.

Quando in un bando compaiono “Registro imprese”, “servizi anagrafici”, “pratiche telematiche” o “supporto alle imprese”, il nucleo non è la memorizzazione di sigle. È la capacità di seguire questa sequenza: fatto dell'impresa, amministrazione competente, dato o atto da trattare, documento da produrre, controllo da svolgere, comunicazione all'utente.

31.1 Registro delle imprese e pubblicità legale

Il Registro delle imprese è tenuto dalle Camere di commercio. La sua funzione è rendere conoscibili, attraverso forme di pubblicità regolate dalla legge, dati e vicende rilevanti dell'impresa. Questa conoscibilità tutela chi entra in rapporto con l'impresa: altri operatori economici, professionisti, finanziatori, consumatori e pubbliche amministrazioni devono poter verificare informazioni che non possono restare affidate a dichiarazioni informali.

La pubblicità legale non significa che ogni informazione resa disponibile online produce sempre lo stesso effetto. Gli effetti di una singola iscrizione, deposito o annotazione dipendono dalla disciplina applicabile al fatto o all'atto. In una prova concorsuale è quindi corretto dire che il Registro assicura una forma di conoscibilità legale; non è corretto affermare, senza precisazioni, che ogni iscrizione rende automaticamente valido, efficace o opponibile qualsiasi atto.

La distinzione pratica è questa:

Domanda	Risposta utile
A che cosa serve il Registro?	A dare pubblicità legale a fatti e atti rilevanti della vita dell'impresa e a rendere disponibili dati ufficiali.
Chi lo tiene?	L'ufficio del Registro delle imprese presso la Camera di commercio competente.
Che cosa fa l'ufficio?	Riceve e istruisce le pratiche secondo la disciplina applicabile, cura iscrizioni o depositi e rilascia o rende accessibili i documenti previsti.
Perché interessa il mercato?	Perché riduce l'incertezza sui dati essenziali dell'impresa e consente controlli fondati su fonti ufficiali.

Il Registro non è dunque una banca dati privata e neppure un motore di ricerca. La consultazione digitale è una modalità con cui l'utente accede a un servizio pubblico; non esaurisce la funzione giuridico-amministrativa dell'ufficio.

La pubblicità legale risponde a un problema concreto: chi entra in rapporto con un'impresa non può fondare ogni decisione su informazioni fornite informalmente dalla stessa impresa. Il sistema rende accessibili dati e documenti secondo regole comuni e permette a soggetti diversi di riferirsi a una fonte pubblica. Questa funzione sostiene la certezza dei rapporti economici, ma non garantisce qualunque qualità dell'impresa né sostituisce le verifiche richieste dal singolo rapporto.

Per questo bisogna distinguere il contenuto pubblicato dall'effetto giuridico. Il Registro rende conoscibile ciò che l'ordinamento assoggetta a iscrizione o deposito; l'effetto concreto dipende dalla disciplina del fatto o dell'atto. In una risposta d'esame è prudente fermarsi a questa regola, salvo che la traccia chieda una fattispecie specifica. Dire che «ogni iscrizione rende valido l'atto» è troppo ampio e può essere errato.

Anche la competenza territoriale va trattata come elemento dell'istruttoria, non come dettaglio geografico. L'ufficio deve verificare quale posizione e quale fatto siano coinvolti prima di individuare la Camera competente. L'utente può accedere al servizio attraverso strumenti digitali nazionali, ma l'uniformità del canale non cancella la titolarità dell'ufficio che tratta la pratica.

In prova, una spiegazione ordinata segue quattro passaggi: definisce il Registro, indica la funzione di pubblicità, identifica gli interessi serviti e chiarisce che consultazione e istruttoria sono attività diverse. Così si evitano due errori opposti: descrivere il Registro come un semplice sito oppure attribuirgli effetti universali che la normativa non prevede.

Esempio: un’amministrazione deve verificare alcuni dati di un operatore economico. La consultazione camerale offre informazioni ufficiali, ma l’ufficio procedente deve ancora stabilire quali dati siano pertinenti e quali ulteriori controlli imponga il proprio procedimento. Il documento camerale è una fonte pubblica utile; non sostituisce automaticamente ogni altra verifica.

La stessa cautela vale per il cittadino o il professionista che consulta il Registro. L’accessibilità del dato non autorizza a ricavarne conclusioni ulteriori rispetto a ciò che il documento rappresenta. In sede concorsuale, il candidato dimostra precisione quando separa disponibilità dell’informazione, significato del dato ed effetto previsto dalla norma applicabile.

Questa separazione deve comparire anche nella conclusione della risposta: il Registro rende conoscibile il dato, mentre la disciplina sostanziale stabilisce quali conseguenze ne derivano.

31.2 Registro, REA e anagrafi camerali

Il REA è il Repertorio delle notizie economiche e amministrative. Serve a integrare il sistema informativo camerale con notizie di carattere economico, statistico e amministrativo, anche quando quelle notizie non sono previste ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese.

La formula “REA uguale Registro” è sbagliata. I due strumenti sono collegati, ma non sovrapponibili. Il Registro riguarda la pubblicità legale della vita dell’impresa; il REA raccoglie e utilizza ulteriori informazioni economico-amministrative. In molte situazioni la stessa impresa compare in entrambi i piani: per esempio, una notizia sull’azienda o su un’unità locale può essere rilevante per il REA senza trasformare il REA in un secondo Registro.

Strumento	Funzione prevalente	Domanda concorsuale tipica
Registro delle imprese	Pubblicità legale di dati, fatti e atti previsti dall’ordinamento.	Perché l’impresa presenta una pratica di iscrizione, variazione o deposito?
REA	Integrazione con notizie economiche, statistiche e amministrative.	Il dato richiesto è una notizia economico-amministrativa o un fatto da iscrivere nel Registro?

Strumento	Funzione prevalente	Domanda concorsuale tipica
Anagrafi camerali	Organizzazione e fruizione di dati pubblici connessi ai servizi camerali.	Quale informazione ufficiale deve essere acquisita, verificata o resa disponibile?

Se un'impresa apre o chiude un'unità locale, la richiesta richiede un corretto inquadramento camerale; la risposta "si aggiorna il Registro" è insufficiente. L'operatore verifica quale pratica e quale informazione siano coinvolte, quale Camera sia competente e se il caso comporti anche un adempimento presso un'altra amministrazione.

Il REA amplia la capacità informativa del sistema camerale senza replicare la funzione del Registro. La distinzione riguarda anzitutto la natura della notizia: da una parte fatti e atti assoggettati alla pubblicità del Registro, dall'altra informazioni economiche e amministrative che completano la rappresentazione dell'attività. Non è quindi corretto scegliere fra i due strumenti in base alla preferenza dell'utente; la qualificazione dipende dal contenuto da comunicare e dalla disciplina applicabile.

Il numero REA identifica la posizione nel repertorio della Camera competente. Non va confuso automaticamente con gli altri identificativi dell'impresa né presentato come prova sufficiente di qualsiasi circostanza. In un caso di sportello, l'operatore deve comprendere quale identificativo l'utente stia citando e per quale finalità, prima di indicare documento o pratica.

Le unità locali mostrano bene l'utilità della distinzione. Una notizia relativa al luogo in cui l'impresa esercita un'attività può avere rilievo economico-amministrativo e collegarsi alla posizione camerale; l'avvio concreto dell'attività può però richiedere anche un procedimento presso il SUAP. Il dato camerale e il titolo amministrativo descrivono aspetti diversi della stessa vicenda.

La classificazione può essere svolta con tre domande: il fatto è soggetto a pubblicità nel Registro? È una notizia economica o amministrativa destinata al REA? Esiste inoltre un adempimento presso un'altra amministrazione? Il metodo non sostituisce la disciplina specifica, ma impedisce di saltare subito a una risposta operativa errata.

Nella prova orale conviene chiudere con una conseguenza: Registro e REA formano un sistema informativo collegato, ma ogni informazione conserva funzione e regime propri. Nel caso scritto, invece, la distinzione deve condurre a un'azione: raccogliere i dati, qualificare la notizia, individuare la pratica e segnalare gli eventuali procedimenti paralleli.

Un secondo esempio riguarda un soggetto che conosce soltanto il numero REA e chiede di «verificare l'impresa». L'operatore non presume quale documento serva: identifica la posizione, chiarisce l'informazione cercata e distingue la consultazione dei dati dalla necessità di attestazione. Se emerge anche una questione sull'esercizio dell'attività, segnala il possibile raccordo con il SUAP senza attribuirgli funzioni camerali. Il passaggio è semplice ma didatticamente importante: partire dall'identificativo aiuta a trovare la posizione, non risolve da solo la qualificazione della richiesta.

La risposta resta quindi ancorata alla funzione del dato. Non si domanda soltanto «dove si trova?», ma anche «perché viene raccolto e quale uso amministrativo deve sostenere?».

31.3 Iscrizione, deposito, variazione e istruttoria

Nel linguaggio di sportello ricorrono parole simili che indicano operazioni diverse. L'iscrizione riguarda l'inserimento di dati, fatti o atti nel Registro secondo la disciplina applicabile. Il deposito riguarda la presentazione di un atto o di un documento quando l'ordinamento ne prevede l'acquisizione e la pubblicità. La variazione aggiorna informazioni già presenti. La consultazione, infine, consente di ottenere o verificare dati e documenti disponibili.

Non occorre imparare un catalogo astratto di pratiche. Devi saper riconoscere la domanda dell'utente.

Richiesta dell'utente	Prima classificazione	Passo professionale
"Ho cambiato un dato dell'impresa."	Possibile variazione.	Individuare quale dato e la pratica prevista, senza dare per scontata la procedura.
"Devo presentare un atto o un bilancio."	Possibile deposito.	Verificare soggetto, documento, canale e requisiti del caso.
"Mi serve sapere chi rappresenta l'impresa."	Consultazione di dati ufficiali.	Individuare il documento idoneo e spiegare la differenza tra visura e certificato.
"Apro un'attività in un Comune."	Caso potenzialmente misto.	Distinguere la pratica camerale dal procedimento SUAP e indicare i canali competenti.

Questo è il punto in cui un profilo amministrativo dimostra metodo. Non decide con una scorciatoia e non rinvia l'utente in modo generico: raccoglie i dati necessari, classifica il bisogno, verifica il canale e comunica con precisione il passaggio successivo.

L'istruttoria comincia dalla domanda effettiva, non dal nome generico usato dall'utente. «Devo aggiornare l'impresa» può indicare fatti diversi. L'operatore chiarisce soggetto, posizione interessata, evento, documento e risultato richiesto. Solo dopo può distinguere iscrizione, deposito o variazione e verificare se la pratica appartenga all'ufficio.

La seconda fase riguarda competenza e completezza. Il canale telematico può guidare la compilazione, ma l'ufficio deve comunque controllare che la richiesta sia riferibile alla posizione corretta e che gli elementi necessari siano presenti. Il capitolo non fissa un elenco universale di allegati: documenti e requisiti cambiano secondo il fatto, l'atto e la disciplina applicabile.

Segue la qualificazione dell'operazione. L'iscrizione introduce nel Registro quanto previsto dalla legge; il deposito acquisisce un atto o documento soggetto a quella forma di pubblicità; la variazione aggiorna una situazione già rappresentata; la consultazione produce invece un accesso informativo e non modifica la posizione. Confondere queste attività altera sia l'istruttoria sia l'output.

L'esito non va anticipato allo sportello. L'operatore può illustrare il percorso, segnalare ciò che deve essere verificato e comunicare eventuali esigenze istruttorie secondo le regole applicabili. Non può garantire che una pratica sarà accolta prima dei controlli. Questa cautela non è scarsa assistenza: è correttezza amministrativa.

In un quesito teorico-pratico, la risposta può seguire la catena «fatto, operazione, competenza, controllo, esito, comunicazione». Se una società presenta un documento chiamandolo genericamente «variazione», il candidato deve prima stabilire se si tratti davvero di aggiornare un dato o di depositare un atto. La parola scelta dall'utente è un indizio, non la qualificazione giuridico-amministrativa definitiva.

L'errore tipico consiste nel trasformare la procedura in una lista fissa. Una risposta professionale resta abbastanza precisa da orientare e abbastanza prudente da non inventare termini, modelli o requisiti. In prova questa misura vale più della memorizzazione di passaggi non richiesti.

Si può verificare il ragionamento con un micro-caso. Un professionista trasmette un atto e chiede quando «comparirà online». La risposta corretta non promette una pubblicazione immediata. L'operatore identifica il tipo di deposito, controlla la competenza e spiega che visibilità ed esito dipendono dal completamento dell'istruttoria prevista. Se mancano elementi, comunica ciò che deve essere integrato secondo le regole applicabili. In questo modo distingue presentazione telematica, ricezione della pratica, controllo dell'ufficio e risultato consultabile.

La sequenza serve anche all'orale: mostra che il procedimento non coincide con il semplice invio del file e che il servizio al pubblico comprende sempre una comunicazione comprensibile dell'esito istruttorio.

31.4 Visura, certificato, fascicolo e documenti depositati

La visura camerale espone informazioni e dati ufficiali dell'impresa iscritta: dati identificativi, sede, forma giuridica, cariche, attività e altre informazioni presenti secondo il tipo di visura richiesto. È utile per conoscere rapidamente la posizione dell'impresa. Non ha, però, valore di certificazione e non è opponibile a terzi.

Il certificato ha una funzione diversa: è il documento da richiedere quando occorre una certificazione. In una risposta orale basta questa distinzione netta. Evita di aggiungere formule su esenzioni, bolli, validità temporale o contenuti puntuali se il quesito non li richiede oppure se non hai davanti la disciplina applicabile.

Il fascicolo d'impresa e i documenti depositati rendono disponibili, nei limiti del servizio e delle regole di accesso, ulteriori elementi della vita dell'impresa. Tra gli esempi più frequenti nei bandi o nei casi di servizio rientrano atti, bilanci e documenti connessi alla posizione dell'impresa. Anche qui occorre evitare un automatismo: non ogni utente chiede lo stesso documento e non ogni documento assolve la stessa funzione.

Documento o servizio	A che cosa serve	Errore da evitare
Visura	Conoscere dati ufficiali presenti nel sistema camerale.	Chiamarla certificato o attribuirle valore certificativo.
Certificato	Attestare i dati nei casi in cui serve una certificazione.	Rilasciarlo come risposta standard senza verificare la domanda dell'utente.
Fascicolo e documenti	Consultare documenti e informazioni collegati alla posizione dell'impresa.	Promettere la disponibilità di un documento senza controllare servizio e titolo della richiesta.
Bilanci e atti depositati	Consentire la conoscibilità dei documenti soggetti a deposito.	Trasformare il capitolo in una lezione di contabilità civilistica o diritto societario.

La scelta del documento parte dallo scopo dichiarato. Chi vuole conoscere rapidamente i dati di un'impresa può avere bisogno di una visura; chi deve produrre un'attestazione a un terzo può dover richiedere un certificato. L'operatore non dovrebbe proporre il documento più familiare, ma quello coerente con l'uso indicato, spiegandone funzione e limiti.

La visura può presentare informazioni diverse secondo il servizio richiesto, ma resta un output informativo. Non dimostra automaticamente fatti estranei ai dati rappresentati e non sostituisce la valutazione compiuta dal soggetto che la riceve. La formula «è ufficiale, quindi certifica tutto» confonde provenienza dei dati e funzione del documento.

Il certificato risponde invece a un'esigenza certificativa. Anche qui occorre evitare automatismi: non basta sapere che esiste «il certificato camerale». Bisogna chiedere quale circostanza debba essere attestata e quale documento sia idoneo nel caso concreto. Dettagli su validità, bollo o regime di utilizzo richiedono la disciplina vigente e non vanno improvvisati.

Il fascicolo d'impresa raccoglie documenti e informazioni collegati alla posizione, mentre bilanci e altri atti depositati sono consultabili secondo il servizio e le regole applicabili. Il fascicolo non va descritto come un contenitore illimitato di qualunque documento aziendale. L'utente deve indicare che cosa cerca; l'operatore verifica disponibilità e output pertinente.

Si consideri una banca che chiede alla società «un documento camerale aggiornato». La richiesta è ancora incompleta. L'operatore deve capire se il destinatario vuole consultare dati, acquisire un atto depositato o ricevere una certificazione. Solo questa precisazione consente di scegliere fra visura, certificato o documento del fascicolo.

Nella risposta concorsuale, la distinzione può essere resa con tre verbi: la visura informa, il certificato attesta, il fascicolo consente di reperire documenti e informazioni disponibili. È una sintesi utile purché seguita dalla cautela sul caso concreto. L'errore da evitare è promettere che un singolo output soddisfi qualsiasi richiesta di un terzo.

Prima del rilascio o dell'acquisto del documento, una comunicazione chiara riepiloga oggetto della richiesta, finalità dichiarata e output individuato. Se la finalità resta incerta, l'operatore formula domande mirate invece di scegliere al posto dell'utente. Questa condotta riduce errori e rende verificabile il motivo della scelta.

In prova basta motivare la scelta con la diversa funzione dei documenti, senza aggiungere condizioni operative non richieste.

31.5 Pratiche telematiche, ComUnica, interoperabilità e SUAP

La digitalizzazione non elimina l'istruttoria. Cambia il canale attraverso cui la pratica e i documenti arrivano all'ufficio, ma restano necessari controllo di competenza, completezza documentale, corretto inquadramento della domanda e comunicazione dell'esito o degli eventuali passaggi da compiere.

ComUnica e i servizi telematici del sistema camerale permettono di presentare pratiche e atti in modalità digitale. In concorso, la sigla conta meno della funzione: la Camera partecipa alla semplificazione degli adempimenti dell'impresa, ma ciascuna amministrazione conserva le proprie competenze.

Una buona comunicazione di sportello è concreta. Invece di dire “faccia tutto online”, l'operatore chiarisce:

- quale esigenza è stata individuata;
- se riguarda Registro, REA o un diverso procedimento;
- quale documentazione o informazione deve essere verificata;
- quale canale digitale o ufficio è competente;
- che l'esito dipende dalla completa istruttoria della pratica.

La formula tutela anche l'ufficio: informa senza anticipare valutazioni che spettano al procedimento.

REGISTRO IMPRESE E SUAP: COLLEGATI, MA DIVERSI

Il SUAP è lo Sportello unico per le attività produttive. Tratta il procedimento amministrativo collegato all'avvio, alla modifica o all'esercizio di attività produttive presso l'amministrazione competente. Il Registro delle imprese e il REA riguardano invece la pubblicità e le informazioni camerali dell'impresa. I sistemi digitali possono dialogare e scambiare informazioni, ma la cooperazione telematica non fonde le competenze.

La distinzione diventa evidente nei casi misti. Un'impresa può dover aggiornare una posizione camerale e, nello stesso periodo, presentare una SCIA o un'altra pratica amministrativa al SUAP. La risposta non sceglie un solo destinatario per comodità: separa i piani e indica il percorso appropriato.

NOTA

BANDO in pratica: prima chiedi se l'utente vuole rendere conoscibile o aggiornare un dato dell'impresa, oppure se chiede un titolo per svolgere una determinata attività. Nel primo caso il riferimento può essere il Registro o il REA; nel secondo va verificato il procedimento SUAP o dell'amministrazione competente.

CASO GUIDATO: DUE RICHIESTE NELLO STESSO SPORTELLLO

Una società comunica che ha trasferito la sede, ha aperto una nuova unità locale e vuole iniziare un'attività soggetta a procedimento comunale. Chiede anche un documento da consegnare a una banca.

La risposta non può essere: "Faccia una pratica al SUAP e poi chiedi una visura". Manca la classificazione dei fatti e non chiarisce che cosa può attestare ciascun documento.

Una risposta professionale segue questo ordine:

1. acquisisce gli elementi necessari per distinguere sede, unità locale e attività da avviare;
2. verifica il perimetro della pratica camerale, incluso l'eventuale aggiornamento delle informazioni nel Registro o nel REA;
3. separa il procedimento comunale relativo all'attività produttiva, indirizzando l'utente al SUAP quando il titolo amministrativo appartiene a quel canale;
4. chiarisce che, per conoscere i dati camerali, l'utente può richiedere una visura, mentre per esigenze di certificazione occorre verificare il certificato idoneo;
5. evita di garantire l'iscrizione, il rilascio o la conclusione prima dell'istruttoria.

Il quarto passaggio risolve l'ambiguità della richiesta. L'operatore distingue il dato dalla certificazione, la pratica camerale dal procedimento SUAP e l'informazione preliminare dall'esito dell'ufficio.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il Registro delle imprese è tenuto dalle Camere di commercio ed è uno strumento di pubblicità legale.
- Il REA integra il sistema con notizie economiche, statistiche e amministrative; non sostituisce il Registro.
- L'iscrizione, il deposito, la variazione e la consultazione sono operazioni diverse e vanno classificate prima di orientare l'utente.
- La visura fornisce dati ufficiali, ma non ha valore di certificazione; il certificato assolve la funzione certificativa.
- Registro e SUAP possono dialogare digitalmente, ma trattano piani amministrativi distinti.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Che cosa sono il Registro delle imprese e il REA?

Una risposta efficace può essere questa:

NOTA

Il Registro delle imprese, tenuto dalle Camere di commercio, è il sistema di pubblicità legale dei dati, degli atti e dei fatti della vita dell'impresa previsti dall'ordinamento. Il REA, Repertorio delle notizie economiche e amministrative, integra il Registro con ulteriori informazioni economiche, statistiche e amministrative. In un profilo camerale occorre saper distinguere la funzione di pubblicità, il servizio di consultazione e il procedimento necessario per una pratica di iscrizione, variazione o deposito.

La risposta è completa perché definisce i due strumenti, li distingue e li collega al lavoro dell'ufficio.

DOMANDA-TRAPPOLA

La visura camerale è un certificato?

No. La visura mette a disposizione informazioni e dati ufficiali dell'impresa iscritta, ma non ha valore di certificazione e non è opponibile a terzi. Quando serve una certificazione, bisogna individuare il certificato richiesto e verificare il caso concreto.

La trappola nasce dall'uso quotidiano della visura: è un documento molto utile, ma utilità informativa e funzione certificativa non coincidono.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è trattare tutte le richieste di un'impresa come se fossero una sola pratica camerale. Da qui derivano tre confusioni: Registro e REA diventano sinonimi; visura e certificato vengono scambiati; la Camera viene indicata come competente anche per il titolo amministrativo che appartiene al SUAP.

La correzione è usare una griglia breve prima di rispondere:

NOTA

fatto o bisogno dell'impresa - amministrazione competente - Registro/REA/SUAP - documento o pratica - controllo - comunicazione dell'esito.

MINI-ESERCIZIO: CLASSIFICA PRIMA DI RISPONDERE

Per ciascuna richiesta, indica il primo piano da verificare e l'output più prudente.

Richiesta	Primo piano da verificare	Output prudente
"Vorrei controllare i dati ufficiali di un fornitore."		
"Devo dimostrare a un soggetto terzo una situazione risultante dal Registro."		
"Ho aperto una nuova unità locale."		
"Devo presentare una pratica per iniziare un'attività soggetta a SCIA."		

Soluzione guidata:

- Per il controllo di un fornitore, il primo piano è la consultazione di dati camerali; l'output può essere la visura appropriata.
- Quando è richiesta una certificazione, va verificato il certificato necessario; non basta consegnare una visura.
- Per la nuova unità locale, si verifica la pratica camerale e l'eventuale aggiornamento delle notizie pertinenti, senza presupporre una procedura unica per ogni caso.
- Per una SCIA o un titolo amministrativo, il primo piano è il procedimento SUAP o dell'amministrazione competente; occorre poi valutare se vi sia anche un adempimento camerale collegato.

CHECKLIST DI RIPASSO

- So spiegare perché il Registro delle imprese assicura pubblicità legale?
- So distinguere Registro, REA, visura e certificato?
- So riconoscere che un deposito non è la stessa cosa di una consultazione?
- So separare il procedimento camerale da quello SUAP?
- So rispondere all'utente senza anticipare l'esito dell'istruttoria?

Se esiti su una di queste domande, annota nel diario degli errori una formula precisa: “confondo la visura con il certificato” oppure “attribuisco alla Camera il titolo amministrativo del SUAP”.

Verifica

QUIZ 1

Quale affermazione descrive meglio il Registro delle imprese?

A. È un sistema pubblico di pubblicità legale tenuto dalle Camere di commercio. B. È un archivio privato consultabile a pagamento. C. È lo sportello comunale che autorizza ogni attività produttiva. D. È una banca dati statistica priva di effetti giuridici.

Risposta corretta: A. Il Registro rende conoscibili dati, fatti e atti secondo le forme previste dall'ordinamento. Non coincide con il SUAP e non è una semplice raccolta informativa.

QUIZ 2

Qual è il rapporto corretto tra Registro delle imprese e REA?

A. Il REA sostituisce il Registro per tutte le imprese. B. Sono due nomi dello stesso servizio. C. Il Registro contiene soltanto dati statistici, mentre il REA certifica gli atti. D. Il REA integra il sistema con notizie economiche, statistiche e amministrative.

Risposta corretta: D. I due strumenti sono collegati ma non sovrapponibili: il Registro assicura pubblicità legale, mentre il REA raccoglie ulteriori notizie economico-amministrative.

QUIZ 3

Un utente dichiara di avere modificato un dato dell'impresa. Qual è la prima condotta corretta?

A. Promettere l'immediata iscrizione. B. Rilasciare sempre un certificato. C. Individuare il dato, la pratica applicabile e l'amministrazione competente. D. Inviare automaticamente l'utente al Comune.

Risposta corretta: C. La parola «modifica» non identifica da sola procedimento, pratica o competenza. L'operatore deve prima qualificare il fatto e raccogliere gli elementi necessari.

QUIZ 4

Quale distinzione tra visura e certificato è corretta?

A. La visura espone dati ufficiali, mentre il certificato assolve la funzione certificativa. B. La visura certifica sempre l'assenza di qualunque irregolarità. C. Il certificato è una stampa informale della visura. D. I due documenti sono sempre intercambiabili.

Risposta corretta: A. L'output va scelto in base all'esigenza. La visura ha funzione informativa; quando occorre una certificazione bisogna individuare il certificato idoneo.

QUIZ 5

Che cosa cambia quando una pratica viene trasmessa telematicamente?

A. Scompare ogni attività istruttoria. B. Il canale cambia, ma restano competenza, controlli e comunicazione dell'esito. C. La piattaforma diventa titolare di tutti i procedimenti. D. Ogni amministrazione perde la propria competenza.

Risposta corretta: B. La digitalizzazione semplifica presentazione e scambio di informazioni, ma non elimina l'istruttoria né fonde le competenze dei soggetti coinvolti.

QUIZ 6

Un'impresa deve aggiornare un dato camerale e presentare una SCIA per l'attività. Come va impostata la risposta?

A. I due piani vanno distinti e raccordati attraverso i rispettivi canali. B. Tutto appartiene necessariamente al Registro delle imprese. C. Tutto appartiene necessariamente al SUAP. D. L'impresa deve scegliere liberamente una sola amministrazione.

Risposta corretta: A. La pratica camerale riguarda pubblicità e informazioni dell'impresa; la SCIA appartiene al procedimento amministrativo dell'attività. L'interoperabilità non annulla questa distinzione.

CASO FINALE RAGIONATO

Una società comunica il trasferimento della sede, l'apertura di un'unità locale e l'avvio di un'attività soggetta a procedimento comunale. Chiede inoltre un documento da presentare a un finanziatore. Come deve ragionare l'operatore?

Soluzione. Occorre scomporre la richiesta. Sede e unità locale richiedono la qualificazione delle informazioni e della pratica camerale pertinente; l'avvio dell'attività va separato e indirizzato al procedimento SUAP competente. Per il finanziatore bisogna chiarire lo scopo del documento: una visura può soddisfare un'esigenza informativa, mentre una richiesta di certificazione impone di individuare il certificato adatto. L'operatore indica canali e controlli senza anticipare iscrizione, rilascio o conclusione dell'istruttoria.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

- legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8, nel testo vigente;
- D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione in materia di Registro delle imprese;
- portali istituzionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Unioncamere dedicati al Registro delle imprese e alle anagrafi camerali;
- portale Registroimprese.it per consultazione, documenti e servizi telematici;
- portale impresainungiorno per il raccordo digitale con il SUAP.

Servizi alle imprese, regolazione del mercato e tutela

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Servizi alle imprese, regolazione del mercato e tutela

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Una Camera di commercio non svolge una sola funzione. Tiene il Registro delle imprese, informa e assiste le imprese, partecipa alla semplificazione digitale, sostiene iniziative di sviluppo economico e opera, nei limiti delle competenze previste, anche sul terreno della regolazione del mercato. Se queste attività vengono studiate come un elenco, diventano difficili da ricordare e facili da confondere.

La mappa giusta parte da una domanda: che cosa sta chiedendo l'utente e quale interesse pubblico entra in gioco? Un'impresa che cerca informazioni per avviare un progetto ha un bisogno diverso da un consumatore che segnala un prodotto non conforme o da un operatore che deve usare correttamente uno strumento di misura. Nel primo caso prevale il servizio e l'assistenza; nel secondo entrano tutela del mercato, controlli e disciplina settoriale.

Questo capitolo non è un catalogo di progetti. Ti insegna a classificare una richiesta e a rispondere con linguaggio amministrativo: utente, funzione, competenza, attività istruttoria, controllo, output.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper:

1. distinguere servizi di assistenza e promozione da attività di regolazione e tutela del mercato;
2. collegare digitalizzazione e semplificazione a un bisogno concreto dell'impresa, senza confondere le competenze;
3. spiegare perché metrologia legale, sicurezza dei prodotti e correttezza degli scambi hanno rilievo pubblico;
4. riconoscere quando un caso richiede informazione, orientamento, verifica o inoltrato all'ufficio competente;
5. costruire una risposta orale che non trasformi la Camera in un consulente privato né in un'autorità indistinta per ogni problema del mercato.

MAPPA BANDO: SERVIZIO, TUTELA E OUTPUT

Lettera	Domanda	Applicazione nel capitolo
B - Bando	Quale area indica il profilo?	Servizi promozionali, tutela del mercato, sportello, comunicazione, digitale o attività istruttoria.
A - Aree	Con quali materie si collega?	Ordinamento camerale, procedimento, PA digitale, SUAP, tutela del consumatore e controlli.
N - Nuclei	Che cosa non posso sbagliare?	Promozione/regolazione; informazione/consulenza; vigilanza/sanzione; Camera/SUAP.
D - Diario	Quale errore annoto?	Attribuire alla Camera un potere non verificato o trattare un progetto temporaneo come funzione obbligatoria.
O - Output	Che cosa devo saper fare?	Mappa servizio-utente-interesse pubblico, caso di sportello, risposta orale e classificazione di una richiesta.

32.1 Servizi alle imprese, promozione e assistenza

Con l'espressione "servizi alle imprese" si indicano attività molto diverse: informazione, orientamento, supporto ai percorsi di digitalizzazione, accompagnamento a iniziative di sviluppo, accesso a dati e documenti, collegamento con reti e strumenti del sistema camerale. A unirle non è il nome del progetto, che può cambiare nel tempo, ma il destinatario: l'impresa o chi intende avviarla deve poter orientarsi tra adempimenti, opportunità e servizi pubblici disponibili.

In un concorso amministrativo non basta dire che la Camera "aiuta le imprese". Occorre specificare come. L'ufficio può fornire informazioni, rendere accessibili strumenti, gestire una richiesta, verificare requisiti di una procedura o indirizzare verso il canale competente. Non sostituisce il commercialista, il legale o il consulente dell'impresa; offre un servizio pubblico entro il proprio perimetro.

Famiglia di servizio	Utente prevalente	Interesse pubblico	Output riconoscibile
Informazione e orientamento	Impresa, aspirante imprenditore, professionista.	Accessibilità delle informazioni e corretto rapporto con la PA.	Informazione qualificata, rinvio al canale, guida al servizio.
Documenti e dati	Impresa, altra PA, operatore economico.	Affidabilità e fruibilità dei dati pubblici.	Visura, certificato, fascicolo, dato o documento previsto.
Digitalizzazione e semplificazione	Impresa e intermediario.	Riduzione degli adempimenti inutili, interoperabilità, tracciabilità.	Pratica telematica, servizio digitale, supporto al flusso.
Promozione e assistenza	Impresa e territorio economico.	Sviluppo delle economie locali e accesso alle opportunità.	Avviso, percorso di assistenza, iniziativa, informazione.

La tabella non autorizza un automatismo. Un'iniziativa concreta può essere disponibile solo presso alcune Camere, in un certo periodo o per determinate imprese. In prova si descrive la funzione generale e si evita di promettere servizi, contributi o programmi non richiesti dal caso.

La natura pubblica del servizio impone di separare orientamento e consulenza. L'ufficio può spiegare finalità, destinatari, criteri e modalità di accesso a un'iniziativa; non sceglie la strategia economica dell'impresa e non garantisce che la domanda sarà accolta. Questa distinzione tutela imparzialità e correttezza della comunicazione.

La prima operazione consiste nel qualificare il bisogno. Una richiesta generica di «aiuto per digitalizzarsi» può riguardare informazioni, accesso a un percorso, assistenza nell'uso di uno strumento o partecipazione a un avviso. Ciascuna ipotesi produce un output diverso. L'operatore formula domande mirate prima di indicare il servizio.

Segue la verifica dell'offerta effettivamente disponibile. Le funzioni camerali hanno una cornice comune, ma progetti, risorse e destinatari possono variare nel tempo e fra territori. In una prova pratica non si inventa un programma: si descrive il metodo di istruttoria, precisando che disponibilità e requisiti vanno verificati sull'iniziativa vigente.

Anche l'informazione deve essere imparziale. Se più strumenti possono rispondere al bisogno, l'ufficio chiarisce differenze e condizioni senza favorire arbitrariamente un operatore. Se la domanda esce dal perimetro camerale, indirizza al soggetto competente e spiega il motivo del rinvio. Un semplice «non è competenza nostra» non costituisce un buon servizio.

Esempio: un aspirante imprenditore chiede informazioni su apertura dell'attività, finanziamento e presenza online. L'operatore separa il procedimento amministrativo, le eventuali iniziative promozionali e l'orientamento digitale. Non presenta i tre temi come un unico servizio e non promette contributi. La risposta indica per ogni piano funzione, canale e passaggio successivo.

All'orale, la struttura più solida comprende definizione del servizio, interesse pubblico, attività dell'ufficio e limite. Nel caso scritto, gli stessi elementi diventano una sequenza: ascoltare, classificare, verificare, orientare e comunicare. La promozione resta così una funzione amministrativa leggibile, non una brochure di progetti.

Il controllo finale consiste nel chiedersi se la risposta indichi davvero un servizio disponibile oppure soltanto una finalità astratta. «Sostenere le imprese» non basta: occorre precisare quale informazione o percorso viene offerto, a chi, con quali verifiche e senza promettere un risultato non ancora istruito.

Questa precisione distingue sempre una risposta amministrativa concreta da uno slogan promozionale generico.

32.2 Semplificazione digitale e raccordo con il SUAP

ComUnica, Registro delle imprese, REA, strumenti di consultazione e servizi di cooperazione con i SUAP mostrano come il sistema camerale contribuisca alla semplificazione. Il vantaggio per l'utente è evidente: informazioni e pratiche possono circolare con modalità digitali, riducendo passaggi ripetitivi e rendendo più tracciabile il rapporto con la pubblica amministrazione.

La semplificazione non significa che esista un solo ufficio competente per tutto. Il SUAP resta il punto di accesso al procedimento amministrativo relativo alle attività produttive; la Camera cura le funzioni camerali e i servizi di propria competenza. I sistemi possono scambiare dati e comunicazioni, anche per alimentare il REA o il fascicolo d'impresa, ma il candidato deve sempre distinguere il canale tecnico dalla competenza sostanziale.

Quando un utente domanda “dove devo presentare la pratica?”, la risposta professionale non parte dal nome della piattaforma. Parte da tre controlli:

1. quale attività o fatto dell'impresa è coinvolto;
2. se serve una pratica camerale, un titolo amministrativo SUAP o entrambi;
3. quale ufficio e quale canale digitale sono previsti per quel caso.

Seguire questi passaggi evita due errori opposti: scaricare l'utente da un ufficio all'altro senza spiegazioni oppure prendere in carico una richiesta che non appartiene alla Camera.

La digitalizzazione modifica il modo in cui dati e pratiche circolano, non la disciplina che attribuisce le funzioni. Una piattaforma può ricevere documenti, trasmettere comunicazioni e rendere tracciabile il flusso; il provvedimento resta però riferibile all'amministrazione competente. Confondere infrastruttura e titolarità porta a indicare l'ente sbagliato.

Il raccordo con Registro e REA mostra questa differenza. Un adempimento relativo all'attività produttiva può generare informazioni utili anche al sistema camerale, mentre una variazione della posizione d'impresa può accompagnarsi a un procedimento comunale. Lo scambio informativo riduce duplicazioni, ma i due piani conservano oggetto ed effetti propri.

Per orientare l'utente servono quattro informazioni: fatto o attività interessata, risultato richiesto, amministrazione chiamata a decidere e canale previsto. Il nome del portale viene dopo. Se si parte dalla piattaforma, si rischia di trattare ogni pratica visualizzata nello stesso ambiente come se appartenesse a un solo procedimento.

Un caso tipico riguarda l'apertura di un punto vendita. Il titolo o la comunicazione relativa all'esercizio dell'attività ricade nel percorso SUAP; la posizione dell'impresa può richiedere adempimenti camerali collegati. L'operatore distingue i passaggi, segnala l'eventuale cooperazione digitale e non promette che un solo invio produca automaticamente tutti gli effetti.

La comunicazione finale deve essere comprensibile anche a chi non conosce l'architettura amministrativa. Può indicare: «questa parte riguarda il procedimento dell'attività; quest'altra aggiorna i dati camerali; i sistemi dialogano, ma ciascun ufficio svolge i controlli di competenza». La formula spiega senza scaricare sull'utente la complessità organizzativa.

In prova, il candidato dimostra padronanza quando usa verbi precisi: presentare, trasmettere, verificare, istruire e decidere non sono sinonimi. La semplificazione riduce passaggi inutili e favorisce interoperabilità; non elimina responsabilità, controlli o necessità di qualificare correttamente la richiesta.

Un secondo caso riguarda una pratica inviata attraverso un servizio digitale che coinvolge più amministrazioni. L'utente chiede alla Camera perché non abbia ancora ricevuto l'esito. L'operatore ricostruisce il flusso: verifica quale parte sia camerale, quale amministrazione debba concludere il procedimento e se vi siano comunicazioni disponibili. Non attribuisce il ritardo alla piattaforma in modo automatico e non annuncia un esito che dipende da un altro ufficio.

La risposta può concludersi con una piccola mappa: domanda dell'impresa, procedimento competente, dato scambiato, controllo richiesto e comunicazione finale. Questa mappa rende visibile la cooperazione senza confondere i ruoli. Serve anche a individuare l'errore nel diario: «ho scambiato il punto di accesso digitale per l'amministrazione che decide».

Prima di chiudere, l'operatore indica sempre chiaramente all'utente quale soggetto potrà fornire l'esito e attraverso quale canale seguirlo.

32.3 Regolazione del mercato e strumenti di tutela

Il mercato non funziona correttamente soltanto perché esistono imprese e contratti. Occorrono informazioni affidabili, strumenti di misura corretti, prodotti conformi e rapporti commerciali che non scarichino sui soggetti più deboli costi o rischi nascosti. La regolazione del mercato raccoglie queste esigenze di correttezza, trasparenza e tutela.

Le fonti Unioncamere richiamano, tra le aree di intervento, mediazione e arbitrato, contratti tipo, sicurezza dei prodotti, metrologia legale e altri strumenti di tutela. Non sono capitoli scollegati: ognuno interviene su una diversa causa di incertezza nel mercato.

Area	Problema pratico	Funzione da ricordare	Limite della risposta
Mediazione e arbitrato	Una controversia blocca o rende costoso un rapporto economico.	Offrire o supportare strumenti di composizione alternativa delle controversie secondo le regole applicabili.	Non confondere mediazione o arbitrato con la decisione giudiziaria.
Contratti tipo	Una clausola può creare squilibri o incertezza nei rapporti.	Favorire modelli e condizioni contrattuali trasparenti.	Non dire che ogni contratto tipo sostituisce la legge o un parere professionale.
Sicurezza dei prodotti	Un prodotto può essere non conforme o pericoloso.	Informazione, vigilanza e controlli di mercato nei limiti della disciplina di settore.	Non attribuire automaticamente alla Camera ogni controllo o ogni sanzione.
Metrologia legale	Una misura errata altera prezzo, quantità o prestazione.	Garantire affidabilità delle misure e lealtà delle transazioni.	Non trasformare la risposta in un manuale tecnico sugli strumenti.

La differenza fra promozione e regolazione è essenziale. La promozione economica sostiene la capacità dell'impresa di crescere o cogliere opportunità; la regolazione protegge le condizioni in cui imprese e consumatori scambiano beni e servizi. Una Camera può operare in entrambe le aree, ma con funzioni, utenti e risultati diversi.

La regolazione del mercato non coincide con la sola sanzione. Comprende attività preventive e informative, strumenti che riducono l'incertezza contrattuale e, quando la disciplina lo prevede, controlli o vigilanza. Il candidato deve ricostruire l'interesse protetto prima di descrivere l'attività dell'ufficio.

Mediazione e arbitrato appartengono all'area della composizione alternativa delle controversie, ma non sono equivalenti fra loro né sostituiscono indistintamente il giudice. Una risposta prudente ne indica la funzione generale e rinvia alla disciplina applicabile per presupposti, procedimento ed effetti. L'errore sarebbe promettere che ogni lite possa essere risolta nello stesso modo.

I contratti tipo agiscono su un problema diverso: chiarezza e equilibrio delle condizioni contrattuali. Possono offrire modelli di riferimento, ma non sostituiscono la legge e non diventano automaticamente il contratto del singolo operatore. L'utente deve comprendere la funzione dello strumento e i limiti del suo impiego.

Queste aree condividono un metodo di sportello. Prima si identifica il problema: controversia, clausola, prodotto o misura. Poi si individua l'interesse pubblico e l'ufficio competente. Infine si chiarisce quale output possa essere offerto, evitando di anticipare decisioni che richiedono un procedimento o una valutazione tecnica.

Esempio: due imprese chiedono alla Camera di «decidere chi ha ragione» in una controversia. L'operatore non assume un potere giudicante generico. Verifica quale strumento di composizione sia disponibile, ne spiega natura e condizioni secondo le regole applicabili e distingue informazione preliminare, avvio della procedura ed eventuale esito.

All'orale, il collegamento fra strumenti deve restare funzionale: rendere gli scambi più trasparenti, prevenire squilibri e offrire percorsi ordinati per alcune controversie. Nel caso pratico, invece, occorre dichiarare il limite della competenza. La Camera non è un'autorità indistinta del mercato; opera attraverso attribuzioni specifiche che lo step specialistico dovrà verificare nel testo vigente.

La conclusione più sicura collega sempre strumento e problema. La mediazione riguarda la gestione di una controversia, il contratto tipo la chiarezza delle condizioni, la vigilanza un controllo previsto dalla disciplina. Elencarli senza questa relazione produce una risposta mnemonica e non dimostra capacità di orientamento amministrativo.

La relazione fra bisogno, strumento e competenza è quindi l'elemento da rendere esplicito nella prova.

32.4 Metrologia legale e affidabilità delle misure

La metrologia legale riguarda le misurazioni che l'ordinamento considera rilevanti per gli scambi economici e per altri interessi protetti. Il MIMIT la descrive come un insieme di procedure legislative, amministrative e tecniche finalizzate ad assicurare qualità e veridicità delle misure. La formula può sembrare tecnica, ma la logica è quotidiana: se la quantità venduta, il peso, il volume o un'altra misura determinano quanto il cliente paga, la misura deve essere affidabile.

Da qui deriva il legame con la fede pubblica. Chi acquista e chi vende devono poter confidare nel fatto che lo strumento di misura sia sottoposto alle verifiche e ai controlli previsti. Le attività di controllo, certificazione, sorveglianza e vigilanza menzionate dalle fonti camerali non sono un adempimento ornamentale: rendono verificabile la correttezza della transazione.

In prova non è necessario elencare tutte le categorie di strumenti o le norme tecniche europee e nazionali. È più utile saper dire:

NOTA

La metrologia legale tutela consumatori e imprese assicurando l'affidabilità delle misure che incidono sugli scambi. Per questo le Camere e gli altri soggetti competenti intervengono, secondo la disciplina applicabile, con controlli e attività di vigilanza sugli strumenti di misura.

È una risposta prudente e completa: collega misura, mercato, tutela e competenza senza inventare il procedimento del caso concreto.

La misura assume rilievo pubblico quando incide sul contenuto economico dello scambio o su altri interessi tutelati. Il problema non è soltanto tecnico: una quantità inesatta può alterare prezzo e fiducia fra le parti. La metrologia legale crea quindi condizioni comuni perché operatori e consumatori possano fare affidamento sui risultati della misurazione.

Occorre distinguere la regola metrologica dall'attività materiale sullo strumento. La disciplina stabilisce soggetti, obblighi, verifiche e controlli; l'operatore amministrativo qualifica la richiesta e individua il percorso competente. Il capitolo non descrive procedure tecniche perché cambiano secondo strumento e normativa applicabile.

In un caso di sportello, una contestazione sulla pesatura non autorizza l'ufficio a dichiarare subito che lo strumento sia irregolare. Si raccolgono dati sull'operatore, sullo strumento e sulla circostanza segnalata; poi si individua il servizio competente. Accertamento ed eventuali conseguenze seguono la disciplina settoriale.

La distinzione fra informazione, controllo e decisione è decisiva. L'informazione spiega regole e canali; il controllo verifica fatti o requisiti; la decisione produce l'esito previsto dall'ordinamento. Un candidato che fonde i tre momenti rischia di attribuire al primo contatto con l'utente effetti che richiedono un'istruttoria.

Esempio: un esercente domanda come dimostrare l'affidabilità dello strumento usato nelle vendite. La risposta non consiste in una generica rassicurazione. L'operatore chiarisce quale servizio o verifica debba essere consultato, quali elementi identificano il caso e che la conformità dipende dagli accertamenti previsti, senza inventare scadenze o modelli.

Nella risposta orale bastano quattro passaggi: definizione, interesse protetto, attività dei soggetti competenti e cautela sul caso concreto. Nello scritto si aggiunge il comportamento amministrativo: acquisire gli elementi, classificare la richiesta, inviare al servizio competente e comunicare che l'esito dipende dalla verifica. Questa struttura mantiene il tema accessibile senza impoverirlo.

La metrologia incide anche sulla concorrenza leale. Un operatore che usa misure affidabili deve poter competere senza subire il vantaggio indebito di chi rappresenta quantità inesatte. Tutela del consumatore e correttezza fra imprese convergono quindi nello stesso interesse alla veridicità della misurazione.

Per il diario degli errori è utile distinguere due formule. «La Camera controlla tutti gli strumenti» è troppo ampia; «le Camere e gli altri soggetti competenti svolgono le attività previste dalla disciplina applicabile» conserva il principio senza inventare il riparto. Se la traccia chiede uno specifico strumento, occorre verificare la normativa settoriale prima di dettagliare controlli o conseguenze.

Un ultimo controllo riguarda il linguaggio. Termini come verifica, vigilanza, sorveglianza e certificazione non sono intercambiabili. Nel capitolo indicano famiglie di attività; nel caso reale assumono il significato attribuito dalla fonte competente. Il candidato può citarli nel quadro generale, ma deve evitare di costruire una procedura tecnica per analogia.

32.5 Sicurezza dei prodotti, segnalazioni e caso di sportello

La tutela del mercato riguarda anche i prodotti immessi in commercio. Le fonti Unioncamere richiamano funzioni di vigilanza dirette a contrastare prodotti non conformi o pericolosi e a verificare il rispetto degli obblighi degli operatori della catena di fornitura. Il candidato deve riconoscere il criterio: non si tutela soltanto il singolo acquirente, ma la concorrenza leale tra imprese che rispettano le regole e la fiducia generale nel mercato.

In un caso pratico, una segnalazione su un prodotto non conforme richiede prima di tutto classificazione. L'operatore raccoglie le informazioni essenziali, individua l'ufficio o l'autorità competente e spiega il canale di segnalazione. Non deve pronunciare in anticipo una violazione, un sequestro o una sanzione. La valutazione dipende dalla normativa di settore, dal prodotto, dai soggetti coinvolti e dagli accertamenti necessari.

PROMOZIONE ECONOMICA, DIGITALIZZAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Le Camere partecipano allo sviluppo delle economie locali anche attraverso azioni di promozione e assistenza. Possono essere coinvolte in percorsi di digitalizzazione, orientamento alla nuova impresa, informazione economica, accompagnamento a iniziative di internazionalizzazione e diffusione di strumenti utili alle imprese. Queste attività hanno un valore pubblico perché ampliano l'accesso alle informazioni e alle opportunità, soprattutto quando l'impresa non dispone già di una struttura organizzativa complessa.

Il candidato deve però usare un linguaggio misurato. La Camera non garantisce il successo commerciale di un'impresa e non sceglie per l'imprenditore la strategia di mercato. Rende disponibili servizi, informazioni e percorsi nell'ambito delle proprie iniziative e delle risorse previste. Se il bando richiede un profilo promozionale o di comunicazione, la risposta deve mostrare capacità di organizzare l'informazione, gestire un avviso, verificare i requisiti di accesso e comunicare in modo imparziale.

NOTA

BANDO in pratica: davanti a una richiesta di “sostegno all’impresa”, chiediti se l’utente cerca un’informazione, l’accesso a un servizio o una decisione su un’istanza. Le tre situazioni richiedono un linguaggio e un’istruttoria diversi.

CASO GUIDATO: UNA RICHIESTA CON TRE PIANI DIVERSI

Una piccola impresa chiede alla Camera informazioni su un percorso di digitalizzazione. Comunica inoltre che vende prodotti a peso e che un cliente ha contestato la correttezza della pesatura. Nello stesso colloquio domanda se l’apertura di un punto vendita richieda una pratica camerale o comunale.

Una risposta debole elenca servizi generici, promette un contributo e indica la Camera come unico interlocutore. Una risposta professionale separa i piani:

Piano	Come si qualifica la richiesta	Risposta dell’ufficio
Promozione e assistenza	L’impresa cerca informazioni su un servizio o un’iniziativa.	Illustrare il servizio disponibile e i requisiti eventualmente previsti, senza garantire ammissioni o risultati.
Metrologia legale	La contestazione riguarda una misura che incide sullo scambio.	Raccogliere gli elementi utili e indirizzare al servizio o al canale competente, spiegando che verifiche e controlli dipendono dalla disciplina applicabile.
Apertura del punto vendita	La domanda riguarda un titolo amministrativo per l’attività produttiva.	Distinguere il procedimento SUAP dall’eventuale adempimento camerale e indicare il canale corretto.

Il caso mostra un dato concreto: la stessa impresa può essere utente di un servizio promozionale, soggetto interessato da una regola di tutela del mercato e destinataria di un procedimento amministrativo comunale. L’operatore non risponde con una formula unica; classifica la domanda e costruisce un percorso comprensibile.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- I servizi alle imprese comprendono informazione, assistenza, documenti, digitalizzazione e iniziative di sviluppo, ma non trasformano la Camera in un consulente privato.
- La promozione economica sostiene l'accesso delle imprese a opportunità; la regolazione del mercato tutela correttezza, trasparenza e fiducia negli scambi.
- Mediazione, contratti tipo, sicurezza dei prodotti e metrologia sono aree diverse: ogni caso richiede la propria disciplina e il proprio ufficio competente.
- La metrologia legale rende affidabili le misure rilevanti negli scambi e protegge consumatori, imprese e lealtà delle transazioni.
- I servizi digitali collegano anche Camera e SUAP, ma non rendono intercambiabili le competenze.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Quale ruolo svolgono le Camere di commercio nella regolazione del mercato?

Una risposta ordinata può essere questa:

NOTA

Le Camere di commercio svolgono, nei limiti delle competenze previste, funzioni che favoriscono la correttezza e la trasparenza dei rapporti economici. Le aree possono comprendere strumenti di composizione delle controversie, contratti tipo, sicurezza dei prodotti, metrologia legale e informazione agli operatori. La finalità è tutelare la fiducia nel mercato e la lealtà degli scambi, distinguendo sempre l'attività di servizio, l'eventuale controllo e la competenza dell'autorità chiamata a decidere nel caso concreto.

Questa risposta evita sia il catalogo di sigle sia l'attribuzione indiscriminata di poteri alla Camera.

DOMANDA-TRAPPOLA

La promozione economica è un'attività privata della Camera a favore di alcune imprese?

No. La promozione economica si colloca nelle funzioni di interesse generale rivolte al sistema delle imprese e alle economie locali. Le iniziative concrete devono rispettare finalità, criteri, risorse e regole di accesso; l'ufficio non può trasformare un servizio pubblico in un vantaggio discrezionale per un singolo operatore.

La trappola consiste nel confondere il destinatario del servizio, cioè l'impresa, con la natura pubblica della funzione.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è parlare di regolazione del mercato come se significasse soltanto controllare e sanzionare. In realtà la regolazione include anche prevenzione, informazione, documenti affidabili, strumenti di composizione delle controversie e condizioni che rendono gli scambi più trasparenti.

L'errore opposto è trattare tutte queste attività come comunicazione promozionale. La correzione è chiedere sempre: quale interesse pubblico protegge questo servizio? Se la risposta è correttezza della misura, sicurezza del prodotto, trasparenza del contratto o composizione della controversia, sei nel campo della tutela del mercato, non in quello della sola promozione.

MINI-ESERCIZIO: CLASSIFICA LA RICHIESTA

Indica l'area prevalente e il primo comportamento dell'ufficio.

Richiesta	Area prevalente	Primo comportamento
Un'impresa chiede informazioni su un'iniziativa per digitalizzare i propri processi.		
Un consumatore segnala un prodotto che ritiene non conforme.		
Un esercente domanda come verificare la correttezza di uno strumento di misura usato nelle vendite.		
Un'impresa deve avviare un'attività soggetta a procedimento comunale.		

Soluzione guidata:

- L'iniziativa di digitalizzazione rientra nella promozione e assistenza alle imprese: l'ufficio illustra servizio, criteri e canale, senza promettere l'ammissione.
- La segnalazione sul prodotto richiede una prima classificazione nell'area di tutela e sicurezza del mercato: si raccolgono gli elementi e si individua il canale o l'autorità competente.
- Lo strumento di misura richiama la metrologia legale: l'ufficio indirizza al servizio competente e spiega che controlli e verifiche dipendono dalla disciplina applicabile.
- L'avvio dell'attività riguarda anzitutto il SUAP o l'amministrazione competente; occorre poi verificare se vi siano anche adempimenti camerali collegati.

CHECKLIST DI RIPASSO

- So distinguere promozione economica e regolazione del mercato?
- So spiegare la metrologia legale senza entrare in dettagli tecnici non richiesti?
- So separare informazione, istruttoria, controllo e decisione sanzionatoria?
- So indicare che un servizio digitale può collegare Camera e SUAP senza confondere le competenze?
- So formulare una risposta prudente quando il potere specifico dipende dalla disciplina di settore?

Quando una risposta è incerta, annota nel diario degli errori: “confondo promozione e tutela del mercato” oppure “attribuisco alla Camera un potere di controllo senza verificare la fonte”.

▣ Verifica

QUIZ 1

Quale affermazione descrive correttamente i servizi alle imprese?

A. Sono consulenze private rese dalla Camera. B. Sono attività pubbliche di informazione, orientamento e assistenza entro le competenze dell'ente. C. Garantiscono il successo commerciale dell'impresa. D. Sono identici presso ogni Camera e in ogni periodo.

Risposta corretta: B. La Camera opera per finalità pubbliche e nei limiti delle iniziative disponibili; non sostituisce i professionisti dell'impresa e non garantisce risultati economici.

QUIZ 2

La cooperazione digitale fra Camera e SUAP comporta che:

A. la piattaforma assorba tutte le competenze; B. dati e comunicazioni possano circolare, mentre le competenze restano distinte; C. la Camera rilasci ogni titolo amministrativo; D. l'impresa possa scegliere liberamente quale ente decide.

Risposta corretta: B. Il canale tecnico semplifica il flusso, ma non modifica la titolarità del procedimento.

QUIZ 3

Qual è la distinzione principale tra promozione economica e regolazione del mercato?

A. La promozione è privata e la regolazione è sempre penale. B. La regolazione riguarda soltanto la pubblicità commerciale. C. Non esiste alcuna differenza. D. La promozione sostiene l'accesso a servizi e opportunità; la regolazione tutela correttezza e affidabilità degli scambi.

Risposta corretta: D. Le due aree possono riguardare le stesse imprese, ma rispondono a interessi pubblici e attività amministrative differenti.

QUIZ 4

Che cosa tutela la metrologia legale nel perimetro del capitolo?

A. La strategia commerciale dell'impresa. B. Ogni controversia contrattuale. C. Soltanto la manutenzione privata degli strumenti. D. L'affidabilità delle misure rilevanti negli scambi e negli altri interessi protetti.

Risposta corretta: D. Misure affidabili sostengono trasparenza, tutela del consumatore e lealtà delle transazioni; procedure e controlli dipendono dalla disciplina applicabile.

QUIZ 5

Un consumatore segnala un prodotto che ritiene non conforme. Qual è il primo comportamento corretto?

A. Raccogliere gli elementi essenziali e individuare ufficio o autorità competente. B. Dichiarare subito la violazione e la sanzione. C. Promettere il sequestro del prodotto. D. Inviare sempre la segnalazione al SUAP.

Risposta corretta: A. La segnalazione deve essere classificata; accertamenti, misure e sanzioni richiedono competenza e disciplina settoriale.

QUIZ 6

Mediazione e arbitrato:

A. coincidono con la decisione del giudice; B. sono sempre obbligatori per ogni controversia; C. attribuiscono alla Camera un potere sanzionatorio generale. D. sono strumenti di composizione alternativa da inquadrare secondo le regole applicabili;

Risposta corretta: D. Non vanno confusi con il processo né presentati come soluzioni universali indipendenti dalla disciplina del caso.

CASO FINALE RAGIONATO

Una piccola impresa chiede accesso a un percorso di digitalizzazione, riferisce una contestazione sulla pesatura dei prodotti venduti e vuole aprire un nuovo punto vendita. Come deve rispondere l'operatore?

Soluzione. La richiesta va scomposta. Per la digitalizzazione si verificano servizio disponibile, destinatari, criteri e canale senza promettere l'ammissione. La contestazione sulla pesatura richiama la metrologia legale: si raccolgono gli elementi e si indirizza al servizio competente, senza anticipare l'esito del controllo. L'apertura del punto vendita richiede la verifica del procedimento SUAP e degli eventuali adempimenti camerali collegati. La comunicazione finale distingue i tre percorsi, i relativi soggetti e gli output attesi.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

- legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel testo vigente, per le funzioni camerali;
- pagine istituzionali di Unioncamere dedicate a promozione e assistenza alle imprese, regolazione del mercato e sicurezza dei prodotti;
- documentazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla metrologia legale;
- portale [impresainungiorno](#) per i servizi di cooperazione con i SUAP;
- disciplina settoriale applicabile a mediazione, arbitrato, sicurezza dei prodotti e controlli, quando richiesta dal bando.

Organizzazione, personale, procedimenti e trasparenza camerale

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Organizzazione, personale, procedimenti e trasparenza camerale

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Un concorso camerale non chiede soltanto di conoscere servizi alle imprese o Registro delle imprese. Chiede di capire come un ente pubblico organizza uffici, persone, procedimenti e informazioni per erogare quei servizi in modo legittimo, imparziale e comprensibile.

La stessa richiesta dell'utente può coinvolgere più elementi: un addetto di sportello la riceve, un ufficio competente istruisce la pratica, un responsabile cura il procedimento, un dirigente o altro soggetto competente adotta l'atto previsto, il sistema documentale registra e conserva i documenti, il sito istituzionale pubblica solo ciò che la legge richiede. Il candidato deve imparare a vedere questa catena. È il passaggio dalla materia alla funzione amministrativa.

Il capitolo riusa il nucleo comune su procedimento, pubblico impiego, trasparenza, privacy e PA digitale. Qui l'obiettivo è applicarlo alla Camera di commercio, senza trasformare il modulo in un duplicato di diritto amministrativo generale.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper:

1. distinguere organi, struttura amministrativa e uffici di una Camera;
2. collegare un profilo amministrativo a servizi, pratiche, comunicazione e rapporto con l'utenza;
3. ricostruire un procedimento camerale dalla domanda alla comunicazione dell'esito;
4. distinguere accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato;
5. spiegare perché trasparenza e protezione dei dati devono essere lette insieme;
6. individuare gli elementi digitali essenziali: documento informatico, protocollo, comunicazioni telematiche, domicilio digitale e tracciabilità.

**MAPPA BANDO: ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTO
CAMERALE**

Lettera	Domanda	Applicazione nel capitolo
B - Bando	Quale attività descrive il profilo?	Istruttoria, sportello, Registro, servizi, personale, comunicazione, trasparenza o supporto organizzativo.
A - Aree	Quali materie comuni tornano?	L. 241/1990, pubblico impiego, trasparenza, privacy, CAD, codice di comportamento.
N - Nuclei	Che cosa non posso confondere?	Organo/ufficio; indirizzo/gestione; accesso/pubblicazione; trasparenza/diffusione illimitata.
D - Diario	Quale errore annoto?	Attribuire a un addetto un potere decisionale non previsto o consegnare dati senza verificare titolo e limiti.
O - Output	Che cosa devo produrre?	Schema ufficio-procedimento-output, risposta orale, caso di accesso, checklist di sportello.

33.1 Organi, struttura amministrativa e uffici camerali

La Camera di commercio è un ente pubblico con una propria organizzazione. Per una risposta concorsuale non serve un commento articolo per articolo della L. 580/1993; serve la distinzione tra gli organi cui l'ordinamento attribuisce funzioni di indirizzo o di amministrazione e la struttura che assicura la gestione quotidiana dei servizi.

Nell'ordinamento camerale ricorrono consiglio, giunta, presidente, collegio dei revisori e segretario generale, secondo le funzioni e le regole previste dalla legge e dagli atti dell'ente. In prova non conviene attribuire a memoria ogni singolo atto a un organo se il quesito non lo richiede. Conviene spiegare la logica: gli organi esercitano le attribuzioni loro assegnate; la struttura amministrativa cura la gestione e l'attuazione attraverso uffici, responsabilità e procedimenti.

Livello	Funzione da riconoscere	Errore da evitare
Organi della Camera	Indirizzo, amministrazione e controllo nelle forme previste dall'ordinamento.	Trattare ogni organo come se svolgesse la stessa attività dell'ufficio.
Segretario generale e dirigenza	Coordinamento e gestione amministrativa nei limiti delle competenze attribuite.	Dire che ogni atto gestionale è automaticamente del presidente o del consiglio.
Uffici e servizi	Istruttoria, erogazione dei servizi, gestione dei documenti, relazione con utenti e supporto agli organi.	Considerarli meri esecutori privi di responsabilità procedimentale.
Regolamenti e organizzazione interna	Definiscono articolazione, flussi, competenze e modalità operative della singola Camera.	Usare l'organigramma di un altro ente come se fosse universale.

Una Camera può articolare i propri servizi intorno a Registro imprese, promozione, regolazione del mercato, amministrazione, personale, bilancio, comunicazione, digitale e rapporti con l'utenza. I nomi degli uffici cambiano da ente a ente. Per questo il bando, il sito istituzionale e il regolamento dell'amministrazione che assume sono fonti decisive quando la prova richiede un livello di dettaglio maggiore.

La distinzione organizzativa produce conseguenze concrete. Un organo può definire indirizzi o assumere decisioni rientranti nelle attribuzioni previste; l'ufficio traduce quelle scelte in attività amministrativa, cura l'istruttoria e mantiene il rapporto con l'utente. Il dipendente non può ricavare il proprio potere dalla sola importanza della pratica. Deve individuare la competenza attraverso legge, statuto, regolamenti, atti organizzativi e assegnazione delle responsabilità.

Anche il segretario generale non va descritto con formule generiche. È figura centrale dell'organizzazione camerale, ma una risposta corretta collega sempre la funzione al quadro normativo e agli atti dell'ente. Lo stesso criterio vale per dirigenza, responsabili e addetti: coordinamento, gestione, istruttoria e decisione sono piani collegati, non intercambiabili.

Si consideri una richiesta di contributo. L'organo competente può avere approvato indirizzi e condizioni dell'iniziativa; la struttura pubblica l'avviso, riceve le domande, verifica i requisiti e forma gli atti istruttori; il soggetto titolare del potere adotta l'esito previsto. Dire semplicemente «decide la Camera» nasconde i passaggi che una prova pratica vuole invece far emergere.

Lo stesso metodo aiuta davanti a un organigramma. Le caselle mostrano l'articolazione interna, ma non bastano da sole a stabilire ogni competenza. Occorre leggerle insieme agli atti che distribuiscono funzioni e responsabilità. Se due uffici collaborano, ciò non significa che possano firmare lo stesso atto o sostituirsi senza una base organizzativa.

Per costruire una risposta, conviene usare quattro domande: quale funzione pubblica è coinvolta? Quale struttura la gestisce? Chi cura l'istruttoria? Chi adotta o comunica l'output? Le risposte impediscono sia di attribuire tutto agli organi sia di presentare l'ufficio come un soggetto privo di responsabilità.

Un quesito orale può chiedere la differenza fra indirizzo e gestione in ambito camerale. La risposta non richiede un elenco completo di attribuzioni. Basta spiegare che l'ordinamento distribuisce compiti fra organi e struttura amministrativa, che la gestione si realizza attraverso uffici e responsabilità e che l'atto concreto deve essere ricondotto alla fonte competente. L'eventuale dettaglio va poi verificato nella legge e negli atti della Camera interessata.

L'errore tipico è usare il nome dell'ente al posto dell'analisi organizzativa. «La Camera riceve, controlla e decide» può essere una sintesi iniziale, ma non una soluzione completa. In uno scritto occorre rendere visibili almeno struttura competente, istruttoria e output. È questo che trasforma la conoscenza dell'ente in capacità amministrativa.

33.2 Personale, profili, doveri e responsabilità

Il personale camerale lavora in un ente pubblico. Il CCNQ 2022-2024 colloca espressamente le Camere di commercio nel comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente. Questo dato serve a collocare il rapporto di lavoro nel sistema del pubblico impiego contrattualizzato. Non autorizza, però, a indovinare in astratto inquadramento, retribuzione, incarico o mansione di un singolo profilo: queste informazioni dipendono dal contratto applicabile, dal bando, dall'atto organizzativo e dalla posizione effettivamente ricoperta.

Nei bandi possono comparire istruttori, funzionari, addetti a servizi anagrafici, figure amministrative, di comunicazione, di supporto alla promozione o alla tutela del mercato. La denominazione non sostituisce l'analisi delle attività. Leggi sempre le mansioni e traduci il profilo in compiti concreti.

Area di lavoro	Attività possibili	Competenze trasversali da riusare
Servizi anagrafici e Registro	Ricezione e istruttoria di pratiche, documenti, informazioni e comunicazioni.	Procedimento, documentazione digitale, privacy, relazione con l'utente.
Promozione e servizi alle imprese	Gestione di avvisi, richieste, informazioni, eventi o percorsi di assistenza.	Imparzialità, istruttoria, comunicazione istituzionale, trasparenza.
Regolazione del mercato	Supporto a segnalazioni, servizi, controlli o attività istruttorie.	Competenza, tracciabilità, riservatezza, correttezza del procedimento.
Servizi interni	Personale, bilancio, acquisti, protocollo, affari generali e supporto organizzativo.	Pubblico impiego, contratti, gestione documentale, prevenzione dei conflitti di interesse.

I doveri del dipendente pubblico non spariscono in un contesto camerale. Legalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, rispetto delle istruzioni organizzative e cura dell'utenza si vedono nelle azioni quotidiane: non favorire un'impresa conosciuta, non anticipare l'esito di una pratica, non diffondere documenti senza verifica, registrare correttamente le comunicazioni e segnalare situazioni di conflitto di interesse secondo le regole applicabili.

Il rapporto di lavoro conserva la natura contrattualizzata propria del pubblico impiego, entro il quadro legislativo applicabile. La fonte collettiva disciplina istituti e classificazioni, mentre bando e atti organizzativi descrivono il posto concretamente messo a concorso. Per questo non si deducono mansioni precise dal solo nome dell'area né si trasferisce automaticamente a una Camera la struttura professionale osservata in un altro ente.

Il profilo va letto attraverso verbi operativi. «Supportare» può significare acquisire dati, predisporre documenti, curare comunicazioni o collaborare a un'istruttoria; «gestire» non implica necessariamente il potere di adottare ogni provvedimento; «informare» richiede accuratezza ma non autorizza consulenza privata. Nella preparazione, ogni verbo del bando deve essere collegato a un'attività, a una responsabilità e a un limite.

I doveri diventano più chiari nei casi. Se un conoscente chiede di controllare informalmente lo stato della propria pratica, il dipendente usa soltanto i canali e le informazioni consentiti. Se emerge un interesse personale rispetto a un'impresa coinvolta, non continua come se nulla fosse: applica le regole sulla segnalazione e sull'astensione pertinenti al caso. Se riceve un documento riservato per errore, non lo inoltra per comodità.

La responsabilità non coincide con la colpa automatica per ogni esito negativo. Significa che ciascun soggetto deve svolgere correttamente le attività assegnate, lasciare traccia dei passaggi e rispettare competenze e istruzioni legittime. In prova è prudente distinguere dovere di servizio, responsabilità procedimentale, potere decisionale ed eventuali forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Anche la comunicazione istituzionale appartiene al lavoro amministrativo. Una risposta allo sportello deve essere comprensibile e imparziale, non promettere l'accoglimento di una domanda e non trasformare un'informazione generale in valutazione professionale personalizzata. Quando l'ufficio non è competente, l'addetto orienta l'utente indicando il motivo e, se conoscibile, il canale appropriato.

Un micro-caso aiuta a fissare il metodo. Un'impresa telefona prima della scadenza di un avviso e chiede se «sicuramente» possiede i requisiti. L'addetto può spiegare condizioni pubblicate e modalità di presentazione, ma non anticipa l'istruttoria. Registra o indirizza la richiesta secondo l'organizzazione del servizio e offre la stessa qualità informativa a tutti gli utenti.

All'orale, una risposta solida collega tre piani: collocazione nel comparto e nel pubblico impiego; attività del profilo ricavate dal bando; doveri che governano il comportamento concreto. L'errore da evitare è recitare valori astratti senza mostrarne l'effetto sul fascicolo, sull'utente e sull'imparzialità dell'azione camerale.

33.3 Procedimento camerale e responsabilità istruttoria

Il procedimento amministrativo è la sequenza con cui la Camera riceve, istruisce e definisce una richiesta di propria competenza. Nel capitolo generale del libro base trovi principi, partecipazione, motivazione, termini e accesso. Qui devi visualizzarli su un caso camerale: una pratica di Registro, una richiesta di certificazione, un'istanza relativa a un servizio, una domanda per un'iniziativa o una segnalazione nell'area di tutela del mercato.

Una traccia operativa può essere questa:

Fase	Domanda da fare	Esempio camerale
Ricezione e protocollazione	Che cosa è arrivato e da chi?	Istanza, pratica telematica, richiesta di documento o segnalazione.
Competenza	L'ufficio camerale è competente?	Distinguere Registro, servizio promozionale, regolazione del mercato, SUAP o altra amministrazione.

Fase	Domanda da fare	Esempio camerale
Responsabile e istruttoria	Chi cura il fascicolo e quali verifiche sono necessarie?	Controllo di completezza, requisiti, documenti e dati dichiarati.
Partecipazione e integrazione	Occorre chiedere chiarimenti o documenti?	Comunicazione all'interessato senza anticipare una decisione.
Decisione e comunicazione	Quale atto, documento o risposta chiude la fase?	Iscrizione, diniego motivato, certificato, comunicazione, rinvio competente o altra conclusione prevista.
Conservazione e pubblicazione	Che cosa va registrato, conservato o pubblicato?	Fascicolo digitale, protocollo, sezione trasparenza nei casi previsti, tutela dei dati.

Lo schema funziona anche quando non conosci ogni dettaglio settoriale. Se il quesito cita una pratica specifica, aggiungi la fonte speciale; se non la cita, non inventare termini o passaggi. Mostra la logica dell'istruttoria e la capacità di individuare l'ufficio competente.

NOTA

BANDO in pratica: una risposta concorsuale completa contiene sempre almeno quattro elementi: utente o istante, ufficio competente, verifica istruttoria, esito o comunicazione. Se manca uno di questi, la risposta rischia di restare descrittiva.

La prima verifica riguarda l'oggetto. Una pratica, una richiesta di informazione e una segnalazione possono arrivare attraverso lo stesso canale, ma non producono lo stesso procedimento. L'ufficio classifica ciò che ha ricevuto, identifica l'interesse dell'utente e stabilisce se la Camera sia competente o debba orientare verso un'altra amministrazione.

Individuata la competenza, occorre ricostruire responsabilità e fascicolo. Il responsabile del procedimento cura i compiti previsti dalla legge e dall'organizzazione; altri addetti possono svolgere attività istruttorie senza diventare per questo titolari del potere finale. La risposta concorsuale deve mostrare chi fa che cosa, evitando sia l'accentramento immaginario sia una catena priva di responsabile.

L'istruttoria serve a verificare fatti, documenti, requisiti e dichiarazioni rilevanti. Non è una formalità tra domanda ed esito. Se mancano elementi, l'ufficio valuta gli strumenti previsti dalla disciplina applicabile e comunica in modo chiaro ciò che occorre. Non inventa integrazioni, termini o conseguenze: li ricava dalla regola generale e dalla fonte speciale del servizio.

La partecipazione consente all'interessato di comprendere e, nei casi previsti, intervenire nel percorso amministrativo. Non garantisce l'accoglimento della domanda e non elimina il dovere dell'ufficio di decidere secondo legge. Motivazione e comunicazione rendono conoscibile il percorso seguito, nei limiti e con le forme applicabili all'atto concreto.

Si immagini una domanda per un'iniziativa camerale priva di un allegato richiesto. Una risposta debole dichiara immediatamente l'esclusione oppure assicura che l'allegato potrà sempre essere aggiunto. Una risposta professionale identifica la disciplina dell'avviso, verifica il regime dell'irregolarità, documenta l'istruttoria e comunica quanto previsto senza anticipare un esito privo di base.

La conclusione può assumere forme diverse: provvedimento, iscrizione, rilascio di un documento, comunicazione o trasmissione al soggetto competente. L'output va nominato con prudenza. Il fatto che l'utente riceva una risposta non significa che ogni attività si concluda con un provvedimento identico, né che l'addetto allo sportello sia il soggetto che lo adotta.

Termini e tracciabilità completano il quadro. Il candidato deve sapere che il procedimento non può restare sospeso senza governo, ma deve evitare numeri ricordati fuori contesto. In assenza della disciplina specifica, indica la necessità di individuare il termine applicabile, monitorare il fascicolo e comunicare secondo le regole previste.

La formula di controllo è: domanda, competenza, responsabile, istruttoria, partecipazione, decisione, comunicazione e gestione documentale. Applicata a un certificato, a un avviso o a una segnalazione, questa catena dimostra comprensione del procedimento senza sostituire la normativa settoriale.

33.4 Accesso, trasparenza e protezione dei dati

La Camera di commercio è tenuta agli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni. Le pagine istituzionali di Unioncamere mostrano, per esempio, la pubblicazione dei provvedimenti del segretario generale e dei dirigenti con richiamo alla disciplina del D.Lgs. 33/2013. La trasparenza rende conoscibile l'azione amministrativa, ma non equivale a pubblicare senza limiti ogni dato contenuto nei fascicoli camerali.

Per il candidato è decisivo distinguere tre strumenti:

Strumento	A che cosa serve	Punto di attenzione
Accesso documentale	Consente di prendere visione o estrarre documenti amministrativi nei casi e con l'interesse previsti dalla L. 241/1990.	Verificare il collegamento dell'istante al documento e i limiti applicabili.
Accesso civico semplice	Riguarda dati, documenti o informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria e non pubblicati.	L'ufficio verifica se esiste l'obbligo di pubblicazione.

Strumento	A che cosa serve	Punto di attenzione
Accesso civico generalizzato	Consente di chiedere dati e documenti ulteriori, nei limiti previsti dal decreto trasparenza.	Valutare interessi pubblici e privati protetti, inclusi dati personali e segreti tutelati.

La distinzione vale anche quando il fascicolo riguarda un'impresa. Il fatto che alcune informazioni siano pubbliche nel Registro delle imprese non rende automaticamente accessibile ogni documento interno, ogni comunicazione o ogni dato personale contenuto in una pratica. L'ufficio deve distinguere il dato reso pubblico dalla legge, il documento amministrativo richiesto, la finalità dell'accesso e i limiti alla diffusione.

La privacy non è un pretesto per negare tutto. È una regola di trattamento: identificare quali dati servono, chi può accedervi, con quale base e con quali cautele. Anche la trasparenza non è un pretesto per pubblicare tutto. Il candidato deve mostrare il bilanciamento, non scegliere una delle due parole come risposta universale.

La prima operazione è qualificare la domanda. Chi chiede un documento collegato a una propria situazione può muoversi nell'ambito dell'accesso documentale; chi segnala l'omessa pubblicazione di un dato obbligatorio attiva una logica diversa; chi domanda dati ulteriori richiama l'accesso civico generalizzato. Oggetto simile non significa disciplina identica.

Per l'accesso documentale assumono rilievo il documento richiesto, il collegamento dell'istante e i limiti previsti. L'ufficio non trasforma l'istanza in una ricerca esplorativa indistinta e non la respinge soltanto perché il fascicolo contiene dati di terzi. Identifica le parti rilevanti, valuta gli interessi coinvolti e segue il procedimento applicabile.

Nell'accesso civico semplice la domanda centrale è se esista un obbligo di pubblicazione rimasto inadempito. Nel generalizzato, invece, occorre valutare l'accessibilità di dati e documenti ulteriori alla luce delle esclusioni e dei limiti. Usare la parola «civico» senza questa distinzione porta facilmente a una risposta sbagliata.

Trasparenza e pubblicità legale non coincidono. Un dato conoscibile attraverso il Registro delle imprese segue la disciplina propria di quel sistema; la pubblicazione nella sezione istituzionale e l'accesso a un documento amministrativo hanno finalità e regole diverse. Il candidato deve evitare di trasferire automaticamente la conoscibilità di un dato a ogni documento che lo contiene.

La protezione dei dati richiede pertinenza e proporzione. Può essere necessario oscurare informazioni non rilevanti, coinvolgere soggetti interessati o motivare un diniego, un differimento o un accesso parziale, se la disciplina lo consente nel caso concreto. Queste possibilità non diventano automatismi: sono esiti di un'istruttoria documentata.

Esempio: un'impresa chiede la graduatoria di un'iniziativa e l'intero fascicolo del concorrente collocato prima. L'ufficio distingue ciò che è soggetto a pubblicazione, ciò che è richiesto come documento e i dati o interessi di terzi presenti. La posizione in graduatoria non rende pubblicabile senza limiti ogni allegato commerciale o personale.

In una prova scritta, la risposta migliore esplicita almeno: tipo di accesso, oggetto, interesse o finalità prevista dalla disciplina, presenza di terzi, limiti, istruttoria e risposta motivata. All'orale, una tabella comparativa evita la confusione. L'errore tipico resta la risposta binaria: «tutto trasparente» oppure «tutto protetto».

33.5 Amministrazione digitale, protocollo e comunicazione

Molte attività camerali si svolgono tramite pratiche telematiche, documenti informatici, comunicazioni digitali, domicili digitali e archivi organizzati. L'uso di un canale digitale non riduce la qualità dell'istruttoria: rende ancora più importante poter ricostruire chi ha inviato il documento, quando è stato ricevuto, quale ufficio lo ha preso in carico e quale esito è stato comunicato.

Per questo protocollo, fascicolo, firma o altra forma di sottoscrizione prevista, conservazione e comunicazione sono passaggi operativi, non adempimenti marginali. In un caso di sportello puoi esprimere il concetto così:

NOTA

L'ufficio deve acquisire e registrare correttamente la richiesta, verificare la competenza e la documentazione, curare il fascicolo e comunicare l'esito attraverso il canale previsto, nel rispetto delle regole di protezione dei dati e di tracciabilità del procedimento.

La formula è utile per una pratica di Registro, un certificato, una domanda di contributo o una richiesta di accesso, senza sostituire la disciplina speciale del caso.

Il documento informatico non è semplicemente la scansione di un foglio. Nel sistema amministrativo assume valore e funzione secondo le regole applicabili alla formazione, sottoscrizione, trasmissione, gestione e conservazione. In un concorso non occorre inventare specifiche tecniche: occorre distinguere queste fasi e collegarle alla certezza del flusso documentale.

La protocollazione registra l'ingresso o l'uscita nel sistema previsto e consente di collocare il documento nel percorso amministrativo. Il fascicolo riunisce atti, comunicazioni e passaggi pertinenti al procedimento. I due concetti sono collegati ma non sinonimi: il protocollo non sostituisce l'organizzazione del fascicolo e il fascicolo non rende superflua la registrazione richiesta.

Anche sottoscrizione e identificazione vanno trattate con cautela. La firma digitale è uno strumento rilevante, ma non si afferma che ogni documento debba essere firmato nello stesso modo. L'ufficio verifica la forma richiesta per quella pratica, l'identità del soggetto, l'integrità del documento e l'eventuale potere di rappresentanza secondo la disciplina applicabile.

PEC, domicilio digitale e piattaforme telematiche sono canali con funzioni specifiche. Il canale può rendere tracciabili invio e ricezione, ma non sana da solo un documento incompleto e non trasferisce la competenza a chi gestisce la piattaforma. Prima viene la qualificazione del procedimento; poi si individua il canale previsto.

La conservazione mira a mantenere documenti e informazioni nel tempo secondo regole organizzative e tecniche. Non equivale a lasciare file in una cartella condivisa. Per il candidato è sufficiente cogliere il principio: il documento deve restare reperibile, integro e collegato al fascicolo, con accessi governati e tempi coerenti con la disciplina applicabile.

Si consideri una domanda inviata a un indirizzo non destinato alla procedura. L'addetto non la ignora né promette che sia valida. Verifica che cosa sia arrivato, quando, attraverso quale canale e quale ufficio debba prenderla in carico; applica le regole del servizio e comunica all'utente il passaggio corretto. L'esito dipende dalla disciplina, non dalla buona intenzione del mittente.

L'interoperabilità permette a sistemi e amministrazioni di scambiare dati e ridurre duplicazioni, ma richiede qualità, sicurezza e corretta attribuzione. Un'informazione acquisita da un'altra banca dati deve essere usata per la finalità prevista e mantenuta nel percorso tracciabile. Lo scambio tecnico non autorizza accessi indiscriminati né elimina i controlli dell'ufficio.

Per rispondere a un caso digitale usa la catena: formazione o ricezione, identificazione, protocollo, competenza, fascicolo, istruttoria, sottoscrizione dell'output, comunicazione e conservazione. Questa sequenza collega tecnologia e amministrazione. L'errore tipico è fermarsi al nome della piattaforma, come se il software sostituisse procedimento e responsabilità.

CASO GUIDATO: ACCESSO A UNA PRATICA E DATI DI TERZI

Un'impresa chiede copia di documenti relativi a una propria domanda presentata alla Camera. Nella stessa istanza chiede anche gli atti e le comunicazioni relativi a un'altra impresa concorrente, sostenendo che il procedimento dovrebbe essere trasparente.

Una risposta debole consegna tutto perché "la trasparenza è obbligatoria" oppure nega ogni accesso perché "ci sono dati personali". Entrambe evitano l'istruttoria necessaria.

Una risposta professionale procede per passaggi:

1. protocolla e classifica l'istanza, distinguendo i documenti che riguardano direttamente il richiedente da quelli relativi al terzo;
2. individua lo strumento di accesso invocato o applicabile e verifica competenza, interesse e limiti;
3. valuta la presenza di dati personali, informazioni riservate o altri interessi protetti, senza presumere che ogni documento sia integralmente accessibile o integralmente sottratto;
4. se necessario, attiva le cautele e le interlocuzioni previste e adotta una risposta motivata;

5. conserva traccia dell'istruttoria e comunica l'esito con il canale previsto.

Il caso dimostra che la trasparenza richiede ordine. L'ufficio non sceglie tra apertura totale e chiusura totale: applica la disciplina dell'accesso al documento concreto.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Organi e uffici hanno funzioni diverse: gli organi esercitano le attribuzioni loro assegnate, la struttura amministrativa cura la gestione dei servizi.
- Il personale non dirigente delle Camere rientra nel comparto Funzioni Locali; il bando e il contratto applicabile definiscono il profilo concreto.
- Un procedimento camerale richiede ricezione, competenza, istruttoria, eventuale integrazione, esito e corretta gestione documentale.
- Accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato non sono la stessa cosa.
- Trasparenza e privacy vanno bilanciate: non si pubblica o si nega tutto in modo automatico.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come si applica il procedimento amministrativo a un servizio camerale?

Una risposta efficace può essere:

NOTA

Il procedimento amministrativo si applica anche ai servizi camerali perché la Camera opera come ente pubblico. Davanti a una pratica o a un'istanza, l'ufficio competente riceve e protocolla la domanda, verifica competenza e completezza, cura l'istruttoria e, se occorre, chiede integrazioni. L'atto o la comunicazione finale deve essere adottato dal soggetto competente, motivato quando previsto e gestito nel fascicolo con le regole di trasparenza, protezione dei dati e comunicazione digitale applicabili.

La risposta vale per una pratica di Registro, un certificato, un servizio alle imprese o un'istanza di accesso, salvo le regole speciali di ciascun procedimento.

DOMANDA-TRAPPOLA

La trasparenza impone alla Camera di pubblicare tutti i dati delle imprese e tutte le pratiche?

No. La trasparenza comporta obblighi di pubblicazione e strumenti di accesso previsti dalla legge, ma deve convivere con protezione dei dati personali, riservatezza e altri limiti applicabili. Occorre distinguere i dati pubblici per legge, i documenti oggetto di richiesta di accesso e le informazioni che non possono essere diffuse senza una specifica base o senza la necessaria valutazione.

La trappola sta nel sostituire una valutazione concreta con una parola d'ordine. Trasparenza e privacy sono entrambe regole dell'azione amministrativa.

ERRORE TIPICO

L'errore più comune è pensare che il procedimento sia un compito del solo responsabile e che gli altri uffici svolgano attività neutre. In realtà ogni passaggio, dalla ricezione della domanda alla comunicazione, può incidere su termini, completezza del fascicolo, partecipazione dell'interessato, riservatezza e qualità del servizio.

La correzione è usare sempre questa catena:

NOTA

istanza - ufficio competente - responsabile - istruttoria - atto o comunicazione - fascicolo - trasparenza e dati.

MINI-ESERCIZIO: RICOSTRUISCI IL PERCORSO DELL'ISTANZA

Traccia: un professionista invia alla Camera una richiesta telematica di certificato per un'impresa assistita. Nella richiesta inserisce anche una domanda di accesso a documenti relativi a un procedimento che coinvolge un'altra impresa. Il fascicolo contiene dati personali e informazioni economiche.

Completa la griglia.

Voce	Risposta del candidato
Primo ufficio o funzione da individuare	
Prima verifica istruttoria	
Distinzione necessaria	
Rischio da presidiare	
Output corretto	

Soluzione guidata:

- Primo ufficio o funzione: il servizio competente per il certificato e l'ufficio o responsabile che tratta l'istanza di accesso, secondo l'organizzazione dell'ente.
- Prima verifica: protocollare e classificare le due richieste, verificando poteri di rappresentanza, competenza e documentazione.
- Distinzione necessaria: rilascio del certificato e istruttoria dell'accesso sono procedimenti o fasi diverse; non possono essere trattati come un'unica richiesta generica.
- Rischio da presidiare: diffusione impropria di dati personali o economici del terzo, oppure risposta non motivata sull'accesso.

- Output corretto: certificato se ricorrono i presupposti e risposta motivata sull'accesso, dopo la valutazione dei limiti applicabili e delle eventuali cautele necessarie.

CHECKLIST DI RIPASSO

- So distinguere organi, segretario generale, dirigenza e uffici senza creare un organigramma fittizio?
- So leggere le mansioni del bando prima di associare un profilo a un'attività?
- So ricostruire un procedimento camerale in fasi ordinate?
- So distinguere i tre tipi di accesso?
- So spiegare perché un dato dell'impresa non è automaticamente pubblicabile in ogni documento?
- So collegare protocollo, fascicolo e comunicazione digitale alla tracciabilità del servizio?

Se una risposta è incerta, annota nel diario degli errori: “confondo accesso e pubblicazione” oppure “attribuisco un atto all'organo o all'ufficio senza verificare la competenza”.

▣ Verifica

QUIZ 1

Quale affermazione distingue correttamente organi e uffici camerali?

A. Ogni ufficio esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo. B. Gli organi esercitano le attribuzioni previste, mentre la struttura cura gestione e attività amministrative secondo competenze e responsabilità. C. Organi e struttura svolgono sempre gli stessi compiti. D. Il presidente adotta necessariamente ogni atto gestionale.

Risposta corretta: B. La distribuzione concreta va ricostruita attraverso ordinamento e atti organizzativi; il nome della Camera non sostituisce l'analisi della competenza.

QUIZ 2

Come si ricavano le attività di un profilo messo a concorso?

A. Dal solo nome dell'area contrattuale. B. Dal bando, dal contratto applicabile e dagli atti organizzativi pertinenti. C. Dall'organigramma di qualunque altra Camera. D. Dalla preferenza del candidato.

Risposta corretta: B. Comparto e classificazione forniscono il quadro, ma mansioni e responsabilità del posto richiedono la lettura delle fonti applicabili.

QUIZ 3

Qual è la funzione centrale dell'istruttoria?

A. Anticipare informalmente l'esito all'utente. B. Trasferire automaticamente la pratica a un organo. C. Evitare ogni partecipazione dell'interessato. D. Verificare gli elementi rilevanti e preparare una decisione o un output fondato.

Risposta corretta: D. L'istruttoria controlla fatti, documenti e requisiti e documenta il percorso; strumenti e conseguenze dipendono dalla disciplina del procedimento.

QUIZ 4

Una richiesta riguarda un dato soggetto a pubblicazione obbligatoria ma assente dal sito. Quale strumento viene anzitutto in rilievo?

A. Accesso documentale in ogni caso. B. Accesso civico generalizzato senza limiti. C. Visura camerale obbligatoria. D. Accesso civico semplice.

Risposta corretta: D. L'accesso civico semplice riguarda proprio dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria non effettuata.

QUIZ 5

La presenza di dati personali in un documento richiesto comporta sempre:

A. pubblicazione integrale; B. diniego automatico; C. trasmissione al SUAP. D. istruttoria sugli interessi coinvolti e applicazione dei limiti e delle cautele pertinenti;

Risposta corretta: D. Protezione dei dati e trasparenza richiedono una valutazione concreta; non giustificano risposte automatiche in un senso o nell'altro.

QUIZ 6

Quale sequenza descrive meglio la gestione di una pratica digitale?

A. Ricezione, protocollo, competenza, fascicolo, istruttoria, output, comunicazione e conservazione. B. Piattaforma, esito automatico, archiviazione libera. C. Firma digitale, pubblicazione integrale, cancellazione. D. Invio telematico, competenza presunta, risposta orale.

Risposta corretta: A. La tecnologia rende tracciabile il procedimento ma non sostituisce competenze, verifiche e gestione documentale.

CASO FINALE RAGIONATO

Una Camera riceve tramite canale digitale la domanda di un'impresa per partecipare a un'iniziativa. Un addetto conosce personalmente il titolare. Durante l'istruttoria un concorrente chiede la graduatoria e l'intero fascicolo dell'impresa, compresi allegati con dati personali e informazioni economiche. Come va organizzata la risposta amministrativa?

Soluzione. L'ufficio registra la domanda, individua procedimento, responsabile, competenza e disciplina dell'iniziativa. L'addetto valuta e segnala il possibile conflitto secondo le regole applicabili, senza trattare informalmente la pratica. L'istanza del concorrente viene qualificata distinguendo eventuali obblighi di pubblicazione dalla richiesta di documenti; l'ufficio identifica interessi e soggetti coinvolti, applica limiti e cautele e adotta una risposta motivata. Fascicolo, comunicazioni ed esiti restano tracciati; nessun dato viene pubblicato o negato automaticamente.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

- legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel testo vigente, e disciplina di riordino del sistema camerale;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, per procedimento e accesso ai documenti amministrativi;
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per trasparenza e accesso civico;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, codice di comportamento e fonti applicabili al pubblico impiego;
- fonti ARAN sul comparto e sul CCNL Funzioni Locali applicabile;
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per amministrazione e documentazione digitale;
- statuto, regolamenti, organigramma e bando della Camera interessata quando la prova richiede il dettaglio dell'ente.

Laboratorio bando camerale

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Laboratorio bando camerale

Guida al laboratorio

APERTURA EDITORIALE

Questo laboratorio non sostituisce il bando. Serve a compiere il passaggio che spesso decide la preparazione: trasformare un avviso, i suoi allegati e le comunicazioni della procedura in un piano di studio e in prove concrete di prestazione.

Nei concorsi camerali il nome dell'ente non basta a definire il programma. Un assistente può essere destinato a funzioni di direzione e supporto, servizi anagrafici, tutela del mercato o promozione; un funzionario può operare su comunicazione e media oppure su pubblicità legale e fascicolo informatico. Le materie di base restano utili, ma il peso da attribuire a ciascun nucleo dipende dalla declaratoria del profilo, dalle prove e dagli allegati. Il candidato che legge soltanto il titolo del posto tende a studiare troppo diritto commerciale o, all'opposto, a preparare un concorso

camerale come se fosse un concorso comunale indistinto.

L'obiettivo è uscire da queste pagine con quattro prodotti: un Bando Decoder camerale, una mappa di priorità, una risposta orale riutilizzabile e una simulazione di servizio. Il campione richiamato nel capitolo è reale ma non va copiato meccanicamente: ogni nuova procedura richiede il controllo della versione vigente del bando, degli allegati, delle rettifiche e delle date.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del laboratorio sai:

- individuare in un bando il profilo, l'area, le attività e le competenze che spostano la preparazione;
- separare il nucleo comune già studiato nel VOL-01 dal delta specialistico M-FL03;
- scegliere gli output coerenti con scritto, orale, eventuale preselezione e verifica di competenze;
- affrontare un caso di sportello senza inventare provvedimenti, termini o competenze;
- costruire un piano di 30, 60 o 90 giorni che produca risposte, schemi ed errori corretti;
- verificare prima della domanda requisiti, riserve, modalità di candidatura, comunicazioni e allegati.

MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda da farti	Prodotto da compilare
Bando	Quale Camera, quale area, quale profilo, quali prove e quali allegati?	Scheda bando di una pagina.
Aree	Che cosa appartiene al nucleo comune e che cosa è camerale?	Tabella base/delta.
Nuclei	Quali servizi, atti, dati o rapporti con l'impresa sono nominati?	Mappa di priorità con tre livelli.
Diario	Dove sbaglio: concetto, parola chiave, procedura, tempo o lettura della traccia?	Registro degli errori.
Output	Che cosa devo saper dire o scrivere il giorno della prova?	Risposta orale, caso, quiz ragionato e checklist.

34.1 Il Bando Decoder camerale

Leggi prima l'avviso dall'inizio alla fine. Poi torna sui punti che cambiano davvero la preparazione. Un bando può richiamare fonti generali, ma la prova può chiedere una risposta sintetica, quiz, colloquio, conoscenza informatica e lingua inglese oppure competenze trasversali. La forma dell'esame determina l'allenamento: per una risposta sintetica serve una scaletta; per un orale serve una spiegazione ordinata; per un caso serve una sequenza di azioni motivate.

Compila la scheda senza riempire le caselle per memoria. Se un dato non è nel bando, scrivi “da verificare” e indica dove cercarlo: allegato, avviso della commissione, sezione concorsi dell'ente o portale indicato dalla procedura.

Campo	Cosa estrarre	Perché conta
Ente e procedura	Camera, numero dell'avviso, versione, data e canale ufficiale	Evita di studiare o candidarti su un documento superato.
Area e profilo	Area contrattuale, denominazione e competenza professionale	Indica il livello atteso e il linguaggio da usare.

Campo	Cosa estrarre	Perché conta
Declaratoria	Attività, responsabilità, conoscenze, capacità e soft skills	Traduce il titolo del posto in lavoro concreto.
Destinazioni possibili	Processi, uffici o servizi indicati	Fa emergere il delta camerale da studiare.
Requisiti e riserve	Titolo, requisiti specifici, titoli di preferenza, documenti	Sono condizioni di partecipazione, non dettagli secondari.
Prove e criteri	Preselezione, scritto, orale, punteggi, soglie, idoneità	Dicono quale output allenare e con quale tempo.
Materie e competenze	Materie espresse, informatica, inglese, competenze trasversali	Impediscono lacune nelle verifiche accessorie.
Comunicazioni	Sito, portale, valore di notifica, calendario e rettifiche	Il candidato deve monitorare il canale previsto.

BANDO IN PRATICA

Un profilo denominato “funzionario servizi anagrafici, di regolazione del mercato e di e-government” richiede una preparazione diversa da un “funzionario processi organizzativi di supporto” con competenza in comunicazione e media. Nel primo caso assumono maggiore rilievo Registro imprese, pubblicità legale, fascicolo informatico, correttezza dell’istruttoria e comunicazione digitale. Nel secondo vanno pesati con attenzione organizzazione, comunicazione istituzionale, contenuti e relazioni con l’utenza. In entrambi i casi restano indispensabili i nuclei comuni espressamente previsti dal bando.

Il Decoder si compila in due passaggi. Nel primo trascrivi soltanto dati verificabili, indicando documento e punto in cui li hai trovati. Nel secondo trasformi quei dati in decisioni di studio. Questa separazione evita di confondere ciò che la procedura stabilisce con la tua interpretazione delle priorità.

La versione del documento è essenziale. Titolo simile e stesso ente non garantiscono che due file abbiano identico contenuto. Annota data, eventuale numero, allegati richiamati e rettifiche. Conserva anche il canale ufficiale indicato per le comunicazioni, perché calendario e istruzioni possono essere pubblicati dopo la domanda.

La declaratoria va letta parola per parola. Sottolinea verbi, oggetti e contesti: istruire pratiche, supportare processi, curare informazioni o collaborare a servizi descrivono prestazioni diverse. Accanto a ogni attività scrivi una conoscenza necessaria e un output di prova. Se il collegamento non è evidente, non inventarlo: segnalo come dubbio da risolvere.

Requisiti e prove hanno funzioni diverse. I requisiti stabiliscono le condizioni di partecipazione; materie e modalità d'esame determinano l'allenamento. Una competenza citata nella declaratoria ma non elencata fra le materie può comunque aiutare a comprendere il profilo, ma non va trasformata automaticamente in un intero programma aggiuntivo.

Il Decoder deve inoltre separare ciò che è definitivo da ciò che sarà precisato. Se il bando rinvia a una comunicazione successiva, registra il rinvio e pianifica il controllo. Non riempire la casella con dati di procedure precedenti. In questo modo una lacuna informativa resta visibile e non diventa una falsa certezza.

Alla fine esegui un controllo incrociato: ogni materia deve avere almeno un output coerente con la prova; ogni attività caratterizzante deve comparire nella mappa delle priorità; ogni dato variabile deve avere una fonte ufficiale o lo stato «da verificare». Il Decoder è completo quando guida decisioni tracciabili, non quando tutte le caselle contengono testo.

34.2 Nucleo comune e delta specialistico

Il manuale base non va ristiudiato integralmente ogni volta. Va richiamato in funzione della prova. Il modulo camerale non duplica diritto amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, privacy, informatica o inglese: mostra in quali situazioni camerali usarli.

Nucleo	Dove lo studi	Quando diventa camerale
Procedimento, atti, accesso, motivazione	VOL-01, diritto amministrativo	Pratica di iscrizione o variazione, richiesta di documenti, comunicazione di integrazione, provvedimento dell'ufficio.
Pubblico impiego e comportamento	VOL-01, pubblico impiego	Relazione con imprese e professionisti, imparzialità, riservatezza, corretto uso delle informazioni.

Nucleo	Dove lo studi	Quando diventa camerale
Trasparenza, privacy e digitale	VOL-01, trasparenza e PA digitale	Pubblicazione, accessi, dati d'impresa e personali, protocollo, canali telematici, fascicolo informatico.
Sistema camerale	M-FL03, capitolo «Camere di commercio, sistema camerale e Unioncamere»	Natura della Camera, funzioni e rapporto con Unioncamere.
Registro e pubblicità legale	M-FL03, capitolo «Registro imprese, REA e pubblicità legale»	Registro imprese, REA, visure, certificati, pratiche e confini con il SUAP.
Servizi e regolazione del mercato	M-FL03, capitolo «Servizi alle imprese, regolazione del mercato e tutela»	Promozione, metrologia, tutela, mediazione, informazione e servizi alle imprese.
Organizzazione e personale	M-FL03, capitolo «Organizzazione, personale, procedimenti e trasparenza camerale»	Organi e uffici, profili, procedimento interno, accesso e trasparenza camerale.

Una materia citata nel bando viene prima; una materia compatibile con il servizio indicato viene subito dopo; un approfondimento non richiesto resta un'eventuale espansione. Il criterio evita due errori opposti: lasciare scoperto il Registro imprese per un profilo anagrafico oppure investire giorni su istituti societari avanzati non richiesti dalla procedura.

La separazione base-delta non coincide con una divisione rigida delle ore. Serve a stabilire da dove arriva una competenza e dove va applicata. Procedimento, trasparenza e pubblico impiego restano conoscenze generali, ma una traccia camerale può chiedere di usarle su un fascicolo del Registro, un servizio promozionale o una richiesta di accesso. L'allenamento deve quindi unire richiamo teorico e contesto specialistico.

Per classificare una voce del programma, usa tre domande. È una materia espressamente indicata? È necessaria per svolgere le attività della declaratoria? È già coperta nel nucleo comune oppure richiede un approfondimento camerale? Le risposte evitano sia duplicazioni sia lacune. Una materia generale non viene riscritta nel piano; viene associata all'output in cui ricompare.

Esempio: il bando cita procedimento amministrativo, trasparenza e servizi anagrafici. Il piano non crea tre percorsi isolati. Richiama la teoria generale del procedimento, studia Registro e REA nel modulo specialistico e costruisce un caso in cui l'ufficio riceve una pratica, verifica la competenza, gestisce i documenti e comunica l'esito rispettando accesso e dati.

Il delta va misurato sul profilo. Per una destinazione anagrafica comprende soprattutto pubblicità legale, Registro, REA, documenti e flussi digitali. Per una funzione promozionale si sposta su servizi alle imprese, avvisi, comunicazione e imparzialità. Per un ruolo di supporto può pesare maggiormente l'organizzazione, pur restando necessario comprendere l'ente in cui si lavora.

Nella scheda di studio assegna a ogni materia una provenienza e un'applicazione. «L. 241/1990 — base — caso di istruttoria camerale» è più utile di una voce generica «diritto amministrativo». «Registro imprese — delta — risposta su pubblicità legale» indica invece conoscenza specialistica e output. Questo formato permette di controllare ciò che hai davvero allenato.

La priorità cambia quando cambiano bando, allegati o comunicazioni. Una rettifica può modificare materie, prove o posti; una declaratoria allegata può chiarire attività non visibili nel titolo. Per questo la tabella base-delta deve riportare versione e data del documento usato. Se l'informazione manca, resta «da verificare»: non viene completata per analogia con un altro concorso.

L'errore tipico è considerare il nucleo comune già acquisito e quindi non allenarlo più. Riuso non significa abbandono. Significa ripasso mirato: richiamare il principio, applicarlo a un caso camerale e verificare se la risposta mantiene competenza, terminologia e limiti corretti.

Il risultato è una preparazione modulare: la base resta riutilizzabile, mentre il delta cambia con il profilo concreto.

34.3 Profili, servizi e priorità di studio

Per esercitarti, prendi un bando effettivo e attribuisce un livello di priorità: A = da padroneggiare; B = da saper collegare; C = da ripassare in sintesi.

Profilo o destinazione	Priorità A	Priorità B	Output utile
Assistente con possibili assegnazioni ampie	Funzioni camerali, amministrativo, accesso/documentazione, pubblico impiego, trasparenza	Registro, servizi promozionali, tutela mercato, strumenti digitali	Risposta sintetica e caso di orientamento dell'utente.
Funzionario anagrafico/e-government	Registro imprese, REA, pubblicità legale, fascicolo, istruttoria, dati e comunicazioni digitali	Regolazione del mercato, organizzazione, trasparenza	Caso su pratica, documenti, competenza e comunicazione.
Funzionario supporto/comunicazione	Organizzazione, comunicazione istituzionale, procedure, dati, linguaggio chiaro, strumenti digitali	Sistema camerale, servizi e promozione	Proposta operativa con destinatario, canale, contenuto e controllo.

Non usare questa tabella come declaratoria professionale. È una griglia di studio. La declaratoria allegata al bando è l'unico documento che definisce le attività del posto messo a concorso.

La priorità A comprende ciò che deve comparire con sicurezza negli output principali. La priorità B raccoglie i collegamenti che rendono completa la risposta. La priorità C riguarda nozioni da riconoscere o ripassare, salvo diverso peso indicato dalla procedura. Le lettere non misurano l'importanza assoluta di una materia: misurano la sua rilevanza per quel profilo e per quelle prove.

Per assegnarle, usa evidenze. Una materia espressa nel programma, ripresa nella declaratoria e necessaria nel caso pratico sarà normalmente A. Un tema collegato alle attività ma non centrale può essere B. Un approfondimento compatibile ma non richiesto resta C. Se non sai motivare la lettera con una riga del bando o con una funzione del profilo, la priorità è ancora un'ipotesi.

Un profilo amministrativo con assegnazione ampia richiede equilibrio. Non conviene concentrare tutto sul Registro se il bando insiste su procedimenti, personale, contabilità o supporto agli uffici. Al contrario, una possibile assegnazione a servizi anagrafici giustifica un delta specifico, ma non elimina le materie comuni indicate per la prova.

Nel profilo anagrafico o e-government, il candidato deve collegare conoscenza e flusso: funzione del Registro, differenza dal REA, pratica telematica, istruttoria, documento richiesto e comunicazione. Studiare soltanto definizioni produce risposte fragili nei casi; studiare soltanto procedure senza quadro giuridico rende difficile motivare le scelte.

Nel supporto organizzativo o nella comunicazione, il termine «comunicazione» non equivale a promozione commerciale. Può riguardare contenuti istituzionali, relazione con l'utenza, accessibilità delle informazioni e supporto a processi interni. Il bando deve chiarire attività e competenze; il piano traduce ciascuna voce in un esercizio concreto.

Ogni settimana rivedi le priorità con due misure: frequenza nelle prove simulate e qualità degli output. Un argomento A sul quale produci risposte corrette e rapide può ricevere meno tempo di mantenimento; un argomento B che causa errori ricorrenti può richiedere temporaneamente più esercizio. Il piano resta fedele al bando ma si adatta ai risultati.

Compila infine una riga per ogni nucleo: evidenza del bando, priorità, fonte di studio, output, errore osservato e prossima verifica. Questa tabella rende trasparente la scelta del tempo e impedisce che la preparazione segua soltanto preferenze personali o materiali disponibili.

Esempio: se la declaratoria richiama istruttoria di pratiche e relazione con utenti, assegna una prova breve a entrambe. Per la prima costruisci una sequenza competenza-documenti-verifica-esito; per la seconda prepara una risposta chiara che informi senza anticipare decisioni. La priorità deriva così dall'attività, non dal titolo del manuale.

Controlla anche gli squilibri. Se tutte le ore finiscono su un solo nucleo A, le altre materie espresse restano scoperte. Fissa una soglia minima di mantenimento per ciascuna area prevista e concentra il recupero sugli errori più frequenti. La mappa serve a distribuire attenzione, non a eliminare parti del programma.

Quando il profilo consente più destinazioni, crea un nucleo trasversale comune alle assegnazioni e piccoli delta per ciascun servizio. In questo modo prepari funzioni camerali, procedimento e comportamento una sola volta, poi alleni casi distinti per anagrafe, promozione o supporto.

34.4 Prove e costruzione degli output

Nello scritto camerale una risposta efficace non è un elenco di norme. Deve far capire che sai individuare il servizio, collocare il problema, distinguere i dati necessari da quelli superflui e scegliere il passaggio successivo senza oltrepassare il ruolo dell'ufficio.

Usa questa sequenza in cinque movimenti:

1. Definisci il nodo. Nomina il servizio o l'istituto con parole corrette.
2. Indica il perimetro. Distingui ciò che è camerale da ciò che appartiene ad altro soggetto o a una fonte diversa.
3. Imposta l'istruttoria. Identifica domanda, documenti, canale, responsabile e verifiche necessarie.
4. Comunica in modo utile. Spiega cosa informare all'utente, senza anticipare l'esito di valutazioni non concluse.
5. Chiudi con il controllo. Richiama tracciabilità, riservatezza, termini e eventuale rinvio all'ufficio competente.

RISPOSTA MODELLO: TRACCIA BREVE

“Illustri il ruolo della Camera di commercio nella pubblicità legale delle imprese.” La Camera di commercio cura, attraverso il Registro delle imprese, una funzione di pubblicità legale relativa agli eventi rilevanti della vita dell’impresa. Nell’attività d’ufficio occorre distinguere il Registro dal REA e distinguere visura e certificato, perché hanno funzione e valore diversi. Operativamente il candidato deve collegare la pratica al procedimento: ricezione telematica, verifica della completezza e della competenza, eventuale richiesta di integrazione, esito tracciato e comunicazione corretta all’interessato. Non va confusa la funzione del Registro con la consulenza professionale sulla scelta societaria, che non spetta all’ufficio camerale.

La risposta resta breve, ma contiene definizione, distinzione, azione e limite di competenza. La stessa struttura si può allenare sui quesiti relativi a servizi, tutela del mercato e organizzazione.

Le prove richiedono prodotti diversi. Nei quiz devi riconoscere la distinzione decisiva e scartare alternative plausibili ma troppo assolute. Nella risposta sintetica selezioni pochi passaggi e li ordini. All’orale aggiungi definizione, collegamento e caso. Nel quesito situazionale valuti condotte coerenti con ruolo, imparzialità, competenza e relazione con l’utente.

Per un quiz non basta segnare la lettera corretta. Scrivi perché l’opzione scelta è valida e quale parola rende errate le altre. Termini come «sempre», «automaticamente» o «ogni» spesso nascondono un’attribuzione eccessiva, ma non vanno esclusi per riflesso: la motivazione deve dipendere dal contenuto.

Una risposta breve può essere corretta con quattro criteri: precisione della definizione, presenza della distinzione richiesta, sequenza amministrativa e rispetto del limite. Assegna un controllo a ciascun criterio. Se mancano tutti gli errori formali ma non compare la competenza dell’ufficio, la risposta non è completa.

All’orale prepara moduli di circa un minuto che possano essere espansi. Parti da una frase definitoria, aggiungi due elementi, collega un caso e chiudi con un errore da evitare. Non memorizzare un discorso rigido: la commissione può interrompere, chiedere un confronto o spostare il quesito su un’applicazione.

Nel caso pratico, separa fatti, questioni e azioni. I fatti sono ciò che la traccia fornisce; le questioni sono gli istituti e le competenze coinvolti; le azioni sono i passaggi che l’ufficio può compiere. Questa separazione impedisce di aggiungere circostanze inesistenti o di anticipare un esito non istruito.

Le verifiche informatiche, linguistiche o trasversali vanno allenate soltanto nelle forme previste dalla procedura. Non dedurre software, livello di lingua o modalità della prova da bandi precedenti. Registra ciò che il testo ufficiale indica e prepara un esercizio coerente, aggiornandolo quando vengono pubblicate istruzioni ulteriori.

Un buon output deve essere trasferibile. Non ripete soltanto l’esempio studiato: usa una struttura che funziona anche cambiando servizio, documento o utente. Definizione, competenza, istruttoria, comunicazione e limite formano una griglia riutilizzabile, da adattare alla disciplina concreta.

Prima di archiviare una simulazione, rileggila con la traccia accanto. Verifica se hai risposto alla domanda effettiva, se ogni passaggio è motivato e se hai aggiunto fatti non forniti. Questa lettura finale separa l'errore di conoscenza dall'errore di esecuzione e indica quale esercizio ripetere.

34.5 Simulazione, piano e diario degli errori

CASO GUIDATO: LA PRATICA E LA RICHIESTA DI CHIARIMENTO

Scenario composito, costruito per esercizio. Una piccola impresa comunica allo sportello digitale di dover presentare una pratica collegata a una variazione dell'attività. Chiede anche se il documento disponibile sul portale equivalga a un certificato e domanda di inviare via e-mail i dati presenti nella posizione di un'impresa concorrente. Il bando per cui ti stai preparando richiama servizi anagrafici, trasparenza, privacy e competenze digitali.

Rispondere subito con una soluzione è allettante. In prova e nel lavoro amministrativo occorre prima ordinare le questioni.

Questione	Risposta operativa corretta
Qual è il servizio?	Identifica se la richiesta riguarda Registro imprese, REA, altro adempimento o una fase di orientamento; non decidere dal solo linguaggio dell'utente.
Il documento è un certificato?	Distingui visura e certificato; non attribuire al documento un valore che non possiede.
Quali dati si possono inviare?	Valuta titolo della richiesta, canale, dati personali e limiti applicabili; non inviare indistintamente informazioni relative a terzi.
Cosa comunica lo sportello?	Indica canale, documentazione o passaggio utile, segnala eventuali integrazioni e chiarisce chi è competente a decidere.
Come si documenta l'attività?	Registra e protocolla secondo le regole applicabili, conserva la tracciabilità e usa i canali istituzionali.

Una risposta da commissario può essere formulata così:

NOTA

Accolgo la richiesta e chiarisco preliminarmente quale servizio sia coinvolto. Verifico quindi se l'utente necessita di una pratica del Registro imprese, di un adempimento REA o di un orientamento sul canale corretto. Spiego la differenza tra visura e certificato, senza presentare l'una come equivalente dell'altro. Per i dati relativi a terzi applico le regole su accesso, riservatezza e protezione dei dati, evitando una trasmissione non verificata. Se occorrono documenti o valutazioni non rientranti nella mia competenza, informo l'utente sul passaggio successivo e sull'ufficio responsabile, mantenendo tracciabilità della comunicazione.

Questa non è una decisione su una pratica reale. È una struttura di ragionamento. Nella procedura concreta prevalgono il bando, il regolamento, il responsabile competente e la disciplina applicabile al caso.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il bando e i suoi allegati definiscono il perimetro reale della selezione; il manuale aiuta a leggerlo e ad allenarsi.
- Titolo del profilo e declaratoria vanno sempre letti insieme.
- Il nucleo comune si ripassa dal VOL-01; M-FL03 aggiunge il contesto camerale, non una seconda teoria generale.
- Un caso di sportello richiede competenza, istruttoria, comunicazione, tracciabilità e rispetto dei limiti sui dati.
- Ogni simulazione va corretta nel diario degli errori: la correzione è parte dello studio.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

Domanda orale. Come imposterebbe lo studio per un concorso camerale in cui il profilo è assegnabile a servizi anagrafici, tutela del mercato e promozione?

Scaletta di risposta. Partirei dal bando, dalla declaratoria e dalle prove. Separerei il nucleo comune, in particolare amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, privacy, informatica e inglese, dal delta camerale. Darei priorità alle funzioni della Camera, al Registro imprese e REA, ai servizi alle imprese e alla regolazione del mercato, modulando il peso sugli uffici di possibile assegnazione. Mi allenerai poi su una risposta sintetica, un caso di sportello e un colloquio con domande su dati, comunicazione e competenza.

Terrei un diario degli errori e aggiornerei il piano dopo ogni simulazione.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se il bando cita la Camera di commercio, devo studiare in modo completo tutto il diritto commerciale?

No. Devi seguire le materie, il profilo, le attività e le prove indicati dalla procedura. Gli elementi di diritto commerciale possono essere esplicitamente richiesti o necessari per comprendere impresa, società, Registro e pubblicità legale; non autorizzano però a sostituire il programma del bando con un corso generale di diritto commerciale.

ERRORE TIPICO

Preparare un elenco di materie senza produrre output.

Un candidato può conoscere Camera, Registro, REA, trasparenza e privacy e bloccarsi davanti a una richiesta dell’utente o a una traccia di dieci righe. Per evitarlo, dopo ogni blocco teorico produci almeno uno tra: definizione orale di 90 secondi, risposta scritta di 12 righe, schema procedimento-servizio, mini-caso o quiz con motivazione della scelta.

MINI-ESERCIZIO: IL TUO BANDO DECODER

Scegli un bando camerale effettivamente aperto o in fase di svolgimento e compila la tabella. Non usare esempi del manuale per sostituire le informazioni dell’avviso.

Voce	La mia risposta
Ente, numero e link della versione vigente	
Area, profilo e declaratoria	
Tre attività che caratterizzano il posto	
Prove, durata, punteggi e soglie	
Materie espresse nel bando	
Competenze digitali, linguistiche e trasversali da verificare	
Delta M-FL03: tre argomenti A	
Output da allenare entro sette giorni	
Primo errore o dubbio emerso	

PIANO 30/60/90 GIORNI E DIARIO ERRORI

Tempo disponibile	Obiettivo	Ritmo suggerito
30 giorni	Coprire materie espresse e produrre una prima simulazione per prova	Ogni giorno: 1 blocco di teoria, 1 richiamo attivo, 1 output breve; ogni settimana: correzione di un caso.
60 giorni	Consolidare i nuclei e migliorare tempo, chiarezza e collegamenti	Alterna due simulazioni scritte, un orale registrato o svolto con partner e quiz ragionati.
90 giorni	Stabilizzare performance e recuperare i punti deboli	Mantieni cicli di ripasso; simula la prova completa con tempi e criteri del bando quando pubblicati.

Nel diario non scrivere soltanto “Registro imprese: errore”. Registra la causa: “ho confuso Registro e REA”, “ho chiamato certificato una visura”, “non ho indicato il limite di competenza”, “risposta corretta ma senza passaggio istruttorio”. Poi fissa una correzione ripetibile: flashcard, schema di confronto, risposta di cinque righe o nuovo caso.

CHECKLIST OPERATIVA FINALE M-FL03

- ☐ Ho letto bando, allegati, rettifiche e comunicazioni sul canale ufficiale.
- ☐ So indicare ente, area, profilo, declaratoria, prove e criteri senza confonderli.
- ☐ Ho separato nucleo comune e delta camerale in base al profilo concreto.
- ☐ So distinguere Camera, Unioncamere, Registro imprese, REA, visura e certificato.
- ☐ Ho una risposta orale su funzioni camerali e una su pubblicità legale.
- ☐ Ho svolto almeno un caso su sportello, dati e competenza.
- ☐ Ho verificato informatica, inglese e competenze trasversali quando previsti.
- ☐ Ho corretto gli errori ricorrenti e aggiornato il piano di ripasso.

☒ Verifica

QUIZ 1

Quale documento definisce in via decisiva attività e requisiti del posto?

A. Un manuale generale. B. Un bando precedente della stessa Camera. C. Il titolo abbreviato del profilo. D. Il bando vigente con allegati e rettifiche.

Risposta corretta: D. Manuale e campione aiutano a leggere la procedura, ma non sostituiscono i documenti ufficiali vigenti.

QUIZ 2

Che cosa indica il delta specialistico M-FL03?

A. La ripetizione integrale del VOL-01. B. Tutto il diritto commerciale. C. Gli approfondimenti camerali richiesti dal profilo e dalle prove. D. Le sole competenze informatiche.

Risposta corretta: C. Il delta integra il nucleo comune con funzioni, servizi e output camerali pertinenti alla procedura.

QUIZ 3

Una priorità A deve essere assegnata soprattutto in base:

A. alle evidenze del bando, della declaratoria e delle prove; B. alla materia preferita dal candidato; C. alla lunghezza del capitolo; D. al numero di quiz trovati online.

Risposta corretta: A. La priorità è una decisione motivata sul concorso concreto, non un giudizio assoluto sulla materia.

QUIZ 4

Quale elemento non può mancare in una risposta breve su un servizio camerale?

A. Un elenco esteso di articoli. B. Un'opinione personale sull'ente. C. La storia completa del sistema camerale. D. Una definizione, la distinzione rilevante, l'azione amministrativa e il limite di competenza.

Risposta corretta: D. La risposta breve deve restare selettiva ma dimostrare comprensione e capacità operativa.

QUIZ 5

Nel diario degli errori è più utile annotare:

A. causa dell'errore, correzione e nuova verifica; B. soltanto il nome della materia; C. il voto complessivo senza spiegazioni; D. il numero di pagine studiate.

Risposta corretta: A. Un errore diventa utile quando produce un'azione ripetibile e un controllo successivo.

QUIZ 6

Se il bando non indica una soglia o una modalità di prova, il Decoder deve:

A. ricavarla per analogia; B. usare il dato di un'altra Camera; C. scegliere il valore più prudente. D. scrivere «da verificare» e indicare il canale ufficiale da controllare;

Risposta corretta: D. I dati variabili non si completano per supposizione; vanno monitorati nei documenti e nelle comunicazioni ufficiali.

CASO FINALE RAGIONATO

Un bando consente possibili assegnazioni a servizi anagrafici, promozione e supporto organizzativo. Prevede una prova scritta e un colloquio, mentre una comunicazione successiva deve ancora precisare alcuni aspetti operativi. Come costruire il piano?

Soluzione. Il candidato registra versione, allegati e canali da monitorare; separa materie comuni e delta camerale; assegna priorità A alle funzioni trasversali e ai nuclei specialistici espressamente richiamati, motivando le priorità B e C. Per lo scritto prepara risposte brevi e casi; per l'orale costruisce moduli definizione-collegamento-esempio-limite. I dati non pubblicati restano «da verificare». Ogni simulazione alimenta il diario con causa, correzione e nuova prova, così il piano 30/60/90 si adatta agli errori senza cambiare arbitrariamente il programma.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

- bando, allegati, rettifiche e comunicazioni ufficiali della procedura target;
- legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel testo vigente, per il sistema camerale;
- D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, nel testo vigente, per il raccordo con Registro e REA;
- fonti istituzionali della Camera interessata e di Unioncamere sui servizi richiamati;
- portale inPA e sezione concorsi dell'ente, quando indicati come canali ufficiali.

M-FL04

Polizia locale

Sezione interna del volume VOL-02 — Enti locali, Camere di commercio e Polizia locale.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	35 Diventare agente o ufficiale di Polizia locale; 36 Ordinamento nazionale e regionale della Polizia locale; 37 Qualifiche, poteri, dipendenze e organizzazione del servizio; 38 Servizi di polizia stradale
Sviluppo	39 Accertamento, contestazione, notificazione e ricorsi nel Codice della strada; 40 Procedimento sanzionatorio amministrativo applicato; 41 Polizia giudiziaria e atti essenziali; 42 TULPS, pubblica sicurezza e immigrazione
Allenamento	43 Sicurezza urbana, ordinanze e coordinamento; 44 Commercio, pubblici esercizi e SUAP; 45 Vigilanza edilizia e procedimenti repressivi; 46 Ambiente, rifiuti, rumore e tutela locale
Strumenti	47 Sinistri, rilievi e gestione della prova; 48 Ufficiale PL: comando, contenzioso ed emergenze; 49 Laboratorio atti e verbali della Polizia locale

Diventare agente o ufficiale di Polizia locale

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Diventare agente o ufficiale di Polizia locale

Guida al capitolo

Questo capitolo apre il modulo M-FL04. La sua funzione non è insegnare già tutti gli articoli del Codice della strada o tutti gli atti di polizia giudiziaria. Serve a costruire la mappa che permette di studiare bene il resto del modulo.

L'errore più frequente è ridurre la Polizia locale a una materia sola. Alcuni candidati la identificano con il Codice della strada. Altri la trattano come un profilo amministrativo comunale ordinario. Altri ancora la descrivono come se fosse una forza statale di pubblica sicurezza. Tutte e tre le impostazioni sono sbilanciate.

La Polizia locale va letta come funzione dell'ente territoriale, con compiti amministrativi e operativi, qualifiche specifiche, rapporto con il territorio, poteri di accertamento e responsabilità documentali. Il candidato deve imparare a chiedersi sempre: quale ente opera, quale funzione è esercitata, quale qualifica rileva, quale autorità è competente, quale atto deve essere prodotto.

Sviluppo della lezione

APERTURA EDITORIALE

Un concorso per Polizia locale non si prepara come un concorso amministrativo qualunque. Il candidato entra in una funzione pubblica che sta sul confine tra amministrazione locale, controllo del territorio, rapporto con cittadini e imprese, sicurezza stradale, polizia amministrativa e, in alcuni casi, funzioni di polizia giudiziaria o ausiliarie di pubblica sicurezza.

Questo confine va maneggiato con precisione. La Polizia locale non è il Comune visto dallo sportello, ma non è nemmeno una forza statale di polizia. È una funzione dell'ente locale, regolata da fonti nazionali, regionali e locali, che opera dentro un territorio e produce atti concreti: verbali, accertamenti, relazioni, annotazioni, segnalazioni, controlli, comunicazioni, ordini di servizio e casi pratici.

Per questo M-FL04 non può essere studiato come una raccolta di definizioni. Deve diventare un laboratorio di decisione. Davanti a un fatto, il candidato deve saper classificare: è violazione del Codice della strada? illecito amministrativo? profilo di polizia amministrativa? possibile reato? questione edilizia, commerciale o ambientale? caso di sicurezza urbana? semplice informazione all'utente? Da questa classificazione dipendono fonte, autorità, atto e linguaggio della risposta.

La prima regola è quindi metodologica: non partire dagli articoli. Parti dal bando. Il bando ti dice se stai preparando un posto da agente, istruttore, ufficiale, funzionario, specialista o comandante; se sono previste prove fisiche; se la prova scritta è teorica, pratica o mista; se vengono richiesti verbali, casi, quiz, colloquio o accertamenti di idoneità. Solo dopo puoi decidere quanto Codice della strada studiare, quanto procedimento sanzionatorio allenare e quali materie settoriali presidiare.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper fare sei operazioni:

1. leggere un bando di Polizia locale senza confondere profilo, requisiti, materie e prove;
2. distinguere agente, istruttore, ufficiale, funzionario, coordinatore e comandante come etichette concorsuali da verificare nel bando;
3. separare funzioni di polizia locale, polizia stradale, polizia amministrativa, polizia giudiziaria e pubblica sicurezza;
4. decidere quali materie studiare nel VOL-01 e quali nel M-FL04;
5. costruire un piano di studio orientato a output: verbale, caso, risposta orale, schema procedimentale;
6. evitare affermazioni assolute su poteri e qualifiche non collegate alla fonte.

L'obiettivo non è diventare specialisti di ogni settore già in apertura. I capitoli successivi entreranno nei dettagli. Qui devi imparare a non perdere la bussola.

35.1 Dal bando al profilo di Polizia locale

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Usa questo capitolo come decoder iniziale. Prima di studiare il modulo, prendi il bando e compila una scheda.

Voce del bando	Domanda da farsi	Perché conta
Ente	Comune, Unione, Provincia, Città metropolitana?	Cambiano regolamenti, organizzazione e possibile livello territoriale del servizio.
Profilo	Agente, istruttore, ufficiale, funzionario, comandante?	Cambiano responsabilità, prove e peso dell'organizzazione del servizio.

Voce del bando	Domanda da farsi	Perché conta
Area/contratto	Area Istruttori, Funzionari/EQ, altro inquadramento?	Aiuta a capire livello di autonomia, mansioni e aspettativa della commissione.
Prove	Quiz, scritto, orale, pratico, fisico, idoneità?	Decide se devi allenare definizioni, casi, verbali o performance.
Materie PL	Codice strada, L. 65/1986, L. 689/1981, TULPS, PG, commercio, edilizia?	Individua il nucleo specialistico da non sostituire con materie comuni.
Fonti locali	Legge regionale, regolamento comunale, ordinanze, allegati?	Evita risposte generiche quando il bando richiede una fonte specifica.

Questa scheda va compilata prima del piano di studio. Un candidato che apre direttamente il Codice della strada rischia di studiare molto e prepararsi poco. Un candidato che legge prima il bando sa invece quali capitoli deve trasformare in output.

MAPPA BANDO DEL PROFILO PL

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione in M-FL04
B - Bando	Che profilo PL è richiesto?	Agente, istruttore, ufficiale, funzionario, comandante, tempo pieno/parziale, prove e requisiti.
A - Aree	Quali aree pesano di più?	Ordinamento PL, Codice della strada, sanzioni, PG, TULPS, sicurezza urbana, commercio, edilizia, ambiente.
N - Nuclei	Quali concetti non posso sbagliare?	Funzione locale, qualifica, autorità competente, verbale, procedimento, ricorso, caso operativo.
D - Diario	Dove rischio l'errore?	Confondere PL con Polizia di Stato, ridurre tutto al CdS, sbagliare autorità o atto.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione in M-FL04
O - Output	Che cosa devo produrre?	Risposta orale, verbale, relazione, check-list, cronologia sanzionatoria, schema caso.

La mappa BANDO è importante perché la Polizia locale genera prove molto diverse. In alcuni bandi prevalgono quiz e prova orale. In altri compaiono casi pratici, atti o verifiche fisiche. In altri ancora la materia PL è incrociata con competenze comunali ordinarie: accesso, privacy, anticorruzione, pubblico impiego, rapporto con l'utenza, notificazioni, albo, protocollo, procedimento.

La domanda guida è: quale output devo saper consegnare? Se il bando richiede un verbale, il tuo studio deve diventare verbale. Se richiede colloquio, deve diventare risposta orale ordinata. Se richiede prova fisica, devi gestire anche i requisiti e il calendario. Se richiede codice della strada, non basta ripetere gli articoli: devi saperli usare in uno scenario.

UNA LETTURA DEL BANDO IN QUATTRO PASSAGGI

La prima lettura serve a estrarre dati, non a iniziare subito il ripasso. Evidenzia il profilo, l'area contrattuale, i requisiti di partecipazione e le attività descritte. Nella seconda lettura separa le prove: una preselezione richiede velocità e riconoscimento; uno scritto teorico-pratico richiede qualificazione del fatto e struttura dell'atto; l'orale richiede esposizione, collegamenti e linguaggio corretto. Eventuali prove fisiche o accertamenti di idoneità vanno registrati con le modalità e le scadenze indicate negli atti ufficiali.

La terza lettura trasforma le materie in blocchi. Ordinamento locale, procedimento, pubblico impiego e trasparenza costituiscono la base comune. Legge quadro sulla Polizia locale, Codice della strada, sanzioni amministrative, polizia giudiziaria e controlli settoriali formano il delta specialistico. Una materia citata nel bando non riceve automaticamente lo stesso peso delle altre: contano il profilo, il tipo di prova e le attività del posto.

La quarta lettura produce un calendario di output. Per ogni settimana assegna almeno una risposta orale, una qualificazione di caso e una struttura documentale. Se il bando non chiede la redazione di un verbale completo, può essere sufficiente allenarne funzione, elementi e sequenza. Il metodo evita due errori opposti: studiare soltanto le nozioni più familiari oppure disperdersi in dettagli settoriali non richiesti.

Conseguenza pratica. Il piano resta modificabile. Una comunicazione ufficiale può chiarire criteri, calendario o modalità della prova; il candidato aggiorna il decoder e redistribuisce il tempo, senza trasferire automaticamente regole lette in altri concorsi.

35.2 Funzione locale e sistema delle fonti

CHE COSA SIGNIFICA “POLIZIA LOCALE”

La fonte quadro nazionale è la L. 65/1986. Per il candidato è decisivo coglierne la funzione editoriale: questa legge non serve solo a dare una definizione, ma a collocare la Polizia locale dentro l'ente locale e dentro un sistema di funzioni.

Il punto di partenza è semplice: i Comuni svolgono funzioni di polizia locale e possono organizzare un servizio di polizia municipale. Il servizio può essere gestito anche in forma associata secondo le forme previste dalla legge. Da qui derivano due conseguenze pratiche.

La prima: la Polizia locale è collegata all'ente territoriale. Il candidato deve conoscere Comune, organi, regolamenti, organizzazione, responsabili, procedimento e atti locali. Non può studiare solo norme di circolazione.

La seconda: la Polizia locale opera attraverso funzioni diverse. L'art. 5 della L. 65/1986, per il personale in servizio nel territorio dell'ente e nei limiti delle attribuzioni, distingue funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Queste parole non sono sinonimi. In prova devono essere separate.

Una risposta orale iniziale può essere costruita così:

NOTA

La Polizia locale è una funzione dell'ente territoriale, in particolare comunale, organizzata secondo la legge quadro nazionale, la disciplina regionale e i regolamenti locali. Opera sul territorio in ambiti quali polizia amministrativa, polizia stradale, vigilanza, accertamento di illeciti, sicurezza urbana e controlli settoriali, con qualifiche e dipendenze funzionali da verificare in base alla fonte e al tipo di attività.

Questa risposta è migliore di un elenco perché mette insieme ente, fonte, funzione, territorio e limite.

IL SISTEMA DELLE FONTI E I SUOI EFFETTI

La legge n. 65/1986 fornisce il quadro nazionale, ma non esaurisce la disciplina. La legge regionale interviene nel proprio ambito e può regolare organizzazione, formazione, caratteristiche dei servizi e altri aspetti attribuiti dall'ordinamento. L'ente disciplina poi il servizio o il Corpo con i propri atti organizzativi e regolamentari. Il bando completa il quadro per la singola selezione, perché specifica requisiti, mansioni, prove e materie.

Questi livelli non vanno mescolati. Una previsione del regolamento di un Comune non diventa regola nazionale; una denominazione usata da una Regione non può essere applicata senza verifica altrove. Allo stesso modo, la legge quadro non consente di ricavare da sola turni, gradi, dotazioni o organizzazione interna del servizio. In prova, la risposta solida indica prima il livello della fonte e poi l'effetto che essa produce.

Fonte	Funzione nella risposta	Controllo necessario
Legge quadro nazionale	colloca la funzione e le qualifiche fondamentali	testo vigente e limiti applicativi
Disciplina regionale	adatta e organizza il sistema nel territorio regionale	Regione indicata dal bando
Regolamento e atti dell'ente	definiscono assetto e funzionamento locale	ente e versione applicabile
Bando e allegati	regolano la selezione concreta	requisiti, prove, calendario e comunicazioni

Il radicamento territoriale produce anche un limite di metodo. Il candidato deve evitare sia l'idea che l'operatore possa agire senza confini, sia l'affermazione opposta che ogni attività fuori dal territorio sia sempre impossibile. Occorre individuare servizio, territorio, funzione esercitata e specifica base normativa. In assenza di questi dati, la risposta corretta espone il criterio e non inventa l'esito.

Applicazione alla prova. Alla domanda «quali fonti disciplinano la Polizia locale?» non basta elencare legge statale, regionale e regolamento. Bisogna spiegare il loro rapporto: quadro nazionale, disciplina regionale, organizzazione dell'ente e regole della selezione. Questa progressione mostra perché due bandi con lo stesso titolo possono richiedere requisiti o preparazioni differenti.

L'errore tipico è citare la legge n. 65/1986 come se contenesse ogni dettaglio del servizio. La conseguenza è una risposta apparentemente sicura ma incapace di distinguere ciò che è uniforme da ciò che dipende dal territorio. La cautela non consiste nel dire soltanto «dipende»: consiste nel nominare la fonte da verificare e la questione che essa deve risolvere.

35.3 Profilo, mansioni e qualifiche operative

AGENTE, UFFICIALE, FUNZIONARIO E COMANDANTE: LEGGERE IL PROFILO

Nel linguaggio dei bandi le denominazioni possono variare. Un bando può parlare di agente di Polizia locale, istruttore di vigilanza, istruttore di Polizia locale, ufficiale, funzionario, specialista, comandante, responsabile o addetto al coordinamento. Non bisogna attribuire a queste parole un significato astratto senza leggere il bando.

Il primo livello è concorsuale: area di inquadramento, requisiti di accesso, contratto, sede, tempo pieno o parziale, turni, eventuali prove fisiche, idoneità e mansioni indicate.

Il secondo livello è organizzativo: il candidato lavorerà in un Corpo, in un servizio, in una gestione associata, in un settore del Comune, in una Provincia o in una struttura metropolitana? La risposta cambia il tipo di casi da aspettarsi.

Il terzo livello è funzionale: il profilo richiede solo esecuzione di servizi e accertamenti, oppure anche coordinamento, istruttoria complessa, gestione del contenzioso, organizzazione dei turni, redazione di ordini di servizio e rapporto con altri uffici?

Una tabella minima può orientare:

Profilo nel bando	Attenzione principale	Output da allenare
Agente / istruttore PL	Controlli, verbali, CdS, rapporto con cittadini, procedura essenziale.	Verbale, risposta orale, caso su strada o territorio.
Ufficiale / funzionario PL	Qualifiche, coordinamento, atti, istruttorie, controlli complessi.	Caso motivato, relazione, schema autorità-atto.
Comandante / responsabile	Organizzazione, personale, ordini di servizio, contenzioso, emergenze.	Ordine di servizio, piano operativo, risposta gestionale.
Specialista settoriale	Materia prevalente indicata dal bando.	Caso mirato: edilizia, ambiente, commercio, sicurezza urbana.

La tabella non sostituisce il bando. Serve a leggerlo. Se un Comune usa una denominazione diversa, prevale sempre il testo ufficiale della selezione.

PROFILO, INQUADRAMENTO E QUALIFICA: TRE PIANI DA NON SOVRAPPORRE

Il titolo del bando e la qualifica operativa possono assomigliarsi, ma non coincidono automaticamente. Per evitare risposte imprecise, usa questa distinzione.

Piano	Che cosa risponde	Esempio di controllo
Profilo concorsuale	Per quale posto si seleziona il candidato?	“Agente di Polizia locale”, “istruttore di vigilanza” o altra denominazione indicata nell’avviso.
Inquadramento	In quale area e con quale rapporto di lavoro viene assunto?	Area, contratto, tempo di lavoro, sede, requisiti e declaratoria.

Piano	Che cosa risponde	Esempio di controllo
Qualifica operativa	Quale funzione o qualità rileva nello specifico servizio?	PG, polizia stradale, pubblica sicurezza: si applicano nei presupposti e nei limiti fissati dalle fonti.

La L. 65/1986 distingue, per le funzioni di polizia giudiziaria, la qualità di agente di PG riferita agli operatori da quella di ufficiale di PG riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo. Non è quindi corretto affermare che qualunque candidato assunto come “agente” sia, per il solo nome del profilo, ufficiale di PG; non è neppure corretto dedurre dal livello contrattuale una qualifica che dipende dalla funzione effettivamente svolta e dalle condizioni stabilite dalla legge.

Anche la qualità di agente di pubblica sicurezza richiede un passaggio proprio: la legge la collega al provvedimento del prefetto, previa comunicazione del sindaco e accertamento dei requisiti. Questo spiega perché il bando può richiedere condizioni specifiche e perché non si possono anticipare, senza verificarle, conclusioni su armi, porto, dotazioni o impiego fuori dal territorio dell'ente.

LE QUATTRO CONFUSIONI DA EVITARE

Il cuore di M-FL04 è la distinzione tra piani diversi.

Piano	Che cosa indica	Errore tipico
Polizia locale	Funzione dell'ente territoriale e servizio organizzato dall'ente.	Trattarla come corpo statale o come ufficio amministrativo generico.
Polizia stradale	Ambito operativo regolato dal Codice della strada.	Pensare che tutta la PL sia solo Codice della strada.
Polizia giudiziaria	Qualifica/funzione collegata ad attività penalmente rilevanti nei limiti previsti.	Dire che ogni intervento PL è automaticamente PG.
Pubblica sicurezza	Funzioni statali e qualità attribuite secondo legge e provvedimenti competenti.	Confondere sicurezza urbana locale e ordine pubblico.

Questa distinzione va ripetuta in ogni capitolo. Un controllo commerciale può essere polizia amministrativa. Un sinistro può avere profili di Codice della strada e, in alcuni casi, penali. Una violazione edilizia può generare accertamento amministrativo, segnalazione tecnica e possibile notizia di reato. Un problema di degrado urbano può chiamare regolamento locale, ordinanza, coordinamento e limiti di competenza.

Il candidato forte non risponde “dipende” in modo vago. Risponde indicando da cosa dipende: fonte, qualifica, fatto, territorio, autorità e atto.

35.4 Materie, prove e delta specialistico

MATERIE COMUNI E DELTA PL

Il modulo M-FL04 non deve duplicare VOL-01. Molte materie restano comuni: procedimento amministrativo, diritto costituzionale, diritto amministrativo generale, pubblico impiego, privacy, anticorruzione, trasparenza, reati contro la PA, informatica, inglese e logica. Nel modulo PL quelle materie vengono applicate a casi e atti di Polizia locale.

Materia	Dove si studia la base	Come entra in M-FL04
Procedimento amministrativo	VOL-01	Verbali, ordinanze, ricorsi, accesso agli atti, comunicazioni.
Pubblico impiego	VOL-01	CCNL Funzioni Locali, turni, servizio esterno, responsabilità, disciplina.
Privacy e accesso	VOL-01	Sinistri, fascicoli, immagini, dati personali, richieste documentali.
Reati contro la PA	VOL-01	Responsabilità del pubblico ufficiale e condotta in servizio.
Codice della strada	M-FL04	Controllo, accertamento, contestazione, verbale, ricorso, sicurezza.
L. 689/1981	VOL-01 e M-FL04	Procedimento sanzionatorio amministrativo applicato.
TULPS, commercio, edilizia, ambiente	M-FL04	Controlli settoriali, sopralluoghi, verbali, segnalazioni.

Il delta PL è proprio questo: trasformare la regola generale in azione sul territorio. Il candidato deve saper passare dalla teoria alla sequenza operativa.

LE PROVE NEI BANDI DI POLIZIA LOCALE

Il campione di bandi inPA acquisito per VOL-02 conferma che M-FL04 deve coprire un ventaglio ampio: Codice della strada, L. 65/1986, sanzioni amministrative, TULPS, polizia giudiziaria, commercio, edilizia, ambiente e prove fisiche quando previste. Il bando resta però la fonte decisiva.

Le prove possibili sono:

- prova preselettiva o quiz;
- prova scritta teorica;
- prova scritta teorico-pratica;
- redazione di atto o verbale;
- colloquio orale;
- prova di efficienza fisica, idoneità o accertamenti ulteriori quando previsti;
- verifica di inglese, informatica o competenze trasversali.

La preparazione deve cambiare in base alla prova. Per un quiz servono definizioni, distinzioni e frequenza. Per una prova scritta servono mappe e risposte sintetiche. Per una prova pratica servono struttura dell'atto e sequenza del caso. Per l'orale servono risposte di tre minuti, ordinate e prive di affermazioni assolute.

Un criterio semplice è:

Tipo di prova	Priorità di studio
Quiz	Definizioni, fonti, termini generali, distinzioni tra istituti.
Scritto teorico	Risposte strutturate, mappa BANDO, collegamento fonti-funzioni.
Scritto pratico	Verbale, relazione, cronologia, caso, check-list.
Orale	Definizione, distinzione, esempio e chiusura operativa.
Prova fisica/idoneità	Lettura puntuale del bando, allegati, calendario e requisiti.

Non confondere allenamento disciplinare e gestione del concorso. Un candidato preparato sul Codice della strada può fallire se non rispetta tempi, allegati, idoneità o forma della prova.

DALLA MATERIA ALL'ALLENAMENTO

Ogni materia deve produrre un gesto verificabile. Per la legge quadro serve una risposta che colleghi ente, funzione e qualifiche. Per il Codice della strada serve qualificare lo scenario e individuare il percorso dell'accertamento, senza anticipare importi non richiesti. Per la legge n. 689/1981 occorre riconoscere la logica del procedimento sanzionatorio generale e il rapporto con le discipline speciali. Per TULPS, commercio, edilizia e ambiente il primo obiettivo è distinguere controllo, autorità e documento, non memorizzare ogni regime settoriale nel capitolo introduttivo.

Una tabella di allenamento può avere quattro colonne: materia, domanda tipica, errore ricorrente e output. Se una settimana contiene soltanto lettura, il piano è incompleto. Il candidato deve provare a rispondere, classificare o redigere una scaletta; il diario registra poi se ha sbagliato fonte, funzione, qualifica, autorità o atto. Questa classificazione rende il recupero più preciso del generico «ripassare meglio».

La correzione settimanale deve produrre una decisione concreta per l'allenamento successivo.

Nel campione ufficiale 2026 una procedura per agente dell'Area degli istruttori ha previsto prova di efficienza fisica, scritto e orale, con avvisi separati per ammissioni, criteri ed esiti; un'altra procedura ha previsto diploma, patente B, idoneità psicofisica, prova scritta, prova fisica e colloquio. Il dato utile non è copiare quei requisiti: è imparare a cercarli nel bando vigente, negli allegati e nelle comunicazioni ufficiali.

35.5 Piano di studio e prestazione concorsuale

PIANO DI STUDIO 30/60/90 GIORNI

Il piano dipende dal livello di partenza, ma M-FL04 può essere organizzato in tre soglie.

Percorso 30 giorni. Serve quando il bando è vicino. Concentrati su mappa del profilo, L. 65/1986, funzioni e qualifiche, Codice della strada ad alta frequenza, verbale, L. 689/1981, nozioni essenziali di PG, TULPS/commercio e una simulazione orale al giorno. Evita approfondimenti regionali non richiesti.

Percorso 60 giorni. Aggiungi edilizia, ambiente, sicurezza urbana, sinistri, regolamenti locali, accesso agli atti, privacy applicata e due simulazioni pratiche a settimana. Costruisci un diario degli errori: autorità sbagliata, atto sbagliato, fonte sbagliata, confusione tra reato e illecito amministrativo.

Percorso 90 giorni. Integra studio sistematico del modulo, ripasso VOL-01, esercizi di verbale, casi misti, esposizione orale, prove fisiche se previste e lettura delle fonti locali. Questo percorso è adatto a concorsi complessi o a profili di ufficiale/funziionario.

La regola è: non studiare tutti i capitoli con la stessa intensità. Il bando decide.

CASO GUIDATO: LEGGERE UN BANDO DA AGENTE PL

Traccia sintetica: un Comune bandisce un posto di agente di Polizia locale, Area Istruttori. Il bando prevede prova scritta e orale su ordinamento degli enti locali, ordinamento della Polizia locale, Codice della strada, sanzioni amministrative, nozioni di polizia giudiziaria, TULPS, commercio, edilizia, ambiente, pubblico impiego, inglese e informatica. È prevista anche una prova di efficienza fisica.

Una lettura debole dice: “Devo studiare il Codice della strada”. Questa lettura è insufficiente.

Una lettura corretta procede per blocchi:

Blocco	Cosa fare
Profilo	Verificare area, mansioni, requisiti, prove, idoneità e allegati.
Nucleo locale	Richiamare Comune, regolamenti, ordinanze, procedimento e atti locali.
Nucleo PL	Studiare L. 65/1986, funzioni, qualifiche, Codice della strada e verbale.
Sanzioni	Collegare CdS e L. 689/1981 a contestazione, pagamento, ricorsi e autorità.
Settori	Preparare TULPS, commercio, edilizia, ambiente e sicurezza urbana in forma operativa.
Output	Allenare quiz, risposta orale, caso pratico e struttura minima del verbale.

La risposta conclusiva può essere:

NOTA

Il bando non richiede solo conoscenza del Codice della strada. Richiede la capacità di lavorare come agente di Polizia locale dentro un ente comunale: riconoscere la funzione esercitata, applicare la fonte corretta, redigere o spiegare l'atto, rispettare competenze e distinguere illecito amministrativo, reato e profilo di pubblica sicurezza.

Questo è il punto di partenza del modulo.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- La Polizia locale è funzione dell'ente territoriale, regolata da fonti nazionali, regionali e locali.
- Non coincide con una forza statale di polizia e non si riduce al Codice della strada.
- Agente, ufficiale, funzionario e comandante vanno letti nel bando, non dedotti in astratto.
- Le parole chiave sono funzione, qualifica, autorità, fonte, procedimento e atto.
- In prova devi produrre output: risposta orale, verbale, caso, relazione, check-list o cronologia.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come imposterebbe lo studio per un concorso da agente di Polizia locale?

Una risposta ordinata può seguire questa scaletta:

1. parto dal bando e verifico profilo, area, requisiti, prove e allegati;
2. separo materie comuni, da riprendere nel VOL-01, e materie specialistiche PL;
3. studio la L. 65/1986 per collocare la Polizia locale nell'ente;
4. collego Codice della strada, L. 689/1981, PG, TULPS, sicurezza urbana e controlli settoriali;
5. alleno output pratici: verbale, caso, risposta orale, cronologia sanzionatoria;
6. verifico norme regionali e regolamenti locali solo se il bando li richiama.

La chiusura deve essere operativa: la conoscenza delle norme deve tradursi nella loro applicazione a un fatto e alla redazione dell'atto pertinente.

DOMANDA-TRAPPOLA

La Polizia locale è una forza di pubblica sicurezza come le forze di polizia statali?

Risposta: no, non in questi termini. La Polizia locale è una funzione dell'ente territoriale. Può svolgere funzioni e attività collegate a polizia amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria e pubblica sicurezza nei limiti previsti dalle fonti e dai provvedimenti competenti, ma non va confusa con le forze statali di pubblica sicurezza. La risposta corretta deve distinguere funzione locale, qualifica dell'operatore, autorità coinvolta e presupposti.

La trappola sta nel linguaggio. Dire “fa sicurezza” non significa “è ordine pubblico”. Dire “ha qualifica di PG” non significa che ogni intervento sia PG. Dire “fa Codice della strada” non significa che tutta la materia PL sia Codice della strada.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è studiare M-FL04 come somma di articoli.

Il candidato legge il Codice della strada, impara alcune sanzioni, aggiunge qualche nozione di TULPS e si presenta alla prova senza una mappa. Quando riceve un caso, non sa decidere se deve redigere un verbale, fare una relazione, indicare l'autorità competente, segnalare a un ufficio, distinguere illecito amministrativo e reato o richiamare una fonte locale.

La correzione è usare sempre la catena:

NOTA

fatto - fonte - funzione - qualifica - autorità - procedimento - atto - output.

Ogni risposta PL deve passare da questa catena. Se manca un anello, la risposta diventa generica.

MINI-ESERCIZIO

Leggi l'estratto sintetico:

NOTA

Bando per agente di Polizia locale. Materie: ordinamento degli enti locali, L. 65/1986, Codice della strada, sanzioni amministrative, elementi di polizia giudiziaria, TULPS, commercio, edilizia, ambiente, pubblico impiego, inglese e informatica. Prova scritta, prova orale e prova di efficienza fisica.

Compila la griglia:

Voce	Risposta del candidato
Profilo principale	
Materie comuni da studiare nel VOL-01	
Materie specialistiche M-FL04	
Output da allenare	
Fonti da verificare sul bando	
Errore da evitare	

Soluzione attesa:

- Profilo principale: agente di Polizia locale.
- Materie comuni: ordinamento generale PA, procedimento, pubblico impiego, privacy/trasparenza se presenti, inglese e informatica.
- Materie M-FL04: L. 65/1986, Codice della strada, L. 689/1981, PG essenziale, TULPS, commercio, edilizia, ambiente.
- Output: risposta orale, verbale, caso pratico, cronologia del procedimento sanzionatorio, check-list di controllo.
- Fonti da verificare: legge regionale, regolamento locale, allegati sulle prove fisiche, testo vigente del Codice della strada.
- Errore da evitare: ridurre il concorso a quiz sul Codice della strada.

CHECKLIST DI RIPASSO

Prima di passare al capitolo «Ordinamento nazionale e regionale della Polizia locale», verifica:

- So spiegare che cos'è la Polizia locale senza confonderla con una forza statale?
- So leggere profilo, area, requisiti e prove del bando?
- So distinguere funzione locale, polizia stradale, PG e pubblica sicurezza?
- So separare materie comuni VOL-01 e delta PL?

- So costruire un output di prova e non solo un elenco di norme?
- So individuare le fonti da verificare prima della pubblicazione o dell'esame?

Se una risposta è incerta, inseriscila nel diario degli errori. Le etichette più utili sono: “confondo funzione e qualifica”, “riduzione al CdS”, “autorità sbagliata”, “atto non coerente”, “fonte locale non verificata”.

Verifica

QUIZ 1

Qual è il primo documento da usare per impostare la preparazione?

A. Un prontuario scelto senza controllare la selezione. B. Un facsimile di verbale trovato online. C. Il regolamento di un Comune diverso. D. Il bando, con allegati e comunicazioni ufficiali.

Risposta corretta: D. Il bando definisce profilo, requisiti, prove e materie. Le altre fonti diventano utili dopo avere delimitato la selezione concreta.

QUIZ 2

La Polizia locale può essere descritta come una forza statale di polizia?

A. Sì, sempre. B. Sì, quando applica il Codice della strada. C. No, perché svolge soltanto attività amministrativa interna. D. No: è una funzione dell'ente territoriale, con attività e qualifiche disciplinate dalle fonti.

Risposta corretta: D. La funzione locale non esclude compiti di polizia stradale o giudiziaria, ma non trasforma il servizio in un corpo statale.

QUIZ 3

Profilo concorsuale e qualifica operativa coincidono automaticamente?

A. Sì, se il profilo contiene la parola «agente». B. Sì, se il rapporto è a tempo pieno. C. No: profilo, inquadramento e qualifica rispondono a domande differenti. D. No, perché le qualifiche operative non esistono nella Polizia locale.

Risposta corretta: C. Il nome del posto identifica la selezione; area e contratto regolano l'inquadramento; la qualifica operativa dipende dalla funzione e dai presupposti di legge.

QUIZ 4

Quale affermazione distingue correttamente polizia stradale e Polizia locale?

A. La polizia stradale è uno degli ambiti operativi che può essere svolto dalla Polizia locale secondo legge. B. Sono sinonimi. C. La Polizia locale non svolge mai servizi di polizia stradale. D. Ogni attività della Polizia locale è disciplinata soltanto dal Codice della strada.

Risposta corretta: A. Ridurre l'intera funzione al Codice della strada cancella gli altri ambiti amministrativi e operativi.

QUIZ 5

Come cambia lo studio quando il bando prevede una prova teorico-pratica?

A. Basta aumentare il numero di articoli memorizzati. B. Le materie comuni possono essere ignorate. C. È sufficiente preparare una risposta orale. D. Occorre allenare qualificazione del fatto, sequenza, autorità competente e struttura dell'atto.

Risposta corretta: D. La prova pratica verifica l'uso delle regole: il candidato deve trasformarle in decisioni e documenti coerenti.

QUIZ 6

Come vanno trattate prove fisiche, armi, gradi e dotazioni?

A. Come requisiti uniformi in tutti i concorsi. B. Secondo consuetudini informali del territorio. C. Verificando bando, allegati e disciplina regionale o locale applicabile. D. Omettendoli sempre dal piano di preparazione.

Risposta corretta: C. Sono aspetti variabili. Una regola ricavata da un'altra selezione non può essere trasferita automaticamente al bando target.

CASO RAGIONATO FINALE

Un bando per istruttore di Polizia locale prevede prova scritta teorico-pratica e orale. Indica legge n. 65/1986, Codice della strada, sanzioni amministrative, nozioni di polizia giudiziaria, TULPS, commercio, ordinamento locale e pubblico impiego. Negli allegati compare una prova di efficienza fisica. Come va costruito il piano?

Soluzione ragionata. Il candidato registra anzitutto area, requisiti, calendario e regole della prova fisica. Separa poi le materie comuni, come ordinamento locale e pubblico impiego, dal delta specialistico. Per la prova teorico-pratica allena la catena fatto-fonte-funzione-qualifica-autorità-procedimento-atto; per l'orale prepara risposte che distinguano funzione locale, polizia stradale, polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. Il Codice della strada resta centrale ma non assorbe TULPS, commercio e procedimento sanzionatorio. Requisiti, dotazioni e disciplina locale si verificano soltanto sulle fonti della selezione e dell'ente.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Legge 7 marzo 1986, n. 65, legge-quadro sull'ordinamento della Polizia municipale.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada, e relativo regolamento di esecuzione.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, sul sistema generale delle sanzioni amministrative.
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nel perimetro richiesto dal bando.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'ordinamento degli enti locali.
- CCNL Funzioni Locali e bando della selezione, con allegati e comunicazioni ufficiali, nelle versioni applicabili.

Ordinamento nazionale e regionale della Polizia locale

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Ordinamento nazionale e regionale della Polizia locale

Guida al capitolo

OBIETTIVO

Spiegare la cornice ordinamentale della Polizia locale distinguendo legge quadro nazionale, leggi regionali, regolamenti locali e organizzazione concreta del Corpo o servizio.

NUCLEI

- L. 65/1986 come fonte quadro nazionale.
- Comune, forme associative e organizzazione del servizio.
- Leggi regionali: ruolo, limiti e necessità di verifica sul bando target.
- Regolamenti locali, organizzazione interna, uniformi, gradi, formazione e dotazioni.
- Corpo o servizio: differenze organizzative e ricadute concorsuali.

OUTPUT OPERATIVO

Mappa fonte-funzione-organizzazione; risposta orale sull'ordinamento PL; mini-tabella legge nazionale-legge regionale-regolamento locale.

RIFERIMENTI DI BASE

La preparazione usa la legge n. 65/1986, il Testo unico degli enti locali e le fonti regionali e locali espressamente applicabili al bando target.

Sviluppo della lezione

APERTURA EDITORIALE

La Polizia locale si studia su più livelli. La legge quadro nazionale indica il punto di partenza; la legge regionale può disciplinare aspetti organizzativi e di servizio nel proprio territorio; lo statuto, i regolamenti e gli atti dell'ente rendono l'organizzazione concreta; il bando seleziona infine ciò che il candidato deve conoscere per quella procedura.

Saltare uno di questi livelli produce errori prevedibili. Chi studia solo il Codice della strada non sa spiegare da quale ente dipenda il servizio. Chi legge soltanto una legge regionale rischia di attribuirla a un Comune di altra Regione. Chi memorizza un regolamento comunale senza la cornice nazionale non distingue il dettaglio locale dal principio generale. Il candidato efficace usa invece una gerarchia semplice: prima colloca la fonte, poi individua la funzione, infine verifica l'atto applicabile nel bando.

Questo capitolo non costruisce un atlante di tutte le Regioni. Sarebbe lungo, rapidamente superato e poco utile a chi prepara una singola selezione. Costruisce un metodo per capire quando una fonte regionale o locale diventa decisiva e come trasformarla in una risposta d'esame.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del capitolo sai:

- descrivere la L. 65/1986 come cornice nazionale essenziale della Polizia locale;
- distinguere legge nazionale, legge o regolamento regionale, regolamento dell'ente, atto organizzativo e bando;
- spiegare il rapporto tra Comune, gestione associata e servizio di polizia municipale;
- riconoscere il momento in cui una legge regionale entra nella preparazione;
- evitare di confondere Corpo, servizio, qualifica, grado, uniforme e dotazione;
- impostare una risposta orale sulle fonti della Polizia locale senza sovrapporre competenze diverse.

MAPPA BANDO DELLE FONTI PL

Passaggio	Domanda da porsi	Output da produrre
Bando	Quali fonti vengono nominate espressamente?	Elenco delle fonti con versione e link ufficiale.
Aree	Il profilo richiede ordinamento, servizi, qualifiche, sicurezza urbana o una materia settoriale?	Mappa nazionale-regionale-locale.
Nuclei	Quali distinzioni non posso sbagliare?	Tabella legge/regolamento/atto/bando.
Diario	Ho trasferito una regola di un'altra Regione? Ho confuso un dettaglio organizzativo con una qualifica?	Errore classificato e correzione.
Output	Devo rispondere oralmente, risolvere un caso o citare una fonte locale?	Risposta in 90 secondi e scheda fonte-funzione-organizzazione.

36.1 Legge quadro nazionale e funzione comunale

LA FONTE QUADRO: CHE COSA DICE DAVVERO LA L. 65/1986

La L. 65/1986 non contiene ogni regola della Polizia locale. Offre una cornice da cui partire. L'art. 1 afferma che i Comuni svolgono le funzioni di polizia locale e che, a questo fine, può essere organizzato un servizio di polizia municipale. La stessa disposizione ammette la gestione del servizio nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.

Per un concorso, da questa regola derivano tre conseguenze.

La prima è istituzionale: la Polizia locale non nasce come amministrazione statale separata. Va collocata nell'ente territoriale e nella sua organizzazione. Questo spiega perché nei bandi ricorrono ordinamento degli enti locali, regolamenti, atti organizzativi, personale, procedimento e relazione con l'utenza.

La seconda è territoriale: il servizio opera nell'ambito dell'ente e della forma organizzativa prevista. Non si può dedurre il modello del servizio dal solo nome "Polizia locale". Occorre verificare se il datore di lavoro sia un Comune, un'Unione, un ente di area vasta o altra struttura prevista dalle fonti applicabili.

La terza è metodologica: la legge quadro non sostituisce il Codice della strada, le fonti sulle sanzioni, le discipline su commercio, edilizia, ambiente o pubblica sicurezza. Le collega nella figura dell'operatore locale, ma ciascun settore conserva la propria disciplina.

DA TENERE FERMO

"Fonte quadro" non significa "fonte unica". La L. 65/1986 serve a dire dove collocare il servizio e come leggere le funzioni; per il singolo controllo bisogna individuare la fonte settoriale e l'atto dell'ente competente.

DALLA FUNZIONE COMUNALE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Affermare che il Comune svolge le funzioni di Polizia locale non significa attribuire ogni decisione al medesimo soggetto. L'ente è il centro di imputazione della funzione; organi politici, dirigenti, responsabili e operatori intervengono secondo competenze diverse. Il regolamento organizza il servizio, gli atti gestionali assegnano responsabilità e risorse, mentre l'operatore applica le discipline pertinenti al fatto. In una risposta d'esame bisogna quindi distinguere ente, organo, struttura e personale.

La distinzione produce conseguenze pratiche. Una scelta generale sull'organizzazione non coincide con l'accertamento di una violazione. Un ordine di servizio non sostituisce la fonte che attribuisce un potere. Un regolamento interno non può trasformare una prassi in competenza. Il candidato deve chiedersi quale atto sta esaminando e quale effetto può produrre: indirizzo, organizzazione, assegnazione di compiti, disciplina del servizio oppure applicazione di una norma settoriale.

La gestione associata aggiunge un ulteriore livello. L'esercizio congiunto della funzione richiede di leggere la forma organizzativa adottata, l'ente che assume, le responsabilità e il territorio interessato. Non basta sapere che più Comuni collaborano. Occorre capire chi organizza il servizio, quali atti regolano i rapporti e quale struttura gestisce personale e procedimenti. La legge quadro ammette la gestione nelle forme previste dalla legge statale, ma la configurazione concreta deriva dagli atti applicabili.

Domanda	Livello da verificare	Rischio evitato
Chi esercita la funzione?	ente o forma associativa	confondere territorio e datore di lavoro
Chi organizza il servizio?	organo e struttura competenti	attribuire tutto al comandante
Chi compie l'accertamento?	operatore e qualifica pertinente	dedurre poteri dal solo profilo
Quale regola si applica?	fonte settoriale vigente	usare la legge quadro come prontuario

Uso nella prova. Se la traccia chiede di illustrare l'ordinamento, la risposta parte dalla funzione comunale, spiega la possibilità di organizzazione associata e chiude con la pluralità delle fonti. Se propone un caso, quella cornice occupa poche righe: il centro diventa la fonte settoriale, la competenza e l'atto da adottare. Questa proporzione impedisce che una premessa generale assorba il problema operativo.

La chiusura deve indicare il controllo decisivo: fonte vigente, competenza corretta e coerenza fra organizzazione del servizio e attività concretamente richiesta.

Solo così la cornice diventa una soluzione utilizzabile.

36.2 Scala nazionale, regionale e locale

LA SCALA DELLE FONTI: QUATTRO LIVELLI, QUATTRO DOMANDE

La mappa seguente aiuta a non usare una norma nel posto sbagliato.

Livello	Che cosa regola in linea generale	Domanda corretta in prova	Errore da evitare
Legge nazionale	Cornice del servizio, qualifiche e funzioni previste dalla legge, procedimenti o materie di settore	Qual è il principio o il limite nazionale?	Cercare nel regolamento comunale una qualifica definita dalla legge.
Legge o regolamento regionale	Aspetti della Polizia locale disciplinati per quel territorio: organizzazione, formazione, coordinamento, segni distintivi o strumenti quando previsti	La Regione del bando ha una fonte pertinente?	Applicare la disciplina di Lombardia o Toscana a un ente di altra Regione.
Regolamento o atto dell'ente	Assetto concreto: Corpo o servizio, turni, articolazioni, procedure interne, dotazioni e disciplina organizzativa nei limiti delle fonti superiori	Quale atto dell'ente rende operativa la regola?	Presentare un atto interno come legge nazionale.
Bando e allegati	Requisiti, materie, prove, criteri, documenti e fonti da conoscere per la selezione	Che cosa devo studiare e produrre per questa procedura?	Usare il manuale per sostituire la lettura del bando.

Questa scala è utile anche in un caso pratico. Se la traccia chiede come organizzare un servizio, non devi partire da un articolo del Codice della strada. Devi verificare prima quale ente opera, quale fonte attribuisce la funzione, quale regolamento disciplina l'organizzazione e quale soggetto è competente ad adottare l'atto.

COMPETENZA, GERARCHIA E SPECIALITÀ

La scala non è un elenco ordinato soltanto per importanza. Serve a risolvere tre domande diverse. La competenza indica quale livello può disciplinare la questione. La gerarchia impedisce a una fonte subordinata di contraddire quella superiore. La specialità aiuta a individuare la disciplina propria del settore o del procedimento. In un caso reale le tre domande possono operare insieme.

Per esempio, l'organizzazione generale del servizio può richiedere legge quadro, disciplina regionale e regolamento dell'ente. Un accertamento stradale richiede invece la fonte settoriale, mentre gli atti organizzativi stabiliscono assegnazioni e modalità interne senza modificare la regola del Codice. Il bando non cambia queste fonti: seleziona quelle che la commissione può chiedere e definisce la prestazione concorsuale.

Quando due disposizioni sembrano confliggere, il candidato non deve scegliere quella più dettagliata senza prima qualificarla. Verifica autore, ambito territoriale, oggetto, data e rapporto con le altre fonti. Un regolamento locale molto preciso può essere irrilevante per un ente diverso; una legge regionale può disciplinare l'organizzazione nel proprio territorio ma non alterare competenze statali. La risposta prudente espone il criterio e segnala il dato del caso che manca.

SCHEMA DI LETTURA DI UNA FONTE

Campo	Domanda
Autorità emanante	Stato, Regione, ente locale o soggetto della selezione?
Ambito	Nazionale, regionale, comunale o riferito alla sola procedura?
Oggetto	Organizzazione, qualifica, procedimento, illecito o prova?
Effetto	Attribuisce, limita, specifica, coordina o informa?
Versione	Il testo è quello vigente e applicabile al bando?

Questa scheda è utile sia nei quiz sia nella prova pratica. Nel quiz consente di eliminare l'alternativa che colloca una competenza al livello sbagliato. Nel caso evita di fondare l'intera soluzione su una norma estranea al territorio. All'orale offre una struttura: prima si nomina la cornice, poi la disciplina regionale o locale pertinente, infine la fonte settoriale che regola il fatto.

L'errore tipico è parlare di «normativa vigente» senza identificare alcun livello. La formula nasconde il ragionamento. Una risposta migliore chiarisce quale fonte deve essere verificata e perché: non occorre recitare ogni articolo, ma la commissione deve poter seguire il percorso che porta dalla competenza alla regola applicabile.

Nel ripasso, ogni norma va quindi associata a una domanda e a un effetto. Se l'associazione manca, la citazione resta isolata e non aiuta a risolvere la prova.

36.3 Comune, gestione associata, Corpo e servizio

MODELLI ORGANIZZATIVI E RICADUTE CONCORSUALI

Il Comune è il riferimento principale della legge quadro, ma non esaurisce tutte le forme concrete di organizzazione. La L. 65/1986 consente ai Comuni di gestire il servizio nelle forme associative previste dalla legge dello Stato. In concorso questa regola serve soprattutto a evitare una scorciatoia: non presumere che ogni candidato sia assegnato a un Corpo comunale autonomo con il medesimo modello organizzativo.

Un bando può provenire da un Comune, da un'Unione o da una struttura che esercita la funzione per più enti. Il candidato deve allora leggere con maggiore attenzione:

- l'ente che assume e la sede di lavoro;
- il regolamento di organizzazione o del Corpo/servizio richiamato;
- l'eventuale legge regionale sulla forma associata o sul coordinamento;
- le attività concretamente attribuite al profilo;
- i rapporti con gli altri uffici dell'ente e con le autorità esterne.

Corpo e servizio non sono formule magiche. Nel linguaggio organizzativo possono indicare strutture con assetti e responsabilità diversi; la loro definizione concreta dipende dalle fonti dell'ente e, quando rilevante, dalla disciplina regionale. In una risposta orale è corretto dire: "Occorre verificare l'assetto previsto dalla fonte regionale e dal regolamento dell'ente". Non è corretto inventare una gerarchia, una denominazione di grado o una dotazione che il bando non indica.

ELEMENTI DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Per leggere un'organizzazione concreta servono almeno cinque elementi: ente titolare della funzione, forma di gestione, struttura competente, responsabilità e territorio di servizio. A questi si aggiungono personale, articolazioni interne, coordinamento con altri uffici e atti che disciplinano l'attività. La presenza della parola «Corpo» nel titolo non consente, da sola, di ricostruire tutti questi elementi.

Elemento	Documento utile	Domanda concorsuale
Titolarità e gestione	statuto, convenzione o altro atto previsto	quale ente esercita la funzione?
Struttura	regolamento e organizzazione	Corpo, servizio o unità associata?
Responsabilità	atti organizzativi e incarichi	chi dirige, coordina o adotta l'atto?
Personale	bando, CCNL e atti dell'ente	quali mansioni sono richieste?

Elemento	Documento utile	Domanda concorsuale
Territorio	fonte e accordi applicabili	dove e a quali condizioni opera il servizio?

Nelle gestioni associate bisogna evitare due semplificazioni. La prima è immaginare che la collaborazione cancelli l'identità degli enti coinvolti. La seconda è trattare il personale come se dipendesse contemporaneamente da ogni struttura senza regole. Convenzione, statuto o altro strumento organizzativo devono rendere leggibili titolarità, rapporti, comando operativo e responsabilità amministrative.

Le conseguenze si vedono nei casi di prova. Se una traccia parla di servizio svolto per più Comuni, il candidato identifica prima la forma associativa e gli atti che la regolano. Solo dopo affronta il controllo concreto. Se chiede un ordine di servizio, distingue chi ha competenza organizzativa da chi effettua l'accertamento. Se riguarda una comunicazione al cittadino, individua l'ente e la struttura responsabile del procedimento.

Errore tipico. Attribuire al comandante ogni funzione dell'ente. Il ruolo di direzione o responsabilità non assorbe competenze politiche, gestionali di altri settori o attribuzioni tecniche. Una risposta corretta distribuisce i passaggi e, quando il dato organizzativo non è fornito, indica il documento che deve essere consultato.

Applicazione al profilo. Per un agente conta comprendere collocazione, catena di servizio e limiti dell'attività. Per un funzionario o responsabile aumenta il peso di organizzazione, coordinamento, atti, personale e rapporti interistituzionali. Il bando determina quanto approfondire ciascun piano; il modello dell'ente non può essere dedotto dal solo titolo del posto.

Una verifica finale consiste nel descrivere lo stesso assetto prima dal punto di vista dell'ente e poi da quello dell'operatore. Se soggetti, atti e responsabilità coincidono in modo indistinto, la mappa organizzativa deve essere corretta.

Il confronto può essere svolto anche oralmente in novanta secondi: prima titolarità e forma di gestione, poi struttura e responsabilità, infine territorio, compiti del profilo e documento applicabile al caso.

36.4 Legge regionale, regolamenti e atti dell'ente

QUANDO LA LEGGE REGIONALE DIVENTA MATERIA D'ESAME

Le Regioni possono disciplinare aspetti rilevanti per la Polizia locale nel proprio territorio. I contenuti non sono identici. La Toscana, per esempio, pubblica una raccolta che comprende la L.R. 11/2020 su sicurezza urbana integrata e Polizia locale e un regolamento regionale del 2025 su uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento. La Lombardia presenta la L.R. 6/2015 per i servizi di Polizia locale e le politiche integrate di sicurezza urbana. Questi esempi non sono un programma nazionale:

mostrano che la fonte regionale è concreta, variabile e spesso collegata all'organizzazione del servizio.

Usa questa regola di selezione:

Situazione nel bando	Scelta di studio
La legge regionale è citata tra le materie	Studia testo vigente, finalità, soggetti, strumenti e articoli espressamente richiamati dal programma.
Il bando cita il regolamento della Polizia locale o dell'ente	Leggi almeno struttura, competenze, organizzazione del servizio e punti indicati dall'avviso.
Il bando non cita fonti regionali o locali	Conosci la loro esistenza e mantieni il focus su fonti e materie effettivamente previste.
La prova è teorico-pratica e riguarda il territorio	Verifica fonte regionale, regolamento e ordinanze richiamate dalla traccia o dal bando.

Un bando del 2026 per agente di Polizia locale in Lombardia, ad esempio, ha incluso sia la L. 65/1986 sia la L.R. Lombardia 6/2015. Qui la legge regionale non è un approfondimento facoltativo: è materia dichiarata della prova. Il metodo corretto non è memorizzare una lista di leggi lombarde, ma collegare la L.R. richiesta a organizzazione, servizi e contesto del posto.

REGOLAMENTI E ATTI DELL'ENTE: DALLA NORMA AL SERVIZIO CONCRETO

Il regolamento dell'ente traduce la cornice normativa nell'organizzazione quotidiana, nei limiti delle fonti superiori. A seconda del territorio e della disciplina applicabile, può contenere regole su articolazione della struttura, servizi esterni, turni, reperibilità, segni distintivi, rapporti gerarchici o funzionali, procedure interne, dotazioni, formazione e documentazione del servizio.

In un concorso non devi recitare un regolamento che non conosci. Devi saperlo usare. Davanti a una domanda su uniforme, armamento, turnazione o organizzazione, una risposta prudente e professionale parte così:

NOTA

La disciplina va ricostruita su più livelli: la fonte nazionale per i limiti generali, l'eventuale disciplina regionale e il regolamento dell'ente per l'assetto concreto. Il bando e gli allegati indicano quali aspetti costituiscono materia della selezione.

Questa impostazione non è evasiva. Mostra alla commissione che sai scegliere la fonte e non confondi un manuale con il regolamento dell'ente. Poi, se la traccia fornisce un articolo o un fatto, puoi passare al contenuto specifico.

CHE COSA NON PUÒ FARE LA FONTE LOCALE

Legge regionale e regolamento dell'ente sono importanti, ma non autorizzano ogni conclusione. Non possono essere usati per eliminare i limiti stabiliti dalla legge nazionale, trasformare un profilo concorsuale in una qualifica non prevista, modificare autonomamente le condizioni per l'agente di pubblica sicurezza o attribuire poteri fuori dalla fonte applicabile.

Questa distinzione è utile per il capitolo successivo. Qui basta fissare una formula: la fonte locale specifica l'organizzazione; non cancella la cornice nazionale. Quando il problema riguarda qualifiche, poteri, dipendenze funzionali, armi o interventi fuori territorio, occorre verificare la disciplina nazionale, quella regionale eventualmente pertinente, il regolamento e gli atti competenti. Non dare mai una risposta assoluta soltanto perché “nel mio Comune si fa così”.

CONSEGUENZE SULLA PREPARAZIONE

La selezione delle fonti va documentata in una scheda aggiornata. Per ogni testo regionale o locale annota titolo, ente o Regione, versione consultata, materia richiesta e output nel quale può essere usato. Questa disciplina impedisce di mescolare esempi territoriali e consente di sostituire rapidamente una fonte quando cambia il bando target.

La stessa regola vale per uniformi, segni distintivi, formazione, strumenti e dotazioni. Il capitolo ne spiega la collocazione ordinamentale, ma la risposta concreta richiede la fonte territoriale vigente. Non è prudenza generica: è corretta delimitazione della competenza.

36.5 Applicazione al bando e risposta d'esame

CASO GUIDATO: UN BANDO CON LEGGE REGIONALE ESPRESSA

Scenario composito. Un Comune lombardo bandisce posti di agente di Polizia locale. Nel programma indica L. 65/1986, legge regionale in materia di Polizia locale, TUEL, Codice della strada, sanzioni amministrative e regolamento del servizio. La prova scritta può contenere un quesito teorico-pratico sul coordinamento di un controllo nel territorio comunale.

Una preparazione disordinata studierebbe tutte le leggi regionali disponibili. Una preparazione corretta procede invece così.

Passaggio	Azione del candidato
Individuare la cornice	Legge L. 65/1986 per funzioni comunali, servizio e forme associative.
Identificare il livello regionale	Testo vigente della legge lombarda citata dal bando; annotare finalità e istituti utili alla traccia.

Passaggio	Azione del candidato
Cercare la fonte dell'ente	Regolamento del servizio o del Corpo, se pubblicato o richiamato.
Separare i settori	Codice della strada e L. 689/1981 per la violazione concreta; fonti organizzative per il servizio.
Preparare la risposta	Ente, fonte, funzione, autorità, procedimento e atto.

Una risposta scritta sintetica può concludere: “Il controllo va inquadrato nella funzione di Polizia locale organizzata dall’ente. La legge nazionale fornisce il perimetro generale; la legge regionale e il regolamento del servizio definiscono gli aspetti organizzativi richiamati dalla procedura; per l’illecito concreto applico la fonte settoriale. Prima di redigere o proporre un atto verifico competenza, presupposti, documentazione e canale di comunicazione.”

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- La L. 65/1986 è la cornice nazionale: Comuni, servizio e gestione associata.
- La Polizia locale non ha un regolamento unico nazionale per ogni aspetto organizzativo.
- Le leggi regionali sono diverse: si studiano con priorità quando il bando le richiama.
- Regolamenti e atti dell’ente definiscono l’assetto concreto nei limiti delle fonti superiori.
- Bando, allegati e comunicazioni ufficiali decidono il perimetro della preparazione per quella selezione.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Quali fonti disciplinano la Polizia locale e come le useresti per preparare un concorso?

Risposta modello: partirei dalla L. 65/1986, che colloca le funzioni di Polizia locale nei Comuni, consente l’organizzazione del servizio e la gestione associata. Verificherei poi se il bando richiama una legge o un regolamento regionale, perché tali fonti possono disciplinare aspetti specifici nel territorio interessato. Completarei l’analisi con il regolamento del Corpo o del servizio e con gli atti dell’ente indicati dal bando. Infine distinguerei le fonti organizzative dalle fonti settoriali, come Codice della strada, sanzioni, commercio, edilizia e ambiente, che disciplinano il singolo controllo.

In questo modo preparo una risposta collegata al profilo e non un elenco di norme.

DOMANDA-TRAPPOLA

Una legge regionale può modificare liberamente le qualifiche di polizia giudiziaria previste dalla legge nazionale?

No. La legge regionale e il regolamento locale vanno letti entro il quadro delle fonti applicabili. Non è corretto usare una disciplina regionale per alterare qualifiche o limiti fissati dalla legge nazionale. In prova occorre distinguere il piano organizzativo regionale e locale dal piano delle qualifiche e delle funzioni previsto dalle fonti statali.

ERRORE TIPICO

Confondere la fonte utile con la fonte più vicina.

Un candidato che lavora o vive in una Regione può ricordare bene una legge regionale e usarla per rispondere a un bando di un'altra Regione. È un errore grave, non un dettaglio. Nel diario degli errori annota sempre: "Ho verificato territorio, ente e versione della fonte?". Prima di studiare un regolamento, controlla che appartenga proprio all'ente che bandisce oppure che il bando lo richieda.

MINI-ESERCIZIO: LA MAPPA DELLE FONTI DEL TUO BANDO

Scegli un bando effettivo e completa la tabella. Se un documento non è indicato, non inventarlo: annota il canale ufficiale in cui cercarlo.

Fonte	Nome, versione o link	Che cosa devo estrarre?	Priorità
L. 65/1986		Servizio, ente, funzioni e forme associative	A
Legge regionale		Materia effettivamente richiesta dal bando	A/B/C
Regolamento dell'ente		Organizzazione, struttura e servizi richiamati	A/B/C
Fonte settoriale		Regola del controllo o procedimento indicato	A/B/C
Bando e allegati		Profilo, prove, criteri, documenti e comunicazioni	A

Correggi poi l'esercizio con una frase completa: "Per questo bando studio prima ____, poi ____, mentre non inserisco ____ perché non è richiamato dalla procedura."

Verifica**QUIZ 1**

Perché la legge n. 65/1986 è definita legge quadro?

A. Perché disciplina ogni dettaglio operativo locale. B. Perché fornisce la cornice nazionale da integrare con fonti settoriali, regionali e locali. C. Perché sostituisce i regolamenti degli enti. D. Perché si applica soltanto alle prove concorsuali.

Risposta corretta: B. La legge colloca funzione e servizio, ma non esaurisce organizzazione territoriale e discipline dei singoli controlli.

QUIZ 2

Quale fonte regola la selezione concreta?

A. Il regolamento di un Comune confinante. B. Il bando con i suoi allegati e le comunicazioni ufficiali. C. Una legge regionale scelta dal candidato. D. Un manuale non aggiornato.

Risposta corretta: B. Requisiti, prove, criteri e documenti derivano dagli atti ufficiali della procedura.

QUIZ 3

Una disciplina regionale può essere trasferita automaticamente a un'altra Regione?

A. Sì, se riguarda uniformi. B. Sì, se il profilo ha lo stesso nome. C. No, occorre usare la fonte del territorio indicato dal bando. D. No, perché le Regioni non disciplinano la Polizia locale.

Risposta corretta: C. La fonte regionale è territorialmente determinata e deve essere verificata nella versione applicabile.

QUIZ 4

Corpo e servizio indicano sempre lo stesso modello organizzativo?

A. Sì, senza eccezioni. B. Sì, quando il Comune è capoluogo. C. No, perché il servizio non può avere personale operativo. D. No: l'assetto concreto dipende dalle fonti regionali e dagli atti dell'ente.

Risposta corretta: D. Le denominazioni non autorizzano a inventare gerarchie, gradi o responsabilità.

QUIZ 5

Che cosa deve fare il candidato se il bando richiama espressamente una legge regionale?

A. Studiare il testo vigente richiamato e collegarlo al profilo e alle prove. B. Ignorarla perché vale soltanto la legge nazionale. C. Studiare tutte le leggi regionali italiane. D. Sostituirla con il regolamento comunale.

Risposta corretta: A. La citazione nel programma rende quella fonte parte del perimetro effettivo della selezione.

QUIZ 6

Un regolamento locale può eliminare limiti fissati dalla legge nazionale?

A. Sì, se approvato dal Comune. B. Sì, se riguarda la turnazione. C. No, perché i Comuni non adottano regolamenti. D. No: specifica l'organizzazione entro le fonti superiori.

Risposta corretta: D. L'autonomia locale opera nel quadro delle competenze e non può creare poteri o qualifiche in contrasto con la legge.

CASO RAGIONATO FINALE

Un bando comunale richiama legge n. 65/1986, legge regionale sulla Polizia locale, regolamento del servizio e Codice della strada. La prova chiede di inquadrare un controllo sul territorio. Come si ordinano le fonti?

Soluzione ragionata. Si parte dall'ente e dalla funzione. La legge quadro fornisce il perimetro nazionale; la legge regionale disciplina gli aspetti territoriali pertinenti; il regolamento rende concreto l'assetto del servizio; il Codice della strada regola il controllo settoriale. Il bando delimita ciò che il candidato deve conoscere e produrre. La risposta distingue organizzazione e disciplina dell'illecito, individua soggetto competente e documento richiesto e non trasferisce regole di altri territori.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Legge 7 marzo 1986, n. 65, legge-quadro sull'ordinamento della Polizia municipale.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli enti locali.
- Legge e regolamenti regionali sulla Polizia locale vigenti nella Regione interessata.
- Statuto, regolamento del Corpo o servizio e atti organizzativi dell'ente target.
- Bando, allegati e comunicazioni ufficiali della selezione.

Qualifiche, poteri, dipendenze e organizzazione del servizio

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Qualifiche, poteri, dipendenze e organizzazione del servizio

Guida al capitolo

OBIETTIVO

Distinguere funzioni, qualifiche, poteri e dipendenze funzionali dell'operatore di Polizia locale, evitando di confondere ruolo nell'ente, funzioni di polizia stradale, qualifica di polizia giudiziaria e qualità di pubblica sicurezza.

NUCLEI

- Funzione locale e rapporto con l'ente di appartenenza.
- Qualifiche di polizia giudiziaria nei limiti previsti.
- Servizi di polizia stradale e organo accertatore.
- Qualità di agente di pubblica sicurezza: attribuzione e limiti.
- Dipendenza funzionale da autorità diverse secondo il tipo di attività.
- Comandante, responsabili, coordinamento e controllo.

OUTPUT OPERATIVO

Caso autorità-qualifica-atto; tabella funzione-qualifica-autorità; risposta orale sui limiti dell'intervento.

RIFERIMENTI DI BASE

La trattazione usa la legge n. 65/1986, il Codice della strada, la disciplina del pubblico impiego e gli atti regionali e locali applicabili al servizio concreto.

Sviluppo della lezione

APERTURA EDITORIALE

Le espressioni qualifica, potere, dipendenza e organizzazione vengono spesso usate come se dicessero la stessa cosa. Non è così. Un operatore può appartenere al servizio di Polizia locale dell'ente, possedere una determinata qualifica stabilita dalla legge e, in un fatto concreto, esercitare solo i poteri previsti dalla fonte applicabile. La risposta di concorso deve quindi partire dal fatto e dalla norma, non da una formula generale sul ruolo.

Questa distinzione evita tre errori ricorrenti: dire che ogni attività della Polizia locale è attività di polizia giudiziaria; ritenere che la collaborazione con le Forze di polizia dello Stato trasformi il servizio comunale in un corpo statale; affermare che il prefetto sia il superiore gerarchico di tutti gli appartenenti al servizio. Sono formule troppo ampie. La L. 65/1986 distribuisce funzioni e qualifiche con presupposti precisi; l'organizzazione concreta resta da verificare nel regolamento dell'ente e nelle fonti regionali pertinenti.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del capitolo sai:

- distinguere funzione locale, qualifica soggettiva, potere esercitabile e ruolo organizzativo;
- ricostruire, per un fatto, il collegamento tra fonte, autorità, qualifica e atto;
- spiegare le qualifiche di agente e ufficiale di polizia giudiziaria previste dalla L. 65/1986;
- distinguere polizia giudiziaria, polizia stradale e qualità di agente di pubblica sicurezza;
- inquadrare Corpo, servizio, comandante, coordinamento e controllo senza inventare assetti locali;
- riconoscere i limiti della collaborazione con le Forze di polizia dello Stato e dell'attività fuori territorio.

MAPPA BANDO: DAL FATTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

Passaggio	Domanda da porsi	Output utile
Bando	Il profilo è operatore, addetto al coordinamento o responsabile? Sono citate L. 65/1986, Codice della strada, CPP o fonti regionali?	Mappa delle fonti da verificare.
Aree	Il fatto riguarda organizzazione del servizio, circolazione, illecito amministrativo, possibile reato o pubblica sicurezza?	Funzione prevalente e disciplina settoriale.
Nuclei	Qual è la qualifica dell'operatore e quale potere discende dalla norma applicabile?	Scheda: fatto - qualifica - autorità - atto.
Diario	Ho confuso la qualifica con il potere, o una collaborazione funzionale con una dipendenza gerarchica?	Errore classificato e formula corretta.

Passaggio	Domanda da porsi	Output utile
Output	La prova richiede una spiegazione orale, un ordine di servizio o la soluzione di un caso?	Risposta motivata, prudente e verificabile.

37.1 Funzione, qualifica, potere e organizzazione

QUATTRO PIANI DA NON SOVRAPPORRE

Un buon modo per leggere una traccia è separare quattro domande.

Piano	Che cosa indica	Esempio di domanda	Risposta corretta
Funzione	L'area di attività attribuita al servizio o all'operatore.	Il fatto riguarda circolazione, vigilanza amministrativa o un possibile reato?	Individuare la materia e la sua fonte.
Qualifica	Lo status che la legge riconosce a un soggetto o categoria di soggetti.	L'operatore è agente o ufficiale di PG? Ha la qualità di agente di PS?	Verificare destinatario e presupposti della norma.
Potere	La facoltà di compiere un atto o un intervento nel caso concreto.	Può accertare, contestare, identificare, riferire o compiere un atto PG?	Applicare la fonte speciale e il procedimento.
Organizzazione	Collocazione del servizio nella struttura dell'ente e distribuzione interna dei compiti.	Chi dirige il servizio? Quale regolamento disciplina turni, coordinamento e ordini?	Consultare legge, regolamento e atti dell'ente.

La qualifica non sostituisce il potere. Avere una qualifica di polizia giudiziaria non autorizza, da sola, qualsiasi atto: l'atto deve essere previsto dalla disciplina applicabile e deve rispettarne presupposti, competenza e forma. Allo stesso modo, una mansione assegnata con ordine di servizio non crea una qualifica che la legge non attribuisce.

REGOLA DI METODO

Davanti a un caso non chiederti soltanto: “chi è l'operatore?”. Chiediti: “quale fatto ho davanti, quale norma lo disciplina, quale funzione è attivata e quale atto è consentito?”.

DALLA QUALIFICA ALL'ATTO

Il percorso parte dalla qualificazione del fatto. Solo dopo si individua la funzione, si verifica la qualifica soggettiva e si controlla il potere previsto dalla disciplina pertinente. L'organizzazione stabilisce chi è assegnato al servizio e come distribuisce i compiti, ma non crea poteri estranei alla legge.

Passaggio	Domanda	Conseguenza
Fatto	che cosa è stato osservato?	separare dati e valutazioni
Funzione	quale ambito è attivato?	scegliere la disciplina
Qualifica	quale status possiede l'operatore?	verificare i presupposti soggettivi
Potere	quale atto consente la norma?	delimitare l'intervento
Organizzazione	chi agisce e a chi riferisce?	seguire il flusso corretto

La distinzione tutela il cittadino e l'operatore. Un atto senza presupposti o adottato da soggetto non competente può generare contestazioni e responsabilità. Una catena chiara impedisce invece di confondere iniziativa, esecuzione, coordinamento e decisione. Nella prova teorico-pratica questa struttura vale più di una lista di qualifiche.

Un controllo commerciale lo mostra bene. L'appartenenza alla Polizia locale non stabilisce quale documento redigere. Occorre individuare disciplina, fatto, competenza, eventuale illecito e atto previsto. Se emergono elementi penalmente rilevanti, si apre un piano distinto, senza cancellare automaticamente quello amministrativo.

L'errore tipico è usare verbi indeterminati come «interviene» o «procede». Una risposta verificabile specifica se l'operatore accerta, contesta, documenta, comunica o riferisce e collega ogni verbo al procedimento pertinente. All'orale, la chiusura deve ricordare che nessuna qualifica autorizza atti fuori dai presupposti, dal territorio e dalle attribuzioni fissate dalle fonti.

La sequenza serve anche a motivare la risposta. Il candidato non deve partire dall'atto che ricorda meglio e cercare poi una norma che lo giustifichi: deve procedere dal fatto alla regola. Prima separa circostanze certe, elementi da verificare e mere ipotesi; poi individua la funzione coinvolta e controlla se l'operatore possiede la qualifica richiesta. Soltanto a quel punto seleziona il potere e ne espone limiti, forma e destinatario.

In un quesito scritto, questa logica può diventare una breve griglia: presupposto, soggetto, potere, atto, controllo. Il presupposto spiega perché si agisce; il soggetto chiarisce chi può farlo; il potere delimita il contenuto dell'intervento; l'atto rende documentabile la decisione; il controllo individua autorità, termini o rimedi. Se manca uno di questi passaggi, la conclusione può essere corretta per intuizione ma resta fragile sul piano giuridico.

La griglia rende inoltre confrontabili soluzioni operative diverse e aiuta a scartare quelle prive di base normativa.

37.2 Ente, territorio e dipendenze funzionali

ENTE, TERRITORIO E RAPPORTI FUNZIONALI

La Polizia locale è una funzione dell'ente territoriale. L'art. 3 della L. 65/1986 colloca il personale nell'esercizio delle funzioni istituzionali nel territorio dell'ente e disciplina la collaborazione, nell'ambito delle attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato. La collaborazione richiede una richiesta motivata delle autorità competenti per specifiche operazioni e si svolge secondo la direzione del sindaco.

Questa regola chiarisce che la collaborazione è funzionale e circoscritta. Non rende la Polizia locale una forza di polizia statale, non sostituisce l'organizzazione dell'ente e non autorizza a trasferire al personale poteri estranei alla fonte applicabile. In una risposta orale è dunque preferibile dire che il servizio collabora nei limiti delle proprie attribuzioni e dei presupposti di legge, anziché usare formule generiche sull'ordine pubblico.

L'art. 4 della stessa legge rimette al regolamento comunale l'organizzazione del servizio. Disciplina inoltre distacchi, comandi e attività fuori dal territorio dell'ente con regole e condizioni specifiche. Il punto concorsuale non è memorizzare un'eccezione isolata, ma evitare due frasi entrambe sbagliate: "si può sempre operare fuori territorio" e "non si può mai operare fuori territorio". Occorre verificare se ricorrono i presupposti di legge, il piano o l'accordo eventualmente necessario e l'atto organizzativo applicabile.

Le relazioni da tenere distinte sono almeno tre:

- organizzativa, con l'ente e con il regolamento del Corpo o del servizio;
- funzionale, quando una norma collega l'attività a un'autorità o a un procedimento specifico;
- di collaborazione, con le Forze di polizia dello Stato nei limiti dell'art. 3.

La presenza di queste relazioni non crea una catena unica di comando valida per ogni situazione. La fonte e il fatto stabiliscono quale rapporto sia rilevante.

TERRITORIO E ATTIVITÀ FUORI SEDE

Il territorio contribuisce a delimitare l'esercizio delle funzioni, ma la legge contempla ipotesi e condizioni nelle quali assumono rilievo missioni, distacchi, comandi, operazioni esterne o collaborazione. Sono quindi errate sia la formula «mai fuori territorio» sia «ovunque, purché in servizio».

Il candidato ricostruisce base normativa, tipo di attività, atto organizzativo e rapporto con l'ente interessato. Se la traccia non offre questi dati, espone il criterio e indica che l'esito dipende dalla fattispecie prevista dalla legge e dagli accordi applicabili.

Rapporto	Fonte	Domanda di controllo
Organizzativo	regolamento e atti dell'ente	chi assegna compiti e turni?
Funzionale	norma del procedimento	a quale autorità si riferisce per quell'atto?
Collaborativo	legge, richiesta e accordi	per quale operazione e con quali limiti?

Una pattuglia richiesta a supporto di un'operazione coordinata non cambia automaticamente catena gerarchica o poteri. Si verificano richiesta, attribuzioni, direzione prevista e atti dell'ente; ogni atto conserva una base propria. In prova non basta dire «dipende da»: occorre qualificare il rapporto come organizzativo, funzionale o collaborativo.

La distinzione incide anche sulla documentazione. Ordine di servizio, richiesta dell'autorità, accordo fra enti e atto del procedimento svolgono funzioni differenti. Confonderli rende impossibile capire chi ha deciso, chi esegue, per quale finalità e con quale responsabilità.

Per le attività esterne occorre inoltre distinguere il luogo materiale dell'intervento dall'ambito giuridico nel quale il personale esercita le attribuzioni. Lo spostamento fisico non dimostra, da solo, né la competenza né l'incompetenza: contano la fattispecie prevista, la finalità del servizio e gli atti che ne costituiscono il titolo. Questa verifica evita di trasformare una regola territoriale in un divieto assoluto o, al contrario, in un'autorizzazione generale.

Nel caso pratico conviene ricostruire quattro documenti ideali: la disposizione organizzativa dell'ente, l'eventuale richiesta o accordo, l'atto compiuto e la relazione finale. Ognuno risponde a una domanda diversa. La disposizione assegna il personale; richiesta o accordo spiegano il raccordo istituzionale; l'atto applica la norma sostanziale o procedurale; la relazione conserva fatti e attività. La loro coerenza rende verificabili limiti e responsabilità senza inventare una dipendenza gerarchica unica.

37.3 Polizia giudiziaria e polizia stradale

POLIZIA GIUDIZIARIA: QUALIFICA E LIMITE OPERATIVO

L'art. 5 della L. 65/1986 prevede che, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, gli addetti al servizio di Polizia municipale esercitino anche funzioni di polizia giudiziaria. La disposizione attribuisce la qualifica di agente di polizia giudiziaria agli operatori e quella di ufficiale di polizia giudiziaria ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo.

La formula legislativa va letta interamente. Ripetere “la Polizia locale è PG” non esaurisce la risposta: la qualificazione opera nel perimetro territoriale e nelle attribuzioni proprie; per l’atto concreto si applica inoltre la disciplina processuale e settoriale. Il capitolo M-FL04.7 affronta in modo specifico notizia di reato e atti essenziali di polizia giudiziaria. Qui interessa imparare a non anticipare conclusioni.

Domanda in prova	Passaggio corretto
Un fatto può integrare un reato?	Distinguere il possibile reato dall’illecito amministrativo e applicare la disciplina pertinente.
L’operatore è PG?	Verificare la categoria prevista dall’art. 5 e il ruolo organizzativo effettivo.
Può compiere proprio quell’atto?	Controllare presupposti, competenza e regola processuale: la qualifica non basta da sola.
A chi deve riferire?	Seguire il canale previsto dalla disciplina dell’atto, senza confondere l’autorità giudiziaria con l’ente datore di lavoro.

Questa impostazione è utile anche per evitare un errore opposto: trattare ogni segnalazione come se fosse automaticamente notizia di reato. Prima si qualificano i fatti, poi si individua il procedimento. Una relazione ben fatta distingue ciò che è stato osservato, la fonte provvisoriamente rilevante, gli accertamenti necessari e l’autorità destinataria dell’atto.

POLIZIA STRADALE: FUNZIONE PREVISTA, DISCIPLINA DA APPLICARE

L’art. 5 ricomprende tra le funzioni esercitate dagli addetti al servizio anche quelle di polizia stradale. Il significato concorsuale è netto: nel controllo della circolazione il candidato deve collegare il ruolo della Polizia locale alla disciplina del Codice della strada e alle regole del procedimento sanzionatorio, non limitarlo a una generica attività di vigilanza.

La funzione di polizia stradale non è una quarta qualifica personale da sovrapporre a agente o ufficiale di PG. È un ambito di attività con fonti, atti e garanzie proprie. Per esempio, una violazione della circolazione richiede di verificare norma violata, accertamento, contestazione, verbalizzazione, notificazione e rimedi: la qualifica dell’operatore va letta insieme a questa sequenza, non al suo posto.

Il capitolo successivo sviluppa i servizi di polizia stradale; i capitoli M-FL04.5 e M-FL04.6 trattano la sequenza sanzionatoria. In questo capitolo resta ferma la mappa: stesso operatore, fonte diversa, funzione diversa, atto diverso.

DUE FUNZIONI, PROCEDIMENTI DISTINTI

Polizia giudiziaria e polizia stradale possono emergere nello stesso intervento, ma non si fondono. Un sinistro può richiedere rilievi e accertamenti stradali; eventuali elementi penalmente rilevanti attivano anche obblighi e atti propri della PG. Il candidato mantiene distinti fatti, fonti, autorità e documenti.

La qualifica di PG riguarda il soggetto nei limiti di legge; l'atto di PG richiede anche la disciplina processuale. La funzione stradale si sviluppa invece attraverso il Codice della strada e il relativo procedimento. Un verbale stradale non sostituisce ogni documentazione e un'ipotesi non consente di qualificare definitivamente il fatto come reato.

La risposta descrive i fatti, distingue violazione amministrativa e possibile reato, individua le funzioni, verifica qualifiche e territorio, forma gli atti consentiti e usa il canale competente. L'errore tipico è pensare che la funzione «più forte» assorba l'altra. L'emersione di un possibile reato non elimina automaticamente gli adempimenti amministrativi compatibili.

Nei quiz le parole-spia aiutano: «qualifica» rinvia al soggetto; «funzione» all'ambito; «atto» ai presupposti procedurali; «autorità» al destinatario o alla direzione funzionale. Nel caso pratico diventano colonne di una tabella prima della redazione.

Questa separazione resta necessaria anche quando le attività si svolgono nello stesso momento operativo.

37.4 Agente di pubblica sicurezza e ruolo del prefetto

AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA: CHE COSA DECIDE IL PREFETTO

L'art. 5 della L. 65/1986 comprende tra le funzioni degli addetti al servizio quelle ausiliarie di pubblica sicurezza. La stessa norma prevede che il prefetto conferisca la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo comunicazione del sindaco, al personale in possesso dei requisiti previsti. Si tratta quindi di una qualità soggettiva con un procedimento e presupposti propri.

Ne discendono due cautele decisive.

La prima: non si deve presumere che ogni appartenente alla Polizia locale possieda quella qualità soltanto per effetto dell'assunzione o della denominazione del profilo. Per il caso concreto vanno verificati provvedimento, requisiti e fonti richiamate dall'ente.

La seconda: il ruolo del prefetto nel conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza non equivale a una dipendenza gerarchica generale del servizio dal prefetto. La Polizia locale conserva la propria collocazione nell'ente; cambiano, a seconda dell'attività, la fonte e l'autorità rilevante. Anche armamento, strumenti e servizi particolari non possono essere dedotti automaticamente da questa qualità: richiedono la verifica della disciplina speciale e del regolamento applicabile.

PROCEDIMENTO, REQUISITI E CONSEGUENZE

La qualità di agente di pubblica sicurezza resta distinta dal profilo concorsuale e dalle qualifiche di PG. Il conferimento segue il procedimento previsto: comunicazione del sindaco, verifica dei requisiti e provvedimento del prefetto. Senza documentazione pertinente non si presume l'esito.

Il ruolo prefettizio riguarda questa specifica qualità. Non trasforma il prefetto nel datore di lavoro, non sostituisce il regolamento dell'ente e non attribuisce al personale ogni potere delle forze statali. L'organizzazione resta locale; i rapporti funzionali variano secondo attività e fonte.

Elemento	Controllo	Errore evitato
Profilo	denominazione e area	equiparlo alla qualità di PS
Requisiti	condizioni di legge	presumere il conferimento
Provvedimento	atto prefettizio	dedurre la qualità dall'uniforme
Funzione	attività ausiliaria svolta	confonderla con ordine pubblico generale
Organizzazione	regolamento dell'ente	inventare dipendenza gerarchica

Alla domanda «chi conferisce la qualità?» si indica prefetto e procedimento. Alla domanda «da chi dipende il servizio?» si distinguono organizzazione comunale, rapporti funzionali e collaborazione. Una risposta unica sarebbe errata.

Un neoassunto denominato agente di Polizia locale non possiede per il solo titolo del bando la qualità di agente di pubblica sicurezza. Occorre verificare requisiti, comunicazione e provvedimento. Armamento, servizi particolari e attività fuori territorio restano questioni distinte, ciascuna con fonte, soggetto competente, atto e limite propri.

La perdita di un requisito o il mutamento della situazione rilevante non può essere trattato come una semplice annotazione interna. Occorre verificare la disciplina del provvedimento e le conseguenze sulla qualità conferita, mantenendo separati gli effetti sul rapporto di lavoro da quelli sulle funzioni esercitabili. L'ente gestisce il personale secondo le proprie competenze; il prefetto interviene nel procedimento relativo alla qualità di pubblica sicurezza. Le due sfere possono comunicare, ma non coincidono.

Anche sul piano documentale la distinzione è utile. Il fascicolo personale prova assunzione, inquadramento e assegnazione; la comunicazione del sindaco avvia il percorso previsto; la verifica riguarda i requisiti; il provvedimento prefettizio attesta il conferimento. In una traccia incompleta il candidato non inventa il documento mancante: indica quale verifica sarebbe necessaria e formula la conclusione in termini condizionati.

Un esempio aiuta. Durante un servizio viene richiesto a un operatore di svolgere un'attività collegata alla pubblica sicurezza. La risposta corretta non si limita all'uniforme o al nome del profilo: controlla qualità conferita, tipo di attività, attribuzioni, disposizione di servizio e rapporto funzionale previsto. Se uno di tali elementi manca, si segnala il limite e si attiva il canale competente, evitando di esercitare poteri sulla base di una presunzione.

All'orale la chiusura efficace contiene tre proposizioni: la qualità è conferita dal prefetto nel procedimento stabilito; l'organizzazione del servizio resta riferita all'ente locale; i poteri concretamente esercitabili dipendono dalla fonte e dai presupposti dell'attività. Questa formula dimostra di avere distinto titolo soggettivo, collocazione organizzativa e singolo atto.

37.5 Corpo, servizio, comando e caso integrato

CORPO, SERVIZIO, COMANDANTE E COORDINAMENTO

L'art. 7 della L. 65/1986 stabilisce che i Comuni con almeno sette addetti possono istituire il Corpo di Polizia municipale. Il regolamento determina contingente e organizzazione e la legge indica, come articolazione normale, responsabile del Corpo, addetti al coordinamento e controllo e operatori. La soglia non autorizza a dire che ogni Comune abbia necessariamente un Corpo: la scelta organizzativa e il suo assetto vanno verificati.

Quando un ente ha un Corpo, il responsabile è normalmente chiamato comandante; quando ha un servizio o un modello associato, denominazioni, responsabilità e articolazioni devono essere ricavate dalle fonti applicabili. In sede d'esame è professionale usare formule verificabili: “secondo il regolamento del Corpo o del servizio”; “salva la disciplina regionale e l'atto organizzativo dell'ente”; “nel ruolo organizzativo previsto per quel profilo”.

Il D.Lgs. 165/2001 ricorda inoltre la separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione. Anche qui non bisogna costruire equivalenze improprie: la ripartizione delle responsabilità gestionali dell'ente non coincide con la qualifica di ufficiale di PG, con la qualità di agente di PS o con le funzioni di polizia stradale. Sono piani diversi che possono incontrarsi nello stesso servizio, ma non si sostituiscono l'uno all'altro.

CASO GUIDATO: SOPRALLUOGO CON PROFILI DIVERSI

Scenario composito. Una pattuglia di Polizia locale interviene su segnalazione per occupazione irregolare di suolo pubblico. Durante il controllo rileva una violazione amministrativa e nota elementi che potrebbero indicare un'effrazione in un locale vicino.

La risposta superficiale sarebbe: “gli operatori sono PG e quindi procedono a tutto”. La risposta professionale separa i piani.

Fatto da gestire	Prima domanda	Funzione e fonte da verificare	Output prudente
Occupazione irregolare	Quale titolo o regolamento disciplina lo spazio?	Vigilanza amministrativa e fonte dell'ente o di settore.	Accertamento documentato e atto previsto dal procedimento.
Elementi di possibile effrazione	I fatti sono compatibili con un reato?	Funzione di PG nei limiti dell'art. 5 e disciplina processuale applicabile.	Conservare le osservazioni, attivare il canale previsto e adottare gli atti consentiti.
Necessità di supporto di altra forza	Vi è richiesta motivata o urgenza secondo la fonte applicabile?	Collaborazione istituzionale, senza confondere ruoli.	Comunicazione e coordinamento nel canale previsto.

Il caso non chiede di inventare atti o tecniche di intervento. Chiede di mostrare metodo: non cancellare l'illecito amministrativo perché emerge un possibile reato, non qualificare il reato senza elementi, non usare la collaborazione come motivo per derogare a competenza, territorio o procedura.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Funzione, qualifica, potere e organizzazione sono quattro piani distinti.
- La L. 65/1986 riconosce agli operatori la qualifica di agente di PG e attribuisce quella di ufficiale di PG alle figure indicate dall'art. 5.
- Polizia giudiziaria, polizia stradale e qualità di agente di pubblica sicurezza non sono sinonimi.
- La qualità di agente di PS è conferita dal prefetto nei presupposti di legge; non dimostra una dipendenza gerarchica generale dal prefetto.
- Corpo, servizio, comandante e coordinamento si ricostruiscono anche dal regolamento dell'ente: non vanno presunti.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Spieghi la differenza tra funzione di Polizia locale, qualifica di polizia giudiziaria e qualità di agente di pubblica sicurezza.

Risposta modello: la funzione di Polizia locale colloca l'attività nell'ente territoriale e nelle attribuzioni previste dalle fonti. La qualifica di polizia giudiziaria è disciplinata dall'art. 5 della L. 65/1986: gli operatori sono agenti di PG, mentre responsabili del servizio o del Corpo e addetti al coordinamento e controllo sono ufficiali di PG. La qualità di agente di pubblica sicurezza ha invece presupposti e procedimento autonomi ed è conferita dal prefetto dopo la comunicazione del sindaco.

In ogni caso la qualifica non sostituisce la verifica della norma che consente il singolo atto, del territorio e del procedimento applicabile.

DOMANDA-TRAPPOLA

La Polizia locale dipende sempre dal prefetto?

No. Il servizio è organizzato dall'ente secondo la legge, il regolamento e gli atti applicabili. Il prefetto interviene, tra l'altro, nel conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza nei casi previsti dall'art. 5. Questo non equivale a una dipendenza gerarchica generale. Per ogni attività bisogna distinguere rapporto organizzativo, rapporto funzionale e collaborazione istituzionale.

ERRORE TIPICO

Usare la qualifica come risposta universale.

Scrivere "l'operatore è PG" non risolve un caso su una violazione amministrativa, su una pattuglia stradale o su un atto organizzativo. Correggi la formula aggiungendo sempre: fatto, fonte, territorio, autorità e atto. Se uno di questi elementi manca, la risposta è incompleta.

MINI-ESERCIZIO: SCHEDA FATTO - QUALIFICA - AUTORITÀ - ATTO

Per ciascuna situazione, completa la colonna finale senza inventare dettagli che dipendono dal regolamento dell'ente.

Situazione	Quale piano viene prima?	Fonte o autorità da verificare	Atto o risultato da impostare
Il bando chiede l'organizzazione del Corpo.	Organizzazione.	L. 65/1986, legge regionale pertinente, regolamento dell'ente.	Mappa struttura-responsabilità-atto organizzativo.
Durante un controllo emerge un possibile reato.	Funzione e qualifica.	Art. 5 L. 65/1986 e disciplina processuale applicabile.	Relazione dei fatti e atti consentiti dalla procedura.
Si accerta una violazione alla circolazione.	Funzione e potere.	Codice della strada e procedimento sanzionatorio.	Accertamento e verbale secondo la fonte applicabile.
Si discute se un agente sia anche agente di PS.	Qualifica soggettiva.	Art. 5 L. 65/1986, provvedimento e presupposti.	Verifica documentale, senza presunzioni.

Chiudi l'esercizio con una risposta di quattro righe: "Nel caso __ distinguo prima __. Consulto __. La qualifica rilevante è __, ma l'atto dipende da __." Se non puoi completare un campo, indica la fonte da controllare: è una scelta più corretta che riempire un vuoto con una formula generica.

▣ Verifica

QUIZ 1

Qualifica e potere coincidono?

A. Sì, sempre. B. Sì, quando l'operatore è in uniforme. C. No: la qualifica identifica uno status, mentre il potere richiede una fonte e presupposti applicabili al fatto. D. No, perché la Polizia locale non esercita poteri.

Risposta corretta: C. La qualifica non autorizza qualsiasi atto; occorre verificare funzione, territorio, competenza e procedimento.

QUIZ 2

La collaborazione con le Forze di polizia dello Stato crea una dipendenza gerarchica generale?

A. Sì. B. Sì, se interviene il prefetto. C. No: è una relazione funzionale e circoscritta nei presupposti di legge. D. No, perché la collaborazione è vietata.

Risposta corretta: C. Organizzazione dell'ente e collaborazione istituzionale restano piani distinti.

QUIZ 3

Secondo la legge n. 65/1986, chi è ufficiale di polizia giudiziaria?

A. Ogni operatore assunto a tempo pieno. B. Soltanto il sindaco. C. Ogni dipendente comunale. D. I responsabili del servizio o Corpo e gli addetti al coordinamento e controllo, nei limiti previsti.

Risposta corretta: D. Il nome del profilo non basta: rilevano categoria prevista dalla legge e ruolo organizzativo effettivo.

QUIZ 4

La polizia stradale è una qualifica personale identica a quella di PG?

A. Sì. B. Sì, ma soltanto fuori territorio. C. No, perché non riguarda la Polizia locale. D. No: è un ambito funzionale disciplinato dalle relative fonti.

Risposta corretta: D. Lo stesso operatore può esercitare funzioni diverse, ciascuna con norme, atti e garanzie proprie.

QUIZ 5

La qualità di agente di pubblica sicurezza deriva automaticamente dall'assunzione?

A. Sì. B. No: richiede il procedimento e i requisiti previsti dalla legge. C. Sì, se il profilo è denominato agente. D. No, perché può essere conferita solo a personale statale.

Risposta corretta: B. La legge collega la qualità al conferimento prefettizio dopo comunicazione del sindaco e verifica dei requisiti.

QUIZ 6

La soglia prevista dalla legge per l'istituzione del Corpo significa che ogni Comune debba avere un Corpo?

A. No: l'assetto concreto e la scelta organizzativa devono essere verificati. B. Sì. C. Sì, se esiste un comandante. D. No, perché il Corpo non è previsto dalla legge.

Risposta corretta: A. Soglia, possibilità organizzativa e struttura effettivamente istituita non sono sinonimi.

CASO RAGIONATO FINALE

Durante un controllo commerciale una pattuglia accerta un illecito amministrativo e rileva elementi compatibili con un possibile reato. Un altro ufficio chiede inoltre supporto per la viabilità. Come si evita di usare le qualifiche come risposta universale?

Soluzione ragionata. Si separano i fatti e le funzioni. L'illecito commerciale segue la disciplina amministrativa di settore; gli elementi penalmente rilevanti richiedono qualificazione prudente, funzione di PG e atti consentiti dalla disciplina processuale; il supporto viabilistico attiva la funzione di polizia stradale secondo fonte e ordine di servizio pertinenti. Per ogni segmento si verificano territorio, qualifica, autorità e documento. La collaborazione non modifica l'organizzazione dell'ente e la qualità soggettiva non sostituisce i presupposti del singolo potere.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Legge 7 marzo 1986, n. 65, in particolare articoli 3, 4, 5 e 7.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada.
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la distinzione tra indirizzo e gestione.
- Codice di procedura penale per gli atti e i rapporti propri della polizia giudiziaria.
- Legge regionale, regolamento del Corpo o servizio e atti organizzativi dell'ente applicabili.

Servizi di polizia stradale

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Servizi di polizia stradale

Guida al capitolo

OBIETTIVO

Inquadrare i servizi di polizia stradale come ambito operativo centrale per la Polizia locale, collegando Codice della strada, regolamento, sicurezza della circolazione, controllo e verbale.

NUCLEI

- Codice della strada e regolamento di esecuzione.
- Servizi di prevenzione, controllo, accertamento, viabilità e sicurezza.
- Segnaletica, ordinanze viabilistiche e circolazione urbana.
- L. 177/2024 come fonte di aggiornamento obbligatorio.
- Scelta tra risposta teorica, scenario operativo e verbale.

OUTPUT OPERATIVO

Scenario controllo su strada; schema servizio-fatto-norma-verbale; risposta orale sui servizi di polizia stradale.

RIFERIMENTI DI BASE

Il capitolo usa il Codice della strada, il relativo regolamento di esecuzione, la legge quadro sulla Polizia locale e le modifiche in materia di sicurezza stradale introdotte nel 2024.

Sviluppo della lezione

APERTURA EDITORIALE

Nei concorsi per Polizia locale il Codice della strada va studiato come materia di servizio, non come elenco di sanzioni. Una pattuglia può prevenire una condotta pericolosa, regolare un flusso in un punto critico, accertare una violazione, rilevare un sinistro, verificare un uso anomalo della strada o intervenire a supporto del soccorso. Ogni situazione richiede una fonte, un ruolo, una sequenza di azioni e un output documentale coerente.

Davanti a una traccia, chiediti «quale servizio è in corso, chi è competente e quale atto segue?» prima di cercare l’articolo che disciplina la condotta. Devi distinguere la decisione dell’ente sulla viabilità, il servizio operativo predisposto dalla Polizia locale e il procedimento che può scaturire dall’accertamento. Confondere questi piani porta a verbalizzare senza base verificata, a trasformare un’ordinanza in un atto di pattuglia o a considerare ogni intervento su strada una sanzione.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del capitolo sai:

- spiegare che cosa comprende un servizio di polizia stradale ai sensi del Codice;
- collocare Corpi e servizi di Polizia municipale tra gli organi abilitati nel territorio di competenza;
- distinguere prevenzione, regolazione del traffico, accertamento, sinistro, scorta e tutela dell’uso della strada;
- separare ordinanza o provvedimento viabilistico, segnaletica, controllo e verbale;
- impostare una sequenza prudente per un controllo su strada, senza anticipare l’intero procedimento sanzionatorio;
- usare la L. 177/2024 come avviso di aggiornamento e non come lista di sanzioni da ripetere a memoria.

MAPPA BANDO: DAL SERVIZIO ALL’ATTO

Passaggio	Domanda da porsi	Output utile
Bando	Il programma cita Codice della strada, regolamento, sicurezza stradale, verbali, sinistri o ordinanze viabilistiche?	Elenco di fonti da studiare sul testo vigente.
Aree	Il fatto riguarda prevenzione, traffico, circolazione, sosta, sinistro, uso della strada o provvedimento dell’ente?	Area di servizio e soggetti coinvolti.
Nuclei	Quale servizio dell’art. 11 è attivato? Chi regola e chi controlla?	Scheda fatto - servizio - fonte - atto.
Diario	Ho confuso la segnaletica con l’ordinanza? Il controllo con l’autorità che adotta il provvedimento?	Errore classificato e risposta corretta.

Passaggio	Domanda da porsi	Output utile
Output	Devo descrivere un servizio, impostare un caso o redigere il verbale?	Risposta orale, sequenza operativa o schema di atto.

38.1 Sistema delle fonti e mappa dei servizi

I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE: UNA MAPPA FUNZIONALE

L'art. 11 del Codice della strada individua cinque servizi di polizia stradale. L'elenco è la mappa da usare prima di cercare la singola violazione.

Servizio	Che cosa significa in pratica	Esempio concorsuale
Prevenzione e accertamento delle violazioni	Presidiare, osservare e verificare il rispetto delle norme sulla circolazione.	Controllo su sosta, accesso regolato, velocità o comportamento del conducente.
Rilevazione degli incidenti stradali	Ricostruire e documentare i dati necessari secondo la procedura applicabile.	Sinistro in intersezione con veicoli e testimoni.
Regolazione del traffico	Predisporre ed eseguire servizi che rendono ordinata e sicura la circolazione.	Deviazione temporanea per evento, cantiere o criticità.
Scorta per la sicurezza della circolazione	Assicurare la sicurezza della circolazione nei casi previsti.	Accompagnamento disciplinato di un convoglio o di un trasporto autorizzato.
Tutela e controllo sull'uso della strada	Verificare che la strada sia usata nel rispetto della sua funzione e delle regole applicabili.	Occupazione, ostacolo, danneggiamento o uso incompatibile con la circolazione.

Gli organi di polizia stradale concorrono anche alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale e possono collaborare a rilevazioni per studi sul traffico. Il servizio di strada ha quindi una funzione di sicurezza e di governo della mobilità, non soltanto repressiva.

DA TENERE FERMO

Il verbale è uno degli esiti possibili dell'accertamento. Non esaurisce il servizio di polizia stradale, che può essere preventivo, regolatorio, di rilievo o di supporto al soccorso.

CODICE, REGOLAMENTO E ATTI LOCALI

Il Codice della strada contiene le regole primarie sulla circolazione, individua poteri, obblighi e servizi e definisce la cornice dei procedimenti. Il regolamento di esecuzione e attuazione ne sviluppa gli aspetti tecnici e applicativi. A questi livelli si affiancano i provvedimenti adottati dall'autorità competente per disciplinare una strada o un'area concreta e gli atti organizzativi con cui l'ente predispone il servizio. Le fonti non sono intercambiabili.

Livello	Funzione	Domanda da porre
Codice	stabilisce regole, poteri e servizi	quale disposizione governa il fatto?
Regolamento	precisa modalità tecniche e attuative	quale requisito applicativo va controllato?
Provvedimento	disciplina una situazione o un tratto determinato	chi lo ha adottato, per quale ambito e durata?
Atto organizzativo	assegna personale, luogo, orario e compiti	quale servizio deve svolgere la pattuglia?

Un ordine di servizio non crea un divieto per l'utente della strada. Un provvedimento viabilistico non dimostra che il conducente lo abbia violato. Il regolamento non può essere letto isolando una prescrizione dal Codice che la fonda. Nella prova, la ricostruzione è solida quando collega ogni documento alla sua funzione e indica quale elemento resta da accertare.

La mappa dell'art. 11 aiuta anche a scegliere la priorità operativa. In presenza di un pericolo immediato prevalgono sicurezza, regolazione e soccorso; l'eventuale accertamento viene svolto senza compromettere queste attività. Se invece il servizio è programmato per prevenire una specifica condotta, la pattuglia prepara posizione, modalità di osservazione e documentazione coerenti con lo scopo. Il tipo di servizio orienta l'azione, ma non sostituisce i presupposti del singolo atto.

Un esempio chiarisce la distinzione. La presenza di materiale sulla carreggiata può attivare tutela dell'uso della strada, regolazione temporanea e supporto al soccorso. Solo dopo aver messo in sicurezza l'area si ricostruiscono origine, condotta e responsabilità. Parlare subito di «multa» salta i fatti e riduce impropriamente un intervento complesso a un solo possibile esito.

All'orale conviene partire dalla definizione normativa dei servizi, aggiungere il concorso alle operazioni di soccorso e alle rilevazioni sul traffico e chiudere con il metodo: fatto, servizio, fonte, organo e atto. L'errore tipico è cercare per prima la sanzione. Il controllo di apprendimento consiste invece nel saper classificare la situazione prima di citare una disposizione puntuale.

La classificazione deve restare motivata dai fatti osservati.

38.2 Organi, competenza e organizzazione del servizio

IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE

L'art. 12 del Codice include i Corpi e i servizi di Polizia municipale tra i soggetti cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale nell'ambito del territorio di competenza. La L. 65/1986 collega la stessa funzione al servizio di Polizia municipale, nel territorio dell'ente di appartenenza e nei limiti delle attribuzioni.

La Polizia locale svolge sulla strada una funzione prevista dal Codice, nel proprio perimetro territoriale e organizzativo. Dire che «fa le multe» è riduttivo: svolge servizi di polizia stradale, organizza il controllo secondo gli atti dell'ente e applica la disciplina al fatto verificato.

Non confondere questa funzione con le qualifiche trattate nel capitolo precedente. La polizia stradale è un ambito di servizio; polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza hanno presupposti propri. Lo stesso operatore può incontrare più piani in una situazione complessa, ma deve identificare ogni volta la norma che governa l'atto da compiere.

COMPETENZA, SERVIZIO E RESPONSABILITÀ

L'indicazione dell'organo risponde alla domanda «chi può espletare il servizio», ma non risolve da sola ogni questione di competenza. Occorre verificare territorio, attribuzioni, assegnazione e presupposti dell'atto. Per la Polizia locale questi elementi si leggono insieme al Codice della strada, alla legge quadro, alla disciplina regionale e agli atti dell'ente applicabili. Una risposta che cita soltanto l'art. 12 resta incompleta se il caso pone un problema territoriale o organizzativo.

Il servizio programmato traduce gli obiettivi dell'ente in attività concrete. L'ordine di servizio può precisare luogo, fascia oraria, composizione della pattuglia, finalità e comunicazioni. Non accerta però in anticipo le violazioni e non autorizza scorciatoie procedurali. L'operatore conserva il dovere di osservare il fatto, qualificare la condotta e documentare ciò che ha realmente rilevato.

Piano	Contenuto	Limite
Competenza normativa	individua organo e attribuzioni	non prova il fatto concreto
Organizzazione	distribuisce risorse e compiti	non crea poteri ulteriori

Piano	Contenuto	Limite
Esecuzione	svolge prevenzione, regolazione o controllo	rispetta sicurezza e procedure
Documentazione	rende verificabile l'attività	distingue osservazioni e valutazioni

La sicurezza degli operatori e degli utenti fa parte della progettazione del servizio. Posizionamento, visibilità, gestione del flusso e comunicazioni devono essere coerenti con il contesto. Il capitolo non fornisce tecniche esecutive universali, perché dipendono da formazione, valutazione dei rischi e disposizioni dell'ente; insegna però a non collocare l'accertamento davanti alla messa in sicurezza.

La responsabilità si comprende separando decisione, coordinamento ed esecuzione. L'autorità adotta il provvedimento di viabilità quando ne ricorrono i presupposti; il responsabile organizza il servizio; la pattuglia osserva e compie gli atti consentiti. In un caso d'esame bisogna evitare sia l'automatismo «eseguo perché ordinato» sia l'idea opposta che ogni agente ridisegni la disciplina della circolazione sul posto.

Se collaborano più organi, l'unità dell'obiettivo non cancella competenze e documenti. Il coordinamento stabilisce comunicazioni e distribuzione dei compiti; ciascun operatore agisce secondo attribuzioni e procedura pertinenti. Un controllo corretto lascia una traccia leggibile: chi ha disposto il servizio, chi ha osservato il fatto, quale norma è stata applicata e quale atto è stato formato.

Nella prova pratica, la sequenza utile è: qualificare il servizio, individuare l'organo, verificare territorio e attribuzioni, richiamare l'organizzazione e descrivere l'attività. L'errore tipico è confondere appartenenza al Corpo con competenza illimitata. La verifica consiste nel saper spiegare perché la stessa pattuglia può svolgere servizi diversi senza acquisire, per questo solo fatto, poteri estranei alle fonti.

Un ordine di servizio ben costruito facilita questa ricostruzione perché rende espliciti obiettivo, area e responsabilità organizzative. L'operatore deve comunque adattare l'esecuzione ai fatti e alle condizioni di sicurezza riscontrate. Se la situazione supera il perimetro assegnato, comunica la criticità, chiede il supporto necessario e documenta le decisioni assunte, senza estendere autonomamente le proprie attribuzioni.

38.3 Regolazione della circolazione, provvedimenti e segnaletica

REGOLARE LA CIRCOLAZIONE NON È LA STESSA COSA CHE CONTROLLARLA

Nei centri abitati il Codice attribuisce al Comune poteri di regolazione della circolazione attraverso i provvedimenti previsti dall'art. 7. Il caso può riguardare limitazioni, divieti, sensi di marcia, aree pedonali, ZTL, sosta o altre misure di viabilità. La Polizia locale interviene spesso nell'istruttoria, nell'esecuzione, nel controllo e nell'accertamento, ma non per questo ogni disposizione nasce da un agente in servizio.

Elemento	Domanda essenziale	Controllo da eseguire
Provvedimento	Esiste l'atto dell'ente previsto per quella regolazione?	Competenza, motivazione, durata e ambito.
Segnaletica	La regola è resa conoscibile all'utente secondo la disciplina applicabile?	Tipo, collocazione, visibilità e coerenza con il provvedimento.
Servizio	Quale attività è stata predisposta per prevenire o controllare?	Ordine di servizio, area, finalità e sicurezza degli operatori.
Accertamento	Quali fatti sono stati direttamente osservati e documentati?	Norma applicabile, identificazione, elementi di prova e atto conseguente.

Una segnaletica presente non sostituisce la verifica dell'atto che la sostiene quando la traccia lo rende rilevante; un'ordinanza non sostituisce l'osservazione concreta della condotta; il servizio di pattuglia non consente di dare per scontata una violazione senza riscontrarne gli elementi.

DALLA DECISIONE ALLA REGOLA VISIBILE

La disciplina della circolazione urbana richiede una catena riconoscibile. Si parte dalla competenza dell'autorità e dai presupposti del provvedimento; si definiscono contenuto, ambito spaziale e durata; si attua la decisione con gli strumenti previsti; infine si organizza il controllo. Ogni passaggio produce un'evidenza diversa e risponde a una specifica esigenza di legalità e conoscibilità.

L'ordinanza viabilistica è un provvedimento amministrativo, non un comando orale rivolto alla pattuglia. Deve essere ricondotta alla base normativa pertinente e al soggetto competente. Il segnale, invece, comunica la regola nello spazio stradale. Il servizio operativo previene criticità, informa gli utenti, regola i flussi e accerta fatti. Il verbale, quando necessario, documenta una condotta e apre la sequenza prevista dalla disciplina sanzionatoria.

Queste differenze hanno conseguenze pratiche. Se la segnaletica è assente, coperta, contraddittoria o collocata in modo non coerente con il provvedimento, il candidato non deve inventare l'esito. Descrive le condizioni osservate, acquisisce gli atti pertinenti, segnala la criticità e valuta l'accertamento secondo la disciplina applicabile. La conoscibilità della regola e la prova del fatto non possono essere sostituite da supposizioni.

Verifica	Evidenza utile	Possibile conseguenza
Competenza	provvedimento e firma	validità della decisione da esaminare
Ambito	strada, tratto, categoria, orario	delimitazione della regola
Attuazione	segnaletica e collocazione	conoscibilità per l'utente
Condotta	osservazione e documentazione	eventuale accertamento

ZTL, area pedonale, divieto di transito e disciplina della sosta non sono etichette equivalenti. Per ciascun istituto vanno individuati definizione, perimetro, categorie ammesse o escluse e modalità di controllo previste. Anche l'impiego di dispositivi tecnologici richiede la verifica della specifica disciplina: non basta affermare che «la telecamera multa».

Un caso tipico riguarda una deviazione temporanea per lavori. L'autorità disciplina la circolazione; la segnaletica rende visibile il percorso; l'impresa o il soggetto tenuto cura gli adempimenti di propria competenza; la Polizia locale può regolare e controllare. Se un conducente entra nel tratto, la pattuglia ricostruisce accesso, segnali incontrati, orario, categoria del veicolo e fatto osservato prima di concludere.

All'esame, una risposta ordinata segue cinque parole: competenza, provvedimento, segnaletica, servizio, fatto. L'errore tipico è saltare dal cartello al verbale. La verifica di apprendimento consiste nel saper collocare ciascun elemento nella catena e spiegare che un difetto in un passaggio richiede accertamento, non una conclusione automatica.

La stessa griglia vale quando la misura è temporanea. Il candidato precisa decorrenza, durata, tratto interessato e categorie coinvolte, poi confronta questi dati con il momento e il luogo della condotta. In questo modo evita di applicare una disciplina fuori dal proprio ambito temporale o spaziale e mostra come la legalità dell'accertamento dipenda da una catena completa.

38.4 Controllo su strada e documentazione

LA SEQUENZA MINIMA DI UN CONTROLLO SU STRADA

La sequenza non è un copione rigido: cambiano situazione, tipo di strada, pericolo, utenti e ordini di servizio. È però una griglia utile per un elaborato teorico-pratico.

1. Sicurezza e contesto. Valuta la situazione e osserva i fatti senza anticipare giudizi.
2. Fonte e regola. Individua la disciplina da applicare: Codice, regolamento, provvedimento di viabilità o altra fonte pertinente.
3. Accertamento. Raccogli gli elementi che dimostrano la condotta e collega l'osservazione alla norma.
4. Comunicazione. Mantieni una relazione chiara e proporzionata con l'utente, indicando il motivo del controllo e gestendo eventuali dichiarazioni secondo la procedura applicabile.
5. Atto e tracciabilità. Redigi o avvia l'atto previsto, curando dati essenziali, luogo, tempo, fatti osservati, fonte e documentazione. Se emergono profili ulteriori, attivi il canale competente senza sovrapporre procedimenti.

Contestazione, verbalizzazione, notificazione, pagamento, ricorsi e ordinanza-ingiunzione sono sviluppati nei capitoli M-FL04.5 e M-FL04.6. Qui il punto è riconoscere che un verbale affidabile nasce prima della scrittura: dalla corretta classificazione del servizio e dei fatti.

DAL FATTO ALLA DOCUMENTAZIONE

La fase iniziale separa ciò che l'operatore vede da ciò che dovrà verificare. Posizione del veicolo, movimento, segnale presente, condizioni della strada e dichiarazioni sono dati diversi. Una qualificazione prematura può orientare male tutto il procedimento; per questo le annotazioni devono distinguere osservazione diretta, informazione ricevuta e valutazione giuridica.

La scelta della fonte viene dopo la ricostruzione minima del fatto. Il candidato individua la regola del Codice, controlla gli elementi richiesti e verifica se assumono rilievo regolamento o provvedimento locale. Se manca un documento decisivo, ne dispone l'acquisizione o indica il limite. Non colma il vuoto con una presunzione e non cita un articolo soltanto perché contiene parole simili alla traccia.

Durante il controllo, la comunicazione con l'utente ha una funzione procedurale e di sicurezza. Il motivo dell'intervento va espresso con chiarezza compatibilmente con la situazione; le dichiarazioni pertinenti devono essere gestite secondo la disciplina applicabile. Un tono professionale non modifica i presupposti dell'atto, ma riduce ambiguità e rende più leggibile la sequenza degli eventi.

Sezione della traccia	Contenuto da registrare	Errore da evitare
Contesto	luogo, tempo, condizioni e servizio	formule generiche
Fatto	condotta osservata ed elementi materiali	giudizi non dimostrati
Fonte	norma e provvedimento pertinenti	riferimenti casuali
Attività	controlli e comunicazioni svolti	verbi indeterminati
Esito	atto formato o canale attivato	anticipare fasi successive

La tracciabilità consente il controllo successivo. Un documento efficace permette di ricostruire chi ha operato, che cosa ha osservato, quando e dove, quali verifiche ha compiuto e perché ha scelto un determinato atto. Non occorre appesantire la risposta con formule non richieste; occorre evitare lacune sui dati che sostengono la decisione.

Se durante un controllo emergono un pericolo, un possibile illecito diverso o una necessità di soccorso, l'operatore separa le linee di attività. Mette in sicurezza, attiva il canale competente e conserva i fatti rilevanti per ciascun procedimento. L'evento più grave non cancella automaticamente gli altri adempimenti compatibili, ma può cambiare le priorità operative.

Nel caso scritto, la risposta può essere articolata in sei passaggi: sicurezza, fatti, fonte, competenza, attività, documentazione. La contestazione e la notificazione sono nominate soltanto come sviluppi eventuali e rinviate ai capitoli che ne spiegano integralmente regole e rimedi. L'errore tipico è redigere subito un verbale standard senza aver dimostrato gli elementi della violazione. La verifica consiste nel saper trasformare una scena in una sequenza controllabile.

Prima di chiudere l'elaborato, conviene rileggere ogni verbo operativo: osservare, identificare, acquisire, verificare, comunicare e documentare indicano attività differenti. Questa scelta lessicale impedisce formule vaghe e consente alla commissione di controllare la coerenza fra fatto, potere esercitato e documento prodotto.

38.5 Aggiornamento normativo e caso operativo integrato

SEGNALETICA, VIABILITÀ E CIRCOLAZIONE URBANA

La segnaletica traduce nello spazio stradale regole che l'utente deve poter conoscere. In concorso non è sufficiente distinguere a memoria segnali verticali, orizzontali, luminosi e complementari. Devi collegare il segnale alla sua funzione: rendere riconoscibile un obbligo, un divieto, un limite, una precedenza, un percorso o una disciplina della sosta.

Quando la traccia riguarda una misura locale, formula la risposta con questa sequenza: strada o area interessata; ente o autorità che adotta il provvedimento; contenuto della regolazione; modalità con cui è resa conoscibile; attività di Polizia locale richiesta per attuarla o controllarla. La stessa sequenza vale per una chiusura temporanea, una deviazione, un'area pedonale o un accesso regolato, senza inventare dati su ordinanze non fornite.

Non usare ZTL, area pedonale, divieto di transito e controllo elettronico come sinonimi. Sono istituti o strumenti che possono collegarsi, ma hanno fonte, presupposti e modalità di controllo da verificare nel caso concreto.

6. L. 177/2024: COME STUDIARE UN CODICE AGGIORNATO

La L. 177/2024, in vigore dal 14 dicembre 2024, ha modificato varie parti della disciplina della sicurezza stradale. Per la Polizia locale il punto non è ripetere tutte le novità in una lista, ma aggiornare il metodo di studio. Prima di usare un articolo, un importo, un termine o una regola su ZTL, sosta, micromobilità, patente o controllo, consulta il testo coordinato vigente e gli eventuali atti attuativi pertinenti.

Cosa chiede la prova	Metodo corretto
Domanda generale sui servizi	Parti dagli artt. 11 e 12, poi spiega il ruolo della Polizia locale.
Caso su viabilità urbana	Individua art. 7, provvedimento dell'ente, segnaletica e servizio di controllo.
Caso su una violazione	Cerca prima norma, presupposti e procedura vigente; non partire dall'importo.
Quiz su una riforma recente	Verifica la versione aggiornata del Codice e l'entrata in vigore della modifica.

CASO GUIDATO: ACCESSO REGOLATO E CRITICITÀ DI TRAFFICO

Scenario composito. Nel centro abitato, durante una manifestazione, una pattuglia presidia una strada con accesso temporaneamente regolato. Un veicolo tenta di entrare nonostante la disciplina esposta; nello stesso punto si crea un rallentamento e un pedone segnala un urto lieve tra due veicoli.

La situazione contiene almeno tre servizi diversi.

Fatto	Servizio da riconoscere	Verifiche essenziali	Output possibile
Accesso alla strada regolata	Prevenzione e accertamento; tutela dell'uso della strada.	Provvedimento, segnaletica, categoria del veicolo, condotta osservata.	Informazione o accertamento documentato, secondo il caso.
Rallentamento durante l'evento	Regolazione del traffico.	Sicurezza della deviazione, flussi, ordini di servizio e comunicazioni necessarie.	Regolazione temporanea e annotazione del servizio.
Urto tra veicoli	Rilevazione del sinistro.	Sicurezza delle persone, dati essenziali, dinamica da accertare e atti previsti.	Rilievo e documentazione secondo procedura.

Una buona risposta evidenzia l'ordine logico: prima sicurezza e separazione dei fatti; poi fonte e servizio pertinente; infine l'atto. Non conclude automaticamente che l'accesso integri una violazione, né che l'urto costituisca un reato.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- L'art. 11 CdS comprende prevenzione e accertamento, sinistri, regolazione del traffico, scorte e tutela dell'uso della strada.
- I Corpi e servizi di Polizia municipale svolgono i servizi di polizia stradale nel territorio di competenza.
- Provvedimento viabilistico, segnaletica, servizio di pattuglia e verbale sono passaggi diversi.
- Il Codice della strada è materia operativa: da un fatto devi arrivare a servizio, fonte e atto.
- La L. 177/2024 impone di verificare il testo vigente prima di citare regole puntuali, termini o importi.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Che cosa si intende per servizi di polizia stradale e quale ruolo svolge la Polizia locale?

Risposta modello: l'art. 11 del Codice individua prevenzione e accertamento delle violazioni, rilevazione degli incidenti, regolazione del traffico, scorte per la sicurezza della circolazione e tutela e controllo sull'uso della strada. L'art. 12 include i Corpi e servizi di Polizia municipale tra gli organi che li espletano nell'ambito del territorio di competenza. La Polizia locale svolge quindi una funzione operativa che non si limita alla sanzione: collega controllo, sicurezza, viabilità, rilievo e documentazione.

Nel caso concreto verifica fonte, provvedimento locale eventualmente rilevante, segnaletica, fatti osservati e atto conseguente.

DOMANDA-TRAPPOLA

Il servizio di polizia stradale coincide con la redazione del verbale?

No. Il verbale è un possibile atto dell'accertamento. I servizi comprendono anche prevenzione, regolazione del traffico, rilevazione dei sinistri, scorte e tutela dell'uso della strada. Una pattuglia può svolgere un servizio utile alla sicurezza della circolazione anche quando non accerta alcuna violazione.

ERRORE TIPICO

Trattare l'ordinanza come se fosse un verbale, o il verbale come se fosse l'ordinanza.

L'ente disciplina la circolazione con il provvedimento previsto dal Codice; il servizio di Polizia locale rende operativa e controlla quella disciplina; l'atto di accertamento documenta una condotta concreta. Nel diario degli errori annota tre parole: regola - segno - fatto. Se non sai indicare tutti e tre, non hai ancora chiuso il caso.

MINI-ESERCIZIO: DAL FATTO AL SERVIZIO

Per ciascuna riga, completa la parte finale senza inserire importi o termini non verificati.

Situazione	Servizio prevalente	Che cosa devo verificare?	Output da impostare
Un veicolo occupa un tratto regolato per lavori.			
A un incrocio il traffico è bloccato dopo un urto.			

Situazione	Servizio prevalente	Che cosa devo verificare?	Output da impostare
Durante un evento serve una deviazione temporanea.			
Un utente chiede se può accedere a un'area con limitazioni.			

Correggi l'esercizio con una frase per riga: "Il servizio prevalente è __; verifico __; l'output è __." Se ti manca il provvedimento locale o la fonte speciale, scrivi espressamente che va acquisita: è un limite corretto, non una lacuna da coprire con supposizioni.

▣

Verifica

QUIZ 1

Quale affermazione descrive correttamente i servizi di polizia stradale?

A. Comprendono anche prevenzione, rilevazione dei sinistri, regolazione del traffico, scorte e tutela dell'uso della strada. B. Coincidono sempre con l'irrogazione di una sanzione. C. Sono riservati agli organi statali. D. Riguardano soltanto le strade extraurbane.

Risposta corretta: A. L'art. 11 del Codice della strada definisce una pluralità di servizi. L'accertamento delle violazioni è uno di essi e non assorbe le altre funzioni.

QUIZ 2

Nel territorio di competenza, quale ruolo assume la Polizia locale rispetto alla polizia stradale?

A. Svolge soltanto attività ausiliaria priva di poteri propri. B. Può intervenire solo dopo autorizzazione giudiziaria. C. Esercita i servizi previsti dal Codice nei limiti territoriali e delle attribuzioni. D. Adotta ogni provvedimento comunale sulla circolazione.

Risposta corretta: C. Il Codice include i Corpi e i servizi di Polizia municipale fra gli organi che espletano tali servizi, ferma la verifica del territorio, delle attribuzioni e dell'organizzazione concreta.

QUIZ 3

Che rapporto esiste fra provvedimento viabilistico e segnaletica?

A. Sono sempre lo stesso atto. B. La segnaletica rende conoscibile e attua nello spazio la disciplina, ma non sostituisce il titolo giuridico quando questo è richiesto. C. Il provvedimento serve soltanto dopo l'accertamento. D. La segnaletica elimina ogni verifica sulla competenza.

Risposta corretta: B. Occorre distinguere la decisione dell'autorità, la sua attuazione mediante i segnali e l'osservazione della condotta concreta.

QUIZ 4

Qual è il primo passaggio corretto in un controllo su strada?

A. Compilare il verbale. B. Mettere in sicurezza il contesto e osservare i fatti. C. Individuare subito l'importo. D. Presumere la violazione indicata nell'ordine di servizio.

Risposta corretta: B. La sicurezza e la ricostruzione dei fatti precedono la scelta della norma e dell'atto. Un ordine di servizio organizza l'attività, ma non prova la singola violazione.

QUIZ 5

Come va studiata una modifica recente del Codice della strada?

A. Memorizzando una lista priva di riferimenti temporali. B. Usando sempre la prima versione reperita. C. Applicandola a ogni fatto precedente. D. Verificando testo coordinato vigente, entrata in vigore ed eventuali atti attuativi.

Risposta corretta: D. La corretta soluzione dipende dalla versione applicabile al fatto e dal completamento della disciplina attuativa eventualmente richiesta.

QUIZ 6

Durante un evento una pattuglia regola il traffico e rileva un urto. Quale impostazione è corretta?

A. Esiste un unico servizio perché opera la stessa pattuglia. B. Si distinguono fatti, servizi, fonti e documenti, coordinando le attività sul piano della sicurezza. C. La regolazione assorbe il rilievo del sinistro. D. Si redige necessariamente un solo verbale sanzionatorio.

Risposta corretta: B. La compresenza operativa non fonde i procedimenti. Ogni attività conserva presupposti e documentazione propri.

CASO RAGIONATO FINALE

Un Comune istituisce temporaneamente un senso unico per lavori. La pattuglia trova il segnale parzialmente coperto, un veicolo già impegnato nel tratto e una coda che ostacola il passaggio dei mezzi di soccorso. Come imposti l'intervento?

Traccia di soluzione. Prima si tutela la sicurezza e si regola il flusso, evitando che la criticità aumenti. Si acquisiscono il provvedimento, l'ordine di servizio e i dati sulla collocazione e visibilità della segnaletica. Il comportamento del conducente viene ricostruito senza presumere che il solo transito provi tutti gli elementi di una violazione: contano conoscibilità della regola, situazione concreta e disciplina vigente. Regolazione del traffico, verifica della segnaletica e possibile accertamento restano attività distinte, anche se coordinate.

La relazione documenta tempi, luogo, condizioni osservate, misure adottate e comunicazioni all'ufficio competente. Gli eventuali passaggi di contestazione e notificazione seguono la disciplina trattata nei capitoli dedicati.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada, in particolare artt. 7, 11 e 12;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione e attuazione;
- legge 7 marzo 1986, n. 65, legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale;
- legge 25 novembre 2024, n. 177, interventi in materia di sicurezza stradale;
- provvedimenti di viabilità, regolamenti e ordini di servizio dell'ente competente, nella versione applicabile.

Accertamento, contestazione, notificazione e ricorsi nel Codice della strada

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Accertamento, contestazione, notificazione e ricorsi nel Codice della strada

Guida al capitolo

OBIETTIVO

Costruire la cronologia essenziale del procedimento sanzionatorio nel Codice della strada: fatto, accertamento, verbale, contestazione, notificazione, pagamento, ricorso e fase successiva.

NUCLEI

- Accertamento della violazione e organo accertatore.
- Contestazione immediata e contestazione differita.
- Notificazione e termini da verificare sul testo vigente.
- Pagamento e ricorsi: Prefetto e Giudice di pace.
- Verbale come output concorsuale.
- Errori che indeboliscono l'atto.

OUTPUT OPERATIVO

Cronologia verbale-pagamento-ricorso; schema soggetto-atto-termini; esercizio di classificazione del ricorso.

RIFERIMENTI DI BASE

Il capitolo usa il Codice della strada, il regolamento di esecuzione, la legge n. 689/1981 per il raccordo generale e le modifiche normative applicabili alla sicurezza stradale.

Sviluppo della lezione

APERTURA EDITORIALE

Un verbale non nasce dalla sola frase “ho visto una violazione”. Nasce da una sequenza: un fatto osservato o rilevato, una norma applicabile, un accertamento documentato, la contestazione quando possibile, la conoscenza legale dell'atto quando necessaria e i rimedi riconosciuti ai soggetti coinvolti. Se confondi una fase con l'altra, anche una risposta apparentemente ricca di articoli resta fragile.

Per la Polizia locale, il procedimento sanzionatorio è il punto in cui la funzione di controllo diventa atto amministrativo controllabile. Il candidato non deve imparare un formulario a memoria: deve saper spiegare perché il fatto deve essere descritto, perché la contestazione è diversa dalla notificazione e perché pagamento e ricorso sono scelte con effetti propri.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del capitolo sai:

- ricostruire la catena fatto - accertamento - verbale - contestazione - notificazione - rimedio;
- distinguere contestazione immediata e differita senza considerare la seconda un'anomalia automatica;
- spiegare la funzione della notificazione e della prova della conoscenza dell'atto;
- distinguere pagamento, ricorso al Prefetto e ricorso al Giudice di pace, senza sommare rimedi alternativi;
- individuare gli elementi che rendono un verbale leggibile e verificabile;
- riconoscere quando un dato puntuale deve essere controllato sul testo vigente invece di essere improvvisato.

MAPPA BANDO: DAL FATTO AL RIMEDIO

Passaggio	Domanda da porsi	Output utile
Bando	Sono richiesti Codice della strada, L. 689/1981, verbali, ricorsi o atti di Polizia locale?	Mappa delle fonti e degli articoli da verificare.
Aree	Il caso riguarda un fatto, una garanzia procedimentale o un rimedio contro l'atto?	Fase corretta della sequenza.
Nuclei	Chi accerta? Che cosa è stato osservato? La contestazione è avvenuta?	Scheda fatto - atto - conoscenza - scelta.
Diario	Ho scambiato notificazione e contestazione, o ricorso e opposizione?	Errore nominato e regola di correzione.
Output	La prova richiede un verbale, una cronologia o una risposta orale?	Atto essenziale, timeline o spiegazione motivata.

39.1 Accertamento, prova e formazione del verbale

DAL FATTO AL VERBALE

L'accertamento è l'attività con cui l'organo competente rileva e documenta gli elementi utili per stabilire se una condotta integri una violazione. Non è un'impressione e non coincide ancora con la sanzione. Nel verbale devono potersi riconoscere almeno il luogo e il tempo, il soggetto o il veicolo coinvolto quando identificabile, la condotta rilevata, la norma richiamata e gli elementi essenziali dell'attività svolta.

La tecnica concorsuale migliore è partire dai fatti osservabili. Non scrivere: “il conducente ha violato la norma”; scrivi prima quale condotta è stata rilevata, in quale contesto e con quali elementi. Solo dopo collega il fatto alla disposizione applicabile. Questa sequenza protegge da due errori: usare un articolo per analogia e far entrare nel verbale valutazioni non sostenute dall'accertamento.

Elemento	Domanda operativa	Perché conta
Fatto	Che cosa è stato direttamente osservato o rilevato?	Se il fatto è vago, l'atto non è controllabile.
Fonte	Quale disposizione disciplina proprio quella condotta?	La norma non va scelta per somiglianza.
Soggetto	Chi è trasgressore e quali altri soggetti rilevano?	Responsabilità e destinatari dipendono dalla disciplina applicabile.
Prova	Quali dati, rilievi o documenti sostengono l'accertamento?	Il verbale deve distinguere fatti e deduzioni.
Seguito	Si contesta, si notifica o si attiva un diverso procedimento?	La stessa violazione non produce sempre lo stesso percorso.

ORGANO, CONTENUTO E CONTROLLO DELL'ATTO

Prima di redigere il verbale occorre verificare che l'operatore agisca nell'ambito delle attribuzioni e del servizio assegnato. La qualifica soggettiva non sostituisce la competenza per il singolo accertamento. Il candidato deve quindi collegare organo, territorio, fonte e modalità con cui il fatto è stato rilevato.

Il verbale rende stabile e controllabile l'accertamento. Separa dati identificativi, circostanze di tempo e luogo, descrizione della condotta, disposizione applicata, attività svolte e seguito procedimentale. Questi elementi non sono una lista ornamentale: permettono al destinatario e all'autorità chiamata a esaminare l'atto di comprendere la contestazione.

Piano	Domanda	Errore evitato
Competenza	chi ha accertato e in quale ambito?	attribuzioni presunte
Fatto	quale condotta è stata osservata?	formule astratte
Prova	come è stato rilevato il dato?	deduzioni non documentate
Norma	quale regola disciplina il fatto?	citazione per somiglianza
Seguito	quale fase viene attivata?	sovrapporre contestazione e notifica

La descrizione deve essere concreta ma essenziale. Non serve trasformare il verbale in una relazione narrativa; servono i fatti che integrano la fattispecie e spiegano l'attività. Le dichiarazioni ricevute, i documenti acquisiti e le rilevazioni tecniche vanno tenuti distinti dall'osservazione diretta.

Un controllo successivo può riguardare esistenza del fatto, corretta qualificazione, competenza, motivazione e garanzie procedurali. Per questo l'operatore non deve colmare a posteriori una lacuna con formule generiche. Se un dato non è disponibile, ne registra correttamente l'assenza e segue la procedura prevista.

In prova, la sequenza efficace è: descrivere, qualificare, documentare, formare l'atto e indicare il seguito. L'errore tipico è partire dal modello o dalla sanzione. Un buon elaborato mostra invece come ogni campo del verbale derivi dall'accertamento.

La rilettura finale deve verificare coerenza fra descrizione e norma. Se il testo afferma una circostanza che non compare fra i dati raccolti, occorre eliminarla o acquisirne la prova; se richiama una disposizione, deve mostrare quali elementi della condotta la rendono pertinente. Anche luogo e tempo hanno funzione sostanziale, perché collocano il fatto e possono incidere sulla disciplina applicabile. Il candidato chiude indicando l'atto formato e il canale successivo, senza anticipare decisioni riservate ad altre autorità.

Questa verifica trasforma il verbale da semplice modulo a documento motivato e controllabile. Prima della firma si confrontano soggetti, targa, luogo, orario e disposizione richiamata; ogni dato deve conservare una provenienza leggibile.

Il controllo conclusivo distingue fatti osservati, dati acquisiti e valutazioni giuridiche, così da rendere trasparente il percorso seguito dall'operatore.

39.2 Contestazione immediata e differita

La contestazione è il momento in cui la violazione viene comunicata al soggetto presente secondo la disciplina applicabile. Nel Codice della strada la contestazione immediata è la regola quando le condizioni del caso la rendono possibile. Non è però una formula assoluta: l'art. 201 disciplina le ipotesi nelle quali essa non può avvenire e la violazione viene contestata in modo differito.

La contestazione differita non è un verbale “meno valido”. Richiede invece particolare precisione: l'atto deve indicare la ragione prevista dalla legge che ha impedito la contestazione immediata, senza usare formule stereotipate o una motivazione inventata. La differenza è didatticamente semplice:

Situazione	Che cosa avviene	Punto da spiegare in prova
Trasgressore presente e fermabile in condizioni compatibili con il servizio	Contestazione immediata, con le garanzie e gli adempimenti previsti.	Il soggetto conosce la contestazione al momento dell'intervento.
Contestazione sul posto non possibile nei casi previsti	Contestazione differita e successiva notificazione.	Occorre indicare il presupposto legale e curare la conoscenza dell'atto.

Evita due risposte sbagliate: “se non fermo subito, il verbale è nullo” e “posso sempre notificare dopo per comodità”. La prima ignora le ipotesi legali di contestazione differita; la seconda ignora che la deroga deve avere un fondamento normativo e una motivazione pertinente al caso.

REGOLA, ECCEZIONE E MOTIVAZIONE

La contestazione immediata consente al soggetto presente di conoscere subito la violazione e di interloquire secondo la disciplina applicabile. L'operatore identifica il fatto, comunica la contestazione e cura gli adempimenti previsti. La presenza del conducente, tuttavia, non basta da sola: occorre valutare se la contestazione sia concretamente possibile e compatibile con sicurezza e fattispecie.

Quando opera la contestazione differita, il verbale deve collegare il caso alla ragione prevista dalla legge. Una formula standard è adeguata soltanto se descrive davvero la situazione; altrimenti nasconde il passaggio decisivo. Motivare significa rendere riconoscibile perché non si è proceduto sul posto, non aggiungere parole solenni.

Verifica	Contestazione immediata	Contestazione differita
Presenza	soggetto raggiunto durante il controllo	assenza o altra ipotesi prevista
Comunicazione	avviene nell'intervento	segue mediante il procedimento previsto
Motivazione	descrizione del fatto e attività	anche ragione della mancata immediatezza
Conoscenza	contestuale	assicurata dalla notificazione

La scelta non è rimessa alla comodità organizzativa. L'ordine di servizio può definire obiettivi e modalità del controllo, ma non crea nuove ipotesi di contestazione differita. L'operatore applica il Codice al fatto riscontrato e documenta le condizioni effettive.

In uno scenario con veicolo in movimento, per esempio, il candidato evita di affermare automaticamente che l'inseguimento fosse dovuto o vietato. Espone il criterio: sicurezza, modalità di rilevazione, ipotesi normativa e motivazione. In uno scenario con conducente assente, distingue trasgressore, proprietario e altri soggetti rilevanti secondo la disciplina.

Le conseguenze di una motivazione insufficiente non vanno inventate in astratto. Occorre individuare il requisito, la funzione e la regola applicabile. All'orale, la risposta completa enuncia la preferenza per l'immediatezza quando possibile, le ipotesi di differimento e il successivo ruolo della notificazione.

Un caso può contenere più persone e più momenti. La contestazione riguarda la violazione e il soggetto al quale viene comunicata; l'identificazione del veicolo o di un altro soggetto non equivale automaticamente alla contestazione al trasgressore. Occorre quindi annotare chi era presente, che cosa gli è stato comunicato e quale atto è stato consegnato o formato. Se l'intervento viene interrotto da esigenze di sicurezza, la risposta spiega il fatto concreto e la base del differimento.

La commissione valuta la capacità di distinguere una scelta organizzativa da un impedimento giuridicamente rilevante. La ragione del differimento spiega la mancata comunicazione sul posto; la descrizione della violazione prova invece la condotta accertata.

Soggetti e momenti dell'intervento vanno registrati separatamente, per evitare di riferire contestazioni o comunicazioni alla persona sbagliata.

39.3 Notificazione e conoscenza legale

La notificazione serve a portare l'atto alla conoscenza legale del destinatario secondo le modalità stabilite dalla legge. Non coincide con l'accertamento, non è la copia consegnata sul posto e non è un adempimento meramente postale. È il passaggio che permette al destinatario di conoscere l'atto e di esercitare le facoltà previste, compresa la scelta fra pagamento e rimedi.

Quando la traccia propone una violazione accertata in assenza del trasgressore, la domanda corretta non è subito "entro quanti giorni?". Prima chiediti: perché non c'è stata contestazione immediata? Chi deve ricevere l'atto? Quale prova della notificazione deve essere conservata? Quale termine decorre dalla conoscenza legale? Solo dopo si controllano i dati puntuali nel testo vigente.

REGOLA DI SCRITTURA DELL'ATTO

La notificazione non corregge un accertamento incompleto. Se nel verbale mancano fatto, fonte o ragione della contestazione differita, la fase successiva non può trasformare un atto generico in un atto motivato.

DESTINATARIO, MODALITÀ, PROVA E DECORRENZA

La notificazione è un procedimento, non il semplice invio di una copia. Occorre individuare il destinatario previsto, scegliere la modalità ammessa, documentare l'esito e stabilire da quale evento decorrono le facoltà successive. Ognuno di questi passaggi può richiedere dati diversi e deve essere verificato sul testo vigente.

Il destinatario non coincide necessariamente con la persona materialmente presente al fatto. La disciplina distingue le posizioni del trasgressore e degli altri soggetti eventualmente coinvolti. Il candidato non deve risolvere il caso con l'etichetta «proprietario», ma indicare quale posizione giuridica va verificata e perché l'atto gli viene indirizzato.

Passaggio	Controllo	Evidenza
Destinatario	posizione rispetto alla violazione	dati identificativi e titolo
Recapito	canale utilizzabile nel caso	risultanze delle verifiche
Modalità	procedura prevista	attestazioni e documenti
Esito	consegna, perfezionamento o altra eventualità	prova conservata nel fascicolo
Decorrenza	evento rilevante per il destinatario	data verificabile

La prova della notificazione tutela entrambe le parti: dimostra l'attività dell'amministrazione e consente di controllare quando il destinatario ha potuto esercitare le proprie facoltà. Un'annotazione vaga sull'invio non equivale alla ricostruzione dell'intero procedimento.

Se emergono irreperibilità, variazioni di recapito, strumenti digitali o destinatari diversi, la risposta deve fermarsi al criterio e richiamare la disciplina specifica. Non è prudente trasferire una modalità da un caso all'altro. Termini e regole di perfezionamento sono dati da verificare, non elementi da completare per memoria incerta.

Nella prova pratica, si parte dall'atto completo, poi si individuano destinatario, modalità, prova e decorrenza. L'errore tipico è chiedere subito « quanti giorni? » senza aver chiarito quale notificazione e verso chi. La verifica consiste nel saper spiegare che la conoscenza legale rende esercitabili pagamento e rimedi, ma non modifica il fatto accertato.

Il fascicolo deve permettere di seguire ogni tentativo e ogni esito senza salti. Se una comunicazione non raggiunge il destinatario, non si conclude automaticamente che l'obbligo sia adempiuto o definitivamente impossibile: si applica la disciplina prevista per quella situazione e si conserva la relativa evidenza. La data di spedizione, quella di consegna e quella rilevante per ciascun soggetto possono svolgere funzioni diverse; perciò vanno nominate soltanto dopo aver identificato la regola applicabile.

Nei quiz, parole come «invio», «ricezione», «perfezionamento» e «decorrenza» non sono sinonimi. Nel caso scritto diventano quattro controlli distinti, da collegare ai documenti del fascicolo.

La notificazione digitale richiede la stessa prudenza. L'esistenza di un recapito elettronico non consente di inventare modalità o presunzioni: occorre verificare fonte, soggetto, canale e attestazioni richieste. Il candidato mostra così un metodo valido anche quando la tecnologia o la disciplina cambiano. Procedura e prova tutelano il destinatario, rendendo conoscibile l'atto, e l'amministrazione, documentando modalità ed esito della comunicazione.

Ogni canale richiede quindi una verifica documentale specifica del recapito, delle attestazioni disponibili e della regola di perfezionamento concretamente applicabile.

39.4 Pagamento e rimedi alternativi

Il Codice della strada disciplina il pagamento nei casi consentiti e prevede rimedi diversi contro il verbale. Per la prova orale non serve recitare ogni termine; occorre mostrare di conoscere la logica delle alternative. Se si sceglie il pagamento ammesso dalla legge, si segue una strada diversa da quella dell'impugnazione. Se si propone ricorso, bisogna individuare il destinatario, il termine vigente e gli effetti propri del rimedio.

Percorso	A chi si rivolge	Che cosa devi spiegare
Pagamento	Al soggetto indicato dalla disciplina applicabile.	È una facoltà regolata dal Codice, non un atto di difesa. Verificare condizioni e termine.
Ricorso amministrativo	Prefetto del luogo della violazione, nelle forme previste.	L'organo accertatore trasmette atti e deduzioni per l'istruttoria; seguono gli esiti previsti dal Codice.
Ricorso giurisdizionale	Giudice di pace territorialmente competente, in alternativa al ricorso amministrativo.	Si applica il procedimento richiamato dall'art. 204-bis, con regole e conseguenze proprie.

La parola decisiva è alternativa. Non è professionale suggerire che il ricorso al Prefetto sia sempre un passaggio obbligatorio prima del Giudice di pace, né che un soggetto possa sovrapporre i rimedi contro lo stesso verbale. La scelta concreta richiede la verifica di presupposti, termini e strategia difensiva; il compito dell'operatore è assicurare un atto completo e una procedura corretta, non consigliare quale rimedio convenga al destinatario.

EFFETTI DELLA SCELTA E RUOLO DELL'UFFICIO

Pagamento e impugnazione non sono fasi da eseguire tutte in sequenza. Sono percorsi regolati, con presupposti ed effetti propri. Prima di indicarne uno, il candidato verifica se il pagamento sia ammesso, quale atto si intenda contestare e quale autorità sia competente. Evita così di trasformare una mappa didattica in consulenza sul caso individuale.

Nel ricorso amministrativo il Prefetto è l'autorità destinataria secondo le forme del Codice. L'organo accertatore cura gli adempimenti di propria competenza, trasmette gli atti e rende disponibili gli elementi dell'accertamento. Non decide il ricorso soltanto perché ha formato il verbale. Questa separazione garantisce che il controllo coinvolga un'autorità diversa dall'operatore che ha rilevato il fatto.

L'opposizione davanti al Giudice di pace appartiene al percorso giurisdizionale richiamato dal Codice. Anche qui occorre distinguere il soggetto che ha formato l'atto, l'amministrazione interessata e l'autorità giudiziaria. Il manuale non anticipa strategia, costi o convenienza: insegna a classificare correttamente il rimedio.

Scelta	Domanda preliminare	Seguito da descrivere
Pagamento	è ammesso e a quali condizioni?	adempimento secondo disciplina
Prefetto	ricorso amministrativo valido?	trasmissione, istruttoria ed esito
Giudice di pace	opposizione giurisdizionale ammissibile?	procedimento davanti al giudice

L'ufficio deve mantenere ordinato il fascicolo: verbale, prova della contestazione o notificazione, eventuali scritti e documenti trasmessi. La qualità dell'accertamento si misura anche nella capacità di ricostruire la cronologia senza contraddizioni.

All'orale conviene presentare prima l'alternatività, poi autorità e natura dei percorsi, infine il ruolo dell'organo accertatore. L'errore tipico è descrivere il Prefetto come primo grado necessario. La verifica consiste nel classificare una scelta del destinatario senza cumulare pagamento e impugnazioni incompatibili.

Quando riceve uno scritto, l'ufficio non lo tratta in base al titolo informale usato dal cittadino, ma ne individua destinatario, contenuto e procedimento applicabile. Registra la ricezione, controlla gli adempimenti di propria competenza e trasmette il fascicolo secondo le regole vigenti. Non può modificare retroattivamente i fatti del verbale per rispondere alle contestazioni; può esporre in modo ordinato attività e documenti già esistenti. Nella prova, questa distinzione evita di attribuire all'organo accertatore la decisione sul ricorso e mostra la separazione fra formazione dell'atto, istruttoria amministrativa e giudizio.

La risposta resta neutrale sulla convenienza della scelta e indica soltanto natura, autorità, adempimenti ed effetti da verificare.

L'ufficio classifica infine lo scritto per contenuto e destinatario, senza attribuirgli effetti ulteriori che la disciplina vigente non riconosce.

39.5 Cronologia, errori e caso integrato

LA CRONOLOGIA CHE IL CANDIDATO DEVE SAPER DISEGNARE

La sequenza seguente non sostituisce la lettura del Codice, ma è una mappa affidabile per affrontare quiz, caso pratico e orale.

1. Fatto rilevato: descrivere condotta, contesto e fonte da verificare.
2. Accertamento: raccogliere e documentare gli elementi necessari.
3. Verbale: dare forma all'accertamento con dati essenziali e motivazione pertinente.
4. Contestazione: immediata se possibile; differita solo nei presupposti previsti.

5. Notificazione: curare destinatario, modalità, prova e termine secondo testo vigente, se la contestazione non è avvenuta.
6. Scelta del destinatario: pagamento quando ammesso oppure rimedio nei casi e nelle forme previste.
7. Fase successiva: istruttoria prefettizia, giudizio o ulteriore percorso previsto dalla legge.

Non cancellare dalla cronologia la fase del pagamento e non chiamare ogni fase “ricorso”. La prova spesso misura proprio queste distinzioni elementari.

CASO GUIDATO: VERBALE IN ASSENZA DEL TRASGRESSORE

Scenario. Durante un controllo in una zona regolata, la pattuglia rileva un veicolo in una posizione incompatibile con la disciplina segnalata. Il conducente non è presente. Dagli atti del servizio risulta che la contestazione immediata non era possibile; il titolare del veicolo è individuabile attraverso le banche dati consentite.

Domanda	Risposta ragionata
Qual è la prima attività?	Descrivere e documentare il fatto: luogo, segnaletica, posizione del veicolo, fonte applicabile e ogni elemento utile.
Perché non si contesta subito?	Perché il trasgressore non è presente; l'atto deve collegare la contestazione differita al presupposto previsto dalla disciplina.
Che cosa viene dopo il verbale?	La notificazione al destinatario individuato secondo le modalità e i termini vigenti, con prova della procedura svolta.
Che cosa può fare il destinatario?	Valutare pagamento o uno dei rimedi previsti; l'operatore non sovrappone le alternative né fornisce consulenza difensiva.

Il caso mostra un principio importante: l'assenza del conducente non elimina le garanzie. Sposta il procedimento dalla contestazione immediata alla contestazione differita e rende centrale la notificazione corretta.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- L'accertamento ricostruisce e documenta il fatto; il verbale ne è l'atto, non il suo sostituto.
- La contestazione immediata è distinta dalla notificazione; la contestazione differita richiede il presupposto previsto dal Codice.
- La notificazione garantisce la conoscenza legale dell'atto e l'esercizio delle facoltà del destinatario.
- Pagamento, ricorso al Prefetto e ricorso al Giudice di pace hanno logiche diverse; i due ricorsi sono alternativi.
- Importi, termini, modalità e modelli di atto devono essere verificati sul testo vigente e sulle procedure dell'ente.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Spieghi la differenza tra accertamento, contestazione e notificazione nel procedimento per violazioni del Codice della strada.

Risposta modello: l'accertamento è l'attività con cui l'organo competente rileva e documenta il fatto e la norma applicabile. Il verbale ne rappresenta l'atto essenziale. La contestazione comunica la violazione al soggetto presente e, quando possibile, avviene immediatamente; quando non è possibile nei casi previsti dal Codice, deve esserne indicata la ragione e si procede con contestazione differita. La notificazione è invece il passaggio che rende l'atto legalmente conoscibile al destinatario, consentendogli di esercitare pagamento o rimedi nelle forme previste.

DOMANDA-TRAPPOLA

Ogni irregolarità formale determina automaticamente l'annullamento del verbale?

No. Occorre individuare quale requisito manca, quale funzione svolge e quale disciplina ne regola le conseguenze. Non ogni imperfezione è uguale; al tempo stesso non è corretto minimizzare un difetto che incide su fatto, motivazione, conoscenza dell'atto o difesa. In una risposta di concorso non si decide la validità in astratto: si applica la norma al caso documentato.

ERRORE TIPICO

Scrivere “il verbale è stato notificato” quando si intende “la violazione è stata contestata”.

La correzione è semplice: se il soggetto è presente, ragiona prima sulla contestazione; se non è presente o ricorre un'ipotesi prevista, ragiona su contestazione differita e notificazione. Questa distinzione cambia il seguito dell'intero procedimento.

MINI-ESERCIZIO: COMPLETA LA CRONOLOGIA

Completa senza inserire termini o importi non verificati.

Situazione	Fase da individuare	Dato o fonte da controllare	Output
Il conducente è fermato durante il controllo.	_____	_____	_____
Il veicolo è rilevato senza conducente presente.	_____	_____	_____
Il destinatario vuole contestare l'atto.	_____	_____	_____
Un ricorso amministrativo è depositato all'ufficio competente.	_____	_____	_____

Chiudi ogni riga con la formula: “Il fatto è __; la fase è __; la fonte da verificare è __; l'atto o il seguito è __.” Se non sai indicare un termine, non inventarlo: annota “controllo sul testo vigente”.

▣

Verifica

QUIZ 1

Quale affermazione descrive l'accertamento? A. È la sanzione definitiva. B. È l'attività che rileva e documenta gli elementi della violazione. C. Coincide sempre con la notificazione. D. È una valutazione priva di documentazione.

Risposta corretta: B. L'accertamento ricostruisce il fatto; il verbale gli dà forma documentale e deve consentirne il controllo.

QUIZ 2

Quando la contestazione immediata non avviene, che cosa occorre? A. Una formula generica scelta per comodità. B. La rinuncia automatica all'accertamento. C. Il presupposto previsto dalla disciplina e una motivazione pertinente. D. Il previo ricorso al Prefetto.

Risposta corretta: C. La contestazione differita non è automaticamente invalida, ma deve poggiare su una ragione ammessa e documentata.

QUIZ 3

Qual è la funzione della notificazione? A. Correggere un verbale incompleto. B. Sostituire l'accertamento. C. Imporre la scelta del ricorso. D. Portare legalmente l'atto a conoscenza del destinatario.

Risposta corretta: D. La notificazione consente la conoscenza legale e l'esercizio delle facoltà previste, ma non sana carenze originarie dell'atto.

QUIZ 4

Quale rapporto esiste fra ricorso al Prefetto e opposizione al Giudice di pace? A. Sono sempre cumulativi. B. Il primo precede necessariamente il secondo. C. Sono rimedi alternativi contro il verbale, secondo presupposti e forme propri. D. Sono atti dell'organo accertatore.

Risposta corretta: C. Il destinatario sceglie il percorso ammesso; l'operatore deve garantire completezza dell'atto e correttezza della procedura.

QUIZ 5

Da che cosa deve partire la redazione del verbale? A. Dalla descrizione dei fatti osservati e degli elementi di prova. B. Dall'importo ricordato. C. Dal possibile ricorso. D. Da un modello compilato senza adattamenti.

Risposta corretta: A. La norma viene collegata a una condotta concreta e documentata; un formulario non sostituisce l'accertamento.

QUIZ 6

Ogni irregolarità formale annulla automaticamente il verbale? A. Sì, senza esaminare la funzione del requisito. B. No, perché nessuna irregolarità è rilevante. C. Sì, ma soltanto se il destinatario non paga. D. No: occorre individuare requisito, funzione e conseguenza prevista dalla disciplina.

Risposta corretta: D. I difetti non sono equivalenti. La valutazione dipende dalla regola applicabile e dall'incidenza su fatto, motivazione, conoscenza e difesa.

CASO RAGIONATO FINALE

Una pattuglia rileva una violazione senza poter identificare sul posto il trasgressore. Il verbale descrive sommariamente il luogo, ma non chiarisce la condotta né la ragione della mancata contestazione. L'ufficio si prepara alla notificazione. Come va esaminato il caso?

Traccia di soluzione. Prima della notificazione si controlla la completezza dell'accertamento: fatto, luogo, tempo, norma, elementi di prova e soggetti rilevanti. Si verifica poi se ricorre un presupposto legale per la contestazione differita e se il verbale lo espone in modo pertinente. La notificazione non sana una descrizione generica né una motivazione mancante. Solo dopo questi controlli si individuano destinatario, modalità, prova e termine secondo il testo vigente. Pagamento e rimedi appartengono alla fase successiva e non vanno sovrapposti.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, artt. 200-204-bis, nel testo vigente;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- legge 24 novembre 1981, n. 689, per il raccordo con il sistema generale;
- legge 25 novembre 2024, n. 177, per le modifiche pertinenti;

- procedure e modulistica dell'ente, verificate rispetto alla disciplina vigente.

Procedimento sanzionatorio amministrativo applicato

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Procedimento sanzionatorio amministrativo applicato

Guida al capitolo

OBIETTIVO

Applicare la L. 689/1981 e le discipline speciali alla Polizia locale, distinguendo illecito amministrativo, reato, contestazione, pagamento, scritti difensivi e ordinanza-ingiunzione.

NUCLEI

- Illecito amministrativo e principio di legalità.
- Accertamento, contestazione e verbale.
- Pagamento in misura ridotta quando previsto.
- Scritti difensivi e autorità competente.
- Ordinanza-ingiunzione, archiviazione e opposizione.
- Rapporto tra L. 689/1981 e discipline speciali.

OUTPUT OPERATIVO

Verbale e ordinanza-ingiunzione; schema fatto-norma-autorità-atto; caso amministrativo locale.

RIFERIMENTI DI BASE

Il capitolo usa la legge 24 novembre 1981, n. 689, la legge quadro sulla Polizia locale e le discipline speciali applicabili agli illeciti amministrativi locali.

Sviluppo della lezione

APERTURA EDITORIALE

La L. 689/1981 insegna una regola essenziale: un illecito amministrativo non si esaurisce nel verbale. Il verbale apre un procedimento nel quale devono restare distinguibili il fatto, la norma violata, il soggetto responsabile, le facoltà di difesa e l'autorità chiamata a decidere. Per la Polizia locale questa logica ricorre nel commercio, nell'uso del suolo pubblico, nei regolamenti comunali, nell'ambiente e in molte discipline speciali.

Il candidato deve quindi evitare due automatismi: considerare ogni violazione un reato oppure trattare il pagamento come l'unico seguito possibile. La risposta professionale parte dalla fonte speciale e usa la L. 689/1981 come disciplina generale, nei limiti in cui la fonte speciale non preveda una regola diversa.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del capitolo sai:

- distinguere illecito amministrativo, reato e semplice irregolarità da verificare;
- ricostruire il percorso da accertamento a pagamento, difese, archiviazione oppure ordinanza-ingiunzione;
- individuare autorità competente e disciplina speciale senza attribuire poteri per presunzione;
- spiegare perché il verbale non decide sempre in via definitiva la sanzione;
- impostare un caso di controllo amministrativo locale in modo prudente e verificabile.

MAPPA BANDO: DAL FATTO ALLA DECISIONE

Passaggio	Domanda guida	Output
Bando	Sono citate L. 689/1981, commercio, regolamenti, ambiente o polizia amministrativa?	Elenco fonte speciale - autorità - atto.
Aree	Il fatto è amministrativo o presenta indici di reato?	Qualificazione provvisoria motivata.
Nuclei	Chi accerta, chi riceve le difese, chi decide?	Schema fatto - norma - soggetto - autorità.
Diario	Ho confuso accertatore e autorità competente?	Errore e correzione.
Output	Occorre verbale, rapporto, scritti difensivi o ordinanza?	Sequenza procedimentale.

40.1 Legalità, illecito e fonte speciale

ILLECITO AMMINISTRATIVO: LEGALITÀ E FONTE APPLICABILE

Un illecito amministrativo è una condotta alla quale la legge o altra fonte competente collega una sanzione amministrativa. Non è un reato, ma non è neppure una mera inosservanza priva di conseguenze. Il principio di legalità impone di individuare con precisione la regola violata, il soggetto destinatario e la sanzione prevista: non si costruisce un illecito per analogia o perché una condotta appare semplicemente inopportuna.

Nella pratica di Polizia locale la L. 689/1981 opera spesso insieme a una disciplina speciale: una norma sul commercio, un regolamento comunale, una disposizione ambientale o una regola sull'occupazione di suolo. Il metodo corretto è quindi: prima la fonte speciale, poi la disciplina generale per quanto compatibile.

Domanda	Risposta corretta
La condotta è prevista come reato?	Attivare le cautele e il canale propri della polizia giudiziaria; non trattarla come semplice illecito amministrativo.
La condotta viola una norma amministrativa?	Individuare fonte, soggetto, elemento oggettivo e procedimento applicabile.
La fonte speciale disciplina tutto?	Applicarla; la L. 689/1981 interviene solo nel perimetro residuo compatibile.

PRINCIPI, RESPONSABILITÀ E QUALIFICAZIONE

La legalità richiede una previsione anteriore del fatto e della sanzione. L'operatore non può estendere una disposizione a condotte solo somiglianti: deve scomporre la fattispecie nei suoi elementi e confrontarli con ciò che ha osservato. Anche la successione delle norme nel tempo va trattata secondo la disciplina applicabile, senza importare automaticamente regole proprie del diritto penale.

La responsabilità non deriva dalla sola presenza sul luogo. Occorre individuare condotta, soggetto, elemento soggettivo richiesto e possibili cause che escludono la responsabilità. Se la fonte prevede obblighi per più soggetti o forme di solidarietà, queste posizioni vanno distinte e motivate. Il verbale deve spiegare perché ciascun destinatario entra nel procedimento.

Verifica	Domanda	Conseguenza
Fonte	quale norma descrive la condotta?	delimita l'illecito
Fatto	quali elementi sono provati?	evita analogie
Soggetto	chi ha tenuto la condotta?	individualizza la responsabilità
Colpevolezza	quali dati rilevano secondo la legge?	impedisce automatismi
Specialità	esiste una disciplina più specifica?	seleziona la norma applicabile

Il confine con il reato si affronta partendo dai fatti, non dalla gravità percepita. Se la condotta presenta elementi penalmente rilevanti, l'operatore attiva gli obblighi di polizia giudiziaria e conserva distinto l'eventuale piano amministrativo compatibile. Non trasforma un reato in illecito amministrativo per semplificare, né qualifica penalmente una mera irregolarità senza presupposti.

In un controllo commerciale, per esempio, l'assenza di un documento può significare violazione, irregolarità sanabile o dato ancora da verificare. Si acquisiscono titolo, prescrizione, attività effettiva e norma di settore. Solo dopo si stabilisce il procedimento. All'orale, la risposta completa richiama legalità, responsabilità personale, fonte speciale e confine col reato. Partire dalla sanzione ricordata porta spesso fuori strada: prima si ricostruisce la fattispecie.

La qualificazione richiede anche di distinguere l'autore materiale dagli altri soggetti ai quali la legge collega obblighi o conseguenze. La presenza di un proprietario, di un legale rappresentante o di un preposto non basta, da sola, a spiegare il titolo della responsabilità. Nel fascicolo occorre indicare il rapporto tra ciascun soggetto, la condotta e la specifica previsione normativa. Questa ricostruzione evita contestazioni cumulative prive di motivazione e rende verificabile l'eventuale posizione dell'obbligato in solido.

Un secondo controllo riguarda le cause che possono incidere sulla riferibilità del fatto. Le dichiarazioni dell'interessato, l'errore prospettato, l'ordine ricevuto o una situazione di necessità non vanno risolti con formule automatiche: si documentano gli elementi disponibili e si applicano i criteri della disciplina vigente. L'accertatore raccoglie i dati pertinenti; l'autorità competente li valuta nel procedimento. La risposta da concorso deve mostrare questa divisione di compiti senza anticipare conclusioni non sostenute dagli atti.

Il principio di specialità non autorizza a scegliere la norma con la sanzione più severa o più facile da applicare. Si confrontano gli elementi delle disposizioni potenzialmente concorrenti e si individua quella che regola il fatto in modo specifico, verificando anche eventuali clausole espresse. La griglia operativa parte dalla descrizione del fatto, passa per il confronto tra fonti e presupposti e si chiude con la scelta motivata della disciplina procedurale.

40.2 Accertamento, contestazione e verbale

L'accertamento deve restare aderente ai fatti. L'operatore documenta ciò che ha osservato, gli atti esibiti o mancanti, le dichiarazioni rilevanti e gli elementi che collegano il fatto alla disposizione. La contestazione, quando possibile, mette il soggetto presente in condizione di conoscere subito l'addebito; se non può avvenire, il procedimento prosegue secondo le regole di notificazione applicabili.

Il verbale è l'atto che rende l'accertamento comprensibile a chi lo riceve e verificabile da chi dovrà esaminarlo. Non deve anticipare il giudizio dell'autorità competente, ma deve contenere un quadro fattuale e normativo sufficiente.

REGOLA PRATICA

Un verbale solido separa sempre: fatti rilevati, norma richiamata, soggetti coinvolti, attività svolta e seguito procedimentale. Una formula generica non sostituisce un fatto descritto.

POTERI DI ACCERTAMENTO E FORMAZIONE DELL'ATTO

L'accertamento comprende le attività consentite dalla disciplina per verificare il fatto: osservazione, acquisizione di documenti, dichiarazioni, rilievi e controlli pertinenti. Ogni potere deve avere una base e un limite. L'ordine di servizio organizza il controllo, ma non amplia le attribuzioni né prova in anticipo la violazione.

Il candidato separa ciò che l'operatore ha visto da ciò che gli è stato dichiarato e dalle conclusioni giuridiche. Questa distinzione rende il verbale verificabile. Luogo, tempo, soggetti, attività, documenti e norma costituiscono la struttura minima del racconto amministrativo; la modulistica dell'ente serve a ordinarli, non a sostituirli.

Piano	Contenuto	Errore da evitare
Osservazione	fatti direttamente percepiti	giudizi generici
Acquisizione	documenti e dati ottenuti	provenienza incerta
Qualificazione	confronto con la fonte	analogia
Contestazione	comunicazione dell'addebito	confonderla con decisione
Rapporto	trasmissione all'autorità	omettere elementi rilevanti

La contestazione consente al soggetto di conoscere l'addebito; quando non avviene sul posto, si applicano le regole pertinenti di notificazione. Le dichiarazioni dell'interessato non devono essere ignorate né automaticamente accolte: vanno registrate e trasmesse con gli altri elementi. L'accertatore mantiene neutralità sulla decisione finale.

Il rapporto all'autorità competente ricomponе verbale, prova della contestazione o notificazione, documenti e osservazioni. Deve consentire l'istruttoria senza riscrivere retroattivamente i fatti. Se emerge un errore oggettivo, l'ufficio segue la procedura ammessa e conserva tracciabilità della correzione.

Nel caso pratico, la risposta segue sei passaggi: competenza, fatti, poteri, fonte, verbale, trasmissione. Usare «accerta» come verbo vuoto non basta. Occorre specificare che cosa è stato controllato e con quale esito, trasformando la scena in un fascicolo leggibile dall'autorità e dall'interessato.

La descrizione del fatto deve permettere di ricostruire l'operazione anche a chi non era presente. Per questo si annotano la collocazione dei luoghi, la successione delle attività, le persone identificate, i documenti richiesti e le modalità con cui sono stati acquisiti. Fotografie, rilievi e allegati vanno collegati al verbale in modo univoco. Un elenco di allegati non compensa una narrazione ambigua, mentre una narrazione precisa non consente di trascurare le forme richieste per acquisizione e conservazione.

La contestazione immediata e la notificazione successiva non sono formule intercambiabili. L'operatore registra se il destinatario era presente, se era identificabile e quali circostanze hanno impedito l'eventuale contestazione sul posto; quindi applica la disciplina pertinente senza inventare motivazioni standard. Anche la prova della consegna o della notificazione entra nel fascicolo, perché consente di verificare decorrenze e regolarità del seguito procedimentale.

Nel redigere l'atto è utile sottoporre ogni proposizione a tre domande: è un fatto direttamente osservato, un'informazione proveniente da altri o una qualificazione giuridica? La risposta determina il modo corretto di esporla. Le dichiarazioni si attribuiscono a chi le ha rese; i dati documentali richiamano la loro fonte; la qualificazione indica la disposizione applicata. Questa disciplina di scrittura riduce contraddizioni e consente all'interessato di comprendere l'addebito.

Prima della trasmissione, un controllo di completezza verifica identità dei soggetti, sottoscrizioni, allegati, norma richiamata, dati temporali e destinatario del rapporto. Non serve correggere il fatto per farlo coincidere con una modulistica precompilata: se restano accertamenti da svolgere, essi devono essere riconoscibili come tali. Il fascicolo professionale distingue ciò che è acquisito, ciò che è dichiarato e ciò che richiede ancora verifica.

40.3 Pagamento, difese e istruttoria

La L. 689/1981 prevede, nei casi consentiti, il pagamento in misura ridotta; consente inoltre agli interessati di far pervenire scritti difensivi e documenti all'autorità competente e di chiedere di essere sentiti. Non sono dettagli accessori: realizzano il contraddittorio amministrativo prima della decisione.

La Polizia locale può essere organo accertatore, ma non coincide necessariamente con l'autorità competente a decidere. Questa dipende dalla fonte che attribuisce il potere sanzionatorio. In un caso su un pubblico esercizio, per esempio, il candidato deve verificare norma di settore, competenza dell'ente, ufficio designato e regolamento applicabile; non può dedurre che l'agente accertatore emetta sempre l'ordinanza finale.

Fase	Soggetto da individuare	Esito da impostare
Accertamento	Organo abilitato al controllo.	Verbale o atto previsto.
Difese	Trasgressore e altri soggetti legittimati.	Scritti, documenti, eventuale audizione secondo legge.

Fase	Soggetto da individuare	Esito da impostare
Istruttoria	Autorità competente.	Valutazione degli atti e delle difese.
Decisione	Autorità competente, non automaticamente l'accertatore.	Archiviazione o ordinanza-ingiunzione.

ALTERNATIVE E CONTRADDITTORIO AMMINISTRATIVO

Il pagamento in misura ridotta opera soltanto nei casi e alle condizioni previste. Non è una decisione dell'accertatore né un passaggio obbligatorio per ogni illecito. Prima di indicarlo occorre verificare fonte speciale, ammissibilità, soggetti e termine vigente. Il manuale non fissa importi variabili: insegna a trovare la regola corretta.

Gli scritti difensivi permettono all'interessato di contestare ricostruzione, norma, responsabilità o altri elementi e di produrre documenti. La richiesta di audizione, quando prevista, appartiene allo stesso spazio di contraddittorio. L'autorità deve acquisire e valutare tali elementi prima di decidere; riceverli senza esaminarli svuoterebbe la garanzia.

Percorso	Presupposto	Effetto procedimentale
Pagamento	ammesso dalla disciplina	definisce il percorso nei limiti previsti
Scritti	presentati dall'interessato	entrano nell'istruttoria
Audizione	richiesta e consentita	consente interlocuzione
Rapporto	pagamento non intervenuto o altra ipotesi	investe l'autorità competente

L'autorità competente si individua nella fonte, non nella vicinanza organizzativa. Può appartenere allo stesso ente dell'organo accertatore, ma conserva una funzione diversa. L'ufficio istruttore ordina gli atti, verifica notificazioni, pagamenti, difese e competenza, senza alterare il contenuto originario del verbale.

Un documento prodotto dal titolare dopo il controllo può essere decisivo, irrilevante o bisognoso di verifica. L'accertatore lo trasmette; l'autorità lo confronta con fatto e disciplina. In prova, il candidato non risolve la controversia sul posto e non promette l'archiviazione.

All'orale si distinguono alternativa del pagamento, difese, rapporto e istruttoria. Le difese non sono un ricorso contro una decisione già formata: precedono il provvedimento conclusivo e devono essere valutate dall'autorità competente.

La gestione del pagamento richiede una verifica documentale, non una supposizione. L'ufficio controlla che il percorso sia ammesso per quella violazione, che il versamento sia riferibile al verbale e che siano rispettate le condizioni previste. Un pagamento incompleto, tardivo o effettuato da un soggetto diverso non va qualificato sulla base dell'intuizione: si applicano le regole vigenti e si conserva la prova dell'esito nel fascicolo.

Le difese possono investire piani differenti. Una memoria può negare il fatto, contestare la norma scelta, indicare un titolo autorizzativo, eccepire un vizio procedimentale o offrire elementi sulla responsabilità. L'istruttoria deve separare questi argomenti e confrontarli con gli atti pertinenti. Una risposta cumulativa del tipo «le osservazioni non sono accolte» non mostra il percorso logico; occorre rendere riconoscibile quali questioni incidono davvero sulla decisione.

Quando viene chiesta l'audizione, il suo contenuto va verbalizzato e inserito nel fascicolo secondo la disciplina applicabile. L'audizione non trasforma l'autorità in consulente dell'interessato e non sostituisce le prove, ma consente di chiarire fatti e argomenti prima della decisione. Eventuali nuovi documenti devono essere identificati e sottoposti alle verifiche necessarie, mantenendo integra la cronologia dell'istruttoria.

Può essere utile una tabella mentale con quattro colonne: iniziativa dell'interessato, termine da verificare, ufficio destinatario ed effetto sul procedimento. Così pagamento, scritti e audizione restano distinti. L'esame degli atti può confermare l'accertamento oppure condurre all'archiviazione.

40.4 Archiviazione, ordinanza-ingiunzione e opposizione

Ricevuti gli atti e le eventuali difese, l'autorità competente valuta se l'accertamento sia fondato e se sussistano i presupposti della responsabilità. Se non li ritiene sussistenti, adotta l'archiviazione; se ritiene provata la violazione, emette l'ordinanza-ingiunzione nei casi e con i contenuti previsti dalla legge. L'ordinanza non è la ripetizione del verbale: è il provvedimento conclusivo dell'autorità, che deve confrontarsi con fatti, norme e difese.

L'opposizione appartiene alla fase successiva e segue la disciplina applicabile. Nel concorso è sufficiente mostrare la catena logica: verbale non pagato o difese presentate -> valutazione dell'autorità -> archiviazione oppure ordinanza -> rimedio nei termini di legge. Termini, importi, giudice competente e forme dell'opposizione vanno verificati sul testo vigente e sulla fonte speciale.

ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE ED ESITI

L'autorità competente non si limita a confermare il verbale. Verifica regolarità del procedimento, prova del fatto, norma applicabile, responsabilità e difese. Può chiedere chiarimenti o acquisire elementi nei limiti previsti, ma non deve costruire una violazione diversa da quella contestata senza rispettare le garanzie pertinenti.

L'archiviazione è l'esito coerente quando gli elementi non sostengono la pretesa sanzionatoria o ricorre un'altra ragione prevista. L'ordinanza-ingiunzione richiede invece una decisione motivata: deve rendere comprensibile perché il fatto e la responsabilità sono ritenuti sussistenti e come sono state valutate le osservazioni dell'interessato.

Controllo	Archiviazione	Ordinanza-ingiunzione
Fatto	non provato o non sanzionabile	ritenuto provato
Norma	non applicabile o altro limite	applicata alla fattispecie
Difese	accolte o comunque decisive	esaminate e non accolte
Esito	chiusura senza ingiunzione	ordine e sanzione secondo legge

Motivare non significa ripetere il verbale. L'autorità collega risultanze e decisione, affrontando le questioni pertinenti. Una formula standard che ignora un documento decisivo rende opaco il percorso. Al contrario, non occorre rispondere a ogni frase irrilevante: serve un ragionamento controllabile sui punti che incidono sull'esito.

La notificazione del provvedimento e l'eventuale fase esecutiva seguono regole proprie. L'opposizione apre il controllo giurisdizionale nelle forme vigenti. Il candidato deve evitare di confondere gli scritti difensivi, presentati prima della decisione, con l'opposizione contro il provvedimento conclusivo.

In un elaborato, la sequenza è: ricezione del rapporto, verifica preliminare, contraddittorio, valutazione, motivazione, provvedimento e rimedio. L'agente non firma l'ordinanza per il solo fatto di avere svolto l'accertamento. Per ogni fase vanno indicati soggetto, documento e possibile esito.

La verifica preliminare del rapporto riguarda anzitutto competenza, integrità degli atti e regolarità delle comunicazioni. Se manca un allegato richiamato, se la notificazione non è documentata o se la fonte individua un'altra autorità, la questione deve essere affrontata prima della decisione di merito. Il controllo serve ad assicurare che il potere sia esercitato dal soggetto competente e su un fascicolo completo.

Nel valutare il merito, l'autorità collega ogni elemento essenziale della fattispecie alle risultanze disponibili. Il verbale ha il valore attribuitogli dall'ordinamento per i fatti che documenta, ma non elimina il dovere di esaminare le contestazioni pertinenti e i documenti sopravvenuti. Se una difesa riguarda un punto decisivo, la motivazione deve far comprendere perché esso è accolto, respinto o ritenuto non rilevante.

Anche la determinazione della conseguenza sanzionatoria richiede la fonte corretta e i criteri applicabili. L'autorità non può limitarsi a riprodurre l'importo annotato dall'accertatore quando la legge le affida una valutazione. Eventuali sanzioni accessorie o effetti ulteriori vanno trattati secondo il loro specifico presupposto, evitando di presentarli come conseguenze automatiche se la disciplina richiede un distinto accertamento o provvedimento.

Il rimedio contro l'ordinanza si illustra senza confonderlo con una nuova fase interna. Il destinatario deve poter individuare autorità competente, forma e termine sulla base delle norme vigenti e delle indicazioni dell'atto. Per l'esame è preferibile spiegare la funzione dell'opposizione e segnalare che dettagli variabili devono essere verificati, anziché recitare termini o competenze senza aver controllato la disciplina attuale.

40.5 Discipline speciali e caso amministrativo locale

CASO GUIDATO: CONTROLLO IN UN PUBBLICO ESERCIZIO

Scenario. La Polizia locale verifica un pubblico esercizio. Dalla documentazione e dallo stato dei luoghi emerge una possibile inosservanza di una prescrizione amministrativa. Il titolare contesta l'interpretazione e produce un documento che, a suo avviso, giustifica l'attività.

Passaggio	Risposta professionale
Qualificare il fatto	Verificare prima la fonte speciale, il provvedimento o il regolamento applicabile; non utilizzare la L. 689/1981 per creare la violazione.
Accertare	Descrivere luoghi, attività, documenti esibiti e fatti direttamente osservati.
Contestare	Indicare la norma e consentire le dichiarazioni nei modi previsti, senza decidere sul posto la controversia interpretativa.
Gestire la difesa	Trasmettere gli atti all'autorità competente e conservare documenti e osservazioni rilevanti.
Decidere	L'autorità valuta se archiviare o emettere ordinanza-ingiunzione.

L'obiettivo non è punire comunque, ma costruire un procedimento che consenta una decisione legittima, comprensibile e verificabile.

La fonte speciale può modificare competenza, pagamento, termini, sanzioni accessorie o altri passaggi. Per questo una violazione commerciale, ambientale o regolamentare non va risolta con una sequenza standard copiata senza confronto. Si costruisce una scheda con norma violata, disciplina procedurale, autorità, atti e possibili effetti.

Nel caso del pubblico esercizio, il documento prodotto dal titolare entra nel fascicolo e deve essere verificato. L'operatore descrive lo stato dei luoghi e l'attività; l'autorità valuta il titolo e la prescrizione. Se emergono profili penali, si attiva il canale di polizia giudiziaria senza confondere i due procedimenti.

All'esame, il caso si chiude indicando ciò che è certo, ciò che resta da acquisire e chi decide. La legge n. 689/1981 non crea l'illecito: si parte dalla fonte settoriale e si applicano poi le regole generali compatibili.

La stessa griglia vale per ogni settore amministrativo: fonte dell'obbligo, fatto osservato, soggetti, autorità, garanzie e possibile esito. Cambiano la disciplina speciale e gli atti da acquisire; non cambia l'esigenza di motivare ogni passaggio e di lasciare aperta la decisione finché l'istruttoria non è completa.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- La L. 689/1981 è la disciplina generale: va letta insieme alla fonte speciale dell'illecito.
- Il verbale documenta l'accertamento, ma non coincide sempre con la decisione finale.
- Pagamento e difese sono possibili snodi del procedimento, nei casi e nelle forme previste.
- L'autorità competente può archiviare oppure emettere ordinanza-ingiunzione.
- Illecito amministrativo e reato richiedono procedimenti diversi: il confine non va semplificato.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come si sviluppa, in sintesi, il procedimento sanzionatorio amministrativo?

Risposta modello: si parte dall'accertamento del fatto e dalla verifica della fonte che prevede l'illecito. L'organo competente documenta l'accertamento e procede alla contestazione o alla notificazione secondo la disciplina applicabile. Nei casi previsti sono possibili pagamento e presentazione di scritti difensivi. Gli atti sono poi valutati dall'autorità competente, che può disporre l'archiviazione oppure emettere ordinanza-ingiunzione. L'eventuale opposizione segue la disciplina vigente e quella speciale di settore.

DOMANDA-TRAPPOLA

Il verbale decide sempre in via definitiva la sanzione?

No. Il verbale è normalmente l'atto di accertamento e contestazione. Il procedimento può proseguire con pagamento, difese e valutazione dell'autorità competente, fino all'archiviazione o all'ordinanza-ingiunzione. Bisogna verificare la disciplina speciale.

ERRORE TIPICO

Applicare la L. 689/1981 prima di individuare la fonte speciale.

Correggi il ragionamento: "Quale regola è stata violata? Chi è competente? Che cosa prevede quella disciplina? Solo dopo verifico le norme generali compatibili della L. 689/1981."

MINI-ESERCIZIO: FATTO, FONTE, AUTORITÀ, ATTO

Situazione	Fonte da cercare	Autorità o soggetto da verificare	Atto o seguito
Attività commerciale difforme da una prescrizione.	_____	_____	_____
Violazione di un regolamento comunale.	_____	_____	_____
Condotta che potrebbe integrare un reato.	_____	_____	_____
Difese inviate dopo un verbale amministrativo.	_____	_____	_____

Completa ogni riga con: “Accerto ____; applico o verifico ____; trasmetto a ____; il seguito possibile è ____.”

▣ Verifica

QUIZ 1

Quando può essere applicata una sanzione amministrativa? A. Quando la condotta appare inopportuna. B. Per analogia con un illecito simile. C. Quando una fonte competente prevede illecito e sanzione. D. Ogni volta che manca un'autorizzazione.

Risposta corretta: C. Il principio di legalità impedisce di creare illeciti per analogia o mediante valutazioni generiche.

QUIZ 2

Quale rapporto esiste fra fonte speciale e legge n. 689/1981? A. La legge generale elimina ogni disciplina speciale. B. Si applica prima la fonte speciale e poi la disciplina generale per quanto compatibile. C. Sono sempre alternative. D. La fonte speciale rileva solo per i reati.

Risposta corretta: B. La norma di settore definisce illecito, competenze e possibili deroghe; la legge generale completa il quadro compatibile.

QUIZ 3

Il verbale coincide sempre con la decisione finale? A. Sì. B. Solo se esistono scritti difensivi. C. No, documenta l'accertamento e può aprire la fase decisoria. D. Solo nei regolamenti comunali.

Risposta corretta: C. L'autorità competente può valutare gli atti e concludere con archiviazione o ordinanza-ingiunzione.

QUIZ 4

Chi decide necessariamente sulla sanzione? A. L'autorità individuata dalla fonte applicabile. B. Sempre l'agente accertatore. C. Sempre il sindaco. D. Il soggetto controllato.

Risposta corretta: A. Accertatore e autorità competente possono essere soggetti diversi; la competenza non si presume.

QUIZ 5

Qual è la funzione degli scritti difensivi? A. Sostituire il verbale. B. Trasformare l'illecito in reato. C. Imporre l'archiviazione. D. Consentire all'interessato di presentare argomenti e documenti prima della decisione.

Risposta corretta: D. Gli scritti alimentano il contraddittorio amministrativo e devono essere valutati dall'autorità competente.

QUIZ 6

Se dal controllo emergono indizi di reato, quale metodo è corretto? A. Proseguire soltanto con la legge n. 689/1981. B. Qualificare prudentemente il fatto e attivare il canale di polizia giudiziaria pertinente. C. Emettere subito ordinanza-ingiunzione. D. Ignorare la fonte speciale.

Risposta corretta: B. Illecito amministrativo e reato seguono procedimenti distinti; la qualificazione deve partire dai fatti e dalle fonti.

CASO RAGIONATO FINALE

Durante un controllo commerciale emerge una possibile violazione amministrativa. Il titolare consegna un'autorizzazione che potrebbe incidere sulla qualificazione del fatto, mentre il verbale predisposto indica già l'importo e l'autorità senza richiamare la fonte speciale. Come va corretto il procedimento?

Traccia di soluzione. Si sospende ogni conclusione automatica e si verifica la disciplina settoriale, il contenuto dell'autorizzazione, i fatti osservati e i soggetti rilevanti. Il verbale deve descrivere accertamento, documenti e norma pertinente senza anticipare la decisione dell'autorità. Si individuano poi pagamento e facoltà difensive solo se previsti, nonché l'autorità competente. Gli atti e le osservazioni vengono trasmessi per l'istruttoria, che può concludersi con archiviazione o ordinanza-ingiunzione. Se emergono profili penali, si attiva separatamente il canale di polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- legge 24 novembre 1981, n. 689, nel testo vigente;
- legge 7 marzo 1986, n. 65;
- disciplina settoriale dell'illecito e regolamenti dell'ente;
- procedure dell'autorità competente, verificate rispetto alle fonti vigenti.

Polizia giudiziaria e atti essenziali

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Polizia giudiziaria e atti essenziali

Guida al capitolo

OBIETTIVO

Inquadrare le funzioni di polizia giudiziaria della Polizia locale nei limiti previsti, distinguendo notizia di reato, atti di iniziativa, comunicazioni all'autorità giudiziaria e differenza rispetto all'illecito amministrativo.

NUCLEI

- Qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria secondo funzione e ruolo.
- Notizia di reato e obblighi di comunicazione.
- Atti essenziali: annotazione, relazione di servizio, identificazione, sequestro nei casi previsti.
- Rapporto con la Procura e con l'autorità giudiziaria.
- Confine tra illecito amministrativo e reato.

OUTPUT OPERATIVO

Atto PG guidato; schema fatto-qualificazione-atto-comunicazione; caso sopralluogo con profili penali.

RIFERIMENTI DI BASE

Il quadro essenziale deriva dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e dagli artt. 55, 57, 347 e 357 del codice di procedura penale. Per gli atti specifici occorre verificare anche le altre disposizioni processuali applicabili.

Sviluppo della lezione

APERTURA EDITORIALE

La Polizia locale non svolge soltanto controlli amministrativi. Quando emergono elementi di un possibile reato, l'operatore deve cambiare lente: non decide la responsabilità penale e non usa il verbale amministrativo come risposta universale; riconosce la notizia di reato, protegge fatti e fonti di prova, documenta l'attività e riferisce all'autorità giudiziaria secondo la legge.

Questo capitolo non insegna tecniche investigative. Insegna il ragionamento che una prova concorsuale richiede: distinguere fatto amministrativo e possibile reato, individuare qualifica e limiti, scegliere un atto essenziale e non compromettere le garanzie del procedimento penale.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del capitolo sai:

- spiegare le funzioni di polizia giudiziaria e il loro limite per il personale di Polizia locale;
- distinguere agente e ufficiale di PG da polizia stradale e agente di pubblica sicurezza;
- riconoscere una possibile notizia di reato senza anticipare giudizi di colpevolezza;
- descrivere il contenuto essenziale di annotazione, relazione e comunicazione della notizia di reato;
- collegare fatto, fonte di prova, autorità giudiziaria e atto successivo.

MAPPA BANDO: DAL FATTO ALLA COMUNICAZIONE

Passaggio	Domanda	Output
Bando	Sono richiesti PG, c.p.p., notizia di reato o atti?	Elenco L. 65/1986 - c.p.p. - disciplina settoriale.
Aree	Ho un illecito amministrativo o elementi di possibile reato?	Qualificazione provvisoria, senza forzature.
Nuclei	Quale operatore, quale fatto, quali fonti di prova, quale comunicazione?	Schema fatto - qualifica - atto - destinatario.
Diario	Ho confuso una relazione di servizio con un verbale amministrativo?	Errore corretto.
Output	La traccia chiede una nota, una relazione o una risposta orale?	Atto essenziale e motivato.

41.1 Funzioni, qualifiche e limiti della PG locale

L'art. 55 c.p.p. assegna alla polizia giudiziaria il compito di prendere notizia dei reati, impedirne ulteriori conseguenze, ricercarne gli autori, assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto serve all'applicazione della legge penale. Svolge inoltre le attività disposte o delegate dall'autorità giudiziaria.

Per la Polizia locale questa funzione va letta con l'art. 5 della L. 65/1986: gli operatori sono agenti di PG, mentre responsabili del servizio o del Corpo e addetti al coordinamento e controllo sono ufficiali di PG, nel territorio dell'ente e nei limiti delle attribuzioni. Non è una qualifica illimitata e non trasforma ogni servizio comunale in indagine penale.

Non confondere	Perché
Polizia giudiziaria e polizia stradale	La prima riguarda reati e procedimento penale; la seconda è una funzione di servizio disciplinata dal Codice della strada.
PG e polizia amministrativa	Un illecito amministrativo segue il suo procedimento; il possibile reato attiva le cautele penali.
Agente e ufficiale di PG	La legge distingue ruoli e qualifiche: non si attribuisce il ruolo superiore per denominazione o prassi.

FUNZIONE PROCESSUALE E DIPENDENZA FUNZIONALE

La polizia giudiziaria non è definita dal nome dell'ufficio, ma dalla funzione esercitata nel procedimento penale. Quando svolge attività di PG, l'operatore prende notizia di fatti potenzialmente rilevanti, impedisce che producano conseguenze ulteriori, ricerca gli autori, assicura le fonti di prova e compie gli atti disposti o delegati dall'autorità giudiziaria. Questi compiti spiegano perché il metodo cambia rispetto al controllo amministrativo: la priorità diventa preservare il fatto e documentarlo nel rispetto delle garanzie processuali.

La dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria riguarda l'esercizio della funzione di PG e non cancella l'inquadramento organizzativo del dipendente nell'ente locale. Sul piano amministrativo, il personale appartiene al Comune o alla forma associativa e opera nell'organizzazione prevista dalle fonti. Per l'attività di PG risponde invece alle regole del codice e alle disposizioni dell'autorità giudiziaria competente. Questa distinzione va resa esplicita anche in prova.

La qualifica di agente o ufficiale non costituisce un potere generale. Ogni atto deve avere una base normativa, presupposti concreti, una competenza e una forma. L'ufficiale di PG non può compiere qualunque attività solo per la qualifica posseduta; l'agente non deve invece rinunciare ai compiti che la legge gli attribuisce. Il ragionamento corretto parte sempre dalla domanda: quale funzione sto esercitando e quale norma disciplina l'atto necessario?

Piano da verificare	Domanda operativa	Conseguenza
Qualifica	Il soggetto opera come agente o ufficiale di PG?	Individua il ruolo previsto dalla legge.
Territorio	Il fatto ricade nel perimetro rilevante per il servizio?	Impone di verificare limiti e raccordi.
Attribuzione	Il controllo appartiene alle funzioni esercitate?	Collega l'intervento al compito istituzionale.
Atto	Quale disposizione consente o impone l'attività?	Determina presupposti, forma e garanzie.

Durante un controllo commerciale emergono documenti che fanno ipotizzare una falsificazione. L'operatore non trasforma automaticamente l'intero servizio in un'indagine senza confini. Descrive ciò che ha osservato, conserva gli elementi nei limiti consentiti, distingue l'accertamento amministrativo dal possibile fatto penale e attiva il raccordo necessario. La qualifica serve a collocare l'operatore; la norma del singolo atto stabilisce che cosa può fare.

All'orale, la risposta efficace segue quattro passaggi: funzioni dell'art. 55 c.p.p., soggetti e qualifiche, perimetro della legge n. 65/1986, necessità di una base specifica per ogni atto. L'errore più comune è dire semplicemente che «la Polizia locale è polizia giudiziaria». La formula è incompleta se non indica limiti, funzione concreta e rapporto con l'autorità giudiziaria.

La distinzione vale anche nell'organizzazione quotidiana. Un ordine di servizio può distribuire compiti e turni, ma non crea poteri processuali ulteriori. Se l'intervento supera il perimetro dell'operatore o richiede competenze diverse, si attiva il raccordo previsto senza abbandonare gli adempimenti urgenti che la legge impone. In una traccia, segnalare questo passaggio dimostra che il candidato sa coniugare organizzazione del servizio e legalità dell'azione.

41.2 Notizia di reato e comunicazione al pubblico ministero

La notizia di reato nasce quando i fatti raccolti sono idonei a far emergere una possibile fattispecie penale. L'operatore non deve risolvere sul posto ogni questione giuridica complessa, ma nemmeno ignorare elementi rilevanti. Descrive fatti, fonti e circostanze; evita qualificazioni apodittiche; attiva il canale previsto.

L'art. 347 c.p.p. richiede di riferire senza ritardo al pubblico ministero gli elementi essenziali del fatto, quelli raccolti, le fonti di prova e le attività compiute. Quando possibile, rilevano anche i dati utili a identificare persona sottoposta a indagini, persona offesa e persone capaci di riferire circostanze rilevanti.

FORMULA UTILE IN PROVA

“Rilevo e descrivo gli elementi oggettivi; assicuro le fonti di prova nei limiti consentiti; documento l’attività e riferisco senza ritardo all’autorità giudiziaria secondo la disciplina applicabile.”

DAL FATTO ALLA COMUNICAZIONE

La notizia di reato riguarda un fatto che presenta elementi riconducibili, in via iniziale, a una possibile fattispecie penale. Non coincide con la certezza del reato e non richiede che la PG abbia già ricostruito ogni responsabilità. Allo stesso tempo, non può ridursi a un sospetto vago: occorrono dati oggettivi da descrivere e collegare alla possibile rilevanza penale. La qualificazione resta provvisoria e serve ad attivare il procedimento, non a pronunciare una condanna.

La comunicazione al pubblico ministero deve permettere di comprendere che cosa è accaduto e quali elementi sono già disponibili. Per questo l’art. 347 c.p.p. richiama gli elementi essenziali del fatto, le fonti di prova, le attività compiute e, quando possibile, i dati utili a identificare le persone coinvolte. La cronologia deve essere chiara: scoperta del fatto, prime verifiche, atti svolti, elementi conservati e comunicazioni effettuate.

Contenuto	Domanda di controllo	Errore da evitare
Fatto	Che cosa è stato osservato, dove e quando?	usare sole formule giuridiche
Possibile fattispecie	Quali elementi rendono il fatto penalmente rilevante?	affermare colpevolezza
Fonti di prova	Quali persone, documenti, cose o rilievi sono disponibili?	confondere fonte e valutazione
Attività compiute	Che cosa ha fatto la PG e in base a quale esigenza?	omettere la sequenza
Soggetti	Quali identificazioni sono disponibili?	attribuire ruoli non verificati

L’espressione «senza ritardo» impone di non trattenere la notizia in attesa di un fascicolo perfetto. La gestione concreta della tempestività dipende anche dalle circostanze, dalla natura del fatto e dalle regole applicabili; non va tradotta in un termine inventato. Se intervengono atti urgenti o situazioni particolari, si verificano immediatamente le disposizioni specifiche e le direttive dell’autorità giudiziaria.

La comunicazione deve distinguere i fatti direttamente percepiti dalle dichiarazioni ricevute e dalle informazioni documentali. Scrivere che «il soggetto ha commesso il reato» anticipa una conclusione. È più corretto esporre la condotta osservata, il documento acquisito e il collegamento normativo ipotizzato. Questa precisione non indebolisce l'atto: lo rende controllabile e consente al pubblico ministero di orientare gli sviluppi.

Nel caso di un controllo ambientale, per esempio, la presenza di materiale abbandonato non basta a risolvere qualificazione, autore e regime applicabile. La pattuglia documenta luoghi, quantità apparente, contenitori, soggetti presenti e informazioni raccolte; evita classificazioni tecniche non sostenute; verifica la disciplina pertinente. Se gli elementi configurano una notizia di reato, comunica il fatto e le attività svolte. Il candidato mostra così prudenza senza inerzia.

Nella risposta scritta funziona la sequenza fatto-fonte-attività-soggetti-destinatario. La comunicazione non è un tema astratto sul reato, ma neppure un elenco di allegati privo di racconto. Il pubblico ministero deve poter leggere il nucleo fattuale, capire da dove derivano le informazioni e distinguere ciò che è accertato da ciò che richiede approfondimento.

Anche gli aggiornamenti successivi devono conservare lo stesso metodo. Se dopo la prima comunicazione emergono nuovi soggetti, documenti o attività, la PG li riferisce e collega alla notizia iniziale secondo le forme applicabili. La continuità del fascicolo evita comunicazioni frammentarie e permette di seguire l'evoluzione del fatto senza confondere dati originari e acquisizioni successive.

41.3 Documentazione e atti essenziali di iniziativa

L'art. 357 c.p.p. impone alla PG di annotare le attività svolte e di redigere verbale per gli atti per i quali la legge lo richiede. In un concorso, l'essenziale è capire che l'atto cambia con il fatto e con la funzione.

Atto o documento	Funzione	Contenuto minimo concorsuale
Annotazione	Tracciare attività e fonti di prova.	Tempo, luogo, attività svolta, fatti, soggetti e seguito.
Relazione di servizio	Rappresentare in modo ordinato l'intervento.	Sequenza dei fatti osservati e comunicazioni effettuate.

Atto o documento	Funzione	Contenuto minimo concorsuale
Comunicazione di notizia di reato	Riferire al PM il nucleo del fatto.	Elementi essenziali, fonti di prova, attività compiute, dati identificativi disponibili.
Verbale di atto specifico	Documentare l'atto per il quale la legge lo impone.	Solo nelle forme, garanzie e competenze previste dalla disciplina vigente.

Non esiste un “atto PG universale”. Se la traccia parla di sequestro, perquisizione, identificazione o sommarie informazioni, il candidato deve dichiarare che presupposti, garanzie difensive, competenza e forma dipendono dalla norma specifica e dalle direttive dell'autorità giudiziaria.

SCEGLIERE E FORMARE IL DOCUMENTO

L'annotazione conserva traccia dell'attività svolta quando la legge non richiede una diversa forma. Deve restare concreta: data e luogo, persone presenti, operazioni eseguite, fatti osservati, dichiarazioni o documenti acquisiti e seguito dato. Non è un appunto personale privo di rilevanza, ma parte della documentazione dell'attività di PG. La sua forma va coordinata con le regole processuali e organizzative applicabili.

Il verbale documenta gli atti per i quali la legge lo prevede. La scelta non dipende dalla comodità dell'operatore. Quando un atto richiede verbale, occorre rispettare contenuto, sottoscrizioni, avvisi, garanzie e adempimenti stabiliti dalla disciplina specifica. Per questo un manuale introduttivo può insegnare a riconoscere la necessità del verbale, ma non deve offrire un modello universale da copiare.

La relazione di servizio ha una funzione organizzativa e ricostruttiva: espone l'intervento all'ufficio o al responsabile secondo le procedure dell'ente. Può fornire informazioni utili, ma non sostituisce automaticamente la comunicazione di notizia di reato o il verbale richiesto dal codice. Il candidato deve chiedersi sempre chi è il destinatario dell'atto e quale effetto procedimentale deve produrre.

L'identificazione delle persone coinvolte serve a collegare correttamente fatti e soggetti. Anche qui la regola non è «chiedere i documenti» in modo indistinto: si applica la disciplina pertinente, si annotano modalità ed esito e si rispettano le garanzie previste quando la persona assume una posizione processuale qualificata. Le dichiarazioni spontanee, le informazioni raccolte e gli atti che coinvolgono la difesa non sono categorie intercambiabili.

Esigenza	Documento da valutare	Controllo preliminare
Tracciare attività ordinaria di PG	annotazione	forma richiesta e completezza
Documentare un atto tipico	verbale	norma, competenza e garanzie

Esigenza	Documento da valutare	Controllo preliminare
Informare la struttura di servizio	relazione	destinatario e funzione interna
Riferire il possibile reato	comunicazione ex art. 347 c.p.p.	fatto, fonti e attività

Il sequestro e gli altri atti urgenti richiedono particolare cautela. In prova non basta scrivere «sequestra»: bisogna individuare il tipo di atto, i presupposti, la competenza, le ragioni dell'urgenza, la documentazione e il successivo controllo dell'autorità giudiziaria secondo le norme vigenti. Se la traccia non offre dati sufficienti, la risposta professionale segnala la verifica necessaria invece di inventare una sequenza.

Prima di chiudere un documento, l'operatore controlla coerenza cronologica, identità dei soggetti, provenienza degli allegati, distinzione tra osservazioni e dichiarazioni, sottoscrizioni e destinatario. Una correzione successiva deve restare tracciabile secondo le regole applicabili. Il fascicolo di PG non si costruisce adattando retroattivamente il racconto alla qualificazione preferita, ma conservando ciò che è accaduto e come è stato documentato.

Nella prova teorico-pratica si spiega prima la funzione del documento e poi se ne indica il contenuto essenziale. Un facsimile ricco di formule ma povero di fatti non dimostra la comprensione dell'atto; neppure basta chiamare «verbale» qualsiasi scritto. La commissione valuta soprattutto la capacità di collegare fatto, atto, destinatario e garanzie.

41.4 Garanzie, fonti di prova e rapporto con l'autorità giudiziaria

Lo stesso sopralluogo può produrre piani diversi. Una violazione edilizia, commerciale o ambientale può restare amministrativa oppure far emergere elementi ulteriori. Non si deve cancellare l'illecito amministrativo perché compare un possibile reato, né chiamare reato ogni irregolarità. Si tengono distinti fatti, fonti e procedimenti.

CONSERVARE LE FONTI E RISPETTARE LE GARANZIE

Assicurare le fonti di prova significa impedire che elementi utili vadano dispersi o alterati, usando soltanto i poteri consentiti. La fonte può essere una persona, un documento, una cosa, lo stato dei luoghi o un dato acquisito legittimamente. La PG deve descriverne provenienza e condizioni, perché la successiva valutazione dipende anche dall'affidabilità della catena documentale.

Le garanzie difensive non sono formalità da aggiungere alla fine. Alcuni atti richiedono avvisi, assistenza del difensore o modalità particolari; la loro omissione può incidere sull'utilizzabilità o sulla regolarità dell'attività. Il capitolo non elenca formule operative perché esse dipendono dall'atto e dal testo vigente. In prova bisogna però dichiarare che posizione del soggetto e natura dell'atto vanno riconosciute prima di procedere.

Oggetto	Cosa documentare	Perché conta
Stato dei luoghi	condizioni, collocazione, modifiche intervenute	preserva la ricostruzione
Documento o cosa	provenienza, acquisizione, identificazione	assicura tracciabilità
Persona	identità e posizione rispetto ai fatti	orienta forma e garanzie
Attività urgente	presupposto, operazioni e seguito	consente il controllo successivo

Il rapporto con il pubblico ministero non comincia soltanto con una delega. La PG comunica la notizia di reato e può ricevere direttive, richieste o deleghe. Gli atti delegati devono restare entro l'oggetto e le modalità indicate, mentre l'iniziativa della PG continua nei limiti stabiliti dal codice. Se sopravvengono fatti nuovi o urgenze, occorre documentarli e raccordarsi secondo la disciplina applicabile.

L'autorità giudiziaria dirige il procedimento penale, ma non riscrive i fatti osservati dall'operatore. La qualità del raccordo dipende da comunicazioni tempestive e precise. Una telefonata di servizio può essere necessaria in una situazione urgente, ma non sostituisce la documentazione richiesta; allo stesso modo, una comunicazione formale non giustifica il ritardo nell'attivare il contatto quando la situazione esige indicazioni immediate.

Nel sopralluogo edilizio, la pattuglia fotografa e descrive le opere, identifica i presenti, acquisisce nei limiti consentiti i documenti esibiti e protegge lo stato dei luoghi. Prima di assumere dichiarazioni o compiere atti ulteriori, valuta la posizione delle persone e le garanzie necessarie. Trasmette gli elementi all'autorità giudiziaria e mantiene distinto il raccordo con l'ufficio tecnico comunale.

Una risposta da concorso deve evitare l'inerzia per paura di sbagliare e l'attivismo privo di base normativa. Il percorso è graduato: si riconosce l'esigenza, si individua la norma, si verifica la qualifica, si rispettano le garanzie, si documenta l'atto e si assicura il controllo dell'autorità competente.

La conservazione riguarda anche l'integrità informativa. Fotografie, copie, supporti e altri dati devono poter essere ricondotti al luogo, al momento e all'operatore che li ha acquisiti, secondo le procedure vigenti. Un file privo di contesto può perdere gran parte della sua utilità. Nel compito non servono dettagli tecnici inventati: basta spiegare che acquisizione, identificazione, custodia e trasmissione devono restare documentate.

Quando più uffici partecipano all'intervento, la ripartizione dei compiti va resa visibile. Il raccordo con ufficio tecnico, servizio ambientale o altra forza non autorizza a confondere le rispettive valutazioni. Ciascun soggetto documenta ciò che rientra nella propria competenza; la PG ricompone gli elementi penalmente rilevanti e li comunica all'autorità giudiziaria, indicando con precisione la provenienza dei contributi ricevuti.

CASO GUIDATO: SOPRALLUOGO EDILIZIO CON PROFILI DIVERSI

Scenario. In un sopralluogo la pattuglia rileva opere apparentemente difformi e acquisisce dichiarazioni del proprietario. La documentazione disponibile non consente di stabilire subito il titolo abilitativo; alcuni elementi possono richiedere un approfondimento penale.

Passaggio	Risposta corretta
Primo rilievo	Descrivere luoghi, opere, documenti e dichiarazioni senza anticipare conclusioni.
Qualificazione	Verificare disciplina edilizia e distinguere irregolarità amministrativa da possibile reato.
Fonti di prova	Conservare e documentare quanto acquisito nei limiti di legge.
Comunicazione	Se emerge notizia di reato, riferire all'autorità giudiziaria con elementi essenziali e attività svolte.
Atti paralleli	Proseguire, se applicabile, con il procedimento amministrativo senza confondere i due canali.

41.5 Doppio binario amministrativo-penale e prova concorsuale

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- La PG prende notizia dei reati, impedisce ulteriori conseguenze e assicura le fonti di prova.
- La L. 65/1986 distingue agenti e ufficiali di PG nella Polizia locale, nei limiti di legge.
- La notizia di reato si riferisce al PM senza ritardo, con fatti, fonti di prova e attività compiute.
- Annotazione, relazione e verbale hanno funzioni diverse: non sono parole intercambiabili.
- Un possibile reato non annulla automaticamente l'eventuale procedimento amministrativo parallelo.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Che cosa fa la Polizia locale quando esercita funzioni di polizia giudiziaria?

Risposta modello: nei limiti territoriali e delle attribuzioni previsti dalla L. 65/1986, il personale di Polizia locale esercita funzioni di PG secondo le qualifiche stabilite dalla legge. In base all'art. 55 c.p.p., acquisisce notizia dei reati, impedisce ulteriori conseguenze, assicura le fonti di prova e svolge le attività disposte o delegate dall'autorità giudiziaria. Acquisita una notizia di reato, documenta l'attività e riferisce senza ritardo al pubblico ministero secondo l'art. 347 c.p.p.

DOMANDA-TRAPPOLA

Ogni violazione rilevata dalla Polizia locale è un reato?

No. Molte violazioni sono amministrative e seguono il procedimento della L. 689/1981 o una disciplina speciale. Solo gli elementi riconducibili a una possibile fattispecie penale attivano il canale della PG. La risposta corretta separa sempre fatto, fonte e procedimento.

ERRORE TIPICO

Scrivere una conclusione penale al posto di una relazione di fatti.

Prima descrivi ciò che hai visto, i documenti disponibili, le persone presenti e gli atti compiuti. Poi indica la fonte da verificare e il canale da attivare. L'accusa e la decisione appartengono ad altri soggetti e ad altre fasi.

MINI-ESERCIZIO: SCEGLI IL CANALE

Situazione	Primo dubbio da risolvere	Atto o canale da impostare
Violazione di un regolamento comunale.	È solo amministrativa?	_____
Fatti che possono integrare un reato durante un controllo.	Quali elementi oggettivi e fonti di prova esistono?	_____
Necessità di documentare attività svolte.	L'atto specifico richiede verbale?	_____
Richiesta di sequestro in un caso non dettagliato.	Quale norma, presupposto e garanzia si applicano?	_____

Completa con la formula: “Rilevo __; verifico __; documento __; comunico o trasmetto a __.”

IL DOPPIO BINARIO NELLA RISPOSTA D’ESAME

Il possibile reato non assorbe automaticamente ogni conseguenza amministrativa. Lo stesso fatto può richiedere atti distinti, destinati a autorità diverse e fondati su discipline differenti. L’operatore deve evitare duplicazioni improprie, ma anche omissioni: ricostruisce separatamente presupposti, soggetti, documenti e seguito di ciascun percorso.

In una traccia, la prima colonna mentale riguarda il piano amministrativo: norma violata, organo accertatore, autorità competente e atto. La seconda riguarda il piano penale: possibile fattispecie, fonti di prova, qualifica di PG, comunicazione al pubblico ministero ed eventuali atti urgenti. I due percorsi si raccordano attraverso gli stessi fatti, non attraverso un documento indistinto.

Profilo	Piano amministrativo	Piano penale
Finalità	accertare e trattare l’illecito amministrativo	acquisire la notizia e preservare le fonti
Autorità	quella individuata dalla fonte speciale	pubblico ministero e autorità giudiziaria
Documento	verbale o atto previsto dalla disciplina	annotazione, verbale tipico, comunicazione
Esito	pagamento, archiviazione o provvedimento	sviluppo del procedimento penale

Il candidato non deve risolvere conflitti complessi tra giudizi o anticipare gli effetti di una decisione penale sul procedimento amministrativo. Deve mostrare di sapere che esistono discipline di coordinamento e che vanno verificate sul caso concreto. La risposta resta solida se espone con precisione ciò che l’operatore compie nell’immediatezza e segnala il successivo raccordo tra autorità.

Nel caso edilizio, per esempio, il Comune conserva le competenze amministrative sulla vigilanza e sui provvedimenti previsti dalla disciplina di settore. La PG, quando emergono elementi penalmente rilevanti, documenta e comunica il fatto. Confondere i due piani porta a due errori opposti: attribuire alla Procura il provvedimento amministrativo comunale oppure trattare la comunicazione di reato come un allegato facoltativo del verbale amministrativo.

All’orale, la chiusura collega qualifica, fatto, fonte, atto e destinatario. Nello scritto, paragrafi distinti tengono separati i due procedimenti. Il caso pratico parte dalle operazioni concrete: sicurezza, osservazione, identificazione, documentazione, verifica della fonte, comunicazione e trasmissione. La sequenza rende visibile il ragionamento senza fingere una competenza investigativa avanzata.

L'errore da annotare nel diario è la «qualificazione totale»: vedere un possibile reato e chiamare penale tutto ciò che segue, oppure vedere un illecito amministrativo e ignorare gli elementi ulteriori. La correzione consiste nel creare due righe, amministrativa e penale, e compilare per ciascuna fonte, autorità, atto e garanzie.

Verifica

QUIZ 1

Quale affermazione descrive correttamente la qualifica di PG del personale di Polizia locale?

A. Opera secondo ruoli, territorio, attribuzioni e disciplina del singolo atto. B. Consente qualsiasi atto investigativo. C. Coincide sempre con la qualità di agente di pubblica sicurezza.

Risposta corretta: A. La qualifica colloca il soggetto, ma ogni atto richiede una specifica base normativa e il rispetto dei relativi limiti.

QUIZ 2

Quando emerge una notizia di reato, la PG deve:

A. attendere di avere la prova completa della responsabilità. B. riferire senza ritardo al pubblico ministero gli elementi essenziali, le fonti e le attività compiute. C. emettere un provvedimento sanzionatorio penale.

Risposta corretta: B. La comunicazione avvia il raccordo con il pubblico ministero e non presuppone una decisione sulla colpevolezza.

QUIZ 3

Annotazione, relazione di servizio e verbale sono equivalenti?

A. Sì, cambia soltanto il titolo. B. Sì, se sono firmati da un ufficiale di PG. C. No, hanno funzioni e presupposti diversi.

Risposta corretta: C. Il documento si sceglie in base alla funzione, al destinatario e alla disciplina dell'atto.

QUIZ 4

Perché occorre riconoscere la posizione processuale di una persona prima di determinati atti?

A. Per applicare forma e garanzie pertinenti. B. Per scegliere liberamente se verbalizzare. C. Per sostituire la valutazione del pubblico ministero.

Risposta corretta: A. Natura dell'atto e posizione del soggetto determinano le garanzie da osservare.

QUIZ 5

Un possibile reato elimina automaticamente il procedimento amministrativo relativo allo stesso fatto?

A. Sempre. B. No: i piani vanno distinti e coordinati secondo le discipline applicabili. C. Mai, senza eccezioni.

Risposta corretta: B. Fonte, autorità, atti ed effetti dei due percorsi devono essere ricostruiti separatamente.

QUIZ 6

In una comunicazione di notizia di reato è preferibile:

A. affermare subito la colpevolezza della persona indicata. B. descrivere fatti, provenienza delle informazioni e attività svolte. C. riportare soltanto l'elenco degli allegati.

Risposta corretta: B. Una comunicazione controllabile distingue osservazioni, dichiarazioni, documenti e qualificazione provvisoria.

CASO RAGIONATO FINALE

Durante un controllo presso un'attività produttiva, la pattuglia rileva una violazione amministrativa e trova documenti che potrebbero indicare un diverso fatto penalmente rilevante. Un dipendente offre spiegazioni, mentre il titolare non è presente. Come deve essere impostata l'attività?

Traccia di soluzione. La pattuglia descrive separatamente la violazione amministrativa, i documenti rinvenuti o esibiti e le dichiarazioni ricevute, senza attribuire responsabilità non verificate. Individua la fonte speciale dell'illecito amministrativo e il relativo atto. Sul piano penale valuta se gli elementi integrano una notizia di reato, identifica le persone nei limiti consentiti, preserva le fonti di prova e verifica forma e garanzie prima di ulteriori atti. Documenta l'attività e riferisce senza ritardo al pubblico ministero, indicando fatto, fonti, soggetti disponibili e operazioni compiute.

I due fascicoli restano distinti ma coerenti nella ricostruzione dei fatti.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Legge 7 marzo 1986, n. 65, in particolare l'art. 5 sulle funzioni e qualifiche del personale di Polizia locale.
- Codice di procedura penale, artt. 55 e 57 sulle funzioni e sui soggetti della polizia giudiziaria.
- Codice di procedura penale, art. 347 sulla comunicazione della notizia di reato.
- Codice di procedura penale, art. 357 sulla documentazione dell'attività di polizia giudiziaria.
- Disposizioni processuali relative al singolo atto, direttive della Procura competente e protocolli dell'ente, da verificare nella versione applicabile.

TULPS, pubblica sicurezza e immigrazione

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

TULPS, pubblica sicurezza e immigrazione

Guida al capitolo

OBIETTIVO

Delimitare il ruolo della Polizia locale nei controlli di polizia amministrativa e pubblica sicurezza, richiamando il TULPS solo per i casi concorsuali essenziali e distinguendo le autorità statali coinvolte.

NUCLEI

- TULPS come fonte di licenze, autorizzazioni e controlli.
- Differenza tra polizia amministrativa locale e pubblica sicurezza.
- Prefetto, Questore e Comune: ruoli da non sovrapporre.
- Controlli su pubblici esercizi, manifestazioni e attività soggette a titolo.
- Immigrazione solo nei limiti richiesti dai bandi PL e dalle funzioni attribuite.

OUTPUT OPERATIVO

Caso controllo pubblico esercizio; tabella autorità-titolo-controllo-atto; risposta orale sui limiti della Polizia locale.

RIFERIMENTI DI BASE

Il quadro essenziale deriva dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e, per l'immigrazione, dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Le singole competenze e procedure richiedono sempre il controllo della disposizione vigente.

Sviluppo della lezione

APERTURA EDITORIALE

Nei bandi per la Polizia locale, il TULPS compare spesso come parola-chiave di confine. Il candidato deve sapere che cosa richiama: prevenzione, autorizzazioni di polizia e tutela della pubblica sicurezza. Deve anche evitare l'errore più frequente: trasformare un servizio comunale in una generica forza di pubblica sicurezza o attribuire alla pattuglia ogni competenza in materia di immigrazione.

La risposta professionale parte dal fatto e divide i piani. Un'attività aperta al pubblico può presentare un profilo commerciale comunale, un titolo disciplinato da una norma di pubblica sicurezza, una violazione amministrativa e, solo in alcuni casi, elementi rilevanti per la polizia giudiziaria. Identità e nazionalità di una persona non cambiano questa sequenza e non consentono scorciatoie.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del capitolo sai:

- spiegare perché il TULPS è rilevante per i controlli di Polizia locale;
- distinguere polizia amministrativa, pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e sicurezza urbana;
- non sovrapporre Comune, sindaco, Prefetto, Questore e autorità giudiziaria;
- leggere un controllo su un esercizio o una manifestazione come insieme di titoli, regole e competenze;
- inquadrare l'immigrazione con prudenza, senza improvvisare verifiche o provvedimenti riservati alla disciplina statale.

MAPPA BANDO: DALLA SITUAZIONE ALLA COMPETENZA

Passaggio	Domanda guida	Output da prova
Bando	Sono richiesti TULPS, pubblica sicurezza, commercio, immigrazione o sicurezza urbana?	Elenco delle fonti da ripassare, senza confonderle.
Aree	Il fatto riguarda un titolo comunale, un provvedimento di PS, un illecito o un possibile reato?	Classificazione provvisoria del caso.
Nuclei	Quale autorità è competente e quale atto può essere adottato?	Schema fatto - norma - autorità - seguito.
Diario	Ho attribuito al Comune un potere del Questore o al controllo locale una misura sull'immigrazione?	Errore annotato e corretto.
Output	Devo rispondere oralmente, redigere una relazione o proporre un seguito?	Risposta ordinata e rispettosa dei limiti.

42.1 TULPS, titoli e polizia amministrativa

Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, è una fonte storica ma tuttora rilevante. Nei concorsi non serve recitarne il catalogo: serve riconoscere che alcune attività private, per l'interesse pubblico coinvolto, sono sottoposte a controlli, autorizzazioni o licenze di polizia. Il TULPS disciplina inoltre provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza e conseguenze dell'inosservanza delle regole previste.

La formula corretta non è “il TULPS regola tutti i controlli”. Molte attività economiche seguono oggi discipline speciali, regimi amministrativi semplificati, procedure comunali e sportello SUAP. Il TULPS resta un riferimento essenziale quando la traccia richiama espressamente un titolo di polizia o un profilo di pubblica sicurezza. Per individuare chi decide non basta il nome dell'attività: occorre leggere la disposizione applicabile e distinguere titolo, controllo e sanzione.

REGOLA DI METODO

Prima individua l'attività e la norma; poi il titolo richiesto; solo dopo indica l'autorità competente e il potere di controllo. Non procedere al contrario.

TITOLO, CONTROLLO E CONSEGUENZA

Il titolo di polizia è un atto preventivo che condiziona l'esercizio di determinate attività quando la legge riconosce un interesse pubblico qualificato. Licenza, autorizzazione, nulla osta, comunicazione e SCIA non sono parole intercambiabili. Il regime applicabile deriva dalla disposizione vigente e può essere stato modificato da norme speciali o di semplificazione. Per questo il candidato deve descrivere la funzione del titolo senza attribuire a ogni attività lo stesso procedimento.

Il controllo viene dopo l'individuazione del regime. L'operatore verifica l'attività effettivamente svolta, il soggetto, il luogo, i documenti e le prescrizioni pertinenti. Non basta constatare che un documento esiste: occorre capire a quale attività si riferisce, quale autorità lo ha formato e quali condizioni impone. Se il titolo non è immediatamente leggibile, si acquisiscono i dati necessari e si raccorda l'accertamento con l'ufficio competente.

Elemento	Domanda	Esito operativo
Attività	Che cosa viene realmente esercitato?	delimita la disciplina
Regime	Serve licenza, autorizzazione, SCIA o altro adempimento?	individua il titolo
Autorità	Chi riceve, rilascia, controlla o decide?	evita sovrapposizioni
Prescrizione	Quale condizione è contestata?	collega fatto e norma

Elemento	Domanda	Esito operativo
Conseguenza	Quale procedimento segue l'accertamento?	separa controllo e decisione

Il SUAP è il punto di accesso organizzativo per molte attività produttive, ma non diventa per questo l'autorità titolare di ogni potere sostanziale. Può coordinare il procedimento e lo scambio degli atti; la competenza resta quella stabilita dalla disciplina di settore. Analogamente, la Polizia locale può svolgere vigilanza e verbalizzazione senza essere l'organo che rilascia o revoca il titolo.

Una prova teorico-pratica non richiede un catalogo di licenze. Si parte dalla scena: attività, titolo dichiarato, fatto osservato, prescrizione e autorità. Se la traccia non precisa la norma settoriale, il candidato segnala la verifica necessaria anziché inventare competenza o sanzione. Scrivere «mancanza di autorizzazione TULPS» è insufficiente finché non sono identificate l'attività e la disposizione che richiede quel titolo.

Il controllo successivo non equivale a una nuova autorizzazione. Nei regimi fondati su dichiarazioni o segnalazioni, l'amministrazione verifica presupposti e requisiti con gli strumenti previsti; l'operatore sul territorio documenta i fatti che possono incidere su quella verifica. Se emergono carenze, l'esito viene trasmesso all'ufficio che esercita il potere conseguente. Questa distinzione evita che la pattuglia annunci direttamente cessazioni o revoche non comprese nelle proprie attribuzioni.

Anche le prescrizioni vanno lette nel loro contesto. Una condizione può derivare dal titolo, da una norma tecnica, da un regolamento o da un provvedimento dell'autorità competente. Il verbale deve indicare quale prescrizione è stata confrontata con quale fatto. Citare soltanto il TULPS, senza disposizione e senza descrizione concreta, rende debole l'accertamento e non consente al destinatario di comprendere l'addebito.

Se il titolo appartiene a un altro ente, la Polizia locale ne registra gli estremi e trasmette l'esito del controllo attraverso il canale previsto. La provenienza esterna non elimina il potere di vigilanza eventualmente attribuito, ma impone di rispettare il riparto delle decisioni.

42.2 Pubblica sicurezza, sicurezza urbana e polizia giudiziaria

Piano	Domanda essenziale	Esempio di esito
Polizia amministrativa	L'attività privata rispetta titolo, regole e prescrizioni?	Verifica, contestazione o trasmissione all'ufficio competente.
Pubblica sicurezza	Ricorre un interesse di prevenzione e tutela affidato alla disciplina statale?	Coinvolgimento dell'autorità di PS nei casi previsti.

Piano	Domanda essenziale	Esempio di esito
Sicurezza urbana	Il fenomeno incide su vivibilità, decoro o fruizione degli spazi, secondo legge e atti locali?	Intervento comunale nel perimetro delle competenze attribuite.
Polizia giudiziaria	Dai fatti emergono elementi di una possibile fattispecie penale?	Documentazione e comunicazione all'autorità giudiziaria nei limiti di legge.

La sicurezza urbana non coincide con l'ordine pubblico in senso stretto. Il Comune può esercitare le proprie funzioni e la Polizia locale può collaborare nei limiti di legge; tuttavia la tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza statale mantiene autorità, strumenti e responsabilità propri. Anche la qualità di agente di pubblica sicurezza, prevista dall'art. 5 della L. n. 65/1986, non è una conseguenza automatica dell'assunzione: è conferita dal Prefetto secondo i presupposti stabiliti dalla legge.

DISTINGUERE FUNZIONE, QUALIFICA E COORDINAMENTO

La polizia amministrativa controlla il rispetto di regole poste a disciplina di attività private. Ha finalità preventiva e di vigilanza e può condurre a contestazioni, segnalazioni o provvedimenti dell'autorità competente. La pubblica sicurezza riguarda invece la prevenzione e la tutela affidate all'apparato statale secondo il TULPS e le altre fonti. Le due aree possono incontrarsi nello stesso servizio, ma non si fondono.

La sicurezza urbana riguarda interventi coordinati sul territorio, sulla vivibilità e sulla fruizione degli spazi nel perimetro previsto dalla legge. Non è un'etichetta che consente al Comune di esercitare poteri di ordine pubblico. Regolamenti, ordinanze e servizi devono poggiare su una competenza effettiva. Le norme recenti richiedono particolare attenzione al testo vigente e agli atti locali collegati.

La polizia giudiziaria entra in gioco quando dai fatti emergono elementi di una possibile fattispecie penale. Il passaggio non dipende dalla materia nominale: una verifica amministrativa può restare tale oppure far emergere un profilo penale. In quel momento l'operatore protegge e documenta le fonti e riferisce all'autorità giudiziaria secondo il codice, mantenendo distinto l'eventuale procedimento amministrativo.

Termine	Cosa indica	Cosa non dimostra da solo
Polizia amministrativa	vigilanza su attività e titoli	competenza su ordine pubblico
Pubblica sicurezza	funzione statale di prevenzione e tutela	potere generale della Polizia locale

Termine	Cosa indica	Cosa non dimostra da solo
Sicurezza urbana	interventi territoriali nel quadro legale	sostituzione di Prefetto e Questore
Polizia giudiziaria	funzione nel procedimento penale	natura penale di ogni irregolarità

La qualità di agente di pubblica sicurezza è distinta dalla qualifica di polizia giudiziaria e dal servizio di polizia stradale. Il conferimento prefettizio previsto dalla legge n. 65/1986 non trasforma il dipendente comunale in appartenente a una forza statale. Anche quando collabora in un dispositivo coordinato, l'operatore conserva compiti, dipendenze e limiti definiti dalle fonti.

All'orale, la distinzione va esposta attraverso una situazione concreta. Davanti a un locale con problemi di rumore, affollamento e possibili condotte penalmente rilevanti, si separano regolazione amministrativa, eventuali profili di pubblica sicurezza, misure comunali e attività di PG. L'errore più comune è usare «sicurezza» come parola ombrello che nasconde la competenza.

Il coordinamento interistituzionale organizza contributi diversi senza modificarne il fondamento. Un servizio congiunto può prevedere compiti della Polizia locale, delle forze statali e di uffici tecnici. Prima dell'intervento vanno chiariti obiettivi, ruoli e canali di comunicazione; durante il servizio ciascun operatore documenta ciò che rientra nelle proprie funzioni. La relazione finale deve consentire di riconoscere chi ha svolto ogni attività e a quale autorità spetta il seguito.

Questa impostazione protegge anche il cittadino. Sapere quale funzione viene esercitata chiarisce il potere utilizzato, le garanzie applicabili e il destinatario dell'eventuale contestazione. Una stessa richiesta documentale può avere presupposti diversi a seconda del controllo: la sua legittimità non deriva dalla divisa in astratto, ma dalla norma e dallo scopo dell'intervento.

42.3 Comune, sindaco, Prefetto e Questore

In prova è utile presentare le autorità per funzione, senza usare etichette generiche.

Soggetto	Che cosa devi ricordare	Errore da evitare
Comune e uffici competenti	Gestiscono funzioni amministrative locali, regolamenti e procedimenti di competenza; il SUAP è un punto organizzativo rilevante per molte attività produttive.	Dire che ogni licenza o ogni controllo TULPS è comunale.
Sindaco	È organo del Comune e interviene nelle attribuzioni previste dall'ordinamento; non sostituisce le autorità statali di pubblica sicurezza.	Usare "sindaco" come sinonimo di Questore o Prefetto.
Prefetto	Rileva come autorità statale sul territorio provinciale e, per la L. n. 65/1986, nel conferimento della qualità di agente di PS.	Confondere il conferimento della qualità con una direzione ordinaria del Corpo locale.
Questore	È autorità di pubblica sicurezza per gli atti e i provvedimenti che la legge gli attribuisce, inclusi specifici profili della disciplina degli stranieri.	Attribuire al Comune o alla pattuglia provvedimenti riservati al Questore.
Autorità giudiziaria	Interviene quando il fatto presenta un possibile rilievo penale, con le forme del procedimento.	Trattare ogni irregolarità amministrativa come reato.

La risposta orale non si esaurisce in un elenco di competenze astratte. La sequenza utile è: "verifico il titolo e la norma; accerto la competenza; documento il fatto; attivo l'ufficio o l'autorità competente".

LA COMPETENZA SI RICOSTRUISCE DALLA NORMA

Il Comune cura i procedimenti amministrativi attribuiti dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti. Gli uffici competenti possono ricevere pratiche, verificare requisiti, adottare provvedimenti o avviare controlli secondo il settore. Il sindaco è organo dell'ente e, in specifiche ipotesi, esercita attribuzioni previste dall'ordinamento. Non è però corretto dedurre dal ruolo politico una competenza generale su ogni atto di pubblica sicurezza.

Il Prefetto rappresenta un'autorità statale nel territorio provinciale e svolge le funzioni attribuitegli dalle fonti. Nel perimetro della Polizia locale, rileva anche per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza alle condizioni stabilite dall'art. 5 della legge n. 65/1986. Questo atto non comporta una direzione amministrativa ordinaria del servizio comunale.

Il Questore esercita le competenze che la legge gli assegna quale autorità di pubblica sicurezza. Alcuni titoli, divieti o provvedimenti rientrano nella sua sfera; altri appartengono a autorità diverse. Nell'immigrazione, specifici atti sono riservati alla disciplina statale. La Polizia locale non può adottarli per analogia, ma deve documentare gli elementi e attivare il raccordo previsto.

Passaggio	Verifica	Formula da evitare
Fonte	quale norma attribuisce il potere?	«è materia di sicurezza»
Autorità	chi adotta il provvedimento?	«decide sempre il sindaco»
Ufficio	chi istruisce o riceve gli atti?	confondere ufficio e autorità
Controllo	chi accerta i fatti?	attribuire all'accertatore la decisione
Raccordo	a chi va trasmesso l'esito?	inviare un atto indistinto a tutti

Nelle manifestazioni la pluralità di soggetti è frequente. Il Comune può curare occupazione del suolo, commercio, viabilità e altri profili locali; l'autorità statale valuta quelli di pubblica sicurezza attribuiti dalla legge. L'organizzatore resta responsabile degli adempimenti che lo riguardano. La pattuglia esegue il servizio assegnato e documenta le violazioni senza trasformare il coordinamento in una fusione di competenze.

La risposta concorsuale deve quindi associare sempre autorità e verbo: il Comune riceve o decide nel proprio procedimento; il Prefetto o il Questore esercitano lo specifico potere statale; la Polizia locale accerta, documenta e trasmette nei limiti delle attribuzioni. Se manca la disposizione precisa, si espone il metodo e si dichiara che la competenza va verificata sulla disciplina vigente.

Occorre inoltre distinguere titolarità del potere e collaborazione istruttoria. Un ufficio comunale può raccogliere documenti destinati a un procedimento complesso, mentre un organo di controllo può fornire accertamenti a un'altra autorità. Nessuna di queste attività trasferisce il potere finale. Nel compito, indicare separatamente chi accerta, chi istruisce e chi decide evita quasi tutte le sovrapposizioni.

42.4 Esercizi, manifestazioni e controlli

Un controllo in un locale aperto al pubblico può riguardare orari, occupazione di suolo, igiene, rumore, somministrazione, titolo abilitativo, prescrizioni di sicurezza o profili di pubblica sicurezza. La pluralità delle regole non autorizza una pluralità indistinta di provvedimenti.

L'operatore procede per oggetti verificabili: identifica l'attività, acquisisce i documenti che può richiedere, rileva fatti e prescrizioni eventualmente non rispettate, separa le violazioni per disciplina e redige gli atti coerenti. Se il caso richiede un titolo o un provvedimento di pubblica sicurezza, non ne deduce da solo il contenuto: individua l'autorità prevista e assicura il raccordo istituzionale.

Questo ragionamento vale anche per le manifestazioni. Il Comune cura gli aspetti di competenza locale; i profili di pubblica sicurezza, quando presenti, coinvolgono le autorità statali e le procedure stabilite. La Polizia locale può concorrere al servizio con i propri compiti, ma "concorrere" non significa assumere unilateralmente funzioni altrui.

DAL SOPRALLUOGO AL FASCICOLO

Il controllo comincia dalla ragione dell'intervento: esposto, attività programmata, segnalazione o verifica d'ufficio. Prima di entrare nel merito si controllano competenza, oggetto del servizio e poteri utilizzabili. Sul posto si descrivono attività effettiva, orario, locali, persone, documenti esibiti e prescrizioni osservabili. I giudizi generici, come «locale irregolare», non sostituiscono i fatti.

I documenti devono essere collegati all'attività e al soggetto. Un titolo può avere prescrizioni, limiti o allegati; una SCIA può richiedere verifiche presso il SUAP; una misura di pubblica sicurezza può dipendere da un'altra autorità. L'operatore annota provenienza ed estremi e trasmette quanto necessario all'ufficio competente, senza decidere sul posto questioni che richiedono istruttoria.

Fase	Contenuto	Esito
Preparazione	oggetto, fonte e competenza	perimetro del controllo
Osservazione	fatti, luoghi, persone e attività	base documentale
Verifica titoli	documenti e prescrizioni pertinenti	confronto con la disciplina
Qualificazione	distinzione tra violazioni e piani	atti separati
Trasmissione	destinatario e allegati	istruttoria o seguito

Rumore, affollamento, orari, somministrazione e sicurezza non ricevono automaticamente lo stesso trattamento. Ciascun profilo richiede la propria fonte e può coinvolgere organi differenti. Se una misurazione o una valutazione tecnica appartiene a soggetti specializzati, la pattuglia descrive ciò che percepisce e chiede il supporto previsto; non trasforma un'impressione in un dato tecnico.

Per una manifestazione occorre distinguere titolo sull'uso dello spazio, disciplina dell'attività, viabilità, prescrizioni organizzative e profili di pubblica sicurezza. Il servizio può essere coordinato, ma ogni atto conserva il proprio fondamento. Anche l'eventuale sospensione o cessazione non va annunciata per intuizione: si individua il potere e l'autorità che può esercitarlo.

Nella prova scritta, il fascicolo viene descritto con una sequenza sobria: verbale o relazione dei fatti, documenti acquisiti, dichiarazioni pertinenti, fotografie o altri allegati, prova delle comunicazioni e destinatario. L'errore tipico è creare un unico «verbale TULPS» che mescola commercio, rumore, immigrazione e possibile reato senza distinguere fonti e procedimenti.

La chiusura del controllo richiede una verifica interna di completezza. Il documento deve consentire di ricostruire orario, luogo, soggetti, attività, titolo esibito, prescrizione contestata e operazioni svolte. Gli allegati vengono identificati e collegati ai passaggi pertinenti. Se una circostanza è stata riferita da terzi, la sua provenienza resta distinta dai fatti direttamente osservati.

Quando i profili sono molteplici, si possono formare atti o trasmissioni separati mantenendo una cronologia comune. L'ufficio commerciale riceve gli elementi che riguardano il titolo; l'autorità di pubblica sicurezza quelli di sua competenza; l'autorità giudiziaria la notizia di reato, se presente. La separazione non frammenta il fatto: impedisce che destinatari diversi ricevano valutazioni indistinte o esercitino poteri non propri.

Una seconda visita può servire a verificare l'adempimento di una prescrizione o la permanenza di una situazione, ma deve avere un fondamento e un oggetto chiaro. L'operatore non usa il controllo successivo per colmare silenziosamente carenze del primo verbale. Registra invece i nuovi fatti, li collega al precedente accertamento e lascia tracciabile l'evoluzione del procedimento.

42.5 Immigrazione e caso operativo

La materia dell'immigrazione non è un semplice capitolo del TULPS. Il D.Lgs. n. 286/1998 raccoglie la disciplina di ingresso, soggiorno e allontanamento e rinvia, per le singole situazioni, a presupposti, garanzie e autorità specifiche. Per questo un capitolo destinato alla Polizia locale non può ridursi alla domanda: “la persona è straniera?”.

In un caso concorsuale la sequenza corretta è questa:

1. si considera il fatto che ha originato il controllo, non la provenienza della persona;
2. si verificano identità e documenti esclusivamente nei limiti del potere esercitato e della disciplina applicabile;
3. non si equipara l'assenza o l'incertezza di un documento a una decisione sullo status di soggiorno;
4. se emergono elementi che richiedono approfondimenti di competenza statale o un possibile rilievo penale, si documentano i fatti e si attiva il canale istituzionale previsto;
5. si rispettano legalità, proporzionalità, dignità della persona e garanzie previste.

Il candidato non deve descrivere modelli di accompagnamento, trattenimento, espulsione o rilascio di titoli senza una traccia normativa precisa: sono atti regolati da una disciplina speciale e non sono una conseguenza automatica di un controllo di Polizia locale. In particolare, non si sostituisce il Questore nella valutazione dei presupposti dei provvedimenti che la legge gli attribuisce.

CASO GUIDATO: CONTROLLO IN UN ESERCIZIO APERTO AL PUBBLICO

Scenario. Una pattuglia interviene in un esercizio per una segnalazione su affollamento e rumore. Il gestore esibisce documenti non immediatamente chiari; tra gli avventori vi è una persona che non comprende bene l'italiano e presenta un documento estero.

Fase	Condotta professionale
Delimitare il servizio	Individuare quali regole locali o settoriali sono pertinenti alla segnalazione.
Accertare	Rilevare in modo oggettivo orario, luogo, attività, persone presenti, documenti mostrati e circostanze osservate.
Separare i piani	Distinguere irregolarità dell'esercizio, possibile titolo di PS, esigenze di identificazione e eventuale profilo penale.
Raccordare	Trasmettere o segnalare all'ufficio e all'autorità competente gli aspetti che non rientrano nel potere decisorio della pattuglia.
Documentare	Redigere l'atto coerente con l'accertamento, senza formulare decisioni su soggiorno, licenze o reati non supportate da legge e fatti.

La presenza di una persona straniera non trasforma il controllo amministrativo in un controllo migratorio. Il punto di partenza resta la ragione dell'intervento; gli eventuali ulteriori profili sono trattati solo nella competenza e nella forma previste.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il TULPS è una fonte essenziale per provvedimenti e autorizzazioni di polizia, ma le competenze vanno individuate caso per caso.
- Polizia amministrativa, pubblica sicurezza, sicurezza urbana e polizia giudiziaria hanno funzioni e atti diversi.
- Comune, Prefetto e Questore non sono ruoli intercambiabili; la qualità di agente di PS non è automatica.
- Nei controlli su esercizi e manifestazioni si distinguono titolo, organo competente, accertamento e seguito.
- L'immigrazione è disciplinata dal D.Lgs. n. 286/1998: nessuna misura o valutazione sul soggiorno si presume dal solo controllo locale.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è il ruolo della Polizia locale nei controlli collegati al TULPS?

Risposta modello: la Polizia locale svolge controlli amministrativi e di vigilanza nel perimetro delle attribuzioni stabilite dalla legge, dalle norme regionali e dai regolamenti dell'ente. Il TULPS rileva per i titoli e i provvedimenti di pubblica sicurezza previsti dalla disciplina vigente, ma non attribuisce indistintamente alla Polizia locale ogni potere di pubblica sicurezza. Nel caso concreto l'operatore distingue il controllo comunale dall'eventuale competenza del Prefetto o del Questore, documenta i fatti e attiva il raccordo con l'autorità competente.

DOMANDA-TRAPPOLA

La Polizia locale gestisce l'ordine pubblico e può decidere sul soggiorno dello straniero trovato durante un controllo?

No. La Polizia locale può operare e collaborare nei limiti delle funzioni attribuite, ma non sostituisce le autorità statali di pubblica sicurezza. La disciplina di ingresso, soggiorno e allontanamento è speciale: l'operatore accerta e documenta soltanto ciò che rientra nella propria competenza, poi attiva il canale previsto.

ERRORE TIPICO

Usare l'espressione "competenza di pubblica sicurezza" come formula che risolve tutto.

La formula corretta è più prudente: "verifico la norma che attribuisce il potere, l'autorità competente, il titolo richiesto e il tipo di atto". È questo che dimostra padronanza del confine tra funzioni locali e statali.

MINI-ESERCIZIO: ATTRIBUISCI IL SEGUITO

Per ciascuna situazione, completa lo schema: fatto - norma o titolo da verificare - autorità competente - primo atto della Polizia locale.

Situazione	Domanda da risolvere
Locale aperto oltre l'orario previsto da un atto comunale.	Quale disciplina locale e quale procedimento amministrativo si applicano?
Attività che potrebbe richiedere un titolo di pubblica sicurezza.	Qual è la norma settoriale e chi è competente sul titolo?
Durante un controllo emerge un fatto potenzialmente penale.	Quali elementi descrivere e quale canale di PG attivare?
Persona con documento estero durante un controllo amministrativo.	Che cosa posso verificare, quale dubbio non posso decidere e a chi trasmetto se necessario?

▣ Verifica

QUIZ 1

Per individuare il titolo necessario a un'attività occorre:

A. partire dal nome del locale. B. presumere che serva sempre una licenza TULPS. C. verificare attività effettiva e disciplina vigente.

Risposta corretta: C. Il regime dipende dall'attività e dalla specifica fonte, comprese le eventuali norme di semplificazione.

QUIZ 2

La sicurezza urbana coincide con l'ordine pubblico statale?

A. No, ha un perimetro proprio e non trasferisce al Comune poteri statali generali. B. Sì. C. Sì, quando interviene la Polizia locale.

Risposta corretta: A. Coordinamento territoriale e ordine pubblico restano concetti distinti.

QUIZ 3

La qualità di agente di pubblica sicurezza per il personale di Polizia locale:

A. deriva automaticamente dall'assunzione. B. coincide con la qualifica di ufficiale di PG. C. è conferita dal Prefetto alle condizioni previste dalla legge.

Risposta corretta: C. L'art. 5 della legge n. 65/1986 prevede un conferimento specifico e mantiene distinte le qualifiche.

QUIZ 4

Chi adotta un provvedimento collegato al TULPS?

A. Sempre la pattuglia che effettua il controllo. B. L'autorità individuata dalla specifica disposizione vigente. C. Sempre il Comune.

Risposta corretta: B. Accertatore, ufficio istruttore e autorità competente possono essere soggetti diversi.

QUIZ 5

Durante un controllo amministrativo, un documento estero poco chiaro consente alla pattuglia di decidere sul soggiorno?

A. No: verifica ciò che rientra nei suoi poteri e attiva il raccordo competente. B. Sì, se il documento non è in italiano. C. Sì, quando il controllo riguarda un pubblico esercizio.

Risposta corretta: A. Identità, documento e status giuridico sono questioni distinte e soggette a regole specifiche.

QUIZ 6

In un controllo con più possibili violazioni, il metodo corretto è:

A. distinguere fatti, fonti, autorità e procedimenti. B. redigere un unico atto generico. C. scegliere soltanto la violazione più grave.

Risposta corretta: A. La pluralità dei profili richiede atti coerenti e destinatari individuati, non una qualificazione indistinta.

CASO RAGIONATO FINALE

Durante una manifestazione in area comunale, la Polizia locale rileva una somministrazione non prevista dagli atti disponibili, problemi di affollamento e una persona che esibisce un documento estero da chiarire. Come va impostato l'intervento?

Traccia di soluzione. La pattuglia delimita anzitutto l'oggetto del servizio e descrive fatti, luoghi, persone e documenti senza conclusioni anticipate. Verifica separatamente disciplina della somministrazione, titoli della manifestazione, prescrizioni locali ed eventuali profili di pubblica sicurezza. Individua per ciascun piano l'autorità competente e forma gli atti pertinenti. L'affollamento viene documentato e ricordato con i soggetti responsabili e le autorità previste, senza assumere poteri altrui. Per il documento estero si svolgono soltanto le verifiche consentite;

ogni dubbio sul soggiorno viene trasmesso attraverso il canale statale competente. Se emergono elementi di reato, si attiva separatamente la funzione di polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, in particolare l'art. 5 sulle funzioni ausiliarie e sulla qualità di agente di pubblica sicurezza.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico sull'immigrazione.
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, per il SUAP, insieme alle discipline commerciali e regionali applicabili.
- Normativa sulla sicurezza urbana, regolamenti comunali e atti delle autorità competenti nella versione vigente.

Sicurezza urbana, ordinanze e coordinamento

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Sicurezza urbana, ordinanze e coordinamento

Guida al capitolo

OBIETTIVO

Spiegare la sicurezza urbana in chiave locale distinguendola dall'ordine pubblico, collegando regolamenti, ordinanze, coordinamento con il Prefetto e ruolo operativo della Polizia locale.

NUCLEI

- Sicurezza urbana come interesse locale e interistituzionale.
- Ordinanze sindacali e limiti di legalità, competenza e proporzionalità.
- Regolamenti comunali e controlli sul territorio.
- Coordinamento con Prefetto e altre forze di polizia.
- Aggiornamenti normativi recenti e necessità di verifica.

OUTPUT OPERATIVO

Domanda-trappola su competenze; schema problema-fonte-autorità-atto; caso ordinanza/regolamento.

RIFERIMENTI DI BASE

Il quadro essenziale deriva dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge n. 48/2017, e dalla disciplina vigente sulla sicurezza urbana. Le singole misure richiedono il controllo della fonte e degli atti locali applicabili.

Sviluppo della lezione

APERTURA EDITORIALE

“Sicurezza urbana” è una delle espressioni più frequenti e più insidiose nei concorsi per la Polizia locale. È facile usarla come contenitore di qualunque problema della città; è sbagliato. Il candidato preparato sa invece individuare una situazione concreta, la fonte che la disciplina, l'autorità competente e il tipo di atto utilizzabile.

La sicurezza urbana richiede azioni locali: regolamenti, cura degli spazi, prevenzione, controlli, servizi e dialogo con la comunità. Ma non è un sinonimo di ordine pubblico e non attribuisce al Comune o alla Polizia locale poteri generali di pubblica sicurezza. La chiave è il coordinamento: ogni soggetto contribuisce nell'ambito delle proprie competenze, senza sostituirsi agli altri.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del capitolo sai:

- distinguere sicurezza integrata, sicurezza urbana e ordine pubblico;
- separare regolamento comunale, ordinanza ordinaria e ordinanza contingibile e urgente;
- applicare una griglia di legalità, competenza, istruttoria, motivazione, proporzionalità e temporaneità;
- descrivere il raccordo tra Sindaco, Prefetto, Forze di polizia e Polizia locale;
- risolvere una traccia senza trasformare una situazione di degrado in un'emergenza permanente.

MAPPA BANDO: DAL PROBLEMA TERRITORIALE ALL'ATTO CORRETTO

Passaggio	Domanda guida	Output
Bando	Sono richiesti TUEL, sicurezza urbana, ordinanze, regolamenti o coordinamento?	Mappa di fonti e parole-chiave.
Aree	Il problema è locale, di pubblica sicurezza, amministrativo o potenzialmente penale?	Classificazione del fatto.
Nuclei	Esiste un potere attribuito? Quale soggetto decide?	Schema fonte - competenza - atto.
Diario	Ho usato l'ordinanza perché non conoscevo regolamento e procedimento?	Errore corretto.
Output	Devo proporre un atto, una relazione o una risposta orale?	Soluzione motivata e proporzionata.

43.1 Sicurezza integrata, urbana e ordine pubblico

La disciplina sulla sicurezza delle città usa due concetti collegati. La sicurezza integrata è il metodo: Stato, Regioni, enti locali e altri soggetti concorrono, ciascuno con competenze e responsabilità proprie, a un sistema unitario per il benessere delle comunità. La sicurezza urbana è la dimensione territoriale: vivibilità, fruibilità degli spazi, prevenzione delle situazioni di illegalità e raccordo tra politiche locali e autorità statali.

L'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, invece, richiamano attribuzioni statali specifiche. Il Sindaco, quando agisce quale ufficiale del Governo, ha le funzioni indicate dall'art. 54 TUEL; il Prefetto e il Questore esercitano le attribuzioni loro assegnate dall'ordinamento. La Polizia locale collabora ed esegue i servizi nel proprio perimetro, ma non diventa per questo titolare di un generale potere di ordine pubblico.

Concetto	Funzione concorsuale	Formula da evitare
Sicurezza integrata	Cooperazione organizzata tra livelli istituzionali.	"Tutti possono fare tutto".
Sicurezza urbana	Interventi e prevenzione riferiti alla città e alla comunità locale.	"È sempre ordine pubblico".
Ordine pubblico e pubblica sicurezza	Materia con attribuzioni statali e raccordo istituzionale.	"Sono competenza esclusiva del Comune".

DALLA DEFINIZIONE AL PROBLEMA TERRITORIALE

La sicurezza integrata descrive un metodo di collaborazione, non una nuova competenza indistinta. Stato, Regioni ed enti locali contribuiscono con strumenti propri e restano responsabili delle rispettive decisioni. Un patto, un tavolo o un servizio congiunto può organizzare obiettivi e scambio informativo, ma non trasferisce automaticamente poteri da un soggetto all'altro.

La sicurezza urbana riguarda la qualità della vita e la fruizione degli spazi cittadini nel quadro stabilito dalla legge. Può coinvolgere illuminazione, manutenzione, servizi sociali, commercio, mobilità, regolazione degli spazi e vigilanza. Ridurla alla sola repressione impoverisce il concetto e porta a scegliere strumenti sproporzionati. In molti casi la risposta efficace combina prevenzione amministrativa, cura del territorio e controlli mirati.

Problema osservato	Prima area da verificare	Possibile raccordo
uso problematico di uno spazio	regolamento, servizi e gestione urbana	uffici comunali e Polizia locale
condotte ripetute con rilievo amministrativo	fonte settoriale e procedimento	autorità competente
rischio per ordine o sicurezza pubblica	attribuzioni statali	Prefetto e forze di polizia
possibile reato	codice di procedura penale	autorità giudiziaria

La classificazione parte dai fatti. Un assembramento, una segnalazione di rumore o un uso improprio di un'area non indicano da soli la materia giuridica. Occorre descrivere condotte, orari, luoghi, frequenza, soggetti e conseguenze. Solo dopo si scelgono fonte, autorità e strumento. La percezione di insicurezza è un dato da ascoltare e verificare, non una base sufficiente per imporre qualunque misura.

La Polizia locale contribuisce con conoscenza del territorio, accertamenti e servizi di competenza. Le informazioni raccolte devono essere attendibili e comparabili: segnalazioni non riscontrate, verbali, dati di servizio e fatti penalmente rilevanti hanno valore e destinazioni diversi. L'analisi consente all'ente di distinguere un episodio isolato da un fenomeno che richiede interventi programmati.

In prova, una risposta completa definisce i tre concetti e li applica a una scena. «Sicurezza urbana» non è una giustificazione autonoma: servono problema concreto, competenza attribuita, strumento disponibile e raccordo necessario.

La programmazione locale deve inoltre distinguere obiettivi e indicatori. Aumentare la presenza sul territorio, migliorare la fruibilità di un'area e ridurre specifiche violazioni sono risultati diversi e richiedono dati differenti. Senza questa distinzione, ogni intervento viene descritto genericamente come «più sicurezza» e non è possibile valutarne l'efficacia. I dati di servizio vanno letti insieme al contesto e non usati per deduzioni automatiche su persone o gruppi.

Un piano territoriale può combinare manutenzione, mediazione, illuminazione, disciplina delle attività e controlli. La scelta dipende dalle cause riscontrate. Se il problema deriva da un uso disordinato dello spazio, il solo presidio di polizia può non risolverlo; se emergono reati, gli interventi amministrativi non sostituiscono la PG. Il candidato deve mostrare di saper collegare ogni azione al soggetto competente.

43.2 Regolamenti e strumenti ordinari

Il regolamento comunale contiene regole generali e stabili nell'ambito delle competenze dell'ente. L'ordinanza è invece un provvedimento rivolto a fronteggiare una situazione e deve trovare il suo fondamento nella legge. La scelta dello strumento non dipende dalla gravità percepita del problema, ma dai presupposti normativi e dai fatti accertati.

Per una traccia concorsuale, usa questa sequenza:

1. verifica la fonte attributiva: legge, TUEL, regolamento o disciplina settoriale;
2. accerta i fatti: segnalazioni, sopralluoghi, dati, esposti e servizi non sono formule, ma elementi istruttori da valutare;
3. individua la competenza: organo comunale, dirigente o Sindaco, secondo l'atto e la materia;
4. scegli l'atto meno invasivo idoneo: regolazione ordinaria, controllo, diffida, provvedimento previsto dalla disciplina o, se ricorrono realmente i presupposti, ordinanza;
5. motiva e delimita: misura, destinatari, territorio, durata, ragioni e controlli di esecuzione.

REGOLA DI LEGALITÀ

L'ordinanza non è una scorciatoia per disciplinare stabilmente un fenomeno sociale. Se manca un pericolo concreto o l'urgenza richiesta dalla norma, occorre usare gli strumenti ordinari o costruire la risposta regolamentare competente.

PERCHÉ GLI STRUMENTI ORDINARI VENGONO PRIMA

Il regolamento disciplina in via generale materie comprese nell'autonomia e nelle competenze dell'ente. La sua formazione segue il procedimento previsto dall'ordinamento, dallo statuto e dalle regole comunali. Non nasce per risolvere un singolo episodio, ma per stabilire criteri applicabili a una pluralità di situazioni. Proprio per questo deve rispettare fonti superiori e non può creare divieti o sanzioni privi di base.

Gli atti gestionali applicano la disciplina ai casi concreti quando la competenza appartiene a dirigenti o responsabili. La distinzione tra indirizzo politico e gestione impedisce di attribuire automaticamente al Sindaco ogni decisione. Prima di proporre un'ordinanza, il candidato verifica se esistono controlli, diffide, prescrizioni, provvedimenti settoriali o interventi organizzativi già previsti.

Strumento	Funzione	Presupposto di scelta
Regolamento	disciplina generale e stabile	competenza normativa dell'ente
Controllo	verifica fatti e rispetto delle regole	potere di vigilanza
Atto gestionale	applica la disciplina al caso	competenza amministrativa
Ordinanza	affronta la situazione nei casi previsti	specifico fonte attributiva

L'istruttoria traduce il problema in elementi verificabili. Raccoglie sopralluoghi, segnalazioni riscontrate, dati temporali, atti precedenti e valutazioni degli uffici competenti. Deve anche considerare strumenti alternativi e possibili effetti della misura. Una motivazione che afferma soltanto l'esistenza del degrado non spiega perché quel divieto, in quel luogo e per quella durata, sia necessario.

La proporzionalità richiede un rapporto ragionevole tra obiettivo e sacrificio imposto. La misura deve essere idonea, necessaria e non eccessiva rispetto ai fatti. Anche quando il potere esiste, destinatari e ambito territoriale non possono essere definiti in modo più ampio del necessario. Le libertà personali ed economiche non si comprimono con formule generiche.

Nel caso di rumori ricorrenti legati a esercizi, per esempio, si verificano disciplina delle attività, prescrizioni, regolamenti, controlli tecnici e provvedimenti ordinari. L'ordinanza eccezionale non sostituisce una regolazione strutturale mancante. All'esame, spiegare questa sequenza dimostra padronanza della legalità amministrativa, non esitazione decisionale.

Il regolamento deve essere formulato in modo applicabile. Condotte vietate, ambito, destinatari e conseguenze devono essere riconoscibili; formule indeterminate favoriscono controlli diseguali. Prima dell'approvazione, l'ente verifica compatibilità con legge, statuto, competenze statali e discipline settoriali. La Polizia locale può contribuire segnalando difficoltà operative, ma la valutazione giuridica e l'adozione seguono il procedimento competente.

L'entrata in vigore della regola non conclude il lavoro. Servono informazione ai destinatari, formazione degli operatori, modulistica coerente e criteri uniformi di accertamento. Gli esiti dei controlli possono mostrare che una disposizione è inefficace, ambigua o sproporzionata. In quel caso si propone una revisione regolamentare invece di compensare il difetto con interpretazioni estensive sul territorio.

Nella risposta orale, la distinzione può essere sintetizzata così: il regolamento costruisce la regola generale; l'atto gestionale la applica; il controllo documenta il fatto; l'ordinanza interviene soltanto nel perimetro attribuito. Questa catena evita di trasformare ogni problema in una richiesta al Sindaco.

43.3 Ordinanze sindacali e limiti

L'art. 50 TUEL colloca il Sindaco come organo responsabile dell'amministrazione comunale e gli attribuisce le funzioni previste da legge, statuto e regolamenti. In specifiche situazioni la norma consente ordinanze per affrontare le esigenze indicate, anche collegate a grave incuria, degrado, decoro, vivibilità e tutela della tranquillità dei residenti. Non basta elencare una formula astratta: occorre spiegare che il Sindaco agisce nel perimetro di una competenza comunale e di un presupposto legislativo concreto.

L'art. 54 TUEL riguarda invece le attribuzioni del Sindaco quale ufficiale del Governo. Per prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, può adottare provvedimenti contingibili e urgenti, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. La preventiva comunicazione al Prefetto è parte del raccordo necessario all'attuazione.

Controllo di validità	Domanda da porre
Competenza	Il Sindaco agisce come organo del Comune o quale ufficiale del Governo?
Presupposto	Quale fatto concreto rende necessario l'intervento?
Contingibilità	La situazione è eccezionale e non governabile adeguatamente con i mezzi ordinari?
Urgenza	Il rinvio dell'intervento comprometterebbe il bene da tutelare?

Controllo di validità	Domanda da porre
Motivazione	L'atto collega istruttoria, rischio, misura scelta e destinatari?
Proporzionalità e durata	La misura è necessaria, circoscritta e temporanea?
Coordinamento	Prefetto, uffici e Forze di polizia sono coinvolti secondo la legge?

Non ogni disagio urbano integra un grave pericolo; non ogni problema ripetuto giustifica misure straordinarie. L'ordinanza contingibile e urgente è eccezionale proprio perché deroga al funzionamento ordinario degli strumenti amministrativi: per questo deve restare collegata a fatti, tempo e finalità precisabili.

ARTICOLI 50 E 54: METODO DI LETTURA

L'art. 50 e l'art. 54 TUEL non sono due formule alternative da scegliere liberamente. Il primo colloca il Sindaco nell'amministrazione comunale e prevede specifiche attribuzioni e ipotesi; il secondo riguarda funzioni esercitate quale ufficiale del Governo. La qualificazione incide su presupposti, finalità, procedimento e raccordi. In una traccia, il candidato deve dichiarare in quale veste agisce il Sindaco e perché.

La contingibilità ricorre quando la situazione concreta non è adeguatamente governabile con gli strumenti ordinari disponibili. L'urgenza riguarda la necessità di intervenire senza attendere i tempi ordinari per proteggere il bene indicato dalla legge. Sono requisiti distinti, da dimostrare con l'istruttoria. Un fenomeno noto da tempo non esclude automaticamente l'urgenza, ma rende ancora più importante spiegare perché gli strumenti ordinari non bastino in quel momento.

La motivazione deve collegare fatti, fonte, rischio e misura. Deve rendere comprensibili l'ambito territoriale, i destinatari, la durata e le modalità di attuazione. Se vengono richiamati dati o relazioni, questi devono sostenere realmente la decisione. Una motivazione standard non può essere copiata da un altro Comune senza verificare situazione e competenza.

Requisito	Evidenza attesa	Difetto ricorrente
Fatto concreto	dati, sopralluoghi, atti	formule sul degrado
Necessità	insufficienza degli strumenti ordinari	scorciatoia procedurale
Misura	nesso con il rischio	divieto troppo ampio
Durata	termine coerente col pericolo	disciplina permanente

Requisito	Evidenza attesa	Difetto ricorrente
Raccordo	comunicazioni e ruoli previsti	competenze confuse

La temporaneità non consiste nell'aggiungere una data finale qualsiasi. La durata deve essere coerente con la situazione e con il tempo necessario a ripristinare condizioni ordinarie. Se il problema continua, l'ente non proroga meccanicamente l'emergenza: rivaluta fatti, strumenti e presupposti e costruisce, quando serve, una soluzione strutturale.

La Polizia locale fornisce elementi istruttori e cura i controlli attribuiti, ma non decide l'ordinanza. Deve poter tradurre la misura in verifiche concrete: luogo, periodo, condotta e destinatari devono essere leggibili. Un comando ambiguo rende difficile l'esecuzione e aumenta il rischio di applicazioni diseguali. Nella prova pratica, questa osservazione collega legalità dell'atto e operatività del servizio.

Anche pubblicità, comunicazione ai destinatari e controllo successivo vanno previsti secondo la disciplina applicabile. L'efficacia concreta non sana un difetto di competenza o di motivazione: l'ordinanza resta sottoposta ai rimedi e ai controlli dell'ordinamento.

43.4 Coordinamento con Prefetto e forze statali

Il coordinamento evita due errori opposti: lasciare il Comune isolato davanti a problemi complessi oppure attribuirgli poteri che non possiede. Il D.L. n. 14/2017 colloca la sicurezza urbana nella collaborazione interistituzionale; l'art. 54 TUEL prevede la cooperazione della Polizia locale con le Forze di polizia statali nell'ambito delle direttive di coordinamento. Quando è necessario assicurare l'attuazione dei provvedimenti, il Prefetto può disporre le misure previste dalla legge per il concorso delle Forze di polizia.

La Polizia locale è essenziale nella fase conoscitiva e operativa: osserva il territorio, svolge controlli di competenza, raccoglie dati, segnala criticità, accerta violazioni, redige atti e attua i servizi assegnati. Non decide da sola l'assetto del coordinamento statale, non adotta ordinanze sindacali e non sostituisce le Forze di polizia nelle rispettive attribuzioni.

FLUSSI INFORMATIVI E SERVIZI COORDINATI

Il coordinamento inizia dalla definizione del problema. Un fenomeno può richiedere interventi sociali, amministrativi, tecnici e di sicurezza. Il Comune porta conoscenza territoriale e strumenti locali; il Prefetto esercita le funzioni di coordinamento attribuitegli; le forze statali e la Polizia locale operano secondo compiti e dipendenze propri. Un tavolo comune serve a comporre le azioni, non a cancellare il riparto.

Le informazioni devono essere pertinenti e tracciabili. La Polizia locale può fornire esiti dei servizi, violazioni accertate, luoghi e fasce orarie ricorrenti, nel rispetto delle regole sul trattamento e sulla circolazione dei dati. Le segnalazioni dei cittadini vengono distinte dagli accertamenti. Un quadro attendibile consente di programmare presidi e interventi senza basarsi soltanto sulla pressione del momento.

Fase	Comune e Polizia locale	Raccordo istituzionale
Analisi	dati territoriali e controlli	condivisione pertinente
Programmazione	servizi e interventi locali	obiettivi coordinati
Esecuzione	compiti assegnati e atti propri	comunicazioni operative
Valutazione	esiti, criticità e modifiche	verifica congiunta

In un servizio coordinato, ogni operatore deve sapere chi impartisce le disposizioni relative alla propria funzione, quale obiettivo persegue e come documentare l'attività. La collaborazione non autorizza atti estranei alla qualifica o alla competenza. Se emerge un possibile reato, si attiva il canale di PG; se si accerta una violazione amministrativa, si segue la relativa disciplina.

L'attuazione di un'ordinanza richiede comunicazioni chiare tra organo che la adotta, uffici, Polizia locale e altri soggetti coinvolti. Il testo deve essere conoscibile e traducibile in controlli uniformi. I servizi registrano esiti e difficoltà applicative, così l'amministrazione può valutare efficacia, necessità di modifiche o ritorno agli strumenti ordinari.

All'orale, il candidato evita la formula «la Polizia locale collabora con tutti» e indica invece contributo concreto, limite e destinatario. L'errore tipico è confondere coordinamento operativo e subordinazione gerarchica generale. Il servizio comunale resta nell'ente; le funzioni statali e processuali seguono le dipendenze previste dalle rispettive fonti.

La pianificazione di un servizio coordinato deve indicare tempi, area, obiettivi, compiti e modalità di comunicazione. Se questi elementi restano impliciti, operatori diversi possono duplicare verifiche o lasciare scoperte attività essenziali. La consegna operativa non amplia i poteri: ciascun atto continua a richiedere la propria base normativa e le garanzie pertinenti.

Durante il servizio, le informazioni urgenti seguono i canali concordati; quelle destinate al fascicolo vengono documentate con provenienza e orario. Le decisioni assunte da un'autorità non vanno attribuite genericamente al «tavolo». Questa precisione consente di ricostruire responsabilità, atti e seguito, soprattutto quando lo stesso episodio genera un illecito amministrativo e una notizia di reato.

La valutazione finale confronta obiettivi ed esiti. Numero dei controlli, violazioni accertate, richieste di intervento e criticità applicative descrivono aspetti diversi. Non basta contare le pattuglie impiegate. Se il fenomeno cambia luogo o orario, il servizio viene rimodulato; se richiede strumenti sociali o urbanistici, il dato viene restituito agli uffici competenti.

In una traccia teorico-pratica, il candidato può proporre una breve scheda: fatto territoriale, dati disponibili, competenze, servizi locali, raccordo statale, atti prodotti e verifica degli esiti. La scheda dimostra coordinamento reale e impedisce di presentare la Polizia locale come sostituto indistinto delle altre istituzioni.

43.5 Aggiornamenti e caso urbano

Il D.L. n. 48/2025, convertito dalla L. n. 80/2025, contiene anche disposizioni in materia di sicurezza urbana. In una prova concorsuale il candidato può mostrarne la rilevanza senza trasformare la risposta in un elenco di novità non verificate: richiama il testo come aggiornamento della materia e riconduce sempre la soluzione alla fonte vigente, alla competenza e all’atto applicabile.

La formula più solida è: “La disciplina recente va letta insieme al TUEL, al D.L. n. 14/2017, alla normativa speciale e agli atti locali; nel caso concreto verifico il testo vigente prima di indicare misura, destinatario o sanzione”.

CASO GUIDATO: CONDOTTE MOLESTE IN UNA PIAZZA URBANA

Scenario. Residenti e commercianti segnalano per settimane schiamazzi notturni, consumo di alcol e danneggiamenti in una piazza. Chiedono al Comune “un’ordinanza immediata”. La Polizia locale ha già svolto più servizi e raccolto dati sugli orari e sulle violazioni rilevate.

Passaggio	Ragionamento corretto
Ricostruire il problema	Distinguere rumore, attività economiche, occupazione di suolo, danneggiamenti, eventuali reati e profili di pubblica sicurezza.
Istruttoria	Usare servizi, atti, segnalazioni riscontrate, dati temporali e confronto con gli uffici competenti.
Strumenti ordinari	Valutare regolamento, controlli, sanzioni e provvedimenti settoriali prima dell’atto eccezionale.
Ordinanza	Se ricorrono i presupposti di legge, motivare fatto, rischio, misura, ambito territoriale e durata; curare il raccordo con il Prefetto nei casi previsti.
Servizio di PL	Programmare i controlli assegnati, documentare gli esiti e coordinare le comunicazioni istituzionali.

La richiesta dei cittadini è un elemento importante, ma non sostituisce l'istruttoria. Una risposta proporzionata può essere composta da più strumenti, non necessariamente da un solo divieto generalizzato.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Sicurezza integrata significa cooperazione tra istituzioni, ciascuna nelle proprie competenze.
- Sicurezza urbana e ordine pubblico non sono sinonimi.
- Regolamento e ordinanza hanno funzione e presupposti diversi.
- L'ordinanza contingibile e urgente richiede competenza, fatto concreto, necessità, urgenza, motivazione, proporzionalità e durata limitata.
- La Polizia locale accerta, documenta, collabora e attua i compiti assegnati; non sostituisce le autorità statali.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come inquadra le ordinanze del Sindaco in materia di sicurezza urbana?

Risposta modello: distingo anzitutto le attribuzioni del Sindaco quale organo del Comune da quelle esercitate quale ufficiale del Governo. Gli strumenti ordinari e regolamentari restano la prima risposta ai fenomeni territoriali. L'art. 54 TUEL consente provvedimenti contingibili e urgenti, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, per prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. In ogni caso verifico competenza, istruttoria, presupposti, proporzionalità, durata e coordinamento con il Prefetto quando previsto.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se un problema di degrado dura da mesi, il Sindaco può sempre risolverlo con un'ordinanza contingibile e urgente?

No. La durata del problema non dimostra da sola contingibilità e urgenza. Occorre valutare fatti, poteri ordinari disponibili, competenza, necessità della misura e motivazione. Un problema strutturale richiede spesso regolazione, organizzazione dei servizi e interventi coordinati, non un atto straordinario permanente.

ERRORE TIPICO

Confondere la richiesta politica di una risposta rapida con il potere giuridico di adottare qualunque misura.

La Polizia locale fornisce dati, accertamenti e proposte tecniche nel proprio ruolo. L'atto amministrativo deve poi essere adottato dall'autorità competente, sulla base della fonte e di un'istruttoria verificabile.

MINI-ESERCIZIO: SCEGLI FONTE, AUTORITÀ E ATTO

Completa per ogni situazione la sequenza problema - fonte da verificare - autorità competente - atto o servizio iniziale - raccordo necessario.

Situazione	Primo quesito
Orari di un esercizio incompatibili con una disciplina locale.	Quale regolamento, titolo o provvedimento ordinario è applicabile?
Grave pericolo improvviso per la popolazione.	Ricorrono i presupposti per un atto contingibile e urgente?
Fenomeni ripetuti di illegalità in una stazione.	Quali controlli, interlocutori e strumenti di coordinamento attivare?
Danneggiamento rilevato durante un servizio.	Resta un illecito amministrativo o emergono elementi per la PG?

▣ Verifica

QUIZ 1

La sicurezza integrata comporta che tutte le istituzioni possano esercitare gli stessi poteri?

A. No, ciascuna coopera nell'ambito delle proprie competenze. B. Sì. C. Sì, se esiste un patto locale.

Risposta corretta: A. Il coordinamento organizza contributi diversi e non trasferisce automaticamente competenze.

QUIZ 2

Quale strumento contiene regole generali e stabili nell'ambito della competenza comunale?

A. La relazione di servizio. B. Il regolamento. C. Ogni ordinanza contingibile.

Risposta corretta: B. Il regolamento disciplina una pluralità di situazioni, mentre l'ordinanza opera nei casi e con i presupposti previsti dalla legge.

QUIZ 3

Prima di proporre un'ordinanza occorre verificare:

A. soltanto la gravità percepita. B. fonte, competenza, fatti, strumenti ordinari e proporzionalità. C. soltanto la richiesta dei residenti.

Risposta corretta: B. La pressione sociale non sostituisce istruttoria e presupposti giuridici.

QUIZ 4

Contingibilità e urgenza sono:

A. sinonimi di problema ripetuto. B. presunte quando interviene il Sindaco. C. requisiti da dimostrare sulla situazione concreta.

Risposta corretta: C. L'atto deve spiegare insufficienza degli strumenti ordinari e necessità dell'intervento tempestivo.

QUIZ 5

La Polizia locale, nell'attuazione di una misura di sicurezza urbana:

A. può sostituire ogni forza statale. B. adotta l'ordinanza sindacale. C. svolge compiti, controlli e comunicazioni nel proprio perimetro.

Risposta corretta: C. Il servizio contribuisce alla conoscenza e all'esecuzione senza acquisire poteri altrui.

QUIZ 6

Come vanno usate in prova le modifiche normative recenti?

A. Recitando misure non verificate. B. Ignorandole sempre. C. Richiamandone la rilevanza e verificando testo vigente, competenza e caso concreto.

Risposta corretta: C. L'aggiornamento non sostituisce l'analisi della fonte applicabile.

CASO RAGIONATO FINALE

Un Comune riceve molte segnalazioni su una zona vicina alla stazione. Alcune riguardano rumore e consumo di alcol, altre danneggiamenti e timori generici. Viene chiesta un'ordinanza permanente che vieti la permanenza nell'area. Come va impostata la risposta?

Traccia di soluzione. L'ente separa segnalazioni, fatti accertati e possibili reati; ricostruisce luoghi, orari, condotte e strumenti già utilizzati. Verifica regolamenti, controlli e provvedimenti settoriali prima di ipotizzare una misura straordinaria. Individua la veste e la competenza del Sindaco, nonché i presupposti dell'eventuale ordinanza. Un divieto permanente e generalizzato non può essere giustificato dalla sola percezione di insicurezza: servono base normativa, necessità, proporzionalità, destinatari e durata coerenti. La Polizia locale fornisce dati e attua i compiti assegnati;

i profili di pubblica sicurezza vengono raccordati con il Prefetto e le forze statali, mentre gli eventuali reati seguono il canale di PG.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare artt. 50 e 54.
- D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, per il perimetro della Polizia locale.
- D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, da verificare nel testo vigente.
- Patti per la sicurezza, circolari, regolamenti e ordinanze dell'ente target.

Commercio, pubblici esercizi e SUAP

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Commercio, pubblici esercizi e SUAP

Guida al capitolo

L'apertura di un negozio, l'avvio di un bar o l'ampliamento di un dehors raramente dipendono da un solo atto. Occorre considerare l'attività concreta, il regime amministrativo, la pratica presentata e le competenze degli uffici coinvolti. Il candidato deve ricostruire questa catena senza confondere lo sportello che riceve la pratica con l'organo che effettua il sopralluogo o con l'autorità che adotta il provvedimento finale.

MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda guida	Risultato atteso
Bando	Sono richiesti SUAP, commercio, somministrazione, SCIA o polizia amministrativa?	Selezione delle fonti statali, regionali e locali.
Aree	Il caso riguarda avvio, modifica, subentro, cessazione, prescrizione o illecito?	Classificazione della pratica e del controllo.
Nuclei	Quale regime, quale ufficio, quale potere e quale seguito?	Schema attività-titolo-controllo-atto.
Diario	Ho chiamato autorizzazione ogni pratica? Ho attribuito al SUAP ogni decisione?	Correzione degli automatismi.
Output	La traccia chiede una risposta orale, una relazione o un verbale?	Forma coerente con fatti e competenza.

RIFERIMENTI DI BASE

Il quadro generale comprende il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 sul SUAP, l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla SCIA, il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 come fonte quadro statale sul commercio, la legislazione regionale e i regolamenti comunali. Nei casi pertinenti si aggiungono il TULPS e la legge 24 novembre 1981, n. 689. La soluzione concreta richiede sempre il controllo del testo vigente e della disciplina territoriale applicabile.

44.1 SUAP e coordinamento procedimentale

SUAP significa Sportello unico per le attività produttive. Il D.P.R. n. 160/2010 lo configura come punto pubblico di riferimento territoriale e canale unitario per i procedimenti riguardanti l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi. L'impresa non dovrebbe essere costretta a ricostruire da sola la mappa interna delle amministrazioni: presenta la pratica attraverso il punto di accesso previsto e riceve tramite quel canale le comunicazioni relative al procedimento.

L'unicità del punto di accesso non comporta, però, unicità di ogni competenza. Una pratica può coinvolgere profili commerciali, edilizi, sanitari, ambientali, acustici, antincendio o di occupazione del suolo. I relativi uffici ed enti conservano le attribuzioni stabilite dalle norme di settore. Il SUAP assicura il raccordo, cura il flusso documentale e rende unitario il rapporto esterno; non diventa per questo titolare di qualsiasi valutazione tecnica né organo operativo di vigilanza.

Questa distinzione ricorre spesso nelle prove. Dire che «il SUAP autorizza l'attività» può essere impreciso: occorre prima capire quale regime si applica. L'avvio può dipendere da una segnalazione, da un provvedimento espresso oppure da una comunicazione, secondo la norma speciale. Anche quando il procedimento passa dal SUAP, l'esito sostanziale dipende dalla fonte applicabile e dalle amministrazioni competenti.

Soggetto	Funzione essenziale	Limite da ricordare
SUAP	Accesso telematico, gestione del flusso e coordinamento procedimentale.	Non svolge automaticamente tutte le verifiche tecniche.
Ufficio comunale competente	Istruttoria e decisione sui profili attribuiti.	Non coincide necessariamente con lo sportello organizzativo.
Altra amministrazione	Valutazione dell'interesse settoriale di competenza.	Interviene secondo la specifica disciplina.
Polizia locale	Vigilanza, sopralluogo, accertamento e documentazione nei limiti attribuiti.	Non adotta ogni provvedimento sull'attività.

Soggetto	Funzione essenziale	Limite da ricordare
Impresa	Presenta la pratica e deve possedere requisiti e titoli richiesti.	La trasmissione telematica non sana carenze sostanziali.

Per ricostruire un procedimento conviene porsi quattro domande. Qual è la vicenda dell'impresa: avvio, trasferimento, ampliamento, subentro, variazione o cessazione? Quale disciplina di settore la regola? Il modello è automatizzato oppure richiede una decisione espressa? Quali uffici devono verificare i singoli profili? Questa sequenza impedisce di fermarsi alla ricevuta di presentazione o al nome commerciale dichiarato dall'interessato.

Nel procedimento automatizzato la pratica telematica consente di gestire le attività soggette a SCIA secondo le regole applicabili. Nel procedimento ordinario, invece, l'esercizio è subordinato al provvedimento amministrativo richiesto dalla legge. La distinzione non può essere decisa dalla preferenza dell'impresa o dalla modulistica: deriva dal quadro normativo vigente. Il modulo traduce una regola in campi da compilare, ma non sostituisce la regola.

Per la Polizia locale il SUAP è anche un nodo informativo. Prima o dopo il sopralluogo può essere necessario verificare l'esistenza e il contenuto della pratica, confrontare quanto dichiarato con l'attività osservata e trasmettere gli esiti all'ufficio competente. Lo scambio deve essere tracciabile: una formula generica come «pratica presente» non chiarisce se essa riguardi proprio l'attività, i locali, il soggetto e la situazione controllati.

Il raccordo funziona meglio quando ogni passaggio conserva il proprio oggetto. La richiesta rivolta al SUAP deve indicare quale dato occorre verificare; la risposta deve permettere di riconoscere pratica, data, intestatario e vicenda; la relazione della pattuglia deve esporre i fatti che giustificano l'approfondimento. In questo modo il fascicolo non diventa una raccolta indistinta di documenti e l'impresa può comprendere quale profilo sia effettivamente sottoposto a controllo.

Applicazione al profilo. In una risposta orale, il candidato può aprire così: «Il SUAP unifica l'accesso e coordina il procedimento, mentre le amministrazioni e gli uffici conservano le rispettive competenze sostanziali. La Polizia locale accerta i fatti sul territorio e trasmette gli esiti utili, senza confondere il verbale con il provvedimento finale». La formula mostra subito padronanza dei ruoli.

ERRORE TIPICO — LO SPORTELLO CHE FA TUTTO

L'espressione "sportello unico" descrive l'unitarietà del rapporto con l'impresa, non la concentrazione indiscriminata di ogni funzione amministrativa in un solo ufficio.

44.2 SCIA, autorizzazione, comunicazione e controllo successivo

SCIA, autorizzazione e comunicazione non sono tre nomi intercambiabili. Sono modelli differenti di rapporto tra iniziativa privata e controllo pubblico. Per risolvere un quiz o un caso pratico occorre partire dalla disciplina dell'attività, non dall'impressione suggerita dal nome del documento.

La segnalazione certificata di inizio attività trova la propria disciplina generale nell'art. 19 della legge n. 241/1990, da coordinare con le norme speciali. Il privato segnala l'attività e attesta, mediante dichiarazioni e documenti richiesti, la presenza dei presupposti stabiliti dalla legge. Non chiede all'amministrazione di trasformare una sua scelta discrezionale in permesso: dichiara che ricorrono condizioni predeterminate e assume la responsabilità di quanto rappresentato.

Da ciò discende il controllo successivo. L'avvio consentito dal modello segnalatorio non rende irrilevante l'amministrazione. Gli uffici verificano la completezza e, soprattutto, la sussistenza dei requisiti secondo tempi, poteri e garanzie previsti dalla disciplina vigente. Se emergono carenze, il seguito non si inventa: bisogna individuare quale potere la legge attribuisce all'autorità competente, quali condizioni ne regolano l'esercizio e se sia possibile conformare l'attività.

L'autorizzazione appartiene a una logica preventiva. Quando la norma subordina l'attività a un provvedimento espresso, il privato non può sostituirlo con una propria segnalazione. L'amministrazione deve svolgere la valutazione richiesta e adottare l'atto prima che l'attività sia legittimamente esercitabile, salvo le specifiche regole settoriali. Il candidato deve evitare due opposti errori: chiamare autorizzazione qualsiasi pratica oppure considerare la SCIA una scorciatoia valida per ogni attività.

La comunicazione, infine, assolve una funzione informativa i cui effetti dipendono dalla singola norma. Può essere prevista per una vicenda dell'attività, per l'aggiornamento di dati o per un evento che l'amministrazione deve conoscere. La parola "comunicazione" non dice da sola se e quando si producano effetti: occorre leggere la fonte speciale.

Modello	Logica	Domanda di controllo
SCIA	Il privato attesta presupposti predeterminati; segue il controllo amministrativo.	Requisiti e allegati corrispondono alla situazione reale?
Autorizzazione	Serve una valutazione preventiva e un provvedimento espresso.	L'atto necessario è stato adottato ed è efficace?
Comunicazione	L'interessato assolve un obbligo informativo definito dalla norma.	La vicenda comunicata e gli effetti coincidono con il caso concreto?

La ricevuta telematica dimostra normalmente l'invio della pratica identificata, non prova in astratto la regolarità di ogni attività svolta. Durante un controllo occorre verificare almeno quattro corrispondenze: soggetto, sede, attività e vicenda amministrativa. Una ricevuta riferita a un subentro non dimostra che sia stata assentita un'occupazione di suolo; una pratica relativa alla somministrazione non sostituisce un eventuale titolo edilizio o una prescrizione acustica.

Il controllo successivo richiede collaborazione tra chi gestisce il fascicolo e chi osserva i fatti. L'ufficio può verificare dichiarazioni e documenti; la pattuglia può descrivere l'uso reale dei locali, gli spazi occupati, l'orario, la presenza di attrezzature, la vendita o la somministrazione effettivamente svolta. Solo il confronto tra fascicolo e realtà consente di individuare una difformità rilevante.

Metodo di risposta. In una traccia, non concludere subito che «manca la SCIA». Scrivi invece: «Si identifica l'attività concretamente esercitata; si individua il regime previsto dalla disciplina statale, regionale e locale; si verifica la pratica riferita a soggetto, sede e attività; si documentano le eventuali difformità; si trasmettono gli esiti all'autorità competente per i provvedimenti previsti».

Domanda-trappola. La SCIA è un'autorizzazione tacita? No. È un modello distinto, fondato sulle dichiarazioni dell'interessato e sul controllo dell'amministrazione. La risposta deve poi ricordare che effetti, verifiche e misure vanno ricavati dall'art. 19 vigente e dalla disciplina speciale.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La SCIA presuppone requisiti stabiliti dalla legge e consente il controllo successivo. L'autorizzazione richiede una decisione preventiva quando la fonte la prevede. La comunicazione ha la funzione e gli effetti assegnati dalla norma speciale. La ricevuta prova l'invio della pratica, non la regolarità universale dell'attività. Prima di contestare, si confrontano attività reale, regime, titolo e competenza.

44.3 Commercio, pubblici esercizi e disciplina multilivello

La materia commerciale è multilivello. Il d.lgs. n. 114/1998 costituisce una fonte quadro statale, ma le Regioni disciplinano numerosi profili e i Comuni intervengono attraverso regolamenti, pianificazione, organizzazione dei procedimenti e gestione degli spazi pubblici. Per questo un manuale nazionale deve insegnare il metodo di inquadramento, senza inventare una regola locale valida ovunque.

Si comincia dall'attività reale. Vendita al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale, intrattenimento, evento temporaneo e occupazione di suolo possono convivere nello stesso luogo, ma non coincidono. Un locale che prepara prodotti e li vende può presentare profili diversi da un esercizio che li somministra con servizio e consumo sul posto. La qualificazione esatta dipende dalle definizioni vigenti e dalla situazione osservata.

Il caso va poi scomposto per interessi pubblici. Un esercizio può essere regolare sotto il profilo commerciale e irregolare nell'uso dello spazio esterno; può possedere il titolo per la somministrazione ma violare una prescrizione acustica. Può anche avere presentato la pratica SUAP senza rispettare una condizione sanitaria o edilizia. Non esiste un generico «permesso del locale» capace di assorbire ogni profilo.

Profilo osservato	Fonte da individuare	Verifica essenziale
Tipo e dimensione dell'attività commerciale	Normativa statale e regionale	Regime amministrativo e requisiti.
Somministrazione e modalità di esercizio	Disciplina regionale e settoriale	Corrispondenza tra attività reale e pratica.
Uso di dehors o spazio pubblico	Regolamento e titolo comunale	Area, durata, prescrizioni e soggetto titolare.
Orari, rumore, rifiuti, insegne	Norme e regolamenti pertinenti	Condotta concreta e prescrizione applicabile.
Pubblica sicurezza	TULPS e normativa speciale, se pertinenti	Esistenza del presupposto e autorità competente.

Il TULPS non è il fondamento automatico di qualsiasi controllo su un pubblico esercizio. La polizia amministrativa comprende attività preventive, autorizzatorie e di vigilanza, ma ogni potere deve avere una base normativa. Se il caso coinvolge uno specifico titolo di pubblica sicurezza, il candidato lo individua e ne verifica la disciplina; se il problema riguarda solo l'occupazione di suolo, non deve trasformarlo in una questione di ordine pubblico.

Le fonti regionali sono particolarmente importanti. Un bando comunale o regionale può richiedere la conoscenza della legge sul commercio o sulla somministrazione vigente nel territorio. In quel caso il candidato deve aggiungerla al quadro nazionale e controllare definizioni, requisiti, procedimenti, competenze e apparato sanzionatorio. Le regole locali completano il lavoro per dehors, mercati, occupazioni, orari o altre materie attribuite al Comune.

Nel sopralluogo, la denominazione sull'insegna è solo un indizio. Conta ciò che accade: quali beni sono venduti, se vi è consumo sul posto, quali spazi sono utilizzati, se si svolgono musica o intrattenimento, quali attrezzature sono presenti e chi gestisce l'attività. La descrizione deve essere neutra. Espressioni come «locale abusivo» anticipano una qualificazione giuridica; è preferibile annotare fatti, misure, documenti esibiti e dichiarazioni rese.

Caso breve. Un negozio di vicinato colloca tavoli all'esterno e serve prodotti pronti ai clienti. La pattuglia non deve limitarsi a controllare l'esistenza della pratica commerciale. Deve descrivere modalità di servizio e consumo, area occupata, arredi e attività effettiva; poi confrontare i fatti con disciplina regionale, pratica SUAP e titolo sull'uso dello spazio. L'eventuale violazione nasce da questo confronto, non da un'etichetta intuitiva.

Uso concorsuale. Una risposta matura procede per strati: «qualifico l'attività; individuo il regime commerciale regionale; verifico gli eventuali titoli settoriali; controllo le regole comunali; delimito il ruolo del TULPS; infine collego il fatto alla norma e alla competenza». Questa struttura funziona sia all'orale sia nella redazione di una relazione.

ERRORE TIPICO — UN SOLO TITOLO PER TUTTO

L'attività economica può incontrare più discipline autonome. La presenza di una pratica SUAP non elimina requisiti, concessioni o prescrizioni previsti da altre fonti; allo stesso modo, una carenza settoriale non rende automaticamente inesistente ogni altro titolo.

44.4 Sopralluogo, verbalizzazione e costruzione del fascicolo

Il sopralluogo trasforma un sospetto in fatti verificabili. Deve essere ordinato, ripetibile e comprensibile anche a chi non era presente. L'operatore non cerca soltanto una violazione: ricostruisce una situazione utile all'accertamento, all'eventuale contestazione e alle decisioni degli uffici competenti.

La preparazione comincia prima dell'accesso, quando le circostanze lo consentono. Si individua l'oggetto del controllo, si consulta la disciplina pertinente e si verifica quali informazioni siano disponibili nel fascicolo. Se l'intervento nasce da un esposto, il contenuto della segnalazione orienta l'attenzione ma non costituisce prova del fatto. Se nasce da iniziativa, è comunque opportuno definire lo scopo per evitare un controllo dispersivo.

Sul posto si identificano l'attività, la sede, il soggetto presente e il ruolo dichiarato. Si descrivono le operazioni osservate: vendita, preparazione, somministrazione, musica, trattenimento, uso di aree esterne, esposizione di merci o altre condotte rilevanti. Quando contano dimensioni o collocazioni, le misurazioni devono essere eseguite e rappresentate con modalità attendibili; fotografie e allegati vanno collegati al verbale secondo le regole applicabili.

La richiesta dei documenti segue l'attività osservata. Non si parte da una lista identica per ogni esercizio. Occorre chiedere la pratica o il titolo pertinente, le eventuali prescrizioni, il titolo per lo spazio pubblico e gli altri atti richiesti dal caso. Se il documento non è disponibile sul posto, l'operatore registra la circostanza senza equipararla automaticamente all'inesistenza del titolo e procede alle verifiche d'ufficio.

Fase	Contenuto	Evidenza da conservare
Identificazione	Luogo, data, attività, persone e ruoli.	Dati e dichiarazioni pertinenti.
Osservazione	Condotte, spazi, attrezzature, orari e modalità operative.	Descrizione oggettiva, rilievi e allegati.
Confronto	Pratica, titolo, requisiti e prescrizioni.	Estremi dei documenti e difformità specifiche.
Qualificazione	Norma applicabile e competenza.	Ragionamento che collega fatto e precetto.
Seguito	Contestazione, relazione o trasmissione.	Atto completo e destinatario competente.

Una buona verbalizzazione separa tre piani. Nel primo riferisce ciò che gli operatori hanno direttamente osservato. Nel secondo indica ciò che è stato dichiarato o documentato da altri. Nel terzo espone la qualificazione giuridica e il seguito. Mescolare i piani rende difficile capire quale elemento sostenga la conclusione.

La formula «manca la SCIA» è debole se non precisa attività, fonte, soggetto e verifica compiuta. È più solido scrivere che, alla data del controllo, per l'attività descritta e presso la sede indicata, dalle verifiche effettuate non risulta la pratica richiesta dalla specifica disciplina, specificando archivi consultati e interlocuzioni. La precisione tutela sia l'amministrazione sia l'interessato.

Il fascicolo deve permettere all'ufficio destinatario di decidere. Comprende l'atto di accertamento o la relazione, i documenti acquisiti, gli allegati, gli esiti delle consultazioni e le informazioni sul soggetto. Non occorre accumulare materiale irrilevante; occorre conservare ciò che dimostra il fatto e consente di esercitare le garanzie procedurali.

Check-list di sopralluogo. Prima di chiudere l'atto, chiediti: ho identificato chi esercita davvero l'attività? Ho descritto ciò che ho visto senza formule valutative premature? Ho collegato ogni rilievo al documento pertinente? Ho distinto la mancata esibizione dall'assenza accertata? Ho individuato la fonte territoriale vigente? Ho indicato l'ufficio che riceverà gli esiti? Gli allegati sono richiamati e riconoscibili?

Mini-esercizio. Per un esercizio che utilizza un dehors, compila la sequenza: attività effettiva; area e arredi osservati; titolo commerciale; titolo o concessione per lo spazio; prescrizioni; difformità; norma applicabile; atto da redigere; autorità destinataria. Se una voce non è nota, indica la verifica necessaria invece di colmare il vuoto con un'ipotesi.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è il rapporto tra SUAP e Polizia locale nel controllo? Il SUAP gestisce l'accesso e il coordinamento della pratica; la Polizia locale osserva e documenta i fatti, verifica quanto rientra nelle sue attribuzioni e trasmette gli esiti. L'eventuale provvedimento sull'attività è adottato dall'autorità competente secondo la fonte applicabile.

44.5 Dall'accertamento al seguito sanzionatorio

L'accertamento commerciale non coincide con l'intero procedimento sanzionatorio. La legge n. 689/1981 offre la cornice generale degli illeciti amministrativi, mentre la norma di settore individua la condotta vietata, la sanzione, l'autorità competente e le eventuali misure sull'attività. Il candidato deve tenere insieme le due discipline senza sovrapporle.

Il primo passaggio è la ricostruzione del fatto: chi ha agito, dove, quando e con quali modalità. Il secondo è la qualificazione: quale precetto risulta violato e perché. Il terzo riguarda contestazione o notificazione secondo le regole applicabili. Il quarto è la fase di competenza dell'autorità chiamata a valutare gli atti e adottare la decisione prevista. Quando la legge ammette il pagamento in misura ridotta, esso appartiene al percorso sanzionatorio; termini e importi vanno verificati nella disciplina vigente e non dedotti per analogia.

Accanto alla sanzione pecuniaria può esistere un procedimento che incide sul titolo o sulla prosecuzione dell'attività. Le due conseguenze non sono automaticamente identiche. Un verbale non equivale a un ordine di cessazione, e la pattuglia non può disporre una chiusura solo perché la ritiene opportuna. Serve una base normativa che attribuisca il potere e ne stabilisca presupposti, autorità e garanzie.

Passaggio	Domanda	Cautela
Accertamento	Quale fatto è provato?	Evitare formule generiche o conclusive.
Norma violata	Quale precetto si applica proprio a quel fatto?	Verificare fonte statale, regionale e locale.
Contestazione/notifica	Quale atto e quale procedura sono previsti?	Non inventare termini o destinatari.
Decisione	Chi è l'autorità competente?	Separare operatore accertatore e decisore.
Misura sull'attività	È prevista una sospensione, conformazione o cessazione?	Non confonderla con la sanzione pecuniaria.

CASO GUIDATO: SOMMINISTRAZIONE CON DEHORS AMPLIATO

Durante un controllo serale, la pattuglia rileva tavoli e sedie oltre l'area esterna normalmente utilizzata da un esercizio di somministrazione. Il gestore mostra una ricevuta SUAP, ma non è chiaro quale pratica riguardi.

La prima risposta professionale è descrittiva: si rilevano area effettivamente occupata, arredi, posizione, attività svolta, orario, persone presenti e documenti esibiti. La seconda è classificatoria: si separano l'esercizio di somministrazione dal titolo relativo all'uso dello spazio pubblico. La ricevuta viene acquisita nei suoi estremi, senza attribuirle un contenuto non verificato.

Segue il confronto con il fascicolo e con il regolamento comunale. Si controlla se esista un titolo per l'occupazione, a quale area si riferisca, quali prescrizioni contenga e chi ne sia titolare. Se emerge una difformità, essa viene descritta e collegata alla norma applicabile. Solo a quel punto si individua l'eventuale violazione e si redige l'atto previsto.

Gli esiti sono trasmessi al SUAP o all'ufficio competente per le valutazioni ulteriori. La relazione distingue ciò che la pattuglia ha accertato dal provvedimento che potrà seguire. Non conclude automaticamente con la chiusura del locale: l'uso irregolare dello spazio, il titolo commerciale e le misure sull'attività sono piani da esaminare separatamente.

Schema operativo finale. Accerto il fatto; individuo la fonte; confronto attività e titolo; documento la difformità; contesto quando ne ricorrono i presupposti; trasmetto all'autorità competente; non anticipo il contenuto del provvedimento finale. Questa sequenza è applicabile a molti casi di commercio e polizia amministrativa.

Errore tipico. Scrivere che la violazione «comporta la chiusura» senza indicare fonte, presupposti e autorità. In prova è preferibile una risposta prudente ma completa: «L'eventuale misura sull'attività sarà adottata dal soggetto competente, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dalla disciplina vigente».

ERRORE TIPICO E DOMANDA-TRAPPOLA

L'errore trasversale consiste nel saltare direttamente dal fatto alla misura finale. Alla domanda «la Polizia locale può chiudere subito l'esercizio irregolare?» non si risponde con un sì o un no assoluto: si identifica prima la violazione, poi si verifica se la fonte attribuisce uno specifico potere, a quale autorità, con quali presupposti e attraverso quale procedimento.

▣ Verifica

QUIZ 1

Quale affermazione descrive meglio il SUAP?

- A. È il punto unico di accesso e coordinamento per le pratiche comprese nel suo ambito.
- B. È sempre l'organo che svolge il sopralluogo.
- C. Sostituisce tutte le amministrazioni competenti.
- D. È un archivio privo di funzioni procedurali.

Risposta corretta: A. L'unitarietà riguarda l'accesso e il coordinamento. Le competenze tecniche, di vigilanza e decisorie restano distribuite secondo le norme.

QUIZ 2

La SCIA è:

A. sempre un'autorizzazione tacita; B. una semplice comunicazione senza responsabilità; C. una segnalazione fondata su presupposti legali e soggetta a controllo; D. un titolo utilizzabile per qualsiasi attività.

Risposta corretta: C. La SCIA è distinta dall'autorizzazione e opera nei casi previsti dall'art. 19 della legge n. 241/1990 e dalle norme speciali.

QUIZ 3

La ricevuta di una pratica SUAP prova sempre la regolarità dell'attività osservata?

A. Sì, per ogni profilo. B. Sì, se è stampata. C. No, occorre verificarne contenuto, pertinenza e corrispondenza con la situazione reale. D. No, perché le pratiche telematiche non hanno valore.

Risposta corretta: C. La ricevuta documenta l'invio della pratica identificata; requisiti, prescrizioni e altri titoli devono essere verificati.

QUIZ 4

Da che cosa deve partire il controllo di un pubblico esercizio?

A. Dal documento che l'operatore presume mancante. B. Dalla volontà di disporre la chiusura. C. Dall'attività effettivamente svolta e dai fatti osservabili. D. Soltanto dall'insegna.

Risposta corretta: C. La qualificazione giuridica viene dopo la descrizione dell'attività reale e il confronto con fonti, titoli e prescrizioni.

QUIZ 5

Il TULPS si applica automaticamente a ogni irregolarità commerciale?

A. Sì. B. Solo nei Comuni capoluogo. C. No, rileva quando il caso ricade nella specifica disciplina di pubblica sicurezza. D. No, perché è interamente abrogato.

Risposta corretta: C. Ogni potere richiede una base normativa pertinente; non si trasforma un problema commerciale o di suolo pubblico in questione di pubblica sicurezza.

QUIZ 6

Il verbale della Polizia locale equivale sempre al provvedimento di sospensione dell'attività?

A. No, accertamento e provvedimento finale vanno distinti. B. Sì, se contiene fotografie. C. Sì, quando esiste una pratica SUAP. D. No, perché la Polizia locale non può mai accertare illeciti commerciali.

Risposta corretta: A. La pattuglia documenta e contesta nei limiti delle attribuzioni; la misura sull'attività richiede fonte, presupposti e autorità competente.

CASO RAGIONATO FINALE

Un esercizio presenta una ricevuta riferita a una variazione della pratica di somministrazione. Durante il sopralluogo risultano musica, tavoli su area pubblica e utilizzo di un locale accessorio non indicato nei documenti esibiti. Come imposti l'intervento?

Soluzione ragionata. Non si attribuisce alla ricevuta un effetto generale. Si identificano gestore e attività; si descrivono musica, spazi, arredi e uso del locale accessorio; si acquisiscono gli estremi della pratica; si distinguono il profilo commerciale, l'occupazione di suolo, l'eventuale disciplina acustica o di intrattenimento e gli altri profili pertinenti. Si confrontano i fatti con il fascicolo SUAP, la normativa regionale e i regolamenti comunali. Le difformità accertate vengono collegate alle rispettive norme e documentate nell'atto appropriato.

Contestazioni e trasmissioni sono effettuate secondo competenza; eventuali misure sull'attività restano affidate all'autorità individuata dalla disciplina vigente.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, disciplina del SUAP.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19, disciplina generale della SCIA.
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, quadro statale del commercio.
- Legislazione regionale vigente in materia di commercio e somministrazione.
- Regolamenti comunali pertinenti, compresi quelli sull'uso dello spazio pubblico.
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei casi soggetti alla disciplina di pubblica sicurezza.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, per il quadro generale delle sanzioni amministrative.

Prima dell'applicazione a un caso concreto vanno verificati il testo vigente delle fonti, la disciplina regionale, i regolamenti locali, la modulistica SUAP e la specifica attribuzione di competenza.

Vigilanza edilizia e procedimenti repressivi

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Vigilanza edilizia e procedimenti repressivi

Guida al capitolo

Davanti a un’opera che appare irregolare, la Polizia locale non deve indovinare il titolo mancante né annunciare sul posto quale sanzione sarà applicata. Il suo lavoro comincia dai fatti: osserva, descrive, acquisisce i dati utili e si raccorda con l’ufficio tecnico. Se emergono elementi di un possibile reato, attiva anche il distinto percorso di polizia giudiziaria.

MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda guida	Risultato atteso
Bando	Sono richiesti edilizia, D.P.R. n. 380/2001, abusi, vigilanza o PG?	Selezione delle fonti pertinenti.
Aree	Il problema riguarda titolo, conformità, vincolo, procedimento o reato?	Classificazione provvisoria del caso.
Nuclei	Chi rileva, chi qualifica, chi decide e chi riceve gli atti?	Schema sopralluogo-istruttoria-provvedimento.
Diario	Ho confuso il verbale con l’ordinanza edilizia?	Correzione dell’errore.
Output	La traccia chiede relazione, atto di PG o risposta orale?	Documento coerente con funzione e competenza.

RIFERIMENTI DI BASE

La fonte nazionale centrale è il D.P.R. n. 380/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Per il ruolo della Polizia locale rilevano la legge 7 marzo 1986, n. 65 e, quando emerge un possibile reato, gli artt. 55, 347 e 357 del codice di procedura penale. La soluzione concreta richiede anche la disciplina regionale, gli strumenti urbanistici, il regolamento edilizio, gli eventuali vincoli e l’organizzazione del Comune.

SPIEGAZIONE TEORICA E APPLICAZIONE

I cinque nuclei che seguono ricostruiscono l'intero percorso: funzione di vigilanza, regimi edilizi, sopralluogo, procedimento repressivo e possibile raccordo con la polizia giudiziaria. Ogni passaggio distingue il fatto osservato dalla valutazione tecnica e dalla decisione dell'autorità competente.

45.1 Vigilanza edilizia e riparto delle competenze

La vigilanza edilizia è il controllo pubblico sull'attività urbanistico-edilizia svolta nel territorio comunale. L'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 la attribuisce al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, affinché sia assicurata la conformità delle trasformazioni del territorio alle norme, agli strumenti urbanistici e alle modalità fissate nei titoli abilitativi. La funzione non si esaurisce nella repressione dell'abuso già realizzato: comprende l'osservazione del territorio, l'istruttoria e l'adozione delle misure previste per la specifica fattispecie.

La disposizione individua il centro della responsabilità amministrativa, ma non impone al responsabile dell'ufficio tecnico di svolgere personalmente ogni sopralluogo. L'organizzazione comunale distribuisce le attività istruttorie, tecniche e operative. La Polizia locale può concorrere con servizi sul territorio, accessi, rilievi, identificazione dei soggetti, acquisizione di documenti e verifica dell'ottemperanza agli atti dell'ente, sempre entro le attribuzioni previste.

Occorre quindi distinguere tre funzioni. La pattuglia rileva la situazione materiale e forma una documentazione attendibile. L'ufficio tecnico confronta l'opera con il titolo, gli elaborati, gli strumenti urbanistici e i vincoli. Il dirigente o responsabile adotta il provvedimento amministrativo attribuito dalla legge. In alcuni enti le attività possono essere organizzate in modo integrato, ma il candidato non deve cancellare la differenza tra osservazione, valutazione tecnica e decisione.

Soggetto	Compito prevalente	Limite da ricordare
Polizia locale	Controllo territoriale, sopralluogo, identificazione e documentazione.	Non qualifica da sola ogni intervento né sceglie automaticamente la sanzione.
Ufficio tecnico	Ricerca delle pratiche e confronto con progetto, disciplina e vincoli.	La valutazione deve poggiare su fatti adeguatamente documentati.

Soggetto	Compito prevalente	Limite da ricordare
Dirigente o responsabile	Esercizio della vigilanza e adozione dei provvedimenti di competenza.	Deve applicare la fattispecie corretta e motivare l'atto.
Autorità giudiziaria	Direzione e valutazione del percorso penale.	Non sostituisce il procedimento amministrativo comunale.
Proprietario e altri interessati	Partecipazione al procedimento e adempimento degli obblighi.	Ruoli e responsabilità non si presumono dalla sola presenza sul posto.

Un'opera non è abusiva soltanto perché sembra recente, perché differisce da quella ricordata da un residente o perché il soggetto presente non esibisce immediatamente un documento. La conclusione richiede una verifica: descrizione dell'intervento, individuazione della pratica, confronto con lo stato assentito e controllo delle regole applicabili. La mancata esibizione durante il sopralluogo è un fatto da annotare, non sempre la prova definitiva dell'assenza del titolo.

Anche l'identificazione dei soggetti richiede precisione. Proprietario, committente, titolare del titolo, progettista, direttore dei lavori, impresa esecutrice e persona presente possono avere ruoli diversi. L'operatore registra le qualità dichiarate e acquisisce gli elementi disponibili; la responsabilità giuridica viene valutata alla luce della norma e della documentazione, non attribuita per semplice vicinanza al cantiere.

La vigilanza può nascere da un servizio programmato, da un esposto, da una segnalazione dell'ufficio tecnico o da un fatto osservato durante altra attività. L'esposto orienta il controllo, ma non prova ciò che afferma. La relazione deve indicare la fonte dell'attivazione e poi separarla dai fatti direttamente constatati. Questa distinzione rende il fascicolo utilizzabile e permette agli interessati di comprendere le ragioni del procedimento.

Il raccordo tra uffici deve essere tracciabile. La richiesta tecnica indica quali opere sono state osservate e quali documenti risultano disponibili; la risposta dell'ufficio identifica la pratica esaminata e le verifiche ancora necessarie. In questo modo ogni conclusione resta collegata ai suoi presupposti e non si perde nel passaggio tra pattuglia, tecnico e responsabile del procedimento.

Applicazione alla prova. Alla domanda «chi esercita la vigilanza edilizia?», una risposta completa non si limita a citare l'art. 27. Precisa che la responsabilità amministrativa fa capo al dirigente o responsabile dell'ufficio competente e che la Polizia locale concorre agli accertamenti sul territorio. Aggiunge poi che il provvedimento dipende dalla qualificazione tecnica e dalla specifica fattispecie prevista dal Testo unico.

ERRORE TIPICO — CONFONDERE COLLABORAZIONE E COMPETENZA

Il fatto che la Polizia locale abbia scoperto e documentato l'opera non la rende automaticamente titolare del potere di adottare ogni ordinanza edilizia. Allo stesso modo, la competenza tecnica dell'ufficio non rende superfluo un sopralluogo accurato.

45.2 Regimi e titoli edilizi nel controllo

Il D.P.R. n. 380/2001 prevede regimi differenti per l'attività edilizia. Nel quadro essenziale utile al concorso ricorrono l'attività edilizia libera, la comunicazione di inizio lavori asseverata, la segnalazione certificata di inizio attività e il permesso di costruire. La normativa vigente e regionale introduce ulteriori discipline. Il candidato deve riconoscere la logica dei regimi, non improvvisare la classificazione tecnica di ogni opera.

L'attività libera comprende gli interventi che la legge sottrae a uno specifico titolo edilizio, fermo il rispetto delle altre norme applicabili. «Libera» non significa indifferente a vincoli, sicurezza, regole antisismiche, tutela culturale o altre discipline. La CILA opera per gli interventi ricondotti dalla legge al relativo regime e si fonda sulla comunicazione accompagnata dall'asseverazione tecnica richiesta. La SCIA edilizia è una segnalazione riferita alle fattispecie previste. Il permesso di costruire è un provvedimento espresso necessario per gli interventi che la legge assoggetta a quel titolo.

Questa sintesi non basta per decidere un caso concreto. La qualificazione dipende dalle caratteristiche dell'intervento, dai suoi effetti, dalle definizioni normative, dalla disciplina regionale e dal contesto urbanistico. Una chiusura, un ampliamento, un cambio d'uso o una struttura esterna non possono essere classificati soltanto attraverso una descrizione colloquiale. Servono rilievi e valutazioni tecniche.

Regime	Logica essenziale	Verifica nel controllo
Attività libera	La fonte non richiede uno specifico titolo edilizio per l'intervento ricompreso.	L'opera rientra davvero nella fattispecie e rispetta le altre discipline?
CILA	Comunicazione con asseverazione tecnica nei casi previsti.	Pratica, elaborati e stato reale coincidono?
SCIA	Segnalazione certificata per gli interventi assegnati a tale regime.	Presupposti, documenti e conformità sono verificabili?
Permesso di costruire	Provvedimento espresso richiesto per le fattispecie indicate dalla legge.	L'atto esiste, è efficace e comprende l'opera realizzata?

Il controllo non si esaurisce nella domanda «c'è un titolo?». Può esistere una pratica, ma l'opera può differire dagli elaborati; il titolo può riferirsi a un'altra porzione dell'immobile; i lavori possono essere svolti da soggetti o in tempi da verificare. Il fascicolo edilizio deve essere confrontato con lo stato dei luoghi e con la disciplina applicabile.

La parola «difformità» richiede cautela. Il Testo unico distingue fattispecie differenti e collega a ciascuna specifici effetti. La pattuglia può descrivere una differenza materiale tra opera osservata ed elaborato disponibile, ma la sua qualificazione giuridico-tecnica spetta all'istruttoria competente. Scrivere «totale difformità» senza i necessari presupposti tecnici espone l'atto a contestazioni e può indirizzare male il procedimento.

Anche il momento dei lavori conta. L'opera può essere in corso, sospesa, completata o già utilizzata. Questa informazione incide sulle attività urgenti, sulla conservazione delle prove e sulle valutazioni dell'ufficio. L'operatore descrive lo stato: persone al lavoro, materiali, attrezzature, parti completate, protezioni e accessi. Non deduce automaticamente la data di inizio da una dichiarazione non verificata.

Nel concorso è utile una sequenza stabile: descrivere l'opera; individuare l'immobile; cercare la pratica pertinente; confrontare elaborati e stato reale; verificare disciplina urbanistica e vincoli; qualificare la fattispecie con l'ufficio competente; individuare il procedimento e l'atto. La sequenza evita che il nome del titolo diventi una risposta priva di istruttoria.

Caso breve. In un cortile è presente una struttura chiusa con copertura e pareti. Il proprietario mostra una CILA relativa a opere interne. La pattuglia non conclude che la struttura sia «coperta dalla CILA» né che richieda certamente un permesso. Descrive dimensioni, materiali, collocazione e stato, acquisisce gli estremi della pratica e trasmette tutto all'ufficio tecnico, che confronterà intervento, elaborati, regole e vincoli.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

I regimi edilizi non sono intercambiabili. Il titolo dipende dalla fattispecie prevista dalla legge e dalla disciplina regionale. La presenza di una pratica non dimostra da sola la conformità dell'opera. La pattuglia descrive e confronta; l'ufficio tecnico qualifica. Vincoli e altre discipline possono rilevare anche per attività edilizia libera.

45.3 Sopralluogo, rilievi e costruzione del fascicolo

Chi legge gli atti deve poter ricostruire luoghi, opera, persone e attività in corso. Un verbale ricco di conclusioni ma povero di fatti serve a poco. Una relazione ordinata fornisce invece la base per l'istruttoria tecnica e, se necessario, per gli atti di polizia giudiziaria.

Prima dell'accesso, quando possibile, si definisce l'oggetto del controllo. Si verificano indirizzo, identificazione dell'immobile, contenuto dell'esposto o della richiesta dell'ufficio e pratiche già note. Questa preparazione non deve trasformarsi in un pregiudizio: il sopralluogo serve proprio a controllare la situazione reale. Se l'intervento è urgente, le verifiche documentali possono proseguire dopo la messa in sicurezza delle attività di competenza.

Sul posto si descrive il contesto. Vanno indicati accessi, collocazione dell'opera, rapporto con edificio e pertinenze, stato dei lavori e condizioni osservabili. Dimensioni, materiali e lavorazioni sono riportati con il grado di precisione consentito dagli strumenti e dalle competenze disponibili. Quando un dato richiede un rilievo tecnico specialistico, la relazione lo segnala invece di presentare una stima come misura certa.

Fase	Informazioni da raccogliere	Utilità
Identificazione	Indirizzo, immobile, area, accessi e riferimenti disponibili.	Delimita l'oggetto del controllo.
Opera	Forma, dimensioni rilevate, materiali, destinazione apparente e stato dei lavori.	Consente il confronto tecnico.
Soggetti	Presenti, qualità dichiarate, committente, impresa e altri ruoli noti.	Collega i fatti alle persone da verificare.
Documenti	Titoli, pratiche, elaborati, cartello di cantiere e dichiarazioni.	Costruisce il raccordo con il fascicolo edilizio.
Evidenze	Fotografie, rilievi, allegati e fonti dichiarative.	Rende verificabile la ricostruzione.
Seguito	Trasmissione tecnica ed eventuali atti di PG.	Mantiene distinti i canali.

Le fotografie devono avere un contesto riconoscibile e un richiamo nell'atto. Una sequenza di immagini senza descrizione può non chiarire quale porzione mostrino o quando siano state acquisite. Anche gli schizzi e le planimetrie di rilievo devono essere identificati. L'obiettivo non è produrre un progetto, ma conservare una rappresentazione comprensibile dello stato constatato.

Le dichiarazioni sono distinte dalle osservazioni dirette. Se il presente afferma che l'opera esiste da molti anni, la relazione attribuisce la frase a chi l'ha resa; non la trasforma in data accertata. Se mostra un documento, si annotano estremi, contenuto rilevante e modalità di acquisizione. Se non lo esibisce, si registra la circostanza e si prosegue con la verifica presso gli uffici.

Il confronto con l'ufficio tecnico può richiedere un sopralluogo congiunto. La Polizia locale porta conoscenza del territorio e capacità di documentazione; il tecnico interpreta elaborati, caratteristiche dell'intervento e disciplina urbanistica. La relazione congiunta o il coordinamento degli atti deve comunque rendere chiaro chi ha svolto ciascuna attività e su quali elementi poggia la conclusione.

Il fascicolo riunisce soltanto materiale pertinente: relazione, verbali, fotografie, rilievi, documenti esibiti, esiti delle ricerche e comunicazioni tra uffici. Ogni allegato deve essere identificabile. Le informazioni personali estranee al caso non vanno raccolte per semplice completezza apparente. Un fascicolo ordinato tutela il procedimento e agevola l'esercizio dei diritti degli interessati.

Quando emergono possibili rischi o lavori in corso, l'operatore non inventa poteri urgenti. Verifica quali attribuzioni e strumenti siano previsti dalla legge e dai protocolli applicabili, informa gli uffici competenti e documenta le ragioni di ogni attività svolta. Un'eventuale iniziativa di polizia giudiziaria richiede i presupposti e le garanzie del codice di procedura penale.

Check-list finale. Ho identificato con precisione il luogo? Ho distinto misure certe da stime? Le fotografie sono collegate alla descrizione? Ho separato dichiarazioni e osservazioni? Ho acquisito gli estremi dei documenti senza anticiparne la validità? Ho indicato le verifiche tecniche ancora necessarie? Ho individuato destinatari e canali degli atti?

Uso nella prova. In una relazione concorsuale, procedi in ordine cronologico: motivo dell'intervento, accesso, identificazioni, stato dei luoghi, documenti, rilievi, attività svolte e trasmissioni. La qualificazione giuridica viene dopo i fatti e usa formule compatibili con il grado di certezza raggiunto.

45.4 Procedimenti repressivi e provvedimenti edilizi

Il D.P.R. n. 380/2001 non prevede una sola risposta per ogni irregolarità. Le conseguenze cambiano in base al tipo di intervento, al titolo richiesto, al rapporto con il titolo esistente e alle altre condizioni stabilite dalla legge. Espressioni come «ordinanza edilizia» o «demolizione automatica» sono quindi insufficienti.

L'art. 31 disciplina gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Quando ricorrono i presupposti della disposizione, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ingiunge la rimozione o la demolizione. La norma contiene anche ulteriori effetti, da verificare nel testo vigente. Non si può però estendere questo percorso a qualsiasi differenza edilizia: le altre fattispecie seguono le disposizioni loro applicabili.

La sospensione dei lavori, la demolizione, la rimozione, l'acquisizione e le eventuali sanzioni pecuniarie hanno presupposti e funzioni diverse. Una misura cautelare o interinale mira a impedire che la situazione prosegua mentre si svolgono le verifiche; una misura ripristinatoria tende a ricondurre il territorio alla legalità; una conseguenza pecuniaria opera nei casi previsti. Il candidato deve individuare la categoria senza assegnarla meccanicamente al caso.

Fase	Contenuto	Soggetto o ufficio
Accertamento	Descrizione di opera, luogo, soggetti e documenti.	Polizia locale e uffici secondo competenza.
Istruttoria	Titolo, progetto, disciplina, vincoli e qualificazione.	Ufficio tecnico competente.
Partecipazione	Comunicazioni e garanzie previste dal procedimento applicabile.	Responsabile del procedimento e interessati.
Provvedimento	Misura prevista per la specifica fattispecie, motivata.	Dirigente o responsabile competente.
Notificazione ed esecuzione	Conoscenza dell'atto, adempimento e verifiche.	Uffici incaricati e Polizia locale nei compiti assegnati.
Inottemperanza	Accertamento degli effetti previsti dalla fonte.	Autorità e uffici indicati dalla legge.

La motivazione collega fatti, istruttoria, norma e decisione. Non basta richiamare genericamente il Testo unico. L'atto deve chiarire quale opera è stata accertata, quale regime è stato individuato, in che cosa consiste la violazione e perché proprio quella misura è applicabile. La documentazione della pattuglia contribuisce alla motivazione, ma non sostituisce la valutazione tecnica necessaria.

Il destinatario non è scelto con una formula automatica. Proprietà, committenza, esecuzione e titolarità della pratica sono posizioni da ricostruire secondo la disposizione applicata. L'operatore fornisce dati e documenti; l'ufficio individua i soggetti nei cui confronti deve procedere. Un'identificazione incompleta può compromettere notificazione, partecipazione ed esecuzione.

Il controllo dell'ottemperanza è una nuova attività di accertamento. Occorre verificare che l'atto sia efficace e conosciuto, individuare l'obbligo imposto e confrontarlo con lo stato dei luoghi. La relazione non si limita a scrivere «non ottemperato»: descrive ciò che permane, ciò che è stato rimosso e ogni elemento utile alla decisione successiva.

Anche l'esecuzione richiede una catena documentale ordinata. L'ufficio comunica quale obbligo deve essere controllato e mette a disposizione l'atto pertinente; gli operatori descrivono lo stato trovato alla data dell'accesso; il responsabile valuta le conseguenze che la legge collega all'esito. La pattuglia non interpreta liberamente un dispositivo ambiguo, ma chiede il necessario chiarimento prima di attribuire all'interessato un'inottemperanza.

Le garanzie procedurali non sono un passaggio ornamentale. L'interessato deve poter conoscere l'oggetto del procedimento ed esercitare le facoltà riconosciute dalla disciplina applicabile. Ciò non elimina i poteri di vigilanza, ma impone che comunicazioni, motivazione, notificazione e termini siano gestiti dall'ufficio competente in modo coerente con la misura adottata.

La legge n. 689/1981 rappresenta la cornice generale delle sanzioni amministrative, ma le misure edilizie hanno una disciplina settoriale propria. Il candidato non deve applicare in blocco lo schema di un verbale amministrativo a ogni abuso. Prima si identifica la natura dell'effetto previsto dal Testo unico, poi si individua il procedimento corretto.

Domanda-trappola. La Polizia locale può ordinare sempre la demolizione dell'opera che ritiene abusiva? No. La pattuglia documenta i fatti e svolge gli atti di competenza; l'ufficio tecnico qualifica l'intervento; il dirigente o responsabile adotta il provvedimento previsto dalla specifica fattispecie. Poteri diversi possono essere esercitati solo quando la fonte li attribuisce espressamente.

ERRORE TIPICO — USARE L'ART. 31 COME RISPOSTA UNIVERSALE

L'art. 31 riguarda le fattispecie indicate dalla disposizione. Prima di richiamarlo occorre accertare che il caso rientri davvero in quel perimetro; altrimenti si deve individuare la norma specifica applicabile.

45.5 Doppio binario amministrativo e penale

Una trasformazione edilizia irregolare può produrre conseguenze amministrative e, quando ricorrono i relativi elementi, penali. I due percorsi possono partire dagli stessi fatti, ma hanno autorità, atti e finalità differenti. Il procedimento comunale tutela il corretto assetto del territorio attraverso le misure previste dal D.P.R. n. 380/2001; il procedimento penale accerta la responsabilità per un reato secondo il codice di procedura penale.

La Polizia locale esercita funzioni di polizia giudiziaria nei limiti delle qualifiche e attribuzioni riconosciute dalla legge. L'art. 55 c.p.p. descrive le funzioni della PG; l'art. 347 disciplina la comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero; l'art. 357 riguarda la documentazione delle attività. Nel caso edilizio queste regole si applicano senza trasformare ogni anomalia tecnica in un reato già accertato.

Quando emergono elementi che possono integrare una fattispecie penale, la PG descrive il fatto, conserva le fonti di prova, identifica per quanto possibile i soggetti pertinenti e riferisce all'autorità giudiziaria. La qualificazione iniziale può essere provvisoria: ciò che conta è comunicare elementi concreti, non formule apodittiche. Gli atti specifici seguono il codice, le garanzie difensive e le direttive applicabili.

Piano	Finalità	Atti tipici nel caso	Autorità di riferimento
Amministrativo-edilizio	Verificare conformità e adottare misure sul territorio.	Relazione, istruttoria tecnica, provvedimento, controllo dell'ottemperanza.	Comune, dirigente o responsabile competente.
Penale	Accertare un possibile reato e le responsabilità.	Annotazioni, verbali previsti, comunicazione della notizia di reato e atti delegati.	Pubblico ministero e autorità giudiziaria.

La comunicazione della notizia di reato non sostituisce la trasmissione all'ufficio tecnico. Il pubblico ministero deve ricevere gli elementi penalmente rilevanti; l'ufficio comunale deve poter qualificare l'intervento e adottare i provvedimenti amministrativi. Allo stesso modo, l'ordinanza comunale non chiude il percorso penale. Gli esiti possono influenzarsi sul piano conoscitivo, ma nessun atto assorbe automaticamente l'altro.

Il coordinamento richiede attenzione anche nella conservazione dei documenti. Una fotografia o un rilievo possono essere utili a entrambi i procedimenti, ma devono mantenere data, autore, contesto e collegamento con l'atto che li ha acquisiti. Le successive integrazioni tecniche vanno trasmesse al destinatario competente senza riscrivere retroattivamente ciò che era stato osservato nel primo accesso.

CASO GUIDATO: OPERA SENZA TITOLO APPARENTE

La Polizia locale riceve una segnalazione relativa a una struttura in muratura nel cortile di un'abitazione. Sul posto trova lavori conclusi, acquisisce fotografie e riceve dal proprietario una copia di una pratica edilizia non immediatamente interpretabile.

Gli operatori descrivono localizzazione, caratteristiche osservabili, stato dei lavori, soggetti presenti e documento esibito. Non dichiarano subito che l'opera richieda un permesso di costruire. Trasmettono relazione e allegati all'ufficio tecnico, che confronterà la struttura con la pratica, gli strumenti urbanistici, la disciplina regionale e gli eventuali vincoli.

Se dagli elementi raccolti emerge una possibile fattispecie penale, il personale qualificato attiva il canale di PG. Documenta gli elementi oggettivi, le fonti e le attività svolte e riferisce all'autorità giudiziaria secondo il codice e le direttive vigenti. Il Comune continua intanto l'istruttoria amministrativa. I fascicoli devono essere coordinati senza confondere destinatari e finalità.

Domanda da commissario. Come si gestisce un possibile abuso edilizio? La risposta parte dal sopralluogo oggettivo, prosegue con l'istruttoria tecnica e individua il provvedimento spettante al dirigente o responsabile. Se emergono elementi di reato, aggiunge il distinto percorso di PG e precisa che esso non sostituisce il procedimento edilizio.

Mini-esercizio. Costruisci due colonne. Nella prima inserisci: opera, titolo, elaborati, disciplina, provvedimento e ottemperanza. Nella seconda: possibile reato, fonti di prova, soggetti, attività di PG e comunicazione al pubblico ministero. Collega soltanto gli elementi comuni, come fotografie e rilievi, specificando in quale atto vengono utilizzati.

ERRORE TIPICO E DOMANDA-TRAPPOLA

La domanda «se c'è un abuso edilizio c'è sempre reato?» contiene un automatismo sbagliato. Prima si accertano i fatti e si individua la norma. Il procedimento amministrativo può sussistere anche quando il profilo penale richiede una valutazione distinta; la possibile notizia di reato, a sua volta, non autorizza a sospendere l'istruttoria comunale.

▣ Verifica

QUIZ 1

A chi fa capo, secondo l'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale?

A. Al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale. B. Sempre e soltanto al sindaco. C. Esclusivamente alla Polizia locale. D. Al proprietario dell'immobile.

Risposta corretta: A. La Polizia locale può concorrere agli accertamenti, ma la disposizione colloca la vigilanza presso il dirigente o responsabile competente.

QUIZ 2

La presenza di una pratica edilizia prova sempre la conformità dell'opera?

A. Sì, se ha un numero di protocollo. B. Sì, quando è una CILA. C. No, occorre confrontare pratica, elaborati, stato reale e disciplina applicabile. D. No, perché le pratiche non hanno mai valore.

Risposta corretta: C. La pratica deve essere pertinente e l'opera deve corrispondere a quanto previsto, nel rispetto delle norme applicabili.

QUIZ 3

Durante il sopralluogo, una dichiarazione del presente deve essere:

A. trasformata in fatto accertato; B. ignorata; C. considerata una perizia tecnica. D. attribuita a chi l'ha resa e distinta dall'osservazione diretta;

Risposta corretta: D. La tracciabilità della fonte consente di valutare correttamente il dato e svolgere le verifiche successive.

QUIZ 4

L'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 può essere applicato automaticamente a ogni irregolarità edilizia?

A. Sì. B. Sì, quando interviene la Polizia locale. C. No, riguarda le fattispecie indicate dalla disposizione. D. Solo se lo chiede il vicino.

Risposta corretta: C. La misura repressiva dipende dalla qualificazione dell'intervento e dalla norma specifica applicabile.

QUIZ 5

La comunicazione della notizia di reato sostituisce l'istruttoria edilizia comunale?

A. Sì, sempre. B. No, i due percorsi hanno finalità e autorità distinte. C. Sì, se vi sono fotografie. D. No, perché l'edilizia non può avere rilievo penale.

Risposta corretta: B. Il percorso amministrativo e quello penale possono procedere parallelamente senza assorbirsi.

QUIZ 6

Qual è il primo compito della pattuglia davanti a un'opera sospetta?

A. Ordinare la demolizione. B. Stabilire il parametro urbanistico definitivo. C. Archiviare la segnalazione. D. Descrivere e documentare fatti, luoghi, soggetti e documenti.

Risposta corretta: D. La base del procedimento è un accertamento oggettivo; qualificazione tecnica e provvedimento seguono secondo competenza.

CASO RAGIONATO FINALE

Durante un controllo, la pattuglia trova lavori in corso per la chiusura di un porticato. Il committente mostra una SCIA riferita all'immobile, ma gli elaborati non sono disponibili sul posto. Un vicino sostiene che l'opera occupi anche una parte comune. Come si imposta l'intervento?

Soluzione ragionata. Gli operatori identificano luogo, opera, stato dei lavori, soggetti presenti e qualità dichiarate. Acquisiscono gli estremi della SCIA, descrivono la chiusura e documentano dimensioni e materiali con strumenti adeguati. La dichiarazione del vicino viene attribuita alla sua fonte e non diventa automaticamente un fatto accertato. Relazione e allegati sono trasmessi all'ufficio tecnico, che confronterà opera, pratica, elaborati, disciplina urbanistica, eventuali vincoli e situazione proprietaria pertinente. Qualunque misura sui lavori o provvedimento repressivo richiede la base normativa e la competenza previste.

Se emergono elementi concreti di un possibile reato, la PG attiva il distinto canale verso l'autorità giudiziaria, senza interrompere l'istruttoria amministrativa.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico dell'edilizia, con particolare attenzione alla vigilanza e alle fattispecie repressive applicabili.
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, per il quadro delle funzioni della Polizia locale.
- Codice di procedura penale, artt. 55, 347 e 357, per funzioni, comunicazione della notizia di reato e documentazione della PG.
- Legislazione regionale, strumenti urbanistici, regolamento edilizio e disciplina dei vincoli vigenti nel territorio interessato.
- Organizzazione comunale e direttive della Procura territorialmente competente per attività e atti specifici.

Per progettazione, parametri urbanistici, tecnica edilizia e casistica specialistica occorre la preparazione tecnica del relativo modulo avanzato. Il presente capitolo fornisce il metodo operativo richiesto alla Polizia locale.

Ambiente, rifiuti, rumore e tutela locale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Ambiente, rifiuti, rumore e tutela locale

Guida al capitolo

Nel controllo ambientale locale si incontrano due errori opposti. A volte si attribuisce subito una classificazione tecnica a ciò che si vede: un contenitore sospetto diventa un «rifiuto pericoloso», oppure un rumore fastidioso viene descritto come superamento accertato di un limite. Altre volte si rinuncia al controllo perché la materia sembra troppo specialistica. Il compito della Polizia locale è più concreto: osservare, documentare e attivare il soggetto competente.

MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda guida	Risultato atteso
Bando	Sono richiesti ambiente, rifiuti, rumore, igiene urbana o D.Lgs. n. 152/2006?	Selezione delle fonti e delle regole locali.
Aree	Il fatto riguarda gestione del servizio, violazione, esigenza tecnica o possibile reato?	Classificazione iniziale prudente.
Nuclei	Chi accerta, chi valuta, chi gestisce e chi decide?	Schema fatto-fonte-autorità-atto.
Diario	Ho attribuito alla pattuglia una misurazione o un potere non previsto?	Correzione dell'errore.
Output	Serve un verbale, una relazione, una segnalazione o un atto di PG?	Documento coerente con il caso.

RIFERIMENTI DI BASE

Il quadro comprende il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, soprattutto la Parte quarta sui rifiuti, e la legge 26 ottobre 1995, n. 447 sull'inquinamento acustico. Si aggiungono la legge n. 689/1981 per gli illeciti amministrativi, il TUEL per le competenze locali, il codice di procedura penale quando emerge un possibile reato, la disciplina regionale e gli atti comunali applicabili.

SPIEGAZIONE TEORICA E APPLICAZIONE

I cinque nuclei seguono la sequenza operativa del controllo: delimitare il problema, accertare il fatto, individuare le competenze, scegliere il canale e formare un fascicolo utilizzabile.

46.1 Perimetro ambientale e metodo di controllo

Il diritto ambientale comprende materie numerose e tecnicamente complesse. Il D.Lgs. n. 152/2006 disciplina, tra l'altro, acque, suolo, rifiuti, emissioni e procedure ambientali. In un concorso di Polizia locale non occorre riprodurre l'intero sistema. Il perimetro utile riguarda soprattutto i fatti visibili sul territorio: materiali abbandonati, modalità di conferimento, aree degradate, rumore, regole di igiene urbana e raccordo con i soggetti competenti.

Selezionare non significa semplificare fino all'errore. Il candidato deve conoscere il quadro generale e riconoscere quando il caso supera le competenze ordinarie della pattuglia. Classificazioni analitiche, bonifiche, autorizzazioni industriali, valutazioni fonometriche e procedure di protezione civile richiedono conoscenze, strumenti e autorità specialistiche. La Polizia locale conserva però un ruolo essenziale: rileva il fatto e costruisce il primo fascicolo.

Il metodo parte da quattro passaggi. Si descrive ciò che si osserva; si individua la fonte che potrebbe regolare il fatto; si ricostruiscono competenze e verifiche mancanti; si sceglie l'atto. L'ordine conta. Se si comincia dal provvedimento desiderato, si rischia di adattare i fatti alla conclusione. Se si comincia dai fatti, l'istruttoria può individuare la risposta corretta.

Passaggio	Domanda	Esempio
Fatto	Che cosa è osservabile, dove e quando?	Cumulo di sacchi vicino ai contenitori.
Fonte	Quale disciplina può essere pertinente?	Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 o regolamento comunale.

Passaggio	Domanda	Esempio
Competenza	Chi deve gestire, valutare o decidere?	Gestore, ufficio ambiente, ARPA, autorità amministrativa o giudiziaria.
Atto	Quale documento serve in questa fase?	Segnalazione, verbale, relazione tecnica richiesta o atto di PG.

La distinzione tra fatto e valutazione tecnica vale in ogni controllo. Una fotografia può dimostrare presenza, collocazione e aspetto di un materiale, ma non sempre ne prova composizione o pericolosità. La percezione di un rumore dimostra che una sorgente era udibile in certe condizioni; non certifica da sola il superamento di un limite. L'operatore scrive ciò che sa e indica ciò che richiede verifica.

Anche la tutela immediata va affrontata secondo competenza. Se il contesto presenta un rischio apparente, la pattuglia può delimitare l'area o attivare i soggetti previsti dalle procedure dell'ente, senza manipolare materiali ignoti né inventare protocolli. La relazione specifica l'indizio di rischio e chi è stato informato. L'urgenza non elimina la necessità di una base giuridica; richiede piuttosto rapidità, chiarezza e tracciabilità.

Il controllo può nascere da un esposto, da un servizio programmato, da una richiesta dell'ufficio o da un rinvenimento occasionale. L'esposto è una fonte informativa, non la prova definitiva. La pattuglia separa quanto riferito dal segnalante da ciò che constata direttamente. Questo vale anche per filmati, fotografie e documenti prodotti da privati, che devono essere valutati secondo le regole applicabili.

La localizzazione esatta è spesso determinante. Lo stesso fatto può coinvolgere una strada comunale, un'area privata, una pertinenza, un corso d'acqua o uno spazio affidato a un gestore. La relazione deve permettere di riconoscere il punto e il rapporto con le aree circostanti. Coordinate, riferimenti fotografici e descrizione degli accessi evitano che l'intervento successivo riguardi un luogo diverso.

La cronologia ha la stessa importanza. L'operatore distingue l'ora del rinvenimento, il periodo indicato dal segnalante, l'eventuale ripetersi del fatto e il momento in cui sono intervenuti gestore o tecnici. Una sequenza temporale ordinata aiuta a valutare responsabilità, urgenza ed efficacia delle misure e impedisce di presentare come contemporanei eventi avvenuti in giorni diversi.

Applicazione alla prova. Una risposta efficace non elenca genericamente le leggi ambientali. Espone il metodo: «Individuo il fatto materiale, verifico se riguarda il servizio, un illecito o un profilo tecnico, documento le evidenze, ricostruisco la competenza e redigo l'atto appropriato». Mostra così di saper trasformare una materia ampia in una sequenza operativa.

ERRORE TIPICO — CONFONDERE PRUDENZA E INERZIA

Non attribuire una classificazione tecnica non significa rinunciare al controllo. Significa descrivere con precisione e attivare chi dispone della competenza e degli strumenti necessari.

46.2 Rifiuti, abbandono e gestione ordinaria

La Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati. L'art. 183 definisce rifiuto la sostanza o l'oggetto di cui il detentore si disfi, abbia intenzione o obbligo di disfarsi, ferma la necessità di verificare il testo vigente, le esclusioni e le altre definizioni. La nozione dipende quindi dal rapporto tra materiale e condotta del detentore, non soltanto dall'aspetto dell'oggetto.

Nel controllo territoriale bisogna distinguere il rifiuto dal bene ancora utilizzato, il deposito da verificare dall'abbandono, il conferimento scorretto dal disservizio di raccolta e il rifiuto urbano da altre categorie. Queste qualificazioni possono richiedere informazioni sull'origine, sulla composizione, sull'attività che ha prodotto il materiale e sulla gestione prevista. La pattuglia non colma i dati mancanti con supposizioni.

Piano	Domanda	Seguito possibile
Materiale	Che cosa è visibile e in quale contesto?	Descrizione, fotografie e localizzazione.
Servizio	Il problema riguarda contenitori, calendario o mancata raccolta?	Attivazione del gestore e verifica del contratto o regolamento.
Illecito	Una norma vieta la condotta accertata?	Verbale o altra trasmissione prevista.
Tecnica	Servono classificazione, analisi o rimozione specialistica?	Coinvolgimento dell'ufficio o ente competente.
Penale	Emergono elementi concreti di possibile reato?	Attivazione della PG secondo il c.p.p.

Nel sopralluogo si registrano punto esatto, accessibilità, quantità apparente, contenitori, stato dei materiali, odori percepibili senza esposizione indebita, tracce e condizioni circostanti. In presenza di liquidi, polveri o etichette di pericolo, l'operatore descrive il segno e attiva la procedura prevista; non certifica la natura chimica. Le fotografie devono mostrare il contesto e i dettagli utili.

L'identificazione dell'autore richiede una catena probatoria. Un'etichetta, una busta o un documento possono costituire un indizio, ma non dimostrano automaticamente chi abbia abbandonato i materiali. Occorre verificare provenienza, disponibilità, eventuali testimoni, veicoli, immagini legittimamente acquisite e altre circostanze. La responsabilità non può essere attribuita soltanto perché compare un nominativo.

Il gestore del servizio svolge un ruolo diverso dall'organo accertatore. Può rimuovere i rifiuti, gestire contenitori e segnalare criticità secondo contratto e regolamento; non sostituisce necessariamente l'autorità che contesta l'illecito o adotta un provvedimento. La Polizia locale, a sua volta, non deve ridurre ogni rinvenimento a una richiesta di pulizia: può essere necessario conservare prove prima della rimozione.

La distinzione tra area pubblica e privata può incidere sulle attività da svolgere, ma non risolve da sola la disciplina applicabile. Servono titolarità, accessibilità, condotta e fonte. Se il materiale si trova su proprietà privata, occorre stabilire chi ne abbia disponibilità e quali poteri siano esercitabili. L'operatore registra i dati utili e coinvolge l'ufficio competente.

Prima della rimozione va valutata anche la conservazione delle evidenze. Se il materiale può essere eliminato rapidamente per ragioni di sicurezza o igiene, fotografie, posizione, descrizione e indizi utili devono essere acquisiti in modo ordinato. Il raccordo con il gestore chiarisce tempi e modalità dell'intervento, così che la pulizia dell'area non cancelli senza necessità gli elementi dell'accertamento.

CASO GUIDATO: MATERIALI IN AREA PUBBLICA

In una zona periferica vengono rinvenuti sacchi, mobilio e contenitori con residui non identificati. Un residente indica un veicolo visto nei giorni precedenti; su un sacco compare un'etichetta con un nominativo.

La pattuglia localizza e fotografa il cumulo, descrive i materiali senza classificarli tecnicamente, valuta la necessità di delimitare l'area e informa i soggetti competenti. Registra la dichiarazione del residente e i dati riferiti sul veicolo. L'etichetta viene documentata come indizio, non come prova conclusiva. Prima della rimozione si preservano gli elementi utili. Gli atti vengono poi indirizzati al gestore, all'ufficio, all'autorità amministrativa o alla PG secondo gli esiti.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La nozione di rifiuto non dipende soltanto dall'aspetto del materiale. Abbandono, conferimento scorretto e disservizio sono situazioni diverse. Il sopralluogo documenta contesto, materiali e indizi senza analisi improvvisate. Un nominativo rinvenuto è un elemento da verificare. Gestore, Comune e organo accertatore hanno funzioni distinte.

46.3 Rumore e tutela acustica locale

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 è la legge quadro sull'inquinamento acustico. Definisce il sistema generale e attribuisce funzioni a Stato, Regioni, Province e Comuni. Per il candidato di Polizia locale contano soprattutto le competenze comunali, la classificazione acustica del territorio, i regolamenti, le autorizzazioni pertinenti e il controllo delle sorgenti secondo le procedure vigenti.

Il rumore percepito non coincide automaticamente con il superamento di un limite. La percezione può giustificare il sopralluogo e descrivere il disturbo, ma una valutazione tecnica richiede parametri, strumenti, personale competente e condizioni di misura previste. La pattuglia deve quindi raccogliere dati che rendano possibile la verifica: luogo, data, fascia oraria, durata, sorgente apparente, attività in corso, condizioni del contesto e dichiarazioni.

Elemento	Domanda di controllo	Limite operativo
Sorgente	Da quale attività, impianto o evento sembra provenire il suono?	La provenienza apparente va verificata.
Tempo	Quando si manifesta e con quale durata o frequenza?	Una singola osservazione non prova la reiterazione.
Contesto	Qual è l'area e quale disciplina locale può valere?	Zonizzazione e regolamento devono essere consultati.
Titolo	Esistono autorizzazioni, deroghe o prescrizioni?	La presenza di un atto non esclude il controllo delle condizioni.
Tecnica	Serve una misurazione o valutazione specialistica?	Va attivato il soggetto competente.

Una segnalazione dei residenti deve essere raccolta con precisione. Espressioni come «rumore insopportabile tutte le notti» orientano l'intervento, ma vanno specificate attraverso date, orari, provenienza e circostanze. Più segnalazioni possono mostrare ricorrenza, non sostituiscono la misurazione quando questa è richiesta dalla norma. La relazione distingue sempre dichiarazioni e osservazioni dirette.

Il controllo documentale può riguardare la natura dell'attività, l'eventuale autorizzazione o deroga, le prescrizioni e il regolamento comunale. Non ogni evento rumoroso segue lo stesso regime. Attività produttiva, pubblico esercizio, cantiere, manifestazione temporanea, impianto e comportamento individuale possono coinvolgere fonti diverse. La soluzione parte dalla corretta identificazione della sorgente.

Anche la posizione del ricettore e le condizioni ambientali possono essere rilevanti per la successiva verifica tecnica. La pattuglia non esegue calcoli specialistici, ma descrive porte o finestre aperte, collocazione della sorgente, presenza di altre emissioni sonore e modifiche intervenute durante l'accesso. Se la musica viene abbassata all'arrivo degli operatori, la circostanza viene annotata senza trasformarla nella prova del precedente superamento.

La reiterazione richiede dati confrontabili. Relazioni redatte in giorni diversi dovrebbero usare gli stessi riferimenti essenziali: sorgente, fascia oraria, attività e condizioni osservate. Questo consente all'ufficio di riconoscere un andamento e programmare un eventuale controllo tecnico, invece di sommare segnalazioni generiche prive di elementi comuni.

L'art. 9 della legge n. 447/1995 disciplina forme temporanee di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore in presenza di eccezionali e urgenti necessità di tutela. Il provvedimento deve essere motivato e adottato dall'autorità competente nei limiti previsti. La norma non autorizza a trasformare ogni disturbo in un'ordinanza urgente. Occorrono presupposti, istruttoria e temporaneità.

La Polizia locale può contestare violazioni definite da norme o regolamenti quando ne ricorrono i presupposti, ma non deve confondere il mancato rispetto di un orario con il superamento tecnico di un limite acustico. Il primo può essere documentato direttamente; il secondo può richiedere accertamento specialistico. Un verbale deve indicare con precisione quale regola è stata violata.

Caso breve. Un pubblico esercizio diffonde musica all'esterno durante la sera. La pattuglia individua sorgente, orario, attività e spazio utilizzato, acquisisce gli estremi dei titoli disponibili e descrive ciò che percepisce. Verifica regolamento e prescrizioni. Se serve una misura fonometrica, attiva il soggetto competente. Non dispone una chiusura immediata senza norma e potere specifici.

Domanda-trappola. Ogni segnalazione consente di imporre subito la chiusura? No. Occorre identificare la sorgente, verificare regole e titoli, distinguere l'accertamento diretto dalla valutazione tecnica e individuare il provvedimento previsto. Le misure urgenti restano eccezionali e motivate.

NOTA

Errore tipico — Scrivere "limite superato" senza misurazione idonea. Se la verifica tecnica è necessaria, la pattuglia descrive il rumore e il contesto e richiede l'intervento competente. Non trasforma una percezione in un dato strumentale.

46.4 Comune, gestore, uffici, ARPA e autorità

La tutela ambientale locale coinvolge più soggetti. Il Comune organizza servizi, approva regolamenti, esercita le funzioni attribuite e cura i procedimenti. Il gestore svolge le attività affidate dal contratto di servizio. Gli uffici tecnici e ambientali istruiscono i profili di competenza. ARPA e altri enti tecnici intervengono secondo la legislazione regionale. La Polizia locale controlla il territorio e documenta. L'autorità giudiziaria interviene quando emergono elementi di reato.

Nessun soggetto può essere indicato in astratto come competente per «l'ambiente» in generale. La competenza dipende dalla materia, dal territorio, dalla fonte e dal tipo di atto. La raccolta mancata può essere un problema del gestore; un abbandono può richiedere accertamento e procedimento; una sostanza ignota può imporre un intervento tecnico; un possibile reato segue il c.p.p. Il primo lavoro consiste quindi nell'inquadrare il bisogno.

Soggetto	Funzione ricorrente	Non coincide con
Comune	Regolazione locale, organizzazione del servizio e procedimenti attribuiti.	Un laboratorio tecnico universale.
Gestore	Raccolta, trasporto e attività previste dall'affidamento.	Autorità sanzionatoria per ogni illecito.
Polizia locale	Sopralluogo, accertamento, documentazione e raccordo.	Ente di analisi o decisore di ogni misura.
Ufficio ambiente	Istruttoria, verifiche amministrative e coordinamento tecnico.	Organo di PG per il solo fatto di gestire il procedimento.
ARPA o ente tecnico	Misure, pareri e attività previste dalla disciplina regionale.	Sostituto del Comune in ogni funzione.
Autorità giudiziaria	Direzione e valutazione del percorso penale.	Autorità del procedimento amministrativo ordinario.

Il contratto di servizio e il regolamento comunale sono essenziali per distinguere prestazioni, obblighi dell'utente, modalità di conferimento e interventi del gestore. Tuttavia non vanno presentati come leggi nazionali. In una prova riferita a uno specifico Comune, il candidato li consulta e li coordina con la fonte superiore. In una trattazione generale, ne descrive la funzione senza inventarne il contenuto.

La disciplina regionale incide su organizzazione, competenze tecniche, controlli e pianificazione. Anche il ruolo di ARPA deve essere verificato nel territorio interessato. Scrivere «si chiama sempre ARPA» è una scorciatoia: bisogna chiarire quale verifica serve e quale soggetto la legge o la procedura individua. La richiesta tecnica deve contenere fatti e quesiti comprensibili.

Il passaggio di informazioni fra soggetti deve lasciare traccia. Una segnalazione al gestore indica luogo, tipologia apparente, urgenza e necessità di preservare eventuali prove. Una richiesta all'ufficio precisa quale norma o titolo debba essere verificato. Una richiesta tecnica descrive sorgente, tempi e condizioni. Una comunicazione di PG espone gli elementi di possibile reato e le attività svolte.

Quando intervengono più soggetti, è utile individuare un referente del fascicolo e registrare risposte, sopralluoghi e risultati. Non si tratta di accentrare competenze, ma di evitare richieste duplicate e informazioni contraddittorie. L'operatore deve poter ricostruire chi è stato attivato, per quale ragione e con quale esito.

La Polizia locale non perde il controllo del fascicolo dopo la trasmissione. Può verificare che la segnalazione sia stata ricevuta, integrare i dati, documentare la rimozione o il ripetersi del fatto e svolgere nuove attività richieste. Questo monitoraggio non significa sostituirsi al destinatario: serve a mantenere continua la ricostruzione del caso.

Applicazione alla prova. Se la traccia chiede «chi è competente?», la risposta non deve contenere un solo nome. Deve distinguere gestione materiale, accertamento, valutazione tecnica, procedimento amministrativo e profilo penale. Per ciascuna funzione individua il soggetto sulla base della fonte e dell'organizzazione territoriale.

Mini-esercizio. Per un cumulo di materiali vicino a un corso d'acqua, compila cinque righe: fatto osservato; rischio apparente; gestore o ufficio da attivare; verifica tecnica necessaria; eventuale atto amministrativo o di PG. Se una competenza non è certa, indica la fonte territoriale da controllare invece di assegnarla per intuizione.

ERRORE TIPICO — TRASMETTERE SENZA FORMULARE IL PROBLEMA

Una segnalazione generica «per competenza» rallenta il procedimento. Il documento deve spiegare che cosa è stato accertato, quale verifica si chiede e quali allegati sostengono la richiesta.

46.5 Verbale, relazione, ordinanza e doppio binario

Un episodio ambientale può produrre atti diversi. Non esiste però una sequenza automatica nella quale ogni sopralluogo genera verbale, ordinanza e notizia di reato. Ogni documento ha una funzione e presupposti propri. La scelta corretta dipende dal grado di certezza, dalla norma applicabile e dall'autorità competente.

Il verbale di accertamento serve quando una condotta integra una violazione amministrativa definita. Deve indicare fatto, luogo, tempo, soggetto, fonte violata ed elementi raccolti. La legge n. 689/1981 fornisce la cornice generale, mentre la disciplina ambientale o locale stabilisce precetto, sanzione, autorità e possibili regole speciali. Non si inventano importi o termini.

La relazione o segnalazione serve quando occorre attivare il gestore, chiedere una verifica tecnica o alimentare l'istruttoria di un ufficio. Non è un verbale incompleto. Espone fatti, fonti, documenti e domanda istruttoria. Una buona relazione può concludere: «si trasmette per verificare la natura del materiale e individuare il procedimento applicabile», senza anticipare un esito non ancora provato.

Strumento	Presupposto	Contenuto essenziale
Verbale	Violazione amministrativa definita e accertata.	Fatto, soggetto, norma, evidenze e procedura.
Relazione/segnalazione	Necessità di gestione, verifica o istruttoria.	Contesto, osservazioni, allegati e quesito.
Ordinanza	Potere attribuito e presupposti della specifica misura.	Autorità, istruttoria, motivazione, comando e durata.
Atto di PG	Elementi concreti di possibile reato.	Fatto, fonti di prova, attività e comunicazione all'autorità giudiziaria.

L'ordinanza non è una formula per risolvere qualsiasi criticità. Occorre distinguere i poteri ordinari dalle misure contingibili e urgenti. L'urgenza richiede presupposti effettivi, motivazione, proporzionalità e temporaneità secondo la fonte. In materia acustica l'art. 9 della legge n. 447/1995 contiene una disciplina specifica. Il candidato deve citare il potere solo quando il caso rientra nel suo ambito.

Il profilo penale è distinto dall'illecito amministrativo. Se emergono elementi di un possibile reato, il personale con qualifica di PG documenta e riferisce secondo il codice di procedura penale. La comunicazione non sostituisce la gestione del servizio o il procedimento amministrativo. Un'area può dover essere rimossa o messa in sicurezza mentre prosegue l'accertamento penale; le prove devono essere preservate con modalità coerenti.

La stessa cautela vale per la qualificazione del soggetto. Proprietario dell'area, produttore del materiale, detentore, trasportatore, gestore dell'attività e autore materiale della condotta possono essere persone diverse. Il fascicolo deve registrare i ruoli accertati e quelli ancora da verificare. Attribuire a uno solo ogni responsabilità, senza esaminare condotta e norma, indebolisce sia il verbale sia la comunicazione di PG.

Il seguito deve essere controllabile. Dopo la trasmissione, si annotano ricezione, richieste integrative, interventi del gestore, esiti tecnici e nuovi accertamenti. Se il fatto si ripete, il nuovo episodio viene documentato come tale e collegato al precedente, senza modificare retroattivamente gli atti. Questa continuità consente all'autorità competente di valutare la situazione sulla base di una cronologia attendibile.

CASO APPLICATIVO: ABBANDONO CON MATERIALI NON IDENTIFICATI

Dopo il sopralluogo, la pattuglia dispone di fotografie, dichiarazione di un residente, dati parziali di un veicolo e un'etichetta. Prima distingue ciò che è direttamente osservato dagli indizi. Attiva il soggetto competente per sicurezza e classificazione, preserva gli elementi utili e verifica la disciplina applicabile. Redige un verbale soltanto se la violazione e il responsabile risultano accertati; altrimenti forma una relazione. Se emergono elementi penalmente rilevanti, apre il distinto canale di PG.

Domanda da commissario. Qual è il ruolo della Polizia locale in materia di rifiuti e rumore? Controlla il territorio, descrive fatti e soggetti, accerta le violazioni attribuite e si raccorda con gestore, uffici ed enti tecnici. Non sostituisce le analisi ambientali o fonometriche. Se ricorrono elementi di reato, attiva la PG senza confondere il percorso penale con quello amministrativo.

ERRORE TIPICO E DOMANDA-TRAPPOLA

Alla domanda «ogni problema ambientale è competenza diretta del Comune?» non si risponde in modo assoluto. Il Comune ha funzioni importanti, ma gestione, verifica tecnica, autorizzazione e repressione possono spettare a soggetti diversi. La competenza si ricava dalla fonte e dal tipo di attività richiesta.

Verifica

QUIZ 1

Qual è il primo passaggio di un controllo ambientale locale?

A. Scegliere subito la sanzione. B. Descrivere il fatto osservabile e il contesto. C. Chiamare ogni materiale rifiuto pericoloso. D. Trasmettere una nota priva di allegati.

Risposta corretta: B. La qualificazione e la scelta dell'atto devono poggiare su una ricostruzione attendibile del fatto.

QUIZ 2

Un'etichetta con un nominativo trovata tra i rifiuti prova automaticamente chi li ha abbandonati?

A. Sì. B. Sì, se fotografata. C. No, è un indizio da verificare insieme agli altri elementi. D. No, perché non può mai essere utilizzata.

Risposta corretta: C. La responsabilità richiede un collegamento probatorio tra soggetto e condotta, non la sola presenza del nome.

QUIZ 3

La percezione della pattuglia dimostra da sola il superamento di un limite acustico?

A. Sempre. B. Mai, quindi non va documentata. C. No, quando la norma richiede una valutazione tecnica; resta utile per descrivere il contesto. D. Sì, se vi sono più segnalazioni.

Risposta corretta: C. Osservazione e misurazione tecnica hanno funzioni diverse e possono entrambe servire all'istruttoria.

QUIZ 4

Il gestore del servizio rifiuti coincide sempre con l'autorità sanzionatoria?

A. Sì. B. Sì, nei piccoli Comuni. C. No, svolge le attività affidate; accertamento e decisione seguono le competenze normative. D. No, perché non può mai collaborare ai controlli.

Risposta corretta: C. La gestione materiale del servizio non assorbe automaticamente i poteri amministrativi.

QUIZ 5

Un'ordinanza urgente può essere usata per qualsiasi disturbo acustico?

A. Sì. B. No, richiede presupposti eccezionali e urgenti, competenza e motivazione. C. Sì, se lo chiede un residente. D. No, perché le ordinanze sono vietate in materia acustica.

Risposta corretta: B. L'art. 9 della legge n. 447/1995 disciplina una misura temporanea e motivata, non una risposta automatica.

QUIZ 6

La notizia di reato sostituisce il procedimento amministrativo ambientale?

A. Sì. B. Sì, se il materiale è voluminoso. C. No, perché gli illeciti ambientali sono soltanto amministrativi. D. No, i percorsi possono procedere parallelamente con atti e autorità distinti.

Risposta corretta: D. Il canale penale non elimina gestione del servizio, verifiche tecniche o provvedimenti amministrativi.

CASO RAGIONATO FINALE

Un pubblico esercizio è oggetto di ripetute segnalazioni serali per musica e, nello stesso controllo, la pattuglia trova sacchi accanto ai contenitori. Il gestore mostra un'autorizzazione per un evento e afferma che i sacchi attendono il ritiro. Come si procede?

Soluzione ragionata. I due fatti vengono trattati separatamente. Per il rumore si descrivono sorgente, orario, attività, spazio e documenti; si verificano autorizzazione, prescrizioni, regolamento e necessità di valutazione tecnica. Per i sacchi si rilevano posizione, contenuto visibile, modalità di conferimento e regole del servizio, distinguendo deposito, conferimento scorretto e mancata raccolta. Le dichiarazioni del gestore sono annotate ma verificate. Si coinvolgono ufficio, gestore o ente tecnico secondo il bisogno. Il verbale viene redatto solo per una violazione definita e provata;

le misure urgenti e il canale di PG richiedono specifici presupposti.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in particolare Parte quarta e definizioni vigenti sui rifiuti.
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447, quadro dell'inquinamento acustico e competenze locali.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, per la cornice degli illeciti amministrativi.
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per funzioni e poteri degli enti locali pertinenti.
- Codice di procedura penale per l'eventuale percorso di polizia giudiziaria.
- Legislazione regionale, regolamenti comunali, zonizzazione acustica, contratto del gestore e procedure degli enti tecnici applicabili.

Autorizzazioni ambientali, bonifiche, gestione industriale, classificazioni analitiche, tecnica acustica e protezione civile appartengono al modulo specialistico ambientale avanzato.

Sinistri, rilievi e gestione della prova

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Sinistri, rilievi e gestione della prova

Guida al capitolo

Il rilievo di un sinistro non è una raccolta casuale di fotografie. Richiede decisioni ordinate: soccorrere, rendere sicura la circolazione, preservare per quanto possibile lo stato dei luoghi, osservare, misurare e raccogliere dichiarazioni. Una risposta concorsuale credibile rispetta queste priorità e non scambia il rilievo per una sentenza sulla responsabilità.

MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda guida	Risultato atteso
Bando	Sono richiesti sinistri, rilievi, CdS, atti di PG o accesso?	Selezione delle fonti.
Aree	Vi sono persone da soccorrere, pericoli, violazioni o possibile reato?	Priorità dell'intervento.
Nuclei	Che cosa osservare, misurare, raccogliere e trasmettere?	Schema sicurezza-rilievi-fascicolo.
Diario	Ho scambiato il rilievo per una decisione sulla colpa?	Correzione dell'errore.
Output	La traccia chiede relazione, fascicolo, verbale o risposta orale?	Documento ordinato e prudente.

RIFERIMENTI DI BASE

Gli artt. 11 e 12 del Codice della strada collocano la rilevazione degli incidenti tra i servizi di polizia stradale e comprendono i Corpi e servizi di polizia municipale nel territorio di competenza. L'art. 189 disciplina gli obblighi degli utenti dopo il sinistro. Se emerge un possibile reato, rilevano gli artt. 347 e 357 c.p.p. Il testo vigente va coordinato con gli aggiornamenti, compresa la legge n. 177/2024.

SPIEGAZIONE TEORICA E APPLICAZIONE

I cinque nuclei seguono la cronologia reale del lavoro: arrivo, rilievo, persone, fascicolo e possibile doppio binario amministrativo-penale.

47.1 Arrivo, soccorso e sicurezza

La rilevazione degli incidenti è un servizio di polizia stradale. Quando la pattuglia arriva sul posto, tuttavia, il primo obiettivo non è compilare un modulo: deve comprendere se vi siano persone ferite, pericoli immediati e ostacoli alla circolazione. La tutela della vita e della sicurezza prevale sulla conservazione materiale di ogni traccia.

L'art. 189 del Codice della strada impone agli utenti coinvolti di salvaguardare la sicurezza della circolazione e, per quanto compatibile, evitare alterazioni dello stato dei luoghi e dispersione delle tracce. In presenza di danni alle persone rilevano gli obblighi di fermarsi e prestare assistenza. Per l'operatore ne deriva una regola: preservare le tracce nella misura consentita da soccorso e sicurezza.

Priorità	Attività	Documentazione
Persone	Valutare la necessità di soccorso e attivare i servizi competenti.	Orari delle richieste e interventi osservati.
Sicurezza	Segnalare il pericolo, regolare o deviare il traffico e chiedere supporti.	Misure adottate e ragioni.
Tracce	Evitare alterazioni non necessarie e documentare prima degli spostamenti possibili.	Fotografie, posizione iniziale e soggetto che ha disposto lo spostamento.
Identificazione	Individuare coinvolti, veicoli e possibili testimoni.	Dati e qualità dichiarate.
Rilievo	Avviare l'osservazione sistematica quando l'area è gestibile.	Cronologia delle attività.

La valutazione iniziale deve essere rapida, non approssimativa. La pattuglia considera posizione dei veicoli, visibilità, traffico, presenza di carburante o detriti, condizioni meteorologiche e rischio di ulteriori collisioni. Se occorrono vigili del fuoco, soccorso sanitario, personale stradale o altri supporti, li attiva secondo le procedure dell'ente.

Quando un veicolo deve essere spostato, l'atto deve spiegare perché. Se possibile si fotografano posizione e riferimenti prima dello spostamento; se l'urgenza non lo permette, si registrano dichiarazioni e circostanze. Non bisogna fingere che lo stato trovato all'arrivo coincida sempre con quello immediatamente successivo all'urto: persone presenti, soccorritori o utenti possono aver già modificato la scena.

La cronologia è una fonte di prova. Ora della richiesta, arrivo, attivazione dei soccorsi, spostamenti, rilievi e ripristino della circolazione devono essere distinguibili. Una relazione che ricostruisce l'ordine delle operazioni permette di capire quali osservazioni sono precedenti o successive a una modifica dei luoghi.

Anche la comunicazione con i presenti richiede metodo. Gli operatori impartiscono le indicazioni necessarie per la sicurezza, evitano discussioni sulla responsabilità e individuano chi può fornire informazioni. Una persona agitata o ferita può non essere nelle condizioni adatte per una dichiarazione completa; la circostanza va considerata e documentata.

La scena deve essere organizzata anche rispetto agli accessi. Curiosi, familiari e veicoli estranei possono aumentare il rischio o alterare tracce. Gli operatori delimitano l'area secondo le procedure del servizio e individuano percorsi per soccorritori e mezzi di supporto. Se altri organi intervengono, ruoli e consegne vengono registrati, così che sia chiaro chi ha svolto ciascuna attività.

Prima di passare al rilievo sistematico è utile una breve ricognizione: numero dei veicoli, persone coinvolte, possibili testimoni, oggetti dispersi e dispositivi che potrebbero aver registrato l'evento. La ricognizione non sostituisce gli atti successivi, ma evita che una fonte facilmente deteriorabile venga ignorata durante la gestione dell'emergenza.

La messa in sicurezza non autorizza attività tecniche o sanitarie estranee alle competenze. La pattuglia protegge l'area e collabora con i soccorritori, ma non formula valutazioni mediche. Allo stesso modo, non conclude che un veicolo sia meccanicamente inefficiente senza il necessario accertamento.

Applicazione alla prova. Alla domanda «che cosa fa per prima la Polizia locale?», la risposta segue tre verbi: soccorre o attiva il soccorso, mette in sicurezza, preserva quanto compatibile. Solo dopo introduce rilievi e atti. La formula mostra che la prova non viene anteposta alle persone.

ERRORE TIPICO — BLOCCARE LA SCENA SENZA VALUTARE IL RISCHIO

Conservare una traccia non giustifica lasciare persone o circolazione in pericolo. Ogni modifica necessaria viene eseguita e documentata.

47.2 Fotografie, misure e rappresentazione planimetrica

Il rilievo fissa lo stato dei luoghi e le fonti osservabili. Non è una ricostruzione intuitiva della dinamica. Fotografie, misure, schizzo o planimetria, danni e tracce acquistano valore quando sono collegati a riferimenti comprensibili e a una cronologia.

Si comincia dall'osservazione generale: strada, intersezione, direzioni di marcia, segnaletica, fondo, illuminazione, visibilità, ostacoli e condizioni meteorologiche. Questi elementi collocano veicoli e tracce nel contesto. Un dettaglio fotografato senza una vista d'insieme può risultare difficile da localizzare.

Strumento	Funzione	Cautela
Fotografia panoramica	Mostrare scena e rapporti spaziali.	Indicare orientamento e sequenza.
Fotografia di dettaglio	Fissare danno, traccia, oggetto o segnale.	Collegarla al punto della scena.
Misura	Quantificare distanza o posizione rispetto a riferimenti.	Specificare punti iniziale e finale.
Schizzo/planimetria	Rappresentare geometricamente elementi rilevati.	Non disegnare come certa una dinamica non provata.
Descrizione	Spiegare condizioni non restituite pienamente dalle immagini.	Distinguere osservazione e interpretazione.

Le fotografie devono seguire un ordine. Una sequenza può partire dall'inquadramento generale, passare alle posizioni dei veicoli e terminare con tracce e danni. Ogni immagine va identificata nel fascicolo. Se proviene da un testimone o da un sistema esterno, la fonte deve essere indicata; non può essere presentata come scatto della pattuglia.

Le misure richiedono riferimenti stabili e riconoscibili. L'atto specifica da dove a dove è stata rilevata una distanza e quale strumento o metodo previsto dal servizio è stato impiegato. Una cifra priva di punti di riferimento è difficilmente verificabile. Se un dato è stimato, non va presentato come misura.

Tracce di frenata, detriti, liquidi, deformazioni e posizioni possono essere utili, ma nessun singolo elemento determina automaticamente velocità o responsabilità. L'operatore descrive forma, collocazione e rapporto con gli altri elementi. Le deduzioni specialistiche appartengono alla successiva ricostruzione tecnica, quando necessaria.

La planimetria rappresenta ciò che è stato misurato. Deve usare simboli e riferimenti comprensibili e corrispondere alle fotografie e alla relazione. Se i veicoli sono stati spostati prima del rilievo, la posizione riportata deve indicare la fonte: osservazione diretta, segno sul terreno, fotografia precedente o dichiarazione.

I danni ai veicoli sono descritti senza attribuire automaticamente la loro causa. Si indicano zona, aspetto e condizioni osservate. La compatibilità fra danni e dinamica può richiedere una valutazione complessiva. Anche la presenza di vecchi danni o parti già alterate va annotata quando rilevante e osservabile.

La segnaletica richiede una documentazione completa: tipo, posizione, orientamento, visibilità e condizioni osservate. Non basta scrivere che «era presente uno stop» se non si chiarisce a quale ramo dell'intersezione si riferisse. Lo stesso vale per semafori, strisce, illuminazione e ostacoli. Quando il funzionamento di un impianto deve essere verificato, si acquisiscono le informazioni dal soggetto competente.

I dati meteorologici o di illuminazione vanno riferiti al momento del rilievo e non automaticamente a quello dell'urto, se diverso. Pioggia cessata, strada già asciugata o accensione successiva dei lampioni possono cambiare il quadro. La relazione distingue l'osservazione diretta dalle informazioni ottenute da altre fonti.

La qualità del rilievo dipende dalla coerenza interna. Fotografie, misure, planimetria e testo devono riferirsi agli stessi veicoli, punti e direzioni. Una revisione prima della chiusura del fascicolo può individuare numerazioni errate, immagini duplicate o riferimenti mancanti.

Se una parte della scena non è stata rilevata, la lacuna non va nascosta con una ricostruzione ipotetica. L'atto segnala il limite e indica quali fonti alternative, come fotografie anteriori o dichiarazioni, sono state acquisite per comprenderlo.

Mini-esercizio. Per una collisione in incrocio, elenca: quattro fotografie panoramiche, dettagli dei danni, riferimenti metrici, segnaletica, condizioni del fondo e fonti delle posizioni iniziali. Accanto a ogni elemento scrivi che cosa prova e che cosa non prova.

DOMANDA-TRAPPOLA

La planimetria stabilisce definitivamente chi ha causato il sinistro? No. Fissa posizioni e riferimenti rilevati. La responsabilità richiede la valutazione complessiva delle fonti nelle sedi competenti.

47.3 Identificazione, dichiarazioni e testimoni

Il fascicolo deve distinguere persone, ruoli e fonti. Conducente, proprietario, passeggero, persona ferita, testimone e soggetto che interviene dopo il fatto non sono categorie intercambiabili. L'identificazione consente di attribuire correttamente documenti e dichiarazioni e di svolgere le comunicazioni previste.

Per i veicoli si raccolgono i dati pertinenti secondo la disciplina e le procedure applicabili. Per le persone si registra la qualità con cui intervengono. Il proprietario può non essere il conducente; il passeggero può essere anche testimone, ma la sua posizione va rappresentata; chi ha chiamato i soccorsi può non avere visto la collisione.

Fonte	Che cosa può offrire	Cautela
Conducente	Versione della manovra e informazioni sul veicolo.	È parte coinvolta; la dichiarazione non è fatto accertato.
Passeggero	Osservazioni dall'interno del veicolo.	Indicare posizione e rapporto con le parti.

Fonte	Che cosa può offrire	Cautela
Testimone	Percezione esterna dell'evento.	Verificare punto di osservazione e ciò che ha visto direttamente.
Soccorritore	Condizioni e modifiche successive all'urto.	Non attribuirgli osservazioni anteriori se non le possiede.
Operatore	Fatti direttamente constatati.	Distinguere quanto trovato da quanto ricostruito tramite altri.

La dichiarazione deve essere attribuita a chi la rende e collocata nel momento della raccolta. Le condizioni della persona possono incidere sulla possibilità di ascoltarla: ferite, shock, difficoltà linguistiche o altre circostanze non vanno ignorate. Se l'audizione deve seguire una forma specifica per il possibile rilievo penale, si applicano le regole e le garanzie previste.

Le domande dovrebbero permettere un racconto concreto: posizione, direzione, segnale osservato, momento della percezione, distanza apparente e azioni compiute. Formulazioni suggestive possono orientare la risposta. La relazione non deve appiattire versioni divergenti in una narrazione unica; conserva le differenze e le confronta con le altre fonti.

Un testimone che consegna fotografie o video fornisce due fonti distinte: la propria dichiarazione e il file. Occorre documentare provenienza, momento di acquisizione e informazioni disponibili sull'originale, seguendo le procedure applicabili. Il contenuto non diventa automaticamente autentico o completo per il solo fatto di essere stato consegnato.

Le dichiarazioni spontanee sul posto e gli atti formali non sono sempre equivalenti. Il candidato deve evitare di proporre una procedura unica per ogni sinistro. Se emergono elementi di possibile reato, la qualità del soggetto e le garanzie difensive possono cambiare il modo di procedere. Le direttive della Procura e i protocolli dell'ente vanno rispettati.

La separazione dei testimoni può essere utile per evitare reciproche influenze, quando le condizioni e le procedure lo consentono. Nell'atto si annota se le persone hanno discusso tra loro prima dell'ascolto o se hanno consultato immagini. Queste circostanze non annullano la dichiarazione, ma aiutano chi la valuterà a comprenderne il contesto.

Se una persona non può essere sentita immediatamente, si raccolgono i dati necessari per rintracciarla e si documenta la ragione del rinvio. Una dichiarazione successiva deve essere collegata al fascicolo e alla sua data, senza farla apparire contemporanea al sopralluogo. La stessa regola vale per integrazioni e rettifiche.

I dati personali sono raccolti per finalità istituzionali e trattati con necessità, pertinenza e tracciabilità. Non tutti i dati presenti nel fascicolo devono essere comunicati a chiunque chieda informazioni. La raccolta sul posto e il successivo accesso sono fasi diverse, regolate dalle rispettive fonti.

Caso breve. Due conducenti sostengono di avere attraversato l'incrocio con segnale favorevole. Un pedone dichiara di aver visto solo il secondo veicolo entrare nell'intersezione. La pattuglia registra separatamente le versioni, individua il punto di osservazione del pedone, verifica segnaletica e possibili sistemi di ripresa e non attribuisce subito responsabilità.

Uso nella prova. La formula corretta è: «Identifico il soggetto, indico la sua qualità, attribuisco la dichiarazione, descrivo le condizioni di raccolta e la confronto con le fonti oggettive». Questa sequenza dimostra gestione consapevole della prova.

ERRORE TIPICO — SCRIVERE LA DINAMICA COME FATTO UNICO

Se deriva dalle dichiarazioni, la dinamica deve restare legata alle rispettive fonti finché gli accertamenti non consentono conclusioni più solide.

47.4 Fascicolo, dati personali e accesso

Il fascicolo del sinistro deve permettere di ricostruire perché la pattuglia è intervenuta, che cosa ha trovato, quali attività ha svolto e quali fonti ha acquisito. Non è un contenitore indistinto. Il suo ordine protegge il valore documentale degli atti e facilita le successive valutazioni amministrative, assicurative o giudiziarie.

Sezione	Contenuto	Controllo di qualità
Intervento	Richiesta, orari, luogo, operatori e condizioni iniziali.	Cronologia coerente.
Sicurezza e soccorsi	Misure adottate, supporti e spostamenti necessari.	Ragioni delle modifiche ai luoghi.
Rilievi	Foto, misure, planimetria, tracce, strada e veicoli.	Riferimenti incrociati.
Soggetti	Identificazioni, qualità, documenti e dichiarazioni.	Fonte chiara per ogni dato.
Violazioni e comunicazioni	Verbali, richieste, trasmissioni e destinatari.	Competenza e data.
Seguito	Integrazioni, accessi, rilascio informazioni e possibile PG.	Tracciabilità delle operazioni.

Ogni allegato deve essere riconoscibile. La numerazione delle fotografie coincide con i richiami nella relazione; la planimetria indica i punti usati; le dichiarazioni riportano il soggetto; i documenti esterni conservano provenienza e data di acquisizione. I file digitali devono essere gestiti secondo le procedure dell'ente, senza affidarsi a raccolte personali non tracciate.

La revisione del fascicolo non modifica retroattivamente gli atti. Se emerge un errore materiale o arriva una nuova fonte, si registra l'integrazione secondo le regole applicabili. La cronologia deve mostrare che cosa era noto in ciascun momento. Questo è particolarmente importante quando una valutazione iniziale cambia dopo l'acquisizione di immagini o documenti.

Il trattamento dei dati personali avviene per finalità istituzionali. La pattuglia raccoglie ciò che serve al sinistro e protegge le informazioni da comunicazioni improprie. Dati sanitari, recapiti, documenti e informazioni su terzi richiedono particolare cautela. Il principio operativo è semplice: acquisire quanto necessario, conservarlo nel canale previsto e comunicarlo soltanto secondo la disciplina applicabile.

L'accesso agli atti e il rilascio di informazioni non coincidono con la raccolta sul posto. L'art. 11 del Codice della strada contempla la possibilità per gli interessati di chiedere agli organi di polizia informazioni sugli incidenti, ma modalità, limiti, rapporti con indagini e tutela dei terzi devono essere verificati nel testo vigente e nelle regole di settore. Non si promette l'intero fascicolo a chiunque lo domandi.

La richiesta viene identificata e indirizzata all'ufficio competente. Occorre valutare qualità del richiedente, oggetto, stato del procedimento, presenza di dati di terzi e possibili limiti. La decisione deve essere tracciata. L'operatore sul posto può fornire indicazioni pratiche sul canale, non anticipare un esito che spetta all'ufficio.

Anche le comunicazioni ad assicurazioni, legali o altri soggetti seguono procedure definite. Il fatto che una persona rappresenti una parte non elimina la verifica dei poteri e del perimetro della richiesta. Copie e dati rilasciati vanno registrati.

Il fascicolo deve distinguere originali, copie e file ricevuti da terzi. Per ciascun documento esterno si annotano provenienza, modalità di acquisizione e collegamento con l'evento. Se un supporto viene convertito o stampato, l'operazione non deve cancellare il riferimento all'originale. La disciplina tecnica di conservazione dipende dai sistemi dell'ente, ma il principio di tracciabilità resta costante.

Le comunicazioni interne hanno valore istruttorio. Una richiesta all'ufficio semafori, al gestore della strada o a un altro servizio specifica il dato richiesto e la sua relazione con il sinistro. La risposta viene inserita con data e autore. Un semplice appunto telefonico privo di interlocutore e contenuto verificabile non offre la stessa affidabilità.

Check-list del fascicolo. Gli orari sono coerenti? Ogni fotografia è richiamata? Le misure hanno riferimenti? Le dichiarazioni sono attribuite? Gli spostamenti sono motivati? Le integrazioni hanno data? I dati sono nel canale istituzionale? Le richieste di accesso hanno un esito tracciato?

Applicazione alla prova. Se la traccia chiede di «formare il fascicolo», il candidato non elenca solo moduli. Spiega la funzione di ogni sezione e la catena tra fatto, fonte, documento e destinatario.

ERRORE TIPICO — CONFONDERE INTERESSE CON ACCESSO INDISCRIMINATO

Essere coinvolti nel sinistro non comporta automaticamente la consegna immediata di ogni dato o atto. Occorre applicare disciplina, limiti e procedura.

47.5 Violazioni, responsabilità e possibile canale di PG

Un sinistro può coinvolgere violazioni del Codice della strada, responsabilità civile e, in alcuni casi, un possibile reato. Questi piani derivano dagli stessi fatti ma non coincidono. La pattuglia deve evitare di trasformare il rilievo in una pronuncia definitiva oppure di trattare ogni collisione come procedimento penale.

Le violazioni amministrative vengono accertate quando la condotta e la norma risultano individuate. Il verbale segue il procedimento previsto dal Codice della strada. Il fatto che una violazione sia stata contestata non stabilisce automaticamente ogni rapporto causale con l'incidente. La relazione distingue l'accertamento della condotta dalla valutazione complessiva della responsabilità.

Il profilo civile e assicurativo utilizza il fascicolo, ma la Polizia locale non sostituisce assicuratore, consulente o giudice. Fornisce documenti attendibili. Espressioni come «responsabile al cento per cento» non appartengono al rilievo, salvo che si stia riportando una decisione dell'autorità competente.

Piano	Oggetto	Atto o destinatario
Polizia stradale	Rilievo e violazioni del CdS.	Rapporto, rilievi e verbali applicabili.
Civile/assicurativo	Danno e responsabilità fra parti.	Utilizzo del fascicolo nelle sedi competenti.
Penale	Possibile reato e fonti di prova.	Atti di PG e comunicazione al PM.

Se emergono elementi di possibile reato, il personale opera come PG nei limiti delle qualifiche. L'art. 347 c.p.p. richiede di riferire senza ritardo al pubblico ministero gli elementi essenziali del fatto, le fonti di prova e le attività compiute. L'art. 357 impone l'annotazione delle attività e la verbalizzazione degli atti per i quali la legge la richiede.

Il passaggio al canale di PG non cancella il fascicolo di polizia stradale. Rilievi, fotografie e identificazioni possono alimentare entrambi i percorsi, ma atti, garanzie e destinatari devono essere rispettati. La comunicazione alla Procura non sostituisce eventuali verbali amministrativi; questi, a loro volta, non sostituiscono la notizia di reato.

Gli atti urgenti e gli accertamenti specialistici non possono essere dedotti da formule generiche. Se servono sequestri, accertamenti tecnici, garanzie difensive o attività medico-legali, si applicano il codice, le direttive della Procura e i protocolli vigenti. Il capitolo insegna a riconoscere l'esigenza e preservare le fonti, non a improvvisare l'atto.

La classificazione iniziale può cambiare. Un sinistro trattato in un primo momento come evento con soli danni può assumere rilievo diverso dopo la comunicazione di lesioni o l'acquisizione di nuovi elementi. L'integrazione deve indicare quando l'informazione è arrivata e quali ulteriori attività sono state compiute. Non si riscrivono gli atti precedenti come se il dato fosse già noto.

Anche il coordinamento con il pubblico ministero deve essere documentato secondo le procedure applicabili. Disposizioni ricevute, atti delegati e trasmissioni successive entrano nel fascicolo di PG. La pattuglia continua a distinguere le attività svolte d'iniziativa da quelle eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria.

CASO GUIDATO: MOTOCICLISTA FERITO E VERSIONI DISCORDANTI

All'incrocio fra due vie urbane collidono un'autovettura e un motociclo. Il motociclista necessita di soccorso. I conducenti forniscono versioni diverse e un testimone consegna fotografie scattate prima dell'arrivo della pattuglia.

Gli operatori attivano il soccorso e mettono in sicurezza l'incrocio. Prima degli spostamenti non necessari documentano posizioni, tracce, segnaletica e condizioni. Identificano coinvolti e testimone, acquisiscono le fotografie indicando la fonte e raccolgono le dichiarazioni con le forme applicabili. Verificano eventuali violazioni e, se emergono elementi di reato, attivano la PG. Non scelgono una versione soltanto perché resa per prima.

Domanda da commissario. Quali atti produce la Polizia locale? Relazione di intervento, rilievi fotografici e metrici, rappresentazione planimetrica, identificazioni e dichiarazioni, eventuali verbali e comunicazioni; se ricorre una notizia di reato, gli atti di PG previsti. La risposta deve sempre partire da soccorso e sicurezza.

ERRORE TIPICO E DOMANDA-TRAPPOLA

Il rilievo coincide con l'accertamento definitivo della responsabilità? No. Documenta fonti e fatti disponibili. Responsabilità civile, penale o assicurativa richiedono la valutazione complessiva nelle sedi competenti.

Verifica

QUIZ 1

Qual è la prima priorità sul luogo del sinistro?

A. Fotografare ogni traccia. B. Soccorrere e rendere sicura la circolazione. C. Stabilire la responsabilità. D. Consegnare copie alle parti.

Risposta corretta: B. La conservazione delle tracce opera per quanto compatibile con tutela delle persone e sicurezza.

QUIZ 2

Una fotografia di dettaglio è pienamente utile quando:

A. non è collegata al contesto; B. sostituisce tutte le misure; C. è identificata e localizzata nella sequenza del rilievo; D. dimostra automaticamente la velocità.

Risposta corretta: C. Fonte, momento e posizione rendono l'immagine verificabile.

QUIZ 3

La dichiarazione di un conducente deve essere:

A. trasformata in fatto accertato; B. omessa se diversa da quella dell'altro; C. riportata senza indicare quando è stata raccolta. D. attribuita al soggetto e distinta dalle osservazioni della pattuglia;

Risposta corretta: D. Le versioni sono fonti da confrontare, non conclusioni automatiche.

QUIZ 4

L'essere coinvolto nel sinistro dà sempre accesso immediato all'intero fascicolo?

A. Sì. B. No, accesso e informazioni seguono disciplina, procedura e limiti. C. Sì, anche ai dati sanitari di terzi. D. No, perché nessun atto è accessibile.

Risposta corretta: B. Qualità del richiedente, stato degli atti e tutela dei terzi devono essere valutati.

QUIZ 5

Un verbale per una violazione del CdS stabilisce sempre ogni responsabilità causale?

A. Sì. B. Sì, se vi sono feriti. C. No, l'accertamento della condotta e la responsabilità complessiva sono piani distinti. D. No, perché le violazioni non si contestano dopo sinistri.

Risposta corretta: C. Il fascicolo può contenere più fonti e valutazioni destinate a sedi diverse.

QUIZ 6

La comunicazione della notizia di reato sostituisce il fascicolo di polizia stradale?

A. No, i percorsi si ricordano ma mantengono atti e finalità distinti. B. Sì. C. Sì, quando esiste una planimetria. D. No, perché i sinistri non hanno rilievo penale.

Risposta corretta: A. Le stesse fonti possono servire a più percorsi, nel rispetto delle rispettive regole.

CASO RAGIONATO FINALE

In un sinistro notturno con un ferito, un veicolo è già stato spostato dai presenti. Un conducente sostiene che il semaforo fosse verde; un passante consegna un video incompleto. Come si imposta l'intervento?

Soluzione ragionata. Si attivano soccorsi e sicurezza. Si documentano la posizione attuale, le ragioni e le fonti della posizione precedente, senza ricrearla come dato certo. Si rilevano strada, segnaletica, visibilità, tracce e danni con fotografie e misure riferite. Le dichiarazioni vengono attribuite; il video è acquisito indicando provenienza e limiti. Il fascicolo distingue fatti osservati, dati riferiti e fonti esterne. Si verificano violazioni e, se ricorrono elementi di reato, si attiva la PG secondo c.p.p.

e direttive applicabili. Nessuna fonte isolata decide la responsabilità.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada, in particolare artt. 11, 12 e 189 nel testo vigente.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada.
- Legge 25 novembre 2024, n. 177 e successive disposizioni attuative pertinenti.
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, per le funzioni della Polizia locale.
- Codice di procedura penale, artt. 347 e 357, per comunicazione e documentazione della PG.
- Disciplina vigente su protezione dei dati, informazioni e accesso agli atti del sinistro.
- Direttive della Procura, modulistica, dotazioni e protocolli dell'ente target.

Il capitolo non sostituisce manuali peritali, ricostruzioni cinematiche, valutazioni medico-legali o protocolli per atti urgenti di PG.

Ufficiale PL: comando, contenzioso ed emergenze

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Ufficiale PL: comando, contenzioso ed emergenze

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Per un ufficiale, coordinatore, funzionario o comandante di Polizia locale, accertare una violazione è solo una parte del lavoro. La priorità dell'ente deve diventare un servizio organizzato, nel quale persone, turni, territorio, atti, comunicazioni e controlli siano coerenti. La qualità del comando emerge da decisioni comprensibili, legittime e verificabili, non dal numero degli ordini prodotti.

Ogni ente ha regolamento, dotazione organica, contratto applicabile, piano di emergenza e catena organizzativa propri. Il metodo resta costante: distinguere ruoli e competenze, definire una priorità, assegnare risorse, documentare le scelte, governare il contenzioso e coordinarsi senza invadere le funzioni altrui.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Al termine del capitolo sai:

- distinguere profilo di ufficiale, comando, coordinamento, responsabilità dirigenziale e qualifiche di PG;
- impostare un ordine di servizio essenziale e controllabile;
- leggere il contenzioso come problema di fascicolo, motivazione, accesso e difesa dell'ente;
- organizzare la risposta iniziale a un'emergenza nel perimetro comunale e interistituzionale;
- rispondere a una traccia su personale e servizi senza inventare poteri o assetti locali.

MAPPA BANDO: DALL'ORGANIZZAZIONE ALL'OUTPUT DI COMANDO

Passaggio	Domanda guida	Output concorsuale
Bando	Il profilo richiede coordinamento, responsabilità, turnazioni, emergenze o contenzioso?	Mappa di L. 65/1986, TUEL, CCNL e regolamento dell'ente.
Aree	Ho un problema di risorse, competenza, atto, comunicazione o rapporto con altra autorità?	Criticità classificata.

Passaggio	Domanda guida	Output concorsuale
Nuclei	Chi decide, chi organizza, chi esegue, chi documenta e chi controlla?	Catena responsabilità - azione - rendiconto.
Diario	Ho usato “comandante” come se fosse sempre dirigente o ufficiale di PG?	Errore corretto.
Output	Devo produrre ordine di servizio, relazione, proposta o risposta orale?	Documento proporzionato alla funzione.

RIFERIMENTI DI BASE

Il quadro comprende la legge 7 marzo 1986, n. 65, il TUEL e il regolamento del Corpo o servizio. Per il rapporto di lavoro rilevano, secondo il profilo, il CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024 o il CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritti il 23 febbraio 2026. Bando, organigramma, incarichi e disciplina regionale definiscono l’assetto concreto.

48.1 Profili, comando, qualifiche e gestione

La L. n. 65/1986 prevede che il regolamento comunale definisca ordinamento e organizzazione del Corpo. L’art. 7 indica, di norma, responsabile del Corpo o comandante, addetti al coordinamento e al controllo e operatori. Il dato decisivo è il regolamento dell’ente: titolo del profilo, responsabilità, catena di comando, rapporti con altri uffici e turnazioni non si ricavano automaticamente dal solo termine “ufficiale”.

In un concorso occorre separare almeno quattro piani:

Piano	Domanda	Errore da evitare
Profilo professionale	Quale area o qualifica contrattuale è prevista dal bando?	Applicare il CCNL dell’Area a qualunque dipendente comunale.
Incarico organizzativo	Chi coordina personale o servizio secondo regolamento e atto dell’ente?	Presumere un comando permanente per il solo grado.

Piano	Domanda	Errore da evitare
Qualifica operativa	Quale funzione di PG, polizia stradale o PS ricorre nel caso?	Confondere comando e qualifica di PG.
Gestione dirigenziale	Chi adotta gli atti gestionali esterni e organizza le risorse secondo TUEL e struttura dell'ente?	Attribuire al comandante ogni competenza dirigenziale.

L'art. 107 TUEL separa indirizzo politico-amministrativo e gestione: gli organi di governo definiscono obiettivi e controllano, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spetta ai dirigenti, salvo eccezioni espressamente previste. In un piccolo ente le funzioni possono essere organizzate diversamente nei limiti dell'ordinamento, ma il candidato non deve mai cancellare questo principio con formule generiche.

Il bando è il primo documento da leggere. Denominazione del posto, area, competenze richieste e prove indicano se il profilo è operativo, di coordinamento, titolare di Elevata Qualificazione o dirigenziale. Il grado previsto dalla disciplina regionale può avere rilievo nell'organizzazione del Corpo, ma non sostituisce l'inquadramento contrattuale né l'atto che attribuisce un incarico.

La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria riguarda l'esercizio delle funzioni previste dalla legge. Non equivale alla direzione di un servizio e non attribuisce, da sola, poteri gestionali sul personale. Viceversa, chi coordina un turno può avere responsabilità organizzative senza diventare titolare di ogni atto di PG compiuto dagli operatori.

Il regolamento comunale definisce struttura, catena funzionale e rapporti interni nel rispetto della legge e della disciplina regionale. Organigramma, funzionigramma, atti di incarico e disposizioni di servizio precisano chi esercita le diverse responsabilità. In prova è prudente formulare la risposta come metodo: prima fonte nazionale e TUEL, poi legge regionale, regolamento e atto organizzativo.

Il comando comprende il controllo, senza richiedere di rifare ogni atto. Occorre stabilire standard, verificare campioni o criticità, curare la formazione e correggere gli errori ricorrenti. Il controllo distingue l'errore individuale dai problemi dovuti al modello, alla procedura o al carico di lavoro. Ogni correzione deve essere tracciabile e rispettare responsabilità e garanzie del personale.

La responsabilità segue il potere effettivamente attribuito. Chi assegna un servizio risponde della chiarezza delle istruzioni, della compatibilità delle risorse e dei controlli organizzativi; chi esegue conserva la responsabilità delle attività compiute e deve segnalare impedimenti, rischi o ordini manifestamente estranei alle proprie attribuzioni. Questa distinzione evita due estremi: il coordinatore che pretende di assorbire ogni decisione tecnica e l'operatore che considera l'ordine una delega indifferenziata di responsabilità.

Anche la sostituzione temporanea va letta attraverso gli atti dell'ente. Assumere il coordinamento di un turno non significa ricevere automaticamente tutte le funzioni del comandante, del dirigente o del responsabile del procedimento. Occorre verificare durata, oggetto e limiti della disposizione. In una traccia pratica, il candidato può mostrare maturità indicando il potere necessario, la fonte che lo attribuisce e il soggetto che deve adottare l'atto, invece di affidarsi alla sola posizione gerarchica.

Applicazione alla prova. Se la traccia usa la parola «ufficiale», non attribuire automaticamente dirigenza, comando e qualifica di PG. Scrivi quali documenti consulteresti per definire il ruolo e separa funzione operativa, incarico organizzativo e competenza sull'atto.

ERRORE TIPICO — SOMMARE TITOLI DIVERSI

Un'unica persona può riunire più funzioni, ma ciò deriva dalle fonti e dagli incarichi, non dal significato generico della parola «ufficiale».

48.2 Ordine di servizio e controllo operativo

L'ordine di servizio è lo strumento con cui una priorità operativa diventa attività assegnata. Non è un semplice promemoria e non può creare poteri che legge e regolamenti non attribuiscono. Deve essere comprensibile a chi esegue, verificabile da chi controlla e coerente con sicurezza del personale, risorse disponibili e funzioni del servizio.

Blocco dell'ordine	Contenuto essenziale
Finalità	Evento, problema o obiettivo di servizio.
Perimetro	Zona, durata, fasce orarie e limiti dell'intervento.
Risorse	Pattuglie, ruoli, reperibilità e dotazioni previste.
Compiti	Attività attribuite, priorità e canali di comunicazione.
Raccordo	Uffici comunali, gestore, Forze di polizia o altri soggetti da informare.
Rendicontazione	Verbali, relazione di fine servizio, criticità e responsabile della raccolta.

Il coordinatore non deve riempire l'ordine con formule vaghe come “monitorare attentamente”. Deve indicare cosa osservare, a chi riferire, quali limiti rispettare e quale documento chiude il servizio. In questo modo la direzione dell'attività non elimina l'autonomia professionale dell'operatore, ma la rende coerente con la missione assegnata.

La finalità deve essere concreta e legittima. «Garantire la sicurezza della manifestazione» è ancora troppo ampia se non si individuano viabilità, accessi, fasce orarie e attività richieste. L'ordine non sostituisce ordinanze, autorizzazioni o atti di altre autorità: li richiama e traduce, per la parte di competenza, in compiti operativi.

L'assegnazione delle risorse considera consistenza del turno, qualifiche necessarie, esperienza, dotazioni, riposi e sicurezza. Non si tratta di una distribuzione aritmetica. Un punto ad alto rischio può richiedere una pattuglia, mentre un'attività informativa può essere svolta diversamente. La motivazione organizzativa deve essere proporzionata e comprensibile.

Le comunicazioni vanno definite prima dell'inizio. L'ordine indica canale, referente, eventi da segnalare subito e cadenza degli aggiornamenti. Ciò riduce messaggi contraddittori e permette al coordinatore di riallocare risorse. Informazioni sensibili o operative seguono i canali istituzionali, non chat personali prive di tracciabilità.

Il briefing chiarisce obiettivo, rischi, ruoli e punti critici; il debriefing raccoglie esiti, anomalie e proposte. Entrambi devono essere proporzionati al servizio. La relazione conclusiva non è un rito: confronta attività previste e svolte, registra fatti rilevanti e segnala ciò che richiede un nuovo atto o una modifica organizzativa.

Un ordine può dover essere aggiornato quando cambiano condizioni, affluenza o rischio. La variazione segue la catena prevista e viene comunicata a tutti gli interessati. Non si corregge retroattivamente il documento originario: si conserva la cronologia delle decisioni.

Il controllo operativo si svolge prima, durante e dopo il servizio. Prima verifica presupposti, disponibilità delle risorse e comprensione dei compiti; durante raccoglie aggiornamenti essenziali e interviene sulle anomalie; dopo confronta ciò che era previsto con ciò che è accaduto. Questa scansione permette di capire se una criticità nasce dalla pianificazione, dall'esecuzione o da un evento sopravvenuto e rende possibile una correzione mirata.

La forma deve essere proporzionata al servizio. Per un'attività ordinaria può bastare una disposizione sintetica; un evento complesso richiede invece allegati, planimetrie, contatti e scenari alternativi. Un testo più lungo non è necessariamente migliore: l'operatore deve trovare subito priorità, referente, limiti e condotta in caso di imprevisto. In prova, ogni informazione va collegata a una funzione concreta, spiegando come controllare esecuzione ed esito.

Se partecipano più strutture, l'ordine distingue comando interno e raccordo esterno. Indica chi rappresenta il Corpo, quali informazioni scambiare e quale soggetto resta competente per ciascun atto. Il coordinamento non crea una gerarchia tra amministrazioni né autorizza a impartire disposizioni fuori competenza. Questa precisazione è decisiva negli eventi in cui operano insieme uffici comunali, soccorritori, gestori e Forze di polizia.

Mini-esercizio. Per una manifestazione, scrivi sei righe: finalità; area e orari; risorse; compiti; comunicazioni urgenti; rendiconto. Verifica poi se hai citato poteri non attribuiti o lasciato attività prive di responsabile.

48.3 Personale, turni e priorità operative

Il CCNL del comparto Funzioni Locali costituisce il riferimento contrattuale per il personale cui si applica; disciplina, tra l'altro, organizzazione del lavoro e istituti che incidono su turnazioni, formazione e tutele. Il comando deve conoscere il quadro contrattuale senza trasformarsi nell'ufficio personale: fabbisogno, orario, assenze, sicurezza, formazione e autorizzazioni seguono norme, contratti e atti dell'ente.

Nella pratica concorsuale, una priorità operativa si fonda su criteri trasparenti: rischio per persone e circolazione, obblighi di legge, urgenza documentata, continuità dei servizi essenziali, copertura territoriale, competenze disponibili e prevenzione del sovraccarico. È una scelta motivabile, da aggiornare alla luce delle informazioni raccolte nei briefing e nei rendiconti.

Il CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024 si applica al personale del comparto nel relativo campo; il CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024 riguarda il personale ricompreso nell'Area. Un comandante non ricade automaticamente nel secondo contratto. Bando, inquadramento e amministrazione di appartenenza determinano la fonte contrattuale pertinente.

La programmazione dei turni deve assicurare il servizio e rispettare orario, riposi, istituti contrattuali e sicurezza. Il comando raccoglie esigenze, verifica competenze necessarie e prevede sostituzioni secondo le procedure. Non può risolvere una carenza strutturale attraverso ordini informali che ignorano la disciplina del lavoro.

Il servizio esterno espone il personale a rischi diversi. Valutazione dei rischi, formazione, dotazioni e istruzioni operative devono essere coerenti con le attività assegnate. L'ordine segnala criticità note e canali di supporto; non riversa sull'operatore una responsabilità organizzativa che spetta all'ente.

Le priorità cambiano durante il turno. Un sinistro con feriti può richiedere di rimodulare un controllo programmato; un'emergenza può assorbire risorse. Il coordinatore registra la variazione, mantiene una copertura minima per le altre urgenze e informa la catena. La decisione è verificabile attraverso fatti e criteri, non attraverso preferenze.

La gestione delle assenze e delle limitazioni compete ai soggetti e uffici previsti. Il coordinatore usa solo le informazioni necessarie e tutela i dati del personale. Non diffonde ragioni sanitarie nel gruppo di lavoro; comunica la variazione organizzativa e adatta il servizio.

Formazione e controllo di qualità fanno parte della programmazione. Errori ripetuti nei verbali, nuove norme o eventi critici possono richiedere briefing, aggiornamento o revisione dei modelli. Il dato serve a migliorare il servizio, non a costruire classifiche informali prive di procedura.

La continuità non coincide con l'immutabilità del turno. Una programmazione affidabile prevede un margine per assenze, picchi di attività e richieste urgenti, stabilendo in anticipo chi può autorizzare le variazioni e come comunicarle. Se le risorse non consentono di coprire tutto, il coordinatore esplicita i criteri della scelta e segnala il fabbisogno alla struttura competente; non nasconde la scopertura attraverso assegnazioni nominali impossibili da eseguire.

La gestione corretta considera anche competenze ed esperienza. Affiancamento, rotazione ragionata e formazione rendono il Corpo meno dipendente da una sola persona e riducono gli errori nei servizi complessi. La rotazione, però, non è automatica: deve restare compatibile con qualifiche, sicurezza, continuità e disciplina dell'ente. Per la prova scritta è utile motivare l'assegnazione con una breve catena: rischio da governare, competenza necessaria, risorsa disponibile, servizio eventualmente rinviato e modalità di controllo.

Una variazione frequente non va normalizzata senza analisi. Se straordinari, richiami o scoperture diventano sistematici, il comando raccoglie elementi oggettivi e li porta ai soggetti competenti per programmazione e personale. La soluzione non è soltanto operativa: può richiedere revisione dei servizi, formazione, diversa distribuzione delle attività o scelte organizzative dell'ente.

Schema di priorità. Definisci il rischio; individua l'obbligo; verifica risorse e competenze; considera i servizi che resterebbero scoperti; assegna; comunica; controlla l'esito. In una risposta orale, questa sequenza vale più di un elenco astratto di turni.

ERRORE TIPICO — CONFONDERE URGENZA E IMPROVVISAZIONE

L'urgenza può richiedere una variazione rapida, ma decisione, comunicazione e successiva tracciabilità restano necessarie.

48.4 Contenzioso, accesso, reclami e fascicolo

Ricorsi contro verbali, richieste di accesso, reclami, diffide e domande di risarcimento non si gestiscono con una risposta estemporanea della pattuglia. L'ufficiale o coordinatore assicura che il fascicolo sia completo, individuabile e trasmesso all'ufficio o al legale competente secondo il flusso dell'ente.

Fase	Azione organizzativa corretta
Prevenzione	Modelli chiari, formazione, controlli di qualità e corretta documentazione degli accertamenti.
Ricezione	Protocollore o indirizzare l'atto secondo la procedura; non lasciare ricorsi o richieste nel fascicolo della pattuglia.

Fase	Azione organizzativa corretta
Istruttoria	Ricostruire atti, notifiche, rilievi, fotografie, dichiarazioni e comunicazioni con ordine cronologico.
Competenza	Individuare ufficio responsabile, autorità destinataria, legale dell'ente o altro soggetto competente.
Riscontro	Fornire solo documenti e dati accessibili secondo legge, tutela dei dati e limiti del procedimento.

Il coordinatore non decide il ricorso al posto dell'autorità competente e non anticipa l'esito di una richiesta di accesso. Cura invece tracciabilità, tempestività e affidabilità del fascicolo, mettendo l'ente nelle condizioni di difendere il proprio operato.

La prevenzione nasce dall'atto originario. Identificazione corretta, descrizione dei fatti, norma pertinente, motivazione nei casi richiesti, fotografie leggibili e notificazioni tracciate riducono le contestazioni fondate. Il coordinatore può predisporre checklist e controlli senza trasformare l'atto dell'operatore in un testo standard incapace di descrivere il caso concreto.

Quando arriva un ricorso, una memoria o una diffida, il documento deve entrare nel protocollo o nel flusso previsto. Data di ricezione e destinatario sono essenziali. Una comunicazione lasciata nella posta personale o nel fascicolo di pattuglia può impedire una risposta tempestiva e rende incerta la responsabilità della lavorazione.

L'istruttoria ricostruisce la cronologia: accertamento, contestazione, notificazione, richieste, pagamenti o ricorsi. Gli allegati vengono identificati. Se manca un documento, la lacuna viene segnalata; non si ricrea un atto come se fosse esistito. Eventuali integrazioni mantengono data e autore.

Accesso agli atti e difesa dell'ente sono funzioni differenti. L'ufficio competente valuta la richiesta secondo legge, dati di terzi e limiti applicabili. Il legale o l'autorità competente decide la strategia processuale. Il comando fornisce il fascicolo e chiarimenti fattuali, senza promettere accoglimento o rigetto.

Il reclamo informale può rivelare un problema reale, ma non sostituisce il rimedio previsto. La risposta al cittadino deve essere cortese, precisa e priva di anticipazioni improprie. Si spiega il canale corretto e si trasmette la segnalazione se riguarda condotta, servizio o qualità dell'atto.

Le richieste risarcitorie coinvolgono gli uffici e le coperture dell'ente secondo le procedure. La pattuglia non riconosce responsabilità per conto dell'amministrazione. Il fascicolo conserva i fatti, mentre la valutazione giuridica e assicurativa spetta ai soggetti competenti.

Un fascicolo utile deve essere integro ma anche leggibile. Indice, cronologia, denominazione coerente degli allegati e separazione tra fatti accertati, dichiarazioni e valutazioni consentono al destinatario di individuare subito ciò che serve. Duplicati inutili e file privi di data aumentano il rischio di errore. Se alcuni documenti contengono dati non pertinenti alla richiesta, l'ufficio competente valuta modalità e limiti dell'ostensione; il comando non improvvisa selezioni prive di istruttoria.

Il monitoraggio del contenzioso ha inoltre una funzione organizzativa. Contestazioni ricorrenti sullo stesso passaggio possono indicare un modello poco chiaro, una formazione insufficiente o una procedura non aggiornata. L'analisi deve usare dati pertinenti e non trasformarsi in giudizi informali sul personale. L'esito utile è una misura verificabile: correggere un modello, chiarire una competenza, aggiornare una checklist o proporre formazione, conservando comunque l'autonomia della singola decisione e dell'autorità competente.

Applicazione alla prova. Davanti a un ricorso, descrivi ricezione, protocollo, fascicolo, verifica di competenza, trasmissione e tracciamento dell'esito. Non risolvere il merito se la traccia chiede organizzazione del comando.

ERRORE TIPICO — RISPONDERE PRIMA DI RICOSTRUIRE

Una replica rapida ma fondata su un fascicolo incompleto può aggravare il contenzioso. Prima si raccolgono gli atti, poi risponde il soggetto competente.

48.5 Emergenze e comunicazione istituzionale

Un'emergenza urbana può richiedere viabilità, interruzione di una strada, evacuazione disposta dalle autorità competenti, supporto informativo, presidio di un'area, comunicazioni ai cittadini o raccordo con servizi sanitari, tecnici e di protezione civile. La Polizia locale è spesso presente per prima sul territorio, ma non è per questo titolare dell'intera gestione dell'emergenza.

Il comando deve attivare il piano e i canali previsti dall'ente: informare la catena gerarchica, segnalare il fatto agli uffici e alle autorità competenti, impiegare le pattuglie nella sicurezza e viabilità assegnate, ricevere aggiornamenti, preservare una cronologia degli eventi e comunicare all'esterno solo attraverso i canali istituzionali autorizzati.

Domanda di comando	Risposta da costruire
Che cosa è accaduto?	Fatti noti, luogo, tempo, rischio e fonti dell'informazione.
Che cosa serve subito?	Soccorso, sicurezza, viabilità, interdizione o supporto tecnico da chiedere alla competente autorità.

Domanda di comando	Risposta da costruire
Chi deve essere informato?	Catena interna, Comune, Prefetto/Forze di polizia o altri soggetti secondo piano e competenza.
Quale personale impiego?	Risorse proporzionate, compiti chiari, sicurezza e reperibilità.
Come chiudo l'evento?	Relazione conclusiva, atti, criticità, ripristino del servizio e lezione organizzativa.

La comunicazione istituzionale deve essere vera, sobria e coordinata: evita ipotesi non confermate, diffusione impropria di dati e messaggi contraddittori. Informare non significa commentare l'indagine o sostituire le comunicazioni delle autorità competenti.

CASO GUIDATO: EVENTO CRITICO CON PIÙ PATTUGLIE E UFFICI COINVOLTI

Scenario. Un forte temporale provoca la caduta di rami e l'allagamento di un sottopasso. Due pattuglie sono già impegnate in altri interventi; circolano sui social notizie non confermate di persone bloccate. Il responsabile del servizio deve organizzare la prima risposta.

Passaggio	Scelta professionale
Verificare	Acquisire luogo, pericolo effettivo, fonti e necessità di soccorso senza assumere come certi i messaggi social.
Attivare	Informare la catena interna e i soggetti previsti dal piano di emergenza; richiedere supporto tecnico o soccorso competente.
Assegnare	Inviare risorse per interdizione, viabilità e informazione alla popolazione, mantenendo copertura per le urgenze residue.
Coordinare	Stabilire un canale operativo, aggiornamenti periodici e responsabile della cronologia.
Documentare	Chiudere con relazione su fatti, provvedimenti, risorse impiegate, criticità e richieste di ripristino.

La risposta non è “il comandante risolve l'emergenza”. È: il responsabile organizza la funzione di Polizia locale, si raccorda con il sistema comunale e interistituzionale e mantiene un flusso di informazioni affidabile.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Profilo di ufficiale, incarico di comando, qualifica di PG e dirigenza sono piani diversi da verificare nel bando e nel regolamento dell'ente.
- La L. n. 65/1986 rimette al regolamento comunale ordinamento e organizzazione del Corpo.
- Un ordine di servizio deve definire finalità, perimetro, risorse, compiti, raccordo e rendicontazione.
- Il contenzioso si previene con fascicoli completi, atti tracciabili e corretta individuazione dell'ufficio competente.
- In emergenza la Polizia locale concorre alla risposta e al coordinamento previsto, senza sostituire altre autorità.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Che cosa cambia per un ufficiale o coordinatore di Polizia locale rispetto a un operatore?

Risposta modello: oltre alle attività operative previste, il profilo di coordinamento organizza persone e servizi secondo regolamento dell'ente, norme e contratto applicabile. Traduce priorità in ordini di servizio, distribuisce risorse, assicura rendicontazione, controllo di qualità degli atti e raccordo con uffici e autorità competenti. Non acquisisce per questo poteri generali di deroga o competenze dirigenziali che la legge non gli attribuisce; agisce nella catena organizzativa definita dall'ente.

DOMANDA-TRAPPOLA

Comandare un Corpo significa poter derogare al procedimento per risolvere rapidamente un problema?

No. Il comando organizza l'azione legittima e urgente, non sospende legalità, competenza, motivazione, tutela dei dati o garanzie del procedimento. Anche nell'emergenza si scelgono gli strumenti previsti, si documentano i fatti e si coinvolgono le autorità competenti.

ERRORE TIPICO

Attribuire al comandante ogni atto dell'ente perché è il vertice operativo.

Il vertice operativo può essere diverso dal dirigente responsabile dell'atto amministrativo esterno. La risposta corretta individua sempre fonte, regolamento, soggetto competente e flusso di firma o trasmissione.

MINI-ESERCIZIO: SCALETTA PER UN ORDINE DI SERVIZIO

Per una manifestazione locale con criticità di viabilità, completa la scaletta:

Blocco	Contenuto da indicare
Obiettivo del servizio	_____
Area e orario	_____
Pattuglie e compiti	_____
Raccordo con uffici o altre autorità	_____
Sicurezza del personale e comunicazioni	_____
Relazione di chiusura	_____

Concludi: “Assegno __ per __; comunico a __; segnalo immediatamente __; documentiamo __.”

Verifica

QUIZ 1

Ufficiale di PG e comandante sono sempre la stessa funzione?

A. Sì. B. Solo nei capoluoghi. C. No, qualifica operativa e incarico organizzativo sono piani distinti. D. Dipende dal turno.

Risposta corretta: C. Le funzioni possono riunirsi nella stessa persona, ma derivano da fonti e incarichi diversi.

QUIZ 2

Un ordine di servizio può creare un potere non previsto dalla legge?

A. No. B. Sì, se urgente. C. Sì, se firmato dal comandante. D. Solo per eventi.

Risposta corretta: A. L'ordine organizza attività e risorse entro competenze già attribuite.

QUIZ 3

Il CCNL Area Funzioni Locali si applica automaticamente a ogni comandante?

A. No, occorre verificare inquadramento e campo contrattuale. B. Sì. C. Sempre nei Comuni. D. Solo di notte.

Risposta corretta: A. Denominazione dell'incarico e contratto applicabile non coincidono automaticamente.

QUIZ 4

Chi decide il merito di un ricorso contro un verbale?

A. Sempre la pattuglia. B. Sempre il comandante. C. Il cittadino. D. Il soggetto competente secondo il rimedio e la disciplina.

Risposta corretta: D. Il comando prepara un fascicolo affidabile e lo trasmette nel flusso corretto.

QUIZ 5

In emergenza la Polizia locale sostituisce l'intero sistema comunale e statale?

A. No, concorre secondo piano e attribuzioni. B. Sì. C. Solo con più pattuglie. D. Se circolano notizie social.

Risposta corretta: A. Il coordinamento non cancella le competenze delle altre autorità e strutture.

QUIZ 6

La comunicazione istituzionale deve diffondere subito ogni informazione disponibile?

A. Sì. B. Solo sui social. C. Sempre tramite la pattuglia. D. No, deve essere verificata, autorizzata e rispettosa dei dati.

Risposta corretta: D. Informare significa fornire dati confermati attraverso i canali previsti.

CASO RAGIONATO FINALE

Durante una manifestazione, un incidente blocca l'accesso principale mentre arriva una richiesta urgente da un quartiere periferico. Una pattuglia è impegnata nel presidio e una seconda sta redigendo atti. Come opera il coordinatore?

Soluzione ragionata. Verifica gravità, rischi e competenze; attiva soccorsi e supporti necessari; rimodula le risorse mantenendo la sicurezza della manifestazione e una risposta all'altra urgenza; comunica variazioni, compiti e referente; informa gli uffici o le autorità previste; conserva una cronologia. Non assegna poteri inesistenti e non abbandona servizi senza valutazione. Al termine raccoglie relazioni, criticità, atti e proposte organizzative.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Legge 7 marzo 1986, n. 65, in particolare art. 7 sull'organizzazione del Corpo.
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare art. 107 sulla separazione tra indirizzo e gestione.
- CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024 e CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024, secondo il rispettivo campo di applicazione.
- Legislazione regionale, regolamento del Corpo o servizio, organigramma e atti di incarico dell'ente.
- Piano comunale di protezione civile, protocolli di emergenza e procedure su accesso e contenzioso.

Gli atti adottati in servizio devono applicare il regolamento del Corpo, gli incarichi, il piano di emergenza e le procedure vigenti nell'ente.

Laboratorio atti e verbali della Polizia locale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Laboratorio atti e verbali della Polizia locale

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Nel lavoro della Polizia locale, l'atto traduce una decisione professionale in un documento controllabile. Ricostruisce il fatto, rende riconoscibile la fonte applicata, individua chi agisce e chi riceve il documento, conserva gli elementi utili al procedimento e permette le verifiche successive. Un verbale ben scritto nasce dunque da un accertamento ordinato, non dal semplice riempimento di un modulo.

Questo laboratorio chiude il modulo con un metodo trasferibile. Non offre fac-simili ufficiali, che dipendono da regolamenti, gestionali e procedure del singolo ente; propone una sequenza di ragionamento con cui affrontare una traccia concorsuale e verificare la tenuta di un documento prima della firma.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Al termine del capitolo sai:

- classificare una traccia prima di scegliere il documento;
- distinguere verbale, annotazione, relazione, comunicazione e provvedimento;
- descrivere fatti, fonti di conoscenza e riscontri in modo controllabile;
- impostare atti nei settori stradale, commerciale, edilizio, ambientale e della sicurezza urbana;
- revisionare un elaborato individuando omissioni, incoerenze e passaggi procedurali mancanti.

MAPPA BANDO

Area	Cosa occorre dimostrare	Evidenza attesa
Accertamento	Ricostruire il fatto in modo osservabile e verificabile	Luogo, tempo, condotta, persone, fonti di conoscenza e riscontri
Procedimento amministrativo	Collegare fatto, norma, contestazione e seguito	Verbale o relazione con destinatario e garanzie pertinenti

Area	Cosa occorre dimostrare	Evidenza attesa
Polizia giudiziaria	Riconoscere quando cambia il canale documentale	Annotazione, verbale o comunicazione secondo l'attività svolta
Organizzazione	Assicurare continuità, tracciabilità e competenza	Allegati, trasmissione, protocollo e ufficio destinatario

49.1 Dalla traccia al documento

Davanti a una situazione concreta, il primo errore è cercare subito il modulo. Prima viene la classificazione del caso; solo dopo si costruisce l'atto. La sequenza essenziale è:

fatto → fonte → funzione → atto → destinatario → seguito.

Il fatto va descritto con dati controllabili: chi ha fatto cosa, dove, quando, in presenza di quali condizioni e con quali riscontri. La fonte è la norma o il titolo che disciplina la condotta. La funzione chiarisce se l'operatore sta svolgendo un accertamento amministrativo, un servizio di polizia stradale, un'attività di polizia giudiziaria o una documentazione interna. Soltanto allora si individua il documento utile e se ne definiscono destinatario, allegati e adempimenti.

Questo metodo evita di attribuire a una relazione di servizio gli effetti di un verbale di contestazione o di usare un verbale amministrativo per documentare un'attività che richiede il coordinamento con l'autorità giudiziaria.

La classificazione comincia dal fatto, non dalla sua etichetta. «Occupazione abusiva», «guida pericolosa» o «cantiere irregolare» sono conclusioni provvisorie: l'atto deve esporre condotte, luogo, tempo, persone e condizioni osservate. La qualificazione giuridica viene dopo e deve poter essere controllata da chi riceve il documento. Se mancano elementi, l'operatore registra ciò che conosce e indica le verifiche ancora necessarie; non colma la lacuna con formule assertive.

La fonte di conoscenza è distinta dalla fonte normativa. La prima spiega come l'operatore ha appreso il fatto: percezione diretta, documento esibito, dichiarazione, fotografia, rilievo o informazione ricevuta. La seconda individua la regola applicabile. Confonderle produce atti fragili: una dichiarazione non diventa un fatto direttamente osservato e il richiamo a una norma non dimostra da solo che tutti gli elementi della violazione ricorrano.

La funzione svolta determina il canale documentale. Un controllo può iniziare come attività amministrativa e far emergere elementi che richiedono valutazioni di polizia giudiziaria; in altri casi basta trasmettere gli elementi all'ufficio tecnico. Il passaggio va riconosciuto e documentato secondo le regole pertinenti. Ogni anomalia richiede il documento che rappresenta fedelmente l'attività compiuta e permette al soggetto competente di proseguire, non necessariamente una contestazione immediata.

Il destinatario completa la scelta. Un verbale può essere rivolto al trasgressore e alimentare un procedimento sanzionatorio; una relazione informa il responsabile del servizio; una comunicazione attiva un ufficio o un'autorità. Chiedersi «chi deve fare che cosa dopo aver letto?» aiuta a eliminare documenti senza seguito. Anche allegati, protocollo e modalità di trasmissione dipendono dalla risposta.

La scelta dell'atto incide anche sulle garanzie. Identificazione, contestazione, informazioni, facoltà difensive e modalità di trasmissione non sono accessori da aggiungere alla fine: dipendono dal procedimento attivato. Per questo una traccia incompleta non autorizza a inventare adempimenti. Il candidato espone la regola di metodo, indica ciò che verificherebbe e applica soltanto le conseguenze sostenute dai dati forniti.

Prima di redigere è utile distinguere ciò che è certo, ciò che è dichiarato e ciò che deve essere verificato. Una semplice tabella a tre colonne impedisce di mescolare i piani. Nel testo finale, questa distinzione emerge dalla scelta dei verbi e dall'indicazione degli allegati. Il documento acquista così una struttura controllabile anche quando l'istruttoria non è ancora conclusa.

La scaletta iniziale riduce inoltre correzioni tardive e contraddizioni fra intestazione, corpo e conclusione dell'atto.

Applicazione alla prova. Prima di scrivere, dedica una breve scaletta a sei caselle: fatto provato; norma da verificare; funzione esercitata; documento; destinatario; seguito. Se una casella è vuota, dichiaralo e indica l'istruttoria necessaria. Una traccia ben svolta mostra il ragionamento prima della forma.

ERRORE TIPICO — PARTIRE DAL NOME DEL MODULO

Il modulo suggerisce campi da compilare, ma non stabilisce che il caso rientri nel procedimento per cui è stato predisposto. Prima si classifica il fatto; poi si usa, se pertinente, il modello dell'ente.

49.2 Verbale stradale e verbale amministrativo

DOCUMENTI E FUNZIONI

Documento	Funzione prevalente	Quando è utile	Cosa non sostituisce
Verbale di accertamento e contestazione	Formalizzare una violazione e attivare il procedimento	Il fatto, la norma e il destinatario sono individuati	La relazione tecnica, l'atto di PG o il provvedimento dell'autorità
Annotazione	Fissare in modo sintetico attività, osservazioni e circostanze	Occorre tracciare un'attività secondo le regole applicabili	Un verbale richiesto dalla disciplina processuale o speciale

Documento	Funzione prevalente	Quando è utile	Cosa non sostituisce
Relazione di servizio	Esporre ordinatamente quanto accaduto e le attività compiute	Passaggi di consegna, richiesta di valutazioni, informazione al responsabile	La contestazione dell'illecito o il provvedimento finale
Comunicazione o rapporto	Trasmettere una notizia e attivare l'ufficio o l'autorità competente	Il seguito richiede la valutazione di un altro soggetto	L'istruttoria completa o la decisione dell'autorità destinataria

Un provvedimento, come un'ordinanza o un atto autorizzatorio, appartiene a un livello ulteriore: richiede potere, competenza, istruttoria e motivazione propri. L'operatore può fornire gli elementi istruttori, ma non deve confondere l'atto istruttorio con il provvedimento riservato a un diverso ufficio o organo.

STRUTTURA MINIMA DI UN ATTO SOLIDO

Senza trasformare questa griglia in un modello ufficiale, un atto professionale deve consentire a un terzo di rispondere a domande semplici: chi ha agito, su quale fatto, in base a quale titolo, nei confronti di chi, con quali prove e con quale seguito.

- intestazione e dati identificativi dell'ufficio o del servizio;
- data, ora e luogo dell'attività;
- identificazione degli operatori e indicazione della funzione svolta;
- ricostruzione cronologica, concreta e neutrale del fatto;
- fonte applicata, verificata sul testo vigente;
- identificazione del soggetto interessato e del suo ruolo;
- attività svolte, dichiarazioni raccolte e modalità con cui sono state percepite;
- contestazione, notificazione o trasmissione, quando dovute;
- allegati, rilievi, immagini, documenti e altri riscontri;
- destinatario, ufficio competente, sottoscrizione e tracciabilità del seguito.

La neutralità è sostanziale. Espressioni come “atteggiamento sospetto” o “situazione irregolare” non bastano se non vengono tradotte in fatti osservati. Occorre distinguere il dato direttamente percepito dalle informazioni ricevute da terzi.

IL VERBALE CAMBIA CON IL PROCEDIMENTO

Scenario	Focus della redazione	Nodo da controllare
Violazione stradale con contestazione immediata	Fatto, veicolo o soggetto, norma e attività di contestazione	Descrizione completa e identificazione corretta
Violazione stradale non contestata sul posto	Fatto accertato e ragione concreta della mancata contestazione immediata	Chiarezza del motivo e correttezza della notificazione
Illecito amministrativo regolato dalla legge n. 689/1981 o da norma speciale	Fonte speciale, responsabile, garanzie e autorità competente	Regola procedimentale effettivamente applicabile
Attività con possibile rilievo penale	Documentazione dell'attività e conservazione degli elementi	Distinzione tra canale amministrativo e documentazione di PG
Relazione interna	Sequenza delle attività, criticità e richiesta di seguito	Destinatario e presa in carico

Nel Codice della strada, contestazione immediata e differita non sono formule intercambiabili. Nell'illecito amministrativo, la disciplina generale va letta con la legge speciale. Nella polizia giudiziaria, la forma della documentazione dipende dall'atto compiuto e dalle regole processuali, non dalla preferenza redazionale dell'operatore.

Nel verbale stradale il candidato collega modalità dell'accertamento, soggetti, veicolo quando pertinente, norma contestata e passaggi successivi. Se la contestazione non avviene sul posto, la redazione rappresenta il fatto accertato e la ragione concreta della mancata contestazione immediata, nei casi e secondo la disciplina applicabile. Una formula generica non basta quando la traccia fornisce circostanze che richiedono una spiegazione specifica.

Per gli illeciti amministrativi diversi da quelli stradali, la legge n. 689/1981 offre il quadro generale, ma la norma speciale può disciplinare soggetti, autorità competente, misure e procedura. La risposta deve evitare due scorciatoie: applicare automaticamente ogni regola del Codice della strada oppure trattare la legge generale come se cancellasse la disciplina settoriale. Prima si individua la fattispecie, poi si verifica il rapporto fra fonte generale e speciale.

Mini-esercizio. Confronta due tracce: sosta accertata senza fermo del veicolo e occupazione commerciale oltre il titolo. Per ciascuna indica fatto, fonte, documento, destinatario e seguito. Evidenzia almeno una differenza procedimentale che impedisce di usare lo stesso schema senza adattamenti.

49.3 Annotazione, relazione e comunicazione

Annotazione, relazione di servizio e comunicazione documentano o trasmettono attività, ma non acquistano per questo gli effetti di un verbale di contestazione o di un provvedimento. La scelta dipende dalla funzione concretamente svolta e dalle regole applicabili. Il titolo deve corrispondere al contenuto: rinominare una relazione non trasforma ciò che è stato fatto in un atto diverso.

L'annotazione fissa attività e circostanze in forma sintetica, quando l'ordinamento o le procedure ammettono tale modalità. Indica autore, tempo, luogo, attività compiuta e fonti di conoscenza. Se la disciplina processuale richiede un verbale per uno specifico atto, l'annotazione non lo sostituisce. Nel dubbio concorsuale è corretto dichiarare che la forma va individuata in base all'attività effettiva e alle disposizioni processuali, senza inventare un modello.

La relazione di servizio ricostruisce in ordine logico ciò che gli operatori hanno osservato e fatto. Serve a informare il responsabile, documentare un intervento, segnalare criticità o chiedere determinazioni a un ufficio competente. Una buona relazione separa fatti, dichiarazioni, decisioni operative e valutazioni. Indica il destinatario e la richiesta finale: presa d'atto, approfondimento, trasmissione, intervento tecnico o altra attività prevista.

La comunicazione o segnalazione mette un soggetto competente nelle condizioni di agire. Spiega perché quel destinatario viene coinvolto, quali elementi sono disponibili e quali verifiche restano da compiere. Allegare documenti senza una sintesi costringe il destinatario a ricostruire il caso; una sintesi priva di allegati e riscontri, invece, può risultare inutilizzabile.

Documento	Contenuto indispensabile	Chiusura coerente
Annotazione	Attività, circostanze, autore, tempo e fonti di conoscenza	Conservazione o inserimento nel fascicolo previsto
Relazione di servizio	Cronologia, soggetti, fatti, decisioni, allegati e criticità	Richiesta o informazione al responsabile
Comunicazione	Oggetto, ragione della competenza, elementi e allegati	Trasmissione per il seguito di competenza

La documentazione di polizia giudiziaria richiede particolare prudenza. L'operatore distingue attività svolta, garanzie applicabili, forma richiesta e destinatario istituzionale. La relazione interna non deve diventare una scorciatoia per evitare gli adempimenti previsti dal codice di procedura penale; allo stesso tempo, non si attribuisce automaticamente rilievo penale a ogni irregolarità amministrativa.

Anche il linguaggio cambia. Nella parte fattuale si preferiscono verbi osservabili: «ha esibito», «era collocato», «risultava dal documento», «ha dichiarato». Formule come «appariva colpevole» o «si comportava illegalmente» anticipano valutazioni e non spiegano il dato percepito. Le dichiarazioni si attribuiscono al loro autore e non si presentano come verità accertate.

La cronologia deve consentire di ricostruire l'intervento. Orari, spostamenti, contatti, acquisizioni e consegne vanno inseriti quando incidono sulla comprensione o sul seguito. Non occorre registrare dettagli irrilevanti; occorre evitare vuoti che rendano inspiegabile una decisione. Se più operatori partecipano, il documento chiarisce chi ha percepito o compiuto ciascuna attività rilevante.

Gli allegati non sono un deposito indistinto. Ogni fotografia, planimetria, copia o dichiarazione deve essere riconoscibile, richiamata nel testo e collegata al fatto che documenta. Numerazione e denominazione coerenti agevolano il controllo e la successiva trasmissione. Se un allegato manca o arriverà dopo, la circostanza viene registrata senza farlo apparire già acquisito.

La rettifica di un errore segue le regole del documento e del procedimento. Non si sostituisce silenziosamente una versione già firmata o trasmessa. Il candidato deve mostrare attenzione alla conservazione della cronologia, all'identificazione dell'autore e alla presa in carico dell'integrazione da parte del destinatario competente.

Applicazione alla prova. Se la traccia chiede una relazione, apri con destinatario e oggetto, ricostruisci l'intervento, distingui percezioni e dichiarazioni, elenca gli allegati e chiudi con il seguito richiesto. Se emergono profili di PG, segnala il cambio di canale e gli adempimenti pertinenti senza improvvisare formule processuali.

ERRORE TIPICO — DOCUMENTO SENZA DESTINATARIO

Una relazione accurata ma priva di richiesta o destinatario resta sospesa. Il lettore deve capire chi prende in carico la vicenda e quale attività viene sollecitata.

49.4 Laboratorio multisettoriale e controllo sul campo

IL CONTROLLO QUALITÀ IN SEI DOMANDE

1. Competenza: servizio, operatore e ufficio destinatario sono quelli corretti?
2. Fatto: condotta, luogo, tempo e riscontri sono comprensibili senza valutazioni generiche?
3. Fonte: norma o titolo richiamati sono pertinenti e vigenti?
4. Soggetti: sono distinti responsabile, proprietario, gestore, testimone e destinatario?
5. Garanzie: contestazione, informazione, notificazione, difese e trasmissioni sono coerenti con il procedimento?
6. Tracciabilità: allegati, rilievi, firme, protocollo e seguito rendono l'atto controllabile?

Se una risposta è negativa, l'atto non va abbellito: va riconsiderato nel punto mancante. La qualità deriva dalla coerenza della catena logica, non dalla lunghezza.

CASO GUIDATO: OCCUPAZIONE OLTRE IL TITOLO

Durante un controllo presso un pubblico esercizio, gli operatori rilevano tavoli e sedie oltre l'area indicata nel titolo di occupazione del suolo. Il gestore consegna una copia del titolo e dichiara che lo spazio aggiuntivo è stato usato soltanto per una serata.

Il ragionamento non parte dalla sanzione. Occorre acquisire il titolo, verificare l'estensione autorizzata, descrivere con precisione l'area occupata e individuare la disciplina locale o speciale applicabile. Se gli elementi della violazione sono definiti, il canale può essere quello del verbale di accertamento e contestazione; se servono verifiche tecniche o istruttorie, è necessaria una relazione con gli elementi utili all'ufficio competente. Il verbale non deve anticipare valutazioni che dipendono dall'esame del titolo o dalla decisione di altro ufficio.

La regola vale oltre il singolo caso: il documento segue il grado di definizione del fatto. Se l'accertamento è incompleto, una documentazione istruttoria chiara consente all'ufficio competente di terminare la verifica.

Lo stesso metodo si applica agli altri settori, ma cambia ciò che occorre osservare. In edilizia si descrivono stato dei luoghi, opere visibili, soggetti presenti, documenti esibiti e rilievi, senza anticipare una qualificazione tecnica riservata all'ufficio competente. In ambiente si distinguono materiale, luogo, condizioni e possibili soggetti coinvolti; la denominazione comune di un materiale non basta sempre a definirne il regime giuridico.

In un intervento di sicurezza urbana, la relazione separa la gestione immediata del rischio dalle eventuali violazioni accertate. Riporta richieste ricevute, condizioni osservate, misure adottate nel perimetro delle competenze e soggetti attivati. Non attribuisce al servizio poteri generali né trasforma una misura contingente in un provvedimento privo del soggetto competente.

Nel settore commerciale il fatto materiale e il titolo devono essere confrontati senza confondere l'attività osservata con la denominazione dichiarata dall'interessato. Orari, spazi utilizzati, modalità di esercizio e documenti esibiti orientano la verifica. Se il regime amministrativo non è definibile sul posto, la relazione consente al SUAP o all'ufficio competente di completare l'istruttoria.

Il controllo multisettoriale può generare più flussi. Un unico sopralluogo può richiedere un verbale per una violazione già definita, una relazione tecnica per un profilo edilizio e una comunicazione per un possibile problema ambientale. Separare oggetti, fonti e destinatari evita che l'incertezza di un settore renda inutilizzabili gli elementi già completi di un altro.

Ogni flusso conserva i propri allegati e richiama soltanto gli elementi pertinenti, nel rispetto delle regole applicabili ai dati trattati.

Settore	Dato da fissare	Verifica successiva
Strada	Condotta, luogo, tempo, veicolo e modalità dell'accertamento	Contestazione, notificazione e disciplina applicabile
Commercio	Attività reale, titolo esibito, area, orari e condizioni	Regime amministrativo e ufficio competente
Edilizia	Opera visibile, consistenza, luogo, soggetti e documenti	Titolo, conformità e valutazione tecnica
Ambiente	Materiale, quantità descrittiva, area, condizioni e riscontri	Qualificazione, competenza e disciplina speciale
Sicurezza urbana	Fatto, rischio, intervento, raccordi e cronologia	Provvedimenti e seguito delle autorità competenti

Mini-esercizio. Scegli uno scenario della tabella e scrivi dieci righe di parte fattuale senza usare gli aggettivi «abusivo», «illecito», «pericoloso» o «irregolare». Aggiungi poi, separatamente, le verifiche necessarie e il documento che trasmetteresti. L'esercizio serve a distinguere osservazione e qualificazione.

49.5 Revisione dell'atto e prova finale

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il verbale non è sinonimo di qualunque documento redatto in servizio: produce effetti nel procedimento per cui è previsto.
- La descrizione dei fatti precede la qualificazione giuridica e deve essere verificabile attraverso riscontri e allegati.
- Contestazione, notificazione, trasmissione e comunicazione sono passaggi distinti.
- Le dichiarazioni sono attribuite a chi le rende e non diventano automaticamente fatti accertati.
- Moduli e software aiutano la standardizzazione, ma non sostituiscono la verifica di competenza, norma e fatto.

La revisione comincia dalla coerenza, non dalla punteggiatura. Il candidato rilegge prima la catena fatto-fonte-funzione-atto-destinatario-seguito. Poi controlla se ogni conclusione deriva da un dato esposto, se le dichiarazioni sono attribuite e se gli allegati citati esistono. Solo alla fine interviene su sintassi, ripetizioni e forma grafica.

Un controllo utile si svolge anche «al contrario». Partendo dal seguito richiesto, si verifica se il destinatario dispone di tutto ciò che serve per procedere. Se la comunicazione chiede una valutazione tecnica, deve contenere descrizione, documenti e rilievi pertinenti. Se il verbale attiva un procedimento sanzionatorio, devono risultare gli elementi che collegano fatto, soggetto e regola applicata.

La firma non sana le omissioni. Prima della sottoscrizione si verificano identità degli operatori, data, allegati, destinatario e coerenza fra intestazione e contenuto. Dopo la firma, protocollo, notificazione o trasmissione seguono il canale previsto. Il controllo finale comprende quindi sia il testo sia la presa in carico del documento.

In una prova a tempo, la revisione può essere rapida ma deve restare ordinata. Si riservano gli ultimi minuti alle cinque passate della tabella, concentrandosi prima sui difetti che cambiano funzione o seguito dell'atto. Una frase meno elegante pesa meno di un destinatario errato, di una fonte incoerente o di un fatto non descritto.

Passata	Domanda	Difetto intercettato
Logica	Il fatto sostiene la qualificazione?	Conclusioni non dimostrate
Procedimentale	Atto, garanzie e destinatario sono coerenti?	Canale o competenza errati
Probatoria	Fonti di conoscenza e allegati sono riconoscibili?	Affermazioni senza riscontro
Redazionale	Cronologia, lessico e sintassi sono chiari?	Ambiguità e ridondanze
Materiale	Firme, date, protocollo e invio sono controllati?	Atto incompleto o non preso in carico

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come imposterebbe la redazione di un atto della Polizia locale dopo un accertamento?

Partirei dalla ricostruzione oggettiva del fatto e dalla verifica della fonte applicabile. Individuerei la funzione svolta — amministrativa, stradale, giudiziaria o interna — per scegliere il documento idoneo. Inserirei poi dati dell'attività, soggetti, riscontri, norma, eventuale contestazione o trasmissione, allegati e seguito. Prima della firma controllerei competenza, garanzie procedurali, destinatario e tracciabilità.

DOMANDA-TRABOCCHETTO

Un atto molto lungo è necessariamente completo?

No. È completo quando rende verificabile il percorso che collega il fatto alla sua conseguenza procedimentale. Informazioni ridondanti, valutazioni non motivate o riferimenti non pertinenti possono diminuirne l'affidabilità.

ERRORE COMUNE

Compilare il modulo prima di aver classificato il caso. Questo porta a scegliere il documento sbagliato, omettere elementi indispensabili o confondere il piano amministrativo con quello giudiziario. La correzione è tornare alla sequenza: fatto, fonte, funzione, atto, destinatario e seguito.

MINI-ESERCITAZIONE FINALE

Traccia	Primo ragionamento richiesto
Veicolo in corsia riservata rilevato senza fermo	Verificare dati dell'accertamento, veicolo, ragione della mancata contestazione immediata e procedura di notificazione
Attività commerciale con documenti non verificabili subito	Redigere una relazione istruttoria, acquisire i documenti e attivare l'ufficio competente prima della qualificazione definitiva
Cantiere con opere apparentemente difformi	Documentare stato dei luoghi, soggetti, titoli esibiti e rilievi; trasmettere per le verifiche necessarie
Sinistro con possibile lesione	Mettere in sicurezza, documentare il fatto, preservare gli elementi utili e attivare il canale competente

La risposta non deve riprodurre un fac-simile. Per ogni traccia deve motivare la scelta dell'atto, indicare i dati indispensabili e chiarire il passaggio successivo.

▣ **Verifica**

QUIZ 1

Una traccia descrive tavoli collocati oltre l'area indicata in un titolo. Qual è la prima operazione?

- A. Calcolare subito la sanzione.
- B. Descrivere il fatto, acquisire il titolo e individuare la disciplina applicabile.
- C. Redigere sempre una relazione interna.
- D. Chiedere al gestore quale atto preferisca.

Risposta corretta: B. L'atto deriva dalla qualificazione del caso. Prima servono dati osservabili, titolo e fonte; sanzione e documento vengono individuati dopo.

QUIZ 2

Quale affermazione distingue correttamente relazione e verbale di contestazione?

- A. La relazione produce sempre gli stessi effetti del verbale.
- B. La relazione documenta o informa; il verbale opera nel procedimento per cui è previsto.
- C. Il verbale è soltanto una relazione più lunga.
- D. La differenza dipende dal software usato.

Risposta corretta: B. Funzione ed effetti dipendono dalla disciplina applicabile, non dal titolo scelto liberamente né dalla lunghezza.

QUIZ 3

In una relazione, come va trattata la frase resa da un presente?

- A. Come fatto direttamente accertato.
- B. Attribuendola al dichiarante e distinguendola dalle percezioni degli operatori.
- C. Omettendola sempre.
- D. Trasformandola in valutazione tecnica.

Risposta corretta: B. La fonte di conoscenza deve restare riconoscibile. La dichiarazione può essere rilevante, ma non coincide con un'osservazione diretta.

QUIZ 4

Nel procedimento sanzionatorio amministrativo, quale rapporto va verificato?

- A. Soltanto quello con il regolamento del software.
- B. Soltanto il rapporto con il Codice della strada.
- C. Il rapporto fra legge n. 689/1981 e disciplina speciale della fattispecie.
- D. Nessuno, perché ogni illecito segue lo stesso schema.

Risposta corretta: C. La legge n. 689/1981 fornisce il quadro generale, mentre la fonte speciale può dettare regole proprie.

QUIZ 5

Che cosa rende utile una comunicazione a un altro ufficio?

- A. Ragione della competenza, fatti, elementi disponibili, allegati e seguito richiesto.
- B. Il maggior numero possibile di allegati, senza spiegazioni.
- C. Una sintesi generica senza documenti.
- D. L'uso di formule valutative molto nette.

Risposta corretta: A. Il destinatario deve capire perché è coinvolto e disporre degli elementi necessari per prendere in carico il caso.

QUIZ 6

Qual è l'ordine corretto della revisione finale?

- A. Grafica, lunghezza, firma, fatto.
- B. Firma, protocollo, scelta dell'atto.
- C. Logica, procedimento, riscontri, redazione e controlli materiali.
- D. Correzione ortografica senza riesame del contenuto.

Risposta corretta: C. La forma linguistica viene dopo la verifica della catena logica e procedimentale; firma e trasmissione chiudono il controllo.

CASO FINALE RAGIONATO

Durante un servizio serale, una pattuglia rileva materiali depositati accanto a un'attività commerciale, riceve dal titolare una dichiarazione sulla loro provenienza e nota una struttura esterna che non compare nella copia del titolo esibito. La centrale chiede una documentazione utile agli uffici competenti.

Consegna. Indica quali documenti predisporresti, quali dati inseriresti e quali valutazioni eviteresti di anticipare.

Soluzione ragionata. Gli operatori descrivono separatamente materiali, collocazione, condizioni, struttura, area e documenti esibiti. Attribuiscono la dichiarazione al titolare e allegano fotografie o rilievi effettuati secondo le procedure. Poiché qualificazione dei materiali e conformità della struttura richiedono fonti e verifiche settoriali, predispongono una relazione o comunicazione istruttoria diretta agli uffici competenti, con oggetto, cronologia, allegati e richiesta di seguito. Se emergono elementi completi di una specifica violazione, redigono anche l'atto previsto dalla relativa disciplina;

non usano un unico verbale generico per coprire procedimenti diversi. Evitano di definire «rifiuto» o «abuso edilizio» ciò che non è ancora qualificato e non anticipano provvedimenti riservati ad altri soggetti. Prima dell'invio controllano firme, date, allegati, protocollo e destinatari.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

- legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia municipale;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- legge 24 novembre 1981, n. 689, e discipline speciali applicabili;
- codice di procedura penale per gli atti e le comunicazioni di polizia giudiziaria;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per il quadro edilizio;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il quadro ambientale;
- regolamenti, modulistica, deleghe, flussi di protocollo e direttive vigenti nell'ente competente.

Nell'attività reale si applicano sempre il testo vigente delle norme, i modelli autorizzati, le competenze e le procedure dell'ente, nonché le direttive dell'autorità giudiziaria quando pertinenti.

Simulazione finale VOL-02

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

La simulazione finale non misura quante pagine il candidato ricorda. Misura se sa scegliere il modulo corretto, riconoscere la competenza, ordinare una risposta e usare il proprio Diario degli errori per decidere che cosa ripassare. Per questo non propone una prova unica e indistinta: il VOL-02 copre famiglie territoriali diverse e ogni bando definisce formato, durata, punteggio e consegna.

Questa è una simulazione di metodo. Usa quattro tracce, una per ciascuna area del volume, e chiede di produrre un output breve ma verificabile. Va svolta con timer, senza consultare il manuale nella prima fase; la correzione avviene poi sulle source note, sui capitoli e sul bando effettivo.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Verificare la capacità di passare dal fatto al modulo, dalla materia all’output e dall’errore alla decisione di studio successiva.

MAPPA BANDO

Fase	Nella simulazione	Prodotto
Bando	Leggere soggetto, profilo, prova e vincoli della traccia	Una lista di dati certi e dati da verificare
Aree	Identificare il modulo e il nucleo comune da richiamare	Scelta motivata del percorso di studio
Nuclei	Selezionare quattro o cinque concetti indispensabili	Scaletta della risposta
Diario	Classificare l’errore emerso	Correzione e recupero mirato
Output	Consegnare una risposta, uno schema o una sequenza di attività	Elaborato breve, pertinente e ordinato

1. PROTOCOLLO IN TRE TEMPI

Prepara. Leggi ogni traccia una volta senza rispondere. Sottolinea ente, profilo, verbo operativo, materia, vincoli e formato richiesto. Decidi quali tracce appartengono al tuo bando e quali servono come allenamento trasversale.

Esegui. Imposta una scaletta prima di scrivere. Una risposta tecnica non deve mostrare tutto ciò che sai: deve rispondere alla domanda. Quando la traccia riguarda un caso, usa una catena semplice: fatto, soggetto competente, fonte da verificare, attività o atto, controllo e seguito.

Correggi. Confronta la risposta con la griglia, non soltanto con una soluzione ideale. Registra un errore concettuale, uno di metodo e uno di comunicazione, se presenti. Poi scegli la prima azione di recupero: ripassare un nucleo, rifare un output, verificare una fonte o accorciare una risposta dispersiva.

2. LE QUATTRO TRACCE

Area	Traccia	Output richiesto
Comune	Un cittadino presenta un'istanza incompleta a un ufficio comunale. Spiega come imposteresti l'istruttoria senza anticipare il provvedimento finale.	Sequenza soggetto-competenza-attività-comunicazione-controllo
Regione/area vasta	Un ente deve coordinare un intervento su viabilità o programmazione territoriale con altri livelli istituzionali.	Mappa di competenze, fonti da verificare e passaggi di raccordo
Polizia locale	Durante un controllo emerge una possibile violazione amministrativa con documentazione incompleta.	Scelta ragionata dell'atto, dati da raccogliere e seguito da attivare
Camera di commercio	Un'impresa chiede informazioni su una pratica e su un documento camerale.	Risposta di front office: distinzione del servizio, informazioni da verificare e instradamento corretto

Le tracce non richiedono di inventare norme o termini. Valutano la capacità di riconoscere il perimetro, distinguere ciò che è accertato da ciò che va verificato e indicare l'ufficio o il procedimento competente. Quando il tuo bando appartiene a una sola famiglia, svolgi per prima la relativa traccia e usa le altre per allenare il metodo di classificazione.

3. GRIGLIA DI CORREZIONE

Criterio	Domanda di controllo	Segnale di qualità
Pertinenza	Ho risposto al verbo della traccia?	Nessun paragrafo enciclopedico fuori tema
Competenza	Ho attribuito correttamente attività e decisioni?	Soggetti distinti, nessuna sovrapposizione tra ufficio e organo
Metodo	Ho seguito una sequenza riconoscibile?	Fatto, fonte, funzione, atto e seguito sono leggibili
Prudenza normativa	Ho evitato riferimenti non sicuri?	Le verifiche necessarie sono dichiarate
Comunicazione	La risposta è breve ma completa?	Apertura, sviluppo e chiusura corrispondono alla traccia

Una risposta non è insufficiente perché non contiene ogni dettaglio. È insufficiente se non permette di capire come il candidato ha classificato il problema e quale passo farebbe per primo.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- La simulazione nasce dal bando, non dall'indice del manuale.
- Ogni prova deve produrre punteggio, errori e decisione successiva.
- L'output va scelto in base alla traccia, non alla materia che piace di più.
- Non inventare un riferimento normativo per rendere la risposta più tecnica.
- La correzione è parte della prova: senza Diario non c'è miglioramento misurabile.

CASO GUIDATO

Luca prepara un concorso per agente di Polizia locale. Nella sua traccia riconosce un accertamento amministrativo ma scrive subito una sanzione, senza indicare i dati da verificare né distinguere verbale e relazione istruttoria. In correzione classifica l'errore come "atto scelto prima del fatto". La settimana seguente riprende il laboratorio M-FL04, svolge due casi più brevi e usa la checklist fatto-fonte-funzione-atto-destinatario-seguito. Il suo miglioramento non consiste nel memorizzare un modello, ma nel rendere ripetibile la sequenza.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è la funzione di una simulazione finale in un percorso di studio?

Serve a verificare se il candidato sa trasformare conoscenza in prestazione: legge una traccia, seleziona il nucleo pertinente, organizza l'output e corregge gli errori. Il punteggio è solo un indicatore; il risultato utile è la decisione di studio che segue alla correzione.

DOMANDA-TRAPPOLA

Per fare una simulazione completa devo prima aver letto tutto il volume?

No. Una simulazione iniziale può essere diagnostica. Deve però essere proporzionata alle materie già studiate e concludersi con un piano di recupero, non con un giudizio definitivo sulla preparazione.

ERRORE TIPICO

Correggere cercando soltanto la risposta “giusta”. Nelle prove territoriali occorre verificare anche competenza, sequenza, fonte, prudenza e chiarezza. Una frase corretta può restare fuori traccia; una risposta incompleta può segnalare una lacuna più utile da recuperare.

MINI-ESERCIZIO

Scegli una delle quattro tracce e svolgila in dieci minuti. Poi assegna alla risposta un punteggio da 0 a 2 per ciascun criterio della griglia. Scrivi infine una sola azione per il prossimo studio: “ripasso”, “caso”, “fonte da verificare” oppure “risposta da accorciare”.

RIFERIMENTI CONSOLIDATI

- Simulazioni Concorsuali Metodo Bando
- Caso Completo Bando Prova Metodo Bando
- Risposta Sintetica Domande Aperte Metodo Bando
- Bandi Inpa Vol 02 Campione 2026

NOTE DI REVIEW

Prima dell'uso su una procedura concreta, adattare numero, formato, durata, criteri e strumenti della simulazione al bando e ai relativi allegati. I casi sono didattici e non sostituiscono modelli, regolamenti o fonti settoriali vigenti.

Conclusione — Dal volume al bando

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Conclusione — Dal volume al bando

Che cosa hai adesso

Hai chiuso il volume con una mappa che non avevi al primo capitolo: sai in quale ente vivi il concorso, quale modulo governa quel bando e quale “delta locale” lo distingue dal nucleo comune del VOL-01.

Non hai in mano quarantasei capitoli isolati. Hai un criterio: davanti a un Comune cerchi organo, competenza e atto; davanti a Regione, Provincia o Città metropolitana cerchi la scala di area vasta e il rapporto tra livelli istituzionali; davanti alla Polizia locale distingui funzione, qualifica e fonte prima di scegliere l'atto; davanti a una Camera di commercio separi servizio, tutela del mercato e Registro delle imprese. Questo criterio vale più di ogni singola definizione, perché resta valido anche quando cambia il bando.

Le quattro porte che hai attraversato

Il volume era organizzato per moduli, non per argomenti sparsi. M-FL01 ti ha portato dentro il Comune: organi, atti, servizi, contabilità locale e territorio. M-FL02 ti ha spostato sulla scala di area vasta: Regioni, Province, Città metropolitane, programmazione e fondi. M-FL04 ti ha messo nella funzione della Polizia locale: ordinamento, poteri, Codice della strada, procedimento sanzionatorio, polizia giudiziaria e atti operativi. M-FL03 ti ha fatto entrare, quando il bando lo richiedeva, nel sistema camerale:

Registro imprese, pubblicità legale e servizi alle imprese.

Non tutti questi moduli ti servivano allo stesso modo. Il metodo che hai imparato a usare fin dal primo capitolo non era “studia tutto”, ma “decidi dal bando quale porta attraversare, ed entra con l'intenzione di uscirne con un output”.

Il delta locale resta il criterio, non un capitolo

Se c'è un'unica idea da portare via da questo volume, è la distinzione tra regola comune e applicazione locale. La motivazione del provvedimento, l'accesso agli atti, la disciplina generale del pubblico impiego, i principi dei contratti pubblici: tutto questo resta nel VOL-01, e resta valido per qualunque concorso pubblico tu prepari in futuro, non solo per quello di oggi.

Quello che hai imparato qui è dove quella regola atterra: in una determinazione comunale, in un verbale di Polizia locale, in un atto di una Regione, in una pratica del Registro delle imprese. Il candidato che confonde i due piani studia due volte la stessa cosa, in due punti diversi, senza collegarli. Il candidato che li tiene distinti passa dalla regola generale al caso locale con un solo movimento, ed è quel movimento che la commissione riconosce come preparazione vera.

Dalla simulazione al prossimo bando

Se hai appena chiuso la Simulazione finale, hai già la fotografia più utile che questo volume può darti: sai su quale delle quattro aree sei più solido e su quale devi tornare prima della prova. Non serve rileggere il volume da cima a fondo. Serve tornare al modulo e al nucleo che il Diario degli errori ha segnalato, con l'obiettivo preciso di correggere quella confusione, non di ripassare in generale.

Se il tuo bando è ancora da aprire, la sequenza resta quella dei primi tre capitoli: Bando Decoder territoriale per leggere ente, profilo e prove; scelta del modulo principale ed eventuale modulo secondario; piano 30/60/90 giorni costruito sul delta locale effettivo, non su un programma teorico.

Un volume che si aggiorna, non che si esaurisce

Le fonti di questo volume — TUEL, legge 56/2014, legge quadro sulla Polizia locale, Codice della strada, CCNL Funzioni Locali, ordinamento camerale — cambiano nel tempo, e alcune modifiche possono intervenire dopo la pubblicazione. Prima di ogni prova resta indispensabile confrontare quanto studiato con il testo vigente delle fonti, con il bando ufficiale e con i regolamenti dell'ente che bandisce: nessun manuale, per quanto aggiornato al momento della stampa, sostituisce questa verifica.

Questo non è un limite del metodo, ma la sua condizione di funzionamento. Un candidato che sa dove cercare l'aggiornamento — quale articolo, quale fonte, quale regolamento locale — resta preparato anche quando la norma cambia. Un candidato che ha solo memorizzato il testo di oggi perde l'aggiornamento insieme alla norma superata.

Un'ultima regola

Il VOL-02 non ti chiede di sapere tutto su ogni ente locale. Ti chiede di sapere, davanti a ogni bando nuovo, quale porta attraversare e quale regola del VOL-01 stai applicando in quel contesto specifico.

Quando questa domanda ha una risposta chiara, il metodo sta funzionando anche fuori da questo volume. Quando non ce l'ha, il Bando Decoder territoriale del capitolo iniziale resta il punto da cui ripartire.